MADE IN LUXEMBOURG

2021

CODE DES SOCIÉTÉS ET SOCIÉTÉS COTÉES LUXEMBOURGEOIS

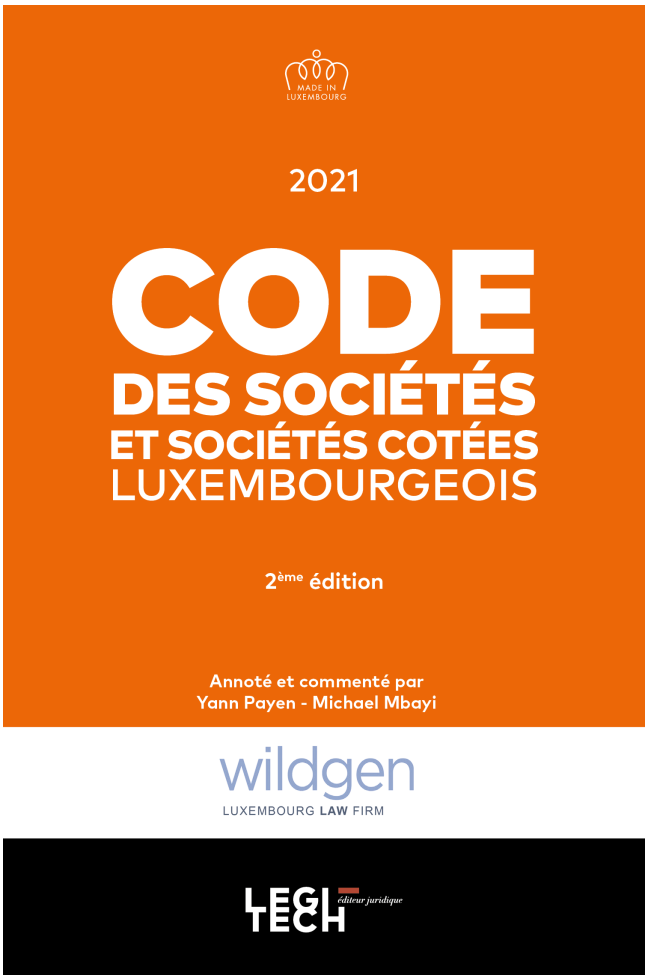
2ème édition

Annoté et commenté par
Yann Payen - Michael Mbayi

wildgen
LUXEMBOURG LAW FIRM

LEGITECH éditeur juridique

#5/23/5123 - maxime.hudo@stibbe.com



#5/23/5123 - maxime.hudo@stibbe.com

EDITION 2021

CODE
DES SOCIÉTÉS ET SOCIÉTÉS COTÉES LUXEMBOURGEOIS

ANNOTÉ ET COMMENTÉ
par
Yann Payen - Michael Mbayi
Wildgen

2ème édition

LEGITECH éditeur juridique

#5/23/5123 - maxime.hudo@stibbe.com

Autres ouvrages parus chez le même éditeur :

Livre des impôts luxembourgeois, édition 2021

Code du travail, édition 2021

La police de la liberté, Fabien Bottini, édition 2021

Réussir professionnellement en 22 leçons, Olivier Hassid, édition 2021

Transformation of the Luxembourg tax environment towards the post-BEPS era, Oliver R. Hoor, édition 2021

Droit de la logistique, vers un droit innovant luxembourgeois, Anne Paul, édition 2021

Les entités dépourvues de la personnalité morale en droit fiscal, Johanna Tschurtschenthaler, édition 2021

Code de la compliance, Sandra Birtel, édition 2021

Mandatory disclosure regime in Luxembourg, Oliver R. Hoor, édition 2020

Droit des armes, Marc Burg, édition 2020

Précis de droit comptable, Denis Colin, édition 2020

Droit International Privé Luxembourgeois, Gilles Cuniberti, édition 2020

Blanchiment d'argent, financement du terrorisme, corruption, Sandra Birtel, édition 2020

Précis de finances publiques, Alain Steichen, édition 2020

Hybrid mismatch rules in Luxembourg, Oliver R. Hoor, édition 2020

Le droit des risques technologiques, Marc Burg, édition 2020

L'appel en garantie, Serge Schroeder, édition 2020

Code du travail, édition 2020

Précis de droit fiscal de l'entreprise - 5e édition, Alain Steichen, édition 2020

Sécurité et sûreté: guide pratique et juridique, Olivier Hassid, édition 2019

Comment réformer le système électoral? Henri Schmit, édition 2019

Cybersécurité et Rgpd : protégez votre PME - Alain Ejzyn, Thierry Van Den Berghe, édition 2019

Everything you need to know about Private Equity - Gilles Mougenot, édition 2019

Gel des avoirs en matière de lutte antiterroriste - Sandra Birtel, édition 2019
La réforme du divorce et de l'autorité parentale - Divers auteurs, édition 2019

@ by Legitech, avril 2021

Legitech Sàrl
10 A, rue des Mérovingiens, L - 8070 Bertrange
Tél. : 26 31 64 1 - Fax. : 26 31 64 99

Impression :
WILCO
Vanadiumweg 9
3812 PX Amersfoort
Postbus 1477
3800 BL Amersfoort
Pays-Bas

@Copyright 2021 Legitech
Tous droits réservés
Des reproductions peuvent être autorisées par luxorr
(Luxembourg Organisation For Reproduction Rights)
www.luxorr.lu

ISBN : 978-2-919782-73-4

AVANT-PROPOS

Une meilleure connaissance du droit luxembourgeois des sociétés s'avère indispensable pour faciliter le travail des professionnels (avocats, notaires, juges), des étudiants et de la doctrine. En effet, le Luxembourg, comme dans d'autres domaines, est victime de son succès. Malgré la publication de livres et d'articles d'excellente qualité, il manquait au Luxembourg un ouvrage compilant la législation et qui constituerait une entrée en matière accessible au plus grand nombre enrichi d'annotations doctrinales et jurisprudentielles sous les points les plus importants.

En effet, même si la législation luxembourgeoise en droit des sociétés commerciales est essentiellement contenue dans la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, le temps, malgré les efforts du législateur luxembourgeois, a fait son œuvre de décodification. Le législateur européen a sa part de responsabilité dans cette évolution étant donné notamment en droit des sociétés cotées qui se présente sous la forme de directives et règlements séparés. Dès lors, le législateur luxembourgeois est confronté au défi de la codification du droit des sociétés, que la France ou la Belgique ne relèvent qu'environ une fois par siècle. Dans un pays aussi pragmatique que le Luxembourg, ce besoin d'ordre s'est effacé devant l'ampleur de la tache et les priorités habituelles.

A ces difficultés s'ajoutent la dispersion des textes qui touchent au droit des sociétés, comme ceux relatifs aux commerçants situés dans le Code de commerce, au droit des faillites, au droit comptable et au contrôle des comptes et à des types de sociétés anciens ou nouveaux répondant aux besoins de la place financière, comme la société de gestion de patrimoine familial, ou à l'esprit du temps (« sociétés d'impact sociétal »).

De plus, le difficile accès la jurisprudence rendait jusqu'à récemment encore le droit des sociétés luxembourgeois incertain pour ceux qui n'auraient pas une expérience dans ce domaine. Enfin, son esprit

libéral offre des plages de liberté où des principes règnent mais qui sont sources d'insécurité pour ceux qui débarquent sur ses rivages.

C'est ce besoin d'ordre qu'est venu satisfaire le Code des sociétés luxembourgeois publié en 2017 aux éditions Legitech par Maître Yann Payen et son équipe du cabinet Wildgen. Il s'agissait d'offrir « un outil pragmatique à destination des « usagers » du droit en quête de solutions concrètes à des questions récurrentes qu'ils pouvaient se poser en matière sociétaire ». Par son exhaustivité, sa clarté dans les analyses doctrinales, ses références à la pratique et ses renvois à la doctrine, le Code des sociétés luxembourgeois s'est imposé immédiatement comme un outil de travail indispensable pour les étudiants et les études. Toutefois, de même que Rome ne s'est pas faite en un jour, ce code ne pouvait espérer couvrir dès la première édition tous les aspects d'un droit si riche. Cette seconde édition vient donc, outre la mise à jour nécessaire, compléter les aspects relatifs aux sociétés cotées. Elle s'enrichit désormais de références à la Revue Pratique de Droit des Affaires (RPDA), lancée par les éditions Legitech en 2018, et qui s'est imposée comme la revue de référence au Luxembourg.

C'est œuvre utile qu'ont réalisée les auteurs et l'équipe de Legitech et qui contribue à offrir au Luxembourg les mêmes outils que ses deux voisins francophones. Au-delà de son utilité pratique évidente, elle contribuera aussi à faire connaître le droit, la jurisprudence et la doctrine luxembourgeoise en deçà et au-delà de ses frontières.

Luxembourg, le 8 mars 2021

Pierre-Henri Conac

Professeur de droit des sociétés à l'Université du Luxembourg
Max Planck Fellow, Max Planck Institute Luxembourg

PREFACE – DEUXIEME EDITION

« …un code paraît toujours trop volumineux… », pourtant *« quelque complet qu'il puisse paraître, n'est pas plutôt achevé, que mille questions inattendues viennent s'offrir… ».*

Jean-Etienne-Marie Portalis

Extraits du discours préliminaire sur le projet de Code civil

Pourquoi chercher à codifier le droit des sociétés luxembourgeois ? Telle est la question que nous nous sommes posés en composant la première édition du *Code des sociétés luxembourgeois* de Legitech, parue en 2017. Si l'idée de procéder à la codification de cette matière n'est pas récente **(1)** , l'opportunité d'une telle initiative fut formellement relancée lors des discussions entourant l'adoption du célèbre projet de loi n°5730, lequel entendait moderniser la législation applicable aux sociétés luxembourgeoises, sans pour autant en bouleverser l'équilibre.

Ledit projet prévoyait ainsi d'habiliter le Grand-Duc à « *réunir dans un Code des sociétés les dispositions du Titre IX – Des sociétés, du Code Civil et les dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales* » tout « *en améliorant la cohérence rédactionnelle des dispositions rassemblées, en éliminant les redites inutiles, les incohérences, voire des contradictions et supprimant des mots, expressions et concepts désuets ou dépassés* ». Une telle entreprise ne devait pas être créatrice d'un nouveau droit mais visait simplement à consolider et structurer, en un seul recueil, les textes existants. Cette possibilité fut pourtant écartée par la suite, le Conseil d'Etat estimant qu'elle constituait une « *insécurité juridique non négligeable* » : le Grand-Duc ne pourrait, in fine, que coordonner le texte de la loi et adapter les références y contenues.

Cette coordination fut ainsi menée par le biais d'un règlement grand-ducal du 5 décembre 2017, lequel procéda – non sans une certaine surprise – à une renumérotation complète de la loi sur les sociétés

en substituant la numérotation continue en vigueur par une numérotation indiciaireDans son avis du 1er juin 2017, la Chambre de Commerce voyait dans l'utilisation de la numérotation indiciaire (à l'instar de celle utilisée dans le Code du travail) un moyen de modifier facilement la loi « *étant donné qu'il s'agit là d'une matière en constante évolution*».. Le texte même de la loi fut par ailleurs (quelque peu) réorganisé et, suivant en cela les préconisations du Conseil d'Etat, les références aux textes et dispositions abrogés furent mises à jours et les erreurs grammaticales et matérielles, corrigées…sans pour autant que la matière ne s'en trouve codifiée.

Le Conseil d'Etat ne semblait toutefois pas opposé à tout projet de codification, mais souhaitait que celle-ci intervienne par voie législative plutôt que réglementaire… De là à y voir une invitation à profiter de la refonte portée par le projet de loi n°5730 pour initier cette entreprise (sur l'exemple du modèle belge), il n'y a qu'un pas que les porteurs du projet n'ont pas souhaité franchir. Sans doute pensaient-ils (à juste titre) qu'il s'agissait là d'une source de retard supplémentaire, voire de blocage, d'une réforme appelée de ses vœux par la Place et qui se faisait désirer de longue date.

C'est donc en l'absence de tout cadre officiel que nous nous étions proposés de mener cette démarche de « codification-collection » dans la première édition du présent Code : il serait d'ailleurs plus juste de parler de compilation ordonnée plutôt que de véritable codification, et de recueil plutôt que de codex, en ce qu'aucun travail d'adaptation, d'harmonisation ou d'uniformisation n'avait pu être effectué (lequel travail fut entretemps réalisé par le règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 précité, du moins en partie).

L'objectif premier était autre, à savoir rendre accessible - de manière organisée, cohérente et intelligible - l'ensemble des normes et textes touchant aux sociétés luxembourgeoisesPour reprendre l'expression d'A. Viander, nous avons toutefois fait « *l'impasse sur la physiologie fiscale* » des sociétés, cette matière dépassant notre compétence.. Comme toute initiative privée, celle-ci était forcément soumise à un certain « arbitraire », résidant en l'espèce dans notre acception (très large) de ce que doit recouvrir le droit des sociétés. Le choix et la

présentation des textes retenus s'en trouvaient immanquablement influencés.

Ainsi, il nous apparut opportun de regrouper autour du *Titre IX* du Code Civil précité et de la loi coordonnée du 10 août 1915 :

- les dispositions du Code pénal relatives à la responsabilité pénale des personnes morales ;
- l'ensemble des textes spécifiques aux sociétés cotées (e.g. prospectus, abus de marché, offre publique d'acquisition, transparence, etc.)Lesquelles pourraient elles-mêmes faire l'objet d'une codification distincte – en ce sens, cf. P-A. Degehet, « La loi de 1915 et les sociétés cotées en bourse », in *Un siècle d'application de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales*, Wolters Kluwer, 2015, p. 305., ou touchant à certaines activités de gestion spécifique (i.e. société de gestion de patrimoine familial à l'exclusion des véhicules dédiés à l'industrie des fonds (e.g. société de capital-risque, fonds d'investissement spécialisé, etc.) ;
- les dispositions en matière de droit comptable, contenues principalement dans la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; et
- les dispositions ayant trait aux procédures collectives luxembourgeoises, qu'elles soient prévues dans le Code de commerce (i.e. faillite et banqueroute) ou des textes ad hoc (i.e. sursis de paiement, concordat préventif de faillite et gestion contrôlée).

Cette deuxième édition n'entend pas se départir de cette volonté d'embrasser, le plus largement possible, cette matière - des règles présidant la constitution des différentes formes d'entreprises, à celles organisant leur fin, parfois brutale **(2)** . Ce faisant, elle s'intéressera davantage aux règlementations propres aux sociétés cotées, lesquelles feront l'objet de plus amples présentations. Là réside d'ailleurs la véritable nouveauté du présent ouvrage qui, nous le pensons, suscitera l'intérêt de nos lecteurs tout en faisant écho à

la volonté du Luxembourg d'asseoir son rang de place financière internationale.

Nous avions également souhaité inclure les textes dédiés à certains autres groupements d'affaires (i.e. groupement d'intérêt économique) ou à vocation sociale ou philanthropique (i.e. association et fondation) qui, bien que ne poursuivant pas un but lucratif, présentent certaines caractéristiques communes aux sociétés. Ceci nous était alors apparu d'autant plus opportun, que le droit luxembourgeois venait tout juste d'introduire les sociétés d'impact sociétal (SIS), lesquelles établissent un lien entre le monde associatif et celui des affaires en promouvant des valeurs d'association, de coopération, de solidarité et de mutualisation. Nous devons malheureusement constaté que cette formule de capitalisme à visée sociale n'a pu, pour le moment, trouver sa place...

Comme pour sa précédente édition, le présent ouvrage se veut avant tout un outil pratique et pragmatique à destination de celles et ceux qui, dans le cadre de leurs activités, peuvent être confrontés aux questions (souvent ardues) de droit des sociétés : c'est ainsi qu'un certain nombre des dispositions-clés y renseignées font l'objet d'annotations explicatives quant à leur interprétation, leur portée et le cas échéant, les interrogations qui subsistent dans leur application. Ces notes sont encore complétées par une sélection jurisprudentielle et bibliographique, mise à jour, qui permettra aux lecteurs d'approfondir ces thématiques, en consultant notamment la doctrine luxembourgeoise la plus autorisée.

De même, si nous avons tenté de corriger au mieux les défauts de jeunesse de la première version du Code, les choix opérés dans cette deuxième édition pourront se révéler tout autant frustrants et les mêmes questions trouveront sans doute à se poser : pourquoi s'attacher aux seuls textes de droit interne et faire abstraction des sources communautaires ou internationales ? Sur quel critère opérer la sélection des dispositions annotées ou des jurisprudences référencées ? Devions-nous élargir notre index aux références belges et françaises, lesquelles ont marqué de leur empreinte notre droit des sociétés ? Autant d'arbitrages que nous assumons

toujours, mais qui pourront être amenés à évoluer. La matière étant par essence vivante et perméable aux changements, qu'ils soient politiques ou économiques, nous continuons de croire que (bien) d'autres éditions suivront.

En espérant, une nouvelle fois, avoir pu faire œuvre utile...

Luxembourg, le 1er avril 2021

Yann Payen

Partner – Wildgen

(1) Quant à l'utilité de la codification en général, cf. G. Roth, « La Codification : est-ce une solution miracle », in Quo vadis droit luxembourgeois ? Réflexions sur l'évolution des sources et techniques normatives, Promoculture – Larcier, juillet 2013, pp. 159 - 167.

(2) A cet égard, il semble qu'il faille s'attendre à une recrudescence du nombre de faillites au cours des prochains mois, inhérente à la crise économique et sociale engendrée par l'application des mesures de confinement et autres restrictions censées lutter contre la pandémie de Covid-19. Ceci pourra, souhaitons-le au moins, accélérer la nécessaire réforme de notre droit des procédures collectives…dont l'archaïsme pénalise au plus haut point la Place luxembourgeoise.

REMERCIEMENTS

« *Lorsque deux forces sont jointes, leur efficacité est double* »

Isaac Newton

Nouveau projet, nouvelle équipe... plus de trois années se sont écoulées depuis la parution de la première édition du Code et, bien naturellement, les aléas de la vie ont fait que nombre de personnes qui avaient contribué au succès de cet ouvrage ont entrepris d'autres projets professionnels, tout aussi exaltants. Qu'elles soient encore remerciées pour leur aide inestimable.

Nous tenions également à remercier tous ceux de nos collaborateurs et associés au sein de Wildgen qui nous ont soutenu (parfois poussé) dans cette nouvelle « aventure éditoriale ».

Nos remerciements s'adressent tout particulièrement Michael Mbayi qui a accepté de prendre en charge la rédaction de la partie dédiée au droit applicable aux « sociétés cotées » - véritable plus-value de cette deuxième édition - partageant ainsi son expertise sur cette matière ô combien ardue et, il faut bien le dire, parfois hermétique.

Bien entendu, les opinions exprimées dans cet ouvrage nous sont personnelles et ne reflètent pas nécessairement les diverses sensibilités juridiques des membres de notre Etude.

Nous souhaitons de même exprimer notre reconnaissance à Legitech et à ses équipes menées par Marc Olivier Lifrange, qui a bien voulu nous renouveler sa confiance et avec qui nous avons toujours grand plaisir à échanger sur l'évolution de la Place et le rôle que peut (doit) jouer un éditeur juridique à cet égard.

Que soit, enfin, exprimée notre gratitude à ces auteurs majeurs que sont André Prüm, Pierre-Henri Conac, Isabelle Riassetto, Isabelle Corbisier, Jacques Delvaux, Alain Steichen ou encore Jean-Pierre Winandy, dont les écrits ne cessent de nourrir la pratique, ainsi qu'à l'ensemble des universitaires, avocats ou juristes-praticiens qui

contribuent chaque jour à l'édification d'une littérature juridique luxembourgeoise, de grande qualité.

Yann Payen

maxime.hub@stibbe.com

AVIS AU LECTEUR

Contenu de l'ouvrage

Ce recueil contient une sélection de textes consolidés et à jour au 1er mai 2021. Les textes figurant dans ce code sont indiqués dans la table des matières insérée immédiatement après l'avis au lecteur.

Cette consolidation s'entend comme suit :

- sous chaque article modifié se trouve précisée, autant que faire se peut, la nature de la modification, abrogation, insertion, complément, remplacement, renumérotation ayant contribué à la version consolidée de l'article en question ;
- sous chaque article modifié est indiqué de manière rigoureuse l'acte source de la modification, ainsi que ses références de publication précises ; et
- lorsqu'il y a lieu, les modifications implicites évidentes sont effectuées.

Des annotations – résumés ou extraits de jurisprudence et de doctrine, bibliographie, mention de certains règlements d'exécutions essentiels – viennent enrichir et compléter les textes légaux.

Le fonds de jurisprudence a été constitué avec le concours de l'étude d'avocats Wildgen. Une sélection minutieuse a été opérée et fondée notamment sur la précision apportée aux textes ou sur la définition de règles jurisprudentielles, afin de faire apparaître sous les articles concernés des références pertinentes.

Ce recueil est une émanation papier de la base de données **www.lexnow.lu**. Cette base de données, en constant développement, contient non seulement tous les éléments de jurisprudence cités dans le recueil en version intégrale, mais aussi les textes de loi et réglementaires consolidés et mis à jour dès publication de nouvelles modifications, et leurs versions archivées.

La présentation

Legitech a choisi la mise en page et le format les plus appropriés pour permettre une consultation efficace et rapide et un transport aisé. Le papier bible séduit par sa résistance et sa légèreté, la couverture souple favorise la prise en main.

Sur la tranche, des repères de couleur délimitent les différentes parties:

- Table des matières et documents de présentation générale ;
- Dispositions générales ;
- Dispositions spéciales ;
- Sociétés cotées ;
- Dispositions de droit comptable ;
- Droit de la faillite et régime(s) préventif(s) ;
- Table alphabétique, bibliographie et annexe.

La partie de l'ouvrage dans laquelle se trouve le lecteur est indiquée en haut à droite. En onglet côté tranche apparaît le numéro de l'article traité sur la page, facilitant une recherche rapide.

Lorsqu'une décision figurant sur la base de données LexNow est jugée intéressante, un extrait ou résumé de cette jurisprudence est repris sous l'article auquel elle se rapporte, et sa référence est suivie d'un numéro identifiant, dit «ID», permettant un accès simplifié et direct au texte intégral sur le site **www.lexnow.lu**. L'accès à **www.lexnow.lu** est soumis à un abonnement annuel distinct.

Les références renvoyant à des règlements d'exécution sont également accompagnées d'un ID permettant d'accéder directement au texte complet du document cité sur **www.lexnow.lu**.

<u>Plusieurs tables et annexes complètent l'ouvrage :</u>

- une liste des abréviations et définitions ;
- une table des matières annotée reprenant le plan du recueil ;
- une table alphabétique (ou index thématique) contenant les mots-clés essentiels intéressant le droit des sociétés et renvoyant aux dispositions et annotations pertinentes ;
- une bibliographie thématique ;

- un document annexe, à savoir :
  - un tableau comparatif des principales formes sociales au Luxembourg.

De la plume à la souris (ou à l'écran tactile)

Le site Internet **www.lexnow.lu**, outre la possibilité d'accès à des fonds documentaires importants, permet à l'utilisateur de créer et conserver ses propres dossiers, dispose d'un système de veille juridique sur ces dossiers et, surtout, présente l'énorme avantage d'être enrichi et mis à jour quotidiennement. Des accès tests sont possibles sur simple demande par téléphone ou par courriel. Les coordonnées de contact ainsi que les prix et conditions générales de vente sont disponibles sur le site.

Legitech et l'Étude Wildgen ont mis un soin particulier à l'élaboration de cet ouvrage afin de garantir la meilleure qualité et fiabilité possibles. Si, malgré tous les efforts déployés, des anomalies subsistaient, Legitech remercierait toute personne qui lui en ferait part et ferait des corrections subséquentes une priorité pour la prochaine édition.

Les textes consolidés au sein du présent ouvrage le sont uniquement à des fins indicatives ; seuls les textes législatifs et règlementaires publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg font foi.

Legitech

LISTE DES DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS

ACD	Administration des contributions directes
AED	Administration de l'enregistrement et des domaines
al.	alinéa
Art.	article
Asbl	Association sans but lucratif
BdL	Bourse de Luxembourg
CA	Cour d'appel
CAA	Cour administrative d'appel
CASS	Cour de Cassation
CCSS	Centre commun de sécurité sociale (centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale)
CNC	Commission des normes comptables (CNC) du Grand-Duché de Luxembourg
CSJ	Cour supérieure de justice
CSSF	Commission de Surveillance du Secteur Financier

dir.	directive
Doc. parl.	Document parlementaire
Directive Abus de Marché (première/abrogée)	Directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché) (JO L 96, 12.04.2003, p.16)
Directive Abus de Marché (seconde)	Directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux sanctions pénales applicables aux abus de marché (directive relative aux abus de marché) (JO L 173, 12.06.2014, p.179)
Directive AIFM	Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 (JO L 174, 01.07.2011, p.1)
DPS	Droit préférentiel de souscription
ESMA	European securities and markets authority/ Autorité européenne des marchés financiers
GAFI	Groupe d'action financière
GEIE	Groupement européen d'intérêt économique
GIE	Groupement d'intérêt économique

IRE	Institut des réviseurs d'entreprises
LGX	Luxembourg Green Exchange
Loi Abus de Marché (Abrogée)	Loi modifiée du 9 mai 2006 relative aux abus de marché et portant transposition de - la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché), - la directive 2003/124/CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la définition et la publication des informations privilégiées et la définition des manipulations de marché, - la directive 2003/125/CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation équitable des recommandations d'investissement et la mention des conflits d'intérêts, - la directive 2004/72/CE de la Commission du 29 avril 2004 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les pratiques de marché admises, la définition de l'information privilégiée pour les instruments dérivés sur produits de base, l'établissement de listes d'initiés, la déclaration des opérations effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et la notification des transactions suspectes (Mémorial A 83,16.05.2006, p.1470)

Loi Abus de Marché	Loi du 23 décembre 2016 relative aux abus de marché et portant: 1. mise en oeuvre du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission; 2. transposition de: a) la directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux sanctions pénales applicables aux abus de marché (directive relative aux abus de marché); b) la directive d'exécution (UE) 2015/2392 de la Commission du 17 décembre 2015 relative au règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le signalement aux autorités compétentes des violations potentielles ou réelles dudit règlement; 3. modification de la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence des émetteurs; et 4. abrogation de la loi modifiée du 9 mai 2006 relative aux abus de marché (Mémorial A 279, 27.12.2016, p.5906)
Loi AIFM	Loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et - portant transposition de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les

	gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010; - portant modification: - de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif; - de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés; - de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque (SICAR); - de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de société d’épargne-pension à capital variable (sepcav) et d’association d’épargne pension (assep); - de la loi du 13 juillet 2005 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle; - de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; - de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme; - de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier; - de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales; - de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises; - du Code de commerce; - de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; - de la loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l’impôt commercial; - de la loi modifiée d’adaptation

	fiscale du 16 octobre 1934; - de la loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l'évaluation des biens et valeurs; - de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée (Mémorial A 119, 15.07.2013, p.1856)
Loi Associations et Fondations	Loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif (Mémorial A 23, 05.05.1928, p.521)
Loi Audit	Loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit portant: - transposition de la directive 2014/56/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2006/43/CE concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés; - mise en oeuvre du règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission; - modification de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep; - modification de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales; - abrogation de la loi modifiée du 18 décembre 2009 relative à la profession de l'audit (Mémorial A 141, 28.07.2016, p.2390)
Loi de Modernisation	Loi du 10 août 2016 portant modernisation de la loi modifiée du 10 août 1915

	concernant les sociétés commerciales et modification du Code civil et de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises (Mémorial A 167, 19.08.2016, p.2742)
Loi de 2002	Loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et modifiant certaines autres dispositions légales (Mémorial A 149, 31.12.2002, p.3630)
Loi Droit des Actionnaires des Sociétés Cotées	Loi modifiée du 24 mai 2011 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales de sociétés cotées et portant transposition de la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées (Mémorial A 109, 27.05.2011, p.1708)
Loi GIE	Loi modifiée du 25 mars 1991 sur les groupements d'intérêt économique (Mémorial 20, 11.04.1991, p.452)
Loi OPA	Loi modifiée du 19 mai 2006 portant transposition de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d'acquisition (Mémorial A 86, 22.05.2006, p.1510)

Loi Prospectus	Loi du 16 juillet 2019 : 1° relative aux prospectus pour valeurs mobilières ; 2° portant mise en œuvre du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE. (Mémorial A. 513 du 18/07/2019)
Loi SPF	Loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial (SPF), (Mémorial A 75 du 14.05.2007, p.1608)
Loi Retrait et Rachat Obligatoires	Loi du 21 juillet 2012 relative au retrait obligatoire et au rachat obligatoire de titres de sociétés admis ou ayant été admis à la négociation sur un marché réglementé ou ayant fait l'objet d'une offre au public et portant modification de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier (Mémorial A 152, 27.07.2012, p.1860)
LSC	Loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (Mémorial A 90, 30.10.1915, p.925)
Loi SIS	Loi du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d'impact sociétal et modifiant a) la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des

	sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, b) la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, c) la loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l'impôt commercial communal et d) la loi modifiée du 16 octobre 1934 relative à l'impôt sur la fortune (Mémorial A 255, 15.12.2016, p.4594)
Loi sur le Concordat	Loi modifiée du 14 avril 1886 concernant le concordat préventif de la faillite, (Mémorial A 21, 15.04.1886, p.225)
Loi sur le Secteur Financier	Loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier (Mémorial A 27, 10.04.1993, p.462)
Loi sur les Sàrl-S	Loi du 23 juillet 2016 modifiant, en vue d'instituer la société à responsabilité limitée simplifiée: 1. la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales; et 2. la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises (Mémorial A 157, 04.08.2016, p.2662)
Loi Transparence	Loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché règlementé et portant transposition de: - la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du

	Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE - l'article 9 du règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales et portant modification de: - la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier (Mémorial A 5, 15.01.2008, p.46)
Mém.	Mémorial. Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 2016 concernant le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A 309, 28/12/2016, p.6460), le terme « Mémorial » s'entend comme faisant référence au «Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg».
Projet de Loi 5370	Projet de loi 5730 portant modernisation de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et modification du Code civil et de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises
Projet de Loi 6539	Projet de loi 6539 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite et modifiant (1) le livre III du Code de commerce,

	(2) l'article 489 du Code pénal, (3) la loi modifiée du 8 janvier 1962 concernant la lettre de gage et le billet à ordre, (4) la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, (5) la loi du 23 juillet 1991 ayant pour objet de réglementer les activités de sous-traitance, (6) la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière, (7) la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, et (8) la loi générale des impôts («Abgabenordnung»)
Projet de Loi 6831	Projet de loi 6831 portant création des sociétés d'impact sociétal et modifiant a) la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, b) la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, c) la loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l'impôt commercial communal et d) la loi modifiée du 16 octobre 1934 relative à l'impôt sur la fortune
Règlement Abus de Marché	Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du

	Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO L 173, 12.06.2014, p.1)
Règlement Gestion Contrôlée	Arrêté grand-ducal du 24 mai 1935 complétant la législation relative aux sursis de paiement, au concordat préventif de la faillite et à la faillite par l'institution du régime de la gestion contrôlée (Mémorial A 35, 25.05.1935, p.439)
Règlement Prospectus	Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE (JO L 168, 30.06.2017 p.12-82)
RCS	Registre de Commerce et des Sociétés
RESA	Recueil Electronique des Sociétés et Associations
RGD	Règlement grand-ducal
SA	Société anonyme
Sàrl	Société à responsabilité limitée
Sàrl.-S	Société à responsabilité limitée simplifiée
SAS	Société par actions simplifiée
SCA	Société en commandite par actions

Scoop	Société coopérative
SCS	Société en commandite simple
SCSp	Société en commandite spéciale
SE	Société européenne
sess. parl.	Session parlementaire
SIS	Société d’impact sociétal
SNS	Société en nom collectif
SPF	Société de gestion de patrimoine familial
Trib. arr.	Tribunal d’arrondissement
UE	Union européenne
v.	voir

Introduction au Code: Philosophie du droit des sociétés

Philosophie générale du droit des sociétés luxembourgeois

Introduction au code des sociétés Luxembourgeois

PART I. DISPOSITIONS GENERALES

Code civil (articles 1832 à 1873)

Code de commerce (articles 1 à 7)

Code pénal (articles 34 à 43 et article 75-1)

Code de procédure pénale (articles 89 et 90)

PART II. DISPOSITIONS SPECIALES

A. SOCIÉTÉS COMMERCIALES (CLASSIQUES)

Evolution récente du droit des sociétés commerciales

Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

B. SOCIÉTÉS PARTICULIÈRES

1. Sociétés de gestion de patrimoine familial

Présentation de la Société de gestion de patrimoine familial (SPF)

Loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF»)

2. GIE

Présentation du GIE

Loi du 25 mars 1991 sur les groupements d'intérêt économique

3. Entités à objectif social et sociétal

Présentation : entités à objectif social et societal

Loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif

Loi du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d'impact sociétal

PART III. SOCIETES COTEES

Code des sociétés cotées – introduction

a) Prospectus

Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE

Règlement délégué (UE) 2019/979 de la Commission du 14 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les informations financières clés dans le résumé d'un prospectus, la publication et le classement des prospectus, les communications à caractère promotionnel sur les valeurs mobilières, les suppléments au prospectus et le portail de notification, et abrogeant le règlement délégué (UE) no 382/2014 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2016/301 de la Commission

Règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission du 14 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la forme, le contenu, l'examen et l'approbation du prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant le règlement (CE) no 809/2004 de la Commission

Loi du 16 juillet 2019 relative aux prospectus pour valeurs mobilières

b) Abus de marché

Règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission

Loi du 23 décembre 2016 relative aux abus de marché

c) Transparence

Loi du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé

Règlement grand-ducal du 11 janvier 2008 - obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières (directive 2007/14/CE - exécution de la directive 2004/109/CE)

d) Offres publiques d'acquisition

Loi du 19 mai 2006 portant transposition de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d'acquisition

Loi du 21 juillet 2012 relative au retrait obligatoire et au rachat obligatoire de titres de sociétés admis ou ayant été admis à la négociation sur un marché réglementé ou ayant fait l'objet d'une offre au public et portant modification de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier

e) Droit des actionnaires

Loi du 24 mai 2011 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales des sociétés cotées

f) Titrisation

Règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012

Loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation

g) Coûts

Règlement grand-ducal du 21 décembre 2017 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier

PART IV. DISPOSITIONS DE DROIT COMPTABLE

Présentation : disposition de droit comptable

Loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises

CODE DE COMMERCE — (articles 8 à 21)

Livre Ier - Du commerce en général

Titre II. - Des livres de commerce

PART V. DROIT DE LA FAILLITE ET REGIMES PREVENTIFS

A. FAILLITE ET BANQUEROUTE

Présentation : dispositions de droit de la faillite et autres régimes préventifs / procédures collectives

CODE DE COMMERCE — (articles 437 à 592)

LIVRE III. - Des faillites, banqueroutes et sursis

Dispositions générales

TITRE Ier - De la faillite

TITRE II. - Des banqueroutes

TITRE III. - De la réhabilitation

Loi du 30 juin 1930 portant création d'un comité de créanciers ayant pour mission de sauvegarder les intérêts des créanciers dans les faillites et les concordats

B. AUTRES PROCÉDURES COLLECTIVES

1. Sursis de paiement

CODE DE COMMERCE — (articles 593 à 614)

LIVRE III. - Des faillites, banqueroutes et sursis

Titre IV. - Des sursis de paiement

2. Concordat préventif de la faillite

Loi du 14 avril 1886 concernant le concordat préventif de la faillite

3. Gestion contrôlée

Arrêté grand-ducal du 24 mai 1935 complétant la législation relative aux sursis de paiement, au concordat préventif de la faillite et à la faillite par l'institution du régime de la gestion contrôlée

BIBLIOGRAPHIE THEMATIQUE

ANNEXE

Annexe : Tableau comparatif des principales formes sociales au luxembourg - version étendue

#5423/5123 - marine.hudo@stibbe.com

PHILOSOPHIE GÉNÉRALE DU DROIT DES SOCIÉTÉS LUXEMBOURGEOIS

Pour reprendre l'expression de Jacques Delvaux, le droit luxembourgeois des sociétés est traversé par deux « *lignes de forces* » [(1)] , ou principes directeurs, qui constituent en quelque sorte son ADN : ainsi, la liberté laissée aux associés dans l'organisation de leurs affaires (première ligne de force) doit s'accompagner de garanties suffisantes pour les tiers (seconde ligne de force). Il en résulte un droit éminemment pragmatique, qui contribue sans aucun doute à l'attractivité du Luxembourg.

Liberté des associés : si le débat a pu un moment exister, le droit luxembourgeois a depuis longtemps marqué sa préférence pour une conception intrinsèquement contractuelle des sociétés [(2)] , faisant de la convention des parties « *la base légale essentielle du pacte social* [(3)] » (sous réserve des quelques principes d'ordre public sociétaire auxquels il ne peut être dérogé [(4)]). Le tout premier article de la LSC [(5)] ordonne ainsi que les sociétés commerciales « *se règlent* [avant tout] *par les conventions des parties, par les lois et usages particuliers au commerce et par le droit civil* ». Cette approche se traduit essentiellement par la grande latitude laissée aux associés pour modeler les statuts de leur société en vue de « *l'adapter aux besoins spécifiques pour lesquels ils ont voulu la créer* [(6)] » : une telle latitude se manifeste notamment en matière de structuration du capital ou dans la détermination des modalités de financement ou de gouvernance.

Le droit luxembourgeois permet ainsi l'émission d'un certain nombre d'instruments dont les droits sont librement aménageables : on pense en particulier aux actions de préférence [(7)] s'agissant des titres de capital, mais le même constat peut être fait pour les actions sans droit de vote [(8)] ou les actions traçantes [(9)] dont les droits

financiers relèvent le plus souvent d'une construction purement contractuelle. Ceci est encore plus vrai s'agissant des parts bénéficiaires [(10)] : les modalités d'attribution, ainsi que les droits financiers et/ou politiques [(11)] auxquels ces titres hors capital donnent droit, étant entièrement (et uniquement) fixés par les statuts.

Une telle flexibilité se retrouve tout autant dans l'élaboration des titres de dette qui n'a pour limite véritable que l'imagination des praticiens (e.g. obligations convertibles, perpétuelles [(12)] , hybrides [(13)] , etc.). Notons au passage l'article 100-14 de la LSC - introduit par la Loi de Modernisation - qui étend la possibilité de financement par emprunt obligataire (y compris dans le cadre d'émissions faites au public) à toute forme sociale visée à l'article 100-2 de la LSC [(14)] .

La nature libérale du droit des sociétés luxembourgeois se dévoile encore davantage à travers la société en commandite spéciale ; cette forme de société-contrat, introduite par la Loi AIFM pour satisfaire aux besoins spécifiques de l'industrie des fonds d'investissements, présente une souplesse d'organisation maximale [(15)] . En transposant la Directive AIFM en droit luxembourgeois, le législateur a en effet permis de proposer aux gestionnaires de fonds, notamment actifs dans le domaine du « *private equity* », une structure très attrayante ayant des caractéristiques similaires à celles des « *partnerships* » anglais, écossais, de Jersey ou de Guernesey [(16)] . A noter qu'en tant que sociétés *intuitu personnae*, les SCSp n'utilisent pas le concept de capital et n'ont donc pas d'obligation de se doter d'un capital minimum (à moins qu'il n'en soit prévu autrement par une loi spéciale propre aux fonds d'investissement). Les engagements des associés constituent des parts d'intérêts, dont le contrat social détermine s'ils sont représentés ou non par des titres. Ce même contrat peut également prévoir le recours à des « *capital accounts* » permettant aux investisseurs de ne pas avoir d'exposition sur certains avoirs de la commandite.

Sécurité des tiers : il s'agit de la seconde ligne de force du droit des sociétés luxembourgeois, i.e. protéger les tiers contre les dérives qu'une trop grande liberté laissée aux associés pourrait induire. Différentes (contre-)mesures sont prévues à cet égard, au premier rang desquelles figurent la réalité et l'intangibilité du capital social perçu comme gage général des créanciers (s'agissant tout du moins des sociétés à risques limités [(17)]). Un certain nombre de dispositions de la LSC visent, partant, à assurer la consistance de ce capital : c'est notamment l'article 420-1 qui veut que « *le capital* [d'une société anonyme [(18)]] *soit intégralement souscrit* » et « *que chaque action soit libérée d'un quart au moins* », sous la supervision du notaire instrumentant ; c'est encore l'article 420-12 précisant que « *les apports autres qu'en numéraire ne peuvent être rémunérés par des actions que s'ils consistent en éléments d'actifs susceptibles d'évaluation économique* », l'article 420-10 soumettant en outre leur évaluation à la vérification d'un réviseur d'entreprises agréé. Quant à l'exigence de fixité du capital, celle-ci transparaît à l'article 461-2 de la LSC au vœu duquel « *aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque* […] *l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou deviendrait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital souscrit, augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer* » - la violation de cette disposition étant sanctionnée pénalement.

Suivant ces mêmes considérations, diverses dispositions de la LSC permettent aux créanciers des sociétés de demander judiciairement la constitution de sûretés [(19)] , lorsque celles-ci sont impliquées dans des opérations de restructuration pouvant impacter leur capital. [(20)]

D'autres mesures sont également prévues à l'effet de sécuriser les tiers dans leurs rapports avec la société : l'inopposabilité des limitations statutaires en matière de représentation de la société, ou encore le contrôle des comptes annuels par un professionnel du chiffre (qu'il soit commissaire ou réviseur d'entreprises agréé) en sont les exemples les plus manifestes.

Cette volonté de protection des tiers est davantage ancrée s'agissant des sociétés cotées, lesquelles sont tenues à des

obligations d'information renforcées vis-à-vis du public (ce qui se comprend dans un souci de préservation des marchés). La Loi Transparence [(21)] et le Règlement Abus de Marché imposent notamment de divulguer immédiatement toute information réglementée et/ou privilégiée (i.e. présentant une importance certaine), en usant pour ce faire de canaux appropriés. En amont, la nouvelle Loi Prospectus est venue renforcer les exigences en matière de contenu et de présentation des informations à soumettre aux investisseurs, afin que ces derniers puissent évaluer en connaissance de cause les risques inhérents à la souscription des valeurs mobilières proposées.

Cette maxime « *liberté des associés, sécurité pour les tiers* », promue par le Professeur Nyssens dès les origines de la LSC, continue de caractériser notre droit des sociétés et de sous-tendre les différentes réformes qui ont pu être adoptées dans ce domaine (qu'elles soient d'inspiration interne ou communautaire [(22)]). Le Projet de Loi 5730, porteur de la dernière « grande » réforme en la matière, voté le 13 juillet 2016, a pris soin de ne pas dévier de ce credo [(23)] . L'ambition affichée était ici « *d'adapter le droit des sociétés aux besoins nouveaux de l'économie de marché, tout en consacrant la sécurité juridique* » et ce « *afin de maintenir l'attractivité de la place luxembourgeoise à un haut* [(24)] *niveau* »… Dans ce domaine, « *il est imprudent de bouleverser sans* [(25)] *nécessité* ».

Ce subtil équilibre entre liberté et sécurité semble pourtant être remis en cause depuis quelques années, la recherche de flexibilité primant souvent les autres considérations. Cette tendance s'explique entre autre par le recul progressif, à l'échelle européenne, du concept de capital comme garantie des intérêts des tiers-créanciers. C'est ainsi que le Luxembourg s'est à son tour doté d'une société à risques limités au capital d'un Euro, i.e. la Sàrl.- S [(26)] . Or, comme le soulève P. Santer, il faut « *se garder de tout excès en la matière* » car « *si les modifications entendent donner aux acteurs de la vie économique luxembourgeoise les moyens pour structurer leurs activités au plus près de leurs besoins (volet relatif à la liberté*

contractuelle pour les associés), la situation des tiers (volet sécurité pour les tiers) ne doit pas être oubliée ou négligée [(27)] ». La concurrence est bien réelle et de nombreuses juridictions cherchent à attirer les investisseurs et leurs capitaux par une législation souple et *business oriented*.

Un droit pragmatique : tel est peut-être le trait dominant du droit luxembourgeois des sociétés - sa faculté de répondre aux besoins d'une économie de plus en plus financiarisée et digitalisée, faisant de celui-ci un vecteur de promotion et d'attraction du Luxembourg.

Ce pragmatisme se manifeste en premier lieu par l'intégration soutenue des nouvelles technologies dans la pratique quotidienne du droit des sociétés : ainsi, l'entrée en vigueur le 1er juin 2016 du nouveau régime de publication légale [(28)] a certainement contribué à l'élan de modernisation du droit des sociétés ; la mise en place d'un registre entièrement numérique, i.e. le Recueil Electronique des Sociétés et Associations (connu sous l'acronyme « RESA ») en lieu et place du traditionnel Mémorial C, a notamment permis une publication quasi instantanée des documents déposés au RCS, rendant les informations y renseignées immédiatement opposables aux tiers. Cet atout « technologique » présente un intérêt véritable en ce qu'il permet aux praticiens de mieux appréhender les délais de publication [(29)] dans le cadre de certaines opérations où la prise en compte de cet élément temporel est primordial (on pense notamment aux opérations de fusion ou de scission avec la publication du projet initial, un mois avant la tenue de l'assemblée délibérant sur la réorganisation proposée).

De même, la possibilité pour les actionnaires de participer à une assemblée par « *visioconférence* » [(30)] , la reconnaissance du vote électronique pour les assemblées de sociétés cotées ou encore la possibilité de convoquer les actionnaires nominatifs par courriels ou tous autres moyens acceptés par ces derniers [(31)] , concourent à la flexibilisation du droit des sociétés luxembourgeois.

Le pragmatisme luxembourgeois trouva une nouvelle fois à s'exprimer durant l'épisode de confinement de mars à mai 2020 au

cours duquel le Luxembourg autorisa, dès le 20 mars 2020, **(32)** la dématérialisation intégrale des assemblées et réunions des organes sociaux des sociétés luxembourgeoises, nonobstant toutes dispositions contraires de leurs statuts **(33)** . Celles-ci ont ainsi pu assurer la continuité de leur (bonne) gouvernance tout au long de l'état de crise - sans requérir la moindre présence physique - en privilégiant l'utilisation des moyens de télécommunications et/ou l'emploi des résolutions circulaires. A noter que ces mesures d'urgence ont été prorogées à plusieurs reprises, et dernièrement par une loi du 25 novembre 2020, ce qui soulève la question de leur éventuelle pérennisation **(34)** .

Cette alliance de « *flexibilité* et [de] *pragmatisme* [mis] *au service de la compétitivité* **(35)** » constitue indéniablement l'une des forces du Luxembourg : comme le souligne I. Corbisier, « *le législateur luxembourgeois se montre* [en effet] *attentif aux besoins exprimés par ses interlocuteurs pour le maintien et le développement de sa place financière* **(36)** ». Cela contribue sans aucun doute au succès du Grand-Duché comme l'un des tous premiers centres financiers en Europe et dans le monde **(37)** .

(1) Cf. J. Delvaux, Loi sur les sociétés datée du 10 août 1915 : genèse et évolution, op.cit.

(2) Pour une analyse synthétique du sujet, cf. notamment I. Corbisier, La loi de 1915 face à la conception contemporaine de la société, Journal des Tribunaux Luxembourgeois, n°44, 2016, pp.33-37

(3) Cf. J. Delvaux cité par I. Corbisier dans La société : contrat ou institution, Larcier, 2011, p. 485.

(4) Lesquels ne sont d'ailleurs pas clairement identifiables : on peut sans aucun doute penser à la prohibition des clauses léonines, au respect de l'intérêt social (notion qui n'est elle-même pas définie), au traitement égalitaire des actionnaires (bien qu'un tel principe n'ait pas été reconnu par les juridictions communautaire et luxembourgeoise comme étant un principe général de droit), aux seuils minimums de quorum et de majorité fixés par la LSC pour la prise de décision en assemblées extraordinaires, etc. – sur le sujet, cf. M. Harles et D. Spielmann, L'ordre public dans la vie des affaires, Bulletin du Cercle François Laurent, Imprimerie Rapid Press Tome IV, 1999, pp 45 - 82 ; A. Steichen, Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 6ème édition 2018, pp. 24 - 25.

(5) Article 100-1 de la LSC sous sa « nouvelle » numérotation.

(6) Cf. P. Santer, La loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales : perspectives dans Un siècle d'application de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, Wolters Kluwer, 2015, pp. 429 - 444.

(7) Sur le sujet, cf. J. Graas, Les actions de préférence en droit luxembourgeois, mémoire – Université Paris II, juin 2007 (http://mja-paris2.webs.com/MEMOIRES%202005/JacquesGraas_AP.pdf).

(8) Sous l'empire de l'article 45 nouveau de la LSC, les actions sans droit de vote peuvent en effet se voir attribuer des droits financiers dont le contenu est librement fixé par les statuts (i.e. sans qu'il s'agisse nécessairement d'un droit à dividende ou à remboursement privilégié).

(9) Il s'agit d'actions dont la performance est indexée sur les résultats d'un ou plusieurs actifs ou activités de la société (cf. art. 1853 du Code civil). Selon S. Guers, elles reflètent ainsi « la performance économique d'une activité intégrée à une entreprise tout en ne constituant pas une entité juridique distincte » et, ce faisant « confèrent […] à leurs détenteurs des droits comparables à ceux des détenteurs d'actions ordinaires, excepté la participation aux bénéfices spécifiques d'une activité suivie de l'entreprise émettrice (S. Guers, Les actions traçantes en droit luxembourgeois, ACE, 2015/9, p. 19).

(10) Sur le sujet, cf. notamment J. Graas, Les parts bénéficiaires en droit luxembourgeois dans Mélanges en l'honneur du Professeur Michel Germain, LexisNexis, 2015, pp. 363-379.

(11) Ces instruments sont notamment employés aux fins d'augmenter la « puissance votale » de certains actionnaires, leur conférant un ascendant lors d'assemblées générales. Certains auteurs estiment même que les parts bénéficiaires peuvent être assorties d'un droit de vote plural, le principe suivant lequel une action donne droit à une voix ne leur étant pas applicable – cf. P. Prussen, J.I. Fisch et T. Hoss, Les parts bénéficiaires – les contours d'un instrument flexible en droit des sociétés et en droit fiscal, dans Droit bancaire et financier au Luxembourg, ALJB, Larcier, vol. 3, 2014, pp. 1619 -1659.

(12) Sur le sujet, cf. P. Péporté, L'émission d'instruments perpétuels au regard du droit luxembourgeois: Une assimilation nécessaire à la rente perpétuelle ?, Bulletin Droit & Banque - ALJB, n°56, 2015, pp. 107-114.

(13) Sur le sujet, cf. Y. Payen, C. Krier et T. Biermeyer, A preliminary comment on the judgment of the District Court of Luxembourg of 23 December 2015, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, n°2016/4, pp.12-20.

(14) Et non plus comme par le passé aux seules sociétés anonymes, européennes, en commandite par actions.

(15) Sur le sujet, cf. notamment C. Boyer, I. Corbisier, G. Dusemon, P. Mischo, K. Panichi, T, Partsch, C. Pogorzelski, P. Schleimer, L. Schummer et A. Steichen, Les commandites en droit luxembourgeois, Les dossiers du Journal des Tribunaux Luxembourg, Larcier, 2013 ; M. Lattard, De la société en commandite simple à la société en commandite spéciale : 1915-2015, dans Un siècle d'application de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, Wolters Kluwer, 2015, pp.373-386.

(16) A noter que la Loi AIFM a également modernisé le régime de la SCS, laquelle présente de nombreuses caractéristiques communes avec la SCSp. Certaines différences peuvent toutefois être notées ; on retiendra en particulier que : - la SCS dispose de la personnalité juridique, ce qui n'est pas en cas de la SCSp ; - la SCSp est transparente d'un point de vue fiscal et sociétaire alors que la SCS est transparente uniquement d'un point de vue fiscal ; - les comptes annuels d'une SCS doivent être déposés auprès du RCS alors qu'un dépôt n'est pas requis pour les comptes d'une SCSp.

(17) Cette fonction n'a pas lieu d'être pour les sociétés de personnes/à risques illimités en ce que leurs associés (ou une partie d'entre eux) sont tenus personnellement et indéfiniment de l'entièreté du passif social ; ces sociétés peuvent ainsi être constituées avec un très faible capital.

(18) Fixé à 30.000 EUR en lieu et place des 30.986,69 EUR exigés par le passé.

(19) Cf. articles 450-5 (2), 491-6, 834-3, 1021-9, 1031-10 et 1050-6 de la LSC.

(20) E.g. réduction de capital, transfert de siège, fusion, scission, transfert de patrimoine.

(21) Sur le sujet, cf. notamment L. Massinon et F. Schauber, The Luxembourg regime on ongoing disclosure obligations for listed companies as regards major shareholdings and transactions carried out by the management, Revue luxembourgeoise de bancassurfinance, n° 1, 2015, pp. 12-30.

(22) Le législateur luxembourgeois a en effet tendance à transposer a minima les différentes directives européennes intéressant le droit des sociétés, en faisant un usage savant des options permises en la matière par les textes européens eux-mêmes. Sur le sujet, cf. I. Corbisier, La loi de 1915 face à la conception contemporaine de la société, op. cit.

(23) A noter que la Loi de Modernisation n'a pas uniquement modifié les dispositions de la LSC, mais s'est montrée plus « ambitieuse » en refondant également certains articles du Titre IX du Code civil ainsi que de la Loi RCS ; sur le sujet, cf. Y. Payen, J. Fournier et P. Umbon-Manzano, Nouveautés législatives attendues pour 2016 en droit des sociétés luxembourgeois, op. cit.

(24) Avis de la Chambre de Commerce de Luxembourg en date du 12 février 2009 relatif au Projet de Loi 5730, LexNow ID 10497.

(25) Professeur Nyssens cité par J. Delvaux in Loi sur les sociétés datée du 10 août 1915 : genèse et évolution, op.cit.

(26) Loi du 23 juillet 2016 instituant la société à responsabilité limitée simplifiée – Mémorial A n°157 de 2016, LexNow ID 24792. A noter que les Sàrl-S seront réservées aux seules personnes physiques, pour les besoins d'activités nécessitant l'octroi d'une autorisation d'établissement au sens de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales – tout autre usage (e.g. véhicule holding, d'investissement, etc.) étant de facto proscrit.

(27) Cf. P. Santer, La loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales : perspectives, op.cit.

(28) Cf. loi du 27 mai 2016 modifiant, en vue de réformer le régime de publication légale relatif aux sociétés et associations, Mémorial A n° 94 du 30 mai 2016 ; LexNow ID 24529.

(29) D'autant plus que, sous le nouveau régime de publication, le déposant peut choisir une date fixe de publication dans une limite de quinze jours calendaires à compter de la date de la demande de dépôt.

(30) Cf. article 450-1 (3) de la LSC.

(31) Cf. article 450-8 de la LSC.

(32) Des mesures similaires furent notamment adoptées en France et en Allemagne, respectivement les 25 et 27 mars 2020.

(33) Cf. le règlement grand-ducal du 20 mars 2020 portant introduction de mesures concernant la tenue de réunions dans les sociétés et dans les autres personnes morales, pris sur base de l'article 32 paragraphe 4 de la Constitution. Sur le sujet, le lecteur pourra utilement se reporter à l'article de J-B. Lhuillier, Les Assemblées générales à l'épreuve du confinement général – vers une dématérialisation à marche forcée, RPDA n°6, Avril 2020, Legitech, pp. 20-29.

(34) Pérennisation qui, si elle est souhaitée par certains auteurs, ne manquerait pas de poser certaines difficultés quant à l'appréhension des considérations de substance et du traitement fiscal y lié.

(35) Cf. P. Santer, La loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales : perspectives, op.cit.

(36) Cf. I. Corbisier, La loi de 1915 face à la conception contemporaine de la société, op. cit.

(37) A ce sujet, cf. https://www.luxembourgforfinance.com/fr/la-place-financiere/la-place-financiere-de-luxembourg/ ou https://luxembourg.public.lu/fr/investir/secteurs-cles/finance.html.

INTRODUCTION AU CODE DES SOCIÉTÉS LUXEMBOURGEOIS

Le droit luxembourgeois des sociétés [(1)] est une branche du droit commercial aux contours mouvants et dont l'appréhension globale est rendue malaisée par le fractionnement des sources qui la façonnent. Car si cette branche est traditionnellement circonscrite à l'ensemble des normes juridiques régentant la vie des sociétés, de leur naissance à leur mort, encore faut-il pouvoir les identifier parmi la multitude de textes en vigueur.

Pas moins de trois codes [(2)] et une douzaine de lois éparses contiennent en effet des dispositions intéressant les différents types de sociétés, groupements d'affaires ou autres entités de droit luxembourgeois… sans compter l'activisme du législateur européen dans ce domaine, dont l'influence se fait davantage prégnante au fil des ans [(3)] .

A cette première difficulté, tenant à l'identification des corps de règles applicables, s'ajoute celle de leur articulation. C'est cet exercice de « lisibilité » que nous avons souhaité mener à travers ce Code : nous avons suivi pour ce faire une méthodologie classique mais éprouvée, consistant à présenter en premier lieu les dispositions d'ordre général - susceptibles de s'appliquer par défaut à toute société de droit luxembourgeois - avant de s'intéresser aux dispositions « spéciales », lesquelles connaissent elles-mêmes divers degrés de spécificité.

Ainsi :

- toutes les personnes morales de droit privé - aussi différentes soient-elles (e.g. sociétés, associations, GIE) - sont soumises à un même régime de responsabilité pénale, introduit en droit luxembourgeois par la loi du 3 mars 2010 [(4)] ;

- plus spécifiques, les articles 1832 à 1873 du Code civil [(5)] ont vocation à s'appliquer aux seules sociétés - civiles [(6)] ou commerciales - ayant leur siège à Luxembourg [(7)] ;
- elles n'ont toutefois qu'une portée supplétive s'agissant des sociétés commerciales, qui sont en premier lieu régies par la LSC [(8)] ;
- les dispositions de cette dernière peuvent elles-mêmes se trouver limitées ou écartées au profit de textes sectoriels ou ad hoc, que ce soit en raison du caractère public de l'actionnariat en place (i.e. sociétés cotées) [(9)] , de la nature des activités poursuivies (e.g. sociétés de gestion de patrimoine familial, GIE/GEIE), ou des visées sociales/sociétales recherchées (i.e. associations et fondations) [(10)] …

Ici plus qu'ailleurs, « *specialia generalibus derogant* ».

Partisans d'une vision transversale de la matière, nous avons par ailleurs choisi d'intégrer au Code une partie des droits comptable [(11)] et des procédures collectives qui, bien que présentant une autonomie certaine, n'en sont pas moins directement liés aux sociétés. Ceci est d'autant plus vrai que la LSC – texte fondateur [(12)] du droit des sociétés, maintes fois modifié – contient en son sein diverses dispositions d'ordre comptable [(13)] , ainsi que de multiples références aux procédures de faillite, concordat, sursis de paiement ou de gestion contrôlée.

Cette somme normative constitue ce faisant notre proposition de Code, dont la seule prétention est de faciliter l'accès au plus grand nombre à la matière sociétaire et ce, dans l'attente (de plus en plus pressante) d'un travail de codification officielle en espérant que notre appel soit ici entendu.

(1) Lequel doit ici être compris dans une acception large (cf. notre préface du Code).

(2) Le Code civil, le Code de commerce et le Code pénal (sans mentionner le Nouveau Code de Procédure Civile ou le Code d'Instruction Criminelle).

(3) Sur le sujet, cf. A. Steichen, Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 6ème édition, 2018, p. 28.

(4) Sur le sujet, cf. notamment S. Ferreira, L'introduction en droit luxembourgeois d'un régime général de responsabilité pénale des personnes morales : une révolution juridique de grande envergure, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, n°2010/6, pp.12-20 ; D Giabbani, La responsabilité pénale des personnes morales en droit luxembourgeois, Jurisnews - Droit pénal des affaires, vol. 1, n°4/2012, pp.13-16.

(5) Livre Troisième – Titre IX (Des Sociétés) du Code civil, ID LexNow 11337.

(6) Il s'agit des sociétés qui ne sont pas commerciales de par leur objet ou leur forme : les sociétés civiles sont ainsi principalement soumises aux dispositions du Code civil, et relèvent des juridictions civiles ; sur le sujet, cf M. Boulach (erratum : il faut lire Bulach), L'évolution du droit civil des sociétés depuis 1804, dans Le Bicentenaire du Code civil. Une contribution luxembourgeoise, Portalis, 2004, pp.323-342.

(7) Sur le sujet plus général de l'interaction entre les dispositions du Code civil et de la LSC, cf. H. Arvis, La loi de 1915 et le droit des obligations : ruptures et réconciliations, dans Un siècle d'application de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, Wolters Kluwer, 2015, pp. 45 - 68.

(8) On peut cependant noter que certaines avancées majeures introduites par la Loi de Modernisation ont trait à des dispositions du Code civil, dont la portée se trouve dès lors renforcée : c'est notamment l'insertion de l'article 1852bis clarifiant les droits respectifs du nu-propriétaire et de l'usufruitier en cas de démembrement de propriété d'un titre de capital, ou la reconnaissance des « actions traçantes » en droit luxembourgeois.

(9) Les dispositions de la LSC s'appliquent en effet aux sociétés dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé, sauf dispositions dérogatoires – lesquelles sont renseignées dans un ensemble de lois sectorielles (i.e. non intégrées dans la LSC) régissant divers types d'opérations que les sociétés cotées sont susceptibles de mener ou de subir de par leur caractère public (e.g. offre public d'achat, abus de marché, etc.) ou leur imposant des obligations spécifiques (e,g. obligations de reporting et de transparence, etc.), notamment en vue d'assurer l'intégrité des marchés. Ces différents textes de lois feront l'objet d'une présentation détaillée dans le présent ouvrage par Maître Michael Mbayi.

(10) Bien que les associations et les fondations se distinguent très nettement des sociétés, en ce qu'elles ne poursuivent aucun but de lucre, il nous est apparu intéressant de les inclure dans la première version du Code suite à l'introduction des sociétés d'impact sociétal, portée par la Loi SIS. Cette dernière vise en effet à offrir aux entreprises luxembourgeoises poursuivant une finalité sociale ou sociétale un cadre juridique adapté aux « valeurs d'association, de coopération, de solidarité et de mutualisation » que de telles entreprises entendent promouvoir, établissant ainsi un pont entre le monde associatif et celui des affaires (sur le sujet, cf. Y. Payen, J. Fournier & P. Umbon-Manzano, Nouveautés législatives attendues pour 2016 en droit des sociétés luxembourgeois, Legitech, LexNow/ID 24227, 24228, 24229 et 24231, février 2016).

(11) Certains professionnels préfèrent parler ici de « droit des comptes », s'agissant plus spécifiquement de l'établissement des états financiers des entreprises

(12) Sur le sujet, cf. J. Delvaux, Loi sur les sociétés datée du 10 août 1915 : genèse et évolution, dans Un siècle d'application de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, Wolters Kluwer, 2015, pp. 1 – 11.

(13) Notamment en matière de consolidation comptable, cf. D. Colin, Précis de droit comptable, Legitech, 2020, p.252.

#5/23/5123 - maxime.hudo@stibbe.com

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

maxime.hulin@stibbe.com
#S/23/5123

CODE CIVIL (EXTRAIT) LIVRE III - DES DIFFÉRENTES MANIÈRES DONT ON ACQUIERT LA PROPRIÉTÉ

TITRE IX. – DES SOCIÉTÉS

(modifié par la Loi du 28 décembre 1992 (Mém. A106 du 30/12/1992 P.3141))

Chapitre Ier – Dispositions générales

Art. 1832.

(remplacé par la Loi du 28 décembre 1992 (Mém. A106 du 30/12/1992 P.3141))

Une société peut être constituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent de mettre en commun quelque chose en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter ou, dans les cas prévus par la loi, par acte de volonté d'une personne qui affecte des biens à l'exercice d'une activité déterminée.

★ **DOCTRINE**

● **AFFECTIO SOCIETATIS**

● L'article 1832 du Code civil fixe les conditions nécessaires à la formation de tout contrat de société. Au nombre de celles-ci figure l'*affectio societatis* (littéralement, « la volonté de faire société »), à savoir l'intention exprimée par les associés de collaborer ensemble à la réalisation d'une entreprise commune, en vue d'en partager les profits et les pertes. L'absence d'*affectio societatis* entraîne ce faisant la nullité du contrat de société.

● Elément fondamental à la formation du contrat de société (en ce qu'elle marque la volonté originelle de s'associer), l'affectio societatis doit également subsister tout au long de la vie sociale : censés poursuivre des intérêts convergents, les associés se doivent en effet de participer aux affaires de la société en bonne intelligence. La perte d' affectio societatis peut ainsi justifier la dissolution de la société lorsqu'elle traduit une mésentente

grave entre associés de nature à compromettre ou paralyser le fonctionnement social (cf. annotations sous l'article 1871 du Code civil – dissolution pour justes motifs).
Pour aller plus loin sur le sujet : l'importance de cette condition - initialement dégagée par la jurisprudence française - varie toutefois suivant la forme ou la nature de la société considérée : essentielle dans les sociétés de personnes, l'affectio societatis est plus ténue (voire symbolique) dans les sociétés de capitaux (notamment cotées) dont les associés font le plus souvent preuve d'une certaine passivité. Il est même inexistant, de fait, dans les sociétés unipersonnelles. C'est ainsi que certains auteurs remettent en cause l'importance de ce critère s'agissant de sociétés soumises à la loi de la majorité. Ils lui préfèrent un critère plus « objectiviste », reconnaissant la qualité d'associé à celui qui fait un apport à la société et jouit de droits en retour.

BIBLIO. *Carpantier, J.-F., Wuidar, O., Analyse conceptuelle de l'affectio societatis en droit luxembourgeois : article 1832, Le bicentenaire du Code civil : une contribution luxembourgeoise, Portalis, 2004, pp.343-367.*

Staechele-Stefanova, Y., Quelques réflexions sur la société, dans Un siècle d'application de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, Wolters Kluwer, 2015, pp.13-27.

Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.101-106.

Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, pp.369-375.

Winandy, J.-P., Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, pp.209-212.

JURISPRUDENCE

AFFECTIO SOCIETATIS

● CA 11/02/2015 Les conditions de validité du contrat de société à sa conclusion, telles qu'elles sont définies par l'article 1832 du Code civil sont les suivantes : pluralité d'associés, apports, partage de bénéfices ou réalisation d'une économie et contribution aux pertes, *affectio societatis*. La plupart des hypothèses defictivité révèlent une absence totale de consentement de la part de l'un, de plusieurs ou de tous les associés : il manque un élément essentiel du contrat de société, ce quiconduit à une absence d'*affectio societatis*. Elle se traduit par l'absence d'un consentement véritable. L'existence de l'*affectio societatis* s'apprécie lors de la constitution del a société, mais les juges peuvent, à cette fin, se fonder sur des éléments postérieurs au début des engagements. Pour caractériser la fictivité d'une société, la jurisprudence a encore mis en exergue deux autres éléments : le défaut d'apport et l'associé fictif. Concernant le défaut d'apport, il importe de souligner que ce n'est pas parce que les apports d'un seul associé sont fictifs que la société est automatiquement fictive ; elle nel'est que si ce défaut démontre le défaut d'affectio societatis ou si les apports de tousl es associés sont fictifs. Le défaut d'*affectio societatis* se traduit parfois par la présence, parmi les fondateurs, d'un ou de plusieurs associés de façade. Il convient cependant de préciser à cet égard, que ce n'est que lorsqu'un associé fait véritablement défaut, sans dissimuler quiconque, que la fictivité est caractérisée. Toujours est-il que la fictivité de la société n'est reconnue que si la fictivité de l'associé démontre le défaut d'*affectio societatis*. ID 24712

● CA 15/06/2005 | Une mésentente grave entre les associés ou un défaut de volonté de continuer ensemble peut faire disparaître l'affectio societatis et compromettre l'existence même de la société dès lors qu'elle entraîne une paralysie du fonctionnement de la société. | ID 10295

● CA 06/11/2002 | L'*affectio societatis* se manifeste par la volonté au moins implicite des associés de collaborer ensemble sur un pied d'égalité, en vue de la réalisation de l'objet social. Il faut une volonté d'union ou une convergence d'intérêts. Le motif déterminant de s'associer est la bonne marche d'une affaire. | ID 10391

● TAR 14/03/2002 | L'*affectio societatis* [est] considéré comme un élément essentiel de la société, entendu comme la volonté de collaborer à une oeuvre commune et à se comporter comme des associés. Mais l'intention d'être associé qui caractérise l'engagement d'associé ne saurait disparaître au gré des caprices de chacun. La mésintelligence ne doit pas être confondue avec le simple mécontentement ou la mauvaise humeur de quelques associés. La mésentente ou mésintelligence entre associés ne justifie la dissolution que si les dissentiments sont assez profonds et persistants pour compromettre le fonctionnement normal et l'existence dela société, pour empêcher toute action commune, la tenue régulière des assemblées oule fonctionnement des organes sociaux. | ID 27206

● TAR 14/03/2002 | L'affectio societatis [est] considéré comme un élément essentiel de la société, entendu comme la volonté de collaborer à une oeuvre commune et à se comporter comme des associés. Mais l'intention d'être associé qui caractérise l'engagement d'associé ne saurait disparaître au gré des caprices de chacun. La mésintelligence ne doit pas être confondue avec le simple mécontentement ou la mauvaise humeur de quelques associés. La mésentente ou mésintelligence entre associés ne justifie la dissolution que si les dissentiments sont assez profonds et persistants pour compromettre le fonctionnement normal et l'existence de la société, pour empêcher toute action commune, la tenue régulière des assemblées ou le fonctionnement des organes sociaux. | ID 24576

Art. 1833.

Toute société doit avoir un objet licite et être contractée pour l'intérêt commun des parties. Chaque associé doit y apporter ou de l'argent, ou d'autres biens, ou son industrie.

Art. 1834.

(modifié par la Loi du 1er août 2001 (Mém. A117 du 18/09/2001 P.2440))

Toutes sociétés doivent être rédigées par écrit, lorsque leur objet est d'une valeur de plus de 3,75 euros.

La preuve testimoniale n'est point admise contre et outre le contenu en l'acte de société, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors et depuis cet acte, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre de 3,75 euros.

Chapitre II. – Des diverses espèces de sociétés

Art. 1835.

Les sociétés sont universelles ou particulières.

Section Ire. – Des sociétés universelles

Art. 1836.

On distingue deux sortes de sociétés universelles: la société de tous biens présents, et la société universelle de gains.

Art. 1837.

(modifié par la Loi du 4 juillet 2014 (Mém. A125 du 17/07/2014 P.1798))

La société de tous biens présents est celle par laquelle les parties mettent en commun tous les biens meubles et immeubles qu'elles possèdent actuellement, et les profits qu'elles pourront en tirer.

Elles peuvent aussi y comprendre toute autre espèce de gains; mais les biens qui pourraient leur avenir par succession, donation ou legs, n'entrent dans cette société que pour la jouissance; toute stipulation tendant à y faire entrer la propriété de ces biens est prohibée, sauf entre conjoints, et conformément à ce qui est réglé à leur égard.

Art. 1838.

La société universelle de gains renferme tout ce que les parties acquerront par leur industrie, à quelque titre que ce soit, pendant le cours de la société: les meubles que chacun des associés possède au temps du contrat, y sont aussi compris; mais leurs immeubles personnels n'y entrent que pour la jouissance seulement.

Art. 1839.

La simple convention de société universelle, faite sans autre explication, n'emporte que la société universelle de gains.

Art. 1840.

Nulle société universelle ne peut avoir lieu qu'entre personnes respectivement capables de se donner ou de recevoir l'une de l'autre, et auxquelles il n'est point défendu de s'avantager au préjudice d'autres personnes.

Section II. – De la société particulière

Art. 1841.

La société particulière est celle qui ne s'applique qu'à certaines choses déterminées, ou à leur usage, ou aux fruits à en percevoir.

Art. 1842.

Le contrat par lequel plusieurs personnes s'associent, soit pour une entreprise désignée, soit pour l'exercice de quelque métier ou profession, est aussi une société particulière.

Chapitre III. – Des engagements des associés entre eux et à l'égard des tiers

Section Ire. – Des engagements des associés entre eux

Art. 1843.

La société commence à l'instant même du contrat, s'il ne désigne une autre époque.

Art. 1844.

S'il n'y a pas de convention sur la durée de la société, elle est censée contractée pour toute la vie des associés, sous la modification portée en l' article 1869 :ou, s'il s'agit d'une affaire dont la durée soit limitée, pour tout le temps que doit durer cette affaire.

Art. 1845.

Chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu'il a promis d'y apporter.

Lorsque cet apport consiste en un corps certain et que la société en est évincée, l'associé en est garant envers la société, de la même manière qu'un vendeur l'est envers son acheteur.

Art. 1846.

L'associé qui devait apporter une somme dans la société, et qui ne l’à point fait, devient, de plein droit et sans demande, débiteur des intérêts de cette somme, à compter du jour où elle devait être payée.

Il en est de même à l'égard des sommes qu'il a prises dans la caisse sociale, à compter du jour où il les en a tirées pour son profit particulier.

Le tout sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, s'il y a lieu.

Art. 1847.

Les associés qui se sont soumis à apporter leur industrie à la société, lui doivent compte de tous les gains qu'ils ont faits par l'espèce d'industrie qui est l'objet de cette société.

Art. 1848.

Lorsque l'un des associés est, pour son compte particulier, créancier d'une somme exigible envers une personne qui se trouve aussi devoir à la société une somme également exigible, l'imputation de ce qu'il reçoit de ce débiteur doit se faire sur la créance de la société et sur la sienne dans la proportion des deux créances, encore qu'il eût par sa quittance dirigé l'imputation intégrale sur sa créance particulière: mais s'il a exprimé dans sa quittance que l'imputation serait faite en entier sur la créance de la société, cette stipulation sera exécutée.

Art. 1849.

Lorsqu'un des associés a reçu sa part entière de la créance commune, et que le débiteur est depuis devenu insolvable, cet associé est tenu de rapporter à la masse commune ce qu'il a reçu, encore qu'il eût spécialement donné quittance «pour sa part».

Art. 1850.

Chaque associé est tenu envers la société des dommages qu'il lui a causés par sa faute, sans pouvoir compenser avec ses dommages les profits que son industrie lui aurait procurés dans d'autres affaires.

Art. 1851.

Si les choses dont la jouissance seulement a été mise dans la société sont des corps certains et déterminés, qui ne se consomment point par l'usage, elles sont aux risques de l'associé propriétaire.

Si ces choses se consomment, si elles se détériorent en les gardant, si elles ont été destinées à être vendues, ou si elles ont été mises dans la société sur une estimation portée par un inventaire, elles sont aux risques de la société.

Si la chose a été estimée, l'associé ne peut répéter que le montant de son estimation.

Art. 1852.

Un associé a action contre la société, non seulement à raison des sommes qu'il a déboursées pour elle, mais encore à raison des obligations qu'il a contractées de bonne foi pour les affaires de la société, et des risques inséparables de sa gestion.

Art.1852bis.

(inséré par la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742))

Sauf dispositions contraires des statuts, si un titre est grevé d'un usufruit notifié à la société ou accepté par elle en conformité avec les dispositions de l'article 1690:

1° le droit de vote appartient au nu-propriétaire, à l'exception des décisions concernant l'affectation des bénéfices où il est réservé à l'usufruitier, et

2° l'usufruitier a droit au bénéfice que la société décide de distribuer.

En cas de rachat par la société de ses propres titres, le nu-propriétaire et l'usufruitier ont respectivement droit à la valeur de la nue-propriété et de l'usufruit portant sur ces titres.

Lors de la dissolution de la société, l'usufruitier a droit au quasi-usufruit exercé conformément à l'article 587 sur les sommes versées au nu-propriétaire ou sur la valeur des biens qui lui ont été remis.

★ DOCTRINE

● **NUE-PROPRIÉTÉ – USUFRUIT – RÉPARTITION DES DROITS POLITIQUES ENTRE NU-PROPRIÉTAIRE ET USUFRUITIER**

● Si le démembrement de propriété des titres de capital est une technique couramment employée - notamment à des fins de planifications successorales ou de gouvernance d'entreprise - celle-ci n'a été appréhendée que très récemment en droit des sociétés, par l'entremise de l'article 1852bis du Code civil introduit par la Loi de Modernisation. Parmi les interrogations récurrentes en la matière, figurait celle ayant trait aux modalités de répartition des droits politiques attachés aux titres démembrés, qui n'étaient régies jusque-là par aucun texte. L'article 1852bis met ainsi fin à certaines incertitudes doctrinales et prend position en allouant le droit de vote au nu-propriétaire, à l'exception

notable des décisions concernant l'affectation des bénéfices où il est réservé à l'usufruitier (ce qui fait sens dans la mesure où l'usufruitier a, par principe, vocation aux bénéfices distribuables).

● Les statuts peuvent toutefois déroger à cet aménagement légal, en accordant un droit de vote plus étendu à l'usufruitier. Il semble même possible de conférer le droit de vote au seul usufruitier, dès lors que le droit du nu-propriétaire d'assister aux assemblées générales ne s'en trouve pas affecté (s'agissant d'une prérogative fondamentale liée à la qualité d'associé). A l'inverse, il n'est pas certain que l'usufruitier puisse être privé de tout droit de vote au profit du nu-propriétaire : de par sa rédaction, inspirée de l'article 1844 du Code civil français, l'article 1852bis entend en effet « réserver » au seul usufruitier le droit de se prononcer sur l'affectation des bénéfices (vu comme une composante essentielle du droit de jouissance inhérent à l'usufruit). Toute clause contraire devrait, partant, être réputée non écrite. Il sera toutefois intéressant de suivre le développement de la jurisprudence commerciale luxembourgeoise quant au caractère irréductible des droits de l'usufruitier et du nu-propriétaire de titres démembrés. A n'en pas douter, les juges seront tôt ou tard amenés à se prononcer sur la validité d'une clause de répartition du droit de vote ; ils pourront, à cette occasion, s'appuyer sur les réponses apportées depuis 1994 par les chambres civiles et commerciales de la Cour de Cassation française, lesquelles souffrent toutefois d'une certaine versatilité (le droit français opérant en outre un critère de répartition différent suivant que le démembrement se rapporte à une société de personnes ou à une société de capitaux).

Pour aller plus loin sur le sujet : la LSC autorisant les SA à émettre des actions d'inégales valeurs auxquelles sont attachés des droits de vote proportionnels (cf. article 450-1 de la LSC), on peut se demander dans quelle mesure le nu-propriétaire et l'usufruitier peuvent se répartir les votes pluriels attachés à de telles actions : à titre d'exemple, pour une action portant trois droits de vote, il nous semble envisageable d'allouer statutairement deux droits de vote au nu-propriétaire et un droit de vote à l'usufruitier (ou inversement). Une telle répartition pourrait notamment s'avérer utile s'agissant des décisions susceptibles d'intéresser les deux parties, telle la nomination des dirigeants sociaux ou l'approbation des comptes annuels. Celle-ci devrait toutefois être prévue dans les statuts et ne pas remettre pas en cause la capacité de l'usufruitier à décider (seul) de l'affectation des résultats distribuables.

● Au niveau des Sàrl, le démembrement des parts sociales soulevait encore la question de l'applicabilité de l'article 710-12 de la LSC : les auteurs s'interrogeaient en effet sur la nécessité pour l'usufruitier (amené à disposer d'un pouvoir décisionnel au sein de la société) d'être agréé par l'assemblée des associés, au même titre que le nu-propriétaire. La ratio legis même de l'article 710-12 invitait à retenir cette approche, laquelle a été définitivement consacrée par la Loi de Modernisation : l'article 710-12 soumet en effet la constitution et la cession d'usufruit à l'approbation préalable des associés.

BIBLIO. *Kolbach, D., Les démembrements de propriété et l'usufruit des droits sociaux, ACE : Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n°2007/1, pp.3-12.*

Fort, E., Burger, J., De quelques aspects de la fiscalité du démembrement de propriété en droit luxembourgeois, ACE : Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n°2007/5, pp.15-20.

Maria, D., Payen, Y., Leonardis, M., Le démembrement des droits sociaux en droit des sociétés et en droit fiscal luxembourgeois : un régime juridique sui generis ?, Jurisnews – Regard sur le Droit des Sociétés, Promoculture, vol. 3, n°10/2011, pp.125-128.

Payen, Y. Démembrement de titres de capital : répartition des droits politiques entre nu-propriétaire et usufruitier sous le régime de l'article 1852bis du Code Civil, Legitech, décembre 2016, LexNow ID 25289.

Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.225-229.

Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, pp.149-152.

Winandy, J.-P., Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, PP. 136-138.

Art. 1853.

(remplacé par la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742))

Lorsque l'acte de société ne détermine point la part de chaque associé dans les bénéfices ou pertes, la part de chacun est en proportion de sa mise dans le fonds de la société.

A l'égard de celui qui n'a apporté que son industrie, sa part dans les bénéfices ou dans les pertes est, sans clause contraire, réglée comme si sa mise eût été égale à celle de l'associé qui a le moins apporté.

Lorsqu'il existe plusieurs catégories de titres, le contrat social peut lier leurs droits financiers respectifs à la performance d'un ou plusieurs actifs ou activités de la société.

★ DOCTRINE

● ACTIONS TRAÇANTES - ART. 1853 al. 3

● Les actions traçantes (encore dénommées actions sectorielles ou reflets) sont des actions dont le retour financier est indexé sur les performances d'un actif ou d'une activité spécifique de la société émettrice. Les droits financiers qui y sont attachés (et notamment l'assiette du dividende distribuable) sont donc fonction des résultats de l'actif ou de l'activité « tracés » (qui devront être identifiés à suffisance dans l'acte de société) et non du résultat global de la société. Pour le reste, les actions traçantes portent généralement les mêmes droits que ceux dévolus aux actions ordinaires.

A noter : de par le principe d'unicité du patrimoine prévalant en droit des sociétés luxembourgeois, aucun dividende ne peut être alloué aux actions traçantes « bénéficiaires » en l'absence de profits distribuables au niveau de la société, dans son ensemble. L'intérêt de telles actions s'en trouve dès lors limité et l'on peut regretter

l'absence d'un régime général organisant la ségrégation du patrimoine d'une société en compartiments autonomes et étanches les uns par rapports aux autres (à l'instar de ce qui est déjà permis pour les véhicules de titrisation). Par ce biais, les actions rattachées à un compartiment ayant enregistré un bénéfice pourraient se voir attribuer un dividende quand bien même la situation globale de la société serait déficitaire.

● Visées à l'alinéa 3 de l'article 1853 du Code civil, les actions traçantes peuvent être émises par l'ensemble des sociétés, qu'elles soient commerciales ou civiles, même s'il est vrai que ce type d'instrument est avant tout prisé des investisseurs et utilisé dans les structures de *private equity*. La mise en place de telles actions ne se justifie d'ailleurs que pour les sociétés amenées à gérer différents actifs ou à mener des activités diversifiées.

BIBLIO. *Graas, J., Les actions de préférence en droit luxembourgeois, mémoire - Université Paris II, juin 2007.*

Guers, S., Les actions traçantes en droit luxembourgeois, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n°2015/9, pp.19-24.

Schummer, L., Harles, P., Les actions traçantes, une brève vue pragmatique, dans Cent ans de droit luxembourgeois des sociétés, Larcier, 2016, pp.193-201.

Art. 1854.

Si les associés sont convenus de s'en rapporter à l'un d'eux ou à un tiers pour le règlement des parts, ce règlement ne peut être attaqué s'il n'est évidemment contraire à l'équité.

Nulle réclamation n'est admise à ce sujet, s'il s'est écoulé plus de trois mois depuis que la partie qui se prétend lésée a eu connaissance du règlement, ou si ce règlement a reçu de sa part un commencement d'exécution.

Art. 1855.

(complété par la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742))

La convention qui donnerait à l'un des associés la totalité des bénéfices, est nulle.

Il en est de même de la stipulation qui affranchirait de toute contribution aux pertes les sommes ou effets mis dans le fonds de la société par un ou plusieurs des associés.

Ne sont pas prohibées les stipulations par lesquelles les associés, actuels ou futurs, organisent la cession ou l'acquisition de droits

sociaux, qui n'ont pas pour objet de porter atteinte à la participation aux bénéfices ou à la contribution aux pertes dans les rapports sociaux.

★ DOCTRINE

● CLAUSE LÉONINE

● Une clause est dite léonine lorsqu'elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectifs des parties à un contrat. S'agissant des contrats de société, les clauses léonines sont celles qui portent atteinte, de manière disproportionnée, à la vocation de tout associé de participer au partage des résultats de la société (caractérisant, en quelque sorte, un manque d'*affectio societatis*).

● Si la part de chaque associé dans les bénéfices, respectivement sa contribution aux pertes, se détermine le plus souvent à proportion de sa détention dans le capital social, les associés restent libres d'arrêter des modalités de répartition différentes (e.g. notamment par la mise en place de classes d'actions aux droits financiers distincts). Il convient néanmoins que ces modalités ne conduisent pas à priver un associé de tout droit au bénéfice ou mettent à sa charge l'intégralité du passif de la société. Pareillement, une clause allouant la totalité des profits à l'un des associés ou l'exonérant de toute contribution aux dettes, serait léonine. De telles clauses sont réputées non-écrites sans que leur nullité n'emporte celle du pacte social dans son ensemble - du moins pour les sociétés à risque limité (dont les cas de nullité sont limitativement visés à l'article 100-18 de la LSC). Dans le silence de la loi, il nous semble que la clause ainsi annulée devrait être remplacée par les dispositions supplétives de l'article 1853 du code civil (i.e. répartition à proportion de la mise de fonds dans la société).

Point pratique : il est rare que des dispositions statutaires apparaissent en toute clarté comme étant léonines. Il conviendra ainsi, en présence d'une clause litigieuse, d'analyser les effets que cette dernière pourrait avoir quant à la vocation d'un associé de participer aux bénéfices ou aux pertes de la société, en tenant compte pour ce faire de l'ensemble des éléments d'espèce. Par exemple, une clause prévoyant le rachat d'actions à la valeur nominale ou au pair comptable n'est pas léonine en soit mais peut le devenir en pratique lorsque la société mène, en outre, une politique systématique de non- distribution des bénéfices : pareille configuration reviendrait en effet à priver les titulaires des actions rachetées de tout droit au profit (les bénéfices reportés n'étant pas intégrés dans le prix de rachat).

Pour aller plus loin sur le sujet : dans sa nouvelle mouture, l'article 1855 du Code civil entend par ailleurs valider certaines conventions organisant la cession ou l'acquisition de droits sociaux à un prix prédéterminé, dont le caractère léonin était discuté. De telles conventions - au premier rang desquelles les conventions de portage et les promesses d'achat - peuvent en effet être critiquées en ce qu'elles garantissent aux titulaires des actions concernées un prix de revente fixé à l'avance, sans lien avec la situation réelle de la société au moment de la cession effective. Les bénéficiaires de tels engagements ne supportent de ce fait aucun risque de perte, tout aléa quant à une éventuelle dépréciation des actions étant neutralisé. C'est la raison pour laquelle le législateur a pris de soin de préciser que, pour être licites, les conventions en question ne peuvent avoir pour objet de porter atteinte à la participation aux bénéfices ou à la contribution aux pertes dans les

rapports sociaux. En d'autres termes, il convient de distinguer suivant le but poursuivi par la convention : s'il s'agit simplement d'assurer la transmission de droits sociaux moyennant un prix librement convenu, elles échapperont à la prohibition léonine ; il en ira autrement si elles entendent porter atteinte au pacte social.

BIBLIO. *Fayot, F. Panichi, K., La prohibition des clauses léonines, dans Le bicentenaire du Code Civil - Une contribution luxembourgeoise, Portalis, 2004, pp.369-391.*

Boone, D., Qui craint le grand méchant loup? Les clauses léonines à la lumière du projet de loi 6471, Jurisnews – Droit des sociétés, Promoculture-Larcier, vol. 6, n°3-4/2013, pp.219-226.

Staechele-Stefanova, Y., Quelques réflexions sur la société, dans Un siècle d'application de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, Wolters Kluwer, 2015, pp.13-26.

Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.96-101.

Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, pp.139-141.

Winandy, J.-P., Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, pp.158-159, p.242, p.808-810.

Art. 1856.

L'associé chargé de l'administration par une clause spéciale du contrat de société, peut faire, nonobstant l'opposition des autres associés, tous les actes qui dépendent de son administration, pourvu que ce soit sans fraude.

Ce pouvoir ne peut être révoqué sans cause légitime, tant que la société dure; mais s'il n'a été donné que par acte postérieur au contrat de société, il est révocable comme un simple mandat.

Art. 1857.

Lorsque plusieurs associés sont chargés d'administrer, sans que leurs fonctions soient déterminées, ou sans qu'il ait été exprimé que l'un ne pourrait agir sans l'autre, ils peuvent faire chacun séparément tous les actes de cette administration.

Art. 1858.

S'il a été stipulé que l'un des administrateurs ne pourra rien faire sans l'autre, un seul ne peut, sans une nouvelle convention, agir en

l'absence de l'autre, lors même que celui-ci serait dans l'impossibilité actuelle de concourir aux actes d'administration.

Art. 1859.

A défaut de stipulations spéciales sur le mode d'administration, l'on suit les règles suivantes:

1° Les associés sont censés s'être donné réciproquement le pouvoir d'administrer l'un pour l'autre. Ce que chacun fait est valable même pour la part de ses associés, sans qu'il ait pris leur consentement; sauf le droit qu'ont ces derniers, ou l'un d'eux, de s'opposer à l'opération avant qu'elle soit conclue.

2° Chaque associé peut se servir des choses appartenant à la société, pourvu qu'il les emploie à leur destination fixée par l'usage, et qu'il ne s'en serve pas contre l'intérêt de la société, ou de manière à empêcher ses associés d'en user selon leur droit.

3° Chaque associé a le droit d'obliger ses associés à faire avec lui les dépenses qui sont nécessaires pour la conservation des choses de la société.

4° L'un des associés ne peut faire d'innovations sur les immeubles dépendant de la société, même quand il les soutiendrait avantageuses à cette société, si les autres associés n'y consentent.

Art. 1860.

L'associé qui n'est point administrateur ne peut aliéner ni engager les choses même mobilières qui dépendent de la société.

Art. 1861.

Chaque associé peut, sans le consentement de ses associés, s'associer une tierce personne relativement à la part qu'il a dans la société; il ne peut pas, sans ce consentement, l'associer à la société, lors même qu'il en aurait l'administration.

Section II. – Des engagements des associés à l'égard des tiers

Art. 1862.

Dans les sociétés autres que celles de commerce, les associés ne sont pas tenus solidairement des dettes sociales, et l'un des associés ne peut obliger les autres si ceux-ci ne lui en ont conféré le pouvoir.

Art. 1863.

Les associés sont tenus envers le créancier avec lequel ils ont contracté, chacun pour une somme et part égales, encore que la part de l'un d'eux dans la société fût moindre, si l'acte n'a pas spécialement restreint l'obligation de celui-ci sur le pied de cette dernière part.

Art. 1864.

La stipulation que l'obligation est contractée pour le compte de la société ne lie que l'associé contractant et non les autres, à moins que ceux-ci ne lui aient donné pouvoir, ou que la chose n'ait tourné au profit de la société.

Chapitre IV. – Des différentes manières dont finit la société

Art. 1865.

La société finit:

1° par l'expiration du temps pour lequel elle a été contractée;

2° par l'extinction de la chose, ou la consommation de la négociation;

3° par la mort naturelle de quelqu'un des associés;

4° par la mort civile [(1)] , l'interdiction ou la déconfiture de l'un d'eux;

5° par la volonté qu'un seul ou plusieurs expriment de n'être plus en société.

Art. 1865bis.

(inséré par la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742))

La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

L'associé entre les mains duquel sont réunies toutes les parts d'une société peut dissoudre cette société à tout moment.

L'appartenance de l'usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l'existence de la société.

En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent, dans les 30 jours à compter de la publication de la dissolution, demander au président du tribunal d'arrondissement statuant comme en matière de référé, la constitution de sûretés. Le président ne peut écarter cette demande que si le créancier dispose de garanties adéquates ou si celles-ci ne sont pas nécessaires compte tenu du patrimoine de l'associé.

★ DOCTRINE

● DISSOLUTION SIMPLIFIÉE

● Comblant un vide juridique, l'article 1865bis du Code civil permet à tout associé détenant l'intégralité du capital d'une société civile ou commerciale de procéder à la dissolution - sans liquidation subséquente - de celle-ci, en reprenant l'ensemble de son patrimoine actif et passif (par transmission universelle). Cette faculté est toutefois assortie du respect de certaines formalités préalables visant à préserver les intérêts des créanciers tiers - au premier rang desquels les différents organismes fiscaux et de

sécurité sociale luxembourgeois. Ainsi, suivant les dispositions de l'article 1100-1 (2) de la LSC, le Centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale (CCSS), l'Administration des contributions directes (ACD) et l'Administration de l'enregistrement et des domaines (AED) devront attester à « une date qui ne peut être ni antérieure de trois mois au jour de l'acte de dissolution ni postérieure à l'acte de dissolution » que la société est en règle de ses obligations à leur égard. Pour les sociétés constituées par acte notarié, il revient au notaire de vérifier la présence et la validité desdites attestations, sous peine de nullité de l'acte de dissolution.

A noter : dans le cas où la société n'aurait pas d'employé et/ou ne serait pas immatriculée à la taxe sur la valeur ajoutée, les attestations du CCSS et de l'AED prendront la forme de certificat négatif.

- Par ailleurs, à l'instar de ce qui est prévu dans le cadre des opérations de fusion scission et de réduction du capital, l'article 1865bis offre la possibilité à tout créancier de la société dissoute de demander judiciairement la constitution de sûretés et ce, dans les 30 jours à compter de la publication de la dissolution. Comme le souligne la Commission juridique dans son rapport du 11 juillet 2016 relatif au Projet de Loi 5730, une telle constitution de garanties devrait « *mettre les créanciers à l'abri du risque d'une compensation préjudiciable à leurs intérêts suite à une confusion de deux patrimoines* ». On peut néanmoins s'interroger sur l'effectivité d'une telle protection intervenant a posteriori, notamment lorsque l'associé unique réside dans un Etat tiers.

Point pratique : les attestations requises sous l'article 1100-1 (2) de la LSC peuvent être sollicitées, comme suit :

- CCSS : par téléphone, au +352 40141-1
- ACD : par courriel, à divinsrec@co.etat.lu
- AED : par courriel, à attestation.tva@en.etat.lu

- Si les praticiens ont pu, au début, s'interroger sur la célérité avec laquelle les attestations sus visées pourraient être délivrées, il semble à l'usage que la procédure fonctionne : les dissolutions-simplifiées (ou dissolutions-confusions) restent donc intéressantes en ce qu'elles permettent d'éluder les opérations de liquidation, souvent fastidieuses et soumises à la revue d'un commissaire à la liquidation.

Pour aller plus loin sur le sujet : en encadrant les dissolutions-simplifiées, le législateur a entendu réglementer une certaine pratique notariale qui consistait à dissoudre et liquider (en un instant de raison) des sociétés détenues par un seul associé, lequel faisait office de « liquidateur ». En réalité, ce dernier déclarait simplement reprendre à son compte l'ensemble des actifs et passifs de la société dissoute (sans que cette reprise ne bénéficie d'un quelconque effet automatique). Ce faisant, cette pratique n'était pas exempte de critiques, ses détracteurs estimant qu'elle s'apparentait à une fusion « déguisée » dépourvue de toute mesure protectrice à l'égard des tiers. Dans les faits, les notaires n'acceptaient cependant de procéder à de telles opérations que sur base d'un état financier à jour démontrant que les créanciers tiers avaient été désintéressés et/ou que les dettes pendantes, notamment fiscales, avaient été provisionnées. Il nous semble que l'intérêt des tiers était, de cette façon, garanti à suffisance.

BIBLIO. *Schaus, J.-L., La dissolution simplifiée à travers la jurisprudence luxembourgeoise, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n°2007/2, pp.27-33.*

Wildgen, (Collectif), Le mécanisme de dissolution – confusion : portée et risque du projet d'article 1865bis du Code Civil issu du projet de loi 5730, Jurisnews – Regard sur le Droit des Sociétés, Promoculture, vol. 2, n°2/2009, pp.53-56.

Payen, Y., Les dissolutions simplifiées : une pratique désormais pleinement reconnue et encadrée », Legimag, Legitech, n°15, septembre 2016.

Carvalho Moreira, A., Leclère, J., Dissolution sans liquidation – les particularités de la TUP luxembourgeoise, JurisNews – Droit des Sociétés, Promoculture-Larcier, vol.9, n°4/2016, pp.331-336.

Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, p.488-490.

Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019 pp.137-138 et 366-369.

Winandy, J.-P., Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, p.288.

JURISPRUDENCE

PROCÉDURE DE LIQUIDATION

● CA 28/03/1996 | Une procédure de liquidation ne se conçoit qu'en présence de plusieurs associés et présente un caractère superflu en cas d'associé unique. | ID 10136

Art. 1866.

La prorogation d'une société à temps limité ne peut être prouvée que par un écrit revêtu des mêmes formes que le contrat de société.

Art. 1867.

Lorsque l'un des associés a promis de mettre en commun la propriété d'une chose, la perte survenue avant que la mise en soit effectuée opère la dissolution de la société par rapport à tous les associés.

La société est également dissoute dans tous les cas par la perte de la chose, lorsque la jouissance seule a été mise en commun, et que la propriété en est restée dans la main de l'associé.

Mais la société n'est pas rompue par la perte de la chose dont la propriété a déjà été apportée à la société.

Art. 1868.

S'il a été stipulé qu'en cas de mort de l'un des associés, la société continuerait avec son héritier, ou seulement entre les associés survivants, ces dispositions seront suivies; au second cas, l'héritier du décédé n'a droit qu'au partage de la société, eu égard à la situation de cette société lors du décès, et ne participe aux droits ultérieurs qu'autant qu'ils sont une suite nécessaire de ce qui s'est fait avant la mort de l'associé auquel il succède.

Art. 1869.

La dissolution de la société par la volonté de l'une des parties ne s'applique qu'aux sociétés dont la durée est illimitée, et s'opère par une renonciation notifiée à tous les associés, pourvu que cette renonciation soit de bonne foi et non faite à contre-temps.

Art. 1870.

La renonciation n'est pas de bonne foi lorsque l'associé renonce pour s'approprier à lui seul le profit que les associés s'étaient proposé de retirer en commun. Elle est faite à contre-temps lorsque les choses ne sont plus entières, et qu'il importe à la société que sa dissolution soit différée.

Art. 1871.

La dissolution des sociétés à terme ne peut être demandée par l'un des associés avant le terme convenu, qu'autant qu'il y en a de justes motifs, comme lorsqu'un autre associé manque à ses engagements, ou qu'une infirmité habituelle le rend inhabile aux affaires de la société, ou autres cas semblables, dont la légitimité et la gravité sont laissées à l'arbitrage des juges.

★ DOCTRINE

● DISSOLUTION POUR JUSTES MOTIFS

● La dissolution pour justes motifs est une dissolution judiciaire prononcée à la demande d'un associé invoquant un « juste motif » à cet effet : cela peut être l'inexécution, par l'un des associés, de ses obligations (e.g. non libération de son apport) mais il s'agira le plus souvent d'une mésentente grave et persistante entre associés. Encore faut-il que cette

mésintelligence soit de nature à paralyser le fonctionnement de la société et compromettre irrémédiablement la conduite de ses affaires, cette appréciation relevant du pouvoir souverain des juges. La jurisprudence luxembourgeoise se montre particulièrement rigoureuse en la matière, en exigeant une altération significative et durable du fonctionnement des organes sociaux empêchant la prise de décision. De par la réticence des juges luxembourgeois à intervenir dans la vie des sociétés - et le caractère définitif de la dissolution judiciaire - son prononcé doit en effet revêtir un caractère exceptionnel (et subsidiaire) et ne s'appliquer qu'aux cas les plus conflictuels laissant transparaître une perte définitive de l'affectio societatis et pour lesquels aucune autre solution n'est envisageable.

Aspects procéduraux : la dissolution pour justes motifs peut en principe être demandée par tout associé (à l'exclusion des créanciers et autres tiers), quand bien même serait-il à l'origine de la mésentente. Cette solution - qui se distingue de celle retenue en droit français - fait sens en ce qu'il est souvent difficile d'imputer la responsabilité d'un litige à un associé en particulier. La demande doit être dirigée contre les coassociés et la société représentée par son organe compétent. A noter enfin que la dissolution pour justes motifs ne produit ses effets qu'au jour où le jugement pro nonçant son exécution est devenu définitif.

● Les statuts ou une convention ne sauraient, à notre sens, empêcher un associé d'initier une demande de dissolution pour justes motifs, s'agissant d'un droit d'ordre public. En revanche, il est possible de prévoir des mécanismes de conciliation ou de sortie en cas de mésentente entre les associés, et éviter ainsi les conséquences d'une dissolution. Pour être efficients, de tels mécanismes devront être encadrés en amont et prendre en considération la forme sociale de la société, le poids respectif des associés, etc.

Pour aller plus loin sur le sujet : l'article 1871 du Code civil vise en principe les seules sociétés à durée limitée de sorte que la recevabilité des actions en dissolution initiées à l'encontre de sociétés à durée indéterminée sur base de cet article posait question. La jurisprudence luxembourgeoise a toutefois estimé que l'article 1871 devait pouvoir être invoqué par les membres d'une société à durée indéterminée. Le législateur est également intervenu en 1987 pour reconnaître expressément aux associés de SA, SCA, Scoop, Scoop sous forme de SA et Sàrl - lesquelles sont le plus souvent constituées pour une durée illimitée - la possibilité d'agir en dissolution pour justes motifs (cf. articles 480-1, 600-2, 811-4, 820-1 et 710-3 de la LSC.)

BIBLIO. *Fayot, F., Matins Costa, C., S.à.r.l – Dissolution pour justes motifs – article 1180-1, al.3 LSC – note sur la Cour d'appel –comm. – 18 juin 2003 - n°26917 du rôle, Droit des sociétés (2002-2006), dans Annales du droit luxembourgeois, Bruylant, vol.16 (2006), 2007, pp.432-435.*

Fayot, F., Matins Costa, C., S.à.r.l – Action en dissolution – bases – dissolution pour justes motifs– possibilité d'invoquer l'article 203 LSC – qualité à agir en liquidation – note sur Tribunal d'arrondissement– 9 mai 2003 - n°73128 du rôle, Droit des sociétés (2002-2006) dans Annales du droitLuxembourgeois, Bruylant, vol.16 (2006), 2007, pp.436-439.

Philippe, D., Les clauses et les procédures de résolution des conflits, dans Annales dudroit luxembourgeois, Bruylant, vol. 20 (2010), 2011, pp.110-181.

Schiltz, T., La dissolution pour justes motifs en droit luxembourgeois, Un siècle d'applicationde la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,

Wolters Kluwer,2015, pp.249-279.

Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.480-482.

Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, pp.369-378.

Winandy, J.-P., Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, pp.320-324.

JURISPRUDENCE

DISSOLUTION

PRÉCISION ET RÉALITÉ DES MOTIFS

● CA 26/01/2005 | Le tribunal a correctement interprété l'article 1871 du code civil pour dire que la mésentente entre associés ne justifie la dissolution que si les dissentiments sont assez profonds et persistants pour compromettre définitivement le fonctionnement normal et l'existence même de la société. | ID 10325

● TAR 12/02/2015 | Les motifs résidant dans l'absence de tenue d'assemblées générales, dans la non approbation des documents comptables ou dans une comptabilité irrégulière, ne sauraient justifier une action en dissolution que dans la mesure où ces omissions et faits exercent une réelle influence sur l'existence même de la société de nature à paralyser la vie sociale. | ID 24651

● TAR 12/02/2015 | Le simple fait de mettre une société en sommeil ne contredit pas la possibilité de réaliser ultérieurement l'objet social, de sorte que cette situation ne saurait à elle seule constituer un juste motif de dissolution judiciaire de la société. | ID 24650

● TAR 25/11/2010 | Il est de principe que les juridictions n'ont à intervenir que de façon très circonspecte dans la vie sociale, les sociétés commerciales disposant d'organes garantissant leur bon fonctionnement et la justice n'ayant pas à intervenir dans la vie interne des sociétés. Partant, cette intervention doit rester exceptionnelle et être réservée à des cas particulièrement graves. Ainsi, il incombe au tribunal de vérifier la légitimité et la gravité des motifs invoqués, ainsi que la légitimé et l'utilité de son intervention dans la vie sociale. Ceci, plus particulièrement lorsqu'il s'agit de mettre fin à la société et de procéder à sa liquidation. En effet, une dissolution judiciaire ne doit intervenir à la demande de l'un des associés que pour de justes motifs, c'est-à-dire sérieux et conséquents révélant une situation grave dans la société, de nature à rendre périlleuse la poursuite de son activité pour les intérêts qui y sont engagés. Il est exigé que les dissensions entre associés soient assez graves pour paralyser la marche de la société, pour empêcher la tenue régulière des assemblées ou le fonctionnement des organes sociaux ; il ne suffit dès lors pas que les associés soient en mauvais rapport entre eux et la dissolution doit être refusée quand la société n'est pas en péril. | ID 24551

● TAR 09/05/2003 | Une dissolution judiciaire ne doit intervenir à la demande de l'un des associés que pour de justes motifs, c'est-à-dire sérieux et conséquents révélant une situation grave dans la société, de nature à rendre périlleuse la poursuite de son activité

pour les intérêts qui y sont engagés. Il est exigé que les dissensions entre associés soient assez graves pour paralyser la marche de la société, pour empêcher la tenue régulière des assemblées ou le fonctionnement des organes sociaux ; il ne suffit dès lors pas que les associés soient en mauvais rapport entre eux et la dissolution doit être refusée quand la société n'est pas en péril.**Dans le même sens:** TAR 12/05/2011 10368

Art. 1872.

Les règles concernant le partage des successions, la forme de ce partage, et les obligations qui en résultent entre les cohéritiers, s'appliquent aux partages entre associés.

Disposition relative aux sociétés de commerce

Art. 1873.

Les dispositions du présent titre ne s'appliquent aux sociétés de commerce que dans les points qui n'ont rien de contraire aux lois et usages du commerce.

(1) La mort civile a été abolie par l'article 18 de la Constitution.

#5/23/5128 — maxime.huin@stibbe.com

CODE DE COMMERCE — (EXTRAIT)

LIVRE IER - DU COMMERCE EN GÉNÉRAL

Titre Ier - Des commerçants

Art. 1.

Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce, et en font leur profession habituelle.

Art. 2.

(modifié par la Loi du 6 février 1975 (Mém. A6 du 18/02/1975 P.260), la Loi du 21 juillet 1992 (Mém. A58 du 10/08/1992 P.1898))

La loi répute acte de commerce:

Tout achat de denrées et marchandises pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillées et mises en oeuvre ou même pour en louer simplement l'usage; toute vente ou location qui est la suite d'un tel achat; toute location de meubles pour sous-louer, et toute sous-location qui en est la suite; toute prestation d'un travail principalement matériel fournie en vertu d'un contrat de louage d'industrie, du moment qu'elle s'accompagne, même accessoirement, de la fourniture de marchandises;

Tout achat d'un fonds de commerce pour l'exploiter;

Toute entreprise de manufacture ou d'usines, lors même que l'entrepreneur ne transformerait que les produits de son propre fonds et pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une transformation qui relève normalement des entreprises agricoles;

Toute entreprise de travaux publics ou privés, de transports par terre, par air ou par eau;

Toute entreprise de fournitures, d'agences, bureaux d'affaires, établissements de vente à l'encan, de spectacles publics et d'assurances à primes;

Toute opération de banque, change, commission et courtage;

Toute entreprise ayant pour objet l'achat d'immeubles en vue de les revendre;

Toutes les opérations de banques publiques;

Les lettres de change, mandats, billets ou autres effets à ordre ou au porteur;

Toutes obligations de commerçants, qu'elles aient pour objet des immeubles ou des meubles, à moins qu'il ne soit prouvé qu'elles aient une cause étrangère au commerce.

Art. 3.

(modifié par la Loi du 21 juillet 1992 (Mém. A58 du 10/08/1992 P.1898))

La loi répute pareillement actes de commerce:

Toute entreprise de construction et tous achats, ventes et reventes volontaires de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure;

Toutes expéditions maritimes;

Tout achat ou vente d'agrès, apparaux et avitaillement;

Tout affrètement ou nolissement, emprunt ou prêt à la grosse;

Toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer.

Art. 4.

(abrogé par la Loi du 12 décembre 1972 (Mém. A77 du 22/12/1972 P.1909))

[...]

Art. 5.

(abrogé par la Loi du 4 février 1974 (Mém. A10 du 22/02/1974 P.143))

[...]

Art. 6.

(modifié par la Loi du 4 février 1974 (Mém. A10 du 22/02/1974 P.143), abrogé par la Loi du 21 juillet 1992 (Mém. A58 du 10/08/1992 P.1898))

[...]

Art. 7.

(abrogé par la Loi du 21 février 1985 (Mém. A12 du 12/03/1985 P.203))

[...]

#5/23/5123 - maxime.hubin@stibbe.com

CODE PÉNAL — (EXTRAIT)

LIVRE IER. - DES INFRACTIONS ET DE LA RÉPRESSION EN GÉNÉRAL.

Chapitre II. - Des peines applicables aux personnes physiques

(remplacé par la Loi du 13 juin 1994 (Mém. A59 du 07/07/1994), modifié par la Loi du 3 mars 2010 (Mém. A36 du 11/03/2010))

Chapitre II-1. - Des peines applicables aux personnes morales

(inséré par la Loi du 3 mars 2010 (Mém. A36 du 11/03/2010))

Art. 34.

(inséré par la Loi du 3 mars 2010 (Mém. A36 du 11/03/2010), modifié par la Loi du 12 mars 2020 (Mém. A153 du 16/03/2020))

Lorsqu'un crime ou un délit est commis au nom et dans l'intérêt d'une personne morale par un de ses organes légaux, par un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait ou par toute personne, agissant soit individuellement soit en tant que membre d'un organe de la personne morale, qui exerce un pouvoir de direction en son sein, sur la base d'un pouvoir de représentation de la personne morale ou d'un pouvoir de prendre des décisions au nom de la personne morale ou d'un pouvoir d'exercer un contrôle au sein de la

personne morale, la personne morale peut être déclarée pénalement responsable et encourir les peines prévues par les articles 35 à 38.

La personne morale peut également être déclarée pénalement responsable et encourir les peines prévues par les articles 35 à 38 lorsqu'un défaut de surveillance ou de contrôle de la part d'une personne visée à l'alinéa 1er du présent article a rendu possible la commission d'un crime ou d'un délit, dans l'intérêt de ladite personne morale, par une personne soumise à son autorité.

La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs oucomplices des mêmes infractions.

Les alinéas précédents ne sont pas applicables à l'État et aux communes.

★ DOCTRINE

● RESPONSABILITÉ PÉNALE DES PERSONNES MORALES

● Introduit par la loi du 3 mars 2010, l'article 34 du Code pénal pose le principe général de la responsabilité pénale des personnes morales, lequel s'applique à toutes les personnes morales de droit privé et public dotées de la personnalité juridique, à but lucratif ou non (sociétés, GIE, fondations et associations, établissements publics, etc.), à l'exclusion de l'Etat et des communes. L'ensemble des crimes et délits prévus par le Code pénal et les lois spéciales est concerné : les peines encourues consistent essentiellement en des amendes dont les montants sont en général plus élevés que ceux infligés à l'encontre des personnes physiques, pour les mêmes faits. Des peines plus spécifiques - telle l'exclusion pour la personne morale de tous marchés publics ou, pour les cas les plus graves visés à l'article 38 du Code pénal, la dissolution forcée de celle-ci - peuvent également être prononcées.

A noter : les contraventions sont exclues du champ d'application de l'article 34, le législateur ayant par là même souhaité concentrer ses efforts sur la prévention et la répression des infractions les plus graves (notamment d'ordre financier).

Conditions d'application : pour que la responsabilité pénale d'une personne morale puisse être engagée, il convient en premier lieu que le crime ou le délit reproché soit imputable à l'action (ou l'inaction) de ses organes statutaires, ou de l'un de ses dirigeants de droit ou de fait. Les employés et autres préposés qui ne sont ni dirigeants, ni membres d'un des organes de la personne morale, ne peuvent en principe engager la responsabilité pénale de celle-ci.

● Il faut par ailleurs que l'infraction ait été commise au nom de la personne morale et dans le seul intérêt pécuniaire ou patrimonial (e.g. recherche d'un gain, réalisation d'économies, etc.) de cette dernière : on pense notamment aux infractions de corruption dont pourrait se rendre coupable un dirigeant en vue de l'obtention, par la société dont il assure la gestion, d'un marché public. A noter que la reconnaissance de la responsabilité

pénale d'une personne morale n'exclut pas la possibilité pour l'autorité poursuivante de rechercher la responsabilité de l'auteur matériel de l'infraction ou son complice, les deux responsabilités pouvant être engagées de manière cumulative (i.e. principe de l'opportunité des poursuites).

● L'action publique est en principe éteinte en cas de perte de la personnalité morale de l'entité poursuivie (suite à une dissolution volontaire ou une mise en faillite, par exemple), sauf si cette dernière a été inculpée avant de perdre sa personnalité morale ou qu'une telle « dépersonnalisation » a été organisée à dessein, i.e. dans l'unique but de faire échapper la personne morale aux poursuites pénales engagées à son encontre.

Pour aller plus loin sur le sujet : l'introduction dans le Code pénal d'un régime de responsabilité pénale des personnes morales soulève certaines questions de droit qui, à notre connaissance, n'ont pas encore trouvé de solutions satisfaisantes. On peut notamment se demander si la personne morale condamnée est « éligible » au bénéfice d'éventuelles circonstances atténuantes qui seraient reconnues au dirigeant-auteur matériel de l'infraction. De même, la tentative d'infraction ou la complicité du dirigeant dans la réalisation d'une infraction sont-elles suffisantes pour engager la responsabilité de la personne morale ? Autant de questions qui devront trouver une réponse jurisprudentielle.

BIBLIO.

Spielmann, D., La responsabilité pénale des personnes morales en droit pénal luxembourgeois, dans Annales du droit luxembourgeois, Bruylant, vol. 4 (1994), 1995, pp.127-141.

Spielmann, D., La responsabilité pénale des personnes morales en droit pénal luxembourgeois,dans Bulletin du Cercle François Laurent, Imprimerie Rapid Press, Bulletin IV,1999, pp.1-43.

Spielmann, D., La responsabilité pénale des personnes morales en droit luxembourgeois et étranger: vers une responsabilité pénale des personnes morales ?, Bulletin Droit & Banque, ALJB, n°30, 2000, pp.41- 51.

Spielmann, D., La responsabilité pénale des personnes morales 2003 dans La responsabilité : aspects nouveaux, Travaux de l'Association Henri Capitant, Volume L/1999, Paris, LGDJ, 2003, pp.779-801.

Etonde, C., La responsabilité pénale des personnes morales, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n°2007/6, pp.36-40.

Leonardis, M., et Pauwels, C., Le droit pénal à l'assaut des personnes morales, Jurisnews – Regard sur le Droit des Sociétés, Promoculture, vol. 3, n°5/2010, pp.105-108.

Schiltz, J.-L., Les personnes morales désormais pénalement responsables, Journal des Tribunaux Luxembourg, Larcier, n°11, 2010, pp.157-164.

Ferreira, S., L'introduction en droit luxembourgeois d'un régime général de responsabilité pénale des personnes morales : une révolution juridique de grande envergure, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n°2010/6, pp.12-20.

Giabbani, D., La responsabilité pénale des personnes morales en droit luxembourgeois, Jurisnews - Droit Pénal & Procédure Pénale, Promoculture-Larcier, vol. 1, n°4/2012, pp.13-16.

Lipinski, G., La responsabilité pénale des personnes morales : et si ses détracteurs avaient raison ?, Legimag, Legitech, n°6, juin 2014.

Gudmannson, A., La responsabilité pénale des personnes morales, Entreprises magazine,Media & Advertising, mars/avril 2016.

Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.173-176.

JURISPRUDENCE

RESPONSABILITÉ

● TAR 15/03/2011 | La responsabilité pénale des personnes morales est exclue pour les contraventions. | ID 17460

Art. 35.

(inséré par la Loi du 3 mars 2010 (Mém. A36 du 11/03/2010), modifié par la Loi du 3 juillet 2018 (Mém. A560 du 05/07/2018))

Les peines criminelles ou correctionnelles encourues par les personnes morales sont:

1) l'amende, dans les conditions et suivant les modalités prévues par l'article 36;

2) la confiscation spéciale;

3) l'exclusion de la participation à des procédures d'attribution de marchés publics et de contrats de concession;

4) la dissolution, dans les conditions et suivant les modalités prévues par l'article 38.

Art. 36.

(abrogé par la Loi du 13 juin 1994 (Mém. A59 du 07/07/1994), inséré par la Loi du 3 mars 2010 (Mém. A36 du 11/03/2010))

L'amende en matière criminelle et correctionnelle applicable aux personnes morales estde 500 euros au moins.

En matière criminelle, le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est de 750.000 euros.

En matière correctionnelle, le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal audouble de celui prévu à l'égard des personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction. Lorsqu'aucuneamende n'est prévue à l'égard des personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction, le taux maximumde l'amende applicable aux personnes morales ne peut excéder le double de la somme obtenue parmultiplication du maximum de la peine d'emprisonnement prévue, exprimée en jours, par le montant pris enconsidération en matière de contrainte par corps.

Art. 37.

(abrogé par la Loi du 13 juin 1994 (Mém. A59 du 07/07/1994), inséré par la Loi du 3 mars 2010 (Mém. A36 du 11/03/2010), modifié par la Loi du 21 décembre 2012 (Mém. A296 du 31/12/2012))

Le taux maximum de l'amende encourue selon les dispositions de l'article 36 est quintuplé lorsque la responsabilité pénale de la personne morale est engagée pour une des infractions suivantes:

- actes de terrorisme et de financement de terrorisme
- infractions aux lois relatives aux armes prohibées en relation avec une association de malfaiteurs ou une organisation criminelle
- traite des êtres humains et proxénétisme
- trafic de stupéfiants en relation avec une association de malfaiteurs ou une organisation criminelle
- blanchiment et recel
- concussion, prise illégale d'intérêts, corruption active et passive, corruption privée
- aide à l'entrée et au séjour irréguliers en relation avec une association de malfaiteurs ou une organisation criminelle
- emploi illégal de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier en relation avec une association de malfaiteurs ou une organisation criminelle.

Art. 38.

(abrogé par la Loi du 13 juin 1994 (Mém. A59 du 07/07/1994), inséré par la Loi du 3 mars 2010 (Mém. A36 du 11/03/2010))

La dissolution peut être prononcée lorsque, intentionnellement, la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine privative de liberté supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés.

La dissolution n'est pas applicable aux personnes morales de droit public dont la responsabilité est susceptible d'être engagée.

La décision prononçant la dissolution de la personne morale comporte le renvoi de celle-ci devant le tribunal compétent pour procéder à la liquidation.

Art. 39.

(abrogé par la Loi du 13 juin 1994 (Mém. A59 du 07/07/1994), inséré par la Loi du 3 mars 2010 (Mém. A36 du 11/03/2010))

Lorsque la personne morale encourt une peine correctionnelle autre que l'amende, cettepeine correctionnelle peut être prononcée seule à titre de peine principale.

Art. 40.

(abrogé par la Loi du 13 juin 1994 (Mém. A59 du 07/07/1994), inséré par la Loi du 3 mars 2010 (Mém. A36 du 11/03/2010))

Lorsqu'un délit est puni de l'emprisonnement à l'égard des personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction, la confiscation spéciale telle qu'elle est définie par l'article 31 peut être prononcée à titre de peine principale à l'égard de la personne morale, alors même qu'elle ne serait pas prévue par la loi particulière dont il est fait application.

La disposition de l'alinéa précédent ne s'applique pas en matière de délits de presse.

Art. 41 à 43.

(abrogé par la Loi du 13 juin 1994 (Mém. A59 du 07/07/1994))

[...]

Chapitre IX. - Des circonstances atténuantes

(remplacé par la Loi du 13 juin 1994 (Mém. A59 du 07/07/1994))

Art. 75-1.

(inséré par la Loi du 3 mars 2010 (Mém. A36 du 11/03/2010))

L'appréciation des circonstances atténuantes dans le chef d'une personne morale s'effectue au regard des peines criminelles encourues par la personne physique pour les faits susceptibles d'engager la responsabilité pénale de la personne morale.

#5/23/5123 - maxime.huda@stibbe.com

CODE DE PROCÉDURE PÉNALE (1) (EXTRAIT)

LIVRE PREMIER - DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION

TITRE III. - Des juridictions d'instruction

Chapitre Ier. - Du juge d'instruction

Section VIII-1. - Des mesures provisoires à l'égard des personnes morales

(réintroduit par la Loi du 3 mars 2010 (Mém. A36 du 11/03/2010))

Art. 89.

(réintroduit par la Loi du 3 mars 2010 (Mém. A36 du 11/03/2010))

(1) Lorsqu'au cours d'une instruction, le juge d'instruction constate de sérieux indices de culpabilité chez une personne morale, il peut, si des circonstances particulières le requièrent, ordonner les mesures suivantes:

1° la suspension de la procédure de dissolution ou de liquidation de la personne morale;

2° l'interdiction de transactions patrimoniales spécifiques susceptibles d'entraîner l'insolvabilité de la personne morale;

3° le dépôt d'un cautionnement dont il fixe le montant, en vue de garantir le respect des mesures qu'il ordonne.

(2) Les articles 126 à 126-2 sont applicables aux mesures ordonnées en vertu du paragraphe (1).

Art. 90.

(réintroduit par la Loi du 3 mars 2010 (Mém. A36 du 11/03/2010))

(1) La mainlevée de la mesure ordonnée en vertu du paragraphe (1) de l'article 89 peut être demandée en tout état de cause par l'inculpé, le prévenu ou le ministère public, à savoir:

1. à la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement, pendant la période de l'instruction;
2. à la chambre du conseil de la Cour d'appel, si elle est saisie d'un recours contre l'ordonnance de renvoi de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement;
3. à la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement, si l'affaire y est renvoyée;
4. à la chambre correctionnelle de la Cour d'appel, si appel a été interjeté sur le fond;
5. à la chambre criminelle du tribunal d'arrondissement, si l'affaire y est renvoyée;
6. à la chambre criminelle de la Cour d'appel, si appel a été interjeté sur le fond;
7. à la chambre correctionnelle de la Cour d'appel, si un pourvoi en cassation a été formé soit contre une décision d'une juridiction d'instruction, soit contre une décision d'une juridiction de jugement.

(2) La requête est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer.

(3) Il y est statué d'urgence et au plus tard dans les trois jours du dépôt, le ministère public et l'inculpé, le prévenu ou leur défenseur entendus en leurs explications orales.

(4) L'inculpé, le prévenu ou leur défenseur sont avertis, par les soins du greffier, des lieu, jour et heure de la comparution.

(5) La mainlevée ne peut être refusée que si les conditions prévues à l’article 89 se trouvent remplies.

(1) Note de l'éditeur : suivant l'article I de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale [...] (Mém. A346 du 30 mars 2017), «Le Code d'instruction criminelle prend la dénomination de Code de procédure pénale».

#5/23/5123 - maxime.hudon@stibbe.com

DEUXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS SPÉCIALES

#5423/5423 - marine.hudo@stibbe.com

EVOLUTION DU DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES

Par opposition aux sociétés civiles, les sociétés commerciales sont celles qui accomplissent des actes de commerce ou qui ont adopté une forme commerciale. Seules ces dernières, visées à l'article 100-2 de la LSC, seront ici présentées : ces sociétés, commerciales de par leur seule forme **(1)** , relèvent des tribunaux de commerce et sont essentiellement régies par la LSC. Celles-ci peuvent être dotées de la personnalité morale (c'est le cas notamment des SNC, des SCS, des SA, des SCA, des SAS, des Sàrl, des SCoop et des SE) ou non (i.e. sociétés commerciales momentanées **(2)** , sociétés commerciales en participation **(3)** et SCSp, lesquelles « *ne constituent pas une individualité juridique distincte de celle des associés* » **(4)**).

Typologie des sociétés commerciales : bien que chacune des formes juridiques listées ci-dessus présente des caractéristiques propres **(5)** , elles sont traditionnellement réparties en différentes catégories. La *summa divisio* s'opère ici soit en fonction du caractère plus ou moins personnel des liens unissant les associés (i.e. distinction entre sociétés de personnes et sociétés de capitaux, respectivement entre *intuitu personae* et *intuitu pecuniae*) **(6)** , soit en fonction de l'étendue de la responsabilité de ces derniers (i.e. distinction entre sociétés à risques limités et sociétés à risques illimités) **(7)** .

Ces critères se recoupent d'ailleurs largement, les sociétés de personnes étant le plus souvent des sociétés à risques illimités tandis que les sociétés de capitaux sont essentiellement à risques limités, comme l'illustre le tableau qui suit. Cas particulier, la Scoop est une société hybride, à mi-chemin entre les sociétés de capitaux et les sociétés de personnes et dont les associés peuvent librement

décider s'ils entendent assumer une responsabilité illimitée ou s'ils préfèrent restreindre celle-ci au montant de leurs mises.

	Sociétés de personnes	**Sociétés de capitaux**
Sociétés à risques limités	- SCS et SCSp s'agissant des commanditaires	- SA, SE et SAS - Sàrl [8] - SCA s'agissant des commanditaires
Sociétés à risques illimités	- SNC - SCS et SCSp s'agissant des commandités	- SCA s'agissant des commandités

L'entreprise de modernisation de 2016 : texte phare s'il en est, la LSC a de tout temps veillé à s'adapter aux exigences d'une pratique des affaires en constante évolution, et un nombre conséquent de réformes ont ainsi été adoptées depuis la promulgation de cette « dame centenaire ». L'une des dernières en date (sans doute la plus importante) a été votée le 13 juillet 2016 avec pour ambition de moderniser - dans la continuité - le droit des sociétés. A travers la Loi de Modernisation, le législateur n'a, en effet, pas cherché à « bouleverser » une matière dont les jalons furent posés voilà plus d'un siècle mais a lui donné une « *seconde jeunesse* » [9] . Les praticiens ont d'ailleurs pu reprocher une certaine timidité quant aux « nouveautés » consacrées *in fine* en regrettant, entre autre, l'absence de réflexion quant à l'introduction d'un régime général de compartimentation (par lequel les différents actifs et/ou activités d'une société seraient logés dans des compartiments distincts et étanches les uns des autres, que ce soit d'un point de vue comptable ou juridique) [10] ou l'abandon en cours de route d'un véritable droit de vote double (attaché à la personne de l'actionnaire) [11] qui auraient très certainement prouvé leur utilité (tant pour les sociétés que les actionnaires) et renforcé la compétitivité du Luxembourg... Sans doute le changement de dogme était ici trop important [12] .

Par ailleurs, quelques hésitations perdurent. Ainsi, la possibilité offerte aux SA et Sàrl d'émettre des actions ou parts sociales d'inégale valeur [(13)] peut-elle s'entendre de la création de classes d'actions ou de parts sociales libellées en devises différentes, comme certains praticiens le soutiennent ? Et qu'en est-il des conditions suivant lesquelles une Sàrl peut racheter ses parts sociales [(14)] ?

Autant de questions qu'il convient toujours de solutionner.

Pour autant, les avancées et améliorations portées par la Loi de Modernisation furent bien réelles ; nous en avons déjà cité quelques-unes comme la reconnaissance des actions traçantes ou de la pratique dite des dissolutions simplifiées mais d'autres méritent que l'on y prête attention, notamment celles touchant aux SA et Sàrl [(15)] s'agissant des formes sociales les plus usitées au Luxembourg [(16)] .

Concernant les modifications apportées au régime des SA, on a pu retenir en particulier :

- la possibilité d'émettre des actions sans désignation de valeur nominale sous leur pair comptable (y compris par le biais du capital autorisé) ;
- la flexibilisation du régime des actions sans droit de vote, lesquelles peuvent représenter plus de la moitié du capital social d'une SA et se voir attribuer des droits financiers dont le contenu est librement fixé par les statuts [(17)] ;
- l'aménagement des droits de vote par la reconnaissance des pactes de votation [(18)] ou la possibilité pour le conseil d'administration ou le directoire de suspendre les droits de vote d'un actionnaire qui aurait méconnu une obligation lui incombant « *en vertu des statuts ou de son acte de souscription ou d'engagement* » [(19)] ;
- la validation des mécanismes - statutaires ou contractuels - visant à restreindre la libre cessibilité des actions et autres titres (e.g. clauses d'agrément, de préemption, de lock-out, etc.) pour autant que ces restrictions soient temporaires [(20)] ;

- la simplification du mécanisme des droits préférentiels de souscription [(21)] des actionnaires existants [(22)] ;
- l'assouplissement des modalités de conversion des titres de dettes convertibles, l'intervention d'un réviseur d'entreprises n'étant désormais plus requise [(23)] dès lors que les titres en question ont eux-mêmes été libérés en numéraire ;
- la modernisation des règles touchant à la gouvernance d'entreprise (e.g. institutionnalisation du comité de direction, respectivement de la fonction de directeur général, élargissement des dispositions relatives à la prévention et au traitement des conflits d'intérêts [(24)] , etc.) ;
- la mobilité renforcée des SA sur le plan international, l'unanimité des actionnaires n'étant plus requise pour opérer le transfert du siège de direction effective à l'étranger [(25)] ; ou encore
- l'introduction d'une véritable *actio mandati / ut singuli*, visée ci-dessus, au profit des actionnaires minoritaires qui peuvent rechercher, sous certaines conditions, la responsabilité des administrateurs, membres du directoire ou du conseil de surveillance, pour le compte de la société [(26)] .

Les Sàrl firent également « peau neuve » à cette occasion, en intégrant un certain nombre de mécanismes jusque-là réservés aux seules SA [(27)] :

- première avancée notable, le nombre maximum d'associés fut porté à 100 [(28)] (contre 40 auparavant) ;
- elles peuvent accepter des apports en industrie, lesquels ne concourent toutefois pas à la formation du capital ;
- elles sont autorisées à émettre des parts bénéficiaires, qui doivent nécessairement être nominatives [(29)] , ainsi que des parts sociales « rachetables » [(30)] ;
- elles peuvent bénéficier d'un capital autorisé [(31)] , permettant aux gérants ou au collège de gérance de procéder à des

augmentations de capital sans avoir à solliciter l'autorisation préalable des associés ;

- elles peuvent encore procéder à l'allocation de dividendes intérimaires suivant les mêmes conditions de fond que pour les SA [(32)] ;
- elles se voient doter d'un organe de gestion collégial, i.e. le « collège de gérance » [(33)] dont les règles de fonctionnement peuvent être calquées sur celles du conseil d'administration des SA [(34)] ;
- enfin, les dispositions de l'article 710-26 de la LSC furent refondues de telle sorte que la condition de « double majorité » requise antérieurement pour toute modification statutaire (majorité en nombre d'associés et en proportion du capital) fut supprimée.

La Loi de Modernisation porta encore introduction de la SAS dans l'arsenal législatif luxembourgeois [(35)] : cette forme, empruntée au droit français, est désormais visée au Titre V de la LSC. Son régime est en grande partie calqué sur celui de la SA mais est censé offrir davantage de souplesse quant à la détermination du mode de gouvernance [(36)] ou des droits et autres restrictions attachés aux actions [(37)] . Des auteurs ont toutefois pu s'interroger quant à l'utilité qu'un tel véhicule pourrait avoir au Luxembourg, la SA et la Sàrl présentant déjà un degré de flexibilité satisfaisant [(38)] . Selon Pierre Henri Conac, « *le choix du législateur luxembourgeois ne s'explique pas [ici] par une seule volonté de libéralisation, mais aussi par le souci d'offrir aux entrepreneurs français une structure sociétaire qui leur soit familière* » [(39)] . Avec le recul, il semble bien que la SAS luxembourgeoise ne connaisse pas le succès escompté, tout du moins celui-ci est sans commune mesure avec celui de son alter ego français.

S'ajoute encore à cela la Sàrl-S, véhicule conçu pour les auto-entrepreneurs aux fins de mener leurs activités tout en préservant leur patrimoine personnel. Cette forme simplifiée n'est en fait qu'une

variante de la Sàrl traditionnelle, présentant les particularités suivantes :

- elle est réservée aux seules personnes physiques, pour les besoins d'activités dont l'exercice nécessite l'octroi d'une autorisation d'établissement au sens de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales **(40)** – tout autre usage (e.g. véhicule holding, d'investissement, etc.) **(41)** étant de facto proscrit ;
- elle peut être constituée par acte authentique (i.e. notarié) ou sous-seing privé ;
- elle ne peut être administrée que par des personnes physiques ; et
- son capital social pourra être compris entre 1 Euro et 12.000 Euros. C'est d'ailleurs cette dernière caractéristique qui a su retenir l'attention du public : l'introduction d'une société au capital symbolique d'un Euro dans l'arsenal juridique luxembourgeois **(42)** , suivant ainsi l'exemple de nos voisins belges et français, précurseurs en la matière.

Dernière évolution notable, la Loi SIS introduisant la société d'impact sociétal cherche à offrir aux entreprises luxembourgeoises poursuivant une finalité sociale ou sociétale (« l'entreprenariat social ») un cadre juridique adapté aux valeurs d'association, de coopération, de solidarité et de mutualisation que de telles entreprises entendent promouvoir.

Prochaines évolutions (attendues) : le droit des sociétés a, par principe, « *toujours vocation à s'améliorer* » **(43)** et de nouvelles directives européennes devraient dans les prochaines années venir modifier, une fois de plus, le texte de la LSC. On pense en premier lieu à la directive européenne n°2019/2121 dite « Mobilité » du 27 novembre 2019 visant à harmoniser les règles de transformation, de fusion et de scission transfrontalière de sociétés de capitaux au sein de l'Espace Economique Européen[44], laquelle est a.

De manière plus périphérique mais tout aussi importante, citons également la réforme portée par le Projet de loi 6539 **(44)** sur la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite, malheureusement au point mort. Celui-ci vise notamment à « prévenir » les faillites en privilégiant la survie et le redressement des entreprises commerciales et de leurs activités, plutôt que leur liquidation ce qui, l'on en conviendra (et sans présager de l'efficacité réelle des mesures proposées), serait le bienvenu en cette période de tensions économiques et sociales fortes liées aux « mesures Covid ».

(1) Quel que soit leur objet social, quand bien même serait-il civil.

(2) Les sociétés (ou associations) momentanées, prévues à l'article 900-1 de la LSC, sont celles qui ont pour objet « de traiter une ou plusieurs opérations de commerce déterminées » ; sur le sujet, cf. L. Trivaudey et D. Burbi, L'association momentanée luxembourgeoise : une société commerciale « éphémère » en vue de la réalisation d'opérations en commun, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, 3/2007, pp.3-15.

(3) Les sociétés (ou associations) en participation, prévues à l'article 900-2 de la LSC, sont celles par l'intermédiaire desquelles « une ou plusieurs personnes s'intéressent dans des opérations qu'une ou plusieurs autres personnes gèrent en leur propre nom » – elles ont un caractère essentiellement occulte.

(4) Article 100-2 alinéa 5 de la LSC, LexNow ID7520. Les SCSp ont cette spécificité qu'elles ne disposent pas de la personnalité juridique.

(5) Pour une vision d'ensemble des différentes formes sociales disponibles au Luxembourg, se reporter au tableau comparatif annexé en toute fin du présent Code.

(6) Dans une société de personnes, la personne de chaque associé est le motif déterminant de la constitution de la société (prédominance du caractère intuitu personae sur l'élément financier), alors que seul le capital apporté présente un intérêt dans les sociétés de capitaux (prédominance du caractère intuitu pecuniae sur l'élément personnel). Les sociétés de personnes se distinguent ainsi par leur caractère fermé, les parts de capital et/ou d'intérêt n'étant généralement cessibles qu'avec l'accord unanime des associés.

(7) Dans les sociétés à risques illimités, les associés sont personnellement et solidairement tenus sur leurs biens des engagements de la société, tandis que les actionnaires des sociétés à risques limités ne sont responsables qu'à concurrence du montant de leur apport.

(8) Bien que la doctrine considère généralement que les Sàrl « présentent des caractéristiques tant des sociétés de personnes que de sociétés de capitaux » en ce

qu'elles ressemblent à la fois « aux sociétés de capitaux en raison de la limitation de la responsabilité financière des associés » et « aux sociétés de personnes, parce qu'il existe des restrictions à la libre cessibilité des droits sociaux » (cf. A. Steichen, Précis de droit des sociétés, op.cit., p. 49), elles nous semblent devoir être davantage rattachées aux sociétés de capitaux de par l'utilisation qui en est faite au Luxembourg (sur le sujet, cf. N. Gauzès, La SARL – emblème du droit des sociétés luxembourgeois, dans Un siècle d'application de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, Wolters Kluwer, 2015, p 355-371.

(9) Cf. C. Perrin, La seconde jeunesse de la loi sur les sociétés commerciales, Legimag n°10, Legitech, LexNow ID 24193, juin 2015.

(10) La compartimentation « consiste à créer, au sein d'un même organisme, une pluralité de « sous-organismes », dont l'actif ne répond que du passif afférent au compartiment », cf. A. Quiquerez, La titrisation des actifs intellectuels, Larcier, 2013. Cette pratique est, pour le moment, reconnue aux seuls véhicules de titrisation et de fonds d'investissement.

(11) Suivant un avis du Conseil d'Etat du 23 février 2010.

(12) Le Luxembourg considère en effet le principe « une action – une voix » comme étant d'ordre public sociétaire. Pourtant, l'article 450-1 (4) de la LSC consacre la possibilité pour les actions d'inégale valeur ou sans indication de valeur de se voir allouer un droit de vote proportionnel, chacune des actions en question conférant dans ce schéma « un nombre de voix proportionnel à la partie du capital qu'elle représente en comptant pour une voix l'action représentant la quotité la plus faible ». Des auteurs n'ont cependant pas manqué de souligner les difficultés de mise en œuvre d'un tel mécanisme pour les actions sans désignation de valeur nominale, cf. C. Perrin citant J. Graas, La seconde jeunesse de la loi sur les sociétés commerciales, op.cit. – pour J. Graas, dans un tel cas de figure, « l'aménagement des droits de vote en fonction de la valeur des actions ne semble a priori concevable que si le capital social est divisé en plusieurs classes d'actions auxquelles une partie du capital social sera dotée ».

(13) Article 430-1 de la LSC (pour les SA) et 710-5 de la LSC (pour les Sàrl).

(14) Sur le sujet, cf. Y. Payen, Rachat d'actions versus rachat de parts sociales: d'une approche comptable à une approche financière, Legitech, LexNow ID 25273, novembre 2016.

(15) Dont le capital social minimum est ramené respectivement à 30.000 Euros et 12.000 Euros.

(16) Pour une présentation du Projet de Loi 5730, cf. F Fayot, Regards sur la future réforme du droit des sociétés, dans Un siècle d'application de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, Wolters Kluwer, 2015, pp.445-451 ; Y. Payen, J. Fournier et P. Umbon-Manzano, Nouveautés législatives attendues pour 2016 en droit des sociétés luxembourgeois, op. cit.

(17) Cf. article 430-9 de la LSC; LexNow ID 7520.

(18) Sur le sujet, cf. F Beullekens et J. Graas, Les pactes d'actionnaires et la loi du 10 août 1915 ; réflexions et perspectives, dans Un siècle d'application de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, Wolters Kluwer, 2015, p.78.

(19) Cf. article 450-1 (8) de la LSC ; LexNow ID 7520.

(20) Cf. article 430-1 (2) de la LSC; LexNow ID 7520.

(21) Cf. article 420-26 de la LSC; LexNow ID 7520.

(22) Sur le sujet, cf. E. N'Zoungou et Y. Payen, Le mécanisme du droit préférentiel de souscription et sa modernisation en droit luxembourgeois, Legitech, LexNow ID 24098, janvier 2016.

(23) Cf. article 420-23 (5) et 420-27 de la LSC; LexNow ID 7520.

(24) Cf. article 441-7 de la LSC ; LexNow ID 520.

(25) Cette même faculté est offerte aux Sàrl par le biais de l'article 710-26 de la LSC.

(26) Cf. nouvel article 444-2 de la LSC ; LexNow ID 7520.

(27) En revanche, l'obligation un temps retenue pour les apports en nature faits au capital d'une Sàrl d'être soumis à la vérification d'un réviseur d'entreprises agréé a fort heureusement été écartée dans la version finale du Projet de Loi 5730, lequel prévoit simplement que de tels apports doivent consister « en éléments d'actif susceptibles d'évaluation économique » - cf. article 710-7 (2) nouveau de la LSC ; LexNow ID 7520.

(28) Cf. article 710-4 alinéa 1 nouveau de la LSC; LexNow ID 7520.

(29) Cf. article 710-5 (1) nouveau de la LSC; LexNow ID 7520.

(30) Cf. paragraphes 2 à 7 de l'article 710-5 de la LSC; LexNow ID 7520.

(31) Cf. article 710-26 nouveau de la LSC renvoyant aux dispositions de l'article 420-22 (2) de la même loi ; LexNow ID 7520.

(32) Sur le sujet, cf. D. Boone, The distribution of interim dividends by a société à responsabilité limitée, op.cit.

(33) Cf. article 710-15 (1) de la LSC.

(34) Sur le sujet, cf. L.A. Takerkart-Wolf et F. Marchal, Plaidoyer pour un assouplissement de la condition de double majorité de l'article 199 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, Jurisnews – Droit des sociétés, vol. 4, n°4/2011, pp.143-146.

(35) Sur le sujet, cf. notamment P.H. Conac, La société par actions simplifiée : une révolution démocratique dans La société par actions simplifiée (SAS) – bilan et perspectives, Dalloz, 2016, pp. 1 -33 ; I. Corbisier, La SAS au regard du droit du Benelux, dans La société par actions simplifiée (SAS) – bilan et perspectives, Dalloz, 2016, pp. 191-

223 ; Duro, D. Burbi, M. Goebel et J. Choucroun, La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2016-2017, pp. 311-314.

(36) Cf. article 500-3 de la LSC; LexNow ID 7520.

(37) Selon A. Steichen, une telle souplesse rend inutile le recours aux pactes d'actionnaires s'agissant de ce type de sociétés. Les statuts des SAS peuvent ainsi parfaitement prévoir des mécanismes d'inaliénabilité, d'agrément, de préemption, de retrait et même d'exclusion, lesquels devraient être opposables aux tiers et rendre nulle toute cession effectuée en violation de ces dispositifs.

(38) Cf. notamment F. Fayot, Regards sur la future réforme du droit des sociétés, op.cit. et P.H. Conac, La société par actions simplifiée : une révolution démocratique, op. cit.

(39) Cf. P.H. Conac, La société par actions simplifiée : une révolution démocratique, op. cit.

(40) Comme le souligne D. Boone et E. Dazin op.cit., il est intéressant de noter la dynamique « schizophrène » du Projet de Loi 6777 entre ce but affiché « d'ouvrir grandes les portes de l'entreprenariat, en levant toute une série de contraintes applicables dans le cadre du statut juridique de la SARL standard » et « cette soumission obligatoire à la Loi relative à l'autorisation d'établissement » qui « vient donner un coup de frein brutal à la réalisation de cet objectif ». Il est vrai que l'obtention d'une telle autorisation requiert certaines démarches administratives qui ont pu toutefois être simplifiées depuis quelques années.

(41) Limitant ce faisant l'intérêt de cette forme sociétaire pour la Place financière.

(42) Dans leur article précité, D. Boone et E. Dazin se montrent très réservés quant à la pertinence de cette mesure, le « slogan de la société à 1 euro » étant pour eux source de possibles désillusions car laissant « penser, à tort, qu'une société commerciale, aussi modeste soit-elle, n'a besoin d'aucun moyens financiers pour exister ».

(43) Cf. P. Santer, La loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales : perspectives, op.cit. Pour une présentation de la Directive « Mobilité », cf. C. Cathiard, Directive Mobilité Transfrontalière des Entreprises : le texte est adopté, Revue LexisNexis Droit des Sociétés n°7, juillet 2019. Du même auteur sur le sujet, Analyse pratique du nouveau contrôle anti-abus, anti-fraude dans les opérations de transformations, fusions et scissions transfrontalières, Revue LexisNexis Droit des Sociétés n°10, octobre 2019. Egalement F. Bernard, La protection des créanciers à l'aube d'une nouvelle ère de mobilité transfrontalière, RPDA n°6, avril 2020.

(44) LexNow ID 19815.

marine.hudo@stibbe.com

LOI DU 10 AOÛT 1915 CONCERNANT LES SOCIÉTÉS COMMERCIALES.

Nous MARIE-ADÉLAIDE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 28 juillet 1915 et celle du Conseil d'Etat en date du 30 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

TITRE IER - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

(intitulé modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Art. 100-1.

(modifié par la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Les sociétés commerciales sont celles qui ont pour objet des actes de commerce.

Elles se règlent par les conventions des parties, par les lois et usages particuliers au commerce et par le droit civil.

Elles se divisent en sociétés commerciales proprement dites et en sociétés commerciales momentanées et sociétés commerciales en participation.

BIBLIO. *Gerber-Lemaire, M., Heitz, M., Les garanties légales à l'épreuve de la disparition du constructeur après réception de l'ouvrage, Revue luxembourgeoise de droit immobilier, Legitech, n°3/2019, pp. 9-25.*

Art. 100-2.

(modifié par la Loi du 18 septembre 1933 (Mém. A48 du 02/10/1933 P.749), complété par la Loi du 31 mai 1999 (Mém. A77 du 21/06/1999 P.1681), modifié par la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), la Loi du 21 décembre 2006 (Mém. A228 du 27/12/2006 P.4070), la Loi du 12 juillet 2013 (Mém. A119 du 15/07/2013 P.1856), complété par la Loi du 23 juillet 2016 (Mém. A 157 du 04/08/2016 P.2662), modifié par la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

La loi reconnaît comme sociétés commerciales dotées de la personnalité juridique:

1° la société en nom collectif;

2° la société en commandite simple;

3° la société anonyme et la société par actions simplifiée;

4° la société en commandite par actions;

5° la société à responsabilité limitée et la société à responsabilité limitée simplifiée;

6° la société coopérative;

7° la société européenne (SE).

Chacune d'elles constitue une individualité juridique distincte de celle des associés. La société européenne (SE) acquiert la personnalité juridique le jour de son immatriculation au registre de commerce et des sociétés.

Le domicile de toute société commerciale est situé au siège de l'administration centrale de la société. L'administration centrale d'une société est présumée, jusqu'à preuve du contraire, coïncider avec le lieu du siège statutaire de la société.

Il y a en outre des sociétés commerciales momentanées, des sociétés commerciales en participation et des sociétés en

commandite spéciale qui ne constituent pas une individualité juridique distincte de celle des associés.

La prise de participation dans une des sociétés visées à cet article ne constitue pas, par elle-même, un acte de commerce.

Art. 100-3.

(modifié par la Loi du 18 septembre 1933 (Mém. A48 du 02/10/1933 P.749), la Loi du 7 septembre 1987 (Mém. A77 du 15/09/1987 P.1792), la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152. du 31/08/2006 P.2684), la Loi du 23 mars 2007 (Mém. A46 du 30/03/2007 P.816), la Loi du 23 juillet 2016 (Mém. A 157 du 04/08/2016 P.2662), la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Les sociétés dont l'objet est civil et qui se placent sous le régime des articles 1832 et suivants du Code civil constituent **(1)** pareillement une individualité juridique distincte de celle des associés, et les exploits pour ou contre ces sociétés sont valablement faits au nom de la société seule.

L'article 710-4 leur est applicable.

Pourront toutefois les sociétés, dont l'objet est civil, se constituer dans les formes de l'une des sociétés commerciales énumérées à L'article 100-2, alinéa 1er. Mais, dans ce cas ces sociétés, ainsi que les opérations qu'elles feront, seront commerciales et soumises aux lois et usages du commerce.

Pourront aussi les sociétés civiles, quelle que soit l'époque de leur constitution, si aucune disposition de leur contrat constitutif ne l'interdit, être transformées en l'une des sociétés à forme commerciale, à l'exception de la société à responsabilité limitée simplifiée, par décision d'une assemblée générale spécialement convoquée à cet effet. Cette assemblée arrêtera les statuts de la société. Sa décision n'est valable que si elle obtient l'adhésion des titulaires de parts représentant les trois cinquièmes au moins des parts sociales.

Un groupement européen d'intérêt économique peut être transformé en une société dotée de la personnalité juridique, à l'exception de la société à responsabilité limitée simplifiée, en vertu de la présente loi. Inversement, une société dotée de la personnalité juridique peut être transformée en groupement européen d'intérêt économique.

Pourra enfin chacune des sociétés énumérées à L'article 100-2, alinéa 1er, quelles que soient la nature primitive de son objet et l'époque de sa constitution, si aucune disposition de son contrat constitutif ne l'interdit, être transformée en une société de l'un des autres types prévus par ledit article ou en une société civile, à l'exception de la société européenne (SE) et de la société à responsabilité limitée simplifiée.

Pourra se transformer en société européenne (SE) une société anonyme de droit luxembourgeois si elle a depuis au moins deux ans une société filiale relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen, ci-après Etat membre.

Les dispositions de la présente loi relatives à la transformation sont également applicables à la transformation de personnes morales autres que des sociétés dans l'une des formes de sociétés dotées de le personnalité juridique en vertu de la présente loi, à l'exception de la société à responsabilité limitée simplifiée, dans la mesure où les lois particulières relatives à ces personnes morales le prévoient et dans le respect des dispositions spéciales de ces mêmes lois particulières.

La société européenne (SE) ayant son siège statutaire au Grand-Duché de Luxembourg peut se transformer en société anonyme de droit luxembourgeois. La décision concernant la transformation ne peut être prise avant deux ans à partir de son immatriculation et avant que les deux premiers comptes annuels n'aient été approuvés.

Les transformations visées au présent article ne donnent lieu ni à dissolution ni à création d'une personnalité juridique nouvelle.

Les droits des tiers sont réservés.

Art. 100-4.

(modifié par la Loi du 18 septembre 1933 (Mém. A48 du 02/10/1933 P.749), la Loi du 23 novembre 1972 (Mém. A72 du 13/12/1972 P.1586), la Loi du 12 juillet 2013 (Mém. A119 du 15/07/2013 P.1856), la Loi du 23 juillet 2016 (Mém. A 157 du 04/08/2016 P.2662), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés coopératives, les sociétés civiles, les sociétés en commandite spéciale et les sociétés à responsabilité limitée simplifiées sont, à peine de nullité, formées par des actes spéciaux, notariés ou sous signatures privées, en se conformant, dans ce dernier cas, à L'article 1325 du Code civil. Il suffit de deux originaux pour les sociétés civiles, les sociétés coopératives, les sociétés en commandite simple et les sociétés en commandite spéciale.

Les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés à responsabilité limitée sont, à peine de nullité, formées par des actes notariés spéciaux.

Art. 100-5.

(inséré par la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) Les sociétés mentionnées à l'article 100-2, alinéa 1er, ainsi que les sociétés en commandite spéciale, sont qualifiées par une dénomination sociale qui peut être soit une dénomination particulière soit la désignation de l’objet de leur entreprise.

Cette dénomination ou désignation doit être différente de celle de toute autre société. Si elle est identique, ou si sa ressemblance peut induire en erreur, tout intéressé peut la faire modifier et réclamer des dommages-intérêts, s'il y a lieu.

(2) Seules les sociétés européennes (SE) peuvent faire figurer le sigle «SE» dans leur dénomination sociale.

Néanmoins, les sociétés et les autres entités juridiques immatriculées dans un Etat membre avant la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE), dans la dénomination sociale desquelles figure le sigle «SE», ne sont pas tenues de modifier leur dénomination sociale.

Art. 100-6.

(inséré par la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Les actes constitutifs des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite simple et des sociétés civiles doivent, à peine de nullité, contenir les indications suivantes:

1° la dénomination de la société et son siège;

2° l'objet de la société;

3° la désignation des apports des associés.

Art. 100-7.

(modifié par la Loi du 12 juillet 2013 (Mém. A119 du 15/07/2013 P.1856), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Les actes de société en nom collectif, de société en commandite simple et de société en commandite spéciale sont publiés, par extraits, aux frais de la société.

Art. 100-8.

(modifié par la Loi du 12 juillet 2013 (Mém. A119 du 15/07/2013 P.1856), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

L'extrait doit, sous peine des sanctions établies à L'article 100-11, contenir:

1° la désignation précise des associés solidaires;

2° la raison sociale ou dénomination de la société, ainsi que l'indication de son objet et celle du lieu où elle a son siège social;

3° la désignation des gérants, leur pouvoir de signature ainsi que, pour ce qui est de la société en nom collectif, l'indication de la nature et des limites de leurs pouvoirs;

4° l'époque où la société doit commencer et celle où elle doit finir.

Art. 100-9.

(renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

L'extrait des actes de société est signé; pour les actes publics par le notaire dépositaire des minutes, et, pour les actes sous seing privé, par tous les associés solidaires.

Art. 100-10.

(modifié par la Loi du 18 septembre 1933 (Mém. A48 du 02/10/1933 P.749), la Loi du 23 novembre 1972 (Mém. A72 du 13/12/1972 P.1586), complété par la Loi du 20 avril 2009 (Mém. A80 du 27/04/2009 P.946), modifié implicitement par la Loi du 27 mai 2016 (Mém. A94 du 30/05/2016 P.1730), modifié par la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Les actes de société anonyme, de société par actions simplifiée, de société en commandite par actions, de société à responsabilité limitée, de société coopérative et de société civile sont publiés en entier. Les mandats authentiques ou privés annexés à ces actes ne sont soumis ni à la publication au Recueil électronique des sociétés et associations, ni au dépôt auprès du registre de commerce et des sociétés.

Par dérogation au premier alinéa la publication de l'acte des sociétés civiles qui sont à considérer comme société familiale au sens de l'article III [(2)] de la loi du 18 septembre 1933 ayant pour objet d'instituer la société à responsabilité limitée et d'apporter certains changements au régime légal et fiscal des sociétés commerciales et civiles, pourra se faire par un extrait à signer par les gérants, ou à leur défaut par tous les associés, et qui contiendra sous peine des sanctions établies à L'article 100-11 :

1° la désignation précise des associés;

2° la dénomination de la société, ainsi que l'indication de son objet et celle du lieu où elle a son siège social;

3° la désignation des gérants ainsi que l'indication de la nature et des limites de leurs pouvoirs;

4° l'indication des valeurs fournies ou à fournir par chacun des associés avec évaluation précise des apports en nature;

5° l'époque où la société doit commencer et celle où elle doit finir.

Art. 100-11.

(modifié par la Loi du 23 novembre 1972 (Mém. A72 du 13/12/1972 P.1586), la Loi du 24 avril 1983 (Mém. A35 du 16/05/1983 P.864), le Règlement grand-ducal du 23 décembre 1994 (Mém. A116 du 24/12/1994 P.2735), modifié implicitement par la Loi du 1er août 2001 (Mém. A117 du 18/09/2001 P.2440), modifié par la Loi du 27 mai 2016 (Mém. A94 du 30/05/2016 P.1730), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Toute action intentée par une société dont l'acte constitutif n'a pas été publié au Recueil électronique des sociétés et associations conformément aux dispositions du titre Ier chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, est non recevable.

Art. 100-12.

(complété par la Loi du 18 septembre 1933 (Mém. A48 du 02/10/1933 P.749), modifié par la Loi du 23 novembre 1972 (Mém. A72 du 13/12/1972 P.1586), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Toute modification conventionnelle aux actes de société doit, à peine de nullité, être faite en la forme requise pour l'acte de constitution de la société.

Art. 100-13.

(inséré par la Loi du 23 novembre 1972 (Mém. A72 du 13/12/1972 P.1586), modifié par le Règlement grand-ducal du 23 décembre 1994 (Mém. A116 du 24/12/1994 P.2735), complété par la Loi du 31 mai 1999 (Mém. A77 du 21/06/1999 P.1681), modifié par la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), complété par la Loi du 12 juillet 2013 (Mém. A119 du 15/07/2013 P.1856), la Loi du 28 juillet 2014 (Mém. A161 du 14/08/2014 P.2484), modifié par la Loi du 27 mai 2016 (Mém. A94 du 30/05/2016 P.1730), la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) Sont déposés et publiés conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises:

1° l'extrait des actes relatifs à la nomination et à la cessation des fonctions:

a) des administrateurs, membres du comité de direction, directeur général, membres du directoire et du conseil de surveillance, gérants et commissaires des sociétés anonymes, des sociétés en commandite par actions, des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés en

commandite simple, des sociétés en commandite spéciale et des sociétés civiles, ainsi que des présidents et directeurs des sociétés par actions simplifiées;

b) des délégués à la gestion journalière dans les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée;

c) des liquidateurs dans les sociétés qui ont la personnalité juridique ainsi que, le cas échéant, dans les sociétés en commandite spéciale.

Au cas où le liquidateur est une personne morale, l'extrait contiendra la désignation ou la modification à la désignation de la personne physique qui la représente pour l'exercice des pouvoirs de liquidation;

d) des dépositaires des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions désignés en application de L'article 430-6.

L'extrait comporte l'indication précise des noms et prénoms ainsi que de l'adresse privée ou professionnelle des personnes y visées;

2° l'extrait des actes déterminant le mode de liquidation et les pouvoirs des liquidateurs si ces pouvoirs ne sont pas, exclusivement et expressément, définis par la loi ou les statuts;

3° l'extrait de la décision judiciaire coulée en force de chose jugée ou exécutoire par provision prononçant la dissolution ou la nullité de la société ou prononçant la nullité des modifications aux statuts.

Cet extrait contiendra:

a) la dénomination de la société et le siège de la société;

b) la date de la décision et la juridiction qui l'a prononcée;

c) le cas échéant, la nomination du ou des liquidateurs avec l'indication précise des noms et prénoms ainsi que de leur adresse privée ou professionnelle; au cas où le liquidateur est une personne morale, l'extrait contiendra la désignation ou la modification à la désignation de la personne physique qui la représente pour l'exercice des pouvoirs de liquidation;

4° l'extrait de la décision judiciaire coulée en force de chose jugée ou exécutoire par provision prononçant nullité ou la suspension d'une décision de l'assemblée générale.
Cet extrait contiendra:

a) la dénomination de la société et le siège de la société;

b) la date de la décision et la juridiction qui l'a prononcée.

5° l'extrait de la décision judiciaire réformant toute décision judiciaire exécutoire par provision visée aux points 3° et 4°, ci-dessus.

(2) Font l'objet d'une déclaration signée des organes compétents de la société:

1° la dissolution de la société par expiration de son terme ou pour toute autre cause;

2° le décès d'une des personnes mentionnées au paragraphe 1er, point 1°;

3° dans les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés civiles, les modifications survenues dans les personnes des associés.

Ces déclarations sont déposées et publiées conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi précitée du 19 décembre 2002.

(3) Sont déposés et publiés par mention de leur dépôt, conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre V bis de la loi

précitée du 19 décembre 2002:

1° le texte intégral des statuts dans une rédaction mise à jour après chaque modification des statuts d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions ou d'une société à responsabilité limitée,

2° les comptes annuels, les comptes consolidés ainsi que tous autres documents et informations qui s'y rapportent et dont la loi prescrit la publication.

(4) Les actes et indications dont la publicité est prescrite par les paragraphes précédents sont opposables aux tiers aux conditions prévues par L'article 19-3 de la loi précitée du 19 décembre 2002.

★ DOCTRINE

● PUBLICATION ET OPPOSABILITÉ AUX TIERS DES ACTES JURIDIQUES DE SOCIÉTÉS

● Certains actes de société, de par l'importance des informations qu'ils contiennent, font l'objet d'une publicité légale à des fins d'opposabilité aux tiers. Il s'agit notamment :

– i. de l'acte constitutif de société : en droit luxembourgeois, la publicité de l'acte constitutif n'a pas pour effet de conférer à la société sa personnalité juridique (laquelle existe dès l'accord des parties constaté par acte notarié ou sous seing privé, sauf exception). Les statuts doivent ainsi être publiés dans le Recueil Electronique des Sociétés et Associations (RESA) institué par la loi du 27 mai 2016 en remplacement du Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. L'étendue de cette publication varie cependant en fonction de la forme sociale retenue : si les statuts des SA, SAS, Sàrl, SCA, Scoop et sociétés civiles sont publiés dans leur intégralité (et par mention s'agissant des statuts coordonnés), ceux des SNC, SCS et SCSp ne le sont que par extraits. A noter que les formalités de dépôt incombent au notaire pour les sociétés constituées par acte authentique : l'acte constitutif de société est alors déposé électroniquement auprès du RCS, une fois les formalités d'enregistrement effectuées ; il revient ensuite au préposé du RCS de faire publier l'acte en question au RESA.

● Aux termes de l'article 100-11 de la LSC, l'absence de publication ou la publication tardive de l'acte constitutif de société (i.e. qui interviendrait plus d'un mois suivant la constitution de la société) entraînent un certain nombre de conséquences : amendes administratives, inopposabilité aux tiers des statuts et, plus grave encore, non-recevabilité des actions judiciaires intentées par la société contre les tiers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir de l'existence de la société ou considérer avoir contracté avec les associés directement.

– ii. des nominations statutaires / sociales : les nominations, révocations et démissions des dirigeants et autres membres des organes sociaux (administrateurs, membres du directoire, gérants, délégués à la gestion journalière, commissaires, etc.) font également l'objet d'une publication par extrait au RESA. Toute nomination, révocation ou démission qui n'aurait pas été régulièrement publiée est inopposable (et

ineffective) à l'égard des tiers (de bonne foi). Ainsi, le dirigeant dont la révocation n'a pas été publiée peut continuer à engager la société auprès des tiers (sa responsabilité pourra toutefois être recherchée dans un tel cas de figure). De même, le dirigeant démissionnaire qui aura manqué de faire publier sa démission, pourra être poursuivi et tenu responsable des infractions à la LSC commises ultérieurement.

A noter : le RCS ne saurait matériellement vérifier la validité des nominations, révocations ou démissions publiées, qui sont dès lors présumées régulières et opposables tant à la société qu'aux tiers.

BIBLIO. *Wildgen (Collectif), La tentative de clarification des obligations du registre de commerce et des sociétés en matière de publication, Jurisnews – Regard sur le Droit des Sociétés, Promoculture, vol. 2, n°7/2009, pp.73-76.*

Boone, D., Crasquin, P. Immatriculation, Publicité et principes de droit comptable des sociétés en commandite simple et spéciale, Jurisnews – Droit des sociétés, Promoculture-Larcier, vol. 6, n°5-6/2013, pp.227-234.

Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.110-113, pp.272-275.

Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, pp.354-360.

JURISPRUDENCE

PUBLICATIONS LÉGALES

● TAR 11/07/2008 | L'article 11bis, § 1 (3) a) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales prévoit la publication des extraits des actes relatifs à la nomination et à la cessation des fonctions des administrateurs des sociétés anonymes et dispose que l'extrait comporte l'indication précise des noms et prénoms ainsi que l'adresse privée ou professionnelle des personnes y visées. In fine cet article dit encore que les actes et indications dont la publicité est prescrite par les paragraphes précédents sont opposables aux tiers aux conditions prévues par l'article 9, § 4. Il découle nécessairement de ce texte que la décharge accordée ou refusée aux administrateurs par l'assemblée des actionnaires est sans importance à l'égard des tiers étant donné que seules les indications à publier obligatoirement deviennent opposables aux tiers. Le quitus étant le fait des actionnaires ne pourra jamais dégager le dirigeant social de sa responsabilité envers les tiers, ceux-ci n'ayant pas été partie au vote à l'assemblée.**Dans le même sens:** TAR 23/05/2008 | ID 11068

● CA 12/07/2006 | Les article 8, 9 et 11 de la loi du 10 août 1915 prescrivent la publication entre autres de la désignation des administrateurs d'une société anonyme et de toute modification conventionnelle de pareille désignation. Si pareille publication n'intervient pas dans le délai légal, les tiers ont le droit de dénier aux administrateurs le pouvoir d'engager la société. Cette règle de rigueur ne vaut toutefois que si la société prend l'initiative d'intenter une action ; dans pareil cas, elle doit veiller à satisfaire aux exigences de la loi avant d'agir en justice. En revanche, lorsqu'elle est assignée et subit l'action d'une autre partie, elle est habilité à se défendre, même si les publications légales ne furent pas faites. | ID 20894

● TAR 14/12/2005 | L'article 11bis de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales dispose qu'un extrait des actes relatifs à la nomination et à la cessation des fonctions des administrateurs et des délégués à la gestion journalière dans les sociétés anonymes est à déposer dans le dossier de la société tenu près du tribunal d'arrondissement du siège social de la société et à publier au Mémorial C. Cette obligation légale ne saurait être éludée par une indication imprécise et lapidaire que les mandats des administrateurs prendraient fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle, la publication des actes de société ayant notamment pour but d'informer les tiers qui traitent avec la société. Le défaut de publication de l'acte de cessation des fonctions d'administrateur et d'administrateur délégué rend ce fait inopposable aux tiers de bonne foi. | ID 10300

● TAR 17/01/1990 | Aussi longtemps que les publications prescrites par la loi n'ont pas été faites, les tiers ont le droit (sans avoir à justifier un intérêt légitime) de considérer la nomination de l'administrateur comme non avenue à leur égard et par conséquent de dénier à celui-ci tous pouvoirs pour engager la société. | ID 24571

Art. 100-14.

(inséré par la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Toute société peut émettre des obligations.

Les articles 470-1 à 470-19 sont applicables à toute émission d'obligations par une société. L'acte d'émission de ces obligations peut cependant déroger à ces dispositions.

Ces dispositions peuvent par ailleurs être rendues applicables en tout ou en partie à toute émission de valeurs mobilières autres que des actions ou des parts par des sociétés de droit luxembourgeois ou étranger.

Art. 100-15.

(inséré par la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

L'émission d'obligations convertibles, de tous autres instruments de créance convertibles en capital ou de droits de souscription, isolés

ou attachés à un autre titre par des sociétés autres que des sociétés anonymes est soumise aux dispositions légales concernant la cession de parts ou d'actions ou à celles concernant l'agrément de non-associés. Les mêmes dispositions s'appliquent en cas d'une cession entre vifs ou de transmission à cause de mort. L'agrément peut être donné à l'avance à des non-associés déterminés ou déterminables dans la décision d'agrément, soit lors de l'émission des obligations ou instruments, soit à un moment ultérieur. Un tel agrément est irrévocable s'il est déclaré tel dans la décision d'agrément.

★ DOCTRINE

● ÉMISSION D'OBLIGATIONS (CONVERTIBLES) PAR TOUS TYPES DE SOCIÉTÉS COMMERCIALES

● L'article 100-14 introduit par la Loi de Modernisation élargit le champ des sociétés commerciales pouvant se financer par voie d'emprunt obligataire. Si ce mode de financement était auparavant réservé aux seules SA, SE, SCA - et dans une moindre mesure aux Sàrl - l'ensemble des formes sociales listées à l'article 100-2 de la LSC peut désormais émettre des obligations, y compris dans le cadre d'émissions faites au public (sous réserve du respect des règles spécifiques en la matière et notamment des dispositions de la Loi Prospectus).

Pour aller plus loin sur le sujet : l'article 100-14 semble par ailleurs offrir la possibilité aux sociétés émettrices de déroger aux dispositions des articles 470-1 à 470-19 de la LSC (lesquels organisent la représentation de la masse des obligataires), sans distinguer suivant la nationalité de l'émetteur ou le droit gouvernant les obligations. Est-ce à dire que les règles de représentation prévues aux articles 470-1à 470-19 susvisés peuvent être écartées dans le cas d'émissions et/ou programmes obligataires effectués par une société du Grand-Duché et soumis au droit luxembourgeois? Traditionnellement, la doctrine y était opposée, soutenant que les règles en question présentent - dans cette configuration - un caractère impératif commandant la mise en place d'une assemblée générale des obligataires.

● La question est d'autant plus épineuse que, s'agissant des SA, les dispositions de l'article 470-20 de la LSC n'ont fait l'objet d'aucune modification et continuent d'indiquer que les sociétés luxembourgeoises peuvent (seulement ?) déroger aux dispositions de l'article 470-3 à 470-19 de la LSC en soumettant leur emprunt obligataire à un droit étranger. La rédaction retenue par l'article 100-14 nous invite toutefois à reconsidérer cette position et il nous semble que les sociétés luxembourgeoises soumettant leur emprunt obligataire au droit luxembourgeois, y compris les SA, devraient pouvoir déterminer librement - dans leurs statuts ou une convention ad hoc - les modalités de représentation des porteurs d'obligations. Pour justifier cette position, certains auteurs soutiennent que les cas d'exemption prévus à l'article 470-20de la LSC ne sont qu'exemplatifs, permettant ainsi de réconcilier les articles 100-14 et 470-20.

● L'article 100-15 étend quant à lui la faculté de procéder à l'émission d'obligations

convertibles (et plus généralement de tout instrument de créance convertible en capital) à l'ensemble des sociétés commerciales ; s'agissant des sociétés autres que les SA et plus particulièrement des sociétés de type fermé ou marqué par un fort intuitu personae, l'émission de tels instruments à des non-associés - en ce qu'ils donnent accès au capital de l'émetteur - est cependant subordonnée aux mêmes restrictions ou procédures d'agrément que celles prévues par la LSC en matière de cession d'actions ou de parts sociales. Ainsi, tout tiers venant à souscrire des obligations convertibles d'une Sàrl doit obtenir l'agrément de l'assemblée générale des associés suivant les termes et conditions prévus à l'article 710-12de la LSC. Cet agrément peut être conféré à l'avance (y compris lorsque l'identité du souscripteur n'est pas déterminée, mais déterminable) et doit être obtenu, au plus tard, au moment de la demande de conversion des obligations concernées.
Renvoi : cf. également annotations sous l'article 420-27 de la LSC.

BIBLIO. *Wurth, M., Les pouvoirs de l'assemblée générale des obligataires, dans Un siècle d'ap- plication de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, Wolters Kluwer, 2015, pp.125-147.*

Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, p.173-174.

Art. 100-16.

(complété par la Loi du 23 novembre 1972 (Mém. A72 du 13/12/1972 P.1586), modifié par la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Les sociétés agissent par leurs gérants, administrateurs, membres du directoire ou président, selon le cas, dont les pouvoirs sont déterminés par la loi ou par l'acte constitutif et par les actes postérieurs faits en exécution de l'acte constitutif.

L'accomplissement des formalités de publicité relatives aux personnes qui, en qualité d'organe, ont le pouvoir d'engager les sociétés, rend toute irrégularité dans leur nomination inopposable aux tiers, à moins que la société ne prouve que ces tiers en avaient connaissance.

Art. 100-17.

(inséré par la Loi du 23 novembre 1972 (Mém. A72 du 13/12/1972 P.1586), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Ceux qui, pour une société en formation, avant l'acquisition par celle-ci de la personnalité juridique, ont pris un engagement à quelque titre que ce soit, même en se portant fort ou comme gérant d'affaires, en sont personnellement et solidairement responsables, sauf convention contraire, si ces engagements ne sont pas repris par la société dans les deux mois de sa constitution, ou si la société n'est pas constituée dans les deux ans de la naissance de l'engagement.

Lorsque les engagements sont repris par la société, ils sont réputés avoir été contractés par elle dès l'origine.

★ DOCTRINE

● REPRISE DES ENGAGEMENTS DES SOCIÉTÉS EN FORMATION

● Il arrive fréquemment que le ou les fondateurs d'une société qui n'a pas encore été constituée s'obligent vis-à-vis de tiers en souscrivant des engagements au nom et pour le compte de cette future société. C'est notamment le cas lorsque, pressés par le temps, ceux-ci embauchent des salariés, procèdent à l'acquisition de matériel ou signent un contrat de bail commercial pour initier l'activité de la société. Fréquent en pratique, ce procédé soulève toutefois certaines interrogations. Si le principe fixé à l'article 100-17 semble clair — i.e. le fondateur est tenu personnellement des engagements souscrits au nom de la société en formation si ces derniers ne sont pas repris endéans les délais légaux — certaines incertitudes demeurent, à commencer par la définition même de la notion « d'engagements ». Celle-ci vise assurément tous types de relations contractuelles conclues avec et/ou envers des tiers ; les obligations délictuelles ou quasi-délictuelles à charge du fondateur semblent en revanche devoir être exclues, la doctrine considérant qu'une société qui ratifierait un engagement constitutif d'un quasi-délit, se rendrait elle-même coupable de ce quasi-délit.

Pour aller plus loin sur le sujet : plus importante est la question de la « portée » de l'engagement du fondateur : ce dernier est-il en effet tenu par son engagement sous la condition résolutoire de sa reprise par la société dans les délais légaux, ou sous la seule condition suspensive de sa non-reprise par la société, une fois ces mêmes délais expirés ? Quelque peu abstraite de prime abord, cette distinction est en fait primordiale en ce que, suivant l'interprétation retenue, le fondateur pourra être poursuivi en exécution de son engagement dès la souscription de celui-ci et jusqu'à sa reprise éventuelle par la société (condition résolutoire) ou, au contraire, une fois seulement les délais légaux prévus par l'article 1000-17 écoulés (condition suspensive). La plupart des auteurs luxembourgeois retiennent cette seconde interprétation suivant laquelle un tiers ne peut rechercher la responsabilité du fondateur qu'au bout de deux ans, dans le cas où la

société censée reprendre les engagements ne serait pas constituée, ou à l'expiration d'un délai de deux mois subséquemment à la constitution de celle-ci.

● Or, ces délais peuvent paraître déraisonnables aux tiers-contractants suivant la nature des engagements souscrits (en particulier, dans le cadre de contrats à exécution successive). L'article 100-17 visant avant tout à protéger les tiers, il nous semble que les fondateurs devraient supporter la responsabilité des engagements pris pour le compte d'une société en formation dès l'origine et ce, jusqu'à leur ratification éventuelle dans le temps imparti (emportant alors substitution rétroactive de débiteur). Une telle position - consacrée par la jurisprudence belge - nous semble en effet plus conforme aux visées protectrices de l'article 100-17 et pourrait aisément être adoptée au Luxembourg, d'autant plus que le laps de temps pendant lequel une société y est en formation est souvent très limité. En pratique, les parties seront néanmoins avisées de fixer conventionnellement les modalités exactes de l'engagement du fondateur, comme le permet l'article 100-17, afin d'anticiper toute mésentente à ce sujet.

Point pratique : quoiqu'il en soit, le fondateur doit indiquer expressément au cocontractant qu'il souscrit l'engagement au nom et pour le compte d'une société encore en formation, laquelle devra être suffisamment identifiée. Il doit en effet exister une « identité » certaine entre la société au nom de laquelle le fondateur a pris l'engagement et celle qui ratifie par la suite l'engagement en question. Les juridictions luxembourgeoises sont ici inflexibles : à défaut d'une telle mention, la reprise des engagements demeure inopposable au cocontractant. De même, la reprise n'est pas automatique, la société pouvant parfaitement refuser de se substituer au fondateur. Après quelques hésitations, il semble en revanche que le processus de ratification en tant que tel ne soit plus soumis à une quelconque exigence de forme, si ce n'est qu'il doit intervenir dans les délais fixés par l'article 100-17 : il peut même s'opérer tacitement, par l'exécution et/ou l'utilisation que la société donnera dans les faits à un engagement, une fois cette dernière constituée. La responsabilité personnelle du fondateur sera alors dégagée, la société reprenant à son compte, et de manière rétroactive, l'engagement considéré. A noter que cette substitution de débiteur/contractant s'opère sans que le créancier/cocontractant ne puisse s'y opposer.

● A défaut de ratification (expresse ou tacite) des engagements par la société, les fondateurs seront tenus personnellement (et solidairement) des engagements souscrits et pourront notamment être sommés d'exécuter les obligations pour lesquelles ils se sont engagés. La situation pourra s'avérer critique pour les engagements les plus lourds et/ ou qui s'inscrivent dans la durée… d'où l'importance pour les fondateurs de ne s'engager qu'en parfaite connaissance de cause. Dans une moindre mesure, lorsque la reprise est tardive, c'est-à-dire lorsqu'elle intervient en dehors des délais fixés par l'article 100-17, le fondateur ne sera pas libéré des engagements souscrits au nom de la société mais supportera avec elle les obligations y relatives : dans une telle hypothèse, le tiers contractant aura de fait deux codébiteurs.

BIBLIO. *Poelmans, O., Annotations sous la Cour d'appel de Luxembourg du 29 janvier 2003 (société en formation), Revue internationale du Droit des Affaires/Internationaal tijds- chrift voor ondernemingsrecht (D.A.O.R.), Larcier, n°69, 2004, p.80.*

Payen, Y., Conditions et modalités en droit luxembourgeois des engagements pris au nom d'une société en formation, Legitech, novembre 2015, LexNow ID 23751.

Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.122-125.

Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, pp.92-93.

Winandy, J.-P., Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, pp.215-220.

JURISPRUDENCE

REPRISE DES ENGAGEMENTS

● CA 23/05/2007 | La ratification n'est pas soumise à une règle de forme particulière ; conformément au droit commun, elle peut être tacite pourvu qu'elle soit certaine. La société peut ratifier l'engagement à n'importe quel moment ; cependant, si elle ne les reprend pas dans les deux mois de sa constitution, les personnes qui auront contracté en seront personnellement et solidairement responsables et aucune ratification ultérieure de la société ne les libérerait. | ID 24701

● CA 29/01/2003 | Une société peut être en formation sans qu'un acte inhérent à la procédure de constitution n'ait été réalisé. La période de formation doit être déterminée en fonction de circonstances propres à chaque espèce. La société est en formation dès que les fondateurs ont manifesté leur volonté concrète de constituer une société et qu'ils ont commencé une exploitation anticipée. | ID 11871

● CA 06/05/1998 | Il est indispensable que le signataire d'un contrat indique qu'il agit pour le compte d'une société en formation avec mention des renseignements permettant d'identifier celle-ci. A défaut d'une telle mention, la reprise des engagements demeure inopposable au cocontractant. | ID 10148

SOCIÉTÉ

EN FORMATION

● TAR 29/05/2019 | Afin que l'article 100-17 (ancien article 12bis) de la loi de 1915 s'applique il est indispensable que le signataire du contrat ait clairement indiqué à son cocontractant qu'il agit pour le compte d'une société en formation, en fournissant les renseignements permettant d'identifier cette dernière (dénomination, futur siège). | ID 20200116052

Art. 100-18.

(inséré par la Loi du 23 novembre 1972 (Mém. A72 du 13/12/1972 P.1586), modifié par la Loi du 24 avril 1983 (Mém. A35 du 16/05/1983 P.864), la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) La nullité d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions et d'une société à responsabilité limitée ne peut être prononcée que dans les cas suivants:

1° si l'acte constitutif n'est pas établi en la forme notariée;

2° si cet acte ne contient aucune indication au sujet de la dénomination de la société, de l'objet social, des apports ou du montant du capital souscrit;

3° si l'objet social est illicite ou contraire à l'ordre public;

4° si la société ne comprend pas au moins un fondateur valablement engagé.

Si les clauses de l'acte constitutif déterminant la répartition des bénéfices ou des pertes sont contraires à L'article 1855 du Code civil, ces clauses sont réputées non écrites.

(2) Outre les cas de violation de L'article 100-4, la nullité d'une société civile, d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite simple ne peut être prononcée que dans les cas suivants:

1° si l'objet social est illicite ou contraire à l'ordre public;

2° si l'acte constitutif ne contient aucune indication sur un ou plusieurs points énumérés à L'article 100-6 ;

3° si la société civile et la société en nom collectif ne comprennent pas au moins deux fondateurs valablement engagés ou si la société en commandite simple ne comprend pas au moins un associé commandité et un associé commanditaire distincts valablement engagés.

Si les clauses de l'acte constitutif déterminant la répartition des bénéfices ou des pertes sont contraires à l'article 1855 du Code civil, ces clauses sont réputées non écrites.

★ DOCTRINE

● NULLITÉ DES SOCIÉTÉS À RISQUE LIMITÉ

● En sus des causes de nullité (de fond) communes à tous les types de sociétés (tenant notamment à l'illicéité ou contrariété à l'ordre public de l'objet social décrit dans les statuts), les sociétés à risque limité sont sujettes à un nombre restreint de cas de

nullité tirés de la violation de conditions de forme.
Ainsi, une SA, SCA ou Sàrl sera frappée de nullité si et seulement si :
- l'acte constitutif n'est pas établi sous forme notariée ; et
- l'acte constitutif ne contient aucune indication quant à la dénomination de la société, son objet social, aux apports effectués ou au montant du capital souscrit (en revanche l'indication incomplète ou erronée d'une de ces mentions n'est pas susceptible d'entraîner la nullité du contrat de société).

A noter : le caractère léonin du pacte social d'une société à risque limité n'emporte pas nullité de celle-ci, les clauses illicites étant simplement réputées non écrites.

● L'objectif affiché par le législateur est ainsi de limiter au maximum les cas de nullité de sociétés à risque limité et favoriser une certaine sécurité juridique dans l'intérêt des parties tierces, créanciers et co-contractants.

Aspects procéduraux : une société ne peut être déclarée nulle que par décision judiciaire (cf. article 100-19 de la LSC). Spécificité du droit des sociétés, la nullité de la société ne rétroagit pas et ne produit ses effets qu'à compter du prononcé de la décision d'annulation (laquelle est rendue opposable aux tiers par sa publication au RESA) : les engagements pris envers les tiers avant cette date ne sont dès lors pas remis en cause ab initio.

● Quant à l'action en nullité, celle-ci peut être initiée par toute partie ayant un intérêt personnel et légitime à agir, et se prescrit par :
- cinq ans à compter de la publication du contrat de société, s'agissant des nullités pour violation des conditions de forme (cf. article 1400-6 de la LSC) ; et
- dix ou trente ans s'agissant des nullités pour vice de fond, en fonction du type de nullité soulevé (distinction entre nullité absolue et relative).

Point pratique : la nullité d'une société entraîne en réalité sa liquidation, qui sera menée suivant les règles communes du Titre XI (de la liquidation des sociétés) de la LSC (cf. article 100-20 de la LSC).

BIBLIO. *Poelmans, O., Annotations sous la Cour d'appel de Luxembourg du 29 janvier 2003 (société en formation), Revue internationale du Droit des Affaires/Internationaal tijds- chrift voor ondernemingsrecht (D.A.O.R.), Larcier, n°69, 2004, p.80.*

Payen, Y., Conditions et modalités en droit luxembourgeois des engagements pris au nom d'une société en formation, Legitech, novembre 2015, LexNow ID 23751.

Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.122-125.

Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, pp.92-93.

Winandy, J.-P., Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, pp.215-220.

Art. 100-19.

(inséré par la Loi du 23 novembre 1972 (Mém. A72 du 13/12/1972 P.1586), modifié par la Loi du 12 juillet 2013 (Mém. A119 du 15/07/2013 P.1856), la Loi du 27 mai 2016 (Mém. A94 du 30/05/2016 P.1730), la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du

19/08/2016 P.2742), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) La nullité d'une société dotée de la personnalité juridique doit être prononcée par une décision judiciaire.

Cette nullité produit ses effets à dater de la décision qui la prononce.

Toutefois, elle n'est opposable aux tiers qu'à partir de la publication de la décision prescrite par L'article 100-13, paragraphe 1er, point 3°, et aux conditions prévues aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

(2) La nullité pour vice de forme, par application de L'article 100-4 ou des article 100-18, paragraphe 1er, points 1° ou 2°, et paragraphe 2, point 2°, et 811-3, paragraphe 2, point 1°, d'une société dotée de la personnalité juridique, ainsi que la nullité pour vice de forme, par application de L'article 320-1, paragraphe 8, point a) d'une société en commandite spéciale, ne peuvent être opposées par la société ou par un associé aux tiers, même par voie d'exception, à moins qu'elle n'ait été constatée par une décision judiciaire publiée conformément au paragraphe 1er.

(3) Les paragraphes 1er et 2 sont applicables à la nullité des modifications conventionnelles aux actes des sociétés par application des dispositions du titre Ier, chapitre V bis de la loi précitée du 19 décembre 2002.

Art. 100-20.

(inséré par la Loi du 23 novembre 1972 (Mém. A72 du 13/12/1972 P.1586), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

La nullité d'une société prononcée par une décision judiciaire conformément à L'article 100-19 entraîne la liquidation de la société comme dans le cas d'une dissolution.

La nullité ne porte pas atteinte par elle-même à la validité des engagements de la société ou de ceux pris envers elle, sans préjudice des effets de l'état de liquidation.

Les tribunaux peuvent déterminer le mode de liquidation et nommer les liquidateurs.

Art. 100-21.

(inséré par la Loi du 23 novembre 1972 (Mém. A72 du 13/12/1972 P.1586), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

La tierce opposition formée contre une décision judiciaire prononçant soit la nullité d'une société dotée de la personnalité juridique, soit la nullité d'une modification conventionnelle aux actes de cette société, n'est plus recevable, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publication de la décision judiciaire, faite conformément à L'article 100-13 , paragraphe 1er, point 3°.

Art. 100-22.

(inséré par la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) Est frappée de nullité, la décision prise par une assemblée générale visée par la présente loi:

1° lorsque la décision prise est entachée d'une irrégularité de forme, si le demandeur prouve que cette irrégularité a pu avoir une influence sur la décision;

2° en cas de violation des règles relatives à son fonctionnement ou en cas de délibération sur une question étrangère à l'ordre du jour lorsqu'il y a intention frauduleuse;

3° lorsque la décision prise est entachée de tout autre excès de pouvoir ou de détournement de pouvoir;

4° lorsque des droits de vote qui sont suspendus en vertu d'une disposition légale non reprise dans la présente loi ont été exercés et que, sans ces droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis pour les décisions d'assemblée générale n'auraient pas été réunis;

5° pour toute autre cause prévue dans la présente loi.

(2) La nullité d'une décision d'assemblée générale doit être prononcée par une décision judiciaire.

N'est pas recevable à invoquer la nullité celui qui a voté en faveur de la décision attaquée, sauf le cas où son consentement a été vicié, ou qui expressément ou tacitement, a renoncé à s'en prévaloir, à moins que la nullité ne résulte d'une règle d'ordre public.

(3) L'action en nullité est dirigée contre la société. Le demandeur en nullité peut solliciter en référé la suspension provisoire de l'exécution de la décision attaquée. L'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité produisent leurs effets à dater de la décision qui les prononcent. Toutefois, elles ne sont opposables aux tiers qu'à partir de la publication de la décision prescrite par l'article 100-13, paragraphe 1er, point 4°, et aux conditions prévues par les dispositions du titre Ier, chapitre V bis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

(4) Lorsque la nullité est de nature à porter atteinte aux droits acquis de bonne foi par un tiers à l'égard de la société sur la base de la décision de l'assemblée, le tribunal peut déclarer sans effet la nullité à l'égard de ces droits, sous réserve du droit du demandeur à des dommages-intérêts s'il y a lieu.

★ DOCTRINE

● NULLITÉ DES DÉCISIONS PRISES EN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

● Si la nullité des décisions d'assemblée portant modification des statuts suivait généralement le régime de l'article 100-18 de la LSC, ces dispositions ne trouvaient pas à s'appliquer aux résolutions prises en assemblée générale ordinaire. Les références au régime du droit commun se révélaient également peu satisfaisantes en la matière et

sources de difficultés pratiques (notamment quant à la portée de l'annulation), ce qui pouvait d'ailleurs expliquer la position timorée de la jurisprudence sur ces questions. Cette lacune fut comblée par l'insertion d'un article 100-22 listant les différentes hypothèses ouvrant droit à l'annulation de telles décisions ordinaires. Ainsi, toute décision (i) entachée d'une irrégularité de forme (à condition que le demandeur prouve que cette irrégularité a pu avoir une influence sur la décision de l'assemblée) ou (ii) d'excès/de détournement de pouvoir, (iii) prise frauduleusement en violation des règles relatives au fonctionnement de l'assemblée générale, (iv) adoptée grâce à l'exercice de droits de vote suspendus ou (v) portant sur un point non visé à l'ordre du jour, est susceptible d'être frappée de nullité. Quant à ce dernier point, il nous semble néanmoins que l'assemblée devrait pouvoir délibérer et voter sur des questions non expressément visées à l'ordre du jour dès lors qu'elles sont connexes aux points inscrits ou présentent un caractère d'urgence, exigeant une prise de décision immédiate dans l'intérêt de la société.

A noter : les cas de nullités listés ci-dessus ne sont pas exhaustifs en ce que l'article 100-22 fait également référence à « toute autre cause » prévue dans la LSC sans autre précision, laissant ici planer une certaine insécurité juridique. Quoiqu'il en soit, ces autres causes devraient exercer une influence déterminante sur le vote de la résolution litigieuse pour que la nullité soit prononcée.

Aspects procéduraux : l'action en nullité, enfermée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle les décisions prises sont opposables à celui qui invoque la nullité ou sont connues de lui ou auraient dû l'être compte tenu des circonstances (cf. article 1400-6 de la LSC), ne saurait bien évidemment être ouverte aux actionnaires ayant voté en faveur de la décision attaquée, sauf pour ces derniers à démontrer que leur consentement était vicié au moment des délibérations. Comme pour les nullités de sociétés, la nullité d'une assemblée générale ordinaire ne peut être prononcée que par décision judiciaire. En revanche, la décision annulant une assemblée générale est en principe rétroactive et produit ses effets dès l'origine (d'où la prescription rapide de l'action en nullité). A noter que les effets d'une telle nullité peuvent cependant être suspendus à l'égard de tiers qui auraient acquis de bonne foi des droits sur base d'une résolution de l'assemblée attaquée. A notre sens, le fait que ces derniers ne pouvaient avoir connaissance de l'irrégularité entachant la résolution en question et/ou n'ont pas sciemment cherché à en tirer profit, devrait caractériser à suffisance leur bonne foi.

Point pratique : il devrait être possible, pour les cas plus mineurs, de « purger » l'irrégularité constatée en ratifiant la ou les décisions litigieuses par une assemblée régulièrement convoquée et constituée.

Pour aller plus loin sur le sujet : en sus des nullités d'ordre général de l'article 100-22, la LSC prévoit un certain nombre de nullités spéciales, visées en ses articles 420-22 (6), 420-26 (5), 450-2, 480-2, 1100-1 (2), 710-20 et 1010-6. Ces nullités tiennent pour la plupart dans l'absence de rapport justificatif de l'organe de gestion ou du réviseur d'entreprises explicitant ou étayant l'opération soumise au vote de l'assemblée générale.

BIBLIO. *Poelmans, O., Le droit des obligations au Luxembourg, principes généraux et examen de jurisprudence, Les dossiers du Journal des Tribunaux Luxembourg, Larcier, 2013, pp.367-368.*

Arvis, H., La nullité des délibérations des assemblées générales d'actionnaires dans la jurisprudence luxembourgeoise, Revue internationale du Droit des Affaires/Interna- tionaal tijdschrift voor ondernemingsrecht (D.A.O.R.), Larcier, n°107, 2013, pp.296.et s.

Arvis, H., La loi de 1915 et le droit des obligations : ruptures et réconciliations, dans Un siècle d'application de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, Wolters Kluwer, 2015, pp.45-68.

Duchêne, E., Les règles ordinaires des assemblées générales, dans Un siècle d'appli- cation de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, Wolters Kluwer, 2015, pp.103-124.

Elvinger, A., Le carrousel des nullités dans la loi du 16 août 2016 (erratum : il faut lire 10 août 2016) de la loi sur les sociétés commerciales : modernisation ou régression, protection ou insécurité ?, Journal des Tribunaux Luxembourg, Larcier, n°47, pp.129-134.

Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.200-209.

Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, pp.293-294.

Winandy, J.-P., Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, pp.439-442.

JURISPRUDENCE

NULLITÉ DES DÉCISIONS

BÉNÉFICIAIRE ÉCONOMIQUE

● CA 27/09/2019 Suivant l'article 100-22 § 2 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales, le droit d'agir en nullité d'une assemblée appartient à tout intéressé.Ce terme renvoie implicitement à la terminologie employée au NCPC selon laquelle une personne ne peut être qualifiée d'intéressée que si elle établit un intérêt personnel et légitime, né et actuel au moment de l'introduction de son action. Autrement dit : la nullité, si elle devait être prononcée, doit être susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice au demandeur. Le juge des référés a rappelé à bon escient que ni le droit des sociétés, ni le droit contractuel luxembourgeois ne connaissent aujourd'hui la notion de « bénéficiaire économique » et qu'aucun traitement favorisé n'est réservé aux droits que peut tenter de faire valoir la personne « qui en dernier lieu possède ou contrôle (…) (la) personne physique pour laquelle une transaction est exécutée ou une activité réalisée » si elle n'est pas elle-même (de manière directe) partie au contrat, à l'activité ou à la société en question. ID 20200623231

● TAR 26/06/2019 L'article 100-22 de la Loi de 1915 prévoit que « est frappé de nullité la décision prise par une assemblée générale […] ». Ainsi que le soutient la demanderesse, la distinction entre « la décision prise par une assemblée générale » et « l'assemblée générale » elle-même est, certes, importante dans la mesure où l'annulation d'une résolution n'entraine pas, contrairement à l'annulation de l'assemblée générale elle-même, celle des autres résolutions prises. L'article 1400-6 de la Loi de 1915 prévoit que « sont prescrites par six mois toutes actions en nullité d'actes et délibérations postérieures à la constitution de la société à compter de la date à laquelle ils sont opposables à celui qui invoque la nullité ou sont connus de lui ou auraient dû l'être, compte tenu des circonstances ». Selon le législateur, il importait de prévoir un délai de prescription de six mois pour l'exercice de l'action en nullité d'une décision d'une assemblée générale, le but étant d'asseoir une certaine sécurité juridique et d'éviter que

des décisions sociétaires ne soient remises en cause longtemps après avoir été prises, le délai court de six mois retenu se justifiant par l'effet rétroactif qu'aura la décision de nullité. Ce délai de six mois est applicable à toutes les actions en nullité des décisions adoptées en assemblée, sous réserve des délais spécifiques prévus ailleurs dans la Loi. La date de départ pour le calcul de la période de six mois commence à partir de la date de prise de connaissance, réelle ou présumée, de la décision annulable. Généralement, les délais commencent à courir, suite à la publication de l'assemblée au journal officiel, ils sont reportés, dans les cas de dissimulation, jusqu'au jour de la découverte de la dissimulation. Toutefois, si l'intéressé a obtenu connaissance de la résolution à une date antérieure, le délai de six mois est calculé partir de cette date antérieure. L'article 100-22 (3) de la Loi de 1915 prévoit que l'action en nullité d'une assemblée est dirigée contre la société […] ni l'article 100-22 de la Loi de 1915, ni une autre disposition légale ne prévoient dans le cadre d'une demande en annulation d'une assemblée générale des actionnaires, la mise en cause du notaire instrumentaire et/ou du RESA […]. ID 20200116049

● TAR 08/12/2011 Conformément à l'article 12 quater § 3 de la LSC, le régime des nullités des décisions d'assemblée portant modification des statuts d'une société suit celui de la nullité de la société. Ce texte vise toutes les modifications conventionnelles aux statuts, y compris la décision de mettre fin anticipativement à la société eu égard aux pertes accumulées, de sorte qu'un recours en annulation contre une telle décision prise par l'assemblée des actionnaires est admis.**Dans le même sens:** TAR 15/10/2007 CA 14/07/2010 ID 20766

Art. 100-23.

(modifié par la Loi du 12 juillet 2013 (Mém. A119 du 15/07/2013 P.1856), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Les sociétés commerciales momentanées et les sociétés commerciales en participation ne sont pas sujettes aux formalités prescrites pour les sociétés commerciales dotées de la personnalité juridique.

Elles se constatent par les modes de preuve admis en matière commerciale.

TITRE II - DES SOCIÉTÉS EN NOM COLLECTIF

(intitulé modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Art. 200-1.

(modifié par la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

La société en nom collectif est celle dans laquelle tous les associés sont indéfiniment et solidairement tenus de tous les engagements de la société.

TITRE III - DES SOCIÉTÉS EN COMMANDITE SIMPLE ET DES SOCIÉTÉS EN COMMANDITE SPÉCIALE

(intitulé modifié par la Loi du 12 juillet 2013 (Mém. A119 du 15/07/2013 P.1856), par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Chapitre Ier - Des sociétés en commandite simple

(insérée par la Loi du 12 juillet 2013 (Mém. A119 du 15/07/2013 P.1856), intitulé modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Art. 310-1.

(modifié par la Loi du 12 juillet 2013 (Mém. A119 du 15/07/2013 P.1856), la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) La société en commandite simple est celle que contractent, pour une durée limitée ou illimitée, un ou plusieurs associés commandités indéfiniment et solidairement responsables des engagements

sociaux, avec un ou plusieurs associés commanditaires qui n'engagent qu'une mise déterminée, constitutive de parts d'intérêts, représentées ou non par des titres conformément aux modalités prévues par le contrat social.

(2) Les apports des associés à la société peuvent prendre la forme d'apports en numéraire, en nature ou en industrie. La réalisation des apports, en ce compris l'admission de nouveaux associés en dehors du cas d'une cession de parts d'intérêts, se fera selon les conditions et formalités prévues au contrat social.

(3) La société peut émettre des titres de créance.

(4) Sauf stipulation contraire du contrat social, un associé commandité peut également être associé commanditaire à condition qu'il y ait toujours au moins un associé commandité et un associé commanditaire juridiquement distincts l'un de l'autre.

(5) Toute société en commandite simple doit tenir un registre contenant:

1° une copie intégrale et conforme du contrat social de la société dans une version à jour;

2° une liste de tous les associés, indiquant leurs nom, prénoms, professions et adresse privée ou professionnelle, ou s'il s'agit de personnes morales, leur dénomination sociale, leur forme juridique, leur adresse précise et le numéro d'immatriculation au registre de commerce et des sociétés si la législation de l'État dont la société relève prévoit un tel numéro, ainsi que les parts d'intérêts détenues par chacun;

3° la mention des cessions de parts d'intérêts émises par la société et la date de la notification ou acceptation de telles cessions.

Tout associé peut prendre connaissance de ce registre, sous réserve des limitations prévues par le contrat social.

Art. 310-2.

(modifié par la Loi du 12 juillet 2013 (Mém. A119 du 15/07/2013 P.1856), modifié implicitement par la Loi du 27 mai 2016 (Mém. A94 du 30/05/2016 P.1730), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

La gérance de la société en commandite simple appartient à un ou plusieurs gérants, associés commandités ou non, désignés conformément au contrat social.

Les gérants qui n'ont pas la qualité d'associé commandité sont responsables conformément à L'article 441-9.

Le contrat social peut permettre aux gérants de déléguer leurs pouvoirs à un ou plusieurs mandataires qui ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

À moins que le contrat social n’en dispose autrement, chaque gérant peut accomplir au nom de la société tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social. Les restrictions apportées par le contrat social aux pouvoirs des gérants ne sont pas opposables aux tiers même si elles sont publiées. Toutefois, le contrat social peut donner qualité à un ou plusieurs gérants pour représenter la société, seul ou conjointement, et cette clause est opposable aux tiers dans les conditions prévues par le titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

La société est liée par les actes accomplis par le ou les gérants même si ces actes excèdent l'objet social à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, en demande ou en défense.

Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.

Art. 310-3.

(modifié par la Loi du 12 juillet 2013 (Mém. A119 du 15/07/2013 P.1856), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Un associé commanditaire peut conclure toute opération avec la société en commandite simple sans que son rang de créancier chirographaire ou privilégié, selon les termes de l'opération considérée, soit affecté du seul fait de sa qualité d'associé commanditaire.

Il ne peut faire aucun acte de gestion à l'égard de tiers.

L'associé commanditaire est indéfiniment et solidairement tenu à l'égard des tiers de tous les engagements de la société auxquels il aurait participé en contravention à la prohibition de l'alinéa précédent.

Il est également tenu indéfiniment et solidairement à l'égard des tiers, même des engagements auxquels il n'aurait pas participé, s'il a habituellement fait des actes de gestion à l'égard de ceux-ci.

Ne constituent pas des actes de gestion pour lesquels l'associé commanditaire encourt une responsabilité indéfinie et solidaire à l'égard des tiers, l'exercice des prérogatives d'associé, les avis et les conseils donnés à la société, à ses entités affiliées ou à leurs gérants, les actes de contrôle et de surveillance, l'octroi de prêts, de garanties ou sûretés ou toute autre assistance à la société ou à ses entités affiliées, ainsi que les autorisations données aux gérants dans les cas prévus dans le contrat social pour les actes qui excèdent leurs pouvoirs.

L'associé commanditaire peut agir en qualité de membre d'un organe de gestion ou mandataire d'un gérant de la société, même associé commandité, ou prendre la signature sociale de ce dernier, même agissant en tant que représentant de la société, sans encourir de ce fait une responsabilité indéfinie et solidaire des engagements sociaux à condition que la qualité de représentant en laquelle il intervient soit indiquée.

BIBLIO. *Partsch, T., La notion d'acte de gestion externe en matière de commandite, Revue Pratique de Droit des Affaires, Legitech, Vol. 4/2019, pp. 2-6.*

Art. 310-4.

(modifié par la Loi du 12 juillet 2013 (Mém. A119 du 15/07/2013 P.1856), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Les distributions et remboursements aux associés, ainsi que les conditions dans lesquelles la société en commandite simple peut demander leur restitution, sont régis par le contrat social.

A défaut de stipulations contraires dans le contrat social, la part de chaque associé dans les bénéfices et pertes de la société est en proportion de ses parts d'intérêts.

Art. 310-5.

(modifié par la Loi du 12 juillet 2013 (Mém. A119 du 15/07/2013 P.1856), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) A défaut de stipulations contraires dans le contrat social, les droits de vote de chaque associé sont en proportion de ses parts d'intérêts.

(2) Toute modification de l'objet social ainsi que le changement de nationalité, la transformation ou la liquidation doivent être décidés par les associés. Le contrat social détermine parmi les autres décisions celles qui ne sont pas prises par les associés. Il détermine également dans quelles formes et selon quelles conditions ces décisions doivent être prises. A défaut de telles stipulations dans le contrat social:

1° les décisions des associés sont prises en assemblées générales ou par consultation écrite au cours de laquelle chaque associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et émettra son vote par écrit;

2° toute décision n'est valablement prise qu'à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion des parts d'intérêts représentées, sauf pour les décisions portant sur les

modifications de l'objet social, le changement de nationalité, la transformation ou la liquidation qui ne sont adoptées que par l'assentiment d'associés représentant les trois quarts des parts d'intérêts et dans tous les cas par l'assentiment de tous les associés commandités;

3° ces assemblées ou consultations écrites peuvent être convoquées ou initiées par le ou les gérants ou par des associés représentant plus de la moitié des parts d'intérêts.

(3) Chaque année au moins, les associés statueront sur les comptes annuels par un vote spécial qui devra intervenir à la date fixée dans le contrat social, mais au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice. Le contrat social peut prévoir que le premier vote spécial peut avoir lieu dans les dix-huit mois suivant la constitution de la société. Quinze jours ou tout autre délai plus long prévu au contrat social avant la date à laquelle les associés doivent statuer sur les comptes annuels, les associés peuvent prendre connaissance et obtenir copie au siège social:

1° des comptes annuels;

2° du rapport de gestion, le cas échéant;

3° du rapport des réviseurs d'entreprises agréés, le cas échéant;

4° de toute autre information prévue au contrat social.

Art. 310-6.

(modifié par la Loi du 12 juillet 2013 (Mém. A119 du 15/07/2013 P.1856), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Les parts d'intérêts d'associés commanditaires ne peuvent, à peine de nullité, être cédées, démembrées ou mises en gage qu'en conformité avec les modalités et dans les formes prévues par le contrat social. A défaut de stipulations dans le contrat social, une cession autre qu'une transmission pour cause de mort, un démembrement et une mise en gage d'une part d'intérêts d'associé

commanditaire, requiert l'agrément du ou des associés commandités.

Les parts d'intérêts d'associés commandités ne peuvent, à peine de nullité, être cédées, démembrées ou mises en gage qu'en conformité avec les modalités et dans les formes prévues par le contrat social. A défaut de stipulations dans le contrat social, une cession autre qu'une transmission pour cause de mort, un démembrement et une mise en gage d'une part d'intérêts d'associé commandité requiert l'agrément des associés qui statuent comme en matière de modification du contrat social.

Les cessions et démembrements de parts d'intérêts ne sont opposables à la société et aux tiers qu'après avoir été notifiés à la société ou acceptés par elle. Ils ne peuvent cependant avoir d'effet vis-à-vis des tiers quant aux engagements sociaux antérieurs à leur publication, sauf lorsque le tiers en avait connaissance ou ne pouvait les ignorer.

Le contrat social peut autoriser la gérance ou les associés à réduire ou à racheter, en tout ou en partie, le cas échéant sur demande d'un ou plusieurs associés, les parts d'intérêts d'un ou plusieurs associés et en définir les modalités.

Art. 310-7.

(modifié par Loi du 11 août 1996 (Mém. A53 du 20/08/1996 P.1660), la Loi du 12 juillet 2013 (Mém. A119 du 15/07/2013 P.1856), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Dans le cas du décès, de la dissolution, d'incapacité légale, de révocation, de démission, d'empêchement, de faillite ou d'autres situations de concours dans le chef de l'associé commandité, s'il n'y en a pas d'autre et s'il a été stipulé que la société continuerait, il sera pourvu à son remplacement. A défaut de stipulations spécifiques à cet égard dans le contrat social, le magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale peut désigner, à la requête de tout intéressé, un administrateur provisoire,

associé ou non, qui seul fera les actes urgents et de simple administration, jusqu'à la décision des associés, que cet administrateur devra faire prendre dans la quinzaine de sa nomination. L'administrateur n'est responsable que de l'exécution de son mandat. Tout intéressé peut faire opposition à l'ordonnance; l'opposition est signifiée à la société ainsi qu'à la personne désignée et à celle qui a requis la désignation. Elle est jugée en référé.

JURISPRUDENCE

ADMINISTRATEUR PROVISOIRE

CONDITIONS

● CA 12/06/2019 | En principe, la désignation d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle, qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un dommage imminent. Lorsque la désignation d'un administrateur provisoire est sollicitée dans le cadre d'un conflit entre associés, la jurisprudence se montre prudente et veille effectivement à ce que les juges aient constaté la réunion de deux conditions, à savoir le fonctionnement anormal de la société et l'intérêt social gravement compromis. | ID 20200623279

Chapitre II - Des sociétés en commandite spéciale

(insérée par la Loi du 12 juillet 2013 (Mém. A119 du 15/07/2013 P.1856), intitulé modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Art. 320-1.

(inséré par la Loi du 12 juillet 2013 (Mém. A119 du 15/07/2013 P.1856), modifié par la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) La société en commandite spéciale est celle que contractent, pour une durée limitée ou illimitée, un ou plusieurs associés commandités indéfiniment et solidairement responsables des engagements sociaux, avec un ou plusieurs associés

commanditaires qui n'engagent qu'une mise déterminée constitutive de parts d'intérêts, représentée ou non par des titres, conformément aux modalités prévues par le contrat social.

(2) La société en commandite spéciale ne constitue pas une individualité juridique distincte de ses associés.

(3) Les apports des associés à la société en commandite spéciale peuvent prendre la forme d'apports en numéraire, en nature ou en industrie. La réalisation des apports, en ce compris l'admission de nouveaux associés en dehors du cas d'une cession de parts d'intérêts, se fait selon les conditions et formalités prévues au contrat social.

(4) La société peut émettre des titres de créance.

(5) Sauf stipulation contraire du contrat social, un associé commandité peut également être associé commanditaire à condition qu'il y ait toujours au moins un associé commandité et un associé commanditaire juridiquement distincts l'un de l'autre.

(6) Toute société en commandite spéciale doit tenir un registre contenant:

1° une copie intégrale et conforme du contrat social de la société dans une version à jour;

2° une liste de tous les associés, indiquant leurs nom, prénoms, professions et adresse privée ou professionnelle, ou s'il s'agit de personnes morales, leur dénomination sociale, leur forme juridique, leur adresse précise et le numéro d'immatriculation au registre de commerce et des sociétés si la législation de l'État dont la société relève prévoit un tel numéro, ainsi que les parts d'intérêts détenues par chacun;

3° la mention des cessions de parts d'intérêts émises et la date de la notification ou acceptation de telles cessions.

Tout associé peut prendre connaissance de ce registre, sous réserve des limitations prévues par le contrat social.

(7) Le domicile de toute société en commandite spéciale est situé au siège de son administration centrale. L'administration centrale est présumée, jusqu'à preuve du contraire, coïncider avec le lieu du siège statutaire tel qu'indiqué dans son contrat social.

(8) La nullité d'une société en commandite spéciale ne peut être prononcée que dans les cas suivants:

1° si l'acte constitutif ne contient aucune indication au sujet de la dénomination sociale ou de son objet social;

2° si l'objet social est illicite ou contraire à l'ordre public;

3° si la société ne comprend pas au moins un associé commandité et un associé commanditaire distincts valablement engagés. Les articles 100-19 à 100-21 s'appliquent.

Art. 320-2.

(inséré par la Loi du 12 juillet 2013 (Mém. A119 du 15/07/2013 P.1856), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) Les inscriptions et autres formalités relatives aux biens mis en commun au sein de la société en commandite spéciale ou sur lesquels elle a quelque droit sont faites au nom de la société en commandite spéciale.

(2) Les biens mis en commun au sein de la société en commandite spéciale répondent exclusivement des droits des créanciers nés à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation de la société.

Art. 320-3.

(inséré par la Loi du 12 juillet 2013 (Mém. A119 du 15/07/2013 P.1856), modifié implicitement par la Loi du 27 mai 2016 (Mém. A94 du 30/05/2016 P.1730), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

La gérance de la société en commandite spéciale appartient à un ou plusieurs gérants, associés commandités ou non, désignés conformément au contrat social.

Les gérants qui n'ont pas la qualité d'associé commandité sont responsables conformément à L'article 441-9.

Le contrat social peut permettre aux gérants de déléguer leurs pouvoirs à un ou plusieurs mandataires qui ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

À moins que le contrat social n’en dispose autrement, chaque gérant peut accomplir au nom de la société tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social. Les restrictions apportées par le contrat social aux pouvoirs des gérants ne sont pas opposables aux tiers même si elles sont publiées. Toutefois, le contrat social peut donner qualité à un ou plusieurs gérants pour représenter la société, seul ou conjointement, et cette clause est opposable aux tiers dans les conditions prévues par le titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

La société est liée par les actes accomplis par le ou les gérants même si ces actes excèdent l'objet social à moins qu'il ne soit prouvé que le tiers savait que l'acte dépassait l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, en demande ou en défense.

Les exploits pour ou contre la société en commandite spéciale sont valablement faits au nom de la société en commandite spéciale seule, représentée par l'un de ses gérants.

Art. 320-4.

(inséré par la Loi du 12 juillet 2013 (Mém. A119 du 15/07/2013 P.1856), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Un associé commanditaire peut conclure toute opération avec la société en commandite spéciale sans que son rang de créancier chirographaire ou privilégié, selon les termes de l'opération considérée, soit affecté du seul fait de sa qualité d'associé commanditaire.

Il ne peut faire aucun acte de gestion à l'égard de tiers.

L'associé commanditaire est indéfiniment et solidairement tenu, à l'égard des tiers, de tous les engagements de la société auxquels il aurait participé en contravention à la prohibition de l'alinéa précédent.

Il est également tenu indéfiniment et solidairement à l'égard des tiers, même des engagements auxquels il n'aurait pas participé, s'il a habituellement fait des actes de gestion à l'égard de ceux-ci.

Ne constituent pas des actes de gestion pour lesquels l'associé commanditaire encourt une responsabilité indéfinie et solidaire à l'égard des tiers, l'exercice des prérogatives d'associé, les avis et les conseils donnés à la société en commandite spéciale, à ses entités affiliées ou à leurs gérants, les actes de contrôle et de surveillance, l'octroi de prêts, de garanties ou sûretés ou toute autre assistance à la société en commandite spéciale ou à ses entités affiliées, ainsi que les autorisations données aux gérants dans les cas prévus dans le contrat social pour les actes qui excèdent leurs pouvoirs.

L'associé commanditaire peut agir en qualité de membre d'un organe de gestion ou mandataire d'un gérant de la société en commandite spéciale, même associé commandité, ou prendre la signature sociale de ce dernier, même agissant en tant que représentant de la société en commandite spéciale, sans encourir de ce fait une responsabilité indéfinie et solidaire des engagements sociaux à condition que la qualité de représentant en laquelle il intervient soit indiquée.

Art. 320-5.

(inséré par la Loi du 12 juillet 2013 (Mém. A119 du 15/07/2013 P.1856), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre

2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Les distributions et remboursements aux associés, ainsi que les conditions dans lesquelles la société en commandite spéciale peut demander leur restitution, sont régis par le contrat social.

A défaut de stipulations contraires dans le contrat social, la part de chaque associé dans les bénéfices et pertes de la société en commandite spéciale est en proportion de ses parts d'intérêts.

Art. 320-6.

(inséré par la Loi du 12 juillet 2013 (Mém. A119 du 15/07/2013 P.1856), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

A défaut de stipulations contraires dans le contrat social, les droits de vote de chaque associé sont en proportion de ses parts d'intérêts.

Toute modification de l'objet social, ainsi que le changement de nationalité, la transformation ou la liquidation doivent être décidés par les associés. Le contrat social détermine parmi les autres décisions celles qui ne sont pas prises par les associés. Il détermine également dans quelles formes et selon quelles conditions ces décisions doivent être prises. A défaut de telles stipulations dans le contrat social:

1° les décisions des associés sont prises en assemblées générales ou par consultation écrite au cours de laquelle chaque associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et émettra son vote par écrit;

2° toute décision n'est valablement prise qu'à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion des parts d'intérêts représentées, sauf pour les décisions portant sur les modifications de l'objet social, le changement de nationalité, ou la transformation ou la liquidation qui ne sont adoptées que par l'assentiment d'associés représentant les

trois quarts des parts d'intérêts et dans tous les cas avec l'assentiment de tous les associés commandités;

3° ces assemblées ou consultations écrites peuvent être convoquées ou initiées par le ou les gérants ou, par des associés représentant plus de la moitié des parts d'intérêts.

L'information à soumettre aux associés se limite à celle prévue par le contrat social.

Art. 320-7.

(inséré par la Loi du 12 juillet 2013 (Mém. A119 du 15/07/2013 P.1856), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Les parts d'intérêts d'associés commanditaires ne peuvent, à peine de nullité, être cédées, démembrées ou mises en gage qu'en conformité avec les modalités et dans les formes prévues par le contrat social. A défaut de stipulations dans le contrat social, une cession autre qu'une transmission pour cause de mort, un démembrement et une mise en gage d'une part d'intérêts d'associé commanditaire, requiert l'agrément du ou des associés commandités.

Les parts d'intérêts d'associés commandités ne peuvent, à peine de nullité, être cédées, démembrées ou mises en gage qu'en conformité avec les modalités et dans les formes prévues par le contrat social. A défaut de stipulations dans le contrat social, une cession autre qu'une transmission pour cause de mort, un démembrement et une mise en gage d'une part d'intérêts d'associé commandité requiert l'agrément des associés qui statuent comme en matière de modification du contrat social.

Les cessions et démembrements de parts d'intérêts ne sont opposables à la société et aux tiers qu'après avoir été notifiées à la société ou acceptées par elle. Ils ne peuvent cependant avoir d'effet vis-à-vis des tiers quant aux engagements sociaux antérieurs à leur publication, sauf lorsque le tiers en avait connaissance ou ne pouvait les ignorer.

Le contrat social peut autoriser la gérance ou les associés à réduire ou à racheter, en tout ou en partie, le cas échéant sur demande d'un ou plusieurs associés, les intérêts d'un ou plusieurs associés dans la société et peut en définir les modalités.

Art. 320-8.

(inséré par la Loi du 12 juillet 2013 (Mém. A119 du 15/07/2013 P.1856), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Dans le cas du décès, de la dissolution, d'incapacité légale, de révocation, de démission, d'empêchement, de faillite ou d'autres situations de concours dans le chef de l'associé commandité, s'il n'y en a pas d'autre et s'il a été stipulé que la société en commandite spéciale continuerait, il sera pourvu à son remplacement. A défaut de stipulations spécifiques à cet égard dans le contrat social, le magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale peut désigner, à la requête de tout intéressé, un administrateur provisoire, associé ou non, qui seul fera les actes urgents et de simple administration, jusqu'à la décision des associés, que cet administrateur devra faire prendre dans la quinzaine de sa nomination. L'administrateur n'est responsable que de l'exécution de son mandat. Tout intéressé peut faire opposition à l'ordonnance; l'opposition est signifiée à la société ainsi qu'à la personne désignée et à celle qui a requis la désignation. Elle est jugée en référé.

JURISPRUDENCE

ADMINISTRATEUR PROVISOIRE

CONDITIONS

● CA 12/06/2019 | En principe, la désignation d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle, qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un dommage imminent. Lorsque la désignation d'un administrateur provisoire est sollicitée dans le cadre d'un conflit entre associés, la jurisprudence se montre prudente et veille effectivement à ce que les juges aient constaté la réunion de deux conditions, à savoir le

fonctionnement anormal de la société et l'intérêt social gravement compromis. 20200623279

Art. 320-9.

(inséré par la Loi du 12 juillet 2013 (Mém. A119 du 15/07/2013 P.1856), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

La transformation d'une société en commandite spéciale en une société de l'un des autres types prévus par L'article 100-2, alinéa 1er, donne lieu à la création d'une personnalité juridique nouvelle. Outre les conditions prévues au contrat social, les exigences de fond et de forme relatives à la constitution d'une société relevant de la forme sociale en laquelle la société en commandite spéciale se transforme sont applicables.

TITRE IV - DES SOCIÉTÉS ANONYMES ET DES SOCIÉTÉS EUROPÉENNES (SE)

(intitulé complété par la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), intitulé modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Chapitre Ier - De la nature et de la qualification des sociétés anonymes et des sociétés européennes (SE)

(intitulé modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Art. 410-1

(remplacé par la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) La société anonyme est celle dont le capital est divisé en actions et qui est constituée par une ou plusieurs personnes qui n'engagent qu'une mise déterminée.

Lorsque cette société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée «associé unique».

La société anonyme peut avoir un associé unique lors de sa constitution, ainsi que par la réunion de toutes ses actions en une seule main.

Le décès ou la dissolution de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

(2) La société européenne (SE) est une société anonyme constituée conformément à l'article 2 du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE) qui a établi son siège statutaire et son administration centrale au Grand-Duché de Luxembourg.

Elle dispose de la possibilité de transférer son siège dans un autre Etat membre sans perte de sa personnalité juridique.

Elle est régie par les dispositions de la présente loi s'appliquant à la société anonyme et par les dispositions s'appliquant spécifiquement à la société européenne (SE) conformément au règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE).

Chapitre II - De la constitution des sociétés anonymes et des sociétés européennes (SE)

(intitulé complété par la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), intitulé modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Art. 420-1.

(modifié par la Loi du 24 avril 1983 (Mém. A35 du 16/05/1983 P.864), la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684),

la Loi du 10 juin 2009 (Mém. A151 du 29/06/2009 P.2268), la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) La constitution d'une société anonyme requiert:

1° qu'il y ait un associé au moins;

2° que le capital soit de 30.000 euros au moins; toutefois ce montant pourra être augmenté par un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d'Etat en vue de son adaptation soit aux variations de la monnaie nationale par rapport à l'unité de compte, soit aux modifications de la réglementation européenne. Pour la société européenne (SE), le capital doit être d'au moins 120.000 euros;

3° que le capital soit intégralement souscrit;

4° que chaque action soit libérée d'un quart au moins par un versement en numéraire ou par des apports en nature.

(2) Le notaire, rédacteur de l'acte, vérifiera l'existence de ces conditions ainsi que celles des articles 420-10 , paragraphe 2, 420-12 et 420-14 et en constatera expressément l'accomplissement.

Art. 420-2.

(inséré par la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) Une société européenne (SE) peut être constituée par la voie d'une fusion entre des sociétés anonymes constituées selon le droit d'un Etat membre et ayant leur siège statutaire et leur administration centrale dans l'Union européenne si deux d'entre elles au moins relèvent du droit d'Etats membres différents.

Dans ce cas, le droit de l'Etat membre dont relève chacune des sociétés qui fusionnent s'applique comme en cas de fusion de sociétés anonymes, compte tenu du caractère transfrontière de la fusion, en ce qui concerne la protection des intérêts:

1° des créanciers des sociétés qui fusionnent;

2° des obligataires des sociétés qui fusionnent;

3° des porteurs de titres, autres que des actions, auxquels sont attachés des droits spéciaux dans les sociétés qui fusionnent.

(2) Une société européenne (SE) holding peut être constituée par des sociétés anonymes et des sociétés à responsabilité limitée constituées selon le droit d'un Etat membre et ayant leur siège statutaire et leur administration centrale dans l' Union européenne si deux d'entre elles au moins:

1° relèvent du droit d'Etats membres différents, ou

2° ont depuis au moins deux ans une société filiale relevant du droit d'un autre Etat membre ou une succursale située dans un autre Etat membre.

(3) Une société européenne (SE) filiale peut être constituée par les sociétés de droit civil ou commercial dotées de la personnalité juridique, à l'exception des sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif, et les autres personnes morales de droit public ou privé constituées selon le droit d'un Etat membre et ayant leur siège statutaire et leur administration centrale dans l'Union européenne et souscrivant ses actions, si deux d'entre elles au moins:

1° relèvent du droit d'Etats membres différents, ou

2° ont depuis au moins deux ans une société filiale relevant du droit d'un autre Etat membre ou une succursale située dans un autre Etat membre.

(4) Une société n'ayant pas son administration centrale dans un Etat membre peut participer à la constitution d'une société européenne (SE) si elle est constituée selon le droit d'un Etat membre, a son siège statutaire dans ce même Etat membre et a un lien effectif et continu avec l'économie d'un Etat membre.

Art. 420-3.

(inséré par la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Une société européenne (SE) holding peut être constituée conformément à L'article 420-2 paragraphe 2.

Les sociétés qui promeuvent la constitution de la société européenne (SE) subsistent.

Les articles 420-4 à 420-8 sont applicables.

Art. 420-4.

(inséré par la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Les organes de gestion des sociétés qui promeuvent l'opération établissent un projet de constitution de la société européenne (SE).

Ce projet comporte un rapport expliquant et justifiant les aspects juridiques et économiques de la constitution et indiquant les conséquences pour les associés et pour les travailleurs de l'adoption de la forme de société européenne (SE).

Ce projet mentionne en outre:

1° la dénomination sociale et le siège statutaire des sociétés qui constituent la société européenne (SE) ainsi que ceux envisagés pour la société européenne (SE);

2° le rapport d'échange des actions ou parts et, le cas échéant, le montant de la soulte;

3° les modalités de remise des actions de la société européenne (SE);

4° les droits assurés par la société européenne (SE) aux associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ou parts ou les mesures envisagées à leur égard;

5° tout avantage particulier attribué aux experts qui examinent le projet de fusion ainsi qu'aux membres des organes d'administration, de direction, de surveillance ou de contrôle des sociétés qui fusionnent;

6° les statuts de la société européenne (SE);

7° des informations sur les procédures selon lesquelles les modalités relatives à l'implication des travailleurs sont fixées en transposition de la directive 2001/86/CE complétant le statut de la Société européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs ;

8° le pourcentage minimal des actions ou parts de chacune des sociétés promouvant l'opération que les associés devront apporter pour que la société européenne (SE) soit constituée.

Ce pourcentage doit consister en actions ou parts conférant plus de cinquante pour cent des droits de vote permanents.

Art. 420-5.

(inséré par la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), modifié par la Loi du 27 mai 2016 (Mém. A94 du 30/05/2016 P.1730), la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Le projet de constitution est publié pour chacune des sociétés promouvant l'opération conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ou selon les modalités prévues par la loi de chaque État membre en transposition de l'article 16 de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés, un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de constitution.

Art. 420-6.

(inséré par la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), modifié par la Loi du 18 décembre 2009 (Mém. A22 du 19/02/2010 P.295), modifié par la Loi du 23 juillet 2016 (Mém. A141 du 28/07/2016 P.2390), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) Le projet de constitution doit faire l'objet d'un examen et d'un rapport écrit destiné aux associés. Cet examen sera fait et ce rapport sera établi pour chacune des sociétés qui promeuvent l'opération par un ou plusieurs experts indépendants désignés ou agréés par une autorité judiciaire ou administrative de l'État membre dont relève chaque société selon les dispositions nationales adoptées en transposition de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés.

Pour les sociétés soumises au droit luxembourgeois, ces experts sont désignés par l'organe de gestion et doivent être choisis parmi les réviseurs d'entreprises. Toutefois il est possible de faire établir le rapport par un ou plusieurs experts indépendants pour toutes les sociétés qui promeuvent l'opération. Dans ce cas, la désignation est faite par une autorité judiciaire ou administrative de l'État membre dont relève l'une des sociétés concernées ou la future société européenne (SE) selon les dispositions nationales adoptées en transposition de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés, cette autorité étant pour le Luxembourg le magistrat de la chambre du tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel l'une des sociétés concernées a son siège social, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé sur requête conjointe des sociétés concernées.

(2) Dans le rapport mentionné au paragraphe 1er, les experts doivent en tout cas déclarer si le rapport d'échange d'actions ou de parts envisagé est ou non pertinent et raisonnable. Cette déclaration doit:

1° indiquer les méthodes suivies pour la détermination du rapport d'échange proposé;

2° indiquer si ces méthodes sont adéquates en l'espèce et mentionner les valeurs auxquelles chacune de ces méthodes conduit, un avis étant donné sur l'importance relative attribuée à ces méthodes dans la détermination de la valeur retenue.

Le rapport indique en outre les difficultés particulières d'évaluation.

(3) Les règles prévues à L'article 420-10 , paragraphes 2 à 9, ne s'appliquent pas.

(4) Chaque expert a le droit d'obtenir, auprès des sociétés qui promeuvent l'opération, tous les renseignements et documents utiles et de procéder à toutes les vérifications nécessaires.

Art. 420-7.

(inséré par la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

L'assemblée générale de chacune des sociétés qui promeuvent l'opération approuve le projet de constitution de la société européenne (SE) de même que, le cas échéant, celle des porteurs de titres autres que des actions ou parts.

L'implication des travailleurs dans la société européenne (SE) est décidée conformément aux dispositions transposant la directive 2001/86/CE. L'assemblée générale de chacune des sociétés qui promeuvent l'opération peut subordonner le droit à l'immatriculation de la société européenne (SE) à la condition qu'elle entérine expressément les modalités ainsi decidées.

Art. 420-8.

(inséré par la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), modifié par la Loi du 27 mai 2016 (Mém. A94 du

30/05/2016 P.1730), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) Les associés des sociétés qui promeuvent l'opération disposent d'un délai de trois mois pendant lequel ils peuvent communiquer aux sociétés promotrices leur intention d'apporter leurs actions ou parts en vue de la constitution de la société européenne (SE). Ce délai commence à courir à la date à laquelle l'acte de constitution de la société européenne (SE) a été approuvé par les assemblées visées à L'article 420-7.

(2) La société européenne (SE) n'est constituée que si, dans le délai visé au paragraphe 1er, les associés des sociétés qui promeuvent l'opération ont apporté le pourcentage minimal d'actions ou parts de chaque société fixé conformément au projet de constitution et si toutes les autres conditions sont remplies.

(3) La constatation, par le notaire, que les conditions de constitution de la société européenne (SE) sont toutes remplies conformément au paragraphe 2 fait l'objet d'une publicité effectuée, pour chacune des sociétés qui promeuvent l'opération, conformément aux dispositions du titre Ier, du chapitre V bis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ou selon les modalités prévues par la loi de chaque État membre, en transposition de l’article 16 de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés.

Les associés des sociétés concernées, qui n'ont pas communiqué dans le délai visé au paragraphe 1er leur intention de mettre leurs actions ou parts à la disposition des sociétés promotrices en vue de la constitution de la société européenne (SE), bénéficient d'un délai supplémentaire d'un mois pour le faire.

(4) Les associés ayant apporté leurs titres en vue de la constitution de la société européenne (SE) reçoivent des actions de celle-ci.

(5) La société européenne (SE) ne peut être immatriculée que sur preuve de l'accomplissement des formalités visées aux articles 420-

3 à 420-7 et des conditions visées au paragraphe 2.

Art. 420-9.

(inséré par la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Une société européenne (SE) filiale peut être constituée, conformément à L'article 420-2 paragraphe 3.

Sont applicables aux sociétés ou autres entités juridiques, visées à l'article 420-2, paragraphe 3, participant à l'opération les dispositions qui régissent leur participation à la constitution d'une filiale ayant la forme d'une société anonyme en vertu du droit national.

Art. 420-10.

(inséré par la Loi du 24 avril 1983 (Mém. A35 du 16/05/1983 P.864), modifié par la Loi du 28 juin 1984 (Mém. A81 du 23/06/1984 P.1346), complété par la Loi du 10 juin 2009 (Mém. A151 du 29/06/2009 P.2268), la Loi du 18 décembre 2009 (Mém. A22 du 19/02/2010 P.295), modifié par la Loi du 27 mai 2016 (Mém. A94 du 30/05/2016 P.1730), la Loi du 23 juillet 2016 (Mém. A141 du 28/07/2016 P.2390), la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) Les actions émises en contrepartie d'apports en nature doivent être libérées dans un délai de cinq ans à partir du moment de la constitution.

(2) Les apports en nature font l'objet d'un rapport établi préalablement à la constitution de la société par un réviseur d'entreprises désigné par les fondateurs.

(3) Ce rapport doit porter sur la description de chacun des apports projetés ainsi que sur les modes d'évaluation adoptés et indiquer si les valeurs auxquelles conduisent ces modes correspondent au moins au nombre et à la valeur nominale, ou, à défaut de valeur

nominale, au pair comptable et, le cas échéant, à la prime d'émission des actions à émettre en contrepartie. Le rapport demeurera annexé à l'acte prévu par L'article 420-15 ou au projet d'acte prévu par L'article 420-17. Ses conclusions sont à reproduire dans les documents susdits.

(4) Lorsque, sur décision du conseil d'administration ou du directoire, l'apport en nature est constitué de valeurs mobilières au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 18), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers ou d'instruments du marché monétaire au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 19), de cette directive, et lorsque ces valeurs ou instruments sont évalués au prix moyen pondéré auquel ils ont été négociés sur un ou plusieurs marchés réglementés au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 14), de la directive 2004/39/CE précitée au cours d'une période de six mois précédant la date effective de l'apport en nature, les paragraphes 2 et 3 ne sont pas applicables.

Toutefois, si ce prix a été affecté par des circonstances exceptionnelles pouvant modifier sensiblement la valeur de l'élément d'actif à la date effective de son apport, notamment dans les cas où le marché de ces valeurs mobilières ou de ces instruments du marché monétaire est devenu illiquide, une réévaluation est effectuée à l'initiative et sous la responsabilité du conseil d'administration ou du directoire. Les paragraphes 2 et 3 sont applicables aux fins de cette réévaluation.

(5) Lorsque, sur décision du conseil d'administration ou du directoire, l'apport en nature est constitué d'éléments d'actif autres que les valeurs mobilières ou les instruments du marché monétaire visés aux paragraphes 4 à 6 qui ont déjà fait l'objet d'une évaluation à la juste valeur par un réviseur d'entreprises et que les conditions suivantes sont remplies:

1° la juste valeur est déterminée à une date qui ne peut précéder de plus de six mois la réalisation effective de l'apport;

2° l'évaluation a été réalisée conformément aux principes et aux normes d'évaluation généralement reconnus Grand-Duché de Luxembourg pour le type d'élément d'actif constituant l'apport,

les paragraphes 2 et 3 ne sont pas applicables.

En cas de circonstances nouvelles pouvant modifier sensiblement la juste valeur de l'élément d'actif à la date effective de son apport, une réévaluation est effectuée à l'initiative et sous la responsabilité du conseil d'administration ou du directoire. Les paragraphes 2 et 3 sont applicables aux fins de cette réévaluation.

Faute d'une telle réévaluation, un ou plusieurs actionnaires détenant un pourcentage total d'au moins 5 pour cent du capital souscrit de la société au jour de la décision d'augmenter le capital peuvent demander une évaluation par un réviseur d'entreprises, auquel cas les paragraphes 2 et 3 sont applicables. Ce ou ces actionnaires peuvent en faire la demande jusqu'à la date effective de l'apport, à condition que, à la date de la demande, le ou les actionnaires en question détiennent toujours un pourcentage total d'au moins 5 pour cent du capital souscrit de la société, comme c'était le cas au jour où la décision d'augmenter le capital a été prise.

(6) Lorsque, sur décision du conseil d'administration ou du directoire, l'apport en nature est constitué d'éléments d'actif autres que les valeurs mobilières ou les instruments du marché monétaire visés au paragraphe 4 dont la juste valeur est tirée, pour chaque élément d'actif, des comptes légaux de l'exercice financier précédent, à condition que les comptes légaux aient été contrôlés conformément à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés, les paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas.

Le paragraphe 5, alinéas 2 et 3, est applicable *mutatis mutandis*.

(7) Lorsqu'un apport en nature visé aux paragraphes 4 à 6 est effectué sans recourir au rapport du réviseur d'entreprises visé aux paragraphes 2 et 3, une déclaration contenant les éléments suivants

fait l’objet d’une publication conformément aux dispositions du titre 1er, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises dans le délai d’un mois après la date effective de l’apport:

1° une description de l'apport en nature concerné;

2° sa valeur, l'origine de cette évaluation et, le cas échéant, le mode d'évaluation;

3° une attestation précisant si les valeurs obtenues correspondent au moins au nombre, à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable et, le cas échéant, à la prime d'émission des actions à émettre en contrepartie de cet apport;

4° une attestation selon laquelle aucune circonstance nouvelle intéressant l'évaluation initiale n'est survenue.

La déclaration comprend en outre les indications relatives à la valeur nominale des actions ou, à défaut de valeur nominale, le nombre des actions émises en contrepartie de chaque apport qui n’est pas effectué en numéraire, ainsi que le nom de l’apporteur.

(8) Lorsqu’il est proposé de faire un apport en nature sans recourir au rapport du réviseur d’entreprises visé aux paragraphes 2 et 3, dans le cadre d’une augmentation de capital qu’il est proposé de réaliser en application de L'article 420-22, paragraphes 2 et 3, une annonce comprenant la date à laquelle la décision d’augmenter le capital a été prise et les informations énumérées au paragraphe 7 fait l’objet d’une publication conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi précitée du 19 décembre 2002 et ce avant la réalisation effective de l’apport en nature constitué par l’élément d’actif. Dans ce cas, la déclaration visée au paragraphe 7, alinéa 1er, se résume à une attestation selon laquelle aucune circonstance nouvelle n’est survenue depuis que l’annonce susmentionnée a fait l’objet d’une publicité.

(9) Les paragraphes 2 et 3 ne sont pas applicables lorsqu’au moins 90 pour cent de la valeur nominale ou du pair comptable de toutes

les actions sont émis en contrepartie d'apports en nature faits par une ou plusieurs sociétés et que les conditions suivantes sont remplies:

1° en ce qui concerne la société bénéficiaire de ces apports, les personnes physiques ou morales, indiquées à L'article 420-15 ont renoncé à l'établissement du rapport d'expert;

2° cette renonciation demeure annexée à l'acte;

3° les sociétés faisant ces apports disposent de réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer et dont le montant est au moins égal à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable des actions émises en contrepartie d'apports en nature;

4° les sociétés faisant ces apports se déclarent garantes, jusqu'à concurrence du montant indiqué au point 3°, des dettes de la société bénéficiaire nées entre le moment de l'émission des actions en contrepartie d'apports en nature et un an après la publication des comptes annuels de cette société relatifs à l'exercice pendant lequel les apports ont été faits. Toute cession de ces actions est interdite pendant ce délai;

5° la garantie visée au point 4° doit être donnée dans une annexe à l'acte prévu par l'article 420-15;

6° les sociétés faisant ces apports incorporent un montant égal à celui indiqué au point 3° dans une réserve qui ne pourra être distribuée qu'à l'expiration d'un délai de trois ans à partir de la publication des comptes annuels de la société bénéficiaire relatifs à l'exercice pendant lequel les apports ont été faits ou, le cas échéant, à un moment ultérieur où toutes les réclamations afférentes à la garantie visée au point 4° et faites pendant ce délai auront été réglées.

★ **DOCTRINE**

ÉVALUATION DES APPORTS EN NATURE

● Autrefois désigné sous le vocable « d'apport autre qu'en numéraire », l'apport en nature se définit comme étant celui qui porte sur tout bien autre qu'une somme d'argent : il peut s'agir d'un bien meuble ou immeuble, corporel ou incorporel dès lors qu'il est susceptible d'évaluation pécuniaire (l'article 420-12 de la LSC parle « d'éléments d'actifs susceptibles d'évaluation économique ») et présente une utilité pour la société dans la réalisation de son objet social. Il convient également que la propriété ou la jouissance du bien apporté puisse être transférée à la société ce qui exclut de facto les apports en industrie (lesquels consistent en des engagements personnels d'exécuter des travaux ou de prester des services qui, en tant que tels, ne sont pas transférables à la société). Les apports en nature doivent être libérés intégralement endéans cinq ans suivant la constitution de la société.

● La valeur économique des apports ainsi projetés est déterminée par les fondateurs (dans l'acte de constitution) ou l'organe de gestion de la société bénéficiaire (en cas d'augmentation de capital subséquente) et soumis à l'approbation des actionnaires. Toutefois, s'agissant des SA, cette évaluation fait en principe l'objet d'une vérification de la part d'un réviseur d'entreprises (sauf cas de dispenses limitativement énumérées aux paragraphes 4 à 6 de l'article 420-10 de la LSC). Celui-ci devra notamment se prononcer sur le mode de valorisation retenu et certifier que la valeur des apports effectués correspond au moins à la valeur nominale ou au pair comptable des actions émises en contrepartie (augmenté le cas échéant, de la prime d'émission).

● Le réviseur d'entreprises ne se prononce pas ici sur la rémunération de l'apport en nature mais seulement sur la valeur de ce dernier. Le rapport établi en la matière par le réviseur d'entreprises sera annexé à l'acte notarié et enregistré avec ce dernier ; en revanche, il ne fera pas l'objet d'une publication au RESA.

A noter : le dernier paragraphe de l'article 420-10 permet aux associés de la société bénéficiaire de renoncer à l'intervention d'un réviseur d'entreprises (quand bien même les éléments d'actifs apportés n'entreraient pas dans le champ des dispenses visées aux paragraphes 4 à 6 de l'article 420-10) dans le cas d'apports en nature effectués par des sociétés. Cette possibilité est toutefois assortie d'un certain nombre de conditions contraignantes, de sorte qu'elle est rarement mise en œuvre.

Point pratique : suite à la réforme de la LSC opérée par la Loi de Modernisation (et d'une lecture combinée des articles 420-23 (5) et 420-27 de la LSC), l'apport par conversion d'une créance détenue contre la société bénéficiaire - pour autant qu'elle soit certaine, liquide et exigible et qu'elle ait été libérée en numéraire - ne saurait plus être considéré comme un apport en nature mais comme un apport en numéraire libérable par compensation ; l'intervention d'un réviseur d'entreprises n'est donc plus requise. La Loi de Modernisation répondait, ce faisant, aux appels d'un grand nombre de praticiens pour qui l'incorporation de créances au capital social d'une SA doit s'analyser comme en un apport en numéraire différé dès lors que les créances en question remplissent les conditions de la compensation légale. En revanche, si la créance ne répond pas à l'une des conditions susvisées (e.g. soit qu'elle n'est pas encore exigible, soit qu'elle n'a pas donné lieu à un versement en numéraire), elle devra alors être traitée comme un apport en nature dont la valorisation doit être vérifiée par un réviseur d'entreprises. A cet égard, on peut se demander si le réviseur d'entreprises tiendra ici compte de la solvabilité du la société bénéficiaire de l'apport. Pour notre part, nous ne sommes pas certains de l'intérêt d'une telle approche : en capitalisant une partie de sa dette, la société améliore ses fonds

propres (certes, peut-être artificiellement, si les difficultés qu'elle traverse sont systémiques) au profit des autres créanciers de la société, qui bénéficient d'un gage étendu. Il ne devrait dès lors pas être interdit de retenir la valeur faciale de la créance ainsi apportée quand bien même la « recouvrabilité » de cette dernière serait discutable.

● Il en est bien évidemment tout autrement pour les créances détenues sur une société tierce, auquel cas la situation financière de cette dernière doit être prise en compte dans le processus d'évaluation.

Pour aller plus loin sur le sujet : la question de l'intervention d'un réviseur d'entreprises peut se poser s'agissant des apports en capitaux propres non rémunérés par des titres de capital (les « apports en compte 115 »), dès lors qu'ils sont libérés en nature. Ces apports, qui ne font l'objet d'aucune réglementation (si ce n'est qu'ils sont mentionnés dans le plan comptable normalisé), doivent être distingués des apports en capital ou en prime d'émission. Ce faisant, certains auteurs sont d'avis qu'aucun rapport de réviseur d'entreprises n'est requis en la matière, l'article 420-10 de la loi du 10 août 1915 visant les seuls apports donnant lieu à l'émission de titres de capital. Si les apports en compte 115 ne participent effectivement pas à la formation du capital, ils contribuent toutefois à renforcer les fonds propres de la société : à ce titre, il pourrait être plus prudent de soumettre de tels apports à la vérification d'un réviseur d'entreprises.

BIBLIO.

Hellinckx, G., Les difficultés de qualification et de la libération du capital par compen- sation de créances réciproques en droit des sociétés luxembourgeois, Bulletin Droit & Banque, ALJB, n°9, 1986, pp.25-33.

Winandy, J.-P., Michels, H., Règles fiscales d'évaluation des apports autres qu'en numéraire à des sociétés de capitaux, Fiduciaire Générale du Luxembourg, Solist, 1989.

Lejoncq, R., La mission du réviseur d'entreprises dans le cadre des apports autres qu'en numéraire, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n°2008/4, pp.6-11.

Bellamine, S., La loi du 10 juin 2009 : nouvelles dispenses en matière d'évaluation des apports en nature aux sociétés anonymes, Jurisnews - Regard sur le Droit des Sociétés, Promoculture, vol. 3, n°6/2010, pp.109-112.

Corbisier, I., Burbi, D., L'apport en nature à l'occasion de la constitution de la société ou d'une augmentation de capital, dans Les opérations sur capital dans une société ano- nyme à la suite de la loi du 10 juin 2009 : regards croisés de l'administrateur et du réviseur d'entreprises agréé, Dossier du Journal des Tribunaux Luxembourg, Larcier, 2011, pp.13-74.

Bonneau, R., Mauske, A., L'exigence d'un rapport de réviseur d'entreprises agréé en cas d'émission de titres convertibles ou assortis de droits de souscription, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n°2015/8, pp.13-20.

Giraudeau, A.-L., Olliges A., Renonciation au rapport du réviseur dans le cadre d'un apport en nature : mise en pratique de l'exception dans le cadre d'une fusion par absorption, Revue Pratique de Droit des Affaires, Legitech, vol. 1/2018, pp. 2-4.

Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.79-86, pp.382-384.

Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, pp.64-72.

Winandy, J.-P., Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, pp.140-142.

Cailleau, S., Kurth, B., Boudhina, K., Restructuring : insolvency challenges and directors' liability in the Covid-19 era, Revue Pratique de Droit des Affaires, Legitech, Vol. 7/2020, pp. 8-22.

JURISPRUDENCE

APPORTS

● TAR 16/05/2013 | L'augmentation de capital par conversion d'un prêt n'est pas à considérer comme une augmentation de capital par apport d'obligations convertibles et s'analyse comme une augmentation de capital par apport de créance. Une telle opération est à qualifier d'apport en nature. L'obligation d'établir un rapport évaluant les apports en nature a été introduite en droit luxembourgeois afin d'assurer une évaluation sérieuse des apports qui formeront la consistance du capital social, gage des créanciers, et une correcte information sur ces apports et sur les modes d'évaluations adoptés, ainsi que d'apporter une certaine protection des créanciers sociaux et des apporteurs en numéraire contre une surévaluation artificielle de ces apports, Le but de l'article 26-1 de la loi du 10 août 1915 est de protéger aussi bien les intérêts des créanciers que ceux des associés. L'irrégularité résultant du défaut d'établir un rapport de reviseur d'entreprises préalablement à l'opération d'augmentation de capital par apport en nature et affectant la conversion des loan notes en actions constitue une violation d'une formalité substantielle de sorte qu'il y a lieu d'annuler l'assemblée générale ayant décidé de l'augmentation de capital. | ID 22036

● CA 15/07/2003 | Le fait par un réviseur d'entreprises de simplement confirmer aux actionnaires d'une société que celle-ci a procédé à une augmentation de capital moyennant des apports autres qu'en numéraire, et d'établir le rapport légalement prescrit à cet égard, dans un cours normal des choses, n'a pas pour effet de porter préjudice à la société concernée, d'entraîner le retrait de son agrément pour faire des opérations de réassurance, ainsi que sa mise en faillite. | ID 10335

● TAR 14/07/1989 | L'apporteur de biens meubles corporels est dans la situation d'un vendeur et les principes de la vente sont applicables dans les rapports de l'apporteur avec la société. | ID 10401

Art. 420-11.

(inséré par la Loi du 24 avril 1983 (Mém. A35 du 16/05/1983 P.864), complété par la Loi du 8 mars 1989 (Mém. A14 du 17/03/1989 P.176), modifié par la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), la Loi du 18 décembre 2009 (Mém. A22 du

19/02/2010 P.295), la Loi du 23 juillet 2016 (Mém. A141 du 28/07/2016 P.2390), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) Dans les deux ans qui suivent la constitution de la société l'acquisition par celle-ci de tout élément d'actif appartenant à une personne physique ou morale ayant signé ou au nom de qui a été signé l'acte constitutif pour une contre-valeur d'au moins un dixième du capital souscrit fait l'objet d'une vérification et d'une publicité analogues à celles prévues à L'article 420-10 et est soumise à l'agrément de l'assemblée générale des actionnaires. Le réviseur d'entreprises est désigné par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas.

(2) Le paragraphe 1er ne s'applique ni aux acquisitions faites dans le cadre des opérations courantes de la société, ni aux acquisitions faites à l'initiative ou sous le contrôle d'une autorité administrative ou judiciaire, ni aux acquisitions faites en bourse.

Art. 420-12.

(inséré par la Loi du 24 avril 1983 (Mém. A35 du 16/05/1983 P.864), modifié par la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Les apports autres qu'en numéraire ne peuvent être rémunérés par des actions que s'ils consistent en éléments d'actifs susceptibles d'évaluation économique, à l'exclusion des actifs constitués par des engagements concernant l'exécution de travaux ou de prestations de services.

Ces apports sont appelés apports en nature.

Art. 420-13.

(inséré par la Loi du 24 avril 1983 (Mém. A35 du 16/05/1983 P.864), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Sous réserve des dispositions concernant la réduction du capital souscrit, les actionnaires ne peuvent pas être exemptés de leur obligation de fournir leur apport.

Art. 420-14.

(inséré par la Loi du 24 avril 1983 (Mém. A35 du 16/05/1983 P.864), modifié par la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) Les actions ne peuvent pas être émises pour un montant inférieur à leur valeur nominale. A défaut de valeur nominale, les actions peuvent être émises sous leur pair comptable, moyennant le respect des conditions prévues à l' article 420-22, paragraphes 6 et 7.

(2) Toutefois, nonobstant les termes de l'article 420-22, paragraphes 6 et 7, ceux qui, de par leur profession, se chargent de placer des actions peuvent, de l'accord de la société, payer moins que le prix total des actions qu'ils souscrivent au cours de cette opération.

(3) Le minimum à payer par les souscripteurs visés au paragraphe 2 est fixé à 90 pour cent du prix de souscription total des actions qu'ils souscrivent.

★ DOCTRINE

● ÉMISSION D'ACTIONS SANS DÉSIGNATION DE VALEUR NOMINALE SOUS LE PAIR COMPTABLE

● Longtemps prohibées en droit luxembourgeois, les augmentations de capital par émission d'actions en dessous du pair comptable des actions anciennes sont désormais possibles, moyennant le respect de certaines conditions de forme. L'organe de gestion doit notamment :

i) établir un rapport justifiant le prix d'émission proposé et les conséquences financières qu'une telle émission peut avoir pour les actionnaires existants (e.g. au niveau de leurs droits aux bénéfices, aux réserves, etc.) ;

ii) mandater un réviseur d'entreprises (sauf renonciation expresse de tous les actionnaires) qui devra se prononcer par écrit sur l'exactitude des informations financières et comptables contenues dans le rapport de l'organe de gestion et confirmer qu'elles sont à même d'éclairer l'assemblée générale appelée à délibérer sur l'augmentation projetée (dans le cas où celle-ci serait réalisée par le biais d'apports en

nature, le rapport du réviseur d'entreprises pourra également couvrir les points visés à l'article 420-10 de la LSC). Dans l'accomplissement de cette mission, on peut imaginer que le réviseur d'entreprises procédera à une évaluation indépendante des actions existantes.

● Ces rapports - visés dans l'ordre du jour de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur l'opportunité de l'augmentation proposée - sont à déposer au RCS. Ils doivent également être communiqués aux actionnaires en nom, ensemble avec la convocation renseignant les conditions de l'émission sous le pair comptable.
● Les actionnaires peuvent toutefois renoncer au rapport du réviseur d'entreprises (mais non au rapport de l'organe de gestion, sans que l'absence de ce dernier ne soit sanctionnée), auquel cas le procès-verbal de l'assemblée générale doit en faire mention. En pratique, l'organe de gestion prendra soin - à l'avance - de s'assurer d'une telle renonciation auprès de tous les actionnaires, sous peine de voir l'assemblée déclarée nulle.
● L'assemblée délibère en la matière aux conditions requises pour la modification des statuts. Une telle opération peut également être menée dans le cadre du capital autorisé, dès lors que les statuts autorisent expressément l'organe de gestion à émettre des actions nouvelles en dessous du pair comptable des actions existantes.
● La LSC ne contient en revanche aucune précision quant aux circonstances dans lesquelles une société peut faire usage de cette technique ; à notre sens, une situation bilantaire dégradée ou la menace d'un dommage grave pour la société devraient justifier à suffisance une telle émission. Dans tous les cas, il nous semble que l'organe de gestion devra mentionner, dans son rapport, les raisons d'espèce motivant sa proposition de mener une augmentation sous le pair comptable des actions anciennes, et démontrer que celle-ci va dans l'intérêt de la société.
Point pratique : la possibilité d'émettre des actions sous le pair comptable présente une utilité certaine pour les sociétés ayant subi des pertes substantielles (i.e. affectant le capital) ; celles-ci pourront en effet attirer de nouveaux investisseurs sans forcément devoir apurer leurs pertes au préalable (c'est-à-dire sans avoir à aligner le capital sur le montant de l'actif net réel).
Illustration : soit une société ayant un capital de 100.000 représenté par 1.000 actions sans désignation de valeur nominale. Le pair comptable de ces actions - soit le quotient obtenu en divisant le montant du capital social par le nombre d'actions émises - est donc de 100. Si cette société subit des pertes telles que son actif net ne représente plus que la moitié de son capital social, la valeur nette de chacune des 1.000 actions ne sera plus que de 50. Dans cette situation, aucun investisseur ne serait prêt à souscrire de nouvelles actions au montant du pair comptable (initial). C'est la raison pour laquelle la LSC permet désormais que cette souscription intervienne à un prix moindre - i.e. reflétant la valeur intrinsèque des actions. Dans notre exemple, si la société entend procéder à une augmentation de capital à hauteur de 50.000 tout en souhaitant maintenir un certain équilibre économique, le nombre de nouvelles actions à émettre sera de [50.000 / 50] = 1.000. A l'issue d'une telle opération, la valeur de chacune des actions nouvelles et anciennes de la société serait donc de [100.000 (soit le montant des capitaux propres post-augmentation) / 2.000 (soit le nombre de titres total en circulation)] = 50.
A noter : la LSC ne fixe pas de limite inférieure au prix d'émission des actions nouvelles. Il nous semble que ce prix ne saurait toutefois être en-deçà de la valeur intrinsèque des actions anciennes (sous peine que l'opération soit contraire à l'intérêt social de la société)

sauf si l'émission ainsi réalisée permet à la société d'éviter une faillite certaine.
Pour aller plus loin sur le sujet : loin d'être anodine, l'introduction de cette possibilité marque une inflexion notable quant à l'appréhension du principe d'égalité (du moins économique) entre actionnaires : sans doute, le législateur a-t-il souhaité, par cette mesure, faciliter les levées de fonds de sociétés gravement déficitaires dans le but d'en assurer la survie.

BIBLIO. *Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, pp.306-308.*

Art. 420-15.

(modifié par la Loi du 24 avril 1983 (Mém. A35 du 16/05/1983 P.864), la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), la Loi du 18 décembre 2009 (Mém. A22 du 19/02/2010 P.295), la Loi du 6 avril 2013 (Mém. A71 du 15/04/2013 P.890), la Loi du 23 juillet 2016 (Mém. A141 du 28/07/2016 P.2390), la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

L'acte de société indique:

1° l'identité de la ou des personnes physiques ou morales qui ont signé l'acte ou au nom desquelles il a été signé;

2° la forme de la société et sa dénomination;

3° le siège social;

4° l'objet social;

5° le montant du capital souscrit et, le cas échéant, du capital autorisé;

6° le montant initialement versé du capital souscrit;

7° les catégories d'actions, lorsqu'il en existe plusieurs, les droits afférents à chacune de ces catégories, le nombre d'actions souscrites et, en outre, dans le cadre d'un capital autorisé, les actions à émettre de chaque catégorie et les droits afférents à chacune de celles-ci, ainsi que:

a) la valeur nominale des actions ou le nombre des actions sans mention de valeur nominale;

b) les conditions particulières qui limitent la cession des actions;

8° la forme nominative, au porteur ou dématérialisée des actions ainsi que de toute disposition complémentaire ou dérogatoire à la loi;

9° la spécification de chaque apport en nature, les conditions auxquelles il est fait, le nom de l'apporteur et les conclusions du rapport du réviseur d'entreprises prévu à L'article 420-10 ;

10° la cause et la consistance des avantages particuliers attribués lors de la constitution de la société à quiconque a participé à la constitution de la société;

11° le cas échéant, le nombre de titres ou de parts non représentatifs du capital exprimé ainsi que les droits y attachés, notamment le droit de vote aux assemblées générales;

12° dans la mesure où elles ne résultent pas de la loi, les règles qui déterminent le nombre et le mode de désignation des membres des organes chargés de la représentation à l'égard des tiers, de l'administration, de la direction, de la surveillance ou du contrôle de la société, ainsi que la répartition des compétences entre ces organes;

13° la durée de la société;

14° le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses et rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution.

Art. 420-16.

(modifié par la Loi du 23 novembre 1972 (Mém. A72 du 13/12/1972 P.1586), la Loi du 24 avril 1983 (Mém. A35 du 16/05/1983 P.864), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

La société peut être constituée par un ou plusieurs actes notariés dans lesquels comparaissent tous les associés en personne, ou par porteurs de mandats authentiques ou privés.

Les comparants à ces actes seront considérés comme fondateurs de la société. Toutefois, si les actes désignent comme fondateur un ou plusieurs actionnaires possédant ensemble au moins un tiers du capital social, les autres comparants qui se bornent à souscrire des actions contre espèces sans recevoir, directement ou indirectement, aucun avantage particulier, seront tenus pour simples souscripteurs.

Si les versements ont été faits en exécution de L'article 420-1, avant l'un ou l'autre des actes constitutifs, la justification pourra en être faite par une quittance privée, à dresser en double exemplaire.

Art. 420-17.

(modifié par la Loi du 24 avril 1983 (Mém. A35 du 16/05/1983 P.864), la Loi du 10 juillet 2005 (Mém. A98 du 12/07/2005 P.1748), la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) La société peut aussi être constituée au moyen de souscriptions.

(2) L'acte de société est préalablement dressé en forme notariée et publié à titre de projet. Les comparants à cet acte seront considérés comme fondateurs de la société.

(3) Les souscriptions contiennent convocation des souscripteurs à une assemblée qui sera tenue dans les trois mois pour la constitution définitive de la société.

Art. 420-18.

(complété par la Loi du 24 avril 1983 (Mém. A35 du 16/05/1983 P.864), modifié par la Loi du 27 mai 2016 (Mém. A94 du 30/05/2016 P.1730), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) Au jour fixé, le ou les fondateurs présenteront à l'assemblée qui sera tenue devant notaire, la justification de l'existence des conditions requises par L'article 420-1 avec les pièces à l'appui.

(2) Si la majorité des souscripteurs présents ou représentés par mandat authentique ou privé, autres que le ou les fondateurs, ne s'oppose pas à la constitution de la société, le ou les fondateurs déclareront qu'elle est définitivement constituée.

(3) Si le capital annoncé n'est pas entièrement souscrit, la société peut néanmoins être constituée avec un capital correspondant au total des souscriptions recueillies, pour autant que l'acte publié conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ait prévu cette possibilité.

(4) Le procès-verbal authentique de l'assemblée des souscripteurs qui contiendra la liste des souscripteurs et l'état des versements faits, constituera définitivement la société.

Art. 420-19.

(remplacé par la Loi du 24 avril 1983 (Mém. A35 du 16/05/1983 P.864), modifié par la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) Les fondateurs sont tenus solidairement envers tous les intéressés, malgré toute stipulation contraire:

1° de toute la partie du capital qui ne serait pas valablement souscrite, ainsi que de la différence éventuelle entre le capital minimal prévu par L'article 420-1 et le montant des souscriptions; ils en sont de plein droit réputés souscripteurs;

2° de la libération effective, jusqu'à concurrence d'un quart des actions souscrites, ainsi que de la libération dans un délai de cinq ans des actions émises en contrepartie

d'apports en nature; ils sont de même tenus solidairement de la libération effective de la partie du capital dont ils sont réputés souscripteurs en vertu de l'alinéa précédent;

3° de la réparation du préjudice qui est une suite immédiate et directe, soit de la nullité de la société, soit de l'absence ou de la fausseté des énonciations prescrites par les articles 420-15 et 420-17 dans l'acte ou le projet d'acte de société et dans les souscriptions.

(2) Ceux qui ont pris un engagement pour des tiers nommément désignés dans l'acte, soit comme mandataires soit en se portant fort, sont réputés personnellement obligés s'il n'y a pas mandat valable ou si l'engagement de porte-fort n'est pas ratifié dans les deux mois de la stipulation.

Les fondateurs sont solidairement tenus de ces engagements.

Art. 420-20.

(inséré par la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), modifié par la Loi du 23 mars 2007 (Mém. A46 du 30/03/2007 P.816), la Loi du 18 décembre 2009 (Mém. A22 du 19/02/2010 P.295), la Loi du 27 mai 2016 (Mém. A94 du 30/05/2016 P.1730), la Loi du 23 juillet 2016 (Mém. A141 du 28/07/2016 P.2390), renuméroté par la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742)), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

En cas de transformation d'une société européenne (SE) en société anonyme conformément à L'article 100-3, la procédure suivante devra être respectée:

1° l'organe de gestion de la société européenne (SE) établit par écrit un projet de transformation et un rapport expliquant et justifiant les aspects juridiques et économiques de la transformation et indiquant les conséquences pour les actionnaires et pour les travailleurs de l'adoption de la forme de société anonyme;

2° le projet de transformation est publié conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de transformation;

3° avant l'assemblée générale visée au paragraphe 4, un ou plusieurs réviseurs d'entreprises désignés par l'organe de gestion, attestent que la société dispose d'actifs au moins équivalents au capital;

4° l'assemblée générale de la société européenne (SE) approuve le projet de transformation ainsi que les statuts de la société anonyme. La décision de l'assemblée générale requiert les conditions de quorum de présence et de majorité prévues pour les modifications des statuts.

Art. 420-21.

(inséré par la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), modifié par la Loi du 18 décembre 2009 (Mém. A22 du 19/02/2010 P.295), la Loi du 27 mai 2016 (Mém. A94 du 30/05/2016 P.1730), la Loi du 23 juillet 2016 (Mém. A141 du 28/07/2016 P.2390), renuméroté par la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

En cas de transformation d'une société anonyme en société européenne (SE) conformément à L'article 100-3, la procédure suivante devra être respectée:

1° l'organe de gestion de la société anonyme établit par écrit un projet de transformation et un rapport expliquant et justifiant les aspects juridiques et économiques de la transformation et indiquant les conséquences pour les actionnaires et pour les travailleurs de l'adoption de la forme de la société européenne (SE);

2° le projet de transformation est publié conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de transformation;

3° avant l'assemblée générale visée au paragraphe 4, un ou plusieurs réviseurs d'entreprises désignés par l'organe de gestion, atteste que la société dispose d'actifs nets au moins équivalents au capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer;

4° l'assemblée générale de la société anonyme approuve le projet de transformation ainsi que les statuts de la société européenne (SE). La décision de l'assemblée générale requiert les conditions de quorum de présence et de majorité prévues pour les modifications des statuts;

5° les droits et obligations de la société à transformer en matière de conditions d'emploi résultant de la législation, de la pratique et de contrats de travail individuels ou des relations de travail au niveau national et existant à la date de l'immatriculation sont transférés à la SE du fait même de cette immatriculation;

6° le siège statutaire ne peut pas être transféré dans un autre État membre, conformément au chapitre IX du présent titre, à l'occasion de la transformation.

Art. 420-22.

(remplacé par la Loi du 24 avril 1983 (Mém. A35 du 16/05/1983 P.864), modifié par la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) L’augmentation du capital est décidée par l’assemblée générale aux conditions requises pour la modification des statuts.

(2) L'acte constitutif peut toutefois autoriser le conseil d'administration ou le directoire à augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois à concurrence d'un montant déterminé.

(3) L'assemblée générale peut également accorder cette autorisation par voie de modification des statuts.

(4) Les droits attachés aux actions nouvelles sont définis par les statuts.

(5) L'autorisation n'est valable que pour une durée maximale de cinq ans à dater de la publication de l'acte constitutif ou de la modification des statuts ou, si les statuts le prévoient, de la date de l'acte constitutif ou modificatif des statuts. Elle peut être renouvelée une ou plusieurs fois par l'assemblée générale, statuant aux conditions requises pour la modification des statuts, pour une période qui, pour chaque renouvellement, ne peut dépasser cinq ans.

(6) Lorsque l'émission d'actions sans mention de valeur nominale en dessous du pair comptable des actions anciennes de la même catégorie est à l'ordre du jour d'une assemblée générale, la convocation doit le mentionner expressément.

L'opération doit faire l'objet d'un rapport détaillé du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, portant notamment sur le prix d'émission et sur les conséquences financières de l'opération pour les actionnaires. Un rapport est établi par un réviseur d'entreprises désigné par le conseil d'administration ou le directoire, par lequel il déclare que les informations financières et comptables contenues dans le rapport du conseil d'administration ou du directoire sont fidèles et suffisantes pour éclairer l'assemblée générale appelée à voter cette proposition.

Ces rapports sont déposés conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Ils sont annoncés dans l'ordre du jour. Tout actionnaire a le droit d'obtenir gratuitement sur la

production de son titre, huit jours avant l'assemblée, un exemplaire des rapports. Une copie en est adressée aux actionnaires en nom en même temps que la convocation.

L'absence d'établissement du rapport du réviseur d'entreprises prévu à l'alinéa 2 entraîne la nullité de la décision de l'assemblée générale, à moins que tous les actionnaires de la société n'y aient renoncé.

(7) Nonobstant le paragraphe 6, l'émission d'actions sans mention de valeur nominale en dessous du pair comptable des actions anciennes de la même catégorie pourra également être effectuée dans le cadre du capital autorisé, à condition toutefois que la délégation faite au conseil d'administration ou, le cas échéant, au directoire conformément aux paragraphes 2 ou 3 comporte l'autorisation d'émettre des actions nouvelles en dessous du pair comptable des actions anciennes de la même catégorie.

Lorsque la proposition d'autoriser le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire à émettre des actions nouvelles en dessous du pair comptable des actions anciennes de la même catégorie est à l'ordre du jour d'une assemblée générale, les conditions visées au paragraphe 6, alinéas 1 à 3, doivent être respectées.

Le rapport du conseil d'administration ou, selon le cas, du directoire, visé au paragraphe 6, alinéa 2, mentionnera dans ce cas le prix de souscription minimal des actions à émettre dans le cadre du capital autorisé.

★ DOCTRINE

● CAPITAL AUTORISÉ

● Toute augmentation de capital, en ce qu'elle entraîne une modification des statuts, doit en principe être décidée par l'assemblée des actionnaires délibérant aux conditions de quorum et de majorité prévues à l'article 450-3 de la LSC. La LSC autorise toutefois le conseil d'administration ou le directoire - sur délégation expresse des fondateurs (lors de la constitution de la société) ou de l'assemblée générale (en cours de vie sociale) - à augmenter le capital social de sa propre initiative, suivant des modalités et à concurrence d'un montant encadrés statutairement et pour une durée limitée qui ne saurait excéder cinq ans (laquelle peut toutefois être renouvelée indéfiniment par décision de l'assemblée générale).

● Cette technique, dite du « capital autorisé », offre à l'organe de gestion un moyen

rapide de pourvoir aux besoins de la société en fonds propres, que ce soit dans le cadre d'une recapitalisation, pour financer une acquisition ou développer une activité. Une fois habilité par les statuts, l'organe de gestion peut en effet augmenter — s'il le juge opportun — le capital de la société en une ou plusieurs occasions, en acceptant des apports en numéraire ou en nature (ces derniers étant soumis aux règles d'évaluation fixées à l'article 420-10 de la LSC) ou en incorporant des réserves disponibles (cette dernière possibilité devant, à notre sens, être expressément prévue dans les statuts).

● La doctrine voit également dans le capital autorisé une mesure dissuasive à disposition des sociétés cotées luxembourgeoises pour contrer une offre publique d'achat jugée hostile : celle-ci permet en effet de renforcer rapidement le capital de la société cible (en émettant de nouvelles actions ou en augmentant la valeur nominale ou le pair comptable des actions en circulation), renchérissant ainsi l'acquisition projetée.

● Le mécanisme du capital autorisé s'accompagne le plus souvent d'une suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires existants, permettant à l'organe de gestion de « réserver » l'augmentation de capital à certains actionnaires ou catégories d'actionnaires seulement, voire même de faire entrer de nouveaux investisseurs au capital de la société (cf. article 420-26 de la LSC).

● Lorsque le capital d'une société est divisé en classes d'actions, l'autorisation donnée à l'organe de gestion de recourir au capital autorisé peut soit concerner une classe spécifique, soit être globale mais il conviendra alors de préciser dans les statuts le montant maximal du capital autorisé pour chacune des classes émises.

Si les statuts le prévoient, le capital autorisé peut également être employé pour faciliter l'émission :

– d'actions au personnel salarié d'une société, que ce soit dans le cadre d'une attribution gratuite (cf. article 420-26 (6) de la LSC) ou suite à l'exercice de stock-options prévues dans un plan d'intéressement salarial ;

– d'actions sans désignation de valeur nominale proposées à un prix de souscription inférieur au pair comptable (cf. article 420-22 (7) de la LSC) ; ou

– de titres de capital différé (e.g. obligations convertibles ou assorties d'un droit de souscription).

Dans tous les cas, l'augmentation du capital doit être constatée par acte authentique dans le mois qui suit sa réalisation par l'organe de gestion : en pratique, ce dernier chargera l'un de ses membres ou un préposé de procéder aux formalités de constat, devant notaire.

Point pratique : eu égard à son importance stratégique pour la société, la décision de faire usage du capital autorisé doit en principe être adoptée à l'issue d'une réunion (physique) du conseil d'administration ou du directoire régulièrement convoquée et donnant lieu à délibérations. Nous sommes toutefois d'avis que des considérations d'urgence (notamment aux fins d'éviter à la société un dommage imminent) ou de situations exceptionnelles (pandémies de type Covid-19 ou catastrophes naturelles rendant impossible le déplacement physique des membres des organes de gestion, par exemple) devraient pouvoir justifier le recours aux résolutions circulaires en la matière, aux termes desquelles les administrateurs ou membres du directoire marqueraient leur accord pour procéder à l'augmentation de capital nécessaire à la survie de la société.

Pour aller plus loin sur le sujet : suivant la rédaction retenue par les statuts, le montant du capital autorisé s'interprétera soit comme le montant maximal que le capital social peut atteindre via le capital autorisé, soit comme le montant qui peut être affecté aux augmentations par capital autorisé, auquel cas ce montant diminuera à chaque utilisation

du capital autorisé.
Illustration : une SA a un capital social de 100 et un capital autorisé de 150. Suivant la première interprétation, l'organe de gestion pourra augmenter le capital de la société jusqu'à ce que celui-ci atteigne 150 ; dans la seconde approche, le capital social pourra être augmenté d'un montant de 150, et ainsi atteindre 250. Bien évidemment, ce travail d'interprétation n'est requis que dans les cas où le montant du capital autorisé renseigné dans les statuts est supérieur à celui du capital social.

A noter : La Loi de Modernisation a consacré la possibilité pour les Sàrl de se doter d'un capital autorisé, permettant ainsi aux gérants ou au collège de gérance de procéder à des augmentations de capital - dans un cadre et pour un montant maximal à définir statutairement - sans avoir à solliciter l'autorisation préalable des associés. De par le caractère fermé de ces sociétés, les parts sociales ainsi émises devront cependant être allouées exclusivement à des associés existants ou des personnes tierces ayant obtenu l'agrément conformément aux dispositions de l'article 710-12 de la LSC.

BIBLIO. *Macchi, V., Muller, P., La technique du capital autorisé : état des lieux et perspectives, Jurisnews – Regard sur le Droit des Sociétés, Promoculture, vol. 3, n°2/2010, pp.93-96.*

Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.752-754.

Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, pp.303-305.

Winandy, J.-P., Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, pp.519-524.

Colin, D., Précis de droit comptable, Legitech, 2020, pp.113-116.

JURISPRUDENCE

CAPITAL AUTORISÉ

● TAR 27/06/2005 | L'article 32 LSC dispose que l'augmentation de capital est décidée par l'assemblée générale aux conditions requises pour la modification des statuts, le conseil d'administration ne pouvant réaliser une augmentation de capital que dans le cadre du capital autorisé. L'article 32 ne remet toutefois pas en cause la portée de l'article 32-1 édictant une responsabilité des administrateurs si le capital n'a pas été libéré et ce indépendamment du fait que l'augmentation a été décidée par l'assemblée générale. La responsabilité à charge des administrateurs en fonction au moment de l'augmentation de capital est automatique et absolue. Elle joue aussi à l'égard des administrateurs absents à l'acte d'augmentation: même la bonne foi ne l'exclut pas. Celui qui a subi le préjudice ne doit pas démontrer l'existence d'une faute de l'administrateur. A contrario, on dira que l'administrateur ne trouvera aucune échappatoire en prouvant qu'il n'a commis aucune faute. Il s'agit d'une véritable obligation de garantie qui s'apparente à celle d'une caution.

ID 10296

● TAR 28/06/2002 | Le capital autorisé est sur le plan juridique à considérer comme une délégation de pouvoirs faite par l'assemblée des actionnaires au conseil d'administration pour réaliser, dans les limites qu'elle détermine, l'augmentation du capital souscrit. Une délégation par l'assemblée de ses pouvoirs de modifier les statuts est

exceptionnelle et dès lors toute délégation autorisée par la loi est à interpréter de façon restrictive. La décision de l'assemblée, lorsqu'elle augmente le capital ou lorsqu'elle décide d'un capital autorisé, ne peut être prise que sur présentation d'un rapport établi par le conseil d'administration de la société indiquant la justification de cette mesure et le prix d'émission proposé. ID 10388

Art. 420-23.

(inséré par la Loi du 24 avril 1983 (Mém. A35 du 16/05/1983 P.864), modifié par la Loi du 8 mars 1989 (Mém. A14 du 17/03/1989 P.176), la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), la Loi du 23 mars 2007 (Mém. A46 du 30/03/2007 P.816), la Loi du 18 décembre 2009 (Mém. A22 du 19/02/2010 P.295), la Loi du 27 mai 2016 (Mém. A94 du 30/05/2016 P.1730), la Loi du 23 juillet 2016 (Mém. A141 du 28/07/2016 P.2390), la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) Les formalités et conditions prescrites pour la constitution des sociétés s'appliquent à l'augmentation du capital par des apports nouveaux, sous réserve des dispositions qui suivent.

(2) Les membres du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, sont tenus solidairement des obligations prévues par L'article 420-19 à charge des fondateurs.

(3) Si l'augmentation de capital annoncée n'est pas entièrement souscrite, le capital n'est augmenté à concurrence des souscriptions recueillies que si les conditions de l'émission ont expressément prévu cette possibilité.

(4) La réalisation de l'augmentation est constatée par un acte notarié, dressé à la requête du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, sur présentation des documents justificatifs des souscriptions et des versements, lorsque l'augmentation a lieu par souscription ou lorsqu'elle est faite en vertu de l'autorisation prévue à L'article 420-22. L'acte notarié doit être dressé dans le mois de la clôture de la souscription ou dans les trois mois à partir du jour de l'ouverture de la souscription.

(5) Chaque action doit être libérée d'un quart au moins, soit par un apport en numéraire, y compris par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la société, soit par un apport en nature, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou prime d'émission.

(6) Pour les apports en nature, les actions doivent être entièrement libérées dans un délai de cinq ans à partir de la décision d'augmentation de capital. Un rapport est à établir par un réviseur d'entreprises conformément à l'article 420-10 ; ce réviseur d'entreprises est désigné par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas. Le rapport du réviseur d'entreprises sera déposé conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

Art. 420-24.

(inséré par la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

En cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, les actions nouvelles appartiennent au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier.

Art. 420-25.

(inséré par la Loi du 24 avril 1983 (Mém. A35 du 16/05/1983 P.864), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Lorsqu'une prime d'émission est prévue, son montant doit être intégralement versé.

Art. 420-26.

(inséré par la Loi du 24 avril 1983 (Mém. A35 du 16/05/1983 P.864), modifié par la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), la Loi du 23 mars 2007 (Mém. A46 du 30/03/2007 P.816), la Loi du 27 mai 2016 (Mém. A94 du 30/05/2016 P.1730), la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) Les actions à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires proportionnellement, à la partie du capital que représentent leurs actions.

(2) Les statuts peuvent prévoir que le paragraphe 1er ne s'applique pas aux actions pour lesquelles les droits de participation aux distributions ou au partage du patrimoine social en cas de liquidation sont différents. De même les statuts peuvent permettre que, lorsque le capital souscrit d'une société ayant plusieurs catégories d'actions est augmenté par l'émission de nouvelles actions dans une seule de ces catégories, l'exercice du droit préférentiel par les actionnaires des autres catégories n'intervienne qu'après l'exercice de ce droit par les actionnaires de la catégorie dans laquelle les nouvelles actions sont émises.

(3) Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai fixé par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, mais qui ne peut être inférieur à quatorze jours à compter de la publication de l'offre au Recueil électronique des sociétés et associations et dans un journal publié au Grand-Duché de Luxembourg. Toutefois lorsque toutes les actions sont nominatives, les actionnaires peuvent être informés par lettre recommandée sans préjudice d'autres moyens de communication acceptés individuellement par leurs destinataires et garantissant l'information.

(4) Le droit de souscription est négociable pendant toute la durée de la souscription sans qu'il puisse être apporté de restrictions à cette négociabilité.

Par exception au premier alinéa, les restrictions applicables aux titres auxquels le droit de souscription est attaché seront également

applicables à ce droit.

(5) Les statuts ne peuvent ni supprimer, ni limiter le droit de préférence.

Ils peuvent néanmoins autoriser le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à supprimer ou à limiter ce droit lors d'une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé conformément à L'article 420-22. Cette autorisation ne peut avoir une durée supérieure à celle prévue à l'article 420-22, paragraphe 5.

L'assemblée générale appelée à délibérer, aux conditions requises pour la modification des statuts, soit sur l'augmentation du capital, soit sur l'autorisation d'augmenter le capital conformément à l'article 420-22, paragraphe 1er, peut limiter ou supprimer le droit de souscription préférentiel ou autoriser le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à le faire. Cette proposition doit être spécialement annoncée dans la convocation. La justification détaillée doit être exposée dans un rapport établi par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, portant notamment sur le prix d'émission proposé et présenté à l'assemblée. L'absence de ce rapport entraîne la nullité de la décision de l'assemblée générale, à moins que tous les actionnaires de la société n'aient renoncé à ce rapport.

(6) Les statuts peuvent autoriser le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à procéder, au profit des membres du personnel salarié de la société, ou de certaines catégories d'entre eux, à une attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre. Lorsque l'autorisation porte sur des actions à émettre, les dispositions du paragraphe 5 sont applicables sous réserve de ce qui est dit au présent paragraphe, et l'autorisation donnée par l'assemblée générale emporte de plein droit, au profit des bénéficiaires des actions attribuées gratuitement, renonciation par les actionnaires existants à leur droit préférentiel de souscription.

L'assemblée générale peut fixer ou autoriser le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à fixer les conditions et modalités de l'attribution, qui peuvent inclure une période

d’attribution définitive et une durée minimale d’obligation de conservation des actions par les bénéficiaires.

Des actions peuvent être attribuées dans les mêmes conditions:

1° au profit des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d'intérêt économique dont 10 pour cent au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par la société qui attribue les actions;

2° au profit des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d'intérêt économique détenant, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote de la société qui attribue les actions;

3° au profit des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d'intérêt économique dont 50 pour cent au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une société détenant elle-même, directement ou indirectement, au moins 50 pour cent du capital de la société qui attribue les actions;

4° au profit des mandataires sociaux de la société qui attribue les actions ou des sociétés ou groupements d’intérêt économique visés ci-dessus, ou de certaines catégories d’entre eux.

(7) Il n'y a pas exclusion du droit préférentiel au sens du paragraphe 5 lorsque, selon la décision relative à l'augmentation du capital souscrit, les actions sont émises à des banques ou d'autres établissements financiers en vue d'être offertes aux actionnaires de la société conformément aux paragraphes 1er et 3.

(8) Pour les sociétés dont les titres ne sont pas admis à la cote officielle d’une bourse située au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger ou négociés sur un marché réglementé en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, à défaut de dispositions statutaires, les tiers pourront à l'issue du délai de souscription préférentielle fixé au paragraphe 3 participer à l'augmentation du

capital, sauf au conseil d'administration ou, le cas échéant, au directoire de décider que les droits de préférence seront exercés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions, par les actionnaires anciens qui avaient déjà exercé leur droit durant la période de souscription préférentielle. Les modalités de la souscription par les actionnaires anciens sont dans ce cas définies par le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire.

(9) Lorsque les actions sont grevées d'un usufruit, le droit préférentiel de souscription qui leur est attaché appartient au nu-propriétaire. Si celui-ci vend les droits de souscription, les sommes provenant de la cession ou les biens acquis par lui au moyen de ces sommes sont soumis à l'usufruit. Si le nu-propriétaire néglige d'exercer son droit, l'usufruitier peut se substituer à lui pour souscrire aux actions nouvelles ou pour vendre les droits.

Dans ce dernier cas, le nu-propriétaire peut exiger le remploi des sommes provenant de la cession; les biens ainsi acquis sont soumis à l'usufruit. Le nu-propriétaire d'actions est réputé, à l'égard de l'usufruitier, avoir négligé d'exercer le droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles émises par la société, lorsqu'il n'a ni souscrit d'actions nouvelles, ni vendu les droits de souscription, huit jours avant l'expiration du délai de souscription accordé aux actionnaires.

Les actions nouvelles appartiennent au nu-propriétaire pour la nue-propriété et à l'usufruitier pour l'usufruit. Toutefois, en cas de versement de fonds effectué par le nu-propriétaire ou l'usufruitier pour réaliser ou parfaire une souscription, les actions nouvelles n'appartiennent au nu-propriétaire et à l'usufruitier qu'à concurrence de la valeur des droits de souscription; le surplus des actions nouvelles appartient en pleine propriété à celui qui a versé les fonds.

Le présent paragraphe est également applicable en cas d'attribution de titres gratuits. Lorsque le nu-propriétaire doit demander l'attribution des titres, il est réputé, à l'égard de l'usufruitier, avoir négligé d'exercer le droit à l'attribution d'actions gratuites, lorsqu'il

n'a pas demandé cette attribution ni vendu les droits, trois mois après le début des opérations d'attribution.

Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent dans le silence de la convention des parties.

★ DOCTRINE

● EXERCICE ET SUPPRESSION DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION

● Introduit en 1983, le droit préférentiel de souscription (le « **DPS** ») a été révisé en profondeur par la Loi de Modernisation. Il s'agit d'un mécanisme légal visant à neutraliser les effets dilutifs des augmentations de capital en permettant aux actionnaires d'une SA de souscrire, par préférence, à toutes nouvelles actions émises dans le cadre d'une augmentation de capital en numéraire - en proportion de leur détention dans le capital de la société. La LSC organise ainsi un droit d'exclusivité, du moins de priorité, au profit des actionnaires existants. En revanche, les titulaires de titres de capital différé et/ou de parts bénéficiaires ne sont pas visés par les dispositions de l'article 420-26 de la LSC, sans qu'il ne soit interdit de leur conférer un DPS statutaire (i.e. dont les modalités d'exercice sont prévues dans les statuts).

Exercice du DPS (légal) : le DPS s'exerce en premier lieu à titre irréductible (i.e. les actionnaires ayant le droit de souscrire à un nombre de nouvelles actions déterminé en fonction de leur détention dans le capital de la société), pendant une période qui ne saurait être inférieure à quatorze jours à compter de l'information faite aux actionnaires. Au cours de cette période, le DPS peut en principe être librement négocié (y compris sur un marché réglementé et même par voie de placement accéléré) dans les mêmes conditions, et suivant les mêmes restrictions que celles applicables aux titres auxquels il donne droit.

● S'agissant des sociétés non-cotées, les DPS qui n'auront pas été exercés à l'issue de ce délai pourront être souscrits par des tiers, sauf à être réservés aux actionnaires entendant participer à l'augmentation. Dans tous les cas, ils n'ont plus à être vendus publiquement par la Bourse de Luxembourg comme prévu précédemment. Il s'agissait, il est vrai, d'une mesure peu adaptée à de telles opérations et à notre connaissance rarement (si ce n'est jamais) appliquée.

A noter : l'organe de gestion devra justifier le prix d'émission des actions et la valeur sous-jacente du DPS ; pour les sociétés cotées, la valeur du DPS est fixé classiquement par le jeu de l'offre et de la demande mais devrait correspondre, en principe, à la décote des actions subie du fait d'un prix d'émission inférieur au cours de bourse.

Suppression/limitation du DPS : les statuts peuvent - lors de la constitution de la société ou suivant une décision ultérieure de l'assemblée générale extraordinaire - autoriser l'organe de gestion à procéder à des augmentations de capital dans les limites du capital autorisé, sans réserver le DPS aux actionnaires existants. Une telle possibilité permet ainsi d'ouvrir et/ou élargir l'actionnariat à des investisseurs tiers. Eu égard aux enjeux, la convocation adressée aux actionnaires de la société quant à l'opportunité de limiter ou de supprimer le DPS doit expressément mentionner ce point à l'ordre du jour, de manière à ce que les décisions y relatives soient prises en parfaite connaissance de cause ; la jurisprudence insiste en effet sur le caractère clair et non équivoque que doit

revêtir la suppression/limitation du DPS, sous peine de nullité de la résolution y relative. De même, un rapport détaillé motivant les raisons pour supprimer/limiter le DPS (ou renouveler une telle mesure) doit être présenté par l'organe de gestion à l'assemblée générale, qui peut toutefois y renoncer à l'unanimité des actionnaires. L'assemblée en question délibère ici aux conditions de quorum et majorité requises pour toute modification statutaire. Quant au rapport de l'organe de gestion, celui-ci doit en outre justifier du prix d'émission des actions proposé au cours de la période d'autorisation (ce qui peut s'avérer difficile en pratique, les éléments de valorisation étant susceptibles d'évoluer au fil du temps). La LSC ne précise pas davantage les informations à présenter aux actionnaires, à cette occasion ; il est toutefois recommandé que l'organe de gestion se montre des plus exhaustifs en la matière, notamment quant à la description des circonstances et autres conditions dans lesquelles il entend faire usage du capital autorisé (à chaque fois, dans l'intérêt de la société) et les effets dilutifs d'une telle mesure pour les actionnaires. Sans doute serait-il également avisé, comme le préconisent certains auteurs, de compléter ce rapport-cadre par des rapports plus circonstanciés, émis lors de chaque opération d'augmentation par le biais du capital autorisé.

Pour aller plus loin sur le sujet : sous l'ancien régime, la période incompressible de 30 jours (qui ne pouvait être réduite, même avec l'accord unanime des actionnaires) pendant laquelle le DPS pouvait être négocié empêchait la réalisation d'augmentation de capital à brève échéance (ce qui se révélait particulièrement handicapant, notamment pour les sociétés cotées qui, pour des raisons de marché, se doivent de mener à bien de telles opérations dans un court délai). Aux fins de contourner cette difficulté, une certaine pratique - initiée lors de l'augmentation de capital de Fortis en 2007 - a dès lors consisté à substituer au DPS légal supprimé un DPS « extra-légal », de nature contractuelle, dont les caractéristiques, conditions d'attribution et autres modalités d'application étaient librement fixées par l'organe de gestion, dans le cadre du capital autorisé. Cette pratique s'appuie sur le postulat que si le DPS peut être supprimé, il doit pouvoir être aménagé.

BIBLIO.

Wildgen (Collectif), Les droits des actionnaires d'une société anonyme à la lumière du projet de loi 5730, Jurisnews - Regard sur le Droit des Sociétés, Promoculture, vol. 2, n°3/2009, pp.57-60.

Fayot, F., Martins Costa, C., Assemblées générales : convocation ; droit préférentiel ; abus de majorité, Cour d'appel, 14 juillet 2010, n°34800 du rôle : irrégularités des convo- cations aux assemblées générales (oui et non), non-observation du droit préférentiel de souscription (oui), abus de majorité (oui), nullité (oui), Droit des sociétés (2002-2006), dans Annales du Droit Luxembourgeois, Bruylant, vol. 21 (2011), 2012, pp.262-277.

Mohebati, O., Le traitement fiscal de la cession du droit préférentiel de souscription et de la cession de l'usufruit d'une participation : commentaires sur les arrêts de la Cour administrative, ACE : Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n°2015/3, pp.16-20.

N'Zoungou, E., Payen, Y., Le mécanisme du droit préférentiel de souscription et sa moder- nisation en droit luxembourgeois, Legitech, janvier 2016, LexNow ID 24098.

Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.754-758.

Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, pp.314-319.

JURISPRUDENCE

ACTIONNAIRES

AUGMENTATION DE CAPITAL

DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION

● TAR 26/06/2019 | Conformément à l'article 420-26 de la Loi de 1915, l'augmentation de capital par apport en numéraire implique nécessairement dans les sociétés par actions, que les actionnaires existants bénéficient d'un droit préférentiel de souscription. Le droit préférentiel de souscription est le droit, conféré à un associé, de souscrire par priorité une augmentation en capital en numéraire de sa société, proportionnellement à sa participation actuelle dans le capital social. C'est un mécanisme anti-dilution, qui a pour objet de permettre aux associés en place de maintenir leur pourcentage en participation dans la société au capital augmenté, et donc leur pourcentage en droits pécuniaires (quote-part de l'actif net revenant à chaque action et dividendes) et en droits de vote. L'exercice du droit préférentiel de souscription par chaque actionnaire permet ainsi de maintenir l'équilibre des pouvoirs entre actionnaires et de compenser financièrement l'actionnaire si le prix d'émission des actions est en dessous de la valeur réelle de l'action. Contrairement aux développements des défenderesses, le droit préférentiel de souscription ayant pour finalité de protéger les actionnaires existants et de maintenir l'égalité entre eux, sa mise en oeuvre n'est pas limitée à l'hypothèse où les actions émises sont souscrites par des tiers. Si l'assemblée générale appelée à délibérer sur l'augmentation du capital veut limiter ou supprimer le droit de souscription préférentiel, cette proposition doit être spécialement annoncée dans la convocation. | ID 20200116049

DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION

● CAA 16/02/2012 | Le DPS est une mesure protectrice des intérêts des actionnaires d'une société de capitaux qui a pour but d'offrir à la souscription les actions nouvelles à émettre par préférence aux actionnaires actuels de la société anonyme concernée afin de préserver leurs droits sur les réserves existantes de la société. Ce droit préférentiel de souscription ne donne pas directement droit à une portion du capital de ladite société, tout comme il n'existe pour l'actionnaire aucune obligation d'exercer le droit en question. Le DPS ne peut dès lors à lui seul être qualifié comme constitutif d'une participation dans la société ou comme faisant partie intégrante du capital de cette société. | ID 17250

● CA 14/07/2010 | Il se dégage de l'article 29.4 de la deuxième directive 77/91 CEE du Conseil du 13 décembre 1976 et des articles 32-3 (3) et 32-3 (7) de la loi sur les sociétés commerciales que la réglementation relative à la souscription préférentielle a été conçue dans un esprit de protection de l'intérêt privé des actionnaires bénéficiant du droit de souscription. La réglementation relevant de l'ordre public de protection, sa violation est sanctionnée par une nullité relative susceptible d'être confirmée. Les actionnaires bénéficiaires du droit préférentiel de souscription peuvent donc valablement renoncer à l'observation de la réglementation de protection, y compris donc aussi à l'observation du délai de réflexion en vue de la souscription prévu par l'article 32-3 (3). Ainsi l'accord unanime des bénéficiaires du droit préférentiel de souscription, manifesté à la première

assemblée générale qui décide de l'augmentation du capital, de renoncer au délai de souscription, soit en procédant immédiatement à la souscription, soit en renonçant à l'exercice de leur droit préférentiel de souscription, permet de réaliser toutes les opérations en vue de l'augmentation de capital lors d'une première assemblée générale tenue par-devant notaire. En l'absence d'un actionnaire bénéficiaire du droit préférentiel de souscription lors de cette première assemblée générale ou en cas d'opposition de sa part à une souscription immédiate, la première assemblée générale ne pourra que décider de l'augmentation du capital et le délai de réflexion de l'article 32-3 (3) est à observer. La réglementation des droits préférentiels de souscription des actionnaires en cas d'augmentation du capital, qui relève de l'ordre public de protection, permet aux personnes protégées d'invoquer la violation de cette réglementation en dehors de toutes considérations relatives aux intérêts de la société et des actionnaires et à l'existence d'un préjudice dans leur chef. Il est notamment à relever qu'il est absolument contraire à l'esprit de protection de la réglementation de faire dépendre son entrée en jeu du nombre d'actions détenues. Il ne se peut pas que la réglementation puisse seulement bénéficier à des actionnaires disposant d'un nombre d'actions de nature à déterminer le vote dans des assemblées générales. Le bénéficiaire d'une réglementation d'ordre public de protection peut renoncer à la protection légale parce qu'elle n'existe que dans son intérêt. Pour que cette renonciation puisse jouer il faut qu'elle soit claire et non équivoque. ID 24087

● CA 05/04/2006 La règle de l'annonce spéciale préalable, qui a pour but de permettre aux actionnaires de prendre la décision relative à la suppression ou à la limitation du droit de souscription préférentiel en pleine connaissance de cause, est une règle qui protège l'intérêt privé et qui relève de l'ordre public de protection. La violation d'une telle règle est sanctionnée par une nullité relative et l'acte frappé de nullité peut être confirmé par celui qui est protégé par la règle. Ce dernier peut renoncer à la protection légale parce qu'elle n'existe que dans son intérêt. Il résulte des termes mêmes de l'article 29.4 de la deuxième directive du Conseil du 13 décembre 1976 (le droit préférentiel peut être limité ou supprimé par l'assemblée générale) et de l'article 32-3 (5) alinéa 3 de la loi sur les sociétés (l'assemblée générale peut limiter ou supprimer le droit de souscription préférentiel) que l'hypothèse ou les formalités préalables à la décision de l'assemblée générale prévues par l'article 32-3 (5) alinéa 3 sont à observer est celle où la décision de limitation ou de suppression est l'œuvre d'un organe qui peut imposer sa volonté à l'actionnaire. Dans cette hypothèse, les formalités de l'article 32-3 (5) alinéa 3 se comprennent. I se doit que l'actionnaire puisse participer à cette assemblée en pleine connaissance. Il se dégage de l'article 29.4 de la deuxième directive du Conseil du 13 décembre 1976 et des articles 32-3 (3) et 32-3 (7) de la loi sur les sociétés que la réglementation relative à la souscription a été conçue dans un esprit de protection de l'intérêt privé des actionnaires bénéficiant du droit de souscription préférentiel. La réglementation relevant de l'ordre public de protection, sa violation est sanctionnée par une nullité relative susceptible d'être confirmée. ID 14476

● CA 26/02/2002 En cas de renonciation collective des actionnaires lors de l'entrée en société d'un nouveau partenaire ou de l'accroissement de la participation d'un des

actionnaires, le formalisme prévu à l'article 32-3 alinéa 5 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commercilaes est d'application. ID 10413

Art. 420-27.

(inséré par la Loi du 24 avril 1983 (Mém. A35 du 16/05/1983 P.864), modifié par la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Les articles 420-22, 420-23 à l'exception de son paragraphe 6 et 420-26 sont applicables à l'émission d'obligations convertibles, de tous autres instruments de créance convertibles en capital ou de droits de souscription, isolés ou attachés à un autre titre. L'article 420-23, paragraphe 6, est toutefois applicable à l'émission d'obligations convertibles ou de tous autres instruments de créance convertibles en capital lorsque le prix de souscription de tels instruments est libéré en nature.

L'article 420-25 est applicable à la conversion d'obligations convertibles et de tous autres instruments de créance convertibles en capital ainsi qu'à l'exercice de droits de souscription isolés ou attachés à un autre titre. Les articles 420-22, 420-23 et 420-26 ne sont pas applicables dans les cas visés au présent alinéa.

La conversion d'obligations convertibles est à considérer comme un apport en numéraire libérable par compensation avec une créance sur la société et sera soumise aux mêmes conditions qu'un tel apport.

La décision du conseil d'administration de procéder à l'émission d'obligations convertibles ou de tous autres instruments de créance convertibles en capital ou de droits de souscription doit être prise durant la période de l'autorisation. Cette décision diminuera à due concurrence le montant disponible du capital autorisé. La conversion d'obligations convertibles ou l'exercice de droits de souscription peut avoir lieu après la fin de la période d'autorisation.

★ **DOCTRINE**

OBLIGATION CONVERTIBLE EN ACTION(S)

● Une obligation convertible est une obligation qui présente la particularité de pouvoir être convertie en action(s) de la société émettrice sans mise de fonds supplémentaire, selon des conditions et des modalités à définir dans le contrat d'émission. Suivant l'option retenue, la conversion pourra être opérée sur décision du porteur de l'obligation soit à tout moment, soit à la maturité de l'obligation, soit encore à des périodes prédéterminées. Il se peut également que la documentation d'émission prévoit des cas de conversion forcée.

● **Les obligations convertibles, tout comme les obligations avec droit de souscription, sont des titres de capital différé :** donnant accès - à terme - au capital de l'émetteur, leur émission relève en principe de la compétence de l'assemblée générale des actionnaires statuant suivant les conditions de quorum et de majorité requises pour toute augmentation de capital. Pour les mêmes raisons, la souscription de ces obligations doit être proposée en priorité aux actionnaires existants, proportionnellement à leur participation dans le capital de l'émetteur, en vertu du droit préférentiel de souscription leur conféré.

Point pratique : le plus souvent, les obligations convertibles sont émises via le mécanisme du capital autorisé, permettant ainsi au conseil d'administration (ou au directoire, dans les structures dualistes) d'arrêter librement les caractéristiques, le montant et l'opportunité d'une telle émission. Dans les cas où le capital autorisé est assorti d'une suspension du droit préférentiel de souscription, les obligations convertibles peuvent même être offertes à des investisseurs tiers. Bien entendu, l'organe de direction doit ici agir dans l'intérêt de la société, sous peine de voir sa responsabilité mise en jeu : l'émission projetée ne doit ainsi pas excéder les capacités financières de l'émetteur, ni avoir pour objet de diluer outre mesure les actionnaires existants.

A noter : l'utilisation du capital autorisé pour émettre des obligations convertibles a pu soulever certaines interrogations par le passé, notamment quant au fait de savoir si celles-ci devaient impérativement être converties endéans la période d'autorisation (qui, rappelons-le, ne peut excéder cinq ans). Bien que cette problématique fût limitée en pratique (les actionnaires votant en général le renouvellement du capital autorisé), la Loi de Modernisation a pris le soin de préciser que la conversion d'obligations convertibles émises au cours de la période d'autorisation peut avoir lieu ultérieurement (sans autre formalité que celle de faire constater, devant notaire, l'augmentation de capital en résultant).

● La Loi de Modernisation a de même spécifié que les obligations convertibles émises en contrepartie de liquidités sont à qualifier d'apports en numéraire différé, supprimant de facto l'intervention du réviseur d'entreprises dans le processus d'émission. Nous ne pouvons que nous féliciter de l'approche retenue à cette occasion par le législateur tant l'utilité du contrôle opéré par le réviseur d'entreprises sous l'ancienne rédaction de l'article 420-27 de la LSC nous paraissait questionnable.

Renvoi : l'article 100-14 introduit par la Loi de Modernisation consacre la possibilité pour les Sàrl d'émettre des obligations convertibles – cf. annotations sous article 100-14.

BIBLIO. *Minet, M., Cryns, C., Analyse de certaines problématiques liées à la distinction entre les instruments de dettes et les instruments de capitaux propres selon les normes comp- tables internationales, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxem- bourg, Wolters Kluwer, n°2009/1, pp.14-17.*

Courtois, Y., Introduction à l'évaluation des entreprises et du private equity, Wolters Kluwer, 2014, p.84.

Fisch, L., Adam, E., Aspects fiscaux de la restructuration de dettes, dans Droit bancaire et financier au Luxembourg, ALJB, Larcier, vol. 6, 2014, pp.3039-3040.

Bonneau, R., Mauske, A., L'exigence d'un rapport de réviseur d'entreprises agréé en cas d'émission de titres convertibles ou assortis de droits de souscription, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n°2015/8, pp.13-20.

Hoss, P., Schummer, L., Les obligations convertibles, dans Cent ans de droit luxembourgeois des sociétés, Larcier, 2016, pp.443-449.

Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, pp. 120-129, pp. 173-174 et p. 796.

Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.392-393.

Winandy, J.-P., Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, pp.558-562.

JURISPRUDENCE

OBLIGATION CONVERTIBLE

● TAR 16/05/2013 L'émission d'obligations convertibles correspond à une augmentation de capital différée dans le temps, les obligations convertibles ne peuvent être émises qu'à la suite d'une décision prise en assemblée générale extraordinaire des actionnaires ou, dans le cadre du capital autorisé, du conseil d'administration. ID 22036

Chapitre III - Des actions et de leur transmission.

(intitulé modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Art. 430-1.

(complété par la Loi du 8 août 1985 (Mém. A49 du 28/08/1985 P.931), modifié par la Loi du 21 décembre 2006 (Mém. A228 du 27/12/2006 P.4070), la Loi du 6 avril 2013 (Mém. A71 du 15/04/2013 P.890), la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) Le capital des sociétés anonymes se divise en actions, avec ou sans mention de valeur.

Il peut être créé des titres non représentatifs du capital social désignés par la présente loi par l'appellation de «parts bénéficiaires». Les statuts déterminent les droits qui y sont attachés.

Les actions et parts sont nominatives, au porteur ou dématérialisées.

Les actions peuvent être divisées en coupures qui, réunies en nombre suffisant, confèrent les mêmes droits que l'action, sous réserve de ce qui est dit à l'article 450-4.

Les actions et les coupures portent un numéro d'ordre sauf si elles sont dématérialisées.

(2) Les statuts, les actes d'émission d'obligations convertibles ou de droits de souscription peuvent limiter la cessibilité entre vifs ou la transmissibilité à cause de mort des actions de toute nature, des parts bénéficiaires, des droits de souscription ou de tous autres titres donnant droit à l'acquisition d'actions, en ce compris les obligations convertibles, les obligations avec droit de souscription ou les obligations remboursables en actions ou tous autres instruments de créance convertibles en capital.

Les clauses d'inaliénabilité doivent être limitées dans le temps.

Toutefois, lorsque la limitation résulte d'une clause d'agrément ou d'une clause prévoyant un droit de préemption, l'application de ces clauses ne peut aboutir à ce que l'incessibilité soit prolongée plus de douze mois à dater de la demande d'agrément ou de l'invitation à exercer le droit de préemption.

Lorsque les clauses visées à l'alinéa 3 prévoient un délai supérieur à douze mois, celui-ci est de plein droit réduit à douze mois.

Si les dispositions statutaires ne précisent pas les modalités de détermination du prix de cession des actions, parts, droits ou titres visés au premier alinéa, ce prix est, à défaut d'accord entre les parties, déterminé par le magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé. La valeur des actions, parts, droits ou titres visés au premier alinéa est fixée au jour de la notification de la cession en cas de cession entre vifs et au jour du décès en cas de transmission pour cause de mort.

Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle.

★ DOCTRINE

● PARTS BÉNÉFICIAIRES

● Les parts bénéficiaires - également dénommées parts de fondateur lorsqu'elles sont attribuées aux fondateurs de la société - sont des instruments purement contractuels auxquels peuvent être attachés des droits financiers (droit aux dividendes, aux réserves et/ou au boni de liquidation) et/ou politiques (droit de participer aux assemblées et/ou droit de vote) librement fixés par les statuts, sous réserve de la prohibition des clauses léonines. Il s'agit de titres non représentatifs du capital traditionnellement attribués en rémunération d'apports en industrie. Rien ne devrait cependant empêcher l'allocation « gratuite » de telles parts, dès lors qu'elles sont réservées à des actionnaires et ne leur confèrent que des droits politiques supplémentaires. On pourrait d'ailleurs soutenir qu'une telle allocation ne serait pas véritablement gratuite mais viendrait rémunérer l'expertise ou le soutient des actionnaires, ainsi récompensés.

● De par leur grande flexibilité, ces instruments peuvent être employés à des fins diverses :

– l'attribution de parts bénéficiaires assorties de droits de vote peut notamment servir à encourager, respectivement à récompenser, la « loyauté » de certains actionnaires (suivant des considérations de durée de détention du capital) en augmentant leur puissance votale (de manière générale ou pour certaines décisions seulement). C'est ainsi que des sociétés cotées françaises ayant migré au Luxembourg ont su avantageusement tirer profit de la souplesse de ces instruments aux fins de pallier l'absence (toujours criante) d'actions à droit de vote double en droit luxembourgeois. Certains auteurs reconnaissent même la possibilité de conférer aux parts bénéficiaires un droit de vote multiple. Poussant leur raisonnement à l'extrême, ces derniers estiment par ailleurs que, dans le silence de la LSC, le nombre agrégé de droits de vote attachés aux parts bénéficiaires peut dépasser celui dévolu aux actionnaires, donnant ainsi à leurs porteurs un poids prépondérant aux assemblées générales. Une telle approche porte en elle le risque de créer des « super-actionnaires » et nous semble dès lors heurter les règles fondamentales de fonctionnement des SA faisant de la collectivité des actionnaires l'organe souverain de la société (sauf, encore une fois, à ce que ces titres soient réservés aux seuls actionnaires) ;

– les parts bénéficiaires peuvent encore être employées en matière d'intéressement salarial, auquel cas elles sont le plus souvent dépourvues de droit de vote et ne donnent accès qu'à des droits financiers.

Les parts bénéficiaires offrent donc un outil de contrôle et de rémunération particulièrement attrayant, qu'il convient néanmoins d'encadrer avec soin afin de prévenir tout risque de conflit avec les actionnaires (notamment en ce qui concerne les modalités de répartition des bénéfices sociaux qui ne devront pas léser les actionnaires). Le même soin devra être apporté à la rédaction des statuts s'agissant de la cessibilité des parts bénéficiaires : en l'absence de toute indication et/ou restriction en la matière, celles-ci devront être considérées comme librement cessibles, i.e. sans que l'assemblée générale

des actionnaires, les autres porteurs de parts bénéficiaires ou l'organe de direction de la société émettrice ne puisse s'y opposer.

Point pratique : bien que l'article 430-1 n'en fasse pas mention, il nous paraît souhaitable, pour des raisons probatoires et pratiques évidentes, d'établir un registre des parts bénéficiaires nominatives, renseignant la propriété des titres en question. Un tel registre pourrait ainsi reprendre les informations visées à l'article 430-3 de la LSC.

A noter : suite à la réforme opérée par la Loi de Modernisation, les parts bénéficiaires ne sont plus soumises aux dispositions de l'article 420-10 de la LSC (requérant la vérification des apports en nature par un réviseur d'entreprises). Il est vrai que l'intervention de ce dernier pouvait s'avérer particulièrement malaisée s'agissant de parts bénéficiaires émises en contrepartie d'apports en industrie ou pour récompenser certains actionnaires de longue durée.

Pour aller plus loin sur le sujet : coupant court aux tergiversations que la doctrine pouvait avoir sur cette question, la Loi de Modernisation a confirmé la possibilité pour les Sàrl d'émettre des parts bénéficiaires nominatives (cf. article 710-5 (1) de la LSC), qui peuvent faire l'objet de cession entre vifs aux conditions prévues à l'article 710-12 de la LSC.

BIBLIO. *Wildgen (Collectif), Regard sur les parts bénéficiaires, Jurisnews – Regard sur le Droit des Sociétés, Promoculture, vol. 1, n°6/2008, pp.23-24.*

Loesch, J., Loi du 21 juillet 2012 relative au retrait obligatoire et au rachat obligatoire de titres de sociétés – le cas des actions privilégiées sans droit de vote et des parts bénéfi, dans Droit bancaire et financier au Luxembourg, ALJB, Larcier, vol. 4, 2014, pp.2051-2063.

Prussen, P., Fisch, J.-L., Hoss, T., Les parts bénéficiaires – les contours d'un instrument flexible en droit des sociétés et en droit fiscal, dans Droit bancaire et financier au Luxembourg, ALJB, Larcier, vol. 3, 2014, pp.1619-1659.

Beullekens, F., Graas, J., Les pactes d'actionnaires et la loi du 10 août 1915 : Réflexions et perspectives, dans Un siècle d'application de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, Wolters Kluwer, 2015, pp.73-75.

Graas, J., Les parts bénéficiaires en droit luxembourgeois, dans Mélanges en l'honneur du Professeur Michel Germain, LexisNexis, 2015, pp.363- 379.

Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.721-724.

Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, p.96-100.

Winandy, J.-P., Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, pp.555-558.

★ DOCTRINE

● MÉCANISMES RESTREIGNANT LA CESSIBILITÉ DES ACTIONS

● Les actions de sociétés de capitaux sont par principe librement négociables. Il se peut toutefois que les statuts d'une SA restreignent la transférabilité de ces titres en intégrant notamment des mécanismes d'agrément, de préemption, voire d'inaliénabilité. De tels mécanismes sont pleinement reconnus en droit luxembourgeois dès lors qu'ils ne condamnent pas les actionnaires à rester « prisonniers de leurs titres » : en d'autres termes, les restrictions imposées ne peuvent être que temporaires. C'est particulièrement

vrai s'agissant des clauses d'inaliénabilité (ou clauses de lock-up), lesquelles interdisent aux actionnaires de céder tout ou partie de leurs actions pendant une période convenue. Pour être valides, ces clauses doivent être limitées dans le temps, sans que la LSC ne donne d'indication quant à une durée moyenne et/ou maximale acceptable : celle- ci est évidemment affaire de circonstances et dépendra d'une multitude de facteurs, tels l'activité de la société, la nature de son actionnariat, les investissements et autres engagements consentis par les parties, etc. Ces mêmes facteurs devront d'ailleurs justifier la mise en place d'un tel mécanisme ; bien que la LSC n'en fasse pas mention, il nous semble en effet que les limitations imposées par une clause d'inaliénabilité doivent poursuivre un intérêt sérieux et légitime, sous peine de nullité (lequel devra s'apprécier au moment de la mise en place du mécanisme en question ; en effet, l'insécurité juridique serait trop grande si l'intérêt de la clause devait continuellement être observée dans le temps).

● Une problématique similaire se pose, quoiqu'avec moins de force, au niveau des clauses d'agrément ou de préemption. Les premières conditionnent la cession d'actions à l'agrément — discrétionnaire ou motivé — d'un organe, comité ou autre mandataire de la société (sans que cette liste soit limitative). Les secondes donnent aux actionnaires existants (ou certains d'entre eux seulement, voire à la société elle-même), le droit de se voir proposer - en priorité - des actions mises en vente. En pratique, les clauses de préemption et d'agrément sont le plus souvent liées : un refus d'agrément peut ainsi donner lieu à l'exercice du droit de préemption ; dans d'autres cas, la procédure d'agrément est initiée en cas de non-exercice du droit de préemption. La liberté contractuelle est reine en la matière pour autant que la mise en œuvre de ces clauses ne bloque pas la cession projetée initialement au-delà de douze mois. Concrètement, la procédure d'agrément et/ou de préemption, une fois déclenchée, doit pouvoir aboutir endéans ce délai. Il s'agit selon nous d'une limite temporelle absolue, qui s'applique à toute cession soumise à ce type de restrictions, y compris lorsque ces restrictions trouvent à se cumuler (cf, exemples ci-dessus sur l'interaction entre les procédures d'agrément et de préemption).
● En la matière, la véritable avancée par rapport à l'ancien régime tient aux sanctions applicables en cas de non- respect de ces restrictions : tout transfert d'actions réalisé en méconnaissance d'une clause limitative est désormais frappé de nullité. L'effectivité des mécanismes encadrant la cessibilité des actions s'en trouve ainsi renforcée. A noter toutefois que la LSC ne vise ici que la violation des clauses statutaires ; la question reste donc ouverte s'agissant des clauses insérées dans des conventions extra-statutaires, lesquelles - par définition - ne sont pas opposables aux tiers : leur violation emporte-t-elle également nullité du transfert d'actions litigieux ? Rien n'est moins sûr et on peut légitimement penser que la méconnaissance de telles clauses se résolve simplement en dommages et intérêts - sauf à démontrer que le tiers acquéreur avait connaissance de ces restrictions au moment de l'acquisition. Certains praticiens recommandent ainsi de faire mention de l'existence de telles restrictions dans le registre d'actionnaires, à des fins d'opposabilité.
Point pratique : tout mécanisme statutaire visant à limiter et/ou encadrer la négociabilité des actions ne peut être introduit en cours de vie sociale qu'avec l'accord unanime des actionnaires. Une telle mesure revient en effet pour ces derniers à augmenter leurs engagements vis-à-vis de la société.
Pour aller plus loin sur le sujet : dans leur ensemble, ces clauses encadrant la

cessibilité des actions sont rendues inopposables en cas d'offre publique d'acquisition dès lors que la société-cible a opté pour le régime de « neutralisation des restrictions » suivant les dispositions de la Loi OPA.
cf. article 710-12 nouveau de la LSC s'agissant des restrictions applicables aux Sàrl.

BIBLIO. *Elvinger, M., Les défenses en matière d'acquisition de sociétés, dans Droit bancaire et financier au Luxembourg, ALJB, Larcier, vol. 2, 1994, pp.1003-1004.*

Beullekens, F., Graas, J., Les pactes d'actionnaires et la loi du 10 août 1915 : Réflexions et perspectives, dans Un siècle d'application de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, Wolters Kluwer, 2015, pp.69-100.

Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.745-750.

Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, pp.120-129.

Winandy, J.-P., Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, pp.555-558 et pp.662-666.

Art. 430-2.

(modifié par la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

S'il y a plusieurs propriétaires d'une action ou coupure d'action, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents, jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de l'action ou de la coupure. Les propriétaires indivisaires ont cependant droit à l'information prévue à L'article 461-6.

Art. 430-3.

(complété par la Loi du 6 avril 2013 (Mém. A71 du 15/04/2013 P.890), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire pourra prendre connaissance; ce registre contient:

1° la désignation précise de chaque actionnaire et l'indication du nombre de ses actions ou coupures;

2° l'indication des versements effectués;

3° les transferts avec leur date ou la conversion des actions en titres au porteur ou en titres dématérialisés, si les statuts l'autorisent.

Art. 430-4.

(modifié par la Loi du 6 avril 2013 (Mém. A71 du 15/04/2013 P.890), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

La propriété de l'action nominative s'établit par une inscription sur le registre prescrit par L'article précédent.

La société doit satisfaire à la demande d'une personne inscrite sur le registre d'émettre un certificat relatif aux titres inscrits au nom de cette personne.

La cession s'opère par une déclaration de transfert inscrite sur le même registre, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs fondés de pouvoirs, ainsi que suivant les règles sur le transport des créances établies par L'article 1690 du Code civil. Il est loisible à la société d'accepter et d'inscrire sur le registre un transfert qui serait constaté par la correspondance ou d'autres documents établissant l'accord du cédant et du cessionnaire.

Sauf dispositions contraires dans les statuts, la mutation, en cas de décès, est valablement faite à l'égard de la société, s'il n'y a opposition, sur la production de l'acte de décès, du certificat d'inscription et d'un acte de notoriété reçu par le juge de paix ou par un notaire.

★ DOCTRINE

● PROPRIÉTÉ DES ACTIONS NOMINATIVES

● Les actions nominatives sont des titres de capital matérialisés par leur transcription dans un registre ad hoc maintenu au siège social de l'émetteur. La propriété de ces actions s'établit en principe par l'inscription de leurs titulaires dans le registre en question : pour cette raison, toute cession d'actions nominatives suppose d'être reportée dans le registre afin d'être opposable aux tiers et à la société. A cet égard, le cédant et le cessionnaire prendront soin de notifier la société et/ou de lui communiquer tout document probant en vue de faire acter le transfert dans le registre. En pratique, la société sera le plus souvent partie au contrat de cession de sorte qu'elle procédera directement aux

mises à jour nécessaires.
A noter : l'inscription ainsi opérée dans le registre n'emporte qu'une simple présomption de propriété, qui peut être renversée par tous moyens de preuve.
Point pratique : la LSC ne contient aucune précision quant à la forme que doit revêtir le registre d'actions ; le plus souvent, celui-ci se présente sous la forme d'un livre divisé en autant de folios qu'il y a d'actionnaires nominatifs ; ces folios répertorient notamment toutes les informations pertinentes concernant l'actionnaire en question (e.g. identité, adresse de résidence à laquelle lui seront adressées les convocations et autres communications, etc.), les actions qu'il détient (e.g. nombre, type, état des libérations inter- venues, etc.) et les opérations qu'il a pu effectuer (e.g. souscriptions, achats, cessions, conversions, annulations etc.).
Pour aller plus loin sur le sujet : le registre des actions nominatives peut en principe être consulté, dans son intégralité, par tout actionnaire de la société, relativisant ainsi le caractère véritablement « anonyme » des SA. De ce fait, certains auteurs estiment possible de limiter statutairement l'accès des feuillets d'un actionnaire, au seul actionnaire concerné (afin qu'il puisse vérifier l'exactitude des informations y contenues), à l'exclusion de tout autre actionnaire.

BIBLIO. *Mousel, P., Fayot, F., La circulation des titres, dans Droit bancaire et financier au Luxembourg, ALJB, Larcier, vol. 3, 2004, pp.1319-1376.*

Constantin, A., Affaire Madoff : les belles questions de droit posées par la propriété des titres Luxalpha, La Semaine Juridique, LexisNexisJurisclasseur, n°15, 2011, p.706.

Boone, D., Charlier, I., Payen, Y., Les registres de titres nominatifs, JurisNews - Regard sur le Droit des Sociétés, Promoculture, vol. 4, n°10/2011, pp.167-170.

Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.711-712.

Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, pp.104-106.

Winandy, J.-P., Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, pp.503-507.

JURISPRUDENCE

ACTIONS NOMINATIVES

REGISTRE DES ACTIONNAIRES

● CA 14/07/2020 L'inscription au registre des actions nominatives constitue un moyen de preuve de la propriété. Il ne s'agit pas d'une présomption irréfragable et l'inscription, qui n'a pas de caractère sacramentel, n'est pas à considérer comme titre de propriété. Le transfert effectué, celui dont le nom figure sur le registre des actionnaires nominatifs est seul présumé être le titulaire des actions inscrites à son nom, vis-à-vis des autres associés, de la société, comme des tiers. L'inscription à ce registre ne crée pas la titularité sur les droits d'associés faisant l'objet de l'inscription mais rend opposable à la société comme aux tiers les droits de l'associé inscrit au registre. L'inscription étant l'oeuvre de la société, elle constitue le principal instrument de preuve en faveur de l'associé contre la société et les tiers de sa qualité d'actionnaire ainsi que du nombre d'actions possédées. Entre associés, le transfert se fait par le simple consentement alors que l'opposabilité à l'égard des tiers peut résulter de l'accomplissement soit des

formalités de l'article 1690 du Code civil, soit de celles de l'article 430-4 de la LSC, à savoir la déclaration de transfert inscrite sur le registre des actions nominatives. Contrairement à ce qui a été retenu par les juges de première instance, les inscriptions au registre des actions nominatives sont opposables tant à la société qu'aux tiers. Il existe cependant un régime spécifique en cas de transfert d'actions non entièrement libérées imposant une formalité supplémentaire pour rendre la cession de telles actions opposable aux tiers. La LSC n'interdit ainsi pas la cession d'actions non encore intégralement libérées mais institue un régime particulier quant à l'opposabilité de telles cessions. ID 20200812245

● TAR 03/04/2009 Renversement de la présomption de propriété résultant de l'inscription au registre au moyen de la présentation d'attestations fournies par le nominee, aux termes desquelles ce dernier avait autorisé l'investisseur à exercer les droits attachés aux titres, notamment à recevoir les informations accessibles seulement aux actionnaires de la SICAV. ID 20018

● CA 08/11/2005 Les certificats nominatifs n'ont qu'un caractère indicatif. ID 19995

● CA 30/10/2002 L'inscription au registre des actions nominatives constitue un moyen de preuve de la propriété. Il ne s'agit cependant pas d'une présomption irréfragable et l'inscription, qui n'a pas de caractère sacramentel, n'est pas à considérer en elle-même comme titre de propriété. Lorsque la société a inscrit sur son registre la mention qu'une personne est actionnaire, celle-ci peut s'en prévaloir et l'inscription fait preuve contre la société. Ce serait à cette dernière à établir que l'inscription a été faite par erreur ou à la suite de manoeuvres dolosives. ID 19994

● CA 19/06/1996 Si l'article 40, 1er de la loi du 10 août 1915 (…) dispose que la propriété des actions nominatives s'établit par une inscription au registre des actions nominatives, cette disposition ne fait cependant pas obstacle à ce que tant la société, représentée par le curateur, que l'associé puissent prouver la qualité d'actionnaire nominatif par tout autre moyen. ID 10144

Art. 430-5.

(modifié par la Loi du 20 juin 1930 (Mém. A31 du 5/07/1930 P.617), la Loi du 23 novembre 1972 (Mém. A72 du 13/12/1972 P.1586), la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), complété par la Loi du 6 avril 2013 (Mém. A71 du 15/04/2013 P.890), modifié par la Loi du 27 mai 2016 (Mém. A94 du 30/05/2016 P.1730), la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

L'action au porteur est signée par deux administrateurs ou membres du directoire, selon le cas ou, si la société ne comporte qu'un seul administrateur ou ne comporte qu'une seule personne constituant son directoire, par celui-ci. Sauf disposition contraire des statuts, la signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe.

Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas. En ce cas, elle doit être manuscrite.

Une copie certifiée conforme de l'acte conférant délégation à une personne ne faisant pas partie du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, sera déposée préalablement conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

L'action indique:

1° la date de l'acte constitutif de la société et de sa publication;

2° le montant du capital social, le nombre et la nature de chaque catégorie d'actions, ainsi que la valeur nominale des titres ou la part sociale qu'ils représentent;

3° la consistance sommaire des apports et les conditions auxquelles ils sont faits;

4° les avantages particuliers attribués aux fondateurs;

5° la durée de la société.

L'alinéa précédent n'est pas applicable aux titres d'action collectifs prenant la forme de certificats globaux au porteur déposés auprès d'un système de règlement des opérations sur titres. Le nombre de titres représentés par ces certificats doit être déterminé ou déterminable.

Art. 430-6.

(remplacé par la Loi du 28 juillet 2014 (Mém. A161 du 14/08/2014 P.2484), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) Les actions au porteur sont à déposer auprès d'un dépositaire nommé par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, et répondant aux conditions du paragraphe 2.

(2) Le dépositaire ne peut pas être actionnaire de la société émettrice. Peuvent seuls être nommés dépositaires les professionnels suivants, établis au Luxembourg:

1° les établissements de crédit;

2° les gérants de fortunes;

3° les distributeurs de parts d'OPC;

4° les professionnels du secteur financier (PSF) spécialisés, agréés comme Family Office, comme domiciliataire de sociétés, comme professionnel effectuant des services de constitution ou de gestion de sociétés, comme agent teneur de registre ou comme dépositaire professionnel d'instruments financiers;

5° les avocats à la Cour inscrits à la liste I et les avocats européens exerçant sous leur titre professionnel d'origine inscrits sur la liste IV du tableau des avocats visé par L'article 8, paragraphe 3 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat;

6° les notaires;

7° les réviseurs d'entreprises et les réviseurs d'entreprises agréés;

8° les experts-comptables.

(3) Le dépositaire maintient un registre des actions au porteur au Luxembourg; ce registre contient:

1° la désignation précise de chaque actionnaire et l'indication du nombre des actions ou coupure;

2° la date du dépôt;

3° les transferts avec leur date ou la conversion des actions en titres nominatifs;

Chaque actionnaire au porteur est en droit de prendre connaissance uniquement des inscriptions qui le concernent.

(4) Le dépositaire détient les actions déposées conformément au paragraphe 1er pour compte de l'actionnaire qui en est propriétaire. La propriété de l'action au porteur fait l'objet d'une inscription sur le registre. A la demande écrite de l'actionnaire au porteur, un certificat constatant toutes les inscriptions le concernant lui est délivré par le dépositaire.

Toute cession est rendue opposable par un constat de transfert inscrit sur le même registre par le dépositaire. Le dépositaire peut à ces fins accepter tout document ou notification constatant le transfert de propriété entre cédant et cessionnaire.

Sauf dispositions contraires dans les statuts, la notification du transfert pour cause de mort est valablement faite à l'égard du dépositaire, s'il n'y a opposition, sur la production de l'acte de décès, du certificat d'inscription et d'un acte de notoriété reçu par le juge de paix ou par un notaire.

(5) Les droits afférents aux actions au porteur ne peuvent être exercés qu'en cas de dépôt de l'action au porteur auprès du dépositaire et en cas d'inscription au registre de toutes les données conformément au paragraphe 3.

(6) Le dépositaire ne peut pas se déposséder des actions au porteur, sauf dans les cas suivants où il doit remettre les actions au porteur:

1° à son successeur en sa qualité de dépositaire, en cas de cessation de ses fonctions;

2° à la société, en cas de conversion des actions au porteur en titres nominatifs, en cas de rachat par la société de ses propres actions conformément aux articles 430-15 et 430-16 et en cas d'amortissement du capital conformément à l'article 450-6.

(7) La responsabilité du dépositaire, en tant qu'elle dérive de ses obligations découlant des paragraphes 3, 4 et 6, est déterminée

d'après les mêmes règles que la responsabilité des administrateurs ou membres du directoire, selon le cas.

★ DOCTRINE

● IMMOBILISATION DES ACTIONS AU PORTEUR

● A la différence des actions nominatives, les actions au porteur sont matérialisées par des titres physiques numérotés et anonymes, ces derniers ne comportant aucune mention quant à l'identité du ou des actionnaires ou détenteurs. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 28 juillet 2014, les porteurs de ces titres apparaissaient aux yeux de la société émettrice comme actionnaires à part entière, et disposaient de l'ensemble des droits économiques et financiers y attachés sur simple présentation de l'instrumentum. Celui-ci se transmettait par simple tradition, garantissant ce faisant l'anonymat de leurs titulaires successifs vis-à-vis de la société émettrice et des autres actionnaires.

● Suite aux recommandations du Groupe d'action financière (GAFI), le régime des actions au porteur a dû être révisé en profondeur dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme : c'est ainsi que la loi du 28 juillet 2014 précitée est venue imposer l'immobilisation de telles actions et leur inscription dans un registre ad hoc tenu par un dépositaire établi au Grand-Duché de Luxembourg. Celui-ci doit être désigné par l'organe de gestion de la société émettrice parmi les professionnels visés à l'article 430-6 (2) de la LSC. De même, la cession des actions au porteur ne s'opère désormais plus par la tradition du titre physique mais par une inscription sur le registre précité, lequel devra renseigner l'identité de l'actionnaire, la date du dépôt des actions et leurs transferts successifs et/ou conversion en titres nominatifs.

A noter : le dépositaire doit être véritablement indépendant de la société ayant émise les actions au porteur et ne peut dès lors y détenir une quelconque participation capitalistique.

Point pratique : dans un communiqué 15/16 du 27 mars 2015, la CSSF a indiqué que les « actions ou parts au porteur déposées dans un système de règlement des opérations sur titres et représentées par un titre global ou par des titres sous forme physique individualisée » ne sont pas tenus d'être immobilisés auprès d'un dépositaire luxembourgeois, facilitant ainsi (i) leur « détitrisation » ou « scripturalisation » (de fait) dans le cadre d'opérations boursières et (ii) la circulation subséquente des titres ainsi dématérialisés, de compte en compte.

Pour aller plus loin sur le sujet : certains auteurs ont pu se demander si, en modifiant les modalités de cession des actions au porteur, la loi du 28 juillet 2014 n'a pas transformé la nature même de ces titres. Les avis sont ici partagés : pour les uns, il ne s'agit là que d'un aménagement du régime des actions au porteur. Pour les autres, l'immobilisation des actions au porteur - qui ne peuvent plus être cédées par simple tradition - emporte au contraire un changement de paradigme fondamental, notamment quant à l'anonymat conféré. Il est vrai que celui-ci est mis à mal par les informations que le dépositaire se doit de collecter et de retranscrire dans le registre des actionnaires au porteur, lequel est consultable par les autorités judiciaires ou fiscales.

● L'anonymat des titulaires d'obligations au porteur n'est donc guère plus assuré qu'à l'égard de la société et des autres actionnaires. Dans ces conditions, on peut s'interroger sur le devenir de cette catégorie de titres et son utilisation pratique.

BIBLIO. *Mousel, P., Fayot, F., La circulation des titres, dans Droit bancaire et financier au Luxembourg, ALJB, Larcier, vol. 3, 2004, pp.1319-1376.*

Prussen, Y., Le régime des titres et instruments fongibles, dans Droit bancaire et finan- cier au Luxembourg, ALJB, Larcier, vol. 3, 2004, pp.1287-1318.

Kayser, N., Liberté de créer un titre au porteur par lequel son émetteur s'engage à livrer aux porteurs successifs du titre des actions émises par une autre entité, Arrêt de la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale du 12 juillet 2006, Commentaire, Bulletin Droit & Banque, ALJB, n°42, 2008, pp.63-65.

Hadjiveltchev, D., Roux, F., Les détenteurs de titres au porteur de sociétés luxembour- geoises dans le viseur de l'administration fiscale, Option Finance, n°1231, Option Finance, 2013, pp.20-21.

Jacquotte, J., Quel avenir pour les actions au porteur à Luxembourg ?, taxTODAY, Wolters Kluwer, 2013.

Charlier, I., Takerkart-Wolf, L.-A., Licata, L., Réforme du régime des actions au porteur, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n°2014/10, pp.21-31.

Loyer, A., Luxembourg : les actions au porteur sont mortes, vive les actions au porteur, AGEFI Luxembourg, octobre 2014.

Boone, D., Loi du 16 juillet 2014 (erratum : il faut lire 28 juillet 2014) relative à l'immo- bilisation des actions et parts au porteur, Jurisnews - Droit des Sociétés, Promoculture- Larcier, vol. 7, n°3-4/2014, pp.259-266.

Dupont, P., Hoss, P., La loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur, Conférence ALJB du 12 février 2015, Bulletin Droit & Banque, ALJB, n°55, 2015, pp.7-39.

Thomas, L., Boone, D., Global Depositary Receipts : A Luxembourg legal and tax survey, Revue générale de fiscalité luxembourgeoise, Larcier, n°2015/3, pp.71-80.

Somma, T. L'immobilisation des actions et parts au porteur, dans Un siècle d'appli- cation de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, Wolters Kluwer, 2015, pp.149-170.

Amrein, O., Conséquences juridiques du non-respect du délai posé par la loi du 28 juillet 2014 pour le dépôt des titres au porteur, AGEFI Luxembourg, avril 2016, p.18.

Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.710-711.

Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, pp.106-115.

JURISPRUDENCE

ACTIONS AU PORTEUR

● TAR 01/12/2004 L'article 40, alinéa 1er de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales dispose que la propriété des actions nominatives s'établit par une inscription au registre des actions nominatives. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce

que tant la société que l'associé puisse prouver la qualité d'actionnaire nominatif par tous autres moyens. ID 10318

● TAR 03/02/1989 Le porteur d'un titre en est présumé le propriétaire et peut, sur sa simple représentation exercer les droits qu'incorpore ce droit. ID 24558

Art. 430-7.

(inséré par la Loi du 6 avril 2013 (Mém. A71 du 15/04/2013 P.890), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

L'action dématérialisée est matérialisée par une inscription en compte-titres au nom du titulaire de compte auprès d'un organisme de liquidation, d'un teneur de compte central, d'un teneur de comptes ou d'un teneur de comptes étranger. La cession s'opère par virement de compte à compte.

★ DOCTRINE

● **FONCTIONNEMENT DES ACTIONS DÉMATÉRIALISÉES**

● Introduites par la loi du 6 avril 2013, les actions dématérialisées sont celles qui, dès l'origine, ne sont représentées que par une inscription (i.e. une simple ligne d'écriture) dans un compte d'émission tenu par un organisme de liquidation (à savoir Clearstream Banking S.A., LuxCSD S.A. et VP Lux SARL) ou par un teneur de compte central agréé par la CSSF. Ces titres ne sont dès lors matérialisés par aucun support physique ou registre d'actions. De même, ils se transmettent simplement par virement de compte à compte au moyen de jeux d'écritures, facilitant ainsi leur circulation (notamment dans le cadre de transactions sur le marché secondaire). Au Luxembourg (à la différence de la France notamment), les titres dématérialisés constituent une catégorie de titres à part entière, aux côtés des titres au porteur et des titres nominatifs.

Point pratique : une société luxembourgeoise qui entend émettre des actions dématérialisées doit prévoir expressément cette possibilité dans ses statuts et désigner un organisme central à travers lequel lesdites actions seront administrées.

A noter : si l'introduction d'un régime légal propre aux actions dématérialisées a incontestablement contribué au modernisme de la place luxembourgeoise, il n'est pas sûr que celui-ci ait rencontré le succès escompté. D'une part le nombre de sociétés luxembourgeoises susceptibles d'être intéressées par une dématérialisation de leurs titres de capital est relativement restreint. D'autre part, la pratique a développé des techniques de dématérialisation de fait (on parle également de dématérialisation technique ou de système de détention intermédiée) moins contraignantes, adossées sur des actions au porteur (plus précisément sur des certificats globaux représentatifs de tels titres) ou des actions nominatives (par le recours à des teneurs de comptes nominees).

BIBLIO. *Dupont P., Le dématérialisation des titres : défi juridique et réalité incontournable, Bulletin Droit & Banque, ALJB, n°27, 1998, pp.12-18.*

Mousel, P., Fayot, F., La circulation des titres, dans Droit bancaire et financier au Luxembourg, ALJB, Larcier, vol. 3, 2004, pp.1319-1376.

Prüm, A., La dématérialisation médiate des titres fongibles en droit luxembourgeois, 20 ans de dématérialisation des titres en France : Bilan et perspectives nationales et internationales, La Revue Banque, 2005, p.271.

Bonora, N., Projet de la loi 6327: l'entrée du droit luxembourgeois des titres dans une ère nouvelle, Jurisnews - Droit des Sociétés, Promoculture-Larcier, vol. 5, n°2-3/2012, pp.175-82.

Lux, L., Dacic, M., Le nouveau cadre juridique pour la circulation des titres inscrits en compte suite à la loi du 6 avril 2013 relative aux titres dématérialisés, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n°2013/8, pp.8-19.

Prinz, U., Walers, G., Le Luxembourg se dote d'un régime de titres dématérialisés, Revue internationale du Droit des Affaires/Internationaal tijdschrift voor ondernemingsrecht (D.A.O.R.), Larcier, n°108,4/2013, pp.351-368.

Dupont, P., L'émission de titres dématérialisés sous la loi relative aux titres dématérialisés, dans Droit bancaire et financier au Luxembourg, ALJB, Larcier, vol. 3, 2014, pp.2065- 2109.

Kayser, N., Horn, D., La loi du 1er août 2011 concernant la circulation des titres telle que modifiée par la loi du 6 avril 2013 relative aux titres dématérialisés, dans Droit bancaire et financier au Luxembourg, ALJB, Larcier, vol. 3, 2014, pp.2157-2194.

Marques, M., Rasque Da Silva, M., Développement internationaux en matière de titres et de tires dématérialisés, dans Droit bancaire et financier au Luxembourg, ALJB, Larcier, vol. 4, 2014, pp.2111-2156.

Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.712-713.

Duro,C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, pp.115-117.

Art. 430-8.

(modifié par la Loi du 7 septembre 1987 (Mém. A77 du 15/09/1987 P.1804), la Loi du 6 avril 2013 (Mém. A71 du 15/04/2013 P.890), la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Les actions sont nominatives jusqu'à leur entière libération.

Les propriétaires d'actions ou de titres au porteur peuvent, à toute époque, en demander la conversion, à leurs frais, en actions ou

titres nominatifs ou, si les statuts le prévoient, en actions ou titres dématérialisés. Dans ce dernier cas, les frais sont à la charge de la personne prévue par la loi relative aux titres dématérialisés.

A moins d'une défense formelle exprimée dans les statuts, les propriétaires d'actions ou de titres nominatifs peuvent, à toute époque, en demander la conversion en actions ou en titres au porteur.

Si les statuts le prévoient, les propriétaires d'actions ou titres nominatifs peuvent en demander la conversion en actions ou titres dématérialisés. Les frais sont à charge de la personne prévue par la loi relative aux titres dématérialisés.

Les porteurs d'actions ou de titres dématérialisés peuvent, à toute époque, en demander la conversion, à leurs frais, en actions ou titres nominatifs sauf si les statuts prévoient la dématérialisation obligatoire des actions ou titres.

Art. 430-9.

(abrogé par la Loi du 24 avril 1983 (Mém. A35 du 16/05/1983 P.874), réintroduit par la Loi du 8 août 1985 (Mém.A49 du 28/08/1985 P.931), modifiée par la Loi du 7 septembre 1987 (Mém. A77 du 15/09/1987 P.1792), la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), la Loi du 27 mai 2016 (Mém. A94 du 30/05/2016 P.1730), la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) L'émission d'actions sans droit de vote peut avoir lieu:

1° lors de la constitution de la société si les statuts le prévoient;

2° lors d'une augmentation de capital;

3° lors de la conversion d'actions ordinaires en actions sans droit de vote.

Dans les deux derniers cas, l'assemblée générale délibère selon les règles prescrites par L'article 450-3, paragraphes 1er et 2.

(2) L'émission d'actions sans droit de vote ne peut avoir lieu qu'à la condition que le droit à un dividende en cas de répartition des bénéfices, le droit au remboursement de l'apport et, le cas échéant, le droit à la distribution d'un bénéfice de liquidation soient fixés par les statuts.

(3) L'assemblée générale détermine le montant maximal de telles actions à émettre.

(4) En cas de création d'actions sans droit de vote par voie de conversion d'actions ordinaires déjà émises ou, si cette faculté a été prévue par les statuts, en cas de conversion d'actions sans droit de vote en actions ordinaires, l'assemblée générale détermine le montant maximal d'actions à convertir et fixe les conditions de conversion.

L'offre de conversion est faite en même temps à tous les actionnaires et à proportion de leur part dans le capital social. Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai fixé par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, mais qui ne peut être inférieur à trente jours à partir de l'ouverture de la souscription, annoncée par un avis fixant le délai de souscription et publié au Recueil électronique des sociétés et associations et dans un journal publié au Grand-Duché de Luxembourg.

Toutefois, lorsque toutes les actions sont nominatives, les actionnaires peuvent être informés par lettre recommandée sans préjudice d'autres moyens de communication acceptés individuellement par leurs destinataires et garantissant l'information.

★ DOCTRINE

● ACTIONS SANS DROIT DE VOTE

● Introduit par une loi du 8 août 1985, le régime des actions sans droit de vote a été profondément réformé par la Loi de Modernisation. Le législateur a ainsi entendu conférer une plus grande flexibilité à ce type d'actions, lesquelles peuvent désormais représenter plus de la moitié du capital social d'une SA, et se voir attribuer des droits financiers - ordinaires ou privilégiés - dont le contenu est librement fixé par les statuts (sous réserve de la prohibition des clauses léonines). Il s'agit là d'une évolution essentielle en ce que, sous l'ancien régime, de telles actions devaient nécessairement octroyer à leur titulaire un droit à premier dividende privilégié (rémunérant en quelque sorte la renonciation de l'actionnaire à exercer des droits politiques). En pratique, on peut

néanmoins penser que les émetteurs continueront d'adjoindre des droits financiers accrus aux actions sans droit de vote, sous peine de voir les investisseurs se détourner de ce type d'instruments.

● Dans ce même souci de simplification, l'article 430-10 de la LSC limite les situations pour lesquelles les actions sans droit de vote peuvent récupérer leur droit politique : tel est uniquement le cas lorsque la délibération de l'assemblée générale (i) est de nature à modifier les droits attachés aux actions sans droit de vote, (ii) porte sur la réduction du capital social ou (iii) sur la dissolution anticipée de la société. En revanche, le non-respect par l'émetteur des droits financiers attachés aux actions sans droit de vote ne justifie plus le recouvrement de leurs droits politiques.

A noter : bien que dépourvus de droits politiques, les détenteurs d'actions sans droit de vote n'en restent pas moins des associés de la société ; aussi, doivent-ils obtenir les mêmes documents et rapports que ceux adressés aux actionnaires ordinaires, être convoqués aux assemblées générales et pouvoir librement y accéder/assister (cf. article 430-11 de la LSC). On peut ici se demander si le manquement à ces dispositions est de nature à entraîner l'annulation de l'assemblée générale : en la matière, il y a lieu de se référer à l'article 100-22 de la LSC qui frappe de nullité toute décision entachée, entre autres, d'une irrégularité de forme, à la condition que cette irrégularité ait eu une influence sur la décision en question. Or, rien n'empêche d'imaginer que par leur présence à une assemblée générale, les détenteurs d'actions sans droit de vote puissent influer le vote d'une résolution, quand bien même ils ne pourraient voter.

Point pratique : les actions sans droit de vote ne sont pas comptabilisées pour le calcul du quorum et des majorités requises aux assemblées générales, sauf pour les cas où elles sont autorisées à voter.

BIBLIO. *Graas, J., Les actions de préférence en droit luxembourgeois, mémoire - Université Paris II, juin 2007.*

Beullekens, F., Graas., J., Les pactes d'actionnaires et la loi du 10 août 1915 : Réflexions et perspectives, dans Un siècle d'application de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, Wolters Kluwer, 2015, pp.69-100.

Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.713-716.

Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, pp.94-95.

Winandy, J.-P., Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, pp.509-511.

Art. 430-10.

(modifié par la Loi du 24 avril 1983 (Mém. A35 du 16/05/1983 P.874), abrogé et réintroduit par la Loi du 8 août 1985 (Mém. A49 du 28/08/1985 P.931), modifié par la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) Les actions sans droit de vote disposent d'un droit de vote lorsque la délibération de l'assemblée générale est de nature à

modifier les droits attachés aux actions sans droit de vote ainsi que dans toute assemblée appelée à se prononcer sur la réduction du capital social ou sur la dissolution anticipée de la société.

(2) Hormis le cas où un droit de vote leur est reconnu, il n'est pas tenu compte des actions sans droit de vote pour la détermination des conditions de présence et de majorité à observer dans les assemblées générales.

Art. 430-11.

(abrogé par la Loi du 24 avril 1983 (Mém. A35 du 16/05/1983 P.874), réintroduit par la Loi du 8 août 1985 (Mém. A49 du 28/08/1985 P.931), modifié par la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Les convocations, rapports et documents qui, conformément aux dispositions de la présente loi sont envoyés ou communiqués aux actionnaires de la société, sont également envoyés ou communiqués aux détenteurs des actions sans droit de vote et ce dans les délais prescrits à cet effet.

Art. 430-12.

(modifié par la Loi du 24 avril 1983 (Mém. A35 du 16/05/1983 P.874), la Loi du 23 mars 2007 (Mém. A46 du 30/03/2007 P.816), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

La situation du capital social sera publiée une fois par an, à la suite du bilan.

Elle comprendra:

1° le nombre des actions souscrites;

2° l'indication des versements effectués;

3° la liste des actionnaires qui n'ont pas encore entièrement libéré leurs actions, avec l'indication des sommes dont ils

sont redevables.

La publication de cette liste a, pour les changements d'actionnaires qu'elle constate, la même valeur qu'une publication faite conformément à l'article 100-13.

En cas d'augmentation du capital, la publication comprendra de plus l'indication de la partie du capital qui ne serait pas encore souscrite.

Art. 430-13.

(renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Les actionnaires sont, nonobstant toute stipulation contraire, responsables du montant total de leurs actions.

Toutefois, la cession valable des actions les affranchira, à l'égard de la société, de toute contribution aux dettes postérieures à la cession, et à l'égard de tiers, de toute contribution aux dettes postérieures à sa publication.

Tout cédant a un recours solidaire contre celui à qui il a cédé son titre et contre les cessionnaires ultérieurs.

Art. 430-14.

(inséré par la Loi du 24 avril 1983 (Mém. A35 du 16/05/1983 P.864), modifié par la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) Les actions d'une société ne peuvent être souscrites par celle-ci.

(2) Si les actions d'une société ont été souscrites par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société, le souscripteur doit être considéré comme ayant souscrit pour son propre compte.

(3) Les personnes physiques ou morales visées à L'article 420-15, point 1°, ainsi que les comparants visés à L'article 420-17,

paragraphe 2 ou, en cas d'augmentation du capital souscrit, les membres du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, sont tenus solidairement de libérer les actions souscrites en violation du présent article.

Toutefois, les personnes nommées ci-dessus pourront se décharger de cette obligation en prouvant qu'aucune faute ne leur est personnellement imputable.

Art. 430-15.

(inséré par la Loi du 24 avril 1983 (Mém. A35 du 16/05/1983 P.864), modifié par la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), la Loi du 10 juin 2009 (Mém. A151 du 29/06/2009 P.2268), la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) Sans préjudice du principe de l'égalité de traitement de tous les actionnaires se trouvant dans la même situation et de la loi relative aux abus de marché, la société ne peut acquérir ses propres actions, soit par elle-même, soit par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société qu'aux conditions suivantes:

1° l'autorisation d'acquérir est accordée par l'assemblée générale, qui fixe les modalités des acquisitions envisagées, et notamment le nombre maximal d'actions à acquérir, la durée pour laquelle l'autorisation est accordée et qui ne peut dépasser cinq ans et, en cas d'acquisition à titre onéreux, les contre-valeurs maximales et minimales. Le conseil d'administration ou le directoire veillent à ce que, au moment de toute acquisition autorisée, les conditions visées aux points 2° et 3° soient respectées;

2° les acquisitions, y compris les actions que la société a acquises antérieurement et qu'elle détient en portefeuille ainsi que les actions acquises par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de la société, ne

peuvent avoir pour effet que l'actif net devienne inférieur au montant indiqué à L'article 461-2, paragraphes 1er et 2;

3° l'opération ne peut porter que sur des actions entièrement libérées;

4° l'offre d'acquisition doit être faite aux mêmes conditions à tous les actionnaires se trouvant dans la même situation sauf pour les acquisitions qui ont été décidées à l'unanimité par une assemblée générale à laquelle tous les actionnaires étaient présents ou représentés; de même, les sociétés cotées peuvent acheter leurs propres actions en bourse, sans qu'une offre d'acquisition doive être faite aux actionnaires.

(2) Lorsque l'acquisition d'actions propres est nécessaire pour éviter à la société un dommage grave et imminent, la condition au paragraphe 1er, point 1°, n'est pas applicable.

Dans ce cas, l'assemblée générale qui suit doit être informée, par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, des raisons et du but des acquisitions effectuées, du nombre et de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable des actions acquises, de la fraction du capital souscrit qu'elles représentent, ainsi que de la contre-valeur de ces actions.

(3) La condition au paragraphe 1er, point 1°, n’est pas applicable non plus s’il s’agit d’actions acquises, soit par la société elle-même, soit par une personne agissant en son nom mais pour le compte de cette société en vue d’être distribuées au personnel de celle-ci ou au personnel d’une société liée à celle-ci par un lien de contrôle. Aux fins du présent article, on entend par lien de contrôle le lien qui existe entre une société mère et une filiale dans les cas visés à l ’article 1711-1.

La distribution de telles actions doit être effectuée dans un délai de douze mois à compter de l'acquisition de ces actions.

★ **DOCTRINE**

RACHAT D'ACTIONS

● Tout rachat d'actions propres requiert, en principe, l'autorisation préalable de l'assemblée générale qui fixe par ailleurs les modalités du ou des rachats envisagés. Celle-ci doit notamment déterminer le nombre maximal d'actions concernées, la durée de l'autorisation (qui ne peut excéder cinq ans) et la fourchette de prix de rachat des actions. En la matière, les praticiens s'accordent pour considérer que les conditions de quorum et de majorité applicables sont celles des assemblées générales ordinaires (i.e. majorité simple des votes exprimés), en ce que le rachat d'actions propres n'induit pas, en tant que tel, de modification statutaire.

● Une telle autorisation n'est toutefois pas nécessaire lorsque :

i. l'acquisition d'actions propres est entreprise aux fins d'éviter un dommage grave et éminent à la société, ou

ii. les actions rachetées sont destinées à être redistribuées au personnel de la société ou d'une société liée à cette dernière par un lien de contrôle répondant aux critères définis à l'article 1711-1 de la LSC, auquel cas, le conseil d'administration ou le directoire est habilité à mener les opérations de rachat de son propre chef.

● L'article 430-16 de la LSC prévoit également toute une série de situations pour lesquelles une autorisation préalable de l'assemblée générale n'a pas lieu d'être. Tel est logiquement le cas lorsque les actions sont acquises en exécution d'une décision de réduction du capital social. Il en est de même lorsque le rachat d'actions résulte d'une obligation légale ou judiciaire visant à protéger les actionnaires minoritaires ou lorsque les actions sont rachetées auprès d'un actionnaire en défaut de leur libération intégrale.

● Sauf à ce que les actions soient rachetées à leur valeur nominale ou au pair comptable dans le cadre d'une réduction de capital, la société ne peut acquérir ses propres actions qu'à concurrence du montant de ses réserves disponibles. En d'autres termes, les opérations de rachat ne peuvent avoir pour effet de réduire l'actif net de la société à un montant inférieur au capital souscrit augmenté des réserves que la loi ou les statuts ont rendues indisponibles. Il s'agit ici d'une approche purement comptable qui ne préjudicie en rien des modalités retenues pour financer le rachat (la société pourra par exemple souscrire un prêt à cet effet).

● Tout rachat d'actions doit par ailleurs être proposé aux mêmes conditions à tous les actionnaires se trouvant dans la même situation. Deux exceptions sont toutefois prévues en la matière : ainsi, lorsque l'acquisition est décidée à l'unanimité des actionnaires ou lorsque le rachat est opéré sur un marché boursier, l'offre n'a pas à être adressée à tous les actionnaires.

Point pratique : les droits de vote attachés aux actions auto-détenues sont invariablement suspendus (cf. article 430-18 (1) de la LSC), raison pour laquelle ces actions ne sont pas considérées dans le calcul des quorums et majorités d'assemblées. Quant au sort réservé aux droits financiers, il relève de la décision du conseil d'administration ou du directoire : ce dernier peut simplement décider de suspendre le versement des dividendes pendant la durée de détention, ou priver les actions auto-détenues de tous droits à dividende. Dans le premier cas, le bénéfice à distribuer sera réduit à concurrence du nombre d'actions auto-détenues et les dividendes auxquels lesdites actions donnent droit seront effectivement reversés une fois les actions cédées. Dans le second cas, le bénéfice à distribuer est directement réparti entre les actions en circulation (dont l'exercice des droits n'est pas suspendu).

A noter : Si les actions auto-détenues par la société sont comptabilisées à l'actif de son

bilan, une réserve indisponible du même montant devra être établie au passif, soulignant le fait que les actions propres ne sauraient véritablement constituer un avoir pour la société (cf. article 430-18 (1) 2) de la LSC).

● Les rachats réalisés en méconnaissance des dispositions légales précitées ne sont pas nuls mais entraînent l'obligation pour la société de céder les actions ainsi rachetées dans un délai d'un an à compter de leur acquisition, sous peine pour ces actions d'être annulées (cf. article 430-17 de la LSC). En sus, les administrateurs ou membres du directoire ayant procédé à de telles acquisitions engagent leur responsabilité au titre de l'article 441-9 de la LSC. Des peines d'emprisonnement (d'un mois à deux ans) et/ou d'amende (de 5.000 EUR à 125.000 EUR) peuvent même être prononcées à leur encontre s'il est avéré que ces derniers ont sciemment :

i. racheté des actions en diminuant le montant du capital social ou de la réserve légale ;

ii. ordonné ou accepté qu'une société contrôlée ait procédé à une telle acquisition en violation des dispositions de l'article 430-15 de la LSC.

<u>Pour aller plus loin sur le sujet</u> : s'agissant des sociétés dont les actions sont admises à la cotation sur un marché réglementé, il peut également être fait référence aux dispositions de l'article 5 du Règlement Abus de Marché, abrogeant le Règlement (CE) 2273/2003 du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations prévues pour les programmes de rachat et la stabilisation d'instruments financiers. Ces dispositions prévoient en effet que les programmes de rachat ne constituent pas une manipulation de marché dès lors qu'ils sont opérés dans le but de :

i. réduire le capital de la société (par annulation des actions rachetées), ou

ii. de permettre à celle-ci d'honorer ses obligations liées à des titres de créance convertibles, programmes d'options sur actions ou autres allocations d'actions aux salariés de l'émetteur ou d'une entreprise associée.

● A contrario, les rachats d'actions intervenants en dehors de ces hypothèses pourraient caractériser une telle manipulation.

BIBLIO. *Wildgen (Collectif), Les nouvelles dispositions en matière de rachat d'actions propres et d'assistance financière en droit luxembourgeois, Jurisnews - Regard sur le Droit des Sociétés, Promoculture, vol. 2, n°8/2009, pp.77-80.*

Bouclier, J., Schmit, J.-M., Le rachat d'actions propres, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n°2010/3, pp.3-10.

Corbisier, I., Burbi, D., L'acquisition d'actions propres dans Les opérations sur capital dans une société anonyme à la suite de la loi du 10 juin 2009 : regards croisés de l'administrateur et du réviseur d'entreprises agréé, Dossier du Journal des Tribunaux Luxembourg, Larcier, 2011, pp.76-81.

Payen, Y., Rachat d'actions versus rachat de parts sociales: d'une approche comptable à une approche financière, Legitech, novembre 2016, LexNow ID 25273.

Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.249-251, pp.597-600 (Sàrl), pp.768-774 (SA).

Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, pp.130-134.

Colin, D., Précis de droit comptable, Legitech, 2020, pp.111-112.

Art. 430-16.

(inséré par la Loi du 24 avril 1983 (Mém. A35 du 16/05/1983 P.864), modifié par la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) L'article 430-15 ne s'applique pas:

1° aux actions acquises en exécution d'une décision de réduction du capital ou dans le cas visé à L'article 430-22 ;

2° aux actions acquises à la suite d'une transmission de patrimoine à titre universel;

3° aux actions entièrement libérées acquises à titre gratuit ou acquises par des banques et d'autres établissements financiers en vertu d'un contrat de commission d'achat;

4° aux actions acquises en vertu d'une obligation légale ou résultant d'une décision judiciaire visant à protéger les actionnaires minoritaires, notamment en cas de fusion, de scission, de changement de l'objet ou de la forme de la société, de transfert du siège social à l'étranger ou d'introduction de limitations pour le transfert des actions;

5° aux actions acquises d'un actionnaire à défaut de leur libération;

6° aux actions entièrement libérées acquises lors d'une adjudication judiciaire opérée en vue d'honorer une créance de la société sur le propriétaire de ces actions;

7° aux actions entièrement libérées émises par une société d'investissement à capital fixe telle que définie à L'article 461-4 et acquises à la demande des investisseurs par cette société ou par une personne agissant en son propre nom mais pour compte de cette société.

Ces acquisitions ne peuvent avoir pour effet que l'actif net devienne inférieur au montant du capital souscrit, augmenté des réserves que

la loi ne permet pas de distribuer.

(2) Les actions acquises dans les cas indiqués au paragraphe 1er, points 2° à 6°, doivent toutefois être cédées dans un délai de trois ans au maximum à compter de leur acquisition, à moins que la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable des actions acquises, y compris les actions que la société peut avoir acquises par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de la société, ne dépasse pas 10 pour cent du capital souscrit.

(3) À défaut de leur cession dans le délai fixé au paragraphe 2, les actions doivent être annulées. Il pourra être procédé à une réduction du capital souscrit d'un montant correspondant. Une telle réduction est obligatoire dans la mesure où les acquisitions d'actions à annuler ont eu pour effet que l'actif net est devenu inférieur au montant visé à L'article 461-2.

Art. 430-17.

(inséré par la Loi du 24 avril 1983 (Mém. A35 du 16/05/1983 P.864), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Les actions acquises en violation des dispositions des articles 430-15 et 430-16, paragraphe 1er, point 1°, doivent être cédées dans un délai d'un an à compter de leur acquisition. À défaut de leur cession dans ce délai, l'article 430-16, paragraphe 3, s'applique.

Art. 430-18.

(inséré par la Loi du 24 avril 1983 (Mém. A35 du 16/05/1983 P.864), modifié par la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) Dans les cas où l'acquisition d'actions propres est possible conformément aux articles 430-15 et 430-16 la détention de ces actions est soumise aux conditions suivantes:

1° Les droits de vote afférents aux actions détenues par la société sont suspendus. Les actions rachetées ne sont pas prises en compte pour le calcul des quorum et majorité dans les assemblées.

Si le conseil d'administration décide de suspendre le droit aux dividendes des actions détenues par la société, les coupons de dividendes y restent attachés. Dans ce cas, le bénéfice distribuable est réduit en fonction du nombre de titres détenus et les sommes qui auraient dû être attribuées sont conservées jusqu'à la vente des actions, coupons attachés. La société peut également maintenir au même montant le bénéfice distribuable et le répartir entre les actions dont l'exercice des droits n'est pas suspendu. Dans ce dernier cas, les coupons échus sont détruits.

Si la société détient des parts bénéficiaires rachetées, elle ne peut en exercer le droit de vote.

Si la société détient des parts bénéficiaires ayant droit à des dividendes, les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent;

2° si ces actions sont comptabilisées à l'actif du bilan il est établi au passif une réserve indisponible d'un même montant.

(2) Lorsqu'une société a acquis ses propres actions conformément aux dispositions des articles 430-15 et 430-16, le rapport de gestion doit mentionner:

1° les raisons des acquisitions effectuées pendant l'exercice;

2° le nombre et la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable des actions acquises et cédées pendant l'exercice, ainsi que la fraction du capital souscrit qu'elles représentent;

3° en cas d'acquisition ou de cession à titre onéreux, la contre-valeur des actions;

4° le nombre et la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable de l'ensemble des actions

acquises et détenues en portefeuille, ainsi que la fraction du capital souscrit qu'elles représentent.

Art. 430-19.

(inséré par la Loi du 24 avril 1983 (Mém. A35 du 16/05/1983 P.864), modifié par la Loi du 10 juin 2009 (Mém. A151 du 29/06/2009 P.2268), la Loi du 27 mai 2016 (Mém. A94 du 30/05/2016 P.1730), la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) Une société ne peut, directement ou indirectement, avancer des fonds, accorder des prêts ou donner des sûretés en vue de l'acquisition de ses actions par un tiers qu'aux conditions suivantes:

1° Ces opérations ont lieu sous la responsabilité du conseil d'administration ou du directoire à de justes conditions de marché, notamment au regard des intérêts perçus par la société et des sûretés qui lui sont données en contrepartie des prêts et avances visés ci-dessus. La situation financière du tiers ou, dans le cas d'opérations faisant intervenir plusieurs parties, de chaque partie concernée doit avoir été dûment examinée.

2° Le conseil administration ou le directoire soumet l'opération, pour accord préalable, à l'assemblée générale, qui statue aux conditions requises pour la modification des statuts. Le conseil d'administration ou le directoire remet à l'assemblée générale un rapport écrit indiquant les motifs de l'opération, l'intérêt qu'elle présente pour la société, les conditions auxquelles elle s'effectue, les risques qu'elle comporte pour la liquidité et la solvabilité de la société, et le prix auquel le tiers est censé acquérir les actions. Ce rapport est déposé au registre de commerce et des sociétés conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi

que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et fait l'objet d'une publication au Recueil électronique des sociétés et associations conformément à l'article 100-13, paragraphe 3.

3° L'aide financière totale accordée aux tiers n'a pas pour effet que l'actif net de la société devienne inférieur au montant visé à L'article 461-2, paragraphes 1er et 2, compte tenu également de toute réduction de l'actif net que pourrait avoir entraînée l'acquisition, par la société ou pour le compte de celle-ci, de ses propres actions conformément à L'article 430-15, paragraphe 1er. La société inscrit au passif du bilan une réserve indisponible d'un montant correspondant à l'aide financière totale.

4° Lorsqu'un tiers bénéficiant de l'aide financière d'une société acquiert des actions propres à cette société au sens de l'article 430-15, paragraphe 1er ou souscrit des actions émises dans le cadre d'une augmentation du capital souscrit, cette acquisition ou cette souscription est effectuée à un juste prix.

(2) Le paragraphe 1er ne s'applique ni aux transactions faites dans le cadre des opérations courantes des banques et d'autres établissements financiers, ni aux opérations effectuées en vue de l'acquisition d'actions par ou pour le personnel de la société ou d'une société liée à celle-ci par un lien de contrôle. Toutefois, ces transactions et opérations ne peuvent avoir pour effet que l'actif net de la société devienne inférieur au montant du capital souscrit, augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

(3) Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux opérations effectuées en vue de l'acquisition d'actions visée à L'article 430-16, paragraphe 1er, point 7°.

★ DOCTRINE

● ASSISTANCE FINANCIÈRE

● L'assistance financière visée à l'article 430-19 est celle octroyée à un tiers par une SA,

une SAS ou une SCA dans le but d'acquérir ses actions. L'aide prodiguée peut être :
– directe, en mettant à disposition du tiers les fonds nécessaires à l'acquisition des actions en question. Ne sont ici visés que les avances et les prêts, c'est-à-dire des sommes appelées à être remboursées : une acquisition qui serait financée au moyen de la remontée de dividendes ou de réserves libres devrait ainsi échapper au régime de l'article 430-19 de la LSC ; ou
– indirecte, en garantissant le financement de l'acquisition projetée par l'octroi de sûretés, qu'elles soient réelles ou personnelles ; et
– mise en place préalablement ou postérieurement à la réalisation effective de l'acquisition.
Dans tous les cas, l'assistance financière n'est permise qu'aux conditions suivantes :
– elle a été validée au préalable par l'assemblée générale (délibérant aux conditions requises pour la modification des statuts) sur base d'un rapport établi par l'organe de gestion et justifiant notamment l'intérêt de l'opération et les risques financiers encourus ;
– elle donne lieu à une rémunération appropriée dans le chef de la société-prêteuse/garante (i.e. conforme aux conditions de marché) : l'intérêt social de cette dernière ne saurait en effet être occulté, quand bien même le financement ou la garantie projeté serait consenti au profit d'une entité liée ;
– le financement total accordé ne peut excéder le montant des réserves distribuables de la société (les réserves ainsi utilisées deviennent indisponibles tant que le financement reste en place).
A noter : si le tiers que la société entend aider est un dirigeant de celle-ci, un rapport spécial doit en sus être préparé par le commissaire ou le réviseur d'entreprises de la société et remis à l'assemblée générale (cf. article 430-20 de la LSC).
Les membres de l'organe de gestion qui contreviendraient aux dispositions susmentionnées peuvent voir leur responsabilité civile et/ou pénale engagée (cf. notamment article 1500-7 de la LSC).
Point pratique : les dispositions de l'article 430-19 ne s'appliquent pas lorsque les prêts ou les sûretés sont consentis en vue de l'acquisition par les salariés d'actions de la société ou de sociétés liées.
Pour aller plus loin sur le sujet : l'application des règles encadrant l'octroi d'une aide financière au sens de l'article 430-19 de la LSC est limitée aux seules SA et, par le biais du renvoi général opéré aux articles 500-1 et 600-2 de la LSC, aux SAS et SCA. Les Sàrl devraient dès lors échapper - en principe - à toute réglementation en la matière : la question pouvait cependant faire débat en ce que l'article 1500-7 de la LSC suggère (implicitement) que les gérants de Sàrl pourraient également être tenus par les règles d'assistance financière. Toutefois, un projet de loi 7791 est venu tout récemment précisé que tel ne devrait pas être le cas et se propose ainsi de modifier les dispositions de l'article 1500-7 en question aux fins de confirmer la non-applicabilité des règles d'assistances financières aux Sàrl.
● Par ailleurs, si l'article 430-19 ne vise que les seules actions, l'on peut se demander dans quelle mesure l'assistance prodiguée pour l'acquisition de titres de capital différé (e.g. obligations convertibles, warrants, etc.) ne devrait pas également tomber dans son champ d'application : la ratio legis des dispositions encadrant l'assistance financière (lesquelles visent à assurer la réalité du capital social) nous invite à le penser. Ces dispositions devant néanmoins s'interpréter strictement (de par les sanctions pénales qui y sont attachées), il conviendra d'en faire un usage mesuré et de ne pas étendre celles-ci au-delà des termes de la loi.

BIBLIO. *Wildgen (Collectif), Les nouvelles dispositions en matière de rachat d'actions propres et d'assistance financière en droit luxembourgeois, Jurisnews - Regard sur le Droit des Sociétés, Promoculture, vol. 2, n°8/2009, pp.77-80.*

Corbisier, I., Burbi, D., L'aide financière procurée par la SA en vue de l'acquisition de ses actions par un tiers, dans Les opérations sur capital dans une société anonyme à la suite de la loi du 10 juin 2009, Les dossiers du Journal des Tribunaux Luxembourg, Larcier, 2011, pp.83-115.

Marchand, N., L'assistance financière en droit luxembourgeois, interprétations, com- paraisons et perspectives : une réforme manquée ?, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n°2013/1, pp.14-30.

Wurth, M., Westendorf, H., Assistance financière et Sàrl : assistance à personne « non » en danger ?, Revue Pratique de Droit des Affaires, Legitech, Vol. 1/2018, pp. 9-13.

Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.763-768 (pour les SA), pp.597-600 (pour les Sàrl).

Winandy, J.-P., Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, pp.536-541.

Art. 430-20.

(inséré par la Loi du 10 juin 2009 (Mém. A151 du 29/06/2009 P.2268), modifié par la Loi du 23 juillet 2016 (Mém. A141 du 28/07/2016 P.2390), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Lorsque les membres du conseil d'administration ou du directoire d'une société, partie à une opération visée à L'article 430-19, paragraphe 1er, ou d'une société mère ou la société mère elle-même ou encore des tiers agissant en leur propre nom pour compte des membres du conseil d'administration ou du directoire ou pour compte de cette société sont parties à une opération visée à l'article 430-19, le ou les commissaires ou le réviseur d'entreprises adressent un rapport spécial sur cette opération à l'assemblée générale qui statue sur ce rapport.

BIBLIO. *Wurth, M., Westendorf, H., Assistance financière et Sàrl : assistance à personne « non » en danger ?, Revue Pratique de Droit des Affaires, Legitech, Vol. 1/2018, pp. 9-13.*

Art. 430-21.

(inséré par la Loi du 24 avril 1983 (Mém. A35 du 16/05/1983 P.864), modifié par la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) La prise en gage par la société de ses propres actions, soit par elle-même, soit par une personne agissant en son nom mais pour le compte de cette société, est assimilée aux acquisitions indiquées à L'article 430-15, à L'article 430-16 paragraphe 1er et aux articles 430-18 et 430-19.

(2) Le paragraphe 1er ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'opérations courantes des banques et autres établissements financiers.

Art. 430-22.

(inséré par la Loi du 24 avril 1983 (Mém. A35 du 16/05/1983 P.864), modifié par la Loi du 23 mars 2007 (Mém. A46 du 31/03/2007 P.816), la Loi du 27 mai 2016 (Mém. A94 du 30/05/2016 P.1730), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Par dérogation aux dispositions qui précèdent l'émission d'actions rachetables est autorisée pourvu que le rachat de ces actions soit soumis aux conditions suivantes:

1° le rachat doit être autorisé par les statuts avant la souscription des actions rachetables;

2° ces actions doivent être entièrement libérées;

3° les conditions et les modalités de rachat sont fixées par les statuts;

4° le rachat ne peut avoir lieu qu'à l'aide des sommes distribuables conformément à L'article 461-2 ou du produit d'une nouvelle émission effectuée en vue de ce rachat;

5° un montant égal à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable de toutes les actions rachetées doit être incorporé dans une réserve qui ne peut, sauf en cas de réduction du capital souscrit, être distribuée

aux actionnaires; cette réserve ne peut être utilisée que pour augmenter le capital souscrit par incorporation de réserves;

6° le point 5° ne s'applique pas lorsque le rachat a eu lieu à l'aide du produit d'une nouvelle émission effectuée en vue de ce rachat;

7° lorsque, par suite du rachat, le versement d'une prime en faveur des actionnaires est prévu, cette prime ne peut être prélevée que sur des sommes distribuables conformément à l'article 461-2, paragraphe 1er;

8° le rachat fait l'objet d'une publicité conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

Art. 430-23.

(inséré par la Loi du 12 mars 1998 (Mém. A24 du 31/0371998 P.356), modifié par la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) La souscription, l'acquisition ou la détention d'actions de la société anonyme par une autre société au sens de l'annexe II de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés dans laquelle la société anonyme dispose directement ou indirectement de la majorité des droits de vote ou sur laquelle elle peut exercer directement ou indirectement une influence dominante sont considérées comme étant du fait de la société anonyme elle-même. l'article 430-18, paragraphe 1er, point 2°, n'est toutefois pas applicable lorsque la société est contrôlée directement par la société anonyme.

L’alinéa premier s’applique également lorsque l’autre société relève du droit d’un pays tiers et a une forme juridique comparable à celles visées à l’annexe II de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés.

(2) Toutefois, lorsque la société anonyme dispose seulement indirectement de la majorité des droits de vote ou peut exercer seulement indirectement une influence dominante, le paragraphe 1er ne s'applique pas, mais dans ce cas les droits de vote attachés aux actions de la société anonyme dont dispose l'autre société sont suspendus

(3) Aux fins du présent article

1° il est présumé qu'une société anonyme est en mesure d'exercer une influence dominante lorsqu'elle:

a) a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance et est en même temps, actionnaire ou associée de l'autre société, ou

b) est actionnaire ou associée de l'autre société et contrôle seule la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci en vertu d'un accord conclu avec d'autres actionnaires ou associés de cette société.

2° une société anonyme est considérée comme disposant indirectement des droits de vote lorsqu'il en est disposé par une société d'une des formes juridiques visées au paragraphe 1er dans laquelle la société anonyme dispose directement de la majorité des droits de vote.

3° une société anonyme est considérée comme étant en mesure d'exercer indirectement une influence dominante sur une autre société lorsque la société anonyme dispose directement de la majorité des droits de vote dans une

société d'une des formes juridiques visées au paragraphe 1er laquelle:

a) a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance et est, en même temps, actionnaire ou associée de l'autre société, ou

b) est actionnaire ou associée de l'autre société et contrôle seule la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci en vertu d'un accord conclu avec d'autres actionnaires ou associés de cette société;

4° une société anonyme est considéré comme disposant des droits de vote lorsqu'en vertu des statuts, de la loi ou d'un contrat, elle est en droit d'exercer le droit de vote attaché aux actions de la société et peut l'exercer effectivement.

(4) Le paragraphe 1er ne s'applique pas lorsque

1° la souscription, l'acquisition ou la détention d'actions de la société anonyme est effectuée pour le compte d'une personne autre que celle qui souscrit, acquiert ou détient et qui n'est ni la société anonyme visée au paragraphe 1er ni une autre société dans laquelle la société anonyme dispose directement ou indirectement de la majorité des droits de vote ou sur laquelle elle peut exercer directement ou indirectement une influence dominante;

2° la souscription, l'acquisition ou la détention d'actions de la société anonyme est effectuée par l'autre société visée au paragraphe 1er en sa qualité et dans le cadre de son activité d'opérateur professionnel sur titres, pourvu que celle-ci soit membre d'une bourse de valeurs située ou opérant dans un État membre de l'Union européenne ou qu'elle soit agréée ou surveillée par une autorité d'un État membre de l'Union européenne compétente pour la surveillance des opérateurs professionnels sur titres qui, au

sens du présent article, peuvent inclure les établissements de crédit.

(5) Le paragraphe 1er ne s'applique pas lorsque la détention d'actions de la société anonyme par l'autre société visée au paragraphe 1er résulte d'une acquisition faite avant que la relation entre ces deux sociétés corresponde aux critères établis au paragraphe 1er.

Toutefois les droits de vote attachés à ces actions sont suspendus et ces actions sont prises en considération pour déterminer si la condition prévue à L'article 430-15 paragraphe 1er, point 2°, est remplie.

(6) l'article 430-16, paragraphes 2 et 3, et L'article 430-17 ne s'appliquent pas en cas d'acquisition d'actions d'une société anonyme par l'autre société visée au paragraphe 1er, pourvu que:

1° les droits de vote attachés aux actions de la société anonyme dont dispose l'autre société soient suspendus, et

2° les membres de l'organe de gestion de la société anonyme soient obligés de racheter à l'autre société les actions visées à l'article 430-16, paragraphes 2 et 3, et à l'article 430-17 au prix auquel cette autre société les a acquises; cette sanction n'est pas applicable dans le seul cas où lesdits membres prouvent que la société anonyme est totalement étrangère à la souscription ou à l'acquisition desdites actions.

★ DOCTRINE

● PARTICIPATIONS CROISÉES

• L'article 430-23 de la LSC a trait aux participations croisées qui recouvrent les situations dans lesquelles deux sociétés détiennent réciproquement une partie de leur capital respectif, que ce soit de manière directe ou indirecte. Plus spécifiquement, cet article prévoit que la souscription, l'acquisition ou la détention — par une filiale — d'actions de sa société mère, peut s'analyser comme étant du fait de la société mère elle-même : tel sera le cas lorsque la société mère est une SA, une SAS ou une SCA de droit luxembourgeois, et que la filiale en question est une SA, une SAS, une SCA ou une Sàrl de droit luxembourgeois ou une forme équivalente de droit étranger, dans laquelle la société mère dispose directement de la majorité des droits de vote ou sur laquelle elle exerce une influence dominante. Dans pareille situation, les dispositions relatives au

rachat d'actions propres (cf. articles 430-15 et suivants de la LSC) trouveront à s'appliquer. Notamment, l'acquisition projetée par la filiale devra avoir été approuvée par l'assemblée générale de la société mère.

● En revanche, les acquisitions effectuées par une filiale indirecte (i.e. qui n'est pas directement contrôlée par la société mère du fait de l'interposition d'une ou plusieurs sociétés intermédiaires) échappent au régime des rachats d'actions propres, mais les droits de vote des actions ainsi acquises seront suspendus pendant la durée de détention.

A noter : la LSC ne contient aucune disposition spécifique en matière de participations croisées pour les Sàrl. Tout au plus l'article 710-5 (6) de la LSC prévoit la suspension des droits économiques et politiques des parts sociales détenues par une entreprise filiale de la Sàrl mère.

BIBLIO. *Bouclier, J., Schmit, J.-M., Le rachat d'actions propres, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n°3/2010, pp.3-10.*

Corbisier, I., Burbi, D., Les opérations sur capital dans une société anonyme à la suite de la loi du 10 juin 2009 : regards croisés de l'administrateur et du réviseur d'entreprises agréé, Dossier du Journal des Tribunaux Luxembourg, Larcier, 2011, pp.78-79.

Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.774-776.

Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, pp.134-136.

Chapitre IV - De l'administration et de la surveillance des sociétés anonymes et des sociétés européennes (SE)

(intitulé modifié par la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Section Ire - Du conseil d'administration

(intitulé inséré par la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), intitulé modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Art. 441-1.

(renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Les sociétés anonymes sont administrées par des mandataires à temps, associés ou non, révocables, salariés ou gratuits.

Art. 441-2.

(modifié par la Loi du 8 mars 1989 (Mém. A14 du 17/03/1989 P.176), remplacé par la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), modifié par la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Les administrateurs doivent être au nombre de trois au moins.

Toutefois, lorsque la société est constituée par un associé unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un associé unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un associé.

Dans la société européenne (SE), le nombre d'administrateurs ou les règles pour sa détermination sont fixés par les statuts de celle-ci. Néanmoins, les administrateurs doivent être au nombre de trois au moins lorsque la participation des travailleurs dans la société européenne (SE) est organisée en transposition de la directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la Société européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs.

Ils sont nommés pour une période déterminée par l'assemblée générale des actionnaires; ils peuvent cependant, pour la première fois, être nommés par l'acte de constitution de la société. La présente disposition vaut, pour la société européenne (SE), sans préjudice, le cas échéant, des modalités de participation des travailleurs fixées en transposition de la directive 2001/86/CE précitée.

Le terme de leur mandat ne peut excéder six ans; ils sont toujours révocables par l'assemblée générale.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nommés ont, sauf disposition contraire dans les statuts, le droit d'y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.

JURISPRUDENCE

MANDAT D'UN ADMINISTRATEUR

RESPONSABILITÉ

● TA 15/05/2018 | L'article 441-2 (ancien article 51 LSC) dispose certes que le terme du mandat d'un administrateur ne peut excéder 6 ans, cette disposition vise la seule durée maximale d'un mandat, mais ne fait pas obstacle à la reconduction d'un mandat à plusieurs reprises, même au-delà de 6 ans, ni d'ailleurs à une situation d'administrateur de fait, c'est-à- dire une situation où une personne exerce en toute souveraineté et indépendance une activité positive de gestion ou de direction dans la société, étant encore précisé que la limitation de la durée du mandat est destinée à protéger les actionnaires vis-à-vis des administrateurs qui, s'incrustant durablement dans la gestion sociale, deviendraient trop puissants. | ID 27060

Art. 441-3.

(inséré par la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), modifié par la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, membre du comité de direction, ou directeur général, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt la même responsabilité civile que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

★ DOCTRINE

● REPRÉSENTANT PERMANENT

● Toute personne morale - nationale ou étrangère - investie de fonctions dirigeantes(i.e. administrateur, membre du comité de direction ou directeur général) au sein d'une SA luxembourgeoise doit désigner un représentant permanent unique, lequel assumera l'exercice concret du mandat, comme s'il en était personnellement titulaire. Bien que la LSC ne le précise pas, le représentant permanent doit être une personne physique identifiée (sa désignation faisant l'objet d'une publication au RESA). En revanche, la question de savoir si celle-ci doit elle-même exercer une fonction dirigeante au sein de la personne morale mandataire peut se poser : la LSC ne semble pas en faire une condition de sorte que le dirigeant-personne morale devrait pouvoir se faire représenter par un tiers (suivant ses règles de délégation internes). Ceci fait sens, notamment lorsque la personne morale relève d'une juridiction étrangère : elle pourra ce faisant désigner un représentant permanent résidant sur le territoire luxembourgeois, et ainsi renforcer la substance de la société administrée. A noter que cette dernière ne peut s'opposer au choix du représentant permanent.

● Dans tous les cas, le représentant permanent doit bénéficier de l'ensemble des prérogatives (légales et statutaires) attachées aux fonctions dirigeantes de la personne morale qu'il représente.

● Il assistera notamment aux réunions des organes dans lesquels siège celle-ci et y délibérera comme s'il agissait en nom et pour compte propre.

● C'est la raison pour laquelle le représentant permanent est solidairement tenu responsable des dommages causés dans l'exercice du mandat social. Il devra donc chercher à obtenir quitus de l'assemblée générale de la société administrée, à l'instar des autres mandataires sociaux. Ce faisant, le législateur a entendu proscrire l'utilisation par les dirigeants de structures sociétaires à des fins d'exonération de responsabilité. La LSC ne vise ici que la responsabilité civile - et non pénale - du représentant permanent : est-ce à dire que ce dernier ne supporte aucune responsabilité pénale du fait des infractions qu'il pourrait commettre dans le cadre de ses fonctions ? Rien n'est moins sûr et il nous semble que le représentant permanent pourrait être poursuivi au même titre que tout autre dirigeant-personne physique. Le cas échéant, la responsabilité pénale de la personne morale dirigeante et/ou celle de la société administrée pourra également être recherchée sur base de l'article 34 du Code pénal.

● Par ailleurs, le manquement aux dispositions de l'article 441-3 de la LSC n'est assorti d'aucune sanction spécifique : on imagine toutefois qu'une personne morale n'ayant pas désigné de représentant permanent ne peut faire valoir auprès du RCS sa qualité de mandataire social. Sa nomination n'est pas nulle pour autant et demeure effective dans l'ordre interne de la société administrée : dans pareille configuration, on peut se demander si chacun des dirigeants-personnes physiques de la personne morale ne devrait pas assumer la responsabilité dévolue au représentant permanent. La question a pu se poser à l'occasion d'un litige portant sur l'applicabilité de l'article 441-3 (en ces

temps, 51bis) aux SCA (par renvoi général de l'article 600-2 de la LSC) : tout en affirmant que le gérant commandité-personne morale d'une SCA était tenu de désigner un représentant permanent, les juges du fond n'avaient cependant tiré aucune conséquence du manquement à cette obligation. La Loi de Modernisation devait par après préciser - fort opportunément - que les gérants-personnes morales d'une SCA n'ont pas l'obligation d'agir par le biais de représentants permanents (cf. article 600-6 de la LSC).

A noter : les personnes morales siégeant au directoire d'une SA (cf. article 442-4 de la LSC), tout comme celles nommées en qualité de président ou de directeur d'une SAS (cf. article 500-5 de la LSC) doivent également désigner un représentant. Tel n'est en revanche pas le cas lorsque celles-ci agissent en tant qu'administrateur délégué, commissaire ou membre du conseil de surveillance. Quant aux formes sociales autres que les SA et SAS, elles ne sont pas soumises à ce dispositif : le gérant-personne morale d'une Sàrl est ainsi représenté par son seul organe statutaire et non par une personne physique nommément désignée.

● Enfin, s'agissant des liquidations, l'article 1100-2 de la LSC requiert que l'identité de la personne physique représentant le liquidateur-personne morale soit expressément visée dans l'acte de mise en liquidation. Il ne semble toutefois pas que cette personne physique ait à assumer les mêmes responsabilités que si elle officiait directement comme liquidateur de la société de sorte que le recours à des personnes morales pour exercer les fonctions de liquidateurs trouve encore un intérêt certain.

Pour aller plus loin sur le sujet : tel que rédigé, l'article 441-3 de la LSC laisse entendre que le représentant permanent a seul qualité pour agir au nom et pour le compte du dirigeant-personne morale dans l'exercice du mandat social lui conféré, à l'exclusion de toute autre personne ; en d'autres termes, le représentant permanent dispose d'une compétence exclusive en la matière et ne saurait être substitué, même à titre temporaire ou pour les besoins d'une mission spécifique. Certains auteurs contestent toutefois le caractère exclusif de cette représentation et considèrent que le dirigeant-personne morale devrait pouvoir s'affranchir - dans certaines circonstances - du mandat qui le lie au représentant permanent, notamment lorsque ce dernier est empêché. Le dirigeant-personne morale pourrait ainsi poser, par lui-même, les actes de gestion inhérents à ses fonctions au sein de la société administrée. Cette approche, bien que séduisante, nous semble méconnaître la ratio legis de l'article 441-3 lequel vise, entre autres, à assurer un suivi continu et uniforme dans la conduite des affaires sociales menée par le dirigeant-personne morale. Le risque de désorganisation serait réel si, d'une réunion et/ou d'une mission à l'autre, le dirigeant-personne morale se faisait représenter par des individus différents. Par ailleurs, une telle dilution dans la représentation de la personne morale nous paraît difficilement conciliable avec le régime de responsabilité personnelle imposé au représentant permanent : comment, en effet, pouvoir tenir ce dernier responsable d'une faute qui aurait été commise par un autre préposé du dirigeant-personne morale ? Il apparaît dès lors que la validité des actes ou des décisions ainsi posés pourrait être remise en cause.

● Dans le même ordre d'idées, une personne physique ne peut - à notre sens - officier en tant que représentant permanent de plusieurs personnes morales siégeant au conseil d'administration ou au comité de direction d'une même société. En effet, un tel cumul remettrait en cause le principe de collégialité inhérent au fonctionnement de ces organes sociaux.

BIBLIO. *Lux, I., Réflexions et mise en pratique quant à la représentation d'une société anonyme suite à l'entrée en vigueur de la loi du 25 août 2006, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n°2007/4, pp.30-38.*

Di Stefano, M., Le représentant permanent et la représentation des sociétés administrées par des personnes morales, taxTODAY, Wolters Kluwer, 2007.

Prussen, Y., Observations sur jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 15ème ch., 11 décembre 2013, Journal des Tribunaux Luxembourg, Wolters Kluwer, n°32, 2014, p.64.

Boone, D., Application de l'article 51bis LSC (représentant permanent) à la SCA, T.A. Luxembourg, 11 décembre 2013, Jurisnews – Droit des sociétés, Promoculture-Larcier, vol. 7, n°1-2/2014, pp.251-258.

Metzler, P., Piret, F., Takerkart-Wolf, L.-A., L'article 51bis (représentant permanent de la loi du 10 août 1915 (« LSC ») est-il d'application pour les sociétés en commandite par actions (« SCA »), ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n°2014/7, pp.7-15.

Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.646-648.

Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, pp.185-188.

JURISPRUDENCE

REPRÉSENTANT PERMANENT

● TAR 11/12/2013 | Dans la mesure où le législateur a maintenu pour les sociétés en commandite par actions un renvoi général aux dispositions des articles 50 à 60bis inclus (LSC) se rapportant tous à l'administration et à la surveillance des sociétés anonymes, l'argument des parties adverses consistant à dire que les articles 107 à 112 constituent « un corps de règles autonomes gouvernant la matière » aboutirait à vider l'article 103 de toute portée juridique, ce qui semble contraire à la volonté du législateur. En effet, ce dernier a précisé dans le cadre des travaux parlementaires que « l'article 103 de la loi du 10 août 1915 soumet en principe la société en commandite par actions aux dispositions relatives aux sociétés anonymes [...]». Dans ces conditions, les dispositions des articles 50 à 60bis inclus sont parfaitement transposables aux sociétés en commandite par actions. Le renvoi général opéré par l'article 103 de la LSC vise également l'article 51 bis et rend partant l'obligation de désigner un représentant permanent pour toute personne morale occupant la fonction de gérant applicable aux sociétés en commandite par actions. | ID 21739

Art. 441-4.

(renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Sauf disposition contraire dans l'acte de société, les administrateurs sont rééligibles; en cas de vacance avant l'expiration du terme d'un mandat, l'administrateur nommé achève le terme de celui qu'il remplace.

BIBLIO. *Schummer, L., Jacques, J., Retour sur une jurisprudence troublant les régimes de cooptation, JurisNews Droit des Sociétés, Larcier, Vol. 12, n°2/2019, pp. 397-400.*

Art. 441-5.

(modifié par la Loi du 23 novembre 1972 (Mém. A72 du 13/12/1972 P.1586), complété par la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), modifié par la Loi du 27 mai 2016 (Mém. A94 du 30/05/2016 P.1730), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale. Dans une société européenne (SE), les statuts énumèrent les catégories d'opérations qui donnent lieu à décision expresse du conseil d'administration.

Il représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.

Les limitations apportées aux pouvoirs que les alinéas précédents attribuent au conseil d'administration et qui résultent soit des statuts, soit d'une décision des organes compétents, sont inopposables aux tiers, même si elles sont publiées.

Toutefois, les statuts peuvent donner qualité à un ou à plusieurs administrateurs pour représenter la société dans les actes ou en justice, soit seuls, soit conjointement. Cette clause est opposable aux tiers dans les conditions prévues au titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

Lorsque, dans une société européenne (SE), une délégation de pouvoirs a été valablement conférée et que le titulaire de celle-ci vient à poser un acte rentrant dans les limites de cette délégation mais relevant néanmoins d'une catégorie d'opérations qui, selon les dispositions statutaires de la société européenne (SE), donne lieu à décision expresse du conseil d'administration, il engagera la société sans préjudice de dommages-intérêts, s'il y a lieu.

JURISPRUDENCE

REPRÉSENTATION SARL

OPPOSABILITÉ DES MANDATS

CA 07/02/2019 Si, d'un côté, les limitations statutaires aux pouvoirs du conseil d'administration prévues à à l'article 441-5 (anciennement article 53), alinéa 3 de la loi modifiée du 10 août 1915 et aux pouvoirs de représentation du/des administrateurs, directeurs, gérants, et autres agents (associés ou non) pour les besoins de la gestion journalière sont inopposables aux tiers et n'ont dès lors qu'un effet purement interne, d'un autre côté, les dispositions statutaires qui donnent qualité à un ou à plusieurs administrateurs pour représenter la société dans les actes ou en justice, soit seuls, soit conjointement eu égard aux dispositions de l'article 441-5, alinéa 4 sont opposables aux tiers, à condition d'avoir été régulièrement publiées. Ainsi, la clause indiquant les personnes pouvant valablement représenter une société est opposable aux tiers. ID 20201014937

Art. 441-6.

(abrogé par la Loi du 8 mars 1989 (Mém. A14 du 17/03/1989 P.176), réintroduit par la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Le conseil d'administration peut décider la création de comités dont il fixe la composition et les attributions et qui exercent leurs activités sous sa responsabilité.

Art. 441-7.

(complété par la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), modifié par la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du

19/08/2016 P.2742), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

L'administrateur qui a, directement ou indirectement, un intérêt de nature patrimoniale opposé à celui de la société à l'occasion d'une opération relevant du conseil d'administration, est tenu d'en prévenir le conseil et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération.

Il est spécialement rendu compte, à la première assemblée générale, avant tout vote sur d'autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des administrateurs aurait eu un intérêt opposé à celui de la société.

Par dérogation au premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu'un administrateur unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues entre la société et son administrateur ayant un intérêt opposé à celui de la société.

Lorsque, en raison d'une opposition d'intérêts, le nombre d'administrateurs requis statutairement en vue de délibérer et de voter sur le point en question n'est pas atteint, le conseil d'administration peut, sauf disposition contraire des statuts, décider de déférer la décision sur ce point à l'assemblée générale des actionnaires.

Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque les décisions du conseil d'administration ou de l'administrateur concernent des opérations courantes conclues dans des conditions normales.

★ DOCTRINE

● CONFLIT D'INTÉRÊTS DES ADMINISTRATEURS

● Art. 441-7 (pour les administrateurs) - Art. 441-10 (pour les délégués à la gestion journalière) - Art. 441-11 (pour les membres du comité de direction ou le directeur général) - Art. 442-18 (pour les membres du directoire et du conseil de surveillance).

● La position centrale des administrateurs au sein des SA peut les amener à faire un usage non-conforme des prérogatives leur dévolues, en favorisant leurs intérêts propres au détriment de ceux de la société et/ou de ses actionnaires. C'est la raison pour laquelle l'article 441-7 de la LSC instaure une règlementation visant à prévenir les conflits d'intérêts des membres dirigeants en leur imposant un devoir de transparence accru : il

s'agit en effet pour eux de dévoiler l'existence d'un conflit d'intérêts et éviter que celui-ci commande la réalisation d'opérations contraires à l'intérêt social. Aux termes de l'article 441-7, un conflit d'intérêts est une situation de fait qui se révèle lorsqu'un administrateur a, dans le cadre d'une opération soumise au vote du conseil d'administration, un intérêt privé (qu'il soit direct ou indirect) - d'ordre patrimonial - opposé à celui de la société. Il y a ainsi conflit d'intérêts lorsque l'opération envisagée conduit à un appauvrissement du patrimoine de la société tout en profitant - directement ou indirectement - à l'un de ses administrateurs (c'est-à-dire lorsque l'administrateur ou une personne ayant un lien étroit avec ce dernier bénéficie de la transaction conclue avec la société, quand bien même aurait-elle été réalisée par personne interposée). En revanche, les conflits d'intérêts autres que patrimoniaux (e.g. éthiques, déontologiques, professionnels, etc.) sont exclus du champ d'application de l'article 441-7. De même, les opérations courantes, conclues à des conditions normales de marché, ne sauraient caractériser l'existence d'un conflit d'intérêts. Par « opérations courantes », il faut entendre celles qui sont effectuées dans le cadre de l'activité habituelle de la société ou qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financières limitées, ne sont pas significatives pour la société, de telle sorte que le dirigeant intéressé ne retire pas d'avantage indu de l'opération visée.

- En cas de conflit d'intérêts, l'administrateur concerné se doit d'avertir le conseil d'administration ; la mention de ce conflit sera renseignée dans le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration délibérant sur l'opération donnant lieu à conflit, et reportée à la première assemblée générale tenue par après. Cette obligation d'information s'accompagne d'une obligation de passivité, l'administrateur conflicté devant s'abstenir de prendre part aux délibérations et au vote relatifs à l'opération litigieuse, sous peine de commettre une faute de régularité (cf. article 441-9 al.2 de la LSC). Aucune sanction pénale n'est cependant prévue en la matière, sauf pour les éléments du conflit d'intérêts à être constitutifs d'un abus de biens sociaux ou d'un délit d'initié. De même, le non-respect des règles susvisées n'entraîne pas la nullité de la transaction conclue avec la société, ce que l'on peut regretter.

A noter : lorsqu'à la suite d'un conflit d'intérêts, les conditions de quorum ou de majorité nécessaires à la prise de décision du conseil d'administration ne peuvent être remplies, la LSC invite ce dernier à déférer la décision litigieuse à l'assemblée générale des actionnaires. Si cette solution a le mérite d'éviter de potentielles situations de blocage, elle peut s'avérer contraignante à mettre en œuvre, notamment pour les plus grandes sociétés comptant un certain nombre d'actionnaires ; ainsi, il est possible pour les statuts de retenir des approches alternatives (e.g. renonciation à la transaction conflictuelle, arbitrage d'un tiers, etc.).

Pour aller plus loin sur le sujet : la Loi de Modernisation est venue étendre le régime de prévention et traitement des conflits d'intérêts aux délégués à la gestion journalière, aux membres des comités de direction et aux directeurs généraux des SA ; à noter que les dirigeants de fait ne sont pas visés par ces dispositions alors que ces derniers exercent pourtant une influence certaine sur la gestion et la direction de la société. Un tel oubli nous semble dommageable. De même, les gérants d'une SCA (par le jeu du renvoi général opéré à l'article 600-2 de la LSC), le président d'une SAS (cf. article 500-8 de la LSC), et les gérants d'une Sàrl (article 710-15 de La LSC) sont également soumis à des mesures similaires.

BIBLIO. *Koch, A., Responsabilité des administrateurs et autres organes sociaux (y compris conflit d'intérêts), dans Un siècle d'application de la loi du 10 août 1915*

concernant les sociétés commerciales, Wolters Kluwer, 2015, pp.205-240.

Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.696-701.

Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, pp.214-216 (pour les administrateurs) et pp.223-224 (pour les membres du directoire).

Winandy, J.-P., Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, pp.587-591.

JURISPRUDENCE

ADMINISTRATEURS

TAR 23/05/2007 L'inobservation par les administrateurs de l'article 57 LSC (participation d'un administrateur à la prise d'une décision conforme à ses propres intérêts mais opposée aux intérêts de la société) n'entraîne pas la nullité de la décision prise, mais la responsabilité de ou des administrateurs n'ayant pas observé les prescriptions légales.**Dans le même sens:** TAR 05/02/2014 ID 13764

Art. 441-8.

(renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société.

Art. 441-9.

(modifié par la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Les administrateurs, les membres du comité de direction et le directeur général sont responsables envers la société, conformément au droit commun, de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et des fautes commises dans leur gestion.

Les administrateurs et les membres du comité de direction sont solidairement responsables, soit envers la société, soit envers tous tiers, de tous dommages résultant d'infractions aux dispositions de la présente loi, ou des statuts.

Les administrateurs et les membres du comité de direction ne seront déchargés de cette responsabilité, quant aux infractions auxquelles ils n'ont pas pris part, que si aucune faute ne leur est imputable et s'ils ont dénoncé ces infractions, pour ce qui est des membres du conseil d'administration, à l'assemblée générale la plus prochaine et, pour ce qui concerne les membres du comité de direction, lors de la première séance du conseil d'administration après qu'ils en auront eu connaissance.

★ DOCTRINE

● RESPONSABILITÉ DES ADMINISTRATEURS (FAUTE DE GESTION / FAUTE DE RÉGULARITÉ)

● Suivant les dispositions de la LSC, les administrateurs d'une SA peuvent — durant l'exercice de leur mandat — engager leur responsabilité civile que ce soit envers la société (responsabilité contractuelle) ou les tiers (responsabilité délictuelle). L'article 441-9 de la LSC distingue en la matière suivant que la responsabilité des administrateurs est recherchée pour faute de gestion sociale ou pour violation des dispositions statutaires ou de la LSC (i.e. faute de régularité).

Responsabilité pour faute de gestion (article 441-9 al.1er)

La notion de faute de gestion est assez large et se définit traditionnellement comme un manquement aux devoirs de prudence et de diligence auxquels tout administrateur doit se conformer. Toute faute de gestion, qu'elle résulte d'une action ou d'une omission, est susceptible d'engager la responsabilité de l'administrateur défaillant. La faute doit néanmoins revêtir une certaine gravité (une simple erreur de gestion étant excusable): il doit s'agir d'une faute qu'un dirigeant normalement prudent, diligent et actif (i.e. application en droit des sociétés du concept civiliste de « bon père de famille ») n'aurait pas commise en pareille situation. La gravité de la faute doit ainsi s'apprécier à la lumière des circonstances et informations connues ou qui auraient dû l'être au moment des faits, abstraction faite de tous autres éléments postérieurs. La faute de gestion doit par ailleurs causer un dommage à la société pour être indemnisable. Compte tenu de sa nature contractuelle, la responsabilité des dirigeants pour faute de gestion ne peut être engagée que par la société ou un actionnaire agissant pour le compte de celle-ci (i.e. l'actio mandati qu'elle soit ut universi ou ut singuli - cf. annotations sous l'article 444-2 de la LSC). En revanche, les tiers ou les actionnaires ne peuvent agir individuellement (pour leur compte) contre le ou les administrateurs fautifs, sauf pour eux à démontrer un préjudice personnel, distinct de celui de la société. Les administrateurs sont en principe responsables de leurs seules fautes et aucune solidarité ne prévaut en la matière. Toutefois, lorsque la faute de gestion est imputable à plusieurs dirigeants, chacun d'entre eux peut être tenu responsable pour le dommage causé. A noter que la bonne foi des administrateurs ne saurait les dégager de leur responsabilité ; de même, un administrateur en désaccord avec une décision prise par le conseil d'administration doit consigner son refus dans le procès-verbal de la réunion y afférente (le simple fait qu'il ait voté contre la décision dommageable ne saurait en effet le dégager de sa responsabilité).

Les actions contre les administrateurs pour faute de gestion sont, aux termes de l'article 1400-6 de la LSC, prescrites par cinq ans à compter de la réalisation du fait générateur (ou de sa découverte, en cas de dol).

Pour aller plus loin sur le sujet : la question de l'extinction de l'action sociale en cas d'autorisation a priori ou de ratification a posteriori de l'acte fautif, fait débat ; l'autorisation préalable de ce dernier devrait en effet valoir renonciation à l'avance si les actionnaires ont approuvé de manière éclairée l'opération dans laquelle la faute de gestion trouve son origine. Une ratification postérieure ne devrait quant à elle produire effet que si donnée conformément aux dispositions de l'article 461-7 al. 2 de la LSC (i.e. le quitus doit intervenir dans le cadre de l'approbation des comptes annuels et les actionnaires doivent être informés de manière éclairée des faits au sujet desquels ils sont amenés à se prononcer).

Responsabilité pour faute de régularité (article 441-9 al.2)

Une faute de régularité est d'une nature plus grave en ce qu'elle recouvre les infractions aux dispositions de la LSC ou des statuts de la société. Il peut s'agir notamment d'irrégularités dans la tenue des comptes sociaux ou dans l'exercice d'activités soumises à autorisation, de l'inobservation de règles en matière de distribution de dividendes, de rachat d'actions, de convocation des assemblées, de déclaration de conflit d'intérêts ou encore du désintérêt manifeste de l'administrateur pour les affaires de la société. Est également visé le non-respect de règles ou mécanismes statutaires applicables à la société (e.g. dépassement de l'objet social). Certains praticiens considèrent pour leur part que l'article 441-9 59 al. 2 doit s'interpréter largement et voir son application étendue à la violation de toutes dispositions légales intéressant la vie de la société (et non seulement la LSC). Ainsi, un administrateur qui contreviendrait à la loi sur le secteur financier, à une loi sectorielle relative aux sociétés cotées ou encore à la loi réglementant l'accès aux professions d'artisans, de commerçants et d'industriels - ou qui méconnaitrait une obligation en matière environnementale, de protection des données, etc. - devrait pouvoir être poursuivi sur base de l'article 441-9 al.2 en cas de dommage causal. Il nous semble que la ratione legis de cet article pourrait commander une telle approche extensive.

● L'action en responsabilité pour faute de régularité est ouverte aussi bien à la société, qu'aux tiers lésés (e.g. créanciers, actionnaires). Pour ces derniers, il s'agira toutefois d'une responsabilité de nature délictuelle. Les administrateurs supportent en la matière une responsabilité solidaire en ce sens que chacun d'eux est présumé responsable de l'in- fraction commise et peut dès lors se voir demander réparation intégrale des dommages causés. Les administrateurs qui n'auraient pris part aux faits constitutifs de l'infraction et à qui aucune faute ne saurait être reprochée peuvent toutefois renverser cette présomption (et ainsi se dégager de cette responsabilité collective) en rapportant la commission de l'infraction à l'assemblée générale subséquente la plus proche. A la différence des fautes de gestion qui peuvent être « approuvées » ou « ratifiées », l'assemblée générale ne peut valablement décharger un administrateur qui aurait méconnu une disposition légale (la question peut se poser s'agissant d'une violation statutaire, une telle décharge n'étant quoiqu'il en soit pas opposable aux tiers). La prescription quinquennale prévue à l'article 1400-6 de la LSC trouve également à s'appliquer.

A noter : si tout actionnaire peut rechercher la responsabilité d'un administrateur pour faute de régularité, il doit démontrer que l'infraction reprochée lui a directement causé un préjudice personnel, distinct de celui subi par la société. Une telle action individuelle se distingue en effet de l'action sociale, menée par ou pour le compte de la société.

Renvoi : suite à l'entrée en vigueur de la Loi de Modernisation, les membres du comité de direction sont soumis au même régime de responsabilité que celui applicable aux administrateurs ; il est en de même pour les représentants permanents (article 441-3 de la LSC), les délégués à la gestion journalière (article 441-10 de la LSC), les membres du directoire (article 442-10 de la LSC), les membres du conseil de surveillance (article 442-16 de la LSC), les commissaires (article 443-2 de la LSC), les présidents et directeurs de SAS (article 500-6 de la LSC), les gérants de SCA (article 600-5 de la LSC) et les gérants de Sàrl.

BIBLIO. *Schaeffer, N., Réflexions sur la responsabilité des administrateurs et dirigeants de sociétés commerciales de capitaux, dans Feuille de liaison de la Conférence Saint-Yves, Saint-Paul, n°77, novembre 1990, pp.11-22.*

Nlend, J.-R., La responsabilité des dirigeants de sociétés en droit luxembourgeois, Luxembourg, Ecoconsult S.C.P., 1997.

Payen, Y., Mise en œuvre de la responsabilité des administrateurs par les actionnaires pour faute de gestion, Jurisnews – Regard sur le Droit des Sociétés, Promoculture, vol.1, n°5/2008, pp.17-20.

Arvis, H., Le régime général de responsabilité civile des dirigeants de sociétés commerciales au Luxembourg, note sous Tribunal. Arr. de Lux. 24 octobre 2008, Revue internationale du Droit des Affaires/Internationaal tijdschrift voor ondernemingsrecht (D.A.O.R.), Larcier, n°96, 2010, p.419.

Koch, A., Responsabilité des administrateurs et autres organes sociaux (y compris conflit d'intérêts), dans Un siècle d'application de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, Wolters Kluwer, 2015, pp.205-240.

Binard, S., Exclusion, limitations et couverture de la responsabilité civile des dirigeants de sociétés commerciales : état des lieux, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n°2015/3, pp.3-11.

Ledain Santiago, R., Le gage sur actions, constitution - utilisation - réalisation - limitations, Promoculture-Larcier, 2015, pp.103-106.

Sabatier, R., Herat, M., La responsabilité des dirigeants sociaux : les avancées jurisprudentielles (1ère partie), ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n°2015/6, pp.17-27.

Schmitt, A., Waisse, A., Le caractère non exclusif de l'action en comblement de passif, Journal des Tribunaux Luxembourg, Larcier, n°42, 2015, pp.161-164.

Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.309-314.

Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, pp.217-218.

Winandy, J.-P., Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, pp.591-593.

Cailleau, S., Kurth, B., Boudhina, K., Restructuring : insolvency challenges and directors' liability in the Covid-19 era, Revue Pratique de Droit des Affaires, Legitech, Vol. 7/2020, pp. 8-22.

Al Mari, D., Sabatier, R., A diagnosis of the risks and challenges faced by Luxembourg directors during the Covid-19 crisis, Revue Pratique de Droit des Affaires, Legitech, Vol. 7/2020, pp. 23-33.

Sauer, T., Bredimus, M., Fudiciary duties of Luxembourg company directors during an acquisition process, Revue Pratique de Droit des Affaires, Legitech, Vol. 10/2021, pp. 1-30.

JURISPRUDENCE

FAUTE DE GESTION

Les administrateurs, membres du comité de direction et gérants commettent une faute « aquilienne » lorsqu'ils ont un comportement que n'aurait pas eu un chef d'entreprise normalement prudent et diligent. La catégorie des fautes aquiliennes est extrêmement large puisqu'on y trouve tous les comportements fautifs qui, sans constituer une violation du code des sociétés ou des statuts, dépassent la notion de « simple faute de gestion ». Le principe reste toutefois que la responsabilité aquilienne des administrateurs, membres du comité de direction et gérants ne peut être engagée que si leur comportement peut être jugé fautif, indépendamment de leur position de mandataires de la société: ils ne sont donc responsables à l'égard des tiers des fautes commises dans la gestion de la société que dans la mesure où un commerçant pourrait être jugé fautif s'il agissait de la sorte dans la gestion de ses propres affaires.**Dans le même sens:** TA 24/10/2008

- TAR 15/03/2001 | La faute d'une dirigeant s'apprécie in abstracto, c'est-à-dire par référence à la conduite d'un bon père de famille, en d'autres termes d'un dirigeant prudent, diligent et actif. | ID 20049

- TAR 10/11/2000 | L'article 59 alinéa 1er de la loi sur les sociétés commerciales prévoit que les administrateurs d'une société anonyme sont responsables envers la société conformément au droit commun, de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et des fautes commises dans leur gestion. L'article 192 prévoit que les gérants d'une société à responsabilité limitée sont responsables, conformément à l'article 59. L'action en responsabilité contre les administrateurs, respectivement les gérants pour fautes commises dans leur gestion n'appartient pas à l'actionnaire, respectivement à l'associé individuel. En effet la personnalité de l'actionnaire individuel a disparu et a été en quelque sorte absorbée dans la société dotée d'une individualité juridique distincte de l'individualité des différents associés qui la composent. L'article 59 alinéa 2 prévoit que les administrateurs sont solidairement responsables, soit envers la société, soit envers tous tiers de tous dommages et intérêts résultant d'infractions aux dispositions de la présente loi ou des statuts sociaux. Il est admis que l'action en responsabilité visée par l'article 59 alinéa 2 peut être intentée tant par la société que par tous tiers. Par tiers, il faut comprendre tous ceux ayant traité avec la société ainsi que tous autres qui sont complètement étrangers à la société. Par tiers, il faudra également comprendre les actionnaires lorsque ceux-ci démontrent que la faute délictuelle ou quasi-délictuelle des administrateurs leur a causé un préjudice personnel indépendant et distinct de celui qui a pu être causé au patrimoine de la société. | ID 10260

- TAR 09/06/1989 | Il faut apporter à la gestion des affaires sociales « les soins normaux » qu'elle requiert. | ID 10400

● TAR 03/07/1987 | L'article 192 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales prévoit que les gérants sont responsables, conformoment à l'article 59. Ce dernier texte sanctionne la responsabilité des administrateurs tant envers la société du chef des fautes de gestion consistant dans la mauvaise exécution de leur mandat (action contractuelle dite actio mandati) que leur responsabilité de droit commun envers les tiers en cas de fautes délictuelles ou quasi-délictuelles consistant dans des infractions à la loi sur les société commerciales ou aux statuts sociaux. L'article 59, et par voie de conséquence, l'article 192, mettent en jeu trois éléments dont il appartient au demandeur de rapporter la preuve: 1. la faute, qui est la faute que n'aurait pas commise une personne normalement prudente et vigilante placée dans les mêmes circonstances, l'administrateur ou le gérant ayant l'obligation de respecter la loi sur les sociétés commerciales et les statuts sociaux; il doit en outre apporter à la gestion des affaires les soins normaux qu'elle implique; 2. le dommage qui est celui souffert par la société tels une perte limitée, un solde débiteur constitué par une masse de créanciers impayés malgré la réalisation de l'actif, et même la perte du capital social, ou le dommage souffert par l'ensemble des créanciers lequel ne peut alors consister que dans le non paiement (total ou partiel) de leurs créanciers; 3. le lien de causalité entre le dommage précédent et la faute contractuelle relevée qui se définit par la question de savoir si, sans la faute le dommage se serait produit tel qu'il s'est réalisé en réalité. | ID 10442

Constituent des fautes de gestion, l'absence de fonctionnement régulier des organes sociaux et de comptabilité, le maniement fautif de fonds sociaux, le remboursement anticipé de crédits bancaires pour lesquels le défendeur avait donné sa garantie personnelle, le non-paiement de fournitures de première nécessité pour la société).**Dans le même sens:** TA 01/04/2004

FAUTE DE RÉGULARITÉ

● TAR 14/08/2001 | Les administrateurs ont des pouvoirs en vue de leur permettre d'accomplir les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société. Ils sont tenus de s'abstenir d'intervenir dans tout acte de la société au cas où leur intérêt est opposé à celui de la société. Les administrateurs ne sont pas autorisés à agir à leur guise, mais ils ont l'obligation légale d'agir en vue de la réalisation de l'objet social et dans l'intérêt de la société. L'octroi de prêts à des fins étrangères à l'objet social privant la société des moyens de régler ses propres dettes, au point de l'exposer à la poursuite des créanciers, porte préjudice à la société. Ces agissements sont donc contraires à l'intérêt social. L'acceptation du mandat d'administrateur entraîne des obligations pour l'administrateur. L'existence de liens familiaux et le jeune âge ne justifient pas légalement l'abstention de remplir ces obligations. L'acceptation fictive d'un mandat d'administrateur et le fait de ne pas veiller à la confection de comptes sociaux en s'abstenant de toute participation à la vie sociale, imposée à toute personne ayant accepté les fonctions d'administrateur, constitue une faute au sens de l'article 59 alinéa 2 de la loi sur les sociétés. | ID 10283

● TAR 09/06/1989 | Les dirigeants ne peuvent pas échapper à leur responsabilité vis-à-vis des tiers, en raison du fait que l'assemblée générale des associés a approuvé l'acte litigieux. | ID 10400

Art. 441-10.

(modifié par la Loi du 23 novembre 1972 (Mém. A72 du 13/12/1972 P.1586), la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), la Loi du 27 mai 2016 (Mém. A94 du 30/05/2016 P.1730), la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

La gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société, en ce qui concerne cette gestion, peuvent être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement.

Leur nomination, leur révocation et leurs attributions sont réglées par les statuts ou par une décision des organes compétents sans cependant que les restrictions apportées à leurs pouvoirs de représentation pour les besoins de la gestion journalière soient opposables aux tiers, même si elles sont publiées.

La clause, en vertu de laquelle la gestion journalière est déléguée à une ou plusieurs personnes agissant soit seules soit conjointement, est opposable aux tiers dans les conditions prévues au titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

La délégation à un membre du conseil d'administration impose au conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué.

La responsabilité des délégués à la gestion journalière en raison de cette gestion se détermine conformément aux règles générales du mandat.

Les délégués à la gestion journalière sont soumis aux dispositions de l'article 441-7, applicables par analogie. S’il n’existe qu’un seul délégué confronté à une situation d’opposition d’intérêts, la décision

devra être prise par le conseil d'administration. En cas de violation de l'article 441-7, la responsabilité des délégués à la gestion journalière pourra être engagée sur base de l'article 441-9, alinéa 2, étant entendu que, pour l'application de cette disposition, ils ne seront déchargés de cette responsabilité, quant aux infractions auxquelles ils n'ont pas pris part, que si aucune faute ne leur est imputable et s'ils ont dénoncé ces infractions au conseil d'administration dès qu'ils en auront eu connaissance.

★ DOCTRINE

● NOTION DE GESTION JOURNALIÈRE

Si la conduite des affaires sociales relève en principe de la compétence du seul conseil d'administration (ou du directoire dans les structures dualistes), la LSC permet à celui-ci de confier la « gestion journalière » de la société à un ou plusieurs délégués. Ce faisant, l'organe de direction - dégagé des affaires courantes - peut se concentrer sur la direction générale de la société.

La gestion journalière recouvre en effet des actes d'administration commandés par les besoins de la société et/ou qui, en raison de leur caractère accessoire, ne justifient pas l'intervention de l'organe de gestion ; il s'agit le plus souvent d'actes récurrents ayant trait au fonctionnement quotidien de la société.

Dans le silence de la LSC, le contenu de cette notion doit s'apprécier in concreto : l'étendue de la gestion journalière varie en effet d'une société à l'autre et s'ajuste suivant certains éléments (tels que le secteur d'activités de la société, son implantation, sa capitalisation, ses ressources humaines, la nature de sa clientèle ou encore sa politique de gestion des risques). Ainsi, s'il est usuel pour une grande entreprise de s'engager quotidiennement sur des montants importants, de conclure des contrats internationaux ou d'embaucher des personnels salariés, il s'agit d'événements plus exceptionnels pour les entreprises de petite taille. Tout est ici affaire de circonstances et dépend in fine des conséquences économiques que l'acte posé peut avoir sur la société : seuls ceux dont l'impact est limité peuvent relever de la gestion journalière et, de ce fait, tomber dans le champ de compétences de l'administrateur délégué ou du délégué à la gestion journalière.

Point pratique : aux fins d'éviter toute ambiguïté en la matière, il est fréquent que les statuts encadrent les prérogatives des préposés à la gestion journalière, définissant par là même l'étendue des actes couverts par cette notion. Ces dispositions statutaires peuvent, le cas échéant, être complétées ou précisées par des résolutions de l'organe de direction (qu'il convient de faire publier au RESA quand bien même toute restriction y contenue ne serait pas opposable aux tiers).

A noter : les préposés à la gestion journalière sont en principe nommés par l'organe de direction de la société, sauf disposition contraire des statuts. Il peut s'agir de personnes physiques ou morales (sans que la personne morale n'ait, dans ce cas, à désigner un représentant permanent – cf. article 441-3 de la LSC), administrateurs ou non de la société (les délégués à la gestion journalière qui officient également en tant

qu'administrateurs sont appelés administrateurs-délégués). Dans l'ordre externe, ces délégués représentent la société pour tous les actes de gestion journalière. Mais qu'en est-il lorsque les actes posés dépassent le cadre de la gestion journalière ? Engagent-ils la société vis-à-vis des tiers ? La question peut se poser, notamment lorsque l'organe de direction n'entend pas ratifier l'acte litigieux. Nous pensons qu'un tel dépassement ne devrait pas être opposable aux tiers (de bonne foi), sauf à être manifeste (lorsqu'il est évident que l'acte litigieux excède largement les actes d'administration effectués quotidiennement). Quoiqu'il en soit, il est recommandé que les délégués à la gestion journalière rendent compte, de manière régulière, de l'exercice de leur mandat.

● Pour aller plus loin sur le sujet : lorsque l'organe de direction désigne plusieurs délégués à la gestion journalière, il doit préciser les modalités d'engagement de ces derniers (i.e. individuellement, conjointement ou collégialement) ; à cet égard, et dans le silence de la LSC, il semble possible de regrouper les délégués en un collège en charge de la gestion journalière, dont le fonctionnement serait calqué sur celui du conseil d'administration (ou du directoire). Un tel collège ne doit pas être confondu avec le comité de direction, organe institué par la Loi de Modernisation et dont les fonctions sont défi à l'article 441-11 de la LSC (de même que l'administrateur-délégué ou le délégué à la gestion journalière ne doit pas être confondu avec le directeur général). Le comité de direction peut en effet se voir reconnaître un pouvoir de gestion plus large que la simple gestion journalière de la société. Toutefois, s'il dispose de prérogatives plus étendues, ce comité ne peut - à notre sens - superviser les activités du ou des délégués à la gestion journalière, lesquels ne sont responsables que devant le conseil d'administration (ou directoire).

BIBLIO. *Geortay, P., Schmit, J.-M., Questions de droit des sociétés à l'occasion de l'octroi par une société luxembourgeoise d'une garantie réelle ou personnelle pour les obligations de sociétés affiliées, dans Droit bancaire et financier au Luxembourg, ALJB, Larcier, vol.3, 2004, pp.1153-1184.*

Faraldo Talmon, E., Le pouvoir de représentation des sociétés: entre règles légales et dispositions statutaires, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n°2012/4, pp.16-19.

Corbisier., I., Notion de gestion journalière et théorie de l'apparence contre une clause statutaire dite «de double signature» - Note sur le jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg (commercial) 2 avril 2014, dans Pasicrisie luxembourgeoise, Imprimerie Centrale, Tome n°37 – 4/2015, pp.392-399.

Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.679-682.

Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, pp.205-208.

Winandy, J.-P., Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, p.610.

JURISPRUDENCE

NOTION DE GESTION JOURNALIÈRE

● CA 13/07/2006 Le législateur n'a pas défini la notion de gestion journalière et a laissé à la jurisprudence le soin d'en préciser le contenu. Ainsi la gestion courante est définie comme « l'ensemble des actes qui, compte tenu de la nature de la société et du

pacte social, relèvent de la compétence du conseil d'administration tout en n'excédant pas la ligne tracée par le conseil ni les nécessités ou les usages de l'exploitation quotidienne ». L'acte de cession des parts sociales ne relève partant pas de la gestion journalière de la société.**Dans le même sens:** TAR 05/11/2014 | ID 17229

● TAR 11/06/1987 | Si dans ses rapports avec les tiers, le conseil d'administration n'est pas obligé d'agir collectivement compte tenu de la possibilité qu'il a de déléguer la gestion journalière (article 60 LSC) et de conférer des mandats particuliers, dont la légalité, pour autant qu'ils ne puissent s'interpréter comme une délégation générale, n'est plus sérieusement discutée ni en doctrine, ni en jurisprudence, à fortiori faut-il laisser au conseil d'administration la liberté d'organiser ses structures internes selon les besoins de son fonctionnement. Car le principe de la délibération en collège est sauvegardé pour autant puisque ce sera en réalité le collège tout entier, déléguant ou mandant, qui agira par l'intermédiaire du délégué ou du mandataire spécial. | ID 17459

Art. 441-11.

(inséré par la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Les statuts peuvent autoriser le conseil d'administration à déléguer ses pouvoirs de gestion à un comité de direction ou un directeur général, sans que cette délégation puisse porter sur la politique générale de la société ou sur l'ensemble des actes réservés au conseil d'administration en vertu d'autres dispositions de la loi. Si un comité de direction est institué ou un directeur général est nommé, le conseil d'administration est chargé de surveiller celui-ci.

Le comité de direction se compose de plusieurs personnes, qu'ils soient administrateurs ou non.

Les conditions de désignation des membres du comité de direction ou du directeur général, leur révocation, leur rémunération et la durée de leur mission de même que le mode de fonctionnement du comité de direction, sont déterminés par les statuts ou, à défaut de clause statutaire, par le conseil d'administration.

Les statuts peuvent conférer au directeur général ou à un ou à plusieurs membres du comité de direction, le pouvoir de représenter la société, soit seuls, soit conjointement.

La nomination d'un directeur général et l'instauration d'un comité de direction et la clause statutaire visée à l'alinéa 3, le pouvoir de représentation du directeur général et des membres du comité de direction, sont opposables aux tiers dans les conditions prévues par les dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

Les statuts ou une décision du conseil d'administration peuvent apporter des restrictions au pouvoir de gestion qui peut être délégué en application de l'alinéa premier. Ces restrictions, de même que la répartition éventuelle des tâches dont les membres du comité de direction sont convenus, ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.

Art. 441-12.

(inséré par la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Si un membre du comité de direction a, directement ou indirectement, un intérêt de nature patrimoniale opposé à celui de la société à l'occasion d'une opération relevant du comité, il est tenu d'en prévenir le comité et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération.

Il est spécialement rendu compte, à la première réunion du conseil d'administration, avant tout vote sur d'autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des membres du comité de direction aurait eu un intérêt opposé à celui de la société.

Une copie du procès-verbal est transmise au conseil d'administration lors de sa prochaine réunion.

Lorsque, en raison d'une opposition d'intérêt, le nombre de membres du comité de direction requis en vue de délibérer et de voter sur le point en question n'est pas atteint, le comité de direction peut

décider de déférer la décision sur ce point au conseil d'administration.

Lorsque le directeur général a directement ou indirectement un intérêt de nature patrimoniale opposé à celui de la société à l'occasion d'une décision ou d'une opération relevant de ses attributions, il doit déférer la décision au conseil d'administration.

Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque les décisions du comité de direction concernent des opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Art. 441-13.

(inséré par la Loi du 23 novembre 1972 (Mém. A72 du 13/12/1972 P.1586), modifié par la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

La société est liée par les actes accomplis par le conseil d'administration, par les administrateurs ayant qualité pour la représenter conformément à L'article 441-5, alinéa 4, par les membres du comité de direction ayant qualité pour la représenter conformément à l'article 441-11, alinéa 3, par le directeur général ou par le délégué à la gestion journalière, même si ces actes excèdent l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Section 2 - Du directoire et du conseil de surveillance

(intitulé inséré par la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), intitulé modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Art. 442-1.

(inséré par la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) Il peut être stipulé par les statuts de toute société anonyme que celle-ci est régie par les dispositions de la présente section. Dans ce cas, la société reste soumise à l'ensemble des règles applicables aux sociétés anonymes, à l'exclusion de celles prévues aux articles 441-1 à 441-13.

(2) L'introduction dans les statuts de cette stipulation, ou sa suppression, peut être décidée au cours de l'existence de la société.

Sous-section 1re - Du directoire

(intitulé modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017), par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Art. 442-2.

(inséré par la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) La société anonyme est dirigée par un directoire. Le nombre de ses membres ou les règles pour sa détermination sont fixés par les statuts pour la société européenne (SE). Dans la société anonyme, ils sont fixés par les statuts ou, à défaut, par le conseil de surveillance.

(2) Dans les sociétés anonymes unipersonnelles ou dont le capital est inférieur à 500.000 euros, une seule personne peut exercer les fonctions dévolues au directoire.

(3) Le directoire exerce ses fonctions sous le contrôle d'un conseil de surveillance.

Art. 442-3.

(inséré par la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance.

Les statuts peuvent néanmoins attribuer à l'assemblée générale le pouvoir de nommer les membres du directoire. Dans ce cas, seule l'assemblée est compétente.

Art. 442-4.

(inséré par la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), modifié par la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Lorsqu'une personne morale est nommée membre du directoire ou du conseil de surveillance, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Art. 442-5.

(inséré par la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Les membres du directoire peuvent être révoqués par le conseil de surveillance ainsi que, si les statuts le prévoient, par l'assemblée générale.

Art. 442-6.

(inséré par la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) Les membres du directoire sont nommés pour une période déterminée par les statuts qui ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

(2) En cas de vacance d'une place de membre du directoire, les membres restants ont, sauf disposition contraire dans les statuts, le droit d'y pourvoir provisoirement.

(3) Dans ce cas, le conseil de surveillance, ou l'assemblée générale selon le cas, procède, lors de la première réunion, à l'élection définitive. Le membre du directoire nommé achève le terme de celui qu'il remplace.

Art. 442-7.

(inséré par la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), modifié par la Loi du 27 mai 2016 (Mém. A94 du 30/05/2016 P.1730), complété par la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) Le directoire a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent au conseil de surveillance et à l'assemblée générale.

(2) Les statuts d'une société européenne (SE) énumèrent les catégories d'opérations qui donnent lieu à autorisation du directoire par le conseil de surveillance.

Lorsqu'une opération exige l'autorisation du conseil de surveillance et que celui-ci la refuse, le directoire peut soumettre le différend à l'assemblée générale.

(3) Le directoire représente la société à l'égard des tiers et en justice soit en demandant, soit en défendant. Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.

(4) Les limitations apportées aux pouvoirs que les paragraphes précédents attribuent au directoire et qui résultent soit des statuts, soit d'une décision des organes compétents, sont inopposables aux tiers, même si elles sont publiées.

Toutefois, les statuts peuvent donner qualité à un ou à plusieurs membres du directoire pour représenter la société dans les actes ou en justice, soit seuls, soit conjointement. Cette clause est opposable aux tiers dans les conditions prévues au titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

Lorsqu'une délégation de pouvoirs dans une société européenne (SE) a été valablement conférée et que le titulaire de celle-ci vient à poser un acte rentrant dans les limites de cette délégation mais relevant néanmoins d'une catégorie d'opérations qui, selon les dispositions statutaires de la société européenne (SE), donne lieu à autorisation du directoire par le conseil de surveillance, il engagera la société sans préjudice de dommages-intérêts, s'il y a lieu.

(5) Le directoire peut décider la création de comités dont il fixe la composition et les attributions et qui exercent leurs activités sous sa responsabilité.

Art. 442-8.

(inséré par la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), modifié par la Loi du 27 mai 2016 (Mém. A94 du 30/05/2016 P.1730), la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

La gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société, en ce qui concerne cette gestion, peuvent être déléguées à un ou plusieurs membres du directoire, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, à l'exclusion des membres du conseil de surveillance, agissant seuls ou conjointement.

Leur nomination, leur révocation et leurs attributions sont réglées par les statuts ou par une décision des organes compétents sans cependant que les restrictions apportées à leurs pouvoirs de représentation pour les besoins de la gestion journalière soient opposables aux tiers, même si elles sont publiées.

La clause, en vertu de laquelle la gestion journalière est déléguée à une ou plusieurs personnes agissant soit seules soit conjointement est opposable aux tiers dans les conditions prévues au titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

La délégation à un membre du directoire impose au directoire l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué.

La responsabilité des délégués à la gestion journalière en raison de cette gestion se détermine conformément aux règles générales du mandat.

Les délégués à la gestion journalière sont soumis aux dispositions de L'article 442-18, applicables par analogie. S'il n'existe qu'un seul délégué confronté à une situation d'opposition d'intérêts, la décision devra être prise par le directoire. En cas de violation de l'article 442-18, la responsabilité des délégués à la gestion journalière pourra être engagée sur la base de L'article 442-10, alinéa 2, étant entendu que, pour l'application de cette disposition, ils ne seront déchargés de cette responsabilité, quant aux infractions auxquelles ils n'ont pas pris part, que si aucune faute ne leur est imputable et s'ils ont

dénoncé ces infractions au directoire dès qu'ils en auront eu connaissance.

Art. 442-9.

(inséré par la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08//2006 P.2684), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

La société est liée par les actes accomplis par le directoire, par les membres du directoire ayant qualité pour la représenter conformément à l'article 442-7, paragraphe 4, ou par le délégué à la gestion journalière, même si ces actes excèdent l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Art. 442-10.

(inséré par la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2691), modifié par la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Les membres du directoire sont responsables envers la société conformément au droit commun de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et des fautes commises dans leur gestion.

Ils sont solidairement responsables, soit envers la société, soit envers tous tiers, de tous dommages résultant d'infractions aux dispositions de la présente loi ou des statuts. Ils ne seront déchargés de cette responsabilité, quant aux infractions auxquelles ils n'ont pas pris part, que si aucune faute ne leur est imputable et s'ils ont dénoncé ces infractions à l'assemblée générale la plus prochaine après qu'ils en auront eu connaissance.

L'autorisation donnée par le conseil de surveillance conformément à L'article 442-7, paragraphe 2, n'exonère pas les membres du

directoire de leur responsabilité.

Sous-section 2 - Du conseil de surveillance

(intitulé modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Art. 442-11.

(inséré par la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire, sans pouvoir s'immiscer dans cette gestion.

(2) Il donne ou refuse les autorisations requises en vertu de L'article 442-7, paragraphe 2.

Art. 442-12.

(inséré par la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) Le conseil de surveillance a un droit illimité de regard sur toutes les opérations de la société; il peut prendre connaissance sans déplacement des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de toutes les écritures de la société.

(2) Le directoire fait, au moins tous les trois mois, un rapport écrit au conseil de surveillance sur la marche des affaires de la société et de leur évolution prévisible.

(3) En outre, le directoire communique en temps utile au conseil de surveillance toute information sur des événements susceptibles d'avoir des répercussions sensibles sur la situation de la société.

(4) Le conseil de surveillance peut demander au directoire les informations de toute nature nécessaires au contrôle qu'il exerce

conformément à l'article 442-11.

(5) Le conseil de surveillance peut procéder ou faire procéder aux vérifications nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Art. 442-13.

(inséré par la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Chaque année, le conseil de surveillance reçoit de la part du directoire les documents visés à L'article 461-1 à l'époque y fixée pour leur remise aux commissaires et présente à l'assemblée générale ses observations sur le rapport du directoire ainsi que sur les comptes de l'exercice.

Art. 442-14.

(inséré par la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2691), complété par la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Sont applicables au conseil de surveillance les dispositions des articles 441-2, 441-3 et 441-4 et 441-6.

Art. 442-15.

(inséré par la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) Le conseil de surveillance peut conférer à un ou plusieurs de ses membres tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.

(2) Il peut décider la création en son sein de commissions dont il fixe la composition et les attributions et qui exercent leurs activités sous sa responsabilité, sans que lesdites attributions puissent avoir pour

objet de déléguer à une commission les pouvoirs qui sont attribués au conseil de surveillance lui-même par la loi ou les statuts, ni pour effet de réduire ou de limiter les pouvoirs du directoire.

Art. 442-16.

(inséré par la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), modifié par la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Les membres du conseil de surveillance sont responsables envers la société conformément au droit commun, de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et des fautes commises dans leur surveillance.

Ils sont solidairement responsables, soit envers la société, soit envers tous tiers, de tous dommages résultant d'infractions aux dispositions de la présente loi ou des statuts. Ils ne seront déchargés de cette responsabilité, quant aux infractions auxquelles ils n'ont pas pris part, que si aucune faute ne leur est imputable et s'ils ont dénoncé ces infractions à l'assemblée générale la plus prochaine après qu'ils en auront eu connaissance.

Sous-section 3 - Dispositions communes au directoire et au conseil de surveillance

(intitulé modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Art. 442-17.

(inséré par la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) Nul ne peut simultanément être membre du directoire et du conseil de surveillance.

(2) Toutefois, en cas de vacance au sein du directoire, le conseil de surveillance peut désigner l'un de ses membres pour exercer les fonctions de membre du directoire. Au cours de cette période, les fonctions de l'intéressé en sa qualité de membre du conseil de surveillance sont suspendues.

Art. 442-18.

(inséré par la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), modifié par la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Le membre du directoire ou du conseil de surveillance qui a directement ou indirectement, un intérêt de nature patrimoniale opposé à celui de la société à l'occasion d'une opération relevant du directoire ou du conseil de surveillance, est tenu d'en prévenir le directoire ou le conseil et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération.

Il est spécialement rendu compte, à la première assemblée générale, avant tout vote sur d'autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des membres du directoire ou du conseil de surveillance aurait eu un intérêt opposé à celui de la société.

Par dérogation au premier alinéa, lorsque le directoire ou le conseil de surveillance de la société ne comprend qu'un seul membre, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues entre la société et son membre du directoire ou du conseil de surveillance ayant un intérêt opposé à celui de la société.

Lorsque, en raison d'une opposition d'intérêts, le nombre de membres requis statutairement en vue de délibérer et de voter sur le point en question n'est pas atteint, le directoire ou le conseil de surveillance peut, sauf disposition contraire des statuts, décider de déférer la décision sur ce point à l'assemblée générale des actionnaires.

Lorsque l'opération visée au premier alinéa fait apparaître un intérêt opposé entre la société et un membre du directoire, l'autorisation du conseil de surveillance est en outre requise.

Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque les décisions envisagées concernent des opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Art. 442-19.

(inséré par la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Les fonctions de membre du directoire et de membre du conseil de surveillance peuvent être rémunérées. Le mode et le montant de la rémunération des membres du directoire sont fixés par le conseil de surveillance. Le mode et le montant de la rémunération des membres du conseil de surveillance sont fixés par les statuts, ou à défaut, par l'assemblée générale.

Section 3 - De la surveillance par les commissaires

(inséré par la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), intitulé modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Art. 443-1.

(modifié par la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

La surveillance de la société doit être confiée à un ou plusieurs commissaires, associés ou non.

Ils sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires.

Sauf disposition contraire dans l'acte de société, les commissaires sont rééligibles.

La durée de leur mandat ne peut excéder six ans; ils sont toujours révocables par l'assemblée générale.

L'assemblée générale détermine le nombre des commissaires et fixe leurs émoluments.

Si le nombre des commissaires est réduit, par suite de décès ou autrement, de plus de moitié, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, doit convoquer immédiatement l'assemblée générale pour pourvoir au remplacement des commissaires manquants.

Art. 443-2.

(modifié par Loi du 11 août 1996 (Mém. A53 du 20/08/1996 P.1660), la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Les commissaires ont un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les opérations de la société. Ils peuvent prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de toutes les écritures de la société.

Il leur est remis chaque semestre, par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, un état résumant la situation active et passive. Les commissaires doivent soumettre à l'assemblée générale le résultat de leur mission avec les propositions qu'ils croient convenables et lui faire connaître le mode d'après lequel ils ont contrôlé les inventaires.

Leur responsabilité, en tant qu'elle dérive de leurs devoirs de surveillance et de contrôle, est déterminée d'après les mêmes règles que la responsabilité des administrateurs ou membres du directoire.

Les commissaires peuvent se faire assister par un expert en vue de procéder à la vérification des livres et comptes de la société.

L'expert doit être agréé par la société. A défaut d'agréation, le président du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale, sur requête des commissaires signifiée avec assignation à la société, fait choix de l'expert. Le président entend les parties en son cabinet et statue en audience publique sur la désignation de l'expert. Sa décision ne doit pas être signifiée à la société et n'est pas susceptible de recours.

Section 4 - Dispositions communes aux organes de gestion, au conseil de surveillance et aux commissaires

(intitulé inséré par la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), intitulé modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Art. 444-1.

(modifié par la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

L'assemblée générale qui a décidé d'exercer contre les administrateurs, les membres du directoire, du conseil de surveillance ou les commissaires en fonction l'action sociale des articles 441-9, 442-10, 442-16 et 443-2, alinéa 3, peut charger un ou plusieurs mandataires de l'exécution de cette délibération.

Art. 444-2.

(inséré par la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Une action peut être intentée contre les administrateurs ou membres du directoire ou du conseil de surveillance, selon le cas, pour le compte de la société par des actionnaires minoritaires ou titulaires de parts bénéficiaires.

Cette action minoritaire est intentée par un ou plusieurs actionnaires ou titulaires de parts bénéficiaires possédant, à l'assemblée générale qui s'est prononcée sur la décharge, des titres ayant le droit de voter à cette assemblée représentant au moins dix pour cent des voix attachées à l'ensemble de ces titres.

★ DOCTRINE

● *ACTIO MANDATI / UT SINGULI*

● L'action *ut singuli* est l'action sociale exercée par un ou plusieurs actionnaires minoritaires - à titre individuel mais pour le compte de la société - contre un ou plusieurs administrateurs en raison des fautes commises dans l'accomplissement de leur mandat, dans le but d'obtenir ainsi réparation du préjudice subi par la société. Longtemps prohibée en droit luxembourgeois, qui réservait celle-ci à la seule assemblée générale, l'action sociale est depuis la Loi de Modernisation ouverte aux actionnaires (ou titulaires de parts bénéficiaires) qui, lors de l'assemblée générale ayant prononcé la décharge, concentraient au moins 10% des droits de vote.

Pour aller plus loin sur le sujet : les dispositions de l'article 444-2 de la LSC sont d'ordre public de sorte que ni les statuts ni une décision d'assemblée générale ne devraient pouvoir supprimer ou restreindre l'action sociale minoritaire à l'encontre des dirigeants fautifs et ce, quand bien même l'assemblée leur aurait donné décharge. On peut légitimement supposer que les actionnaires ayant voté pour la décharge seraient forclos à agir par après en responsabilité, à moins que leur vote n'ait été vicié. En revanche, la question peut se poser s'agissant des actionnaires n'ayant pas participé à l'assemblée s'étant prononcée sur la décharge ; dans le silence de la loi, il nous semble que ces derniers devraient pouvoir exercer l'action sociale minoritaire.

La LSC est encore silencieuse s'agissant des délais endéans lesquels cette action doit être introduite : selon certains praticiens, une telle action devrait être soumise au délai quinquennal prévu à l'article 1400-6 de la LSC.

Enfin, aucune indication n'est donnée quant au caractère subsidiaire de l'action *ut singuli* par rapport à l'action *ut universi* ; la question est épineuse, mais il nous semble que l'action sociale minoritaire ne peut être diligentée qu'en cas d'inertie de l'assemblée générale.

Point pratique : si la reconnaissance de l'action *ut singuli* va dans le sens d'un renforcement du droit des actionnaires minoritaires, force est de constater que cette action est avant tout utilisée à des fins de « pressions » sur les dirigeants de la société. L'idée en effet pour les actionnaires minoritaires d'engager sur leurs propres deniers une procédure qui, si elle devait aboutir, bénéficierait à la société dans son ensemble (et donc à tous les actionnaires) et non aux seuls demandeurs à l'action n'est pas de nature à motiver ces derniers (les dommages-intérêts obtenus tombant dans l'actif social et non dans le patrimoine du ou des actionnaires minoritaires qui ont exercé l'action sociale).

A noter : l'action sociale minoritaire est réservée aux seuls actionnaires de SA (et par le jeu des renvois généraux opérés aux articles 500-1 et 600-2 de la LSC, à ceux des SCA et SAS) ; les associés de Sàrl ne peuvent donc se prévaloir d'une telle action, sans d'ailleurs que l'on comprenne bien les raisons de cette exclusion.

BIBLIO. *Elvinger, M., Les minorités en droit des affaires, Rapport luxembourgeois, dans Annales de droit luxembourgeois, Bruylant, vol.15 (2005), 2006, pp.197-222.*

Payen, Y., Mise en œuvre de la responsabilité des administrateurs par les actionnaires pour faute de gestion, Jurisnews – Regard sur le Droit des Sociétés, Promoculture, vol.1, n° 5/2008, pp.17-20.

Wildgen (Collectif), Les droits des actionnaires d'une société anonyme à la lumière du projet de loi 5730, Jurisnews - Regard sur le Droit des Sociétés, Promoculture, vol. 2, n°3/2009, pp.57-60.

Philippe, D., Les clauses et les procédures de résolution des conflits, dans Annales du droit luxembourgeois, Bruylant, vol. 20 (2010), 2011, pp.110-181.

Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.306-310.

Winandy, J.-P., Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, pp.345-346, pp.596-597.

JURISPRUDENCE

ACTIO MANDATI

● TAR 21/06/2019 | L'action, qualifiée « d'action sociale minoritaire » a été introduite en droit luxembourgeois, suivant en cela le modèle belge, par la loi du 10 août 2016 portant modernisation de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et modification du Code civil et de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. En principe, une action sociale est intentée par la société contre le dirigeant fautif. L'introduction d'une actio mandati ne peut dès lors pas être décidée par un actionnaire détenant 50% ou moins du capital social, étant donné qu'il appartient à l'assemblée générale des actionnaires de prendre cette décision à la majorité absolue. En droit luxembourgeois, l'action individuelle ne peut être intentée que par l'actionnaire qui s'estime victime d'un préjudice personnel, indépendamment de celui éventuellement supporté par la société, et l'amoindrissement du patrimoine social ne peut constituer le préjudice subi personnellement par l'associé. Le critère permettant de distinguer le préjudice social du préjudice individuel réparable consiste dans le fait que ce dernier va directement affecter la valeur des titres ou la situation patrimoniale de l'actionnaire sans que le patrimoine de la société n'ait été atteint. Le préjudice individuel réparable est celui qui affecte directement le patrimoine de l'actionnaire sans impliquer en même temps une atteinte au patrimoine social ou un appauvrissement de ce dernier. Le préjudice individuel ne doit pas constituer une simple répercussion du préjudice social et doit, par conséquent, être déconnecté d'une perte qui affecterait l'actif social. | ID 20201014948

● TAR 13/06/2019 | L'introduction d'une actio mandati ne peut pas être décidée par un actionnaire détenant 50% du capital social, étant donné qu'il appartient à l'assemblée générale des actionnaires de prendre cette décision à la majorité absolue. | ID 28518

● CA 15/07/2014 | L'action ut singuli n'est pas consacrée par le droit luxembourgeois. Il ne ressort par ailleurs d'aucun considérant de la directive et encore moins des travaux

préparatoires de l'article 36 de la loi de 1988 qu'il ait été dans l'intention des législateurs communautaire et national d'instaurer, par le biais des dispositions concernées, la possibilité pour le participant d'exercer l'action ut singuli. ID 20190829005

● CA 26/10/2011 L'article 63 LSC vise entre autres les administrateurs en fonction; la décision de l'assemblée générale ne serait requise qu'au cas où l'action est introduite contre les administrateurs en fonction et ne serait dès lors pas requise s'il s'agit d'agir contre les anciens administrateurs. En effet, cet article dit que s'il s'agit d'entamer des poursuites contre les mandataires encore en fonctions, l'assemblée générale peut charger un ou plusieurs mandataires de l'exécution de cette décision. Il est impossible que les administrateurs, en tant que représentants de la société, se poursuivent eux-mêmes en leur nom personnel. A l'évidence, l'assemblée générale n'a pas à charger des mandataires spéciaux pour l'exécution de sa décision de poursuites au cas où l'action en responsabilité vise ses anciens administrateurs. ID 18013

● TAR 04/03/2010 L'action sociale ne saurait être ouverte à un ou plusieurs actionnaires ut singuli, en lieu et place de la société, en vertu du principe « nul ne plaide par procureur ». ID 13360

ACTIONNAIRE MAJORITAIRE

● TAR 13/06/2019 Depuis l'introduction de l'action minoritaire dans le droit des sociétés, il est permis à la minorité de se substituer à une majorité défaillante pour prendre en charge l'intérêt social sacrifié par celle-ci. Un actionnaire détenant 50% du capital social ne saurait, rien que pour des raisons de terminologie, être qualifié d'actionnaire minoritaire. Le seuil de recevabilité d'une action qualifiée « d'action sociale minoritaire » est à calculer par rapport à l'ensemble des voix qui auraient pu s'exprimer à l'assemblée générale. Le dernier alinéa de l'article 444-2 LSC restreint le cadre des actionnaires pouvant exercer l'action minoritaire en excluant ceux qui ont voté la décharge. ID 28518

Art. 444-3.

(modifié par la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) Les administrateurs, les membres du directoire ou du conseil de surveillance et les commissaires forment des collèges qui délibèrent suivant le mode établi par les statuts et, à défaut de dispositions à cet égard, suivant les règles ordinaires des assemblées délibérantes.

Les décisions du conseil d'administration, du directoire et du conseil de surveillance peuvent être prises, si les statuts l'autorisent, par consentement unanime des administrateurs ou des membres du directoire ou du conseil de surveillance, exprimé par écrit.

Les décisions prises selon cette procédure sont réputées être prises au lieu du siège de la société.

(2) Sauf dans le cas d'une société européenne (SE) pour laquelle une telle désignation est obligatoire, le conseil d'administration, le directoire et le conseil de surveillance peuvent élire un président en leur sein.

(3) Le conseil d'administration ou le directoire d'une société européenne (SE) se réunit au moins tous les trois mois selon une périodicité fixée par les statuts pour délibérer de la marche des affaires de la société européenne (SE) et de leur évolution prévisible.

(4) Chacun des membres du conseil d'administration, du directoire et du conseil de surveillance peut prendre connaissance de toutes les informations transmises à cet organe.

(5) Dans une société européenne (SE), le conseil de surveillance se réunit sur la convocation de son président.

BIBLIO. *Lhuillier, J.-B., Les assemblées générales à l'épreuve du confinement général – Vers une dématérialisation à marche forcée, Revue Pratique de Droit des Affaires, Legitech, Vol. 6/2020, pp. 20-29.*

Art. 444-4.

(inséré par la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), modifié par la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) Sauf disposition contraire des statuts et sans préjudice de dispositions légales particulières, les règles internes concernant le quorum et la prise de décision du conseil d'administration, du conseil de surveillance et du directoire de la société sont les suivantes:

1° quorum: la moitié au moins des membres doivent être présents ou représentés;

2° prise de décision: elle se fait à la majorité des membres présents ou représentés.

(2) Sauf disposition contraire des statuts, et dans la mesure où un président a été élu, la voix du président de chaque organe est prépondérante en cas de partage des voix.

(3) Sauf disposition contraire des statuts, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les administrateurs ou les membres du directoire qui participent à la réunion du conseil ou du directoire par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil ou du directoire dont les délibérations sont retransmises de façon continue.

La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se dérouler au siège de la société.

Art. 444-5.

(renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Les statuts peuvent disposer que les administrateurs et les commissaires réunis formeront le conseil général; ils en détermineront les attributions.

Art. 444-6.

(abrogé par la Loi du 8 mars 1989 (Mém. A14 du 17/03/1989 P.176), réintroduit par la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), modifié par la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Les administrateurs, membres du directoire et du conseil de surveillance, les membres du comité de direction, le directeur

général ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions de ces organes, sont tenus de ne pas divulguer, même après la cessation de leurs fonctions, les informations dont ils disposent sur la société anonyme et dont la divulgation serait susceptible de porter préjudice aux intérêts de la société, à l'exclusion des cas dans lesquels une telle divulgation est exigée ou admise par une disposition légale ou réglementaire applicable aux sociétés anonymes ou dans l'intérêt public.

Chapitre V - Des assemblées générales

(intitulé modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Art. 450-1.

(modifié par la Loi du 13 avril 1922 (Mém. A24 du 15/04/1922 P.349), la Loi du 15 janvier 1927 (Mém. A3 du 22/01/1927 P.17), remplacé par la Loi du 20 juin 1930 (Mém. A31 du 05/07/1930 P.617), modifié par la Loi du 24 avril 1983 (Mém. A35 du 16/05/1983 P.864), remplacé par la Loi du 7 septembre 1987 (Mém. A77 du 15/09/1987 P.1792), la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), la Loi du 23 mars 2007 (Mém. A46 du 30/03/2007 P.816), modifié par la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Lorsque la société compte un associé unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

L'assemblée générale d'une société européenne (SE) décide dans les matières pour lesquelles une compétence spécifique lui est conférée par:

- la présente loi conformément au règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société

européenne (SE),

- les dispositions du droit luxembourgeois prises en transposition de la directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la Société européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs,dans la mesure où la société européenne (SE) a son siège statutaire au Grand-Duché de Luxembourg.

En outre, l'assemblée générale d'une société européenne (SE) décide dans les matières pour lesquelles une compétence est conférée à l'assemblée générale:

- d'une société anonyme relevant du droit luxembourgeois dans la mesure où la société européenne (SE) a son siège statutaire au Grand-Duché de Luxembourg, ou
- par ses statuts conformément à ce même droit.

(2) Les statuts déterminent le mode de délibération de l'assemblée générale et les formalités nécessaires pour y être admis. En l'absence de dispositions, les nominations se font et les décisions se prennent d'après les règles ordinaires des assemblées délibérantes; les procès-verbaux sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent; les copies à délivrer aux tiers sont certifiées conformes à l'original dans les cas où les délibérations de l'assemblée ont été constatées par acte notarié, par le notaire dépositaire de la minute en cause, sinon par la personne désignée à cet effet par les statuts, ou à défaut, par le président du conseil d'administration ou, selon le cas, du directoire ou la personne qui le remplace, ces personnes répondant des dommages pouvant résulter de l'inexactitude de leur certificat.

Il est tenu à chaque assemblée générale une liste des présences.

Si la société compte un associé unique, ses décisions sont inscrites dans un procès-verbal.

(3) Tout actionnaire a, nonobstant toute disposition contraire, mais en se conformant aux règles des statuts, le droit de voter par lui-même ou par mandataire. Si les statuts le prévoient, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les actionnaires

qui participent à l'assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à l'assemblée, dont les délibérations sont retransmises de façon continue.

(4) Les statuts peuvent autoriser tout actionnaire à voter par correspondance, au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fixées dans les statuts.

Les formulaires, dans lesquels ne seraient mentionnés ni le sens d'un vote ni l'abstention, sont nuls.

Pour le calcul du quorum, il n'est tenu compte que des formulaires qui ont été reçus par la société avant la réunion de l'assemblée générale, dans les délais fixés par les statuts.

(5) Tout actionnaire peut, nonobstant toute clause contraire des statuts, prendre part aux délibérations avec un nombre de voix égal aux actions qu'il possède, sans limitation.

Lorsque les actions sont de valeur inégale ou que leur valeur n'est pas mentionnée, sauf disposition contraire des statuts, chacune d'elle confère de plein droit un nombre de voix proportionnel à la partie du capital qu'elle représente en comptant pour une voix l'action représentant la quotité la plus faible; il n'est pas tenu compte des fractions de voix, excepté dans les cas prévus à L'article 450-4.

(6) Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, a le droit de proroger, séance tenante, l'assemblée à quatre semaines. Il doit le faire à la demande d'un ou de plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital social. Cette prorogation, qui s'applique également à l'assemblée générale appelée à modifier les statuts, annule toute décision prise. La seconde assemblée a le droit de statuer définitivement pourvu que, dans le cas de modification de statuts les conditions de présence exigées par L'article 450-3 soient remplies.

(7) Si l'assemblée générale ordinaire dont la prorogation est prononcée, a été convoquée pour le même jour qu'une assemblée générale appelée à modifier les statuts et que cette dernière ne soit

pas en nombre, la prorogation de la première assemblée pourra être reculée à une date suffisamment éloignée pour qu'il soit possible de convoquer les deux assemblées de nouveau pour le même jour, sans que toutefois le délai de prorogation puisse dépasser six semaines.

(8) L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.

(9) Les statuts peuvent prévoir que le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, peut suspendre les droits de vote de tout actionnaire qui est en défaut de remplir les obligations lui incombant en vertu des statuts ou de son acte de souscription ou d'engagement.

Il est permis à tout actionnaire, à titre personnel, de s'engager à ne pas exercer temporairement ou définitivement tout ou partie de ses droits de vote. Une telle renonciation lie l'actionnaire renonçant et s'impose à la société dès sa notification à cette dernière.

★ DOCTRINE

● DROIT DE VOTE PROPORTIONNEL

● Le droit de vote constitue l'une des prérogatives essentielles attachées à la qualité d'actionnaire. Si le droit luxembourgeois a longtemps tenu le principe « une action – une voix » pour intangible (étant d'ordre public sociétaire), un changement de paradigme semble être intervenu suite à l'entrée en vigueur de la Loi de Modernisation. Tout d'abord, le capital social d'une SA ne doit plus nécessairement être composé d'actions de même valeur nominale (cf. article 430-1 de la LSC), permettant ainsi l'émission de classes d'actions de valeur inégale (à l'instar de ce qui était déjà permis pour les sociétés d'investissement à capital variable et les fonds d'investissement spécialisés). Or, aux termes de l'article 450-1 de la LSC, ces actions d'inégale valeur confèrent un droit de vote proportionnel à la quotité de capital qu'elles représentent, en comptant pour une voix l'action représentant la quotité la plus faible.
Illustration - soit une SA au capital de 2.000 représenté par 900 actions de classe A ayant pour valeur nominale 1, 400 actions de classe B ayant pour valeur nominale 2 et 100 actions de classe C ayant pour valeur nominale 3. Dans ce schéma, chaque action de classe A, représentant la plus faible quotité de capital, se verrait allouer une voix, tandis que chaque action de classe B et de classe C porterait respectivement 2 et 3 voix. La proportionnalité étant ici respectée : ● L'article 450-1 (5) de la LSC prévoit également la possibilité de conférer des droits de vote proportionnels aux actions sans désignation

de valeur, ce qui soulève ici certaines difficultés tenant à l'identification des actions portant la quotité de capital la plus faible – ce que certains auteurs n'ont d'ailleurs pas manqué de souligner.

● Mais la véritable évolution réside dans la possibilité offerte à l'article 450-1 (5) de déroger à ce principe de proportionnalité en prévoyant dans les statuts que chaque action émise porte un droit de vote fixe (sous-entendu, unique), quelle que soit la quotité de capital qu'elle représente. Par ce mécanisme, on dissocie la détention capitalistique de la puissance votale, conférant des droits de vote proportionnellement plus importants aux détenteurs d'actions de plus faible valeur nominale (en revanche, les actions à droit de vote plural per se restent prohibées en droit luxembourgeois, ce que l'on peut d'ailleurs regretter).

Illustration - pour reprendre notre précédent exemple, dans le cas où chacune des actions de classe A, B et C conférerait un droit de vote unique :

Point pratique: la structuration du capital en actions d'inégale valeur portant un même droit de vote peut ainsi s'avérer particulièrement intéressante dans la mise en place de montages de type private equity ou de joint-venture lorsqu'il s'agit de conférer un contrôle politique à certains actionnaires (minoritaires d'un point de vue capitalistique).

Pour aller plus loin sur le sujet : certains praticiens s'interrogent quant à la possibilité d'émettre des actions d'inégale valeur en différentes devises (e.g. classes d'actions en euros, en livres sterling, en dollars américains, etc.). Si une telle proposition semble séduisante de prime abord, elle soulève des difficultés pratiques qui nous paraissent difficilement surmontables : quelle serait notamment la devise du capital social dans une telle configuration ? Quelle devise fonctionnelle retenir ? Et quid des fluctuations des taux de change ?

A noter : l'article 710-5 de la LSC, tel que modifié, permet également aux Sàrl d'émettre des parts sociales de valeur inégale. En revanche, le mécanisme prévu à l'article 450-1 (5) n'ayant pas été reproduit à la section XII de la LSC, on doit en conclure que de telles parts ne peuvent se voir allouer qu'un droit de vote unique, peu importe la quotité du capital qu'elles représentent. Cet aspect est toutefois secondaire s'agissant des Sàrl : en effet, la plupart des décisions des associés sont adoptées en fonction du pourcentage du capital social, ou du nombre de parts sociales, représentés (et non de voix exprimées), de sorte que la présence de parts sociales de valeurs nominales différentes impacte indéniablement le calcul de ces majorités. Il s'agit là d'un élément à prendre soigneusement en compte.

● SUSPENSION DES DROITS DE VOTE - ART. 67 (8) (POUR LES SA) ; ART. 195 (POUR LES SARL)

SUSPENSION DES DROITS DE VOTE

● Tout actionnaire dispose en principe du droit de participer aux assemblées générales avec voix délibérative. Il est cependant possible pour les statuts de définir les cas pour lesquels le conseil d'administration ou le directoire est en droit de suspendre l'exercice du droit de vote d'un actionnaire. Aux termes de l'article 450-1 (9), une telle sanction peut ainsi être prononcée contre tout actionnaire qui méconnaitrait une obligation lui incombant en vertu des statuts (sans autre limitation) ou de son acte de souscription ou d'engagement. Bien évidemment, il convient que cette possibilité soit expressément prévue dans les statuts. En pratique, on imagine que de telles mesures « répressives » seront mises en œuvre à l'encontre d'actionnaires en défaut de libération du capital appelé, cette hypothèse étant d'ailleurs expressément visée à l'article 450-1 (9) de la LSC, ou n'ayant pas notifié leur participation dans la société. Ces hypothèses ne sont

toutefois pas limitatives et, aux vœux de l'article 450-1 (9), les statuts devraient disposer d'une grande liberté pour déterminer les cas de figure donnant lieu à suspension du droit de vote. Dans son avis complémentaire du 23 février 2016, le Conseil d'Etat s'interrogeait d'ailleurs quant à l'encadrement des cas de figure en question.

Point pratique : l'article 450-1 (9) ne donne aucune indication quant à une quelconque procédure à suivre par l'organe de direction pour décider d'une mesure de suspension. Une telle procédure devra ainsi être encadrée dans les statuts et répondre au principe du contradictoire aux fins de permettre à l'actionnaire concerné d'être entendu dans ses arguments. De même, toute mesure de suspension prononcée ne peut qu'être temporaire, l'actionnaire fautif devant être rétabli dans ses droits, une fois sa situation régularisée.

Pour aller plus loin sur le sujet : l'article 450-1 (9) de la LSC peut-il trouver à s'appliquer aux émetteurs luxembourgeois dont le Luxembourg est l'Etat Membre d'origine au sens de la Loi de Transparence ? La question peut se poser alors que l'article 28 (1) de la Loi Transparence semble restreindre les cas ouvrant droit à suspension au seul défaut de notification de participations importantes visée aux articles 8 et 9 de la Loi Transparence. De même, la portée d'une telle suspension est limitée à « l'exercice des [seuls] droits de vote […] excédant la fraction qui aurait dû être notifiée ». Il s'agit toutefois là d'une suspension automatique, ne nécessitant en principe aucune décision spécifique de l'organe de direction. Les dispositions de l'article 450-1 (9) de la LSC sont quant à elles facultatives, l'opportunité d'introduire un tel mécanisme statutaire étant laissé à la libre appréciation de la société. Partant, ces dispositions devraient également s'appliquer, de manière complémentaire, aux sociétés cotées : reste que les cas de suspension devront être mesurés et strictement encadrés aux fins de ne pas décourager d'éventuels investisseurs.

A noter : l'article 450-1 (9) de la LSC - en son second paragraphe - reconnaît également la possibilité pour un actionnaire de renoncer, volontairement, à l'exercice de tout ou partie de ses droits de vote. L'actionnaire doit pour ce faire notifier la société en précisant la durée de cette renonciation (qui peut être définitive). Ce faisant, à considérer que le droit de vote est d'ordre public, l'article 450-1 (9) semble de prime abord enfreindre l'article 6 du Code civil aux termes duquel « on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs ». Il nous semble toutefois que les dispositions de l'article 6 précité doivent être comprises comme interdisant une renonciation ab initio d'un droit d'ordre public laissant dès lors la possibilité à un actionnaire de renoncer, après la naissance de son droit, à l'exercice de celui-ci. Le législateur a souhaité ici sécuriser les situations dans lesquelles certains actionnaires, pour des raisons essentiellement réglementaires ou prudentielles, s'interdisent de franchir à la hausse certains seuils de droits de vote. On peut ainsi imaginer qu'un investisseur qui souhaiterait prendre le contrôle capitalistique d'une société cotée, sans pour autant être tenu de lancer une offre publique d'achat obligatoire aux vœux de l'article 5 de la Loi OPA, pourrait informer la société (et la CSSF) de sa décision de ne pas exercer de droits vote au-delà de 33,33% de l'ensemble des droits de vote de la société. ID 20200724949

BIBLIO. *Wildgen (Collectif), Les droits des actionnaires d'une société anonyme à la lumière du projet de loi 5730, Jurisnews - Regard sur le Droit des Sociétés,*

Promoculture, vol. 2, n°3/2009, pp.57-60.

Boone, D., Le renforcement des droits des actionnaires des sociétés cotées : la loi du 24 mai 2011, JurisNews - Regard sur le Droit des Sociétés, Promoculture, vol. 4, n°6/2011, pp.151-154.

Spang, J.-P., L'acquisition du pouvoir dans les sociétés : rapport luxembourgeois, dans Annales du droit luxembourgeois, Bruylant, vol.22 (2012), 2014, pp.203-223.

Payen, Y., Brouxel, F., Defensive strategies and other "Poison Pills" and "Shark Repel- lents" available to the management board of a (target) company under the Luxembourg Law of 19 may 2006 on takeover bids, dans Droit bancaire et financier au Luxembourg, ALJB, Larcier, vol. 4, 2014, pp.1945-2006.

Olliges, A., Aldinger, A., Regards sur le traitement égalitaire des actionnaires d'une société anonyme en droit luxembourgeois, ACE : Comptabilité, fi audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n°2015/5, pp.3-11.

Paclot, Y., Le caractère essentiel du droit de vote, Journal des Tribunaux Luxembourg, Larcier, n°49, 2017, pp.1-6.

Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.186-191.

Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, pp.141-152.

Lhuillier, J.-B., Les assemblées générales à l'épreuve du confinement général – Vers une dématérialisation à marche forcée, Revue Pratique de Droit des Affaires, Legitech, Vol. 6/2020, pp. 20-29.

Gerber-Lemaire, M., Heitz, M., Les garanties légales à l'épreuve de la disparition du constructeur après réception de l'ouvrage, Revue luxembourgeoise de droit immobilier, Legitech, n°3/2019, pp. 9-25.

Winandy, J.-P., Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, pp.193-195.

JURISPRUDENCE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

PROROGATION DE L'ASSEMBLÉE

● CA 28/03/2018 L'article 67 alinéa 5 LSC (actuel article 450-1) prévoit deux hypothèses dans lesquelles la prorogation de l'assemblée générale peut ou doit être ordonnée. La première hypothèse concerne la possibilité donnée au conseil d'administration de proroger de sa propre initiative l'assemblée générale des actionnaires. Cette possibilité, prévue également en droit belge, bien que de façon plus restreinte, a été introduite par le législateur afin de permettre au conseil d'administration de se défendre contre une minorité qui se trouverait, par le hasard des événements, être majoritaire au cours d'une assemblée générale et qui pourrait ainsi imposer ses vues, considérées à tort ou à raison comme contraires à l'intérêt de la société par le conseil d'administration. Confrontée à cette situation, le conseil d'administration peut d'office, sans avoir à justifier sa décision, décider la prorogation de l'assemblée. Il est admis qu'en pratique, le conseil d'administration se retire après avoir constaté la situation prédécrite et qu'il vient ensuite annoncer sa décision à l'assemblée. L'article prévoit néanmoins une autre hypothèse de prorogation de l'assemblée générale des actionnaires qui est celle

qui autorise les actionnaires représentant au moins un cinquième du capital social de la société de requérir la prorogation de l'assemblée. La ratio legis de cette hypothèse est forcément différente de la situation prédécrite, de sorte qu'aucune conclusion ne saurait être déduite d'une hypothèse à l'autre. Les actionnaires représentant un cinquième du capital social sont par la force des choses minoritaires et le raisonnement du premier cas de figure ne saurait être transposé. Le législateur ayant expressément ouvert le droit à ces actionnaires de requérir la prorogation de l'assemblée générale, ce droit ne saurait leur être nié. Il convient d'ajouter qu'il est admis que les termes de l'article 67 alinéa 5 (actuel article 450-1) ne laissent pas le choix au conseil d'administration saisi d'une telle demande, il est tenu de faire droit à une telle demande. C'est donc à tort que les appelants ont voulu déduire de la ratio legis du premier cas de figure de l'article 67 alinéa 5 de la LSC (actuel article 450-1) que la demande de prorogation devait forcément être formulée séance tenante, puisqu'autrement elle ne donnerait pas de sens. Il convient d'ajouter que même dans ce cas de figure, il est admis en droit belge, qui ne connaît pas la prorogation demandée par les actionnaires représentant un cinquième du capital social, que la circonstance que la demande de prorogation a été formulée avant la tenue de l'assemblée générale n'est pas de nature à la priver de tout effet. En effet la demande de prorogation peut être formulée antérieurement à la tenue de l'assemblée, après réception de la convocation, sauf pour l'assemblée générale annuelle dont la date est fixée statutairement. En tout état de cause, l'article 67 alinéa 5 de la LSC (actuel article 450-1) s'applique tant aux assemblées générales ordinaires qu'extraordinaires.**Dans le même sens:** CA 28/03/2018 TAR 12/07/2018 | ID 28331

DROIT DE VOTE

● CA 29/04/2003 | En vertu des dispositions contenues à l'article 67 (4) et (7) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, les titulaires d'actions entièrement libérées n'ont pas seulement le droit d'assister aux assemblées ordinaires et extraordinaires de la société, mais également celui autrement plus important d'y voter.

ID 10367

● TAR 18/11/2002 | Le droit de vote est un des droits essentiels de l'actionnaire, malgré certains agencements. L'article 67 (4) LSC impose le principe de la proportionnalité du nombre des voix à la quotité du capital souscrit, nonobstant toute clause contraire de l'acte de société. il ne peut donc être stipulé dans les statuts d'une société luxembourgeoise qu'un actionnaire important ne pourra pas exercer son droit de vote au-delà d'un certain pourcentage. Les délibérations prises par une assemblée générale ne sont nulles, que lorsque la violation des règles conventionnelles ou légales aura pour effet de fausser les résolutions. Au contraire elles seront valables lorsqu'il apparaîtra que le défaut d'observations de ces règles n'aura produit sur les décisions aucun effet tangible. | ID 10392

PROROGATION DE L' ASSEMBLÉE

CONDITIONS

● TAR 12/07/2018 | Il résulte de la lecture de l'article 67(5) de la LSC (nouvel article 450-1) que l'organe de gestion ayant le droit de convoquer une assemblée a également le droit de procéder à un ajournement de l'assemblée. Cependant, les actionnaires

représentant au moins le cinquième du capital social peuvent imposer une prorogation à l'organe de gestion. Le droit de demander la prorogation ne peut être invoqué qu'une seule fois. ID 20200117074

Art. 450-2.

(inséré par la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) L'exercice du droit de vote peut faire l'objet de conventions entre actionnaires.

Toutefois, sont nulles:

1° les conventions qui sont contraires aux dispositions de la présente loi ou à l'intérêt social;

2° les conventions par lesquelles un actionnaire s'engage à voter conformément aux directives données par la société, par une filiale ou encore par l'un des organes de ces sociétés;

3° les conventions par lesquelles un actionnaire s'engage envers les mêmes sociétés ou les mêmes organes à approuver les propositions émanant des organes de la société.

(2) Les votes émis en assemblée générale en vertu des conventions visées au paragraphe 1er, alinéa 2, sont nuls. Ces votes entraînent la nullité des décisions prises à moins qu'ils n'aient eu aucune incidence sur le résultat du vote intervenu. L'action en nullité se prescrit six mois après le vote.

★ DOCTRINE

● PACTE DE VOTATION

● Les conventions de vote (ou pactes de votation) s'entendent de tous engagements contractuels par lesquels des actionnaires consentent à exercer leurs droits de vote de manière groupée et coordonnée. Les actionnaires liés par de telles conventions s'engagent ainsi à voter (ou à s'abstenir de voter) aux assemblées selon une consigne précise. Si tous les types de décisions collectives peuvent être concernés, ces engagements portent le plus souvent sur la désignation des membres des organes de

direction ou de contrôle, la distribution de dividendes, la politique d'investissement, l'agrément de nouveaux actionnaires, etc. Certaines conventions prévoient également une obligation générale de concertation suivant laquelle les actionnaires conviennent de se réunir avant toute assemblée pour définir le sens de leur vote.

● Objet d'intenses débats doctrinaux par le passé, la validé de telles conventions est désormais pleinement reconnue en droit luxembourgeois, sous certaines conditions : notamment, l'engagement ne doit pas priver les actionnaires de toute possibilité d'intervention dans la société, de manière irrévocable. Par ailleurs, la LSC prohibe les conventions de vote qui :

- sont contraires aux dispositions de la LSC ou à l'intérêt social. Les dispositions de la LSC visées ici sont les règles d'ordre public régissant le fonctionnement des sociétés
- au premier rang desquelles figure l'inaliénabilité du droit de vote des actionnaires : une convention de vote ne saurait supprimer ce droit ou organiser sa cession. La non contrariété à l'intérêt social est quant à elle affaire de circonstances et doit s'apprécier in concreto. A noter que

l'article 450-2 ne semble pas exiger d'une convention de vote qu'elle soit conforme à l'intérêt social (ce qui serait difficile à établir), mais impose simplement qu'elle n'aille pas à l'encontre de ce principe. Il nous semble en revanche que cette condition doit perdurer aussi longtemps que la convention est en place, quitte à ajuster les termes de cette dernière en cours de route. Dans tous les cas, les parties à la convention seraient avisées d'indiquer en préambule les raisons de leur engagement.

- imposent à l'actionnaire de voter conformément aux directives données par la société, une filiale ou l'un de leurs organes ou entérinent l'engagement de celui-ci à approuver systématiquement les propositions émanant des organes de la société. Ces dernières hypothèses ont en fait un caractère exemplatif : une convention de vote contenant de telles obligations et/ou engagements violerait en effet les principes de fonctionnement des SA, lesquels sont fondés sur une séparation des pouvoirs entre l'organe de direction et l'assemblée générale ; partant, cette convention serait contraire aux dispositions impératives de la LSC.

● En d'autres termes, l'aménagement du droit de vote des actionnaires doit être limité dans sa portée, sous peine de nullité. Les décisions prises en assemblée grâce aux votes exercés en vertu d'une convention de droit de vote nulle sont annulables. Il convient pour ce faire que l'exercice de ces votes ait eu une incidence notable (i.e. arithmétique) sur le résultat des délibérations.

A noter : bien que l'article 450-2 n'en fasse pas expressément mention, il ne fait pas de doute que les conventions de vote doivent être limitées dans le temps. Cette durée doit être raisonnable au regard des circonstances d'espèce : là encore, l'appréciation se fera in concreto. Un engagement sans limitation de durée n'en serait pas nul pour autant mais pourrait être résilié unilatéralement à tout moment (moyennant un juste préavis) en vertu du principe d'interdiction des engagements perpétuels.

● Si les conventions de vote sont désormais appréhendées par la LSC, leur efficacité n'est pas certaine : les engagements de vote s'analysent en effet en des obligations de faire, lesquelles se résolvent - en principe - en dommages et intérêts en cas d'inexécution (cf. article 1142 du Code civil). Le vote des actionnaires ayant enfreint leurs engagements reste valable aux yeux de la société (d'autant plus lorsque celle-ci n'est pas partie à la convention de vote) et ne devrait pas altérer la validité des résolutions ainsi adoptées. Certains auteurs considèrent néanmoins que l'exécution forcée de telles conventions

devrait être possible.
Point pratique : différentes solutions ont pu être proposées (sans que celles-ci ne soient entièrement satisfaisantes) aux fins de renforcer l'efficacité de ces conventions de vote, tenant principalement à l'insertion de sanctions contractuelles en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution - e.g. clause pénale, clause d'exclusion, etc. Certaines conventions intègrent également des mécanismes visant à garantir le respect des consignes de vote – e.g. octroi de mandats réciproques, désignation d'un représentant commun, etc.
Pour aller plus loin sur le sujet : s'agissant des sociétés cotées, la mise en place d'une convention de vote caractérise une action de concert. Cette notion de « concert » - définie de manière lapidaire en droit luxembourgeois - recouvre en effet tout agissement concerté en vue d'acquérir, de céder et/ou d'exercer des droits de vote dans le but de contrôler la société ou d'y instaurer une politique commune. La constitution d'un tel concert n'est pas sans conséquence pour les « concertistes » qui sont soumis à un certain nombre d'obligations déclaratives auprès de la société émettrice et de la CSSF, notamment en matière de franchissement de seuil dans le cadre des Lois OPA, Transparence et Retrait et Rachat Obligatoires. En effet, les actions et droits de vote des personnes agissant de concert sont agrégés pour les besoins du calcul des seuils en question.

BIBLIO. *Fayot, F., Société anonyme – mandat de vote collectif – 1) notion – 2) licéité – appréciation au vu de la finalité de la convention – 3) qualité à agir des demandeurs non-par- ties à la convention, note sous tribunal d'arrondissement de Luxembourg – commercial – 28 juin 2002 (n°49 412, 49 620 et 50 934 du rôle), Droit des sociétés (1997-2002), dans Annales du droit luxembourgeois, Bruylant, vol.11 (2001), 2002, pp.552-555.*

Beullekens, F., Graas, J., Les pactes d'actionnaires et la loi du 10 août 1915 : Réflexions et perspectives, dans Un siècle d'application de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, Wolters Kluwer, 2015, pp.69-101.

Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.260-266.

JURISPRUDENCE

PACTE DE VOTATION

● TAR 22/05/2000 | Les mandats irrévocables ou conventions de vote d'actionnaire sont contraires aux dispositions de l'article 67 LSC s'ils ont pour effet de supprimer totalement et durablement le droit pour l'actionnaire de participer aux délibérations sociales. Ces mandats ou conventions de vote sont compatibles avec l'exercice du droit de vote de l'actionnaire dans l'hypothèse où ils sont conclus, soit pour une durée limitée, soit pour un objet déterminé. | ID 10253

Art. 450-3.

(inséré par la Loi du 7 septembre 1987 (Mém. A77 du 15/09/1987 P.1792), modifié par la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du

31/08/2006 P.2684), la Loi du 27 mai 2016 (Mém. A94 du 30/05/2016 P.1730), la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) Sauf dispositions contraires des statuts, l'assemblée générale extraordinaire, délibérant comme il est dit ci-après, peut modifier les statuts dans toutes les dispositions. Néanmoins l'augmentation des engagements des actionnaires ne peut être décidée qu'avec l'accord unanime des associés.

Les statuts peuvent autoriser le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à transférer le siège social de la société d'une commune à une autre ou à l'intérieur d'une même commune et à modifier les statuts en conséquence.

(2) L'assemblée générale ne délibère valablement que si la moitié au moins du capital est représentée et que l'ordre du jour indique les modifications statutaires proposées, et le cas échéant, le texte de celles qui touchent à l'objet ou à la forme de la société. Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée, dans les formes statutaires, par des annonces déposées auprès du registre de commerce et des sociétés et publiées quinze jours au moins avant l'assemblée au Recueil électronique des sociétés et associations et dans un journal publié au Grand-Duché de Luxembourg. Cette convocation reproduit l'ordre du jour, en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement, quelle que soit la portion du capital représentée. Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, devront réunir les deux tiers au moins des voix exprimées. Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote ou s'est abstenu ou a voté blanc ou nul.

★ DOCTRINE

● TRANSFERT DE SIÈGE ET MOBILITÉ INTERNATIONALE

• En révisant l'article 450-3 de la LSC, le législateur a souhaité faciliter la mobilité internationale des sociétés luxembourgeoises : c'est ainsi que l'accord unanime des

actionnaires n'est plus requis pour qu'une SA puisse « changer de nationalité ». Concrètement, le siège social d'une SA peut désormais être transféré à l'étranger sur décision de l'assemblée générale, délibérant aux conditions requises pour la modification des statuts. En revanche, la LSC n'encadre toujours pas ces transferts transfrontaliers, dont les conditions et modalités ont dès lors été dégagées par la pratique, de manière empirique. Il convient notamment de s'assurer que:
– l'Etat d'accueil autorise une société étrangère à y implanter son administration centrale avec maintien de sa personnalité morale (c'est-à-dire, sans que la société ne soit considérée comme dissoute et/ou liquidée en raison du transfert envisagé). Très souvent, l'Etat d'accueil conditionnera une telle reconnaissance au fait que l'Etat d'origine permette lui-même le transfert sans discontinuité de la personnalité juridique de la société migrante (ce qui est le cas en droit luxembourgeois). Une confirmation, sous forme d'avis juridique, sera généralement requise à cet égard ;
– un tel transfert opérera changement de nationalité dans le chef de la société. Ce point s'avère particulièrement problématique lorsque l'Etat d'accueil retient la théorie de l'incorporation (sur cette question, cf. annotation sous l'article 1300-2 de la LSC).

● Une fois ces questions préliminaires traitées, il reste à adapter les statuts de la société candidate à l'émigration aux spécificités de la lex societatis de l'Etat d'accueil.
A ces préalables, s'ajoutent bien évidemment les exigences propres à chaque Etat d'accueil, qu'elles soient :
– de forme (e.g. organe de la société compétent pour acter du transfert, conditions de quorum et de majorité applicables en la matière, etc.) ;
– de fond (e.g. montant des fonds propres requis, niveau de substance minimum, etc.) ; ou encore
– administratives (e.g. production de certificats légalisés et/ou apostillés, langue de rédaction, etc.).

● La procédure de transfert - et d'enregistrement subséquent de la société - peut s'en trouver grandement alourdie, suivant le degré de rigidité de la législation de l'Etat d'accueil.
<u>En pratique</u> : au Luxembourg, la décision de transférer le siège social d'une SA doit être prise par une majorité des deux-tiers des voix exprimées lors d'une assemblée générale représentant au moins 50% du capital de la société (sur première convocation). L'assemblée extraordinaire devra notamment approuver la forme juridique et les statuts qui régiront le fonctionnement de la société une fois transférée dans l'Etat d'accueil, et procéder aux nominations statutaires. Décharge sera également donnée aux membres de l'organe de gestion et de contrôle luxembourgeois de la société.
<u>Pour aller plus loin sur le sujet</u> : si l'article 450-3 de la LSC fait du changement de nationalité une simple modification statutaire, de nombreuses sociétés préexistantes à la Loi de Modernisation continuent d'exiger l'accord unanime des actionnaires dans leurs statuts. Or, la question se pose de savoir si tout aménagement statutaire sur ce point ne devrait pas s'analyser en une augmentation des engagements des actionnaires. On peut en effet arguer qu'en assouplissant les conditions de transfert, une société luxembourgeoise pourrait plus facilement migrer vers une juridiction offrant moins de protection aux actionnaires (notamment minoritaires). C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la Chambre des Notaires et celle du Commerce avaient plaidé pour le maintien de l'unanimité dans leurs commentaires sur la Loi de Modernisation. Suivant cette

approche, seule une décision unanime des actionnaires pourrait supprimer une telle exigence…d'unanimité. Il s'agit sans doute là d'un excès de formalisme contraire au but poursuivi par la réforme, à savoir « favoriser la mobilité des sociétés en évitant des situations de blocage causées, le cas échéant, par le désaccord d'un seul actionnaire ».
A noter : la Loi de Modernisation a pareillement supprimé la condition d'unanimité s'agissant du changement de nationalité des Sàrl. Une telle décision peut ainsi être adoptée par un ou plusieurs associés représentant les trois-quarts du capital social (cf. article 710-26 de la LSC). Renvoi : cf. annotations sous l'article 1300-2 de la LSC.
Renvoi : cf. annotations sous l'article 1300-2 de la LSC.

BIBLIO.

Dupong, L., Le changement de la nationalité d'une société anonyme luxembourgeoise dans Diagonales à travers le droit luxembourgeois : livre jubilaire de la Conférence Saint- Yves, 1946-1986, Saint-Paul, 1986, pp.175-178.

Breininger, R., Delvaux, J., Wildgen, A., Réflexions sur le siège social dans une société anonyme, Bulletin Droit & Banque, ALJB, n°15, 1990, pp.6-18.

Wildgen (Collectif), Les limites du droit à la mobilité internationale des sociétés: ré- flexion sur T.A. Luxembourg, 18 avril 2008, Jurisnews – Regard sur le Droit des Sociétés, Promoculture, vol. 1, n°12/2008, pp.45-48.

Ruppert, D., La mobilité des sociétés dans Le nouveau droit luxembourgeois des sociétés, Collection de la Faculté de Droit, d'Économie et de Finance de l'Université du Luxembourg, Larcier, 2008, pp.161-174

Conac, P-H., Le siège social en droit luxembourgeois des sociétés, Journal des Tribunaux Luxembourg, n°1, Larcier, 2009, pp.2-5.

Schmit, J.-M., Sabatier, R., Transfert de siège social du Luxembourg vers les Pays-Bas et conflit mobile : une entorse à l'article 48 du Traité sur l'Union européenne, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n°2009/7, pp.3-9.

Bellamine, S., Pauwels, C., Le transfert du siège social d'une société anonyme étrangère de l'étranger vers le Luxembourg : de la théorie à la pratique, Jurisnews – Regard sur le Droit des Sociétés, Promoculture, vol. 3, n°7/2010, pp.113-116.

Boone, D., Piette, C., Au salon du bricolage: transfert de siège transfrontalier inbound et rapport révisoral en droit comparé belge et luxembourgeois, Jurisnews – Droit des Sociétés, Promoculture-Larcier, vol. 7, n°5-6/2014, pp.267-274.

Massard, H., Le transfert international de siège des sociétés en droit luxembourgeois, Pasicrisie luxembourgeoise, Imprimerie Centrale, Tome n°35, 4/2015, pp.769-795.

Myners, S., Arnoux, L., Les transferts de siège de sociétés, dans Un siècle d'application de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, Wolters Kluwer, 2015, pp.329-354.

Maria, D., Cathiard, C., Transfert transfrontalier de siège et notion de substance : l'expérience franco-luxembourgeoise, le blog des fiscalistes, 2 novembre 2016.

Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.147-154.

Winandy, J.-P., Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, pp.268-278.

Art. 450-4.

(renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Lorsqu'il existe plusieurs catégories d'actions et que la délibération de l'assemblée générale est de nature à modifier leurs droits respectifs, la délibération doit, pour être valable, réunir dans chaque catégorie les conditions de présence et de majorité requises par L'article précédent.

Art. 450-5.

(remplacé par la Loi du 24 avril 1983 (Mém. A35 du 16/05/1983 P.864), modifié par la Loi du 7 septembre 1987 (Mém. A77 du 15/09/1987 P.1792), la Loi du 27 mai 2016 (Mém. A94 du 30/05/2016 P.1730), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) L'assemblée générale peut décider la réduction du capital souscrit aux conditions prévues pour la modification des statuts. La convocation indique le but de la réduction et la manière dont elle sera opérée.

(2) Si la réduction doit se faire par un remboursement aux actionnaires ou par une dispense de ceux-ci de libérer leurs actions, les créanciers dont la créance est antérieure à la date de la publication au Recueil électronique des sociétés et associations du procès-verbal de délibération peuvent, dans les trente jours à compter de cette publication demander au magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale et comme en matière de référés, la constitution de sûretés. Le président ne peut écarter cette demande que si le créancier dispose de garanties adéquates ou si celles-ci ne sont pas nécessaires compte tenu du patrimoine de la société.

(3) Aucun paiement ne pourra être effectué ni aucune dispense être accordée au profit des actionnaires, tant que les créanciers n'auront pas obtenu satisfaction ou que le magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale et

comme en matière de référés n'aura pas décidé qu'il n'y a pas lieu de faire droit à leur requête.

(4) Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas en cas de réduction du capital souscrit ayant pour but de compenser les pertes subies et non susceptibles d'être absorbées par d'autres fonds propres ou d'incorporer des sommes dans une réserve, à condition que par suite de cette opération, le montant de cette réserve ne dépasse pas 10 pour cent du capital souscrit réduit.

Elle ne peut, sauf en cas de réduction du capital souscrit dans les conditions des paragraphes 2 et 3, ni être distribuée aux actionnaires, ni libérer les actionnaires de l'obligation de fournir leurs apports. Elle ne peut être utilisée que pour compenser des pertes subies ou pour augmenter le capital souscrit par incorporation de réserves.

(5) Lorsque la réduction de capital aboutit à ramener celui-ci à un montant inférieur au minimum légal, l'assemblée doit en même temps décider soit une augmentation de capital à due concurrence, soit la transformation de la société.

★ DOCTRINE

● RÉDUCTION DE CAPITAL

● La réduction du capital social peut être décidée pour divers motifs :
– soit pour absorber les pertes subies de la société (réduction-assainissement) ;
– soit parce que le capital est jugé trop élevé par rapport aux besoins financiers de la société (réduction-distribution) ;
– soit pour assurer le retrait d'un associé (réduction-rachat).

● La convocation adressée aux actionnaires doit ainsi renseigner le but poursuivi par la réduction projetée et la manière dont celle-ci doit être menée. Cette opération relève en effet, dans tous les cas, de la compétence exclusive de l'assemblée générale délibérant aux conditions requises pour la modification des statuts. La LSC ne prévoit aucune possibilité de délégation en la matière, s'agissant des SA (à la différence des Sàrl, dont les gérants peuvent être habilités à réduire eux-mêmes le capital dans les conditions prévues à l'article 710-5 de la LSC).

● Le capital d'une société peut être réduit en diminuant soit le montant nominal des actions, soit le nombre total d'actions en circulation. Dans ce dernier cas, le nombre d'actions à annuler sera déterminé pour chaque actionnaire (de même catégorie) proportionnellement à leur détention dans la société, sous peine d'enfreindre le principe d'égalité de traitement entre actionnaires. Il devrait également être possible pour l'assemblée générale de décider d'un montant maximal de réduction et laisser aux

actionnaires le soin de décider individuellement s'ils veulent y participer (notamment dans le cadre d'un rachat d'actions).

Point pratique : il y a lieu de distinguer ici entre les réductions de capital opérées par l'annulation d'actions rachetées préalablement par la société et les réductions par annulation directe d'actions. Dans le premier cas, deux transactions s'opèrent successivement : une cession des actions par le ou les actionnaires à la société, puis une annulation des actions ainsi détenues en propre. Le prix de rachat est déterminé d'un commun accord entre la société et les actionnaires concernés (le plus souvent, suivant des modalités d'évaluation fixées statutairement). Dans le second cas, le capital social est diminué en annulant, sans même les racheter, les actions correspondantes : une telle réduction ne donne lieu à aucune documentation contractuelle si ce n'est, le cas échéant, des bulletins de « dé-souscription ». Dans le silence des statuts, il reviendra à l'assemblée générale de déterminer le prix de remboursement des actions ainsi annulées.

- Bien entendu, le capital ne pourra être réduit (de manière durable) en dessous du minimum légal, sauf pour la société à adopter une forme sociale nécessitant un capital moindre, ou procéder dans la foulée à une augmentation de capital (cf. technique du coup d'accordéon).
- Par ailleurs, dans l'hypothèse où la réduction de capital s'accompagne d'un remboursement aux actionnaires (notamment en cas de rachat des actions par la société, à leur valeur de marché) les montants ainsi versés ne peuvent excéder ceux des bénéfices nets distribuables de la société. De même, ce versement ne peut, en principe, être effectué avant l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la publication de la décision de réduction au RESA. En pratique, ce délai est le plus souvent raccourci dès lors que la société n'a pas de créanciers tiers. Ces derniers sont effet en droit de demander judiciairement la constitution de sûretés supplémentaires, endéans ce délai, s'ils estiment que cette opération est susceptible de léser leurs intérêts (sauf lorsque la réduction est motivée par des pertes) : il s'agira le plus souvent pour la société de rembourser anticipativement les créances concernées. A noter que les créanciers ne peuvent s'opposer à la réduction de capital décidée par l'assemblée.

Pour aller plus loin sur le sujet : la réduction de capital peut encore intervenir comme préalable à l'injection de nouveaux capitaux (réduction-recapitalisation). C'est la technique dite du « coup d'accordéon » qui consiste pour une société en perte à réduire son capital à zéro - assainissant par la même son bilan - puis à le reconstituer, en un instant de raison, dans le cadre d'une augmentation réservée à certains actionnaires ou investisseurs uniquement. Cette pratique permet ainsi aux actionnaires ou investisseurs en question de renforcer leur emprise sur la société en « éliminant » les actionnaires minoritaires. De l'avis de nombreux praticiens, le recours à ce mécanisme ne peut donc être envisagé que dans les cas où la survie de la société est menacée. Toute autre motivation serait constitutive d'un abus de majorité. A noter que pour les SA dont le capital est représenté par des actions sans désignation de valeur nominale, la possibilité de procéder à l'émission d'actions sous le pair comptable des anciennes actions, telle que prévue à l'article 420-14 de la LSC, offre une alternative intéressante (et encadrée) à cette pratique controversée du « coup d'accordéon ».

A noter : la réduction du capital ne doit pas être confondue avec son amortissement (prévu à l'article 450-6 de la LSC), qui n'impacte en rien le montant du capital inscrit au bilan de la société. Par cette opération, la société procède simplement au remboursement anticipé - au moyen de bénéfices et réserves distribuables - de la mise

initiale des actionnaires. Les actions ainsi amorties deviennent des actions de jouissance, lesquelles portent les mêmes droits politiques et financiers que les actions ordinaires - à l'exception du droit au remboursement des apports.

BIBLIO. *Wildgen (Collectif), Transposition aux sociétés à responsabilité limitée de certaines institutions propres aux sociétés anonymes : tableau comparatif, Jurisnews - Regard sur le Droit des Sociétés, Promoculture, vol. 4, n°1/2011, pp.129-134.*

Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, 386-390, pp.579-580 (les Sàrl), pp. 760-762 (pour les SA).

Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, pp.323-329.

Winandy, J.-P., Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, pp.544-548 (pour les SA), p.738 (pour les Sàrl).

Colin, D., Précis de droit comptable, Legitech, 2020, pp.113-116.

JURISPRUDENCE

RÉDUCTION DE CAPITAL

● CA 13/11/2019 | Conformément à la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur et à la tenue du registre des actions nominatives et du registre des actions au porteur, les actions au porteur non immobilisées ne sont pas automatiquement nulles ou inexistantes, mais il devra être procédé à leur annulation et à une réduction de capital correspondante. En application de l'article 450-5 de la LSC, une telle réduction de capital doit nécessairement être décidée par l'assemblée générale extraordinaire. Or, pour qu'elle puisse valablement délibérer, il faut qu'au moins une action soit représentée lors de la deuxième assemblée générale extraordinaire, convoquée après la première assemblée où le quorum n'aurait pas été atteint. Le législateur, invité par le Conseil d'Etat à « régler les conséquences » pouvant découler de l'hypothèse où tous les titres de la société doivent être annulés pour ne pas avoir été immobilisés à temps, a estimé qu'il y aurait lieu de faire application des dispositions existantes de la LSC et a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'introduire de dispositions spécifiques (Doc. parl., n° 6625/4, p. 5 et n°6625/7, p. 12). | ID 20200623235

● TAR 22/12/2011 | Diminution du capital social suivie d'une augmentation de capital (technique dite du coup d'accordéon) – conditions de validité. | ID 24640

● TAR 15/12/2004 | Une augmentation de capital réalisée suite à une réduction du capital social destinée à compenser les pertes subies ayant ramené le capital social à un montant inférieur au minimum légal, doit, aux termes de l'article 69 LSC, être décidée lors de l'assemblée générale. Pour qu'une réduction de capital opérée soit réalisée en conformité avec les dispositions de l'article 69 alinéa 1 LSC, la convocation doit indiquer le but de réduction et la manière dont elle sera opérée. | ID 10320

Art. 450-6.

(inséré par la Loi du 24 avril 1983 (Mém. A35 du 16/05/1983 P.864), modifié par la Loi du 27 mai 2016 (Mém. A94 du 30/05/2016 P.1730), complété par la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) Les statuts peuvent prévoir que par décision de l'assemblée générale sujette à publication conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre V bis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises tout ou partie des bénéfices et réserves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l'amortissement du capital par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d'une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans que le capital exprimé soit réduit. Si les actions remboursées sont grevées d'usufruit, l'usufruitier a droit au quasi-usufruit de la somme remboursée.

(2) Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui jouissent des mêmes droits que les titres annulés, à l'exclusion du droit au remboursement de l'apport et du droit de participation à la distribution d'un premier dividende attribué aux actions non amorties.

Art. 450-7.

(inséré par la Loi du 24 avril 1983 (Mém. A35 du 16/05/1983 P.864), la Loi du 23 mars (Mém. A46 du 30/03/2007 P.816), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) En cas de réduction du capital souscrit par retrait d'actions acquises par la société elle-même ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société, le retrait doit toujours être décidé par l'assemblée générale.

(2) L'article 450-5 paragraphes 2 et 3 s'applique à moins qu'il ne s'agisse d'actions entièrement libérées qui sont acquises à titre gratuit ou à l'aide des sommes distribuables conformément à L'article 461-2 ; dans ce cas, un montant égal à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable de toutes les actions retirées doit être incorporé dans une réserve. Cette réserve ne peut, sauf en cas de réduction du capital souscrit, être distribuée aux actionnaires; elle ne peut être utilisée que pour compenser des pertes subies ou pour augmenter le capital souscrit par incorporation de réserves.

(3) Dans le cas visé au paragraphe 1er la décision de l'assemblée générale est subordonnée à un vote séparé pour quelque catégorie d'actions aux droits desquelles l'opération porte atteinte. Par ailleurs, les dispositions des articles 420-19, paragraphe 1er, et 450-5 paragraphe 4, ne s'appliquent pas.

Art. 450-8.

(modifié par la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), la Loi du 27 mai 2016 (Mém. A94 du 30/05/2016 P.1730), la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Il doit être tenu, chaque année, au moins une assemblée générale au Grand-Duché de Luxembourg. L'assemblée doit être tenue dans les six mois de la clôture de l'exercice et la première assemblée générale peut avoir lieu dans les dix-huit mois suivant sa constitution.

Le conseil d'administration, le directoire, selon le cas, ainsi que le conseil de surveillance et les commissaires sont en droit de convoquer l'assemblée générale. Ils sont obligés de la convoquer de façon à ce qu'elle soit tenue dans le délai d'un mois, lorsque des actionnaires représentant le dixième du capital social les en requièrent par une demande écrite, indiquant l'ordre du jour.

Les administrateurs, les membres du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, et les commissaires pourront être convoqués aux assemblées qu'ils n'auront pas eux-mêmes convoquées et sont dans tous les cas habilités à participer à celles-ci. Les réviseurs d'entreprises agréés nommés par l'assemblée générale pourront être convoqués à participer aux assemblées. Ces convocations sont faites dans les formes et délais prescrits au présent article.

Lorsque, conformément à l'article 450-1, l'assemblée est tenue avec des actionnaires qui n'y sont pas physiquement présents, l'assemblée est réputée être tenue au lieu du siège de la société.

Si, à la suite de la demande formulée par des actionnaires selon l'alinéa 2, l'assemblée générale n'est pas tenue dans le délai prescrit, l'assemblée peut être convoquée par un mandataire désigné par le président du tribunal d'arrondissement, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé, à la requête d'un ou plusieurs actionnaires réunissant le pourcentage précité du capital social.

Un ou plusieurs actionnaires disposant ensemble de 10 pour cent au moins du capital souscrit peuvent demander l'inscription d'un ou plusieurs nouveaux points à l'ordre du jour de toute assemblée générale. Cette demande est adressée au siège social par lettre recommandée cinq jours au moins avant la tenue de l'assemblée.

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour et sont faites par des annonces déposées auprès du registre de commerce et des sociétés et publiées quinze jours au moins avant l'assemblée, au Recueil électronique des sociétés et associations et dans un journal publié au Grand-Duché de Luxembourg.

Les convocations sont communiquées, dans un délai de huit jours au moins avant l'assemblée aux actionnaires en nom. Cette communication se fait par lettre missive sauf si les destinataires ont individuellement accepté de recevoir la convocation moyennant un

autre moyen de communication. Il ne doit pas être justifié de l'accomplissement de la formalité de l'envoi.

★ DOCTRINE

● ASSEMBLÉES GÉNÉRALES (CONVOCATION)

Initiative de la convocation : traditionnellement, l'initiative de convoquer les assemblées générales revient à l'organe de gestion (i.e. le conseil d'administration dans les structures monistes, ou le directoire dans les structures dualistes). Ce n'est que lorsque ce dernier est défaillant que le commissaire ou le conseil de surveillance peuvent le suppléer et organiser la convocation des actionnaires (et le cas échéant, des porteurs de parts bénéficiaires, de titres de capital différé et/ou des obligataires).

A noter : cette possibilité ne semble pas reconnue au comité de direction, au directeur général ou à l'administrateur délégué : sans doute une telle action dépasse largement le cadre de leurs prérogatives. De même, le réviseur d'entreprises agréé ne saurait convoquer de son propre chef les actionnaires d'une assemblée dont il assure l'audit des comptes, celui-ci n'étant pas un organe de la société.

● La LSC confère par ailleurs le droit à un ou plusieurs actionnaires de requérir la tenue d'une assemblée et d'y fixer l'ordre du jour, dès lors qu'ils représentent au moins 10% du capital social de la société. En cas d'inaction des organes sollicités, les actionnaires peuvent demander judiciairement la nomination d'un mandataire de justice dont la seule mission consistera à convoquer l'assemblée en question.

● En revanche, la possibilité pour une assemblée de s'auto-convoquer, i.e. de se réunir sans convocation préalable d'un organe habilité, est incertaine ; la jurisprudence semble y être favorable à la condition que tous les actionnaires soient présents ou représentés et que les points y abordés relèvent de sa compétence.

Contenu de la convocation : bien que la LSC ne le précise pas expressément, la convocation doit indiquer un certain nombre d'informations tels que le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de l'assemblée, les formalités à accomplir pour y participer et, le cas échéant, les modifications statutaires proposées et les conditions de quorum et de majorité requises pour leur adoption – en sus des indications sur la société. L'ordre du jour doit, en outre, être libellé de manière suffisamment claire et précise et permettre aux actionnaires d'apprécier l'opportunité et la portée des points soumis à délibération. Les questions allusives devront, partant, être évitées.

Pour aller plus loin sur le sujet : les ordres du jour contiennent généralement un dernier point intitulé « divers » ou « questions diverses »; cette rubrique sert le plus souvent à communiquer aux actionnaires présents certaines informations ou explications complémentaires sur des sujets intéressant la société ou la conduite de ses affaires (e.g. résultats prévisionnels, perspectives de croissance, risques encourus, etc.). Les questions abordées à cette occasion ne peuvent, en principe, donner lieu à un quelconque vote de l'assemblée, sauf urgence motivant une prise de décision immédiate dans l'intérêt de la société (aux fins de lui éviter un dommage, notamment).

Modalités et délais de la convocation : les modalités de convocation ont été grandement assouplies par la Loi de Modernisation ; les actionnaires sont convoqués par voie d'annonces publiées au RESA et dans un journal luxembourgeois, au moins 15 jours (calendaires) avant la date de tenue de l'assemblée générale. La LSC fait encore preuve

de modernité en permettant à la société d'agréer avec ses actionnaires en nom les modalités d'envoi des convocations : on peut ainsi très bien imaginer que ces dernières soient transmises par texto, courriel, messagerie instantanée, système de notification ou d'alerte électronique ou tout autre moyen de communication moderne - offrant un gain de temps, de coûts et d'efficacité conséquent (notamment pour les plus grandes sociétés dont l'actionnariat est généralement dispersé). L'utilisation des réseaux sociaux nous paraît même envisageable à cet effet (e.g. diffusion de la convocation sur la « page Facebook » de la société) dès lors qu'il peut être établi que les actionnaires concernés ont bien été touchés. Ces derniers étant censés accepter « individuellement » tout moyen de communication autre que par lettre recommandée, on peut s'interroger sur l'opposabilité de dispositions statutaires imposant un mode de convocation électronique.

Point pratique : si la LSC dispose que le délai de convocation des actionnaires à une assemblée générale est de 15 jours minimum (8 jours lorsque toutes les actions sont nominatives – cf. article 450-9 de la LSC), elle ne contient aucune indication quant aux règles de computation applicables en la matière. Il s'agit pourtant d'un point essentiel dans la mesure où toute irrégularité dans la convocation des actionnaires est susceptible d'entraîner la nullité de l'assemblée (cf. article 100-22 de la LSC). Suivant une jurisprudence établie, il s'agit ici de délais non-francs : le jour de publication (ou d'envoi) des convocations peut être pris en compte pour le calcul du délai mais non le jour de l'assemblée.

Illustration : pour qu'une assemblée générale puisse se tenir le 30 juin, les actionnaires doivent être convoqués au plus tard le 15 juin – sauf lorsque toutes les actions sont nominatives, auquel cas la convocation peut être envoyée jusqu'au 22 juin.

Sanction des irrégularités de la convocation : tout manquement aux formalités de convocation d'une assemblée n'entraîne pas forcément la nullité des résolutions y adoptées. Il convient pour ce faire d'établir que l'issue des votes aurait été différente si l'assemblée avait été régulièrement convoquée (cf. article 100-22 de la LSC). L'hypothèse est celle d'un actionnaire qui, en raison d'une irrégularité commise dans la convocation de l'assemblée, n'a pu y participer et prendre part aux délibérations ; ce dernier peut obtenir l'annulation de l'assemblée s'il prouve que sa présence aurait influencé le déroulement des débats et modifié le résultat des votes – ce point étant laissé à la libre appréciation des juges. A noter qu'il ne doit pas forcément s'agir d'une influence « mathématique », quantifiée suivant le nombre de voix de l'actionnaire lésé.

Convocation des actionnaires de sociétés cotées : les dispositions de l'article 450-8 de la LSC ne trouvent pas à s'appliquer aux sociétés luxembourgeoises dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé. En la matière, la Loi Droit des Actionnaires de Sociétés Cotées prévoit des formalités spécifiques, dérogatoires au régime commun (notamment en ce qui concerne le mécanisme de la « record date »), lesquelles visent à renforcer l'information des actionnaires. Ainsi, les convocations aux assemblées générales sont publiées au moins 30 jours avant la tenue de l'assemblée :

– au RESA et dans un journal luxembourgeois; et

– dans des médias dont on peut raisonnablement attendre une diffusion efficace des informations auprès du public dans l'ensemble de l'Espace économique européen et qui sont accessibles rapidement et de manière non discriminatoire.

A noter : suite à la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement, un article 11bis a été ajouté à la Loi Droit des Actionnaires de Sociétés Cotées ; ces dispositions offrent aux établissements de crédit ou entreprises d'investissement listés sur un marché réglementé

la possibilité de convoquer - dans un délai plus rapproché (qui ne peut toutefois être inférieur à 10 jours francs) - une assemblée générale appelée à décider d'une augmentation de capital nécessaire, sous peine de défaillance (laquelle entraînerait le déclenchement d'une procédure de résolution dans les conditions visées par la loi du 18 décembre 2015 précitée).

BIBLIO. *Charlier, I., Le renforcement des droits des actionnaires des sociétés cotées : loi du 24 mai 2011, Jurisnews – Regard sur le Droit des Sociétés, Promoculture, vol. 4, n°6/2011, pp.151-154.*

Fayot, F., Matins Costa, C., Assemblées générales : convocation ; droit préférentiel de souscription ; abus de majorité, note sous Cour d'appel, 14 juillet 2010 n°34800 du rôle : irrégularités des convocations aux assemblées générales (oui et non), non-observation du droit préférentiel de souscription (oui), abus de majorité (non), nullité (oui), Droit des sociétés (2006-2012) dans Annales du droit luxembourgeois, Bruylant, vol.21 (2011), pp.262-276.

Wildgen (Collectif), General shareholders' meetings – SA / SCA / SARL comparative chart: frequency, convening, quorum, majority, Jurisnews – Regard sur le Droit des Sociétés, Promoculture, vol. 4, n°7-8/2011, pp.155-162.

Poelmans, O., Le droit des obligations au Luxembourg, principes généraux et examen de jurisprudence, Les dossiers du Journal des Tribunaux Luxembourg, Larcier, 2013, pp.361-362.

Henrard, S., La convocation et le fonctionnement des assemblées générales dans les sociétés cotées en bourse – 1ère partie : la convocation et les formalités avant l'assemblée, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n°2013/3, pp.4-10.

Duchêne, E., Les règles ordinaires des assemblées générales, dans Un siècle d'appli- cation de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, Wolters Kluwer, 2015, pp.103-124.

Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.725-728.

Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, pp.245-250.

Lhuillier, J.-B., Les assemblées générales à l'épreuve du confinement général – Vers une dématérialisation à marche forcée, Revue Pratique de Droit des Affaires, Legitech, Vol. 6/2020, pp. 20-29.

Winandy, J.-P., Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, pp.627-629 (pour les SA), pp.736-737 (pour les Sàrl).

JURISPRUDENCE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

CONVOCATION

● CASS 10/07/2018 Il appartient au juge saisi sur base de l'article 70 LSC (nouvel article 450-8), de vérifier non seulement que le requérant réunit le pourcentage requis du capital social, mais également que les organes sociaux visés à l'alinéa 2 de l'article 70 (nouvel article 450-8) ont manqué à leur devoir de convoquer l'assemblée générale. Le

juge saisi d'une demande sur base de l'article 70 (nouvel article 450-8) a pour seule mission, après vérification des conditions posées par la loi à sa saisine, de désigner un mandataire appelé à convoquer, en lieu et place des organes sociaux normalement compétents, une assemblée générale. Il ne lui appartient pas, dans l'exercice de cette mission, de statuer sur la portée ou les effets d'une délibération prise par une assemblée générale antérieure. ID 27897

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

- TAR 05/03/2015 La convocation par lettre recommandée est facultative dans les sociétés anonymes. Il est de principe que la lecture des convocations de l'assemblée générale, contenant l'indication de l'ordre du jour, doit faire connaître à l'actionnaire les diverses résolutions que l'assemblée sera amenée à prendre. ID 24653

- TAR 22/12/2011 Le non-respect du délai de convocation peut, selon les circonstances, être sanctionné par la nullité. Il est cependant admis que le bénéficiaire d'une règle de protection peut renoncer à la protection légale parce qu'elle n'existe que dans son intérêt et que cette renonciation joue à condition qu'elle ait été exprimée de manière claire et non équivoque). ID 24640

- CA 14/07/2010 L'article 70 de la LSC n'exige pas que la convocation soit datée (l'envoi par recommandé permet à lui seul de déterminer la date d'expédition de la convocation) ; elle peut également se faire via e-mail mais il faut alors prouver non seulement que le destinataire a bien reçu l'e-mail mais également qu'il en ait pris connaissance avant l'ouverture de l'assemblée générale (ce qui n'était pas le cas en l'espèce) ; elle peut être signée par un seul administrateur dès lors qu'il peut être établi que la convocation émane du conseil d'administration (ratification de la convocation par les autres administrateurs, autorisation donnée par les autres administrateurs de procéder à la convocation). ID 24087

- TAR 15/10/2007 L'article 70 (2) LSC prévoit que l'assemblée générale est normalement convoquée par le conseil d'administration sur la base d'une délibération régulière au cours de laquelle il détermine l'ordre du jour de l'assemblée et en fixe le lieu, le jour et l'heure. Il a été jugé dans ce contexte que ne serait pas valable la convocation émanant d'un administrateur unique, aurait-il même la qualité de président du conseil d'administration. Simplement, le président peut se voir confier l'exécution matérielle des formalités, une fois la décision de convocation arrêtée par le Conseil tout entier.**Dans le même sens:** TAR 08/12/2011 ID 18115

- TAR 01/12/2004 Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée, dès lors que l'irrégularité de la convocation de l'actionnaire a, en raison de l'importance de la participation détenue par cet actionnaire dans le capital social, des conséquences sur le résultat du vote. ID 10318

- TAR 23/10/2003 La violation des règles de forme et de délai de la convocation d'une assemblées est sanctionnée par une nullité facultative. Le tribunal peut refuser de la

prononcer s'il juge que l'irrégularité n'a pas faussé le fonctionnement normal de l'assemblée. Ce pouvoir d'appréciation est souverain.**Dans le même sens:** TAR 26/02/2015 ID 10337

● TAR 16/01/2003 L'ordre du jour doit être précis. Aucune assemblée générale n'est en effet autorisée à statuer sur des points ne figurant pas à son ordre du jour, qui doit être mentionné dans la convocation. A cette règle on a fait une exception. Lorsque des circonstances exceptionnelles, inconnues au moment de la convocation, sont révélées aux actionnaires au cours de l'assemblée, par exemple une gestion désastreuse des affaires sociales, l'assemblée a le droit de révoquer les administrateurs et les commissaires et de procéder à leur remplacement, alors même que la convocation n'aurait pas indiqué ces mesures à prendre parmi les objets portés à l'ordre du jour. Ceci s'explique par la nécessité de pouvoir se débarrasser en tout temps et sans délai d'administrateurs dont la gestion compromettrait les intérêts de la société. La publication de l'ordre du jour de l'assemblée générale d'une société anonyme n'est en tout état de cause qu'une formalité de la convocation dans l'intérêt exclusif des actionnaires, commissaires et obligataires. ID 10357

● TAR 18/11/2002 L'article 70 LSC prévoit qu'au cas ou au moins 20% des actionnaires requièrent la tenue d'une d'assemblée générale, indiquant l'ordre du jour, le conseil d'administration a l'obligation de convoquer l'assemblée, dans le délai d'un mois. L'actionnaire détermine librement la question dont il demande l'inscription à l'ordre du jour. Aucune règle légale n'exige un parallélisme entre les votes émis pour la nomination et pour la révocation d'un administrateur. l'assemblée générale le droit de révoquer en toutes circonstances un ou plusieurs administrateurs, même si ce point ne figure pas à l'ordre du jour. Ainsi un actionnaire peut faire cette proposition à l'assemblée générale elle-même; il a également le droit de le faire par le biais de l'ordre du jour proposé. ID 10392

● CA 20/01/1999 Même si aucun texte légal ne prévoit formellement la possibilité d'une « auto-convocation » de l'assemblée générale par elle-même, le tribunal a admis à juste titre que cette dernière était possible. Cette possibilité se dégage nécessairement du principe, admis en doctrine et jurisprudence, que lorsque tous les actionnaires sont d'accord pour se réunir sans formalités, toute convocation est superflue. Il est admis que seuls les actionnaires, les commissaires et les obligataires doivent être convoqués aux assemblées générales. Aucun texte ne prévoyant la convocation des administrateurs, le moyen consistant à dire que puisque les administrateurs ont le droit d'assister aux assemblées générales, il faut qu'ils soient informés par une convocation de la tenue d'une assemblée, n'est pas fondé. ID 10237

● TAR 29/10/1984 Le droit des actionnaires d'une société anonyme d'obtenir la réunion de l'assemblée générale est d'ordre public. Si les liquidateurs doivent être considérés comme investis de leurs fonctions pour toute la durée de la liquidation, ce principe ne fait toutefois pas obstacle à ce que les liquidateurs simples mandataires exerçant un mandat de nature civile puissent être révoqués par l'assemblée générale. ID 12583

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES (CONVOCATION)

ABUS DE MAJORITÉ

● CA 14/02/2018 | L'article 70 LSC (actuel article 450-8), qui oblige le conseil d'administration, en cas de demande des actionnaires représentant au moins 10% du capital social, de convoquer l'assemblée générale dans les trois semaines, de façon à ce qu'elle soit tenue dans les quatre semaines de la réception de la demande par les actionnaires, est d'ordre public. Les décisions de la majorité, pourvu qu'elles soient régulièrement prises s'imposent à la minorité. Le juge ne peut ni les critiquer, ni les modifier, si les prescriptions légales ont été respectées. Il en est ainsi même lorsqu'un actionnaire possède à lui seul cette majorité et peut faire prévaloir son opinion à l'encontre des autres actionnaires. L'abus de majorité peut être soulevé quand les actionnaires minoritaires se plaignent d'une décision abusive prise par les actionnaires majoritaires. L'existence de cet abus est conditionnée par la réunion de deux éléments, d'une part une atteinte portée à l'intérêt social par la décision adoptée et d'autre part, une rupture d'égalité entre des actionnaires, au profit des majoritaires. L'action fondée sur l'abus de majorité doit néanmoins demeurer exceptionnelle afin de ne pas entraver le fonctionnement de la société et de ne pas faire obstacle à l'application de la règle de la majorité. La rupture d'égalité ne suffit pas à elle seule, car elle peut aller dans l'intérêt de la société. La seule violation de l'intérêt social ne suffit pas non plus à entraîner la remise en cause de l'opération critiquée, car il n'y a pas lieu d'apprécier l'opportunité des orientations stratégiques économiques des sociétés. C'est à l'associé qui se prétend victime d'un abus de majorité, d'en prouver l'existence. **Dans le même sens:** TAR 12/07/2018 | ID 27010

Art. 450-9.

(inséré par la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Quand toutes les actions sont nominatives, la société peut, pour toute assemblée générale, se limiter à la communication des convocations par lettres recommandées sans préjudice d'autres moyens de communication acceptés individuellement par leurs destinataires et garantissant l'information dans un délai de huit jours au moins avant l'assemblée. Les dispositions de la loi prescrivant une publication des convocations au Recueil électronique des sociétés et associations ou dans un journal du Grand-Duché de Luxembourg ne sont, dans ce cas, pas d'application.

Art. 450-10.

(modifié par la Loi du 20 juin 1930 (Mém. A31 du 05/07/1930 P.617), la Loi du 24 avril 1983 (Mém. A35 du 16/05/1983 P.864), abrogé par la Loi du 7 septembre 1987 (Mém. A77 du 15/09/1987 P.1792), réinséré et remplacé par la Loi du 6 avril 2013 (Mém. A71 du 15/04/2013 P.890), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Les porteurs d'actions ou titres dématérialisés peuvent accéder à l'assemblée générale et exercer leurs droits uniquement s'ils détiennent lesdits actions ou titres dématérialisés au plus tard le quatorzième jour précédant l'assemblée à 24 heures, heure du Grand-Duché de Luxembourg.

Chapitre VI - Des inventaires, des comptes annuels et de certaines indications à faire dans les actes

(intitulé inséré par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Section 1re - Des inventaires et des comptes annuels

(intitulé inséré par la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), intitulé modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Art. 461-1.

(modifié par la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), la Loi du 23 mars 2007 (Mém. A46 du 30/03/2007 P.816), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Chaque année, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, doit dresser un inventaire contenant l'indication des valeurs mobilières et immobilières et de toutes les dettes actives et passives de la société, avec une annexe contenant, en résumé, tous ses

engagements, ainsi que les dettes des directeurs, administrateurs, membres du directoire, selon le cas, membres du conseil de surveillance et commissaires de la société.

Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, établit les comptes annuels, dans lesquels les amortissements nécessaires doivent être faits.

Le bilan mentionne séparément l'actif immobilisé, l'actif réalisable et, au passif, les dettes de la société envers elle-même, les obligations, les dettes avec hypothèques ou gages et les dettes sans garanties réelles.

Il est fait annuellement, sur les bénéfices nets, un prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à la constitution d'une réserve; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve a atteint le dixième du capital social, mais reprend du moment que ce dixième est entamé.

Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, remet les pièces, avec un rapport sur les opérations de la société, un mois avant l'assemblée générale ordinaire, aux commissaires, qui doivent faire un rapport contenant leurs propositions.

Art. 461-2.

(inséré par la Loi du 24 avril 1983 (Mém. A35 du 16/05/1983 P.864), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) Sauf les cas de réduction du capital souscrit, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque, à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou deviendrait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital souscrit, augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

(2) Le montant du capital souscrit visé au paragraphe 1er est diminué du montant du capital souscrit non appelé lorsque ce dernier n'est pas comptabilisé à l'actif du bilan.

(3) Le montant d'une distribution faite aux actionnaires ne peut excéder le montant des résultats du dernier exercice clos augmenté des bénéfices reportés ainsi que des prélèvements effectués sur des réserves disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes à porter en réserve conformément à la loi ou aux statuts.

(4) Le terme « distribution », tel qu'il figure dans les dispositions qui précèdent, englobe notamment le versement des dividendes et celui d'intérêts relatifs aux actions.

★ DOCTRINE

● DISTRIBUTIONS AUX ACTIONNAIRES

Droit au dividende et détermination du bénéfice net distribuable : tout actionnaire a vocation au dividende, c'est-à-dire à une part de bénéfice lui attribuée à proportion de sa mise de fonds dans la société (sauf aménagement statutaire autre – cf. article 1853 du Code civil). Le dividende est en principe fixé par l'assemblée générale annuelle qui, ayant approuvé les comptes de l'exercice, constate l'existence d'un bénéfice distribuable.

A noter : le bénéfice net distribuable correspond au bénéfice de l'exercice augmenté du montant des réserves disponibles et des reports bénéficiaires auxquels est soustrait le montant des pertes antérieures et des sommes à porter en réserve légale ou statutaire (non-disponible). Quant au résultat de l'exercice (bénéfice ou perte), il s'agit de la différence entre les produits et les charges de l'exercice.

Le montant du bénéfice distribuable peut ainsi être déterminé suivant la formule suivante :

Bénéficie distribuable = [(résultat de l'exercice) + réserves disponibles + report bénéficiaire] - [report déficitaire + mise en réserve]

Illustration : soit une SA ayant un capital de 1000 représenté par 100 actions. Les comptes annuels de cette société reflètent la situation suivante :

– résultat de l'exercice de 500;
– réserves disponibles de 5 ; et
– pertes reportées de 400.

● Pour déterminer le bénéfice net distribuable, il convient en premier lieu de calculer le montant du prélèvement à porter à la réserve légale ; aux termes de l'article 461-1 de la LSC, ce montant équivaut à 5% des bénéfices nets, lesquels correspondent au montant du bénéfice de l'exercice diminué des pertes reportées. Dans notre exemple, la somme à allouer à la réserve légale s'élève donc à [5 x (500 – 400)] / 100 = 5. A noter que de tels prélèvements cessent d'être obligatoires lorsque la réserve légale représente au moins 10% du capital social, de sorte que certaines sociétés dotent cette réserve dès leur constitution en y affectant une partie des primes d'émission.

● Une fois ces données réunies, ne reste plus qu'à appliquer la formule susvisée : en l'espèce, le bénéfice distribuable est égal à (500 + 5) – (400 + 5) = 100 soit un dividende de 1 par action.

Naissance du dividende : le bénéfice net distribuable devient dividende du fait de sa mise en distribution par l'assemblée générale. La décision est prise à la majorité simple des voix exprimées (sans condition de quorum). Seuls les actionnaires qui ont cette qualité au jour de l'assemblée peuvent prétendre aux bénéfices ainsi attribués. Leur paiement effectif pourra toutefois intervenir par après selon des modalités à convenir entre l'assemblée et l'organe de direction. Pendant ce laps de temps, les actionnaires seront créanciers de la société à hauteur du dividende déclaré, sans que cette créance ne soit exigible. Ce n'est qu'à compter de la date de paiement fixée par l'assemblée générale que la créance devient exigible.
Pour aller plus loin sur le sujet : il arrive que des actions soient cédées entre la date de l'assemblée déclarant les dividendes et celle de leur mise en paiement. Se pose alors la question de savoir à qui reviennent, in fine, les dividendes déclarés mais non versés : le cédant, qui était actionnaire au jour de l'assemblée, ou le cessionnaire qui est actionnaire au moment du paiement effectif des dividendes ? La LSC est silencieuse en la matière et il convient ici de se référer aux dispositions du Code civil suivant lesquelles le dividende revient au propriétaire des actions au jour de la mise en distribution. Toutefois, en pratique, les parties prendront généralement soin d'appréhender le sort des dividendes déclarés mais non versés dans la convention de cession.

● Quant aux actions auto-détenues, leur droit au dividende peut être simplement suspendu pendant la durée de détention ou supprimé, suivant ce que l'organe de direction décidera. Dans le premier cas, le bénéfice à distribuer sera réduit à concurrence du nombre d'actions auto-détenues et les dividendes auxquels lesdites actions donnent droit seront effectivement reversés une fois les actions cédées. Dans le second cas, le bénéfice à distribuer est directement réparti entre les actions en circulation (dont l'exercice des droits n'est pas suspendu).

BIBLIO. *Wildgen (Collectif), Les droits des actionnaires d'une société anonyme à la lumière du projet de loi 5730, Jurisnews - Regard sur le Droit des Sociétés, Promoculture, vol. 2, n°3/2009, pp.57-60.*

Kolbach, K., La distribution de dividendes et acomptes sur dividendes, ACE : Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n°2010/2, pp.3-13.

Jaugey, D., Distribution des dividendes : droits et recours des associés, ACE : Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n°2010/4, pp.3-18.

Brouxel, F., Takerkart-Wolf, L-A., Umbon-Manzano, P., Les distributions de dividendes aux actionnaires, dans Un siècle d'application de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, Wolters Kluwer, 2015, pp.171-203.

Biermeyer, T., Krier, C., Payen, Y, A highway to Hellas…A preliminary comment on the judgment of the District Court of Luxembourg of 23 December 2015, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n°2016/4, pp.12-20.

Ledain Santiago, R., Arnaud-Rio, M., Les distributions dans les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée, ACE : Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n°2016/6, pp.3-32.

Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.209-223.

Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, pp.272-283.

Cailleau, S., Kurth, B., Boudhina, K., Restructuring : insolvency challenges and directors' liability in the Covid-19 era, Revue Pratique de Droit des Affaires, Legitech, Vol. 7/2020, pp. 8-22.

JURISPRUDENCE

DIVIDENDES

● TAR 23/12/2015 | Interprétation stricte de l'article 72-1 de la loi du 10 août 1915 qui ne s'applique qu'aux versements de dividendes ou d'intérêts relatifs aux actions. **Dans le même sens:** TAR 05/03/2015 | ID 24088

● TAR 04/05/2007 | Les dividendes n'existent que dans la mesure où l'assemblée aura décidé de les distribuer. Il s'ensuit que seuls les actionnaires au jour de l'assemblée générale peuvent bénéficier des dividendes attribués. A contrario, le cédant d'actions qui n'est plus actionnaire au jour de l'assemblée générale ayant décidé de la distribution des dividendes n'a aucun droit sur ces derniers. | ID 11059

Art. 461-3.

(inséré par la Loi du 24 avril 1983 (Mém. A35 du 16/05/1983 P.864), modifié par la Loi du 8 mars 1989 (Mém. A14 du 17/03/1989 P.176), la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), la Loi du 23 mars 2007 (Mém. A46 du 30/03/2007 P.816), la Loi du 18 décembre 2009 (Mém. A22 du 19/02/2010 P.295), la Loi du 23 juillet 2016 (Mém. A141 du 28/07/2016 P.2390), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) Il ne peut être procédé à un versement d'acomptes sur dividendes que si les statuts autorisent le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à le faire. Ce versement est en outre soumis aux conditions suivantes:

1° il est établi un état comptable faisant apparaître que les fonds disponibles pour la distribution sont suffisants;

2° le montant à distribuer ne peut excéder le montant des résultats réalisés depuis la fin du dernier exercice dont les comptes annuels ont été approuvés, augmenté des

bénéfices reportés ainsi que des prélèvements effectués sur les réserves disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes à porter en réserves en vertu d'une obligation légale ou statutaire;

3° la décision du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, de distribuer un acompte ne peut être prise plus de deux mois après la date à laquelle a été arrêté l'état comptable visé au point 1° ci-dessus;

4° le commissaire ou le réviseur d'entreprises dans son rapport au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, vérifie si les conditions prévues ci-dessus ont été remplies.

(2) Lorsque les acomptes excèdent le montant du dividende arrêté ultérieurement par l'assemblée générale, ils sont, dans cette mesure, considérés comme un acompte à valoir sur le dividende suivant.

★ DOCTRINE

● ACOMPTES SUR DIVIDENDES

● La LSC permet de procéder à la distribution anticipée de dividendes en cours d'exercice (i.e. l'acompte sur dividendes), sous certaines conditions énumérées à l'article 461-3. Au nombre de ces conditions, la plus importante est sans aucun doute celle qui prévoit que le montant de la distribution projetée ne doit pas excéder le bénéfice net distribuable de la société (sur le sujet, cf. annotation sous l'article 7461-1 de la LSC). La décision de verser un acompte sur dividendes est prise par le conseil d'administration ou le directoire, suivant le cas, sur base d'un bilan certifié par le commissaire ou le réviseur d'entreprises et renseignant l'existence d'un bénéfice distribuable suffisant (i.e. au moins égal au montant de l'acompte dont la distribution est envisagée). Tant les bénéfices de l'exercice en cours que les bénéfices reportés ou les réserves disponibles peuvent être distribués par l'organe de direction, si les statuts l'y autorisent.

Point pratique : deux questions trouvent fréquemment à se poser s'agissant des dividendes intérimaires - celle de leur distribution sans que les comptes annuels de l'exercice précédent aient été approuvés et celle de leur distribution lors de la première année d'existence de la société. A vrai dire, ces questions sont liées puisqu'il s'agit dans les deux cas de savoir si une société peut allouer des dividendes intérimaires en l'absence de comptes approuvés. Certains auteurs considèrent que de telles distributions sont possibles, mais engagent la responsabilité des administrateurs (ou membres du directoire) s'il s'avère par la suite que les dividendes alloués n'ont pas été prélevés sur des bénéfices réels.

A noter : la possibilité pour les Sàrl de distribuer des dividendes intérimaires est

pareillement pleinement consacrée par la LSC (cf. article 710-25 de la LSC). A vrai dire, le législateur n'a fait qu'encadrer une pratique déjà largement admise au Luxembourg, en soumettant ces opérations aux mêmes conditions que celles imposées aux SA ; on peut d'ailleurs regretter l'obligation faite aux Sàrl dont les comptes statutaires sont contrôlés, d'impliquer le commissaire ou réviseur d'entreprises dans le processus de distribution. Cette exigence nous semble aller à l'encontre du principe de flexibilité attaché à cette forme sociale, et qui en fait son succès. On relèvera néanmoins une différence subtile (de forme) avec le régime propre aux SA : le commissaire ou réviseur d'entreprises d'une Sàrl ne semble pas tenu de produire un rapport distinct au(x) gérant(s) confirmant que les conditions pour réaliser la distribution projetée ont bien été vérifiées. On peut dès lors penser qu'une telle vérification peut être attestée par tous autres moyens, et notamment en « auditant » les comptes intérimaires sur base desquels la décision de verser les dividendes intérimaires est prise.

Pour aller plus loin sur le sujet : rien n'interdit également l'assemblée générale de décider de la mise en distribution de dividendes « intercalaires » entre deux assemblées annuelles. De telles distributions, qui ne sont pas encadrées par la loi, ne peuvent cependant être prélevées que sur les bénéfices reportés ou les réserves disponibles – l'organe de direction étant seul habilité à distribuer les bénéfices de l'exercice en cours (étant le mieux à même d'apprécier l'existence desdits bénéfices).

BIBLIO. *Boone, D., The distribution of interim dividends by a société à responsabilité limitée, Bulletin Droit & Banque, ALJB, n°41, 2008, pp.33-44.*

Kolbach, K., La distribution de dividendes et acomptes sur dividendes, ACE : Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n°2010/2, pp.3-13.

Wildgen (Collectif), Transposition aux sociétés à responsabilité limitée de certaines institutions propres aux sociétés anonymes : tableau comparatif, Jurisnews - Regard sur le Droit des Sociétés, Promoculture, vol. 4, n°1/2011, pp.129-134.

Brouxel, F., Takerkart-Wolf, L-A., Umbon-Manzano, P., Les distributions de dividendes aux actionnaires, dans Un siècle d'application de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, Wolters Kluwer, 2015, pp.171-203.

Gauzès, N., La SARL-s – emblème du droit des sociétés luxembourgeois, dans Un siècle d'application de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, Wolters Kluwer, 2015, pp.355-371.

Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.603-605.

Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, pp.281-283.

Mauske, A., Gauzès, N., Domaine d'intervention du réviseur d'entreprises ou du commissaire dans le cadre d'une distribution d'acompte sur dividendes par une société à responsabilité limitée, Revue Pratique de Droit des Affaires, Legitech, Vol. 3/2019, pp. 15-19.

Art. 461-4.

(inséré par la Loi du 24 avril 1983 (Mém. A35 du 16/05/1983 P.864), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) L'article 461-2 paragraphe 1er, n'est pas applicable aux sociétés d'investissement à capital fixe.

(2) Sont considérées comme sociétés d'investissement à capital fixe les sociétés anonymes:

1° dont l'objet unique est de placer leurs fonds en valeurs mobilières variées, en valeurs immobilières variées ou en autres valeurs dans le seul but de répartir les risques d'investissement et de faire bénéficier leurs actionnaires des résultats de la gestion de leurs avoirs, et

2° qui font appel au public pour le placement de leurs propres actions, à condition:

a) de faire figurer les termes « société d'investissement » sur leurs actes, annonces, publications, lettres et autres documents;

b) que le total de leur actif tel qu'il résulte des comptes annuels à la clôture du dernier exercice ne soit ou ne devienne par l'effet d'une telle distribution, inférieur à une fois et demi le montant total des dettes de la société envers les créanciers tel que ce montant résulte des comptes annuels;

c) de le préciser dans une note dans les comptes annuels.

Art. 461-5.

(inséré par la Loi du 24 avril 1983 (Mém. A35 du 16/05/1983 P.864), modifié par la Loi du 30 juillet 2013 (Mém. A177 du 02/10/2013 P.3384), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Toute distribution faite en contravention aux articles 461-2, 461-3 et 461-4 ainsi qu'à L'article 72ter de la loi modifiée du 19 décembre

2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises doit être restituée par les actionnaires qui l'ont reçue, si la société prouve que ces actionnaires connaissaient l'irrégularité des distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer, compte tenu des circonstances.

Art. 461-6.

(modifié par la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), la Loi du 18 décembre 2009 (Mém. A22 du 19/02/2010 P.295), la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Huit jours avant l'assemblée générale, les actionnaires peuvent prendre connaissance au siège social:

1° des comptes annuels et de la liste des administrateurs ou des membres du directoire et du conseil de surveillance, ainsi que de la liste des commissaires ou du réviseur d'entreprises agréé;

2° de la liste des fonds publics, des actions, obligations et autres titres de société qui composent le portefeuille;

3° de la liste des actionnaires qui n'ont pas libéré leurs actions, avec indication du nombre de leurs actions et celle de leur domicile;

4° du rapport de gestion du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et des observations du conseil de surveillance y afférentes;

5° du rapport des commissaires ou du réviseur d'entreprises agréé;

6° en cas de modifications statutaires, du texte des modifications proposées et du projet de statuts coordonnés en conséquence.

Tout actionnaire a le droit d'obtenir gratuitement, sur demande et sur justification de son titre, huit jours avant l'assemblée, un exemplaire des comptes annuels, de même que le rapport des commissaires ou du réviseur d'entreprises agréé, le rapport de gestion et les observations du conseil de surveillance.

Le droit à communication des documents, appartient également à chacun des copropriétaires d'actions indivises, au nu-propriétaire et à l'usufruitier d'actions. Ils peuvent assister aux assemblées générales, mais avec droit de vote ou voix consultative seulement selon les cas.

Art. 461-7.

(modifié par la Loi du 20 juin 1930 (Mém. A31 du 05/07/1930 P.617), la Loi du 7 septembre 1987 (Mém. A77 du 15/09/1987 P.1792), la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

L'assemblée générale entend les rapports des administrateurs, des membres du directoire, selon le cas, ainsi que des commissaires et discute les comptes annuels.

Après l'approbation des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la décharge des administrateurs, des membres du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, ainsi que des commissaires. Cette décharge n'est valable que si les comptes annuels ne contiennent ni omission, ni indication fausse dissimulant la situation réelle de la société et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s'ils ont été spécialement indiqués dans la convocation.

JURISPRUDENCE

ACTION UT SINGULI

DÉCHARGE

● TAR 25/04/2018 En principe, la décharge prévue à l'article 461-7 de la Loi a pour effet de libérer les administrateurs et les gérants de leur responsabilité contractuelle vis-

à-vis de la société en ce qui concerne leur gestion relative à l'exercice clôturé. La décharge est votée par l'assemblée générale des actionnaires à l'occasion de l'approbation des comptes annuels. La seule approbation des comptes n'entraîne pas automatiquement la décharge, cette dernière devant faire l'objet d'une délibération séparée. L'assemblée peut soit accorder, soit refuser la décharge, soit la soumettre à des réserves ou à des conditions, c'est-à-dire, en somme l'ajourner. Toutefois, suivant l'article 461-7, la décharge n'est cependant valable que si le bilan ne contient ni omission, ni fausse indication dissimulant la situation réelle de la société. Le vote de la décharge est sans effet lorsque le bilan a été dressé de telle manière qu'il dissimule l'état réel des affaires de la société et que partant le vote de l'assemblée qui a approuvé la gestion n'a pas eu lieu en connaissance de cause. La décharge n'est valable dans ce cas que s'il est établi que l'assemblée des actionnaires avait été informée des inexactitudes, omissions et irrégularités des comptes annuels et qu'elle a donné décharge en toute connaissance de cause. Lorsqu'il s'agit de la violation de la loi ou des statuts, il en est de même en principe. A noter que la décharge ne vise pas à ratifier des actes illégaux, mais à décider du sort à réserver aux conséquences de ces actes, en termes de demande éventuelle en réparation à diriger par la société contre les administrateurs. Le vote spécial par l'assemblée générale des actionnaires de la décharge accordée aux administrateurs a justement pour effet d'empêcher l'exercice de l'action sociale en responsabilité contre les administrateurs ; en effet tant les fautes de gestion que les fautes de régularités consistant en une violation de la Loi ou des statuts sont couvertes par la ratification par l'assemblée, laquelle s'analyse en droit civil en une renonciation à toute action contre le(s) administrateur(s). Peu importe la gravité ou la nature de la faute commise par le(s) administrateurs (faute de gestion ou de régularité) et même en présence de la violation d'une loi d'ordre public sanctionnée pénalement, l'assemblée, si elle agit en connaissance de cause, peut valablement renoncer à rechercher la responsabilité de son organe de gestion en lui accordant décharge. ID 20200117079

Art. 461-8.

(modifié par la Loi du 19 décembre 2002 (Mém. A149 du 31/12/2002 P.3630), la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2695), la Loi du 27 mai 2016 (Mém. A94 du 30/05/2016 P.1730), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Les comptes annuels, précédés de la mention de la date de la publication des actes constitutifs de la société, doivent, dans le mois après leur approbation, être publiés aux frais de la société et par les soins des administrateurs ou membres du directoire, selon le cas, conformément au mode déterminé par L'article 100-13.

A la suite des comptes annuels sont publiés les noms, prénoms, professions et domiciles des administrateurs, membres du directoire,

selon le cas, et commissaires en fonctions, ainsi qu'un tableau indiquant l'emploi et la répartition des bénéfices nets conformément aux décisions de l'assemblée générale.

Section 2 - De certaines indications à faire dans les actes

(intitulé modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Art. 462-1.

(modifié par la Loi du 23 novembre 1972 (Mém. A72 du 13/12/1972 P.1586), la Loi du 19 décembre 2002 (Mém. A149 du 31/12/2002 P.3630), la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), la Loi du 27 mai 2016 (Mém. A94 du 30/05/2016 P.1730), la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commandes et autres documents émanés des sociétés anonymes et des sociétés européennes (SE) doivent contenir:

1° la dénomination sociale;

2° la mention «société anonyme» ou, le cas échéant, «société par actions simplifiée» en toutes lettres ou le sigle «SA» ou, le cas échéant, le sigle «SAS» ou le sigle «SE», reproduit lisiblement, placé immédiatement avant ou après la dénomination sociale;

3° l'indication précise du siège social;

4° les mots «Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg» ou les initiales «R.C.S. Luxembourg» suivis du numéro d'immatriculation.

Si les pièces ci-dessus indiquées énoncent le capital social, cette énonciation tiendra compte de la diminution qu'il aurait subie, d'après les résultats des bilans successifs, et fera mention tant de la

partie qui ne serait pas encore versée que de celle qui en cas d'augmentation du capital ne serait pas encore souscrite.

Tout changement du siège social est publié au Recueil électronique des sociétés et associations, par les soins des administrateurs ou membres du directoire, selon le cas.

Art. 462-2.

(renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Tout agent d'une société anonyme qui interviendra pour celle-ci dans un acte où la prescription de L'article précédent ne sera pas remplie, pourra, suivant les circonstances, être déclaré personnellement responsable des engagements qui y sont pris par la société. En cas d'exagération du capital, de défaut de mention de la partie non encore versée ou souscrite, ou d'inexactitude de cette mention, le tiers aura le droit de réclamer de cet agent, à défaut de la société, une somme suffisante pour qu'il soit dans la même situation que si le capital énoncé avait été le capital réel et avait été versé ou souscrit intégralement ou dans la proportion mentionnée.

Art. 462-3.

(modifié par la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Dans tous les actes engageant la responsabilité de la société, la signature des administrateurs, membres du directoire et du comité de direction, du directeur général, et selon le cas, directeurs, gérants et autres agents, doit être précédée ou suivie immédiatement de l'indication de la qualité en vertu de laquelle ils agissent.

Chapitre VII - De l'émission des obligations

(intitulé modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Art. 470-1.

(modifié par la Loi du 20 juin 1930 (Mém. A31 du 05/07/1930 P.617), la Loi du 23 novembre 1972 (Mém. A72 du 13/12/1972 P.1586), la Loi du 10 juillet 2005 (Mém. A98 du 12/07/2005 P.1748), la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), la Loi du 23 mars 2007 (Mém. A46 du 30/03/2007 P.816), la Loi du 6 avril 2013 (Mém. A71 du 15/04/2013 P.890), la Loi du 28 juillet 2014 (Mém. A161 du 14/08/2014 P.2484), la Loi du 27 mai 2016 (Mém. A94 du 30/05/2016 P.1730), la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Il est tenu au siège social un registre des obligations nominatives.

L'obligation au porteur est signée par un administrateur ou membre du directoire ou une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas. Sauf disposition contraire des statuts, la signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe.

Une copie certifiée conforme de l'acte conférant délégation à une personne ne faisant pas partie du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, sera déposée préalablement conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

Les titres d'obligation collectifs prenant la forme de certificats globaux au porteur déposés auprès d'un système de règlement des opérations sur titres peuvent être signés par une ou plusieurs personnes autorisées par la société émettrice. Le nombre de titres représentés par ces certificats doit être déterminé ou déterminable.

Les dispositions des articles 430-4, 430-7 et 430-8, alinéas 2, 3 et 4 sont applicables aux obligations.

Art. 470-2.

(complété par la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Les porteurs d'obligations ont le droit de prendre connaissance des pièces déposées en conformité de L'article 461-6. Sauf disposition contraire des statuts, ils peuvent assister aux assemblées générales, mais avec voix consultative seulement.

Art. 470-3.

(remplacé par la Loi du 9 avril 1987 (Mém. A29 du 30/04/1987 P.415), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Les obligataires, porteurs de titres faisant partie d'une même émission, forment une masse organisée conformément aux dispositions qui suivent.

Art. 470-4.

(remplacé par la Loi du 9 avril 1987 (Mém. A29 du 30/04/1987 P.415), modifié par la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), la Loi du 18 décembre 2009 (Mém. A22 du 19/02/2010 P.295), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) Un ou plusieurs représentants de la masse des obligataires peuvent être désignés par la société lors de l'émission ou, pendant la durée de l'emprunt, par l'assemblée générale des obligataires.

(2) Si aucun représentant n'a été désigné de la manière prévue à l'alinéa précédent, le magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale et comme en matière de référés dans le ressort duquel la société a son siège peut, en cas d'urgence, à la requête de la société, de tout obligataire

ou de tout tiers intéressé désigner un ou plusieurs représentants dont il fixe les pouvoirs.

(3) Ne peuvent être désignés comme représentants de la masse des obligataires:

1° la société débitrice;

2° les sociétés possédant au moins le dixième du capital social de la société débitrice ou dont celle-ci possède au moins le dixième du capital social;

3° les sociétés garantes de tout ou partie des engagements de la société débitrice;

4° les membres du conseil d'administration, du directoire, du conseil de surveillance, les commissaires, les réviseurs d'entreprises agréé et les préposés de ces sociétés.

(4) L'assemblée générale des obligataires peut révoquer les représentants de la masse. Ils peuvent être révoqués également pour justes motifs par le magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale et comme en matière de référés dans le ressort duquel la société a son siège, à la requête de la société ou de tout obligataire.

Art. 470-5.

(remplacé par la Loi du 9 avril 1987 (Mém. A29 du 30/04/1987 P.415), modifié par la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) Lorsque le ou les représentants de la masse des obligataires sont désignés par la société lors de l'émission, ils exercent les pouvoirs énumérés ci-après:

1° ils exécutent les décisions prises par l'assemblée générale des obligataires;

2° ils acceptent pour compte de la masse des obligataires les sûretés destinées à garantir la dette de la société. Ils peuvent donner mainlevée totale ou partielle des

inscriptions d'hypothèques en cas de remboursement ou de versement entre leurs mains du prix d'aliénation des biens à dégrever, de même qu'en cas de remboursement total ou partiel des obligations;

3° ils accomplissent les actes conservatoires des droits des obligataires;

4° ils assistent aux opérations de tirage au sort des obligations et veillent à l'exécution régulière du plan d'amortissement et au paiement des intérêts;

5° ils représentent les obligataires dans toute faillite, sursis de paiement, concordat préventif de la faillite, gestion contrôlée ou autres procédures analogues et y font toutes déclarations de créance au nom et dans l'intérêt des obligataires et rapportent la preuve de l'existence et du montant de leurs créances par toutes voies de droit.
Ils peuvent être autorisés lors de leur désignation à accepter tout paiement et répartition aux obligataires;

6° ils peuvent ester en justice, en demandant ou en défendant au nom et dans l'intérêt des obligataires représentés, sans qu'il soit nécessaire de les appeler en cause.

(2) L'assemblée générale des obligataires peut, après un délai de six mois, restreindre ou élargir les pouvoirs des représentants de la masse des obligataires désignés par la société lors de l'émission.

(3) Lorsque le ou les représentants de la masse des obligataires sont désignés par l'assemblée générale des obligataires pendant la durée de l'emprunt, celle-ci peut fixer librement les pouvoirs de ces représentants.

Art. 470-6.

(remplacé par la Loi du 9 avril 1987 (Mém. A29 du 30/04/1987 P.415), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Par dérogation à L'article 470-5, alinéa 1er, l'émetteur peut désigner, lors de l'émission, une ou plusieurs personnes chargées de mandats spéciaux pour le compte de la masse des obligataires sans que leurs pouvoirs puissent dépasser ceux prévus à l'article 470-5.

Art. 470-7.

(remplacé par la Loi du 9 avril 1987 (Mém. A29 du 30/04/1987 P.415), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

La responsabilité des représentants de la masse des obligataires s'apprécie comme celle d'un mandataire salarié.

Art. 470-8.

(remplacé par la Loi du 9 avril 1987 (Mém. A29 du 30/04/1987 P.415), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Les frais de convocation et de fonctionnement des assemblées générales des obligataires ainsi que les frais des actes conservatoires accomplis par les représentants de la masse, sont supportés par la société qui est tenue d'en faire l'avance.

Les émoluments des représentants sont supportés par la société. Celle-ci peut en demander la taxation au magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale dans le ressort duquel la société a son siège.

Les autres frais et dépenses décidés par l'assemblée ou exposés par les représentants demeurent à charge des obligataires sans préjudice du droit pour le tribunal saisi d'une contestation à laquelle les obligataires sont parties de les joindre aux dépens du procès. L'assemblée détermine la manière dont ils seront couverts. Elle peut décider qu'ils seront avancés par la société mais retenus par elle sur les intérêts servis aux obligataires. En pareil cas, le montant de l'avance ne peut excéder le dixième de l'intérêt net annuel. En cas de contestation sur l'opportunité ou le montant de l'avance, le

magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale dans le ressort duquel la société a son siège statue sur requête des représentants, les parties ayant été entendues ou dûment appelées.

Art. 470-9.

(remplacé par la Loi du 9 avril 1987 (Mém. A29 du 30/04/1987 P.415), modifié par la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Les représentants de la masse des obligataires, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, ainsi que le commissaire ou le collège des commissaires peuvent convoquer l'assemblée générale des obligataires.

Les représentants de la masse, lorsque l'avance des frais leur a été faite conformément à L'article 470-8 et les autres organes doivent la convoquer de façon à ce qu'elle soit tenue dans le délai d'un mois lorsqu'ils en sont requis par les obligataires regroupant un vingtième des obligations en circulation dont les titres font partie d'une même émission.

Art. 470-10.

(remplacé par la Loi du 9 avril 1987 (Mém. A29 du 30/04/1987 P.415), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

L'assemblée groupe les obligataires qui font partie d'une même masse. Toutefois, lorsqu'une question est commune aux obligataires appartenant à plusieurs masses, ceux-ci sont convoqués en une assemblée unique.

Art. 470-11.

(remplacé par la Loi du 9 avril 1987 (Mém. A29 du 30/04/1987 P.415), complété par la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Les convocations sont faites dans les formes et délais prescrits par L'article 450-8 et 450-9.

Art. 470-12.

(remplacé par la Loi du 9 avril 1987 (Mém. A29 du 30/04/1987 P.415), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Tous les obligataires ont, nonobstant toute disposition contraire, mais en se conformant aux conditions de l'émission le droit de voter par eux-mêmes ou par mandataires. Le droit de vote attaché aux obligations est proportionnel à la quotité du montant de l'emprunt qu'elles représentent. Chaque obligation donne droit à une voix au moins.

Peuvent assister à l'assemblée avec voix consultative les membres des organes de la société ainsi que les personnes qui y seraient autorisées par l'assemblée elle-même.

L'assemblée est présidée par les représentants de la masse des obligataires s'il en a été désigné.

Celui qui s'est conformé aux prescriptions de la loi et aux conditions de l'émission, en vue de participer à l'assemblée peut si son droit est contesté, prendre part au vote sur son admissibilité. Son mandataire porteur d'une procuration écrite a le même droit.

La société doit mettre à la disposition des obligataires au début de la réunion, un état des obligations en circulation.

Le mode de délibération est déterminé par les statuts, les conditions de l'émission et les dispositions de L'article 450-1.

Art. 470-13.

(remplacé par la Loi du 9 avril 1987 (Mém. A29 du 30/04/1987 P.415), modifié par la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), la Loi du 18 décembre 2009 (Mém. A22 du 19/02/2010 P.295), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

L'assemblée peut:

1° nommer ou révoquer dans les conditions prévues par L'article 470-4, les représentants de la masse;

2° révoquer les mandataires spéciaux visés à L'article 470-6 ;

3° décider des actes conservatoires à faire dans l'intérêt commun;

4° modifier ou supprimer les sûretés particulières attribuées aux porteurs d'obligations;

5° proroger une ou plusieurs échéances d'intérêts, consentir à la réduction du taux de l'intérêt ou en modifier les conditions de paiement;

6° prolonger la durée de l'amortissement, le suspendre et consentir des modifications aux conditions dans lesquelles il doit avoir lieu;

7° accepter la substitution aux obligations d'actions de la société;

8° accepter la substitution aux obligations d'actions ou d'obligations d'autres sociétés;

9° décider la constitution d'un fonds destiné à assurer la défense des intérêts communs;

10° décider toutes autres mesures destinées à assurer la défense des intérêts communs des obligataires ou l'exercice de leurs droits.

Les décisions prévues aux points 5°, 6°, 7° et 8°, ne peuvent être prises que si le capital social est entièrement appelé. Dans ces mêmes cas, ainsi que dans celui qui est prévu au point 4°, l'assemblée ne peut statuer que sur le vu d'un état vérifié et certifié par les commissaires ou les réviseurs d'entreprises agréés résumant

la situation active et passive de la société arrêté à une date qui ne peut être antérieure de plus de deux mois à la décision et accompagné d'un rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, justifiant les mesures proposées.

Lorsque la substitution d'actions aux obligations implique une augmentation du capital de la société, elle ne peut avoir d'effet que si cette augmentation est décidée par l'assemblée générale des actionnaires trois mois au plus tard après la décision de l'assemblée des obligataires.

Les décisions prises sont publiées par extraits conformément à L'article 100-13.

Art. 470-14.

(remplacé par la Loi du 9 avril 1987 (Mém. A29 du 30/04/1987 P.415), modifié par la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) Lorsque l'assemblée est appelée à se prononcer sur les questions prévues à L'article 470-13, points 1°, 2° et 3°, les décisions sont prises à la simple majorité des voix exprimées par les porteurs des titres représentés.

(2) Dans les autres cas, l'assemblée ne peut valablement délibérer que si ses membres représentent la moitié au moins du montant des titres en circulation.

Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire et la nouvelle assemblée délibère valablement quelle que soit la portion représentée du montant des titres en circulation.

Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les porteurs des titres représentés. Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux obligations pour lesquelles l'obligataire n'a pas pris part au vote ou s'est abstenu ou a voté blanc ou nul.

Art. 470-15.

(remplacé par la Loi du 9 avril 1987 (Mém. A29 du 30/04/1987 P.415), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Lorsque la délibération est de nature à modifier les droits respectifs de plusieurs masses d'obligataires, elle doit, pour être valable, réunir dans chaque masse les conditions de présence et de majorité requises par L'article 470-14.

Art. 470-16.

(remplacé par la Loi du 9 avril 1987 (Mém. A29 du 30/04/1987 P.415), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Lorsqu'un ou plusieurs représentants de la masse des obligataires ont été désignés conformément à L'article 470-4, les obligataires ne peuvent plus exercer individuellement leurs droits.

Lorsqu'un ou plusieurs représentants de la masse des obligataires sont désignés pendant la durée de l'emprunt, les actions individuelles déjà introduites sont éteintes à moins que le ou les représentants de la masse ne les reprennent dans un délai de six mois à partir de leur désignation.

Les obligataires conservent le droit de poursuivre l'exécution des jugements définitifs obtenus avant la désignation d'un ou de plusieurs représentants de la masse des obligataires.

Art. 470-17.

(remplacé par la Loi du 9 avril 1987 (Mém. A29 du 30/04/1987 P.415), modifié par la Loi du 23 mars 2007 (Mém. A46 du 30/03/2007 P.816), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) La société peut établir une hypothèque pour sûreté d'obligations émises ou à émettre.

L'inscription est faite dans la forme ordinaire au profit de la masse des obligataires ou des futurs obligataires sous les deux restrictions suivantes:

1° la désignation du créancier est remplacée par celle des titres représentatifs de la créance garantie;

2° les dispositions relatives à l'élection de domicile ne sont pas applicables.

L'hypothèque prend rang à la date de l'inscription, sans égard à l'époque de l'émission des obligations.

(2) L'inscription est dispensée de tout renouvellement pendant la durée de l'emprunt.

(3) L'inscription est réduite ou rayée lorsque les engagements de la société ont pris fin ou lorsque l'assemblée des obligataires donne son consentement.

Les poursuites tendant à la purge, l'expropriation des immeubles grevés, la réduction ou la radiation d'une inscription hypothécaire sont dirigées contre les représentants de la masse. Si aucun représentant n'a été désigné par l'assemblée générale des obligataires, il est procédé conformément à ce qui est prévu à L'article 470-4, alinéa 2.

(4) Les représentants de la masse sont tenus de consigner dans les huit jours de la recette les sommes qui leur sont payées à la suite des procédures indiquées au paragraphe précédent, soit à la caisse de consignation, soit, avec l'autorisation du juge, entre les mains d'un établissement de crédit agréé, établi au Grand-Duché de Luxembourg. Un règlement grand-ducal déterminera le taux d'intérêt à bonifier, lequel pourra excéder le maximum fixé par la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’État.

Les sommes ainsi consignées pour le compte des obligataires peuvent être retirées sur mandats nominatifs ou au porteur émis par les représentants de la masse et visés par le magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale. Le paiement des mandats nominatifs a lieu sur l'acquit

des bénéficiaires; les mandats au porteur sont payés après avoir été acquittés par les représentants de la masse.

Aucun mandat ne peut être délivré par les représentants de la masse que sur représentation de l'obligation. Les représentants de la masse mentionnent sur l'obligation la somme mandatée par eux.

Art. 470-18.

(remplacé par la Loi du 9 avril 1987 (Mém. A29 du 30/04/1987 P.415), modifié par la Loi du 23 mars 2007 (Mém. A46 du 30/03/2007 P.816), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

La société débitrice d'obligations appelées au remboursement total ou partiel et dont le porteur ne s'est pas présenté dans l'année qui suivra la date fixée pour le paiement, est autorisée à consigner les sommes dues. La consignation aura lieu à la caisse de consignation de Luxembourg, soit, avec l'autorisation du juge, entre les mains d'un établissement de crédit agréé, établi au Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 470-19.

(remplacé par la Loi du 9 avril 1987 (Mém. A29 du 30.04.1987 P.415), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

La faillite de la société ne met pas fin au fonctionnement et au rôle de l'assemblée générale des obligataires. L'article 470-4, paragraphes 2 et 3, reste applicable même après le jugement déclaratif de faillite.

Art. 470-20.

(remplacé par la Loi du 9 avril 1987 (Mém. A29 du 30.04.1987 P.415), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Les dispositions des articles 470-3 à 470-19 s'appliquent aux sociétés étrangères qui soumettent un emprunt à la loi luxembourgeoise à moins que les conditions d'émission de l'emprunt n'en disposent autrement. Les sociétés luxembourgeoises peuvent déroger aux dispositions des articles 470-3 à 470-19 si elles soumettent leur emprunt à un droit étranger.

★ **DOCTRINE**

● **EXEMPTION DES RÈGLES DE REPRÉSENTATION DES OBLIGATAIRES**

Renvoi : cf. annotations sous l'article 100-14 de la LSC.

Art. 470-21.

(renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans le contrat de prêt réalisé sous la forme d'émission d'obligations, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages-intérêts.

La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai, selon les circonstances.

Chapitre VIII - De la durée et de la dissolution des sociétés anonymes et des sociétés européennes (SE)

(intitulé modifié par la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), la Loi du 23 mars 2007 (Mém. A46 du 30/03/2007 P.816), le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Art. 480-1.

(remplacé par la Loi du 7 septembre 1987 (Mém. A77 du 15/09/1987 P.1792), complété par la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Les sociétés anonymes peuvent être constituées pour une durée limitée ou illimitée.

Dans le premier cas la société peut être successivement prorogée dans les conditions de L'article 450-3.

Dans le deuxième cas, les articles 1865, 5° et 1869 du Code civil ne sont pas applicables. La dissolution de la société peut toutefois être demandée en justice pour de justes motifs. Sauf dissolution judiciaire, la dissolution de la société ne peut résulter que d'une décision prise par l'assemblée générale dans les formes prescrites pour les modifications des statuts. L'article 1865bis, alinéas 2 et suivants, du Code civil est également applicable.

JURISPRUDENCE

DISSOLUTION

POUR JUSTES MOTIFS

● TAR 26/04/2018 Pour qu'il y ait juste motif de dissolution, il faut que deux critères soient remplis cumulativement : qu'il y ait mésentente entre associés et que cette mésentente paralyse le fonctionnement de la société. Ainsi, il incombe au tribunal de vérifier la légitimité et la gravité des motifs invoqués, ainsi que la légitimité et l'utilité de son intervention dans la vie sociale. Ceci, plus particulièrement lorsqu'il s'agit de mettre fin à la société et de procéder à sa liquidation. En effet, une dissolution judiciaire ne doit intervenir à la demande de l'un des associés que pour de justes motifs, c'est-à-dire sérieux et conséquents révélant une situation grave dans la société, de nature à rendre périlleuse la poursuite de son activité pour les intérêts qui y sont engagés. Il est exigé que les dissensions entre associés soient assez graves pour paralyser la marche de la société, pour empêcher la tenue régulière des assemblées ou le fonctionnement des organes sociaux ; il ne suffit dès lors pas que les associés soient en mauvais rapport entre eux et la dissolution doit être refusée quand la société n'est pas en peril. Il est de principe que la société doit prendre fin lorsque la mésintelligence a pris la place de l'affectio societatis, considéré comme un élément essentiel de société, entendu comme la volonté de collaborer à une oeuvre commune et de se comporter comme des associés. Mais l'intention d'être associé qui caractérise l'engagement d'associé ne saurait disparaître au gré des caprices de chacun. La mésintelligence ne doit pas être confondue avec le simple mécontentement ou la mauvaise humeur de quelques associés. La mésentente entre associés ne justifie la dissolution que si les dissentiments sont assez

profonds et persistants pour compromettre le fonctionnement normal et l'existence de la société, pour empêcher toute action commune, la tenue régulière des assemblées ou le fonctionnement des organes sociaux. Il s'en dégage que la dissolution ne doit être prononcée que dans l'hypothèse d'une situation grave et de nature à rendre périlleuse la poursuite de l'activité de la société pour les intérêts qui y sont engagés, et qu'il n'y a pas lieu dans ce cas, et par rapport à la demande de mise en liquidation, d'établir à laquelle des parties au litige la responsabilité de cette situation incombe – cette question relevant d'une éventuelle demande en indemnisation. ID 20200117078

Art. 480-2.

(modifié par la Loi du 24 avril 1983 (Mém. A35 du 16/05/1983 P.864), la Loi du 7 septembre 1987 (Mém. A77 du 15/09/1987 P.1792), la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Sauf dispositions plus rigoureuses des statuts, si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, convoque, de façon à ce qu'elle soit tenue dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée par eux ou aurait dû l'être, l'assemblée générale qui délibérera, le cas échéant dans les conditions de L'article 450-3, sur la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, expose les causes de cette situation et justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des actionnaires au siège de la société huit jours avant l'assemblée générale. S'il propose la poursuite des activités, il expose dans son rapport les mesures qu'il compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Tout actionnaire a le droit d'obtenir gratuitement sur demande et sur justification de son titre, huit jours avant l'assemblée, un exemplaire du rapport. Une copie en est adressée aux actionnaires en nom en même temps que la convocation.

L'absence de l'établissement du rapport prévu à l'alinéa 2 entraîne la nullité de la décision de l'assemblée générale, à moins que tous les actionnaires de la société n'y aient renoncé.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

En cas d'infraction aux dispositions qui précèdent, les administrateurs ou les membres du directoire, selon le cas, peuvent être déclarés personnellement et solidairement responsables envers la société de tout ou partie de l'accroissement de la perte.

★ DOCTRINE

● DISSOLUTION POUR PERTE DE CAPITAL

● L'article 480-2 de la LSC vise à renseigner les actionnaires sur la situation financière - compromise - d'une SA ayant subi des pertes importantes : cet article impose en effet au conseil d'administration ou au directoire de convoquer l'assemblée générale des actionnaires pour délibérer sur l'opportunité de dissoudre anticipativement la société lorsque l'actif net de cette dernière ne représente plus que la moitié, respectivement le quart, de son capital social.

● L'actif net s'entend ici de l'actif net comptable, c'est-à-dire de la fraction du patrimoine de la société qui appartient à ses actionnaires (i.e. les capitaux propres) : il est principalement composé du capital, primes d'émission et primes assimilées, réserves (comprenant notamment la réserve légale et les réserves disponibles) et résultats (se divisant en résultats reportés et résultats de l'exercice), auxquels viennent s'imputer les pertes cumulées. On peut également déterminer cette valeur comptable par déduction des passifs tiers (c'est-à-dire des dettes et des provisions reportées dans le bilan) du total de l'actif de la société.

Illustration : une SA a un capital de 100, une prime d'émission de 50, des bénéfices reportés de 50, et une perte pour l'exercice en cours de 150. Son actif net est donc de 50, soit la moitié du capital social de la société. L'organe de gestion de la société devra donc convoquer les actionnaires de la société sur base de l'article 480-2 de la LSC.

● Dans pareille situation, le conseil d'administration ou le directoire est par ailleurs tenu d'établir un rapport spécial identifiant les raisons de la perte constatée et exposant ses recommandations quant aux mesures à prendre en conséquence. En particulier, s'il est proposé de poursuivre l'activité de la société, l'organe de gestion doit indiquer les mesures qu'il compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport doit être mis à la disposition des actionnaires au moins huit jours avant la tenue de l'assemblée et adressé séparément aux actionnaires en nom, ensemble avec la convocation. Les actionnaires peuvent toutefois renoncer au rapport, auquel cas le procès-verbal de l'assemblée générale doit en faire mention. En pratique, l'organe de gestion prendra soin - à l'avance - de s'assurer d'une telle renonciation auprès de tous

les actionnaires, sous peine de voir l'assemblée déclarée nulle.

● Le rôle de « sonnette d'alarme » dévolu à l'article 480-2 s'en trouve ainsi renforcé, en permettant aux actionnaires de se prononcer sur le devenir de la société en parfaite connaissance de cause. Les administrateurs seront dès lors avisés d'établir leurs recommandations avec soin (en particulier s'ils invitent les actionnaires à poursuivre l'activité de la société), ce afin de ne pas s'exposer outre mesure à une action en responsabilité qui pourrait être initiée sur base de l'article 441-9 alinéa 1er de la LSC (i.e. pour faute de gestion).

● Par ailleurs, les administrateurs qui auraient manqué à leur obligation de convoquer l'assemblée sur base de l'article 480-2 peuvent voir leur responsabilité engagée par tout actionnaire ou créancier de la société et être déclarés personnellement et solidairement responsables envers ceux-ci de tout ou partie de l'accroissement de la perte.

A noter : les administrateurs doivent en principe convoquer l'assemblée générale dès qu'ils ont connaissance de la survenance de pertes de nature à dégrader durablement l'actif net de la société, sur base de tous éléments d'informations (y compris non-comptables) à leur disposition. En pratique toutefois, les administrateurs profiteront de l'approbation annuelle des comptes pour soumettre la question de la dissolution ou de la continuation d'activité de la société déficitaire.

Point pratique : l'assemblée convoquée sur base de l'article 480-2 de la LSC pouvant décider de la dissolution et de la mise en liquidation anticipée de la société (lesquelles opérations sont constitutives d'une modification statutaire), celle-ci devrait être tenue devant notaire sauf à connaître à l'avance la volonté d'une majorité qualifiée (voir super-qualifiée, lorsque l'actif net est réduit au quart du capital social) des actionnaires de poursuivre l'activité de la société.

Pour aller plus loin sur le sujet : les dispositions de l'article 480-2 ne visent que les SA, SE et SCA, à l'exclusion des autres formes sociales et notamment des Sàrl : d'aucuns peuvent toutefois se demander s'il n'est pas de la responsabilité des gérants d'avertir les associés d'une Sàrl lorsque des pertes substantielles viennent à être constatées.

BIBLIO. *Biermeyer, T., Payen, Y., Conditions for the application of article 100 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, Legitech, décembre 2015, LexNow ID 24050.*

Elvinger, A., Le carrousel des nullités dans la loi du 16 août 2016 (erratum : il faut lire 10 août 2016) de la loi sur les sociétés commerciales : modernisation ou régression, protection ou insécurité ?, Journal des Tribunaux Luxembourg, Larcier, n°47, pp.129-134.

Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.641-644.

Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, pp.290-291.

Al Mari, D., Sabatier, R., A diagnosis of the risks and challenges faced by Luxembourg directors during the Covid-19 crisis, Revue Pratique de Droit des Affaires, Legitech, Vol. 7/2020, pp. 23-33.

JURISPRUDENCE

DISSOLUTION

MÉSENTENTE

TAR 11/07/2019 | Pour qu'il y ait juste motif de dissolution, il faut que deux critères soient remplis cumulativement : qu'il y ait mésentente entre associés et que cette mésentente paralyse le fonctionnement de la société. Il incombe au tribunal de vérifier la légitimité et la gravité des motifs invoqués, ainsi que la légitimé et l'utilité de son intervention dans la vie sociale. Ceci, plus particulièrement lorsqu'il s'agit de mettre fin à la société et de procéder à sa liquidation. Il est exigé que les dissensions entre associés soient assez graves pour paralyser la marche de la société, pour empêcher la tenue régulière des assemblées ou le fonctionnement des organes sociaux ; il ne suffit dès lors pas que les associés soient en mauvais rapport entre eux et la dissolution doit être refusée quand la société n'est pas en péril Si la preuve d'une mésentente est une condition nécessaire, elle n'est cependant pas suffisante. En effet, encore faut-il que les dissentiments entre actionnaires soient assez profonds et persistants pour compromettre définitivement le fonctionnement normal et l'existence même de la société. | ID 20191023399

TAR 08/12/2011 | l'article 100 indique que la perte s'apprécie par rapport au capital social. Le capital social représente la valeur monétaire constatant la somme des apports en numéraire ou en nature transmis à une société personne morale à sa constitution ou en cours de vie sociale. Il constitue la marge de sécurité destinée à amortir les chocs en cas de perte d'exploitation et toute considération de l'actif immobilier est indifférente. C'est une notion juridique et comptable qui ne coïncide pas avec la notion de fonds ou d'actif social qui lui représente l'ensemble des éléments composant le patrimoine de la société et figurant à son actif et donc y compris l'actif immobilier […]. L'article 100 requiert dès lors le constat de la perte de la part du conseil d'administration ou du directoire sans pour autant exiger que l'appréciation de la perte soit faite sur base d'un bilan approuvé. ID 20766

TAR 15/12/2004 | Au vu des termes de l'article 100 de la loi sur les sociétés, la dissolution de la société, ou la recapitalisation doit intervenir dès la constatation de la perte. La réduction du capital social par annulation des titres sociaux, suivie d'une augmentation de capital subséquente par la souscription de nouveaux apports s'apparente à la mise en œuvre de la contribution aux pertes sociales intervenant en cours de vie sociale. L'importance du passif conduit à une mesure radicale qui se traduit pour les associés par la perte totale de leur mise de fonds, mais nullement par l'obligation d'avoir à effectuer de nouveaux versements, la participation à l'augmentation de capital étant subordonnée au libre consentement de chacun. L'annulation des actions intervenue par suite d'une absorption du capital social par les pertes n'est pas à considérer comme une entorse au droit d'être actionnaire et de le rester. | ID 10320

PROROGATION DE L' ASSEMBLÉE

TAR 11/07/2019 | Si l'ordre du jour et la composition d'une assemblée générale tenue sur prorogation ne doivent pas différer de ceux de l'assemblée prorogée, l'on ne saurait raisonnablement exiger des actionnaires d'ignorer les changements financiers éventuellement intervenus entretemps. | ID 20191023399

Art. 480-3.

(modifié par la Loi du 24 avril 1983 (Mém. A35 du 16/05/1983 P.864), remplacé par la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), modifié par la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) Le tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale peut à la requête du procureur d'Etat, prononcer la dissolution et ordonner la liquidation d'une société européenne (SE) dont le siège statutaire est au Grand-Duché de Luxembourg sans que toutefois son administration centrale y soit localisée.

La requête et les actes de procédure dans le cadre du présent article sont notifiés par la voie du greffe. Lorsque la société ne peut être touchée à son domicile légal au Grand-Duché de Luxembourg, la requête est publiée par extrait dans deux journaux imprimés au pays.

Le tribunal compétent doit toutefois accorder un délai de six mois à la société intéressée pour régulariser sa situation:

1° soit en rétablissant son administration centrale au Grand-Duché de Luxembourg;

2° soit en procédant au transfert du siège statutaire par la procédure prévue au chapitre IX du présent titre.

L'action en dissolution est dirigée contre la société.

La dissolution produit ses effets à dater de la décision qui la prononce.

Toutefois, elle n'est opposable aux tiers que dans les conditions prévues au titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

Le tribunal peut soit prononcer la clôture immédiate de la liquidation, soit déterminer le mode de liquidation et désigner un ou plusieurs liquidateurs. Il peut rendre applicables, dans la mesure qu'il détermine, les règles régissant la liquidation de la faillite. Lorsque la

liquidation est terminée, le liquidateur fait rapport au tribunal et lui soumet une situation des valeurs sociales et de leur emploi.

(2) Lorsqu'il est constaté soit par le tribunal à l'initiative du procureur d'Etat soit à l'initiative de toute partie intéressée qu'une société européenne (SE) a son administration centrale au Grand-Duché de Luxembourg sans y avoir localisé son siège statutaire, le procureur d'Etat en informe sans délai l'Etat membre où est situé le siège statutaire de la société européenne (SE).

Chapitre IX - Du transfert du siège statutaire d'une société européenne (SE)

(intitulé inséré par la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), intitulé modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Art. 490-1.

(inséré par la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Le siège statutaire de la société européenne (SE) peut être transféré du Grand-Duché de Luxembourg vers un autre État membre et d'un de ces États vers le Grand-Duché de Luxembourg, conformément au présent chapitre. Ce transfert ne donne lieu ni à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle.

Section 1re - Procédure de transfert du siège statutaire du Grand-Duché de Luxembourg vers un autre État membre

(intitulé inséré par la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), intitulé modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Art. 491-1.

(inséré par la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, de la société européenne (SE) transférant son siège établit par écrit un projet de transfert.

(2) Le projet mentionne:

1° la dénomination sociale, le siège statutaire et le numéro d'immatriculation actuels de la société européenne (SE);

2° le siège statutaire envisagé pour la société européenne (SE);

3° les statuts envisagés pour la société européenne (SE), y compris, le cas échéant, sa nouvelle dénomination sociale;

4° les conséquences que le transfert pourrait avoir pour l'implication des travailleurs dans la société européenne (SE);

5° le calendrier envisagé pour le transfert;

6° tous les droits prévus en matière de protection des actionnaires et/ou des créanciers ou porteurs de titres autres que des actions.

Art. 491-2.

(inséré par la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), modifié par la Loi du 23 mars 2007 (Mém. A46 du 30/03/2007 P.816), la Loi du 27 mai 2016 (Mém. A94 du 30/05/2016 P.1730), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Le projet de transfert est publié, conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, deux mois au

moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de transfert.

Art. 491-3.

(inséré par la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, établit un rapport expliquant et justifiant les aspects juridiques et économiques du transfert et expliquant les conséquences du transfert pour les actionnaires, les créanciers et les travailleurs.

Art. 491-4.

(inséré par la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Les actionnaires et les créanciers de la société européenne (SE) ont, au moins un mois avant l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le transfert, le droit d'examiner, au siège de la société européenne (SE), le projet de transfert et le rapport établi en application de L'article 491-3, et d'obtenir gratuitement, à leur demande, des copies de ces documents.

Art. 491-5.

(inséré par la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), modifié par la Loi du 23 mars 2007 (Mém. A46 du 30/03/2007 P.816), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Le transfert requiert l'approbation de l'assemblée générale de la société européenne (SE). Cette décision requiert les conditions de quorum de présence et de majorité prévues pour les modifications des statuts. Elle ne peut intervenir que deux mois après la publication du projet visé à L'article 491-2.

Art. 491-6.

(inséré par la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Les créanciers de la société européenne (SE) transférant son siège, dont la créance est antérieure à la date de la publication du projet de transfert prévue à L'article 491-2 peuvent, nonobstant toute convention contraire, dans les deux mois de cette publication, demander au magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement, dans le ressort duquel la société débitrice a son siège statutaire, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé, la constitution de sûretés pour des créances échues ou non échues, au cas où l'opération de transfert aurait pour effet de menacer le gage de ces créanciers ou d'entraver l'exécution de leurs créances. Le président rejette cette demande, si le créancier dispose de garanties adéquates ou si celles-ci ne sont pas nécessaires, compte tenu de la situation de la société après le transfert. La société débitrice peut écarter cette demande en payant le créancier même si la créance est à terme.

Si la sûreté n'est pas fournie dans le délai fixé, la créance devient immédiatement exigible.

Art. 491-7.

(inséré par la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Sans préjudice des règles relatives à l'exercice collectif de leurs droits, il est fait application de L'article 491-6 aux obligataires de la société qui transfère son siège, sauf si le transfert a été approuvé par une assemblée des obligataires ou par les obligataires individuellement.

Art. 491-8.

(inséré par la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), lmodifié par la Loi du 18 décembre 2009 (Mém. A22 du 19/02/2010 P.295), la Loi du 23 juillet 2016 (Mém. A141 du 28/07/2016 P.2390), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) Les porteurs de titres, autres que des actions, auxquels sont attachés des droits spéciaux doivent jouir, au sein de la société ayant transféré son siège, de droits au moins équivalents à ceux dont ils jouissent dans la société avant ce transfert.

(2) Le paragraphe 1er n'est pas applicable si la modification des droits en cause a été approuvée par une assemblée des porteurs de ces titres statuant aux conditions de présence et de majorité telles que prévues à L'article 491-5.

(3) A défaut de convocation de l'assemblée prévue au paragraphe précédent ou, en cas de refus d'acceptation par celle-ci de la modification proposée, les titres en cause sont rachetés au prix correspondant à leur évaluation faite dans le projet de transfert et vérifiée par un expert indépendant désigné par l'organe de gestion et choisi parmi les réviseurs d'entreprises.

Art. 491-9.

(inséré par la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) Le procès-verbal de l'assemblée qui décide du transfert est établi par acte notarié.

(2) Le notaire doit vérifier et attester l'existence et la légalité des actes et formalités incombant à la société auprès de laquelle il instrumente et du projet de transfert.

(3) Le notaire délivre un certificat attestant d'une manière concluante l'accomplissement des actes et des formalités préalables au transfert.

Section 2 - Prise d'effet du transfert de siège statutaire

(intitulé inséré par la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), intitulé modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Art. 492-1.

(inséré par la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Le transfert du siège statutaire de la société européenne (SE), ainsi que la modification des statuts qui en résulte, prennent effet à la date de l'immatriculation qui, s'agissant du Grand-Duché de Luxembourg, est effectuée au registre de commerce et des sociétés.

Art. 492-2.

(inséré par la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Lorsqu'une société européenne (SE) transfère son siège au Grand-Duché de Luxembourg, l'immatriculation au registre de commerce et des sociétés ne peut s'effectuer que sur présentation du certificat, attestant d'une manière concluante l'accomplissement des actes et des formalités préalables au transfert, établi par l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel la société européenne (SE) avait auparavant établi son siège statutaire.

Art. 492-3.

(inséré par la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Une société européenne (SE) qui a transféré son siège statutaire dans un autre Etat membre est considérée, aux fins de tout litige survenant avant le transfert tel qu'il est déterminé à L'article 492-1, comme ayant son siège statutaire dans l'Etat membre où la société européenne (SE) était immatriculée avant le transfert, même si une action est intentée contre la société européenne (SE) après le transfert.

Art. 492-4.

(inséré par la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2699), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Le transfert du siège statutaire de la société européenne (SE) n'est opposable aux tiers, à l'exclusion des actionnaires, qu'à la date de la publication de la nouvelle immatriculation de la société européenne (SE). Toutefois, tant que la publication de la radiation de l'immatriculation au registre du précédent siège n'a pas eu lieu, les tiers peuvent continuer de se prévaloir de l'ancien siège, à moins que la société européenne (SE) ne prouve que ceux-ci avaient connaissance du nouveau siège.

Art. 492-5.

(inséré par la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Lorsque la nouvelle immatriculation de la société européenne (SE) a été effectuée, le registre de la nouvelle immatriculation le notifie au registre de l'ancienne immatriculation.

La radiation de l'ancienne immatriculation s'effectue dès réception de la notification, mais pas avant.

Art. 492-6.

(inséré par la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), modifié par la Loi du 27 mai 2016 (Mém. A94 du 30/05/2016 P.1730), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

La nouvelle immatriculation et la radiation de l'ancienne immatriculation sont publiées, les articles 100-11 et 100-13 ainsi que les dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises étant applicables.

Art. 492-7.

(inséré par la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Une société européenne (SE) faisant l'objet d'une procédure de dissolution, de liquidation, de faillite, de concordat ou autre procédure analogue tels que le sursis de paiement, la gestion contrôlée ou une procédure instituant une gestion ou une surveillance spéciale ne peut transférer son siège statutaire.

TITRE V - DES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS SIMPLIFIÉES

(insérée par la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), intitulé modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Art. 500-1.

(inséré par la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

La société par actions simplifiée est celle dont le capital est divisé en actions et qui est constituée par une ou plusieurs personnes qui n'engagent qu'une mise déterminée. Elle est soumise aux dispositions du présent titre.

L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque la présente section prévoit une prise de décision collective.

Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent titre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception des sections 1re et 2 du chapitre IV du titre IV, sous réserve de ce qui est dit à L'article 500-6, ainsi que des articles 444-3 à 450-4, 450-8 à 450-10, sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour l'application de ces règles, les attributions du conseil d'administration ou du ou des délégués à la gestion journalière sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet.

Art. 500-2.

(inséré par la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

La société par actions simplifiée ne pourra pas procéder à une émission publique d'actions.

Art. 500-3.

(inséré par la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée.

Art. 500-4.

(inséré par la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

La société est représentée à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.

Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social.

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article.

Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers. Le directeur dispose à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le président.

Art. 500-5.

(inséré par la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Lorsqu'une personne morale est nommée président ou directeur d'une société par actions simplifiée, cette personne morale est tenue de désigner un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt la même responsabilité civile que s'il exerçait cette mission en nom et

pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Art. 500-6.

(inséré par la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Le président ou les directeurs de la société par actions simplifiée ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société.

Les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration ou du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux directeurs de la société par actions simplifiée.

Art. 500-7.

(inséré par la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu'ils prévoient.

Toutefois, les attributions dévolues aux assemblées générales, des sociétés anonymes, en matière d'augmentation, d'amortissement ou de réduction de capital, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation en une société d'une autre forme, de nomination de commissaires, de comptes annuels et de bénéfices sont, dans les conditions prévues par les statuts, exercées collectivement par les associés.

Si la société compte un associé unique, ses décisions sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

Art. 500-8.

(inséré par la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Lorsque le président a, directement ou indirectement, un intérêt de nature patrimoniale opposé à celui de la société à l'occasion d'une opération qu'il est en droit de décider, il en est fait mention dans le procès-verbal de l'opération.

Lorsqu'un directeur ou des directeurs ont, directement ou indirectement, un intérêt de nature patrimoniale opposé à celui de la société, la décision est prise par le président. Il en est fait mention dans le procès-verbal de la décision.

Il est spécialement rendu compte, à la première assemblée générale, avant tout vote sur d'autres résolutions, des opérations dans lesquelles le président aurait eu un intérêt opposé à celui de la société.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Art. 500-9.

(inséré par la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Toute cession d'actions effectuée en violation des clauses statutaires est nulle.

TITRE VI - DES SOCIÉTÉS EN COMMANDITE PAR ACTIONS

(intitulé modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Art. 600-1.

(modifié par la Loi du 12 juillet 2013 (Mém. A119 du 15/07/2013 P.1856), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

La société en commandite par actions est celle que contractent, pour une durée limitée ou illimitée, un ou plusieurs actionnaires, indéfiniment et solidairement responsables des engagements sociaux, avec un ou plusieurs actionnaires qui n'engagent qu'une mise déterminée.

Art. 600-2.

(modifié par la Loi du 7 septembre 1987 (Mém. A77 du 15/09/1987 P.1792), la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), la Loi du 23 mars 2007 (Mém. A46 du 30/03/2007 P.816), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Les dispositions relatives aux sociétés anonymes sont applicables aux sociétés en commandite par actions, sauf les modifications indiquées dans le présent titre.

Par ailleurs la société en commandite par actions n'est pas soumise aux dispositions régissant spécifiquement la société européenne (SE).

Art. 104.

(abrogé par la Loi du 12 juillet 2013 (Mém. A119 du 15/07/2013 P.1856))

[...]

Art. 600-3.

(remplacé par la Loi du 23 novembre 1972 (Mém. A72 du 13/12/1972 P.1586), modifié par le Règlement grand-ducal du 23 décembre 1994 (Mém. A116 du 24/12/1994 P.2735), la Loi du 19 décembre 2002 (Mém. A149 du 31/12/2002 P.3630), la Loi du 12 juillet 2013 (Mém. A119 du 15/07/2013 P.1856), la Loi du 27 mai 2016 (Mém. A94 du 30/05/2016 P.1730), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commandes et autres documents émanés des sociétés en commandite par actions doivent contenir:

1° la dénomination sociale;

2° la mention «société en commandite par actions» reproduite lisiblement et en toutes lettres;

3° l'indication précise du siège social;

4° les mots «Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg» ou les initiales «R.C.S. Luxembourg» suivis du numéro d'immatriculation.

Si les pièces ci-dessus indiquées énoncent le capital social, cette énonciation tiendra compte de la diminution qu'il aurait subie, d'après les résultats des bilans successifs, et fera mention tant de la partie qui ne serait pas encore versée que de celle qui en cas d'augmentation du capital ne serait pas encore souscrite.

Tout changement du siège social est publié au Recueil électronique des sociétés et associations, par les soins de la gérance.

Les sanctions prévues à L'article 462-2 sont applicables à tout agent qui interviendra pour la société dans un acte où ces prescriptions ne seraient pas respectées.

Art. 600-4.

(modifié par la Loi du 8 mars 1989 (Mém. A14 du 17/03/1989 P.176), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Les actions au porteur sont signées par les gérants. Sauf disposition contraire des statuts, ces signatures ou l'une d'elles peuvent être soit manuscrites, soit imprimées, soit apposées au moyen d'une griffe.

Art. 600-5.

(modifié par la Loi du 23 novembre 1972 (Mém. A72 du 13/12/1972 P.1586), la Loi du 12 juillet 2013 (Mém. A119 du 15/07/2013 P.1856), modifié implicitement par la Loi du 27 mai 2016 (Mém. A94 du 30/05/2016 P.1730), modifié par la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

La gérance de la société appartient à un ou plusieurs gérants, actionnaires commandités ou non, désignés conformément aux statuts. Lorsqu'un ou plusieurs gérants sont des personnes morales, elles ne sont pas tenues de désigner une personne physique comme représentant permanent.

Les gérants qui n'ont pas la qualité d'actionnaire commandité sont responsables conformément à L'article 441-9.

Les statuts peuvent permettre aux gérants de déléguer leurs pouvoirs à un ou plusieurs mandataires qui ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

À moins que les statuts n’en disposent autrement, chaque gérant peut accomplir au nom de la société tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social. Les restrictions apportées par les statuts aux pouvoirs des gérants ne sont pas opposables aux tiers même si elles sont publiées. Toutefois, les statuts peuvent donner qualité à un ou plusieurs gérants pour représenter la société, seuls ou conjointement, et cette clause est opposable aux tiers dans les conditions prévues par le titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

La société est liée par les actes accomplis par le ou les gérants même si ces actes excèdent l'objet social à moins qu'elle ne prouve

que le tiers savait que l'acte dépassait l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, en demande ou en défense.

Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.

Art. 600-6.

(modifié par la Loi du 12 juillet 2013 (Mém. A119 du 15/07/2013 P.1856), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Un actionnaire commanditaire peut conclure toute opération avec la société en commandite par actions sans que son rang de créancier chirographaire ou privilégié, selon les termes de l'opération considérée, soit affecté du seul fait de sa qualité d'associé commanditaire.

Il ne peut faire aucun acte de gestion à l'égard de tiers.

L'actionnaire commanditaire est indéfiniment et solidairement tenu à l'égard des tiers de tous les engagements de la société auxquels il aurait participé en contravention à la prohibition de l'alinéa précédent.

Il est également tenu indéfiniment et solidairement à l'égard des tiers, même des engagements auxquels il n'aurait pas participé, s'il a habituellement fait des actes de gestion à l'égard de ceux-ci.

Ne constituent pas des actes de gestion pour lesquels l'actionnaire commanditaire encourt une responsabilité indéfinie et solidiaire à l'égard des tiers, l'exercice des prérogatives d'actionnaire, les avis et les conseils donnés à la société ou à ses entités affiliées ou à leurs gérants, les actes de contrôle et de surveillance, l'octroi de prêts, de garanties ou sûretés ou toute autre assistance à la société ou à ses entités affiliées, ainsi que les autorisations données aux gérants dans les cas prévus dans les statuts pour les actes qui excèdent leurs pouvoirs.

L'actionnaire commanditaire peut agir en qualité de membre d'un organe de gestion ou mandataire d'un gérant de la société, même actionnaire commandité, ou prendre la signature sociale de ce dernier, même agissant en tant que représentant de la société, sans encourir de ce fait une responsabilité indéfinie et solidaire des engagements sociaux à condition que la qualité de représentant en laquelle il intervient soit indiquée.

Art. 600-7.

(renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

La surveillance de la société doit être confiée à trois commissaires au moins.

Art. 600-8.

(renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Le conseil de surveillance peut donner ses avis sur les affaires que les gérants lui soumettent et autoriser les actes qui sortent de leurs pouvoirs.

Art. 600-9.

(modifié par la Loi du 12 juillet 2013 (Mém. A119 du 15/07/2013 P.1856), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Sauf disposition contraire des statuts, l'assemblée générale des actionnaires ne fait et ne ratifie les actes qui intéressent la société à l'égard des tiers ou qui modifient les statuts que d'accord avec les associés commandités.

Art. 600-10.

(modifié par la Loi du 12 juillet 2013 (Mém. A119 du 15/07/2013 P.1856), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Dans le cas du décès, de la dissolution, d'incapacité légale, de révocation, de démission, d'empêchement, de faillite ou d'autres situations de concours dans le chef de l'associé commandité, s'il n'y en a pas d'autre et s'il a été stipulé que la société continuerait, il sera pourvu à son remplacement. A défaut de stipulations spécifiques à cet égard dans le contrat social, le magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale peut désigner, à la requête de tout intéressé, un administrateur provisoire, associé ou non, qui seul fera les actes urgents et de simple administration, jusqu'à la décision des associés, que cet administrateur devra faire prendre dans la quinzaine de sa nomination. L'administrateur n'est responsable que de l'exécution de son mandat. Tout intéressé peut faire opposition à l'ordonnance; l'opposition est signifiée à la société ainsi qu' à la personne désignée et à celle qui a requis la désignation. Elle est jugée en référé.

JURISPRUDENCE

ADMINISTRATEUR PROVISOIRE

CONDITIONS

● CA 12/06/2019 En principe, la désignation d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle, qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un dommage imminent. Lorsque la désignation d'un administrateur provisoire est sollicitée dans le cadre d'un conflit entre associés, la jurisprudence se montre prudente et veille effectivement à ce que les juges aient constaté la réunion de deux conditions, à savoir le fonctionnement anormal de la société et l'intérêt social gravement compromis. ID 20200623279

TITRE VII - DES SOCIÉTÉS À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

(inséré par la Loi du 18 septembre 1933 (Mém. A48 du 02/10/1933 P.749), intitulé modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre

2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Chapitre Ier - Dispositions générales

(intitulé inséré par la Loi du 23 juillet 2016 (Mém. A 157 du 04/08/2016 P.2662), intitulé modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Art. 710-1.

(inséré par la Loi du 18 septembre 1933 (Mém. A48 du 02/10/1933 P.749), complété par la Loi du 28 décembre 1992 (Mém. A106 du 30/12/1992 P.3141), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) Les sociétés à responsabilité limitée sont celles où des associés en nombre limité n'engagent qu'une mise déterminée, et dont les parts sociales représentées exclusivement par des titres non négociables ne peuvent être cédées que conformément aux modes et conditions prescrits par le présent titre.

(2) La société à responsabilité limitée peut avoir un associé unique lors de sa constitution, ainsi que par la réunion de toutes ses parts en une seule main (société unipersonnelle).

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société. De même, le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Art. 710-2.

(inséré par la Loi du 18 septembre 1933 (Mém. A48 du 02/10/1933 P.749), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Elles peuvent être constituées pour un objet quelconque.

Toutefois les sociétés d'assurances, de capitalisation et d'épargne ne peuvent adopter cette forme.

Art. 710-3.

(inséré par la Loi du 7 septembre 1987 (Mém. A77 du 15/09/1987 P.1792), complété par la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Les sociétés à responsabilité limitée peuvent être constituées pour une durée limitée ou illimitée.

Dans le premier cas la société peut être successivement prorogée dans les conditions de L'article 710-26.

Dans le deuxième cas, les articles 1865, 5° et 1869 du Code civil ne sont pas applicables. La dissolution de la société peut toutefois être demandée en justice pour de justes motifs. Sauf dissolution judiciaire, la dissolution de la société ne peut résulter que d'une décision prise par l'assemblée générale dans les formes prescrites pour les modifications des statuts. L 'article 1865bis, alinéas 2 et suivants, du Code civil est applicable.

Art. 710-4.

(inséré par la Loi du 18 septembre 1933 (Mém. A48 du 02/10/1933 P.749), modifié par la Loi du 18 avril 1984 (Mém. A51 du 07/06/1984 P.766), la Loi du 28 décembre 1992 (Mém. A106 du 30/12/1992 P.3141), la Loi du 4 juillet 2014 (Mém. A125 du 17/07/2014 P.1798), la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Le nombre des associés est limité à cent. Au cas où le nombre des associés vient à dépasser la limite de cent pour quelque raison que ce soit, la société devra dans un délai d'un an à compter du dépassement de la limite, être transformée.

Le tuteur d'un mineur ou d'un majeur en tutelle ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille, intervenir au nom du mineur ou du majeur en tutelle dans une société à responsabilité limitée.

Les administrateurs légaux ne peuvent, même conjointement, affecter les biens du mineur à une participation dans une société à responsabilité limitée, sans l'autorisation du juge des tutelles.

La société dans laquelle participent le mineur et le majeur en tutelle respectivement les personnes qui ont autorité sur eux, est licite.

Art. 710-5.

(inséré par la Loi du 18 septembre 1933 (Mém. A48 du 02/10/1933 P.749), modifié par la Loi du 28 avril 1988 (Mém. A24 du 27/05/1988 P.516), la Loi du 10 décembre 1998 (Mém. A105 du 17/12/1998 P.2516), la Loi du 1er août 2001 (Mém. A117 du 18/09/2001 P.2440), la Loi du 21 décembre 2006 (Mém. A228 du 27/12/2006 P.4070), la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) Le capital social doit être de 12.000 euros au moins. Il se divise en parts sociales, avec ou sans mention de valeur.

Il peut être créé des titres non représentatifs du capital social émis à personne déterminée, désignés par la présente loi par l'appellation de «parts bénéficiaires». Les statuts déterminent les droits qui y sont attachés.

(2) Sans préjudice de la possibilité d'un rachat de parts sociales décidée par la société avec le consentement des associés concernés, le capital social peut être composé en tout ou en partie de parts sociales rachetables dont les conditions et les modalités de rachat sont fixées par les statuts. Le rachat doit être autorisé par les statuts avant la souscription des parts rachetables.

(3) Le rachat de parts sociales ne peut avoir pour effet que la valeur nominale ou, selon le cas, le pair comptable agrégé des parts détenues par des personnes autres que la société devienne inférieure au capital social minimum visé au paragraphe 1er.

(4) Les gérants de la société peuvent décider de ne pas payer tout ou partie des distributions sur rachat de parts s'il est prévisible qu'en

raison de ce fait la société ne pourrait acquitter ses dettes à leur échéance. La décision des gérants de la société de ne pas payer des distributions conformément à ce qui précède suspend, jusqu'à décision contraire des gérants, l'obligation afférente de la société à l'égard des associés concernés.

(5) Un rachat de parts sociales par la société ne peut être fait qu'en conformité avec le principe de l'égalité de traitement de tous les associés se trouvant dans la même situation.

(6) Les droits de vote et les droits financiers attachés aux parts rachetées sont suspendus pendant la durée de leur détention par la société. Il en est de même si la société fait racheter ses parts par une entreprise filiale au sens de L'article 1711-1 paragraphe 2.

(7) Les statuts peuvent autoriser les gérants à annuler des parts sociales rachetées par la société et à décider une réduction de capital afférente. Dans ce cas, les gérants feront constater la réduction de capital par acte notarié. L'acte notarié doit être dressé dans le mois de l'annulation et de la réduction de capital afférente décidée par les gérants.

★ DOCTRINE

● RACHATS DE PARTS SOCIALES

● Si la LSC reconnaît la possibilité pour une Sàrl de procéder au rachat de ses parts sociales (ordinaires), elle ne précise pas les conditions suivant lesquelles de tels rachats peuvent être menés. En l'absence d'indication contraire, il nous semble que certaines des dispositions et encadrant les rachats de parts sociales rachetables ab initio (prévues aux paragraphes 3 à 7 de l'article 710-5 de la LSC) peuvent trouver à s'appliquer en la matière. Certains auteurs sont toutefois loin de partager cet avis et considèrent pour leur part que ces dispositions n'ont vocation qu'à régir les seuls rachats de parts sociales rachetables.

● De même, s'il fait peu de doute que le rachat de parts sociales ordinaires requiert l'assentiment de l'assemblée des associés, la LSC est silencieuse quant à d'éventuelles exigences de quorum et/ou de majorité renforcées à cet égard. Sous l'ancienne rédaction de la LSC, certains auteurs avançaient que ces opérations de rachat devaient s'effectuer suivant les conditions de quorum et de majorité prévues à l'article 710-12 (1) de la LSC. Toutefois, les dispositions de l'article 710-12 (1), telles que refondues par la Loi de Modernisation, nous paraissent invalider cette approche : en effet, ces dernières prévoient que les parts sociales qui ne peuvent être cédées à un tiers, pour cause de refus d'agrément de l'assemblée, sont susceptibles de rachat par la société.

● Or, il ne ferait aucun sens de soumettre un tel rachat aux mêmes conditions d'agrément

que celles requises pour le transfert de parts sociales entre vifs, alors que cette procédure intervient justement à défaut d'avoir obtenu l'autorisation des associés représentant au moins les trois-quarts des parts sociales. Il nous semble pouvoir en déduire que les opérations de rachat de parts sociales ne devraient pas nécessiter d'autorisation spéciale de l'assemblée des associés. Il est vrai que la société elle-même ne saurait être vue comme un véritable tiers au sens de l'article 710-12 (1) de la LSC, de sorte que les rachats de parts sociales ne devraient pas impacter le caractère intuitu personae propre aux Sàrl. En revanche, toute cession subséquente de parts auto-détenues à une partie tierce devrait intervenir conformément aux dispositions de l'article 710-12 (1) de la LSC.

● Par ailleurs, une Sàrl ne peut racheter les parts sociales visées si, par l'effet de ce rachat, la valeur nominale ou le pair comptable agrégé des parts détenues par des associés autres que la société serait inférieur à 12.000 Euros. En d'autres termes, seul le capital supérieur à ce seuil minimum est susceptible de rachat. En revanche, un doute subsiste quant au fait de savoir si les rachats de parts sociales sont, en outre, conditionnés au montant des fonds disponibles de la société (à l'instar des rachats d'actions propres). Si l'article 710-5 de la LSC n'en fait pas mention, la question peut se poser au regard des dispositions de l'article 1500-7 de la LSC qui sanctionnent pénalement les gérants ayant sciemment racheté des parts sociales en diminuant le capital social ou la réserve légale.

● Une approche prudente nous commande d'appliquer ces deux conditions, de manière cumulative. La rédaction de l'article 1500-7 est, il est vrai, quelque peu malheureuse en ce qu'elle sous-entend que les opérations de rachat de parts sociales ne peuvent avoir pour effet de diminuer le capital social ou la réserve légale de la société sous peine de contrevenir aux dispositions de l'article 710-5 (2) à (7) de la LSC : or, ces dispositions ne contiennent aucune limitation de ce type.

● Le rachat des parts sociales doit encore s'opérer en conformité avec le principe de l'égalité de traitement de tous les associés se trouvant dans la même situation. Ce principe ne semble ici souffrir d'aucune exception : tout rachat devra dès lors être systématiquement proposé à l'ensemble des associés (de même catégorie), qui ne pourront y renoncer que de manière expresse et individuelle.

● Les droits de vote ainsi que les droits financiers attachés aux parts sociales auto-détenues sont suspendus. Curieusement, l'article 710-5 (6) de la LSC n'offre pas la possibilité aux gérants de priver les parts rachetées de leur droit à dividende : les dividendes devront dès lors être conservés par la société et payés au futur tiers-acquéreur.

● De même, la LSC ne donne aucun renseignement quant au traitement comptable des parts sociales rachetées ; à notre sens, celui-ci devrait suivre le régime prévu à l'article 430-18 (1) 2° de la LSC si l'on considère que de tels rachats ne peuvent s'effectuer qu'à l'aide de réserves disponibles (comme semble l'indiquer l'article 1500-7 de la LSC).

● Dans tous les cas, une note détaillée renseignant le nombre de parts sociales auto-détenues, ainsi que les modalités de leur acquisition, devrait être intégrée dans l'annexe aux comptes.

● Le sort des parts sociales rachetées en méconnaissance des dispositions de l'article 710-5 est également passé sous silence. Par analogie au régime applicable au rachat d'actions propres, on peut penser que les rachats ainsi opérés ne seront pas nuls mais obligeront la société à recéder tout ou partie des parts sociales à brève échéance (en conformité avec les dispositions de l'article 710-12 (1) de la LSC, le cas échéant). Par

ailleurs, les gérants pourront voir leur responsabilité civile ou pénale engagée dans les mêmes termes que ceux applicables aux administrateurs de SA (cf. articles 710-16 et 1500-7 de la LSC).

Point pratique : mécanisme réservé aux Sàrl, celles-ci peuvent autoriser (statutairement) leurs gérants à procéder à l'annulation de parts sociales rachetées et à faire enregistrer devant notaire la réduction de capital y relative. Une telle possibilité est censée faciliter ce type d'opération, notamment dans les cas où le capital de la société concernée est réparti entre un nombre important d'associés et prouve encore (si besoin en était) la nature flexible du régime applicable aux Sàrl.

Pour aller plus loin sur le sujet : point phare du régime introduit à l'article 710-5 de la LSC, les gérants ont la faculté de ne pas verser le prix de rachat dès lors qu'un tel paiement fragiliserait la solvabilité de la société - plus exactement, remettrait en cause la capacité de celle-ci à s'acquitter de ses dettes à échéance (cette faculté n'étant assortie d'aucune limitation temporelle). Toutes les dettes de la société - et non les seules dettes échues au moment du rachat - sont en principe visées. Dans une lettre du 2 avril 2015, la Commission juridique de la Chambre des Députés devait toutefois préciser que la gérance doit « être raisonnablement d'avis, sur base des avoirs existants de la société et de ses perspectives de rentabilité future, que la société ne sera pas, en raison de cette distribution, dans l'incapacité de rembourser ses dettes lorsqu'elles seront dues » et que, pour faire cette appréciation, elle « devrait pouvoir limiter son examen […] aux éléments normalement prévisibles sur une période d'une année ». En revanche, la LSC ne précise pas si la possibilité offerte aux gérants de suspendre le paiement du prix s'applique au seul montant excédant la valeur nominale des parts rachetées (excluant ainsi les rachats opérés à la valeur nominale ou au pair comptable). On peut également s'interroger sur la situation de l'associé dont les parts ont été rachetées sans être payées : devient-il créancier de la société et si oui, sa créance est-elle subordonnée au remboursement des créanciers tiers (qu'ils soient privilégiés ou chirographaires) ? C'est la position que semble adopter la Commission juridique en affirmant, dans la lettre d'amendement précitée, que « dans le cas de figure d'une insuffisance définitive des avoirs distribuables de la société […] les associés ne verront pas honorée cette créance particulière, ou alors seulement après paiement intégral de toutes les autres créances ».

- Une telle situation, sans autre garde-fou, nous semble quelque peu inique dans l'hypothèse où les gérants auraient eux-mêmes initié le rachat. De même, quid de l'articulation, respectivement la compatibilité, de cette disposition avec l'article 710-12 (1) de la LSC qui prévoit que les parts sociales rachetées par la société (suite au refus d'agrément de l'assemblée générale) doivent être payées dans un délai « qui ne saurait excéder deux ans » ? Autant de questions qui méritent encore d'être clarifiées.

BIBLIO. *Payen, Y., Rachat d'actions versus rachat de parts sociales: d'une approche comptable à une approche financière, Legitech, novembre 2016, LexNow ID 25273.*

Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.611-613.

Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, pp.462-463.

Art. 710-6.

(inséré par la Loi du 18 septembre 1933 (Mém. A48 du 02/10/1933 P.749), modifié par la Loi du 24 avril 1983 (Mém. A35 du 16/05/1983 P.864), la Loi du 28 décembre 1992 (Mém. A106 du 30/12/1992 P.3141), la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) La constitution d'une société à responsabilité limitée requiert:

1° que le capital soit intégralement souscrit;

2° que les parts sociales soient entièrement libérées au moment de la constitution de la société. Lorsqu'une prime d'émission est prévue, son montant doit être intégralement versé.

Les souscripteurs à l'acte constitutif seront considérés comme fondateurs de la société. Toutefois, l'acte constitutif peut désigner comme fondateur un ou plusieurs souscripteurs possédant ensemble au moins un tiers du capital social. Dans ce cas, les autres comparants qui se bornent à souscrire des parts sociales contre espèces sans recevoir directement ou indirectement aucun avantage particulier, seront tenus pour simples souscripteurs.

(2) Le notaire, rédacteur de l'acte, vérifiera l'existence de ces conditions, ainsi que celles de l'article 710-7, paragraphe 1er et en constatera expressément l'accomplissement.

(3) Le cas échéant, les statuts déterminent les modalités selon lesquelles peuvent être souscrites des parts sociales en industrie.

Les apports en industrie ne concourent pas à la formation du capital social mais donnent lieu à l'attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices et de l'actif net, à charge de contribuer aux pertes.

Les parts attribuées en contrepartie d'apports en industrie sont incessibles et intransmissibles.

Art. 710-7.

(inséré par la Loi du 18 septembre 1933 (Mém. A48 du 02/10/1933 P.749), modifié par la Loi du 23 novembre 1972 (Mém. A72 du 13/12/1972 P.1586), la Loi du 28 avril 1988 (Mém. A24 du 27/05/1988 P.516), la Loi du 18 décembre 2009 (Mém. A22 du 19/02/2010 P.295), la Loi du 23 juillet 2016 (Mém. A141 du 28/07/2016 P.2390), la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) L'acte de société indique:

1° l'identité de la ou des personnes physiques ou morales qui ont signé l'acte ou au nom de laquelle ou desquelles il a été signé;

2° la forme de la société et sa dénomination;

3° le siège social;

4° l'objet social;

5° le montant du capital souscrit;

6° les catégories de parts, lorsqu'il en existe plusieurs, les droits afférents à chacune de ces catégories et le nombre de parts souscrites;

7° la spécification de chaque apport en nature, les conditions auxquelles il est fait, le nom de l'apporteur;

8° la cause et la consistance des avantages particuliers attribués lors de la constitution de la société à quiconque a participé à la constitution de la société;

9° le cas échéant, le nombre de titres ou de parts non représentatifs du capital exprimé ainsi que les droits y attachés, notamment le droit de vote aux assemblées générales;

10° dans la mesure où elles ne résultent pas de la loi, les règles qui déterminent le nombre et le mode de désignation des membres des organes chargés de la représentation à l'égard des tiers, des gérants, de la surveillance ou du

contrôle de la société, ainsi que la répartition des compétences entre ces organes;

11° la durée de la société;

12° le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses et rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution.

(2) Les apports en nature ne peuvent être rémunérés par des parts représentatives du capital social que s'ils consistent en éléments d'actif susceptibles d'évaluation économique, à l'exclusion des actifs constitués par des engagements concernant l'exécution de travaux ou de prestations de services.

(3) Les fondateurs au sens de L'article 420-16, alinéa 2 et, en cas d'augmentation du capital social, les gérants, sont tenus solidairement envers les intéressés, malgré toute stipulation contraire:

1° de toute la partie du capital qui ne serait pas valablement souscrite ainsi que de la différence entre le capital minimum requis par L'article 710-5 et le montant des souscriptions; ils en sont de plein droit réputés souscripteurs;

2° de la libération effective des parts sociales ainsi que de la partie du capital dont ils sont réputés souscripteurs en vertu des dispositions du point 1°;

3° de la réparation du préjudice qui est une suite immédiate et directe, soit de la nullité de la société prononcée par application de L'article 100-18, soit de l'absence ou de la fausseté des énonciations prescrites par le paragraphe 1er.

Ceux qui ont pris un engagement pour des tiers nommément désignés dans l'acte, soit comme mandataires, soit en se portant fort, sont réputés personnellement obligés, s'il n'y a pas mandat valable ou si l'engagement n'est pas ratifié dans les deux mois de la stipulation. Les fondateurs sont solidairement tenus de ces engagements.

Art. 710-8.

(inséré par la Loi du 18 septembre 1933 (Mém. A48 du 02/10/1933 P.749), modifié par la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Toute société à responsabilité limitée doit tenir un registre contenant copies intégrales et conformes:

1° de l'acte constitutif de la société;

2° des actes apportant des modifications audit acte.

A la suite de ceux-ci seront relatés les noms, professions et demeures des associés, la mention des cessions de parts sociales et la date de la signification ou acceptation.

Tout associé pourra prendre connaissance de ce registre.

Art. 710-9.

(inséré par la Loi du 18 septembre 1933 (Mém. A48 du 02/10/1933 P.749), modifiée par la Loi du 28 décembre 1992 (Mém. A106 du 30/12/1992 P.3141), la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents, à l'exclusion du droit à l'information prévu à L'article 461-6, jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de la part.

Art. 710-10.

(inséré par la Loi du 18 septembre 1933 (Mém. A48 du 02/10/1933 P.749), modifié par la Loi du 23 novembre 1972 (Mém. A72 du 13/12/1972 P.1586), complété par la Loi du du 28 avril 1988 (Mém. A24 du 27/05/1988 P.516), modifié par la Loi du 19 décembre 2002 (Mém. A149 du 31/12/2002 P.3630), la Loi du 10 août 2016 (Mém.

A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanés des sociétés à responsabilité limitée doivent contenir:

1° la dénomination sociale;

2° la mention «société à responsabilité limitée» en toutes lettres ou le sigle «SARL» reproduit lisiblement, placé immédiatement avant ou après la dénomination sociale;

3° l'indication précise du siège social;

4° les mots «Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg» ou le sigle «R.C.S. Luxembourg» suivis du numéro d'immatriculation.

Les articles 462-1, alinéas 2 et 3, 462-2 et 462-3, leur sont applicables.

Art. 710-11.

(inséré par la Loi du 18 décembre 1933 (Mém. A48 du 02/10/1933 P.749), modifié par la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Il ne pourra être procédé à une émission publique de parts sociales ou de parts bénéficiaires.

Ni les parts sociales ni les parts bénéficiaires ne peuvent être représentées par des titres négociables nominatifs, au porteur ou à ordre, mais seulement par des certificats de participation à personne déterminée. Elles ne peuvent être cédées que dans les conditions de fond et de forme prévues par les deux articles ci-après.

Art. 710-12.

(inséré par la Loi du 18 septembre 1933 (Mém. A48 du 02/10/1933 P.749), modifié par la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) Ni les parts sociales ni les parts bénéficiaires portant droit de vote ne peuvent être cédées entre vifs à des personnes autres que les associés ou les détenteurs de parts bénéficiaires portant droit de vote sans l'agrément donné conformément à l'article 710-17 par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Les statuts peuvent toutefois abaisser cette majorité jusqu'à la moitié des parts sociales. La même règle s'applique lorsqu'il s'agit pour ces parts:

1° de constituer un usufruit, ou

2° d'en céder la nue-propriété ou l'usufruit.

Le projet de cession est notifié à la société.

Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés peuvent, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, acquérir ou faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues au paragraphe 3, sauf si le cédant renonce à la cession de ses parts. Les frais d'expertise sont à la charge de la société. Sur requête du gérant, ce délai peut être prolongé par le magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.

La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider, dans le même délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues au paragraphe 3. Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans peut, sur justification, être accordé à la société par décision de justice. Les sommes dues portent intérêt au taux légal en matière commerciale.

Si, à l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues aux alinéas 3 et 4 ci-dessus n'est intervenue, l'associé peut réaliser la

cession initialement prévue.

(2) Ni les parts sociales ni les parts bénéficiaires portant droit de vote ne peuvent être transmises en pleine ou en nue-propriété pour cause de mort à des personnes autres que les associés ou les détenteurs de parts bénéficiaires portant droit de vote sans l'agrément des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales appartenant aux survivants. Les statuts peuvent toutefois abaisser cette majorité jusqu'à la moitié des parts sociales appartenant aux survivants.

Sauf disposition contraire des statuts, l'agrément n'est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des héritiers réservataires, soit au conjoint ou partenaire survivant, et, pour autant que les statuts le prévoient, aux autres héritiers légaux.

Les héritiers ou les bénéficiaires d'institutions testamentaires ou contractuelles qui n'ont pas été agréés et qui n'ont pas trouvé un cessionnaire réunissant les conditions requises, peuvent provoquer la dissolution anticipée de la société, trois mois après une mise en demeure signifiée aux gérants par exploit d'huissier et notifiée aux associés par pli recommandé à la poste.

Toutefois, pendant ledit délai de trois mois, les parts sociales et parts bénéficiaires portant droit de vote du défunt peuvent être acquises, soit par les associés, sous réserve de la prescription de l'article 710-26, alinéa 1er, dernière phrase, soit par un tiers agréé par eux, soit par la société elle-même.

Le prix de rachat des parts sociales ou parts bénéficiaires portant droit de vote se calcule sur la base du bilan moyen des trois dernières années et, si la société ne compte pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années.

S'il n'a pas été distribué de bénéfice, ou s'il n'intervient pas d'accord sur l'application des bases de rachat indiquées par l'alinéa précédent, le prix sera fixé, en cas de désaccord, par les tribunaux.

L'exercice afférent aux parts sociales et aux parts bénéficiaires portant droit de vote du défunt est suspendu jusqu'à ce que le

transfert de ces droits soit opposable à la société.

(3) Les conditions et les modalités de rachat sont fixées par les statuts. En cas de désaccord des parties quant au prix de cession, celui-ci est déterminé par le magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé. La valeur des parts est fixée au jour de la notification de la cession en cas de cession entre vifs et au jour du décès en cas de transmission pour cause de mort.

(4) Pour les besoins des paragraphes 1er et 2, lorsque des parts bénéficiaires portant droit de vote ont été émises, ces parts sont comptées comme des parts sociales et leurs détenteurs bénéficient des mêmes droits que les associés.

(5) Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.

★ DOCTRINE

● RESTRICTION A LA CESSIBILITE DES PARTS SOCIALES ENTRE VIFS ET MÉCANISME DE SORTIE

Si la Sàrl a originellement été conçue comme une forme de société fermée et empreinte d'un fort intuitu personae (c'est-à-dire en considération de la personnalité des associés), force est de constater que cette caractéristique s'est fortement atténuée au fil du temps. Loin d'être cantonné aux seules activités familiales pour lesquelles il était destiné, ce véhicule a très tôt suscité l'intérêt des investisseurs qui ont su apprécier la souplesse de son régime, et l'ont employé à des fins de structuration sociétaire plus ou moins sophistiquée. La Loi de Modernisation a pris acte de ce fait en aménageant en conséquences les conditions de cessibilité des parts sociales entre vifs : si le principe demeure que toute cession de parts sociales à des tiers reste soumise à l'agrément des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, ce seuil peut être abaissé statutairement à la moitié des parts sociales seulement. Mais surtout, l'article 710-12 (1) de la LSC prévoit désormais que les associés d'une Sàrl doivent pouvoir se défaire de leurs titres, quand bien même ils n'auraient pas reçu l'agrément de l'assemblée générale (toute clause contraire étant réputée non-écrite aux vœux de l'article 710-12 (5)). C'est ainsi que les associés d'une Sàrl sont implicitement invités à définir dans les statuts les modalités suivant lesquelles un associé souhaitant céder sa participation à un tiers-acquéreur - et qui en aurait été empêché par l'assemblée générale - peut sortir de la société. La LSC propose à cet égard que les associés non sortants, ou la société elle-même, rachètent ou fassent racheter les parts concernées endéans les trois mois qui suivent la notification du refus d'agrément (ce délai pouvant être allongé jusqu'à six mois sur demande des gérants de la société) à un prix fixé statutairement ou judiciairement (cf. article 710-12 (3) de la LSC). Passé ce délai, l'associé cédant peut réaliser la cession initialement prévue (i.e. au profit du tiers-acquéreur), sans autre

contrainte.

Point pratique : s'agissant du processus d'agrément par l'assemblée générale des associés, il y a lieu de souligner que l'article 710-12 (1) de la LSC se réfère au nombre de parts sociales et non aux droits de vote ou au capital représenté. Il s'agit d'un élément important à prendre en considération dès lors qu'une Sàrl a émis des parts sociales de différentes valeurs (comme le permet l'article 710-5 (1) de la LSC) : ainsi un ou plusieurs associés dont les parts sociales représenteraient les trois-quarts du capital social, mais non les trois-quarts des parts sociales en circulation, ne peuvent emporter l'agrément de l'assemblée. Inversement, des associés minoritaires d'un point de vue capitalistique pourraient en théorie obtenir celui-ci dès lors qu'ils concentrent les trois-quarts des parts sociales émises par la société.

A noter : les parts bénéficiaires portant droit de vote émises par une Sàrl (cette possibilité étant reconnue aux Sàrl à l'article 710-5 (1)) sont également visées par les dispositions de l'article 701-12 et sont donc sujettes au même régime d'agrément préalable, de cession et de sortie.

Pour aller plus loin sur le sujet : en introduisant un véritable droit de sortie au profit des associés (lesquels ne peuvent plus être retenus « prisonniers » de leurs titres), la Loi de Modernisation est venue davantage ancrer les Sàrl dans les sociétés de capitaux. Certains praticiens ont pu s'interrogent quant à l'utilisation de la Sàrl pour certains montages (de type joint-ventures) pour lesquels la stabilité de l'actionnariat est bien souvent un élément essentiel. Cette critique est toutefois à nuancer en ce que l'article 710-12 (1) ne fait pas obstacle à un aménagement extra-statutaire des modalités de cession : ainsi, un pacte d'associés peut tout à fait imposer aux parties de conserver leurs parts sociales pendant une durée contractuellement définie (e.g. clause de lock-out ou d'inaliénabilité). Simplement, les dispositions de l'article 710-12 (1) trouveront à s'appliquer une fois la période d'inaliénabilité révolue.

BIBLIO. *Gauzès, N., La SARL-s – emblème du droit des sociétés luxembourgeois, dans Un siècle d'application de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, Wolters Kluwer, 2015, pp.355-371.*

Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.238-248, pp.605-613.

Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, pp.460-462.

Art. 710-13.

(inséré par la Loi du 18 septembre 1933 (Mém. A48 du 02/10/1933 P.749), modifié par la Loi du 28 décembre 1992 (Mém. A106 du 30/12/1992 P.3141), la Loi du 21 décembre 1994 (Mém. A124 du 31/12/1994 P.3066), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou sous seings privés.

Elles ne sont opposables à la société et aux tiers qu'après qu'elles ont été notifiées à la société ou acceptées par elle en conformité avec les dispositions de L'article 1690 du Code civil.

Art. 710-14.

(inséré par la Loi du 18 septembre 1933 (Mém. A48 du 02/10/1933 P.749), modifié par la Loi du 23 novembre 1972 (Mém. A72 du 13/12/1972 P.1586), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Les sociétés à responsabilité limitée sont gérées par un ou plusieurs mandataires associés ou non associés, salariés ou gratuits.

Ils sont nommés par les associés, soit dans l'acte de société, soit dans un acte postérieur, pour un temps limité ou sans limitation de durée. Sauf stipulations contraires des statuts ils ne sont révocables, quel que soit le mode de leur nomination, que pour des causes légitimes.

Art. 710-15.

(inséré par la Loi du 23 novembre 1972 (Mém. A72 du 13/12/1972 P.1586), modifié par la Loi du 27 mai 2016 (Mém. A94 du 30/05/2016 P.1730), la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) Chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi ou les statuts réservent à la décision des associés. Sous réserve de l'application de l'alinéa 4, les statuts peuvent toutefois prévoir qu'en cas de pluralité de gérants, ceux-ci forment un collège.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant ou, soit en défendant.

Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule. Les limitations apportées aux pouvoirs que les alinéas précédents attribuent aux gérants et qui résultent soit des

statuts, soit d'une décision des organes compétents, sont inopposables aux tiers, même si elles sont publiées.

Toutefois, les statuts peuvent donner qualité à un ou plusieurs gérants pour représenter la société dans les actes ou en justice, soit seuls, soit conjointement. Cette clause est opposable aux tiers dans les conditions prévues au titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

(2) Les décisions du collège de gérance peuvent être prises, si les statuts l'autorisent, par consentement unanime des membres du collège, exprimé par écrit.

Les décisions prises selon cette procédure sont réputées être prises au siège de la société.

(3) Au cas où un collège de gérance a été instauré, et sauf disposition contraire des statuts, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les gérants qui participent à la réunion du collège de gérance par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du collège dont les délibérations sont retransmises de façon continue.

La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se dérouler au siège de la société.

(4) La gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société, en ce qui concerne cette gestion, peuvent être déléguées à un ou plusieurs gérants, directeurs et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement.

Leur nomination, leur révocation et leurs attributions sont réglées par les statuts ou par une décision des organes compétents sans cependant que les restrictions apportées à leurs pouvoirs de représentation pour les besoins de la gestion journalière soient opposables aux tiers, même si elles sont publiées.

La clause, en vertu de laquelle la gestion journalière est déléguée à une ou plusieurs personnes agissant soit seules soit conjointement, est opposable aux tiers dans les conditions prévues au titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

La délégation à un gérant impose aux gérants l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée ou aux associés des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué.

La responsabilité des délégués à la gestion journalière en raison de cette gestion se détermine conformément aux règles générales du mandat.

(5) La société est liée par les actes accomplis par les gérants, par le gérant ayant qualité pour la représenter conformément au paragraphe 1er, alinéa 4, ou par le délégué à la gestion journalière même si ces actes excèdent l'objet social à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

(6) Les articles 441-7 et 444-6 sont applicables aux gérants.

★ DOCTRINE

NOTION DE GESTION CONTROLÉE (SARL)

Renvoi : cf. annotations sous l'article 441-10 de la LSC.

JURISPRUDENCE

REPRÉSENTATION SARL

OPPOSABILITÉ DES MANDATS

TAR 10/07/2019 | Suivant l'article 191 bis alinéa 4 LSC (devenu l'actuel article 710-15 alinéa 4), les statuts de la société à responsabilité limitée peuvent donner qualité à un ou plusieurs gérants pour représenter la société, seuls ou conjointement. Un arrêt de la Cour du 21 février 2018 (n° 43184 du rôle) a précisé la solution retenue comme suit : « Cette solution s'impose au regard de l'évolution des dispositions de la LSC. Avant une réforme intervenue par la loi du 23 novembre 1972, la jurisprudence autorisait les tiers ayant traité avec la société à invoquer le mandat apparent. Cette solution avait été dégagée par les

juridictions en guise de protection des tiers ayant contracté avec une société puisqu'à l'époque, ces tiers pouvaient se voir opposer par la société l'irrégularité de la nomination de l'organe avec lequel ils avaient traité. Depuis la réforme intervenue par la loi du 23 novembre 1972 et l'introduction des dispositions actuelles de l'article 191 bis alinéa 4 (devenu l'actuel article 710-15 alinéa 4) dans la loi sur les sociétés commerciales, les tiers peuvent se fier à la publication de la nomination de l'organe de la société avec lequel ils ont traité, sans se soucier de la régularité de sa nomination. En contrepartie, ils ne sauraient plus être en droit d'opposer l'apparence pour voir écarter des dispositions statutaires dument publiées. Décider le contraire reviendrait à enlever toute signification à l'article 191 bis alinéa 4 (devenu l'actuel article 710-15 alinéa 4) LSC. » ID 20200116047

Art. 710-16.

(inséré par la Loi du 18 septembre 1933 (Mém. A48 du 02/10/1933 P.749), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Les gérants sont responsables, conformément à L'article 441-9.

★ DOCTRINE

● **RESPONSABILITÉ DES ADMINISTRATEURS**

Renvoi : cf. annotations sous l'article 441-9 de la LSC.

⚖ JURISPRUDENCE

FAUTE DE GESTION

DÉFAUT D'INTÉRÊT

● TA 12/03/2019 Les gérants sont nommés parce que l'on attend d'eux la compétence nécessaire pour l'accomplissement de leurs fonctions, de sorte qu'actifs et non-actifs répondent de leurs actes de la même façon. Le fait de ne pas exercer ses fonctions dans la société étant en soi une faute de gestion. En effet, la faute n'implique pas de la part du gérant un agissement actif. La responsabilité du gérant peut être engagée par son attitude passive, sa négligence, son incurie ; aussi, le comportement du demandeur, consistant en une légèreté ou une insouciance impardonnable doit être considéré comme faute grave, à savoir une faute qu'un dirigeant raisonnablement diligent et prudent n'aurait pas commise et qui heurte les normes essentielles de la vie en société, ou du moins les normes importantes. Les gérants n'échappent pas à leurs responsabilités parce qu'ils délèguent en tout ou en partie celles-ci à d'autres ; ils doivent au contraire assumer une surveillance constante de ceux à qui ils donnent pareille délégation, puisque nonobstant l'existence dans une société d'un gérant administratif, les gérants devraient aussi répondre d'un défaut de surveillance de celui-ci. Ainsi, en omettant de verser les retenues d'impôt sur traitements et salaires, respectivement en omettant de

surveiller que ces retenues d'impôt soient versées, le gérant a engagé sa responsabilité.
ID 20191004329

Art. 710-17.

(inséré par la Loi du 18 septembre 1933 (Mém. A48 du 02/10/1933 P.749), modifié par la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Les décisions des associés sont prises en assemblées générales.

Sauf en cas de modification des statuts, la tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire quand le nombre des associés n'est pas supérieur à soixante. Dans ce cas, chaque associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et émettra son vote par écrit.

Art. 710-18.

(inséré par la Loi du 18 septembre 1933 (Mém. A48 du 02/10/1933 P.749), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Aucune décision n'est valablement prise dans les deux cas prévus par L'article précédent qu'autant qu'elle a été adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital social. Sauf stipulation contraire dans les statuts, si ce chiffre n'est pas atteint à la première réunion ou consultation par écrit, les associés sont convoqués ou consultés une seconde fois, par lettres recommandées, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représenté.

BIBLIO. *Graas, J., Hinn, V., Le casse-tête des règles relatives à la prise de décisions par les associés dans une Sàrl, Revue Pratique de Droit des Affaires, Legitech, Vol. 1/2018, pp. 5-8.*

Art. 710-19.

(inséré par la Loi du 18 septembre 1933 (Mém. A48 du 02/10/1933 P.749), modifié par la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Nonobstant toute clause contraire des statuts, tout associé peut prendre part aux décisions. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre des parts sociales qu'il possède. Les statuts peuvent prévoir que les gérants peuvent suspendre les droits de vote de tout associé qui est en défaut de remplir les obligations lui incombant en vertu des statuts ou de son acte de souscription ou d'engagement.

Les statuts peuvent prévoir que les gérants peuvent suspendre les droits de vote de tout associé qui est en défaut de remplir les obligations lui incombant en vertu des statuts ou de son acte de souscription ou d'engagement.

Il est permis à tout associé, à titre personnel, de s'engager à ne pas exercer temporairement ou définitivement tout ou partie de ses droits de vote. Une telle renonciation lie l'associé renonçant et s'impose à la société dès sa notification à cette dernière.

BIBLIO. *Graas, J., Hinn, V., Le casse-tête des règles relatives à la prise de décisions par les associés dans une Sàrl, Revue Pratique de Droit des Affaires, Legitech, Vol. 1/2018, pp. 5-8.*

Art. 710-20.

(modifié par la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) L'exercice du droit de vote peut faire l'objet de conventions entre associés.

Toutefois, sont nulles:

1° les conventions qui sont contraires aux dispositions de la présente loi ou à l'intérêt social;

2° les conventions par lesquelles un associé s'engage à voter conformément aux directives données par la société, par une filiale ou encore par l'un des organes de ces sociétés;

3° les conventions par lesquelles un associé s'engage envers les mêmes sociétés ou les mêmes organes à approuver les propositions émanant des organes de la société.

(2) Les votes émis en assemblée générale ou en application de la procédure écrite prévue à l'article 710-17, alinéa 2, en vertu des conventions visées au paragraphe 1er, alinéa 2, sont nuls.

Ces votes entraînent la nullité des décisions prises à moins qu'ils n'aient eu aucune incidence sur le résultat du vote intervenu.

L'action en nullité se prescrit six mois après le vote.

Art. 710-21.

(inséré par la Loi du 18 septembre 1933 (Mém. A48 du 02/10/1933 P.749), modifié par la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) Dans les sociétés comptant plus de soixante associés, il doit être tenu, chaque année au moins, une assemblée générale à l'époque fixée par les statuts.

D'autres assemblées générales peuvent toujours être convoquées par le ou les gérants, à leur défaut par le conseil de surveillance, s'il en existe un, à défaut de celui-ci, par des associés représentant plus de la moitié du capital.

(2) Si les statuts le prévoient, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les associés qui participent à l'assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à l'assemblée, dont les délibérations sont retransmises de façon continue. Pour l'application de cet alinéa, un associé ou son

mandataire devra toutefois être physiquement présent au siège de la société.

Lorsque, conformément à l'alinéa précédent, l'assemblée est tenue avec des associés qui n'y sont pas physiquement présents, l'assemblée est réputée être tenue au lieu du siège de la société.

(3) Les statuts peuvent autoriser tout associé à voter par correspondance, au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fixées dans les statuts.

Les formulaires, dans lesquels ne seraient mentionnés ni le sens d'un vote ni l'abstention, sont nuls.

Pour le calcul du quorum, il n'est tenu compte que des formulaires qui ont été reçus par la société avant la réunion de l'assemblée générale, dans les délais fixés par les statuts.

Il est tenu à chaque assemblée générale une liste des présences.

Art. 710-22.

(inséré par la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Lorsqu'il existe plusieurs catégories de parts sociales et que la délibération de l'assemblée générale est de nature à modifier leurs droits respectifs, la délibération doit, pour être valable, réunir dans chaque catégorie les conditions de présence et de majorité requises par L'article 710-26.

Art. 710-23.

(inséré par la Loi du 18 septembre 1933 (Mém. A48 du 02/10/1933 P.749), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Chaque année, la gérance doit dresser un inventaire contenant l'indication des valeurs mobilières et immobilières et de toutes les dettes actives et passives de la société, avec une annexe contenant

en résumé tous ses engagements, ainsi que les dettes des gérants, commissaires et associés envers la société.

La gérance établit le bilan et le compte de profits et pertes dans lesquels les amortissements nécessaires doivent être faits.

Le bilan mentionne séparément l'actif immobilisé, l'actif réalisable et, au passif, les dettes de la société envers elle-même, les obligations, les dettes avec hypothèques ou gages et les dettes sans garanties réelles. Il spécifie au passif le montant des dettes au profit d'associés.

Il est fait annuellement, sur les bénéfices nets, un prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à la constitution d'une réserve; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve a atteint le dixième du capital social, mais reprend du moment que ce dixième est entamé.

Le bilan et le compte des profits et pertes sont soumis à l'approbation des associés qui se prononceront aussi par un vote spécial sur la décharge de la gérance et des commissaires de surveillance s'il y en a.

Art. 710-24.

(inséré par la Loi du 18 septembre 1933 (Mém. A48 du 02/10/1933 P.749), modifié par la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Tout associé peut par lui-même ou par un fondé de pouvoir prendre au siège social communication de l'inventaire, du bilan et du rapport du conseil de surveillance constitué conformément à L'article 710-27.

Dans les sociétés de plus de soixante membres, cette communication ne sera permise que pendant les quinze jours qui précèdent cette assemblée générale.

Le droit à communication des documents appartient également à chacun des copropriétaires de parts indivises, au nu-propriétaire et à

l'usufruitier de parts sociales et de parts bénéficiaires.

Art. 710-25.

(inséré par la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) Il ne peut être procédé à un versement d'acomptes sur dividendes que si les statuts autorisent les gérants à le faire. Ce versement est en outre soumis aux conditions suivantes:

1° il est établi un état comptable faisant apparaître que les fonds disponibles pour la distribution sont suffisants;

2° le montant à distribuer ne peut excéder le montant des résultats réalisés depuis la fin du dernier exercice dont les comptes annuels ont été approuvés, augmenté des bénéfices reportés ainsi que des prélèvements effectués sur les réserves disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes à porter en réserves en vertu d'une obligation légale ou statutaire;

3° la décision des gérants de distribuer un acompte ne peut être prise plus de deux mois après la date à laquelle a été arrêté l'état comptable visé au point 1° ci-dessus;

4° le commissaire ou le réviseur d'entreprises, s'il y en a, vérifie si les conditions prévues ci-dessus ont été remplies.

(2) Lorsque les acomptes excèdent le montant du dividende arrêté ultérieurement par les associés, ils sont, dans cette mesure, considérés comme un acompte à valoir sur le dividende suivant.

★ DOCTRINE

● **DIVIDENDES INTÉRIMAIRES (SARL)**

Renvoi : cf. annotations sous l'article 461-3 de la LSC.

BIBLIO. *Mauske, A., Gauzès, N., Domaine d'intervention du réviseur d'entreprises ou du commissaire dans le cadre d'une distribution d'acompte sur dividendes par une société à responsabilité limitée, Revue Pratique de Droit des Affaires, Legitech, Vol. 3/2019, pp. 15-19.*

Art. 710-26.

(inséré par la Loi du 18 septembre 1933 (Mém. A48 du 02/10/1933 P.755), modifié par la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Sauf dispositions contraires des statuts, les associés représentant les trois quarts du capital social peuvent modifier les statuts dans toutes les dispositions. Néanmoins l'augmentation des engagements des associés ne peut être décidée qu'avec l'accord unanime des associés.

Les statuts peuvent autoriser les gérants à transférer le siège social de la société d'une commune à une autre ou à l'intérieur d'une même commune et à modifier les statuts en conséquence.

Les dispositions de L'article 420-22, paragraphe 2 et suivants sont applicables à la condition que les parts sociales ainsi émises le soient en faveur des associés existants ou des personnes tierces ayant obtenu l'agrément conformément aux dispositions de L'article 710-12.

BIBLIO. *Graas, J., Hinn, V., Le casse-tête des règles relatives à la prise de décisions par les associés dans une Sàrl, Revue Pratique de Droit des Affaires, Legitech, Vol. 1/2018, pp. 5-8.*

Art. 710-27.

(inséré par la Loi du 18 septembre 1933 (Mém. A48 du 02/10/1933 P.749), modifié par la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Dans toute société à responsabilité limitée comprenant plus de soixante associés la surveillance doit être confiée à un ou plusieurs commissaires, associés ou non.

Ce conseil est nommé dans l'acte de société. Il est soumis à la réélection aux époques déterminées par les statuts.

Les pouvoirs des membres du conseil de surveillance et leur responsabilité sont déterminés par L'article 443-2, alinéas 1 et 3.

Art. 710-28.

(inséré par la Loi du 28 décembre 1992 (Mém. A106 du 30/12/1992 P.3141), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Les articles 710-18 à 710-21 et L'article 710-26 ne sont pas applicables aux sociétés ne comprenant qu'un seul associé.

Art. 710-29.

(inséré par la Loi du 28 décembre 1992 (Mém. A106 du 30/12/1992 P.3141), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

L'associé unique exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée des associés.

Les décisions de l'associé unique prises dans le domaine visé au premier alinéa sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Art. 710-30.

(inséré par la Loi du 18 septembre 1933 (Mém. A48 du 02/10/1933 P.749), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

La répétition des dividendes ne correspondant pas à des bénéfices réellement acquis est admise contre les associés qui les ont reçus. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à partir du jour de la répartition.

Art. 710-31.

(inséré par la Loi du 18 septembre 1933 (Mém. A48 du 02/10/1933 P.749), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Sauf stipulation contraire des statuts, la société n'est point dissoute par l'interdiction, la faillite, la déconfiture ou la mort d'un des associés.

L'article 812-10 est applicable aux sociétés à responsabilité limitée.

Chapitre II - Dispositions particulières applicables à la société à responsabilité limitée simplifiée

(insérée par la Loi du 23 juillet 2016 (Mém. A 157 du 04/08/2016 P.2662), intitulé modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Art. 720-1.

(inséré par la Loi du 23 juillet 2016 (Mém. A 157 du 04/08/2016 P.2662), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Les dispositions relatives à la société à responsabilité limitée sont applicables aux sociétés à responsabilité limitée simplifiées, sauf les modifications indiquées au présent chapitre.

Art. 720-2.

(inséré par la Loi du 23 juillet 2016 (Mém. A 157 du 04/08/2016 P.2662), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) Sous peine de nullité, les personnes physiques peuvent seules être associées d'une société à responsabilité limitée simplifiée.

(2) Une personne physique ne peut être associée dans plus d'une société à responsabilité limitée simplifiée à la fois, sauf si les parts

lui sont transmises pour cause de mort.

La personne physique associée d'une société à responsabilité limitée simplifiée est réputée caution solidaire des obligations de toute autre société à responsabilité limitée simplifiée dont elle deviendrait ensuite associée, dans la mesure où ces obligations sont nées après qu'elle en soit devenue associée, sauf si les parts lui sont transmises pour cause de mort.

Cette personne physique ne sera plus réputée caution solidaire des obligations des sociétés visées à l'alinéa précédent dès que les dispositions du présent chapitre ne sont plus applicables ou dès la publication de la dissolution de ces sociétés.

Art. 720-3.

(inséré par la Loi du 23 juillet 2016 (Mém. A 157 du 04/08/2016 P.2662), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

L'objet de la société à responsabilité limitée simplifiée entre dans le champ d'application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales.

Art. 720-4.

(inséré par la Loi du 23 juillet 2016 (Mém. A 157 du 04/08/2016 P.2662), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Le capital social doit être compris entre 1 euro et 12 000 euros.

Les apports des associés à la société doivent prendre la forme d'apports en numéraire ou d'apports en nature.

Il est fait annuellement, sur les bénéfices nets, un prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à la constitution d'une réserve; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le montant du capital augmenté de la réserve atteint le montant visé à l 'article 710-5.

Art. 720-5.

(inséré par la Loi du 23 juillet 2016 (Mém. A 157 du 04/08/2016 P.2662), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Les sociétés à responsabilité limitée simplifiées doivent faire suivre leur dénomination sociale de la mention «société à responsabilité limitée simplifiée» ou, en abrégé, «SARL-S ». Sur les documents visés à L'article 710-10, la mention «société à responsabilité limitée simplifiée» ou «SARL-S » doit être reproduite lisiblement.

Art. 720-6.

(inséré par la Loi du 23 juillet 2016 (Mém. A 157 du 04/08/2016 P.2662), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Les gérants doivent être des personnes physiques.

TITRE VIII - DES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES

(intitulé modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Chapitre Ier – Des sociétés coopératives en général

(intitulé introduit par la Loi du 10 juin 1999 (Mém. A69 du 11/06/1999 P.1470), modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Section 1re - De la nature et de la constitution des sociétés coopératives

(intitulé modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Art. 811-1.

(complété par la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

La société coopérative est celle qui se compose d'associés dont le nombre ou les apports sont variables et dont les parts sont incessibles à des tiers.

Elle est à responsabilité illimitée ou limitée.

BIBLIO. *X., Etat des lieux critique des sociétés coopératives en droit luxembourgeois, JurisNews Droit des Sociétés, Larcier, Vol. 12, n°6/2019, pp. 415-418.*

Art. 811-2.

(modifié par la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

La société coopérative doit être composée de deux personnes au moins.

Elle est administrée par un ou plusieurs mandataires, associés ou non associés, qui ne sont responsables que du mandat qu'ils ont reçu.

Une société coopérative qui n'a pas adopté la forme d'une société coopérative européenne (SEC) peut opter pour un des régimes visés aux articles 833-1 à 833-19.

La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, associés ou non.

Art. 811-3.

(modifié par la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) L'acte constitutif de la société doit déterminer les points suivants:

1° la dénomination de la société et son siège;

2° l'objet de la société;

3° la forme à responsabilité limitée ou illimitée de la société;

4° la manière dont le capital social est ou sera ultérieurement formé, et son minimum de souscription immédiate. Dans les sociétés coopératives à responsabilité limitée, les statuts doivent déterminer la part fixe du capital.

(2) Outre les cas de violation de l'article 100-4, la nullité d'une société coopérative ne peut être prononcée que dans les cas suivants:

1° si l'acte constitutif ne contient aucune indication sur les points énumérés au paragraphe 1er;

2° si l'objet social est illicite ou contraire à l'ordre public;

3° si la société ne comprend pas au moins un fondateur valablement engagé;

4° si la société n'a pas, dans un délai d'un an à compter du passage à moins de deux associés, amené le nombre d'associés à un nombre égal ou supérieur à deux.

Si les clauses de l'acte constitutif déterminant la répartition des bénéfices ou des pertes sont contraires à L'article 1855 du Code civil, ces clauses sont réputées non écrites.

Art. 811-4.

(modifié par la Loi du 7 septembre 1987 (Mém. A77 du 15/09/1987 P.1792), la Loi du 18 décembre 2009 (Mém. A22 du 19/02/2010 P.295), la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

L'acte indiquera en outre:

1° la durée de la société qui peut être limitée ou illimitée.
Dans le premier cas la société peut être successivement prorogée dans les conditions de L'article 450-3.

Dans le deuxième cas, les articles 1865,5° et 1869 du Code civil ne sont pas applicables. La dissolution de la société peut toutefois être demandée en justice pour de justes motifs. Sauf dissolution judiciaire, la dissolution de la société ne peut résulter que d'une décision prise par l'assemblée générale dans les formes prescrites pour les modifications des statuts. L'article 1865bis, alinéas 2 et suivants, du Code civil est également applicable;

2° les conditions d'admission, de démission et d'exclusion des associés et les conditions de retrait de versements;

3° comment et par qui les affaires sociales seront administrées et contrôlées et, s'il y a lieu, le mode de nomination et de révocation, des administrateurs, des commissaires ou réviseurs d'entreprises agréés, l'étendue de leur pouvoir et la durée de leur mandat;

4° les pouvoirs de l'assemblée générale, les droits y conférés aux associés, le mode de convocation, la majorité requise pour la validité des délibérations, le mode de votation;

5° la répartition des bénéfices et des pertes;

6° la désignation précise des associés.

Art. 811-5.

(modifié par la Loi du 25 août 1986 (Mém. A65 du 27/08/986 P.1826), la Loi du 18 décembre 2009 (Mém. A22 du 19/02/2010 P.295), la Loi du 23 juillet 2016 (Mém. A141 du 28/07/2016 P.2390), la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

A défaut de dispositions sur les points indiqués en L'article précédent, ils seront réglés comme suit:

1° la société est constituée pour une durée illimitée;

2° Les associés ne peuvent être exclus de la société que pour inexécution du contrat; l'assemblée générale prononce les

exclusions et les admissions et autorise les retraits de versements;

3° la société est gérée par un administrateur et surveillée par un commissaire ou fait l'objet d'un contrôle légal des comptes par un réviseur d'entreprises agréé, nommés, révoqués et délibérant de la même manière que dans les sociétés anonymes;

4° tous les associés peuvent voter dans l'assemblée générale; ils ont voix égale; les convocations se font par lettre recommandée, signée de l'administration; les pouvoirs de l'assemblée se déterminent et ses résolutions sont prises en suivant les règles indiquées pour les sociétés anonymes;

5° les bénéfices et les pertes se partagent chaque année, par moitié par parts égales entre les associés, et par moitié à raison de leur mise;

6° les associés sont tous tenus indéfiniment et solidairement.

Art. 811-6.

(inséré par la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) Les souscripteurs à l'acte constitutif sont considérés comme fondateurs de la société. Toutefois, l'acte constitutif peut désigner comme fondateur un ou plusieurs souscripteurs possédant ensemble au moins un tiers de la part fixe du capital social. Dans ce cas, les autres comparants qui se bornent à souscrire des parts sociales contre espèces sans recevoir directement ou indirectement aucun avantage particulier sont tenus pour simples souscripteurs.

(2) Les fondateurs d'une société coopérative à responsabilité limitée sont tenus solidairement envers tous les intéressés, malgré toute stipulation contraire:

1° de toute la partie fixe du capital social qui ne serait pas valablement souscrite ainsi que de la différence éventuelle entre le minimum de souscription immédiate du capital social fixé en vertu de L'article 811-3, paragraphe 1er, point 4°, et le montant des souscriptions, ils en sont de plein droit réputés souscripteurs;

2° de la réparation du préjudice qui est la suite immédiate et directe, soit de la nullité de la société, soit de l'absence ou de la fausseté dans l'acte constitutif des énonciations prescrites par l'article 811-3, paragraphe 1er.

(3) Ceux qui ont pris un engagement pour des tiers nommément désignés dans l'acte, soit comme mandataires soit en se portant fort, sont réputés personnellement obligés s'il n'y a pas mandat valable ou si l'engagement de porte-fort n'est pas ratifié dans les deux mois de la stipulation.

Les fondateurs sont solidairement tenus de ces engagements.

Art. 811-7.

(modifié par Loi du 11 août 1996 (Mém. A53 du 20/08/1996 P.1660), la Loi du 18 décembre 2009 (Mém. A22 du 19/02/2010 P.295), la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Toute société coopérative doit tenir un registre contenant à sa première page l'acte constitutif de la société et indiquant à la suite de cet acte:

1° les noms, professions et demeures des sociétaires;

2° la date de leur admission, de leur démission ou de leur exclusion;

3° le compte des sommes versées ou retirées par chacun d'eux;

4° la date des révisions opérées et les noms des commissaires ou réviseurs d’entreprises agréés.

La mention des retraits de mise est signée par le sociétaire qui les a opérés.

Section 2 - Des changements dans le personnel et du fonds social

(intitulé modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Art. 812-1.

(renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

La qualité de sociétaire, ainsi que le nombre de parts sociales dont chacun se trouve à tout moment être titulaire, sont constatés, indépendamment des autres moyens de preuve du droit commercial, par l'apposition de leur signature, précédée de la date, en regard de leur nom, sur le registre de la société.

Art. 812-2.

(modifié par la Loi du 25 août 1986 (Mém. A65 du 27/08/1986 P.1826), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Les associés ont toujours le droit de se retirer, sous les conditions et modalités prévues éventuellement dans les statuts. Ils ne peuvent donner leur démission que dans les six premiers mois de l'année sociale.

Art. 812-3.

(renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

La démission est constatée par la mention du fait sur le titre de l'associé et sur le registre de la société, en marge du nom du

démissionnaire.

Ces mentions sont datées et signées par l'associé et par un administrateur.

Art. 812-4.

(renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Si les administrateurs refusent de constater la démission, ou si le démissionnaire ne sait ou ne peut signer, elle est reçue au greffe de la justice de paix du siège social.

Le greffier en dresse procès-verbal et en donne connaissance à la société par lettre recommandée, envoyée dans les vingt-quatre heures.

Le procès-verbal est sur papier libre et enregistré gratis.

Art. 812-5.

(renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

L'exclusion de la société résulte d'un procès-verbal dressé et signé par un administrateur. Ce procès-verbal relate les faits établissant que l'exclusion a été prononcée conformément aux statuts: il est transcrit sur le registre des membres de la société et copie conforme en est adressée au sociétaire exclu, dans les deux jours, par lettre recommandée.

Art. 812-6.

(modifié par la Loi du 25 août 1986 (Mém. A65 du 27/08/1986 P.1826), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

L'associé démissionnaire ou exclu ne peut provoquer la liquidation de la société.

Sauf disposition contraire des statuts il n'a droit qu'à la valeur nominale de ses parts sociales. En aucun cas les éléments du bilan qui constituent la contrepartie de fonds publics alloués à la société coopérative ne peuvent lui être distribués. S'il résulte de la situation du bilan de l'exercice au cours duquel la démission a été donnée ou l'exclusion prononcée que la valeur des parts est inférieure à leur montant nominal, les droits de l'associé sortant sont diminués d'autant.

Art. 812-7.

(renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

En cas de décès, de faillite, de concordat préventif, de déconfiture ou d'interdiction d'un associé, ses héritiers, créanciers ou représentants recouvrent sa part de la manière déterminée par L'article 812-6.

Ils ne peuvent provoquer la liquidation de la société.

Art. 812-8.

(renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Tout sociétaire démissionnaire ou exclu reste personnellement tenu, dans les limites où il s'est engagé et pendant cinq ans à partir de la publication de sa démission ou de son exclusion, sauf le cas de prescription plus courte établie par la loi, de tous les engagements contractés avant la fin de l'année dans laquelle sa retraite a été publiée.

Les mêmes règles sont applicables dans les cas prévus par L'article 812-7.

Art. 812-9.

(modifié par la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre

2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Indépendamment des parts représentatives du capital social, il peut être créé des titres non représentatifs du capital social, désignés par la présente loi par l'appellation de «parts bénéficiaires». Les statuts déterminent les droits qui y sont attachés.

Les parts d'associés ou bénéficiaires d'une société coopérative sont nominatives. Elles portent un numéro d'ordre.

L'émission des obligations et les droits qui y sont attachés sont réglés par les statuts.

Art. 812-10.

(renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Les créanciers personnels de l'associé ne peuvent saisir que les intérêts et les dividendes lui revenant et la part qui lui sera attribuée à la dissolution de la société.

Section 3 - Des mesures dans l'intérêt des tiers

(intitulé modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017), le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Art. 813-1.

(renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Chaque année, à l'époque fixée par les statuts, l'administration dresse un inventaire et établit le bilan et le compte des profits et pertes dans la forme prescrite par L'article 461-1.

Une réserve sera constituée de la manière déterminée par ledit article.

Art. 813-2.

(renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanés des sociétés coopératives, on doit trouver la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement de ces mots, écrits lisiblement et en toutes lettres: Société coopérative.

Art. 813-3.

(renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Tout agent d'une société coopérative qui interviendra pour celle-ci dans un acte où la prescription de L'article précédent ne sera pas remplie, pourra, suivant les circonstances, à défaut de la société, être déclaré personnellement responsable des engagements qui y sont pris par la société.

Art. 813-4.

(modifié par la Loi du 7 septembre 1987 (Mém. A77 du 15/09/1987 P.1792), la Loi du 19 décembre 2002 (Mém. A149 du 31/12/2002 P.3630), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Les comptes annuels tels que définis à la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises sont déposés, dans le mois après leur approbation, au registre de commerce et des sociétés.

Art. 813-5.

(modifié par la Loi du 19 décembre2002 (Mém. A149 du 31/12/2002 P.3651), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Ceux qui gèrent la société devront déposer tous les six mois, au registre de commerce et des sociétés, une liste indiquant par ordre alphabétique les noms, professions et demeures de tous les associés, datée et certifiée véritable par les signataires.

Ceux-ci seront responsables de toute fausse énonciation dans les dites listes.

Art. 813-6.

(modifié par la Loi du 19 décembre 2002 (Mém. A149 du 31/12/2002 P.3630), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Dans le mois de leur nomination, les gérants doivent déposer au registre de commerce et des sociétés un extrait de l'acte constatant leur nomination et leur pouvoir.

Ils doivent se présenter au registre de commerce et des sociétés pour donner leur signature, ou la faire parvenir au registre de commerce et des sociétés dans la forme authentique.

Art. 813-7.

(modifié par la Loi du 19 décembre 2002 (Mém. A149 du 31/12/2002 P.3630), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Le public est admis à prendre gratuitement connaissance des listes des membres, des actes conférant la gérance et des comptes annuels. Chacun peut en demander copie, sur papier libre, moyennant payement des frais administratifs.

Art. 813-8.

(renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Les sociétés coopératives pourront se fédérer pour poursuivre en commun, en tout ou en partie, les objets prévus par leurs statuts, ou

pour assurer l'accomplissement de leurs obligations légales et réglementaires.

Les fédérations constitueront une individualité juridique distincte de celle des sociétés qui les composent.

Elles seront soumises aux dispositions concernant les sociétés coopératives, sauf qu'il appartiendra à un règlement d'administration publique de compléter ces dispositions et même de les modifier, pour autant qu'elles s'appliqueront aux fédérations.

Art. 813-9.

(modifié par la Loi du 18 décembre 2009 (Mém. A22 du 19/02/2010 P.295), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

L'article 69, paragraphes 1er, 2 et 4 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises est applicable.

L'institution des commissaires aux articles 811-2, 811-4 point 3°, et 811-5, point 3°, est supprimée dans les coopératives qui font contrôler leurs comptes annuels par un réviseur d'entreprises agréé conformément au premier alinéa.

En cas de violation des prescriptions sur les révisions, les administrateurs des fédérations et des sociétés seront personnellement et solidairement responsables du préjudice résultant de cette violation.

Chapitre II - Des sociétés coopératives organisées comme des sociétés anonymes

(intitulé introduit par la Loi du 10 juin 1999 (Mém. A69 du 11/06/1999 P.1470), modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Art. 820-1.

(inséré par la Loi du 10 juin 1999 (Mém. A69 du 11/06/1999 P.1470), complété par la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), modifié par la Loi du 23 mars 2007 (Mém. A46 du 30/03/2007 P.816), la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) La société coopérative peut également être organisée comme une société anonyme.

(2) La société coopérative organisée comme une société anonyme est soumise aux dispositions relatives aux sociétés coopératives, sauf les adaptations indiquées dans le présent chapitre.

(3) La société coopérative organisée comme une société anonyme est également soumise aux dispositions relatives aux sociétés anonymes de la présente loi, sauf les adaptations indiquées dans le présent chapitre.

Elle n'est pas soumise aux dispositions régissant spécifiquement la société européenne (SE).

Art. 820-2.

(inséré par la Loi du 10 juin 1999 (Mém. A69 du 11/06/1999 P.1470), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Le capital de la société coopérative organisée comme une société anonyme est divisé en actions. Toutes références à des «parts» dans le chapitre 1er de la présente section doivent être comprises comme des références à des «actions» dans la mesure où les textes du chapitre 1er s'appliquent à la société coopérative organisée comme une société anonyme et pour autant que ces deux termes soient utilisés dans un sens identique.

Art. 820-3.

(inséré par la Loi du 10 juin 1999 (Mém. A69 du 11/06/1999 P.1470), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

L'article 100-4, alinéa 2, ne s'applique pas à la société coopérative organisée comme une société anonyme.

Art. 820-4.

(inséré par la Loi du 10 juin 1999 (Mém. A69 du 11/06/1999 P.1470), modifié par la Loi du 21 décembre 2006 (Mém. A228 du 27/12/2006 P.4070), la Loi du 6 avril 2013 (Mém. A71 du 15/04/2013 P.890), la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) Sans préjudice des dispositions de L'article 820-5, paragraphe 1er, L'article 410-1 ne s'applique pas à la société coopérative organisée comme une société anonyme.

(2) L'article 420-1, paragraphe 1er, points 2°, 3° et 4°, et paragraphe 2 ne s'applique pas à la société coopérative organisée comme une société anonyme.

La constitution d'une société coopérative organisée comme une société anonyme requiert, outre ce qui est mentionné à l'article 420-1, paragraphe 1er, point 1°, la souscription immédiate du fonds social indiqué à l'acte de société.

(3) Les articles 420-10 à 420-13 ne s'appliquent pas à la société coopérative organisée comme une société anonyme.

(4) L'article 420-15, points 5°, 8°, 9°, 10°, et 14°, ne s'applique pas à la société coopérative organisée comme une société anonyme.

Au lieu des mentions prévues à l'article 420-15, points 6° et 7°, l'acte de société indique:

- la manière dont le fonds social est ou sera ultérieurement formé, et son minimum de souscription immédiate; et
- le nombre d'actions souscrites, les catégories d'actions, lorsqu'il en existe plusieurs, et les droits afférents à chacune de ces

catégories.

L'acte de société indique en outre les conditions d'admission, de démission et d'exclusion des associés et les conditions de retrait de versements.

(5) Les articles 420-16 à 420-27 ne s'appliquent pas à la société coopérative organisée comme une société anonyme.

(6) A L'article 430-1, paragraphe 1er, alinéa 1er, les actions mentionnées sont uniquement nominatives ou dématérialisées pour la société coopérative organisée comme une société anonyme.

À l'article 430-1, paragraphe 1er, alinéa 2, les parts bénéficiaires mentionnées peuvent être nominatives, au porteur ou dématérialisées pour la société coopérative organisée comme une société anonyme.

L'article 430-1, paragraphe 1er, alinéa 3, ne s'applique pas à la société coopérative organisée comme une société anonyme.

(7) Les articles 430-3 et 430-4 ne s'appliquent pas à la société coopérative organisée comme une société anonyme.

(8) En ce qui concerne la société coopérative organisée comme une société anonyme, les articles 430-5 et 430-6 s'appliquent uniquement aux titres ou parts bénéficiaires mentionnés au paragraphe 6 qui précède.

(9) L'article 430-8 ne s'applique pas à la société coopérative organisée comme une société anonyme.

(10) L'article 430-10, paragraphe 1er, est applicable sauf en cas de délibération sur la réduction de capital.

(11) L'article 430-12 ne s'applique pas à la société coopérative organisée comme une société anonyme.

(12) Les articles 430-14 à 430-23 ne s'appliquent pas à la société coopérative organisée comme une société anonyme.

(13) Les articles 450-5 à 450-7 ne s'appliquent pas à la société coopérative organisée comme une société anonyme.

(14) Les articles 461-2 à 461-5 ne s'appliquent pas à la société coopérative organisée comme une société anonyme.

(15) A L'article 462-1, alinéa 1er, point 2°, la mention « société anonyme » est remplacée par la mention « société coopérative organisée comme une société anonyme ».

Art. 820-5.

(inséré par la Loi du 10 juin 1999 (Mém. A69 du 11/06/1999 P.1471), modifié par la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) Les articles 811-2 à 811-5 ne s'appliquent pas à la société coopérative organisée comme une société anonyme.

(2) Tout associé pourra prendre connaissance du registre mentionné à L'article 811-7. L'article 811-7, alinéas 2 et 3, ne s'applique pas à la société coopérative organisée comme une société anonyme.

(3) L'article 812-2, deuxième phrase, ne s'applique pas à la société coopérative organisée comme une société anonyme.

(4) Les articles 812-8 et 813-1 à 813-7 ne s'appliquent pas à la société coopérative organisée comme une société anonyme.

(5) L'article 813-8 s'applique indistinctement aux sociétés coopératives et aux sociétés coopératives organisées comme une société anonyme.

Art. 820-6.

(inséré par la Loi du 10 juin 1999 (Mém. A69 du 11/06/1999 P.1470), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Le titre XIV – Des actions et des prescriptions et le titre XV – Dispositions pénales sont applicables à la société coopérative organisée comme une société anonyme.

Art. 820-7.

(inséré par la Loi du 10 juin 1999 (Mém. A69 du 11/06/1999 P.1470), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) Le titre X, Chapitre II - Des fusions s'applique à la société coopérative organisée comme une société anonyme sous réserve des dispositions suivantes.

(2) Une société coopérative organisée comme une société anonyme ne peut absorber une société anonyme ou une société coopérative organisée comme une société anonyme que si les actionnaires ou associés de cette autre société remplissent les conditions requises pour acquérir la qualité d'associé de la société absorbante.

(3) Dans les sociétés coopératives organisées comme des sociétés anonymes, chaque associé a la faculté, nonobstant toute disposition contraire des statuts, de démissionner à tout moment au cours de l'exercice social et sans avoir à satisfaire à aucune autre condition, dès la convocation de l'assemblée générale appelée à décider la fusion de la société avec une société absorbante ayant la forme d'une société anonyme.

La démission doit être notifiée à la société par lettre recommandée à la poste déposée cinq jours au moins avant la date de l'assemblée. Elle n'aura d'effet que si la fusion est décidée.

Les convocations à l'assemblée reproduisent le texte des alinéas 1er et 2 du présent paragraphe.

(4) Les dispositions des paragraphes 2 et 3 s'appliquent à la fusion par constitution d'une nouvelle société.

Art. 820-8.

(inséré par la Loi du 10 juin 1999 (Mém. A69 du 11/06/1999 P.1470), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) Le titre X, Chapitre III - Des scissions s'applique à la société coopérative organisée comme une société anonyme sous réserve des dispositions suivantes.

(2) Une société coopérative organisée comme une société anonyme ne peut participer à une opération de scission en tant que société bénéficiaire que si les actionnaires ou associés de la société scindée remplissent les conditions requises pour acquérir la qualité d'associé de cette société bénéficiaire.

(3) Dans les sociétés coopératives organisées comme une société anonyme, chaque associé a la faculté, nonobstant toute disposition contraire des statuts, de démissionner à tout moment au cours de l'exercice social et sans avoir à satisfaire à aucune autre condition, dès la convocation de l'assemblée générale appelée à décider la scission de la société au profit des sociétés bénéficiaires dont l'une au moins a une autre forme.

La démission doit être notifiée à la société par lettre recommandée à la poste déposée cinq jours au moins avant la date de l'assemblée. Elle n'aura d'effet que si la scission est décidée.

Les convocations à l'assemblée reproduisent le texte des alinéas 1er et 2 du présent paragraphe.

(4) Les dispositions des paragraphes 2 et 3 s'appliquent à la scission par constitution de nouvelles sociétés.

Art. 820-9.

(inséré par la Loi du 10 juin 1999 (Mém. A69 du 11/06/1999 P.1470), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Le titre XVII. - Des comptes consolidés ne s'applique pas à la société coopérative organisée comme une société anonyme.

Chapitre III - Des sociétés coopératives européennes (SEC)

(intitulé introduit par la Loi du 10 juin 1999 (Mém. A69 du 11/06/1999 P.1470), intitulé modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Section 1re – Dispositions générales

(intitulé introduit par la Loi du 10 mars 2014 (Mém. A39 du 19/03/2014 P.482), intitulé modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Art. 831-1.

(inséré par la Loi du 10 mars 2014 (Mém. A39 du 19/03/2014 P.482), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Pour l'application du présent chapitre, l'on entend par «règlement (CE) n° 1435/2003 »: le règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC).

Art. 831-2.

(inséré par la Loi du 10 mars 2014 (Mém. A39 du 19/03/2014 P.482), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) La société coopérative européenne (SEC) est formée par un acte notarié spécial rédigé et publié selon les prescriptions applicables aux sociétés anonymes.

(2) En ce qui concerne l'apport en nature, les articles 420-10 à 420-12 s'appliquent par analogie à la société coopérative européenne (SEC).

Art. 831-3.

(inséré par la Loi du 10 mars 2014 (Mém. A39 du 19/03/2014 P.482), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Lorsqu'il est constaté que seule l'administration centrale est située au Grand-Duché de Luxembourg, le procureur d'Etat en informe

sans délai l'Etat membre où est situé le siège statutaire de la société coopérative européenne (SEC).

Art. 831-4.

(inséré par la Loi du 10 mars 2014 (Mém. A39 du 19/03/2014 P.482), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Les statuts peuvent prévoir que des personnes n'ayant pas vocation à utiliser ou à produire les biens et les services de la société coopérative européenne (SEC) peuvent être admises en qualité de membres investisseurs (membres non-usagers).

Section 2 - Constitution

(intitulé introduit par la Loi du 10 mars 2014 (Mém. A39 du 19/03/2014 P.482), intitulé modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Sous-section 1re – Constitution par voie de fusion

(intitulé introduit par la Loi du 10 mars 2014 (Mém. A39 du 19/03/2014 P.482), intitulé modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Art. 832-1.

(inséré par la Loi du 10 mars 2014 (Mém. A39 du 19/03/2014 P.482), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Le projet de fusion est établi par le conseil d'administration ou par le directoire, selon le cas.

Art. 832-2.

(inséré par la Loi du 10 mars 2014 (Mém. A39 du 19/03/2014 P.482), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Le projet de fusion et les indications prévues à l'article 24 du règlement (CE) no 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC)sont publiés conformément à l'article 1021-2.

Art. 832-3.

(inséré par la Loi du 10 mars 2014 (Mém. A39 du 19/03/2014 P.482), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Le contrôle de la légalité de la fusion et la délivrance du certificat prévus à l'article 29 du règlement (CE) no 1435/2003 sont effectués par le notaire instrumentant conformément à l'article 1021-12.

Art. 832-4.

(inséré par la Loi du 10 mars 2014 (Mém. A39 du 19/03/2014 P.482), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Le contrôle de la légalité de la fusion prévu à l'article 30 du règlement (CE) no 1435/2003 est effectué par le notaire instrumentant.

Sous-section 2– Transformation d'une société coopérative en société coopérative européenne (SEC)

(intitulé introduit par la Loi du 10 mars 2014 (Mém. A39 du 19/03/2014 P.482), intitulé modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Art. 832-5.

(inséré par la Loi du 10 mars 2014 (Mém. A39 du 19/03/2014 P.482), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Le projet de transformation d'une société coopérative en société coopérative européenne (SEC) est établi par l'organe de gestion.

Art. 832-6.

(inséré par la Loi du 10 mars 2014 (Mém. A39 du 19/03/2014 P.482), modifié implicitement par la Loi du 27 mai 2016 (Mém. A94 du 30/05/2016 P.1730), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Le projet de transformation est publié conformément au titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

Art. 832-7.

(inséré par la Loi du 10 mars 2014 (Mém. A39 du 19/03/2014 P.482), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Le ou les experts indépendant(s), visés à l'article 35, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC) sont un ou plusieurs réviseurs d'entreprises désignés par l'organe de gestion parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises.

Sous-section 3 – Participation à une société coopérative européenne (SEC) par une société ayant son administration centrale en dehors de l'Union européenne

(intitulé introduit par la Loi du 10 mars 2014 (Mém. A39 du 19/03/2014 P.482), intitulé modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Art. 832-8.

(inséré par la Loi du 10 mars 2014 (Mém. A39 du 19/03/2014 P.482), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Une société n'ayant pas son administration centrale dans un Etat membre peut participer à la constitution d'une société coopérative européenne (SEC) si elle est constituée selon le droit d'un Etat membre, a son siège statutaire dans ce même Etat membre et a un lien effectif et continu avec l'économie d'un Etat membre.

Section 3 – Organes **(3)**

(intitulé introduit par la Loi du 10 mars 2014 (Mém. A39 du 19/03/2014 P.482), intitulé modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Sous-section 1re – Administration

(intitulé introduit par la Loi du 10 mars 2014 (Mém. A39 du 19/03/2014 P.482), intitulé modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Dispositions communes aux systèmes moniste et dualiste

(intitulé introduit par la Loi du 10 mars 2014 (Mém. A39 du 19/03/2014 P.482), intitulé modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Art. 833-1.

(inséré par la Loi du 10 mars 2014 (Mém. A39 du 19/03/2014 P.482), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Toute disposition légale ou réglementaire concernant les sociétés commerciales se référant au «conseil d'administration», «administrateur(s)» ou «gérant(s)» d'une société coopérative doit

être entendue, dans le cadre d'une société coopérative européenne (SEC) dotée d'un directoire et d'un conseil de surveillance, comme se référant au directoire de la société concernée sauf si, d'après la nature de la mission confiée, il s'agit de l'entendre comme se référant au conseil de surveillance.

Art. 833-2.

(inséré par la Loi du 10 mars 2014 (Mém. A39 du 19/03/2014 P.482), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Les membres des organes de direction, de surveillance ou d'administration peuvent être, si les statuts le prévoient, des personnes morales auquel cas les articles 441-3 et 442-4 s'appliquent.

Art. 833-3.

(inséré par la Loi du 10 mars 2014 (Mém. A39 du 19/03/2014 P.482), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

La société coopérative européenne (SEC) est liée par les actes accomplis par les organes ayant qualité pour la représenter, même si ces actes excèdent l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Système moniste

(intitulé introduit par la Loi du 10 mars 2014 (Mém. A39 du 19/03/2014 P.482), intitulé modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Art. 833-4.

(inséré par la Loi du 10 mars 2014 (Mém. A39 du 19/03/2014 P.482), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

L'organe d'administration est le conseil d'administration.

Il peut déléguer la gestion journalière conformément à l'article 441-10.

Lorsque, dans une société coopérative européenne (SEC), une délégation de pouvoirs a été valablement conférée et que le titulaire de celle-ci vient à poser un acte rentrant dans les limites de cette délégation mais relevant néanmoins d'une catégorie d'opérations qui, selon les dispositions statutaires de la société coopérative européenne (SEC), donne lieu à décision expresse du conseil d'administration, il engage la société sans préjudice de dommages-intérêts, s'il y a lieu.

Art. 833-5.

(inséré par la Loi du 10 mars 2014 (Mém. A39 du 19/03/2014 P.482), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Le nombre minimal d'administrateurs est fixé à trois.

Système dualiste

(intitulé introduit par la Loi du 10 mars 2014 (Mém. A39 du 19/03/2014 P.482), intitulé modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Art. 833-6.

(inséré par la Loi du 10 mars 2014 (Mém. A39 du 19/03/2014 P.482), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

L'organe de direction est le directoire. Il est composé d'un ou de plusieurs membre(s). L'organe de surveillance est le conseil de

surveillance. Il est composé de trois membres au moins.

Art. 833-7.

(inséré par la Loi du 10 mars 2014 (Mém. A39 du 19/03/2014 P.482), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Sous réserve des limitations apportées par le règlement (CE) n° 1435/2003, du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC) par la présente loi ou par les statuts, les attributions du directoire et de ses membres sont les mêmes que celles du conseil d'administration et des administrateurs.

Art. 833-8.

(inséré par la Loi du 10 mars 2014 (Mém. A39 du 19/03/2014 P.482), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Tout rapport dont l'établissement est imposé au conseil d'administration par la présente loi, est établi par le directoire. Sauf dérogation légale ou disposition plus restrictive des statuts, il est communiqué en temps utile au conseil de surveillance et soumis aux mêmes règles d'information et de publicité que celles applicables aux rapports du conseil d'administration.

Art. 833-9.

(inséré par la Loi du 10 mars 2014 (Mém. A39 du 19/03/2014 P.482), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Le directoire a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent au conseil de surveillance ou à l'assemblée générale. Il peut déléguer la gestion journalière conformément à l'article 442-8. Les statuts énumèrent les catégories d'opérations qui

donnent lieu à autorisation du directoire par le conseil de surveillance.

L'absence d'autorisation du conseil de surveillance n'est pas opposable aux tiers.

Lorsqu'une délégation de pouvoirs dans une société coopérative européenne (SEC) a été valablement conférée et que le titulaire de celle-ci vient à poser un acte rentrant dans les limites de cette délégation mais relevant néanmoins d'une catégorie d'opérations qui, selon les dispositions statutaires de la société coopérative européenne (SEC), donne lieu à autorisation du directoire par le conseil de surveillance, il engagera la société sans préjudice de dommages-intérêts, s'il y a lieu.

Art. 833-10.

(inséré par la Loi du 10 mars 2014 (Mém. A39 du 19/03/2014 P.482), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance.

Les statuts peuvent néanmoins attribuer à l'assemblée générale le pouvoir de nommer les membres du directoire.

Dans ce cas, seule l'assemblée est compétente.

Les membres du directoire peuvent être révoqués par le conseil de surveillance ainsi que, si les statuts le prévoient, par l'assemblée générale.

Art. 833-11.

(inséré par la Loi du 10 mars 2014 (Mém. A39 du 19/03/2014 P.482), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

S'ils sont plusieurs, les membres du directoire forment un collège qui délibère suivant le mode établi par les statuts.

Art. 833-12.

(inséré par la Loi du 10 mars 2014 (Mém. A39 du 19/03/2014 P.482), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Les limitations apportées aux pouvoirs du directoire soit par les statuts, soit en vertu d'une décision des organes compétents, sont inopposables aux tiers, même si elles sont publiées.

Art. 833-13.

(inséré par la Loi du 10 mars 2014 (Mém. A39 du 19/03/2014 P.482), modifié implicitement par la Loi du 27 mai 2016 (Mém. A94 du 30/05/2016 P.1730), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Le directoire représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant, sous réserve de l'application de l'article 39, paragraphe 1er, du règlement (CE) n° 1435/2003. Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.

Les statuts peuvent donner qualité à un ou à plusieurs membres du directoire pour représenter la société dans les actes ou en justice, soit seuls, soit conjointement. Cette clause statutaire est opposable aux tiers dans les conditions prévues par le titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Les statuts peuvent apporter des restrictions à ces pouvoirs de représentation. Ces restrictions ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.

Art. 833-14.

(inséré par la Loi du 10 mars 2014 (Mém. A39 du 19/03/2014 P.482), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Sont applicables au conseil de surveillance les dispositions des articles 441-2, 441-3 et 441-4.

Art. 833-15.

(inséré par la Loi du 10 mars 2014 (Mém. A39 du 19/03/2014 P.482), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) Le conseil de surveillance forme un collège qui délibère suivant le mode établi par les statuts.

(2) Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire, sans pouvoir s'immiscer dans cette gestion.

(3) Le conseil de surveillance peut demander au directoire les informations de toute nature nécessaires au contrôle qu'il exerce conformément au paragraphe 2.

Art. 833-16.

(inséré par la Loi du 10 mars 2014 (Mém. A39 du 19/03/2014 P.482), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Le conseil de surveillance se réunit sur la convocation de son président.

Celui-ci doit le réunir s'il en est requis par au moins deux de ses membres ou par le directoire.

Le conseil se réunit selon une périodicité fixée par les statuts. Le conseil de surveillance peut inviter les membres du directoire à assister aux réunions du conseil, auquel cas ils y ont voix consultative.

Art. 833-17.

(inséré par la Loi du 10 mars 2014 (Mém. A39 du 19/03/2014 P.482), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017

(Mém. A1066 du 15/12/2017))

Les fonctions de membre du directoire et de membre du conseil de surveillance peuvent être rémunérées. Le mode et le montant de la rémunération des membres du directoire sont fixés par le conseil de surveillance. Le mode et le montant de la rémunération des membres du conseil de surveillance sont fixés par les statuts, ou à défaut, par l'assemblée générale.

Art. 833-18.

(inséré par la Loi du 10 mars 2014 (Mém. A39 du 19/03/2014 P.482), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Les membres du conseil d'administration, du directoire et du conseil de surveillance sont responsables envers la société, conformément au droit commun, de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et des fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 833-19.

(inséré par la Loi du 10 mars 2014 (Mém. A39 du 19/03/2014 P.482), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Les membres du conseil d'administration, du directoire et du conseil de surveillance sont solidairement responsables, soit envers la société, soit envers tous tiers, de tous dommages-intérêts résultant d'infractions aux dispositions du règlement (CE) n° 1435/2003 précité, de la présente loi ou des statuts sociaux.

Ils ne seront déchargés de cette responsabilité, quant aux infractions auxquelles ils n'ont pas pris part, que si aucune faute ne leur est imputable et s'ils ont dénoncé ces infractions à l'assemblée générale la plus prochaine après qu'ils en auront eu connaissance.

Sous-section 2 – Assemblée générale des actionnaires

(intitulé introduit par la Loi du 10 mars 2014 (Mém. A39 du 19/03/2014 P.482), intitulé modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Art. 833-20.

(inséré par la Loi du 10 mars 2014 (Mém. A39 du 19/03/2014 P.482), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Le conseil d'administration, le directoire, selon le cas, ainsi que le conseil de surveillance et le ou les réviseurs d'entreprises agréés désignés pour effectuer le contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant des comptes consolidés, sont en droit de convoquer l'assemblée générale.

Art. 833-21.

(inséré par la Loi du 10 mars 2014 (Mém. A39 du 19/03/2014 P.482), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

L'assemblée générale a lieu une fois l'an dans les six mois de la clôture de l'exercice. Toutefois, la première assemblée générale peut avoir lieu dans les dix-huit mois suivant la constitution.

Art. 833-22.

(inséré par la Loi du 10 mars 2014 (Mém. A39 du 19/03/2014 P.482), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Dans le système dualiste, l'assemblée générale se prononce sur la décharge des membres du conseil de surveillance et du directoire conformément à l'article 461-7.

Art. 833-23.

(inséré par la Loi du 10 mars 2014 (Mém. A39 du 19/03/2014 P.482), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) Les statuts peuvent prévoir qu'un membre dispose d'un nombre de voix qui est déterminé par sa participation aux activités de la coopérative, à l'exclusion de sa participation sous forme de contribution au capital. Les voix ainsi attribuées ne peuvent dépasser le nombre de cinq par membre, ou 30 pour cent du total des droits de vote, la valeur la plus faible étant retenue.

Les statuts des sociétés coopératives européennes (SEC) participant à des activités dans le domaine financier ou de l'assurance peuvent prévoir que le nombre de voix est déterminé par la participation du membre aux activités de la coopérative, y compris sous forme de participation au capital de la société coopérative européenne (SEC). Les voix ainsi attribuées ne peuvent dépasser le nombre de cinq par membre, ou 20 pour cent du total des droits de vote, la valeur la plus faible étant retenue.

Les statuts des sociétés coopératives européennes (SEC) dont les membres sont majoritairement des coopératives peuvent prévoir que le nombre de voix est déterminé en fonction de la participation des membres aux activités exercées par la coopérative, y compris sous forme de participation au capital de la société coopérative européenne (SEC), et/ou du nombre de membres de chaque entité constitutive.

(2) Les membres investisseurs déterminés dans l'article 831-4 ne peuvent pas disposer de plus de 25 pour cent du total des droits de vote.

(3) Les statuts des sociétés coopératives européennes (SEC) peuvent prévoir la participation de représentants des travailleurs aux assemblées générales ou aux assemblées de section ou de branche, à condition qu'ensemble, les représentants des travailleurs ne contrôlent pas plus de 15 pour cent du total des droits de vote. Ce droit de participation cesse d'être applicable dès lors que le siège de la société coopérative européenne (SEC) est transféré dans un

Etat membre dont la loi ne prévoit pas la participation des travailleurs.

Art. 833-24.

(inséré par la Loi du 10 mars 2014 (Mém. A39 du 19/03/2014 P.482), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Conformément à l'article 63, paragraphe 1er, du règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC), les statuts peuvent prévoir des assemblées de branche ou de section.

Sous-section 3 – Action sociale

(intitulé introduit par la Loi du 10 mars 2014 (Mém. A39 du 19/03/2014 P.482), intitulé modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Art. 833-25.

(inséré par la Loi du 10 mars 2014 (Mém. A39 du 19/03/2014 P.482), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Les administrateurs, les membres du directoire et du conseil de surveillance sont responsables conformément aux dispositions de l'article 441-9.

Section 4 - Transfert du siège statutaire

(intitulé introduit par la Loi du 10 mars 2014 (Mém. A39 du 19/03/2014 P.482), intitulé modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Art. 834-1.

(inséré par la Loi du 10 mars 2014 (Mém. A39 du 19/03/2014 P.482), modifié implicitement par la Loi du 27 mai 2016 (Mém. A94 du 30/05/2016 P.1730), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Le projet de transfert est établi par le conseil d'administration ou par le directoire, selon le cas. Ce projet est publié conformément au titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

Art. 834-2.

(inséré par la Loi du 10 mars 2014 (Mém. A39 du 19/03/2014 P.482), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, établit le rapport visé à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC).

Art. 834-3.

(inséré par la Loi du 10 mars 2014 (Mém. A39 du 19/03/2014 P.482), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Les créanciers de la société coopérative européenne (SEC) transférant son siège, dont la créance est antérieure à la date de la publication du projet de transfert prévue à l'article 834-3 peuvent, nonobstant toute convention contraire, dans les deux mois de cette publication, demander au magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement, dans le ressort duquel la société débitrice a son siège statutaire, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé, la constitution de sûretés pour des créances échues ou non échues, au cas où l'opération de transfert aurait pour effet de menacer le gage de ces créanciers ou d'entraver l'exécution

de leurs créances. Le président rejette cette demande, si le créancier dispose de garanties adéquates ou si celles-ci ne sont pas nécessaires, compte tenu de la situation de la société après le transfert. La société débitrice peut écarter cette demande en payant le créancier même si la créance est à terme.

Si la sûreté n'est pas fournie dans le délai fixé, la créance devient immédiatement exigible.

Art. 834-4.

(inséré par la Loi du 10 mars 2014 (Mém. A39 du 19/03/2014 P.482), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Conformément à l'article 7, paragraphe 8, du règlement (CE) n° 1435/2003 précité, le notaire instrumentant délivre un certificat attestant d'une manière concluante l'accomplissement des actes et des formalités préalables au transfert.

Art. 834-5.

(inséré par la Loi du 10 mars 2014 (Mém. A39 du 19/03/2014 P.482), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

La nouvelle immatriculation et la radiation de l'ancienne immatriculation sont publiées, les articles 100-11 et 100-13 ainsi que le titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises étant applicables.

Art. 834-6.

(inséré par la Loi du 10 mars 2014 (Mém. A39 du 19/03/2014 P.482), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Le transfert au Grand-Duché de Luxembourg du siège statutaire d'une société coopérative européenne (SEC) doit être constaté par acte authentique.

L'immatriculation au registre de commerce et des sociétés ne peut s'effectuer que sur présentation du certificat, attestant d'une manière concluante l'accomplissement des actes et des formalités préalables au transfert, établi par l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel la société coopérative européenne (SEC) avait auparavant établi son siège statutaire.

Section 5 – Comptes annuels et comptes consolidés, et contrôle de ceux-ci. Dispositions particulières applicables au système dualiste

(intitulé introduit par la Loi du 10 mars 2014 (Mém. A39 du 19/03/2014 P.482), intitulé modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Art. 835-1.

(inséré par la Loi du 10 mars 2014 (Mém. A39 du 19/03/2014 P.482), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Chaque année, le conseil de surveillance reçoit de la part du directoire les documents visés à l'article 461-1, applicable par analogie à la société coopérative européenne (SEC), à l'époque y fixée pour leur remise aux commissaires et présente à l'assemblée générale ses observations sur le rapport du directoire ainsi que sur les comptes de l'exercice.

Section 6 – Dissolution, liquidation, insolvabilité et cessation des paiements

(intitulé introduit par la Loi du 10 mars 2014 (Mém. A39 du 19/03/2014 P.482), intitulé modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Art. 836-1.

(inséré par la Loi du 10 mars 2014 (Mém. A39 du 19/03/2014 P.482), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

l'article 480-3, paragraphe 1er, est applicable à une société coopérative européenne (SEC) dont le siège statutaire est au Grand-Duché de Luxembourg sans que toutefois son administration centrale s'y trouve localisée.

Art. 836-2.

(inséré par la Loi du 10 mars 2014 (Mém. A39 du 19/03/2014 P.482), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

S'agissant du principe de l'affectation de l'actif net à une fin désintéressée visé à l'article 75 du règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC), il peut être dérogé à celui-ci moyennant un autre règlement prévu dans les statuts de la société coopérative européenne (SEC).

Section 7 – Transformation de la société coopérative européenne (SEC) en société coopérative

(intitulé introduit par la Loi du 10 mars 2014 (Mém. A39 du 19/03/2014 P.482), intitulé modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Art. 837-1.

(inséré par la Loi du 10 mars 2014 (Mém. A39 du 19/03/2014 P.482), modifié implicitement par la Loi du 27 mai 2016 (Mém. A94 du 30/05/2016 P.1730), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Le projet de transformation est établi par l'organe de gestion. Il est publié conformément au titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

Art. 837-2.

(inséré par la Loi du 10 mars 2014 (Mém. A39 du 19/03/2014 P.482), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Le ou les experts indépendant(s), visés à l'article 76, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC) sont un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés désignés par l'organe de gestion parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises.

Art. 837-3.

(inséré par la Loi du 10 mars 2014 (Mém. A39 du 19/03/2014 P.482), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

L'assemblée générale de la société coopérative européenne (SEC) décide de la transformation.

Section 8 – Dispositions pénales

(intitulé introduit par la Loi du 10 mars 2014 (Mém. A39 du 19/03/2014 P.482), intitulé modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Art. 838-1.

(inséré par la Loi du 10 mars 2014 (Mém. A39 du 19/03/2014 P.482), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Le titre XV - Dispositions pénales est applicable à la société coopérative européenne.

Art. 838-2.

(inséré par la Loi du 10 mars 2014 (Mém. A39 du 19/03/2014 P.482), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Dans le système dualiste, les dispositions pénales applicables aux membres du conseil d'administration s'appliquent aux membres du directoire.

Section 9 – Disposition finale

(intitulé introduit par la Loi du 10 mars 2014 (Mém. A39 du 19/03/2014 P.482), intitulé modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Art. 839-1.

(inséré par la Loi du 10 mars 2014 (Mém. A39 du 19/03/2014 P.482), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

l'article 462-1 est applicable par analogie à la société coopérative européenne (SEC).

TITRE IX - DES SOCIÉTÉS MOMENTANÉES ET DES SOCIÉTÉS EN PARTICIPATION

(modifié par la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), intitulé modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Art. 900-1.

(modifié par la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

La société momentanée est celle qui a pour objet de traiter une ou plusieurs opérations de commerce déterminées.

Les associés sont tenus solidairement envers les tiers avec qui ils ont traité.

Art. 900-2.

(modifié par la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

La société en participation est celle par laquelle une ou plusieurs personnes s'intéressent dans des opérations qu'une ou plusieurs autres personnes gèrent en leur propre nom.

Les gérants sont tenus solidairement envers les tiers avec qui ils ont traité.

Art. 900-3.

(modifié par la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Les sociétés momentanées et les sociétés en participation ont lieu entre les associés pour les objets, dans les formes avec les proportions d'intérêt et aux conditions convenus entre eux.

TITRE X - DES RESTRUCTURATIONS

(intitulé inséré par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Chapitre Ier - De la transformation

(intitulé inséré par la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), intitulé modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Art. 1010-1.

(inséré par la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) Le présent chapitre régit les divers types de transformation visés à l'article 100-3, à l'exception:

1° de la transformation d'une société européenne (SE) en société anonyme et la transformation d'une société anonyme en société européenne (SE) visées respectivement aux articles 420-20 et 420-21, et

2° de la transformation d'une société coopérative en société coopérative européenne (SEC) et la transformation d'une société coopérative européenne (SEC) en société coopérative visées respectivement aux articles 832-6 à 832-8 et 837-3 à 838-2.

Pour l'application des dispositions qui suivent, la société coopérative organisée comme une société anonyme est soumise aux règles régissant la société coopérative.

(2) Les articles 1010-3 à 1010-5 ne s'appliquent qu'aux transformations:

1° d'une société civile, d'un groupement d'intérêt économique, d'une société en nom collectif, d'une société en

commandite simple ou d'une société coopérative en société anonyme, ou en société en commandite par actions, et

2° d'une société à responsabilité limitée en société anonyme ou en société en commandite par actions lorsque la société à responsabilité limitée a fait l'objet d'un apport en nature ou d'un quasi-apport tel que visé par L'article 420-11 dans les deux ans précédant la décision des associés de procéder à la transformation en société anonyme ou en société en commandite par actions et que cet apport ou quasi-apport n'a pas fait l'objet d'un rapport d'un réviseur d'entreprises établi conformément aux dispositions de l'article 420-10, paragraphe 2 ou de l'article 420-11, et qu'un tel rapport serait exigé pour une société anonyme ou en société en commandite par actions.

Art. 1010-2.

(inséré par la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Préalablement à la transformation, est établi un état résumant la situation active et passive de la société, arrêté à une date ne remontant pas à plus de six mois précédant la date de l'assemblée générale appelée à statuer sur la transformation, si les derniers comptes annuels se rapportent à un exercice dont la fin est antérieure de moins de six mois à la date de l'assemblée se prononçant sur cette transformation, ces comptes annuels serviront d'état résumant la situation active et passive de la société.

Au cas où les articles 1010-3 à 1010-5 ne sont pas applicables en vertu des dispositions de L'article 1010-1, l'état comptable prévu à l'alinéa précédent ne sera pas requis si tous les associés et les porteurs des autres titres conférant un droit de vote en ont ainsi décidé.

Lorsque dans des sociétés autres que les sociétés en nom collectif, les sociétés coopératives à responsabilité illimitée, les sociétés

civiles et les groupements d'intérêt économique, l'actif net est inférieur au capital social repris dans l'état précité, l'état mentionnera en conclusion le montant de la différence.

Dans les sociétés en nom collectif, les sociétés coopératives à responsabilité illimitée, les sociétés civiles et les groupements d'intérêt économique, cet état indique quel sera le capital social de la société après sa transformation. Ce capital ne pourra être supérieur à l'actif net tel qu'il résulte de l'état précité.

Art. 1010-3.

(inséré par la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Un réviseur d'entreprises désigné par l'organe de gestion ou, dans les sociétés en nom collectif, les sociétés coopératives à responsabilité illimitée, les groupements d'intérêt économique et les sociétés civiles, par l'assemblée générale, fait rapport sur cet état et indique notamment s'il y a eu surestimation de l'actif net.

Si, au cas visé dans l'article 1010-2, alinéa 3, l'actif net est inférieur au capital repris dans l'état résumant la situation active et passive de la société, le rapport mentionnera en conclusion le montant de la différence.

Art. 1010-4.

(inséré par la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Sauf renonciation par tous les associés et les porteurs des autres titres conférant un droit de vote, la proposition de transformation fait l'objet d'un rapport justificatif établi par l'organe de gestion et annoncé dans l'ordre du jour de l'assemblée appelée à statuer. A ce rapport est joint l'état résumant la situation active et passive de la société ou les derniers comptes annuels, selon le cas.

Art. 1010-5.

(inséré par la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Tout associé ou tout autre personne autorisée par la loi à assister à l'assemblée et ayant accompli les formalités requises par les statuts pour être admise à celle-ci a le droit d'obtenir gratuitement, quinze jours avant l'assemblée, lorsqu'ils sont requis, une copie de l'état comptable ou des derniers comptes annuels, une copie du rapport de l'organe de gestion et du rapport du réviseur d'entreprise, ainsi que le projet de modifications aux statuts.

Art. 1010-6.

(inséré par la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

L'absence de l'un des rapports requis en vertu des articles 1010-3 et 1010-4 entraîne la nullité des décisions de l'assemblée générale.

Art. 1010-7.

(inséré par la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) Sans préjudice des dispositions particulières énoncées dans le présent article et sous réserve de dispositions statutaires plus rigoureuses, l'assemblée générale ne peut décider de la transformation de la société que dans le respect des règles de présence et de majorité suivantes:

1° une proposition de transformation n'est acceptée que si elle réunit les conditions de présence et de majorité prévues pour la modification des statuts;

2° dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés coopératives, le droit de vote des associés est proportionnel à leur part dans l'avoir social et le quorum de présence se calcule par rapport à cet avoir social.

(2) S'il existe plusieurs catégories d'actions ou parts, représentatifs ou non du capital, et que la transformation entraîne une modification de leurs droits respectifs, L'article 450-4 est applicable.

(3) La transformation d'une société en commandite simple ou d'une société en commandite par actions, requiert en outre l'accord de tous les associés commandités.

Pour la transformation en société en commandite par actions ou en société en commandite simple, l'accord de tous les associés désignés en qualité de commandités est requis.

(4) L'accord de tous les associés est également requis:

1° pour la décision de transformation en société en nom collectif, en société en commandite simple, en groupement d'intérêt économique ou en société civile;

2° pour la décision de transformation en société coopérative à responsabilité illimitée d'une société en commandite simple, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société anonyme;

3° pour la décision de transformation d'une société en nom collectif, d'une société coopérative à responsabilité illimitée, d'un groupement d'intérêt économique ou d'une société civile;

4° si les statuts prévoient qu'elle ne pourra adopter une autre forme. Une telle clause des statuts ne peut être modifiée que dans les mêmes conditions.

(5) Dans les sociétés coopératives, chaque associé a la faculté, nonobstant toute disposition contraire des statuts, de démissionner à tout moment au cours de l'exercice social et sans avoir à satisfaire à aucune autre condition, dès la convocation de l'assemblée générale appelée à décider la transformation de la société.

La démission doit être notifiée à la société par lettre recommandée à la poste déposée cinq jours au moins avant la date de l'assemblée. Elle n'aura d'effet que si la proposition de transformation est adoptée.

Les convocations à l'assemblée reproduisent le texte du présent paragraphe, alinéas 1 et 2.

Art. 1010-8.

(inséré par la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Immédiatement après la décision de transformation, les statuts de la société sous sa forme nouvelle sont arrêtés aux mêmes conditions de présence et de majorité que celles requises pour la transformation.

A défaut, la décision de transformation reste sans effet.

Art. 1010-9.

(inséré par la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

La transformation est, à peine de nullité, constatée par un acte authentique, sauf le cas d'une transformation entre deux formes de sociétés ou groupements qui peuvent être constitués par acte sous seing privé. L'acte de transformation reproduit le cas échéant la conclusion du rapport établi par le réviseur d'entreprises.

L'acte de transformation est publié en entier et les statuts sont publiés simultanément, en entier ou par extraits, conformément aux articles 100-7 à 100-10.

La transformation est opposable aux tiers aux conditions prévues au titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

En cas de transformation en groupement d'intérêt économique, L'article 7 de la loi modifiée du 25 mars 1991 sur les groupements d'intérêt économique est applicable.

Art. 1010-10.

(inséré par la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Les dispositions relatives à la spécification et au contrôle des apports en nature, à la responsabilité des fondateurs ou des gérants en cas d'augmentation du capital ou de constitution de la société au moyen de souscriptions ne sont pas applicables à la transformation en société à responsabilité limitée, en société coopérative à responsabilité limitée, en société anonyme ou en société en commandite par actions.

Art. 1010-11.

(inséré par la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Les associés ou membres d'une société en nom collectif, d'une société coopérative à responsabilité illimitée, d'un groupement d'intérêt économique ou d'une société civile et les membres de l'organe de gestion de la société à transformer sont tenus, solidairement ou conjointement selon le cas, envers les intéressés, malgré toute stipulation contraire de la surévaluation de l'actif net apparaissant à l'état prévu à l'article 1010-2.

Art. 1010-12.

(inséré par la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

En cas de transformation d'une société en nom collectif, d'une société en commandite simple, d'une société en commandite par actions, d'une société coopérative à responsabilité illimitée, d'un groupement d'intérêt économique ou d'une société civile, les associés en nom collectif, les associés commandités, les associés de la société coopérative, les membres du groupement d'intérêt économique ou les associés de la société civile restent tenus, conjointement ou solidairement selon le cas, à l'égard des tiers, des engagements de la société antérieurs à l'opposabilité aux tiers de l'acte de transformation conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

En cas de transformation en société en nom collectif, en société en commandite simple, en société en commandite par actions, en société coopérative à responsabilité illimitée, en groupement d'intérêt économique ou en société civile, les associés en nom collectif, les associés commandités, les associés de la société coopérative, les membres du groupement d'intérêt économique ou les associés de la société civile répondent, conjointement ou solidairement selon le cas, à l'égard des tiers, des engagements de la société antérieurs à la transformation.

En cas de transformation en société coopérative à responsabilité limitée d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions ou d'une société à responsabilité limitée, la part fixe du capital est égale au montant du capital de la société avant sa transformation.

Chapitre II - Des fusions

(intitulé inséré par la Loi du 7 septembre 1987 (Mém. A77 du 15/09/1987 P.1792), intitulé modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Art. 1020-1.

(inséré par la Loi du 7 septembre 1987 (Mém. A77 du 15/09/1987 P.1792), remplacé par la Loi du 23 mars 2007 (Mém. A46 du 30/03/2007 P.815), modifié par la Loi du 10 juin 2009 (Mém. A151 du 29/06/2009 P.2268), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Le présent chapitre s'applique à toutes les sociétés dotées de la personnalité juridique en vertu de la présente loi et aux groupements d'intérêt économique.

Une fusion peut également avoir lieu lorsqu'une ou plusieurs des sociétés ou groupements d'intérêt économique qui sont absorbés ou qui disparaissent font l'objet d'une procédure de faillite, de concordat ou d'une autre procédure analogue tels que le sursis de paiement, la gestion contrôlée ou une procédure instituant une gestion ou une surveillance spéciale d'un ou de plusieurs de ces sociétés ou groupements d'intérêt économique.

Une société ou un groupement d'intérêt économique, tels que visés au premier alinéa, peut également contracter une opération de fusion avec une société ou un groupement d'intérêt économique de droit étranger pour autant que le droit national de cette dernière ou de ce dernier ne s'y oppose pas et que cette dernière ou ce dernier se conforme aux dispositions et aux formalités du droit national dont elle ou il relève, sans préjudice des dispositions de l'article 21 du règlement (CE) N° 139/2004 du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises. Ces fusions sont dénommées ci-après « fusions transfrontalières ». **(4)**

Les dispositions et formalités de droit étranger visées à l'alinéa précédent concernent en particulier le processus décisionnel relatif à la fusion et, compte tenu de la nature transfrontalière de la fusion, la protection des créanciers des sociétés qui fusionnent, des obligataires et des porteurs de titres ou de parts, ainsi que des travailleurs pour ce qui est des droits autres que ceux réglant la participation des travailleurs.

Lorsqu'une des sociétés qui fusionnent est gérée selon un régime de participation des travailleurs et que la société absorbante résultant

de la fusion est une société de droit luxembourgeois régie par un tel système conformément aux règles visées aux articles L.426-13 et L.426-14 du Code du travail, cette dernière prend obligatoirement la forme d'une société anonyme.

Lorsque, dans les dispositions qui suivent, il est fait référence à la ou aux « sociétés », ce terme doit être entendu, sauf indication particulière, comme visant également le ou les « groupements d'intérêt économique ».

Art. 1020-2.

(inséré par la Loi du 7 septembre 1987 (Mém. A77 du 15/09/1987 P.1792), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

La fusion s'opère par absorption d'une ou de plusieurs sociétés par une autre ou bien par constitution d'une nouvelle société.

Art. 1020-3.

(inséré par la Loi du 7 septembre 1987 (Mém. A77 du 15/09/1987 P.1792), complété par la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), modifié par la Loi du 23 mars 2007 (Mém. A46 du 30/03/2007 P.815), la Loi du 10 juin 2009 (Mém. A151 du 29/06/2009 P.2268), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) La fusion par absorption est l'opération par laquelle une ou plusieurs sociétés transfèrent à une autre société préexistante, par suite d'une dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine activement et passivement moyennant l'attribution aux associés de la ou des sociétés absorbées d'actions ou de parts de la société absorbante et, éventuellement d'une soulte en espèces ne dépassant pas 10 pour cent de la valeur nominale des actions ou parts attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable.

(2) La fusion par absorption peut également avoir lieu lorsqu'une ou plusieurs des sociétés absorbées sont en liquidation, pourvu qu'elles n'aient pas encore commencé la répartition de leurs actifs entre leurs associés.

(3) Lorsqu'une société européenne (SE) est constituée par la voie d'une fusion par absorption, la société absorbante prend la forme de société européenne (SE) simultanément à la fusion.

Art. 1020-4.

(inséré par la Loi du 7 septembre 1987 (Mém. A77 du 15/09/1987 P.1792), complété par la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), modifié par la Loi du 23 mars 2007 (Mém. A46 du 30/03/2007 P.815), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) La fusion par constitution d'une nouvelle société est l'opération par laquelle plusieurs sociétés transfèrent à une société qu'elles constituent, par suite de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine activement et passivement moyennant l'attribution à leurs associés d'actions ou de parts de la nouvelle société et, éventuellement, d'une soulte en espèces ne dépassant pas 10 pour cent de la valeur nominale des actions ou parts attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable.

(2) La fusion par constitution d'une nouvelle société peut également avoir lieu lorsqu'une ou plusieurs des sociétés qui disparaissent sont en liquidation, pourvu que ces sociétés n'aient pas encore commencé la répartition de leurs actifs entre leurs associés.

(3) Lorsqu’une société européenne (SE) est constituée par la voie d’une fusion par constitution d’une nouvelle société, la société européenne (SE) est la nouvelle société.

Section 1re - Fusion par absorption

(intitulé inséré par la Loi du 7 septembre 1987 (Mém. A77 du 15/09/1987 P.1792), intitulé modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Art. 1021-1.

(inséré par la Loi du 7 septembre 1987 (Mém. A77 du 15/09/1987 P.1792), modifié par la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), remplacé par la Loi du 10 juin 2009 (Mém. A151 du 29/06/2009 P.2268), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) Les organes d'administration ou de direction de chacune des sociétés qui fusionnent établissent par écrit un projet commun de fusion.

(2) Le projet commun de fusion mentionne:

1° la forme, la dénomination et le siège social des sociétés qui fusionnent et ceux envisagés pour la société issue de la fusion;

2° le rapport d'échange des actions ou parts et, le cas échéant, le montant de toute soulte en espèces;

3° les modalités de remise des actions ou parts de la société absorbante;

4° la date à partir de laquelle ces actions ou parts donnent le droit de participer aux bénéfices ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit;

5° quelle que soit la date d'effet de la fusion suivant les articles 1021-13, 1021-14, 1021-15 et 1021-16, la date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la société absorbante;

6° les droits assurés par la société absorbante aux associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres

que des actions ou parts ou les mesures proposées à leur égard;

7° tous avantages particuliers attribués aux experts au sens de L'article 1021-6, aux membres des organes d'administration, de direction, de surveillance ou de contrôle des sociétés qui fusionnent.

(3) Lorsqu'une société européenne (SE) est constituée par la voie d'une fusion, le projet comprend en outre:

1° les statuts de la société européenne (SE);

2° des informations sur les procédures selon lesquelles les modalités relatives à l'implication des travailleurs sont fixées en transposition de la directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la Société européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs.

(4) En cas de fusion transfrontalière, le projet commun de fusion comprend en outre:

1° les statuts de la société absorbante;

2° une description des effets probables de la fusion sur l'emploi;

3° le cas échéant, des informations sur les procédures selon lesquelles les modalités relatives à l'implication des travailleurs sont fixées en transposition de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés ;

4° des informations concernant l'évaluation du patrimoine actif et passif transféré à la société absorbante;

5° les dates des comptes des sociétés qui fusionnent utilisés pour définir les conditions de la fusion.

Art. 1021-2.

(inséré par la Loi du 7 septembre 1987 (Mém. A77 du 15/09/1987 P.1792), modifié par la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du

31/08/2006 P.2684), la Loi du 10 juin 2009 (Mém. A151 du 29/06/2009 P.2268), la Loi du 27 mai 2016 (Mém. A94 du 30/05/2016 P.1730), la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) Le projet commun de fusion est publié conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et dans les bulletins nationaux des autres États membres concernés, pour chacune des sociétés qui fusionnent un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet commun de fusion.

(2) En cas de fusion transfrontalière, la publication doit également comporter les indications suivantes:

1° la forme, la dénomination et le siège statutaire de la société qui fusionne;

2° le registre de commerce et des sociétés auprès duquel les actes visés par les dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi précitée du 19 décembre 2002 ont été déposés par la société absorbante et le numéro d'immatriculation dans ce registre, s'il s'agit d'une société luxembourgeoise; si la législation de l'État dont la société de droit étranger relève prévoit la tenue d'un registre, le registre auprès duquel les actes visés à l'article 16, paragraphe 3, de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés, ont été déposés par la société de droit étranger et si la législation de l'État dont la société de droit étranger relève prévoit un numéro d'inscription dans ce registre, le numéro d'inscription dans ce registre;

3° une indication pour chacune des sociétés qui fusionnent des modalités d'exercice des droits des créanciers de la société concernée, ainsi que l'adresse à laquelle peut être

obtenue, sans frais, une information exhaustive sur ces modalités.

Art. 1021-3.

(inséré par la Loi du 7 septembre 1987 (Mém. A77 du 15/09/1987 P.1792), complété par la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), modifié par la Loi du 23 mars 2007 (Mém. A46 du 30/03/2007 P.815), la Loi du 10 juin 2009 (Mém. A151 du 29/06/2009 P.2268), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) La fusion requiert l'approbation des assemblées générales de chacune des sociétés qui fusionnent et, le cas échéant, des porteurs de titres autres que des actions ou des parts, après examen des rapports visés aux articles 1021-5 et 1021-6. Cette décision requiert les conditions de quorum de présence et de majorité prévues pour les modifications des statuts.

(2) Dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés coopératives, le droit de vote des associés est proportionnel à leur part dans l'avoir social et le quorum de présence se calcule par rapport à l'avoir social.

(3) L'accord de tous les associés est requis:

1° dans les sociétés absorbantes ou à absorber qui sont des sociétés en nom collectif, des sociétés coopératives dont les associés sont tenus indéfiniment et solidairement, des sociétés civiles ou des groupements d'intérêt économique;

2° dans les sociétés à absorber lorsque la société absorbante est:

a) une société en nom collectif;

b) une société en commandite simple;

c) une société coopérative dont les associés sont tenus indéfiniment et solidairement;

d) une société civile;

e) un groupement d'intérêt économique.

Dans les cas visés au premier alinéa, point 1° et point 2°, lettres a), b) et c), l'accord unanime des titulaires de parts non représentatives du capital est requis.

(4) Dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés en commandite par actions, l'accord de tous les associés commandités est en outre requis.

(5) S'il existe plusieurs catégories d'actions, titres ou parts, représentatifs ou non du capital, et que la fusion entraîne une modification de leurs droits respectifs, L'article 450-4 est applicable.

(6) Lorsqu'une société européenne (SE) est constituée par la voie d'une fusion, l'implication des travailleurs dans la société européenne (SE) est décidée conformément aux dispositions transposant la directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la Société européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs. L'assemblée générale de chacune des sociétés qui fusionnent peut subordonner le droit à l'immatriculation de la société européenne (SE) à la condition qu'elle entérine expressément les modalités ainsi décidées.

(7) En cas de fusion transfrontalière, l'assemblée générale de chacune des sociétés qui fusionnent peut subordonner la réalisation de la fusion transfrontalière à la condition qu'elle entérine expressément les modalités décidées pour la participation des travailleurs dans la société issue de la fusion transfrontalière.

Art. 1021-4.

(inséré par la Loi du 7 septembre 1987 (Mém. A77 du 15/09/1987 P.1792), modifié par la Loi du 23 mars 2007 (Mém. A46 du 30/03/2007 P.815), la Loi du 10 juin 2009 (Mém. A151 du 29/06/2009 P.2268), complété par la Loi du 3 août 2011 (Mém. A175 du 12/08/2011 P.2970), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Sauf dans les cas précisés à L'article 1021-3, paragraphes 2 à 4, l'approbation de la fusion par l'assemblée générale de la société

absorbante n'est pas nécessaire si les conditions suivantes sont remplies:

1° la publicité prescrite à L'article 1021-2 est faite, pour la société absorbante, un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale de la ou des sociétés absorbées appelées à se prononcer sur le projet commun de fusion;

2° tous les associés de la société absorbante ont le droit, un mois au moins avant la date indiquée au point 1°, de prendre connaissance, au siège social de cette société, des documents indiqués à L'article 1021-7, paragraphe 1er;

3° un ou plusieurs associés de la société absorbante disposant d'au moins 5 pour cent des actions ou parts du capital souscrit ont le droit de requérir jusqu'au lendemain de la tenue de l'assemblée générale de la société absorbée la convocation d'une assemblée générale de la société absorbante appelée à se prononcer sur l'approbation de la fusion. L'assemblée doit être convoquée de façon à être tenue dans le mois de la réquisition.

Aux fins du premier alinéa, point 2°, l'article 1021-7, paragraphes 2, 3 et 4, est applicable.

Art. 1021-5.

(inséré par la Loi du 7 septembre1987 (Mém. A77 du 15/09/1987 P.1792), modifié par la Loi du 23 mars 2007 (Mém. A46 du 30/03/2007 P.815), la Loi du 10 juin 2009 (Mém. A151 du 29/06/2009 P.2268), la Loi du 3 août 2011 (Mém. A175 du 12/08/2011 P.2970), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) Les organes d'administration ou de direction de chacune des sociétés qui fusionnent établissent un rapport écrit détaillé à l'intention des associés expliquant et justifiant du point de vue juridique et économique le projet commun de fusion et en particulier le rapport d'échange des actions ou parts.

Le rapport indique en outre les difficultés particulières d'évaluation s'il en existe.

En cas de fusion transfrontalière, le rapport est mis à la disposition des associés et des représentants du personnel ou, s'il n'en existe pas, des salariés eux-mêmes au plus tard un mois avant la date de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet commun de fusion. Le rapport explique les conséquences de cette fusion pour les associés, les créanciers et les salariés. Si l'organe de direction ou d'administration de l'une ou de l'autre des sociétés qui fusionnent reçoit à temps un avis émis par les représentants de ses salariés, cet avis est annexé au rapport.

(2) Les organes d'administration ou de direction de chacune des sociétés concernées informent leur assemblée générale respective, ainsi que les organes d'administration ou de direction des autres sociétés concernées pour qu'ils puissent informer leur assemblée générale respective, de toute modification importante de l'actif et du passif qui a eu lieu entre la date de l'établissement du projet commun de fusion et la date de réunion des assemblées générales appelées à se prononcer sur le projet commun de fusion.

(3) Toutefois, le rapport visé au paragraphe 1er et les informations visées au paragraphe 2, ne sont pas requis si tous les associés et les porteurs des autres titres conférant un droit de vote de chacune des sociétés participant à la fusion en ont décidé ainsi.

Art. 1021-6.

(inséré par la Loi du 7 septembre 1987 (Mém. A77 du 15/09/1987 P.1792), complété par la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), modifié par la Loi du 23 mars 2007 (Mém. A46 du 30/03/2007 P.815), la Loi du 10 juin 2009 (Mém. A151 du 29/06/2009 P.2268), la Loi du 18 décembre 2009 (Mém. A22 du 19/02/2010 P.295), la Loi du 3 août 2011 (Mém. A175 du 12/08/2011 P.2970), la Loi du 23 juillet 2016 (Mém. A141 du 28/07/2016 P.2390), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) Le projet de fusion doit faire l'objet d'un examen et d'un rapport écrit destiné aux associés. Cet examen sera fait et ce rapport sera établi pour chacune des sociétés qui fusionnent par un ou plusieurs experts indépendants à désigner par l'organe de gestion de chacune des sociétés qui fusionnent. Ces experts doivent être choisis parmi les réviseurs d'entreprises. Toutefois il est possible de faire établir le rapport par un ou plusieurs experts indépendants pour toutes les sociétés qui fusionnent. Dans ce cas la désignation est faite, sur requête conjointe des sociétés qui fusionnent par le magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement, dans le ressort duquel la société absorbante a son siège social, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé.

En cas de fusion transfrontalière, le rapport susdit doit être disponible un mois avant la date de la réunion de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet commun de fusion.

En cas de la constitution d'une société européenne (SE) par la voie de fusion ou en cas de fusion transfrontalière, les sociétés qui fusionnent peuvent demander conjointement la désignation d'un ou de plusieurs experts indépendants au magistrat présidant une chambre du tribunal d'arrondissement, dans le ressort duquel une des sociétés a son siège social, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé ou à l'autorité judiciaire ou administrative d'un autre Etat dont relève l'une des sociétés qui fusionnent ou recourir à un ou plusieurs experts indépendants agréés par une telle autorité.

(2) Dans le rapport mentionné au paragraphe 1er, les experts doivent en tout cas déclarer si, à leur avis, le rapport d'échange est ou non pertinent et raisonnable. Cette déclaration doit:

1° indiquer la ou les méthodes suivies pour la détermination du rapport d'échange proposé;

2° indiquer si cette ou ces méthodes sont adéquates en l'espèce et mentionner les valeurs auxquelles chacune de ces méthodes conduit, un avis étant donné sur l'importance

relative donnée à ces méthodes dans la détermination de la valeur retenue.

Le rapport indique en outre les difficultés particulières d'évaluation s'il en existe.

(3) Les règles prévues à L'article 420-10, paragraphes 2 à 9, ne s'appliquent pas lorsqu'un rapport d'expert sur le projet commun de fusion est établi ou lorsque les conditions de l'article 420-10, paragraphes 2 à 9, ne sont pas remplies.

(4) Chaque expert a le droit d'obtenir auprès des sociétés qui fusionnent tous les renseignements et documents utiles et de procéder à toutes les vérifications nécessaires.

(5) Ni un examen du projet commun de fusion par des experts indépendants ni un rapport d'expert ne sont requis si tous les associés et les porteurs des autres titres conférant un droit de vote de chacune des sociétés participant à la fusion en ont ainsi décidé.

Art. 1021-7.

(inséré par la Loi du 7 septembre 1987 (Mém. A77 du 15/09/1987 P.1792), modifié par la Loi du 23 mars 2007 (Mém. A46 du 30/03/2007 P.815), la Loi du 10 juin 2009 (Mém. A151 du 29/06/2009 P.2268), la Loi du 3 août 2011 (Mém. A175 du 12/08/2011 P.2970), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) Tout associé a le droit, un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet commun de fusion, de prendre connaissance, au siège social, des documents suivants:

1° le projet commun de fusion;

2° les comptes annuels ainsi que les rapports de gestion des trois derniers exercices des sociétés qui fusionnent;

3° le cas échéant, un état comptable arrêté à une date qui ne doit pas être antérieure au premier jour du troisième mois précédant la date du projet commun de fusion au cas où les

derniers comptes annuels se rapportent à un exercice dont la fin est antérieure de plus de six mois à cette date;

4° le cas échéant, les rapports des organes d'administration ou de direction des sociétés qui fusionnent mentionnés à L'article 1021-5 ;

5° le cas échéant, les rapports mentionnés à L'article 1021-6.

Aux fins du paragraphe 1er, point 3°, un état comptable n'est pas requis si la société publie un rapport financier semestriel conformément à L'article 4 de la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières, et le met à la disposition des associés conformément au présent paragraphe, ou si tous les associés et les porteurs des autres titres conférant un droit de vote de chacune des sociétés participant à la fusion en sont ainsi convenus.

(2) L'état comptable prévu au paragraphe 1er, point 3°, est établi selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que le dernier bilan annuel.

Il n'est toutefois pas nécessaire de procéder à un nouvel inventaire réel.

Par ailleurs, les évaluations figurant au dernier bilan ne sont modifiées qu'en fonction des mouvements d'écriture; cependant, il sera tenu compte:

1° des amortissements et provisions intérimaires;

2° des changements importants de valeur réelle n'apparaissant pas dans les écritures.

(3) Copie intégrale ou, s'il le désire, partielle des documents visés au paragraphe 1er peut être obtenue par tout associé sans frais et sur simple demande.

Lorsqu'un associé a consenti à l'utilisation, par la société, de moyens électroniques pour la communication des informations, les copies peuvent être fournies par courrier électronique.

(4) Une société est dispensée de l’obligation de mettre à disposition les documents visés au paragraphe 1er à son siège social si,

pendant une période continue commençant un mois au moins avant le jour fixé pour la réunion de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet commun de fusion et ne s'achevant pas avant la fin de cette assemblée, elle les met à disposition sur son site internet.

Le paragraphe 3 ne s'applique pas si le site internet donne aux associés, pendant toute la période visée au premier alinéa du présent paragraphe, la possibilité de télécharger et d'imprimer les documents visés au paragraphe 1er. Toutefois, dans ce cas, la société doit mettre à disposition ces documents à son siège social, où ils pourront être consultés par les associés.

Art. 1021-8.

(inséré par la Loi du 23 mars 2007 (Mém. A46 du 30/03/2007 P.815), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) Une société à responsabilité limitée, une société coopérative ou un groupement d'intérêt économique ne peut absorber une autre société ou groupement d'intérêt économique que si les associés ou membres de cette autre société ou groupement d'intérêt économique remplissent les conditions requises pour acquérir la qualité d'associé ou de membre de la société ou groupement d'intérêt économique absorbant.

(2) Dans les sociétés coopératives, chaque associé a la faculté, nonobstant toute disposition contraire des statuts, de démissionner à tout moment et sans avoir à satisfaire à aucune autre condition, dès la convocation de l'assemblée générale appelée à décider la fusion de la société avec une société absorbante d'une autre forme.

La démission doit être notifiée à la société par lettre recommandée à la poste déposée cinq jours au moins avant la date de l'assemblée. Elle n'aura d'effet que si la fusion est décidée.

Les convocations à l'assemblée reproduisent le texte des alinéas 1er et 2 du présent paragraphe.

Art. 1021-9.

(inséré par la Loi du 7 septembre 1987 (Mém. A77 du 15/09/1987 P.1792), modifié par la Loi du 23 mars 2007 (Mém. A46 du 30/03/2007 P.815), la Loi du 3 août 2011 (Mém. A175 du 12/08/2011 P.2970), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) Les créanciers des sociétés qui fusionnent, dont la créance est antérieure à la date de la publication des actes constatant la fusion prévue à L'article 1021-14 peuvent, nonobstant toute convention contraire, dans les deux mois de cette publication, demander au magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement, dans le ressort duquel la société débitrice a son siège social, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé, la constitution de sûretés pour des créances échues ou non échues, au cas où ils peuvent démontrer, de manière crédible, que la fusion constitue un risque pour l'exercice de leurs droits et que la société ne leur a pas fourni de garanties adéquates. Le président rejette cette demande, si le créancier dispose de garanties adéquates ou si celles-ci ne sont pas nécessaires, compte tenu de la situation financière de la société après la fusion. La société débitrice peut écarter cette demande en payant le créancier même si la créance est à terme.

Si la sûreté n'est pas fournie dans le délai fixé, la créance devient immédiatement exigible.

(2) Si la société absorbée est une société en nom collectif, une société en commandite simple, une société en commandite par actions, une société coopérative dont les associés sont tenus indéfiniment et solidairement, une société civile ou un groupement d'intérêt économique, les associés en nom collectif, les associés commandités, les associés de la société coopérative, les associés de la société civile ou les membres du groupement d'intérêt économique restent tenus, conjointement ou solidairement selon le cas, à l'égard des tiers, des engagements de la société dissoute antérieurs à l'opposabilité aux tiers de l'acte de fusion conformément à l'article 1021-14.

(3) Si la société absorbante est une société en nom collectif, une société en commandite simple, une société en commandite par actions, une société coopérative dont les associés sont tenus indéfiniment et solidairement, une société civile ou un groupement d'intérêt économique, les associés en nom collectif, les associés commandités, les associés de la société coopérative, les associés de la société civile ou les membres du groupement d'intérêt économique répondent, conjointement ou solidairement selon le cas, à l'égard des tiers, des engagements de la société dissoute antérieurs à la fusion. Ils peuvent cependant être exonérés de cette responsabilité par une clause expresse insérée dans le projet et l'acte de fusion, opposable aux tiers conformément à l'article 1021-14.

Art. 1021-10.

(inséré par la Loi du 7 septembre 1987 (Mém. A77 du 15/09/1987 P.1792), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Sans préjudice des règles relatives à l'exercice collectif de leurs droits, il est fait application de L'article 1021-9 aux obligataires des sociétés qui fusionnent, sauf si la fusion a été approuvée par une assemblée des obligataires ou par les obligataires individuellement.

Art. 1021-11.

(inséré par la Loi du 7 septembre 1987 (Mém. A77 du 15/09/1987 P.1792), modifié par la Loi du 23 mars 2007 (Mém. A46 du 30/03/2007 P.815), la Loi du 10 juin 2009 (Mém. A151 du 29/06/2009 P.2268), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) Les porteurs de titres, autres que des actions ou parts, auxquels sont attachés des droits spéciaux doivent jouir, au sein de la société absorbante, de droits au moins équivalents à ceux dont ils jouissent dans la société absorbée. **(5)**

(2) Le paragraphe 1er n'est pas applicable si la modification des droits en cause a été approuvée par une assemblée des porteurs de ces titres statuant aux conditions de présence et de majorité telles que prévues à L'article 1021-3.

(3) À défaut de convocation de l'assemblée prévue au paragraphe précédent ou, en cas de refus d'acceptation par celle-ci de la modification proposée, les titres en cause sont rachetés au prix correspondant à leur évaluation faite dans le projet commun de fusion et vérifiée par les experts indépendants prévus à L'article 1021-6.

Art. 1021-12.

(inséré par la Loi du 7 septembre 1987 (Mém. A77 du 15/09/1987 P.1792), complété par la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), la Loi du 23 mars 2007 (Mém. A46 du 30/03/2007 P.826), modifié par la Loi du 10 juin 2009 (Mém. A151 du 29/06/2009 P.2268), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) Les procès-verbaux des assemblées générales qui décident la fusion sont établis par acte notarié; il en est de même du projet commun de fusion lorsque la fusion ne doit pas être approuvée par les assemblées générales de toutes les sociétés qui fusionnent.

(2) Le notaire doit vérifier et attester l'existence et la légalité des actes et formalités incombant à la société auprès de laquelle il instrumente et du projet commun de fusion.

En cas de constitution d'une société européenne (SE) par la voie d'une fusion ou en cas de fusion transfrontalière, le notaire délivre sans délai un certificat attestant d'une manière concluante l'accomplissement correct des actes et des formalités préalables à la fusion pour la partie de la procédure relative à la société de droit luxembourgeois.

Lorsqu'une société européenne (SE), constituée par voie de fusion, est appelée à établir son siège statutaire au Luxembourg, ou lorsque la fusion transfrontalière se réalise par l'absorption par une société

de droit luxembourgeois d'une société de droit étranger, le notaire, en vue d'effectuer le contrôle de légalité qui lui incombe, reçoit de chaque société qui fusionne, dans un délai de six mois à compter de sa délivrance, le certificat visé à l'alinéa précédent, établi par un notaire ou toute autorité compétente selon la législation nationale de chaque société qui fusionne ainsi qu'une copie du projet commun de fusion approuvé par chaque société. Le notaire contrôle en particulier que les sociétés qui fusionnent ont approuvé le projet commun de fusion dans les mêmes termes et, le cas échéant, que les modalités relatives à la participation des travailleurs ont été fixées conformément aux dispositions légales arrêtées en application de la directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la Société européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs à l'article 133 de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés.

(3) En cas de fusion transfrontalière, si le droit d'un Etat dont relève une société qui fusionne prévoit une procédure permettant d'analyser et de modifier le rapport d'échange des titres ou des parts, ou une procédure visant à indemniser les associés minoritaires, sans empêcher l'immatriculation de la fusion transfrontalière, cette procédure ne s'applique que si les autres sociétés qui fusionnent et qui sont situées dans un Etat ne prévoyant pas ce type de procédure acceptent explicitement, lorsqu'elles approuvent le projet de fusion transfrontalière, la possibilité offerte aux associés de cette société qui fusionne d'avoir recours auxdites procédures à engager auprès de l'autorité compétente pour cette société qui fusionne. Dans ce cas, le notaire ou l'autorité compétente visée à l'alinéa précédent peut délivrer le certificat y visé, même si une procédure de ce type est engagée. Le certificat doit cependant indiquer que la procédure est en cours. La décision prise à l'issue de la procédure lie la société issue de la fusion transfrontalière et l'ensemble de ses associés.

Art. 1021-13.

(inséré par la Loi du 7 septembre 1987 (Mém. A77 du 15/09/1987 P.1792), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

La fusion est réalisée lorsque sont intervenues les décisions concordantes prises au sein des sociétés en cause.

Art. 1021-14.

(inséré par la Loi du 7 septembre 1987 (Mém. A77 du 15/09/1987 P.1792), modifié par la Loi du 10 juin 2009 (Mém. A151 du 29/06/2009 P.2268), la Loi du 27 mai 2016 (Mém. A94 du 30/05/2016 P.1730), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) La fusion n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après la publication faite conformément aux dispositions du titre I er, chapitre V bis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises des procès-verbaux des assemblées générales qui décident la fusion pour chacune des sociétés qui fusionnent ou, en l'absence d'une telle assemblée, de la publication faite conformément aux dispositions du titre I er, chapitre V bis de la loi précitée du 19 décembre 2002 d'un certificat d'un notaire établi à la requête de la société concernée, constatant que les conditions de L'article 1023-2 ou de L'article 1023-4 sont remplies.

(2) La société absorbante peut procéder elle-même aux formalités de publicité concernant la ou les sociétés absorbées.

Art. 1021-15.

(inséré par la Loi du 25 septembre 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), modifié par la Loi du 23 mars 2007 (Mém. A46 du 30/03/2007 P.826), par la Loi du 10 juin 2009 (Mém. A151 du 29/06/2009 P.2268), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) Par dérogation aux articles 1021-13 et 1021-14, la fusion et la constitution simultanée de la société européenne (SE) prennent effet à la date à laquelle la société européenne (SE) est immatriculée au registre de commerce et des sociétés.

(2) La société européenne (SE) ne peut être immatriculée qu'après l'accomplissement de toutes les formalités prévues à L'article 1021-12.

Art. 1021-16.

(inséré par la Loi du 10 juin 2009 (Mém. A151 du 29/06/2009 P.2268), modifié par la Loi du 27 mai 2016 (Mém. A94 du 30/05/2016 P.1730), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) Par dérogation aux articles 1021-13 et 1021-14, la fusion par absorption d'une société de droit étranger est réalisée et prend effet à l'égard des tiers à partir de la date de la publication conformément aux dispositions du titre I er, chapitre Vbis de la loi précitée du 19 décembre 2002 du procès-verbal de l'assemblée générale de la société absorbante qui décide la fusion. Cette date doit être postérieure à l'accomplissement des contrôles visés à L'article 1021-12.

(2) Le registre de commerce et des sociétés notifie sans délai au registre auprès duquel chacune des sociétés qui fusionne était tenue de procéder au dépôt des actes que la fusion transfrontalière a pris effet.

(3) En cas d'absorption d'une société de droit luxembourgeois par une société de droit étranger, la radiation de la société absorbée s'effectue dès réception par le registre de commerce et des sociétés de la notification de la prise d'effet de la fusion par le registre dont relève la société absorbante, mais pas avant.

Art. 1021-17.

(inséré par la Loi du 7 septembre 1987 (Mém. A77 du 15/09/1987 P.1792), complété par la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), modifié par la Loi du 23 mars 2007 (Mém. A46 du 30/03/2007 P.815), complété par la Loi du 10 juin 2009 (Mém. A151 du 29/06/2009 P.2268), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) La fusion entraîne de plein droit et simultanément les effets suivants:

1° la transmission universelle, tant entre la société absorbée et la société absorbante qu'à l'égard des tiers, de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la société absorbée à la société absorbante;

2° les associés de la société absorbée deviennent associés de la société absorbante;

3° la société absorbée cesse d'exister;

4° l'annulation des actions ou parts de la société absorbée détenues par la société absorbante ou par la société absorbée ou encore par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de l'une de ces sociétés.

(2) Par dérogation au paragraphe 1er, point 1°, le transfert des droits de propriétés industrielle et intellectuelle ainsi que des droits réels autres que les sûretés réelles sur meubles et immeubles n'est opposable aux tiers que dans les conditions prévues par les lois spéciales qui régissent ces opérations. Ces formalités peuvent encore être accomplies durant une période de six mois à compter de la date à laquelle la fusion prend effet.

(3) Les droits et obligations des sociétés participantes en matière de conditions d'emploi résultant de la législation, de la pratique et de contrats de travail individuels ou des relations de travail au niveau national et existant à la date de l'immatriculation sont transférés à la société européenne (SE) au moment de l'immatriculation du fait même de celle-ci.

(4) En cas d'opérations de fusion transfrontalière, les droits et obligations des sociétés participantes résultant de contrats de travail ou de relations de travail et existant à la date à laquelle la fusion transfrontalière prend effet conformément aux dispositions de L'article 1021-16, paragraphe 1er, sont transférés à la société absorbante à la date de prise d'effet de la fusion transfrontalière.

JURISPRUDENCE

FUSION

DATE D'EFFET COMPTABLE

TA 20/12/2019 | Conformément à l'article 274,(1) LSC (actuel article 1021-17), la réalisation de la fusion entraîne de plein droit et simultanément, notamment, la transmission universelle, tant entre la société absorbée et la société absorbante qu'à l'égard des tiers, de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la société absorbée à la société absorbante et implique également que la société absorbée cesse d'exister. C'est dès lors à la société absorbante qu'est, en conséquence, passée, à la date de prise d'effet de la fusion, la propriété de l'ensemble du patrimoine de la société absorbée. A partir de cette même date et conformément aux principes comptables, il appartenait pareillement à la société absorbante de procéder aux écritures comptables résultant de la transmission universelle de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la société absorbée. Il est certes vrai que l'article 261, paragraphe (2), point e) LSC (actuel article 1021-1) autorise les parties à la fusion à fixer dans le projet de fusion « la date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la société absorbante », partant à une date autre que celle à laquelle la fusion est réalisée conformément à l'article 272 LSC (actuel article 1021-13). Or, cette date a certes, d'un point de vue comptable, pour effet de fixer le point de référence temporel pour déterminer la situation comptable de la société absorbée en vue de l'établissement du rapport d'échange et d'arrêter les valeurs auxquelles les biens seront inscrits dans la comptabilité de la société absorbante, mais elle ne saurait, par contre, avoir pour effet d'avancer le moment du transfert de patrimoine entre les deux sociétés. La LSC permet dès lors d'envisager une certaine rétroactivité des effets de la fusion exclusivement d'un point de vue comptable, étant relevé que cette analyse est d'ailleurs confirmée par les travaux parlementaires.**Dans le même sens:** TA 25/09/2019 | ID 20200107976

Art. 1021-18.

(inséré par la Loi du 7 septembre 1987 (Mém. A77 du 15/09/1987 P.1792), modifié par la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), remplacé par la Loi du 10 juin 2009 (Mém. A151 du 29/06/2009 P.2268), renuméroté et modifié par le

Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Les associés de la société absorbée peuvent poursuivre individuellement et exercer contre les membres des organes d'administration ou de direction et les experts prévus par L'article 1021-6 une action en responsabilité pour obtenir la réparation du préjudice qu'ils auraient subi par suite d'une faute commise par les membres des organes d'administration ou de direction lors de la préparation et de la réalisation de la fusion ou par les experts lors de l'accomplissement de leur mission. La responsabilité pèse solidairement sur les membres des organes d'administration ou de direction ou les experts de la société absorbée ou, le cas échéant, sur les uns et les autres. Toutefois, chacun de ceux-ci peut s'en décharger s'il démontre qu'aucune faute ne lui est personnellement imputable.

Art. 1021-19.

(inséré par la Loi du 7 septembre 1987 (Mém. A77 du 15/09/1987 P.1792), modifié par la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), la Loi du 23 mars 2007 (Mém. A46 du 30/03/2007 P.826), remplacé par la Loi du 10 juin 2009 (Mém. A151 du 29/06/2009 P.2268), modifié par la Loi du 27 mai 2016 (Mém. A94 du 30/05/2016 P.1730), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) La nullité de la fusion ne peut intervenir que dans les conditions suivantes:

1° la nullité doit être prononcée par décision judiciaire;

2° lorsque la fusion est réalisée conformément à L'article 1021-13, elle ne peut être prononcée que pour défaut d'acte notarié ou, le cas échéant, sous seing privé, ou bien s'il est établi que la décision de l'assemblée générale de l'une ou de l'autre des sociétés participant à la fusion est nulle;

3° l'action en nullité ne peut plus être intentée après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle la fusion est opposable à celui qui invoque la nullité, ou bien si la situation a été régularisée;

4° lorsqu'il est possible de porter remède à l'irrégularité susceptible d'entraîner la nullité de la fusion, le tribunal compétent accorde aux sociétés intéressées un délai pour régulariser la situation;

5° la décision prononçant la nullité de la fusion fait l'objet d'une publicité selon les modes prévus au titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises;

6° la tierce opposition contre la décision prononçant la nullité de la fusion n'est plus recevable après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publicité de la décision effectuée selon le titre Ier, chapitre Vbis de la loi précitée du 19 décembre 2002;

7° la décision prononçant la nullité de la fusion ne porte atteinte par elle-même à la validité des obligations nées à la charge ou au profit de la société absorbante, antérieurement à la publicité de la décision et postérieurement à la date visée à l'article 1021-13;

8° les sociétés ayant participé à la fusion répondent solidairement des obligations de la société absorbante visées au point 7°.

(2) Par dérogation au paragraphe 1er, point 2°, la nullité d'une fusion destinée à constituer une société européenne (SE) ne peut pas être prononcée lorsque la société européenne (SE) est immatriculée au registre de commerce et des sociétés.

La société européenne (SE) pourra être dissoute lorsque le contrôle de la légalité de la fusion n'aura pas été effectué conformément à l'article 1021-12, paragraphe 2.

(3) Par dérogation au paragraphe 1er, point 3°, la nullité d'une fusion par absorption d'une société de droit étranger ayant pris effet conformément à L'article 1021-16 ne peut pas être prononcée.

Section 2 - Fusion par constitution d'une nouvelle société

(intitulé inséré par la Loi du 7 septembre 1987 (Mém. A77 du 15/09/1987 P.1792), intitulé modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Art. 1022-1.

(inséré par la Loi du 7 septembre 1987 (Mém. A77 du 15/09/1987 P.1792), modifié par la Loi du 10 juin 2009 (Mém. A151 du 29/06/2009 P.2268), la Loi du 3 août 2011 (Mém. A175 du 12/08/2011 P.2970), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) Les articles 1021-1, 1021-2 et 1021-3 ainsi que les articles 1021-5 à 1021-19 sont applicables à la fusion par constitution d'une nouvelle société. Pour cette application, les expressions «sociétés qui fusionnent» ou «société absorbée» désignent les sociétés qui disparaissent et l'expression «société absorbante» désigne la nouvelle société.

(2) L'article 1021-1, paragraphe 2, point 1°, est également applicable à la nouvelle société.

(3) Le projet commun de fusion qui contient le projet de l'acte constitutif de la nouvelle société doit être approuvé par l'assemblée générale de chacune des sociétés qui disparaissent. La nouvelle société existera à partir de la dernière approbation.

(4) Les règles prévues à L'article 420-10 , paragraphes 2 à 9, ne s'appliquent pas à la constitution de la nouvelle société lorsqu'un rapport d'expert sur le projet commun de fusion est établi ou lorsque les conditions de l'article 420-10, paragraphes 2 à 9, ne sont pas remplies.

(5) Lorsque la société nouvelle issue d'une fusion transfrontalière est une société de droit luxembourgeois, le contrôle de légalité du notaire prévu à L'article 1021-12, paragraphe 2, porte également sur la partie de la procédure relative à la constitution de cette société.

Section 3 - Absorption d'une société par une autre possédant 90 pour cent ou plus des actions, parts et titres conférant le droit de vote de la première société

(intitulé inséré par la Loi du 7 septembre 1987 (Mém. A77 du 15/09/1987 P.1792), modifié par la Loi du 10 juin 2009 (Mém. A151 du 29/06/2009 P.2268), intitulé modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Art. 1023-1.

(inséré par la Loi du 7 septembre 1987 (Mém. A77 du 15/09/1987 P.1792), modifié par la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), remplacé par la Loi du 10 juin 2009 (Mém. A151 du 29/06/2009 P.2268), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Si la société absorbante est titulaire de la totalité des actions, parts et autres titres conférant droit de vote des sociétés à absorber, ces dernières lui transfèrent par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation l'ensemble de leur patrimoine, activement et passivement. L'opération est soumise aux dispositions du titre X,, chapitre II, section 1re, à l'exception de L'article 1021-1, paragraphe 2, points 2°, 3° et 4°, des articles 1021-5 et 1021-6, de L'article 1021-7 , paragraphe 1er, points 4° et 5°, L'article 1021-17, point 2°, ainsi que de L'article 1021-18.

L'alinéa 1er n'est pas applicable aux sociétés européennes (SE).

En cas de fusion transfrontalière, les dispositions des articles 1021-5 et 1021-7, paragraphe 1er, point 4°, restent applicables.

Art. 1023-2.

(inséré par la Loi du 7 septembre 1987 (Mém. A77 du 15/09/1987 P.1792), modifié par la Loi du 23 mars 2007 (Mém. A46 du 30/03/2007 P.815), la Loi du 10 juin 2009 (Mém. A151 du 29/06/2009 P.2268), la Loi du 3 août 2011 (Mém. A175 du 12/08/2011 P.2970), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) L'article 1021-3, paragraphe 1er, n'est pas applicable au cas où, dans l'hypothèse visée à L'article précédent

1° la publicité prescrite à L'article 1021-2 est faite pour chacune des sociétés participant à l'opération, un mois au moins avant que l'opération ne prenne effet entre parties;

2° tous les associés de la société absorbante ont le droit, un mois au moins avant que l'opération ne prenne effet entre parties de prendre connaissance, au siège social de cette société, des documents indiqués à L'article 1021-7, paragraphe 1er, points 1°, 2° et 3;

3° un ou plusieurs associés de la société absorbante disposant d'au moins 5 pour cent des actions ou parts du capital souscrit ont le droit de requérir pendant le délai prévu au point 2° la convocation d'une assemblée générale de la société absorbante appelée à se prononcer sur l'approbation de la fusion. L'assemblée doit être convoquée de façon à être tenue dans le mois de la réquisition.

Aux fins du paragraphe 1er, point 2°, l'article 1021-7, paragraphes 2, 3 et 4, est applicable.

(2) En cas de fusion transfrontalière, l'article 1021-3, paragraphe 1er, n'est pas applicable à la société ou aux sociétés absorbées.

Art. 1023-3.

(inséré par la Loi du 7 septembre 1987 (Mém. A77 du 15./09/1987 P.1792), modifié par la Loi du 23 mars 2007 (Mém. A46 du

30/03/2007 P.815), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Les articles 1023-1 et 1023-2 restent applicables également aux opérations d'absorption au cas où toutes les actions, parts et autres titres dont question à l'article 1023-1 de la ou des sociétés absorbées appartiennent à la société absorbante et/ou à des personnes qui détiennent ces actions, parts et titres en leur nom propre, mais pour le compte de cette société.

Art. 1023-4.

(inséré par la Loi du 7 septembre 1987 (Mém. A77 du 15/09/1987 P.1792), modifié par la Loi du 23 mars 2007 (Mém. A46 du 30/03/2007 P.815), la Loi du 10 juin 2009 (Mém. A151 du 29/06/2009 P.2268), la Loi du 3 août 2011 (Mém. A175 du 12/08/2011 P.2970), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) Lorsqu'une fusion par absorption est effectuée par une société qui détient au moins 90 pour cent, mais pas la totalité des actions, parts et autres titres conférant un droit de vote aux assemblées générales de la ou des sociétés absorbées, l'approbation de la fusion par l'assemblée générale de la société absorbante n'est pas nécessaire si les conditions suivantes sont remplies:

1° la publicité prescrite à L'article 1021-2 est faite, pour la société absorbante, un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale de la ou des sociétés absorbées appelée à se prononcer sur le projet commun de fusion. Les dispositions du présent point 1° ne sont pas applicables aux fusions transfrontalières de sociétés;

2° tous les associés de la société absorbante ont le droit, un mois au moins avant la date indiquée au point 1° de prendre connaissance des documents indiqués à L'article 1021-7, paragraphe 1er, points 1° et 2°, et le cas échéant, à l'article 1021-7, paragraphe 1er, points 3°, 4° et 5°, au siège social de la société;

3° L'article 1021-4 , point 3°, s'applique.

Aux fins du paragraphe 1er, point 2°, l'article 1021-7, paragraphes 2, 3 et 4, est applicable.

(2) Lorsqu'une fusion transfrontalière par absorption est réalisée par une société qui détient au moins 90 pour cent, mais pas la totalité des actions, parts et autres titres conférant un droit de vote aux assemblées générales de la société ou des sociétés absorbées, les rapports d'un ou des experts indépendants et les documents nécessaires pour le contrôle sont exigés uniquement dans la mesure où ils sont requis par la législation nationale dont relève la société absorbante ou par la législation nationale dont relèvent la ou les sociétés absorbées.

Art. 1023-5.

(inséré par la Loi du 7 septembre 1987 (Mém. A77 du 15/09/1987 P.1792), modifié par la Loi du 23 mars 2007 (Mém. A46 du 30/03/2007 P.815), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Les articles 1021-5, 1021-6 et 1021-7 ne sont pas applicables en cas de fusion telle que visée à L'article précédent si les conditions suivantes sont remplies:

1° les associés minoritaires de la société absorbée peuvent exercer le droit de faire acquérir leurs actions ou parts par la société absorbante;

2° dans ce cas, ils ont le droit d'obtenir une contrepartie correspondant à la valeur de leurs actions ou parts;

3° en cas de désaccord sur cette contrepartie, celle-ci est déterminée par le magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement, dans le ressort duquel la société absorbante a son siège social, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé.

Art. 1023-6.

(inséré par la Loi du 7 septembre 1987 (Mém. A77 du 15/09/1987 P.1792), modifié par la Loi du 23 mars 2007 (Mém. A46 du 30/03/2007 P.815), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Les articles 1023-4 et 1023-5 sont également applicables aux opérations d'absorption au cas où 90 pour cent ou plus mais non la totalité des actions ou parts et autres titres dont question à l'article 1023-4 de la ou des sociétés absorbées appartiennent à la société absorbante et/ou à des personnes qui détiennent ces actions, parts et titres en leur nom propre, mais pour le compte de cette société.

Section 4 – Autres opérations assimilées à la fusion

(intitulé inséré par la Loi du 7 septembre 1987 (Mém. A77 du 15 /09/1987 P.1792), intitulé modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Art. 1024-1.

(inséré par la Loi du 7 septembre 1987 (Mém. A77 du 15/09/1987 P.1792), modifié par la Loi du 23 mars 2007 (Mém. A46 du 30/03/2007 P.815), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Lorsque nonobstant la disposition prévue aux articles 1020-3 et 1020-4, la soulte en espèces dépasse 10 pour cent, les sections Ier et 2 et les articles 1023-4, 1023-5 et 1023-6, restent applicables.

Il en est de même lorsque une ou plusieurs sociétés se mettent en liquidation et transmettent leur actif et passif à une autre société moyennant attribution d'actions ou parts de cette dernière aux associés de la première société, avec ou sans soulte.

Chapitre III - Des scissions

(intitulé inséré par la Loi du 7 septembre 1987 (Mém. A77 du 15/09/1987 P.1792), intitulé modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Art. 1030-1.

(inséré par la Loi du 7 septembre 1987 (Mém. A77 du 15/09/1987 P.1792), remplacé par la Loi du 23 mars 2007 (Mém. A46 du 30/03/2007 P.815), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Le présent chapitre s'applique à toutes les sociétés dotées de la personnalité juridique en vertu de la présente loi et aux groupements d'intérêt économique.

Une scission peut également avoir lieu lorsque la société ou groupement d'intérêt économique qui est absorbé ou qui disparaît fait l'objet d'une procédure de faillite, de concordat ou d'une autre procédure analogue tels que le sursis de paiement, la gestion contrôlée ou une procédure instituant une gestion ou une surveillance spéciale d'un ou de plusieurs de ces sociétés ou groupements d'intérêt économique.

Une société ou groupement d'intérêt économique, tels que visés au premier alinéa, peut également contracter une opération de scission avec une société ou groupement d'intérêt économique étranger pour autant que le droit national de cette dernière ou de ce dernier ne s'y oppose pas.

Lorsque, dans les dispositions qui suivent, il est fait référence à la ou aux « sociétés », ce terme doit être entendu, sauf indication particulière, comme visant également, le cas échéant, le ou les « groupements d'intérêt économique ».

Art. 1030-2.

(inséré par la Loi du 7 septembre 1987 (Mém. A77 du 15/09/1987 P.1792), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

La scission s'opère par absorption, par constitution de nouvelles sociétés ou par une combinaison des deux procédés.

Art. 1030-3.

(inséré par la Loi du 7 septembre 1987 (Mém. A77 du 15/09/1987 P.1792), modifié par la Loi du 23 mars 2007 (Mém. A46 du 30/03/2007 P.815), la Loi du 10 juin 2009 (Mém. A151 du 29/06/2009 P.2268), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) La scission par absorption est l'opération par laquelle une société soit transfère, par suite de sa dissolution sans liquidation, à plusieurs autres sociétés l'ensemble de son patrimoine, activement ou passivement, soit transfère, sans dissolution, à une ou plusieurs autres sociétés, une partie ou l'ensemble de son patrimoine, activement et passivement, moyennant l'attribution aux associés de la société scindée d'actions ou de parts des sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission et, éventuellement, d'une soulte en espèces ne dépassant pas 10 pour cent de la valeur nominale des actions ou parts attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable.

(2) La scission par absorption peut également avoir lieu lorsque la société absorbée est en liquidation, pourvu qu'elle n'ait pas encore commencé la répartition de ses actifs entre ses associés.

Art. 1030-4

(inséré par la Loi du 7 septembre 1987 (Mém. A77 du 15/09/1987 P.1792), modifié par la Loi du 23 mars 2007 (Mém. A46 du 30/03/2007 P.815), la Loi du 10 juin 2009 (Mém. A151 du 29/06/2009 P.2268), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) La scission par constitution de nouvelles sociétés est l'opération par laquelle une société soit transfère, par suite de sa dissolution sans liquidation, à plusieurs sociétés nouvellement constituées,

l’ensemble de son patrimoine, activement ou passivement, soit transfère, sans dissolution, à une ou plusieurs sociétés nouvellement constituées, une partie ou l’ensemble de son patrimoine, activement et passivement, moyennant l’attribution à ses associés d’actions ou de parts des sociétés bénéficiaires et, éventuellement, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 pour cent de la valeur nominale des actions ou parts attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable.

(2) La scission par constitution de nouvelles sociétés peut également avoir lieu lorsque la société qui disparaît est en liquidation, pourvu qu'elle n'ait pas encore commencé la répartition de ses actifs entre ses associés.

Section 1re - Scission par absorption

(intitulé inséré par la Loi du 7 septembre 1987 (Mém. A77 du 15/09/1987 P.1792), modifié par la Loi du 23 mars 2007 (Mém. A46 du 30/03/2007 P.815), intitulé modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Art. 1031-1.

(inséré par la Loi du 7 septembre 1987 (Mém. A77 du 15/09/1987 P.1792), modifié par la Loi du 23 mars 2007 (Mém. A46 du 30/03/2007 P.815), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) Les organes de gestion des sociétés qui participent à la scission établissent par écrit un projet de scission.

(2) Le projet de scission mentionne:

1° la forme, la dénomination et le siège social des sociétés participant à la scission;

2° le rapport d'échange des actions ou parts et, le cas échéant, le montant de la soulte;

3° les modalités de remise des actions ou parts des sociétés bénéficiaires;

4° la date à partir de laquelle ces actions ou parts donnent le droit de participer aux bénéfices ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit;

5° la date à partir de laquelle les opérations de la société scindée sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de l'une ou de l'autre des sociétés bénéficiaires;

6° les droits assurés par les sociétés bénéficiaires aux associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ou parts ou les mesures proposées à leur égard;

7° tous avantages particuliers attribués aux experts au sens de L'article 1031-6, aux membres des organes de gestion ainsi qu'aux commissaires aux comptes des sociétés participant à la scission;

8° la description et la répartition précises des éléments du patrimoine actif et passif à transférer à chacune des sociétés bénéficiaires;

9° la répartition aux associés de la société scindée des actions ou parts des sociétés bénéficiaires, ainsi que le critère sur lequel cette répartition est fondée.

(3) Lorsqu'un élément du patrimoine actif n'est pas attribué dans le projet de scission et que l'interprétation de celui-ci ne permet pas de décider de sa répartition, cet élément ou sa contre-valeur est réparti entre toutes les sociétés bénéficiaires de manière proportionnelle à l'actif attribué à chacune de celles-ci dans le projet de scission.

Lorsqu'un élément du patrimoine passif n'est pas attribué dans le projet de scission et que l'interprétation de celui-ci ne permet pas de décider de sa répartition, chacune des sociétés bénéficiaires en est solidairement responsable.

La responsabilité solidaire des sociétés bénéficiaires est toutefois limitée à l'actif net attribué à chacune d'entre elles.

Art. 1031-2.

(inséré par la Loi du 7 septembre 1987 (Mém. A77 du 15/09/1987 P.1792), modifié par la Loi du 27 mai 2016 (Mém. A94 du 30/05/2016 P.1730), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Le projet de scission est publié conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises pour chacune des sociétés participant à la scission, un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de scission.

Art. 1031-3.

(inséré par la Loi du 7 septembre 1987 (Mém. A77 du 15/09/1987 P.1792), remplacé par la Loi du 23 mars 2007 (Mém. A46 du 30/03/2007 P.815), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) La scission requiert l'approbation des assemblées générales de chacune des sociétés participant à la scission et, le cas échéant, des porteurs de titres autres que des actions ou parts. Cette décision requiert les conditions de quorum, de présence et de majorité prévues pour les modifications des statuts.

(2) Dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés coopératives, le droit de vote des associés est proportionnel à leur part dans l'avoir social et le quorum de présence se calcule par rapport à l'avoir social.

(3) L'accord de tous les associés est requis:

1° dans les sociétés à scinder ou bénéficiaires qui sont des sociétés en nom collectif, des sociétés coopératives dont les associés sont tenus indéfiniment et solidairement, des sociétés civiles ou des groupements d'intérêt économique;

2° dans la société à scinder lorsque l'une au moins des sociétés bénéficiaires est:

a) une société en nom collectif;

b) une société en commandite simple;

c) une société coopérative dont les associés sont tenus indéfiniment et solidairement;

d) une société civile;

e) un groupement d'intérêt économique.

Dans les cas visés au paragraphe 3, point 1° et point 2°, lettres a), b) et c), l'accord unanime des titulaires de parts non représentatives du capital est requis.

(4) Dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés en commandite par actions, l'accord de tous les associés commandités est en outre requis.

(5) S'il existe plusieurs catégories d'actions, titres ou parts, représentatifs ou non du capital, et que la scission entraîne une modification de leurs droits respectifs, L'article 450-4 est applicable.

Art. 1031-4.

(inséré par la Loi du 7 septembre 1987 (Mém. A77 du 15/09/1987 P.1792), modifié par la Loi du 23 mars 2007 (Mém. A46 du 30/03/2007 P.815), la Loi du 3 août 2011 (Mém. A175 du 12/08/2011 P.2970), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Sauf dans les cas précisés à L'article 1031-3, paragraphes 2 à 4, l'approbation de la scission par l'assemblée générale d'une société bénéficiaire n'est pas nécessaire si les conditions suivantes sont remplies:

1° la publicité prescrite à L'article 1031-2 est faite, pour la société bénéficiaire, un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale de la société scindée appelée à se prononcer sur le projet de scission;

2° tous les associés de la société bénéficiaire ont le droit, un mois au moins avant la date indiquée au point 1°, de prendre connaissance, au siège social de cette société, des documents indiqués à L'article 1031-7, paragraphe 1er;

3° un ou plusieurs associés de la société bénéficiaire disposant d'au moins 5 pour cent des actions ou parts du capital souscrit ont le droit de requérir jusqu'au lendemain de la tenue de l'assemblée générale de la société scindée, la convocation d'une assemblée générale de la société bénéficiaire appelée à se prononcer sur l'approbation de la scission. L'assemblée doit être convoquée de façon à être tenue dans le mois de la réquisition.

Aux fins du premier alinéa, point 2°, l'article 1031-7, paragraphes 2, 3 et 4, est applicable.

Art. 1031-5.

(inséré par la Loi du 7 septembre 1987 (Mém. A77 du 15/09./1987 P.1792), modifié par la Loi du 23 mars 2007 (Mém. A46 du 30/03/2007 P.815), la Loi du 27 mai 2016 (Mém. A94 du 30/05/2016 P.1730), la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) Les organes de gestion de chacune des sociétés participant à la scission établissent un rapport écrit détaillé expliquant et justifiant du point de vue juridique et économique le projet de scission et, en particulier, le rapport d'échange des actions ou parts ainsi que le critère pour leur répartition.

(2) Le rapport indique en outre les difficultés particulières d'évaluation, s'il en existe. Il mentionne également, le cas échéant, l'établissement du rapport sur la vérification des apports en nature, visé à L'article 420- 10, paragraphe 2, et son dépôt conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

(3) L'organe de gestion de la société scindée est tenu d'informer l'assemblée générale de la société scindée ainsi que les organes de gestion des sociétés bénéficiaires pour qu'ils informent l'assemblée générale de leur société de toute modification importante du patrimoine actif et passif intervenue entre la date de l'établissement du projet de scission et la date de la réunion de l'assemblée générale de la société scindée appelée à se prononcer sur le projet de scission.

Art. 1031-6.

(inséré par la Loi du 7 septembre 1987 (Mém. A77 du 15/09/1987 P.1792), modifié par la Loi du 23 mars 2007 (Mém. A46 du 30/03/2007 P.815), la Loi du 10 juin 2009 (Mém. A151 du 29/06/2009 P.2268), la Loi du 10 juin 2009 (Mém. A151 du 29/06/2009 P.2268), la Loi du 18 décembre 2009 (Mém. A22 du 19/02/2010 P.295), la Loi du 3 août 2011 (Mém. A175 du 12/08/2011 P.2970), la Loi du 23 juillet 2016 (Mém. A141 du 28/07/2016 P.2390), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) Le projet de scission doit faire l'objet d'un examen et d'un rapport écrit destiné aux associés. Cet examen sera fait et ce rapport sera établi pour chacune des sociétés participant à la scission par un ou plusieurs experts indépendants à désigner par l'organe de gestion de chacune des sociétés participant à la scission. Ces experts doivent être choisis parmi les réviseurs d'entreprises.

Toutefois il est possible de faire établir le rapport par un ou plusieurs experts indépendants pour toutes les sociétés qui participent à la scission. Dans ce cas la désignation est faite, sur requête conjointe des sociétés participant à la scission, par le magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement, dans le ressort duquel la société scindée a son siège, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé.

(2) Dans le rapport mentionné au paragraphe 1er, les experts doivent en tout cas déclarer si, à leur avis, le rapport d'échange est

ou non pertinent et raisonnable. Cette déclaration doit:

1° indiquer la ou les méthodes suivies pour la détermination du rapport d'échange proposé;

2° indiquer si cette ou ces méthodes sont adéquates en l'espèce et mentionner les valeurs auxquelles chacune de ces méthodes conduit, un avis étant donné sur l'importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination de la valeur retenue.

Le rapport indique en outre les difficultés particulières d'évaluation s'il en existe.

(3) Les règles prévues à L'article 420-10, paragraphes 2 à 9, ne s'appliquent pas lorsqu'un rapport d'expert sur le projet de scission est établi ou lorsque les conditions de l'article 420-10, paragraphes 2 à 9, ne sont pas remplies.

(4) Chaque expert a le droit d'obtenir auprès des sociétés participant à la scission tous les renseignements et documents utiles et de procéder à toutes les vérifications nécessaires.

Art. 1031-7.

(inséré par la Loi du 7 septembre 1987 (Mém. A77 du 15/09/1987 P.1792), modifié par la Loi du 23 mars 2007 (Mém. A46 du 30/03/2007 P.815), la Loi du 10 juin 2009 (Mém. A151 du 29/06/2009 P.2268), la Loi du 3 août 2011 (Mém. A175 du 12/08/2011 P.2970), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) Tout associé a le droit, un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de scission, de prendre connaissance, au siège social, des documents suivants:

1° le projet de scission;

2° les comptes annuels ainsi que les rapports de gestion des trois derniers exercices des sociétés participant à la scission;

3° le cas échéant, un état comptable arrêté à une date qui ne doit pas être antérieure au premier jour du troisième mois précédant la date du projet de scission au cas où les derniers comptes annuels se rapportent à un exercice dont la fin est antérieure de plus de six mois à cette date;

4° le cas échéant, les rapports des organes de gestion des sociétés participant à la scission, mentionnés à L'article 1031-5, paragraphe 1er;

5° le cas échéant, les rapports mentionnés à L'article 1031-6.

Aux fins du paragraphe 1er, point 3°, un état comptable n'est pas requis si la société publie un rapport financier semestriel conformément à l'article 4 la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières, et le met à la disposition des associés conformément au présent paragraphe.

(2) L'état comptable prévu au paragraphe 1er, point 3°, est établi selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que le dernier bilan annuel.

Il n'est toutefois pas nécessaire de procéder à un nouvel inventaire réel.

Par ailleurs les évaluations figurant au dernier bilan ne sont modifiées qu'en fonction des mouvements d'écriture; cependant, il sera tenu compte:

1° des amortissements et provisions intérimaires;

2° des changements importants de valeur réelle n'apparaissant pas dans les écritures.

(3) Copie intégrale ou, s'il le désire, partielle des documents visés au paragraphe 1er peut être obtenue par tout associé sans frais et sur simple demande.

Lorsqu'un associé a consenti à l'utilisation, par la société, de moyens électroniques pour la communication des informations, les copies peuvent être fournies par courrier électronique.

(4) Une société est dispensée de l'obligation de mettre à disposition les documents visés au paragraphe 1er à son siège social si, pendant une période continue commençant un mois au moins avant le jour fixé pour la réunion de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de scission et ne s'achevant pas avant la fin de cette assemblée, elle les met à disposition sur son site internet.

Le paragraphe 3 ne s'applique pas si le site internet donne aux associés, pendant toute la période visée au premier alinéa du présent paragraphe, la possibilité de télécharger et d'imprimer les documents visés au paragraphe 1er. Toutefois, dans ce cas, la société doit mettre à disposition ces documents à son siège social, où ils pourront être consultés par les associés.

Art. 1031-8.

(inséré par la Loi du 7 septembre 1987 (Mém. A77 du 15/09/1987 P.1792), modifié par la Loi du 23 mars 2007 (Mém. A46 du 30/03/2007 P.815), remplacé par la Loi du 10 juin 2009 (Mém. A151 du 29/06/2009 P.2268), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) Ni un examen du projet de scission ni le rapport d'expert prévu à L'article 1031-6, paragraphe 1er, ne sont requis si tous les associés et les porteurs des autres titres conférant un droit de vote de chacune des sociétés participant à la scission en ont ainsi décidé.

(2) Les exigences des articles 1031-5 et 1031-7, paragraphe 1er, points 3° et 4°, ne s'appliquent pas, si tous les associés et les porteurs des autres titres conférant un droit de vote des sociétés participant à la scission y ont renoncé.

Art. 1031-9.

(inséré par la Loi du 23 mars 2007 (Mém. A46 du 30/03/2007 P.815), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) Une société à responsabilité limitée, une société coopérative ou un groupement d'intérêt économique ne peut participer à une opération de scission en tant que société ou groupement d'intérêt économique bénéficiaire que si les associés ou membres de la société ou groupement d'intérêt économique à scinder remplissent les conditions requises pour acquérir la qualité d'associé ou de membre de cette société ou groupement d'intérêt économique bénéficiaire.

(2) Dans les sociétés coopératives, chaque associé a la faculté, nonobstant toute disposition contraire des statuts, de démissionner à tout moment et sans avoir à satisfaire à aucune autre condition, dès la convocation de l'assemblée générale appelée à décider la scission de la société au profit de sociétés bénéficiaires dont l'une au moins a une autre forme.

La démission doit être notifiée à la société par lettre recommandée à la poste déposée cinq jours au moins avant la date de l'assemblée. Elle n'aura d'effet que si la scission est décidée.

Les convocations à l'assemblée reproduisent le texte des alinéas 1er et 2 du présent paragraphe.

Art. 1031-10.

(inséré par la Loi du 7 septembre 1987 (Mém. A77 du 15/09/1987 P.1792), modifié par la Loi du 23 mars 2007 (Mém. A46 du 30/03/2007 P.815), la Loi du 3 août 2011 (Mém. A175 du 12/08/2011 P.2970), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) Les créanciers des sociétés participant à la scission, dont la créance est antérieure à la date de publication des actes constatant la scission prévue à L'article 1031-15 peuvent, nonobstant toute convention contraire, dans les deux mois de cette publication, demander au magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement, dans le ressort duquel la société débitrice a son siège social, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé, la constitution de sûretés pour des créances échues ou

non échues au cas où ils peuvent démontrer, de manière crédible, que la scission constitue un risque pour l'exercice de leurs droits et que la société ne leur a pas fourni de garanties adéquates. La demande est rejetée si le créancier dispose de garanties adéquates ou si celles-ci ne sont pas nécessaires, compte tenu de la situation financière des sociétés participant à la scission. La société débitrice peut écarter cette demande en payant le créancier même si la créance est à terme.

Si la sûreté n'est pas fournie dans le délai fixé, la créance devient immédiatement exigible.

(2) Dans la mesure où un créancier ou un obligataire de la société scindée n'a pas eu satisfaction de la part de la société à laquelle l'obligation a été transférée conformément au projet de scission, les sociétés bénéficiaires sont tenues solidairement pour cette obligation.

La responsabilité solidaire des sociétés bénéficiaires est toutefois limitée à l'actif net attribué à chacune d'entre elles.

(3) Si la société dissoute est une société en nom collectif, une société en commandite simple, une société en commandite par actions, une société coopérative dont les associés sont tenus indéfiniment et solidairement, une société civile ou un groupement d'intérêt économique, les associés en nom collectif, les associés commandités, les associés de la société coopérative, les associés de la société civile ou les membres du groupement d'intérêt économique restent tenus, conjointement ou solidairement selon le cas, à l'égard des tiers, des engagements de la société dissoute antérieurs à l'opposabilité aux tiers de l'acte de scission conformément à l'article 1031-15.

(4) Si la société bénéficiaire est une société en nom collectif, une société en commandite simple, une société en commandite par actions, une société coopérative dont les associés sont tenus indéfiniment et solidairement, une société civile ou un groupement d'intérêt économique, les associés en nom collectif, les associés commandités, les associés de la société coopérative, les associés

de la société civile ou les membres du groupement d'intérêt économique répondent, conjointement ou solidairement selon le cas, à l'égard des tiers, des engagements de la société dissoute antérieurs à la scission et qui, dans ce dernier cas, ont été transmis à la société bénéficiaire conformément au projet de scission et à L'article 1031-1, paragraphe 3, alinéa 2.

Ils peuvent cependant être exonérés de cette responsabilité par une clause expresse insérée dans le projet et l'acte de scission, opposable aux tiers conformément à l'article 1031-15.

Art. 1031-11.

(inséré par la Loi du 7 septembre 1987 (Mém. A77 du 15/09/1987 P.1792), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Sans préjudice des règles relatives à l'exercice collectif de leurs droits, il est fait application de L'article 1031-10 aux obligataires des sociétés participant à la scission, sauf si la scission a été approuvée par une assemblée des obligataires, ou par les obligataires individuellement.

Art. 1031-12.

(inséré par la Loi du 7 septembre 1987 (Mém. A77 du 15/09/1987 P.1792), modifié par la Loi du 23 mars 2007 (Mém. A46 du 30/03/2007 P.815), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) Les porteurs de titres, autres que des actions ou parts, auxquels sont attachés des droits spéciaux doivent jouir, au sein des sociétés bénéficiaires contre lesquelles ces titres peuvent être invoqués conformément au projet de scission, de droits au moins équivalents à ceux dont ils jouissaient dans la société scindée.

(2) Le paragraphe 1er n'est pas applicable si la modification de ces droits a été approuvée par une assemblée des porteurs de ces titres,

statuant aux conditions de présence et de majorité telles que prévues à L'article 1031-3.

(3) À défaut de convocation de l'assemblée prévue au paragraphe précédent, ou, en cas de refus d'acceptation par celle-ci de la modification proposée, les titres en cause sont rachetés au prix correspondant à leur évaluation faite dans le projet de scission et vérifiée par les experts prévus à L'article 1031-6.

Art. 1031-13.

(inséré par la Loi du 7 septembre 1987 (Mém. A77 du 15/09/1987 P.1792), modifié par la Loi du 23 mars 2007 (Mém. A46 du 30/03/2007 P.815), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) Les procès-verbaux des assemblées générales qui décident la scission sont établis par acte notarié; il en est de même du projet de scission lorsque la scission ne doit pas être approuvée par les assemblées générales de toutes les sociétés participant à la scission.

(2) Le notaire doit vérifier et attester l'existence et la légalité des actes et formalités incombant à la société auprès de laquelle il instrumente et du projet de scission.

(3) Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés coopératives, les sociétés civiles et les groupements d'intérêt économique adopteront, pour l'établissement des actes visés au paragraphe 1er, la forme d'un acte notarié ou d'un acte sous seing privé, conformément à ce qui est dit à propos de leur constitution.

Art. 1031-14.

(inséré par la Loi du 7 septembre 1987 (Mém. A77 du 15/09/1987 P.1792), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

La scission est réalisée lorsque sont intervenues les décisions concordantes prises au sein des sociétés en cause.

Art.1031-15.

(inséré par la Loi du 7 septembre 1987 (Mém. A77 du 15./09/1987 P.1792), modifié par la Loi du 27 mai 2016 (Mém. A94 du 30/05/2016 P.1730), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) La scission n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après la publication faite conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises pour chacune des sociétés participant à la scission.

(2) Toute société bénéficiaire peut procéder elle-même aux formalités de publicité concernant la société scindée.

Art. 1031-16.

(inséré par la Loi du 7 septembre 1987 (Mém. A77 du 15./09./1987 P.1792), modifié par la Loi du 23 mars 2007 (Mém. A46 du 30/03/2007 P.815), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) La scission entraîne de plein droit et simultanément les effets suivants:

1° la transmission, tant entre la société scindée et les sociétés bénéficiaires qu'à l'égard des tiers, de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la société scindée aux sociétés bénéficiaires; cette transmission s'effectue par parties conformément à la répartition prévue au projet de scission ou à L'article 1031-1, paragraphe 3;

2° les associés de la société scindée deviennent associés d'une ou des sociétés bénéficiaires, conformément à la répartition prévue au projet de scission;

3° la société scindée cesse d'exister;

4° l'annulation des actions ou parts de la société scindée détenues par la ou les sociétés bénéficiaires ou par la société scindée ou encore par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de ces sociétés.

(2) Par dérogation au paragraphe 1er, point 1°, le transfert des droits de propriétés industrielle et intellectuelle ainsi que des droits réels autres que les sûretés réelles sur meubles et immeubles n'est opposable aux tiers que dans les conditions prévues par les lois spéciales qui régissent ces opérations. La ou les sociétés bénéficiaires peuvent procéder elles-mêmes à ces formalités.

Art. 1031-17.

(inséré par la Loi du 7 septembre 1987 (Mém. A77 du 15/09./1987 P.1792), modifié par la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Les associés de la société scindée peuvent poursuivre individuellement et exercer contre les membres des organes de gestion et les experts de la société scindée, une action en responsabilité pour obtenir la réparation du préjudice qu'ils auraient subi par suite d'une faute commise par les membres des organes de gestion lors de la préparation et de la réalisation de la scission ou par les experts lors de l'accomplissement de leur mission. La responsabilité pèse solidairement sur les membres des organes de gestion ou les experts de la société scindée ou, le cas échéant, sur les uns et les autres. Toutefois chacun de ceux-ci peut s'en décharger s'il démontre qu'aucune faute ne lui est personnellement imputable.

Art. 1031-18.

(inséré par la Loi du 7 septembre 1987 (Mém. A77 du 15/09/1987 P.1792), modifié par la Loi du 23 mars 2007 (Mém. A46 du 30/03/2007 P.815), la Loi du 27 mai 2016 (Mém. A94 du 30/05/2016

P.1730), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

La nullité de la scission ne peut intervenir que dans les conditions suivantes:

1° la nullité doit être prononcée par décision judiciaire;

2° lorsque la scission est réalisée conformément à L'article 1031-14 elle ne peut être prononcée que pour défaut d'acte notarié ou, le cas échéant, sous seing privé, ou bien s'il est établi que la décision de l'assemblée générale de l'une ou de l'autre des sociétés participant à la scission est nulle;

3° l'action en nullité ne peut plus être intentée après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle la scission est opposable à celui qui invoque la nullité, ou bien si la situation a été régularisée;

4° lorsqu'il est possible de porter remède à l'irrégularité susceptible d'entraîner la nullité de la scission, le tribunal compétent accorde aux sociétés intéressées un délai pour régulariser la situation;

5° la décision prononçant la nullité de la scission fait l'objet d'une publicité effectuée selon les modes prévus au titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises;

6° la tierce opposition contre la décision prononçant la nullité de la scission n'est plus recevable après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publicité de la décision effectuée selon les dispositions du titre Ier, chapitre Vbis, de la loi précitée du 19 décembre 2002;

7° la décision prononçant la nullité de la scission ne porte pas atteinte par elle-même à la validité des obligations nées à la charge ou au profit des sociétés bénéficiaires, antérieurement à la publicité de la décision et postérieurement à la date visée à l'article 1031-14;

8° chacune des sociétés bénéficiaires répond des obligations à sa charge nées après la date à laquelle la scission a pris effet et avant la date à laquelle la décision prononçant la nullité de la scission a été publiée. La société scindée répond aussi de ces obligations. La responsabilité de la société bénéficiaire est toutefois limitée à l'actif net qui lui a été attribué.

Art. 1031-19.

(inséré par la Loi du 7 septembre 1987 (Mém. A77 du 15/09/1987 P.1792), modifié par la Loi du 23 mars 2007 (Mém. A46 du 30/03/2007 P.815), la Loi du 3 août 2011 (Mém. A175 du 12/08/2011 P.2970), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Sans préjudice de L'article 1031-4, lorsque les sociétés bénéficiaires sont, dans leur ensemble, titulaires de toutes les actions ou parts de la société scindée et des autres titres de celle-ci conférant un droit de vote dans l'assemblée générale, l'approbation de la scission par l'assemblée générale, conformément à L'article 1031-3, paragraphe 1er, de la société scindée n’est pas nécessaire si les conditions suivantes sont remplies:

1° la publicité prescrite à L'article 1031-2 est faite pour chacune des sociétés participant à l'opération, un mois au moins avant que l'opération ne prenne effet entre parties;

2° tous les associés des sociétés participant à l'opération ont le droit, un mois au moins avant que l'opération ne prenne effet entre parties de prendre connaissance, au siège social de leur société, des documents indiqués à L'article 1031-7, paragraphe 1er;

3° à défaut d'une convocation de l'assemblée générale de la société scindée appelée à se prononcer sur l'approbation de la scission, l'information visée à L'article 1031-5, paragraphe 3, concerne toute modification importante du

patrimoine actif et passif intervenue après la date de l'établissement du projet de scission.

Aux fins du premier alinéa, point 2°, l'article 1031-7, paragraphes 2, 3 et 4, ainsi que L'article 1031-8 sont applicables.

Section 2 - Scission par constitution de nouvelles sociétés

(intitulé inséré par la Loi du 7 septembre 1987 (Mém. A77 du 15/09/1987 P.1792), intitulé modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Art. 1032-1.

(inséré par la Loi du 7 septembre 1987 (Mém. A77 du 15/09/1987 P.1792), modifié par la Loi du 23 mars 2007 (Mém. A46 du 30/03/2007 P.815), la Loi du 3 août 2011 (Mém. A175 du 12/08/2011 P.2970), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) Les articles 1031-1, 1031-2, 1031-3, 1031-5 ainsi que L'article 1031-6, paragraphes 1er, 2 et 4 et les articles 1031-7 à 1031-18 sont applicables à la scission par constitution de nouvelles sociétés.

Pour cette application, l'expression «sociétés participant à la scission» désigne la société scindée, l'expression «société bénéficiaire des apports résultant de la scission» désigne chacune des nouvelles sociétés.

(2) Le projet de scission mentionne, outre les indications visées à l'article 1031-1, paragraphe 2, la forme, la dénomination et le siège social de chacune des nouvelles sociétés.

(3) Le projet de scission qui contient le projet de l'acte constitutif de chacune des nouvelles sociétés doit être approuvé par l'assemblée générale de la société scindée.

(4) Les règles prévues à L'article 420-10, paragraphes 2 à 9, ne s'appliquent pas lorsqu'un rapport d'expert sur le projet de scission

est établi ou lorsque les conditions de l'article 420-10, paragraphes 2 à 9, ne sont pas remplies.

(5) Les règles prévues aux articles 1031-5, 1031-6 et 1031-7, paragraphe 1er, points 3°, 4° et 5°, ne s'appliquent pas à la constitution des nouvelles sociétés lorsque les actions ou parts de chacune des nouvelles sociétés sont attribuées aux associés de la société scindée proportionnellement à leurs droits dans le capital de cette société.

Section 3 - Autres opérations assimilées à la scission

(intitulé inséré par la Loi du 7 septembre 1987 (Mém. A77 du 15/09/1987 P.1792), intitulé modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Art. 1033-1.

(inséré par la Loi du 7 septembre 1987 (Mém. A77 du 15/09/1987 P.1792), modifié par la Loi du 23 mars 2007 (Mém. A46 du 30/03/2007 P.815), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Lorsque nonobstant la disposition prévue aux articles 1030-3 et 1034-4, la soulte en espèces dépasse 10 pour cent, les sections 1re et 2 restent applicables.

Il en est de même lorsqu'une société se met en liquidation et transmet son actif et son passif à plusieurs autres sociétés moyennant attribution d'actions ou parts de ces dernières aux associés de la première société, avec ou sans soulte.

Chapitre IV - Des transferts d'actifs, de branche d'activités et d'universalité

(intitulé inséré par la Loi du 23 mars 2007 (Mém. A46 du 30/03/2007 P.815), intitulé modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre

2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Art. 1040-1.

(inséré par la Loi du 23 mars 2007 (Mém. A46 du 30/03/2007 P.815), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Le présent chapitre s'applique à toutes les sociétés dotées de la personnalité juridique en vertu de la présente loi et aux groupements d'intérêt économique.

Lorsque, dans les dispositions qui suivent, il est fait référence à la ou aux « sociétés », ce terme doit être entendu, sauf indication particulière, comme visant également le ou les « groupements d'intérêt économique ».

Art. 1040-2.

(inséré par la Loi du 23 mars 2007 (Mém. A46 du 30/03/2007 P.815), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

La société qui apporte une partie de son actif à une autre société et la société qui bénéficie de cet apport peuvent décider d'un commun accord de soumettre l'opération aux dispositions des articles du chapitre III du présent titre, hormis L'article 1031-16. Dans ce cas, l'apport entraîne de plein droit le transfert à la société bénéficiaire des actifs et des passifs qui s'y rattachent.

Art. 1040-3.

(inséré par la Loi du 23 mars 2007 (Mém. A46 du 30/03/2007 P.815), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

L'apport d'une branche d'activités est l'opération par laquelle une société transfère, sans dissolution, à une autre société une branche de ses activités ainsi que les passifs et les actifs qui s'y rattachent,

moyennant une rémunération consistant en actions ou parts de la société bénéficiaire de l'apport.

La société qui apporte une branche d'activités à une autre société et la société qui bénéficie de cet apport peuvent décider d'un commun accord de soumettre l'opération aux dispositions des articles du chapitre III du présent titre, hormis L'article 1031-16. Dans ce cas, l'apport entraîne de plein droit le transfert à la société bénéficiaire des actifs et des passifs qui s'y rattachent.

Constitue une branche d'activités un ensemble qui du point de vue technique et sous l'angle de l'organisation, exerce une activité autonome, et est susceptible de fonctionner par ses propres moyens.

Art. 1040-4.

(inséré par la Loi du 23 mars 2007 (Mém. A46 du 30/03/2007 P.815), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

L'apport d'universalité est l'opération par laquelle une société transfère, sans dissolution, l'intégralité de son patrimoine, activement et passivement, à une ou plusieurs sociétés existantes ou nouvelles, moyennant une rémunération consistant en actions ou parts de la ou des sociétés bénéficiaires des apports.

La société qui apporte une universalité à une autre société et la société qui bénéficie de cet apport peuvent soumettre l'opération aux dispositions du chapitre III du présent titre, hormis L'article 1031-16. Dans ce cas, l'apport entraîne de plein droit le transfert à la société bénéficiaire des actifs et des passifs qui s'y rattachent.

Art. 1040-5.

(inséré par la Loi du 23 mars 2007 (Mém. A46 du 30/03/2007 P.815), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

En cas de cession à titre gratuit ou onéreux d'actifs, d'une branche d'activité ou d'une universalité répondant aux définitions des articles 1040-3 et 1040-4, les parties peuvent soumettre l'opération au régime organisé par le chapitre III du présent titre, hormis L'article 1031-16. Dans ce cas, la cession entraîne de plein droit le transfert à la société bénéficiaire des actifs et des passifs qui s'y rattachent.

Cette volonté est mentionnée expressément dans le projet de cession établi conformément à L'article 1031-1 et dans l'acte de cession déposé conformément à L'article 1031-15. Ce projet et cet acte sont établis, le cas échéant, en la forme authentique.

Chapitre V - Des transferts du patrimoine professionnel

(intitulé inséré par la Loi du 23 mars 2007 (Mém. A46 du 30/03/2007 P.815), intitulé modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Art. 1050-1.

(inséré par la Loi du 23 mars 2007 (Mém. A46 du 30/03/2007 P.815), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Les sociétés, les groupements d'intérêt économique et les personnes physiques peuvent transférer tout ou partie de leur patrimoine professionnel avec actifs et passifs à un autre sujet de droit dans le cadre d'une affectation professionnelle.

Le chapitre III du présent titre, hormis L'article 1031-16, s'appliquent lorsque les sujets transférant et reprenant sont des sociétés dotées de la personnalité juridique en vertu de la présente loi ou des groupements d'intérêt économique et que les associés de la société ou du groupement transférant reçoivent des actions ou parts sociales de la société ou groupement reprenant.

Une société, groupement d'intérêt économique ou personne physique, tels que visés au premier alinéa, peut également contracter une opération de transfert de son patrimoine

professionnel avec une société, groupement d'intérêt économique ou personne physique étranger pour autant que le droit national de cette dernière ou de ce dernier ne s'y oppose pas.

Le transfert du patrimoine professionnel entraîne de plein droit le transfert à la société bénéficiaire des actifs et des passifs qui s'y rattachent

Art. 1050-2.

(inséré par la Loi du 23 mars 2007 (Mém. A46 du 30/03/2007 P.815), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Les sujets participant au transfert concluent le contrat de transfert, le cas échéant sur la décision de leur assemblée générale aux conditions de quorum, de présence et de majorité prévues pour les modifications des statuts. Les dispositions de L'article 1031-3, paragraphes 2 à 5, ainsi que de L'article 1031-4 seront le cas échéant respectées.

Ce contrat doit revêtir la forme écrite. Les dispositions de L'article 1031-13 seront observées.

Art. 1050-3.

(inséré par la Loi du 23 mars 2007 (Mém. A46 du 30/03/2007 P.815), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) Les organes de gestion des sujets qui participent au transfert établissent par écrit un projet de transfert.

(2) Le projet de transfert mentionne:

1° la forme juridique, la dénomination ou le nom, et le siège social ou domicile des sujets participant au transfert;

2° un inventaire qui désigne clairement les éléments du patrimoine actif et passif qui seront transférés;

3° la valeur totale des actifs et des passifs qui seront transférés;

4° l'éventuelle contre-prestation.

(3) Le transfert de patrimoine n'est autorisé que si l'inventaire présente un excédent d'actifs.

(4) Lorsqu'un élément du patrimoine actif ne peut être attribué sur la base du projet de transfert et que l'interprétation de celui-ci ne permet pas de décider de son attribution, cet élément demeure au sein du sujet transférant.

Lorsqu'un élément du patrimoine passif ne peut être attribué sur la base du projet de transfert et que l'interprétation de celui-ci ne permet pas de décider de son attribution, le sujet transférant et le sujet reprenant en sont solidairement responsables.

La responsabilité solidaire du sujet reprenant est toutefois limitée à l'actif net qui lui est attribué.

Art. 1050-4.

(inséré par la Loi du 23 mars 2007 (Mém. A46 du 30/03/2007 P.815), modifié par la Loi du 27 mai 2016 (Mém. A94 du 30/05/2016 P.1730), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Le projet de transfert est publié conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises par chacun des sujets participant au transfert, un mois au moins avant la conclusion du contrat de transfert, c'est-à-dire, le cas échéant, un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de transfert.

Art. 1050-5.

(inséré par la Loi du 23 mars 2007 (Mém. A46 du 30/03/2007 P.815), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre

2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Les organes de gestion de chacun des sujets participant au transfert établissent, en vue de la prise de décision, un rapport écrit détaillé expliquant et justifiant du point de vue juridique et économique le projet de transfert, à savoir:

1° le but et les conséquences du transfert de patrimoine;

2° le contrat de transfert;

3° la contre-prestation pour le transfert.

Art. 1050-6.

(inséré par la Loi du 23 mars 2007 (Mém. A46 du 30/03/2007 P.815), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) Le sujet transférant reste solidairement obligé pendant trois ans avec le sujet reprenant de l'exécution des dettes nées avant le transfert de patrimoine.

(2) Toutes actions contre le sujet transférant se prescrivent au plus tard trois ans après la publication du transfert de patrimoine. Si la créance ne devient exigible qu'après cette publication, la prescription court dès l'exigibilité.

(3) Les sujets participant au transfert de patrimoine devront, sur la demande formulée par leurs créanciers visés au 1er, fournir des sûretés:

1° si la responsabilité solidaire s'éteint avant la fin du délai de trois ans, ou

2° si les créanciers rendent vraisemblable que la responsabilité solidaire ne constitue pas une protection suffisante.

Les créanciers formulent leur demande en ce sens selon la procédure prévue à l'article 1031-10, laquelle est applicable par analogie.

(4) Les créanciers du sujet transférant et du sujet reprenant dont la créance n'est pas comprise dans le patrimoine transféré et est antérieure à la date de publication du transfert prévue à L'article 1050-7 peuvent également demander la constitution de sûretés selon la procédure prévue à l'article 1031-10.

(5) Les sujets participant au transfert de patrimoine qui sont tenus de fournir des sûretés peuvent, en lieu et place, payer la créance dans la mesure où il n'en résulte aucun dommage pour les autres créanciers.

Art. 1050-7.

(inséré par la Loi du 23 mars 2007 (Mém. A46 du 30/03/2007 P.815), modifié par la Loi du 27 mai 2016 (Mém. A94 du 30/05/2016 P.1730), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Le transfert de patrimoine est réalisé lorsque sont intervenues les décisions concordantes prises au sein des sujets en cause.

Le transfert de patrimoine n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après la publication faite conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises pour chacun des sujets participant au transfert.

Art. 1050-8.

(inséré par la Loi du 23 mars 2007 (Mém. A46 du 30/03/2007 P.815), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) Le transfert de patrimoine entraîne de plein droit la transmission, au profit du ou des sujets reprenant des actifs et passifs énumérés dans l'inventaire.

(2) Par dérogation au paragraphe 1er, le transfert des droits de propriétés industrielle et intellectuelle ainsi que des droits réels

autres que les sûretés réelles sur meubles et immeubles n'est opposable aux tiers que dans les conditions prévues par les lois spéciales qui régissent ces opérations. Le ou les sujets reprenant peuvent procéder eux-mêmes à ces formalités.

Art. 1050-9.

(inséré par la Loi du 23 mars 2007 (Mém. A46 du 30/03/2007 P.815), modifié par la Loi du 27 mai 2016 (Mém. A94 du 30/05/2016 P.1730), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

La nullité du transfert de patrimoine professionnel ne peut intervenir que dans les conditions suivantes:

1° la nullité doit être prononcée par décision judiciaire;

2° lorsque le transfert de patrimoine est réalisé conformément à L'article 1050-7, alinéa 1er, elle ne peut être prononcée que pour défaut d'acte écrit ou, le cas échéant, en cas de violation des dispositions de L'article 1031-13, ou bien s'il est établi que la décision de l'assemblée générale de l'une ou de l'autre des sociétés participant au transfert de patrimoine est nulle;

3° l'action en nullité ne peut plus être intentée après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle le transfert de patrimoine est opposable à celui qui invoque la nullité, ou bien si la situation a été régularisée;

4° lorsqu'il est possible de porter remède à l'irrégularité susceptible d'entraîner la nullité du transfert de patrimoine, le tribunal compétent accorde aux sociétés intéressées un délai pour régulariser la situation;

5° la décision prononçant la nullité du transfert de patrimoine fait l'objet d'une publicité effectuée selon les modes prévus au titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés

ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises;

6° la tierce opposition contre la décision prononçant la nullité du transfert de patrimoine n'est plus recevable après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publicité de la décision effectuée selon les dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi précitée du 19 décembre 2002;

7° la décision prononçant la nullité du transfert de patrimoine ne porte pas atteinte par elle-même à la validité des obligations nées à la charge ou au profit du sujet reprenant, antérieurement à la publicité de la décision et postérieurement à la date visée à l'article 1050-7, alinéa 1er;

8° le sujet reprenant répond des obligations à sa charge nées après la date à laquelle le transfert de patrimoine a pris effet et avant la date à laquelle la décision prononçant la nullité du transfert de patrimoine a été publiée. Le sujet transférant répond aussi de ces obligations. La responsabilité du sujet reprenant est toutefois limitée à l'actif net qui lui a été attribué.

TITRE XI - DE LA LIQUIDATION DES SOCIÉTÉS

(intitulé modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Art. 1100-1.

(complété par la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), modifié par la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) Les sociétés civiles et commerciales, autres que les sociétés commerciales momentanées ou les sociétés commerciales en

participation, sont, après leur dissolution, réputées exister pour leur liquidation.

La société européenne (SE) ayant établi son siège statutaire au Grand-Duché de Luxembourg est soumise aux règles applicables aux sociétés anonymes.

Toutes les pièces émanées d'une société dissoute mentionneront qu'elle est en liquidation.

(2) Tout acte de dissolution volontaire par la réunion de toutes les parts en une seule main doit, à peine de nullité, être accompagné par des attestations établies par:

1° le Centre d'nformatique, d'affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale;

2° l'Administration des contributions directes;

3° l'Administration de l'enregistrement et des domaines;

attestations dont il ressort que la société est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale, des impôts et taxes à une date qui ne peut être ni antérieure de trois mois au jour de l'acte de dissolution ni postérieure à l'acte de dissolution.

(3) Les sociétés civiles et commerciales qui respectent les délais de paiement leur consentis, conformément aux lois ou règlements en vigueur, par une des administrations visées au paragraphe 2, points 2° et 3°, sont considérées comme étant en règle et peuvent se faire délivrer l'attestation prévue au paragraphe 2.

BIBLIO. *Gerber-Lemaire, M., Heitz, M., Les garanties légales à l'épreuve de la disparition du constructeur après réception de l'ouvrage, Revue luxembourgeoise de droit immobilier, Legitech, n°3/2019, pp. 9-25.*

Art. 1100-2.

(complété par la Loi du 18 septembre 1933 (Mém. A48 du 02/10/1933 P.749), modifié par la Loi du 23 novembre 1972 (Mém. A72 du 13/12/1972 P.1586), la Loi du 7 septembre 1987 (Mém. A77 du 15/09/1987 P.1792), la Loi du 12 juillet 2013 (Mém. A119 du 15/07/2013 P.1856), la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du

19/08/2016 P.2742), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

À défaut de convention contraire, le mode de liquidation est déterminé et les liquidateurs sont nommés par l'assemblée générale des associés. Lorsqu'il existe dans les sociétés anonymes et dans les sociétés en commandite par actions plusieurs catégories d'actions et que la délibération de l'assemblée générale est de nature à modifier leurs droits respectifs, la délibération doit, pour être valable, réunir dans chaque catégorie les conditions de présence et de majorité requises par L'article 450-3. Dans les sociétés en nom collectif et dans les sociétés à responsabilité limitée, les décisions ne sont valablement prises que par l'assentiment de la moitié des associés possédant les trois quarts de l'avoir social; à défaut de cette majorité, il est statué par les tribunaux. Dans les sociétés en commandite simple, à défaut d'autres stipulations dans le contrat social, les décisions ne sont valablement prises que par l'assentiment d'associés représentant les trois quarts des parts d'intérêts.

Quand il y a plusieurs liquidateurs, ils forment collège qui délibère suivant le mode fixé à L'article 444-3.

Au cas où le liquidateur est une personne morale, la personne physique qui représente le liquidateur doit être désignée dans l'acte de nomination.

Toute modification à la désignation de cette personne physique doit être décidée conformément au premier alinéa, et déposée et publiée conformément à l’article 100-13, paragraphe 1er, point 1°, lettre c).

La liquidation de la société en commandite spéciale s'opère conformément aux modalités prévues par le contrat social et, à défaut, d'après les règles applicables à la liquidation des sociétés en commandite simple.

Les articles 1865, 3°, 4° et 5° et 1869 du Code Civil ne s'appliquent ni à la société en commandite simple ni à la société en commandite spéciale.

JURISPRUDENCE

DISSOLUTION

SIMPLIFIÉE

● CAA 25/04/2019 | Contrairement à la dissolution d'une société suivie d'une liquidation dans le cadre de laquelle la société conserve la personnalité morale pour les besoins de la liquidation, la dissolution sans liquidation opérée en application de l'article 1865*bis* du Code civil, fait perdre à la société la personnalité morale dès sa dissolution. En outre, conformément à l'article 1865*bis* du Code civil, la dissolution sans liquidation « entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation », et cette transmission universelle du patrimoine de la société à son associé unique entraîne que ce dernier, en tant qu'ayant-cause universel, se substitue à la société dissoute dans tous les biens, droits et obligations, y compris de tout passif inconnu au jour de la dissolution. | ID 28359

Art. 1100-3.

(modifié par la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2784), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

A défaut de nomination de liquidateurs, les associés-gérants dans les sociétés en nom collectif ou en commandite, les gérants dans les sociétés à responsabilité limitée et les administrateurs ou membres du directoire, selon le cas, dans les sociétés anonymes et dans les sociétés coopératives, seront, à l'égard des tiers, considérés comme liquidateurs.

Art. 1100-4.

(modifié par la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

A défaut de dispositions contraires dans les statuts ou dans l'acte de nomination, les liquidateurs peuvent intenter et soutenir toutes actions pour la société, recevoir tous paiements, donner mainlevée avec ou sans quittance, réaliser toutes les valeurs mobilières de la société, endosser tous effets de commerce, transiger ou compromettre sur toutes contestations. Ils peuvent aliéner les

immeubles de la société par adjudication publique, s'ils jugent la vente nécessaire pour payer les dettes sociales.

Art. 1100-5.

(renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Ils peuvent, mais seulement avec l'autorisation de l'assemblée générale des associés, donnée conformément à L'article 1100-2, continuer jusqu'à réalisation l'industrie ou le commerce de la société, emprunter pour payer les dettes sociales, créer des effets de commerce, hypothéquer les biens de la société, les donner en gage, aliéner ses immeubles, même de gré à gré, et faire apport de l'avoir social dans d'autres sociétés.

Art. 1100-6.

(renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Les liquidateurs peuvent exiger des associés le paiement des sommes qu'ils se sont engagés à verser dans la société et que les liquidateurs jugent nécessaires au règlement de la liquidation.

Art. 1100-7.

(inséré par la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Les liquidateurs doivent convoquer l'assemblée générale des associés de façon qu'elle soit tenue dans le délai d'un mois, lorsque des associés représentant le dixième du capital social les en requièrent par une demande écrite, indiquant l'ordre du jour et ils doivent convoquer l'assemblée générale des obligataires de façon à ce qu'elle soit tenue dans le délai d'un mois, lorsqu'ils en sont requis par les obligataires regroupant un vingtième des obligations en circulation dont les titres font partie d'une même émission.

Art. 1100-8.

(renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Les liquidateurs, sans préjudice des droits des créanciers privilégiés et hypothécaires, payeront toutes les dettes de la société, proportionnellement et sans distinction entre les dettes exigibles et les dettes non exigibles, sous déduction de l'escompte pour celles-ci.

Ils pourront cependant, sous leur garantie personnelle, payer d'abord les créances exigibles, si l'actif dépasse notablement le passif ou si les créances à terme ont une garantie suffisante et sauf le droit des créanciers de recourir aux tribunaux.

Art. 1100-9.

(modifié par la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires au paiement des dettes, les liquidateurs distribueront aux associés les sommes ou valeurs qui peuvent former des répartitions égales; ils leur remettront les biens qui auraient dû être conservés pour être partagés.

Ils peuvent, moyennant l'autorisation indiquée en L'article 1100-5, racheter les actions ou parts sociales de la société soit à la Bourse, soit par souscription ou soumission, auxquelles tous les associés seraient admis à participer.

Art. 1100-10.

(inséré par la Loi du 20 juin 1930 (Mém. A31 du 05/07/1930 P.617), complété par la Loi du 2 avril 1948 (Mém. A22 du 08/04/1968 P.498), modifié par la Loi du 8 août 1985 (Mém. A49 du 28/08/1985 P.931),

renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Par dérogation aux dispositions de L'article 1100-8 et de L'article 1100-9, alinéa 1er, lorsqu'une société anonyme aura fait apport de l'entièreté de sa situation active et passive à une autre société anonyme, les liquidateurs de la société apporteuse pourront, en se conformant, suivant le cas, à l'article 420-10, répartir entre les actionnaires les actions qui auront été attribuées en rémunération de l'apport, sans devoir préalablement rembourser les obligations ou consigner les sommes nécessaires à ce remboursement, la société qui a reçu l'apport étant tenue directement de l'exécution des obligations de la société apporteuse, de la même manière que celle-ci y était tenue, toutes les garanties spéciales étant maintenues au profit des obligataires.

La société qui a reçu l'apport, et celle qui l'a fait seront de nationalité luxembourgeoise, à moins que la législation du pays de la société apporteuse ne permette de faire l'apport dans les conditions dont s'agit même à une société étrangère.

En cas de reprise de l'intégralité de la situation active et passive d'une société anonyme par l'Etat, ce dernier pourra désintéresser les actionnaires sans devoir rembourser préalablement les obligataires ou consigner les sommes nécessaires à ce remboursement.

Art. 1100-11.

(inséré par la Loi du 12 juillet 2013 (Mém. A119 du 15/07/2013 P.1856), modifié par la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Par dérogation aux dispositions de L'article 1100-8 et de L'article 1100-9, alinéa 1er, lorsque les actionnaires ou les associés d’une société civile ou commerciale dotée de la personnalité juridique auront décidé à l’unanimité de continuer leur société au sein d’une société en commandite spéciale, qui reprendra l’entièreté de la situation active et passive, les liquidateurs pourront répartir entre les

actionnaires ou les associés les parts d'intérêts dans la société en commandite spéciale sans devoir préalablement rembourser les obligations ou consigner les sommes nécessaires à ce remboursement, la société en commandite spéciale étant tenue directement de l'exécution des obligations de la société civile ou commerciale, de la même manière que celle-ci y était tenue, toutes les garanties spéciales étant maintenues au profit des créanciers.

Art. 1100-12.

(inséré par la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Dans les sociétés anonymes et les sociétés européennes (SE), le membre du collège des liquidateurs ou le liquidateur unique qui a, directement ou indirectement, un intérêt de nature patrimoniale opposé à celui de la société à l'occasion d'une opération soumise au collège ou relevant de ses attributions, est tenu de se conformer à l'article 441-7.

Art. 1100-13.

(renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Les liquidateurs sont responsables, tant envers les tiers qu'envers la société, de l'exécution de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion.

Art. 1100-14.

(renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Chaque année, les résultats de la liquidation sont soumis à l'assemblée générale de la société, avec l'indication des causes qui ont empêché la liquidation d'être terminée. Dans les sociétés anonymes le bilan est, en outre, publié.

Art. 1100-15.

(complété par la Loi du 31 mai 1999 (Mém. A77 du 21/06/1999 P.1681), modifié par la Loi du 18 décembre 2009 (Mém. A22 du 19/02/2010 P.295), la Loi du 27 mai 2016 (Mém. A94 du 30/05/2016 P.1730), la Loi du 23 juillet 2016 (Mém. A141 du 28/07/2016 P.2390), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Lorsque la liquidation sera terminée, les liquidateurs feront un rapport à l'assemblée générale sur l'emploi des valeurs sociales et soumettront les comptes et pièces à l'appui. L'assemblée nommera des commissaires pour examiner ces documents et fixera une nouvelle réunion dans laquelle il sera statué, après le rapport des commissaires, sur la gestion des liquidateurs.

La clôture de la liquidation sera publiée conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

Cette publication comprendra en outre:

1° l'indication de l'endroit désigné par l'assemblée générale, où les livres et documents sociaux devront être déposés et conservés pendant cinq ans au moins;

2° l'indication des mesures prises en vue de la consignation des sommes et valeurs revenant aux créanciers ou aux associés et dont la remise n'aurait pu leur être faite.

TITRE XII - DE LA DISSOLUTION ET DE LA FERMETURE JUDICIAIRES DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES

(intitulé inséré par la Loi du 31 mai 1999 (Mém. A77 du 21/06/1999 P.1681), intitulé modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Art. 1200-1.

(inséré par la Loi du 19 mai 1978 (Mém. A32 du 13/06/1978 P.589), remplacé par la Loi du 31 mai 1999 (Mém. A77 du 21/06/1999 P.1681), modifié par la Loi du 27 mai 2016 (Mém. A94 du 30/05/2016 P.1730), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) Le tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale peut à la requête du procureur d'État, prononcer la dissolution et ordonner la liquidation de toute société soumise à la loi luxembourgeoise qui poursuit des activités contraires à la loi pénale ou qui contrevient gravement aux dispositions du Code de commerce ou des lois régissant les sociétés commerciales, y compris en matière de droit d'établissement.

(2) La requête et les actes de procédure dans le cadre du présent article sont notifiés par la voie du greffe. Lorsque la société ne peut être touchée à son domicile légal au Grand-Duché de Luxembourg, la requête est publiée par extrait dans deux journaux imprimés au pays.

(3) En ordonnant la liquidation, le tribunal nomme un juge-commissaire ainsi qu'un ou plusieurs liquidateurs. Il arrête le mode de liquidation. Il peut rendre applicables, dans la mesure qu'il détermine, les règles régissant la liquidation de la faillite. Le mode de liquidation peut être modifié par décision ultérieure, soit d'office, soit sur requête du ou des liquidateurs.

(4) Les décisions judiciaires prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation d'une société sont publiées par extrait au Recueil électronique des sociétés et associations, conformément aux dispositions du titre I er, chapitre V bis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Le tribunal peut, en outre, et en dehors des publications à faire dans les journaux imprimés au pays, en ordonner la publication par extrait dans des journaux étrangers qu'il désigne.

Les publications sont faites à la diligence du ou des liquidateurs.

(5) Le tribunal peut décider que le jugement prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation est exécutoire par provision.

(6) En cas d'absence ou d'insuffisance d'actif, constatée par le juge-commissaire, les frais et honoraires des liquidateurs qui sont arbitrés par le tribunal sont à charge de l'Etat et liquidés comme frais judiciaires.

(7) Les actions contre les liquidateurs se prescrivent par cinq ans à partir de la publication de la clôture de la liquidation.

★ DOCTRINE

● DISSOLUTION JUDICIAIRE POUR INFRACTIONS GRAVES A LA LÉGISLATION

● Toute société qui viendrait à enfreindre la législation pénale ou qui contreviendrait gravement aux dispositions de la LSC peut être mise en dissolution judiciaire, sur base de l'article 1200-1 de la LSC. En l'absence de précision textuelle, la gravité d'une infraction constatée relève de l'appréciation souveraine des tribunaux : le plus souvent, la dissolution judiciaire est ordonnée pour non-publication ou publication tardive (et répétée) des comptes annuels. En la matière, le fait que les retards soient imputables à un prestataire externe ou que l'absence de publication n'ait causé aucun préjudice aux tiers est non relevant. De même, une régularisation a posteriori (une fois l'action en dissolution d'office introduite) ne saurait purger l'infraction initiale. Une société ne peut en fait échapper aux dispositions de l'article 1200-1 qu'en prouvant que l'infraction reprochée résulte d'un événement indépendant de sa volonté.

Aspects procéduraux : seul le Ministère Public est habilité à initier l'action en dissolution sur base de l'article 1200-1, à l'exclusion de toutes autres parties intéressées.
Pour ce faire, ce dernier devra simplement constater l'existence de l'irrégularité au moment d'introduire sa requête, sans avoir à mettre au préalable la société en demeure de régulariser la situation.

A noter : la dissolution judiciaire de la société a pour effet de destituer l'organe de gestion en place au profit d'un liquidateur désigné par le tribunal. En principe, l'action en dissolution judiciaire devient sans objet si les associés mettent volontairement la société en dissolution-liquidation, sauf dans les cas les plus graves pour lesquels le tribunal entendra contrôler les opérations de liquidation.

Pour aller plus loin sur le sujet : Le Ministère Public peut également demander la dissolution d'une société pour violation de la loi pénale sur base de l'article 38 du Code pénal. Toutefois, les conditions d'application de ce dernier sont plus restrictives que celles de l'article 1200-1 de la LSC, en ce sens que le Parquet doit prouver, outre la commission de l'infraction par la société, le fait qu'elle a été intentionnellement créée à cette fin ou détournée de son objet. Il sera donc généralement plus aisé pour le Ministère Public de fonder la demande en dissolution forcée sur l'article 1200-1 de la LSC.

BIBLIO. *Fayot, F., Matins Costa, C., S.à.r.l – Dissolution pour justes motifs – article 1180-1, al.3 LSC – note sur la Cour d'appel –comm. – 18 juin 2003 - n°26917 du rôle,*

Droit des sociétés (2002-2006), dans Annales du droit luxembourgeois, Bruylant, vol.16 (2006), 2007, pp.432-435.

Demelenne, L., Burbi, D., Le dépôt et la publication de l'information comptable au Luxembourg, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n°2008/3, pp.15-28.

Hellinckx, G., Alves, E., Peut-on faire revivre une société en liquidation?, ACE: Comp- tabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n°2014/1, pp.10-16.

Apard, V., Le droit à géométrie variable ou comment la mise en liquidation judiciaire d'une des parties à une instance d'appel floute la problématique juridique, Jurisnews – Procédures d'insolvabilité, Promoculture-Larcier, vol.4, n°1/2016, pp.52-54.

Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.479-484.

Winandy, J.-P., Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, pp.301-303.

Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, p.369.

JURISPRUDENCE

DISSOLUTION JUDICIAIRE

● CA 14/03/2018 L'introduction de la réglementation de la liquidation judiciaire des sociétés commerciales telle que prévue par l'article 203 LSC (actuel article 1200-1) a été marquée par une attitude de défiance du législateur envers les anciens dirigeants et les actionnaires, de sorte que celui-ci a voulu instaurer un régime différent de celui déjà existant pour la liquidation volontaire des sociétés commerciales. La liquidation judiciaire a donc été placée sous le contrôle du juge qui nomme des liquidateurs externes à la société. Le choix du régime relatif à l'administration et à la liquidation de la société a été laissé à la discrétion du tribunal qui a la faculté d'appliquer les règles de la faillite, voire même de décider de règles spécifiques et, en cas de besoin, de les modifier en cours de liquidation. Cette souplesse qui caractérise l'administration et la liquidation judiciaire de la société commerciale et d'un OPC est donc relative à la phase qui suit celle du prononcé de la liquidation. En prônant une interprétation qui fait fi des différences rédactionnelles des textes en question, les parties perdent de vue que la marge de manœuvre accordée au tribunal est plus large en cas de liquidation judiciaire d'un établissement de crédit qu'elle ne l'est en cas de liquidation d'une société commerciale en général et d'un OPC en particulier. Le choix des termes employés dans les textes de loi n'est pas anodin. Dans le cas de la liquidation judiciaire d'un OPC, le tribunal peut rendre applicables les règles régissant la liquidation de la faillite tandis que dans le cas d'une liquidation judiciaire d'un établissement de crédit, il peut rendre applicables les règles régissant la faillite. Ces dernières englobent nécessairement les règles concernant la liquidation de la faillite, mais pas seulement. L'article 442 du Code de commerce n'est assurément pas une règle qui concerne la liquidation de la faillite. Il s'agit d'une mesure qui tend à protéger la masse des créanciers d'actes que le failli a passés durant les six mois qui ont suivi la cessation de paiement et qui, comme tels, peuvent être préjudiciables à ladite masse. Les articles 445 et 446 du même code déclarent nuls, voire annulables toute une

série d'actes qui sont censés avoir été faits en fraude des droits de la masse et avoir ainsi rompu le principe de l'égalité de traitement des créanciers. | ID 20200227444

● TAR 26/06/2014 | La procédure de liquidation judiciaire ne figure pas parmi la liste des procédures d'insolvabilité de l'Annexe A du Règlement (CE) n°1346 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité. | ID 22289

● CA 28/10/2009 | La dissolution et la liquidation d'une société commerciale constituent des mesures de police destinées à sanctionner la société commerciale qui contrevient aux dispositions de la loi sur les sociétés commerciales, partant qui ne respecte pas les mesures de police édictées tant dans l'intérêt des tiers que dans l'intérêt de la renommée de la place financière. | ID 24702

● TAR 10/04/2008 | La décision de mise en liquidation n'efface pas la personne morale et n'abroge pas ipso facto ni le conseil d'administration, ni l'assemblée générale des actionnaires. Toutefois, les pouvoirs des organes statutaires sont limités, la gestion et la représentation de la société envers les tiers étant assurées exclusivement par le liquidateur nommé par le tribunal. | ID 13773

● CA 15/03/2006 | C'est à la date de la requête du Ministère Public qu'il faut se placer pour apprécier si les faits reprochés à une société sont suffisamment graves pour justifier sa dissolution et sa mise en liquidation. | ID 24700

● CA 26/03/2003 | La violation des dispositions légales sur l'approbation des comptes annuels et leur publication, édictées tant dans l'intérêt des tiers que dans l'intérêt du renom de la place financière, est considérée comme une violation grave de la loi sur les sociétés commerciales. Ces faits sont suffisamment graves pour justifier la dissolution et la liquidation de la société quand bien même ils n'ont pas causé de préjudice à des tiers. ID 10363

● CA 30/06/1993 | Une liquidation volontaire d'une société commerciale ne fait pas obstacle à une procédure en liquidation judiciaire de la même société. | ID 10198

● CA 20/06/1984 | Pas d'obligation du ministère public de mettre la société en demeure de se conformer aux dispositions de la loi avant d'introduire l'action en dissolution. | ID 10486

Art. 1200-2.

(inséré par la Loi du 31 mai 1999 (Mém. A77 du 21/06/1999 P.1681), modifié par la Loi du 1er août 2001 (Mém. A117 du 18/09/2001 P.2440), la Loi du 27 mai 2016 (Mém. A94 du 30/05/2016 P.1730),

renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) Le tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale peut, à la requête du procureur d'État, prononcer la fermeture de tout établissement au Grand-Duché de Luxembourg d'une société étrangère qui poursuit des activités contraires à la loi pénale ou qui contrevient gravement aux dispositions du Code de commerce ou des lois régissant les sociétés commerciales, y compris en matière de droit d'établissement.

(2) La requête et les actes de procédure dans la cadre du présent article sont notifiés par la voie du greffe. Lorsque la société ne peut être touchée à son domicile légal au Grand-Duché de Luxembourg, la requête est publiée par extrait dans deux journaux imprimés au pays. Le tribunal peut, en outre, en ordonner la publication par extrait dans des journaux étrangers qu'il désigne.

(3) Les décisions judiciaires prononçant la fermeture de l'établissement d'une société étrangère sont publiées par extrait au Recueil électronique des sociétés et associations, conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre V bis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Le tribunal peut, en outre, et en dehors des publications à faire dans les journaux imprimés au pays, en ordonner la publication par extrait dans des journaux étrangers qu'il désigne. Les publications sont faites à la diligence du procureur d'État.

(4) Les jugements prononçant la fermeture de l'établissement au Grand-Duché de Luxembourg d'une société étrangère sont exécutoires par provision.

(5) Est puni d'un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de 1 250 euros à 125 000 euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui viole une décision de fermeture judiciaire prononcée conformément au présent article.

TITRE XIII - DES SOCIÉTÉS CONSTITUÉES EN PAYS ÉTRANGER

(intitulé modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Art. 1300-1. [6]

(renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Toutes sociétés ou associations constituées ou ayant leur siège en pays étranger pourront faire leurs opérations et ester en justice dans le Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 1300-2.

(complété par la Loi du 31 mai 1999 (Mém. A77 du 21/06/1999 P.1681), modifié par la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Toute société dont l'administration centrale est située au Grand-Duché de Luxembourg, est soumise à la loi luxembourgeoise, bien que l'acte constitutif ait été passé en pays étranger.

Lorsqu'une société a son domicile au Grand-Duché de Luxembourg, elle est de nationalité luxembourgeoise et la loi luxembourgeoise lui est pleinement appliquée.

Lorsqu'une société a son domicile à l'étranger, mais qu'elle a au Grand-Duché de Luxembourg un ou plusieurs sièges quelconques d'opération, le lieu de son établissement le plus important au Grand-Duché de Luxembourg, qu'elle indique à cet effet dans la publication de ses actes prescrite par la loi, constitue le domicile secondaire de cette société au Grand-Duché de Luxembourg.

Le défaut de domicile connu constitue dans le chef d'une société une contravention grave à la loi, susceptible de lui faire encourir la

dissolution ou la fermeture judiciaire conformément aux dispositions des articles 1200-1 et 1200-2.

★ DOCTRINE

● NATIONALITÉ LUXEMBOURGEOISE D'UNE SOCIÉTÉ

● Evoquer la nationalité d'une société revient en fait à déterminer la loi qui lui est applicable : il s'agit ici d'une donnée essentielle en ce que la lex societatis régira les conditions d'existence, de fonctionnement ou de dissolution de la société considérée et, de manière générale, commandera la régularité et la validité de ses décisions et opérations sociales. Divers critères ont ainsi été dégagés pour rattacher une société à un Etat et son ordre juridique : critère de l'incorporation, du contrôle ou du siège. Le droit luxembourgeois a pour sa part retenu le critère du siège réel, c'est-à-dire le lieu de l'administration centrale (ou du siège de direction effective suivant la terminologie employée) de la société : si celui-ci se situe sur le territoire luxembourgeois, la société sera considérée comme étant de nationalité luxembourgeoise, quand bien même elle aurait été constituée à l'étranger et/ou si son siège statutaire serait enregistré dans une autre juridiction.

A noter : l'administration centrale s'entend du lieu où se réunissent et fonctionnent les organes d'administration et de direction de la société (e.g. conseil d'administration, directoire, assemblée générale). Il s'agit donc du centre décisionnel où sont prises les décisions les plus importantes intéressant la vie de la société. Ainsi, pour qu'une société soit reconnue comme étant luxembourgeoise, il est primordial que son organe de direction se réunisse régulièrement, et physiquement, au Luxembourg (l'organisation de ces réunions devant être opérée depuis le Grand-Duché) ; il convient d'éviter, dans la mesure du possible, le recours aux résolutions circulaires (sauf cas et/ou périodes exceptionnels, comme ceux résultant du confinement imposé en vue de ralentir la propagation du Covid-19 et qui ont poussé le gouvernement autoriser la tenue dématérialisée des réunions des organes des sociétés luxembourgeoises). L'organe de direction devrait quant à lui être composé d'une majorité de résidents - personnes physiques ou morales - luxembourgeois (à cet égard, on peut se demander si une SCA dont le gérant-commandité relève d'une juridiction étrangère, est véritablement luxembourgeoise). D'autres éléments peuvent être pris en considération, tels que le lieu de conservation des documents sociaux, le lieu de situation des moyens matériels et intellectuels utiles à l'exercice de l'objet social ou encore celui de la passation des principaux contrats, etc. La pertinence de ces indices doit bien évidemment être appréciée au regard des activités exercées par la société.

Point pratique : le critère du siège réel, tel que visé ci-dessus, est consubstantiel de la notion de substance fiscale. Toute société qui se veut luxembourgeoise prendra soin, ainsi, de maintenir un niveau certain de substance/présence réelle au Luxembourg en nommant par exemple des administrateurs-résidents, en embauchant des employés, en y louant des locaux à même d'accueillir ses activités ou en y installant ses services administratifs. A noter que ces exigences de substance devront, le plus souvent, être analysées dans un cadre international.

Pour aller plus loin sur le sujet : l'existence de différents critères de rattachement peut conduire à des situations conflictuelles dans le cadre d'un transfert de siège d'une

société. C'est notamment le cas lorsqu'une société constituée dans un Etat d'origine appliquant la théorie de l'incorporation (suivant laquelle la société gardera durant toute son existence la nationalité de son droit d'origine/de création) entend transférer le siège de son administration centrale dans un Etat appliquant la théorie du siège réel. Dans une telle hypothèse, l'Etat d'origine et l'Etat d'accueil considéreront tous deux la société comme relevant de leur ordre juridique. La société sera ainsi soumise à l'application cumulative des lois de l'Etat d'origine et d'accueil : on parle ici de conflit positif. A l'inverse, un conflit négatif peut survenir lorsqu'une société constituée dans un Etat appliquant la théorie du siège réel entend transférer ce dernier sur le territoire d'un Etat ayant opté pour la théorie de l'incorporation : la société serait dans pareille situation apatride sauf à faire application du jeu des renvois de droit international privé. A noter qu'un certain mouvement plaide, au Luxembourg, pour la substitution du critère du siège réel par celui du siège social, censé être plus pertinent et propice au développement de la Place financière.

BIBLIO. *Dupong, L., Le changement de la nationalité d'une société anonyme luxembourgeoise dans Diagonales à travers le droit luxembourgeois : livre jubilaire de la Conférence Saint- Yves, 1946-1986, Saint-Paul, 1986, pp.175-178.*

Wildgen (Collectif), Les limites du droit à la mobilité internationale des sociétés: réflexion sur T.A. Luxembourg, 18 avril 2008, Jurisnews – Regard sur le Droit des Sociétés, Promoculture, vol. 1, n°12/2008, pp.45-48.

Ruppert, D., La mobilité des sociétés dans Le nouveau droit luxembourgeois des sociétés, Collection de la Faculté de Droit, d'Économie et de Finance de l'Université du Luxembourg, Larcier, 2008, pp.161-174

Conac, P-H., Le siège social en droit luxembourgeois des sociétés, Journal des Tribunaux Luxembourg, n°1, Larcier, 2009, pp.2-5.

Schmit, J.-M., Sabatier, R., Transfert de siège social du Luxembourg vers les Pays-Bas et conflit mobile : une entorse à l'article 48 du Traité sur l'Union européenne, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n°2009/7, pp.3-9.

Bellamine, S., Pauwels, C., Le transfert du siège social d'une société anonyme étrangère de l'étranger vers le Luxembourg : de la théorie à la pratique, Jurisnews – Regard sur le Droit des Sociétés, Promoculture, vol. 3, n°7/2010, pp.113-116.

Boone, D., Nouveaux éclairages communautaires au niveau du COMI, Jurisnews – Droit des Sociétés, Promoculture-Larcier, vol. 5, n°2012/1, pp.171-174.

Boone, D., Piette, C., Au salon du bricolage: transfert de siège transfrontalier inbound et rapport révisoral en droit comparé belge et luxembourgeois, Jurisnews – Droit des Sociétés, Promoculture-Larcier, vol. 7, n°5-6/2014, pp.267-274.

Massard, H., Le transfert international de siège des sociétés en droit luxembourgeois, Pasicrisie luxembourgeoise, Imprimerie Centrale, Tome n°35, 4/2015, pp.769-795.

Myners, S., Arnoux, L., Les transferts de siège de sociétés, dans Un siècle d'application de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, Wolters Kluwer, 2015, pp.329-354.

Steichen, A., Prüm, A., Siège réel ou incorporation, dans Cent ans de droit luxembourgeois des sociétés, Larcier, 2016, pp.451-464.

Maria, D., Cathiard, C., Transfert transfrontalier de siège et notion de substance : l'expérience franco-luxembourgeoise, le blog des fiscalistes, 2 novembre 2016.

Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.142-147.

Winandy, J.-P., Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, pp.175-177.

Degehet, P-A. ; Etat des lieux au Luxembourg : siège réel ou siège statutaire, faut-il choisir ?, dans La réforme du droit belge des sociétés, un exemple à suivre pour le Luxembourg ?, Larcier 2021, pp. 125-136

Schummer L. ; Une nouvelle théorie du siège pour le Luxembourg : vers une troisième voie ?, dans La réforme du droit belge des sociétés, un exemple à suivre pour le Luxembourg ?, Larcier 2021, pp.139-143.

JURISPRUDENCE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

● TAR 18/04/2008 | Le siège de direction effective désigne le lieu où se tiennent les assemblées générales des associés, les réunions du conseil d'administration, c.-à-d. les décisions les plus importantes intéressant la vie des sociétés. | ID 10311

Art. 1300-3.

(renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Les articles relatifs à la publication des actes et des bilans et les articles 462-1, 600-3 et 813-2 sont applicables aux sociétés étrangères commerciales ou constituées dans les formes des sociétés de commerce, qui fonderont dans le Grand-Duché de Luxembourg une succursale ou un siège quelconque d'opération.

Les personnes préposées à la gestion de l'établissement luxembourgeois sont soumises à la même responsabilité envers les tiers que si elles géraient une société luxembourgeoise.

Les articles mentionnés au premier alinéa sont également applicables aux sociétés étrangères possédant dans le Grand-Duché de Luxembourg une succursale ou un siège d'opération, au moment de la mise en vigueur de la présente loi.

Art. 1300-4.

(inséré par la Loi du 27 novembre 1992 (Mém. A95 du 15/12/1992 P.2625), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Pour les sociétés visées aux articles 1300-5 et 1300-9, L'article 1300-3, alinéa 1er, est remplacé par les articles 1300-5 à 1300-14.

Art. 1300-5.

(inséré par la Loi du 27 novembre 1992 (Mém. A95 du 15/12/1992 P.2625), modifié par la Loi du 27 mai 2016 (Mém. A94 du 30/05/2016 P.1730), la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Les succursales créées au Grand-Duché de Luxembourg par des sociétés qui relèvent du droit d'un autre État membre de l'Union européenne et auxquelles s'applique la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés, sont tenues de publier selon les modalités du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises les actes et indications suivants:

1° l'adresse de la succursale;

2° l'indication des activités de la succursale;

3° le registre auprès duquel le dossier mentionné à l'article 16 de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés est ouvert pour la société et le numéro d'immatriculation de celle-ci sur ce registre;

4° la dénomination et la forme de la société, ainsi que la dénomination de la succursale si elle ne correspond pas à celle de la société;

5° la nomination, la cessation des fonctions, ainsi que l'identité des personnes qui ont le pouvoir d'engager la société à

l'égard des tiers et de la représenter en justice:

a) en tant qu'organe de la société légalement prévu ou membres de tel organe, en conformité avec la publicité faite auprès de la société selon l'article 14, lettre d) de la directive 2017/1132/UE précitée;

b) en tant que représentants permanents de la société pour l'activité de la succursale, avec indication de l'étendue de leurs pouvoirs;

6°

a) la dissolution de la société, la nomination, l'identité et les pouvoirs des liquidateurs, ainsi que la clôture de liquidation, en conformité avec la publicité faite auprès de la société selon l'article 14, lettres h), j) et k) de la directive 2017/1132/UE précitée;

b) une procédure de faillite, de concordat ou une autre procédure analogue dont la société fait l'objet;

7° les documents comptables dans les conditions indiquées à L'article 1300-6 ;

8° la fermeture de la succursale.

Art. 1300-6.

(inséré par la Loi du 27 novembre 1992 (Mém. A95 du 15/12/1992 P.2625), modifié par la Loi du 23 mars 2007 Mém. A46 du 30/03/2007 P.816), la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

L'obligation de publicité visée à L'article 1300-5, point 7°, ne porte que sur les documents comptables de la société tels qu'établis, contrôlés et publiés selon le droit de l'État membre dont la société relève, en conformité avec les directives 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers

annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises et 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés.

Les documents comptables visés à l'alinéa précédent doivent être publiés dans une des langues suivantes: français, allemand, anglais.

Art. 1300-7.

(inséré par la Loi du 27 novembre 1992 (Mém. A95 du 15/12/1992 P.2625), modifié par la Loi du 19 décembre 2002 (Mém. A149 du 31/12/2002 P.3630), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Lorsqu'au Grand-Duché de Luxembourg, il existe plusieurs succursales créées par une même société, la publicité visée à L'article 1300-6 peut être faite dans le dossier d'une de ces succursales selon le choix de la société.

Dans ce cas, l'obligation de publicité des autres succursales porte sur l'indication du numéro d'immatriculation de cette succursale sur ce registre.

Art. 1300-8.

(inséré par la Loi du 27 novembre 1992 (Mém. A95 du 15/12/1992 P.2625), modifié par la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Les lettres et notes de commande utilisées par la succursale portent, outre les indications prescrites à l'article 26 de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés, l'indication du registre auprès duquel le dossier de la succursale est ouvert, ainsi que le numéro d'immatriculation de celle-ci sur ce registre.

Art. 1300-9.

(inséré par la Loi du 27 novembre 1992 (Mém. A95 du 15/12/1992 P.2625), modifié par la Loi du 27 mai 2016 (Mém. A94 du 30/05/2016 P.1730), la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Les succursales créées au Grand-Duché de Luxembourg par des sociétés qui ne relèvent pas du droit d'un État membre de l'Union européenne, mais qui ont une forme juridique comparable à celles visées dans la directive 2017/1132/UE précitée, sont tenues de publier, selon les modalités du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, les actes et indications suivants:

1° l'adresse de la succursale;

2° l'indication des activités de la succursale;

3° le droit de l'Etat dont la société relève;

4° si ce droit le prévoit, le registre sur lequel la société est inscrite et le numéro d'immatriculation de celle-ci sur ce registre;

5° l'acte constitutif et les statuts, si ces derniers font l'objet d'un acte séparé, ainsi que toute modification de ces documents;

6° la forme, le siège et l'objet de la société ainsi que, au moins annuellement, le montant du capital souscrit, si ces indications ne figurent pas dans les documents visés au point 5°;

7° la dénomination de la société, ainsi que la dénomination de la succursale si elle ne correspond pas à celle de la société;

8° la nomination, la cessation des fonctions ainsi que l'identité des personnes qui ont le pouvoir d'engager la société à l'égard des tiers et de la représenter en justice:

a) en tant qu'organe de la société légalement prévu ou membres d'un tel organe;

b) en tant que représentants permanents de la société pour l'activité de la succursale.

Il y a lieu de préciser l'étendue des pouvoirs de ces personnes si elles peuvent les exercer seules ou doivent le faire conjointement.

9°

a) la dissolution de la société et la nomination, l'identité et les pouvoirs des liquidateurs, ainsi que la clôture de la liquidation;

b) une procédure de faillite, de concordat ou une autre procédure analogue dont la société fait l'objet;

10° les documents comptables dans les conditions indiquées à L'article 1300-10 ;

11° la fermeture de la succursale.

Art. 1300-10.

(inséré par la Loi du 27 novembre 1992 (Mém. A95 du 15/12/1992 P.2625, modifié par la Loi du 19 décembre 2002 (Mém. A149 du 31/12/2002 P.3630), la Loi du 23 mars 2007 (Mém. A46 du 30/03/2007 P.816), la Loi du 18 décembre 2009 (Mém. A22 du 19/02/2010 P.295), la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

L'obligation de publicité visée à L'article 1300-9 , point 10°, porte sur les documents comptables de la société tels qu'établis, contrôlés et publiés selon le droit de l'État dont la société relève.

Lorsque ces documents ne sont pas établis conformément à la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26

juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises ou de façon équivalente, il y a lieu d'établir et de publier, selon le droit luxembourgeois, des documents comptables se rapportant aux activités de la succursale. Lorsque la succursale dépasse les critères d'une petite société, tels que ces critères sont fixés à l'article 35 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, le contrôle des documents comptables par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés s'impose. l'article 36 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises s'applique également.

La désignation du ou des réviseurs d'entreprises agréés incombe à la personne préposée à la gestion de la succursale.

Les articles 1300-6, alinéa 2 et 1300-7 s'appliquent tant aux documents visés à l'article 1300-10, alinéa 1er, qu'aux documents visés à l'article 1300-9, point 5°.

Lorsque ces documents ne sont pas établis conformément à la directive 2013/34/UE précitée, ou de façon équivalente, il y a lieu d'établir et de publier, selon le droit luxembourgeois, des documents comptables se rapportant aux activités de la succursale. Lorsque la succursale dépasse les critères d'une petite société, tels que ces critères sont fixés à L'article 35 de la loi précitée du 19 décembre 2002, le contrôle des documents comptables par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés est obligatoire. L'article 36 de la loi précitée du 19 décembre 2002 s'applique également.

Art. 1300-11.

(inséré par la Loi du 27 novembre 1992 (Mém. A95 du 15/12/1992 P.2625), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

L'article 1300-8 s'applique aux lettres et notes de commande utilisées par les succursales visées à L'article 1300-9.

Art. 1300-12.

(inséré par la Loi du 27 novembre 1992 (Mém. A95 du 15/12/1992 P.2625), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Les personnes préposées à la gestion des succursales luxembourgeoises sont tenues d'accomplir les formalités prescrites par les articles 1300-5 à 1300-11.

Art. 1300-13.

(inséré par la Loi du 27 novembre 1992 (Mém. A95 du 15/12/1992 P.2625), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Lorsque la publicité faite auprès de la succursale est différente de la publicité faite auprès de la société, la première prévaut pour les opérations effectuées avec la succursale.

Art. 1300-14.

(inséré par la Loi du 27 novembre 1992 (Mém. A95 du 15/12/1992 P.2625), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Les articles 1300-6 alinéa 1er et 1300-10, ne s'appliquent pas aux succursales luxembourgeoises créées par des établissements de crédit et des établissements financiers qui font l'objet de la directive 89/117/ CEE concernant les obligations en matière de publicité des documents comptables des succursales, établies dans un État membre, d'établissements de crédit et d'établissements financiers ayant leur siège social hors de cet État membre.

Il en est de même des succursales créées par des sociétés d'assurance étrangères.

TITRE XIV - DES ACTIONS ET DES PRESCRIPTIONS

(intitulé modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Art. 1400-1.

(modifié par la Loi du 12 juillet 2013 (Mém. A119 du 15/07/2013 P.1856), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Aucun jugement à raison d'engagements de la société, portant condamnation personnelle des associés solidaires dans les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés en commandite spéciale, les sociétés en commandite par actions et les coopératives à engagement illimité, ne peut être rendu avant qu'il n'y ait condamnation contre la société.

Art. 1400-2.

(modifié par la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Les créanciers peuvent, dans toutes les sociétés, faire décréter par justice les versements stipulés aux statuts et qui sont nécessaires à la conservation de leurs droits: la société peut écarter l'action en remboursant leur créance à sa valeur, après déduction de l'escompte.

Les gérants, administrateurs ou membres du directoire, selon le cas, sont personnellement obligés d'exécuter les jugements rendus à cette fin.

Les créanciers peuvent exercer, conformément à L'article 1166 du Code civil, contre les associés ou actionnaires, les droits de la société quant aux versements à faire et qui sont exigibles en vertu des statuts, de décisions sociales ou de jugements.

Art. 1400-3.

(modifié par la Loi du 11 août 1996 (Mém. A53 du 20/08/1996 P.1660), la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Un ou plusieurs associés représentant au moins 10 pour cent du capital social ou 10 pour cent des voix attachées à l'ensemble des titres existants, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, peuvent poser par écrit à l'organe de gestion des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société, ainsi que, le cas échéant, des sociétés contrôlées au sens de l'article 1711-1. Dans ce dernier cas, la demande doit être appréciée au regard de l'intérêt des sociétés comprises dans l'obligation de consolidation. Une copie de la réponse doit être communiquée à la personne chargée du contrôle légal des comptes.

À défaut de réponse dans un délai d'un mois, ces associés peuvent demander au magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé, la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur la ou les opérations de gestion visées dans la question écrite.

S'il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l'étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les frais à la charge de la société.

Le juge détermine si le rapport doit faire l'objet d'une publicité.

L'usufruitier d'actions ou de parts sociales bénéficie également des droits énoncés au présent article.

★ DOCTRINE

● DROIT D'INVESTIGATION

● La Loi de Modernisation a souhaité étendre le droit à l'information des associés (notamment minoritaires) en leur permettant de solliciter par écrit - en dehors des assemblées générales - les organes de direction aux fins d'obtenir davantage d'éléments sur certaines « opérations de gestion » menées par la société ou l'une de ses filiales. En

l'absence de réponse (satisfaisante), ces mêmes associés, représentant au moins 10% du capital ou des droits de vote de la société, peuvent demander judiciairement la désignation d'un ou plusieurs experts en vue d'établir un rapport sur les opérations de gestion ciblées (i.e. l'expertise de gestion).

● Ce faisant, la LSC instaure un véritable droit d'investigation - en deux étapes (i.e. questions à l'organe de gestion puis demande d'expertise de gestion) - au profit des associés minoritaires. Toutes les sociétés commerciales (y compris cotées) sont ici concernées. Un doute subsiste en revanche s'agissant des organes de la société pouvant être questionnés, l'article 1400-3 mentionnant les « organes de gestion » sans autre précision ; à notre sens, il faut ici comprendre les organes statutaires à même de déterminer la politique générale de la société et de prendre les décisions de nature stratégique, à savoir notamment :

– le conseil d'administration ou le directoire pour les SA ;
– le ou les gérants (commandités ou non) pour les SCA ;
– le président pour les SAS ;
– le ou les gérants ou le collège de gérance pour les Sàrl.

● Seuls ces organes devraient être habilités à répondre aux questions des associés, à l'exclusion de tous autres organes de gestion subalternes (e.g. comité de direction, directeur général, administrateur délégué, etc.) ou en charge de la supervision de la société (e.g. conseil de surveillance, commissaire, etc.).

● L'article 1400-3 de la LSC pose encore questionnement quant à :

– la nature des opérations de gestion visées ; certains praticiens invitent ici à se référer à la jurisprudence française qui définit simplement les opérations de gestion comme étant celles décidées par l'organe de gestion et qui relèvent de sa compétence exclusive (les décisions de l'assemblée générale ne peuvent dès lors faire l'objet d'investigations). Dans la pratique, il est loisible de penser que les questions et demandes en expertise ne viseront que les opérations de gestion sur lesquelles pèse une suspicion d'irrégularité ;
– l'objet des questions qui peuvent être adressées ; à notre sens, celles-ci devraient porter sur (i) les conditions de réalisation ou (ii) l'impact pour la société, d'une ou plusieurs opérations de gestion données (lesquelles opérations devront donc être suffisamment identifiées dans la question). Partant, les demandes tendant à remettre en cause la sincérité des comptes sociaux ou la gestion globale de la société devront être rejetées.

● L'article 1400-3 est tout aussi lacunaire en ce qui concerne les demandes relatives aux opérations de gestion des filiales de la société : s'agit-il des seules filiales luxembourgeoises ou les filiales étrangères sont-elles également concernées ? Dans ce dernier cas, on peut raisonnablement penser que l'organe de direction de la société mère n'est pas le mieux placé pour fournir les informations requises sur une opération de gestion intervenue dans une autre juridiction. Et quid de l'obligation de communiquer la réponse à la personne en charge du contrôle des comptes, i.e. l'article 1400-3 vise-t-il ici le commissaire ou le réviseur de la société mère ou l'organe équivalent au sein de la filiale ? Enfin, quel est « l'intérêt des sociétés comprises dans l'obligation consolidation » auquel fait référence l'article 1400-3 ? S'agit-il de l'intérêt de groupe, qui n'est lui-même pas défini en droit luxembourgeois ?

Point pratique : l'article 1400-3 fixe le seuil permettant à ou plusieurs associés de poser des questions sur une opération de gestion puis, le cas échéant, de demander une expertise de gestion sur cette même opération, à 10% du capital social ou 10% des droits

de vote. Ce faisant, les titulaires de parts bénéficiaires portant droit de vote peuvent également agir sur base de l'article 1400-3 de la LSC. Sans autre indication quant aux caractéristiques formelles que doivent revêtir les questions posées, on peut imaginer que celles-ci doivent être adressées par lettre recommandée à l'attention de l'organe de direction, accompagnée de tout élément permettant d'attester la détention de 10% du capital ou des droits de vote du ou des requérants. Il s'agit sans aucun doute d'un droit d'ordre public que les statuts ne sauraient supprimer ou restreindre : ce seuil légal de 10% fixé ne peut notamment être augmenté en aucune façon.

Pour aller plus loin sur le sujet : il semble que le droit d'investigation organisé à l'article 1400-3 de la LSC soit promis à un bel avenir. S'il devrait permettre de mieux appréhender certaines opérations effectuées par les organes dirigeants, ce droit porte toutefois en lui un risque réel d'immixtion des associés minoritaires dans la gestion de la société. Or, un tel empiétement serait non seulement contraire aux règles de fonctionnement des sociétés commerciales (notamment des sociétés à risque limité) mais pourrait également s'avérer néfaste pour la société. Il peut en effet être dans l'intérêt de la société que certaines informations se rapportant à une opération de gestion demeurent confidentielles - en particulier s'agissant des sociétés cotées. L'organe de direction devrait ainsi pouvoir refuser de répondre à une question lui adressée en opposant l'intérêt général de la société. Il devrait de même pouvoir écarter les requêtes des associés rédigées de manière trop vague ou non autrement ou insuffisamment motivées, i.e. se rapportant davantage à une « pêche aux informations ». Il reviendra certainement au juge d'apprécier la recevabilité de ces arguments, ce qu'il ne pourra faire sans s'intéresser lui-même aux affaires de la société.

A noter : les éléments d'informations recueillis lors d'une expertise de gestion pourraient notamment servir à fonder une éventuelle action en responsabilité.

BIBLIO. *Naveaux, V. Loi du 10 août 2016 - Protection des Minoritaires, Conférence IFE du 29 septembre 2016.*

Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, pp.218-219.

Winandy, J.P., Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, pp.191-193.

Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.179-182, pp.372-375.

JURISPRUDENCE

DROIT D'INVESTIGATION

EXPERTISE DE GESTION

● TAR 27/04/2018 L'article 1400-3 de la LSC a introduit une expertise de gestion qui suit, en substance, le droit français en la matière et il a renforcé le droit d'information des actionnaires. La demande basée sur l'article 1400-3 de la LSC n'exclut pas de manière générale la possibilité de demander une expertise de gestion dès lors que des filiales d'une société-mère luxembourgeoise sont impliquées, mais que dans une telle hypothèse, l'expert ne saurait être chargé d'une mission tendant à mener des investigations directement au niveau des filiales étrangères, mais la mission devrait se

limiter aux éventuelles informations disponibles au niveau de la société-mère. ID 20200117076

- TAR 05/02/2015 | La désignation de commissaires n'est possible qu'au cas de soupçons justifiés de fraudes et de dissimulation de la situation réelle de la société, de désordres, négligences ou inobservation de prescriptions légales ou statutaires permettant de croire à des irrégularités graves. ID 24649

- CA 18/06/2003 | La demande basée sur l'article 154 de la loi de 1915 est cependant à rejeter alors qu'il n'est aucunement établi – en l'état actuel des choses – que l'examen des documents comptables, entretemps soumis aux associés pour inspection, n'ait pas pu les instruire de la situation véritable de la société. ID 10373

- TAR 03/02/1989 | Pour les associés minoritaires le recours à l'article 154 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales est souvent le seul moyen de connaître les rouages internes de l'affaire et de découvrir, dans certains cas, des pratiques de gestion susceptibles de les dépouiller. Il a été jugé à diverses reprises qu'il suffit, pour qu'il puisse y avoir désignation de commissaires spéciaux, qu'à raison du désordre des affaires sociales, de négligences des administrateurs et d'inobservations des prescriptions légales, il y ait lieu de soupçonner l'existence d'irrégularités graves de nature à motiver ce recours. ID 24558

Art. 1400-4.

(renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Les associés momentanés seront assignés directement et individuellement.

Il n'y a entre les tiers et le participant, qui s'est tenu dans les termes d'une simple participation, aucune action directe.

Art. 1400-5.

(renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Les actions contre les sociétés se prescrivent dans le même temps que les actions contre les particuliers.

Art. 1400-6.

(modifié par la Loi du 23 novembre 1972 (Mém. A72 du 13/12/1972 P.1586), la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), complété par la Loi du 12 juillet 2013 (Mém. A119 du 15/07/2013 P.1856), modifié par la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Sont prescrites par cinq ans;

1° toutes actions de tiers contre les associés ou actionnaires à partir de la publication, soit de leur retrait de la société, soit d'un acte de dissolution, soit de l'arrivée de son terme contractuel;

2° toutes actions de tiers en restitution de dividendes indûment distribués, à partir de la distribution;

3° toutes actions contre les liquidateurs, en cette qualité, à partir de la publication prescrite par L'article 1100-15 ;

4° toutes actions contre les gérants, administrateurs, membres du directoire, membres du comité de direction, directeurs généraux, membres du conseil de surveillance, commissaires, liquidateurs, pour faits de leurs fonctions, à partir de ces faits ou, s'ils ont été celés par dol, à partir de la découverte de ces faits;

5° toutes actions en nullité d'une société anonyme, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société en commandite par actions, d'une société civile, d'une société en nom collectif, d'une société en commandite simple, d'une société en commandite spéciale et d'une société coopérative fondées sur les articles 100-4, 100-18, paragraphe 1er, points 1° ou 2°, et paragraphe 2, point 2°, 320-1, paragraphe 8, point 1° et 811-3, paragraphe 2, point 1°, à partir de la publication, lorsque le contrat a reçu son exécution pendant cinq ans au moins, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient dus;

6° toutes actions en nullité d'une société coopérative à partir de la publication lorsque le contrat a reçu son exécution

pendant cinq ans au moins, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient dus.

Toutefois, la nullité des sociétés coopératives dont l'existence est contraire à la loi peut être demandée, même après la prescription accomplie.

Sont prescrites par six mois toutes actions en nullité d'actes et délibérations postérieures à la constitution de la société à compter de la date à laquelle les décisions prises sont opposables à celui qui invoque la nullité ou sont connues de lui ou auraient dû l'être, compte tenu des circonstances.

JURISPRUDENCE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ACTION EN NULLITÉ

● TAR 02/11/2018 | L'article 1400-6 (ancien article 157) de la Loi de 1915 prévoit, en son dernier alinéa, que « [s]ont prescrites par six mois toutes actions en nullité d'actes et délibérations postérieures à la constitution dela société à compter de la date à laquelle les décisions prises sont opposables à celui qui invoque la nullité ou sont connues de lui ou auraient dû l'être, compte tenu des circonstances ». Cette disposition a été introduite dans la Loi de 1915 par la Loi de 2016. Selon le législateur, il importait de prévoir un délai de prescription de six mois pour l'exercice de l'action en nullité d'une décision d'une assemblée générale, le but étant d'asseoir une certaine sécurité juridique et d'éviter que des décisions sociétaires ne soient remises en cause longtemps après avoir été prises, le délai court de six mois retenu se justifiant par l'effet rétroactif qu'aura la décision de nullité a Loi de 2016 consacre son entrée en vigueur immédiate, sous réserve d'une « survie » de la loi ancienne pour les sociétés existantes, mais seulement dans la mesure où leurs clauses statutaires sont contraires à la nouvelle loi, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En application de la disposition transitoire générale posée à l'article V, la prédite loi est entrée en vigueur trois jours francs après sa publication au Mémorial le 19 août 2016, soit en date du 23 août 2016. Le droit commun des conflits de lois dans le temps en matière de prescription prône l'application immédiate du nouveau délai de prescription, celui-ci se substituant, dès l'entrée en vigueur de la loi l'instituant, à l'ancien délai, en s'appliquant à la situation à l'égard de laquelle court la prescription. Cela signifie que lorsque le nouveau délai de prescription est plus court que l'ancien, la prescription réduite commence à courir, sauf disposition contraire, à partir du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder le délai prévu par la loi antérieure. | ID 20200116071

TITRE XV - DISPOSITIONS PÉNALES

(intitulé modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Art. 1500-1.

(modifié par la Loi du 11 juillet 1988 (Mém. A45 du 18/08/1988 P.872), la Loi du 13 juin 1994 (Mem A59 du 07/07/1994 P.1096), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Sont punis d'une amende de 500 euros à 25 000 euros; ceux qui, en se présentant comme propriétaires d'actions ou d'obligations qui ne leur appartiennent pas, ont, dans une société constituée sous l'empire de la présente loi, pris part au vote dans une assemblée générale d'actionnaires ou d'obligataires; ceux qui ont remis les actions ou les obligations pour en faire l'usage ci-dessus prévu.

Art. 1500-2. (7)

(complété par la Loi du 18 septembre 1933 (Mém. A48 du 02/10/1933 P.749), remplacé par la Loi du 23 novembre 1972 (Mém. A72 du 13/12/1972 P.1586), complété par la Loi du 24 avril 1983 (Mém. A35 du 16/05/1983 P.864), modifié par la Loi du 4 mai 1984 (Mém. A40 du 10/05/1984 P.586), la Loi du 11 juillet 1988 (Mém. A45 du 18/08/1988 P.872), la Loi du 8 mars 1989 (Mém. A14 du 17/03/1989 P.176), complété par la Loi du du 27 novembre 1992 (Mém. A95 du 15/12/1992 P.2625), modifié par la Loi du 28 décembre 1992 (Mém. A106 du 30/12/1992 P.3141), la Loi du 2 décembre 1993 (Mém. A94 du 12/12/1993 P.1740), la Loi du 19 décembre 2002 (Mém. A149 du 31/12/2002 P.3630), la Loi du 10 juillet 2005 (Mém. A98 du 12/07/2005 P.1748), la Loi du 10 juillet 2005 (Mém. A98 du 12/07/2005 P.1748), la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), la Loi du 23 mars 2007 (Mém. A46 du 30/03/2007 P.816), complété par la Loi du 18 décembre 2015 (Mém. A258 du 28/12/2015 P.6228), modifié par la Loi du 27 mai 2016 (Mém. A94 du 30/05/2016 P.1730), la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), complété par la Loi du 23 juillet

2016 (Mém. A156 du 04/08/2016 P.2652), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Sont punis de la même peine:

1° ceux qui n'ont pas fait les énonciations requises par les articles 420-1, 420-15 et 420-19 dans les actes, projets d'actes de sociétés ou notices publiés au Recueil électronique des sociétés et associations ou déposés conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, dans les souscriptions, prospectus, circulaires adressées au public, dans les affiches et insertions publiés dans les journaux;

2° les gérants ou les administrateurs qui n'ont pas soumis à l'assemblée générale dans les six mois de la clôture de l'exercice les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport de gestion et l'attestation de la personne chargée du contrôle ainsi que les gérants ou les administrateurs qui n'ont pas fait publier ces documents et ce en infraction aux prescriptions respectives des articles 461-8, 710-23, 813-4 et 1770-1 de la présente loi et L'article 79 de la loi précitée du 19 décembre 2002;

3° les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas fait publier le rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements ou le rapport consolidé sur les paiements effectués au profit de gouvernements et ce en infraction aux prescriptions de l'article 1760-4 de la présente loi et de l'article 72septies de la loi précitée du 19 décembre 2002;

4° les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas publié la déclaration non financière ou la déclaration sur le gouvernement d’entreprise visée à l'article 1730-1 de la présente loi et aux articles 68bis et 68ter de la loi précitée du 19 décembre 2002;

5° les administrateurs, commissaires ou liquidateurs qui ont négligé de convoquer, dans les trois semaines de la réquisition qui leur a été faite, l'assemblée générale prévue par L'article 450-8, alinéa 2;

6° ceux qui ont contrevenu aux règlements pris en exécution de L'article 813-9, alinéa 1er, concernant le contrôle des sociétés coopératives;

7° les gérants des sociétés à responsabilité limitée ainsi que les sociétés civiles, et, dans ces dernières, à défaut de gérants les associés qui n'ont pas fait publier les modifications survenues dans la personne des associés conformément à L'article 100-13, paragraphe 2, point 3°;

8° les gérants qui, directement ou par personne interposée, ont ouvert une souscription publique à des parts ou à des parts bénéficiaires d'une société à responsabilité limitée; de même que les dirigeants d'une société par actions simplifiée qui ont ouvert une souscription publique à des actions;

9° les administrateurs de sociétés anonymes qui n'ont pas présenté le rapport visé à L'article 430-18, paragraphe 2, ou qui ont présenté un rapport ne contenant pas les indications minimales prescrites par cet article;

10° les personnes visées à L'article 1300-12 qui n'ont pas accompli les formalités de publicité prescrites aux articles 1300-5 à 1300-7, 1300-9, 1300-10.

Art. 1500-3.

(renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Seront considérés comme coupables d'escroquerie et punis des peines portées par le Code pénal, ceux qui auront provoqué soit des souscriptions ou des versements, soit des achats d'actions, d'obligations ou d'autres titres de sociétés:

1° par simulation de souscriptions ou de versements à une société;

2° par la publication de souscriptions ou de versements qu'ils savent ne pas exister;

3° par la publication de noms de personnes désignées comme étant ou devant être attachées à la société à un titre quelconque, alors qu'ils savent ces désignations contraires à la vérité;

4° par la publication de tous autres faits qu'ils savent être faux.

Art. 1500-4.

(modifié par la Loi du 11 juillet 1988 (Mém. A45 du 18/08/1988 P.872), la Loi du 13 juin 1994 (Mém A59 du 07/07/1994 P.1096), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 5 000 euros à 125 000 euros ceux qui, par des moyens frauduleux quelconques auront opéré ou tenté d'opérer la hausse ou la baisse du prix des actions, des obligations ou des autres titres de sociétés.

Art. 1500-5.

(remplacé par la Loi du 23 novembre 1972 (Mém. A72 du 13/12/1972 P.1586), complété par la Loi du 24 avril 1983 (Mém. A35 du 16/05/1983 P.864), modifié par la Loi du 11 juillet 1988 (Mém. A45 du 18/08/1988 P.872), la Loi du 2 décembre 1993 (Mém. A94 du 12/12/1993 P.1740), la Loi du 10 juillet 2005 (Mém. A98 du 12/07/2005 P.1748), la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 5 000 euros à 125 000 euros ou d'une de ces peines

seulement:

1° les gérants ou administrateurs qui ont frauduleusement donné des indications inexactes dans l'état des obligations en circulation visé à L'article 470-12 ;

2° les gérants ou les administrateurs qui, dans un but frauduleux, n'ont pas fait publier les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport de gestion et l'attestation de la personne chargée du contrôle, conformément aux articles 461-8, 813-4 et 1770-1 ainsi qu'à l'article 79 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises;

3° les administrateurs qui contreviennent à L'article 420-13.

Art. 1500-6.

(modifié par la Loi du 11 juillet 1988 (Mém. A45 du 18/08/1988 P.872), la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Sont punis de la même peine, les gérants ou administrateurs qui, en l'absence d'inventaires, malgré les inventaires ou au moyen d'inventaires frauduleux, ont opéré la répartition aux actionnaires de dividendes ou d'intérêts non prélevés sur les bénéfices réels ainsi que les administrateurs ou gérants qui contreviennent aux dispositions des articles 461-3 et 710-25.

Art. 1500-7.

(modifié par la Loi du 24 avril 1983 (Mém. A35 du 16/05/1983 P.864), complété par la Loi du 12 mars 1998 (Mém. A24 du 31/03/1998 P.356), la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Seront punis des mêmes peines tous ceux qui, comme administrateurs, commissaires, gérants ou membres du comité de surveillance, auront sciemment:

1° racheté des actions ou parts sociales en diminuant le capital social ou la réserve légalement obligatoire et ce, contrairement aux dispositions de L'article 430-15 dans le cas des sociétés anonymes et de L'article 710-5, paragraphes 2 à 7 dans le cas des sociétés à responsabilité limitée;

2° fait des prêts ou avances au moyen de fonds sociaux ou donné des sûretés en vue de l'acquisition d'actions ou de parts sociales de la société ou pris en gage des actions ou des parts sociales propres et ce, contrairement aux articles 430-19 et 430-21 dans le cas des sociétés anonymes;

3° ordonné, autorisé ou accepté qu'une autre société telle que définie à L'article 430-23, paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, souscrive, acquière ou détienne des actions dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 430-23, paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, et ce en violation de l'article 430-15;

4° fait par un moyen quelconque, aux frais de la société, des versements sur les actions ou parts sociales ou admis comme faits des versements qui ne seront pas effectués réellement de la manière et aux époques prescrites.

BIBLIO. *Wurth, M., Westendorf, H., Assistance financière et Sàrl : assistance à personne « non » en danger ?, Revue Pratique de Droit des Affaires, Legitech, Vol. 1/2018, pp. 9-13.*

Art. 1500-8.

(modifié par la Loi du 11 juillet 1988 (Mém. A45 du 18/08/1988 P.872), la Loi du 13 juin 1994 (Mem A59 du 07/07/1994 P.1096), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Sont punis de la réclusion de cinq à dix ans et d'une amende de 5 000 euros à 250 000 euros, les personnes qui ont commis un faux, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, dans les bilans ou dans les comptes de profits et pertes des sociétés, prescrits par la loi ou par les statuts:

1° soit par fausses signatures;

2° soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures;

3° soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leurs insertions après coup dans les bilans ou dans les comptes de profits et pertes,

4° soit par addition ou altération de clauses, de déclaration ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir et de constater.

Art. 1500-9.

(renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Celui qui aura fait usage de ces actes faux sera puni comme s'il était l'auteur du faux.

Art. 1500-10.

(renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Le bilan existe, au point de vue de l'application des articles précédents, dès qu'il est soumis à l'inspection des actionnaires ou des sociétaires.

Art. 1500-11.

(inséré par la Loi du 21 juillet 1992 (Mém. A58 du 10/08/1898 P.1898), la Loi du 13 juin 1994 (Mem A59 du 07/07/1994 P.1096),

renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 500 euros à 25 000 euros ou d'une de ces peines seulement, les dirigeants de sociétés, de droit ou de fait, qui de mauvaise foi:

1° auront fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'ils savaient contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement;

2° auront fait des pouvoirs qu'ils possédaient ou des voix dont ils disposaient, en cette qualité, un usage qu'ils savaient contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.

★ DOCTRINE

● ABUS DE BIENS SOCIAUX

L'abus de biens sociaux visé à l'article 1500-11 de la LSC transpose en droit des sociétés le délit d'abus de confiance prévu par le Code pénal. Pour être constituée, cette infraction requiert la réunion de trois éléments, à savoir :

Le délit d'abus de biens sociaux se prescrit par un délai de cinq ans à compter du fait générateur de l'abus ou de la découverte de celui-ci, en cas de dissimulation.

A noter : bien que l'intérêt social ne soit pas clairement défini en droit luxembourgeois, la doctrine contemporaine a tendance à assimiler cette notion à l'intérêt de l'entreprise, lequel recouvre non seulement les intérêts des actionnaires, mais également celui de l'ensemble des parties prenantes (e.g. créanciers, salariés, fournisseurs, collectivités locales, etc.). Dès lors, l'approbation ou la ratification par les associés d'une opération constitutive d'un abus de biens sociaux ne devrait pas faire disparaître son caractère délictuel.

Pour aller plus loin sur le sujet : la question des abus de biens sociaux trouve une résonnance particulière en matière de groupes de sociétés ; en effet, dans une telle configuration, l'intérêt social de chaque filiale est généralement « absorbé » par celui du groupe auquel elle appartient. Au Luxembourg, la problématique peut se poser dans le cadre d'opérations de financement ou de restructuration impliquant une filiale luxembourgeoise, appelée à garantir des dettes (bancaires ou obligataires) contractées par sa société mère : l'octroi d'une telle garantie ne présente que peu d'intérêt pour la filiale garante prise isolément (tout en faisant peser sur elle un risque certain de nature à constituer un abus de crédit) mais fait sens si l'on considère l'intérêt du groupe dans son

ensemble, qui pourra ainsi bénéficier du financement recherché. Les dirigeants de la filiale devraient pouvoir, dans ce cas de figure, privilégier l'intérêt du groupe avant celui de la filiale : il convient toutefois que les actes projetés ne soient pas démunis de toute contrepartie, ne soient pas manifestement déséquilibrés ou n'excèdent les capacités financières de la filiale en question (à titre d'exemple, la société garante devra ainsi percevoir une rémunération appropriée et ses dirigeants devront s'assurer que les obligations supportées sous cette garantie ne sont pas disproportionnées par rapport à ses moyens financiers). Le risque de qualification d'abus de biens sociaux inhérent à ce type d'opérations devrait, dans ces conditions, pouvoir être neutralisé.

BIBLIO. *Geortay, P., Schmit, J.-M., Questions de droit des sociétés à l'occasion de l'octroi par une société luxembourgeoise d'une garantie réelle ou personnelle pour les obligations de sociétés affiliées, dans Droit bancaire et financier au Luxembourg, ALJB, Larcier, vol.3, 2004, pp.1153-1184.*

Oostvogels, S., Boone, D., De l'intérêt social à l'intérêt de groupe en droit des sociétés : perspectives luxembourgeoises, dans Droit bancaire et financier au Luxembourg, ALJB, Larcier, vol. 3, 2004, pp.1037-1068.

Bertolotti, A., L'abus de biens sociaux - Quelques éléments comparés, Revue internationale du Droit des Affaires/Internationaal tijdschrift voor ondernemingsrecht (D.A.O.R.), Larcier, n°72, 2004, pp.79-84.

Giabbani, D., L'abus de biens sociaux: état de la jurisprudence, JurisNews - Droit Pénal & Procédure Pénale, Promoculture-Larcier, vol.1, n°3/2012, pp.9-12.

Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.326-331.

Marty, M., L'abus de bien sociaux et les comptes courants d'associés débiteurs : analyse et critique d'une jurisprudence dissonante, Revue Pratique de Droit des Affaires, Legitech, Vol. 6/2020, pp. 9-19.

Winandy, J.-P., Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, pp.374-375.

JURISPRUDENCE

ABUS DE BIENS SOCIAUX

● TAR 10/07/2014 | En principe, les détournements commis avant l'époque de la cessation de paiement seront qualifiés d'abus de biens sociaux et ceux réalisés après la cessation des paiements, de banqueroute, sauf si les détournements en cause ont conduit à la cessation des paiements. | ID 24295

● TAR 18/05/2011 | L'usage d'un véhicule d'une société mise en liquidation, à des fins strictement personnelles - diminuant ce faisant la valeur du véhicule - est constitutif d'un abus de bien social en ce que l'utilisateur s'enrichit personnellement au détriment de la société et de ses créanciers. | ID 18058

● TAR 03/04/2003 | L'élément constitutif de l'infraction d'abus de biens sociaux, à savoir l'usage de biens de la société, est réalisé par le seul usage, même temporaire, même en dehors de toute appropriation. | ID 12069

TAR 23/01/2001 L'article 171-1 modifié de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales dispose que seront punis les dirigeants de droit ou de fait de sociétés, qui, de mauvaise foi, auront fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'ils savaient contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement. Par usage, il y a lieu d'entendre non seulement l'appropriation ou la dissipation d'un bien, mais encore la simple utilisation ou administration de ce bien. Cet usage est abusif lorsqu'il est contraire aux intérêts de la société, c'est-à-dire lorsqu'il porte atteinte à son patrimoine social ou s'il expose la société, sans nécessité pour elle, à des risques anormaux et graves. ID 12061

Art. 1500-12.

(inséré par la Loi du 28 juillet 2014 (Mém. A161 du 14/08/2014 P.2484), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) Sont punis d'une amende de 5 000 euros à 125 000 euros les gérants ou les administrateurs qui sciemment:

1° ne tiennent pas un registre des actions nominatives conformément aux dispositions de l'article 430-3 ;

2° n'ont pas désigné un dépositaire ou n'ont pas déposé les actions au porteur auprès de ce dépositaire conformément aux dispositions de l'article 430-6 ;

3° reconnaissent les droits afférents aux actions au porteur en violation des dispositions de l'article 430-6, paragraphe 5.

(2) Est puni d'une amende de 500 euros à 25 000 euros, le dépositaire, ou s'il s'agit d'une personne morale, les gérants ou les administrateurs du dépositaire qui sciemment contreviennent aux dispositions de l'article 430-6, paragraphes 3, 4 et 6.

Art. 1500-13.

(modifié implicitement par la Loi du 13 juin 1994 (Mém. A59 du 07/07/1994 P.1096), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Les dispositions du livre I[er] du Code pénal, ainsi que les articles 130-1 à 132-1 du Code de procédure pénale, sur les circonstances atténuantes, sont rendues applicables aux infractions prévues par la présente loi.

Art. 1500-14.

(modifié par la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

La preuve des imputations dirigées, à raison de faits relatifs à leur gestion ou à leur surveillance contre les gérants, administrateurs et commissaires des sociétés en commandite ou par actions, des sociétés anonymes et des sociétés coopératives, sera admise, soit à l'égard de ces personnes, soit à l'égard de la société, par toutes les voies ordinaires, sauf la preuve contraire, par les mêmes voies, conformément à la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d'expression dans les médias.

Art. 1500-15.

(inséré par la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Les peines prévues par les articles 1500-1 à 1500-14 sont applicables, selon leurs attributions respectives, aux membres du directoire et aux membres du conseil de surveillance des sociétés anonymes régies par les dispositions des articles 442-1 à 442-19.

TITRE XVI - DISPOSITIONS ADDITIONNELLES

(intitulé modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017), intitulé modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Art. 1600-1.

(renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Le titre III du livre 1er du Code de commerce, pour autant qu'il ne se trouve pas aboli en vertu de la loi du 16 avril 1879, est abrogé à partir du jour de la mise en vigueur de la présente loi.

Art. 1600-2.

(modifié par la Loi du 10 juillet 2005 (Mém. A98 du 12/07/2005 P.1748), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Sont applicables aux sociétés constituées sous l'empire de la législation antérieure les dispositions des articles 100-12, 430-3 à 430-6, 430-12, 443-2, 444-1, 450-1 à 450-5, 450-10, 461-1 à 461-8, 462-1, 462-3, 470-1 à l'exception du dernier alinéa, 470-2 et 1400-1. Cette énumération n'est pas limitative.

Les articles 470-3 à 470-20 inclusivement ne sont applicables aux obligations émises antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi que pour autant qu'il s'agisse d'accorder aux porteurs de ces obligations des sûretés particulières et de prendre des dispositions qui en sont la conséquence.

L'article 470-21 n'est pas applicable aux obligations émises antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.

La prescription de cinq ans établie par L'article 1400-6 est applicable même aux faits passés sous l'empire de la loi antérieure et pour lesquels il faudrait encore plus de cinq ans pour que la prescription fût accomplie aux termes de cette loi.

Art. 1600-3.

(renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Les sociétés commerciales de même que les sociétés civiles, constituées dans les formes de l'une des cinq sociétés commerciales prévues à L'article 100-3, existantes avant la mise en vigueur de la présente loi, ne pourront être continuées au-delà du terme fixé pour leur durée qu'en supprimant toutes les clauses des statuts qui y seraient contraires et en se soumettant à toutes ses dispositions.

Elles ne pourront, avant l'expiration de ce terme, apporter des modifications à leurs statuts qu'en mettant les clauses sur lesquelles portent ces modifications, en accord avec les dispositions de la présente loi.

Si, dans cette hypothèse, il s'agit d'une société anonyme, celle-ci ne sera dispensée de l'autorisation gouvernementale qu'en procédant comme il est dit au premier alinéa.

Les sociétés anonymes, concessionnaires de chemins de fer ou d'autres travaux d'utilité publique, resteront soumises, en tous cas, aux mesures de contrôle ou de surveillance établies par leurs statuts actuels.

Art. 1600-4.

(renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Les sociétés, qui, après la mise en vigueur de la présente loi, auront régulièrement fonctionné pendant un an sans que la validité en ait été attaquée, ne peuvent plus être déclarées nulles du chef des articles 42 et 46 du Code de commerce de 1807.

Art. 1600-5.

(renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Les pouvoirs, bulletins de souscription et quittances, sous signature privée, prévus par la présente loi, sont dispensés du droit de timbre.

TITRE XVII - DES COMPTES CONSOLIDÉS

(intitulé inséré par la Loi du 11/07/1988 (Mém. A45 du 18/08/1988 P.872), intitulé modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

★ DOCTRINE

● LA CONSOLIDATION COMPTABLE

La consolidation comptable est la méthode par laquelle l'ensemble des comptes des sociétés appartenant à un même groupe sont consolidés afin de présenter une image fidèle de l'activité économique et des résultats financiers à l'échelle dudit groupe.
Les actifs et passifs, la situation financière et les résultats des sociétés incluses dans le périmètre de la consolidation sont présentés comme étant ceux d'une seule et même entité (les prêts intragroupes, par exemple, n'apparaissent pas dans les comptes consolidés).
La consolidation comptable s'applique à des sociétés qui ont des personnalités juridiques distinctes et qui sont sous le contrôle commun d'une société-mère (qui le centre de décision du groupe).
De manière générale, tous les groupes de sociétés doivent établir des comptes consolidés (à noter toutefois que les établissements de crédit ainsi que les sociétés d'assurances et de réassurance sont soumis à des règles propres à leurs secteurs respectifs en ce qui concerne la consolidation comptable). Cependant, plusieurs exemptions peuvent éviter aux groupes de devoir procéder à la consolidation de leurs comptes et plusieurs exclusions permettent aux groupes qui ne remplissent pas les conditions pour pouvoir bénéficier des exemptions, d'exclure certaines de leurs filiales du périmètre de la consolidation.
En règle générale, tout société-mère qui contrôle une ou plusieurs entités doit établir des comptes et un rapport de gestion consolidés si les deux conditions suivantes sont cumulativement remplies :
1) le capital de la société doit être divisé en parts / actions ; et
2) la société-mère doit contrôler l'autre entité, ce qui signifie que, alternativement :
a. la société-mère doit contrôler l'autre entité, ce qui signifie que, alternativement : la société-mère doit posséder la majorité des droits de vote dans cette autre entité ; ou
b. la société-mère doit avoir le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres des organes de gestion de cette entité et en est en même temps l'un des associés / actionnaires ; ou
c. La société-mère doit être un associé / actionnaire de cette entité et doit contrôler, seule, en vertu d'arrangements contractuels avec d'autres associés / actionnaires de cette entité, une majorité des droits de vote dans cette entité.
Les comptes consolidés doivent impérativement faire l'objet d'un audit par un réviseur d'entreprises agréé à Luxembourg avant d'être déposés, ensemble avec le rapport de gestion consolidé et le rapport du réviseur d'entreprises agréé, au RCS.
Exemptions : comme indiqué ci-dessus, la LSC prévoit deux exemptions permettant à la société-mère de ne pas opérer de consolidation comptable :

1) Groupe de petite taille

Une société-mère sera exemptée de l'obligation d'établir des comptes consolidés si les sociétés du groupe devant être consolidées ne dépassent pas ensemble, sur base de leurs derniers comptes annuels, au moins 2 des 3 conditions suivantes:

- total du bilan : 20.000.000 EUR ;
- chiffre d'affaires : 40.000.000 EUR ;
- nombre moyen d'employés à temps-plein en poste durant l'exercice social : 250.

Si la situation évolue et que le groupe devient important (e.g. si le groupe de petite taille devient un groupe important en raison de la croissance interne ou si le groupe de petite taille réalise des acquisitions d'autres groupes de petite taille qui le font devenir un groupe important), des comptes consolidés devront être établis par la société-mère seulement si deux des trois conditions sont remplies pendant deux années d'affilée.

Evidemment, si le groupe de petite taille acquiert un groupe important, la société-mère du groupe de petit taille devenu un groupe important suite à cette acquisition reprendra l'obligation de consolidation qui incombait à la société-mère du groupe acquis sans qu'il faille attendre qu'au moins deux des trois conditions précitées soient remplies pendant deux années d'affilée.

2) Consolidation effectuée à un autre niveau

Une société-mère sera exemptée de l'obligation d'établir des comptes consolidés si une consolidation est déjà effectuée à un autre niveau ; c'est notamment le cas lorsque :

- sa propre société-mère basée dans l'Union Européenne consolide à son niveau ; ou
- sa propre société-mère basée hors de l'Union Européenne consolide à son niveau sur base de règles locales similaires aux règles de consolidations européennes.

Exclusions : si la société-mère ne peut bénéficier des deux exemptions présentées ci-avant pour échapper à son obligation de consolider, elle peut tenter d'exclure certaines entités du périmètre de la consolidation. Cela sera possible dans les cas de figure suivants :

1) l'entité ne présente qu'un intérêt négligeable au regard de l'objectif visé par la consolidation ; ce faisant, une filiale de faible importance peut être laissée en dehors du champ de la consolidation si l'atteinte portée au principe de l'image fidèle des comptes est négligeable (cependant, si 2 ou plusieurs filiales sont individuellement considérées comme négligeables, elles doivent néanmoins être incluses dans les comptes consolidés si, conjointement, elles sont significatives aux fins de donner une image fidèle) ; ou

2) les informations nécessaires pour opérer cette consolidation ne peuvent être obtenues dans un délai raisonnable et / ou sans engager des dépenses disproportionnées au regard du résultat escompté ; ou

3) de sévères restrictions à long terme entravent considérablement la société-mère dans l'exercice de ses droits sur les actifs ou la gestion de cette filiale ; ou

4) les parts ou actions de la filiale sont détenues exclusivement en vue de leur cession ultérieure (la LSC vise ici les sociétés qui n'appartiendraient au groupe que de « manière passagère » dans le cadre d'investissement de type Private Equity).

Sanctions : la loi luxembourgeoise prévoit une obligation collective des membres des organes de direction et de surveillance de la société-mère de procéder à la consolidation et prévoit également les sanctions pénales suivantes (en cas de non-respect de cette obligation):

- ceux qui n'ont pas soumis les comptes consolidés à l'assemblée générale dans les 6 mois suivant la clôture de l'exercice, ou ceux qui n'ont pas déposé les comptes

consolidés, peuvent être sanctionnés d'une amende comprise entre 500 et 25.000 EUR;
- ceux qui, à des fins frauduleuses, n'ont pas consolidé et déposé les comptes consolidés peuvent être sanctionnés d'un mois à 2 ans d'emprisonnement et d'une amende comprise entre 5.000 et 125.000 EUR.

Chapitre Ier - Conditions et modes d'établissement des comptes consolidés

(intitulé inséré par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Section 1re - Conditions d'établissement des comptes consolidés

(intitulé inséré par la Loi du 11 juillet 1988 (Mém. A45 du 18/08/1988 P.872), intitulé modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Art. 1711-1.

(inséré par la Loi du 11 juillet 1988 (Mém. A45 du 18/08/1988 P.872), complété par la Loi du 2 décembre 1993 (Mém. A94 du 12/12/1993 P.1740), la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), modifié par la Loi du 10 décembre 2010 (Mém. A225 du 17/12/2010 P.3634), la Loi du 30 juillet 2013 (Mém. A177 du 02/10/2013 P.3384), complété par la Loi du 18 décembre 2015 (Mém. A258 du 28/12/2015 P.6228), la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742), modifié par la Loi du 23 juillet 2016 (Mém. A156 du 04/08/2016 P.2652), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) Toute société anonyme, toute société en commandite par actions, toute société par actions simplifiée, toute société à responsabilité limitée et toute société visée à L'article 77 ,alinéa 2, points 2° et 3° de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les

comptes annuels des entreprises, doit établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion si:

1° elle a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d'une entreprise, ou

2° elle a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une entreprise et est en même temps actionnaire ou associé de cette entreprise, ou

3° elle est actionnaire ou associé d'une entreprise et contrôle seule, en vertu d'un accord conclu avec d'autres actionnaires ou associés de cette entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci.

La société européenne (SE) ayant établi son siège statutaire au Grand-Duché de Luxembourg est soumise aux règles applicables aux sociétés anonymes.

(2) Pour les besoins du présent titre, la société détentrice des droits énoncés au paragraphe 1er est désignée par société mère. Les entreprises à l'égard desquelles les droits énoncés sont détenus sont désignées par entreprises filiales.

(3) Les sociétés d'assurance et de réassurance sont exclues du champ d'application du présent titre à l'exception du chapitre VI concernant le rapport consolidé sur les paiements effectués au profit de gouvernements, qui leur est applicable.

(4) Les établissements de crédit sont exclus du champ d'application du présent titre à l'exception du chapitre VI concernant le rapport consolidé sur les paiements effectués au profit de gouvernements ainsi que de l'article 1730-1 concernant la publication d'informations non financières, qui leur sont applicables.

Art. 1711-2.

(inséré par la Loi du 11 juillet 1988 (Mém. A45 du 18/08/1988 P.872), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) Pour l'application de L'article 1711-1, paragraphe 1er, les droits de vote de nomination ou de révocation de la société mère doivent être additionnés des droits de toute entreprise filiale ainsi que de ceux d'une personne agissant en son nom mais pour le compte de la société mère ou de toute autre entreprise filiale.

(2) Pour l'application de l'article 1711-1, paragraphe 1er, les droits indiqués au paragraphe 1er du présent article doivent être réduits des droits:

1° afférents aux actions ou parts détenues pour le compte d'une personne autre que la société mère ou une entreprise filiale, ou

2° afférents aux actions ou parts détenues en garantie à condition que ces droits soient exercés conformément aux instructions reçues, ou que la détention de ces actions ou parts soit pour l'entreprise détentrice une opération courante de ses activités en matière de prêts, à condition que les droits de vote soient exercés dans l'intérêt du donneur de garantie.

(3) Pour l'application de l'article 1711-1, paragraphe 1er, points 1° et 3°, la totalité des droits de vote des actionnaires ou des associés de l'entreprise filiale doit être diminuée des droits de vote afférents aux actions ou parts détenues par cette entreprise elle-même, par une entreprise filiale de celle-ci ou par une personne agissant en son nom mais pour le compte de ces entreprises.

Art. 1711-3.

(inséré par la Loi du 11 juillet 1988 (Mém. A45 du 18/08/1988 P.872), modifié par la Loi du 10 décembre 2010 (Mém. A225 du 17/12/2010 P.3634), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) La société mère et toutes ses entreprises filiales sont à consolider, sans préjudice de L'article 1711-8 quel que soit le lieu du siège de ces entreprises filiales.

(2) Pour l'application du paragraphe 1er, toute entreprise filiale d'une entreprise filiale est considérée comme celle de la société mère qui est à la tête de ces entreprises à consolider.

(3) Toute société mère visée à L'article 1711-1, qui détient principalement une ou plusieurs sociétés filiales à consolider qui sont des établissements de crédit ou des entreprises d'assurances peut se soumettre respectivement aux dispositions de la Partie III de la loi modifiée du 17 juin 1992 relative aux comptes annuels et comptes consolidés des établissements de crédit de droit luxembourgeois et aux obligations en matière de publicité des documents comptables des succursales d'établissements de crédit et d'établissements financiers de droit étranger aux fins de consolidation ou aux dispositions de la Partie III de la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative - aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d'assurance et de réassurance de droit luxembourgeois - aux obligations en matière d'établissement et de publicité des documents comptables des succursales d'entreprises d'assurances de droit étranger. La société mère qui lève cette option est dispensée d'établir des comptes consolidés conformément à l'article 1711-1.

Art. 312.

(inséré par la Loi du 11 juillet 1988 (Mém. A45 du 18/08/1988 P.872), modifié par la Loi du 10 décembre 2010 (Mém. A225 du 17/12/2010 P.3634), abrogé par la Loi du 18 décembre 2015 (Mém. A258 du 28/12/2015 P.6228))

[...]

Art. 1711-4.

(inséré par la Loi du 11 juillet 1988 (Mém. A45 du 18/08/1988 P.872), modifié par le Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 (Mém. A141 du 29/12/2000 P.3292), remplacé par la Loi du 10 décembre 2010 (Mém. A225 du 17/12/2010 P.3634), modifié par la Loi du 18 décembre 2015 (Mém. A258 du 28/12/2015 P.6228), renuméroté et

modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) Par dérogation à L'article 1711-1, paragraphe 1er est exemptée de l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion toute société mère lorsque, à la date de clôture de son bilan, l'ensemble des sociétés qui devraient être consolidées, ne dépasse pas, sur la base de leurs derniers comptes annuels, au moins deux des trois critères suivants:

- total du bilan: 20 millions d'euros
- montant net du chiffre d'affaires: 40 millions d'euros
- nombre des membres du personnel employé à plein temps et en moyenne au courant de l'exercice: 250.

(2) Les limites chiffrées des critères relatifs au total du bilan et au montant net du chiffre d'affaires peuvent être augmentées de 20 pour cent lorsqu'il n'est pas procédé à la compensation visée à l'article 1712-4, paragraphe 1er, ni à l'élimination visée à l'article 1712-11, paragraphe 1er, points 1° et 2°.

(3) L'exemption ne s'applique pas aux sociétés lorsque l'une des sociétés à consolider est une société dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé d'un État membre de l'Union européenne au sens de l'article 1er, point 11°, de la loi modifiée du 13 juillet 2007 relative aux marchés d'instruments financiers.

(4) L'article 36 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises est applicable.

(5) Les montants sus-indiqués pourront être modifiés par règlement grand-ducal.

Art. 1711-5.

(inséré par la Loi du 11 juillet 1988 (Mém. A45 du 18/08/1988 P.872), modifié par la Loi du 10 décembre 2010 (Mém. A225 du 17/12/2010 P.3634), la Loi du 27 mai 2016 (Mém. A94 du 30/05/2016 P.1730),

renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) Par dérogation à l'article 1711-1, paragraphe 1er, est exemptée de l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion toute société mère qui est en même temps une entreprise filiale lorsque sa propre entreprise mère relève du droit d'un État membre de l'Union européenne dans les deux cas suivants:

1° l'entreprise mère est titulaire de toutes les parts ou actions de cette société exemptée. Les parts ou actions de cette société détenues par des membres de ses organes d'administration, de direction ou de surveillance en vertu d'une obligation légale ou statutaire ne sont pas prises en considération;

2° l'entreprise mère détient 90 pour cent ou plus des parts ou actions de la société exemptée et les autres actionnaires ou associés de cette société ont approuvé l'exemption.

(2) L'exemption est subordonnée à la réunion de toutes les conditions suivantes:

1° La société exemptée ainsi que, sans préjudice de L'article 1711-8, toutes ses entreprises filiales sont consolidées dans les comptes d'un ensemble plus grand d'entreprises, dont l'entreprise mère relève du droit d'un Etat membre de l'Union européenne;

2°

a) les comptes consolidés visés au point 1°, ainsi que le rapport consolidé de gestion de l'ensemble plus grand d'entreprises sont établis par l'entreprise mère de cet ensemble, et contrôlés, selon le droit de l'État membre dont celle-ci relève;

b) les comptes consolidés visés au point 1° et le rapport consolidé de gestion visé à la lettre a), ainsi que le rapport de la personne ou des personnes chargées du contrôle de ces comptes,

font l'objet de la part de la société exemptée d'une publicité effectuée selon les modalités de L'article 100-13 ;

3° l'annexe des comptes annuels de la société exemptée doit comporter:

a) le nom et le siège de l'entreprise mère qui établit les comptes consolidés visés au point 1°;

b) la mention de l'exemption de l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion.

.

(3) L'exemption ne s'applique pas aux sociétés dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé d'un État membre de l'Union européenne au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 14), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers.

Art. 1711-6.

(inséré par la Loi du 11 juillet 1988 (Mém. A45 du 18/08/1988 P.872), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Dans les cas autres que ceux prévus à L'article 1711-5, paragraphe 1er, est exemptée de l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion toute société mère qui est en même temps une entreprise filiale dont la propre entreprise mère relève du droit d'un État membre de la l'Union européenne lorsque toutes les conditions énumérées à l'article 1711-5, paragraphe 2, sont remplies et que les actionnaires ou associés de la société exemptée, titulaires d'actions ou de parts du capital souscrit de cette société à raison d'au moins 10 pour cent, si la société exemptée est une société anonyme ou une société en commandite par actions, et d'au moins 20 pour cent si elle est une société à responsabilité limitée, n'ont pas

demandé l'établissement de comptes consolidés au plus tard six mois avant la fin de l'exercice.

Art. 1711-7.

(inséré par la Loi du 11 juillet 1988 (Mém. A45 du 18/08/1988 P.872), modifié par la Loi du 10 décembre 2010 (Mém. A225 du 17/12/2010 P.3634), la Loi du 30 juillet 2013 (Mém. A177 du 02/10/2013 P.3384), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Par dérogation à L'article 1711-1, paragraphe 1er, est exemptée de l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion toute société mère qui est en même temps une entreprise filiale lorsque sa propre entreprise mère ne relève pas du droit d'un État membre de l'Union européenne, si toutes les conditions suivantes sont remplies:

1° la société exemptée ainsi que, sans préjudice de L'article 1711-8, toutes ses entreprises filiales sont consolidées dans les comptes d'un ensemble plus grand d'entreprises;

2° les comptes consolidés visés au point 1° et, le cas échéant, le rapport consolidé de gestion sont établis en conformité avec les dispositions du présent titre ou de façon équivalente;

3° les comptes consolidés visés au point 1° ont été contrôlés par une ou plusieurs personnes habilitées au contrôle des comptes en vertu du droit national dont relève l'entreprise qui a établi ces comptes.

L'article 1711-5, paragraphe 2, point 2°, lettre b) et point 3°, et paragraphe 3 ainsi que L'article 1711-6 sont applicables.

Art. 1711-8.

(inséré par la Loi du 11 juillet 1988 (Mém. A45 du 18/08/1988 P.872), complété par la Loi du 10 décembre 2010 (Mém. A225 du 17/12/2010 P.3634), modifié par la Loi du 30 juillet 2013 (Mém. A177

du 02/10/2013 P.3384), la Loi du 18 décembre 2015 (Mém. A258 du 28/12/2015 P.6228), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) Une entreprise peut être laissée en dehors de la consolidation lorsqu'elle ne présente qu'un intérêt non significatif au regard de l'objectif visé à L'article 1712-1, paragraphe 3.

(2) Lorsque plusieurs entreprises répondent au critère prévu au paragraphe 1er, celles-ci doivent cependant être incluses dans la consolidation dans la mesure où ces entreprises présentent un intérêt significatif au regard de l'objectif visé à l'article 1712-1, paragraphe 3.

(3) En outre, une entreprise peut être laissée en dehors de la consolidation lorsque:

1° des restrictions sévères et durables entament substantiellement l'exercice par la société mère de ses droits visant le patrimoine ou la gestion de cette entreprise;

2° les informations nécessaires pour établir les comptes consolidés conformément à la présente loi ne peuvent être obtenues sans frais disproportionnés ou sans délai injustifié;

3° les actions ou parts de cette entreprise sont détenues exclusivement en vue de leur cession ultérieure.

Art. 1711-9.

(inséré par la Loi du 11 juillet 1988 (Mém. A45 du 18/08/1988 P.872), abrogé par la Loi du 10 décembre 2010 (Mém. A225 du 17/12/2010 P.3634), réintroduit par la Loi du 18 décembre 2015 (Mém. A258 du 28/12/2015 P.6228), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Sans préjudice de l'article 51, paragraphe 1er, lettre b), de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et de l'article 1711-4 du présent titre, toute entreprise

mère, y compris une entité d'intérêt public au sens du chapitre VI, est exemptée de l'obligation imposée à l'article 1711-1 si:

1° elle n'a que des entreprises filiales, qui présentent un intérêt non significatif, tant sur le plan individuel que collectif, ou

2° toutes ses entreprises filiales peuvent être exclues de la consolidation en vertu de l'article 1711-8.

Section 2 - Modes d'établissement des comptes consolidés

(intitulé modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Art. 1712-1.

(inséré par la Loi du 11 juillet 1988 (Mém. A45 du 18/08/1988 P.872), complété par la Loi du 10 décembre 2010 (Mém. A225 du 17/12/2010 P.3634), complété par la Loi du 18 décembre 2015 (Mém. A258 du 28/12/2015 P.6228), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) Les comptes consolidés comprennent le bilan consolidé, le compte de profits et pertes consolidé, ainsi que l'annexe.

Ces documents forment un tout.

Toute société visée à L'article 1711-1, paragraphe 1er, a la faculté d'incorporer d'autres états financiers dans les comptes consolidés en sus des documents prévus au premier alinéa.

(2) Les comptes consolidés doivent être établis avec clarté et en conformité avec les dispositions de la présente loi.

(3) Les comptes consolidés doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que des résultats de l 'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation.

(4) Lorsque l'application du présent titre ne suffit pas pour donner l'image fidèle visée au paragraphe 3, des informations

complémentaires doivent être fournies.

(5) Si, dans des cas exceptionnels, l'application d'une disposition des articles 1712-2 à 1712-20 et de L'article 1790-1 se révèle contraire à l'obligation prévue au paragraphe 3, il y a lieu de déroger à la disposition en cause afin qu'une image fidèle au sens du paragraphe 3 soit donnée.

Une telle dérogation doit être mentionnée dans l'annexe et dûment motivée, avec indication de son influence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats.

(6) Lorsqu'une disposition de la présente section se réfère au terme «significatif», ce terme se définit comme le statut d'une information dont on peut raisonnablement penser que l'omission ou l'inexactitude risque d'influencer les décisions que prennent les utilisateurs sur la base des comptes consolidés du groupe. L'importance significative de chaque élément est évaluée dans le contexte d'autres éléments similaires.

Art. 1712-2.

(inséré par la Loi du 11 juillet 1988 (Mém. A45 du 18/08/1988 P.872), modifié par la Loi du 10 décembre 2010 (Mém. A225 du 17/12/2010 P.3634), la Loi du 30 juillet 2013 (Mém. A177 du 02/10/2013 P.3384), la Loi du 18 décembre 2015 (Mém. A258 du 28/12/2015 P.6228), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) Pour la structure des comptes consolidés, les articles 28 à 34, 37 à 46 et 48 à 50 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises sont applicables, sans préjudice des dispositions du présent titre et compte tenu des aménagements indispensables résultant des caractéristiques propres aux comptes consolidés par rapport aux comptes annuels.

(2) Les stocks peuvent faire l'objet d'un regroupement dans les comptes consolidés, si une indication détaillée suivant le schéma

prévu à l 'article 34 de la loi précitée du 19 décembre 2002 n'est réalisable qu'au prix de frais disproportionnés.

(3) Peuvent également être appliqués pour les besoins des paragraphes 1er et 2, les schémas de bilan auxquels il est fait référence aux articles 10 et 11 et les schémas de compte de profits et pertes auxquels il est fait référence à l'article 13, paragraphes 1er et 2 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises. Par ailleurs, les sociétés sont également autorisées à appliquer les dispositions de l'article 9, paragraphes 2 et 3, de la directive 2013/34/UE précitée concernant la subdivision, la structure, la nomenclature et la terminologie des postes du bilan consolidé et du compte de profits et pertes consolidé.

Art. 1712-3.

(inséré par la Loi du 11 juillet 1988 (Mém. A45 du 18/08/1988 P.872), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Les éléments d'actif et de passif des entreprises comprises dans la consolidation sont repris intégralement au bilan consolidé.

Art. 1712-4.

(inséré par la Loi du 11 juillet 1988 (Mém. A45 du 18/08/1988 P.872), modifié par la Loi du 10 décembre 2010 (Mém. A225 du 17/12/2010 P.3634), complété par la Loi du 30 juillet 2013 (Mém. A177 du 02/10/2013 P.3384), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) Les valeurs comptables des actions ou parts dans le capital des entreprises comprises dans la consolidation sont compensées par la fraction des capitaux propres des entreprises comprises dans la consolidation qu'elles représentent:

1° cette compensation se fait sur la base des valeurs comptables existant à la date à laquelle cette entreprise est incluse pour la première fois dans la consolidation.
Les différences résultant de la compensation sont imputées, dans la mesure du possible, directement aux postes du bilan consolidé qui ont une valeur supérieure ou inférieure à leur valeur comptable;

2° cette compensation peut aussi s'effectuer sur la base de la valeur des éléments identifiables d'actif et de passif à la date d'acquisition des actions ou parts ou, lorsque l'acquisition a eu lieu en plusieurs fois, à la date à laquelle l'entreprise est devenue une entreprise filiale;

3° la différence qui subsiste après application du point 1° ou celle qui résulte de l'application du point 2° est inscrite au bilan consolidé sous un poste particulier à intitulé correspondant. Ce poste, les méthodes appliquées et, si elles sont importantes, les modifications par rapport à l'exercice précédent doivent être commentées dans l'annexe. Les différences positive et négative peuvent être compensées sous condition que la ventilation de ces différences figure dans l'annexe.

(2) Toutefois, le paragraphe 1er ne s’applique pas aux actions ou parts dans le capital de la société mère détenues soit par elle-même soit par une autre entreprise comprise dans la consolidation. Ces actions ou parts sont considérées dans les comptes consolidés comme des actions ou parts propres conformément au titre II, chapitre II de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

Art. 1712-5.

(inséré par la Loi du 11 juillet 1988 (Mém. A45 du 18/08/1988 P.872), remplacé par la Loi du 18 décembre 2015 (Mém. A258 du

28/12/2015 P.6228), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) Les entreprises peuvent compenser les valeurs comptables des actions ou parts détenues dans le capital d'une entreprise comprise dans la consolidation uniquement par la fraction du capital correspondante, à condition que les entreprises regroupées soient en dernier ressort contrôlées par la même partie tant avant qu'après le regroupement d'entreprises et que ce contrôle ne soit pas transitoire.

(2) Toute différence résultant de l'application du paragraphe 1er est ajoutée aux réserves consolidées ou déduite de celles-ci, selon le cas.

(3) L'application de la méthode décrite au paragraphe 1er, les mouvements qui en résultent pour les réserves, ainsi que le nom et le siège des entreprises concernées sont mentionnés dans l'annexe aux comptes consolidés.

Art. 1712-6.

(inséré par la Loi du 11 juillet 1988 (Mém. A45 du 18/08/1988 P.872), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Les montants attribuables aux actions ou parts détenues dans les entreprises filiales consolidées, par des personnes étrangères aux entreprises comprises dans la consolidation sont inscrits au bilan consolidé sous un poste distinct, intitulé: «Intérêts minoritaires».

Art. 1712-7.

(inséré par la Loi du 11 juillet 1988 (Mém. A45 du 18/08/1988 P.872), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Les produits et charges des entreprises comprises dans la consolidation sont repris intégralement au compte de profits et pertes consolidé.

Art. 1712-8.

(inséré par la Loi du 11 juillet 1988 (Mém. A45 du 18/08/1988 P.872), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Les montants attribuables aux actions ou parts détenues, dans le résultat des entreprises filiales consolidées, par des personnes étrangères aux entreprises comprises dans la consolidation sont inscrits au compte de profits et pertes consolidé sous un poste distinct, intitulé «Intérêts minoritaires».

Art. 1712-9.

(inséré par la Loi du 11 juillet 1988 (Mém. A45 du 18/08/1988 P.872), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

L'établissement des comptes consolidés se fait selon les principes prévus aux articles 1712-10 à 1712-13.

Art. 1712-10.

(inséré par la Loi du 11 juillet 1988 (Mém. A45 du 18/08/1988 P.872), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) Les modalités de consolidation ne peuvent être modifiées d'un exercice à l'autre.

(2) Des dérogations au paragraphe 1er sont admises dans des cas exceptionnels. Lorsqu'il est fait usage de ces dérogations, celles-ci doivent être signalées dans l'annexe et dûment motivées, avec indication de leur influence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation.

Art. 1712-11.

(inséré par la Loi du 11 juillet 1988 (Mém. A45 du 18/08/1988 P.872), modifié par la Loi du 18 décembre 2015 (Mém. A258 du 28/12/2015 P.6228), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) Les comptes consolidés font apparaître le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises comprises dans la consolidation comme s'il s'agissait d'une seule entreprise. Notamment:

1° les dettes et créances entre des entreprises comprises dans la consolidation sont éliminées des comptes consolidés;

2° les produits et charges afférents aux opérations effectuées entre des entreprises comprises dans la consolidation sont éliminés des comptes consolidés;

3° les profits et les pertes qui résultent d'opérations effectuées entre des entreprises comprises dans la consolidation et qui sont inclus dans la valeur comptable de l'actif sont éliminés des comptes consolidés.

Ces éliminations peuvent être faites proportionnellement à la fraction du capital détenu par la société mère dans chacune des entreprises filiales comprises dans la consolidation.

(2) Il peut être dérogé au paragraphe 1er, point 3°, lorsque l'opération est conclue conformément aux conditions normales du marché et que l'élimination des profits ou des pertes risque d'entraîner des frais disproportionnés. Les dérogations doivent être signalées et, lorsqu'elles ont une influence significative sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, ce fait doit être mentionné dans l'annexe des comptes consolidés.

(3) Des dérogations au paragraphe 1er, points 1°, 2° et 3°, sont admises lorsque les montants concernés ne présentent qu'un intérêt non significatif au regard de l'objectif visé à L'article 1712-1, paragraphe 3.

Art. 1712-12.

(inséré par la Loi du 11 juillet 1988 (Mém. A45 du 18/08/1988 P.872), modifié par la Loi du 18 décembre 2015 (Mém. A258 du 28/12/2015 P.6228), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) Les comptes consolidés sont établis à la même date que les comptes annuels de la société mère.

(2) Toutefois, les comptes consolidés peuvent être établis à une autre date, pour tenir compte de la date de clôture du bilan des entreprises les plus nombreuses ou les plus importantes comprises dans la consolidation. Lorsqu'il est fait usage de cette dérogation, celle-ci est signalée dans l'annexe des comptes consolidés et dûment motivée. En outre, il y a lieu de tenir compte ou de faire mention des événements importants concernant le patrimoine, la situation financière ou les résultats d'une entreprise comprise dans la consolidation survenus entre la date de clôture du bilan de cette entreprise et la date de clôture des comptes consolidés.

(3) Si la date de clôture du bilan d'une entreprise comprise dans la consolidation est antérieure ou postérieure de plus de trois mois à la date de clôture des comptes consolidés, cette entreprise est consolidée sur la base de comptes intérimaires établis à la date de clôture des comptes consolidés.

Art. 1712-13.

(inséré par la Loi du 11 juillet 1988 (Mém. A45 du 18/08/1988 P.872), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Si la composition de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation a subi au cours de l'exercice une modification notable, les comptes consolidés comportent des renseignements qui rendent significative la comparaison des comptes consolidés successifs.

Lorsque la modification est importante, il peut être satisfait à cette obligation par l'établissement d'un bilan d'ouverture adapté et d'un compte de profits et pertes adapté.

Art. 1712-14.

(inséré par la Loi du 11 juillet 1988 (Mém. A45 du 18/08/1988 P.872), modifié par la Loi du 10 décembre 2010 (Mém. A225 du 17/12/2010 P.3634), la Loi du 30 juillet 2013 (Mém. A177 du 02/10/2013 P.3384), la Loi du 18 décembre 2015 (Mém. A258 du 28/12/2015 P.6228), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) Les éléments d'actif et de passif compris dans la consolidation sont évalués selon des méthodes uniformes et en conformité avec les sections 7 et 7bis du titre II, chapitre II de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

(2) La société qui établit les comptes consolidés doit appliquer les mêmes méthodes d'évaluation que celles appliquées à ses propres comptes annuels. Toutefois, d'autres méthodes d'évaluation conformes aux articles ci-avant indiqués peuvent être appliquées aux comptes consolidés.

Lorsqu'il est fait usage de ces dérogations, celles-ci sont signalées dans l'annexe des comptes consolidés et dûment motivées.

(3) Lorsque des éléments d'actif et de passif compris dans les comptes consolidés ont été évalués par des entreprises comprises dans la consolidation sur des bases différentes de celles retenues aux fins de la consolidation, ces éléments sont évalués à nouveau conformément aux modes retenus pour la consolidation. Des dérogations à cette obligation sont admises dans des cas exceptionnels. Toute dérogation de ce type est signalée dans l'annexe aux comptes consolidés et motivée.

(4) Il est tenu compte au bilan et au compte de profits et pertes consolidés de la différence apparaissant lors de la consolidation entre la charge fiscale imputable à l'exercice et aux exercices

antérieurs et la charge fiscale déjà payée ou à payer au titre de ces exercices, dans la mesure où il est probable qu'il en résultera pour une des entreprises consolidées une charge effective dans un avenir prévisible.

(5) Lorsque des éléments d'actif compris dans les comptes consolidés ont fait l'objet de corrections de valeur pour la seule application de la législation fiscale, ces éléments ne peuvent figurer dans les comptes consolidés qu'après élimination de ces corrections.

Art. 1712-15.

(inséré par la Loi du 11 juillet 1988 (Mém. A45 du 18/08/1988 P.872), modifié par la Loi du 10 décembre 2010 (Mém. A225 du 17/12/2010 P.3634), la Loi du 18 décembre 2015 (Mém. A258 du 28/12/2015 P.6228), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Le poste particulier visé à L'article 1712-4, paragraphe 1er, point 3°, s'il correspond à une différence positive de consolidation, est traité selon les règles établies par L'article 59, paragraphes 1 et 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

Art. 1712-16.

(inséré par la Loi du 11 juillet 1988 (Mém. A45 du 18/08/1988 P.872), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Le montant figurant au poste particulier visé à L'article 1712-4, paragraphe 1er, point 3°, s'il correspond à une différence négative de consolidation, ne peut être porté au compte de profits et pertes consolidé que:

1° lorsque cette différence correspond à la prévision, à la date d'acquisition, d'une évolution défavorable des résultats

futurs de l'entreprise concernée ou à la prévision de charges qu'elle occasionnera et dans la mesure où cette prévision se réalise, ou

2° dans la mesure où cette différence correspond à une plus-value réalisée.

Art. 1712-17.

(inséré par la Loi du 11 juillet 1988 (Mém. A45 du 18/08/1988 P.872), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) Lorsqu'une entreprise comprise dans la consolidation dirige, conjointement avec une ou plusieurs entreprises non comprises dans la consolidation, une autre entreprise, cette entreprise peut être incluse dans les comptes consolidés au prorata des droits détenus dans son capital par l'entreprise comprise dans la consolidation.

(2) Les articles 1711-8 à 1712-16 s'appliquent mutatis mutandis à la consolidation proportionnelle visée au paragraphe 1er.

(3) En cas d'application du présent article, L'article 1712-18 ne s'applique pas lorsque l'entreprise faisant l'objet d'une consolidation proportionnelle est une entreprise associée au sens de l'article 1712-18.

Art. 1712-18.

(inséré par la Loi du 11 juillet 1988 (Mém. A45 du 18/08/1988 P.872), modifié par la Loi du 10 décembre 2010 (Mém. A225 du 17/12/2010 P.3634), la Loi du 30 juillet 2013 (Mém. A177 du 02/10/2013 P.3384), la Loi du 18 décembre 2015 (Mém. A258 du 28/12/2015 P.6228), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) Lorsqu'une entreprise comprise dans la consolidation exerce une influence notable sur la gestion et la politique financière d'une entreprise non comprise dans la consolidation (entreprise associée), dans laquelle elle détient une participation au sens de L'article 41 de

la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, cette participation est inscrite au bilan consolidé sous un poste particulier à intitulé correspondant.

Il est présumé qu'une entreprise exerce une influence notable sur une autre entreprise lorsqu'elle a 20 pour cent ou plus des droits de vote des actionnaires ou associés de cette entreprise. L'article 1711-2 est applicable.

(2) Lors de la première application du présent article à une participation visée au paragraphe 1er celle-ci est inscrite au bilan consolidé:

1° soit à sa valeur comptable évaluée conformément aux règles d'évaluation prévues par le titre II, chapitre II de la loi précitée du 19 décembre 2002. La différence entre cette valeur et le montant correspondant à la fraction des capitaux propres représentée par cette participation est mentionnée séparément dans le bilan consolidé ou dans l'annexe. Cette différence est calculée à la date à laquelle la méthode est appliquée pour la première fois;

2° soit pour le montant correspondant à la fraction des capitaux propres de l'entreprise associée représentée par cette participation. La différence entre ce montant et la valeur comptable évaluée conformément aux règles d'évaluation prévues par le titre II du chapitre II de la loi précitée du 19 décembre 2002 est mentionnée séparément dans le bilan consolidé ou dans l'annexe. Cette différence est calculée à la date à laquelle la méthode est appliquée pour la première fois;

3° le bilan consolidé ou l'annexe doit indiquer lequel des points 1° ou 2°, a été utilisé;

4° pour l'application des points 1° ou 2°, le calcul de la différence peut s'effectuer à la date d'acquisition des actions ou parts ou, lorsque l'acquisition a eu lieu en

plusieurs fois, à la date à laquelle l'entreprise est devenue une entreprise associée.

(3) Lorsque des éléments d'actif ou de passif de l'entreprise associée ont été évalués selon des méthodes non uniformes avec celles retenues pour la consolidation conformément à L'article 1712-14, paragraphe 2, ces éléments peuvent, pour le calcul de la différence visée au paragraphe 2, points 1° ou 2°, du présent article, être évalués à nouveau conformément aux méthodes retenues pour la consolidation. Lorsqu'il n'a pas été procédé à cette nouvelle évaluation, mention doit en être faite à l'annexe.

(4) La valeur comptable visée au paragraphe 2, point 1°, ou le montant correspondant à la fraction des capitaux propres de l'entreprise associée visée au paragraphe 2, point 2°, est accru ou réduit du montant de la variation intervenue au cours de l'exercice, de la fraction des capitaux propres de l'entreprise associée représentée par cette participation; il est réduit du montant des dividendes correspondant à la participation.

(5) Dans la mesure où une différence positive mentionnée au paragraphe 2, points 1° ou 2°, n'est pas rattachable à une catégorie d'éléments d'actif ou de passif, elle est traitée conformément à l'article 1712-15.

(6) La fraction du résultat de l'entreprise associée attribuable à ces participations est inscrite au compte de profits et pertes consolidé sous un poste distinct à intitulé correspondant.

(7) Les éliminations visées à l'article 1712-11, paragraphe 1er, point 3°, sont effectuées dans la mesure où les éléments en sont connus ou accessibles. L'article 1712-11, paragraphes 2 et 3, s'applique.

(8) Lorsqu'une entreprise associée établit des comptes consolidés, les dispositions des paragraphes précédents sont applicables aux capitaux propres inscrits dans ces comptes consolidés.

(9) Il peut être renoncé à l'application du présent article lorsque les participations dans le capital de l'entreprise associée ne présentent qu'un intérêt non significatif au regard de l'objectif visé à L'article 1712-1, paragraphe 3.

Art.1712-19.

(inséré par la Loi du 11 juillet 1988 (Mém. A45 du 18/08/1988 P.872), complété par la Loi du 18 décembre 2009 (Mém. A22 du 19/02/2010 P.295), modifié par la Loi du 10 décembre 2010 (Mém. A225 du 17/12/2010 P.3634), la Loi du 30 juillet 2013 (Mém. A177 du 02/10/2013 P.3384), la Loi du 18 décembre 2015 (Mém. A258 du 28/12/2015 P.6228), la Loi du 23 juillet 2016 (Mém. A141 du 28/07/2016 P.2390), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Outre les mentions prescrites par d'autres dispositions du présent titre, l'annexe comporte les informations suivantes présentées dans l'ordre selon lequel les postes auxquels elles se rapportent sont présentés dans le bilan consolidé et dans le compte de profits et pertes consolidé:

1° Les méthodes comptables et les modes d'évaluation;

2°

a) le nom et le siège des entreprises comprises dans la consolidation; la fraction du capital détenue dans les entreprises comprises dans la consolidation autres que la société mère, par les entreprises comprises dans la consolidation ou par une personne agissant en son nom mais pour le compte de ces entreprises; celle des conditions visées à L'article 1711-1 et après l'application de L'article 1711-2 sur la base de laquelle la consolidation a été effectuée. Toutefois, cette dernière mention n'est pas nécessaire lorsque la consolidation a été effectuée sur la base de l'article 1711-1, paragraphe 1er, point 1°, et que la fraction de capital et la proportion des droits de vote détenus coïncident;

b) les mêmes indications doivent être données sur les entreprises laissées en dehors de la consolidation au titre de L'article 1711-8 ainsi que

la motivation de l’exclusion des entreprises visées à l’article 1711-8;

c) en cas d’utilisation de l'article 1711-9, l’annexe des comptes annuels de la société exemptée doit inclure les indications prévues par l’article 1712-19, point 2°, lettre b);

3°

a) le nom et le siège des entreprises associées à une entreprise comprise dans la consolidation au sens de l'article 1712-18, paragraphe 1er, avec indication de la fraction de leur capital détenue par des entreprises comprises dans la consolidation ou par une personne agissant en son nom mais pour le compte de ces entreprises;

b) les mêmes indications doivent être données sur les entreprises associées visées à L'article 1712-18, paragraphe 9, ainsi que la motivation de l'application de cette disposition;

4° le nom et le siège des entreprises qui ont fait l'objet d'une consolidation proportionnelle en vertu de L'article 1712-17, les éléments desquels résulte la direction conjointe, ainsi que la fraction de leur capital détenue par les entreprises comprises dans la consolidation ou par une personne agissant en son nom mais pour le compte de ces entreprises;

5° le nom et le siège des entreprises autres que celles visées aux points 2°, 3° et 4°, dans lesquelles les entreprises comprises dans la consolidation détiennent, soit elles-mêmes, soit par une personne agissant en son nom mais pour le compte de ces entreprises, au moins 20 pour cent du capital, avec indication de la fraction du capital détenue ainsi que du montant des capitaux propres et de celui du résultat du dernier exercice de l'entreprise concernée pour lequel des comptes ont été arrêtés. Ces informations

peuvent être omises lorsqu'elles ne sont que d'un intérêt négligeable au regard de l'objectif visé à L'article 1712-1, paragraphe 3. L'indication des capitaux propres et du résultat peut également être omise lorsque l'entreprise concernée ne publie pas son bilan;

6° le montant global des dettes figurant au bilan consolidé dont la durée résiduelle est supérieure à cinq ans ainsi que le montant global des dettes figurant au bilan consolidé, couvertes par des sûretés réelles données par des entreprises comprises dans la consolidation, avec indication de leur nature et de leur forme;

7° le montant global des engagements financiers qui ne figurent pas au bilan consolidé, dans la mesure où son indication est utile à l'appréciation de la situation financière de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation. Les engagements en matière de pensions, ainsi que les engagements à l'égard d'entreprises liées non comprises dans la consolidation doivent apparaître de façon distincte;

8° la nature et l’objectif commercial des opérations non inscrites au bilan, ainsi que l’impact financier de ces opérations, à condition que les risques ou les avantages découlant de ces opérations soient significatifs et dans la mesure où la divulgation de ces risques ou avantages est nécessaire pour l’appréciation de la situation financière des sociétés incluses dans le périmètre de consolidation;

9° les transactions conclues avec des parties liées, y compris le montant de ces transactions, la nature de la relation avec la partie liée ainsi que toute autre information sur les transactions nécessaire à l’appréciation de la situation financière des entreprises comprises dans la consolidation. Les informations sur les différentes transactions peuvent être agrégées en fonction de leur nature sauf lorsque des informations distinctes sont nécessaires pour comprendre les effets des transactions avec des parties liées sur la

situation financière des entreprises comprises dans la consolidation;

par dérogation à l'alinéa qui précède, il est possible de ne présenter en annexe que les seules transactions avec des parties liées qui n'ont pas été conclues aux conditions normales du marché;

les opérations entre parties liées comprises dans une consolidation qui sont éliminées en consolidation ne sont pas mentionnées;

le terme « partie liée » a le même sens que dans les normes comptables internationales adoptées conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales;

10° la ventilation du montant net du chiffre d'affaires consolidé défini conformément à L'article 48 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises par catégorie d'activité ainsi que par marché géographique, dans la mesure où, du point de vue de l'organisation de la vente des produits et de la prestation des services correspondant aux activités ordinaires de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, ces catégories et marchés diffèrent entre eux de façon considérable;

11°

a) le nombre des membres du personnel employé en moyenne au cours de l'exercice par les entreprises comprises dans la consolidation, ventilé par catégories, ainsi que, s'ils ne sont pas mentionnés séparément dans le compte de profits et pertes consolidé, les frais de personnel se rapportant à l'exercice;

b) le nombre des membres du personnel employé en moyenne au cours de l'exercice par les entreprises

auxquelles il est fait application de l'article 1712-17 est mentionné séparément;

12°

a) la différence entre la charge fiscale imputée aux comptes de profits et pertes consolidés de l'exercice et des exercices antérieurs et la charge fiscale déjà payée ou à payer au titre de ces exercices, dans la mesure où cette différence est d'un intérêt certain au regard de la charge fiscale future. Ce montant peut également figurer de façon cumulée dans le bilan sous un poste particulier à intitulé correspondant;

b) en cas d'utilisation de la méthode de l'évaluation à la juste valeur conformément à la section 7bis du titre II, chapitre II de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, les passifs d'impôts différés doivent, le cas échéant, figurer de façon cumulée dans le bilan;

c) les soldes d'impôt différé à la fin de l'exercice, et les modifications de ces soldes durant l'exercice;

13° le montant des rémunérations allouées au titre de l'exercice aux membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de la société mère en raison de leurs fonctions dans la société mère et dans ses entreprises filiales, ainsi que le montant des engagements nés ou contractés dans les mêmes conditions en matière de pension ou de retraite à l'égard des anciens membres des organes précités. Ces indications doivent être données de façon globale pour chaque catégorie;

14° le montant des avances et des crédits accordés aux membres des organes d'administration, de direction ou de

surveillance de la société mère par celle-ci ou par une entreprise filiale, avec indication du taux d'intérêt, des conditions essentielles et des montants éventuellement remboursés, ainsi que les engagements pris pour leur compte au titre d'une garantie quelconque. Ces informations doivent être données de façon globale pour chaque catégorie;

15° séparément, le total des honoraires perçus pendant l'exercice par le réviseur d'entreprises agréé, le cabinet de révision agréé ou le cabinet d'audit pour le contrôle légal des comptes consolidés, le total des honoraires perçus pour les autres services d'assurance, le total des honoraires perçus pour les services de conseil fiscal et le total des honoraires perçus pour tout service autre que d'audit;

16° en cas d'utilisation de la méthode de l'évaluation à la juste valeur pour les instruments financiers conformément à la section 7bis du titre, chapitre II de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises:

a) les principales hypothèses sous-tendant les modèles et techniques d'évaluation utilisés, dans les cas où la juste valeur a été déterminée conformément à l'article 64ter, paragraphe 1er, lettre b), de la loi précitée du 19 décembre 2002;

b) par catégorie d'instruments financiers, la juste valeur, les variations de valeur inscrites directement dans le compte de profits et pertes ainsi que, conformément à l'article 64quater de ladite loi, les variations portées dans la réserve de juste valeur;

c) pour chaque catégorie d'instruments financiers dérivés, des indications sur le volume et la nature

des instruments, et notamment les principales modalités et conditions susceptibles d'influer sur le montant, le calendrier et le caractère certain des flux de trésorerie futurs, et

d) un tableau indiquant les mouvements enregistrés dans la réserve de juste valeur au cours de l'exercice financier;

17° en cas de non-utilisation de la méthode de l'évaluation à la juste valeur pour les instruments financiers conformément à la section 7bis du titre II, chapitre II de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises:

a) pour chaque catégorie d'instruments dérivés:

i) la juste valeur des instruments, si cette valeur peut être déterminée grâce à l'une des méthodes prescrites à l'article 64ter, paragraphe 1, de la loi précitée du 19 décembre 2002;

ii) les indications sur le volume et la nature des instruments, et

b) pour les immobilisations financières visées à L'article 64bis de la loi précitée du 19 décembre 2002 comptabilisées pour un montant supérieur à leur juste valeur et sans qu'il ait été fait usage de la possibilité d'en ajuster la valeur conformément à l'article 55, paragraphe 1er, lettre c), aa), de la loi précitée du 19 décembre 2002:

i) la valeur comptable et la juste valeur des actifs en question, pris isolément ou regroupés de manière adéquate;

ii) les raisons pour lesquelles la valeur comptable n'a pas été réduite, et notamment la nature des éléments qui

permettent de penser que la valeur comptable sera récupérée;

18° en cas d'utilisation de la méthode de la juste valeur pour l'évaluation de certaines catégories d'actifs autres que les instruments financiers conformément à la section 7bis du titre II, chapitre II de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises:

a) les principales hypothèses sous-tendant les modèles et techniques d'évaluation utilisés dans les cas où la juste valeur n'a pas été déterminée par référence à une valeur de marché;

b) pour chaque catégorie d'actifs autre que les instruments financiers, la juste valeur à la date de clôture du bilan et les variations de valeur intervenues au cours de l'exercice;

c) pour chaque catégorie d'actifs autres que les instruments financiers, des indications sur les principales modalités et conditions susceptibles d'influer sur le montant et le caractère certain des flux de trésorerie futurs;

19° la nature et l'impact financier des événements significatifs postérieurs à la date de clôture du bilan consolidé qui ne sont pas pris en compte dans le compte de profits et pertes consolidé ou dans le bilan consolidé.

Art. 1712-20.

(inséré par la Loi du 11 juillet 1988 (Mém. A45 du 18/08/1988 P.872), modifié par la Loi du 18 décembre 2015 (Mém. A258 du 28/12/2015 P.6228), la Loi du 27 mai 2016 (Mém. A94 du 30/05/2016 P.1730), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Il est permis que les indications prescrites à L'article 1712-19, points 2°, 3°, 4° et 5°:

1° prennent la forme d'un relevé déposé conformément à l'article 100-13; il doit en être fait mention dans l'annexe;

2° soient omises lorsqu'elles sont de nature à porter gravement préjudice à une des entreprises concernées par ces dispositions. L'omission de ces indications doit être mentionnée dans l'annexe.

Chapitre II - Rapport consolidé de gestion

(intitulé inséré par la Loi du 11 juillet 1988 (Mém. A45 du 18/08/1988 P.872), intitulé modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Art. 1720-1.

(inséré par la Loi du 11 juillet 1988 (Mém. A45 du 18/08/1988 P.872), modifié par la Loi du 10 décembre 2010 (Mém. A225 du 17/12/2010 P.3634), la Loi du 30 juillet 2013 (Mém. A177 du 02/10/2013 P.3384), modifié par la Loi du 18 décembre 2015 (Mém. A258 du 28/12/2015 P.6228), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) Le rapport consolidé de gestion contient au moins un exposé fidèle sur l'évolution des affaires, les résultats et la situation de l'ensemble des sociétés comprises dans la consolidation, ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes auxquelles elles sont confrontées. Cet exposé consiste en une analyse équilibrée et exhaustive de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation de l'ensemble des sociétés comprises dans la consolidation, en rapport avec le volume et la complexité de ces affaires. Dans la mesure nécessaire à la compréhension de l'évolution des affaires, des résultats ou de la situation des sociétés, l'analyse comporte des indicateurs clés de performance de nature tant financière que, le cas échéant, non financière ayant trait à

l'activité spécifique des sociétés, notamment des informations relatives aux questions d'environnement et de personnel.

En donnant son analyse, le rapport consolidé de gestion contient, le cas échéant, des renvois aux montants indiqués dans les comptes consolidés et des explications supplémentaires y afférentes.

(2) En ce qui concerne ces entreprises, le rapport comporte également des indications sur:

1° l'évolution prévisible de l'ensemble de ces entreprises;

2° les activités de l'ensemble de ces entreprises en matière de recherche et de développement;

3° le nombre et la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable, de l'ensemble des actions ou parts de la société mère détenues par cette société elle-même, par des entreprises filiales ou par une personne agissant en son nom mais pour le compte de ces entreprises. Ces indications peuvent être faites dans l'annexe;

4° en ce qui concerne l'utilisation des instruments financiers par ces entreprises et lorsque cela est pertinent pour l'évaluation de leur actif, de leur passif, de leur situation financière et de leurs pertes ou profits:

a) les objectifs et la politique de ces entreprises en matière de gestion des risques financiers y compris leur politique concernant la couverture de chaque catégorie principale de transactions prévues pour lesquelles il est fait usage de la comptabilité de couverture, et

b) l'exposition de ces entreprises au risque de prix, au risque de crédit, au risque de liquidité et au risque de trésorerie;

5° une description des principales caractéristiques des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques du groupe en relation avec le processus d’établissement des comptes consolidés, au cas où une société a des titres

émis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 14), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers. Au cas où le rapport consolidé de gestion et le rapport de gestion sont présentés sous la forme d'un rapport unique, ces informations doivent figurer dans la section dudit rapport contenant la déclaration sur le gouvernement d'entreprises prévue à L'article 68bis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Lorsque les informations requises par l'article 68bis de la loi précitée du 19 décembre 2002 figurent dans un rapport distinct publié avec le rapport de gestion selon les modalités prévues à L'article 68 de la loi précitée du 19 décembre 2002, les informations visées au présent point font également partie du rapport distinct.

(3) Lorsqu'un rapport consolidé de gestion est exigé en sus du rapport de gestion, les deux rapports peuvent être présentés sous la forme d'un rapport unique. Il peut être approprié, dans l'élaboration de ce rapport unique, de mettre l'accent sur les aspects revêtant de l'importance pour l'ensemble des sociétés comprises dans la consolidation.

Chapitre III - Déclaration non financière consolidée

(intitulé inséré par la Loi du 23 juillet 2016 (Mém. A156 du 04/08/2016 P.2652), intitulé modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Art. 1730-1.

(inséré par la Loi du 23 juillet 2016 (Mém. A156 du 04/08/2016 P.2652), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) Le présent article vise les sociétés mères au sens de L'article 1711-1, paragraphe 2, qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes:

1° être une entité d'intérêt public au sens de l'article 2, point 1) de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, et

2° dépasser, conjointement avec ses entreprises filiales au sens de l'article 1711-1, paragraphe 2, à la date de clôture de son bilan, sur une base consolidée, et pendant deux exercices consécutifs, les limites chiffrées d'au moins deux des trois critères visés à l'article 1711-4, et

3° dépasser, conjointement avec ses entreprises filiales au sens de l'article 1711-1, paragraphe 2, à la date de clôture de son bilan, sur une base consolidée, le critère du nombre moyen de 500 salariés sur l'exercice.

Pour les besoins de la déclaration non financière, l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation au sens de L'article 1712-1 est désigné par groupe.

(2) Les sociétés mères visées au paragraphe 1er incluent dans le rapport consolidé de gestion une déclaration non financière consolidée comprenant des informations, dans la mesure nécessaire à la compréhension de l'évolution des affaires, des performances, de la situation du groupe et des incidences de son activité, relatives au moins aux questions environnementales, aux questions sociales et de personnel, de respect des droits de l'homme et de lutte contre la corruption, y compris:

1° une brève description du modèle commercial du groupe;

2° une description des politiques appliquées par le groupe en ce qui concerne ces questions, y compris pour les procédures de diligence raisonnable mises en oeuvre;

3° les résultats de ces politiques;

4° les principaux risques liés à ces questions en rapport avec les activités du groupe, y compris, lorsque cela s'avère pertinent et proportionné, les relations d'affaires, les produits ou les services du groupe, qui sont susceptibles d'entraîner des incidences négatives dans ces domaines, et la manière dont le groupe gère ces risques;

5° les indicateurs clés de performance de nature non financière concernant les activités en question.

Lorsque le groupe n'applique pas de politique concernant l'une ou plusieurs de ces questions, la déclaration non financière consolidée comprend une explication claire et motivée des raisons le justifiant.

La déclaration non financière consolidée visée au premier alinéa contient également, le cas échéant, des renvois aux montants indiqués dans les comptes consolidés et des explications supplémentaires y afférentes.

L'omission d'informations portant sur des évolutions imminentes ou des affaires en cours de négociation est autorisée dans des cas exceptionnels où, de l'avis dûment motivé des membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par la loi et au titre de leur obligation collective quant à cet avis, la communication de ces informations nuirait gravement à la position commerciale du groupe, à condition que cette omission ne fasse pas obstacle à une compréhension juste et équilibrée de l'évolution des affaires, des performances, de la situation du groupe et des incidences de son activité.

Pour la publication des informations visées au premier alinéa, la société mère peut s'appuyer sur des cadres nationaux, de l'Union européenne ou internationaux. La société mère indique les cadres sur lesquels elle s'est appuyée.

(3) Une société mère qui s’acquitte de l’obligation énoncée au paragraphe 2 est réputée avoir satisfait à l’obligation relative à l’analyse des informations non financières figurant à L'article 68, paragraphe 1er, lettre b) de la loi modifiée du 19 décembre 2002

concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Il en va de même de l'obligation relative à l'analyse des informations non financières figurant à L'article 1720-1, paragraphe 1er.

(4) Une société mère qui est également une filiale est exemptée de l'obligation énoncée au paragraphe 2 si cette société mère exemptée et ses filiales sont comprises dans le rapport consolidé de gestion ou le rapport distinct d'une autre entreprise, établi conformément aux articles 29 et 29 bis de la directive 2013/34/UE précitée.

(5) Lorsqu'une société mère établit, en s'appuyant ou non sur des cadres nationaux, de l'Union européenne ou internationaux, un rapport distinct qui porte sur le même exercice et sur l'ensemble du groupe, et qui couvre les informations requises pour la déclaration non financière consolidée prévues au paragraphe 2, cette société mère est exemptée de l'obligation d'établir la déclaration non financière consolidée prévue au paragraphe 2 pour autant que ce rapport distinct:

1° soit publié en même temps que le rapport consolidé de gestion, conformément à l'article 1770-1, ou

2° soit mis à la disposition du public dans un délai raisonnable, et au plus tard six mois après la date de clôture du bilan, sur le site internet de la société mère, et soit visé dans le rapport consolidé de gestion.

Le paragraphe 3 s'applique aux sociétés mères qui préparent le rapport distinct visé au premier alinéa du présent paragraphe.

(6) Le réviseur d'entreprises agréé vérifie que la déclaration non financière consolidée visée au paragraphe 2 ou le rapport distinct visé au paragraphe 5 a été fourni(e).

Chapitre IV - Obligation et responsabilité concernant l'établissement et la publication des comptes consolidés et du rapport consolidé de gestion

(intitulé inséré par la Loi du 10 décembre 2010 (Mém. A225 du 17/12/2010 P.3634), renuméroté par la Loi du 23 juillet 2016 (Mém. A156 du 04/08/2016 P.2652), intitulé modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Art. 1740-1.

(inséré par la Loi du 10 décembre 2010 (Mém. A225 du 17/12/2010 P.3634), modifié par la Loi du 30 juillet 2013 (Mém. A177 du 02/10/2013 P.3384), renuméroté et modifié par la Loi du 23 juillet 2016 (Mém. A156 du 04/08/2016 P.2652), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Les membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance d'une entreprise, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont conférées en vertu de la loi, ont l'obligation collective de veiller à ce que les comptes consolidés, le rapport consolidé de gestion et, lorsqu'elle fait l'objet d'une publication séparée, la déclaration sur le gouvernement d'entreprise consolidée, ainsi que le rapport visé à L'article 1730-1, paragraphe 5, soient établis et publiés conformément aux exigences de la présente loi et, le cas échéant, aux normes comptables internationales adoptées conformément au règlement (CE) n° 1606/2002.

Chapitre V - Contrôle des comptes consolidés

(intitulé inséré par la Loi du 11 juillet 1988 (Mém. A45 du 18/08/1988 P.872), intitulé modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Art. 1750-1.

(inséré par la Loi du 11 juillet 1988 (Mém. A45 du 18/08/1988 P.872), modifié par la Loi du 10 juin 2009 (Mém. A151 du 29/06/2009 P.2268), la Loi du 18 décembre 2009 (Mém. A22 du 19/02/2010

P.295), la Loi du 10 décembre 2010 (Mém. A225 du 17/12/2010 P.3634), la Loi du 18 décembre 2015 (Mém. A258 du 28/12/2015 P.6228), complété par la Loi du 23 juillet 2016 (Mém. A156 du 04/08/2016 P.2652), renuméroté et modifié par la Loi du 23 juillet 2016 (Mém. A156 du 04/08/2016 P.2652), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) La société qui établit des comptes consolidés doit les faire contrôler par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés.

(2) Le ou les réviseurs d'entreprises agréés:

1° émettent un avis indiquant:

a) si le rapport consolidé de gestion concorde avec les comptes consolidés pour le même exercice, et

b) si le rapport consolidé de gestion a été établi conformément aux exigences légales applicables;

2° déterminent, à la lumière de la connaissance et de la compréhension de l'entreprise et de son environnement acquises au cours de l'audit, si des inexactitudes significatives ont été identifiées dans le rapport consolidé de gestion et, le cas échéant, donnent des indications concernant la nature de ces inexactitudes;

3° le paragraphe 2 ne s'applique ni à la déclaration non financière visée à L'article 1730-1, paragraphe 2, ni au rapport distinct visé à l'article 1730-1, paragraphe 5.

Art. 1750-2.

(inséré par la Loi du 18 décembre 2015 (Mém. A258 du 28/12/2015 P.6228), renuméroté et modifié par la Loi du 23 juillet 2016 (Mém. A156 du 04/08/2016 P.2652), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) Le ou les réviseurs d'entreprises agréés ou cabinets de révision agréés présentent les résultats du contrôle légal des comptes dans

un rapport d'audit. Ce rapport est établi conformément aux normes d'audit internationales telles qu'adoptées pour le Grand-Duché de Luxembourg par la Commission de surveillance du secteur financier.

(2) Le rapport d'audit est écrit et:

1° il indique l'entité dont les comptes consolidés font l'objet du contrôle légal; précise les comptes consolidés concernés, la date de clôture et la période couverte; et indique le cadre de présentation de l'information financière qui a été appliqué pour leur établissement;

2° il contient une description de l'étendue du contrôle légal des comptes qui contient au minimum l'indication des normes d'audit conformément auxquelles le contrôle légal a été effectué;

3° il contient un avis qui est soit sans réserve, soit assorti de réserves, soit défavorable et exprime clairement les conclusions du ou des réviseurs d'entreprises agréés ou cabinets de révision agréés:

a) quant à la fidélité de l'image donnée par les comptes consolidés conformément au cadre de présentation de l'information financière retenu, et

b) le cas échéant, quant au respect des exigences légales applicables.

Si le ou les réviseurs d'entreprises agréés ou cabinets de révision agréés ne sont pas en mesure de rendre un avis, le rapport contient une déclaration indiquant l'impossibilité de rendre un avis;

4° il se réfère à quelque autre question que ce soit sur laquelle le ou les réviseurs d'entreprises agréés ou cabinets de révision agréés attirent spécialement l'attention sans pour autant inclure une réserve dans l'avis;

5° il comporte l'avis et la déclaration, fondés tous les deux sur le travail effectué au cours de l'audit, visés à l'article 1750-1, paragraphe 2;

6° il comporte une déclaration sur d'éventuelles incertitudes significatives liées à des événements ou à des circonstances qui peuvent jeter un doute important sur la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation;

7° il précise le lieu d'établissement du ou des réviseurs d'entreprises agréés ou cabinets de révision agréés.

(3) Lorsque le contrôle légal des comptes a été effectué par plusieurs réviseurs d'entreprises agréés ou cabinets de révision agréés, ils conviennent ensemble des résultats du contrôle légal des comptes et présentent un rapport et un avis conjoints. En cas de désaccord, chaque réviseur d'entreprises agréé ou cabinet de révision agréé présente son avis dans un paragraphe distinct du rapport d'audit et expose les raisons de ce désaccord.

(4) Le rapport d'audit est signé et daté par le réviseur d'entreprises agréé. Lorsqu'un cabinet de révision agréé effectue le contrôle légal des comptes, le rapport d'audit porte au moins la signature du ou des réviseurs d'entreprises agréés qui effectuent le contrôle légal des comptes pour le compte dudit cabinet. Lorsque plusieurs réviseurs d'entreprises agréés ou cabinets de révision agréés ont travaillé en même temps, le rapport d'audit est signé par tous les réviseurs d'entreprises agréés ou au moins par les réviseurs d'entreprises agréés qui effectuent le contrôle légal des comptes pour le compte de chaque cabinet de révision agréé.

(5) Le rapport du réviseur d'entreprises agréé ou du cabinet de révision agréé sur les comptes consolidés respecte les exigences énoncées aux paragraphes 1er à 4. Pour établir son rapport sur la cohérence du rapport consolidé de gestion et des comptes consolidés comme l'exige le paragraphe 2, point 5°, le réviseur d'entreprises agréé ou le cabinet de révision agréé examine les comptes consolidés et le rapport consolidé de gestion. Dans le cas où les comptes annuels de l'entreprise mère sont joints aux comptes consolidés, les rapports des réviseurs d'entreprises agréés ou des cabinets de révision agréés requis par le présent article peuvent être combinés.

Chapitre VI - Rapport consolidé sur les paiements effectués au profit de gouvernements

(intitulé inséré par la Loi du 18 décembre 2015 (Mém. A258 du 28/12/2015 P.6228), intitulé modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Art.1760-1.

(inséré par la Loi du 18 décembre 2015 (Mém. A258 du 28/12/2015 P.6228), renuméroté et modifié par la Loi du 23 juillet 2016 (Mém. A156 du 04/08/2016 P.2652), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

1° « entreprise active dans les industries extractives »: une entreprise dont tout ou partie des activités consiste en l'exploration, la prospection, la découverte, l'exploitation et l'extraction de gisements de minerais, de pétrole, de gaz naturel ou d'autres matières, relevant des activités économiques énumérées à la section B, divisions 05 à 08 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la classification statistique des activités économiques NACE Rév. 2;

2° « entreprise active dans l'exploitation des forêts primaires »: une entreprise exerçant, dans les forêts primaires, des activités visées à la section A, division 02, Groupe 02.2, de l'annexe I du règlement (CE) n° 1893/2006 précité;

3° « gouvernement »: toute autorité nationale, régionale ou locale d'un Etat membre ou d'un pays tiers. Cette notion inclut les administrations, agences ou entreprises contrôlées par cette autorité au sens des articles 1711-1 à 1711-3 ;

4° « projet »: les activités opérationnelles régies par un seul contrat, licence, bail, concession ou des arrangements juridiques similaires et constituant la base d'obligations de paiement envers un gouvernement. Toutefois, si plusieurs de ces arrangements sont liés entre eux dans leur substance, ils sont considérés comme un projet;

5° « paiement »: un montant payé, en espèce ou en nature, pour les activités, décrites aux points 1° et 2°, appartenant aux types suivants:

a) droits à la production;

b) impôts ou taxes perçus sur le revenu, la production ou les bénéfices des sociétés, à l'exclusion des impôts ou taxes perçus sur la consommation, tels que les taxes sur la valeur ajoutée, les impôts sur le revenu des personnes physiques ou les impôts sur les ventes;

c) redevances;

d) dividendes;

e) primes de signature, de découverte et de production;

f) droits de licence, frais de location, droits d'entrée et autres contreparties de licence et/ou de concession, et

g) paiements pour des améliorations des infrastructures.

6° «grande entreprise»: une entreprise organisée sous forme de société anonyme, société européenne, société en commandite par actions, société à responsabilité limitée ou sous l'une des formes visées à l'article 77, alinéa 2, points 2° et 3° de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et qui, à la date de clôture du bilan, dépasse les limites chiffrées

d'au moins deux des trois critères visés à l'article 47 de la loi précitée du 19 décembre 2002;

7° « entités d'intérêt public »: les entreprises au sens de l'article 2, point 1) de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises;

8° « entreprise filiale »: une entreprise telle que définie à l'article 1711-1, paragraphe 2;

9° « entreprise mère »: une entreprise telle que définie à l'article 1711-1, paragraphe 2;

10° « groupe »: l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation au sens de l'article 1712-1 ;

11° «entreprises liées»: deux entreprises ou plus entre lesquelles existent les relations visées à l'article 1790-2, paragraphe 1er.

Art.1760-2.

(inséré par la Loi du 18 décembre 2015 (Mém. A258 du 28/12/2015 P.6228), renuméroté et modifié par la Loi du 23 juillet 2016 (Mém. A156 du 04/08/2016 P.2652), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) Toute grande entreprise ou toute entité d'intérêt public active dans les industries extractives ou l'exploitation des forêts primaires doit établir un rapport consolidé sur les paiements effectués au profit de gouvernements conformément à l'article 1760-3 si, en tant qu'entreprise mère, elle est soumise à l'obligation d'établir des comptes consolidés.

Une entreprise mère est considérée comme active dans les industries extractives ou l'exploitation des forêts primaires si une de ses entreprises filiales est active dans les industries extractives ou l'exploitation des forêts primaires.

Le rapport consolidé ne comprend que les paiements provenant des activités de l'industrie extractive ou des activités relatives à l'exploitation des forêts primaires.

(2) L'obligation d'établir le rapport consolidé visé au paragraphe 1er ne s'applique pas à:

1° l'entreprise mère d'un groupe qui, à la date de clôture du bilan, ne dépasse pas les limites chiffrées d'au moins deux des trois critères visés à l'article 1711-4, excepté lorsqu'une entité d'intérêt public figure parmi les entreprises liées;

2° l'entreprise mère relevant du droit d'un État membre qui est aussi une entreprise filiale, si sa propre entreprise mère relève du droit d'un État membre.

(3) Une entreprise, y compris une entité d'intérêt public, ne doit pas être incluse dans un rapport consolidé sur les paiements effectués au profit de gouvernements lorsqu'au moins une des conditions suivantes est remplie:

1° des restrictions sévères et durables entament substantiellement l'exercice par l'entreprise mère de ses droits sur le patrimoine ou la gestion de cette entreprise;

2° dans des cas extrêmement rares où les informations nécessaires pour établir le rapport consolidé sur les paiements effectués au profit de gouvernements conformément à la présente sous-section ne peuvent être obtenues sans frais disproportionnés ou sans délai injustifié;

3° les actions ou parts de cette entreprise sont détenues exclusivement en vue de leur cession ultérieure.

Les dérogations susvisées ne sont applicables que si elles sont également appliquées aux fins des comptes consolidés.

Art.1760-3.

(inséré par la Loi du 18 décembre 2015 (Mém. A258 du 28/12/2015 P.6228), renuméroté et modifié par la Loi du 23 juillet 2016 (Mém.

A156 du 04/08/2016 P.2652), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) Un paiement, qu'il s'agisse d'un versement individuel ou d'une série de paiements liés, ne doit pas être déclaré dans le rapport si son montant est inférieur à 100 000 euros au cours d'un exercice.

(2) Le rapport contient, pour les activités décrites à l'article1760-1, points 1° et 2°, et pour l'exercice concerné, les informations suivantes:

1° le montant total des paiements effectués au profit de chaque gouvernement;

2° le montant total par type de paiements prévu à l'article 1760-1, point 5°, lettres a) à g), des paiements effectués au profit de chaque gouvernement;

3° lorsque ces paiements ont été imputés à un projet spécifique, le montant total par type de paiements prévu à l'article 1760-1, point 5°, lettres a) à g), des paiements effectués pour chacun de ces projets et le montant total des paiements correspondant à chaque projet.

Les paiements effectués par les entreprises au regard des obligations imposées au niveau de l'entité peuvent être déclarés au niveau de l'entité plutôt qu'au niveau du projet.

(3) Lorsque des paiements en nature sont effectués au profit d'un gouvernement, ils sont déclarés en valeur et, le cas échéant, en volume. Des notes d'accompagnement sont fournies pour expliquer comment leur valeur a été établie.

(4) La déclaration des paiements visée au présent article reflète la substance du paiement ou de l'activité concernés, plutôt que leur forme. Les paiements et les activités ne peuvent être artificiellement scindés ou regroupés pour échapper à l'application du présent chapitre.

Art.1760-4. (8)

(inséré par la Loi du 18 décembre 2015 (Mém. A258 du 28/12/2015 P.6228), modifié implicitement par la Loi du 27 mai 2016 (Mém. A94 du 30/05/2016 P.1730), renuméroté par la Loi du 23 juillet 2016 (Mém. A156 du 04/08/2016 P.2652), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Le rapport consolidé sur les paiements effectués au profit de gouvernements, visé au présent chapitre, fait l'objet d'une publication au Recueil électronique des sociétés et associations. Cette publication est effectuée par le biais d'une mention du dépôt auprès du registre de commerce et des sociétés déposée dans les douze mois de la clôture de l'exercice auquel le rapport fait référence.

Art. 1760-5.

(inséré par la Loi du 18 décembre 2015 (Mém. A258 du 28/12/2015 P.6228), renuméroté et modifié par la Loi du 23 juillet 2016 (Mém. A156 du 04/08/2016 P.2652), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Les membres des organes responsables d'une entreprise, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont conférées par la loi, ont la responsabilité de veiller à ce que, au mieux de leurs connaissances et de leurs moyens, le rapport consolidé sur les paiements effectués au profit de gouvernements soit établi et publié conformément aux exigences du présent chapitre.

Art.1760-6.

(inséré par la Loi du 18 décembre 2015 (Mém. A258 du 28/12/2015 P.6228), renuméroté et modifié par la Loi du 23 juillet 2016 (Mém. A156 du 04/08/2016 P.2652), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Les entreprises visées à l'article 1760-2 qui établissent un rapport consolidé et le rendent public conformément aux exigences applicables aux pays tiers en la matière qui, en vertu de l'article 47 de la directive 2013/34/UE précitée, sont jugées équivalentes à celles prévues au présent chapitre, sont exemptées des obligations prévues au présent chapitre, à l'exception de l'obligation de publier ce rapport conformément à l'article 1760-4.

Chapitre VII - Publicité des comptes consolidés

(intitulé inséré par la Loi du 11 juillet 1988 (Mém. A45 du 18/08/1988 P.872), intitulé modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Art. 1770-1. (9)

(inséré par la Loi du 11 juillet 1988 (Mém. A45 du 18/08/1988 P.872), modifié par la Loi du 19 décembre 2002 (Mém. A149 du 31/12/2002 P.3630), la Loi du 10 juin 2009 (Mém. A151 du 29/06/2009 P.2268), la Loi du 18 décembre 2009 (Mém. A22 du 19/02/2010 P.295), la Loi du 10 décembre 2010 (Mém. A225 du 17/12/2010 P.3634), complété par la Loi du 30 juillet 2013 (Mém. A177 du 02/10/2013 P.3384), modifié par la Loi du 27 mai 2016 (Mém. A94 du 30/05/2016 P.1730), renuméroté et modifié par la Loi du 23 juillet 2016 (Mém. A156 du 04/08/2016 P.2652), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) Les comptes consolidés régulièrement approuvés et le rapport consolidé de gestion ainsi que le rapport établi par le ou les réviseurs d'entreprises agréés chargés du contrôle des comptes consolidés font l'objet de la part de la société qui a établi les comptes consolidés d'une publicité, conformément à l'article 100-13.

(2) Les comptes consolidés et le rapport consolidé de gestion sont établis dans une seule et même langue. À cet effet, il est loisible à la

société mère de recourir aux langues allemande ou anglaise en lieu et place du français.

(3) En ce qui concerne le rapport consolidé de gestion, L'article 79, paragraphe 1er, alinéas 2 et 3, de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, est applicable.

(4) Les articles 80 et 81 de la loi précitée du 19 décembre 2002 sont applicables.

(5) Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux sociétés dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé d'un État membre de l'Union européenne au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 14), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers.

Chapitre VIII - Des comptes consolidés établis selon les normes comptables internationales

(intitulé inséré par la Loi du 10 décembre 2010 (Mém. A225 du 17/12/2010 P.3634), intitulé modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Art. 1780-1.

(inséré par la Loi du 10 décembre 2010 (Mém. A225 du 17/12/2010 P.3634), renuméroté et modifié par la Loi du 23 juillet 2016 (Mém. A156 du 04/08/2016 P.2652), renuméroté et modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Les sociétés dont les valeurs mobilières ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé d'un État membre de l'Union européenne au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 14), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, ont la

faculté de déroger aux dispositions du titre XVII et établir leurs comptes consolidés conformément aux normes comptables internationales adoptées dans le cadre de la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n°1606/2002 du Parlement et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales.

Dans ce cas, les sociétés concernées restent toutefois soumises aux dispositions des a rticles 1711-1 à 1711-7, 1712-19, points 2° à 5°, 11°, 13° à 15°, 1712-20, paragraphe 1er, 1720-1, 1730-1, 1750-1 et 1780-2.

Art. 1780-2.

(inséré par la Loi du 29 juillet 1993 (Mém. A67 du 25/08/1993 P.1191), renuméroté et modifié par la Loi du 23 juillet 2016 (Mém. A156 du 04/08/2016 P.2652), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Les comptes consolidés peuvent, en plus de la publicité dans la monnaie ou dans l'unité de compte dans laquelle ils sont établis, être publiés en euros **(10)** , en utilisant le taux de conversion à la date de clôture du bilan consolidé. Ce taux est indiqué dans l'annexe.

Chapitre IX - Dispositions diverses

(intitulé inséré par la Loi du 11 juillet 1988 (Mém. A45 du 18/08/1988 P.872), renuméroté et modifié par la Loi du 10 décembre 2010 (Mém. A225 du 17/12/2010 P.3634), intitulé modifié par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

Art. 1790-1.

(inséré par la Loi du 11 juillet 1988 (Mém. A45 du 18/08/1988 P.872), modifié par la Loi du 30 juillet 2013 (Mém. A177 du 02/10/2013 P.3384), la Loi du 18 décembre 2015 (Mém. A258 du 28/12/2015

P.6228), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) Lors de l'établissement des premiers comptes consolidés conformément au présent titre pour un ensemble d'entreprises entre lesquelles existait déjà, avant le 1er janvier 1988, l'une des relations visées à L'article 1711-1, paragraphe 1er, il est permis de tenir compte, aux fins de l'application de L'article 1712-4, paragraphe 1er, des valeurs comptables des actions ou parts et de la fraction des capitaux propres qu'elles représentent à une date pouvant aller jusqu'à celle de la première consolidation.

(2) Le paragraphe 1er s'applique mutatis mutandis à l'évaluation des actions ou parts, ou à la fraction des capitaux propres qu'elles représentent dans le capital d'une entreprise associée à une entreprise comprise dans la consolidation aux fins de l'application de L'article 1712-18, paragraphe 2, ainsi qu'à la consolidation proportionnelle visée à L'article 1712-17.

Art. 1790-2.

(inséré par la Loi du 11 juillet 1988 (Mém. A45 du 18/08/1988 P.872), complété par la Loi du 10 décembre 2010 (Mém. A225 du 17/12/2010 P.3634), modifié par la Loi du 30 juillet 2013 (Mém. A177 du 02/10/2013 P.3384), renuméroté par le Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 (Mém. A1066 du 15/12/2017))

(1) Les entreprises entre lesquelles existent les relations visées à L'article 1711-1, paragraphe 1er, ainsi que les autres entreprises qui sont dans une telle relation avec une des entreprises ci-avant indiquées sont des entreprises liées au sens du titre II de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ainsi que du présent titre.

(2) L'expression «partie liée» a le même sens que dans les normes comptables internationales adoptées conformément au règlement (CE) n 1606/2002 du Parlement Européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales.

(3) L'article 1711-2 et L'article 1711-3, paragraphe 2, s'appliquent.

(4) Les entreprises mères qui ne revêtent pas la forme juridique de société anonyme, de société européenne (SE), de société en commandite par actions, de société à responsabilité limitée ou de société visée à l'article 77, alinéa 2, points 2° et 3°, de la loi précitée du 19 décembre 2002 et qui, de ce fait, ne sont pas tenues à établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion sont exclues de l'application du paragraphe 1er.

(1) Note de l'éditeur: Il s'agit de l'appendice figurant dans la loi du 18 septembre 1933 (Mém. A48 du 02/10/1933 P.749).

(2) Note de l'éditeur: Cet article a été abrogé par la Loi du 29 décembre 1971 concernant l'impôt frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales et portant révision de certaines dispositions législatives régissant la perception des droits d'enregistrement (Mém. A92 du 31/12/1971).

(3) Note de l'éditeur: il s'agit manifestement d'une erreur alors que le paragraphe cité devrait être le &3 et non pas le & 4.

(4) Note de l'éditeur: la Loi du 10 juin 2009 (Mém. A151 du 29/06/2009 P.2268) remplace l'alinéa 3 de l'article 257 par l'insertion de 3 alinéas. Par conséquent, l'alinéa 3 ancien doit d'entendre comme incluant les alinéas 3, 4 et 5. L'alinéa 4 ancien devient par voie de conséquence le nouvel alinéa 6.

(5) Note de l'éditeur: la Loi du 10 juin 2009 (Mém. A151 du 29/06/2009 P.2268) annonce une modification des paragraphes (1) et (3). Or il s'avère que seul le paragraphe (3) est effectivement modifié. Le paragraphe (1) ne nous semble subir aucune modification dans la mesure où sa teneur est identique à celle de 1987 après la légère modification de 2007.

(6) Note de l'éditeur: Cet article aurait dû être remplacé par la Loi du 26 janvier 1954 portant approbation du Traité, signé à La Haye, le 11 mai 1951, entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas et visant à introduire une loi uniforme relative au droit international privé. Néanmoins, l'article 5 de cette loi de 1954 prévoit que la modification concernant les sociétés commerciales n'entrera en vigueur qu'à la date de l'entrée en vigueur de la loi uniforme relative au droit international privé. Ni la Belgique ni les Pays-Bas n'ayant ratifié la Convention Benelux du 11 mai 1951, cette modification n'est jamais entrée en vigueur.

(7) Note de l'éditeur: Selon l'article 4 de la Loi du 22 mai 2020 (Mém. A467 du 29/05/2020), le délai visé à l'article 1500-2, point 2°, est prorogé de trois mois. L'article 5 précise que la loi ne s'applique qu'aux comptes annuels, aux comptes consolidés ainsi qu'aux rapports y afférents et aux assemblées générales se rapportant à un exercice clôturé à la date de fin de l'état de crise tel que prorogé par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l'état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d'une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et dont les délais de dépôt et de publication ou de tenue n'étaient pas échus au 18 mars 2020. L'article 5 précise que la loi

ne s’applique qu’aux comptes annuels, aux comptes consolidés ainsi qu’aux rapports y afférents et aux assemblées générales se rapportant à un exercice clôturé à la date de fin de l’état de crise tel que prorogé par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et dont les délais de dépôt et de publication ou de tenue n’étaient pas échus au 18 mars 2020.

(8) Note de l'éditeur: Selon l'article 2 point 2° de la Loi du 22 mai 2020 (Mém. A467 du 29/05/2020), est prorogé de 3 mois le délai de publication du rapport consolidé sur les paiements effectués au profit de gouvernements au Recueil électronique des sociétés et associations visé à l’article 1760-4. L'article 5 précise que la loi ne s’applique qu’aux comptes annuels, aux comptes consolidés ainsi qu’aux rapports y afférents et aux assemblées générales se rapportant à un exercice clôturé à la date de fin de l’état de crise tel que prorogé par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et dont les délais de dépôt et de publication ou de tenue n’étaient pas échus au 18 mars 2020.

(9) Note de l'éditeur: Selon l'article 2 point 1° de la Loi du 22 mai 2020 (Mém. A467 du 29/05/2020), sont prorogés de 3 mois la publicité des comptes consolidés et des rapports y afférents prévue à l’article 1770-1, paragraphe 1er. L'article 5 précise que la loi ne s’applique qu’aux comptes annuels, aux comptes consolidés ainsi qu’aux rapports y afférents et aux assemblées générales se rapportant à un exercice clôturé à la date de fin de l’état de crise tel que prorogé par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et dont les délais de dépôt et de publication ou de tenue n’étaient pas échus au 18 mars 2020.

(10) Modifié implicitement par le règlement CE n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997

PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ DE GESTION DE PATRIMOINE FAMILIAL [1]

Si la SPF est pleinement soumise aux dispositions de la LSC, elle se distingue des autres sociétés commerciales par son objet social restreint, limité aux seules acquisition, détention, gestion (au sens de mise en valeur [2]) et réalisation d'actifs financiers, à l'exclusion de tout bien immobilier [3] . Surtout, la SPF se voit interdire l'exercice de toute activité commerciale, y compris de « *négoce d'actifs financiers, de services financiers ou autres* » [4] .

Cette société a en fait été conçue comme un véhicule de gestion de patrimoine (mobilier) privé destiné à remplacer la fameuse « holding 1929 » dont le régime fiscal avait été condamné par la Commission européenne. La SPF présente en effet un intérêt manifeste en ce qu'elle bénéficie d'un « *régime d'exemption fiscale subjective ou personnelle* » [5] , étant exempte de l'impôt sur le revenu, de l'impôt commercial communal et de l'impôt sur la fortune, ainsi que des obligations déclaratives en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Elle n'est ainsi soumise qu'à une taxe d'abonnement [6] déclarée et payée trimestriellement auprès de l'AED. En raison de son traitement fiscal avantageux, la SPF ne peut en revanche invoquer le bénéfice des conventions de prévention de double imposition et/ou des directives européennes en matière fiscale.

La SPF, qui peut prendre la forme d'une SA, d'une Sàrl, d'une SCA ou d'une Scoop sous forme de SA [7] , n'est ainsi ouverte qu'à certains investisseurs dits « éligibles » définis (limitativement) comme :

- les personnes physiques agissant exclusivement dans le cadre de la gestion de leur patrimoine familial (sans qu'un nombre minimum ou maximum ne soit fixé) ;

- les entités patrimoniales agissant exclusivement dans l'intérêt du patrimoine privé d'une ou plusieurs personnes physiques (notamment les trusts, les fondations privées et *les stichting administratiekantoren*) ; et
- les intermédiaires agissant pour le compte des investisseurs éligibles visés ci-dessus.

Partant, les titres d'une SPF ne peuvent faire l'objet d'une cotation auprès d'un marché organisé et à *fortiori,* d'une offre au public…

(1) Sur le sujet, cf. notamment T. Lesage, La société de gestion de patrimoine familial (SPF) : analyse critique et perspectives, dans Droit bancaire et financier au Luxembourg, ALJB, Larcier, vol. 6, 2014, pp.2865-2888.

(2) S'il est admis qu'une SPF peut s'endetter auprès de ses actionnaires ou de tiers, et investir dans tous types d'entreprises, elle ne peut en revanche s'immiscer dans la gestion des sociétés dans lesquelles elle détient des parts ou actions (elle ne peut ainsi officier en tant qu'administrateur d'une filiale ou prendre des participations dans une société de personnes exerçant une activité économique – cf. T. Lesage, « La société de gestion de patrimoine familial (SPF) : analyse critique et perspectives », op. cit).

(3) Rien ne s'oppose, en revanche, à ce qu'une SPF prenne des participations dans une société détenant elle-même des immeubles.

(4) cf. T. Lesage, La société de gestion de patrimoine familial (SPF) : analyse critique et perspectives, op. cit.

(5) cf. T. Lesage, La société de gestion de patrimoine familial (SPF) : analyse critique et perspectives, op. cit.

(6) D'un montant minimum de 100 Euros et maximum de 125.000 Euros par année.

(7) La dénomination ou raison sociale de la société étant alors complétée par « société de gestion de patrimoine familial » ou l'acronyme « S.P.F. ».

#s 23/5123 - maxime.hudo@stibbe.com

LOI DU 11 MAI 2007 RELATIVE À LA CRÉATION D'UNE SOCIÉTÉ DE GESTION DE PATRIMOINE FAMILIAL («SPF»).

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 avril 2007 et celle du Conseil d'Etat du 8 mai 2007 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

CHAPITRE I: DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er

(1) Pour l'application de la présente loi, est considérée comme société de gestion de patrimoine familial, en abrégé SPF, toute société:

- qui a adopté la forme d'une société à responsabilité limitée, d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions ou d'une société coopérative organisée sous forme d'une société anonyme, et
- dont l'objet exclusif est l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que définis à l' article 2 de la présente loi, à l'exclusion de toute activité commerciale, et
- qui réserve ses actions ou parts aux investisseurs définis à l' article 3 de la présente loi, et
- dont les statuts prévoient explicitement qu'elle est soumise aux dispositions de la présente loi.

(2) La mention «société à responsabilité limitée», «société anonyme», «société en commandite par actions» ou «société coopérative organisée sous forme d'une société anonyme» est complétée, pour les sociétés tombant sous la présente loi, par celle de «société de gestion de patrimoine familial», en abrégé: «SPF».

Art. 2. (1)

(1) Par actifs financiers au sens de la présente loi, il convient d'entendre

- **(i)** les instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et
- **(ii)** les espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte.

(2) La SPF n'est admise à détenir une participation dans une société qu'à la condition de ne pas s'immiscer dans la gestion de cette société.

(3) Il est interdit à la SPF de détenir des biens immobiliers à travers les organismes visés au paragraphe 11 bis de la loi modifiée d'adaptation fiscale du 16 octobre 1934 (« Steueranpassungsgesetz ») ou à travers un ou plusieurs fonds communs de placement.

Art. 3.

(1) Est un investisseur éligible au sens de la présente loi toute personne suivante,

- **a)** une personne physique agissant dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé ou
- **b)** une entité patrimoniale agissant exclusivement dans l'intérêt du patrimoine privé d'une ou de plusieurs personnes physiques ou
- **c)** un intermédiaire agissant pour le compte d'investisseurs visés sub a) ou b) du présent paragraphe.

Chaque investisseur doit déclarer par écrit cette qualité à l'attention du domiciliataire ou, à défaut, des dirigeants de la SPF.

(2) Les titres émis par une SPF ne peuvent faire l'objet d'un placement public ou être admis à la cotation d'une bourse de valeurs.

CHAPITRE II: DISPOSITIONS FISCALES

Art. 4.

(modifié par la Loi du 18 février 2012 (Mém. A32 du 23/02/2012 P.368))

(1) La SPF est exempte de l'impôt sur le revenu, de l'impôt commercial communal et de l'impôt sur la fortune.

(2) [..]

(3) [...]

Art. 5. (2)

(1) La SPF est soumise à la taxe d'abonnement annuelle au taux de 0,25%, sans que le produit de cette taxe ne puisse être inférieur au montant annuel de 100 euros. Le montant de la taxe est plafonné à cent vingt-cinq mille euros par année.

(2) La base d'imposition de la taxe d'abonnement due par la SPF est:

- le montant de son capital social libéré,
- augmentée le cas échéant (i) des primes d'émission et (ii) de la partie des dettes, sous quelque forme que ce soit, qui excède l'octuple du capital social libéré et des primes d'émission, existant au 1er janvier ou, pour l'année de sa constitution, existant à la date de constitution.

(3) La taxe d'abonnement est déclarée trimestriellement sur une formule, mise à la disposition par l'administration de l'enregistrement

et des domaines, qui est adressée au receveur de l'enregistrement du bureau des successions et de la taxe d'abonnement à Luxembourg, et est payée trimestriellement.

Les déclarations sont à transférer et à déposer auprès de l'administration par transfert électronique de fichier suivant un procédé mis en place par celle-ci, garantissant l'authenticité de l'origine et l'intégrité, la non-répudiation et la confidentialité du contenu.

Lors de l'année de sa constitution et de sa liquidation, la SPF acquitte la taxe d'abonnement au prorata du nombre de jours durant lesquels elle a existé pendant le trimestre concerné.

CHAPITRE III: SURVEILLANCE ET CONTRÔLE

Art. 6.

(1) L'autorité chargée d'exercer le contrôle fiscal de la SPF est l'administration de l'enregistrement et des domaines.

(2) Le droit de contrôle et d'investigation s'exerce sous l'autorité du directeur de l'administration de l'enregistrement et des domaines. Il se limite à la recherche et à l'examen des faits et données concernant le statut fiscal de la SPF ainsi que des éléments requis pour assurer et vérifier la juste et exacte perception des taxes et droits à charge de la SPF. Dans le cadre de la mission de contrôle, les livres de la SPF peuvent être inspectés au siège social.

Art. 7.

(modifié par la Loi du 18 février 2012 (Mém. A32 du 23/02/2012 P.368))

(1) Le respect par la SPF des conditions prévues à l' article 3 paragraphe (1) est certifié par le domiciliataire de la SPF ou, à défaut, par un réviseur d'entreprises autorisé à exercer cette profession en vertu de la loi modifiée du 28 juin 1984 portant

organisation de la profession de réviseur d'entreprises ou par un expert-comptable autorisé à exercer cette profession en vertu de la loi du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d'expert-comptable.

(2) Le domiciliataire de la SPF, ou, à défaut, un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable autorisés en vertu des lois mentionnées au paragraphe 1er, certifiera également

- soit que la SPF s'est conformée aux obligations d'agent payeur lui incombant en vertu des lois du 23 décembre 2005 portant introduction d'une retenue à la source libératoire sur certains intérêts produits par l'épargne mobilière et du 21 juillet 2005 transposant en droit luxembourgeois la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts,
- soit que la SPF a chargé un établissement de crédit de remplir ou faire remplir ces obligations pour elle.

(3) Les certifications visées aux paragraphes (1) et (2) sont transmises annuellement, pour le 31 juillet au plus tard, à l'administration de l'enregistrement et des domaines.

(4) L'administration de l'enregistrement et des domaines informe l'administration des contributions directes lorsqu'elle constate que le(s) certificat(s) visé(s) aux paragraphes 1er ou 2 n'ont pas été transmis.

Art. 8.

Le directeur de l'administration de l'enregistrement et des domaines peut prononcer le retrait du bénéfice des dispositions fiscales établi par la présente loi s'il constate que la SPF n'observe pas les dispositions légales, réglementaires ou statutaires la concernant.

Le retrait s'applique à partir du jour de la notification de la décision, qui se fera par lettre recommandée à la poste.

Art. 9.

Contre les décisions du directeur de l'administration de l'enregistrement et des domaines, un recours est ouvert par assignation devant le tribunal d'arrondissement statuant en matière civile.

Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans les 3 mois de la notification de la décision attaquée. L'administration de l'enregistrement et des domaines informe l'administration des contributions directes de sa décision ou du jugement coulé en force de chose jugée.

CHAPITRE IV: DISPOSITIONS MODIFICATIVES

Note de l'éditeur: *à cet endroit, nous avons supprimé un passage peu utile pour le présent ouvrage (modification d'un autre texte, disposition caduque...). Pour retrouver le texte intégral, rendez-vous sur www.lexnow.lu (ID 2125)*

Doc. parl. 5637; sess. ord. 2006-2007.

(1) Note de l'éditeur: Selon l'article 11 (1) de la Loi du 19 décembre 2020 (Mém. A1061 du 23/12/2020), à l'article 2 est ajouté un troisième paragraphe, libellé comme suit : « (3) Il est interdit à la SPF de détenir des biens immobiliers à travers les organismes visés au paragraphe 11 bis de la loi modifiée d'adaptation fiscale du 16 octobre 1934 (« Steueranpassungsgesetz ») ou à travers un ou plusieurs fonds communs de placement. ». Selon l'article 58 de cette même loi, cette disposition entre en vigueur le 1er juillet 2021.

(2) Note de l'éditeur: Selon l'article 11 (2) de la Loi du 19 décembre 2020 (Mém. A1061 du 23/12/2020), l'article 5, paragraphe 3, alinéa 1 er, est complété comme suit: « Les déclarations sont à transférer et à déposer auprès de l'administration par transfert électronique de fichier suivant un procédé mis en place par celle-ci, garantissant l'authenticité de l'origine et l'intégrité, la non-répudiation et la confidentialité du contenu. ». Selon l'article 58 de cette même loi, cette disposition entre en vigueur le 1er juillet 2021.

PRÉSENTATION DU GROUPEMENT (EUROPEEN) D'INTERET ECONOMIQUE [1]

Structure hybride entre la société [2] et l'association sans but lucratif [3] , le GIE a été introduit dans le paysage législatif du Luxembourg par une loi du 25 mars 1991 [4] . Il s'agit d'un groupement, constitué par contrat [5] et doté de la personnalité morale, ayant pour vocation de faciliter l'activité économique de ses membres et/ou d'améliorer et accroître les résultats de celle-ci – étant entendu que « *l'activité du groupement doit se rattacher à celle de ses membres et ne peut avoir qu'un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci* » [6] . Le GIE ne peut en revanche s'immiscer dans la gestion ou le contrôle des affaires de ses membres ou détenir une quelconque participation dans ces derniers [7] , ni même rechercher des bénéfices pour son propre compte [8] .

Les GIE sont soumis à des règles juridiques très souples, laissant une large place à la volonté des membres [9] , notamment en ce qui concerne leur capital, leur objet ou encore leur mode d'organisation : les attributions des gérants du GIE ne font ainsi l'objet d'aucune réglementation spéciale. Il en est de même concernant la tenue et les pouvoirs des assemblées ou les modalités de contrôle des comptes, qui sont à fixer dans les statuts du GIE.

En pratique, les GIE sont plus souvent constitués en vue de mutualiser certains coûts et charges irrépressibles que leurs membres sont amenés à supporter et/ou certaines ressources permettant ce faisant de dégager des économies d'échelle (par exemple dans le cadre de projets de recherche et développement et/ou pour des secteurs à faible rendement). Les GIE peuvent encore être employés, ponctuellement, pour les besoins de missions ou de marchés nécessitant une taille critique et/ou des investissements à long terme. Ce type de véhicule se rencontre

enfin dans des projets impliquant une collaboration du public et du privé (i.e. les partenariats public-privé, ou « PPP » par lesquels une ou plusieurs collectivité(s) territoriale(s) s'associe(nt) avec des acteurs privés dans l'accomplissement de missions de service public ou d'intérêt général) **(10)** . C'est ainsi que le Registre de Commerce et des Sociétés (RCS) de Luxembourg a lui-même été constitué sous forme de GIE avec pour membres fondateurs l'Etat luxembourgeois, la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers.

Bien que les GIE disposent d'un patrimoine autonome, ses membres sont tenus à une responsabilité solidaire et indéfinie à l'égard des tiers **(11)** : ces derniers devront néanmoins actionner en premier lieu le GIE en paiement avant que les membres ne puissent être condamnés à leur tour **(12)** .

Notons enfin l'existence du GEIE **(13)** , lequel constitue le pendant européen du GIE luxembourgeois et présente un régime très similaire. Ce véhicule est toutefois réservé aux seules sociétés et autres entités juridiques constituées en conformité avec la législation d'un Etat membre et qui ont leur siège sur le territoire de l'Union Européenne, ou des personnes physiques exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole, libérale ou autre au sein de l'Union Européenne, pour des projets à dimension européenne.

(1) Sur le sujet, cf. notamment G. Krieger, Le groupement d'intérêt économique, dans Feuille de liaison de la conférence St-Yves, Saint-Paul, n°85, octobre 1994, pp.9-26; J. Ferrian, « Les groupements d'intérêts économiques », Paperjam, novembre 2014, p.25.

(2) La « force d'attraction » du droit des sociétés est ici manifeste, certaines dispositions de la LSC étant directement applicables aux GIE.

(3) Tout comme les associations sans but lucratif, les GIE ne poursuivent pas un objectif de profit. Il est d'ailleurs loisible de penser qu'un GIE qui poursuivrait principalement un tel but, exerçant pour ce faire une activité autonome, devrait être traité comme une société de fait.

(4) Loi modifiée du 25 mars 1991 sur les groupements d'intérêt économique, LexNow ID 9566 ; v. également la loi modifiée du 25 mars 1991 portant diverses mesures d'application du règlement (CEE) 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique (GEIE), LexNow ID 9569.

(5) Lequel peut être établi par acte notarié ou sous seing privé suivant les conditions de l'article 1325 du Code civil - cf. article 4 de la Loi GIE ; LexNow ID 9566.

(6) Cf. article 1er de la Loi GIE ; LexNow ID 9566

(7) Une GIE peut cependant détenir une participation dans une autre entreprise « dans la mesure où elle est nécessaire pour atteindre l'objectif du groupement et où elle a lieu pour le compte de ses membres » - cf. article 2 b) de la Loi GIE ; LexNow ID 9566.

(8) Cf. article 2 de la Loi GIE ; LexNow ID 9566 ; un groupement peut toutefois réaliser - accessoirement - un profit pécuniaire et répartir celui-ci entre ses membres.

(9) Principe de liberté contractuelle.

(10) L'Etat luxembourgeois est ainsi membre d'une douzaine de GIE impliqués dans les domaines de l'environnement, l'énergie, l'innovation ou la promotion de la place financière, secteurs stratégiques s'il en est : « l'État, via ces différents GIE, peut ainsi - si ce n'est contrôler - du moins orienter le développement de tous les secteurs clés de l'économie luxembourgeoise » - cf. J. Ferrian, « Les groupements d'intérêts économiques », op. cit.

(11) Dans le silence des statuts, la contribution de chaque membre au paiement des dettes du GIE est proportionnelle aux droits du membre au partage des bénéfices.

(12) Le régime du GIE peut, en la matière, être comparé à celui de la SNC.

(13) Nous devrions dire la préexistence, en ce que les GEIE furent créés par un règlement du Conseil des communautés européennes du 25 juillet 1985, inspiré en cela de l'expérience française (les GIE ayant été introduits en France par une ordonnance du 23 septembre 1967).

05/03/2013 - marine.hudo@stibbe.com

LOI DU 25 MARS 1991 SUR LES GROUPEMENTS D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 février 1991 et celle du Conseil d'Etat du 19 février 1991 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:

SECTION I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er

(1) Le groupement d'intérêt économique ci-après dénommé «le groupement» est celui qui, constitué par contrat, pour une durée limitée ou illimitée, entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales de droit public ou privé, a pour but exclusif de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres, d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité. L'activité du groupement doit se rattacher à celle de ses membres et ne peut avoir qu'un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci.

(2) Le groupement est doté de la personnalité juridique.

Art. 2.

Le groupement d'intérêt économique ne peut:

a) exercer, directement ou indirectement, le pouvoir de direction ou de contrôle des activités propres de ses membres ou des activités d'une autre entreprise, notamment dans les domaines relatifs au personnel, aux finances et aux investissements;

b) détenir, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, aucune part ou action, quelle qu'en soit la forme, dans une entreprise membre; la détention de parts ou d'actions dans une autre entreprise n'est possible que dans la mesure où elle est nécessaire pour atteindre l'objectif du groupement et où elle a lieu pour le compte de ses membres;

c) rechercher des bénéfices pour son propre compte.

Art. 3.

(1) Les membres du groupement répondent solidairement de toutes les obligations du groupement.

(2) Aucun jugement portant condamnation personnelle des membres à raison d'engagements du groupement ne peut être rendu avant qu'il y ait condamnation contre celui-ci.

Art. 4.

(1) Le contrat constitutif d'un groupement est, à peine de nullité, établi par acte notarié ou sous seing privé, en se conformant dans ce dernier cas à l'article 1325 du Code civil. Il en est de même de toute modification conventionnelle de ce contrat.

(2) La personnalité juridique est acquise au groupement dès la conclusion du contrat.

Art. 5.

Le contrat constitutif d'un groupement contient au moins les mentions suivantes:

1° la dénomination du groupement;

2° la désignation précise de l'objet du groupement;

3° les nom, prénoms, raison sociale ou dénomination sociale, la forme juridique, l'objet social, le domicile ou le siège social et le cas échéant le numéro d'immatriculation au

registre de commerce et des sociétés de chacun des membres du groupement;

4° la durée pour laquelle le groupement est constitué lorsqu'elle n'est pas illimitée;

5° la désignation du siège du groupement;

6° les conditions de nomination et de révocation du ou des gérants;

7° la nature et la valeur des apports éventuels, ainsi que les noms, raison sociale ou dénomination des membres apporteurs;

8° les modalités de gestion du groupement.

Art. 6.

Les fondateurs sont tenus solidairement envers les intéressés, malgré toute stipulation contraire, de la réparation du préjudice qui est une suite immédiate et directe de la nullité du groupement ou de l'absence ou de la fausseté des énonciations prescrites par l' article 5.

Art. 7.

(modifié par la Loi du 27 mai 2016 (Mém. A94 du 30/05/2016 P.1730))

(1) Les contrats de groupement sont publiés en intégralité ou par extrait aux frais du groupement. L'extrait contient:

a) les indications visées à l' article 5, 1° à 7°;

b) le cas échéant, la clause exonérant un nouveau membre du paiement des dettes antérieures à son admission;

c) le cas échéant, la clause donnant qualité à un ou plusieurs gérants pour représenter le groupement, seuls ou conjointement.

(2) L'extrait est signé: pour les actes notariés, par le notaire dépositaire des minutes, et pour les actes sous seing privé, par tous

les membres.

(3) Une expédition ou un double des contrats sont déposés en même temps que les extraits destinés à la publication.

(4) Les articles 10 et 11bis de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et les dispositions du chapitre Vbis du titre I[er] de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises sont applicables.

(5) Le groupement est immatriculé au registre de commerce et des sociétés, sans que cette immatriculation emporte présomption de commercialité du groupement.

Art. 8.

(modifié par la Loi du 27 mai 2016 (Mém. A94 du 30/05/2016 P.1730))

(1) Sont déposées et publiées conformément à l' article 7 :

- **a)** la clause exonérant un nouveau membre du paiement des dettes antérieures à son admission lorsque celle-ci figure dans l'acte d'admission;
- **b)** la décision des membres du groupement prononçant la dissolution du groupement.

(2) Sont déposés conformément à l'article 7 les actes modificatifs des dispositions du contrat de groupement qui ne sont pas soumis à la publication par extrait au Recueil électronique des sociétés et associations. Une mention au Recueil électronique des sociétés et associations, publiée conformément à l'article 7, indique l'objet des actes dont le dépôt est prescrit par le présent alinéa.

(3) Fait l'objet d'une déclaration signée des organes compétents du groupement: l'incapacité d'un membre du groupement. Cette déclaration est déposée et publiée conformément à l'article 7.

Art. 9.

(modifié par la Loi du 19 décembre 2002 (Mém. A149 du 31/12/2002 P.3630))

(1) Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant d'un groupement doivent contenir:

- **a)** la dénomination du groupement;
- **b)** la mention «groupement d'intérêt économique» reproduite lisiblement et en toutes lettres ou en abrégé «G.I.E.», placée immédiatement avant ou après la dénomination;
- **c)** l'indication précise du siège du groupement;
- **d)** les mots «Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg» ou les initiales «R.C.S. Luxembourg» suivis du numéro d'immatriculation.

(2) Toute personne qui interviendra pour un groupement dans un acte où la prescription du paragraphe précédent ne sera pas remplie pourra, dans la mesure où il en résulte un préjudice pour les tiers, être déclarée personnellement responsable des engagements qui y sont pris par le groupement.

Art. 10.

La dénomination du groupement doit être différente de celle de toute société, association ou groupement d'intérêt économique. Si elle est identique ou si sa ressemblance crée une confusion préjudiciable, tout intéressé peut la faire modifier et réclamer des dommages-intérêts s'il y a lieu.

Art. 11.

(1) Le contrat peut prévoir l'obligation pour les membres ou pour certains d'entre eux de faire des apports en numéraire, en nature ou en industrie.

Il peut également déterminer les conditions dans lesquelles les membres contribuent, en tant que de besoin, au règlement de

l'excédent des dépenses sur les recettes. Dans le silence du contrat, la contribution se fait par parts égales.

(2) Si l'un des membres du groupement cesse d'en faire partie sans que son départ entraîne la dissolution du groupement, il est procédé à une évaluation du patrimoine du groupement afin de déterminer ses droits et ses obligations. Sous déduction de ses obligations envers le groupement, le membre apporteur a droit au moins au remboursement de son apport soit en nature soit en équivalent.

Art. 12.

(1) Le groupement est géré par une ou plusieurs personnes, membres ou non du groupement.

Le gérant ou les gérants sont désignés dans le contrat de groupement ou par décision de l'ensemble des membres du groupement.

S'il y a plusieurs gérants, ils forment un collège qui délibère suivant le mode établi par le contrat, et à défaut de dispositions à cet égard, suivant les règles ordinaires des assemblées délibérantes.

Nonobstant toute disposition contraire du contrat, tout membre peut demander en justice la révocation d'un gérant pour de justes motifs.

(2) Chacun des gérants représente le groupement envers les tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Les exploits pour ou contre le groupement sont valablement faits au nom du groupement seul.

Le contrat peut apporter des restrictions aux pouvoirs des gérants. Ces restrictions ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.

Toutefois, le contrat peut donner qualité à un ou plusieurs gérants pour représenter le groupement, seuls ou conjointement. Cette clause est opposable aux tiers dans les conditions prévues à l' article 7.

Le groupement est lié par les actes accomplis par les gérants, même si ces actes excèdent l'objet du groupement, à moins qu'il ne prouve

que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication du contrat de groupement suffise à constituer cette preuve.

(3) Les gérants du groupement sont responsables conformément à l' article 59 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

(4) Une personne morale peut être nommée gérant d'un groupement. Lors de sa nomination,elle est tenue de désigner, par lettre recommandée au groupement, un représentant permanent, personne physique, qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s'il était gérant en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.

Le mandat du représentant permanent lui est donné pour la durée de celui de la personne morale; il doit être confirmé lors de chaque renouvellement du mandat de la personne morale gérant.

Si la personne morale révoque le mandat de son représentant permanent, elle est tenue de notifier sans délai au groupement, par lettre recommandée, cette révocation ainsi que l'identité de son nouveau représentant permanent. Il en est de même en cas de décès ou de démission du représentant permanent.

En cas d'empêchement, le représentant permanent peut se faire représenter dans les mêmes conditions qu'un gérant personne physique.

(5) Dans tous les actes engageant la responsabilité du groupement, la signature des gérants doit être précédée ou suivie immédiatement de l'indication de la qualité en vertu de laquelle ils agissent.

Art. 13.

(1) L'ensemble des membres du groupement constitue l'assemblée. L'assemblée est obligatoirement réunie à la demande d'un gérant ou d'un membre du groupement.

Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont adressées aux membres par lettre recommandée quinze jours au moins avant

l'assemblée.

(2) Sauf disposition contraire du contrat,l'assemblée dispose des pouvoirs les plus étendus pour prendre toute décision ou accomplir tout acte nécessaire ou utile à la réalisation de l'objet du groupement. Elle est en tout cas seule habilitée à prendre toute décision concernant la modification du contrat constitutif, d'admission ou l'exclusion des membres et la dissolution anticipée du groupement ou sa prorogation.

Les membres du groupement ne peuvent décider qu'à l'unanimité de:

- **a)** modifier l'objet du groupement;
- **b)** modifier le nombre de voix attribué à chaque membre;
- **c)** modifier les conditions de prise de décision;
- **d)** proroger la durée du groupement au-delà du terme fixé dans le contrat de groupement;
- **e)** modifier la part contributive de chacun des membres ou de certains d'entre eux au financement du groupement;
- **f)** modifier toute autre obligation d'un membre à moins que le contrat de groupement n'en dispose autrement;
- **g)** procéder à toute modification du contrat de groupement non visée au présent alinéa, à moins que le contrat n'en dispose autrement.

Dans tous les cas où la présente loi ne prévoit pas que les décisions doivent être prises à l'unanimité, le contrat de groupement peut déterminer les conditions de quorum et de majorité dans lesquelles les décisions ou certaines d'entre elles seront prises. Dans le silence du contrat, les décisions seront prises à l'unanimité.

(3) Chaque membre dispose d'une voix. Le contrat de groupement peut toutefois attribuer plusieurs voix à certains membres, à condition qu'aucun d'eux ne détienne la majorité absolue des voix.

(4) Les décisions peuvent être prises par consultation écrite des membres si le contrat le prévoit ou si l'assemblée en a décidé ainsi à

l'unanimité. Le contrat ou l'assemblée règlent en ce cas les modalités de cette procédure.

Art. 14.

(1) Le retrait d'un membre et l'admission d'un nouveau membre ne peuvent avoir lieu que si le contrat le prévoit et en fixe les conditions.

(2) Tout nouveau membre répond des dettes du groupement conformément à l' article 3. Il peut cependant être exonéré du paiement des dettes antérieures à son admission par une clause expresse du contrat constitutif ou de l'acte d'admission. Pour être opposable aux tiers et au groupement, cette disposition doit être publiée conformément à l' article 7.

(3) Celui qui perd la qualité de membre et, en cas de décès, les héritiers pour autant qu'ils ne soient pas eux-mêmes admis comme membres, ne sont pas tenus des obligations que le groupement contracte à partir du jour de la publication de ces faits.

Art. 15.

Le contrat détermine les causes et les modalités d'exclusion des membres.

En cas de silence du contrat, un membre ne peut être exclu que sur décision du tribunal prise à la demande de l'assemblée générale et lorsque ce membre contrevient gravement à ses obligations ou cause des troubles graves dans le fonctionnement du groupement. Le membre dont l'exclusion est proposée ne peut participer au vote sur cet objet.

Art. 16.

En cas d'exclusion d'un membre, le groupement, sauf disposition contraire du contrat subsiste entre les autres membres restants aux conditions prévues par le contrat ou à défaut arrêtées par l'assemblée selon les règles prévues pour les modifications du contrat.

Art. 17.

(1) La nullité d'un groupement doit être prononcée par une décision judiciaire.

Cette nullité produit ses effets à dater de la décision qui la prononce.

Toutefois, elle n'est opposable aux tiers qu'à partir de la publication de la décision prescrite par l' article 7 et aux conditions y prévues.

(2) Le paragraphe qui précède est applicable à la nullité des modifications conventionnelles apportées au contrat par application de l' article 4 (1).

(3) Lorsqu'une régularisation de la situation du groupement est possible, le tribunal saisi doit accorder un délai permettant de procéder à cette régularisation.

(4) La tierce opposition formée contre une décision judiciaire prononçant soit la nullité d'un groupement, soit la nullité d'une modification conventionnelle apportée au contrat de groupement, n'est plus recevable après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publication de la décision judiciaire effectuée en application de l'article 7.

Art. 18.

La nullité d'un groupement d'intérêt économique prononcée par une décision judiciaire conformément à l' article 17 entraîne la liquidation du groupement comme dans le cas d'une dissolution.

La nullité ne porte pas atteinte par elle-même à la validité des engagements du groupement ou de ceux pris envers lui, sans préjudice des effets de l'état de liquidation.

En cas de nullité du groupement, de même qu'en cas de dissolution par décision judiciaire autre que celle visée à l' article 20, le tribunal peut désigner les liquidateurs et fixer le mode de liquidation.

Art. 19.

Le groupement d'intérêt économique est dissous:

1° par la réalisation ou l'extinction de son objet;

2° par l'arrivée du terme pour lequel le groupement est constitué;

3° par la décision de ses membres dans les conditions prévues à l' article 13 ;

4° par décision judiciaire prononcée à la demande d'un membre lorsqu'il existe entre les membres ou des groupes de membres une mésintelligence telle qu'elle empêche le fonctionnement des organes du groupement, ou pour tout autre juste motif;

5° par l'incapacité, le décès, la dissolution, la mise en faillite ou la démission d'un membre du groupement, sauf si le contrat en dispose autrement auquel cas le groupement subsiste entre les autres membres aux conditions déterminées par le contrat ou, à défaut, par ces membres délibérant selon les règles relatives aux modifications du contrat;

6° lorsqu'il ne comprend plus qu'un seul membre.

Art. 20.

(1) La dissolution d'un groupement peut être prononcée à la requête du ministère public si le groupement poursuit des activités contraires à la loi pénale ou s'il contrevient gravement aux dispositions de la présente loi.

(2) La dissolution d'un groupement peut être prononcée à la demande de toute partie ayant un intérêt légitime, le ministère public étant entendu, si l'objet ou l'activité du groupement n'est pas conforme aux dispositions des articles 1 et 2.

(3) Lorsque la dissolution d'un groupement est prononcée en application de l'un des deux paragraphes qui précèdent, les alinéas 2, 3, 5, 6 et 7 de l' article 203 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales sont applicables.

Art. 21.

(1) La dissolution du groupement et les noms des liquidateurs sont publiés dans les conditions prévues aux articles 7 et 8.

(2) Le groupement est, après sa dissolution, réputé exister pour sa liquidation.

Toutes les pièces émanant du groupement dissous mentionnent qu'il est en liquidation.

Art. 22.

(1) A défaut de dispositions dans le contrat, le mode de liquidation est déterminé et le ou les liquidateurs sont nommés par l'assemblée. S'il y a plusieurs liquidateurs, ils forment un collège qui délibère suivant le mode établi par le contrat, et à défaut de dispositions à cet égard, suivant les règles ordinaires des assemblées délibérantes.

(2) A défaut de nomination de liquidateurs, le ou les gérants seront, à l'égard des tiers, considérés comme liquidateurs.

(3) A défaut de dispositions contraires dans le contrat ou dans l'acte de nomination, les liquidateurs peuvent intenter et soutenir toutes actions pour le groupement, recevoir tous paiements, donner mainlevée avec ou sans quittance, réaliser toutes les valeurs mobilières, endosser tous effets de commerce, transiger ou compromettre sur toutes contestations. Ils peuvent aliéner les immeubles par adjudication publique, s'ils jugent la vente nécessaire pour payer les dettes du groupement.

Ils peuvent, mais seulement avec l'autorisation de l'assemblée générale des membres, continuer, jusqu'à réalisation, l'activité du groupement, emprunter pour payer les dettes du groupement, créer des effets de commerce, hypothéquer les biens du groupement, les donner en gage et aliéner ses immeubles, même de gré à gré.

(4) Les liquidateurs peuvent exiger des membres le paiement des sommes qu'ils s'étaient engagés à verser au groupement et que les liquidateurs jugent nécessaires au règlement de la liquidation.

(5) Les liquidateurs, sans préjudice aux droits des créanciers privilégiés et hypothécaires, paieront toutes les dettes du groupement, proportionnellement et sans distinction entre les dettes

exigibles et les dettes non exigibles, sous déduction de l'escompte pour celles-ci.

Ils pourront cependant, sous leur garantie personnelle, payer d'abord les créances exigibles, si l'actif dépasse notablement le passif ou si les créances à terme ont une garantie suffisante et sauf le droit des créanciers de recourir aux tribunaux.

Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires au paiement des dettes, les liquidateurs se conformeront aux dispositions de l' article 11 (2) et répartiront l'excédent d'actif entre les membres dans les conditions prévues par le contrat ou, à défaut, par parts égales.

(6) Les liquidateurs sont responsables, tant envers les tiers qu'envers le groupement, de l'exécution de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion.

(7) Chaque année, les résultats de la liquidation sont soumis à l'assemblée avec l'indication des causes qui ont empêché la liquidation d'être terminée.

(8) Lorsque la liquidation sera terminée, les liquidateurs feront un rapport à l'assemblée et soumettront les comptes et pièces à l'appui. L'assemblée statuera sur la gestion des liquidateurs.

(9) La clôture de la liquidation sera publiée dans les conditions prévues à l' article 7.

Cette publication comprendra en outre:

1° l'indication de l'endroit désigné par l'assemblée, où les livres et documents devront être déposés et conservés pendant cinq ans au moins;

2° l'indication des mesures prises en vue de la consignation des sommes et valeurs revenant aux créanciers et aux membres et dont la remise n'aurait pu leur être faite.

Art. 23.

Sont prescrites par cinq ans:

1° toutes actions de tiers contre les membres du groupement ou leurs ayants droit à partir de la publication, soit de la perte de leur qualité de membre, soit d'un acte de dissolution, soit de l'arrivée de son terme contractuel;

2° toutes actions contre les liquidateurs, en cette qualité, à partir de la publication de la clôture de la liquidation;

3° toutes actions contre les gérants et les liquidateurs, pour faits de leurs fonctions, à partir de ces faits ou, s'ils ont été celés par dol, à partir de la découverte de ces faits.

Art. 24.

(1) L'appel au public en vue de la participation à un groupement est interdit.

(2) Le groupement d'intérêt économique peut émettre des obligations ou autres titres de créance.

Art. 25.

Les articles relatifs à la publication des actes et l' article 9 sont applicables aux groupements d'intérêt économique étrangers qui fonderont au Grand-Duché une succursale ou un siège quelconque d'opération.

Les personnes préposées à la gestion de l'établissement luxembourgeois sont soumises à la même responsabilité envers les tiers que si elles géraient un groupement luxembourgeois.

SECTION II - DISPOSITIONS PÉNALES

Art. 26.

(modifié par la Loi du 13/06/1994 (Mém. A59 du 07/07/1994, P.1096), la Loi du 1er août 2001 (Mém. A117 du 18/09/2001 P.2440))

Sont punis d'une amende de 500 euros à 25.000 euros les fondateurs d'un groupement constitué en infraction aux articles 1 et

2 ainsi que les membres et le ou les gérants qui, au cours de l'existence du groupement, contreviennent à ces dispositions.

Art. 27.

Sont punis de la même peine:

1° les fondateurs d'un groupement constitué sans que les énonciations prévues à l' article 5, 1° à 5° et 7° aient été faites dans le contrat constitutif du groupement;

2° les gérants ou les liquidateurs qui auraient négligé de convoquer, dans les trois semaines de la réquisition qui leur en aura été faite, l'assemblée prévue à l' article 13 ;

3° ceux qui contreviennent aux dispositions de l' article 24 (1).

Art. 28.

(modifié par la Loi du 13 juin 1994 (Mém. A59 du 07/07/1994 P.1096))

Les dispositions du Livre 1er du Code pénal ainsi que les lois du 18 juin 1879 et du 16 mai 1904, sur les circonstances atténuantes, sont rendues applicables aux infractions prévues par la présente loi.

SECTION III - DISPOSITIONS FISCALES

Art. 29.

Le résultat provenant de l'activité du groupement n'est imposable qu'au niveau de ses membres.

Art. 30.

Les groupements ne rentrent pas dans le champ d'application de la loi du 29 décembre 1971 concernant l'impôt frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et

commerciales et portant révision de certaines dispositions régissant la perception des droits d'enregistrement.

Art. 31.

(1) Les apports purs et simples de biens à un groupement sont exemptés des droits fixés par le tarif des droits proportionnels d'enregistrement annexé à la loi du 7 août 1920 portant majoration des droits d'enregistrement, de timbre, de succession, etc. pour les conventions à titre onéreux ayant pour objet des biens de même nature que ceux apportés.

(2) Lorsqu'un apport est rémunéré en partie autrement que par l'attribution de droits sociaux, l'opération est, dans la mesure de cette rémunération, assujettie aux droits fixés par le tarif des droits proportionnels d'enregistrement annexé à la loi du 7 août 1920 prérappelée pour les conventions à titre onéreux ayant pour objet des biens de même nature que ceux apportés.

Si un apport comprend tant des immeubles situés à l'intérieur du pays que d'autres biens, les droits sociaux et les charges qui constituent la rémunération de cet apport sont censés, nonobstant toute clause contraire, se répartir proportionnellement entre la valeur attribuée auxdits immeubles et celle attribuée aux autres biens par la convention.

Cette répartition opérée, la perception des droits sera toujours faite de la manière la plus favorable au débiteur.

Art. 32.

La remise d'un immeuble à un membre du groupement autre que celui qui a apporté cet immeuble au groupement donne ouverture aux droits d'enregistrement et de transcription sur les transmissions à titre onéreux lorsque, dans les cinq ans de l'apport, elle intervient ensuite du retrait ou de l'exclusion de ce membre ou lors de la réduction de capital, de la dissolution ou de la liquidation du groupement.

Au-delà du délai de cinq ans, les droits d'enregistrement et de transcription seront perçus aux taux fixés pour les actes de vente visés à l'article 13 de la loi du 29 mai 1906 concernant les habitations à bon marché.

Toutefois, si une soulte ou une plus-value, calculée d'après le droit commun, est passible du droit de vente dans le chef du membre attributaire de l'immeuble dont il n'a pas effectué l'apport, le droit de mutation mentionné aux alinéas qui précèdent n'est pas exigible jusqu'à due concurrence.

SECTION IV - DISPOSITIONS MODIFICATIVES

Art. 33.

L'article 631 du Code de commerce est complété par le texte suivant:

«

des contestations pour raison d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement européen d'intérêt économique entre membres, entre gérants, entre gérants et membres, entre liquidateurs, entre liquidateurs et membres ou entre membres, gérants et liquidateurs ainsi que de toute demande en dissolution d'un groupement.

»

Art. 34.

A l'article 3 du texte coordonné de la loi du 23 décembre 1909 portant création d'un registre de commerce et des sociétés, il est inséré, avant le dernier alinéa, un alinéa supplémentaire rédigé comme suit:

«

Tout groupement d'intérêt économique et tout groupement européen d'intérêt économique est tenu de requérir son immatriculation. Celle-ci indique:

1° la dénomination du groupement;

2° l'indication précise de l'objet du groupement;

3° les noms, raison sociale ou dénomination sociale, la forme juridique, l'objet social, le domicile ou le siège social et le cas échéant le numéro

d'immatriculation au registre de commerce et des sociétés de chacun des membres du groupement;

4° la durée pour laquelle le groupement est constitué lorsqu'elle n'est pas illimitée;

5° le siège du groupement et l'adresse de celui-ci;

6° les noms des personnes autorisées à gérer, administrer et signer pour le groupement, ainsi que celles spécialement désignées à l'effet de le représenter en justice.

»

Art. 35.

Après l'article 2 du texte coordonné de la loi du 23 décembre 1909 portant création d'un registre de commerce et des sociétés, il est ajouté un article 2bis rédigé comme suit:

«

(1)

Est irrecevable toute action principale, reconventionnelle ou en intervention d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement européen d'intérêt économique qui n'était pas immatriculé lors de l'introduction de l'action.

Cette irrecevabilité est couverte si elle n'est proposée avant toute autre exception ou toute défense.

(2)

Les actes de la procédure déclarée non recevable en vertu du paragraphe (1) qui précède interrompent la prescription ainsi que les délais de procédure impartis à peine de déchéance.

(3)

Tout ajournement signifié à la requête d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement européen d'intérêt économique fera mention du numéro sous lequel le groupement est inscrit au registre de commerce et des sociétés.

»

Art. 36.

L'article 5, 8) du texte coordonné de la loi du 23 décembre 1909 portant création d'un registre de commerce et des sociétés est modifié comme suit:

«

les décisions judiciaires prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation d'une société, d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement européen d'intérêt économique.

»

Art. 37.

L'alinéa 2 de l'article 6 du texte coordonné de la loi du 23 décembre 1909 portant création d'un registre de commerce et des sociétés est modifié comme suit:

«

L'inscription d'une société commerciale, d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement européen d'intérêt économique doit être requise dans le mois au plus tard par celui ou ceux qui ont pouvoir de les représenter en justice. S'ils sont plusieurs, ils sont tenus solidairement de requérir l'immatriculation. Peut également requérir l'inscription le notaire, rédacteur de l'acte constitutif ou modificatif de la société ou du groupement.

»

Art. 38.

L'alinéa 2 de l'article 4 du texte coordonné de l'arrêté grand-ducal du 23 décembre 1909 concernant l'exécution de la loi du même jour sur le registre de commerce et des sociétés est modifié comme suit:

«

Les pièces relatives au registre de commerce et des sociétés peuvent être détruites lorsqu'il s'est écoulé trente ans depuis la radiation de la raison de commerce ou de la dénomination à laquelle elles se rapportent.

»

Art. 39.

L'article 8 du texte coordonné de l'arrêté grand-ducal du 23 décembre 1909 concernant l'exécution de la loi du même jour sur le registre de commerce et des sociétés est modifié comme suit:

«

Avant d'inscrire une raison de commerce ou une dénomination, le préposé examine si l'inscription est admissible d'après la loi et si la même raison ou dénomination n'est pas déjà inscrite pour la même commune.

»

Art. 40.

A l'article 13 du texte coordonné de l'arrêté grand-ducal du 23 décembre 1909 concernant l'exécution de la loi du même jour sur le registre de commerce et des sociétés, il est inséré entre le 3e et le 4e alinéa un alinéa additionnel rédigé comme suit:

«

Les fiches concernant les groupements d'intérêt économique et les groupements européens d'intérêt économique renseignent leur dénomination,l'adresse de leur siège ainsi que le numéro de leur inscription au registre de commerce et des sociétés.

»

Art. 41.

L'article 14 du texte coordonné de l'arrêté grand-ducal du 23 décembre 1909 concernant l'exécution de la loi du même jour sur le registre de commerce et des sociétés est modifié comme suit:

«

Pour chaque raison de commerce ou dénomination inscrite, il est établi au bureau du registre un dossier individuel dans lequel sont classées, respectivement, par ordre de leur présentation ou de leur inscription au journal, toutes les pièces ayant trait à cette firme.

»

Art. 42.

L'article 15 du texte coordonné de l'arrêté grand-ducal du 23 décembre 1909 concernant l'exécution de la loi du même jour sur le registre de commerce et des sociétés est modifié comme suit:

«

Les dossiers individuels sont répartis en quatre sections, la section A, la section B, la section C et la section D.

La section A reçoit les dossiers des commerçants individuels.

La section B reçoit les dossiers des sociétés commerciales.

La section C reçoit les dossiers des groupements d'intérêt économique.

La section D reçoit les dossiers des groupements européens d'intérêt économique.

Chaque firme sera inscrite dans l'ordre de la déclaration et désignée par un numéro d'une numérotation continue.

»

Art. 43.

L'alinéa 2 de l'article 20 du texte coordonné de l'arrêté grand-ducal du 23 décembre 1909 concernant l'exécution de la loi du même jour sur le registre de commerce et des sociétés est modifié comme suit:

«

S'il n'existe au siège de l'établissement principal étranger aucune institution analogue au registre de commerce et des sociétés, l'extrait du registre peut être remplacé par un document officiel, constatant que la raison de commerce ou la dénomination existe en droit dans le lieu de l'établissement principal.

»

Art. 44.

L'article 21 du texte coordonné de l'arrêté grand-ducal du 23 décembre 1909 concernant l'exécution de la loi du même jour sur le registre de commerce et des sociétés est modifié comme suit:

«

Sont rayés d'office

- les sociétés commerciales mises en liquidation conformément à l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,
- les groupements d'intérêt économique mis en liquidation conformément à l'article 20 de la loi du 25 mars 1991 sur les groupements d'intérêt économique,
- les groupements européens d'intérêt économique mis en liquidation conformément à l'article 32, paragraphe 1er du règlement (CEE) N° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique,

dont la liquidation a été clôturée.

»

Art. 45.

L'article 22 alinéa 2 du texte coordonné de l'arrêté grand-ducal du 23 décembre 1909 concernant l'exécution de la loi du même jour sur le registre de commerce et des sociétés est modifié comme suit:

«

Il doit veiller à ce que les personnes ou les sociétés ou les groupements que la loi oblige à une insertion, à une radiation ou à une modification, satisfassent à cette obligation. Les autorités judiciaires et administratives sont tenues de dénoncer au préposé les contraventions qui peuvent parvenir à leur connaissance, et de lui fournir tous renseignements nécessaires pour la tenue régulière du registre de commerce et des sociétés.

»

Art. 46.

L'article 23 du texte coordonné de l'arrêté grand-ducal du 23 décembre 1909 concernant l'exécution de la loi du même jour sur le registre de commerce et des sociétés est modifié comme suit:

(1) Au 1er alinéa, les mots: «Sociétés en nom collectif et sociétés en commandite» sont remplacés par les mots: «Sociétés en nom collectif, sociétés en commandite, groupements d'intérêt économique et groupement européen d'intérêt économique.»

(2) Le 2e alinéa est complété comme suit: «les sociétés coopératives et les personnes morales exerçant le commerce autres que les sociétés et groupements tarifés ci-dessus ayant un fonds de réserve de plus de 100.000 F paient les mêmes taxes que les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés à responsabilité limitée (lettre b et c)».

(3) L'avant-dernier alinéa est complété comme suit: «Modifications du personnel dans les comités des sociétés coopératives, sans tenir compte du nombre des personnes, modifications dans le personnel des représentants de sociétés ou de groupements, sans tenir compte du nombre des personnes: 120 F».

Art. 47.

La première phrase de l'alinéa 2 de l'article 36 de la loi du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat, telle qu'elle a été modifiée dans la suite, est modifiée comme suit:

«

Toutefois, pour les actes reçus en vertu de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle qu'elle a été modifiée par la suite,de la loi du 25 mars 1991 sur les groupements d'intérêt économique, du règlement CEE N° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique (GEIE) et de la loi du 25 mars 1991 portant diverses mesures d'application dudit règlement CEE N° 2137/85, ils peuvent, si les comparants le demandent, et à condition de comprendre et de parler cette langue, rédiger l'acte en langue anglaise et faire suivre la version anglaise d'une version rédigée en langue française ou allemande.

»

Doc. parl. 3434; sess. ord. 1989-1990 et 1990-1991.

#523/523 - marine.hudo@stibbe.com

PRÉSENTATION : ENTITÉS À OBJECTIF SOCIAL ET SOCIETAL

Cette catégorie d'entités regroupe principalement les associations et fondations [(1)] sans but lucratif encadrées par la Loi Associations et Fondations [(2)] , auxquelles viennent s'ajouter les SIS [(3)] . Ces dernières « *qui transcendent la division classique entre le secteur commercial à but lucratif et le secteur associatif à but non lucratif* » ont été introduites par la Loi SIS dont l'objectif affiché est de créer un « *environnement juridique propice au développement* [de telles] *entreprises* » [(4)] .

Les Asbl : il s'agit d'un groupement de personnes - au nombre minimum de trois [(5)] - poursuivant des activités dans un but autre que le partage des bénéfices ; ces associations ne cherchent donc pas la réalisation de profits et ne peuvent, en principe, accomplir que des actes civils [(6)] .

A la différence des sociétés [(7)] , l'Asbl n'acquiert la personnalité morale qu'à la publication de ses statuts (lesquels doivent inclure la liste des membres) au Recueil Electronique des Sociétés et Associations (RESA) [(8)] .

Elle est gérée par un conseil d'administration qui la représente [(9)] dans tous les actes et dont les membres sont soumis à une responsabilité contractuelle uniquement [(10)] , ne pouvant être recherchée que par la seule assemblée. Cette dernière est en outre compétente pour nommer et révoquer les administrateurs, modifier les statuts, approuver les budgets et les comptes et décider de la dissolution de l'Asbl.

Les membres votent ici par tête et les résolutions sont prises à la majorité des voix [(11)] , sauf en matière de modifications statutaires ou de mise en dissolution, où les décisions exigent une majorité des

deux tiers des voix de la part des deux tiers des membres [(12)] (qui est même portée à une majorité des trois quarts des voix en cas de changement de l'objet social de l'Asbl [(13)]). Lorsque les conditions de quorum ne sont pas remplies lors de la première assemblée, une seconde réunion peut être convoquée qui délibère quel que soit le nombre de membres présents [(14)] . Dans ce cas, la décision ainsi adoptée sera soumise à l'homologation du tribunal civil [(15)] .

Il peut être noté qu'à l'instar des droits conférés aux actionnaires d'une société commerciale, les membres d'une Asbl peuvent - dès lors qu'ils représentent un cinquième des membres - exiger du conseil d'administration qu'il convoque une assemblée [(16)] . Plus encore, « *toute proposition, signée d'un nombre de membres égal au vingtième de la dernière liste annuelle, doit être portée à l'ordre du jour* » [(17)] .

La situation des membres d'une Asbl ne saurait toutefois être davantage comparée à celle des actionnaires : preuve en est que la Loi Associations et Fondations permet l'exclusion de ces premiers dans les cas prévus par les statuts ou suivant une décision de l'assemblée générale prise à la majorité des deux tiers des voix [(18)] . Un tel pouvoir s'exercera cependant sous le contrôle des juridictions civiles qui devraient pouvoir annuler une décision d'exclusion jugée irrégulière et même accorder des dommages et intérêts.

De même, en cas de liquidation d'une l'Asbl, les biens restants une fois le passif acquitté ne peuvent être remis aux membres : en l'absence de dispositions statutaires ou d'une décision de l'assemblée en la matière, ils seront affectés à une cause qui se « *rapproche autant que possible de l'objet en vue duquel l'association a été créée* » [(19)] .

Enfin, il est utile de relever que les Asbl de droit luxembourgeois peuvent transférer leur siège à l'étranger « *sans qu'il y ait pour autant perte de leur personnalité juridique, à condition que l'Etat de leur nouveau siège statutaire reconnaisse la continuation de cette personnalité juridique* » [(20)] . Bien que ce point ne fasse pas l'objet de précisions dans la Loi Associations et Fondations, on peut

légitimement penser qu'un tel transfert doive être acté par l'ensemble des membres, à l'unanimité.

Les fondations : la fondation est un groupement de biens (et non de personnes comme peut l'être l'Asbl) poursuivant des activités d'intérêt général à « *caractère philanthropique, social, religieux, scientifique, artistique, pédagogique, sportif ou touristique* » [21] ; elle s'analyse ainsi en une affectation permanente de biens [22] destinée à la poursuite d'une œuvre désintéressée, charitable ou d'intérêt général. La fondation jouit à cet égard d'un régime fiscal des plus avantageux en ce qu'elle est exonérée de l'impôt sur le revenu des collectivités, de l'impôt commercial communal et de l'impôt sur la fortune [23] . Etant un patrimoine affecté, la fondation est une structure orpheline sans membre à part entière, de sorte qu'aucune assemblée n'est à tenir.

Les fondations sont établies suivant acte notarié ou testamentaire matérialisant la volonté unilatérale de leur(s) fondateur(s) [24] , et soumises à un agrément administratif octroyé par le Ministre de la Justice [25] . Elles sont gérées par un ou plusieurs administrateurs (dont les pouvoirs sont fixés statutairement [26]) qui sont tenus de communiquer annuellement au Ministre de la Justice les comptes de la fondation en même temps que le budget du prochain exercice [27] .

Les fondations ne peuvent être dissoutes que par voie judiciaire [28] : le tribunal nomme alors un ou plusieurs liquidateurs ayant pour mission première de régler le passif de la fondation, puis de donner aux biens restants la destination prévue par les statuts. En cas d'impossibilité, le ou les liquidateur(s) remettront les biens restants au Ministre de la Justice, à charge pour lui de leur attribuer une destination se rapprochant autant que possible de l'objet que poursuivait la fondation.

Les SIS [29] : à la différence des sociétés classiques, les SIS [30] dérogent au principe édicté à l'article 1832 du Code civil [31] en ce qu'elle poursuivent avant tout une finalité sociale ou sociétale [32] , que ce soit dans le domaine des services d'accès au logement, de soins de santé, d'assistance aux personnes âgées ou handicapées,

de garde d'enfants ou encore en matière d'insertion sociale et professionnelle. Les activités de la SIS [(33)] s'inscrivent ainsi dans l'économie sociale ou solidaire.

Leur structure capitalistique est adaptée en conséquence et composée de « parts d'impact » [(34)] et de « parts de rendement » nominatives [(35)] . Seules ces dernières confèrent à leurs titulaires un droit aux bénéfices, pour autant que les objectifs sociaux ou sociétaux fixés aient été effectivement atteints [(36)] ; la moitié des bénéfices générés par la société doit par ailleurs être réinvestie dans l'activité de l'entreprise [(37)] . Les SIS peuvent également se financer par emprunt ou émission d'instruments de dette auprès de tiers (uniquement) [(38)] .

La Loi SIS entend ainsi remédier à une lacune dont ont à souffrir les Asbl et les fondations, tenant au financement pérenne de leurs activités. La SIS peut en effet « *permettre à une entreprise ayant un objectif social ou sociétal d'exercer une activité commerciale dans un cadre juridique sécurisé et de diversifier les sources de financement, nécessaires à son développement* » en se faisant « *financer par différents apporteurs de fonds poursuivant des ambitions différentes, qu'il s'agisse de philanthropes, d'acteurs publics ou d'investisseurs commerciaux, tous attachés à la réalisation d'un objectif sociétal défini* » [(39)] .

De par leurs visées sociales ou sociétales, et les avantages fiscaux dont elles bénéficient [(40)] , les SIS sont soumises :

- **i.** à l'obtention d'un agrément par le « *Ministre ayant l'économie sociale et solidaire dans ses attributions* » [(41)] suivant recommandation d'une « *Commission consultative* » instituée à cet effet [(42)] - ceci afin de garantir « *la primauté de la poursuite de la finalité sociale ou sociétale sur la distribution de bénéfices* » [(43)] ;
- **ii.** à la supervision d'un réviseur d'entreprises agréé, lequel doit vérifier le respect des différentes conditions visées par la Loi SIS (notamment quant à la composition du capital

social [(44)] ou le niveau de rémunération des employés de la SIS [(45)]).

Elles doivent encore établir chaque année un rapport d'impact extra-financier à l'attention de l'assemblée générale explicitant les projets menés et leur évaluation suivant des indicateurs de performance définis statutairement [(46)] .

(1) Lesquelles ne doivent pas être confondues avec les fondations patrimoniales portées par le projet de loi 6595 (LexNow ID 21846) qui, si elles devaient voir le jour (ce qui est de moins en moins probable), serviraient avant tout d'outil de gestion de fortune – sur le sujet, cf. C. Perrin, Fondation patrimoniale : la fiscalité de la petite dernière, Legimag n°9, Legitech, mars 2015.

(2) LexNow ID 9555 ; Sur le sujet, cf. M. Elvinger et D. Spielmann, Les associations et groupements de personnes dans la vie juridique luxembourgeoise, dans Bulletin du Cercle François Laurent, Imprimerie Rapidpress, Bulletin III, 1995, pp.156-193.

(3) Pour une présentation générale des SIS, cf. T. Somma, Companies with social endeavors : chronicle of a success foretold, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, n°2017/2

(4) Les associations à but non lucratif souffrant d'un régime trop restrictif pour la réalisation de certaines activités, et le financement de celles-ci.

(5) Cf. article 2.3 de la Loi Associations et Fondations ; LexNow ID 9555.

(6) Il n'est cependant pas interdit pour une Asbl de poursuivre des activités commerciales, dès lors que celles-ci présentent un caractère purement accessoire ; le produit généré par cette activité doit par ailleurs servir la réalisation du but désintéressé de l'association.

(7) A l'exception notable de la SE.

(8) Cf. article 3 de la Loi Associations et Fondations ; LexNow ID 9555- A noter que le défaut de personnalité morale (en cas de non-publication des statuts notamment) fait peser sur les membres de l'Asbl une responsabilité illimitée (mais non solidaire).

(9) Le conseil d'administration peut néanmoins déléguer une partie de ses pouvoirs à l'un de ses membres ou même à un tiers, sous réserve que cette possibilité soit prévue dans les statuts - cf. article 13 de la Loi Associations et Fondations ; LexNow ID 9555.

(10) Cf. article 14 de la Loi Associations et Fondations ; LexNow ID 9555.

(11) Les statuts pouvant toutefois renforcer les conditions de majorité requises - cf. article 7 de la Loi Associations et Fondations ; LexNow ID 9555.

(12) Cf. article 8 § 1 de la Loi Associations et Fondations ; LexNow ID 9555.

(13) Cf. article 8 § 3 b) de la Loi Associations et Fondations ; LexNow ID 9555.

(14) Sauf en matière de changement d'objet social, pour lequel un quorum de 50% des membres sera exigé - cf. article 8 § 3 a) de la Loi Associations et Fondations ; LexNow ID 9555.

(15) Cf. article 8 § 2 de la Loi Associations et Fondations ; LexNow ID 9555.

(16) Cf. article 5 de la Loi Associations et Fondations ; LexNow ID 9555.

(17) Cf. article 6 de la Loi Associations et Fondations ; LexNow ID 9555.

(18) Cf. article 12 § 3 de la Loi Associations et Fondations ; LexNow ID 9555.

(19) Cf. articles 19 (en cas de dissolution judiciaire) et 22 (en cas de liquidation volontaire) de la Loi Associations et Fondations; LexNow ID 9555.

(20) Cf. article 26-1 de la Loi Associations et Fondations ; LexNow ID 9555.

(21) Cf. article 27 § 2 de la Loi Associations et Fondations ; LexNow ID 9555.

(22) Laquelle affectation constitue la dotation financière initiale permettant le fonctionnement et la réalisation de l'objet social de la fondation. Les fondations peuvent également recevoir des libéralités (qui sont fiscalement déductibles dans le chef des donateurs) dans les limites autorisées par l'article 36 de la Loi Associations et Fondations ; LexNow ID 9555.

(23) Tout comme les Asbl reconnues d'utilité publique. A noter que les dons faits aux fondations et Asbl reconnues d'utilité publique sont en outres déductibles (sous certaines conditions) dans le chef des donateurs-résidents luxembourgeois.

(24) Cf. article 28 de la Loi Associations et Fondations; LexNow ID 9555.

(25) Une fondation n'acquiert ainsi la « personnalité civile que du moment où ses statuts [sont] approuvés par arrêté grand-ducal - cf. article 30 § 1 de la Loi Associations et Fondations; ID LexNow 9555.

(26) Cf. article 38 de la Loi Associations et Fondations; LexNow ID 9555.

(27) Cf. article 34 de la Loi Associations et Fondations;LexNow ID 9555.

(28) Cf. article 41 de la Loi Associations et Fondations; LexNow ID 9555.

(29) Sur le sujet, cf. notamment C. Perrin, Société d'impact sociétal, l'autre regard sur l'entrepreneuriat, Legimag n°11, septembre 2015, Editions Legitech, LexNow ID 24195.

(30) Qui peuvent prendre la forme de sociétés anonymes, sociétés à responsabilité ou sociétés coopératives – cf. article 3 (1) de la Loi SIS. A noter que le Projet de Loi 6831 visait également les sociétés en commandite par actions et les sociétés européennes.

(31) Suivant lequel toute société se doit d'être constituée en vue de partager le bénéfice qui pourra résulter de son activité.

(32) Définie à l'article 1er (2) de la Loi SIS.

(33) A noter qu'aux termes de l'article 1(1) de la Loi SIS, les SIS doivent poursuivre une activité continue de production, de distribution ou d'échange de biens ou de services et devraient, de ce fait, obtenir une autorisation d'établissement conformément aux exigences de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales.

(34) Pour au moins 50% du capital - Cf. article 4 (3) de la Loi SIS - cette exigence fut d'ailleurs vivement critiquée par la Chambre de Commerce de Luxembourg qui souligne, dans son avis complémentaire du 10 décembre 2015, « l'importance de ne pas limiter les parts de rendement à 50% du capital social, ceci au risque de restreindre significativement le potentiel d'utilisation de la SIS ». En effet, ces parts ne donnent aucun droit à rémunération à leur porteur.

(35) Ouvrant ainsi droit au financement privé à visée sociale ou solidaire.

(36) Cf. article 7 (2) de la Loi SIS.

(37) Cf. article 1er (3) de la Loi SIS.

(38) Les articles 8 (1) et 8 (2) de la Loi SIS interdisent en effet aux SIS de contracter des emprunts ou de placer des instruments de dette auprès de leurs associés, de manière directe ou indirecte, sous peine de nullité.

(39) C. Perrin citant A. Contreras, Société d'impact sociétal, l'autre regard sur l'entrepreneuriat, op. cit. ID LexNow 24195.

(40) Les SIS pourront en effet être exemptées d'impôts sur le revenu des collectivités, d'impôts commercial communal et d'impôts sur la fortune suivant la réalisation de certaines conditions (notamment que leur capital soit intégralement représenté par des parts d'impact). De même, les dons qui leur seront faits pourront être déductibles dans le chef des donateurs-résidents luxembourgeois.

(41) Cf. article 3 (1) de la Loi SIS.

(42) Cf. article 10 de la Loi SIS – Suivant un règlement grand-ducal du 20 janvier 2017, cette Commission consultative « se compose de quatre membres, choisis d'un côté parmi les représentants des entreprises du secteur de l'économie sociale et solidaire et, de l'autre, parmi les personnalités hautement qualifiées qui, sans représenter un ou plusieurs entreprises du secteur de l'économie sociale et solidaire, bénéficient d'une expertise reconnue en matière d'entrepreneuriat social, d'investissement socialement responsable ou encore de responsabilité sociale des entreprises ».

(43) Cf. http://www.mte.public.lu/actualites/articles/2015/06/2015-06-05-SIS/index.html.

(44) Cf. article 6 (1) de la Loi SIS.

(45) Lequel ne peut excéder six fois le montant du salaire social minimum - Cf. article 5 (1) de la Loi SIS.

(46) Cf. article 6 (2) de la Loi SIS.

#5123 - maxime.hudo@stibbe.com

LOI DU 21 AVRIL 1928 SUR LES ASSOCIATIONS ET LES FONDATIONS SANS BUT LUCRATIF.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 4 avril 1928 et celle du Conseil d'Etat du 6 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

TITRE IER - DES ASSOCIATIONS SANS BUT LUCRATIF.

Art. 1er

L'association sans but lucratif est celle qui ne se livre pas à des opérations industrielles ou commerciales, ou qui ne cherche pas à procurer à ses membres un gain matériel.

Elle jouit de la personnalité civile si elle réunit les conditions déterminées ci-après.

Art. 2.

Les statuts d'une association sans but lucratif doivent mentionner:

1° la dénomination et le siège de l'association. Ce siège doit être fixé dans le Grand-Duché;

2° l'objet ou les objets en vue desquels elle est formée;

3° le nombre minimum des associés. Il ne pourra être inférieur à trois;

4° les noms, prénoms, professions, domiciles et nationalités des associés;

5° les conditions mises à l'entrée et à la sortie des membres;

6° les attributions et le mode de convocation de l'assemblée générale ainsi que les conditions dans lesquelles ses résolutions seront portées à la connaissance des associés et des tiers;

7° le mode de nomination et les pouvoirs des administrateurs;

8° le taux maximum des cotisations ou des versements à effectuer par les membres de l'association;

9° le mode de règlement des comptes;

10° les règles à suivre pour modifier les statuts;

11° l'emploi du patrimoine de l'association dans le cas où celle-ci serait dissoute.

Ces mentions sont constatées dans un acte authentique ou sous seing privé.

Art. 3.

(remplacé par la Loi du 4 mars 1994 (Mém. A17 du 04/03/1994 P.300), modifié par la Loi du 19 décembre 2002 (Mém. A149 du 31/12/2002 P.3630), la Loi du 27 mai 2016 (Mém. A94 du 30/05/2016 P.1730))

La personnalité civile est acquise à l'association à compter du jour où ses statuts sont publiés au Recueil électronique des sociétés et associations, conformément aux dispositions du chapitre Vbis du titre Ier de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

L'association est immatriculée au registre de commerce et des sociétés, sans que cette immatriculation emporte présomption de commercialité de l'association.

Au moment du dépôt des statuts auprès du registre de commerce et des sociétés, l'indication des noms, prénoms et domiciles des administrateurs désignés en conformité des statuts ainsi que de l'adresse du siège social est requise. Toute modification doit être signalée au registre de commerce et des sociétés.

Art. 4.

Une délibération de l'assemblée générale est nécessaire pour les objets suivants:

1° la modification des statuts;

2° la nomination et la révocation des administrateurs;

3° l'approbation des budgets et des comptes;

4° la dissolution de la société.

Art. 5.

L'assemblée doit être convoquée par les administrateurs dans les cas prévus par les statuts, ou lorsqu'un cinquième des associés en fait la demande.

Art. 6.

Tous les membres de l'association doivent être convoqués aux assemblées générales. L'ordre du jour doit être joint à cette convocation. Toute proposition, signée d'un nombre de membres égal au vingtième de la dernière liste annuelle, doit être portée à l'ordre du jour.

Les résolutions ne pourront être prises en dehors de l'ordre du jour que si les statuts le permettent expressément.

Il sera loisible aux associés de se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé ou, si les statuts l'autorisent, par un tiers.

Art. 7.

Tous les associés ont un droit de vote égal dans l'assemblée générale et les résolutions sont prises à la majorité des voix des membres présents, sauf dans les cas où il en est décidé autrement par les statuts ou par la loi.

Art. 8.

L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si l'objet de celles-ci est spécialement indiqué dans la convocation, et si l'assemblée réunit les deux tiers des membres. Aucune modification ne peut être adoptée qu'à la majorité des deux tiers des voix.

Si les deux tiers des membres ne sont pas présents ou représentés à la première réunion, il peut étre convoqué une seconde réunion qui pourra délibérer quel que soit le nombre des membres présents; mais, dans ce cas, la décision sera soumise à l'homologation du tribunal civil.

Toutefois, si la modification porte sur l'un des objets en vue desquels l'association s'est constituée, les règles qui précédent sont modifiées comme suit:

- **a)** la seconde assemblée ne sera valablement constituée que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés;
- **b)** la décision n'est admise, dans l'une ou dans l'autre assemblée, que si elle est votée à la majorité des trois quarts des voix;
- **c)** si, dans la seconde assemblée, les deux tiers des associés ne sont pas présents ou représentés, la décision devra être homologuée par le tribunal civil.

Art. 9.

(remplacé par la Loi du 4 mars 1994 (Mém. A17 du 04/03/1994 P.300), modifié par la Loi du 27 mai 2016 (Mém. A94 du 30/05/2016 P.1730))

Toute modification aux statuts doit être publiée au Recueil électronique des sociétés et associations conformément aux dispositions du chapitre Vbis du titre Ier de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, dans le mois de sa date.

Art. 10.

(modifié par la Loi du 19 décembre 2002 (Mém. A149 du 31/12/2002 P.3630))

Une liste indiquant, par ordre alphabétique, les noms, prénoms, demeures et nationalités des membres de l'association, doit être déposée auprès du registre de commerce et des sociétés dans le mois de la publication des statuts. Elle est complétée, chaque année, par l'indication dans l'ordre alphabétique des modifications qui se sont produites parmi les membres. Toute personne pourra en prendre gratuitement connaissance.

Faute par les statuts de déterminer le délai dans lequel la liste des membres devra être complétée, ce délai sera d'un mois à partir de la clôture de l'année sociale.

Art. 11.

(remplacé par la Loi du 19 décembre 2002 (Mém. A149 du 31/12/2002 P.3630))

Tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanées des associations sans but lucratif, doivent contenir:

a) la dénomination de l'association;

b) la mention «association sans but lucratif» reproduite lisiblement et en toutes lettres ou en abrégé «a.s.b.l.», placée immédiatement avant ou après la dénomination;

c) l'indication précise du siège de l'association;

d) les mots «Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg», ou les initiales «R.C.S. Luxembourg» suivis du numéro d'immatriculation.

Art. 12.

Tout membre d'une association sans but lucratif est libre de se retirer de l'association en adressant sa démission aux administrateurs.

Est réputé démissionnaire l'associé qui, dans le délai indiqué par les statuts sous peine de démission, ne paye pas les cotisations lui incombant. Si les statuts ne règlent pas le cas, le délai dont l'expiration entraînera la démission de plein droit, sera de trois mois à partir de l'échéance des cotisations.

L'exclusion d'un associé ne peut être prononcée que dans les cas prévus par les statuts et par l'assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers des voix. L'associé démissionnaire ou exclu n'a aucun droit sur le fonds social et ne peut pas réclamer le remboursement des cotisations qu'il a versées, à moins de stipulations contraires dans les statuts.

Art. 13.

Le conseil d'administration gère les affaires de l'association et la représente dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer ses pouvoirs à l'un de ses membres ou même si les statuts ou l'assemblée générale l'y autorisent, à un tiers.

Il est tenu de soumettre tous les ans à l'approbation de l'assemblée générale le compte de l'exercice écoulé et le budget du prochain exercice.

Art. 14.

L'association est responsable, conformément au droit commun, des fautes imputables soit à ses préposés, soit aux organes par lesquels s'exerce sa volonté. Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de

l'association. Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et aux fautes commises dans leur gestion.

Art. 15.

L'association ne peut posséder en propriété ou autrement que les immeubles nécessaires pour réaliser l'objet ou les objets en vue desquels elle est formée.

Art. 16.

(modifié par la Loi du 22 février 1984 (Mém. A20 du 10/03/1984 P.260), la Loi du 1er août 2001 (Mém. A117 du 18/09/2001 P.2440), la Loi du 19 décembre 2002 (Mém. A149 du 31/12/2002 P.3630), remplacé par la Loi du 19 décembre 2008 (Mém. A198 du 23/12/2008 P.2622), modifié par la Loi du 27 mai 2016 (Mém. A94 du 30/05/2016 P.1730))

(1) Toute libéralité entre vifs ou testamentaire au profit d'une association sans but lucratif dont la valeur excède 30.000 euros doit être autorisée par arrêté du Ministre ayant la Justice dans ses attributions.

(2) Toutefois, l'acceptation de la libéralité et la demande en délivrance pourront être faites provisoirement, à titre conservatoire, par l'association. L'autorisation qui interviendra ensuite aura effet du jour de l'acceptation.

(3) Néanmoins, l'autorisation prévue au paragraphe (1) n'est pas requise pour l'acceptation de libéralités entre vifs effectuées par virement bancaire provenant d'un établissement de crédit autorisé à exercer ses activités dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace Economique Européen.

(4) Lorsqu'il s'agit d'une libéralité entre vifs, le paragraphe (1) est applicable, que le donateur transfère le montant de 30.000 euros en une ou plusieurs tranches.

(5) Le montant prévu au paragraphe (1) peut être adapté par règlement grand-ducal.

(6) L'autorisation ne sera accordée que si l'association s'est conformée aux dispositions des articles 2, 3 et 9, et si elle a déposé auprès du registre de commerce et des sociétés ses comptes annuels depuis sa création.

(7) Aucune autorisation ne sera délivrée lorsque l'identité du donateur ne peut être établie.

Art. 17.

Les libéralités entre vifs ou testamentaires au profit d'une association sans but lucratif ne portent pas préjudice aux droits des créanciers ou héritiers réservataires des donateurs ou testateurs. Ils pourront poursuivre devant l'autorité judiciaire l'annulation de ces libéralités, conformément au droit commun.

Art. 18.

Le tribunal civil du siège de l'association pourra prononcer, à la requête, soit d'un associé, soit d'un tiers intéressé, soit du ministère public, la dissolution de l'association qui serait hors d'état de remplir les engagements qu'elle a assumés, qui affecterait son patrimoine ou les revenus de son patrimoine à des objets autres que ceux en vue desquels elle a été constituée, ou qui contreviendrait gravement soit à ses statuts, soit à la loi, soit à l'ordre public.

En rejetant la demande en dissolution, le tribunal pourra néanmoins prononcer l'annulation de l'acte incriminé.

Art. 19.

En cas de dissolution judiciaire d'une association sans but lucratif, le tribunal désignera un ou plusieurs liquidateurs qui, après l'acquittement du passif, disposeront des biens suivant la destination prévue par les statuts.

Si les statuts n'en indiquent point, les liquidateurs convoqueront l'assemblée générale pour la déterminer.

A défaut d'une disposition statutaire et d'une décision de l'assemblée générale, les liquidateurs donneront aux biens une affectation qui se

rapprochera autant que possible de l'objet en vue duquel l'association a été créée.

Les associés, les créanciers et le ministère public peuvent se pourvoir devant le tribunal contre la décision des liquidateurs.

Art. 20.

L'assemblée générale ne peut prononcer la dissolution de l'association que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, il pourra être convoqué une seconde réunion qui délibérera valablement quel que soit le nombre des membres présents. La dissolution ne sera admise que si elle est votée à la majorité des deux tiers des membres présents.

Toute décision qui prononce la dissolution, prise par une assemblée ne réunissant pas les deux tiers des membres de l'association, est soumise à l'homologation du tribunal civil.

Art. 21.

Le jugement qui prononce, soit la dissolution d'une association, soit l'annulation d'un de ses actes, est susceptible d'appel.

Il en est de même du jugement qui statue sur la décision des liquidateurs, dans le cas du dernier alinéa de l' art. 19, ou sur l'homologation d'une décision de l'assemblée générale, dans le cas du dernier alinéa de l' art. 20.

Art. 22.

A défaut de disposition statutaire, la décision de l'assemblée générale qui prononce la dissolution, déterminera aussi l'affectation des biens, et, à défaut par l'assemblée générale de statuer sur ce point, les liquidateurs donneront aux biens une affectation qui se rapprochera autant que possible de l'objet en vue duquel l'association a été créée.

La liquidation s'opère, dans ce cas par les soins d'un liquidateur ou de plusieurs liquidateurs qui exercent leurs fonctions, soit par application des statuts, soit en vertu d'une résolution de l'assemblée

générale, soit, à défaut de celle-ci, en vertu d'une décision de justice, qui pourra être provoquée par tout intéressé ou par le ministère public.

Art. 23.

(modifié par la Loi du 27 mai 2016 (Mém. A94 du 30/05/2016 P.1730))

Les résolutions de l'assemblée générale et les décisions de justice relatives à la dissolution de l'association, aux conditions de la liquidation et à la désignation des liquidateurs sont publiées, par extraits, au Recueil électronique des sociétés et associations, conformément aux dispositions du chapitre Vbis du titre Ier de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, ainsi que les noms, professions et adresses des liquidateurs.

Art. 24.

Il ne pourra être procédé à l'affectation de l'actif qu'après l'acquittement du passif.

Art. 25.

(modifié par la Loi du 27 mai 2016 (Mém. A94 du 30/05/2016 P.1730))

L'affectation des biens sera publiée au Recueil électronique des sociétés et associations, conformément aux dispositions du chapitre Vbis du titre Ier de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

Elle ne peut préjudicier aux droits des tiers.

L'action des créanciers est prescrite par cinq ans à partir de cette publication.

Art. 26.

(modifié puis remplacé par la Loi du 4 mars 1994 (Mém. A17 du 04/03/1994 P.300))

En cas d'omission des publications et formalités prescrites par les articles 2, 3 alinéa 1er et 9, l'association ne pourra se prévaloir de la personnalité juridique à l'égard des tiers, lesquels auront néanmoins la faculté d'en faire état contre elle.

L'omission des publications et formalités prescrites par les articles 3 alinéa 2, 10 et 11 aura pour effet de rendre inopposables aux tiers les faits qu'elles devaient constater, si l'omission leur a causé préjudice.

Art. 26-1.

(inséré par la Loi du 4 mars 1994 (Mém. A17 du 04/03/1994 P.300), modifié par la Loi du 19 décembre 2008 (Mém. A198 du 23/12/2008 P.2622))

Les associations sans but lucratif et fondations valablement constituées à l'étranger conformément à la loi de l'Etat de leur siège statutaire ou de leur enregistrement sont reconnues de plein droit avec la capacité que leur reconnaît la loi de l'Etat de leur constitution, sous réserve que leurs activités ne contreviennent pas à l'ordre et à la sécurité publique et notamment ne compromettent pas les relations avec un autre Etat ou le maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Sous cette réserve, elles peuvent transférer leur siège statutaire au Luxembourg, en observant les conditions de la loi de leur constitution. Le transfert emporte soumission à la loi luxembourgeoise, sans qu'il y ait acquisition d'une personnalité juridique nouvelle.

Les associations sans but lucratif et fondations constituées sous la loi luxembourgeoise peuvent transférer leur siège statutaire à l'étranger, sans qu'il y ait pour autant perte de leur personnalité

juridique, à condition que l'Etat de leur nouveau siège statutaire reconnaisse la continuation de cette personnalité juridique.

Les articles 15, 16 et 17 sont applicables aux associations ou fondations reconnues dans la mesure où elles exercent des activités au Luxembourg.

Art. 26-2.

(inséré par la Loi du 4 mars 1994 (Mém. A17 du 04/03/1994 P.300), modifié par la Loi du 16 juin 2017 (MéM. A592 du 27/06/2017))

Les associations sans but lucratif qui poursuivent un but d'intérêt général à caractère philanthropique, religieux, scientifique, artistique, pédagogique, social, sportif ou touristique peuvent être reconnues d'utilité publique par arrêté grand-ducal pris sur avis du Conseil d'Etat.

TITRE II. - DES FONDATIONS.

(modifié par la Loi du 4 mars 1994 (Mém. A17 du 04/03/1994 P.300))

Art. 27.

(modifié puis remplacé par la Loi du 4 mars 1994 (Mém. A17 du 04/03/1994 P.300))

Toute personne peut moyennant l'approbation par arrêté grand-ducal affecter par acte authentique ou par testament tout ou partie de ses biens à la création d'une fondation qui jouit de la personnalité civile dans les conditions déterminées ci-après.

Sont seules considérées comme des fondations, les établissements qui, essentiellement à l'aide des revenus des capitaux affectés à leur création ou recueillis depuis et à l'exclusion de la poursuite d'un gain matériel, tendent à la réalisation d'une oeuvre d'un caractère philanthropique, social, religieux, scientifique, artistique, pédagogique, sportif ou touristique.

Art. 28.

(modifié puis remplacé par la Loi du 4 mars 1994 (Mém. A17 du 04/03/1994 P.300))

Toute déclaration authentique et toute disposition testamentaire faite par le fondateur en vue de créer une fondation est communiquée au Ministre de la Justice aux fins d'approbbation.

Si le fondateur décède avant la communication de la déclaration au Ministre de la Justice, cette déclaration est faite par l'exécuteur testamentaire ou, s'il n'y en a pas, par les héritiers ou ayants cause.

Jusqu'à l'approbation, le fondateur peut rétracter sa déclaration. Ce droit n'appartient pas à l'exécuteur testamentaire ni aux héritiers et ayants cause.

Si la création de la fondation est faite par disposition testamentaire, le testateur peut désigner un exécuteur testamentaire ayant la saisine, chargé de réaliser ses intentions.

Art. 29.

(modifié par la Loi du 4 mars 1994 (Mém. A17 du 04/03/1994 P.300))

L'arrêté grand-ducal d'approbation prescrira les mesures d'application.

Sauf la volonté contraire du fondateur, les droits de la fondation remonteront au jour où l'acte de fondation aura été communiqué au Ministre de la Justice, et respectivement au jour du décès du fondateur, s'il s'agit d'un testament.

Art. 30.

(modifié par la Loi du 19 décembre 2008 (Mém. A198 du 23/12/2008 P.2622))

L'institution ne jouira de la personnalité civile que du moment où ses statuts seront approuvés par arrêté grand-ducal.

Les statuts doivent mentionner:

1° l'objet ou les objets en vue desquels l'institution est créée;

2° la dénomination et le siège de l'institution. Ce siège doit être fixé dans le Grand-Duché;

3° les noms, professions, domiciles et nationalités des administrateurs, ainsi que le mode selon lequel les nouveaux administrateurs seront désignés ultérieurement:

4° la destination des biens au cas où l'institution viendrait à disparaître.

[...]

Art. 31.

(modifié puis remplacé par la Loi du 4 mars 1994 (Mém. A17 du 04/03/1994 P.300))

Si le fondateur n'a pas déterminé les conditions d'après lesquelles les statuts peuvent être modifiés, ils ne pourront l'être que par accord entre le Ministre de la Justice et la majorité des administrateurs en fonction.

Art. 32.

(remplacé par la Loi du 4 mars 1994 (Mém. A17 du 04/03/1994 P.300), complété par la Loi du 19 décembre 2002 (Mém. A149 du 31/12/2002 P.3630), modifié par la Loi du 27 mai 2016 (Mém. A94 du 30/05/2016 P.1730))

Après avoir obtenu l'approbation par arrêté grand-ducal selon les formes prescrites par la présente loi, les statuts et leurs modifications sont publiés au Recueil électronique des sociétés et associations, conformément aux dispositions du chapitre Vbis du titre Ier de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

Il est fait mention au Recueil électronique des sociétés et associations, à la suite de l'acte à publier, de la date de l'arrêté

grand-ducal portant approbation de l'acte en question.

La fondation est immatriculée au registre de commerce et des sociétés, sans que cette immatriculation emporte présomption de commercialité de la fondation.

Au moment du dépôt des statuts auprès du préposé du registre de commerce et des sociétés, la remise d'une copie de l'arrêté grand-ducal d'approbation est requise.

Art. 32bis.

(inséré par la Loi du 19 décembre 2002 (Mém. A149 du 31/12/2002 P.3630))

Tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanées des fondations, doivent contenir:

- **a)** la dénomination de l'association
- **b)** la mention «fondation» reproduite lisiblement et en toutes lettres, placée immédiatement avant ou après la dénomination;
- **c)** l'indication précise du siège de la fondation;
- **d)** les mots «Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg» ou les initiales «R.C.S. Luxembourg» suivis du numéro d'immatriculation.

Art. 33.

(modifié par la Loi du 4 mars 1994 (Mém. A17 du 04/03/1994 P.300))

Les statuts d'une fondation peuvent décider que les administrateurs qui cessent d'exercer leur mandat, seront remplacés par les soins des administrateurs demeurés en fonctions, ou bien que les administrateurs seront, en cas de vacance, désignés dans les conditions que les statuts spécifient, soit par une autorité publique, soit par un établissement public ou une fondation, soit par une association ou une société douée de la personnalité civile, soit par des particuliers.

Art. 34.

(modifié par la Loi du 4 mars 1994 (Mém. A17 du 04/03/1994 P.300), la Loi du 19 décembre 2002 (Mém. A149 du 31/12/2002 P.3630), la Loi du 27 mai 2016 (Mém. A94 du 30/05/2016 P.1730))

Les administrateurs d'une fondation sont tenus de communiquer au Ministre de la Justice leur compte et leur budget chaque année dans les deux mois de la clôture de l'exercice.

Le compte et le budget sont publiés dans le même délai au Recueil électronique des sociétés et associations, conformément aux dispositions du chapitre Vbis du titre Ier de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises..

Art. 35.

(modifié par la Loi du 4 mars 1994 (Mém. A17 du 04/03/1994 P.300))

La fondation ne peut posséder en propriété ou autrement que les immeubles nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Art. 36.

(modifié par la Loi du 4 mars 1994 (Mém. A17 du 04/03/1994 P.300), remplacé par la Loi du 19 décembre 2008 (Mém. A198 du 23/12/2008 P.2622))

1. Les libéralités entre vifs ou testamentaires au profit d'une fondation doivent être autorisées suivant les distinctions de l' article 16.

2. L'autorisation ne sera accordée que si la fondation s'est conformée aux dispositions de l' article 30, des 1er et 3ème alinéas de l' article 32 et de l' article 34.

Art. 37.

(modifié par la Loi du 4 mars 1994 (Mém. A17 du 04/03/1994 P.300))

La création d'une fondation et les libéralités entre vifs ou testamentaires au profit d'un tel établissement ne portent pas préjudice aux droits des créanciers ou héritiers réservataires des fondateurs, donateurs ou testateurs.

Ceux-ci pourront poursuivre devant l'autorité judiciaire l'annulation des libéralités, conformément au droit commun, et même, éventuellement, la dissolution de l'établissement d'utilité publique et la liquidation de ses biens.

Art. 38.

(modifié par la Loi du 4 mars 1994 (Mém. A17 du 04/03/1994 P.300))

Les administrateurs d'une fondation ont les pouvoirs qui leur sont conférés par les statuts. Ils représentent la fondation dans les actes judiciaires et extrajudiciaires.

Les biens de la fondation répondent des engagements contractés en son nom.

Art. 39.

(modifié par la Loi du 4 mars 1994 (Mém. A17 du 04/03/1994 P.300))

La fondation est civilement responsable des fautes de ses préposés, administrateurs ou autres organes qui le représentent.

Art. 40.

(modifié par la Loi du 4 mars 1994 (Mém. A17 du 04/03/1994 P.300))

Le Ministre de la Justice veille à ce que les biens d'une fondation soient affectés à l'objet pour lequel l'institution a été créée.

Le tribunal civil du siège de la fondation peut, à la requête d'un tiers intéressé ou du ministère public, prononcer la révocation des administrateurs qui auront fait preuve de négligence ou d'impéritie, qui ne remplissent pas les obligations qui leur sont imposées par la loi ou par les statuts, disposent des biens de l'institution

contrairement à leur destination ou pour des fins contraires à l'ordre public.

Dans ce cas, les nouveaux administrateurs seront nommés en conformité des statuts, ou, si le tribunal le décide, par le Ministre de la Justice.

Art. 41.

(modifié par la Loi du 4 mars 1994 (Mém. A17 du 04/03/1994 P.300))

Si la fondation est devenue incapable de rendre à l'avenir les services pour lesquels il a été institué, le tribunal, à la requête d'un administrateur, d'un tiers intéressé ou du ministère public, pourra prononcer la dissolution de l'institution.

Si la dissolution est prononcée, le juge nomme, un ou plusieurs liquidateurs qui, après apurement du passif, donnent aux biens la destination prévue par les statuts. Au cas où cette destination ne pourrait être réalisée, les liquidateurs à ce autorisés par le tribunal remettront les biens au Ministre de la Justice. Celui-ci leur attribuera une destination se rapprochant autant que possible de l'objet en vue duquel l'institution a été créée.

Art. 42.

Tous jugements prononcés par application des art. 40 et 41 seront susceptibles d'appel.

Art. 43.

(modifié par la Loi du 4 mars 1994 (Mém. A17 du 04/03/1994 P.300))

En cas d'omission des publications prescrites par la loi, la fondation ne pourra se prévaloir de la personnalité juridique à l'égard des tiers, lesquels auront néanmoins la faculté d'en faire état contre lui.

TITRE III. - DISPOSITIONS FISCALES.

Art. 44.

(remplacé par la Loi du 29 décembre 1971 (Mém. A92 du 31/12/1971 P.2733), abrogé par la Loi du 4 mars 1994 (Mém. A17 du 04/03/1994 P.300))

[...]

Art. 45.

(abrogé par la Loi du 4 mars 1994 (Mém. A17 du 04/03/1994 P.300))

[...]

Art. 46.

(abrogé par la Loi du 4 mars 1994 (Mém. A17 du 04/03/1994 P.300))

[...]

Art. 47.

(abrogé par la Loi du 4 mars 1994 (Mém. A17 du 04/03/1994 P.300))

[...]

Art. 48.

(abrogé par la Loi du 4 mars 1994 (Mém. A17 du 04/03/1994 P.300))

[...]

Art. 49.

(abrogé par la Loi du 4 mars 1994 (Mém. A17 du 04/03/1994 P.300))

[...]

Art. 50.

(abrogé par la Loi du 4 mars 1994 (Mém. A17 du 04/03/1994 P.300))

[...]

Art. 51.

Les pouvoirs sous signature privée à l'effet de représenter un membre de l'association à l'assemblée générale sont dispensés du droit du timbre.

DISPOSITION PARTICULIÈRE.

Art. 52.

Les institutions et associations sans but lucratif qui ont obtenu la personnalité civile antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, demeurent soumises aux lois et statuts qui les régissent.

Toutefois les dispositions d'ordre fiscal de la présente loi leur sont applicables, sous réserve des exemptions fiscales décrétées antérieurement en faveur d'associations ou d'établissements d'utilité publique.

#s/23/5123 - maxime.hudo@stibbe.com

LOI DU 12 DÉCEMBRE 2016 PORTANT CRÉATION DES SOCIÉTÉS D'IMPACT SOCIÉTAL ET MODIFIANT A)LA LOI MODIFIÉE DU 19 DÉCEMBRE 2002 CONCERNANT LE REGISTRE DE COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS AINSI QUE LA COMPTABILITÉ ET LES COMPTES ANNUELS DES ENTREPRISES, B)LA LOI MODIFIÉE DU 4 DÉCEMBRE 1967 CONCERNANT L'IMPÔT SUR LE REVENU, C)LA LOI MODIFIÉE DU 1ER DÉCEMBRE 1936 CONCERNANT L'IMPÔT COMMERCIAL COMMUNAL ET D)LA LOI MODIFIÉE DU 16 OCTOBRE 1934 RELATIVE À L'IMPÔT SUR LA FORTUNE.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 novembre 2016 et celle du Conseil d'Etat du 29 novembre 2016 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

CHAPITRE 1ER – PRINCIPES DE L'ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Art. 1er.

L'économie sociale et solidaire est un mode d'entreprendre auquel adhèrent des personnes morales de droit privé qui remplissent cumulativement les conditions suivantes:

1. Poursuivre une activité continue de production, de distribution ou d'échange de biens ou de services.
2. Répondre à titre principal à l'une au moins des deux conditions suivantes:

   Elles ont pour but d'apporter, à travers leur activité, un soutien à des personnes en situation de fragilité, soit du fait de leur situation économique ou sociale, soit du fait de leur situation personnelle et particulièrement de leur état de santé ou de leurs besoins d'accompagnement social ou médico-social. Ces personnes peuvent être des salariés, des clients, des membres, des adhérents ou des bénéficiaires de l'entreprise;

   Elles ont pour but de contribuer à la préservation et au développement du lien social, à la lutte contre les exclusions et les inégalités sanitaires, sociales, culturelles et économiques, à la parité hommes-femmes, au maintien et au renforcement de la cohésion territoriale, à la protection de l'environnement, au développement d'activités culturelles ou créatives et au développement d'activités de formation initiale ou continue.
3. Disposer d'une gestion autonome au sens où elles sont pleinement capables de choisir et de révoquer leurs organes directeurs ainsi que de contrôler et d'organiser l'ensemble de leurs activités.
4. Appliquer le principe selon lequel au moins la moitié des bénéfices réalisés sont réinvestis dans le maintien et le développement de l'activité de l'entreprise.

CHAPITRE 2 – SOCIÉTÉS D'IMPACT SOCIÉTAL

Art. 2.

Par dérogation aux dispositions de l' article 1832 du Code civil, l'acte de société peut disposer que la société n'est pas constituée dans le but de procurer aux associés un bénéfice patrimonial direct ou indirect.

Art. 3.

(1) Toute société anonyme, société à responsabilité limitée ou société coopérative qui répond aux principes de l'économie sociale et solidaire peut être agréée en tant que société d'impact sociétal par le Ministre ayant l'économie sociale et solidaire dans ses attributions, ci-après «le Ministre», dans la mesure où les statuts répondent aux exigences suivantes:

1. Définir de façon précise l'objet social qu'elle poursuit conformément aux dispositions de l' article 1, point 2;
2. Prévoir des indicateurs de performance permettant de vérifier de façon effective et fiable la réalisation de l'objet social poursuivi.

(2) Une demande d'agrément en tant que société d'impact sociétal peut être formulée aussi bien pour le compte de sociétés valablement constituées que pour le compte de sociétés en formation.

(3) Toute délibération des associés susceptible de modifier les clauses statutaires prescrites au paragraphe 1er doit

être approuvée préalablement par le Ministre. Après avoir obtenu l'approbation par arrêté ministériel, les modifications des statuts sont publiées au Recueil électronique des sociétés et associations conformément aux dispositions du chapitre Vbis du titre Ier de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Il est fait mention au Recueil électronique des sociétés

et associations, à la suite de l'acte à publier, de la date de l'arrêté ministériel portant approbation de l'acte en question.

(4) Les dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales sont applicables aux sociétés d'impact sociétal chaque fois qu'il n'y est pas dérogé expressément par la présente loi.

Art. 4.

(1) Suivant la forme sociale que revêt la société agréée en tant que société d'impact sociétal, le terme «part» vise une «part sociale» ou une «action» au sens où ces termes sont utilisés par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

Le capital social d'une société d'impact sociétal est composé de parts d'impact et, le cas échéant, de parts de rendement:

- Les parts d'impact ne font pas bénéficier leurs titulaires des bénéfices générés par la société.
- Les parts de rendement confèrent à leurs titulaires le droit de bénéficier des bénéfices générés par la société pour autant que l'objet social évalué au moyen d'indicateurs de performance visés à l' article 3, paragraphe 1er, ait été effectivement atteint.

Les parts d'impact et les parts de rendement, ainsi que leur nombre respectif, sont désignées comme telles dans les statuts de la société.

(2) Les parts d'impact et les parts de rendement sont exclusivement nominatives et émises avec une valeur nominale.

Les associés peuvent, à tout moment, demander la conversion de leurs parts de rendement en parts d'impact. Les parts d'impact ne peuvent pas être converties en parts de rendement.

(3) Le capital social d'une société d'impact sociétal se compose à tout moment d'au moins 50 pour cent de parts d'impact.

Art. 5.

(1) La rémunération annuelle maximale versée aux salariés d'une société d'impact sociétal ne peut excéder un plafond correspondant à six fois le montant du salaire social minimum.

(2) Le rapport du réviseur d'entreprises agréé certifie annuellement le respect de cette obligation légale.

Art. 6.

(1) Les comptes annuels de toute société d'impact sociétal sont contrôlés par un réviseur d'entreprises agréé. Celui-ci vérifie et certifie annuellement la composition du capital social d'une société d'impact sociétal ainsi que le respect des dispositions de l' article 4, paragraphe 3 de la présente loi.

(2) Toute société agréée comme société d'impact sociétal élabore annuellement un rapport d'impact extra-financier à l'attention de l'assemblée des associés ou actionnaires qui détaille la mise en oeuvre des indicateurs de performance prévus dans les statuts de la société d'impact sociétal en vertu de l'article 3, paragraphe 1er, point 2 de la présente loi.

(3) Le rapport du réviseur d'entreprises agréé et le rapport d'impact extra-financier sont communiqués au Ministre dans les deux semaines qui suivent la tenue de l'assemblée des associés ou actionnaires.

Art. 7.

(1) Le bénéfice alloué aux parts d'impact est exclusivement destiné à la réalisation de l'objet social et est intégralement réinvesti dans le maintien et le développement de l'activité de la société d'impact sociétal.

(2) L'assemblée des associés ou actionnaires peut décider de verser des dividendes aux titulaires des parts de rendement s'il ressort du rapport d'impact extra-financier que l'objet social évalué au moyen d'indicateurs de performance prévus par ses statuts a été effectivement atteint à la date de clôture de l'exercice au titre duquel une distribution de dividende est envisagée.

Art. 8.

(1) Il est interdit aux sociétés d'impact sociétal de contracter, directement ou indirectement, des emprunts auprès de ses associés et d'émettre des instruments de dette, directement ou indirectement, à destination de ces personnes.

(2) Le rapport du réviseur d'entreprises agréé certifie annuellement le respect de cette obligation légale.

(3) Les emprunts contractés et les instruments de dette émis en contradiction avec les dispositions du paragraphe 1er sont nuls et sans effet.

Art. 9.

(modifié par la Loi du 31 août 2018 (Mém. A823 du 14/09/2018))

(1) La mention « société d'impact sociétal » en toutes lettres ou le sigle « SIS » reproduit lisiblement sont réservés aux sociétés agréées en tant que telles en vertu de la présente loi. L'arrêté ministériel d'agrément ainsi que l'arrêté ministériel de retrait de l'agrément sont publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

(2) Le Ministre exerce la surveillance des personnes morales de droit privé agréées en tant que sociétés d'impact sociétal pour s'assurer que celles-ci continuent de répondre aux conditions qui ont motivé leur agrément et qu'elles agissent en conformité avec les dispositions de la présente loi.

(3) Le Ministre retire l'agrément à une société d'impact sociétal qui cesse de remplir les conditions légales.

(4) Une copie de l'arrêté ministériel d'agrément est déposée au registre de commerce et des sociétés.

(5) Lorsque le capital social d'une société d'impact sociétal est composé à 100 pour cent de parts d'impact, le Ministre adresse à l'Administration des contributions directes une copie de l'arrêté ministériel d'agrément, informe l'Administration des contributions directes de toute modification des statuts de telles sociétés et

adresse à l'Administration des contributions directes une copie de l'arrêté ministériel de retrait de l'agrément.

Art. 10.

(1) Il est institué une Commission consultative pour les sociétés d'impact sociétal (désignée ci-après la «Commission consultative») qui a pour mission d'assister le Ministre dans l'exercice de ses compétences d'agrément et de surveillance des sociétés d'impact sociétal.

La Commission consultative est consultée par le Ministre notamment lors de toute nouvelle demande d'agrément, lors de toute demande d'approbation des délibérations des associés susceptibles de modifier les clauses statutaires et préalablement à toute décision de retrait de l'agrément.

La Commission consultative peut consulter l'ensemble des documents communiqués par les sociétés d'impact sociétal au Ministre et demander tout complément d'information qu'elle juge nécessaire.

La Commission consultative peut à tout moment faire des propositions portant sur l'amélioration du cadre juridique applicable aux sociétés d'impact sociétal.

(2) La composition et le fonctionnement de la Commission consultative sont précisés par règlement grand-ducal.

Art. 11.

(1) Le tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale prononce sur demande du Procureur d'Etat, agissant d'office ou à la requête du Ministre, la dissolution et la liquidation de toute société d'impact sociétal à qui l'agrément aura été définitivement retiré.

(2) Quel que soit le mode de liquidation, le solde éventuel du boni de liquidation est affecté:

a. soit à une donation en faveur d'une autre société d'impact sociétal poursuivant un but identique ou comparable à celui de la société d'impact sociétal en liquidation;

b. soit à une fondation de droit luxembourgeois ou à une association sans but lucratif reconnue d'utilité publique par arrêté grand-ducal.

CHAPITRE 3 – ORGANISATION DE L'ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Art. 12.

(1) Le Ministre conclut une ou plusieurs conventions annuelles avec les représentants du secteur de l'économie sociale et solidaire afin d'assurer la représentation du secteur auprès des pouvoirs publics.

(2) Une telle convention annuelle définit les objectifs que les représentants du secteur se fixent dans le cadre de la collaboration avec le Ministère compétent.

(3) Le Ministre consultera les représentants du secteur sur tous les projets ou propositions de dispositions législatives et réglementaires applicables au secteur de l'économie sociale et solidaire.

CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS MODIFICATIVES

Art. 13.

Le point 5° de l'article 6 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et modifiant certaines autres dispositions légales est modifié comme suit:

«

Art. 6.

Toute société commerciale dotée de la personnalité morale est tenue de requérir son immatriculation.

Celle-ci indique:

(…)

le montant du capital social ou l'indication du caractère variable du capital, ou, en cas de société agréée en tant que société d'impact sociétal, le nombre

respectif de parts d'impact et de parts de rendement dans le capital social;
(…)

»

Un point 13° est ajouté aux dispositions de l'article 6 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et modifiant certaines autres dispositions légales:

«

pour les sociétés agréées en tant que sociétés d'impact sociétal, la date et les références de l'agrément ministériel visé par la loi du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d'impact sociétal.

»

Art. 14.

L'article 112, alinéa 1 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu est modifié et complété comme suit:

1° Au numéro 4., le point final est remplacé par un point-virgule.

2° Il est ajouté le nouveau numéro 5. libellé comme suit: 5°les dons en espèces à des sociétés d'impact sociétal dûment agréées, à condition que le capital social de telles sociétés soit constitué à 100 pour cent de parts d'impact.

Un numéro 11. est ajouté aux dispositions de l'article 161 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu:

«

Art. 161.

Sont exempts de l'impôt sur le revenu des collectivités:

(…)

1° Au numéro 10., le point final est remplacé par un point-virgule.

2° Il est ajouté le nouveau numéro 11. libellé comme suit: 11.les sociétés commerciales dûment agréées en tant que sociétés d'impact sociétal, à condition que le capital social de telles sociétés soit constitué à 100 pour cent de parts d'impact.»

»

Un numéro 11. est ajouté aux dispositions du § 3 de la loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l'impôt commercial communal (Gewerbesteuergesetz):

«

§ 3

Von der Gewerbesteuer sind befreit:

(…)

1° Au numéro 10., le point final est remplacé par un point-virgule.

2° Il est ajouté le nouveau numéro 11. libellé comme suit: 11.les sociétés commerciales dûment agréées en tant que sociétés d'impact sociétal, à condition que le capital social de telles sociétés soit constitué à 100 pour cent de parts d'impact.»

»

Un numéro 11. est ajouté aux dispositions du § 3, alinéa 1 de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l'impôt sur la fortune (Vermögenssteuergesetz):

«

Von der Vermögenssteuer sind befreit:

(…)

les sociétés commerciales dûment agréées en tant que sociétés d'impact sociétal, à condition que le capital social de telles sociétés soit constitué à 100 pour cent de parts d'impact.

»

CHAPITRE 5 – DISPOSITIONS FINALES

Art. 15.

Une évaluation de l'application de la présente loi est présentée, sous la responsabilité du Ministre, au plus tard le 31 décembre de la troisième année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 16.

La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l'intitulé: «La loi du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d'impact sociétal».

Doc. parl. 6831; sess. ord. 2014-2015; 2015-2016 et 2016-2017.

#5/23/5123 - maxime.hudo@stibbe.com

TROISIÈME PARTIE

SOCIÉTÉS COTÉES

CODE DES SOCIÉTÉS COTÉES – INTRODUCTION

Au centre de l'Europe, au milieu de la jonction entre le continent Américain, l'Asie et le Pacifique et sur le même parallèle que l'Afrique, le Luxembourg est un centre financier qui connecte le monde.

La place financière luxembourgeoise jouit d'une plateforme de marché des capitaux de premier plan, avec la Bourse de Luxembourg et ses différents marchés dont l'un de ses joyaux, une plateforme dédiée aux investissements verts, sociaux et durables. Reste à appréhender les bases de l'environnement juridique luxembourgeois des marchés des capitaux, combinaison de normes juridiques internes et de dispositions de droits européen.

Le présent ouvrage n'a pas une vocation exhaustive, mais va permettre au lecteur d'explorer la législation luxembourgeoise pertinente du point de vue de la société qui souhaite faire admettre ses titres auprès d'un marché luxembourgeois.

Dans un premier temps, nous allons décrire l'articulation des différentes législations qui nous semblent les plus pertinentes au Grand-duché de Luxembourg (sous réserve de la remarque faite au paragraphe précédent).

Ensuite, nous distinguerons les différents marchés au sein de la Bourse de Luxembourg et aborderons sa plateforme relative aux obligations vertes.

A. PRESENTATION DU RECUEIL LEGISLATIF

1. Prospectus

Afin de comprendre le régime « prospectus » applicable au Luxembourg, il s'agit d'appréhender les exigences du Règlement

(UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé (« **Règlement Prospectus** ») et de la loi du 16 juillet 2019 relative aux prospectus pour valeurs mobilières («**Loi Prospectus** »).

Le Règlement Prospectus est complété par deux règlements délégués qui sont pertinents dans le cadre de l'élaboration pratique du prospectus :

● le règlement délégué (UE) 2019/979 concernant les informations financières clés dans le résumé d'un prospectus, la publication et le classement des prospectus, les communications à caractère promotionnel sur les valeurs mobilières, les suppléments au prospectus et le portail de notification, et

● le règlement délégué (UE) 2019/980 relatif à la forme, le contenu, l'examen et l'approbation du prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé.

Concernant l'obligation d'émettre un prospectus, nous pouvons distinguer trois régimes différents:

a) Une offre au public et une admission de titres à la négociation sur un marché réglementé visées par le Règlement Prospectus.

Dans ce cadre il faut se référer aux exigences du Règlement Prospectus. Sauf exemption, un prospectus au sens du règlement est nécessaire, et l'autorité qui va approuver ce prospectus au Luxembourg est la Commission de Surveillance du Secteur Financier ("**CSSF**").

Le Règlement Prospectus permet aux Etats Membres de prévoir une exemption relative à l'exigence d'un prospectus pour les offres au public dont le montant total dans l'Union est inférieur à 8 millions d'euros sur une période de douze mois.

Le législateur luxembourgeois a fait usage de cette possibilité à l'article 4 de la Loi Prospectus:

● Pour les offres au public dont le montant total est inférieur à 5 millions d'euros sur une période de 12 mois, aucun prospectus n'est requis.

● Pour les offres au public dont le montant total est de 5 millions d'euros à moins de 8 millions d'euros, sur une période de 12 mois, aucun prospectus n'est requis. Néanmoins, une note d'information doit être publiée.

L'article 4.1 de la Loi Prospectus requiert l'information préalable de la CSSF dans le cadre de ces exemptions.

b) Une offre au public et une admission de titres sur un marché règlementé non visé par le Règlement Prospectus.

La partie III de la Loi Prospectus concerne les offres au public au Luxembourg et les admissions sur un marché réglementé non-visées par le Règlement Prospectus.

Pour ce type de transactions un prospectus allégé est nécessaire.

Cependant, un prospectus allégé n'est pas requis dans les cas suivants:

● Pour les offres au public d'un montant total inférieur à 5 millions d'euros sur une période de 12 mois au sein de l'Union européenne. Cependant, une information préalable à la CSSF est nécessaire.

● Pour les offres au public d'un montant de 5 millions d'euros à moins de 8 millions sur une période de 12 mois au sein de l'Union européenne, une note d'information doit être publiée.

Lorsqu'un prospectus allégé, n'est pas obligatoire, il y a toujours la possibilité de publier un prospectus allégé sur base volontaire.

c) Une admission sur l'Euro MTF.

La plateforme multilatérale de négociation de la Bourse de Luxembourg est l'Euro MTF. La Bourse de Luxembourg est l'autorité qui va approuver le prospectus pour une admission sur ce

marché. Le prospectus dans ce cadre sera rédigé au regard des exigences du règlement interieur de la Bourse de Luxembourg.

2. Abus de marché

Le régime relatif aux abus de marché est d'application directe au Luxembourg et est couvert par le règlement (UE) n ° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (« **Règlement Abus de Marché** »).

La loi du 23 décembre 2016 relative aux abus de marché, complète le Règlement Abus de Marché, désigne la CSSF comme autorité de contrôle compétente et détermine le régime de répression administrative et pénale au Luxembourg concernant les abus de marché.

3. Transparence

Les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé sont soumises à des obligations de transparence, notamment à des obligations d'information périodiques et continue.

La loi du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé, détermine ces obligations. Elle est complétée par le règlement grand-ducal du 11 janvier 2008 relatif aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières.

4. Offres publiques d'acquisition

Les offres publiques d'acquisition (« **OPA** ») sont régies au Luxembourg par la loi du 19 mai 2006 (« **Loi OPA** »). Celle-ci détermine notamment les principes généraux applicable en cas d'OPA, l'autorité compétente, les droits des actionnaires minoritaires, ainsi que les droit de rachats et retrait obligatoires dans le cadre d'une OPA.

La loi du 21 juillet 2012 est relative au retrait obligatoire et au rachat obligatoire de titres de sociétés admis ou ayant été admis à la négociation sur un marché réglementé ou ayant fait l'objet d'une offre au public. Cette loi comprend des obligations d'information, ainsi que le régime de retrait et rachat obligatoire des sociétés inclus dans son champ d'application.

5. Droit des Actionnaires

Loi du 24 mai 2011 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales de sociétés cotées, telle que modifiée, détermine notamment le cadre juridique et certaines obligations concernant la rémunération de cadres dirigeants de sociétés cotées.

6. Titrisation

La titrisation est souvent rattachée au domaine des marchés des capitaux. Le Luxembourg a un régime particulier et de premier plan concernant la titrisation. Nous avons donc choisi d'inclure celle-ci dans ce recueil.

7. Coûts

Le règlement grand-ducal du 21 décembre 2017 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier contient notamment la détermination de certains coûts relatifs à l'approbation du prospectus.

B. ADMISSION DES TITRES A LA NEGOCIATION

Une société qui souhaite faire coter ses titres dispose de trois options principales au Luxembourg. Soit elle opte pour le marché règlementé qui est la Bourse de Luxembourg (BdL), soit elle opte pour l'Euro MTF qui n'est pas un marché règlementé au sens du

Règlement Prospectus, soit enfin elle opte pour une admission à la liste officielle des titres (sans admission à la négociation).

1. Le marché réglementé: la Bourse de Luxembourg

Lorsque l'option du marché réglementé est choisie, un prospectus au sens du Règlement Prospectus doit être soumis à la CSSF pour approbation.

Cette option permet de bénéficier du passeport européen, et est soumise au Règlement Prospectus, ainsi qu'aux exigences de la Loi Transparence.

En terme de normes comptables applicables, la société émettrice doit adopter des normes *IFRS* ou bien des normes équivalentes.

2. Euro MTF

En cas d'option, en faveur de l'Euro MTF, le prospectus, est soumis à l'approbation de la Bourse de Luxembourg.

Cette option ne permet pas de bénéficier du passeport européen. Cependant, ni le Règlement Prospectus ni la Loi Transparence ne sont applicables dans ce cadre. En outres et en termes de normes comptables, les comptes peuvent être établis en *GAAP*.

C. LUXEMBOURG GREEN EXCHANGE

La Bourse de Luxembourg détient une plateforme de premier plan concernant les titres verts, sociaux et durables. Luxembourg Green Exchange (« **LGX**») a été fondé en 2016, afin de contribuer au financement d'une économie plus verte et durable et notamment afin d'être une plateforme qui permet de collecter les fonds nécessaires en vue d'atteindre les buts fixés par les Objectifs de Développement Durables établis par les Etats membres des Nations Unies ainsi que les objectifs fixés par la Conférence de Paris de 2015 sur les changements climatiques.

Afin d'avoir ses titres admis au LGX, plusieurs étapes doivent être considérées par la société émettrice.

1. Tout d'abord, il convient de choisir une des trois options disponibles à la Bourse de Luxembourg, à savoir le marché réglementé, l'Euro MTF ou bien l'admission à la cote officielle.

2. Ensuite, il convient d'envisager la classification des titres. Soit la société émettrice va émettre des titres verts, sociaux ou durables soit la société émettrice est qualifiée de «Climate Aligned Issuer».

Une obligation verte est une obligation dont le produit de l'émission est utilisé exclusivement pour financer ou refinancer, partiellement ou en totalité, des projets verts nouveaux et/ou en cours.

Une obligation sociale est une obligation dont le produit de l'émission est exclusivement utilisé pour financer ou refinancer, partiellement ou en totalité, des projets sociaux nouveaux et/ou en cours.

Lorsque le produit de l'émission est utilisé dans le cadre d'une combinaison de projets verts et sociaux, ils seront alors admis au sein de la section obligations durables de LGX.

Il convient d'ajouter que LGX admet désormais également les obligations liées au développement durable. Contrairement aux obligations vertes et sociales dont le produit est utilisé exclusivement pour des projets verts ou sociaux, les obligations liées au développement durable ne requirent pas d'exigences particulières quant à l'utilisation du produit de l'émission obligataire. Leur particularité réside dans le fait que les conditions financières des titres vont varier en fonction de l'atteinte ou non par l'émetteur d'objectifs environnementaux, sociaux ou durables. A titre d'exemple, un objectif fixé pourrait être la parité au sein du conseil d'administration d'une entreprise.

3. Ensuite, avant que les titres ne soient admis sur LGX, il y a une obligation de transparence et de publication d'informations. En effet, les émetteurs doivent être transparents quant à l'allocation du produit de l'émission et fournir une information détaillée quant à celle-ci.

4. Enfin, une fois que les titres sont admis sur LGX, il y a une obligation de reporting continue concernant l'utilisation du produit de l'émission.

Michael Mbayi

Avocat à la Cour

#5/23/5123 maxime.hub@stibbe.com

SOCIÉTÉS COTÉES

a) Prospectus

#5/23/5123 - maxime.hulo@stibbe.com

RÈGLEMENT (UE) 2017/1129 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 14 JUIN 2017 CONCERNANT LE PROSPECTUS À PUBLIER EN CAS D'OFFRE AU PUBLIC DE VALEURS MOBILIÈRES OU EN VUE DE L'ADMISSION DE VALEURS MOBILIÈRES À LA NÉGOCIATION SUR UN MARCHÉ RÉGLEMENTÉ, ET ABROGEANT LA DIRECTIVE 2003/71/CE (TEXTE PRÉSENTANT DE L'INTÉRÊT POUR L'EEE)

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet, champ d'application et dérogations

1. Le présent règlement prévoit des exigences relatives à l'établissement, à l'approbation et à la diffusion du prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé situé ou opérant sur le territoire d'un État membre.

2. Le présent règlement ne s'applique pas aux types suivants de valeurs mobilières:

a) les parts émises par des organismes de placement collectif du type autre que fermé;

b) les titres autres que de capital émis par un État membre ou par l'une des autorités régionales ou locales d'un État

membre, par les organisations publiques internationales auxquelles adhèrent un ou plusieurs États membres, par la Banque centrale européenne ou par les banques centrales des États membres;

c) les parts de capital dans les banques centrales des États membres;

d) les valeurs mobilières inconditionnellement et irrévocablement garanties par un État membre ou par l'une des autorités régionales ou locales d'un État membre;

e) les valeurs mobilières émises par des associations bénéficiant d'un statut légal ou par des organismes à but non lucratif, reconnus par un État membre, en vue de se procurer les moyens nécessaires à la réalisation de leurs objectifs non lucratifs;

f) les parts de capital non fongibles dont le but principal est de donner au titulaire le droit d'occuper un appartement ou une autre forme de propriété immobilière ou une partie de ceux-ci, lorsque les parts ne peuvent être vendues sans renoncer au droit qui s'y rattache.

3. Sans préjudice du deuxième alinéa du présent paragraphe et de l'article 4, le présent règlement ne s'applique pas à une offre au public de valeurs mobilières dont le montant total dans l'Union est inférieur à 1 000 000 EUR, ce montant étant calculé sur une période de douze mois.

Les États membres n'étendent pas l'obligation d'établir un prospectus conformément au présent règlement aux offres au public de valeurs mobilières visées au premier alinéa du présent paragraphe. Les États membres peuvent toutefois imposer dans ce cas d'autres obligations d'information au niveau national, dès lors qu'elles ne constituent pas une charge disproportionnée ou inutile.

4. L'obligation de publier un prospectus énoncée à l'article 3, paragraphe 1, ne s'applique pas aux types suivants d'offres au public de valeurs mobilières:

a) une offre de valeurs mobilières adressée uniquement aux investisseurs qualifiés;

b) une offre de valeurs mobilières adressée à moins de 150 personnes physiques ou morales, autres que des investisseurs qualifiés, par État membre;

c) une offre de valeurs mobilières dont la valeur nominale unitaire s'élève au moins à 100 000 EUR;

d) une offre de valeurs mobilières adressée à des investisseurs qui acquièrent ces valeurs pour un montant total d'au moins 100 000 EUR par investisseur et par offre distincte;

e) les actions émises en substitution d'actions de même catégorie déjà émises, si l'émission de ces nouvelles actions n'entraîne pas d'augmentation du capital souscrit;

f) les valeurs mobilières offertes dans le cadre d'une offre publique d'acquisition par voie d'offre publique d'échange, pour autant qu'un document contenant des informations décrivant la transaction et son incidence sur l'émetteur soit mis à la disposition du public conformément aux modalités prévues à l'article 21, paragraphe 2;

g) les valeurs mobilières offertes, attribuées ou devant être attribuées à l'occasion d'une fusion ou d'une scission, pour autant qu'un document contenant des informations décrivant la transaction et son incidence sur l'émetteur soit mis à la disposition du public conformément aux modalités prévues à l'article 21, paragraphe 2;

h) les dividendes payés aux actionnaires existants sous la forme d'actions de même catégorie que celles donnant droit à ces dividendes, pour autant qu'un document contenant des informations sur le nombre et la nature des actions ainsi que sur les raisons et les modalités de l'offre soit mis à disposition;

i) les valeurs mobilières offertes, attribuées ou devant être attribuées aux administrateurs ou salariés anciens ou

existants par leur employeur ou par une entreprise liée, pour autant qu'un document contenant des informations sur le nombre et la nature des valeurs mobilières ainsi que sur les raisons et les modalités de l'offre ou de l'attribution soit mis à disposition;

j) les titres autres que de capital émis d'une manière continue ou répétée par un établissement de crédit, lorsque le montant agrégé total dans l'Union des titres offerts est inférieur à 75 000 000 EUR par établissement de crédit calculé sur une période de douze mois, pour autant que ces titres:

i) ne soient pas subordonnés, convertibles ou échangeables; et

ii) ne confèrent pas le droit de souscrire à d'autres types de valeurs mobilières ou d'en acquérir et ne soient pas liés à un instrument dérivé;

k) à compter du 18 mars 2021 et jusqu'au 31 décembre 2022, les titres autres que de capital émis d'une manière continue ou répétée par un établissement de crédit, lorsque le montant agrégé total dans l'Union des titres offerts, calculé sur une période de douze mois, est inférieur à 150 000 000 EUR par établissement de crédit, pour autant que ces titres:

i) ne soient pas subordonnés, convertibles ou échangeables; et

ii) ne confèrent pas le droit de souscrire à d'autres types de valeurs mobilières ou d'en acquérir et ne soient pas liés à un instrument dérivé.

5. L'obligation de publier un prospectus énoncée à l'article 3, paragraphe 3, ne s'applique pas à l'admission à la négociation sur un marché réglementé des valeurs mobilières suivantes:

a) les valeurs mobilières fongibles avec des valeurs mobilières déjà admises à la négociation sur le même marché réglementé, pour autant qu'elles représentent, sur une période de douze mois, moins de 20 % du nombre de

valeurs mobilières déjà admises à la négociation sur le même marché réglementé;

b) les actions résultant de la conversion ou de l'échange d'autres valeurs mobilières, ou de l'exercice des droits conférés par d'autres valeurs mobilières, lorsque ces actions sont de même catégorie que celles déjà admises à la négociation sur le même marché réglementé, pour autant qu'elles représentent, sur une période de douze mois, moins de 20 % du nombre d'actions de la même catégorie déjà admises à la négociation sur le même marché réglementé, sous réserve du deuxième alinéa du présent paragraphe;

c) les valeurs mobilières résultant de la conversion ou de l'échange d'autres valeurs mobilières, de fonds propres ou d'engagements éligibles par une autorité de résolution dans le cadre de l'exercice d'un pouvoir visé à l'article 53, paragraphe 2, à l'article 59, paragraphe 2, ou à l'article 63, paragraphe 1 ou 2, de la directive 2014/59/UE;

d) les actions émises en substitution d'actions de même catégorie déjà admises à la négociation sur le même marché réglementé, si l'émission de ces actions n'entraîne pas d'augmentation du capital souscrit;

e) les valeurs mobilières offertes dans le cadre d'une offre publique d'acquisition par voie d'offre publique d'échange, pour autant qu'un document contenant des informations décrivant la transaction et son incidence sur l'émetteur soit mis à la disposition du public conformément aux modalités prévues à l'article 21, paragraphe 2;

f) les valeurs mobilières offertes, attribuées ou devant être attribuées à l'occasion d'une fusion ou d'une scission, pour autant qu'un document contenant des informations décrivant la transaction et son incidence sur l'émetteur soit mis à la disposition du public conformément aux modalités prévues à l'article 21, paragraphe 2;

g) les actions offertes, attribuées ou devant être attribuées gratuitement aux actionnaires existants, et les dividendes payés sous la forme d'actions de la même catégorie que celles donnant droit à ces dividendes, pour autant que ces actions soient de la même catégorie que celles déjà admises à la négociation sur le même marché réglementé et qu'un document contenant des informations sur le nombre et la nature des actions ainsi que sur les raisons et les modalités de l'offre ou de l'attribution soit mis à disposition;

h) les valeurs mobilières offertes, attribuées ou devant être attribuées aux administrateurs ou aux salariés anciens ou existants par leur employeur ou par une entreprise liée, pour autant que ces valeurs soient de la même catégorie que celles déjà admises à la négociation sur le même marché réglementé et qu'un document contenant des informations sur le nombre et la nature des valeurs mobilières ainsi que sur les raisons et les modalités de l'offre ou de l'attribution soit mis à disposition;

i) les titres autres que de capital émis d'une manière continue ou répétée par un établissement de crédit, lorsque le montant agrégé total dans l'Union des titres offerts est inférieur à 75 000 000 EUR par établissement de crédit calculé sur une période de douze mois, pour autant que ces titres:

  i) ne soient pas subordonnés, convertibles ou échangeables; et

  ii) ne confèrent pas le droit de souscrire à d'autres types de valeurs mobilières ou d'en acquérir et ne soient pas liés à un instrument dérivé;

j) les valeurs mobilières déjà admises à la négociation sur un autre marché réglementé, sous réserve des conditions suivantes:

i) ces valeurs mobilières, ou des valeurs mobilières de même catégorie, ont été admises à la négociation sur cet autre marché réglementé depuis plus de 18 mois;

ii) pour les valeurs mobilières admises pour la première fois à la négociation sur un marché réglementé après le 1er juillet 2005, l'admission à la négociation sur cet autre marché réglementé a fait l'objet d'un prospectus approuvé et publié conformément à la directive 2003/71/CE;

iii) sauf lorsque le point ii) s'applique, pour les valeurs mobilières admises pour la première fois à la négociation après le 30 juin 1983, un prospectus a été approuvé conformément aux exigences de la directive 80/390/CEE du Conseil **(1)** ou de la directive 2001/34/CE du Parlement européen et du Conseil **(2)** ;

iv) les obligations continues relatives à la négociation sur cet autre marché réglementé ont été remplies;

v) la personne qui sollicite l'admission d'une valeur mobilière à la négociation sur un marché réglementé en vertu de la dérogation prévue au présent point j) met à la disposition du public un document dont le contenu est conforme à l'article 7, sauf en ce qui concerne la longueur maximale fixée à l'article 7, paragraphe 3, qui est étendue à deux pages de format A4 supplémentaires, dans l'État membre du marché réglementé auprès duquel l'admission à la négociation est sollicitée, conformément aux modalités prévues à l'article 21, paragraphe 2, dans une langue acceptée par l'autorité compétente de l'État membre du marché

réglementé auprès duquel l'admission à la négociation est sollicitée; et

vi) le document visé au point v) précise où le prospectus le plus récent peut être obtenu et où les informations financières publiées par l'émetteur en application des obligations d'information continue sont disponibles;

k) à compter du 18 mars 2021 et jusqu'au 31 décembre 2022, les titres autres que de capital émis d'une manière continue ou répétée par un établissement de crédit, lorsque le montant agrégé total dans l'Union des titres offerts, calculé sur une période de douze mois, est inférieur à 150 000 000 EUR par établissement de crédit, pour autant que ces titres:

i) ne soient pas subordonnés, convertibles ou échangeables; et

ii) ne confèrent pas le droit de souscrire à d'autres types de valeurs mobilières ou d'en acquérir et ne soient pas liés à un instrument dérivé.

La condition énoncée au premier alinéa, point b), selon laquelle les actions résultantes doivent représenter, sur une période de douze mois, moins de 20 % du nombre d'actions de même catégorie déjà admises à la négociation sur le même marché réglementé ne s'applique dans aucun des cas suivants:

a) si un prospectus a été établi conformément au présent règlement ou à la directive 2003/71/CE lors de l'offre publique ou de l'admission à la négociation sur un marché réglementé des valeurs mobilières donnant accès aux actions;

b) si les valeurs mobilières donnant accès aux actions ont été émises avant le 20 juillet 2017;

c) si les actions sont, conformément à l'article 26 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil **(3)** , éligibles en tant qu'éléments de fonds propres

de base de catégorie 1 d'un établissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 3), dudit règlement et résultent de la conversion d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 émis par cet établissement à la suite d'un événement déclencheur conformément à l'article 54, paragraphe 1, point a), dudit règlement;

d) si les actions constituent des fonds propres éligibles ou des fonds propres de base éligibles au sens du titre I, chapitre VI, section 3, de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil [(4)] , et résultent de la conversion d'autres valeurs mobilières déclenchée aux fins de satisfaire à l'obligation de se conformer au capital de solvabilité requis ou au minimum de capital requis, tels qu'ils sont définis au titre I, chapitre VI, sections 4 et 5, de la directive 2009/138/CE, ou à l'exigence relative à la solvabilité du groupe prévue au titre III de la directive 2009/138/CE.

6. Les dérogations à l'obligation de publier un prospectus prévues aux paragraphes 4 et 5 sont cumulables. Cependant, les dérogations prévues au paragraphe 5, premier alinéa, points a) et b), ne sont pas cumulables si ce cumul est susceptible de conduire à l'admission immédiate ou différée à la négociation sur un marché réglementé sur une période de douze mois de plus de 20 % du nombre d'actions de même catégorie déjà admises à la négociation sur le même marché réglementé, sans qu'un prospectus soit publié.

6 bis. Les exemptions prévues au paragraphe 4, point f), et au paragraphe 5, point e), ne s'appliquent qu'aux titres de capital, et uniquement dans les cas suivants:

a) les titres de capital offerts sont fongibles avec des valeurs mobilières existantes déjà admises à la négociation sur un marché réglementé avant l'acquisition et la transaction qui y est liée, et l'acquisition n'est pas considérée comme une acquisition inversée au sens du paragraphe B19 de la norme internationale d'information financière (IFRS) 3,

Regroupements d'entreprises, adoptée par le règlement (CE) n° 1126/2008 de la Commission [5] ; ou

b) l'autorité de surveillance qui est compétente, le cas échéant, pour examiner le document d'offre au titre de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil [6] a donné son approbation préalable au document visé au paragraphe 4, point f), ou au paragraphe 5, point e), du présent article.

6 ter. Les exemptions prévues au paragraphe 4, point g), et au paragraphe 5, point f), ne s'appliquent qu'aux titres de capital pour lesquels la transaction n'est pas considérée comme une acquisition inversée au sens du paragraphe B19 de l'IFRS 3, Regroupements d'entreprises, et uniquement dans les cas suivants:

a) les titres de capital de l'entité absorbante ont déjà été admis à la négociation sur un marché réglementé avant la transaction; ou

b) les titres de capital des entités faisant l'objet de la scission ont déjà été admis à la négociation sur un marché réglementé avant la transaction.

7. La Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l'article 44, des actes délégués qui complètent le présent règlement en précisant les informations à inclure au minimum dans les documents visés au paragraphe 4, points f) et g), et au paragraphe 5, premier alinéa, points e) et f), du présent article.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «valeurs mobilières»: des valeurs mobilières au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 44), de la directive 2014/65/UE, à l'exception des instruments du marché monétaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 17), de la directive 2014/65/UE et dont l'échéance est inférieure à douze mois;

b) «titres de capital»: les actions et autres valeurs mobilières assimilables à des actions, ainsi que toute autre valeur mobilière conférant le droit de les acquérir à la suite d'une conversion ou de l'exercice de ce droit, pour autant que les valeurs de la seconde catégorie soient émises par l'émetteur des actions sous-jacentes ou par une entité appartenant au groupe dudit émetteur;

c) «titres autres que de capital»: toutes les valeurs mobilières qui ne sont pas des titres de capital;

d) «offre au public de valeurs mobilières»: une communication adressée sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit à des personnes et présentant une information suffisante sur les conditions de l'offre et sur les titres à offrir, de manière à mettre un investisseur en mesure de décider d'acheter ou souscrire ces valeurs mobilières. Cette définition s'applique également au placement de valeurs mobilières par des intermédiaires financiers;

e) «investisseurs qualifiés»: les personnes ou les entités qui sont énumérées à l'annexe II, section I, points 1) à 4), de la directive 2014/65/UE et les personnes ou entités qui sont traitées à leur propre demande comme des clients professionnels, conformément à la section II de ladite annexe, ou qui sont reconnues en tant que contreparties éligibles conformément à l'article 30 de la directive 2014/65/UE, à moins qu'elles n'aient conclu un accord pour être traitées comme des clients non professionnels conformément à la section I, quatrième alinéa, de ladite annexe. Aux fins de l'application de la première phrase du présent point, si l'émetteur en fait la demande, les entreprises d'investissement et les établissements de crédit lui communiquent la classification de leurs clients, sous réserve du respect de la législation sur la protection des données applicable;

f) «petites et moyennes entreprises» ou PME l'une des catégories suivantes:

i) les sociétés qui, d'après leurs derniers comptes annuels ou consolidés publiés, présentent au moins deux des trois caractéristiques suivantes: un nombre moyen de salariés inférieur à 250 personnes sur l'exercice financier, un total du bilan ne dépassant pas 43 000 000 EUR et un chiffre d'affaires net annuel ne dépassant pas 50 000 000 EUR;

ii) les petites et moyennes entreprises au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 13), de la directive 2014/65/UE;

g) «établissement de crédit»: un établissement de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) n° 575/2013;

h) «émetteur»: une personne morale qui émet ou se propose d'émettre des valeurs mobilières;

i) «offreur»: une personne morale ou physique qui offre des valeurs mobilières au public;

j) «marché réglementé»: un marché réglementé au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 21), de la directive 2014/65/UE;

k) «communication à caractère promotionnel»: toute communication revêtant les deux caractéristiques suivantes:

i) relative à une offre spécifique de valeurs mobilières au public ou à une admission à la négociation sur un marché réglementé;

ii) visant à promouvoir spécifiquement la souscription ou l'acquisition potentielles de valeurs mobilières;

l) «information réglementée»: toute information réglementée au sens de l'article 2, paragraphe 1, point k), de la directive 2004/109/CE;

m) «État membre d'origine»:

i) pour tout émetteur de valeurs mobilières établi dans l'Union non mentionné au point ii), l'État membre où l'émetteur a son siège statutaire;

ii) pour toute émission de titres autres que de capital dont la valeur nominale unitaire est au moins égale à 1 000 EUR, et pour toute émission de titres autres que de capital donnant droit à acquérir toute valeur mobilière ou à recevoir un montant en espèces à la suite de la conversion de ces titres ou de l'exercice des droits conférés par eux, pour autant que l'émetteur des titres autres que de capital ne soit pas l'émetteur des titres sous-jacents ou une entité appartenant au groupe de ce dernier émetteur, l'État membre où l'émetteur a son siège statutaire, celui où les valeurs mobilières considérées ont été ou seront admises à la négociation sur un marché réglementé, ou celui où les valeurs mobilières sont offertes au public, selon le choix de l'émetteur, de l'offreur ou de la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé. Le même régime s'applique à l'émission de titres autres que de capital dans une devise autre que l'euro, à condition que la valeur nominale minimale soit presque équivalente à 1 000 EUR;

iii) pour tous les émetteurs de valeurs mobilières établis dans un pays tiers qui ne sont pas mentionnés au point ii), l'État membre où les valeurs mobilières doivent être offertes pour la première fois au public ou celui où est effectuée la première demande d'admission à la négociation sur un marché réglementé, selon le choix de l'émetteur, de l'offreur ou de la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé, sous réserve d'un choix ultérieur de la

part des émetteurs établis dans un pays tiers dans l'un des cas suivants:

- lorsque l'État membre d'origine n'avait pas été déterminé selon le choix de ces émetteurs, ou
- conformément à l'article 2, paragraphe 1, point i) iii), de la directive 2004/109/CE;

n) «État membre d'accueil»: l'État membre où une offre au public de valeurs mobilières est faite ou une admission à la négociation sur un marché réglementé sollicitée, lorsqu'il diffère de l'État membre d'origine;

o) «autorité compétente»: l'autorité désignée par chaque État membre conformément à l'article 31, sauf disposition contraire du présent règlement;

p) «organisme de placement collectif autre que ceux du type fermé»: les fonds communs de placement du type «unit trust» et les sociétés d'investissement qui présentent les deux caractéristiques suivantes:

i) ils lèvent des capitaux auprès d'un certain nombre d'investisseurs en vue de les investir conformément à une politique d'investissement définie, dans l'intérêt de ces investisseurs;

ii) leurs parts sont, à la demande des porteurs, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de ces organismes;

q) «parts d'un organisme de placement collectif»: les titres émis par un organisme de placement collectif en représentation des droits des participants sur les actifs de cet organisme;

r) «approbation»: l'acte positif à l'issue de l'examen par l'autorité compétente de l'État membre d'origine visant à déterminer si les informations figurant dans le prospectus sont complètes, cohérentes et compréhensibles;

s) «prospectus de base»: un prospectus conforme à l'article 8 et, selon le choix de l'émetteur, les conditions définitives de l'offre;

t) «jours ouvrables»: les jours ouvrables de l'autorité compétente concernée, à l'exception des samedis, des dimanches et des jours fériés, tels qu'ils sont définis par le droit national applicable à cette autorité compétente;

u) «système multilatéral de négociation» ou «MTF»: un système multilatéral de négociation au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 22), de la directive 2014/65/UE;

v) «système organisé de négociation» ou «OTF»: un système organisé de négociation au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 23), de la directive 2014/65/UE;

w) «marché de croissance des PME»: un marché de croissance des PME au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 12), de la directive 2014/65/UE;

x) «émetteur d'un pays tiers»: un émetteur établi dans un pays tiers;

y) «période d'offre»: la période durant laquelle les investisseurs potentiels peuvent acheter les valeurs mobilières concernées ou y souscrire;

z) «support durable»: tout instrument:

- **i)** grâce auquel un client stocke des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter aisément à l'avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées; et
- **ii)** permettant la reproduction à l'identique des informations stockées.

Article 3

Obligation de publier un prospectus et dérogation

1. Sans préjudice de l'article 1er, paragraphe 4, les valeurs mobilières ne sont offertes au public dans l'Union qu'après la publication d'un prospectus conformément au présent règlement.

2. Sans préjudice de l'article 4, un État membre peut décider d'exempter les offres au public de valeurs mobilières de l'obligation de publier un prospectus prévue au paragraphe 1 à condition que:

a) ces offres ne fassent pas l'objet d'une notification conformément à l'article 25; et

b) le montant total de ces offres dans l'Union soit inférieur à un montant monétaire calculé sur une période de douze mois qui ne peut dépasser 8 000 000 EU

Les États membres notifient à la Commission et à l'AEMF leur décision éventuelle d'appliquer la dérogation prévue au premier alinéa et les modalités de sa mise en œuvre, y compris le montant monétaire au-dessous duquel la dérogation pour les offres dans ledit État membre s'applique. Ils notifient également à la Commission et à l'AEMF toute modification ultérieure de ce montant monétaire.

3. Sans préjudice de l'article 1er, paragraphe 5, les valeurs mobilières ne sont admises à la négociation sur un marché réglementé situé dans l'Union ou opérant sur son territoire qu'après la publication d'un prospectus, conformément au présent règlement.

Article 4

Prospectus volontaire

1. Lorsqu'une offre au public de valeurs mobilières ou une admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé ne relève pas du champ d'application du présent règlement conformément à l'article 1er, paragraphe 3, ou est exemptée de l'obligation de publier un prospectus conformément à l'article 1er, paragraphe 4 ou 5, ou à l'article 3, paragraphe 2, l'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé a le droit d'établir volontairement un prospectus conformément au présent règlement.

2. Ce prospectus établi de manière volontaire et approuvé par l'autorité compétente de l'État membre d'origine, conformément à l'article 2, point m), confère tous les droits et impose toutes les obligations qui sont attachés à un prospectus exigé au titre du présent règlement et est soumis à toutes les dispositions du présent règlement, sous le contrôle de ladite autorité compétente.

Article 5

Revente ultérieure de valeurs mobilières

1. Toute revente ultérieure de valeurs mobilières qui faisaient précédemment l'objet d'un ou de plusieurs des types d'offre au public de valeurs mobilières visés à l'article 1er, paragraphe 4, points a) à d), est considérée comme une offre distincte, et la définition figurant à l'article 2, point d), s'applique afin de déterminer si cette revente est une offre au public de valeurs mobilières. Le placement de valeurs mobilières par des intermédiaires financiers fait l'objet de la publication d'un prospectus, à moins qu'une des dérogations énumérées à l'article 1er, paragraphe 4, points a) à d), ne s'applique au placement final.

Aucun autre prospectus n'est exigé lors d'une telle revente ultérieure de valeurs mobilières ni lors du placement final de valeurs mobilières par des intermédiaires financiers, dès lors qu'un prospectus valide est disponible conformément à l'article 12 et que l'émetteur ou la personne chargée de rédiger ledit prospectus consent par un accord écrit à son utilisation.

2. Lorsqu'un prospectus porte sur l'admission à la négociation sur un marché réglementé de titres autres que de capital qui sont destinés à être négociés uniquement sur un marché réglementé, ou un segment spécifique de ce marché, auquel seuls les investisseurs qualifiés peuvent avoir accès aux fins de la négociation de ces titres, les titres ne sont pas revendus à des investisseurs non qualifiés, à moins qu'un prospectus adapté aux investisseurs non qualifiés ne soit établi conformément au présent règlement.

CHAPITRE II - ÉTABLISSEMENT DU PROSPECTUS

Article 6

Prospectus

1. Sans préjudice de l'article 14, paragraphe 2, de l'article 14 bis, paragraphe 2, et de l'article 18, paragraphe 1, un prospectus contient les informations nécessaires qui sont importantes pour permettre à un investisseur d'évaluer en connaissance de cause:

a) l'actif et le passif, les profits et pertes, la situation financière et les perspectives de l'émetteur et des garants éventuels;

b) les droits attachés aux valeurs mobilières; et

c) les raisons de l'émission et son incidence sur l'émetteur.

Ces informations peuvent varier en fonction de l'un des éléments suivants:

a) la nature de l'émetteur;

b) le type de valeurs mobilières;

c) la situation de l'émetteur;

d) le cas échéant, le fait que les titres autres que de capital ont une valeur nominale unitaire qui s'élève au moins à 100 000 EUR ou sont destinés à être négociés uniquement sur un marché réglementé, ou un segment spécifique de ce marché, auquel seuls les investisseurs qualifiés peuvent avoir accès aux fins de la négociation des titres.

2. Les informations contenues dans le prospectus sont rédigées et présentées sous une forme facile à analyser, concise et compréhensible, en tenant compte des facteurs énoncés au paragraphe 1, deuxième alinéa.

3. L'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé peut établir le prospectus sous la forme d'un document unique ou de plusieurs documents distincts.

Sans préjudice de l'article 8, paragraphe 8, ni de l'article 7, paragraphe 1, second alinéa, un prospectus composé de plusieurs documents distincts subdivise les informations requises en un document d'enregistrement, une note relative aux valeurs mobilières et un résumé. Le document d'enregistrement contient les informations relatives à l'émetteur. La note relative aux valeurs mobilières contient les informations concernant les valeurs mobilières offertes au public ou proposées à la négociation sur un marché réglementé.

Article 7

Résumé du prospectus

1. Le prospectus comprend un résumé qui fournit les informations clés dont les investisseurs ont besoin pour comprendre la nature et les risques de l'émetteur, du garant et des valeurs mobilières offertes ou admises à la négociation sur un marché réglementé et qui doit être lu en combinaison avec les autres parties du prospectus afin d'aider les investisseurs lorsqu'ils envisagent d'investir dans ces valeurs mobilières.

Par dérogation au premier alinéa, aucun résumé n'est requis lorsque le prospectus porte sur l'admission à la négociation sur un marché réglementé de titres autres que de capital, pour autant que:

a) ces titres soient destinés à être négociés uniquement sur un marché réglementé, ou un segment spécifique de ce marché, auquel seuls les investisseurs qualifiés peuvent avoir accès aux fins de la négociation de ces titres; ou

b) ces titres aient une valeur nominale unitaire au moins égale à 100 000 EUR.

2. Le contenu du résumé est exact, loyal, clair et non trompeur. Il doit être lu comme une introduction au prospectus et être cohérent avec les autres parties du prospectus.

3. Le résumé revêt la forme d'un document court, rédigé de manière concise et d'une longueur maximale de sept pages de format A4 lorsqu'il est imprimé. Le résumé est:

a) présenté et mis en page d'une manière qui en rend la lecture aisée, avec des caractères d'une taille lisible;

b) rédigé dans un langage et un style qui facilitent la compréhension des informations, et notamment dans un langage clair, non technique, concis et compréhensible pour les investisseurs.

4. Le résumé est composé des quatre sections suivantes:

a) une introduction contenant les avertissements;

b) les informations clés sur l'émetteur;

c) les informations clés sur les valeurs mobilières;

d) les informations clés sur l'offre au public de valeurs mobilières et/ou l'admission à la négociation sur un marché réglementé.

5. La section visée au paragraphe 4, point a), contient:

a) le nom et les codes internationaux d'identification des valeurs mobilières (codes ISIN);

b) l'identité et les coordonnées de l'émetteur, y compris son identifiant d'entité juridique (IEJ);

c) le cas échéant, l'identité et les coordonnées de l'offreur, y compris son IEJ s'il est doté de la personnalité juridique, ou de la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé;

d) l'identité et les coordonnées de l'autorité compétente qui approuve le prospectus et, si elle est différente, de l'autorité compétente qui a approuvé le document d'enregistrement ou le document d'enregistrement universel;

e) la date d'approbation du prospectus.

Elle contient les avertissements suivants:

a) que le résumé doit être lu comme une introduction au prospectus;

b) que toute décision d'investir dans les valeurs mobilières concernées doit être fondée sur un examen de l'intégralité

du prospectus par l'investisseur;

c) le cas échéant, que l'investisseur peut perdre tout ou partie du capital investi et, si l'engagement de l'investisseur n'est pas limité au montant de l'investissement, un avertissement indiquant que l'investisseur peut perdre davantage que le capital investi et précisant l'ampleur de cette perte potentielle;

d) que, si une action concernant l'information contenue dans le prospectus est intentée devant un tribunal, l'investisseur plaignant peut, selon le droit national, avoir à supporter les frais de traduction du prospectus avant le début de la procédure judiciaire;

e) qu'une responsabilité civile n'incombe qu'aux personnes qui ont présenté le résumé, y compris sa traduction, que pour autant que le contenu du résumé soit trompeur, inexact ou incohérent, lu en combinaison avec les autres parties du prospectus, ou qu'il ne fournisse pas, lu en combinaison avec les autres parties du prospectus, les informations clés permettant d'aider les investisseurs lorsqu'ils envisagent d'investir dans ces valeurs mobilières;

f) le cas échéant, l'avis signalant que le produit peut être difficile à comprendre, qui est requis conformément à l'article 8, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) n° 1286/2014.

6. La section visée au paragraphe 4, point b), contient les informations suivantes:

a) dans une sous-section intitulée «Qui est l'émetteur des valeurs mobilières?», une description succincte de l'émetteur des valeurs mobilières, qui précise au moins:

i) son siège social et sa forme juridique, son IEJ, le droit régissant ses activités ainsi que son pays d'origine;

ii) ses principales activités;

iii) ses principaux actionnaires, y compris le fait qu'il est détenu ou contrôlé, directement ou indirectement, et par qui;

iv) l'identité de ses principaux dirigeants;

v) l'identité de ses contrôleurs légaux des comptes;

b) dans une sous-section intitulée «Quelles sont les informations financières clés concernant l'émetteur?», une sélection d'informations financières historiques clés pour chaque exercice financier de la période couverte par ces informations financières historiques et pour toute période intermédiaire ultérieure, accompagnées de données comparatives couvrant la même période de l'exercice financier précédent. La présentation des bilans de clôture suffit à remplir l'exigence d'informations bilancielles comparables. Les informations financières clés comprennent, le cas échéant:

i) des informations financières pro forma;

ii) une description succincte des réserves dans le rapport d'audit ayant trait aux informations financières historiques;

c) dans une sous-section intitulée «Quels sont les risques spécifiques à l'émetteur?», une description succincte des principaux facteurs de risque spécifiques à l'émetteur mentionnés dans le prospectus, en n'excédant toutefois pas le nombre total des facteurs de risque prévu au paragraphe 10.

7. La section visée au paragraphe 4, point c), contient les informations suivantes:

a) dans une sous-section intitulée «Quelles sont les principales caractéristiques des valeurs mobilières?», une description succincte des valeurs mobilières offertes au public et/ou admises à la négociation sur un marché réglementé, qui précise au moins:

i) la nature et la catégorie des valeurs mobilières ainsi que leur code ISIN;

ii) le cas échéant, leur monnaie, leur dénomination, leur valeur nominale, le nombre de valeurs mobilières émises et leur échéance;

iii) les droits attachés aux valeurs mobilières;

iv) le rang relatif des valeurs mobilières dans la structure du capital de l'émetteur en cas d'insolvabilité, y compris, le cas échéant, des informations sur le niveau de subordination des valeurs mobilières et l'incidence potentielle sur l'investissement en cas de résolution dans le cadre de la directive 2014/59/UE;

v) les éventuelles restrictions au libre transfert des valeurs mobilières;

vi) le cas échéant, la politique de dividende ou de distribution;

b) dans une sous-section intitulée «Où les valeurs mobilières seront-elles négociées?», le fait que les valeurs mobilières font ou feront, ou non, l'objet d'une demande d'admission à la négociation sur un marché réglementé ou sur un MTF, et le nom de tous les marchés sur lesquels les valeurs mobilières sont ou seront négociées;

c) si les valeurs mobilières font l'objet d'une garantie, dans une sous-section intitulée «Les valeurs mobilières font-elles l'objet d'une garantie?», les informations suivantes:

i) une description succincte de la nature et de la portée de la garantie;

ii) une description succincte du garant, y compris son IEJ;

iii) les informations financières clés pertinentes afin d'évaluer la capacité du garant à remplir ses engagements au titre de la garantie; et

iv) une description succincte des principaux facteurs de risque liés au garant qui sont mentionnés dans le prospectus conformément à l'article 16, paragraphe 3, en n'excédant toutefois pas le nombre total des facteurs de risque prévu au paragraphe 10;

d) dans une sous-section intitulée «Quels sont les principaux risques spécifiques aux valeurs mobilières?», une description succincte des principaux facteurs de risque spécifiques aux valeurs mobilières qui sont mentionnés dans le prospectus, en n'excédant toutefois pas le nombre total des facteurs de risque prévu au paragraphe 10.

Lorsqu'un document d'informations clés est exigé au titre du règlement (UE) n° 1286/2014, l'émetteur, l'offreur ou la personne sollicitant l'admission à la négociation sur un marché réglementé peut remplacer le contenu décrit dans le présent paragraphe par les informations énoncées à l'article 8, paragraphe 3, points c) à i), dudit règlement. Lorsque le règlement (UE) n° 1286/2014 s'applique, tout État membre agissant en tant qu'État membre d'origine aux fins du présent règlement peut exiger des émetteurs, des offreurs ou des personnes qui sollicitent l'admission à la négociation sur un marché réglementé qu'ils remplacent, dans les prospectus approuvés par son autorité compétente, le contenu décrit dans le présent paragraphe par les informations énoncées à l'article 8, paragraphe 3, points c) à i), du règlement (UE) n° 1286/2014.

En cas de remplacement du contenu en application du deuxième alinéa, la longueur maximale fixée au paragraphe 3 est étendue de trois pages de format A4 supplémentaires. Le contenu du document d'informations clés figure dans une section distincte du résumé. La mise en page de cette section fait clairement apparaître qu'il s'agit du contenu du document d'informations clés prévu à l'article 8, paragraphe 3, points c) à i), du règlement (UE) n° 1286/2014.

Lorsque, conformément à l'article 8, paragraphe 9, troisième alinéa, un seul résumé couvre plusieurs valeurs mobilières qui ne diffèrent que par un nombre limité de détails tels que le prix d'émission ou la

date d'échéance, la longueur maximale fixée au paragraphe 3 est étendue de deux pages de format A4 supplémentaires. Cependant, si un document d'informations clés doit être établi pour ces valeurs mobilières au titre du règlement (UE) n° 1286/2014 et si l'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé procède au remplacement du contenu prévu au deuxième alinéa du présent paragraphe, la longueur maximale est étendue de trois pages de format A4 supplémentaires par valeur mobilière supplémentaire.

Lorsque le résumé contient les informations visées au premier alinéa, point c), la longueur maximale prévue au paragraphe 3 est étendue d'une page de format A4 supplémentaire.

8. La section visée au paragraphe 4, point d), contient les informations suivantes:

a) dans une sous-section intitulée «À quelles conditions et selon quel calendrier puis-je investir dans cette valeur mobilière?», le cas échéant, les conditions générales et le calendrier prévisionnel de l'offre, les détails de l'admission à la négociation sur un marché réglementé, le plan de distribution, le montant et le pourcentage de dilution résultant immédiatement de l'offre et une estimation des dépenses totales liées à l'émission et/ou à l'offre, y compris une estimation des dépenses facturées à l'investisseur par l'émetteur ou l'offreur;

b) s'il s'agit d'une personne différente de l'émetteur, dans une sous-section intitulée «Qui est l'offreur et/ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation?», une description succincte de l'offreur des valeurs mobilières et/ou de la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé, comprenant son siège social et sa forme juridique, le droit régissant ses activités et son pays d'origine;

c) dans une sous-section intitulée «Pourquoi ce prospectus est-il établi?», une description succincte des raisons de

l'offre ou de la demande d'admission à la négociation sur un marché réglementé, ainsi que, le cas échéant:

i) l'utilisation et le montant net estimé du produit;

ii) une mention précisant si l'offre fait l'objet d'une convention de prise ferme avec engagement ferme, indiquant l'éventuelle quote-part non couverte;

iii) une mention des principaux conflits d'intérêts liés à l'offre ou à l'admission à la négociation.

9. S'il le juge nécessaire, l'émetteur peut ajouter des rubriques sous chacune des sections décrites aux paragraphes 6, 7 et 8.

10. Le nombre total de facteurs de risque mentionnés dans les sections du résumé visées au paragraphe 6, point c), et au paragraphe 7, premier alinéa, point c) iv) et point d), ne peut pas être supérieur à quinze.

11. Le résumé ne contient pas de renvoi à d'autres parties du prospectus et n'incorpore pas d'informations par référence.

12. Si un document d'informations clés doit être établi pour des valeurs mobilières offertes au public au titre du règlement (UE) n° 1286/2014 et si un État membre d'origine exige de l'émetteur, de l'offreur ou de la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé de remplacer le contenu dudit document conformément au paragraphe 7, deuxième alinéa, deuxième phrase, du présent article, les personnes qui donnent des conseils au sujet des valeurs mobilières, ou qui les vendent, au nom de l'émetteur, de l'offreur ou de la personne sollicitant l'admission à la négociation sur un marché réglementé sont réputées avoir satisfait, au cours de la période d'offre, à l'obligation de fournir un document d'informations clés conformément à l'article 13 du règlement (UE) n° 1286/2014, pour autant qu'elles fournissent à la place aux investisseurs concernés le résumé du prospectus dans le délai et les conditions prévus aux articles 13 et 14 dudit règlement.

12 bis. Par dérogation aux paragraphes 3 à 12 du présent article, un prospectus de relance de l'Union établi conformément à l'article 14

bis comprend un résumé rédigé conformément au présent paragraphe.

Le résumé d'un prospectus de relance de l'Union revêt la forme d'un document court, rédigé de manière concise et d'une longueur maximale de deux pages de format A4 lorsqu'il est imprimé.

Le résumé d'un prospectus de relance de l'Union ne contient pas de renvoi à d'autres parties du prospectus et n'incorpore pas d'informations par référence, et est:

a) présenté et mis en page d'une manière qui en rend la lecture aisée, avec des caractères d'une taille lisible;

b) rédigé dans un langage et un style qui facilitent la compréhension des informations, et notamment dans un langage clair, non technique, concis et compréhensible pour les investisseurs;

c) composé des quatre sections suivantes:

i) une introduction contenant l'ensemble des informations visées au paragraphe 5 du présent article, y compris les avertissements et la date d'approbation du prospectus de relance de l'Union;

ii) les informations clés sur l'émetteur, y compris, si cela est pertinent, une description d'au moins 200 mots de l'incidence économique et financière de la pandémie de COVID-19 sur l'émetteur;

iii) les informations clés sur les actions, y compris les droits attachés à ces actions et toute restriction applicable à ces droits;

iv) les informations clés sur l'offre au public d'actions et/ou l'admission à la négociation sur un marché réglementé.

13. L'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser le contenu et le format de présentation des informations financières clés visées au paragraphe 6, point b),

ainsi que des informations financières clés pertinentes visées au paragraphe 7, point c) iii), en tenant compte des différents types de valeurs mobilières et d'émetteurs et en veillant à ce que les informations données soient concises et compréhensibles.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 21 juillet 2018.

Le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.

Article 8

Prospectus de base

1. Pour les titres autres que de capital, y compris les warrants sous quelque forme que ce soit, le prospectus peut, selon le choix de l'émetteur, de l'offreur ou de la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé, consister en un prospectus de base contenant les informations nécessaires sur l'émetteur et sur les valeurs mobilières offertes au public ou proposées à la négociation sur un marché réglementé.

2. Le prospectus de base contient les informations suivantes:

a) un modèle, intitulé «forme des conditions définitives», qui doit être complété pour chaque émission individuelle et indiquer les options disponibles en ce qui concerne les informations à déterminer dans les conditions définitives de l'offre;

b) l'adresse du site internet où les conditions définitives seront publiées.

3. Lorsqu'un prospectus de base contient des options en ce qui concerne les informations exigées par la note relative aux valeurs mobilières pertinente, les conditions définitives déterminent laquelle de ces options est applicable à l'émission individuelle en renvoyant aux sections pertinentes du prospectus de base ou en reproduisant ces informations.

4. Les conditions définitives sont présentées dans un document distinct ou incluses dans le prospectus de base, ou dans tout supplément à celui-ci. Elles sont établies sous une forme facile à analyser et à comprendre.

Les conditions définitives ne doivent contenir que des informations concernant la note relative aux valeurs mobilières et ne servent pas de supplément au prospectus de base. L'article 17, paragraphe 1, point b), s'applique dans ce cas.

5. Si les conditions définitives ne sont pas incluses dans le prospectus de base ou dans un supplément, l'émetteur les met à la disposition du public conformément aux modalités prévues à l'article 21, et les dépose auprès de l'autorité compétente de l'État membre d'origine, aussi rapidement que possible au moment de l'offre au public de valeurs mobilières est faite et, si possible, avant le lancement de l'offre au public de valeurs mobilières ou l'admission à la négociation sur un marché réglementé.

Les conditions définitives indiquent clairement et en bonne place:

- **a)** que les conditions définitives ont été établies aux fins du présent règlement et qu'elles doivent être lues conjointement avec le prospectus de base et ses suppléments afin de disposer de toutes les informations pertinentes;
- **b)** où le prospectus de base et ses suppléments sont publiés, conformément aux modalités prévues à l'article 21;
- **c)** qu'un résumé de l'émission individuelle est annexé aux conditions définitives.

6. Un prospectus de base peut être établi sous la forme d'un document unique ou de plusieurs documents distincts.

Lorsque l'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé a déposé un document d'enregistrement pour des titres autres que de capital, ou un document d'enregistrement universel conformément à l'article 9, et qu'il choisit d'établir un prospectus de base, celui-ci contient:

a) les informations contenues dans le document d'enregistrement ou le document d'enregistrement universel;

b) les informations qui seraient autrement contenues dans la note relative aux valeurs mobilières pertinente, à l'exception des conditions définitives lorsque celles-ci ne sont pas incluses dans le prospectus de base.

7. Les informations propres à chacune des valeurs mobilières incluses dans le prospectus de base sont présentées de manière clairement distincte.

8. Un résumé n'est établi qu'une fois que les conditions définitives sont incluses dans le prospectus de base, ou dans un supplément, ou déposées, et ce résumé est spécifique à l'émission individuelle.

9. Le résumé de l'émission individuelle est soumis aux mêmes exigences que les conditions définitives, telles qu'elles sont prévues au présent article, et y est annexé.

Le résumé de l'émission individuelle est conforme à l'article 7 et fournit les informations suivantes:

a) les informations clés figurant dans le prospectus de base, y compris les informations clés sur l'émetteur;

b) les informations clés figurant dans les conditions définitives y afférentes, y compris les informations clés qui ne figuraient pas dans le prospectus de base.

Lorsque les conditions définitives se rapportent à plusieurs valeurs mobilières qui ne diffèrent que par un nombre limité de détails tels que le prix de l'émission ou la date d'échéance, un seul résumé de l'émission peut être joint pour toutes ces valeurs mobilières, à condition que les informations se rapportant aux différentes valeurs mobilières soient présentées de manière clairement distincte.

10. Les informations que contient le prospectus de base font l'objet d'un supplément, le cas échéant, conformément à l'article 23.

11. Une offre au public de valeurs mobilières peut se poursuivre après l'expiration du prospectus de base dans le cadre duquel elle a

commencé, à condition qu'un nouveau prospectus de base soit approuvé et publié au plus tard le dernier jour de validité du prospectus de base précédent. Les conditions définitives d'une telle offre contiennent un avertissement bien visible sur leur première page qui indique le dernier jour de validité du prospectus de base précédent et où le nouveau prospectus de base sera publié. Le nouveau prospectus de base inclut ou incorpore par référence la forme des conditions définitives du prospectus de base initial et renvoie aux conditions définitives pertinentes pour l'offre qui se poursuit.

Un droit de rétractation au titre de l'article 23, paragraphe 2, s'applique également aux investisseurs qui ont accepté d'acheter les valeurs mobilières ou d'y souscrire pendant la période de validité du prospectus de base précédent, sauf si les valeurs mobilières leur ont déjà été livrées.

Article 9

Document d'enregistrement universel

1. Tout émetteur dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé ou un MTF peut établir, pour chaque exercice financier, un document d'enregistrement prenant la forme d'un document d'enregistrement universel qui décrit l'organisation, les activités, la situation financière, les résultats, les perspectives, le gouvernement et la structure de l'actionnariat de l'entreprise.

2. Tout émetteur qui choisit d'établir un document d'enregistrement universel pour chaque exercice financier le soumet à l'approbation de l'autorité compétente de son État membre d'origine conformément à la procédure décrite à l'article 20, paragraphes 2 et 4.

Après avoir fait approuver un document d'enregistrement universel par l'autorité compétente pour deux exercices financiers de suite, l'émetteur peut déposer les documents d'enregistrement universels

ultérieurs auprès de l'autorité compétente sans approbation préalable.

Si, par la suite, l'émetteur ne dépose pas de document d'enregistrement universel pour un exercice financier, il perd le droit de déposer le prospectus sans approbation préalable et doit soumettre tous les documents d'enregistrement universels ultérieurs à l'autorité compétente pour approbation jusqu'à ce que la condition énoncée au deuxième alinéa soit à nouveau remplie.

L'émetteur indique dans la demande qu'il adresse à l'autorité compétente si le document d'enregistrement universel est soumis pour approbation ou déposé sans approbation préalable.

Lorsque l'émetteur visé au deuxième alinéa du présent paragraphe demande la notification de son document d'enregistrement universel conformément à l'article 26, il soumet son document d'enregistrement universel pour approbation, y compris tout amendement apporté à celui-ci et qui a été précédemment déposé.

3. Les émetteurs qui, avant le 21 juillet 2019, ont fait approuver un document d'enregistrement établi conformément à l'annexe I du règlement (CE) n° 809/2004 de la Commission **(7)** par une autorité compétente au moins deux exercices financiers de suite et qui ont par la suite déposé, conformément à l'article 12, paragraphe 3, de la directive 2003/71/CE, ou fait approuver un tel document d'enregistrement tous les ans, ont le droit de déposer un document d'enregistrement universel sans approbation préalable conformément au paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent article, à partir du 21 juillet 2019.

4. Une fois approuvé ou déposé sans approbation préalable, le document d'enregistrement universel ainsi que ses amendements visés aux paragraphes 7 et 9 du présent article sont publiés sans retard injustifié, conformément aux modalités prévues à l'article 21.

5. Le document d'enregistrement universel est conforme aux exigences linguistiques prévues à l'article 27.

6. Des informations peuvent être incorporées par référence dans un document d'enregistrement universel, dans les conditions prévues à

l’article 19.

7. À la suite du dépôt ou de l’approbation d’un document d’enregistrement universel, l’émetteur peut, à tout moment, actualiser les informations qu’il contient en déposant auprès de l’autorité compétente un amendement au document d’enregistrement universel. Sous réserve de l’article 10, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas, le dépôt de l’amendement auprès de l’autorité compétente ne requiert pas d’approbation

8. L’autorité compétente peut, à tout moment, procéder à la revue du contenu d’un document d’enregistrement universel qui a été déposé sans approbation préalable, ainsi que le contenu des amendements à ce document.

La revue de l’autorité compétente consiste à s’assurer que les informations fournies dans le document d’enregistrement universel et dans les amendements qui y ont été apportés sont complètes, cohérentes et compréhensibles.

9. S’il ressort de la revue de l’autorité compétente que le document d’enregistrement universel ne respecte pas les normes en matière d’exhaustivité, de compréhensibilité et de cohérence, ou que des amendements ou des informations supplémentaires sont requises, elle le notifie à l’émetteur.

L’émetteur n’est tenu de tenir compte des demandes d’amendements ou d’informations supplémentaires qui lui sont transmises par l’autorité compétente que dans le prochain document d’enregistrement universel, déposé pour l’exercice financier suivant, sauf s’il souhaite utiliser le document d’enregistrement universel en tant que partie constitutive d’un prospectus soumis pour approbation. Dans ce cas, l’émetteur dépose un amendement au document d’enregistrement universel au plus tard lorsqu’il soumet la demande visée à l’article 20, paragraphe 6.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque l’autorité compétente notifie à l’émetteur que sa demande d’amendement ou d’information supplémentaire concerne une omission substantielle ou une erreur ou inexactitude substantielle susceptible d’induire le public en erreur

sur des faits et circonstances indispensables à une évaluation en connaissance de cause de l'émetteur, celui-ci dépose sans retard injustifié un amendement au document d'enregistrement universel.

L'autorité compétente peut demander que l'émetteur produise une version consolidée du document d'enregistrement universel modifié, lorsque cette version consolidée est nécessaire pour que les informations données dans ce document soient compréhensibles. Un émetteur peut volontairement inclure une version consolidée de son document d'enregistrement universel modifié en annexe à l'amendement.

10. Les paragraphes 7 et 9 ne s'appliquent que si le document d'enregistrement universel n'est pas utilisé en tant que partie constitutive d'un prospectus. Lorsqu'un document d'enregistrement universel est utilisé en tant que partie constitutive d'un prospectus, seul l'article 23 concernant les suppléments au prospectus s'applique entre le moment où le prospectus est approuvé et la clôture définitive de l'offre au public de valeurs mobilières ou, selon le cas, le début de la négociation sur un marché réglementé si cet événement intervient plus tard.

11. Un émetteur qui remplit les conditions énoncées au paragraphe 2, premier ou deuxième alinéa, ou au paragraphe 3 du présent article a le statut d'émetteur fréquent et bénéficie de la procédure d'approbation accélérée conformément à l'article 20, paragraphe 6, à condition que:

a) lorsqu'il dépose ou soumet pour approbation chaque document d'enregistrement universel, l'émetteur confirme par écrit à l'autorité compétente que, à sa connaissance, toutes les informations réglementées qu'il devait divulguer en vertu de la directive 2004/109/CE, s'il y a lieu, et du règlement (UE) n° 596/2014 ont été déposées et publiées conformément à ces actes au cours des dix-huit derniers mois ou de la période écoulée depuis qu'a débuté l'obligation de rendre publiques les informations réglementées, la période la plus courte des deux étant retenue; et

b) lorsque l'autorité compétente a procédé à la revue visée au paragraphe 8, l'émetteur ait modifié son document d'enregistrement universel conformément au paragraphe 9.

Dès lors que l'émetteur ne remplit plus l'une des conditions susvisées, il perd son statut d'émetteur fréquent.

12. Si le document d'enregistrement universel déposé auprès de l'autorité compétente ou approuvé par celle-ci est rendu public au plus tard quatre mois après la fin de l'exercice financier et qu'il contient les informations qui doivent être publiées dans le rapport financier annuel visé à l'article 4 de la directive 2004/109/CE, l'émetteur est réputé avoir satisfait à son obligation de publier le rapport financier annuel exigé par cet article.

Si le document d'enregistrement universel, ou un amendement apporté à ce document, est déposé auprès de l'autorité compétente ou approuvé par celle-ci et rendu public au plus tard trois mois après la fin des six premiers mois de l'exercice financier et qu'il contient les informations qui doivent être publiées dans le rapport financier semestriel visé à l'article 5 de la directive 2004/109/CE, l'émetteur est réputé avoir satisfait à son obligation de publier le rapport financier semestriel exigé par cet article.

Dans les cas décrits au premier et au deuxième alinéa, l'émetteur:

a) inclut dans le document d'enregistrement universel un tableau de correspondance indiquant où, dans ledit document, se trouve chacun des éléments qui doivent figurer dans les rapports financiers annuels et semestriels;

b) dépose le document d'enregistrement universel conformément à l'article 19, paragraphe 1, de la directive 2004/109/CE et le met à la disposition du mécanisme officiellement désigné visé à l'article 21, paragraphe 2, de ladite directive;

c) inclut dans le document d'enregistrement universel une déclaration de responsabilité dans les termes prévus par l'article 4, paragraphe 2, point c), et l'article 5, paragraphe 2, point c), de la directive 2004/109/CE.

13. Le paragraphe 12 ne s'applique que si l'État membre d'origine de l'émetteur, aux fins du présent règlement, est aussi l'État membre d'origine aux fins de la directive 2004/109/CE, et si la langue du document d'enregistrement universel satisfait aux conditions de l'article 20 de ladite directive.

14. La Commission adopte, en conformité avec l'article 44, au plus tard le 21 janvier 2019, des actes délégués afin de compléter le présent règlement en précisant les critères d'examen et de revue du document d'enregistrement universel et de ses amendements, ainsi que les procédures d'approbation et de dépôt de ces documents, de même que les conditions liées à la perte du statut d'émetteur fréquent.

Article 10

Prospectus consistant en des documents distincts

1. L'émetteur qui dispose déjà d'un document d'enregistrement approuvé par une autorité compétente est tenu d'établir uniquement une note relative aux valeurs mobilières et un résumé, s'il y a lieu, en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou d'admission à la négociation sur un marché réglementé. Dans ce cas, la note relative aux valeurs mobilières et le résumé sont approuvés séparément.

Lorsque, à la suite de l'approbation du document d'enregistrement, a été constaté un fait nouveau significatif ou une erreur ou inexactitude substantielle concernant les informations contenues dans le document d'enregistrement qui est de nature à influencer l'évaluation des valeurs mobilières, un supplément au document d'enregistrement est soumis pour approbation, au plus tard en même temps que la note relative aux valeurs mobilières et le résumé. Le droit de rétraction des acceptations prévu par l'article 23, paragraphe 2, ne s'applique pas dans ce cas.

L'ensemble formé par le document d'enregistrement et, le cas échéant, son supplément, complété par la note relative aux valeurs mobilières et le résumé, constitue, une fois approuvé par l'autorité compétente, un prospectus.

2. Une fois approuvé, le document d'enregistrement est publié sans retard injustifié et conformément aux modalités prévues à l'article 21.

3. L'émetteur qui dispose déjà d'un document d'enregistrement universel approuvé par l'autorité compétente ou qui a déposé un document d'enregistrement universel sans approbation préalable, conformément à l'article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, est tenu d'établir uniquement une note relative aux valeurs mobilières et un résumé en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou d'admission à la négociation sur un marché réglementé.

Si le document d'enregistrement universel a déjà été approuvé, la note relative aux valeurs mobilières, le résumé et tous les amendements apportés au document d'enregistrement universel depuis son approbation sont approuvés séparément.

Lorsqu'un émetteur a déposé un document d'enregistrement universel sans approbation préalable, l'ensemble des documents, y compris les amendements apportés au document d'enregistrement universel, est soumis à approbation, nonobstant le fait que ces documents restent distincts.

L'ensemble formé par le document d'enregistrement universel, amendé conformément à l'article 9, paragraphe 7 ou 9, complété par la note relative aux valeurs mobilières et le résumé, constitue, une fois approuvé par l'autorité compétente, un prospectus.

Article 11

Responsabilité liée au prospectus

1. Les États membres veillent à ce que la responsabilité des informations fournies dans un prospectus et dans tout supplément à celui-ci, incombe au moins à l'émetteur ou à ses organes d'administration, de direction ou de surveillance, à l'offreur, à la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé ou au garant, selon le cas. Le prospectus identifie clairement les personnes responsables au titre du prospectus et, le cas échéant, de tout supplément à celui-ci par leur nom et leur fonction ou, lorsqu'il s'agit de personnes morales, par leur

dénomination et leur siège statutaire, et contient une déclaration de leur part attestant que, à leur connaissance, les informations contenues dans le prospectus sont conformes à la réalité et ne comportent pas d'omissions de nature à en altérer la portée.

2. Les États membres veillent à ce que leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives en matière de responsabilité civile s'appliquent aux personnes responsables des informations fournies dans les prospectus.

Les États membres veillent cependant à ce qu'aucune responsabilité civile ne puisse incomber à quiconque sur la base du seul résumé prévu à l'article 7 ou du résumé spécifique établi dans le cadre d'un prospectus de croissance de l'Union prévu à l'article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, y compris de sa traduction, sauf:

a) si son contenu est trompeur, inexact ou incohérent, lu en combinaison avec d'autres parties du prospectus; ou

b) s'il ne fournit pas, lu en combinaison avec les autres parties du prospectus, les informations clés permettant d'aider les investisseurs lorsqu'ils envisagent d'investir dans les valeurs mobilières.

3. La responsabilité des informations fournies dans un document d'enregistrement ou un document d'enregistrement universel n'incombe aux personnes visées au paragraphe 1 que dans les cas où le document d'enregistrement ou le document d'enregistrement universel est utilisé en tant que partie constitutive d'un prospectus approuvé.

Le premier alinéa s'applique sans préjudice des articles 4 et 5 de la directive 2004/109/CE lorsque les informations visées auxdits articles sont incluses dans un document d'enregistrement universel.

Article 12

Validité du prospectus, du document d'enregistrement et du document d'enregistrement universel

1. Un prospectus, qu'il consiste en un document unique ou en des documents distincts, reste valable douze mois après son

approbation, pour des offres au public ou des admissions à la négociation sur un marché réglementé, pour autant qu'il soit complété par tout supplément requis en vertu de l'article 23.

Lorsqu'un prospectus consiste en des documents distincts, la période de validité commence à courir à compter de l'approbation de la note relative aux valeurs mobilières.

2. Un document d'enregistrement qui a été précédemment approuvé reste valable pour être utilisé en tant que partie constitutive d'un prospectus douze mois après son approbation.

La fin de la période de validité d'un tel document d'enregistrement n'a pas d'incidence sur la validité d'un prospectus dont il représente une partie constitutive.

3. Un document d'enregistrement universel reste valable pour être utilisé en tant que partie constitutive d'un prospectus douze mois après son approbation visée à l'article 9, paragraphe 2, premier alinéa, ou après son dépôt visé à l'article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa.

La fin de la période de validité d'un tel document d'enregistrement universel n'a pas d'incidence sur la validité du prospectus dont il représente une partie constitutive.

CHAPITRE III - CONTENU ET FORME DU PROSPECTUS

Article 13

Informations à inclure au minimum et forme

1. La Commission adopte des actes délégués conformément à l'article 44 afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne la forme du prospectus, du prospectus de base et des conditions définitives, ainsi que les schémas qui définissent les informations spécifiques à inclure dans un prospectus, y compris les IEJ et les codes ISIN, en évitant toute répétition des informations lorsqu'un prospectus est composé de plusieurs documents distincts.

En particulier, lors de l'élaboration des différents schémas de prospectus, il est tenu compte de ce qui suit:

a) les différents types d'informations nécessaires aux investisseurs, selon que les valeurs mobilières concernées sont des titres de capital ou des titres autres que de capital, avec le souci d'une approche cohérente en ce qui concerne les informations requises pour des valeurs mobilières qui relèvent d'une logique économique analogue, notamment pour les instruments dérivés;

b) les différents types et les différentes caractéristiques d'offres et d'admissions à la négociation sur un marché réglementé de titres autres que des titres de capital;

c) la forme utilisée et les informations requises dans les prospectus de base concernant des titres autres que de capital, y compris des warrants sous quelque forme que ce soit;

d) s'il y a lieu, le statut public de l'émetteur;

e) s'il y a lieu, la nature spécifique des activités de l'émetteur.

Aux fins du deuxième alinéa, point b), lors de l'élaboration des différents schémas de prospectus, la Commission fixe des exigences spécifiques en matière d'information pour les prospectus portant sur l'admission à la négociation sur un marché réglementé de titres autres que de capital qui:

a) sont destinés à être négociés uniquement sur un marché réglementé, ou un segment spécifique de ce marché, auquel seuls les investisseurs qualifiés peuvent avoir accès aux fins de la négociation de ces titres; ou

b) ont une valeur nominale unitaire au moins égale à 100 000 EUR.

Ces exigences en matière d'information sont appropriées au regard des besoins des investisseurs concernés en matière d'information.

2. Au plus tard le 21 janvier 2019, la Commission adopte des actes délégués conformément à l'article 44 afin de compléter le présent

règlement en établissant le schéma qui définit les informations à inclure au minimum dans le document d'enregistrement universel.

Ce schéma est établi de façon à ce que le document d'enregistrement universel contienne toutes les informations nécessaires sur l'émetteur, de sorte qu'un même document d'enregistrement universel puisse aussi être utilisé ultérieurement pour des offres au public ou des admissions à la négociation sur un marché réglementé de titres de capital aussi bien que de titres autres que de capital. En ce qui concerne les informations financières, l'examen du résultat et de la situation financière et les perspectives ainsi que le gouvernement d'entreprise, ces informations sont alignées, autant que possible, sur celles dont la publication est requise dans le cadre des rapports financiers annuels et semestriels visés aux articles 4 et 5 de la directive 2004/109/CE, y compris le rapport de gestion et la déclaration sur le gouvernement d'entreprise.

3. Les actes délégués visés aux paragraphes 1 et 2 sont fondés sur les normes en matière d'information financière et non financière édictées par les organisations internationales de commissions des valeurs mobilières, notamment par l'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV), ainsi que sur les annexes I, II et III du présent règlement.

Article 14

Régime d'information simplifié pour les émissions secondaires

1. Les personnes suivantes peuvent choisir d'établir un prospectus simplifié selon le régime d'information simplifié pour les émissions secondaires, dans le cas d'une offre au public de valeurs mobilières ou d'une admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé:

a) les émetteurs dont des valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé ou un marché de croissance des PME sans interruption depuis au moins les dix-huit derniers mois et qui émettent des valeurs

mobilières fongibles avec des valeurs mobilières existantes émises précédemment;

b) sans préjudice de l'article 1er, paragraphe 5, les émetteurs dont les titres de capital sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou un marché de croissance des PME sans interruption depuis au moins les dix-huit derniers mois et qui émettent des titres autres que de capital ou des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital fongibles avec des titres de capital existants de l'émetteur déjà admis à la négociation;

c) les offreurs de valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé ou un marché de croissance des PME sans interruption depuis au moins les dix-huit derniers mois;

d) les émetteurs dont les valeurs mobilières sont offertes au public et admises à la négociation sur un marché de croissance des PME sans interruption depuis au moins deux ans, qui se sont pleinement conformés à leurs obligations en matière d'information et de divulgation durant toute la période au cours de laquelle les valeurs mobilières ont été admises à la négociation, et qui sollicitent l'admission à la négociation sur un marché réglementé de valeurs mobilières fongibles avec des valeurs mobilières existantes émises précédemment.

Le prospectus simplifié consiste en un résumé conformément à l'article 7, en un document d'enregistrement spécifique qui peut être utilisé par les personnes visées au présent paragraphe, premier alinéa, points a), b) et c), et en une note spécifique relative aux valeurs mobilières qui peut être utilisée par les personnes visées aux points a) et c) dudit alinéa.

2. Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, et sans préjudice de l'article 18, paragraphe 1, le prospectus simplifié contient les informations allégées pertinentes qui sont nécessaires pour permettre aux investisseurs de comprendre:

a) les perspectives de l'émetteur et les changements importants intervenus dans les activités et la situation financière de l'émetteur et du garant depuis la fin du dernier exercice financier, le cas échéant;

b) les droits attachés aux valeurs mobilières;

c) les raisons de l'émission et son incidence sur l'émetteur, y compris sur sa structure de capital globale, et l'utilisation du produit.

Les informations contenues dans le prospectus simplifié sont rédigées et présentées sous une forme facile à analyser, concise et compréhensible et permettent aux investisseurs de prendre une décision d'investissement en connaissance de cause. Elles tiennent également compte des informations réglementées déjà rendues publiques en application de la directive 2004/109/CE, le cas échéant, et du règlement (UE) n° 596/2014. Les émetteurs visés au paragraphe 1, premier alinéa, point d), du présent article qui sont tenus d'établir des comptes consolidés conformément à la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil **(8)** après l'admission à la négociation de leurs valeurs mobilières sur un marché réglementé réunissent les informations financières les plus récentes en vertu du paragraphe 3, deuxième alinéa, point a), du présent article contenant les informations comparatives pour l'exercice précédent qui figurent dans le prospectus simplifié, conformément aux normes internationales d'information financière visées dans le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil **(9)** .

Les émetteurs visés au paragraphe 1, premier alinéa, point d), du présent article qui ne sont pas tenus d'établir des comptes consolidés conformément à la directive 2013/34/UE après l'admission à la négociation de leurs valeurs mobilières sur un marché réglementé réunissent les informations financières les plus récentes en vertu du paragraphe 3, deuxième alinéa, point a), du présent article, contenant les informations comparatives pour l'exercice précédent qui figurent dans le prospectus simplifié,

conformément au droit national de l'État membre dans lequel l'émetteur est légalement constitué.

Les émetteurs de pays tiers dont des valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché de croissance des PME réunissent les informations financières les plus récentes en vertu du paragraphe 3, deuxième alinéa, point a), du présent article contenant les informations comparatives pour l'exercice précédent qui figurent dans le prospectus simplifié, conformément à leurs normes comptables nationales, pour autant que ces normes soient équivalentes à celles du règlement (CE) n° 1606/2002. Si ces normes comptables nationales ne sont pas équivalentes aux normes internationales d'information financière, les informations financières sont reformulées conformément au règlement (CE) n° 1606/2002.

3. Au plus tard le 21 janvier 2019, la Commission adopte des actes délégués conformément à l'article 44, afin de compléter le présent règlement en définissant les schémas précisant les informations allégées à inclure dans le cadre du régime d'information simplifié visé au paragraphe 1.

Les schémas comprennent en particulier:

a) les informations financières annuelles et semestrielles publiées au cours des douze mois précédant l'approbation du prospectus;

b) le cas échéant, les prévisions et estimations de bénéfice;

c) un résumé concis des informations pertinentes rendues publiques en application du règlement (UE) n° 596/2014 au cours des douze mois précédant l'approbation du prospectus;

d) les facteurs de risque;

e) pour les titres de capital, y compris les valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital, la déclaration sur le fonds de roulement net, la déclaration sur les capitaux propres et l'endettement, la déclaration des conflits d'intérêts pertinents et des transactions avec des parties

liées, les principaux actionnaires et, le cas échéant, les informations financières pro forma.

Lorsqu'elle précise les informations allégées à inclure dans le cadre du régime d'information simplifié, la Commission tient compte de la nécessité de faciliter la levée de fonds sur les marchés de capitaux et de l'importance de réduire le coût du capital. Afin d'éviter de faire peser une charge inutile sur les émetteurs, la Commission, lorsqu'elle précise les informations allégées, prend également en considération les informations qu'un émetteur est déjà tenu de rendre publiques en application de la directive 2004/109/CE, le cas échéant, et du règlement (UE) n° 596/2014. La Commission définit en outre les informations allégées de façon à ce qu'elles portent essentiellement sur les informations qui sont pertinentes pour les émissions secondaires et à ce qu'elles soient proportionnées.

Article 14 bis

Prospectus de relance de l'Union

1. Les personnes suivantes peuvent choisir d'établir un prospectus de relance de l'Union selon le régime d'information simplifié défini dans le présent article dans le cas d'une offre au public d'actions ou d'une admission d'actions à la négociation sur un marché réglementé:

a) les émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé sans interruption depuis au moins les dix-huit derniers mois et qui émettent des actions fongibles avec des actions existantes émises précédemment;

b) les émetteurs dont les actions sont déjà négociées sur un marché de croissance des PME sans interruption depuis au moins les dix-huit derniers mois, à condition qu'un prospectus ait été publié pour l'offre de ces actions, et qui émettent des actions fongibles avec des actions existantes émises précédemment;

c) les offreurs d'actions admises à la négociation sur un marché réglementé ou un marché de croissance des PME sans interruption depuis au moins les dix-huit derniers mois.

Les émetteurs ne peuvent établir un prospectus de relance de l'Union qu'à condition que le nombre d'actions devant être offertes représente, avec le nombre d'actions déjà offertes au moyen d'un prospectus de relance de l'Union sur une période de douze mois, le cas échéant, un maximum de 150 % du nombre d'actions déjà admises à la négociation sur un marché réglementé ou un marché de croissance des PME, selon le cas, à la date d'approbation du prospectus de relance de l'Union.

La période de douze mois visée au deuxième alinéa court à partir de la date d'approbation du prospectus de relance de l'Union.

2. Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, et sans préjudice de l'article 18, paragraphe 1, le prospectus de relance de l'Union contient les informations allégées pertinentes qui sont nécessaires pour permettre aux investisseurs de comprendre:

a) les perspectives et les résultats financiers de l'émetteur et les changements importants intervenus dans la situation financière et économique de l'émetteur depuis la fin du dernier exercice financier, le cas échéant, ainsi que sa stratégie et ses objectifs d'entreprise financiers et non financiers à long terme, y compris, si cela est pertinent, une description d'au moins 400 mots de l'incidence économique et financière de la pandémie de COVID-19 sur l'émetteur et de l'incidence future attendue de cette dernière;

b) les informations essentielles sur les actions, y compris les droits attachés à ces actions et toute restriction applicable à ces droits, les raisons de l'émission et son incidence sur l'émetteur, y compris la structure de capital globale de l'émetteur, ainsi que la déclaration sur les capitaux propres et l'endettement, une déclaration sur le fonds de roulement net et l'utilisation du produit.

3. Les informations contenues dans le prospectus de relance de l'Union sont rédigées et présentées sous une forme facile à analyser, concise et compréhensible et permettent aux investisseurs, notamment aux investisseurs de détail, de prendre une décision d'investissement en connaissance de cause, compte tenu des informations réglementées déjà publiées conformément à la directive 2004/109/CE, le cas échéant, et au règlement (UE) n° 596/2014 ainsi que, le cas échéant, des informations visées dans le règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission [(10)] .

4. Le prospectus de relance de l'Union revêt la forme d'un document unique contenant les informations minimales énoncées à l'annexe V bis. Il a une longueur maximale de trente pages de format A4 lorsqu'il est imprimé et est présenté et mis en page d'une manière qui en rend la lecture aisée, avec des caractères d'une taille lisible.

5. Ni le résumé ni les informations incorporées par référence conformément à l'article 19 ne sont pris en considération en ce qui concerne la longueur maximale visée au paragraphe 4 du présent article.

6. Les émetteurs peuvent décider de l'ordre dans lequel les informations énoncées à l'annexe V bis figurent dans le prospectus de relance de l'Union.

Article 15

Prospectus de croissance de l'Union

1. Les personnes suivantes peuvent choisir d'établir un prospectus de croissance de l'Union selon le régime d'information proportionné défini au présent article dans le cas d'une offre au public de valeurs mobilières, à condition qu'elles n'aient pas de valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé:

a) les PME;

b) les émetteurs, autres que les PME, dont les valeurs mobilières sont négociées ou seront négociées sur un marché de croissance des PME, à condition que leur capitalisation boursière moyenne soit inférieure à 500 000

000 EUR sur la base des cours de clôture de fin d'année pour les trois années civiles précédentes;

c) les émetteurs, autres que ceux visés aux points a) et b), lorsque le montant total dans l'Union de l'offre au public de valeurs mobilières ne dépasse pas 20 000 000 EUR, ce montant étant calculé sur une période de douze mois, et à condition que ces émetteurs n'aient pas de valeurs mobilières négociées sur un MTF et que le nombre moyen de leur salariés n'ait pas été supérieur à 499 au cours de l'exercice financier précédent;

c) les émetteurs, autres que les PME, faisant une offre d'actions au public en même temps qu'une demande d'admission de ces actions à la négociation sur un marché de croissance des PME, pour autant que ces émetteurs n'aient pas d'actions déjà admises à la négociation sur un marché de croissance des PME et que la valeur combinée des deux éléments suivants soit inférieure à 200 000 000 EUR:

i) le prix définitif de l'offre ou le prix maximal dans le cas visé à l'article 17, paragraphe 1, point b) i);

ii) le nombre total d'actions en circulation immédiatement après l'offre d'actions au public, calculé soit sur la base du nombre d'actions offertes au public, soit, dans le cas visé à l'article 17, paragraphe 1, point b) i), sur la base du nombre maximal d'actions offertes au public;

d) les offreurs de valeurs mobilières émises par les émetteurs visés aux points a) et b).

Un prospectus de croissance de l'Union dans le cadre du régime d'information proportionné est un document établi sous une forme normalisée, rédigé dans un langage simple, et facile à établir pour les émetteurs. Il consiste en un résumé spécifique fondé sur l'article 7, un document d'enregistrement spécifique et une note spécifique relative aux valeurs mobilières. Les informations figurant dans le

prospectus de croissance de l'Union sont présentées dans l'ordre normalisé fixé conformément à l'acte délégué visé au paragraphe 2.

2. Au plus tard le 21 janvier 2019, la Commission adopte des actes délégués conformément à l'article 44 afin de compléter le présent règlement en précisant le contenu allégé, la forme normalisée et l'ordre des parties du prospectus de croissance de l'Union, ainsi que le contenu allégé et la forme normalisée du résumé spécifique.

Le résumé spécifique n'impose aucune charge ni aucun coût supplémentaire aux émetteurs dans la mesure où il ne requiert que les informations pertinentes déjà incluses dans le prospectus de croissance de l'Union. Lorsqu'elle précise la forme normalisée du résumé spécifique, la Commission définit les exigences de façon à ce que ledit résumé soit plus court que celui prévu à l'article 7.

Lorsqu'elle précise le contenu allégé, la forme normalisée et l'ordre des parties du prospectus de croissance de l'Union, la Commission définit les exigences de façon à ce qu'elles portent essentiellement sur:

a) les informations qui sont importantes et pertinentes pour les investisseurs lorsqu'ils prennent une décision d'investissement;

b) la nécessité de garantir la proportionnalité entre la taille de l'entreprise et les coûts de production d'un prospectus.

Pour ce faire, la Commission tient compte de ce qui suit:

a) la nécessité de veiller à ce que le prospectus de croissance de l'Union soit sensiblement plus léger que le prospectus standard, en ce qui concerne les charges administratives et les coûts pour les émetteurs;

b) la nécessité de faciliter l'accès aux marchés de capitaux pour les PME et de réduire les coûts au minimum pour les PME, tout en garantissant la confiance des investisseurs qui investissent dans ces entreprises;

c) les différents types d'informations requises par les investisseurs en ce qui concerne les titres de capital et les titres autres que de capital.

Ces actes délégués sont fondés sur les annexes IV et V.

Article 16

Facteurs de risque

1. Les facteurs de risque figurant dans le prospectus se limitent aux seuls risques qui sont spécifiques à l'émetteur et/ou aux valeurs mobilières et qui sont importants pour la prise d'une décision d'investissement en connaissance de cause, tels que corroborés par le contenu du document d'enregistrement et de la note relative aux valeurs mobilières.

Lors de l'établissement du prospectus, l'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé évalue l'importance des facteurs de risque en fonction de la probabilité de les voir se matérialiser et de l'ampleur estimée de leur impact négatif.

Chaque facteur de risque est décrit de manière adéquate, en expliquant de quelle manière il affecte l'émetteur ou les valeurs mobilières offertes ou proposées à la négociation. L'évaluation de l'importance des facteurs de risque prévue au deuxième alinéa peut également être communiquée en recourant à une échelle qualitative précisant si ce risque est faible, moyen ou élevé.

Les facteurs de risque sont présentés dans un nombre limité de catégories en fonction de leur nature. Dans chaque catégorie, les facteurs de risque les plus importants sont mentionnés en premier lieu conformément à l'évaluation prévue au deuxième alinéa.

2. Les facteurs de risque incluent également ceux liés au niveau de subordination d'une valeur mobilière et à l'incidence sur le montant ou la date attendus des paiements aux détenteurs de valeurs mobilières en cas de faillite ou de toute autre procédure similaire, y compris, le cas échéant, l'insolvabilité d'un établissement de crédit ou sa résolution ou restructuration conformément à la directive 2014/59/UE.

3. Lorsque les valeurs mobilières font l'objet d'une garantie, le prospectus contient les facteurs de risque spécifiques et importants

liés au garant dans la mesure où ils sont pertinents pour ce qui est de la capacité du garant à remplir ses engagements au titre de la garantie.

4. Afin d'encourager une communication appropriée et ciblée des facteurs de risque, l'AEMF élabore des orientations pour aider les autorités compétentes à examiner la spécificité et l'importance des facteurs de risque ainsi que la présentation des facteurs de risque en différentes catégories en fonction de leur nature.

5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 44 afin de compléter le présent règlement en précisant les critères applicables en vue de l'évaluation de la spécificité et de l'importance des facteurs de risques et en vue de la présentation des facteurs de risques en catégories en fonction de leur nature.

Article 17

Prix définitif de l'offre et nombre définitif des valeurs mobilières

1. Lorsque le prix définitif de l'offre et/ou le nombre définitif des valeurs mobilières offertes au public, exprimé soit en nombre de valeur mobilières, soit en montant nominal total, ne peuvent être inclus dans le prospectus:

- **a)** l'acceptation de l'acquisition ou de la souscription des valeurs mobilières peut être retirée pendant au moins les deux jours ouvrables qui suivent le dépôt officiel du prix définitif de l'offre et/ou du nombre définitif des valeurs mobilières offertes au public; ou
- **b)** les informations suivantes sont communiquées dans le prospectus:
  - **i)** le prix maximal et/ou le nombre maximal des valeurs mobilières, dans la mesure où ils sont disponibles; ou
  - **ii)** les méthodes et critères d'évaluation et/ou les conditions sur la base desquels le prix définitif de

l'offre doit être déterminé et une explication de toute méthode d'évaluation utilisée.

2. Le prix définitif de l'offre et le nombre définitif des valeurs mobilières offertes sont déposés auprès de l'autorité compétente de l'État membre d'origine et mis à la disposition du public conformément aux modalités prévues à l'article 21, paragraphe 2.

Article 18

Omission d'informations

1. L'autorité compétente de l'État membre d'origine peut dispenser d'inclure dans le prospectus ou ses parties constitutives certaines informations censées y figurer, si elle estime que l'une des conditions suivantes est remplie:

a) la divulgation de ces informations serait contraire à l'intérêt public;

b) la divulgation de ces informations porterait un préjudice grave à l'émetteur ou au garant éventuel, pour autant que l'omission de ces informations ne risque pas d'induire le public en erreur sur des faits et des circonstances dont la connaissance est indispensable à une évaluation en connaissance de cause de l'émetteur ou du garant éventuel, ainsi que des droits attachés aux valeurs mobilières sur lesquelles porte le prospectus;

c) ces informations sont d'une importance mineure au regard d'une offre spécifique ou de l'admission à la négociation spécifique sur un marché réglementé et elles n'influenceraient pas l'évaluation de la situation financière et des perspectives de l'émetteur, de l'offreur ou du garant éventuel.

L'autorité compétente soumet chaque année un rapport à l'AEMF concernant les informations dont elle a autorisé l'omission.

2. Sous réserve de la communication d'une information adéquate aux investisseurs, dans le cas exceptionnel où certaines des informations à inclure dans un prospectus, ou dans des parties

constitutives du prospectus, ne sont pas adaptées au domaine d'activité ou à la forme juridique de l'émetteur ou du garant éventuel ou aux valeurs mobilières sur lesquelles porte le prospectus, celui-ci ou ses parties constitutives contiennent des informations équivalentes aux informations requises, à moins que de telles informations n'existent pas.

3. Si les valeurs mobilières sont garanties par un État membre, l'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé est autorisé, lorsqu'il établit un prospectus conformément à l'article 4, à omettre les informations relatives à cet État membre.

4. L'AEMF peut élaborer, ou élabore si la Commission en fait la demande, des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les cas dans lesquels des informations peuvent être omises en vertu du paragraphe 1, compte tenu des rapports des autorités compétentes à l'AEMF visés au paragraphe 1.

Le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.

Article 19

Incorporation d'informations par référence

1. Des informations peuvent être incorporées par référence dans un prospectus lorsqu'elles ont été publiées antérieurement ou simultanément par voie électronique, rédigées dans une langue qui répond aux exigences de l'article 27, et figurent dans l'un des documents suivants:

- **a)** les documents qui ont été approuvés par une autorité compétente, ou déposés auprès de celle-ci, conformément au présent règlement ou à la directive 2003/71/CE;
- **b)** les documents visés à l'article 1er, paragraphe 4, points f) à i), et paragraphe 5, premier alinéa, points e) à h) et point j) v);
- **c)** les informations réglementées;

d) les informations financières annuelles ou intermédiaires;

e) les rapports d'audit et états financiers;

f) les rapports de gestion visés au chapitre 5 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil [(11)] ;

g) les déclarations sur le gouvernement d'entreprise visées à l'article 20 de la directive 2013/34/UE;

h) les rapports sur la détermination de la valeur d'un actif ou d'une société;

i) les rapports relatifs à la rémunération visés à l'article 9 ter de la directive (UE) 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil [(12)] ;

j) les rapports annuels ou tout document d'information requis en vertu des articles 22 et 23 de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil [(13)] ;

k) l'acte constitutif et les statuts.

Ces informations sont les plus récentes dont l'émetteur dispose.

Lorsque certaines parties seulement d'un document sont incorporées par référence, le prospectus comprend une déclaration indiquant que les parties non incorporées soit ne sont pas pertinentes pour l'investisseur, soit figurent ailleurs dans le prospectus.

2. Lorsque des informations sont incorporées par référence, les émetteurs, les offreurs ou les personnes qui sollicitent l'admission à la négociation sur un marché réglementé veillent à l'accessibilité des informations. En particulier, un tableau de correspondance est fourni dans le prospectus, afin de permettre aux investisseurs de retrouver facilement des informations déterminées, et le prospectus contient des liens hypertexte vers tous les documents qui contiennent les informations incorporées par référence.

3. Dans la mesure du possible en même temps que le premier projet de prospectus soumis à l'autorité compétente et, en tout état de cause, pendant le processus d'examen du prospectus, l'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur

un marché réglementé soumet, sous une forme électronique qui permet les recherches, toute information incorporée par référence dans le prospectus, sauf si ces informations ont déjà été approuvées par l'autorité compétente chargée de l'approbation du prospectus ou déposées auprès de celle-ci.

4. L'AEMF peut élaborer, ou élabore si la Commission en fait la demande, des projets de normes techniques de réglementation pour mettre à jour la liste des documents visée au paragraphe 1 du présent article en y incluant des types supplémentaires de documents dont le droit de l'Union impose qu'ils soient déposés auprès d'une autorité publique ou approuvés par elle.

Le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.

CHAPITRE IV - DISPOSITIONS CONCERNANT L'APPROBATION ET LA PUBLICATION DU PROSPECTUS

Article 20

Examen et approbation du prospectus

1. Un prospectus n'est publié que si l'autorité compétente concernée l'a approuvé ou a approuvé toutes ses parties constitutives conformément à l'article 10.

2. L'autorité compétente notifie à l'émetteur, à l'offreur ou à la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé sa décision concernant l'approbation du prospectus, dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt du projet de prospectus.

Si l'autorité compétente ne prend pas de décision concernant le prospectus dans les délais fixés par le premier alinéa du présent

paragraphe et par les paragraphes 3 et 6, cette absence de décision ne vaut pas approbation de la demande.

L'autorité compétente notifie l'approbation du prospectus et de ses éventuels suppléments à l'AEMF dès que possible et, en tout état de cause, au plus tard à la fin du premier jour ouvrable qui suit la notification à l'émetteur, à l'offreur ou à la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé.

3. Le délai fixé au paragraphe 2, premier alinéa, est porté à vingt jours ouvrables si l'offre au public porte sur des valeurs mobilières émises par un émetteur dont aucune valeur mobilière n'a encore été admise à la négociation sur un marché réglementé et qui n'a pas encore offert des valeurs mobilières au public.

Le délai de vingt jours ouvrables n'est applicable que pour le dépôt initial du projet de prospectus. Lorsque des dépôts ultérieurs sont nécessaires conformément au paragraphe 4, le délai fixé au paragraphe 2, premier alinéa, s'applique.

4. Lorsque l'autorité compétente estime que le projet de prospectus ne respecte pas les normes en matière d'exhaustivité, de compréhensibilité et de cohérence nécessaires à son approbation et/ou que des modifications ou un complément d'information sont nécessaires:

- **a)** elle en informe l'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé rapidement et, au plus tard, dans les délais prévus au paragraphe 2, premier alinéa, ou, selon le cas, au paragraphe 3, à compter du dépôt du projet de prospectus et/ou du complément d'information; et
- **b)** elle indique clairement les modifications ou le complément d'information qui sont nécessaires.

En pareil cas, le délai visé au paragraphe 2, premier alinéa, ne court dès lors qu'à compter de la date à laquelle un projet de prospectus révisé ou le complément d'information demandé est soumis à l'autorité compétente.

5. Si l'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé ne peut ou ne veut pas apporter les modifications nécessaires ou fournir le complément d'information demandé conformément au paragraphe 4, l'autorité compétente est habilitée à refuser d'approuver le prospectus et à mettre fin au processus d'examen. Dans ce cas, l'autorité compétente notifie sa décision à l'émetteur, à l'offreur ou à la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé en indiquant la raison de ce refus.

6. Par dérogation aux paragraphes 2 et 4, les délais fixés au paragraphe 2, premier alinéa, et au paragraphe 4 sont réduits à cinq jours ouvrables pour un prospectus qui consiste en des documents distincts, établi par les émetteurs fréquents visés à l'article 9, paragraphe 11, y compris les émetteurs fréquents qui font usage de la procédure de notification prévue à l'article 26. L'émetteur fréquent informe l'autorité compétente au moins cinq jours ouvrables avant la date envisagée du dépôt d'une demande d'approbation.

L'émetteur fréquent dépose auprès de l'autorité compétente une demande contenant les amendements nécessaires au document d'enregistrement universel, le cas échéant, la note relative aux valeurs mobilières et le résumé soumis pour approbation.

6 bis. Par dérogation aux paragraphes 2 et 4, les délais fixés au paragraphe 2, premier alinéa, et au paragraphe 4 sont réduits à sept jours ouvrables pour un prospectus de relance de l'Union. L'émetteur informe l'autorité compétente au moins cinq jours ouvrables avant la date envisagée du dépôt d'une demande d'approbation.

7. Les autorités compétentes fournissent sur leur site internet des orientations sur le processus d'examen et d'approbation afin de faciliter l'approbation efficiente et en temps voulu des prospectus. Ces orientations mentionnent des coordonnées aux fins des approbations. L'émetteur, l'offreur, la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé ou la personne chargée de rédiger le prospectus a la possibilité de communiquer et d'interagir directement avec le personnel de

l'autorité compétente tout au long du processus d'approbation du prospectus.

8. À la demande de l'émetteur, de l'offreur ou de la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé, l'autorité compétente de l'État membre d'origine peut déléguer l'approbation d'un prospectus à l'autorité compétente d'un autre État membre, moyennant notification préalable à l'AEMF et avec l'accord de ladite autorité compétente. L'autorité compétente de l'État membre d'origine adresse les documents déposés, ainsi que sa décision d'approuver la délégation, sous forme électronique, à l'autorité compétente de l'autre État membre le jour de sa décision. Cette délégation est notifiée à l'émetteur, à l'offreur ou à la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé dans les trois jours ouvrables qui suivent la date de la décision prise par l'autorité compétente de l'État membre d'origine. Les délais prévus au paragraphe 2, premier alinéa, et au paragraphe 3, courent à compter de la date de la décision prise par l'autorité compétente de l'État membre d'origine. L'article 28, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 1095/2010 ne s'applique pas à la délégation de l'approbation d'un prospectus prévue au présent paragraphe. Une fois que la délégation de l'approbation du prospectus a eu lieu, l'autorité compétente à laquelle l'approbation du prospectus a été déléguée est réputée être l'autorité compétente de l'État membre d'origine pour ce prospectus aux fins du présent règlement.

9. Le présent règlement n'affecte pas la responsabilité des autorités compétentes, qui continue de relever exclusivement du droit national.

Les États membres veillent à ce que leurs dispositions nationales concernant la responsabilité des autorités compétentes s'appliquent uniquement aux approbations de prospectus par leur autorité compétente.

10. Le montant des frais facturés par l'autorité compétente de l'État membre d'origine pour l'approbation des prospectus, des documents destinés à devenir des parties constitutives des prospectus conformément à l'article 10 ou des suppléments aux prospectus,

ainsi que pour le dépôt des documents d'enregistrement universels, des amendements à ces documents et des conditions définitives, est raisonnable et proportionné et est communiqué au public au moins sur le site internet de l'autorité compétente.

11. Au plus tard le 21 janvier 2019, la Commission adopte des actes délégués conformément à l'article 44 afin de compléter le présent règlement en précisant les critères d'examen des prospectus, en particulier l'exhaustivité, la compréhensibilité et la cohérence des informations qu'ils contiennent, ainsi que les procédures visant à approuver le prospectus.

12. L'AEMF utilise ses pouvoirs au titre du règlement (UE) n° 1095/2010 pour promouvoir la convergence en matière de surveillance en ce qui concerne les processus d'examen et d'approbation mis en œuvre par les autorités compétentes lorsqu'elles contrôlent l'exhaustivité, la cohérence et la compréhensibilité des informations contenues dans un prospectus. À cette fin, l'AEMF élabore à l'intention des autorités compétentes des orientations relatives au contrôle des prospectus et à l'application des règles en la matière et portant sur l'examen du respect du présent règlement et de tout acte délégué et d'exécution adopté en vertu de celui-ci. En particulier, l'AEMF favorise la convergence en ce qui concerne l'efficacité de l'examen des informations contenues dans les prospectus par les autorités compétentes ainsi que les méthodes et la durée applicables à cet examen, en recourant notamment à des examens par les pairs conformément au paragraphe 13.

13. Sans préjudice de l'article 30 du règlement (UE) n° 1095/2010, l'AEMF organise et mène au moins un examen par les pairs des procédures d'examen et d'approbation appliquées par les autorités compétentes, y inclus les notifications des approbations aux autres autorités compétentes. L'examen par les pairs porte aussi sur l'incidence que peuvent avoir des différences d'approche entre autorités compétentes en matière d'examen et d'approbation sur la capacité des émetteurs à lever des capitaux dans l'Union. Le rapport relatif à l'examen par les pairs est publié au plus tard le 21 juillet

2022. Dans le cadre de cet examen par les pairs, l'AEMF tient compte des avis ou des conseils du groupe des parties intéressées au secteur financier visé à l'article 37 du règlement (UE) n° 1095/2010.

Article 21

Publication du prospectus

1. Une fois approuvé, le prospectus est mis à la disposition du public par l'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé, dans un délai raisonnable avant le début, ou au plus tard au début, de l'offre au public ou de l'admission à la négociation des valeurs mobilières concernées.

Dans le cas d'une première offre au public d'une catégorie d'actions qui est admise à la négociation sur un marché réglementé pour la première fois, le prospectus est mis à la disposition du public au moins six jours ouvrables avant la clôture de l'offre.

2. Le prospectus, qu'il soit constitué d'un document unique ou de documents distincts, est réputé être mis à la disposition du public dès lors qu'il est publié sous forme électronique sur l'un des sites internet suivants:

- **a)** le site internet de l'émetteur, de l'offreur ou de la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé;
- **b)** le site internet des intermédiaires financiers qui placent ou vendent les valeurs mobilières concernées, y compris ceux chargés du service financier;
- **c)** le site internet du marché réglementé où l'admission à la négociation est demandée ou, lorsqu'aucune admission à la négociation sur un marché réglementé n'est sollicitée, le site internet de l'opérateur du MTF.

3. Le prospectus est publié dans une section dédiée du site internet, facilement accessible lorsque l'on entre sur ledit site. Il peut être téléchargé et imprimé; son format électronique permet les recherches mais pas les modifications.

Les documents qui contiennent des informations incorporées par référence dans le prospectus, les suppléments et/ou les conditions définitives y afférents et une copie séparée du résumé, sont accessibles dans la même section que le prospectus, y compris par des liens hypertexte si nécessaire.

La copie séparée du résumé indique clairement le prospectus auquel il se rapporte.

4. L'accès au prospectus n'est subordonné à aucun processus d'enregistrement, ni à aucune acceptation d'une clause limitant la responsabilité légale ou au paiement d'un droit. Les avertissements précisant le ou les pays destinataires de l'offre ou sollicités pour une admission à la négociation ne sont pas considérés comme des avertissements limitant la responsabilité légale.

5. L'autorité compétente de l'État membre d'origine publie sur son site internet tous les prospectus approuvés ou, au minimum, la liste des prospectus approuvés, y compris un lien hypertexte vers les sections dédiées du site internet visées au paragraphe 3 du présent article ainsi que la mention de l'État membre ou des États membres d'accueil où les prospectus sont notifiés conformément à l'article 25. La liste publiée, y compris les liens hypertexte, est tenue à jour et chaque élément d'information reste accessible sur le site internet au moins pendant la durée visée au paragraphe 7 du présent article.

En même temps qu'elle notifie à l'AEMF l'approbation d'un prospectus ou de tout supplément, l'autorité compétente lui fournit une copie électronique du prospectus et de ses éventuels suppléments, ainsi que les données nécessaires pour son classement par l'AEMF dans le mécanisme d'archivage visé au paragraphe 6 et pour le rapport visé à l'article 47.

L'autorité compétente de l'État membre d'accueil publie sur son site internet les informations relatives à toutes les notifications reçues conformément à l'article 25.

5 bis. Un prospectus de relance de l'Union est classé dans le mécanisme d'archivage visé au paragraphe 6 du présent article. Les données utilisées pour le classement des prospectus établis

conformément à l'article 14 peuvent être utilisées pour le classement des prospectus de relance de l'Union établis conformément à l'article 14 bis, pour autant que les deux types de prospectus soient différenciés dans ce mécanisme d'archivage.

6. L'AEMF publie sans retard injustifié sur son site internet tous les prospectus reçus des autorités compétentes, y compris leurs éventuels suppléments, conditions définitives et traductions, le cas échéant, ainsi que la mention de l'État ou des États membres d'accueil où les prospectus sont notifiés conformément à l'article 25. La publication est réalisée au moyen d'un mécanisme d'archivage donnant au public la possibilité d'y accéder et d'y effectuer des recherches à titre gratuit.

7. Tous les prospectus approuvés restent à la disposition du public sous forme électronique pendant au moins dix ans après leur publication sur les sites internet visés aux paragraphes 2 et 6.

Lorsque des liens hypertexte sont utilisés pour les informations incorporées par référence dans le prospectus, ses suppléments et/ou les conditions définitives y afférents, ces liens hypertexte sont opérationnels pendant la période prévue au premier alinéa.

8. Un prospectus approuvé comporte un avertissement bien visible signalant la date d'expiration de sa validité. L'avertissement mentionne en outre que l'obligation de publier un supplément au prospectus en cas de faits nouveaux significatifs ou d'erreurs ou inexactitudes substantielles ne s'applique pas lorsqu'un prospectus n'est plus valide.

9. Lorsque le prospectus est composé de plusieurs documents et/ou incorpore des informations par référence, les documents et informations qui le composent peuvent être publiés et diffusés séparément, pour autant qu'ils soient mis à la disposition du public conformément au paragraphe 2. Lorsqu'un prospectus consiste en des documents distincts conformément à l'article 10, chacun de ces documents constitutifs, exception faite des documents incorporés par référence, précise qu'il ne constitue qu'une partie du prospectus et indique où peuvent être obtenus les autres documents constitutifs.

10. Le texte et la forme du prospectus et de tout supplément y afférent mis à la disposition du public sont toujours identiques à la version originale approuvée par l'autorité compétente de l'État membre d'origine.

11. Un exemplaire du prospectus sur un support durable est fourni à tout investisseur potentiel, gratuitement et à sa demande, par l'émetteur, l'offreur, la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé ou les intermédiaires financiers qui placent ou vendent les valeurs mobilières. Si un investisseur potentiel demande expressément un exemplaire sur support papier, l'émetteur, l'offreur, la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé ou l'intermédiaire financier qui place ou vend les valeurs mobilières fournit une version imprimée du prospectus. Cette obligation de fourniture ne concerne que les territoires où l'offre au public de valeurs mobilières ou l'admission à la négociation sur un marché réglementé a lieu au titre du présent règlement.

12. L'AEMF peut élaborer, ou élabore si la Commission en fait la demande, des projets de normes techniques de réglementation précisant les exigences relatives à la publication du prospectus.

Le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.

13. L'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les données nécessaires au classement des prospectus visées au paragraphe 5 et les modalités pratiques visant à faire en sorte que ces données, y compris les codes ISIN des valeurs mobilières et les IEJ des émetteurs, des offreurs et des garants, soient lisibles par une machine.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 21 juillet 2018.

Le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.

Article 22

Communications à caractère promotionnel

1. Toute communication à caractère promotionnel se rapportant à l'offre au public de valeurs mobilières ou à une admission à la négociation sur un marché réglementé respecte les principes énoncés aux paragraphes 2 à 5. Les paragraphes 2 à 4 et le paragraphe 5, point b), ne s'appliquent que dans les cas où l'émetteur, l'offreur ou la personne sollicitant l'admission à la négociation sur un marché réglementé est soumis à l'obligation d'établir un prospectus.

2. Les communications à caractère promotionnel mentionnent le fait qu'un prospectus a été, ou sera, publié et indiquent où les investisseurs peuvent ou pourront se le procurer.

3. Les communications à caractère promotionnel sont clairement reconnaissables en tant que telles. Les informations qu'elles contiennent ne sont pas inexactes ou trompeuses et sont cohérentes avec les informations contenues dans le prospectus, si celui-ci a déjà été publié, ou avec les informations devant y figurer, si celui-ci n'a pas encore été publié.

4. Toute information divulguée oralement ou par écrit en ce qui concerne l'offre au public de valeurs mobilières ou l'admission à la négociation sur un marché réglementé, même si elle n'a pas de visée promotionnelle, est cohérente avec les informations figurant dans le prospectus.

5. Dans le cas où des informations importantes sont communiquées par un émetteur ou un offreur et adressées oralement ou par écrit à un ou plusieurs investisseurs sélectionnés, ces informations sont, selon le cas:

a) soit communiquées à tous les autres investisseurs auxquels cette offre s'adresse dans le cas où la publication d'un prospectus n'est pas requise conformément à l'article 1er, paragraphe 4 ou 5;

b) soit incluses dans le prospectus ou dans un supplément au prospectus conformément à l'article 23, paragraphe 1, dans le cas où la publication d'un prospectus est requise.

6. L'autorité compétente de l'État membre où les communications à caractère promotionnel sont diffusées est habilitée à contrôler la conformité aux paragraphes 2 à 4 des activités promotionnelles concernant l'offre au public de valeurs mobilières ou l'admission à la négociation sur un marché réglementé.

Si nécessaire, l'autorité compétente de l'État membre d'origine aide l'autorité compétente de l'État membre où les communications à caractère promotionnel sont diffusées à évaluer la cohérence desdites communications avec les informations contenues dans le prospectus.

Sans préjudice de l'article 32, paragraphe 1, le contrôle des communications à caractère promotionnel par une autorité compétente ne constitue pas une condition préalable pour que l'offre au public de valeurs mobilières ou l'admission à la négociation sur un marché réglementé ait lieu dans un État membre d'accueil.

Le recours à l'un des pouvoirs de surveillance et d'enquête visés à l'article 32 dans le cadre de l'exécution du présent article par l'autorité compétente d'un État membre d'accueil est notifié sans retard injustifié à l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'émetteur.

7. Les autorités compétentes des États membres d'accueil ne peuvent facturer que des frais liés à l'exécution des tâches de surveillance qui leur incombent en vertu du présent article. Le montant des frais est rendu public sur le site internet des autorités compétentes. Ces frais sont non discriminatoires, raisonnables et proportionnés à la tâche de surveillance. Les autorités compétentes des États membres d'accueil n'imposent aucune obligation ou procédure administrative au-delà de celles requises aux fins de l'exécution des tâches de surveillance qui leur incombent en vertu du présent article.

8. Par dérogation au paragraphe 6, deux autorités compétentes peuvent conclure un accord en vertu duquel, aux fins du contrôle de la conformité des activités promotionnelles dans les situations transfrontières, l'autorité compétente de l'État membre d'origine conserve le contrôle de cette conformité. Tout accord de ce type est notifié à l'AEMF. L'AEMF publie et met régulièrement à jour la liste de ces accords.

9. L'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les dispositions relatives aux communications à caractère promotionnel visées aux paragraphes 2 à 4, en vue notamment de préciser les dispositions relatives à la diffusion de communications à caractère promotionnel et d'établir des procédures concernant la coopération entre l'autorité compétente de l'État membre d'origine et celle de l'État membre où les communications à caractère promotionnel sont diffusées.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 21 juillet 2018.

Le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.

10. Conformément à l'article 16 du règlement (UE) n° 1095/2010, l'AEMF élabore des orientations et recommandations adressées aux autorités compétentes concernant le contrôle exercé en vertu du paragraphe 6 du présent article. Ces orientations et recommandations tiennent compte de la nécessité de faire en sorte que ce contrôle n'entrave pas le fonctionnement de la procédure de notification prévue à l'article 25, tout en réduisant au minimum les charges administratives pour les émetteurs qui font des offres transfrontières dans l'Union.

11. Le présent article est sans préjudice des autres dispositions applicables du droit de l'Union.

Article 23

Suppléments au prospectus

1. Tout fait nouveau significatif ou toute erreur ou inexactitude substantielle concernant les informations contenues dans un prospectus, qui est susceptible d'influencer l'évaluation des valeurs mobilières et survient ou est constaté entre le moment de l'approbation du prospectus et la clôture de l'offre ou le début de la négociation sur un marché réglementé, si cet événement intervient plus tard, est mentionné sans retard injustifié dans un supplément au prospectus.

Ce supplément est approuvé, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables, de la même manière qu'un prospectus, et est publié au moins selon les mêmes modalités que celles qui ont été appliquées au prospectus initial conformément à l'article 21. Le résumé, et toute traduction de celui-ci, donnent également lieu à un supplément, si cela s'avère nécessaire, pour tenir compte des nouvelles informations figurant dans le supplément.

2. Lorsque le prospectus se rapporte à une offre au public de valeurs mobilières, les investisseurs qui ont déjà accepté d'acheter des valeurs mobilières ou d'y souscrire avant que le supplément ne soit publié ont le droit de retirer leur acceptation pendant deux jours ouvrables après la publication du supplément, à condition que le fait nouveau significatif ou l'erreur ou inexactitude substantielle visé au paragraphe 1 soit survenu ou ait été constaté avant la clôture de l'offre ou la livraison des valeurs mobilières, si cet événement intervient plus tôt. Ce délai peut être prorogé par l'émetteur ou l'offreur. La date à laquelle le droit de rétractation prend fin est précisée dans le supplément.

Le supplément contient une déclaration bien visible concernant le droit de rétractation, qui indique clairement:

a) qu'un droit de rétractation est octroyé aux seuls investisseurs qui avaient déjà accepté d'acheter les valeurs mobilières ou d'y souscrire avant la publication du supplément et pour autant que les valeurs mobilières ne leur avaient pas encore été livrées au moment où le fait nouveau significatif ou l'erreur ou inexactitude substantielle est survenu ou a été constaté;

b) le délai dans lequel les investisseurs peuvent exercer leur droit de rétractation; et

c) les personnes auxquelles les investisseurs peuvent s'adresser s'ils souhaitent exercer leur droit de rétractation.

2 bis. Par dérogation au paragraphe 2, à compter du 18 mars 2021 et jusqu'au 31 décembre 2022, lorsque le prospectus se rapporte à une offre au public de valeurs mobilières, les investisseurs qui ont déjà accepté d'acheter des valeurs mobilières ou d'y souscrire avant que le supplément ne soit publié ont le droit de retirer leur acceptation pendant trois jours ouvrables après la publication du supplément, à condition que le fait nouveau significatif ou l'erreur ou inexactitude substantielle visé au paragraphe 1 soit survenu ou ait été constaté avant la clôture de l'offre ou la livraison des valeurs mobilières, si cet événement intervient plus tôt. Ce délai peut être prorogé par l'émetteur ou l'offreur. La date à laquelle le droit de rétractation prend fin est précisée dans le supplément.

Le supplément contient une déclaration bien visible concernant le droit de rétractation, qui indique clairement:

a) qu'un droit de rétractation est octroyé aux seuls investisseurs qui avaient déjà accepté d'acheter les valeurs mobilières ou d'y souscrire avant la publication du supplément et pour autant que les valeurs mobilières ne leur avaient pas encore été livrées au moment où le fait nouveau significatif ou l'erreur ou inexactitude substantielle est survenu ou a été constaté;

b) le délai dans lequel les investisseurs peuvent exercer leur droit de rétractation; et

c) les personnes auxquelles les investisseurs peuvent s'adresser s'ils souhaitent exercer leur droit de rétractation.

3. Lorsque les valeurs mobilières sont achetées ou qu'il y est souscrit via un intermédiaire financier, ce dernier informe les investisseurs de la possibilité qu'un supplément soit publié, du lieu et du moment où il serait publié et du fait que, dans un tel cas, il les aiderait à exercer leur droit de retirer leur acceptation.

L’intermédiaire financier prend contact avec les investisseurs le jour où le supplément est publié.

Lorsque les valeurs mobilières sont achetées ou qu’il y est souscrit directement auprès de l’émetteur, ce dernier informe les investisseurs de la possibilité qu’un supplément soit publié, du lieu et du moment où il serait publié et du fait que, dans un tel cas, ils auraient le droit de retirer leur acceptation.

3 bis. Par dérogation au paragraphe 3, à compter du 18 mars 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022, lorsque des investisseurs achètent des valeurs mobilières ou y souscrivent via un intermédiaire financier entre le moment de l’approbation du prospectus relatif à ces valeurs mobilières et la date de clôture de la période d’offre initiale, cet intermédiaire financier informe ces investisseurs de la possibilité qu’un supplément soit publié, du lieu et du moment où il serait publié et du fait que, dans un tel cas, l’intermédiaire financier les aiderait à exercer leur droit de retirer leur acceptation.

Si les investisseurs visés au premier alinéa du présent paragraphe bénéficient du droit de rétractation visé au paragraphe 2 bis, l’intermédiaire financier prend contact avec ces investisseurs avant la fin du premier jour ouvrable suivant celui où le supplément a été publié.

Lorsque les valeurs mobilières sont achetées ou qu’il y est souscrit directement auprès de l’émetteur, ce dernier informe les investisseurs de la possibilité qu’un supplément soit publié, du lieu où il serait publié et du fait que, dans un tel cas, ils auraient le droit de retirer leur acceptation.

4. Lorsque l’émetteur établit un supplément concernant des informations d’un prospectus de base qui ne se rapportent qu’à une ou plusieurs émissions individuelles, le droit des investisseurs de retirer leur acceptation prévu par le paragraphe 2 ne s’applique qu’à l’émission ou aux émissions concernées et non aux autres émissions de valeurs mobilières effectuées dans le cadre du prospectus de base.

5. Lorsque le fait nouveau significatif ou l'erreur ou inexactitude substantielle visé au paragraphe 1 ne concerne que les informations contenues dans un document d'enregistrement ou un document d'enregistrement universel et que ce document d'enregistrement ou document d'enregistrement universel est simultanément utilisé en tant que partie constitutive de plusieurs prospectus, un seul supplément est établi et approuvé. Dans ce cas, le supplément fait mention de tous les prospectus auxquels il se rapporte.

6. Lorsqu'elle examine un supplément avant approbation, l'autorité compétente peut demander que celui-ci comporte en annexe une version consolidée du prospectus, du document d'enregistrement ou du document d'enregistrement universel qui font l'objet du supplément, lorsque cette version consolidée est nécessaire pour garantir que les informations fournies dans le prospectus soient compréhensibles. Cette demande est considérée comme une demande de complément d'information au titre de l'article 20, paragraphe 4. Un émetteur peut, en tout état de cause, inclure volontairement une version consolidée du prospectus, du document d'enregistrement ou du document d'enregistrement universel qui fait l'objet d'un supplément dans une annexe au supplément.

7. L'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les situations dans lesquelles un fait nouveau significatif ou une erreur ou inexactitude substantielle concernant les informations contenues dans le prospectus exige la publication d'un supplément au prospectus.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 21 juillet 2018.

Le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.

CHAPITRE V - OFFRES TRANSFRONTIÈRES, ADMISSIONS TRANSFRONTIÈRES À LA NÉGOCIATION

SUR UN MARCHÉ RÉGLEMENTÉ ET RÉGIME LINGUISTIQUE

Article 24

Portée de l'approbation d'un prospectus dans l'Union

1. Sans préjudice de l'article 37, lorsqu'une offre au public de valeurs mobilières est faite ou une admission à la négociation sur un marché réglementé est sollicitée dans un ou plusieurs États membres, ou dans un État membre autre que l'État membre d'origine, le prospectus approuvé par l'État membre d'origine, ainsi que tout supplément éventuel, est valide aux fins d'une offre au public ou d'une admission à la négociation dans un certain nombre d'États membres d'accueil, pour autant que l'AEMF et l'autorité compétente de chaque État membre d'accueil reçoivent la notification prévue à l'article 25. Les autorités compétentes des États membres d'accueil n'engagent ni procédure d'approbation ni procédure administrative à l'égard des prospectus et suppléments approuvés par les autorités compétentes d'autres États membres, et à l'égard des conditions définitives.

2. Lorsqu'un fait nouveau significatif ou une erreur ou inexactitude substantielle survient ou est constaté dans le délai prévu à l'article 23, paragraphe 1, l'autorité compétente de l'État membre d'origine exige la publication d'un supplément, qui doit être approuvé conformément à l'article 20, paragraphe 1. L'AEMF et l'autorité compétente de l'État membre d'accueil peuvent informer l'autorité compétente de l'État membre d'origine de la nécessité de nouvelles informations.

Article 25

Notification des prospectus et des suppléments et communication des conditions définitives

1. À la demande de l'émetteur, de l'offreur, de la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé ou de la personne chargée d'établir le prospectus, dans un délai d'un jour

ouvrable suivant la réception de cette demande ou, lorsque la demande est soumise avec le projet de prospectus, dans un délai d'un jour ouvrable suivant l'approbation du prospectus, l'autorité compétente de l'État membre d'origine notifie à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil un certificat d'approbation attestant que le prospectus a été établi conformément au présent règlement, ainsi qu'une copie électronique de ce prospectus.

S'il y a lieu, la notification visée au premier alinéa est accompagnée d'une traduction du prospectus et du résumé, produite sous la responsabilité de l'émetteur, de l'offreur, de la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé ou de la personne chargée d'établir le prospectus.

La même procédure est suivie pour tout supplément au prospectus.

Le certificat d'approbation est notifié à l'émetteur, à l'offreur, à la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé ou à la personne chargée d'établir le prospectus en même temps qu'à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil.

2. L'application éventuelle des dispositions de l'article 18, paragraphes 1 et 2, est mentionnée et justifiée dans le certificat d'approbation.

3. L'autorité compétente de l'État membre d'origine notifie le certificat d'approbation du prospectus ou du supplément au prospectus à l'AEMF en même temps qu'à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil.

4. Si les conditions définitives d'un prospectus de base qui a été précédemment notifié ne figurent pas dans le prospectus de base, ni dans un supplément, l'autorité compétente de l'État membre d'origine les communique par voie électronique à l'autorité compétente de l'État membre ou des États membres d'accueil et à l'AEMF dès que possible après leur dépôt.

5. Aucun frais n'est facturé par les autorités compétentes pour la notification, ou la réception de la notification, d'un prospectus et de ses suppléments, ou toute activité de surveillance associée, que ce

soit dans l'État membre d'origine ou dans le ou les États membres d'accueil.

6. L'AEMF met en place un portail de notification sur lequel chaque autorité compétente télécharge les certificats d'approbation et les copies électroniques visés au paragraphe 1 du présent article et à l'article 26, paragraphe 2, ainsi que les conditions définitives des prospectus de base, aux fins des notifications et communications visées aux paragraphes 1, 3 et 4 du présent article et à l'article 26.

Tous les transferts de ces documents entre autorités compétentes s'effectuent par l'intermédiaire de ce portail de notification.

7. L'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les modalités techniques nécessaires au fonctionnement du portail de notification visé au paragraphe 6.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 21 juillet 2018.

Le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.

8. Afin d'assurer des conditions uniformes d'application du présent règlement et de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution aux fins de l'établissement de formulaires, modèles et procédures normalisés concernant la notification du certificat d'approbation, du prospectus, de tout supplément au prospectus et de la traduction du prospectus et/ou du résumé.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1095/2010.

Article 26

Notification des documents d'enregistrement ou des documents d'enregistrement universels

1. Le présent article ne s'applique qu'aux émissions de titres autres que de capital visées à l'article 2, point m) ii), et aux émetteurs établis dans un pays tiers visés à l'article 2, point m) iii), lorsque l'État membre d'origine choisi pour l'approbation du prospectus conformément auxdites dispositions est différent de l'État membre dont l'autorité compétente a approuvé le document d'enregistrement ou le document d'enregistrement universel établi par l'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé.

2. Une autorité compétente qui a approuvé un document d'enregistrement, ou un document d'enregistrement universel et ses amendements, notifie à l'autorité de l'État membre d'origine compétente pour l'approbation du prospectus, à la demande de l'émetteur, de l'offreur, de la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé ou de la personne responsable de l'établissement de ce document, un certificat d'approbation attestant que le document d'enregistrement, ou le document d'enregistrement universel et ses amendements, a été établi conformément au présent règlement, ainsi qu'une copie électronique dudit document. Cette notification est effectuée dans un délai d'un jour ouvrable suivant la réception de la demande ou, si la demande est soumise en même temps que le projet de document d'enregistrement ou que le projet de document d'enregistrement universel, dans un délai d'un jour ouvrable suivant l'approbation de ce document.

S'il y a lieu, la notification visée au premier alinéa est accompagnée d'une traduction du document d'enregistrement, ou du document d'enregistrement universel et ses amendements, produite sous la responsabilité de l'émetteur, de l'offreur, de la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé ou de la personne responsable de l'établissement de ces documents.

Le certificat d'approbation est notifié à l'émetteur, à l'offreur, à la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé ou à la personne chargée d'établir le document d'enregistrement, ou le document d'enregistrement universel et ses

amendements, en même temps qu'à l'autorité de l'État membre d'origine compétente pour l'approbation du prospectus.

L'application éventuelle des dispositions de l'article 18, paragraphes 1 et 2, est mentionnée et justifiée dans le certificat d'approbation.

L'autorité compétente qui a approuvé le document d'enregistrement, ou le document d'enregistrement universel et ses amendements, notifie le certificat d'approbation de ces documents à l'AEMF en même temps qu'à l'autorité de l'État membre d'origine compétente pour l'approbation du prospectus.

Aucun frais n'est facturé par les autorités compétentes pour la notification, ou la réception de la notification, d'un document d'enregistrement, ou d'un document d'enregistrement universel et ses amendements, ou toute activité de surveillance associée.

3. Un document d'enregistrement ou un document d'enregistrement universel notifié conformément au paragraphe 2 peut être utilisé comme partie constitutive d'un prospectus soumis à l'approbation de l'autorité de l'État membre d'origine compétente pour l'approbation du prospectus.

L'autorité de l'État membre d'origine compétente pour l'approbation du prospectus n'engage ni procédure d'examen ni procédure d'approbation concernant le document d'enregistrement, ou le document d'enregistrement universel notifié et ses amendements, et n'approuve que la note relative aux valeurs mobilières et le résumé, et ce uniquement après réception de la notification.

4. Un document d'enregistrement ou un document d'enregistrement universel notifié en vertu du paragraphe 2 comporte un appendice dans lequel figurent les informations clés concernant l'émetteur visées à l'article 7, paragraphe 6. L'approbation du document d'enregistrement ou du document d'enregistrement universel porte également sur l'appendice.

S'il y a lieu en vertu de l'article 27, paragraphe 2, deuxième alinéa, et de l'article 27, paragraphe 3, deuxième alinéa, la notification est accompagnée d'une traduction de l'appendice du document d'enregistrement ou du document d'enregistrement universel,

produite sous la responsabilité de l'émetteur, de l'offreur ou de la personne responsable de l'établissement du document d'enregistrement ou du document d'enregistrement universel.

Lors de l'élaboration du résumé, l'émetteur, l'offreur ou la personne responsable de l'établissement du prospectus reproduit le contenu de l'appendice sans modification dans la section visée à l'article 7, paragraphe 4, point b). L'autorité de l'État membre d'origine compétente pour l'approbation du prospectus n'examine pas cette section du résumé.

5. Lorsqu'un fait nouveau significatif ou une erreur ou inexactitude substantielle survient ou est constaté dans le délai prévu à l'article 23, paragraphe 1, et qu'il ou elle est en rapport avec les informations contenues dans le document d'enregistrement ou le document d'enregistrement universel, le supplément exigé en vertu de l'article 23 est soumis à l'approbation de l'autorité compétente qui a approuvé le document d'enregistrement ou le document d'enregistrement universel. Ce supplément est notifié à l'autorité de l'État membre d'origine compétente pour l'approbation du prospectus dans un délai d'un jour ouvrable suivant son approbation, selon la procédure énoncée aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

Lorsqu'un document d'enregistrement ou un document d'enregistrement universel est simultanément utilisé en tant que partie constitutive de plusieurs prospectus, comme le prévoit l'article 23, paragraphe 5, le supplément est notifié à chaque autorité compétente qui a approuvé de tels prospectus.

6. Afin d'assurer des conditions uniformes d'application du présent règlement et de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution pour l'établissement de formulaires, modèles et procédures normalisés pour la notification du certificat d'approbation en ce qui concerne le document d'enregistrement, le document d'enregistrement universel, tout supplément et leurs traductions.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1095/2010.

Article 27

Régime linguistique

1. Lorsqu'une offre au public de valeurs mobilières est faite ou une admission à la négociation sur un marché réglementé sollicitée dans l'État membre d'origine uniquement, le prospectus est établi dans une langue acceptée par l'autorité compétente de cet État membre.

2. Lorsqu'une offre au public de valeurs mobilières est faite ou lorsqu'une admission à la négociation sur un marché réglementé est sollicitée dans un ou plusieurs États membres à l'exclusion de l'État membre d'origine, le prospectus est établi soit dans une langue acceptée par les autorités compétentes de ces États membres, soit dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale, selon le choix de l'émetteur, de l'offreur ou de la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé.

L'autorité compétente de chaque État membre d'accueil exige que le résumé visé à l'article 7 soit disponible dans sa langue officielle, ou dans au moins une de ses langues officielles, ou dans une autre langue acceptée par l'autorité compétente de cet État membre, mais elle n'exige pas la traduction de toute autre partie du prospectus.

Aux fins de l'examen et de l'approbation par l'autorité compétente de l'État membre d'origine, le prospectus est établi soit dans une langue acceptée par ladite autorité, soit dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale, selon le choix de l'émetteur, de l'offreur ou de la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé.

3. Lorsqu'une offre au public de valeurs mobilières est faite ou lorsqu'une admission à la négociation sur un marché réglementé est sollicitée dans plusieurs États membres, y compris l'État membre d'origine, le prospectus est établi dans une langue acceptée par l'autorité compétente de l'État membre d'origine et est également

mis à disposition, soit dans une langue acceptée par les autorités compétentes de chaque État membre d'accueil, soit dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale, selon le choix de l'émetteur, de l'offreur ou de la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé.

L'autorité compétente de chaque État membre d'accueil exige que le résumé visé à l'article 7 soit disponible dans sa langue officielle, ou dans au moins une de ses langues officielles, ou dans une autre langue acceptée par l'autorité compétente de cet État membre, mais elle n'exige pas la traduction de toute autre partie du prospectus.

4. Les conditions définitives et le résumé de l'émission individuelle sont rédigés dans la même langue que celle du prospectus de base approuvé.

Lorsque, conformément à l'article 25, paragraphe 4, les conditions définitives sont communiquées à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil ou, s'il y a plusieurs États membres d'accueil, à leurs autorités compétentes, le régime linguistique qui suit s'applique aux conditions définitives ainsi qu'au résumé qui y est annexé:

- **a)** le résumé de l'émission individuelle figurant à l'annexe des conditions définitives est disponible dans la langue officielle ou au moins l'une des langues officielles de l'État membre d'accueil, ou dans une autre langue acceptée par l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, conformément au paragraphe 2, deuxième alinéa, ou au paragraphe 3, deuxième alinéa, selon le cas;
- **b)** lorsque le prospectus de base doit être traduit en application du paragraphe 2 ou 3, selon le cas, les conditions définitives et le résumé de l'émission individuelle qui y est annexé sont soumis aux mêmes exigences de traduction que le prospectus de base.

5. Lorsque le prospectus porte sur l'admission à la négociation sur un marché réglementé de titres autres que de capital et que cette admission est sollicitée dans un ou plusieurs États membres, le prospectus est établi soit dans une langue acceptée par les autorités

compétentes des États membres d'origine et d'accueil, soit dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale, selon le choix de l'émetteur, de l'offreur ou de la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé, pour autant que:

a) ces titres soient destinés à être négociés uniquement sur un marché réglementé, ou un segment spécifique de ce marché, auquel seuls les investisseurs qualifiés peuvent avoir accès aux fins de la négociation de ces titres; ou

b) ces titres aient une valeur nominale unitaire au moins égale à 100 000 EUR.

CHAPITRE VI - RÈGLES SPÉCIFIQUES CONCERNANT LES ÉMETTEURS ÉTABLIS DANS DES PAYS TIERS

Article 28

Offre au public de valeurs mobilières ou admission à la négociation sur un marché réglementé effectuée à l'aide d'un prospectus établi conformément au présent règlement

Lorsqu'un émetteur d'un pays tiers a l'intention d'offrir des valeurs mobilières au public dans l'Union ou de solliciter l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé établi dans l'Union à l'aide d'un prospectus établi conformément au présent règlement, il obtient l'approbation de son prospectus, conformément à l'article 20, auprès de l'autorité compétente de son État membre d'origine.

Une fois qu'un prospectus est approuvé conformément au premier alinéa, il confère tous les droits et impose toutes les obligations qui sont attachés à un prospectus au titre du présent règlement, et le prospectus et l'émetteur d'un pays tiers sont soumis à l'ensemble des dispositions du présent règlement, sous le contrôle de l'autorité compétente de l'État membre d'origine.

Article 29

Offre au public de valeurs mobilières ou admission à la négociation sur un marché réglementé effectuée à l'aide d'un prospectus établi conformément à la législation d'un pays tiers

1. L'autorité compétente de l'État membre d'origine d'un émetteur d'un pays tiers peut approuver un prospectus se rapportant à une offre au public de valeurs mobilières ou à une admission à la négociation sur un marché réglementé et qui a été établi conformément à la législation nationale du pays tiers de l'émetteur, à condition que:

a) les exigences en matière d'information imposées par la législation de ce pays tiers soient équivalentes aux exigences du présent règlement; et

b) l'autorité compétente de l'État membre d'origine ait conclu des accords de coopération avec les autorités de surveillance compétentes de l'émetteur d'un pays tiers, conformément à l'article 30.

2. Lorsque des valeurs mobilières émises par un émetteur d'un pays tiers sont offertes au public ou admises à la négociation sur un marché réglementé dans un État membre autre que l'État membre d'origine, les exigences prévues aux articles 24, 25 et 27 sont applicables.

3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 44 afin de compléter le présent règlement en établissant des critères d'équivalence généraux fondés sur les exigences énoncées aux articles 6, 7, 8 et 13.

Sur la base des critères susmentionnés, la Commission peut adopter une décision d'exécution constatant que les exigences en matière d'information imposées par le droit national d'un pays tiers sont équivalentes aux exigences du présent règlement. Cette décision d'exécution est adoptée en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 45, paragraphe 2.

Article 30

Coopération avec les pays tiers

1. Aux fins de l'article 29 et, lorsque cela est jugé nécessaire, aux fins de l'article 28, les autorités compétentes des États membres concluent des accords de coopération avec les autorités de surveillance de pays tiers concernant l'échange d'informations avec ces dernières et l'exécution des obligations résultant du présent règlement dans des pays tiers, à moins que ledit pays tiers, conformément à l'acte délégué en vigueur adopté par la Commission en vertu de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil **(14)** , ne figure sur la liste des pays dont les dispositifs nationaux de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme présentent des carences stratégiques qui font peser une menace significative sur le système financier de l'Union. Ces accords de coopération assurent au moins un échange efficace d'informations permettant aux autorités compétentes d'accomplir les missions que leur confie le présent règlement.

Une autorité compétente qui se propose de conclure un tel accord en informe l'AEMF et les autres autorités compétentes.

2. Aux fins de l'article 29 et, lorsque cela est jugé nécessaire, aux fins de l'article 28, l'AEMF facilite et coordonne l'élaboration des accords de coopération entre les autorités compétentes et les autorités de surveillance concernées de pays tiers.

L'AEMF, si nécessaire, facilite et coordonne aussi les échanges, entre les autorités compétentes, d'informations qui ont été obtenues auprès d'autorités de surveillance de pays tiers et qui peuvent être utiles pour l'adoption de mesures au titre des articles 38 et 39.

3. Les autorités compétentes ne concluent des accords de coopération relatifs à l'échange d'informations avec les autorités de surveillance de pays tiers que si les informations divulguées sont couvertes par des garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles prévues à l'article 35. Cet échange d'informations doit être destiné à l'exécution des tâches desdites autorités compétentes.

4. L'AEMF peut élaborer, ou élabore si la Commission en fait la demande, des projets de normes techniques de réglementation pour déterminer le contenu minimal des accords de coopération visés au paragraphe 1 et le document type à utiliser à cette fin.

Le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.

CHAPITRE VII - L'AEMF ET LES AUTORITÉS COMPÉTENTES

Article 31

Autorités compétentes

1. Chaque État membre désigne une autorité administrative compétente unique qui s'acquitte des missions résultant du présent règlement et veille à l'application des dispositions de celui-ci. Les États membres informent la Commission, l'AEMF et les autorités compétentes des autres États membres en conséquence.

L'autorité compétente est indépendante des opérateurs du marché.

2. Les États membres peuvent autoriser leur autorité compétente à déléguer à des tiers les tâches relatives à la publication électronique des prospectus approuvés et des documents connexes.

Une telle délégation de tâches est établie dans une décision spécifique, indiquant:

a) les tâches à exécuter et les conditions de leur exécution;

b) une clause imposant au tiers en question d'agir et de s'organiser de manière à éviter les conflits d'intérêts et à garantir que les informations obtenues au cours de l'exécution des tâches déléguées ne soient pas utilisées d'une manière inéquitable ou pour empêcher la concurrence; et

c) tous les accords passés entre l'autorité compétente et le tiers auquel des tâches sont déléguées

La responsabilité ultime du contrôle du respect du présent règlement, ainsi que de l'approbation du prospectus, incombe à l'autorité compétente désignée conformément au paragraphe 1.

Les États membres informent la Commission, l'AEMF et les autorités compétentes des autres États membres de toute décision de délégation des tâches visée au deuxième alinéa, y compris des conditions précises régissant cette délégation.

3. Les paragraphes 1 et 2 ne préjugent pas de la possibilité, pour un État membre, de prendre des dispositions juridiques et administratives distinctes pour les territoires européens d'outre-mer dont les relations extérieures sont placées sous sa responsabilité.

Article 32

Pouvoirs des autorités compétentes

1. Afin de mener à bien leurs missions au titre du présent règlement, les autorités compétentes sont dotées, conformément au droit national, au moins des pouvoirs de surveillance et d'enquête suivants:

a) exiger de l'émetteur, de l'offreur ou de la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé qu'il inclue dans le prospectus des informations complémentaires, si la protection des investisseurs l'exige;

b) exiger de l'émetteur, de l'offreur ou de la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé et des personnes qui le contrôlent ou sont contrôlées par lui qu'ils fournissent des informations et des documents;

c) exiger des commissaires aux comptes et des membres de la direction de l'émetteur, de l'offreur ou de la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé, ainsi que des intermédiaires financiers chargés de mettre en œuvre l'offre au public de valeurs mobilières

ou de solliciter l'admission à la négociation sur un marché réglementé, qu'ils fournissent des informations;

d) suspendre une offre au public de valeurs mobilières ou une admission à la négociation sur un marché réglementé pendant une période maximale de dix jours ouvrables consécutifs, chaque fois qu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y a eu violation du présent règlement;

e) interdire ou suspendre les communications à caractère promotionnel ou exiger de l'émetteur, de l'offreur ou de la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé, ou des intermédiaires financiers concernés, qu'ils arrêtent ou suspendent les communications à caractère promotionnel pour une période maximale de dix jours ouvrables consécutifs, chaque fois qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il y a eu violation du présent règlement;

f) interdire une offre au public de valeurs mobilières ou une admission à la négociation sur un marché réglementé lorsqu'elles constatent qu'il y a eu violation du présent règlement, ou lorsqu'elles ont des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y aurait violation du présent règlement;

g) suspendre ou exiger des marchés réglementés, des MTF ou des OTF concernés qu'ils suspendent la négociation sur un marché réglementé, un MTF ou un OTF pendant une période maximale de dix jours ouvrables consécutifs, chaque fois qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il y a eu violation du présent règlement;

h) interdire la négociation sur un marché réglementé, un MTF ou un OTF lorsqu'elles constatent qu'il y a eu violation du présent règlement;

i) rendre public le fait qu'un émetteur, un offreur ou une personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent;

j) suspendre l'examen d'un prospectus soumis pour approbation ou suspendre ou restreindre une offre au public de valeurs mobilières ou une admission à la négociation sur un marché réglementé lorsque l'autorité compétente utilise le pouvoir d'imposer une interdiction ou une restriction en vertu de l'article 42 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil **(15)** , jusqu'à ce que cette interdiction ou restriction ait pris fin;

k) refuser l'approbation de tout prospectus établi par un certain émetteur ou offreur ou une certaine personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé pour une durée maximale de cinq ans, lorsque cet émetteur, cet offreur ou cette personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé a gravement et à maintes reprises enfreint le présent règlement;

l) divulguer ou exiger de l'émetteur qu'il divulgue toutes les informations importantes susceptibles d'influer sur l'évaluation des valeurs mobilières offertes au public ou admises à la négociation sur un marché réglementé, afin de garantir la protection des investisseurs ou le bon fonctionnement du marché;

m) suspendre ou exiger du marché réglementé, du MTF ou de l'OTF concerné qu'il suspende la négociation de valeurs mobilières lorsqu'elles estiment que la situation de l'émetteur est telle que cette négociation serait préjudiciable aux intérêts des investisseurs;

n) procéder à des inspections sur place ou à des enquêtes sur des sites autres que les résidences privées de personnes physiques et, pour ce faire, pénétrer dans des locaux afin d'accéder à des documents et à d'autres données, sous quelque forme que ce soit, lorsqu'on peut raisonnablement suspecter que des documents et d'autres données liés à l'objet de l'inspection ou de l'enquête peuvent se révéler

importants pour apporter la preuve d'une violation du présent règlement.

Lorsque le droit national l'exige, l'autorité compétente peut demander à l'autorité judiciaire compétente de statuer sur l'exercice des pouvoirs visés au premier alinéa.

Lorsque l'approbation d'un prospectus a été refusée conformément au premier alinéa, point k), l'autorité compétente en informe l'AEMF, qui en informe ensuite les autorités compétentes des autres États membres.

Conformément à l'article 21 du règlement (UE) n° 1095/2010, l'AEMF est habilitée à prendre part aux inspections sur place visées au premier alinéa, point n), lorsque ces inspections sont menées conjointement par deux autorités compétentes ou plus.

2. Les autorités compétentes exercent leurs fonctions et leurs pouvoirs visés au paragraphe 1 selon l'une ou l'autre des modalités suivantes:

a) directement;

b) en collaboration avec d'autres autorités;

c) sous leur responsabilité par délégation à ces autorités;

d) en saisissant les autorités judiciaires compétentes.

3. Les États membres veillent à mettre en place des mesures appropriées pour que les autorités compétentes disposent de tous les pouvoirs de surveillance et d'enquête nécessaires à l'exercice de leurs missions.

4. Le présent règlement est sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives aux offres publiques d'acquisition, aux opérations de fusion et à d'autres transactions ayant des incidences sur la propriété ou le contrôle des entreprises, qui transposent la directive 2004/25/CE et imposent des exigences s'ajoutant à celles du présent règlement.

5. Toute personne qui met des informations à la disposition de l'autorité compétente conformément au présent règlement n'est pas considérée comme violant une quelconque restriction à la

divulgation d'informations requise en vertu d'un contrat ou d'une disposition législative, réglementaire ou administrative, et elle n'engage pas de responsabilité quelle qu'elle soit relative à cette notification.

6. Les paragraphes 1 à 3 ne préjugent pas de la possibilité, pour un État membre, de prendre des dispositions juridiques et administratives distinctes pour les territoires européens d'outre-mer dont les relations extérieures sont placées sous sa responsabilité.

Article 33

Coopération entre les autorités compétentes

1. Les autorités compétentes coopèrent entre elles et avec l'AEMF aux fins du présent règlement. Elles échangent des informations, sans retard injustifié, et coopèrent dans le cadre de leurs activités d'enquête, de contrôle et d'application.

Lorsque les États membres ont choisi, conformément à l'article 38, d'établir des sanctions pénales pour les infractions au présent règlement, ils veillent à l'existence de mesures appropriées pour que les autorités compétentes disposent de tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la liaison avec les autorités judiciaires au sein de leur juridiction en vue de recevoir des informations spécifiques liées aux enquêtes ou aux procédures pénales lancées sur la base d'éventuelles infractions au présent règlement et fournissent ces mêmes informations aux autres autorités compétentes et à l'AEMF afin de satisfaire à leur obligation de coopérer entre elles et avec l'AEMF aux fins du présent règlement.

2. Une autorité compétente peut refuser de donner suite à une demande d'information ou à une demande de coopérer à une enquête uniquement dans les circonstances exceptionnelles suivantes:

a) lorsque satisfaire à cette demande pourrait nuire à sa propre enquête, à ses propres activités répressives ou à une enquête pénale;

b) lorsqu'une procédure judiciaire a déjà été engagée pour les mêmes faits et contre les mêmes personnes devant les autorités de l'État membre concerné;

c) lorsque ces personnes ont déjà été définitivement jugées pour les mêmes faits dans l'État membre concerné.

3. Les autorités compétentes communiquent immédiatement, sur demande, toute information requise aux fins du présent règlement.

4. L'autorité compétente peut demander l'aide de l'autorité compétente d'un autre État membre aux fins d'une inspection sur place ou d'une enquête.

L'autorité compétente qui présente la demande informe l'AEMF de toute demande visée au premier alinéa. S'il s'agit d'une inspection sur place ou d'une enquête ayant une dimension transfrontalière, l'AEMF coordonne l'inspection ou l'enquête lorsqu'elle y est invitée par l'une des autorités compétentes.

Lorsqu'une autorité compétente reçoit une demande d'inspection sur place ou d'enquête d'une autorité compétente d'un autre État membre, elle peut:

a) procéder elle-même à l'inspection sur place ou à l'enquête;

b) autoriser l'autorité compétente qui a présenté la demande à participer à l'inspection sur place ou à l'enquête;

c) autoriser l'autorité compétente qui a présenté la demande à procéder elle-même à l'inspection sur place ou à l'enquête;

d) charger des auditeurs ou des experts de procéder à l'inspection sur place ou à l'enquête; ou

e) partager avec les autres autorités compétentes des tâches spécifiques liées aux activités de surveillance.

5. Les autorités compétentes peuvent soumettre à l'AEMF les cas dans lesquels des demandes de coopération, en particulier d'échange d'informations, ont été rejetées ou n'ont pas été suivies d'effet dans un délai raisonnable. Sans préjudice de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'AEMF peut, dans les situations visées à la première phrase du présent

paragraphe, agir dans le cadre du pouvoir qui lui est conféré par l'article 19 du règlement (UE) n° 1095/2010.

6. L'AEMF peut élaborer, ou élabore si la Commission en fait la demande, des projets de normes techniques de réglementation pour définir les informations à échanger entre autorités compétentes en application du paragraphe 1.

Le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.

7. L'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant la coopération et l'échange d'informations entre les autorités compétentes.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1095/2010.

Article 34

Coopération avec l'AEMF

1. Les autorités compétentes coopèrent avec l'AEMF aux fins du présent règlement, conformément au règlement (UE) n° 1095/2010.

2. Les autorités compétentes fournissent à l'AEMF sans retard injustifié toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission conformément à l'article 35 du règlement (UE) n° 1095/2010.

3. Afin d'assurer des conditions uniformes d'application du présent article, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution pour définir les procédures et les formulaires applicables à l'échange d'informations visé au paragraphe 2.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1095/2010.

Article 35

Secret professionnel

1. Toutes les informations que s'échangent les autorités compétentes au titre du présent règlement au sujet des conditions commerciales ou opérationnelles et d'autres questions économiques ou personnelles sont considérées comme confidentielles et sont soumises aux exigences du secret professionnel, sauf lorsque l'autorité compétente précise, au moment où elle les communique, que ces informations peuvent être divulguées ou lorsque cette divulgation est nécessaire aux fins d'une procédure judiciaire.

2. L'obligation de secret professionnel s'applique à tous ceux qui travaillent ou ont travaillé pour l'autorité compétente et pour tout tiers auquel l'autorité compétente a délégué ses pouvoirs. Les informations couvertes par le secret professionnel ne peuvent être divulguées à quelque autre personne ou autorité que ce soit, sauf en vertu de dispositions du droit de l'Union ou du droit national.

Article 36

Protection des données

En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du présent règlement, les autorités compétentes exécutent leurs tâches aux fins du présent règlement conformément au règlement (UE) 2016/679.

En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel qu'elle effectue dans le cadre du présent règlement, l'AEMF respecte le règlement (CE) n° 45/2001.

Article 37

Mesures conservatoires

1. Lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'accueil a des raisons claires et démontrables d'estimer que des irrégularités ont été commises par l'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé ou par les

intermédiaires financiers chargés des procédures d'offre au public de valeurs mobilières, ou que ces personnes ont enfreint les obligations qui leur incombent au titre du présent règlement, elle en informe l'autorité compétente de l'État membre d'origine et l'AEMF.

2. Lorsqu'en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'État membre d'origine, l'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé ou les intermédiaires financiers chargés des procédures d'offre au public de valeurs mobilières persistent à enfreindre le présent règlement, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, après en avoir informé l'autorité compétente de l'État membre d'origine et l'AEMF, prend toutes les mesures appropriées pour protéger les investisseurs et en informe la Commission et l'AEMF sans retard injustifié.

3. Lorsqu'une autorité compétente est en désaccord avec l'une des mesures adoptées par une autre autorité compétente conformément au paragraphe 2, elle peut porter la question à l'attention de l'AEMF. L'AEMF peut agir dans le cadre des compétences qui lui sont conférées en vertu de l'article 19 du règlement (UE) n° 1095/2010.

CHAPITRE VIII - SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET AUTRES MESURES ADMINISTRATIVES

Article 38

Sanctions administratives et autres mesures administratives

1. Sans préjudice des pouvoirs de surveillance et d'enquête dont disposent les autorités compétentes en vertu de l'article 32 ni du droit qu'ont les États membres de prévoir et d'imposer des sanctions pénales, les États membres, conformément au droit national, font en sorte que les autorités compétentes aient le pouvoir d'imposer des sanctions administratives et de prendre d'autres mesures administratives appropriées, ces sanctions et mesures devant être effectives, proportionnées et dissuasives. Ces sanctions

administratives et autres mesures administratives concernent au moins:

a) les infractions à l'article 3, à l'article 5, à l'article 6, à l'article 7, paragraphes 1 à 11, à l'article 8, à l'article 9, à l'article 10, à l'article 11, paragraphes 1 et 3, à l'article 14, paragraphes 1 et 2, à l'article 15, paragraphe 1, à l'article 16, paragraphes 1, 2 et 3, à l'article 17, à l'article 18, à l'article 19, paragraphes 1 à 3, à l'article 20, paragraphe 1, à l'article 21, paragraphes 1 à 4 et 7 à 11, à l'article 22, paragraphes 2 à 5, à l'article 23, paragraphes 1, 2, 3 et 5, et à l'article 27;

b) un refus de coopérer ou de se soumettre à une enquête, une inspection ou une demande au titre de l'article 32.

Les États membres peuvent décider de ne pas établir de règles concernant des sanctions administratives visées au premier alinéa lorsque les infractions visées au point a) ou b) dudit alinéa sont déjà passibles de sanctions pénales dans leur droit national au plus tard le 21 juillet 2018. Dans ce cas, les États membres notifient de manière détaillée à la Commission et à l'AEMF les parties applicables de leur droit pénal.

Au plus tard le 21 juillet 2018, les États membres notifient de façon détaillée à la Commission et à l'AEMF les règles visées au premier et au deuxième alinéas. Ils notifient sans retard à la Commission et à l'AEMF toute modification ultérieure les concernant.

2. Les États membres, conformément à leur droit national, veillent à ce que les autorités compétentes aient le pouvoir d'imposer au moins les mesures et sanctions administratives suivantes, en cas d'infractions visées au paragraphe 1, point a):

a) une déclaration publique qui précise l'identité de la personne physique ou morale responsable et la nature de l'infraction conformément à l'article 42;

b) une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre un terme au comportement infractionnel en cause;

c) des sanctions pécuniaires administratives d'un montant maximal d'au moins deux fois le montant de l'avantage retiré de l'infraction ou des pertes qu'elle a permis d'éviter, s'ils peuvent être déterminés;

d) dans le cas d'une personne morale, des sanctions pécuniaires administratives d'un montant maximal d'au moins 5 000 000 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 20 juillet 2017, ou de 3 % du chiffre d'affaires annuel total de la personne morale tel qu'il ressort des derniers états financiers disponibles approuvés par l'organe de direction.

Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d'une entreprise mère qui est tenue d'établir des comptes financiers consolidés conformément à la directive 2013/34/UE, le chiffre d'affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d'affaires annuel total ou le type de revenus correspondant selon le droit de l'Union pertinent en matière comptable, tel qu'il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l'organe de direction de l'entreprise mère ultime;

e) dans le cas d'une personne physique, des sanctions pécuniaires administratives d'un montant maximal d'au moins 700 000 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 20 juillet 2017.

3. Les États membres peuvent prévoir des sanctions ou des mesures supplémentaires et des sanctions pécuniaires administratives d'un niveau plus élevé que celles prévues dans le présent règlement.

Article 39

Exercice des pouvoirs de surveillance et de sanction

1. Les autorités compétentes tiennent compte, au moment de déterminer le type et le niveau des sanctions administratives et autres mesures administratives, de l'ensemble des circonstances pertinentes, y compris, le cas échéant:

a) de la gravité et de la durée de l'infraction;

b) du degré de responsabilité de la personne responsable de l'infraction;

c) de l'assise financière de la personne responsable de l'infraction, telle qu'elle ressort de son chiffre d'affaires total, s'il s'agit d'une personne morale, ou de ses revenus annuels et de ses actifs nets, s'il s'agit d'une personne physique;

d) des incidences de l'infraction sur les intérêts des investisseurs de détail;

e) de l'importance des profits obtenus et des pertes évitées par la personne responsable de l'infraction, ou des pertes subies par des tiers du fait de l'infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés;

f) du degré de coopération de la personne responsable de l'infraction avec l'autorité compétente, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des profits obtenus ou des pertes évitées par cette personne;

g) des infractions antérieures commises par la personne responsable de l'infraction;

h) des mesures prises, après l'infraction, par la personne responsable de l'infraction pour éviter qu'elle ne se reproduise.

2. Dans l'exercice de leurs pouvoirs d'imposer des sanctions administratives et de prendre d'autres mesures administratives au titre de l'article 38, les autorités compétentes coopèrent étroitement afin de garantir que l'exercice de leurs pouvoirs de surveillance et d'enquête et les sanctions administratives et autres mesures administratives qu'elles imposent soient effectifs et appropriés au titre du présent règlement. Elles coordonnent leurs actions afin

d’éviter tout chevauchement ou double emploi lors de l’exercice de leurs pouvoirs de surveillance et d’enquête et lorsqu’elles imposent des sanctions administratives et autres mesures administratives en ce qui concerne des affaires transfrontières.

Article 40

Droit de recours

Les États membres veillent à ce que les décisions prises en vertu du présent règlement soient dûment motivées et puissent faire l’objet d’un recours juridictionnel.

Aux fins de l’article 20, le droit de recours s’applique également lorsque l’autorité compétente n’a ni pris de décision d’approuver ou de refuser une demande d’approbation ni demandé des modifications ou un complément d’information dans les délais prévus à l’article 20, paragraphes 2, 3 et 6, au sujet de cette demande.

Article 41

Signalement des violations

1. Les autorités compétentes mettent en place des mécanismes effectifs pour encourager et permettre le signalement des infractions réelles ou potentielles au présent règlement.

2. Les mécanismes visés au paragraphe 1 comprennent au moins:

- **a)** des procédures spécifiques pour la réception des signalements des infractions réelles ou potentielles et leur suivi, y compris la mise en place de canaux de communication sûrs pour ces signalements;
- **b)** une protection adéquate pour les personnes travaillant dans le cadre d’un contrat de travail qui signalent des infractions, au moins contre les représailles, la discrimination et d’autres types de traitement inéquitable de la part de leur employeur ou de tiers;
- **c)** la protection de l’identité et des données à caractère personnel tant de la personne qui signale les infractions

que de la personne physique mise en cause, à tous les stades de la procédure, sauf si la divulgation de ces données est exigée par le droit national dans le cadre de la suite de l'enquête ou de poursuites judiciaires ultérieures.

3. Les États membres peuvent prévoir l'octroi d'incitations financières, conformément au droit national, aux personnes qui fournissent des informations pertinentes au sujet d'infractions réelles ou potentielles au présent règlement, lorsque ces personnes ne sont pas soumises à d'autres obligations légales ou contractuelles préexistantes de communiquer de telles informations, et à condition que ces informations soient nouvelles et qu'elles amènent à infliger une sanction administrative ou pénale ou à prendre une autre mesure administrative pour cause de violation du présent règlement.

4. Les États membres exigent que les employeurs qui exercent des activités réglementées aux fins de services financiers mettent en place des procédures appropriées pour que leurs salariés signalent les infractions réelles ou potentielles en interne par un canal spécifique, indépendant et autonome.

Article 42

Publication des décisions

1. Toute décision imposant une sanction administrative ou autre mesure administrative pour infraction au présent règlement est publiée par les autorités compétentes sur leur site internet officiel immédiatement après que la personne faisant l'objet de cette décision a été informée de cette décision. La publication contient au moins des informations sur le type et la nature de l'infraction et sur l'identité des personnes responsables. Cette obligation ne s'applique pas aux décisions imposant des mesures qui relèvent de l'instruction.

2. Lorsque la publication de l'identité des personnes morales ou de l'identité ou des données à caractère personnel des personnes physiques concernées est jugée disproportionnée par les autorités compétentes après qu'elles ont évalué au cas par cas le caractère

proportionné de la publication de ces données, ou lorsque cette publication compromettrait la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes:

a) diffèrent la publication de la décision d'imposer une sanction ou une mesure jusqu'au moment où les motifs de non-publication cessent d'exister;

b) publient la décision d'imposer une sanction ou une mesure sur la base de l'anonymat, d'une manière conforme au droit national, lorsque cette publication anonyme garantit une protection effective des données à caractère personnel concernées; ou

c) ne publient pas la décision d'imposer une sanction ou une mesure, lorsque les options envisagées aux points a) et b) sont jugées insuffisantes pour:

i) éviter que la stabilité des marchés financiers ne soit compromise;

ii) garantir la proportionnalité de la publication de ces décisions, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures.

Au cas où il est décidé de publier une sanction ou mesure de manière anonyme comme visé au premier alinéa, point b), la publication des données pertinentes peut être différée pendant une période raisonnable lorsqu'il est prévu que, au cours de cette période, les motifs de la publication anonyme cesseront d'exister.

3. Lorsque la décision imposant une sanction ou une mesure fait l'objet d'un recours devant les autorités judiciaires ou autres autorités concernées, les autorités compétentes publient aussi immédiatement cette information sur leur site internet officiel, ainsi que toute information ultérieure sur le résultat dudit recours. En outre, toute décision qui annule une décision précédente imposant une sanction ou une mesure est elle aussi publiée.

4. Les autorités compétentes veillent à ce que toute publication effectuée conformément au présent article demeure sur leur site

internet officiel pendant une période d'au moins cinq ans après sa publication. Les données à caractère personnel mentionnées dans le document publié ne sont conservées sur le site internet officiel de l'autorité compétente que pendant la durée nécessaire conformément aux règles applicables en matière de protection des données à caractère personnel.

Article 43

Notification des sanctions à l'AEMF

1. Une fois par an, l'autorité compétente fournit à l'AEMF des informations agrégées sur toutes les sanctions administratives et autres mesures administratives imposées conformément à l'article 38. L'AEMF publie ces informations dans un rapport annuel.

Lorsque les États membres ont choisi, conformément à l'article 38, paragraphe 1, de définir des sanctions pénales pour les infractions aux dispositions visées audit paragraphe, leurs autorités compétentes fournissent chaque année à l'AEMF des données anonymisées et agrégées concernant l'ensemble des enquêtes pénales menées et des sanctions pénales infligées. L'AEMF publie les données relatives aux sanctions pénales infligées dans un rapport annuel.

2. Lorsque l'autorité compétente rend publiques des sanctions administratives, d'autres mesures administratives ou des sanctions pénales, elle les notifie simultanément à l'AEMF.

3. Les autorités compétentes informent l'AEMF de toutes les sanctions administratives ou autres mesures administratives imposées mais non publiées, conformément à l'article 42, paragraphe 2, premier alinéa, point c), y compris tout recours contre celles-ci et le résultat dudit recours. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes reçoivent des informations et le jugement définitif en rapport avec toute sanction pénale imposée et les transmettent à l'AEMF. L'AEMF détient une banque de données centrale concernant les sanctions qui lui sont communiquées uniquement aux fins de l'échange d'informations entre autorités

compétentes. Cette banque de données n'est accessible qu'aux autorités compétentes et elle est mise à jour sur la base des informations communiquées par les autorités compétentes.

CHAPITRE IX - ACTES DÉLÉGUÉS ET ACTES D'EXÉCUTION

Article 44

Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 1er, paragraphe 7, à l'article 9, paragraphe 14, à l'article 13, paragraphes 1 et 2, à l'article 14, paragraphe 3, à l'article 15, paragraphe 2, à l'article 16, paragraphe 5, à l'article 20, paragraphe 11, et à l'article 29, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 20 juillet 2017.

3. La délégation de pouvoir visée à l'article 1er, paragraphe 7, à l'article 9, paragraphe 14, à l'article 13, paragraphes 1 et 2, à l'article 14, paragraphe 3, à l'article 15, paragraphe 2, à l'article 16, paragraphe 5, à l'article 20, paragraphe 11, et à l'article 29, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au *Journal officiel de l'Union européenne* ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 1er, paragraphe 7, de l'article 9, paragraphe 14, de l'article 13, paragraphes 1 et 2, de l'article 14, paragraphe 3, de l'article 15, paragraphe 2, de l'article 16, paragraphe 5, de l'article 20, paragraphe 11, et de l'article 29, paragraphe 3, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 45

Comité

1. La Commission est assistée par le comité européen des valeurs mobilières institué par la décision 2001/528/CE de la Commission **(16)** . Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.

CHAPITRE X - DISPOSITIONS FINALES

Article 46

Abrogation

1. La directive 2003/71/CE est abrogée avec effet au 21 juillet 2019, à l'exception:

a) de l'article 4, paragraphe 2, points a) et g), de la directive 2003/71/CE, qui sont abrogés avec effet au 20 juillet 2017; et

b) de l'article 1er, paragraphe 2, point h), et de l'article 3, paragraphe 2, point e), de la directive 2003/71/CE, qui sont abrogés avec effet au 21 juillet 2018.

2. Les références faites à la directive 2003/71/CE s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VI du présent règlement.

3. Un prospectus approuvé conformément au droit national transposant la directive 2003/71/CE avant le 21 juillet 2019 continue de relever de ce droit national jusqu'à la fin de sa validité ou jusqu'à la fin d'une période de douze mois à compter du 21 juillet 2019, la date retenue étant la plus proche.

Article 47

Rapport de l'AEMF sur les prospectus

1. Sur la base des documents rendus publics au moyen du mécanisme visé à l'article 21, paragraphe 6, l'AEMF publie chaque année un rapport contenant des statistiques sur les prospectus approuvés et notifiés dans l'Union et une analyse des tendances prenant en compte:

a) les types d'émetteurs, en particulier les catégories de personnes visées à l'article 15, paragraphe 1, points a) à d); et

b) les types d'émissions, notamment le montant total des offres, le type de valeurs mobilières, le type de plateforme de négociation et la valeur nominale.

2. Le rapport visé au paragraphe 1 comprend notamment:

a) une analyse de l'utilisation dans l'ensemble de l'Union des régimes d'information prévus aux articles 14 et 15 et du document d'enregistrement universel prévu à l'article 9;

b) des statistiques sur les prospectus de base et les conditions définitives, ainsi que sur les prospectus établis sous la forme de documents distincts ou d'un document unique;

c) des statistiques sur les montants moyens et globaux des offres de valeurs mobilières au public soumises au présent règlement, par les sociétés non cotées, par les sociétés dont les valeurs mobilières sont négociées sur des MTF, y compris les marchés de croissance des PME, et par les sociétés dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur des marchés réglementés. Le cas échéant, ces statistiques fournissent une ventilation entre offres publiques initiales et offres ultérieures, ainsi qu'entre titres de capital et titres autres que de capital;

d) des statistiques concernant le recours aux procédures de notification prévues aux articles 25 et 26, y compris une ventilation par État membre du nombre de certificats d'approbation notifiés en ce qui concerne des prospectus, des documents d'enregistrement et des documents d'enregistrement universels.

Article 47 bis

Limitation dans le temps du régime du prospectus de relance de l'Union

Le régime du prospectus de relance de l'Union énoncé à l'article 7, paragraphe 12 *bis*, à l'article 14 *bis*, à l'article 20, paragraphe 6 *bis*, et à l'article 21, paragraphe 5 *bis*, expire le 31 décembre 2022.

Les prospectus de relance de l'Union approuvés entre le 18 mars 2021 et le 31 décembre 2022 continuent d'être régis par l'article 14 bis jusqu'à la fin de leur période de validité ou jusqu'à l'expiration d'un délai de douze mois à compter du 31 décembre 2022, si cet événement intervient plus tôt.

Article 48

Réexamen

1. Au plus tard le 21 juillet 2022, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre

du présent règlement, accompagné s'il y a lieu d'une proposition législative.

2. Le rapport évalue, entre autres, si le résumé du prospectus, les régimes d'information prévus aux articles 14, 14 bis et 15 et le document d'enregistrement universel prévu à l'article 9 sont toujours adéquats à la lumière des objectifs qu'ils poursuivent. En particulier, le rapport comprend:

a) le nombre de prospectus de croissance de l'Union établis par les personnes de chacune des catégories visées à l'article 15, paragraphe 1, points a) à d), et une analyse de l'évolution de chacun de ces nombres et des tendances dans le choix des plateformes de négociation par les personnes autorisées à recourir au prospectus de croissance de l'Union;

b) une analyse indiquant si le prospectus de croissance de l'Union assure un juste équilibre entre la protection des investisseurs et la réduction des charges administratives pour les personnes autorisées à y recourir;

c) le nombre de prospectus de relance de l'Union approuvés et une analyse de l'évolution de ce nombre, ainsi qu'une estimation de la capitalisation boursière supplémentaire réelle mobilisée par les prospectus de relance de l'Union à la date d'émission, dans le but de recueillir des données sur le prospectus de relance de l'Union à des fins d'évaluation ultérieure;

d) les coûts liés à l'élaboration et à l'approbation d'un prospectus de relance de l'Union par rapport aux coûts actuels d'élaboration et d'approbation d'un prospectus standard, d'un prospectus pour les émissions secondaires et d'un prospectus de croissance de l'Union, une indication des économies financières globales réalisées et des réductions de coûts encore possibles, et les coûts totaux liés à la mise en conformité avec le présent règlement pour les émetteurs, les offreurs et les intermédiaires financiers

ainsi qu'un calcul de ces coûts en pourcentage des coûts opérationnels;

e) une analyse indiquant si le prospectus de relance de l'Union assure le juste équilibre entre la protection des investisseurs et la réduction des charges administratives pour les personnes autorisées à y recourir, ainsi que de l'accessibilité des informations essentielles pour les investissements;

f) une analyse indiquant s'il est approprié de prolonger la durée du régime du prospectus de relance de l'Union, et notamment si le seuil visé à l'article 14 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, au-delà duquel un prospectus de relance de l'Union ne peut plus être utilisé, est approprié;

g) une analyse indiquant si les mesures établies à l'article 23, paragraphes 2 bis et 3 bis, ont atteint l'objectif consistant à apporter davantage de clarté et de flexibilité aux intermédiaires financiers comme aux investisseurs, et s'il conviendrait de rendre ces mesures permanentes.

3. Sur la base de l'analyse visée au paragraphe 2, le rapport évalue s'il est nécessaire de modifier le présent règlement pour faciliter davantage la levée de capitaux par les petites sociétés, tout en garantissant un niveau suffisant de protection des investisseurs, et notamment s'il convient d'adapter les seuils pertinents.

4. En outre, le rapport évalue si les IEJ et les codes ISIN peuvent être obtenus à un coût et dans un délai raisonnables par les émetteurs, en particulier les PME. Le rapport tient compte des résultats de l'examen par les pairs visé à l'article 20, paragraphe 13.

Article 49

Entrée en vigueur et application

1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne.*

2. Sans préjudice de l'article 44, paragraphe 2, le présent règlement s'applique à compter du 21 juillet 2019, à l'exception de l'article 1er,

paragraphe 3, et de l'article 3, paragraphe 2, qui s'appliquent à compter du 21 juillet 2018, ainsi que de l'article 1er, paragraphe 5, premier alinéa, points a), b) et c), et de l'article 1er, paragraphe 5, deuxième alinéa, qui s'appliquent à compter du 20 juillet 2017.

3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à l'article 11, à l'article 20, paragraphe 9, à l'article 31, à l'article 32, et aux articles 38 à 43 au plus tard le 21 juillet 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Annexe(s) reprise(s) sur www.lexnow.lu 20210407641

(1) Directive 80/390/CEE du Conseil du 17 mars 1980 portant coordination des conditions d'établissement, de contrôle et de diffusion du prospectus à publier pour l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle d'une bourse de valeurs (JO L 100 du 17.4.1980, p. 1).

(2) Directive 2001/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 concernant l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l'information à publier sur ces valeurs (JO L 184 du 6.7.2001, p. 1).

(3) Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(4) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).

(5) Règlement (CE) n° 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 320 du 29.11.2008, p. 1).

(6) Directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d'acquisition (JO L 142 du 30.4.2004, p. 12).

(7) Règlement (CE) n° 809/2004 de la Commission du 29 avril 2004 mettant en œuvre la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations contenues dans les prospectus, la structure des prospectus, l'inclusion d'informations par référence, la publication des prospectus et la diffusion des communications à caractère promotionnel (JO L 149 du 30.4.2004, p. 1).

(8) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de

certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

(9) Règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11.9.2002, p. 1).

(10) Règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive (JO L 87 du 31.3.2017, p. 1).

(11) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

(12) Directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées (JO L 184 du 14.7.2007, p. 17).

(13) Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).

(14) Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).

(15) Règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).

(16) Décision 2001/528/CE de la Commission du 6 juin 2001 instituant le comité européen des valeurs mobilières (JO L 191 du 13.7.2001, p. 45).

#s/23/5123 - maxime.hudo@stibbe.com

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/979 DE LA COMMISSION DU 14 MARS 2019 COMPLÉTANT LE RÈGLEMENT (UE) 2017/1129 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL PAR DES NORMES TECHNIQUES DE RÉGLEMENTATION CONCERNANT LES INFORMATIONS FINANCIÈRES CLÉS DANS LE RÉSUMÉ D'UN PROSPECTUS, LA PUBLICATION ET LE CLASSEMENT DES PROSPECTUS, LES COMMUNICATIONS À CARACTÈRE PROMOTIONNEL SUR LES VALEURS MOBILIÈRES, LES SUPPLÉMENTS AU PROSPECTUS ET LE PORTAIL DE NOTIFICATION, ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) N° 382/2014 DE LA COMMISSION ET LE RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/301 DE LA COMMISSION (TEXTE PRÉSENTANT DE L'INTÉRÊT POUR L'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue

de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE [(1)] , et notamment son article 7, paragraphe 13, son article 21, paragraphes 12 et 13, son article 22, paragraphe 9, son article 23, paragraphe 7, et son article 25, paragraphe 7,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE PREMIER - INFORMATIONS FINANCIÈRES CLÉS DANS LE RÉSUMÉ DU PROSPECTUS

SECTION 1 - Contenu des informations financières clés dans le résumé du prospectus

Article premier

Contenu minimal des informations financières clés dans le résumé du prospectus

1. Les informations financières clés figurant dans le résumé d'un prospectus sont constituées des informations financières prévues dans les annexes du règlement délégué de la Commission 2019/980 [(2)] .

2. Lorsque des informations visées dans les tableaux pertinents figurant aux annexes I à VI du présent règlement ne sont pas incluses dans les états financiers de l'émetteur, l'émetteur communique à la place un élément correspondant de ses états financiers.

3. L'émetteur peut inclure des postes supplémentaires ou des indicateurs alternatifs de performance dans le résumé d'un prospectus lorsqu'il s'agit d'informations financières clés sur l'émetteur ou sur les valeurs mobilières offertes ou admises à la négociation sur un marché réglementé. Aux fins de la première phrase, les indicateurs alternatifs de performance sont des indicateurs financiers, historiques ou prospectifs, de la performance financière, de la situation financière ou des flux de trésorerie, qui sont autres que les indicateurs financiers définis dans le cadre de présentation des informations financières applicable.

4. Les émetteurs qui ne relèvent d'aucun des types d'émetteurs visés aux articles 2 à 8 présentent les informations financières clés indiquées dans les tableaux dont ils estiment qu'ils correspondent de la façon la plus proche au type de valeurs mobilières émises.

5. Les informations financières clés sont présentées pour le nombre d'exercices requis par le règlement délégué 2019/980 pour le type d'émission et le type de valeurs mobilières émises.

Article 2

Informations financières clés pour les entités non financières émettant des titres de capital

Lorsque l'émetteur est une entité non financière émettant des titres de capital, le résumé du prospectus contient les informations financières clés indiquées dans les tableaux figurant à l'annexe I.

Article 3

Informations financières clés pour les entités non financières émettant des titres autres que de capital

Lorsque l'émetteur est une entité non financière émettant des titres autres que de capital, le résumé du prospectus contient les informations financières clés indiquées dans les tableaux figurant à l'annexe II.

Article 4

Informations financières clés pour les établissements de crédit

Lorsque l'émetteur est un établissement de crédit, le résumé du prospectus contient les informations financières clés indiquées dans les tableaux figurant à l'annexe III.

Article 5

Informations financières clés pour les entreprises d'assurance

Lorsque l'émetteur est une entreprise d'assurance, le résumé du prospectus contient les informations financières clés indiquées dans

les tableaux figurant à l'annexe IV.

Article 6

Informations financières clés pour les entités ad hoc émettant des titres adossés à des actifs

Lorsque l'émetteur est une entité ad hoc émettant des titres adossés à des actifs, le résumé du prospectus contient les informations financières clés indiquées dans les tableaux figurant à l'annexe V.

Article 7

Informations financières clés pour les fonds de type fermé

Lorsque l'émetteur est un fonds de type fermé, le résumé du prospectus contient les informations financières clés indiquées dans les tableaux figurant à l'annexe VI.

Article 8

Informations financières clés pour les garants

Lorsqu'une garantie est attachée aux valeurs mobilières, les informations financières clés relatives au garant sont présentées comme si le garant était l'émetteur de valeurs mobilières du même type que celles faisant l'objet de la garantie, en utilisant les tableaux figurant aux annexes I à VI. Lorsque la garantie est fournie pour des titres adossés à des actifs, les informations financières clés sur le garant sont présentées comme si le garant était l'émetteur des titres sous-jacents.

SECTION 2 - Forme des informations financières clés dans le résumé du prospectus

Article 9

Forme des informations financières clés dans le résumé du prospectus

1. Les informations financières clés sont présentées sous forme de tableau conformément aux tableaux des annexes I à VI du présent règlement.

2. Toute information financière historique dans le résumé d'un prospectus qui n'est pas tirée des états financiers est identifiée comme telle.

3. Lorsque des informations pro forma qui figureront dans le résumé d'un prospectus ont une incidence sur les informations financières clés indiquées dans le tableau pertinent des annexes I à VI du présent règlement, ces informations pro forma sont présentées dans des colonnes supplémentaires des tableaux figurant aux annexes I à VI du présent règlement ou sous la forme d'un tableau distinct. Lorsque cela est nécessaire à leur compréhension, les informations pro forma sont accompagnées d'une brève explication des chiffres présentés dans les colonnes supplémentaires ou dans le tableau distinct.

Lorsque, en cas de modification significative des valeurs brutes, seules des informations qualitatives sont incluses dans le prospectus, une déclaration à cet effet est incluse dans le résumé dudit prospectus.

4. Lorsque l'émetteur a un historique financier complexe tel que visé à l'article 18 du règlement délégué 2019/980, les informations financières clés dans le résumé du prospectus sont présentées d'une manière qui concorde avec le prospectus et en utilisant les tableaux pertinents des annexes I à VI du présent règlement.

CHAPITRE II PUBLICATION DU PROSPECTUS

Article 10

Publication du prospectus

1. Lorsqu'un prospectus, qu'il soit constitué d'un document unique ou de plusieurs documents distincts, contient des liens hypertextes vers des sites web, il inclut une déclaration précisant que les

informations figurant sur ces sites web ne font pas partie du prospectus et n'ont été ni examinées ni approuvées par l'autorité compétente. Cette exigence ne s'applique pas aux liens hypertextes vers des informations qui sont incorporées par référence.

2. Lorsqu'un prospectus est publié conformément à l'article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1129, des mesures sont prises sur les sites web utilisés pour sa publication afin d'éviter de cibler les résidents d'États membres ou de pays tiers autres que ceux dans lesquels les valeurs mobilières sont offertes au public.

CHAPITRE III DONNÉES LISIBLES PAR MACHINE POUR LE CLASSEMENT DES PROSPECTUS

Article 11

Données pour le classement des prospectus

Lorsqu'elle fournit à l'AEMF une copie électronique d'un prospectus approuvé, y compris ses suppléments éventuels et, le cas échéant, les conditions définitives, l'autorité compétente fournit également à l'AEMF les données d'accompagnement pertinentes pour le classement des prospectus conformément aux tableaux figurant à l'annexe VII du présent règlement.

Article 12

Modalités pratiques pour garantir la lisibilité par machine des données

L'autorité compétente fournit les données d'accompagnement visées à l'article 11 dans un format XML commun et conformément au format et aux normes indiqués dans les tableaux de l'annexe VII.

CHAPITRE IV COMMUNICATIONS À CARACTÈRE PROMOTIONNEL

Article 13

Identification du prospectus

Lorsque l'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé est soumis à l'obligation d'établir un prospectus, les communications à caractère promotionnel identifient clairement ce prospectus:

a) en indiquant clairement le site web où le prospectus est publié ou sera publié, lorsque la communication à caractère promotionnel est diffusée sous forme écrite et par des moyens autres que par voie électronique;

b) en incluant un lien hypertexte vers le prospectus et vers les conditions définitives pertinentes du prospectus de base, lorsque la communication à caractère promotionnel est diffusée sous forme écrite par voie électronique, ou en incluant un lien hypertexte vers la page du site web où le prospectus sera publié si ce dernier n'a pas encore été publié;

c) en incluant des informations précises sur l'endroit où le prospectus peut être obtenu, ainsi que des informations précises sur l'offre de valeurs mobilières ou sur l'admission à la négociation sur un marché réglementé à laquelle il se rapporte, lorsque la communication à caractère promotionnel est diffusée sous une forme ou par des moyens ne relevant pas du champ d'application des points a) ou b).

Article 14

Contenu exigé

1. Les communications à caractère promotionnel diffusées auprès des investisseurs de détail potentiels contiennent les éléments suivants:

a) la mention «communication à caractère promotionnel», de manière bien visible. Lorsqu'une communication à

caractère promotionnel est diffusée oralement, sa finalité est clairement indiquée au début du message;

b) une déclaration selon laquelle l'approbation du prospectus ne doit pas être considérée comme un avis favorable sur les valeurs mobilières offertes ou admises à la négociation sur un marché réglementé, lorsque la communication à caractère promotionnel contient une référence à un prospectus approuvé par une autorité compétente;

c) une recommandation invitant les investisseurs potentiels à lire le prospectus avant de prendre une décision d'investissement afin de pleinement comprendre les risques et avantages potentiels associés à la décision d'investir dans les valeurs mobilières, lorsque la communication à caractère promotionnel contient une référence à un prospectus approuvé par une autorité compétente;

d) l'avis signalant que le produit peut être difficile à comprendre requis en vertu de l'article 8, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil **(3)** , lorsque:

i) la communication à caractère promotionnel porte sur des valeurs mobilières complexes autres que les instruments financiers visés à l'article 25, paragraphe 4, points a) i), a) ii) et a) vi), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil **(4)** ; et

ii) l'avis signalant que le produit peut être difficile à comprendre figure, ou figurera, dans le résumé du prospectus.

2. Les communications à caractère promotionnel sous forme écrite qui sont diffusées auprès des investisseurs de détail potentiels diffèrent suffisamment, par leur forme et par leur longueur, du prospectus pour qu'aucune confusion avec ce dernier ne soit possible.

Article 15

Diffusion des communications à caractère promotionnel

1. Les communications à caractère promotionnel diffusées auprès des investisseurs potentiels sont modifiées lorsque:

a) un supplément au prospectus est ultérieurement publié conformément à l'article 23 du règlement (UE) 2017/1129;

b) le fait nouveau significatif ou l'erreur ou inexactitude substantielle mentionnés dans le supplément rendent la communication à caractère promotionnel diffusée précédemment substantiellement inexacte ou trompeuse.

Le premier alinéa ne s'applique pas après la clôture définitive de la période de l'offre au public, ou après le début de la négociation sur un marché réglementé si cet évènement intervient plus tard.

2. Les communications à caractère promotionnel modifiées conformément au paragraphe 1 sont diffusées auprès des investisseurs potentiels dans les meilleurs délais après la publication du supplément au prospectus et contiennent l'ensemble des éléments suivants:

a) une référence claire à la version inexacte ou trompeuse de la communication à caractère promotionnel;

b) une explication indiquant que la communication à caractère promotionnel a été modifiée parce qu'elle contenait des informations substantiellement inexactes ou trompeuses;

c) une description claire des différences entre les deux versions de la communication à caractère promotionnel.

3. Sauf dans le cas d'une communication à caractère promotionnel diffusée oralement, une communication à caractère promotionnel modifiée en vertu du paragraphe 1 est diffusée au moins par les mêmes voies que sa précédente version.

Article 16

Informations concernant les offres de valeurs mobilières

1. Les informations communiquées oralement ou par écrit concernant une offre au public de valeurs mobilières ou une admission à la négociation sur un marché réglementé, que ce soit en tant que communication à caractère promotionnel ou à d'autres fins:

a) ne contredisent pas les informations dans le prospectus;

b) ne font pas référence à des informations qui contredisent les informations dans le prospectus;

c) ne présentent pas les informations dans le prospectus de façon substantiellement biaisée, notamment à travers une présentation des aspects négatifs de ces informations de façon moins visible que les aspects positifs, une omission de certaines informations ou une présentation sélective de certaines informations;

d) ne contiennent pas d'indicateurs alternatifs de performance sauf s'ils figurent dans le prospectus.

2. Aux fins du paragraphe 1, les informations dans le prospectus sont constituées soit des informations qui figurent dans le prospectus, si celui-ci a déjà été publié, soit des informations qui figureront dans le prospectus, si celui-ci doit être publié à une date ultérieure.

3. Aux fins du paragraphe 1, point d), les indicateurs alternatifs de performance sont constitués des indicateurs financiers, historiques ou prospectifs, de la performance financière, de la situation financière ou des flux de trésorerie, qui sont autres que les indicateurs financiers définis dans le cadre de présentation des informations financières applicable.

Article 17

Procédures pour la coopération entre autorités compétentes

1. Lorsque l'autorité compétente d'un État membre dans lequel une communication à caractère promotionnel est diffusée estime que le contenu de cette communication à caractère promotionnel ne concorde pas avec les informations contenues dans le prospectus, elle peut demander l'assistance de l'autorité compétente de l'État

membre d'origine. Sur demande, l'autorité compétente de l'État membre dans lequel la communication à caractère promotionnel est diffusée communique à l'autorité compétente de l'État membre d'origine les éléments suivants:

a) les raisons pour lesquelles elle estime que le contenu de la communication à caractère promotionnel ne concorde pas avec les informations contenues dans le prospectus;

b) la communication à caractère promotionnel concernée et, si nécessaire, une traduction de celle-ci dans la langue du prospectus ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.

2. L'autorité compétente de l'État membre d'origine transmet dès que possible à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel la communication à caractère promotionnel est diffusée les résultats de son évaluation de la concordance entre la communication à caractère promotionnel et les informations contenues dans le prospectus.

CHAPITRE V SUPPLÉMENTS AU PROSPECTUS

Article 18

Publication d'un supplément au prospectus

Modifié par le Règlement délégué (UE) 2020/1272 de la Commission du 4 juin 2020 (OJ L 300, 14.9.2020, p. 1–5)

1. Un supplément au prospectus est publié lorsque:

a) de nouveaux états financiers annuels audités sont publiés par:

i) l'émetteur, lorsque le prospectus se rapporte à des actions ou autres valeurs mobilières équivalentes à des actions;

ii) l'émetteur des actions sous-jacentes ou autres valeurs mobilières sous-jacentes équivalentes à

des actions, dans le cas de titres visés à l'article 19, paragraphe 2, ou à l'article 20, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/980;

iii) l'émetteur des actions sous-jacentes de certificats représentatifs d'actions visés aux articles 6 et 14 du règlement délégué 2019/980;

b) l'émetteur a publié une prévision ou une estimation du bénéfice après l'approbation du prospectus, lorsque l'inclusion dans le prospectus d'une prévision ou d'une estimation du bénéfice est exigée en vertu du règlement délégué 2019/980;

c) une modification d'une prévision ou d'une estimation du bénéfice, ou son retrait, figure dans le prospectus;

d) un changement de contrôle intervient en ce qui concerne:

i) l'émetteur, lorsque le prospectus se rapporte à des actions ou autres valeurs mobilières équivalentes à des actions;

ii) l'émetteur des actions sous-jacentes ou autres valeurs mobilières sous-jacentes équivalentes à des actions, lorsque le prospectus se rapporte à des titres visés à l'article 19, paragraphe 2, ou à l'article 20, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/980;

iii) l'émetteur des actions sous-jacentes de certificats représentatifs d'actions visés aux articles 6 et 14 du règlement délégué 2019/980;

e) des tiers font une nouvelle offre publique d'acquisition, au sens de l'article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil **(5)** , ou le résultat d'une offre publique d'acquisition devient disponible en ce qui concerne l'un des types de valeurs mobilières suivantes:

i) le capital de l'émetteur, lorsque le prospectus se rapporte à des actions ou autres valeurs

mobilières équivalentes à des actions;

ii) le capital de l'émetteur des actions sous-jacentes ou autres valeurs mobilières sous-jacentes équivalentes à des actions, lorsque le prospectus se rapporte aux titres visés à l'article 19, paragraphe 2, ou à l'article 20, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/980;

iii) le capital de l'émetteur des actions sous-jacentes de certificats représentatifs d'actions, lorsque le prospectus est établi conformément aux articles 6 et 14 du règlement délégué (UE) 2019/980;

f) le fonds de roulement net déclaré dans le prospectus devient suffisant ou insuffisant pour les besoins actuels de l'émetteur, en ce qui concerne:

i) des actions ou autres valeurs mobilières équivalentes à des actions;

ii) des titres visés à l'article 19, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/980;

iii) des certificats représentatifs émis pour des actions tels que visés aux articles 6 et 14 du règlement délégué 2019/980;

g) l'émetteur sollicite l'admission à la négociation sur au moins un marché réglementé supplémentaire dans au moins un État membre supplémentaire ou a l'intention de faire une offre au public de valeurs mobilières dans au moins un État membre supplémentaire qui n'est pas mentionné dans le prospectus;

h) dans le cas d'un prospectus se rapportant à des actions ou autres valeurs mobilières équivalentes à des actions, ou se rapportant à des titres visés à l'article 19, paragraphe 2, ou à l'article 20, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/980, un nouvel engagement financier important est susceptible de donner lieu à une modification significative

des valeurs brutes au sens de l'article 1er, point e), dudit règlement délégué;

i) le montant nominal total du programme d'offre est augmenté.

CHAPITRE VI - MODALITÉS TECHNIQUES POUR LE FONCTIONNEMENT DU PORTAIL DE NOTIFICATION

Article 19

Téléchargement de documents et de données d'accompagnement vers le portail de notification

Lors du téléchargement vers le portail de notification de documents visés à l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/1129, l'autorité compétente veille à ce que ces documents soient sous une forme électronique permettant les recherches qui ne peut être modifiée et qu'ils soient accompagnés des données y relatives indiquées dans les tableaux de l'annexe VII du présent règlement, dans un format XML commun.

Article 20

Traitement et notification des documents et des données d'accompagnement

1. L'AEMF veille à ce que le portail de notification traite et vérifie automatiquement tous les documents et toutes les données d'accompagnement téléchargés et indique à l'autorité compétente qui les a téléchargés si le téléchargement a réussi et s'il contenait des erreurs.

2. L'AEMF veille à ce que le portail de notification envoie aux autorités compétentes concernées des notifications des documents et des données d'accompagnement téléchargés.

Article 21

Téléchargement de documents et de données d'accompagnement depuis le portail de notification

L'AEMF veille à ce que tous les documents et les données d'accompagnement qui ont été téléchargés vers le portail de notification soient à la disposition des autorités compétentes concernées.

CHAPITRE VII - DISPOSITIONS FINALES

Article 22

Abrogation

Le règlement délégué (UE) n° 382/2014 est abrogé.

Le règlement délégué (UE) 2016/301 est abrogé.

Article 22bis

Résumés de prospectus approuvés entre le 21 juillet 2019 et le 16 septembre 2020 pour les entités non financières émettant des titres de capital

Ajouté par le Règlement délégué (UE) 2020/1272 de la Commission du 4 juin 2020 (OJ L 300, 14.9.2020, p. 1–5)

Les résumés de prospectus qui contiennent des informations visées à l'annexe I, tableau 3, et qui ont été approuvés entre le 21 juillet 2019 et le 16 septembre 2020 restent valables jusqu'à la fin de la période de validité desdits prospectus.

Article 23

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne*.

Il s'applique à partir du 21 juillet 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Annexe(s) reprise(s) sur www.lexnow.lu ID 20191218843

(1) JO L 168 du 30.6.2017, p. 12.

(2) Règlement délégué 2019/980 de la Commission du 14 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la forme, le contenu, l'examen et l'approbation du prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant le règlement (CE) no 809/2004 de la Commission (voir page 26 du présent Journal officiel).

(3) Règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance (JO L 352 du 9.12.2014, p. 1).

(4) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

(5) Directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d'acquisition (JO L 142 du 30.4.2004, p. 12).

#S/23/5123 - maxime.hulo@stibbe.com

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/980 DE LA COMMISSION DU 14 MARS 2019 COMPLÉTANT LE RÈGLEMENT (UE) 2017/1129 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL EN CE QUI CONCERNE LA FORME, LE CONTENU, L'EXAMEN ET L'APPROBATION DU PROSPECTUS À PUBLIER EN CAS D'OFFRE AU PUBLIC DE VALEURS MOBILIÈRES OU EN VUE DE L'ADMISSION DE VALEURS MOBILIÈRES À LA NÉGOCIATION SUR UN MARCHÉ RÉGLEMENTÉ, ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT (CE) N° 809/2004 DE LA COMMISSION (TEXTE PRÉSENTANT DE L'INTÉRÊT POUR L'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE [(1)] , et notamment son article 9, paragraphe 14, son article 13, paragraphes 1 et 2, son article 14, paragraphe 3, son article 15, paragraphe 2, et son article 20, paragraphe 11,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE PREMIER - DÉFINITIONS

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) **«titres adossés à des actifs»** : des titres autres que de capital:

i) qui représentent un intérêt dans des actifs, y compris tout droit visant à assurer le service financier de ces actifs et la réception, ou la réception en temps et en heure, par le détenteur desdits actifs, des montants payables au titre de ceux-ci; ou

ii) qui sont garantis par des actifs et dont les conditions prévoient des paiements calculés par référence à ces actifs;

b) **«marché de pays tiers équivalent»**: un marché de pays tiers qui a été jugé équivalent à un marché réglementé conformément aux exigences prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 25, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil **(2)** ;

c) **«estimation du bénéfice»**: une prévision du bénéfice concernant un exercice clos pour lequel le résultat n'a pas encore été publié;

d) **«prévision du bénéfice»**: une déclaration qui indique expressément ou implicitement un chiffre précis, ou un chiffre minimal ou maximal, correspondant au niveau probable des bénéfices ou des pertes pour l'exercice en cours ou les exercices futurs, ou qui contient des données permettant de calculer un tel chiffre pour les bénéfices ou les pertes futurs, même si aucun chiffre particulier n'est indiqué, ni le mot «bénéfice» employé;

e) **«modification significative des valeurs brutes»**: une variation de plus de 25 % d'un ou de plusieurs indicateurs

de la taille des activités de l'émetteur.

CHAPITRE II - CONTENU DU PROSPECTUS

SECTION 1 - Informations minimales à inclure dans les documents d'enregistrement

Article 2

Document d'enregistrement pour les titres de capital

Modifié par le Règlement délégué (UE) 2020/1273 de la Commission du 4 juin 2020 (OJ L 300, 14.9.2020, p. 6–23)

1. Pour les titres de capital, le document d'enregistrement contient les informations visées à l'annexe 1 du présent règlement, à moins qu'il ne soit établi conformément à l'article 9, 14 ou 15 du règlement (UE) 2017/1129.

2. Par dérogation au paragraphe 1, pour les titres suivants, lorsque ces titres ne sont pas des actions ou d'autres valeurs mobilières équivalentes à des actions, le document d'enregistrement peut être établi conformément à l'article 7 du présent règlement dans le cas de titres destinés à des investisseurs de détail ou conformément à son article 8 dans le cas de titres destinés au marché de gros:

les titres visés à l'article 19, paragraphe 1, et à l'article 20, paragraphe 1, du présent règlement;

les titres visés à l'article 19, paragraphe 2, du présent règlement, lorsque ces titres sont échangeables ou convertibles en actions qui ont été ou seront émises par une entité appartenant au groupe de l'émetteur et qui ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé;

les titres visés à l'article 20, paragraphe 2, du présent règlement, lorsque ces titres confèrent le droit de souscrire ou d'acquérir des actions qui ont été ou seront émises par

une entité appartenant au groupe de l'émetteur et qui ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé.

Article 3

Document d'enregistrement universel

Un document d'enregistrement établi conformément à l'article 9 du règlement (UE) 2017/1129 contient les informations visées à l'annexe 2 du présent règlement

Article 4

Document d'enregistrement pour les émissions secondaires de titres de capital

Modifié par le Règlement délégué (UE) 2020/1273 de la Commission du 4 juin 2020 (OJ L 300, 14.9.2020, p. 6–23)

1. Un document d'enregistrement spécifique pour des titres de capital établi conformément à l'article 14 du règlement (UE) 2017/1129 contient les informations visées à l'annexe 3 du présent règlement.

2. Par dérogation au paragraphe 1, pour les titres suivants, lorsque ces titres ne sont pas des actions ou d'autres valeurs mobilières équivalentes à des actions, le document d'enregistrement spécifique peut être établi conformément à l'article 9 du présent règlement:

les titres visés à l'article 19, paragraphe 1, et à l'article 20, paragraphe 1, du présent règlement;

les titres visés à l'article 19, paragraphe 2, du présent règlement, lorsque ces titres sont échangeables ou convertibles en actions qui ont été ou seront émises par une entité appartenant au groupe de l'émetteur et qui ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé;

les titres visés à l'article 20, paragraphe 2, du présent règlement, lorsque ces titres confèrent le droit de souscrire

ou d'acquérir des actions qui ont été ou seront émises par une entité appartenant au groupe de l'émetteur et qui ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé.

Article 5

Document d'enregistrement pour les parts d'organismes de placement collectif de type fermé

Pour les parts émises par des organismes de placement collectif de type fermé, le document d'enregistrement contient les informations visées à l'annexe 4.

Article 6

Document d'enregistrement pour les certificats représentatifs d'actions

Pour les certificats représentatifs d'actions, le document d'enregistrement contient les informations visées à l'annexe 5.

Article 7

Document d'enregistrement pour les titres autres que de capital destinés aux investisseurs de détail

Pour les titres autres que de capital autres que ceux visés à l'article 8, paragraphe 2, du présent règlement, le document d'enregistrement contient les informations visées à l'annexe 6 du présent règlement, à moins qu'il ne soit établi conformément à l'article 9, 14 ou 15 du règlement (UE) 2017/1129 ou qu'il ne contienne les informations visées à l'annexe 1 du présent règlement.

Article 8

Document d'enregistrement pour les titres autres que de capital destinés au marché de gros

1. Pour les titres autres que de capital visés au paragraphe 2, le document d'enregistrement contient les informations visées à

l'annexe 7 du présent règlement, à moins que le document d'enregistrement ne soit établi conformément à l'article 9, 14 ou 15 du règlement (UE) 2017/1129 ou qu'il ne contienne les informations visées à l'annexe 1 ou 6 du présent règlement.

2. L'exigence visée au paragraphe 1 s'applique aux titres autres que de capital qui remplissent l'une des conditions suivantes:

ls sont destinés à être négociés uniquement sur un marché réglementé, ou sur un segment spécifique de marché réglementé, auquel seuls les investisseurs qualifiés peuvent avoir accès aux fins de la négociation de ces titres;

ils ont une valeur nominale unitaire d'au moins 100 000 EUR ou, en l'absence de valeur nominale unitaire, ils ne peuvent être acquis qu'à l'émission pour un montant d'au moins 100 000 EUR par titre.

Article 9

Document d'enregistrement pour les émissions secondaires de titres autres que de capital

Un document d'enregistrement spécifique pour des titres autres que de capital établi conformément à l'article 14 du règlement (UE) 2017/1129 contient les informations visées à l'annexe 8 du présent règlement, à moins qu'il ne contienne les informations visées à l'annexe 3 du présent règlement

Article 10

Document d'enregistrement pour les titres adossés à des actifs

Par dérogation aux articles 7 et 8, un document d'enregistrement établi pour des titres adossés à des actifs contient les informations visées à l'annexe 9.

Article 11

Document d'enregistrement pour les titres autres que de capital émis par des pays tiers ou leurs autorités régionales ou locales

Par dérogation aux articles 7 et 8, un document d'enregistrement établi pour des titres autres que de capital émis par des pays tiers ou leurs autorités régionales ou locales contient les informations visées à l'annexe 10.

SECTION 2 - Informations minimales à inclure dans les notes relatives aux valeurs mobilières

Article 12

Note relative aux valeurs mobilières pour les titres de capital ou les parts émises par des organismes de placement collectif de type fermé

Modifié par le Règlement délégué (UE) 2020/1273 de la Commission du 4 juin 2020 (OJ L 300, 14.9.2020, p. 6–23)

1. Pour les titres de capital ou les parts émises par des organismes de placement collectif de type fermé, la note relative aux valeurs mobilières contient les informations visées à l'annexe 11 du présent règlement, à moins qu'elle ne soit établie conformément à l'article 14 ou 15 du règlement (UE) 2017/1129.

2. Par dérogation au paragraphe 1, pour les titres visés à l'article 19, paragraphes 1 et 2, et à l'article 20, paragraphes 1 et 2, du présent règlement, lorsque ces titres ne sont pas des actions ou d'autres valeurs mobilières équivalentes à des actions, la note relative aux valeurs mobilières est établie conformément à l'article 15 du présent règlement dans le cas de titres destinés à des investisseurs de détail ou conformément à son article 16 dans le cas de titres destinés au marché de gros.

Article 13

Note relative aux valeurs mobilières pour les émissions secondaires de titres de capital ou de parts émises par des organismes de placement collectif de type fermé

Modifié par le Règlement délégué (UE) 2020/1273 de la Commission du 4 juin 2020 (OJ L 300, 14.9.2020, p. 6–23)

1. Une note spécifique relative aux valeurs mobilières pour des titres de capital ou des parts émises par des organismes de placement collectif de type fermé établie conformément à l'article 14 du règlement (UE) 2017/1129 contient les informations visées à l'annexe 12 du présent règlement.

2. Par dérogation au paragraphe 1, pour les titres visés à l'article 19, paragraphes 1 et 2, et à l'article 20, paragraphes 1 et 2, du présent règlement, lorsque ces titres ne sont pas des actions ou d'autres valeurs mobilières équivalentes à des actions, la note spécifique relative aux valeurs mobilières est établie conformément à l'article 17 du présent règlement.

Article 14

Note relative aux valeurs mobilières pour les certificats représentatifs d'actions

Pour les certificats représentatifs d'actions, la note relative aux valeurs mobilières contient les informations visées à l'annexe 13.

Article 15

Note relative aux valeurs mobilières pour les titres autres que de capital destinés aux investisseurs de détail

Pour les titres autres que de capital autres que ceux visés à l'article 8, paragraphe 2, du présent règlement, la note relative aux valeurs mobilières contient les informations visées à l'annexe 14 du présent règlement, à moins qu'une note spécifique relative aux valeurs mobilières ne soit établie conformément à l'article 14 ou 15 du règlement (UE) 2017/1129.

Article 16

Note relative aux valeurs mobilières pour les titres autres que de capital destinés au marché de gros

Pour les titres autres que de capital visés à l'article 8, paragraphe 2, du présent règlement, la note relative aux valeurs mobilières contient les informations visées à l'annexe 15 du présent règlement, à moins qu'elle ne contienne les informations visées à l'annexe 14 du présent règlement ou qu'une note spécifique relative aux valeurs mobilières ne soit établie conformément à l'article 14 ou 15 du règlement (UE) 2017/1129

Article 17

Note relative aux valeurs mobilières pour les émissions secondaires de titres autres que de capital

Une note spécifique relative aux valeurs mobilières pour des titres autres que de capital établie conformément à l'article 14 du règlement (UE) 2017/1129 contient les informations visées à l'annexe 16 du présent règlement.

SECTION 3 - Informations supplémentaires à inclure dans le prospectus

Article 18

Historique financier complexe et engagement financier important des émetteurs de titres de capital

1. Lorsque l'émetteur d'un titre de capital a un historique financier complexe ou a pris un engagement financier important, des informations supplémentaires relatives à une entité autre que cet émetteur sont incluses dans le prospectus, conformément au paragraphe 2.

2. Les informations supplémentaires relatives à une entité autre que l'émetteur sont toutes les informations visées aux annexes 1 et 20 du présent règlement dont les investisseurs ont besoin pour effectuer une évaluation en connaissance de cause conformément à l'article 6, paragraphe 1, et à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1129, comme si cette entité était l'émetteur du titre de capital

Ces informations supplémentaires sont précédées d'une explication claire des raisons pour lesquelles elles sont nécessaires aux investisseurs pour qu'ils puissent effectuer une évaluation en connaissance de cause et précisent les effets de l'historique financier complexe ou de l'engagement financier important sur l'émetteur ou sur l'activité de l'émetteur.

3. Aux fins du paragraphe 1, un émetteur est réputé avoir un historique financier complexe lorsque toutes les conditions ci-après sont remplies:

au moment de l'établissement du prospectus, les informations visées dans les annexes pertinentes ne donnent pas une représentation exacte de l'entreprise de l'émetteur;

l'inexactitude visée au point a) nuit à la capacité des investisseurs à effectuer une évaluation en connaissance de cause conformément à l'article 6, paragraphe 1, et à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1129;

des informations supplémentaires relatives à une entité autre que l'émetteur sont nécessaires aux investisseurs pour qu'ils puissent effectuer une évaluation en connaissance de cause conformément à l'article 6, paragraphe 1, et à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1129.

4. Aux fins du paragraphe 1, un engagement financier important est un accord contraignant en vertu duquel doit être réalisée une transaction qui est susceptible de donner lieu à une variation de plus de 25 % d'un ou plusieurs indicateurs de la taille de l'activité de l'émetteur.

Article 19

Titres échangeables ou convertibles en actions

1. Lorsque des titres sont échangeables ou convertibles en actions admises à la négociation sur un marché réglementé, la note relative aux valeurs mobilières contient, à titre d'information supplémentaire, les informations visées au point 2.2.2 de l'annexe 17.

2. Lorsque des titres sont échangeables ou convertibles en actions qui ont été ou seront émises par l'émetteur ou par une entité appartenant au groupe de ce même émetteur et qui ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé, la note relative aux valeurs mobilières contient également les informations supplémentaires suivantes:

les informations visées aux points 3.1 et 3.2 de l'annexe 11 en ce qui concerne cet émetteur ou l'entité appartenant au groupe de ce dernier;

les informations visées à l'annexe 18 en ce qui concerne l'action sous-jacente.

3. Lorsque des titres sont échangeables ou convertibles en actions qui ont été ou seront émises par un émetteur tiers et qui ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé, la note relative aux valeurs mobilières contient, à titre d'information supplémentaire, les informations visées à l'annexe 18.

Article 20

Titres donnant lieu à des obligations de paiement ou de livraison liées à un actif sous-jacent

1. Pour les titres autres que ceux visés à l'article 19 qui confèrent le droit de souscrire ou d'acquérir des actions qui ont été ou seront émises par l'émetteur ou par une entité appartenant au groupe de ce dernier et qui sont admises à la négociation sur un marché réglementé, la note relative aux valeurs mobilières contient, à titre d'information supplémentaire, les informations visées à l'annexe 17.

2. Pour les titres autres que ceux visés à l'article 19 qui confèrent le droit de souscrire ou d'acquérir des actions qui ont été ou seront émises par l'émetteur ou par une entité appartenant au groupe de ce dernier et qui ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé, la note relative aux valeurs mobilières contient également les informations supplémentaires suivantes:

es informations visées à l'annexe 17, à l'exception de celles visées au point 2.2.2;

les informations visées à l'annexe 18 en ce qui concerne l'action sous-jacente.

3. Pour les titres autres que ceux visés à l'article 19 qui sont liés à un sous-jacent autre que les actions visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, la note relative aux valeurs mobilières contient, à titre d'information supplémentaire, les informations visées à l'annexe 17.

Article 21

Titres adossés à des actifs

Pour les titres adossés à des actifs, les notes relatives aux valeurs mobilières contiennent également les informations supplémentaires visées à l'annexe 19.

Article 22

Garanties

Pour les titres autres que de capital qui comprennent des garanties, les notes relatives aux valeurs mobilières contiennent également les informations supplémentaires visées à l'annexe 21.

Article 23

Consentement

Lorsque l'émetteur ou la personne chargée d'établir le prospectus consent à son utilisation conformément à l'article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2017/1129, le prospectus contient les informations supplémentaires suivantes:

les informations visées aux points 1 et 2 A de l'annexe 22 du présent règlement lorsque le consentement est donné à un ou plusieurs intermédiaires financiers spécifiés;

les informations visées aux points 1 et 2B de l'annexe 22 du présent règlement lorsque le consentement est donné à tous les intermédiaires financiers.

CHAPITRE III - FORME DU PROSPECTUS

Article 24

Forme du prospectus

Modifié par le Règlement délégué (UE) 2020/1273 de la Commission du 4 juin 2020 (OJ L 300, 14.9.2020, p. 6–23)

1. Lorsque le prospectus est constitué d'un document unique, il est composé des éléments suivants, présentés dans l'ordre suivant:

une table des matières;

un résumé, lorsque celui-ci est requis en vertu de l'article 7 du règlement (UE) 2017/1129;

les facteurs de risque visés à l'article 16 du règlement (UE) 2017/1129;

toutes les autres informations visées dans les annexes du présent règlement qui doivent être incluses dans le prospectus

L'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé peut décider de l'ordre dans lequel les informations visées dans les annexes du présent règlement sont présentées dans le prospectus.

2. Lorsque le prospectus est constitué de plusieurs documents distincts, le document d'enregistrement et la note relative aux valeurs mobilières sont composés des éléments suivants, présentés dans l'ordre suivant:

une table des matières;

les facteurs de risque visés à l'article 16 du règlement (UE) 2017/1129;

toutes les autres informations visées dans les annexes du présent règlement qui doivent être incluses dans ce document d'enregistrement ou dans cette note relative aux valeurs mobilières.

L'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé peut décider de l'ordre dans lequel les informations visées dans les annexes du présent règlement sont présentées dans le document d'enregistrement et dans la note relative aux valeurs mobilières.

3. Lorsque le document d'enregistrement est établi sous la forme d'un document d'enregistrement universel, l'émetteur peut inclure les facteurs de risque visés au paragraphe 2, point b), parmi les informations visées au point c) dudit paragraphe pour autant que ces facteurs de risques restent identifiables en tant que section distincte.

4. Lorsqu'un document d'enregistrement universel est utilisé aux fins de l'article 9, paragraphe 12, du règlement (UE) 2017/1129, les informations visées dans cette disposition sont présentées conformément au règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission [(3)] .

5. Lorsque l'ordre de présentation des informations visées au paragraphe 1, point d), et au paragraphe 2, point c), diffère de celui dans lequel ces informations sont présentées dans les annexes du présent règlement, les autorités compétentes peuvent exiger que soit fourni un tableau de correspondance indiquant à quels points des annexes les informations correspondent.

Le tableau de correspondance visé au premier alinéa indique tous les points des annexes du présent règlement qui n'ont pas été inclus dans le projet de prospectus en raison de la nature ou du type de l'émetteur, des titres, de l'offre ou de l'admission à la négociation.

6. Lorsqu'un tableau de correspondance n'est pas demandé en vertu du paragraphe 5 ou n'est pas volontairement soumis par l'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé, une annotation en marge du projet de prospectus indique à quelles informations contenues dans le projet de prospectus correspondent les points des annexes du présent règlement.

Article 25

Forme du prospectus de base

Modifié par le Règlement délégué (UE) 2020/1273 de la Commission du 4 juin 2020 (OJ L 300, 14.9.2020, p. 6–23)

1. Un prospectus de base constitué d'un document unique est composé des éléments suivants, présentés dans l'ordre suivant:

une table des matières;

une description générale du programme d'offre;

les facteurs de risque visés à l'article 16 du règlement (UE) 2017/1129;

toutes les autres informations visées dans les annexes du présent règlement qui doivent être incluses dans le prospectus de base.

L'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé peut décider de l'ordre dans lequel les informations visées dans les annexes du présent règlement sont présentées dans le prospectus de base.

2. Lorsque le prospectus de base est constitué de plusieurs documents distincts, le document d'enregistrement et la note relative aux valeurs mobilières sont composés des éléments suivants, présentés dans l'ordre suivant:

une table des matières;

dans la note relative aux valeurs mobilières, une description générale du programme d'offre;

les facteurs de risque visés à l'article 16 du règlement (UE) 2017/1129;

toutes les autres informations visées dans les annexes du présent règlement qui doivent être incluses dans le document d'enregistrement et dans la note relative aux valeurs mobilières.

L'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé peut décider de l'ordre dans lequel les informations visées dans les annexes du présent

règlement sont présentées dans le document d'enregistrement et dans la note relative aux valeurs mobilières.

3. L'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé peut rassembler en un document unique plusieurs prospectus de base.

4. Lorsque le document d'enregistrement est établi sous la forme d'un document d'enregistrement universel, l'émetteur peut inclure les facteurs de risque visés au paragraphe 2, point c), parmi les informations visées au point d) dudit paragraphe pour autant que ces facteurs de risques restent identifiables en tant que section distincte.

5. Lorsqu'un document d'enregistrement universel est utilisé aux fins de l'article 9, paragraphe 12, du règlement (UE) 2017/1129, les informations visées dans cette disposition sont présentées conformément au règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission.

6. Lorsque l'ordre de présentation des informations visées au paragraphe 1, point d), et au paragraphe 2, point d), diffère de celui dans lequel ces informations sont présentées dans les annexes du présent règlement, les autorités compétentes peuvent exiger que soit fourni un tableau de correspondance indiquant à quels points des annexes les informations correspondent.

Le tableau de correspondance visé au premier alinéa indique tous les points des annexes du présent règlement qui n'ont pas été inclus dans le projet de prospectus de base en raison de la nature ou du type de l'émetteur, des titres, de l'offre ou de l'admission à la négociation.

7. Lorsqu'un un tableau de correspondance n'est pas demandé en vertu du paragraphe 6 ou n'est pas volontairement soumis par l'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé, une annotation en marge du projet de prospectus indique à quelles informations contenues dans le projet de prospectus de base correspondent les points des annexes du présent règlement.

Article 26

Informations à inclure dans le prospectus de base et dans les conditions définitives

1. Les informations désignées comme étant de «catégorie A» dans les annexes 14 à 19 et à l'annexe 27 du présent règlement sont incluses dans le prospectus de base.

2. Les informations désignées comme étant de «catégorie B» dans les annexes 14 à 19 et à l'annexe 27 du présent règlement sont incluses dans le prospectus de base, à l'exclusion de leurs éléments qui ne sont pas connus au moment de l'approbation du prospectus de base. Ces éléments sont insérés dans les conditions définitives.

3. Les informations désignées comme étant de «catégorie C» dans les annexes 14 à 19 et à l'annexe 27 du présent règlement sont insérées dans les conditions définitives, à moins qu'elles ne soient connues au moment de l'approbation du prospectus de base, auquel cas elles peuvent être insérées dans ce prospectus de base.

4. Hormis les informations visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article, les conditions définitives ne peuvent contenir que les informations visées à l'annexe 28 du présent règlement. La forme des conditions définitives visées à l'article 8, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/1129 indique quelles informations visées à l'annexe 28 du présent règlement doivent être déterminées dans les conditions définitives.

5. Les conditions définitives ne contredisent pas les informations incluses dans le prospectus de base.

Article 27

Résumé du prospectus

1. Un récapitulatif de prospectus ne s'intitule «résumé» que s'il est conforme aux exigences établies à l'article 7 du règlement (UE) 2017/1129

2. Lorsque le résumé d'un prospectus doit être complété conformément à l'article 23 du règlement (UE) 2017/1129, les

nouvelles informations y sont intégrées d'une manière qui permette aux investisseurs de repérer facilement les modifications. Les nouvelles informations sont intégrées dans le résumé du prospectus soit en élaborant un nouveau résumé, soit en complétant le résumé initial

CHAPITRE IV - PROSPECTUS DE CROISSANCE DE L'UNION

Article 28

Document d'enregistrement du prospectus de croissance de l'Union pour les titres de capital

Modifié par le Règlement délégué (UE) 2020/1273 de la Commission du 4 juin 2020 (OJ L 300, 14.9.2020, p. 6–23)

1. Un document d'enregistrement spécifique pour des titres de capital établi conformément à l'article 15 du règlement (UE) 2017/1129 contient les informations visées à l'annexe 24 du présent règlement.

2. Par dérogation au paragraphe 1, pour les titres suivants, lorsque ces titres ne sont pas des actions ou d'autres valeurs mobilières équivalentes à des actions, le document d'enregistrement spécifique peut être établi conformément à l'article 29 du présent règlement:

- les titres visés à l'article 19, paragraphe 1, et à l'article 20, paragraphe 1, du présent règlement;
- les titres visés à l'article 19, paragraphe 2, du présent règlement, lorsque ces titres sont échangeables ou convertibles en actions qui ont été ou seront émises par une entité appartenant au groupe de l'émetteur et qui ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé;
- les titres visés à l'article 20, paragraphe 2, du présent règlement, lorsque ces titres confèrent le droit de souscrire

ou d'acquérir des actions qui ont été ou seront émises par une entité appartenant au groupe de l'émetteur et qui ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé.

Article 29

Document d'enregistrement du prospectus de croissance de l'Union pour les titres autres que de capital

Un document d'enregistrement spécifique pour des titres autres que de capital établi conformément à l'article 15 du règlement (UE) 2017/1129 contient les informations visées à l'annexe 25 du présent règlement.

Article 30

Note relative aux valeurs mobilières du prospectus de croissance de l'Union pour les titres de capital

Modifié par le Règlement délégué (UE) 2020/1273 de la Commission du 4 juin 2020 (OJ L 300, 14.9.2020, p. 6–23)

1. Une note spécifique relative aux valeurs mobilières pour des titres de capital établie conformément à l'article 15 du règlement (UE) 2017/1129 contient les informations visées à l'annexe 26 du présent règlement.

2. Par dérogation au paragraphe 1, pour les titres visés à l'article 19, paragraphes 1 et 2, et à l'article 20, paragraphes 1 et 2, du présent règlement, lorsque ces titres ne sont pas des actions ou d'autres valeurs mobilières équivalentes à des actions, la note spécifique relative aux valeurs mobilières est établie conformément à l'article 31 du présent règlement.

Article 31

Note relative aux valeurs mobilières du prospectus de croissance de l'Union pour les titres autres que de capital

Une note spécifique relative aux valeurs mobilières pour des titres autres que de capital établie conformément à l'article 15 du règlement (UE) 2017/1129 contient les informations visées à l'annexe 27 du présent règlement.

Article 32

Forme du prospectus de croissance de l'Union

Modifié par le Règlement délégué (UE) 2020/1273 de la Commission du 4 juin 2020 (OJ L 300, 14.9.2020, p. 6–23)

1. Un prospectus de croissance de l'Union constitué d'un document unique est composé des éléments suivants, présentés dans l'ordre suivant:

a) une table des matières;

b) le cas échéant, toutes les informations incorporées par référence conformément à l'article 19 du règlement (UE) 2017/1129;

c) le résumé spécifique;

d) lorsque le prospectus de croissance de l'Union est établi sous la forme d'un prospectus de base, une description générale du programme d'offre;

e) les informations visées à la section 1 de l'annexe 24 et à la section 1 de l'annexe 26 du présent règlement, ou les informations visées à la section 1 de l'annexe 25 et à la section 1 de l'annexe 27 du présent règlement, selon le type de valeurs mobilières;

f) les informations visées à la section 2 de l'annexe 24 ou à la section 2 de l'annexe 25 du présent règlement, selon le type de valeurs mobilières;

g) pour les titres de capital, les informations visées au point 2.1 de l'annexe 26 du présent règlement et, lorsque les titres de capital sont émis par un émetteur dont la capitalisation boursière est supérieure à 200 000 000 EUR, les informations visées au point 2.2 de ladite annexe 26;

h) les informations visées à la section 3 de l'annexe 24 et à la section 3 de l'annexe 26, ou les informations visées à la section 3 de l'annexe 25 et à la section 2 de l'annexe 27, selon le type de valeurs mobilières;

i) les informations visées à la section 4 de l'annexe 26 ou à la section 3 de l'annexe 27 du présent règlement, selon le type de valeurs mobilières;

j) les informations visées à la section 5 de l'annexe 26 ou à la section 4 de l'annexe 27 du présent règlement, selon le type de valeurs mobilières;

k) les informations visées à la section 4 de l'annexe 24 ou à la section 4 de l'annexe 25 du présent règlement, selon le type de valeurs mobilières;

l) les informations visées à la section 5 de l'annexe 24 ou à la section 5 de l'annexe 25 du présent règlement, selon le type de valeurs mobilières;

m) les informations visées à la section 6 de l'annexe 24 ou à la section 6 de l'annexe 25 du présent règlement, selon le type de valeurs mobilières;

n) lorsque les titres autres que de capital incluent des garanties, les informations visées à la section 5 de l'annexe 27 du présent règlement;

o) les informations visées à la section 7 de l'annexe 24 ou à la section 7 de l'annexe 25 du présent règlement, selon le type de valeurs mobilières.

p) lorsque des informations sur l'action sous-jacente sont exigées conformément à l'article 19, paragraphe 2, point b), ou paragraphe 3, ou à l'article 20, paragraphe 2, point b), du présent règlement, les informations visées à la section 6 de l'annexe 26 ou les informations visées à la section 6 de l'annexe 27 du présent règlement, selon le type de valeurs mobilières;

q) lorsque l'émetteur ou la personne chargée de rédiger le prospectus consent à son utilisation, comme visé à l'article

5, paragraphe 1, second alinéa, du règlement (UE) 2017/1129, les informations visées à la section 7 de l'annexe 26 ou à la section 7 de l'annexe 27 du présent règlement, selon le type de valeurs mobilières;

2. Lorsque le prospectus de croissance de l'Union est constitué de plusieurs documents distincts, le document d'enregistrement et la note relative aux valeurs mobilières du prospectus de croissance de l'Union sont composés des éléments suivants, présentés dans l'ordre suivant :

Document d'enregistrement du prospectus de croissance de l'Union:

i) une table des matières;

ii) le cas échéant, toutes les informations incorporées par référence conformément à l'article 19 du règlement (UE) 2017/1129;

iii) toutes les autres informations visées à l'annexe 24 ou 25 du présent règlement qui, selon le type de valeurs mobilières, doivent être incluses dans le document d'enregistrement du prospectus de croissance de l'Union, en suivant l'ordre des sections desdites annexes.

Note relative aux valeurs mobilières du prospectus de croissance de l'Union:

i) une table des matières;

ii) le cas échéant, toutes les informations incorporées par référence conformément à l'article 19 du règlement (UE) 2017/1129;

iii) une description générale du programme, dans le cas d'un prospectus de base;

iv) toutes les autres informations visées à l'annexe 26 ou 27 du présent règlement qui, selon le type de valeurs mobilières, doivent être incluses dans la note relative aux valeurs mobilières du prospectus

de croissance de l'Union, en suivant l'ordre des sections desdites annexes.

3. Un prospectus de croissance de l'Union, qu'il soit constitué d'un document unique ou de plusieurs documents distincts, peut prendre la forme d'un prospectus de base.

4. Les PME, les émetteurs et les offreurs visés à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1129 respectent l'ordre des sections des annexes du présent règlement. Ils peuvent toutefois s'écarter de l'ordre des points au sein de ces sections.

Article 33

Résumé spécifique pour le prospectus de croissance de l'Union

Modifié par le Règlement délégué (UE) 2020/1273 de la Commission du 4 juin 2020 (OJ L 300, 14.9.2020, p. 6–23)

1. Le résumé spécifique pour le prospectus de croissance de l'Union fournit les informations clés dont les investisseurs ont besoin pour comprendre la nature et les risques de l'émetteur, du garant et des valeurs mobilières offertes.

2. Le contenu du résumé spécifique est exact, fidèle, clair et non trompeur.

3. Le résumé spécifique est cohérent au regard des autres parties du prospectus de croissance de l'Union européenne.

4. Le résumé spécifique revêt la forme d'un document court, rédigé de manière concise et d'une longueur maximale de six pages de format A4 lorsqu'il est imprimé. Le résumé spécifique est:

résenté et mis en page d'une manière qui en rend la lecture aisée, avec des caractères de taille lisible;

rédigé dans un langage clair, non technique et concis qui facilite la compréhension des informations et le rend intelligible pour les investisseurs.

Le premier alinéa s'applique également lorsque les informations sont présentées sous forme de tableau.

5. Le résumé spécifique contient les informations visées à l'annexe 23 du présent règlement.

6. Le résumé spécifique ne contient pas de renvoi à d'autres parties du prospectus de croissance de l'Union et n'incorpore pas d'informations par référence.

7. Le résumé spécifique peut utiliser des rubriques pour présenter les informations visées aux sections 2, 3 et 4 de l'annexe 23 du présent règlement.

8. Le nombre total de facteurs de risque visés aux points 2.3.1, 3.3 d) et 3.4.1 de l'annexe 23 du présent règlement et inclus dans le résumé spécifique ne dépasse pas 15.

9. Lorsque des valeurs mobilières sont également soumises aux dispositions du règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil **(4)** , l'autorité compétente de l'État membre d'origine peut exiger que les PME, les émetteurs et les offreurs visés à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1129 remplacent les informations visées à la section 3 de l'annexe 23 du présent règlement par les informations énumérées à l'article 8, paragraphe 3, points c) à i), du règlement (UE) n° 1286/2014.

10. Lorsque le remplacement visé au paragraphe 9 n'est pas exigé par l'autorité compétente de l'État membre d'origine, les PME, les émetteurs et les offreurs visés à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1129 peuvent remplacer les informations visées à la section 3 de l'annexe 23 du présent règlement par les informations énumérées à l'article 8, paragraphe 3, points c) à i), du règlement (UE) n° 1286/2014.

11. Lorsque les informations visées aux paragraphes 9 et 10 sont remplacées, elles figurent dans une section distincte du résumé spécifique et il est clairement indiqué que celle-ci contient les informations énoncées à l'article 8, paragraphe 3, points c) à i), du règlement (UE) n° 1286/2014.

12. La longueur maximale du résumé spécifique visée au paragraphe 4 est augmentée de:

une page de format A4 supplémentaire lorsque le résumé spécifique contient des informations concernant une garantie attachée aux valeurs mobilières;

deux pages de format A4 supplémentaires lorsque le résumé spécifique porte sur plusieurs valeurs mobilières qui ne diffèrent que par très peu d'éléments, tels que le prix d'émission ou la date d'échéance;

trois pages de format A4 supplémentaires lorsque des informations sont remplacées en application des paragraphes 9 et 10.

Aux fins du point c), trois pages de format A4 supplémentaires peuvent être utilisées pour chaque valeur mobilière lorsque le résumé spécifique porte sur plusieurs valeurs mobilières qui ne diffèrent que par très peu d'éléments, tels que le prix d'émission ou la date d'échéance;

Article 34

Suppléments au résumé spécifique pour le prospectus de croissance de l'Union

Lorsque le résumé spécifique d'un prospectus de croissance de l'Union doit être complété conformément à l'article 23 du règlement (UE) 2017/1129, les nouvelles informations y sont intégrées d'une manière qui permette aux investisseurs de repérer facilement les modifications. Les nouvelles informations sont intégrées dans le résumé spécifique du prospectus de croissance de l'Union soit en élaborant un nouveau résumé, soit en complétant le résumé spécifique initial.

CHAPITRE V - EXAMEN ET APPROBATION DU PROSPECTUS ET REVUE DU DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL

Article 35

Portée de l'examen

Aux fins de l'examen du prospectus et de la revue du document d'enregistrement universel, les références au prospectus désignent le prospectus ou n'importe lequel de ses éléments constitutifs, y compris un document d'enregistrement universel, qu'il soit soumis pour approbation ou déposé sans approbation préalable, et tout amendement apporté à celui-ci, ainsi que les suppléments au prospectus.

Article 36

Critères pour l'examen de l'exhaustivité des informations contenues dans le prospectus

1. Aux fins de l'examen de l'exhaustivité des informations contenues dans un projet de prospectus, les autorités compétentes tiennent compte de tout ce qui suit:

si le projet de prospectus est ou non établi conformément aux dispositions du règlement (UE) 2017/1129 et du présent règlement, selon le type d'émetteur, le type d'émission, le type de valeur mobilière et le type d'offre ou d'admission à la négociation;

si l'émetteur a ou non un historique financier complexe ou a pris ou non un engagement financier important au sens de l'article 18.

2. Aux fins du paragraphe 1, point b), les autorités compétentes peuvent exiger que l'émetteur inclue des informations dans un projet de prospectus, ou en modifie ou supprime des informations, compte tenu de ce qui suit:

le type de valeurs mobilières;

les informations déjà incluses dans le prospectus et l'existence et le contenu d'informations déjà incluses dans un prospectus de l'entité autre que l'émetteur, ainsi que les principes comptables et d'audit applicables;

la nature économique des transactions par lesquelles l'émetteur a acquis ou cédé tout ou partie de son entreprise et la nature spécifique de cette entreprise;

la possibilité ou non pour l'émetteur d'obtenir, moyennant un effort raisonnable, des informations relatives à l'entité autre que l'émetteur.

Article 37

Critères pour l'examen de la compréhensibilité des informations contenues dans le prospectus

1. Aux fins de l'examen de la compréhensibilité des informations contenues dans un projet de prospectus, les autorités compétentes tiennent compte de tout ce qui suit:

si le projet de prospectus contient une table des matières claire et détaillée;

si le projet de prospectus est exempt de répétitions inutiles;

si les informations liées sont regroupées;

si le projet de prospectus utilise une taille de police facilement lisible;

si le projet de prospectus présente une structure qui permet aux investisseurs de comprendre son contenu;

si le projet de prospectus définit les composantes des formules mathématiques et, le cas échéant, décrit clairement la structure du produit;

si le projet de prospectus est ou non rédigé dans un langage simple;

si le projet de prospectus décrit ou non clairement la nature des opérations de l'émetteur et ses principales activités;

si le projet de prospectus explique ou non la terminologie propre à la branche d'activité ou au secteur.

Toutefois, les autorités compétentes ne sont pas tenues de prendre en considération les points g), h) et i) lorsqu'un projet de prospectus est destiné à être utilisé exclusivement aux fins de l'admission à la

négociation sur un marché réglementé de titres autres que de capital pour lesquels un résumé n'est pas requis par l'article 7 du règlement (UE) 2017/1129.

2. Aux fins du paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent, au cas par cas, exiger que certaines informations fournies dans le projet de prospectus soient incluses dans le résumé, en sus des informations visées à l'article 7 du règlement (UE) 2017/1129 et à l'article 33 du présent règlement.

Article 38

Critères pour l'examen de la cohérence des informations contenues dans le prospectus

Aux fins de l'examen de la cohérence des informations contenues dans un projet de prospectus, l'autorité compétente prend en considération tout ce qui suit:

- si le projet de prospectus est exempt de discordances importantes entre les différentes informations qu'il contient, y compris les informations éventuellement incorporées par référence;
- si les risques spécifiques et importants déclarés dans d'autres parties du projet de prospectus sont inclus dans la section sur les facteurs de risque;
- si les informations contenues dans le résumé concordent avec les informations contenues dans les autres parties du projet de prospectus;
- si les chiffres sur l'utilisation du produit correspondent ou non au montant du produit levé et si l'utilisation du produit qui est déclarée est ou non conforme à la stratégie déclarée de l'émetteur;
- si la description de l'émetteur dans l'examen du résultat et de la situation financière, les informations financières historiques, la description de l'activité de l'émetteur et la description des facteurs de risque sont ou non cohérentes;

si la déclaration sur le fonds de roulement net concorde ou non avec les facteurs de risque, le rapport d'audit, l'utilisation du produit et la stratégie déclarée de l'émetteur et la manière dont cette stratégie sera financée.

Article 39

Examen des informations contenues dans le prospectus d'émetteurs spécialistes

Les autorités compétentes peuvent exiger que des informations supplémentaires soient incluses dans le prospectus sur la base des activités des émetteurs spécialistes relevant de l'une des catégories figurant à l'annexe 29.

Article 40

Critères supplémentaires pour l'examen de l'exhaustivité, de la cohérence et de la compréhensibilité des informations contenues dans le prospectus

Si la protection des investisseurs l'exige, l'autorité compétente peut appliquer des critères supplémentaires en sus de ceux prévus aux articles 36, 37 et 38 aux fins de l'examen de l'exhaustivité, de la compréhensibilité et de la cohérence des informations contenues dans le projet de prospectus.

Article 41

Approche proportionnée lors de l'examen des projets de prospectus et de la revue du document d'enregistrement universel

1. Lorsqu'un premier projet de prospectus soumis à une autorité compétente est substantiellement similaire à un prospectus déjà approuvé par cette dernière et qu'il met en exergue toutes les modifications apportées par rapport à ce prospectus précédemment approuvé, l'autorité compétente est uniquement tenue d'appliquer les critères énoncés aux articles 36, 37 et 38 pour examiner ces

modifications et toute autre information sur laquelle elles ont une incidence.

2. Aux fins de l'examen d'un document d'enregistrement universel déposé sans approbation préalable qui a déjà été revu, ou d'un amendement apporté à celui-ci, les autorités compétentes sont uniquement tenues d'appliquer les critères énoncés aux articles 36, 37 et 38 aux parties du document d'enregistrement universel ou de l'amendement qui n'ont pas été revues.

3. Lorsqu'un premier projet de prospectus incorpore des informations par référence à un document qui a été approuvé conformément au règlement (UE) 2017/1129 ou conformément aux dispositions nationales transposant la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil **(5)** , les autorités compétentes sont uniquement tenues d'appliquer les critères énoncés à l'article 38 du présent règlement pour examiner ces informations.

4. Lors de l'application du paragraphe 1, 2 ou 3, les autorités compétentes demandent à l'émetteur, à l'offreur ou à la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé de confirmer que le projet final de prospectus ou de document d'enregistrement universel contient toutes les informations visées aux annexes du présent règlement qui lui sont applicables et que ces informations sont à jour.

5. Lorsque des projets ultérieurs du prospectus sont soumis à l'autorité compétente, celle-ci est uniquement tenue, lorsqu'elle les examine, d'appliquer les critères énoncés aux articles 36, 37 et 38 aux modifications apportées par rapport au projet précédent et à toute autre information sur laquelle elles ont une incidence.

Article 42

Soumission d'une demande d'approbation d'un projet de prospectus ou dépôt d'un document d'enregistrement universel ou de modifications de celui-ci

Modifié par le Règlement délégué (UE) 2020/1273 de la Commission du 4 juin 2020 (OJ L 300, 14.9.2020, p. 6–23)

1. Tous les projets de prospectus sont soumis à l'autorité compétente par voie électronique sous une forme électronique permettant les recherches.

Au moment de soumettre le premier projet de prospectus, l'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé indique à l'autorité compétente un point de contact auquel celle-ci peut transmettre toutes les notifications par écrit et par voie électronique.

2. Les informations suivantes sont également soumises à l'autorité compétente par voie électronique sous une forme électronique permettant les recherches:

a) le tableau de correspondance, lorsque l'autorité compétente le demande conformément à l'article 24, paragraphe 5, du présent règlement, ou lorsqu'il est soumis volontairement;

b) lorsqu'un tableau de correspondance n'est pas exigé, un document qui indique tous les points des annexes du présent règlement qui, du fait de la nature ou du type d'émetteur, de valeurs mobilières, d'offre ou d'admission à la négociation, n'ont pas été inclus dans le projet de prospectus;

c) toute information qui est incorporée par référence dans le prospectus, au sens de l'article 19 du règlement (UE) 2017/1129, sauf si cette information a déjà été approuvée par la même autorité compétente ou déposée auprès de celle-ci sous une forme électronique permettant les recherches;

d) toute demande motivée adressée à l'autorité compétente en vue d'autoriser l'omission d'informations dans le prospectus visée à l'article 18 du règlement (UE) 2017/1129;

e) toute demande adressée à l'autorité compétente en vue de procéder à la notification visée à l'article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1129;

f) toute demande adressée à l'autorité compétente en vue de procéder à la notification visée à l'article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1129;

g) un appendice si l'article 26, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1129 l'exige, sauf si aucun résumé n'est requis en vertu de l'article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement;

h) la confirmation que, à la connaissance de l'émetteur, toutes les informations réglementées dont la communication était exigée en vertu des dispositions nationales transposant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil **(6)** , le cas échéant, et en vertu du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil **(7)** , ont été déposées et publiées conformément à ces actes au cours des 18 derniers mois ou au cours de la période écoulée depuis le début de l'obligation de communiquer les informations réglementées, la période la plus courte étant retenue, lorsque l'émetteur soumet pour approbation un projet de document d'enregistrement universel ou dépose un document d'enregistrement universel sans approbation préalable pour obtenir le statut d'émetteur fréquent;

i) lorsqu'un document d'enregistrement universel est déposé sans approbation préalable, une explication de la manière dont il a été tenu compte d'une demande d'amendements ou d'informations supplémentaires telle que visée à l'article 9, paragraphe 9, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2017/1129 dans le document d'enregistrement universel;

j) toute autre information demandée par l'autorité compétente aux fins de l'examen et de l'approbation du prospectus ou de l'examen, de la revue et de l'approbation du document d'enregistrement universel.

3. Lorsqu'un document d'enregistrement universel déposé sans approbation préalable est annoté en marge conformément à l'article

24, paragraphe 6, il est accompagné d'une version identique sans annotations en marge.

4. Lorsqu'un document d'enregistrement universel est déposé sans approbation préalable ou lorsqu'un document d'enregistrement universel est modifié, les informations visées au paragraphe 2, points a), b), c), d), h) et i), sont soumises au moment où le document d'enregistrement universel est déposé auprès de l'autorité compétente, tandis que les informations visées au paragraphe 2, point j), sont soumises au cours du processus de revue. Dans tous les autres cas, les informations visées au paragraphe 2 sont soumises en même temps que le premier projet de prospectus soumis à l'autorité compétente ou au cours du processus d'examen.

5. L'émetteur fréquent qui souhaite déposer une demande d'approbation d'un projet de prospectus conformément à l'article 20, paragraphe 6, premier alinéa, deuxième phrase, du règlement (UE) 2017/1129 informe l'autorité compétente de son intention par écrit et par voie électronique.

Les informations visées au premier alinéa indiquent quelles annexes du présent règlement sont pertinentes pour ce projet de prospectus.

Article 43

Modifications d'un projet de prospectus au cours de la procédure d'approbation

1. Chaque version du projet de prospectus soumise après le premier projet de prospectus met en exergue toutes les modifications apportées au précédent projet et est accompagnée d'un projet exempt de marquage. Lorsque le précédent projet de prospectus n'a subi que des modifications limitées, les autorités compétentes acceptent des extraits de celui-ci pourvus d'un marquage

2. Lorsque les autorités compétentes, conformément à l'article 45, paragraphe 2, du présent règlement, ont informé l'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé que le projet de prospectus ne répond pas aux normes en matière d'exhaustivité, de compréhensibilité et de

cohérence visées à l'article 20, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1129, le projet de prospectus soumis ultérieurement est accompagné d'une explication de la manière dont il a été remédié aux problèmes en suspens notifiés par les autorités compétentes.

3. Lorsque les modifications apportées à un projet de prospectus n'appellent pas d'explication ou visent de toute évidence à remédier aux problèmes en suspens notifiés par l'autorité compétente, l'indication des passages où des modifications ont été apportées pour remédier à ces problèmes est considérée comme une explication suffisante aux fins du paragraphe 2.

Article 44

Soumission du projet final de prospectus pour approbation

1. Le projet final de prospectus est soumis pour approbation accompagné de toutes les informations visées à l'article 42, paragraphe 2, qui ont changé par rapport à celles précédemment soumises, à l'exception des informations visées aux points a) et h) dudit article. Le projet final de prospectus n'est pas annoté en marge.

2. Lorsque aucun changement n'a été apporté aux informations visées à l'article 42, paragraphe 2, l'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé confirme cette absence de changement par écrit et par voie électronique.

Article 45

Accusé de réception d'une demande d'approbation d'un projet de prospectus, ou du dépôt d'un document d'enregistrement universel ou de modifications de celui-ci, et traitement d'une demande d'approbation d'un projet de prospectus

1. Les autorités compétentes accusent réception, par écrit et par voie électronique, de la demande initiale d'approbation d'un projet de prospectus ou du dépôt d'un document d'enregistrement universel au titre de l'article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement

(UE) 2017/1129, ou d'une modification de ce document d'enregistrement universel, dès que possible et au plus tard à la clôture des activités le deuxième jour ouvrable suivant la réception de la demande ou du dépôt.

Dès réception de la demande initiale d'approbation d'un projet de prospectus et du dépôt d'un document d'enregistrement universel, ou d'une modification de celui-ci, l'autorité compétente fournit à l'émetteur, à l'offreur ou à la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé les informations suivantes:

2. Lorsque le projet de prospectus ne répond pas aux normes en matière d'exhaustivité, de compréhensibilité et de cohérence nécessaires à son approbation ou que des modifications ou un complément d'information sont nécessaires, les autorités compétentes en informent, par écrit et par voie électronique, l'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé.

Lorsque le document d'enregistrement universel visé à l'article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2017/1129, ou une modification de ce document d'enregistrement universel, ne répond pas aux normes en matière d'exhaustivité, de compréhensibilité et de cohérence ou que des modifications ou un complément d'information sont nécessaires, les autorités compétentes en informent l'émetteur par écrit et par voie électronique. Lorsqu'il doit être remédié à ce manquement sans retard injustifié, conformément à l'article 9, paragraphe 9, troisième alinéa, du règlement (UE) 2017/1129, l'autorité compétente en informe l'émetteur.

3. L'autorité compétente notifie, par écrit et par voie électronique, à l'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé sa décision relative à l'approbation du projet de prospectus, dès que possible et au plus tard à la clôture des activités le jour où la décision est prise.

CHAPITRE VI - DISPOSITIONS FINALES

Article 46

Abrogation

Le règlement (CE) n° 809/2004 est abrogé.

Article 46 bis

Prospectus approuvés entre le 21 juillet 2019 et le 16 septembre 2020

Ajouté par le Règlement délégué (UE) 2020/1273 de la Commission du 4 juin 2020 (OJ L 300, 14.9.2020, p. 6–23)

Les prospectus qui ont été approuvés entre le 21 juillet 2019 et le 16 septembre 2020 restent valides jusqu'à la fin normale de leur validité.

Article 47

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 21 juillet 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Annexe(s) reprise(s) sur www.lexnow.lu ID 20191218842

(1) JO L 168 du 30.6.2017, p. 12.

(2) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

(3) Règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission du 17 décembre 2018 complétant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le format d'information électronique unique (JO L 143 du 29.5.2019, p. 1).

(4) Règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance (JO L 352 du 9.12.2014, p. 1).

(5) Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 345 du 31.12.2003, p. 64).

(6) Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38).

(7) Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO L 173 du 12.6.2014, p. 1).

15/07/2019 - maxime.hudo@stibbe.com

LOI DU 16 JUILLET 2019 RELATIVE AUX PROSPECTUS POUR VALEURS MOBILIÈRES

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 juillet 2019 et celle du Conseil d'État du 12 juillet 2019 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

PARTIE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er.

Objet

La présente loi met en œuvre le règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE, ci-après, le «règlement (UE) 2017/1129», et prévoit les autres exigences couvrant le régime national en matière de prospectus.

Art. 2.

Définitions

(1) Sauf dispositions contraires prévues aux parties III et IV, les termes utilisés dans la présente loi ont la signification qui leur est attribuée par le règlement (UE) 2017/1129.

(2) Aux fins de la présente loi, on entend par:

1° «AEMF»: l'Autorité européenne des marchés financiers;

2° «CSSF»: la Commission de surveillance du secteur financier;

3° «État membre»: un État membre de l'Union européenne. Sont assimilés aux États membres de l'Union européenne les États parties à l'accord sur l'Espace économique européen autres que les États membres de l'Union européenne, dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents;

4° «pays tiers»: un État autre qu'un État membre.

Art. 3.

Offres au public de valeurs mobilières libellées dans une devise autre que l'euro

Aux fins de l'application de l'article 4, paragraphes 1er et 3, de l'article 17, paragraphe 2, point 1° et de l'article 18, paragraphe 2, points 3°, 4°, 5° et paragraphe 4, le montant total ou la valeur nominale unitaire des valeurs mobilières libellées dans une devise autre que l'euro est converti en euros à la date de l'offre au public.

PARTIE II - DISPOSITIONS METTANT EN ŒUVRE LE RÈGLEMENT (UE) 2017/1129

Art. 4.

Dérogation à l'obligation de publier un prospectus

(1) Sans préjudice de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1129, l'obligation de publier un prospectus ne s'applique pas aux offres au public de valeurs mobilières:

qui ne font pas l'objet d'une notification conformément à l'article 25 du règlement (UE) 2017/1129;

dont le montant total dans l'Union européenne est inférieur à 8 000 000 euros, cette limite étant calculée sur une période de douze mois.

(2) Quiconque se propose de procéder à une offre au public de valeurs mobilières, visée au paragraphe 1er, doit en aviser à l'avance la CSSF.

(3) Pour les offres au public de valeurs mobilières visées au paragraphe 1er, dont le montant total est supérieur ou égal à 5 000 000 euros, cette limite étant calculée sur une période de douze mois, une note d'information doit être publiée selon les modalités prévues à l'article 29, paragraphe 2.

(4) La note d'information visée au paragraphe 3 contient au moins les informations suivantes:

1° l'identité, le siège social et la forme juridique de l'émetteur et du garant éventuel;

2° une description des principales activités de l'émetteur et du garant éventuel;

3° une déclaration de l'émetteur sur son niveau d'endettement et de capitaux propres à une date ne remontant pas à plus de quatre-vingt-dix jours avant la date d'établissement de la note d'information;

4° une indication où les états financiers annuels les plus récents de l'émetteur et du garant éventuel peuvent être consultés en précisant si ces états financiers ont fait l'objet d'un audit ou non;

5° la dénomination, le code d'identification, la devise, le montant total et le cas échéant, la valeur nominale unitaire des valeurs mobilières;

6° une description de la nature et de la catégorie des valeurs mobilières;

7° une description des droits attachés aux valeurs mobilières, y compris des éventuelles modalités de remboursement et de paiements intermédiaires;

8° une description des modalités et raisons de l'offre au public;

9° le cas échéant, une description de la portée et de la nature de la garantie.

Les informations contenues dans la note d'information sont présentées sous une forme succincte.

Art. 5.

Responsabilité liée au prospectus

(1) La responsabilité des informations fournies dans un prospectus et dans tout supplément à celui-ci incombe à l'émetteur, à l'offreur, à la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé ou au garant, selon le cas. Le prospectus identifie clairement les personnes responsables au titre du prospectus et, le cas échéant, de tout supplément à celui-ci par leurs nom et fonction ou, lorsqu'il s'agit de personnes morales, par leur dénomination et leur siège statutaire, et contient une déclaration de leur part attestant que, à leur connaissance, les informations contenues dans le prospectus sont conformes à la réalité et ne comportent pas d'omissions de nature à en altérer la portée.

(2) Aucune responsabilité civile ne peut incomber à quiconque sur la base du seul résumé prévu à l'article 7 du règlement (UE) 2017/1129 ou du résumé spécifique établi dans le cadre d'un prospectus de croissance de l'Union européenne prévu à l'article 15, paragraphe 1er, alinéa 2, du règlement (UE) 2017/1129 y compris de sa traduction, sauf:

1° si son contenu est trompeur, inexact ou incohérent, lu en combinaison avec d'autres parties du prospectus; ou

2° s'il ne fournit pas, lu en combinaison avec les autres parties du prospectus, les informations clés permettant d'aider les investisseurs lorsqu'ils envisagent d'investir dans les valeurs mobilières.

(3) La responsabilité des informations fournies dans un document d'enregistrement ou un document d'enregistrement universel n'incombe aux personnes visées au paragraphe 1er que dans les cas où le document d'enregistrement ou le document d'enregistrement universel est utilisé en tant que partie constitutive d'un prospectus approuvé.

L'alinéa 1er s'applique sans préjudice des articles 4 et 5 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE, lorsque les informations visées auxdits articles sont incluses dans un document d'enregistrement universel.

Art. 6.

Autorité compétente

(1) La CSSF est l'autorité compétente au Luxembourg aux fins de l'application du règlement (UE) 2017/1129, des mesures prises pour son exécution et de la présente partie.

(2) La CSSF peut déléguer à des tiers les tâches relatives à la publication électronique des prospectus approuvés et des documents connexes conformément aux dispositions du règlement (UE) 2017/1129.

(3) La CSSF est chargée de la coopération et de l'échange d'informations conformément aux dispositions du règlement (UE) 2017/1129, des mesures prises pour son exécution et de la présente partie.

(4) En approuvant un prospectus, conformément à l'article 20 du règlement (UE) 2017/1129, la CSSF ne s'engage pas en ce qui concerne l'opportunité économique ou financière de l'opération ou la qualité et la solvabilité de l'émetteur.

Art. 7.

Pouvoirs de la CSSF

(1) Aux fins de l'application du règlement (UE) 2017/1129, des mesures prises pour son exécution et de la présente partie, la CSSF est investie des pouvoirs de surveillance et d'enquête nécessaires à l'exercice de ses fonctions dans les limites définies par ledit

règlement, les mesures prises pour son exécution et la présente partie.

(2) Les pouvoirs de la CSSF sont les suivants:

1° exiger de l'émetteur, de l'offreur, de la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé ou du garant qu'il inclue dans le prospectus des informations complémentaires, si la protection des investisseurs l'exige;

2° exiger de l'émetteur, de l'offreur, de la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé ou du garant et des personnes qui le contrôlent ou sont contrôlées par lui qu'ils fournissent des informations et des documents;

3° exiger des réviseurs d'entreprises agréés, des contrôleurs légaux des comptes et des membres de la direction de l'émetteur, de l'offreur, de la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé ou du garant ainsi que des intermédiaires financiers chargés de mettre en œuvre l'offre au public de valeurs mobilières ou de solliciter l'admission à la négociation sur un marché réglementé, qu'ils fournissent des informations et des documents;

4° suspendre une offre au public de valeurs mobilières ou une admission à la négociation sur un marché réglementé pendant une période maximale de dix jours ouvrables consécutifs, chaque fois qu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y a eu violation du règlement (UE) 2017/1129, des mesures prises pour son exécution ou de la présente partie;

5° interdire ou suspendre les communications à caractère promotionnel ou exiger de l'émetteur, de l'offreur, de la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé, du garant ou des intermédiaires financiers concernés, qu'ils arrêtent ou suspendent les communications à caractère promotionnel pour une période

maximale de dix jours ouvrables consécutifs, chaque fois qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il y a eu violation du règlement (UE) 2017/1129, des mesures prises pour son exécution ou de la présente partie;

6° interdire une offre au public de valeurs mobilières ou une admission à la négociation sur un marché réglementé lorsqu'elle constate qu'il y a eu violation du règlement (UE) 2017/1129, des mesures prises pour son exécution ou de la présente partie ou lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y aura violation dudit règlement, des mesures prises pour son exécution ou de la présente partie;

7° suspendre ou exiger des marchés réglementés, des MTF ou des OTF concernés qu'ils suspendent la négociation sur un marché réglementé, un MTF ou un OTF pendant une période maximale de dix jours ouvrables consécutifs, chaque fois qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il y a eu violation du règlement (UE) 2017/1129, des mesures prises pour son exécution ou de la présente partie;

8° interdire la négociation sur un marché réglementé, un MTF ou un OTF concerné lorsqu'elle constate qu'il y a eu violation du règlement (UE) 2017/1129, des mesures prises pour son exécution ou de la présente partie;

9° rendre public le fait qu'un émetteur, un offreur, une personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé ou un garant ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent;

10° suspendre l'examen d'un prospectus soumis pour approbation ou suspendre ou restreindre une offre au public de valeurs mobilières ou une admission à la négociation sur un marché réglementé en cas d'utilisation du pouvoir d'imposer une interdiction ou une restriction en vertu des articles 40 et 42 du règlement (UE) n° 600/2014

du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, jusqu'à ce que cette interdiction ou restriction ait pris fin;

11° refuser l'approbation de tout prospectus établi par un certain émetteur, un offreur, une certaine personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé ou un certain garant pour une durée maximale de cinq ans, lorsque cet émetteur, cet offreur, cette personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé ou ce garant a gravement et à maintes reprises enfreint le règlement (UE) 2017/1129, les mesures prises pour son exécution ou la présente partie;

12° divulguer ou exiger de l'émetteur ou du garant qu'il divulgue toutes les informations importantes susceptibles d'influer sur l'évaluation des valeurs mobilières offertes au public ou admises à la négociation sur un marché réglementé, afin de garantir la protection des investisseurs ou le bon fonctionnement du marché;

13° suspendre ou exiger du marché réglementé, du MTF ou de l'OTF concerné qu'il suspende la négociation de valeurs mobilières lorsqu'elle estime que la situation de l'émetteur est telle que cette négociation serait préjudiciable aux intérêts des investisseurs;

14° procéder à des inspections sur place ou à des enquêtes sur des sites autres que les résidences privées de personnes physiques et, pour ce faire, pénétrer dans des locaux afin d'accéder à des documents et à d'autres données, sous quelque forme que ce soit, auprès des personnes soumises à sa surveillance prudentielle et des émetteurs et, sous réserve de l'autorisation judiciaire prévue à l'article 8, auprès de toute autre personne physique ou morale lorsqu'on peut raisonnablement suspecter que des documents et d'autres données liés à l'objet de l'inspection ou de l'enquête peuvent se révéler importants pour

apporter la preuve d'une violation du règlement (UE) 2017/1129, des mesures prises pour son exécution ou de la présente partie;

15° transmettre des informations au Procureur d'État en vue de poursuites pénales.

(3) Lorsque l'approbation d'un prospectus a été refusée conformément au paragraphe 2, point 11°, la CSSF en informe l'AEMF.

(4) Lorsqu'un émetteur n'a pas demandé ou accepté l'admission de ses valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, la CSSF peut appliquer les dispositions du paragraphe 2, point 12°, à toute autre personne qui a sollicité cette admission sans le consentement de l'émetteur.

Art. 8.

Autorisation judicaire

(1) Sans préjudice de l'article 9, paragraphe 1er, alinéa 1er, la CSSF n'exerce les pouvoirs prévus à l'article 7, paragraphe 2, point 14°, à l'égard des personnes qui ne sont ni des personnes soumises à sa surveillance prudentielle ni des émetteurs qu'après autorisation préalable par ordonnance du juge d'instruction près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg. L'ordonnance est rendue sur requête sur la demande motivée de la CSSF. Le juge d'instruction directeur ou en cas d'empêchement le magistrat qui le remplace désigne, pour chaque requête de la CSSF, le juge qui en sera chargé.

(2) Le juge d'instruction vérifie que la demande motivée de la CSSF qui lui est soumise est justifiée et proportionnée au but recherché. La demande comporte tous les éléments d'information de nature à justifier l'autorisation demandée. Pour les inspections sur place, le juge d'instruction désigne un ou plusieurs membres du Service de police judiciaire, dont obligatoirement un membre ayant la qualité d'officier de police judiciaire, chargés d'assister les agents de la CSSF lors de l'inspection sur place.

(3) L'ordonnance visée au paragraphe 1er est susceptible des voies de recours comme en matière d'ordonnances du juge d'instruction. Les voies de recours ne sont pas suspensives.

Art. 9.

Inspections sur place

(1) Les inspections sur place par la CSSF auprès de personnes qui ne sont ni des personnes soumises à sa surveillance prudentielle ni des émetteurs ne peuvent être effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'inspection a lieu, sauf autorisation judiciaire préalable conformément à l'article 8. Ces inspections s'effectuent conformément aux dispositions du présent article.

(2) La personne visée par l'inspection sur place de la CSSF et son conseil peuvent assister à l'inspection; ils en reçoivent avis la veille, avec indication, sous peine de nullité, de l'objet de l'inspection et de son but. Exceptionnellement, lorsqu'il y a lieu de craindre la disparition imminente d'éléments dont la constatation et l'examen semblent utiles à la manifestation de la vérité, les agents de la CSSF et les membres du Service de police judiciaire chargés de les assister procèdent d'urgence à ces opérations sans que les intéressés doivent y être appelés. Ils dressent un procès-verbal de leurs opérations. Si, en raison de l'urgence, les intéressés n'ont pas été appelés, le motif en est indiqué dans le procès-verbal.

(3) Les inspections sur place sont effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité. Le juge d'instruction en donne préalablement avis au Procureur d'État. Les inspections sur place ne peuvent, à peine de nullité, être commencées avant six heures et demie ni après vingt heures.

Lors de l'inspection sur place les agents de la CSSF et les membres du Service police judiciaire chargés de les assister veillent au respect du droit commun de la procédure pénale applicable aux saisies et perquisitions et à l'application des règles légales

applicables aux mesures d'instruction et d'inspection pour les professions soumises à une loi qui leur est propre.

(4) Les documents, fichiers électroniques et autres choses saisis sont inventoriés dans le procès-verbal. Si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l'objet de scellés jusqu'au moment de leur inventaire, en présence des personnes qui ont assisté à l'inspection sur place. La CSSF reçoit immédiatement ou, le cas échéant, prend copie de tous les documents et fichiers électroniques saisis. Les originaux des documents, les fichiers électroniques et les autres choses saisis sont déposés au greffe ou confiés à un gardien de saisie ou à la CSSF. Les dispositions de la procédure pénale relatives aux saisies s'appliquent.

(5) Le procès-verbal des inspections sur place est signé par la personne chez laquelle l'inspection a eu lieu et par les personnes qui y ont assisté. En cas de refus de signer, le procès-verbal en fait mention. Il leur est laissé copie du procès-verbal. Copie du procès-verbal est adressée au juge d'instruction qui a délivré l'ordonnance et à la personne visée par l'inspection.

Art. 10.

Signalement des violations

Les employeurs exerçant des activités réglementées par la réglementation relative aux services financiers mettent en place des procédures appropriées permettant à leurs salariés de signaler les infractions réelles ou potentielles du règlement (UE) 2017/1129, des mesures prises pour son exécution et de la présente partie en interne par un canal spécifique, indépendant et autonome.

Art. 11.

Coopération avec les autorités de surveillance de pays tiers

Sans préjudice de la coopération prévue à l'article 30, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2017/1129, la CSSF peut prêter son concours aux autorités de surveillance de pays tiers, en échangeant des

informations confidentielles avec lesdites autorités, sous réserve des conditions suivantes:

1° les informations communiquées aux autorités de surveillance de pays tiers sont nécessaires à l'accomplissement de missions en matière de prospectus;

2° les informations communiquées aux autorités de surveillance de pays tiers sont couvertes par le secret professionnel des autorités qui les reçoivent et le secret professionnel de ces autorités doit offrir des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel la CSSF est soumise;

3° les autorités de surveillance de pays tiers qui reçoivent des informations de la part de la CSSF ne peuvent les utiliser qu'aux fins pour lesquelles elles leur ont été communiquées et doivent être en mesure d'assurer qu'aucun autre usage n'en sera fait;

4° les autorités de surveillance de pays tiers qui reçoivent des informations de la part de la CSSF accordent le même droit d'information à la CSSF.

Art. 12.

Sanctions administratives et autres mesures administratives

(1) La CSSF peut prononcer les sanctions administratives et prendre les mesures administratives visées au paragraphe 2:

1° en cas d'infraction à l'article 3, paragraphes 1er et 3, à l'article 5, à l'article 6, à l'article 7, paragraphes 1er à 11, à l'article 8, à l'article 9, à l'article 10, à l'article 14, paragraphes 1er et 2, à l'article 15, paragraphe 1er, à l'article 16, paragraphes 1er à 3, à l'article 17, à l'article 18, à l'article 19, paragraphes 1er à 3, à l'article 20, paragraphe 1er, à l'article 21, paragraphes 1er à 4 et 7 à 11, à l'article 22, paragraphes 2 à 5, à l'article 23, paragraphes 1er à 3 et 5, et à l'article 27 du règlement (UE) 2017/1129;

2° en cas d'infraction à l'article 4, paragraphes 2, 3 et 4, et à l'article 5, paragraphe 1er;

3° en cas d'infraction aux mesures prises pour l'exécution du règlement (UE) 2017/1129;

4° en cas de publication de fausses informations dans un prospectus ou supplément au prospectus.

(2) Pour les cas visés au paragraphe 1er, la CSSF peut imposer:

1° une déclaration publique qui précise l'identité de la personne physique ou morale responsable et la nature de l'infraction conformément à l'article 42 du règlement (UE) 2017/1129;

2° une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre un terme au comportement infractionnel en cause;

3° des amendes administratives d'un montant maximal de deux fois le montant de l'avantage retiré de l'infraction ou des pertes qu'elle a permis d'éviter, s'ils peuvent être déterminés;

4° dans le cas d'une personne morale, des amendes administratives d'un montant maximal de 5 000 000 euros ou jusqu'à 3 pour cent du chiffre d'affaires annuel total de la personne morale tel qu'il ressort des derniers états financiers disponibles approuvés par l'organe de direction. Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d'une entreprise mère qui est tenue d'établir des comptes financiers consolidés conformément à la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, le chiffre d'affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d'affaires annuel total ou le type

de revenus correspondant selon le droit de l'Union européenne pertinent en matière comptable, tel qu'il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l'organe de direction de l'entreprise mère ultime;

5° dans le cas d'une personne physique, des amendes administratives d'un montant maximal de 700 000 euros.

(3) La CSSF peut prononcer une amende d'ordre de 250 à 250 000 euros contre ceux qui font obstacle à l'exercice de ses pouvoirs de surveillance et d'enquête, qui ne donnent pas suite à ses injonctions prononcées en vertu du paragraphe 2, qui lui ont sciemment donné des informations inexactes ou incomplètes suite à des demandes basées sur l'article 7 ou qui ne se conforment pas à ses exigences basées sur l'article 7.

Art. 13.

Sanctions pénales

Quiconque procède sciemment à une offre au public de valeurs mobilières sur le territoire du Luxembourg sans prospectus approuvé conformément aux dispositions prévues par le règlement (UE) 2017/1129 alors que la publication d'un tel prospectus est exigée au titre du règlement (UE) 2017/1129, est puni, dans le cas d'une personne morale, d'une amende de 251 à 5 000 000 euros ou dans le cas d'une personne physique, d'une amende de 500 à 700 000 euros.

Art. 14.

Publication des décisions

Lorsque, dans le cadre d'une publication effectuée conformément à l'article 42, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2017/1129, la publication de l'identité des personnes morales ou de l'identité ou des données à caractère personnel des personnes physiques concernées est jugée disproportionnée par la CSSF après avoir évalué au cas par cas le caractère proportionné de la publication de

ces données, ou lorsque cette publication compromettrait la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, la CSSF:

1° diffère la publication de la décision d'imposer une sanction ou une mesure jusqu'au moment où les motifs de non-publication cessent d'exister;

2° publie la décision d'imposer une sanction ou une mesure sur la base de l'anonymat lorsque cette publication anonyme garantit une protection effective des données à caractère personnel concernées; ou

3° ne publie pas la décision d'imposer une sanction ou une mesure, lorsque les options envisagées aux points 1° et 2° sont jugées insuffisantes pour:

a) éviter que la stabilité des marchés financiers ne soit compromise;

b) garantir la proportionnalité de la publication de ces décisions, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures.

Au cas où il est décidé de publier une sanction ou mesure de manière anonyme comme visé à l'alinéa 1er, point 2°, la publication des données pertinentes peut être différée pendant une période raisonnable lorsqu'il est prévu que, au cours de cette période, les motifs de la publication anonyme cesseront d'exister.

Art. 15.

Droit de recours

Les décisions prises par la CSSF en vertu du règlement (UE) 2017/1129, des mesures prises pour son exécution ou de la présente partie sont dûment motivées et sont susceptibles d'un recours en réformation devant le tribunal administratif.

PARTIE III - DES OFFRES AU PUBLIC ET DES ADMISSIONS À LA NÉGOCIATION SUR UN MARCHÉ

RÉGLEMENTÉ DE VALEURS MOBILIÈRES NON VISÉES PAR LE RÈGLEMENT (UE) 2017/1129

Chapitre 1: Des offres au public de valeurs mobilières

Art. 16.

Définitions

Aux fins de la présente partie, les définitions prévues à l'article 2, lettres a), o) et r) du règlement (UE) 2017/1129 ne sont pas d'application.

Art. 17.

Champ d'application et définitions

(1) Le présent chapitre s'applique aux offres au public de valeurs mobilières non visées par le règlement (UE) 2017/1129 sur le territoire du Luxembourg, y compris d'instruments du marché monétaire dont l'échéance est inférieure à douze mois et répondant également à la définition de valeurs mobilières, ainsi qu'aux offres au public d'autres titres assimilables sur le territoire du Luxembourg.

(2) Le présent chapitre ne s'applique pas:

1° à une offre au public de valeurs mobilières dont le montant total dans l'Union européenne est inférieur à 1 000 000 euros, ce montant étant calculé sur une période de douze mois;

2° aux offres au public de parts émises par les organismes de placement collectif autres que ceux du type fermé.

Les offres au public de valeurs mobilières, visées à l'alinéa 1er, point 2°, relèvent des seules dispositions prévues par la réglementation luxembourgeoise en matière d'organismes de placement collectif.

(3) Aux fins du présent chapitre, on entend par:

1° «approbation»: l'acte positif à l'issue de l'examen par la CSSF visant à déterminer si les informations figurant dans

le prospectus allégé sont complètes, cohérentes et compréhensibles;

2° «valeurs mobilières»: des valeurs mobilières au sens de l'article 1er, point 55, de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d'instruments financiers.

Art. 18.

Offre au public de valeurs mobilières

(1) Sans préjudice du paragraphe 2, aucune offre au public de valeurs mobilières et d'autres titres assimilables sur le territoire du Luxembourg n'est autorisée sans publication préalable d'un prospectus allégé.

(2) L'obligation de publier un prospectus allégé n'est pas applicable aux types suivants d'offres au public de valeurs mobilières:

1° une offre de valeurs mobilières adressée uniquement aux investisseurs qualifiés;

2° une offre de valeurs mobilières adressée à moins de cent cinquante personnes physiques ou morales, autres que des investisseurs qualifiés;

3° une offre de valeurs mobilières dont la valeur nominale unitaire s'élève au moins à 100 000 euros;

4° une offre de valeurs mobilières adressée à des investisseurs qui acquièrent ces valeurs pour un montant total d'au moins 100 000 euros par investisseur et par offre distincte;

5° des offres au public de valeurs mobilières dont le montant total est inférieur à 8 000 000 euros, cette limite étant calculée sur une période de douze mois;

6° les valeurs mobilières offertes dans le cadre d'une offre publique d'acquisition par voie d'offre publique d'échange, pour autant qu'un document contenant des informations décrivant la transaction et son incidence sur l'émetteur, compte tenu des exigences d'information des actes

délégués prévus à l'article 1er, paragraphe 7 du règlement (UE) 2017/1129, soit mis à la disposition du public conformément aux modalités prévues à l'article 29, paragraphes 2 et 3;

7° les valeurs mobilières offertes, attribuées ou devant être attribuées à l'occasion d'une fusion ou d'une scission, pour autant qu'un document contenant des informations décrivant la transaction et son incidence sur l'émetteur, compte tenu des exigences d'informations des actes délégués prévus à l'article 1er, paragraphe 7 du règlement (UE) 2017/1129, soit mis à la disposition du public conformément aux modalités prévues à l'article 29, paragraphes 2 et 3;

8° les valeurs mobilières offertes, attribuées ou devant être attribuées aux administrateurs ou salariés anciens ou existants par leur employeur ou par une entreprise liée, pour autant qu'un document contenant des informations sur le nombre et la nature des valeurs mobilières ainsi que sur les raisons et les modalités de l'offre ou de l'attribution soit mis à disposition;

9° les titres autres que de capital émis par l'État luxembourgeois ou les communes du Grand-Duché de Luxembourg, par un autre État membre ou par les organisations publiques internationales auxquelles adhèrent un ou plusieurs États membres;

10° les parts de capital non fongibles dont le but principal est de donner au titulaire le droit d'occuper un appartement ou une autre forme de propriété immobilière ou une partie de ceux-ci, lorsque les parts ne peuvent être vendues sans renoncer au droit qui s'y rattache.

(3) Quiconque se propose de procéder à une offre au public de valeurs mobilières, visée au paragraphe 2, point 5°, doit en aviser à l'avance la CSSF.

(4) Pour les offres au public de valeurs mobilières visées au paragraphe 2, point 5°, dont le montant total est supérieur ou égal à 5 000 000 euros, cette limite étant calculée sur une période de douze mois, une note d'information doit être publiée selon les modalités prévues à l'article 29, paragraphe 2.

(5) La note d'information visée au paragraphe 4 contient au moins les informations suivantes:

1° l'identité, le siège social et la forme juridique de l'émetteur et du garant éventuel;

2° une description des principales activités de l'émetteur et du garant éventuel;

3° une déclaration de l'émetteur sur son niveau d'endettement et de capitaux propres à une date ne remontant pas à plus de quatre-vingt-dix jours avant la date d'établissement de la note d'information;

4° une indication où les états financiers annuels les plus récents de l'émetteur et du garant éventuel peuvent être consultés en précisant si ces états financiers ont fait l'objet d'un audit ou non;

5° la dénomination, le code d'identification, la devise, le montant total et le cas échéant, la valeur nominale unitaire des valeurs mobilières;

6° une description de la nature et de la catégorie des valeurs mobilières;

7° une description des droits attachés aux valeurs mobilières, y compris des éventuelles modalités de remboursement et de paiements intermédiaires;

8° une description des modalités et raisons de l'offre au public;

9° le cas échéant, une description de la portée et de la nature de la garantie.

Les informations contenues dans la note d'information sont présentées sous une forme succincte.

(6) Pour les titres autres que de capital, visés au paragraphe 2, point 9°, un document contenant les informations sur les titres en question doit être publié, conformément aux modalités prévues à l'article 29, paragraphes 2 et 3. Le document contient au moins les informations suivantes:

1° l'identité de l'émetteur et du garant éventuel;

2° la dénomination, le code d'identification, la devise, le montant total et le cas échéant, la valeur nominale unitaire des titres autres que de capital;

3° une description de la nature et de la catégorie des titres autres que de capital;

4° une description des modalités de remboursement des titres autres que de capital;

5° le cas échéant, une description des modalités de paiement d'intérêt des titres autres que de capital, y compris une indication du taux d'intérêt ou s'il n'est pas connu, les informations sur son mode de détermination;

6° le cas échéant, une description de la portée et de la nature de la garantie;

7° une description des modalités et raisons de l'offre au public.

Les informations contenues dans le document visé à l'alinéa 1er sont présentées sous une forme succincte.

(7) Toute revente ultérieure de valeurs mobilières qui faisaient précédemment l'objet d'un ou de plusieurs des types d'offre au public de valeurs mobilières visés au paragraphe 2, points 1° à 5°, est considérée comme une offre distincte, et la définition figurant à l'article 2, lettre d), du règlement (UE) 2017/1129 s'applique afin de déterminer si cette revente est une offre au public de valeurs mobilières. Le placement de valeurs mobilières par des intermédiaires financiers fait l'objet de la publication d'un prospectus allégé, à moins qu'une des dérogations énumérées au paragraphe 2, points 1° à 5°, ne s'applique au placement final.

Aucun autre prospectus allégé n'est exigé lors d'une telle revente ultérieure de valeurs mobilières ni lors du placement final de valeurs mobilières par des intermédiaires financiers, dès lors qu'un prospectus allégé valide est disponible conformément à l'article 26 et que l'émetteur ou la personne chargée de rédiger ledit prospectus consent par un accord écrit à son utilisation.

Art. 19.

Prospectus allégé volontaire

Lorsqu'une offre au public de valeurs mobilières est exemptée de l'obligation de publier un prospectus allégé conformément à l'article 18, paragraphe 2, l'émetteur ou l'offreur a le droit d'établir volontairement un prospectus allégé conformément au présent chapitre.

Art. 20.

Examen et approbation du prospectus allégé

(1) Un prospectus allégé n'est publié que si la CSSF l'a approuvé ou a approuvé toutes ses parties constitutives conformément à l'article 28.

(2) La CSSF notifie à l'émetteur ou à l'offreur sa décision concernant l'approbation du prospectus allégé dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt du projet de prospectus allégé.

(3) Le délai fixé au paragraphe 2 est porté à vingt jours ouvrables dans le cas d'une offre au public qui porte sur des valeurs mobilières émises par un émetteur qui n'a pas encore offert des valeurs mobilières au public.

Le délai de vingt jours ouvrables n'est applicable que pour le dépôt initial du projet de prospectus allégé. Lorsque des dépôts ultérieurs sont nécessaires conformément au paragraphe 4, le délai fixé au paragraphe 2 s'applique.

(4) Lorsque la CSSF estime, pour des motifs raisonnables, que le projet de prospectus allégé ne respecte pas les normes en matière d'exhaustivité, de compréhensibilité et de cohérence nécessaires à

son approbation ou que des modifications ou un complément d'information sont nécessaires, elle en informe l'émetteur ou l'offreur, au plus tard, dans les délais prévus au paragraphe 2 ou, selon le cas, au paragraphe 3, à compter du dépôt du projet de prospectus allégé ou du complément d'information en indiquant clairement les modifications ou le complément d'informations qui sont nécessaires.

En pareil cas, le délai visé au paragraphe 2, ne court dès lors qu'à compter de la date à laquelle un projet de prospectus allégé révisé ou le complément d'information demandé est soumis à la CSSF.

(5) Si l'émetteur ou l'offreur ne peut ou ne veut pas apporter les modifications demandées par la CSSF, celle-ci est habilitée à refuser d'approuver le prospectus allégé et à mettre fin au processus d'examen. Dans ce cas, la CSSF notifie sa décision à l'émetteur ou à l'offreur.

(6) L'absence de décision dans les délais indiqués aux paragraphes 2 et 3 vaut décision implicite de refus.

Art. 21.

Établissement du prospectus allégé

(1) Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1er, un prospectus allégé contient les informations nécessaires qui sont importantes pour permettre à un investisseur d'évaluer en connaissance de cause:

1° l'actif et le passif, les profits et pertes, la situation financière et les perspectives de l'émetteur et des garants éventuels; et

2° les droits attachés aux valeurs mobilières.

Ces informations peuvent varier en fonction de la nature de l'émetteur et du type de valeurs mobilières.

(2) Les informations contenues dans le prospectus allégé sont rédigées et présentées sous une forme facile à analyser, concise et compréhensible.

(3) L'émetteur ou l'offreur peut établir le prospectus allégé sous la forme d'un document unique ou de plusieurs documents distincts.

Un prospectus allégé composé de plusieurs documents distincts subdivise les informations requises en un document d'enregistrement allégé et une note relative aux valeurs mobilières allégée. Le document d'enregistrement allégé contient les informations relatives à l'émetteur. Sans préjudice de l'article 28, paragraphe 2, la note relative aux valeurs mobilières allégée contient les informations relatives aux valeurs mobilières offertes au public.

Art. 22.

Prospectus de base allégé

(1) Pour les titres autres que de capital, ainsi que toutes les formes de warrants sous quelque forme que ce soit, le prospectus allégé peut, selon le choix de l'émetteur ou de l'offreur, consister en un prospectus de base allégé contenant les informations nécessaires sur l'émetteur et sur les valeurs mobilières offertes au public.

(2) Les conditions définitives de l'offre au public sont présentées dans un document distinct ou incluses dans le prospectus de base allégé, ou dans tout supplément à celui-ci. Les conditions définitives de l'offre au public ne doivent contenir que des informations concernant la note relative aux valeurs mobilières allégée et ne servent pas de supplément au prospectus de base allégé.

(3) Si les conditions définitives de l'offre au public ne sont pas incluses dans le prospectus de base allégé ou dans un supplément, l'émetteur les met à la disposition du public conformément aux modalités prévues à l'article 29, paragraphes 2 et 3, et les dépose auprès de la CSSF, aussi rapidement que possible au moment de l'offre au public de valeurs mobilières et, si possible, avant le lancement de l'offre au public de valeurs mobilières.

(4) Un prospectus de base allégé peut être établi sous la forme d'un document unique ou de plusieurs documents distincts.

(5) Les informations que contient le prospectus de base allégé font l'objet d'un supplément, le cas échéant, conformément à l'article 30.

Art. 23.

Responsabilité liée au prospectus allégé

(1) La responsabilité des informations fournies dans un prospectus allégé et dans tout supplément à celui-ci incombe à l'émetteur ou à l'offreur ou au garant, selon le cas. Le prospectus allégé identifie clairement les personnes responsables au titre du prospectus allégé et, le cas échéant, de tout supplément à celui-ci par leur nom et fonction, ou, dans le cas de personnes morales, par leur dénomination et leur siège statutaire, et contient une déclaration de leur part attestant que, à leur connaissance, les informations contenues dans le prospectus allégé sont conformes à la réalité et ne comportent pas d'omissions de nature à en altérer la portée.

(2) La responsabilité des informations fournies dans un document d'enregistrement allégé n'incombe aux personnes visées au paragraphe 1er que dans les cas où le document d'enregistrement allégé est utilisé en tant que partie constitutive d'un prospectus allégé approuvé.

Art. 24.

Prix définitif de l'offre et nombre définitif des valeurs mobilières

(1) Lorsque le prix définitif de l'offre ou le nombre définitif des valeurs mobilières offertes au public, exprimé soit en nombre de valeur mobilières, soit en montant nominal total, ne peut être inclus dans le prospectus allégé:

1° l'acceptation de l'acquisition ou de la souscription des valeurs mobilières peut être retirée pendant au moins les deux jours ouvrables qui suivent le dépôt officiel du prix définitif de l'offre ou du nombre définitif des valeurs mobilières offertes au public; ou

2° les informations suivantes sont communiquées dans le prospectus allégé:

a) le prix maximal ou le nombre maximal des valeurs mobilières, dans la mesure où ils sont disponibles;

ou

b) les méthodes ou critères d'évaluation ou les conditions sur la base desquels le prix définitif de l'offre doit être déterminé.

(2) Le prix définitif de l'offre et le nombre définitif des valeurs mobilières offertes doivent être déposés auprès de la CSSF et mis à la disposition du public conformément aux modalités prévues à l'article 29, paragraphes 2 et 3.

Art. 25.

Omission d'informations

(1) La CSSF peut dispenser d'inclure dans le prospectus allégé ou ses parties constitutives certaines informations censées y figurer si elle estime que l'une des conditions suivantes est remplie:

1° la divulgation de ces informations serait contraire à l'intérêt public;

2° la divulgation de ces informations porterait un préjudice grave à l'émetteur ou au garant éventuel, pour autant que l'omission de ces informations ne risque pas d'induire le public en erreur sur des faits et des circonstances dont la connaissance est indispensable à une évaluation en connaissance de cause de l'émetteur ou du garant éventuel, ainsi que des droits attachés aux valeurs mobilières sur lesquelles porte le prospectus allégé;

3° ces informations sont d'une importance mineure au regard d'une offre spécifique et elles n'influenceraient pas l'évaluation de la situation financière et des perspectives de l'émetteur, de l'offreur ou du garant éventuel.

(2) Sous réserve de la communication d'une information adéquate aux investisseurs, dans le cas exceptionnel où certaines des informations à inclure dans un prospectus allégé, ou dans des parties constitutives du prospectus allégé, ne sont pas adaptées au domaine d'activité ou à la forme juridique de l'émetteur ou du garant éventuel ou aux valeurs mobilières sur lesquelles porte le

prospectus allégé, celui-ci ou ses parties constitutives contiennent des informations équivalentes aux informations requises, à moins que de telles informations n'existent pas.

(3) Si les valeurs mobilières sont garanties par l'État luxembourgeois ou les communes du Grand-Duché de Luxembourg ou par un autre État membre, l'émetteur ou l'offreur est autorisé, lorsqu'il établit un prospectus allégé conformément à ce chapitre, à omettre les informations relatives au garant.

Art. 26.

Validité du prospectus allégé et du document d'enregistrement allégé

(1) Un prospectus allégé, qu'il consiste en un document unique ou en des documents distincts, reste valable douze mois après son approbation, pour des offres au public, pour autant qu'il soit complété par tout supplément requis en vertu de l'article 30.

Lorsqu'un prospectus allégé consiste en des documents distincts, la période de validité commence à courir à compter de l'approbation de la note relative aux valeurs mobilières allégée.

(2) Un document d'enregistrement allégé qui a été précédemment approuvé reste valable pour être utilisé en tant que partie constitutive d'un prospectus allégé douze mois après son approbation.

La fin de la période de validité d'un tel document d'enregistrement allégé n'a pas d'incidence sur la validité d'un prospectus allégé dont il représente une partie constitutive.

(3) Un prospectus allégé actualisé par les éléments requis en vertu des articles 28 et 30, approuvés avant l'expiration de sa période de validité, peut valablement servir à une offre au public au-delà de la limite des douze mois, avec l'accord de la CSSF.

Art. 27.

Incorporation d'informations par référence

(1) Des informations peuvent être incorporées par référence dans un prospectus allégé lorsqu'elles ont été publiées antérieurement ou simultanément par voie électronique et rédigées dans une langue qui répond aux exigences de l'article 32. Ces informations sont les plus récentes dont l'émetteur dispose.

(2) Lorsque des informations sont incorporées par référence, un tableau de correspondance est fourni dans le prospectus allégé, afin de permettre aux investisseurs de retrouver facilement des informations déterminées.

(3) Dans la mesure du possible, en même temps que le premier projet de prospectus allégé soumis à la CSSF et, en tout état de cause, pendant le processus d'examen du prospectus allégé, l'émetteur ou l'offreur soumet sous une forme électronique toute information incorporée par référence dans le prospectus allégé, sauf si ces informations ont déjà été approuvées par la CSSF ou déposées auprès de celle-ci.

Art. 28.

Prospectus allégé consistant en des documents distincts

(1) L'émetteur qui dispose déjà d'un document d'enregistrement allégé approuvé par la CSSF est tenu d'établir uniquement une note relative aux valeurs mobilières allégée en cas d'offre au public de valeurs mobilières. Dans ce cas, la note relative aux valeurs mobilières allégée est approuvée séparément.

(2) Lorsque, à la suite de l'approbation du document d'enregistrement allégé, il a été constaté un fait nouveau significatif ou une erreur ou inexactitude substantielle concernant les informations contenues dans le document d'enregistrement allégé, la note relative aux valeurs mobilières allégée fournit les informations qui doivent normalement figurer dans le document d'enregistrement allégé ou un supplément au document d'enregistrement allégé est soumis pour approbation au plus tard en même temps que la note relative aux valeurs mobilières allégée. Le droit de rétraction des

acceptations prévu à l'article 30, paragraphe 2, ne s'applique pas dans ce cas.

L'ensemble formé par le document d'enregistrement allégé et, le cas échéant, son supplément, complété par la note relative aux valeurs mobilières allégée, constitue, une fois approuvé par la CSSF, un prospectus allégé.

(3) Lorsqu'un émetteur a déposé un document d'enregistrement allégé sans approbation préalable, l'ensemble des documents, y compris des informations actualisées, est soumis à l'approbation de la CSSF.

Art. 29.

Publication du prospectus allégé

(1) Une fois approuvé, le prospectus allégé est mis à la disposition du public par l'émetteur ou l'offreur dans un délai raisonnable avant le début et au plus tard au début de l'offre au public.

Dans le cas d'une première offre au public, le prospectus allégé est mis à la disposition du public au moins six jours ouvrables avant la clôture de l'offre.

(2) Le prospectus allégé, qu'il soit constitué d'un document unique ou de documents distincts, est réputé être mis à la disposition du public dès lors qu'il est publié selon l'une des modalités suivantes:

1° par insertion dans un ou plusieurs journaux à diffusion nationale ou à large diffusion au Luxembourg;

2° sous une forme imprimée mise gratuitement à la disposition du public, au siège statutaire de l'émetteur et dans les bureaux des intermédiaires financiers qui placent ou vendent les valeurs mobilières concernées, y compris ceux chargés du service financier;

3° sur le site internet de l'émetteur ou de l'offreur; ou

4° sur le site internet des intermédiaires financiers qui placent ou vendent les valeurs mobilières concernées, y compris ceux chargés du service financier.

(3) Les émetteurs ou les personnes obligées d'établir le prospectus allégé qui publient uniquement leur prospectus allégé conformément aux modalités visées au paragraphe 2, points 1° ou 2° doivent également le publier sous forme électronique conformément aux modalités visées au paragraphe 2, points 3° ou 4°.

(4) Le prospectus allégé est publié dans une section dédiée du site internet concerné, facilement accessible lorsque l'on entre sur ledit site. Il peut être téléchargé et imprimé; son format électronique permet les recherches mais pas les modifications.

Les documents qui contiennent des informations incorporées par référence dans le prospectus allégé, les suppléments ou les conditions définitives y afférents, sont accessibles dans la même section que le prospectus allégé.

(5) L'accès au prospectus allégé n'est subordonné à aucun processus d'enregistrement, ni à aucune acceptation d'une clause limitant la responsabilité légale ou au paiement d'un droit. Les avertissements précisant le ou les pays destinataires de l'offre ne sont pas considérés comme des avertissements limitant la responsabilité légale.

(6) La CSSF publie sur son site internet les prospectus allégés approuvés conformément à l'article 20.

(7) Tous les prospectus allégés approuvés restent à la disposition du public sous forme électronique pendant leur période de validité sur les sites internet visés aux paragraphes 2 et 6.

(8) Lorsque le prospectus allégé est composé de plusieurs documents et incorpore des informations par référence, les documents et informations qui le composent peuvent être publiés et diffusés séparément, pour autant qu'ils soient mis à la disposition du public conformément au paragraphe 2. Lorsqu'un prospectus allégé consiste en des documents distincts conformément à l'article 28, chacun de ces documents constitutifs, exception faite des documents incorporés par référence, précise qu'il ne constitue qu'une partie du prospectus allégé et indique où peuvent être obtenus les autres documents constitutifs.

(9) Le texte et la forme du prospectus allégé et de tout supplément y afférent mis à la disposition du public sont toujours identiques à la version originale approuvée par la CSSF.

(10) Un exemplaire du prospectus allégé sur un support durable est fourni à tout investisseur potentiel, gratuitement et à sa demande, par l'émetteur, l'offreur ou les intermédiaires financiers qui placent ou vendent les valeurs mobilières. Si un investisseur potentiel demande expressément un exemplaire sur support papier, l'émetteur, l'offreur, ou l'intermédiaire financier qui place ou vend les valeurs mobilières fournit une version imprimée du prospectus allégé.

Art. 30.

Suppléments au prospectus allégé

(1) Tout fait nouveau significatif ou toute erreur ou inexactitude substantielle concernant les informations contenues dans un prospectus allégé, qui est susceptible d'influencer l'évaluation des valeurs mobilières et survient ou est constaté entre le moment de l'approbation du prospectus allégé et la clôture de l'offre, est mentionné sans retard injustifié dans un supplément au prospectus allégé.

Ce supplément est approuvé, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables, de la même manière qu'un prospectus allégé, et est publié au moins selon les mêmes modalités que celles qui ont été appliquées au prospectus allégé initial conformément à l'article 29.

(2) Les investisseurs qui ont déjà accepté d'acheter des valeurs mobilières ou d'y souscrire avant que le supplément ne soit publié ont le droit de retirer leur acceptation pendant deux jours ouvrables après la publication du supplément, à condition que le fait nouveau significatif ou l'erreur ou inexactitude substantielle visé au paragraphe 1er soit survenu ou ait été constaté avant la clôture de l'offre ou la livraison des valeurs mobilières, si cet événement intervient plus tôt. Ce délai peut être prorogé par l'émetteur ou l'offreur.

Le supplément contient une déclaration bien visible concernant le droit de rétractation, qui indique clairement:

1° qu'un droit de rétractation est octroyé aux seuls investisseurs qui avaient déjà accepté d'acheter les valeurs mobilières ou d'y souscrire avant la publication du supplément et pour autant que les valeurs mobilières ne leur avaient pas encore été livrées au moment où le fait nouveau significatif ou l'erreur ou inexactitude substantielle est survenu ou a été constaté;

2° le délai dans lequel les investisseurs peuvent exercer leur droit de rétractation.

(3) Lorsque l'émetteur établit un supplément concernant des informations d'un prospectus de base allégé qui ne se rapportent qu'à une ou plusieurs émissions individuelles, le droit des investisseurs de retirer leur acceptation prévu par le paragraphe 2 ne s'applique qu'à l'émission ou aux émissions concernées et non aux autres émissions de valeurs mobilières effectuées dans le cadre du prospectus de base allégé.

(4) Lorsque le fait nouveau significatif ou l'erreur ou inexactitude substantielle visé au paragraphe 1er ne concerne que les informations contenues dans un document d'enregistrement allégé et que ce document d'enregistrement allégé est simultanément utilisé en tant que partie constitutive de plusieurs prospectus allégés, un seul supplément est établi et approuvé. Dans ce cas, le supplément fait mention de tous les prospectus allégés auxquels il se rapporte.

(5) Un émetteur peut, en tout état de cause, inclure volontairement une version consolidée du prospectus allégé ou du document d'enregistrement allégé qui fait l'objet d'un supplément dans une annexe au supplément.

Art. 31.

Communications à caractère promotionnel

(1) Toute communication à caractère promotionnel se rapportant à l'offre au public de valeurs mobilières respecte les principes énoncés aux paragraphes 2 à 5. Les paragraphes 2 à 4 et le paragraphe 5, point 2°, ne s'appliquent que dans les cas où l'émetteur ou l'offreur est soumis à l'obligation d'établir un prospectus allégé.

(2) Les communications à caractère promotionnel mentionnent le fait qu'un prospectus allégé a été, ou sera, publié et indiquent où les investisseurs peuvent se le procurer. La mention de la décision d'approbation d'un prospectus allégé par la CSSF ne constitue pas une appréciation de l'opportunité de l'opération proposée aux investisseurs.

(3) Les communications à caractère promotionnel sont clairement reconnaissables en tant que telles. Les informations qu'elles contiennent ne sont pas inexactes ou trompeuses et sont cohérentes avec les informations contenues dans le prospectus allégé, si celui-ci a déjà été publié, ou avec les informations devant y figurer, si celui-ci n'a pas encore été publié.

(4) Toute information divulguée oralement ou par écrit en ce qui concerne l'offre au public de valeurs mobilières, même si elle n'a pas de visée promotionnelle, est cohérente avec les informations figurant dans le prospectus allégé.

(5) Dans le cas où des informations importantes sont communiquées par un émetteur ou un offreur et adressées oralement ou par écrit à un ou plusieurs investisseurs sélectionnés, ces informations sont, selon le cas:

1° soit communiquées à tous les autres investisseurs auxquels cette offre s'adresse dans le cas où la publication d'un prospectus allégé n'est pas requise conformément à l'article 18, paragraphe 2;

2° soit incluses dans le prospectus allégé ou dans un supplément au prospectus allégé conformément à l'article 30, paragraphe 1er, dans le cas où la publication d'un prospectus allégé est requise.

(6) La CSSF est habilitée à vérifier que les activités promotionnelles concernant l'offre au public sur le territoire du Luxembourg sont conformes aux principes énoncés aux paragraphes 2 à 4.

Sans préjudice de l'article 35, le contrôle des communications à caractère promotionnel par la CSSF ne constitue pas une condition préalable pour que l'offre au public de valeurs mobilières ait lieu.

Art. 32.

Régime linguistique

Le prospectus allégé est établi dans une langue acceptée par la CSSF. La rédaction du prospectus allégé en langue luxembourgeoise, française, allemande ou anglaise est acceptable dans tous les cas.

Art. 33.

Offre au public de valeurs mobilières effectuée à l'aide d'un prospectus allégé établi conformément à la législation d'un pays tiers

La CSSF peut approuver un prospectus allégé se rapportant à une offre au public de valeurs mobilières d'un émetteur d'un pays tiers qui a été établi conformément à la législation nationale de ce pays tiers, à condition que le prospectus allégé ait été élaboré selon des normes considérées comme acceptables par la CSSF et que le prospectus allégé soit rédigé dans une langue acceptée par la CSSF.

Art. 34.

Autorité compétente

(1) La CSSF est l'autorité compétente aux fins de l'application du présent chapitre.

(2) La CSSF peut déléguer à des tiers les tâches relatives à la publication électronique des prospectus allégés approuvés et des documents connexes.

(3) En approuvant un prospectus allégé, la CSSF ne s'engage pas en ce qui concerne l'opportunité économique ou financière de l'opération ou la qualité et la solvabilité de l'émetteur.

Art. 35.

Pouvoirs de la CSSF

Aux fins du présent chapitre, la CSSF est dotée des pouvoirs de surveillance et d'enquête nécessaires à l'exercice de ses missions dans les limites définies par le présent chapitre.

Les pouvoirs de la CSSF sont les suivants:

1° exiger de l'émetteur, de l'offreur ou du garant qu'il inclue dans le prospectus allégé des informations complémentaires, si la protection des investisseurs l'exige;

2° exiger de l'émetteur, de l'offreur ou du garant et des personnes qui le contrôlent ou sont contrôlées par lui qu'ils fournissent des informations et des documents;

3° exiger des réviseurs d'entreprises agréés, des contrôleurs légaux des comptes et des membres de la direction de l'émetteur, de l'offreur ou du garant ainsi que des intermédiaires financiers chargés de mettre en œuvre l'offre au public de valeurs mobilières qu'ils fournissent des informations et des documents;

4° suspendre une offre au public de valeurs mobilières pendant une période maximale de dix jours ouvrables consécutifs, chaque fois qu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y a eu violation du présent chapitre;

5° interdire ou suspendre les communications à caractère promotionnel ou exiger de l'émetteur, de l'offreur, du garant ou des intermédiaires financiers concernés, qu'ils arrêtent ou suspendent les communications à caractère promotionnel pour une période maximale de dix jours ouvrables consécutifs, chaque fois qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il y a eu violation du présent chapitre;

6° interdire une offre au public de valeurs mobilières si elle constate qu'il y a eu violation du présent chapitre, ou lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y aurait violation du présent chapitre;

7° rendre public le fait qu'un émetteur, un offreur ou un garant ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent;

8° suspendre l'examen d'un prospectus allégé soumis pour approbation ou suspendre ou restreindre une offre au public de valeurs mobilières en cas d'utilisation du pouvoir d'imposer une interdiction ou une restriction en vertu des articles 40 et 42 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, jusqu'à ce que cette interdiction ou restriction ait pris fin;

9° refuser l'approbation de tout prospectus allégé établi par un certain émetteur, offreur ou un certain garant pour une durée maximale de cinq ans, lorsque cet émetteur, cet offreur ou ce garant a gravement et à maintes reprises enfreint le présent chapitre;

10° transmettre des informations au Procureur d'État en vue de poursuite pénales;

11° enjoindre à l'émetteur ou l'offreur de cesser toute pratique contraire au présent chapitre.

Art. 36.

Coopération

(1) La CSSF coopère avec les autorités compétentes des autres États membres et les autorités de surveillance de pays tiers chaque fois que cela est nécessaire à l'accomplissement de leurs missions et à l'exercice de leurs pouvoirs. En particulier, celles-ci échangent des informations et coopèrent lorsqu'un émetteur dépend de plusieurs autorités compétentes dont la CSSF.

(2) La CSSF peut échanger des informations confidentielles avec les autorités compétentes des autres États membres dans le cadre de l'application du présent chapitre. Les informations ainsi échangées doivent être couvertes par le secret professionnel auquel sont tenues les personnes employées ou précédemment employées par les autorités compétentes qui reçoivent ces informations.

(3) La CSSF peut également échanger des informations confidentielles avec les autorités de surveillance de pays tiers.

La communication d'informations par la CSSF est soumise aux conditions suivantes:

1° les informations communiquées aux autorités de surveillance de pays tiers sont nécessaires à l'accomplissement de missions en matière de prospectus;

2° les informations communiquées aux autorités de surveillance de pays tiers sont couvertes par le secret professionnel des autorités qui les reçoivent et le secret professionnel de ces autorités doit offrir des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel la CSSF est soumise;

3° les autorités de surveillance de pays tiers qui reçoivent des informations de la part de la CSSF ne peuvent les utiliser qu'aux fins pour lesquelles elles leur ont été communiquées et doivent être en mesure d'assurer qu'aucun autre usage n'en sera fait;

4° les autorités de surveillance de pays tiers qui reçoivent des informations de la part de la CSSF accordent le même droit d'information à la CSSF.

Art. 37.

Sanctions administratives

(1) La CSSF peut prononcer une amende d'ordre de 250 à 250 000 euros contre les personnes visées à l'article 35 au cas où celles-ci:

1° ont procédé à une offre au public de valeurs mobilières en violation des dispositions du présent chapitre;

2° ne donnent pas suite aux exigences et injonctions formulées par la CSSF sur base de l'article 35;

3° font obstacle à l'exercice de ses pouvoirs de surveillance et d'enquête prévus à l'article 35;

4° lui ont sciemment fourni des informations inexactes ou incomplètes suite à des demandes basées sur l'article 35;

5° publient ou font publier de fausses informations dans un prospectus allégé ou supplément au prospectus allégé.

(2) La CSSF est autorisée à rendre publiques les mesures ou sanctions prises pour non-respect des dispositions adoptées en vertu du présent chapitre, excepté dans les cas où leur divulgation risquerait de perturber gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause.

(3) La CSSF maintient toute décision publiée conformément au présent article sur son site internet pendant une période de cinq ans après sa publication.

Les données à caractère personnel contenues dans les publications visées à l'alinéa 1er ne sont maintenues sur le site internet de la CSSF que pendant une durée maximale de douze mois.

Art. 38.

Sanctions pénales

Quiconque procède sciemment à une offre au public de valeurs mobilières sur le territoire du Luxembourg sans prospectus allégé approuvé conformément aux dispositions prévues par le présent chapitre alors que la publication d'un tel prospectus est exigée au titre du présent chapitre est puni d'une amende de 250 à 250 000 euros.

Art. 39.

Droit de recours

Les décisions prises par la CSSF en vertu du présent chapitre sont dûment motivées et sont susceptibles d'un recours en réformation devant le tribunal administratif.

Chapitre 2: Des admissions de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé

Art. 40.

Champ d'application et définitions

(1) Le présent chapitre s'applique aux admissions à la négociation de valeurs mobilières non visées par le règlement (UE) 2017/1129 sur un marché réglementé situé ou opérant sur le territoire du Luxembourg, y compris d'instruments du marché monétaire dont l'échéance est inférieure à douze mois et répondant également à la définition de valeurs mobilières, ainsi qu'aux admissions à la négociation d'autres titres assimilables sur un marché réglementé situé ou opérant sur le territoire du Luxembourg.

Les admissions à la négociation de parts émises par les organismes de placement collectif de droit luxembourgeois autres que ceux du type fermé, de celles émises par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières communautaires harmonisés établis dans un autre État membre et commercialisés au Luxembourg et de celles émises par les autres organismes de placement collectif étrangers autres que ceux du type fermé et offertes au public au Luxembourg relèvent des seules dispositions prévues par la réglementation luxembourgeoise en matière d'organismes de placement collectif.

(2) Aux fins du présent chapitre, on entend par:

1° «approbation»: l'acte positif à l'issue de l'examen par l'opérateur de marché établi au Luxembourg visant à déterminer si les informations figurant dans le prospectus allégé sont complètes;

2° «valeurs mobilières»: des valeurs mobilières au sens de l' article 1e r, point 55, de la loi du 30 mai 2018 relative aux

marchés d'instruments financiers.

Art. 41.

Admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé

(1) Sans préjudice du paragraphe 2, toute admission à la négociation de valeurs mobilières non visées par le règlement (UE) 2017/1129 et d'autres titres assimilables sur un marché réglementé situé ou opérant sur le territoire du Luxembourg est subordonnée à la publication d'un prospectus allégé. Quiconque se propose de procéder à une telle admission doit en aviser à l'avance l'opérateur de marché concerné.

(2) L'obligation de publier un prospectus allégé ne s'applique pas à l'admission à la négociation sur un marché réglementé des valeurs mobilières suivantes:

1° les valeurs mobilières fongibles avec des valeurs mobilières déjà admises à la négociation sur le même marché réglementé, pour autant qu'elles représentent, sur une période de douze mois, moins de 20 pour cent du nombre de valeurs mobilières déjà admises à la négociation sur le même marché réglementé;

2° les valeurs mobilières offertes dans le cadre d'une offre publique d'acquisition par voie d'offre publique d'échange, pour autant qu'un document contenant des informations décrivant la transaction et son incidence sur l'émetteur, compte tenu des exigences d'informations des actes délégués prévus à l'article 1er, paragraphe 7 du règlement (UE) 2017/1129, soit mis à la disposition du public conformément aux modalités prévues à l'article 51, paragraphes 2 et 3;

3° les valeurs mobilières offertes, attribuées ou devant être attribuées à l'occasion d'une fusion ou d'une scission, pour autant qu'un document contenant des informations décrivant la transaction et son incidence sur l'émetteur,

compte tenu des exigences d'informations des actes délégués prévus à l'article 1er, paragraphe 7 du règlement (UE) 2017/1129, soit mis à la disposition du public conformément aux modalités prévues à l'article 51, paragraphes 2 et 3;

4° les valeurs mobilières offertes, attribuées ou devant être attribuées aux administrateurs ou salariés anciens ou existants par leur employeur ou par une entreprise liée, pour autant qu'un document contenant des informations sur le nombre et la nature des valeurs mobilières ainsi que sur les raisons et les modalités de l'offre ou de l'attribution soit mis à disposition;

5° les titres autres que de capital émis par l'État luxembourgeois et les communes du pays, par un autre État membre ou par les organisations publiques internationales auxquelles adhèrent un ou plusieurs États membres.

Pour les titres autres que de capital, visés à l'alinéa 1er, point 5°, un document contenant les informations sur les titres en question doit être publié, conformément aux modalités prévues à l'article 51, paragraphes 2 et 3. Le document contient au moins les informations suivantes:

1° l'identité de l'émetteur et du garant éventuel;

2° la dénomination, le code d'identification, la devise, le montant total et le cas échéant, la valeur nominale unitaire des titres autres que de capital;

3° une description de la nature et de la catégorie des titres autres que de capital;

4° une description des modalités de remboursement des titres autres que de capital;

5° le cas échéant, une description des modalités de paiement d'intérêt des titres autres que de capital, y compris une indication du taux d'intérêt ou si celui-ci n'est pas connu, les informations sur son mode de détermination;

6° le cas échéant, une description de la portée et de la nature de la garantie;

7° une indication des marchés sur lesquels l'admission à la négociation est sollicitée ou sur lesquels les titres autres que de capital sont déjà admis.

Les informations contenues dans le document visé à l'alinéa 2 sont présentées sous une forme succincte.

Art. 42.

Prospectus allégé volontaire

Lorsqu'une admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé est exemptée de l'obligation de publier un prospectus allégé conformément à l'article 41, paragraphe 2, l'émetteur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé a le droit d'établir volontairement un prospectus allégé conformément au présent chapitre.

Art. 43.

Examen et approbation du prospectus allégé

(1) Un prospectus allégé n'est publié que si l'opérateur de marché concerné l'a approuvé ou a approuvé toutes ses parties constitutives conformément à l'article 50.

(2) L'opérateur de marché notifie à l'émetteur ou à la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé sa décision concernant l'approbation du prospectus allégé dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt du projet de prospectus allégé.

(3) Lorsque l'opérateur de marché estime, pour des motifs raisonnables, que le projet de prospectus allégé ne respecte pas les normes en matière d'exhaustivité nécessaires à son approbation ou que des modifications ou un complément d'information sont nécessaires, il en informe l'émetteur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé, au plus tard, dans les délais prévus au paragraphe 2 à compter du dépôt du projet de prospectus allégé ou du complément d'information en

indiquant clairement les modifications ou le complément d'informations qui sont nécessaires.

En pareil cas, le délai visé au paragraphe 2 ne court dès lors qu'à compter de la date à laquelle un projet de prospectus allégé révisé ou le complément d'information demandé est soumis à l'opérateur de marché.

(4) En approuvant un prospectus allégé, l'opérateur de marché ne s'engage pas en ce qui concerne l'opportunité économique ou financière de l'opération ou la qualité et la solvabilité de l'émetteur.

(5) L'absence de décision dans les délais indiqués au paragraphe 2 vaut décision implicite de refus.

Art. 44.

Établissement du prospectus allégé

(1) Sans préjudice de l'article 47, paragraphe 1er, un prospectus allégé contient les informations nécessaires qui sont importantes pour permettre à un investisseur d'évaluer en connaissance de cause:

1° l'actif et le passif, les profits et pertes, la situation financière et les perspectives de l'émetteur et des garants éventuels;

2° les droits attachés aux valeurs mobilières.

Ces informations peuvent varier en fonction de la nature de l'émetteur et du type de valeurs mobilières.

(2) Le prospectus allégé contient des informations concernant l'émetteur et les valeurs mobilières proposées à la négociation sur un marché réglementé. Les informations détaillées à fournir sont déterminées par l'opérateur de marché dans ses règles de fonctionnement.

(3) Les informations contenues dans le prospectus allégé sont rédigées et présentées sous une forme facile à analyser, concise et compréhensible.

(4) L'émetteur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé peut établir le prospectus

allégé sous la forme d'un document unique ou de plusieurs documents distincts.

Un prospectus allégé composé de plusieurs documents distincts subdivise les informations requises en un document d'enregistrement allégé et une note relative aux valeurs mobilières allégée. Le document d'enregistrement allégé contient les informations relatives à l'émetteur. Sans préjudice de l'article 50, paragraphe 2, la note relative aux valeurs mobilières allégée contient les informations relatives aux valeurs mobilières proposées à la négociation sur un marché réglementé.

Art. 45.

Prospectus de base allégé

(1) Pour les titres autres que de capital, le prospectus allégé peut, selon le choix de l'émetteur ou de la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé, consister en un prospectus de base allégé contenant les informations nécessaires sur l'émetteur et sur les valeurs mobilières proposées à la négociation sur un marché réglementé.

(2) Les conditions définitives de l'admission sont présentées dans un document distinct ou incluses dans le prospectus de base allégé, ou dans tout supplément à celui-ci.

Les conditions définitives de l'admission ne doivent contenir que des informations concernant la note relative aux valeurs mobilières allégée et ne servent pas de supplément au prospectus de base allégé.

(3) Si les conditions définitives de l'admission ne sont pas incluses dans le prospectus de base allégé ou dans un supplément, l'émetteur les met à la disposition du public conformément aux modalités prévues à l'article 51 et les dépose auprès de l'opérateur de marché, aussi rapidement que possible et au plus tard avant l'admission à la négociation.

(4) Un prospectus de base allégé peut être établi sous la forme d'un document unique ou de plusieurs documents distincts.

(5) Les informations que contient le prospectus de base allégé font l'objet d'un supplément, le cas échéant, conformément à l'article 52.

Art. 46.

Responsabilité concernant le prospectus allégé

(1) La responsabilité des informations fournies dans un prospectus allégé et dans tout supplément à celui-ci incombe à l'émetteur ou à la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé ou au garant, selon le cas. Le prospectus allégé identifie clairement les personnes responsables au titre du prospectus allégé et le cas échéant de tout supplément à celui-ci par leur nom et fonction ou, dans le cas des personnes morales, par leur dénomination et leur siège statutaire, et contient une déclaration de leur part attestant que, à leur connaissance, les informations fournies dans le prospectus allégé sont conformes à la réalité et ne comportent pas d'omissions de nature à en altérer la portée.

(2) La responsabilité des informations fournies dans un document d'enregistrement allégé n'incombe aux personnes visées au paragraphe 1er que dans les cas où le document d'enregistrement allégé est utilisé en tant que partie constitutive d'un prospectus allégé approuvé.

Art. 47.

Omission d'informations

(1) L'opérateur de marché concerné peut dispenser d'inclure dans le prospectus allégé ou ses parties constitutives certaines informations censées y figurer, s'il estime que l'une des conditions suivantes est remplie:

1° la divulgation de ces informations serait contraire à l'intérêt public;

2° la divulgation de ces informations porterait un préjudice grave à l'émetteur ou au garant éventuel, pour autant que l'omission de ces informations ne risque pas d'induire le public en erreur sur des faits et des circonstances dont la

connaissance est indispensable à une évaluation en connaissance de cause de l'émetteur ou du garant éventuel, ainsi que des droits attachés aux valeurs mobilières sur lesquelles porte le prospectus allégé; ou

3° ces informations sont d'une importance mineure au regard d'une admission à la négociation spécifique sur un marché réglementé et elles n'influenceraient pas l'évaluation de la situation financière et des perspectives de l'émetteur ou du garant éventuel.

(2) Sous réserve de la communication d'une information adéquate aux investisseurs, dans le cas exceptionnel où certaines des informations à inclure dans un prospectus allégé, ou dans des parties constitutives du prospectus allégé, ne sont pas adaptées au domaine d'activité ou à la forme juridique de l'émetteur ou du garant éventuel ou aux valeurs mobilières sur lesquelles porte le prospectus allégé, celui-ci ou ses parties constitutives contiennent des informations équivalentes aux informations requises, à moins que de telles informations n'existent pas.

(3) Si les valeurs mobilières sont garanties par l'État luxembourgeois ou les communes du Grand-Duché de Luxembourg ou par un autre État membre, l'émetteur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé est autorisé, lorsqu'il établit un prospectus allégé conformément à ce chapitre, à omettre les informations relatives au garant.

Art. 48.

Validité du prospectus allégé et du document d'enregistrement allégé

(1) Un prospectus allégé, qu'il consiste en un document unique ou en des documents distincts, reste valable douze mois après son approbation pour des admissions à la négociation sur un marché réglementé, pour autant qu'il soit complété par tout supplément requis en vertu de l'article 52.

Lorsqu'un prospectus allégé consiste en des documents distincts, la période de validité commence à courir à compter de l'approbation de la note relative aux valeurs mobilières allégée.

(2) Un document d'enregistrement allégé qui a été précédemment approuvé reste valable pour être utilisé en tant que partie constitutive d'un prospectus allégé douze mois après son approbation.

La fin de la période de validité d'un tel document d'enregistrement allégé n'a pas d'incidence sur la validité d'un prospectus allégé dont il représente une partie constitutive.

(3) Un prospectus allégé, actualisé par les éléments requis en vertu des articles 50 et 52, approuvés avant l'expiration de sa période de validité, peut valablement servir à une admission à la négociation sur un marché réglementé au-delà de la limite des douze mois, avec l'accord de l'opérateur de marché.

Art. 49.

Incorporation d'informations par référence

(1) Des informations peuvent être incorporées par référence dans un prospectus allégé lorsqu'elles ont été publiées antérieurement, simultanément ou ultérieurement par voie électronique et rédigées dans une langue qui répond aux exigences de l'article 54.

Ces informations sont les plus récentes dont l'émetteur dispose.

(2) Lorsque des informations sont incorporées par référence, un tableau de correspondance est fourni dans le prospectus allégé, afin de permettre aux investisseurs de retrouver facilement des informations déterminées.

(3) Dans la mesure du possible, en même temps que le premier projet de prospectus allégé soumis à l'opérateur de marché et, en tout état de cause, pendant le processus d'examen du prospectus allégé, l'émetteur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé, soumet sous une forme électronique toute information incorporée par référence dans le

prospectus allégé, sauf si ces informations ont déjà été approuvées par l'opérateur de marché ou déposées auprès de celui-ci.

Art. 50.

Prospectus allégé consistant en des documents distincts

(1) L'émetteur qui dispose déjà d'un document d'enregistrement allégé approuvé par un opérateur de marché établi au Luxembourg est tenu d'établir uniquement une note relative aux valeurs mobilières allégée en cas d'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé. Dans ce cas, la note relative aux valeurs mobilières allégée est approuvée séparément.

(2) Lorsque, à la suite de l'approbation du document d'enregistrement allégé, il a été constaté un fait nouveau significatif ou une erreur ou inexactitude substantielle concernant les informations contenues dans le document d'enregistrement allégé, la note relative aux valeurs mobilières allégée fournit les informations qui doivent normalement figurer dans le document d'enregistrement allégé ou un supplément au document d'enregistrement allégé est soumis pour approbation au plus tard en même temps que la note relative aux valeurs mobilières.

L'ensemble formé par le document d'enregistrement allégé et, le cas échéant, son supplément, complété par la note relative aux valeurs mobilières allégée, constitue, une fois approuvé par l'opérateur de marché, un prospectus allégé.

(3) Lorsqu'un émetteur a déposé un document d'enregistrement allégé sans approbation préalable, l'ensemble des documents, y compris des informations actualisées, est soumis à l'approbation de l'opérateur de marché.

Art. 51.

Publication du prospectus allégé

(1) Une fois approuvé, le prospectus allégé est mis à la disposition du public par l'émetteur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé, dans un délai raisonnable

avant le début de la négociation ou, au plus tard, au début de l'admission à la négociation des valeurs mobilières concernées.

(2) Le prospectus allégé, qu'il soit constitué d'un document unique ou de documents distincts, est réputé être mis à la disposition du public dès lors qu'il est publié selon l'une des modalités suivantes:

1° par insertion dans un ou plusieurs journaux à diffusion nationale ou à large diffusion au Luxembourg;

2° sous une forme imprimée mise gratuitement à la disposition du public au siège statutaire de l'émetteur;

3° sur le site internet de l'émetteur ou de la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé; ou

4° sur le site internet de l'opérateur de marché concerné.

(3) Les émetteurs ou les personnes obligées d'établir le prospectus allégé qui publient uniquement leur prospectus allégé conformément aux modalités visées au paragraphe 2, points 1° et 2°, doivent également le publier sous forme électronique conformément aux modalités visées au paragraphe 2, point 3°.

(4) Le prospectus allégé est publié dans une section dédiée du site internet concerné, facilement accessible lorsque l'on entre sur ledit site. Il peut être téléchargé et imprimé; son format électronique permet les recherches mais pas les modifications.

Les documents qui contiennent des informations incorporées par référence dans le prospectus allégé, les suppléments et les conditions définitives y afférents, sont accessibles dans la même section que le prospectus allégé.

(5) L'accès au prospectus allégé n'est subordonné à aucun processus d'enregistrement, ni à aucune acceptation d'une clause limitant la responsabilité légale ou au paiement d'un droit.

(6) L'opérateur de marché concerné publie sur son site internet les prospectus allégés approuvés conformément à l'article 43.

(7) Tous les prospectus allégés approuvés restent à la disposition du public sous forme électronique pendant leur période de validité, sur

les sites internet visés aux paragraphes 2 et 6.

(8) Lorsque le prospectus allégé est composé de plusieurs documents ou incorpore des informations par référence, les documents et informations qui le composent peuvent être publiés et diffusés séparément, pour autant qu'ils soient mis à la disposition du public conformément au paragraphe 2. Lorsqu'un prospectus allégé consiste en des documents distincts conformément à l'article 50, chacun de ces documents constitutifs, exception faite des documents incorporés par référence, précise qu'il ne constitue qu'une partie du prospectus allégé et indique où peuvent être obtenus les autres documents constitutifs.

(9) Le texte et la forme du prospectus allégé et de tout supplément y afférent mis à la disposition du public sont toujours identiques à la version originale approuvée par l'opérateur de marché concerné.

Art. 52.

Suppléments au prospectus allégé

(1) Tout fait nouveau significatif ou toute erreur ou inexactitude substantielle concernant les informations contenues dans un prospectus allégé, qui est susceptible d'influencer l'évaluation des valeurs mobilières et survient ou est constaté entre le moment de l'approbation du prospectus allégé et le début de la négociation sur un marché réglementé, est mentionné sans retard injustifié dans un supplément au prospectus allégé.

Ce supplément est approuvé, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables, de la même manière qu'un prospectus allégé, et est publié au moins selon les mêmes modalités que celles qui ont été appliquées au prospectus allégé initial conformément à l'article 51.

(2) Lorsque le fait nouveau significatif ou l'erreur ou inexactitude substantielle visé au paragraphe 1er ne concerne que les informations contenues dans un document d'enregistrement allégé et que ce document d'enregistrement allégé est simultanément utilisé en tant que partie constitutive de plusieurs prospectus allégés, un seul supplément est établi et approuvé. Dans ce cas, le

supplément fait mention de tous les prospectus allégés auxquels il se rapporte.

(3) Un émetteur peut, en tout état de cause, inclure volontairement une version consolidée du prospectus allégé ou du document d'enregistrement allégé qui fait l'objet d'un supplément dans une annexe au supplément.

Art. 53.

Communications à caractère promotionnel

(1) Toute communication à caractère promotionnel se rapportant à une admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé respecte les principes énoncés aux paragraphes 2 à 4. Les paragraphes 2 à 4 ne s'appliquent que dans les cas où l'émetteur ou la personne sollicitant l'admission à la négociation sur un marché réglementé est soumis à l'obligation d'établir un prospectus allégé.

(2) Les communications à caractère promotionnel mentionnent le fait qu'un prospectus allégé a été, ou sera, publié et indiquent où les investisseurs peuvent ou pourront se le procurer. La mention de la décision d'approbation d'un prospectus allégé par l'opérateur de marché concerné ne constitue pas une appréciation de l'opportunité de l'opération proposée aux investisseurs.

(3) Les communications à caractère promotionnel sont clairement reconnaissables en tant que telles. Les informations qu'elles contiennent ne sont pas inexactes ou trompeuses et sont cohérentes avec les informations contenues dans le prospectus allégé, si celui-ci a déjà été publié, ou avec les informations devant y figurer, si celui-ci n'a pas encore été publié.

(4) Toute information divulguée oralement ou par écrit en ce qui concerne l'admission à la négociation sur un marché réglementé, même si elle n'a pas de visée promotionnelle, est cohérente avec les informations figurant dans le prospectus allégé.

Art. 54.

Régime linguistique

Le prospectus allégé est établi dans une langue acceptée par l'opérateur de marché concerné. La rédaction du prospectus allégé en langue luxembourgeoise, française, allemande ou anglaise est acceptable dans tous les cas.

Art. 55.

Admission à la négociation sur un marché réglementé effectuée à l'aide d'un prospectus allégé établi conformément à la législation d'un pays tiers

L'opérateur de marché concerné peut approuver un prospectus allégé se rapportant à une admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé ou organisé d'un émetteur d'un pays tiers et qui a été établi conformément à la législation nationale de ce pays tiers, pour autant que le prospectus allégé ait été élaboré selon des exigences en matière d'information équivalentes à la présente loi et que le prospectus allégé soit rédigé dans une langue acceptée par l'opérateur de marché concerné.

Art. 56.

Entité compétente

L'opérateur de marché est l'entité compétente aux fins de l'application du présent chapitre, sans préjudice des pouvoirs et compétences attribués à la CSSF par les articles 58, 59 et 60.

Art. 57.

Pouvoirs de surveillance de l'opérateur de marché

Aux fins du présent chapitre, l'opérateur de marché concerné est doté des pouvoirs de surveillance nécessaires à l'exercice de ses missions dans les limites définies par le présent chapitre.

Les pouvoirs de l'opérateur de marché concerné sont les suivants:

1° exiger de l'émetteur, de la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché règlementé ou du garant

qu'il inclue dans le prospectus allégé des informations complémentaires, si la protection des investisseurs l'exige;

2° exiger de l'émetteur, de la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché règlementé, du garant ou des membres de leur direction ainsi que des personnes qui le contrôlent ou sont contrôlées par lui qu'ils fournissent des informations et des documents;

3° suspendre la négociation sur un marché réglementé qu'il opère, chaque fois qu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y a eu violation du présent chapitre;

4° interdire la négociation sur un marché réglementé qu'il opère, s'il constate qu'il y a eu violation du présent chapitre ou lorsqu'il a des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y aurait violation du présent chapitre;

5° rendre public le fait qu'un émetteur, une personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché règlementé ou un garant ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent.

Art. 58.

Pouvoirs de la CSSF

Aux fins du présent chapitre, la CSSF est dotée des pouvoirs nécessaires à l'exercice de ses missions dans les limites définies par le présent chapitre.

Les pouvoirs de la CSSF sont les suivants:

1° exiger de l'émetteur, de la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché règlementé, du garant ou des membres de leur direction ainsi que des personnes qui le contrôlent ou sont contrôlées par lui qu'ils fournissent des informations et des documents en vue de déterminer s'il y a eu manquement aux obligations du présent chapitre;

2° enjoindre à l'émetteur ou à la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé de

cesser toute pratique contraire au présent chapitre.

Art. 59.

Coopération

(1) La CSSF est l'autorité compétente pour coopérer avec les autorités compétentes des autres États membres et les autorités de surveillance de pays tiers chaque fois que cela est nécessaire à l'accomplissement de leurs missions et à l'exercice de leurs pouvoirs. En particulier, celles-ci échangent des informations et coopèrent lorsqu'un émetteur dépend de plusieurs marchés réglementés, dont au moins un est situé sur le territoire du Luxembourg. Aux fins du présent chapitre, l'article 36, paragraphes 2 et 3, est applicable.

(2) Pour les besoins de cette coopération et de la communication d'information, la CSSF est habilitée à demander à un opérateur de marché établi au Luxembourg toute information relevant de missions en rapport avec l'approbation d'un prospectus allégé ou relevant des pouvoirs définis à l'article 57.

(3) Pour les besoins des articles 58 et 60, un opérateur de marché établi au Luxembourg est tenu d'avertir sans délai la CSSF s'il a des raisons de soupçonner qu'un émetteur, une personne qui sollicite l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, un garant ou un des membres de la direction, a manqué à ses obligations au titre du présent chapitre.

(4) Aux fins des paragraphes 2 et 3, la communication d'informations par un opérateur de marché à la CSSF ne constitue pas une violation du secret professionnel, ni d'une quelconque restriction à la divulgation d'informations prévue par un contrat ou une disposition législative, réglementaire ou administrative et n'entraîne, pour l'opérateur de marché l'ayant effectuée, aucune responsabilité d'aucune sorte relative à cette communication.

Art. 60.

Sanctions administratives de la CSSF

(1) La CSSF peut prononcer une amende d'ordre de 250 à 250 000 euros contre les personnes visées aux articles 57 et 58 au cas où celles-ci:

1° ont procédé à une admission à la négociation sur un marché réglementé en violation des dispositions du présent chapitre;

2° ne donnent pas suite à ses injonctions ordonnant de mettre un terme à toute pratique contraire au présent chapitre;

3° font obstacle à l'exercice des pouvoirs prévus aux articles 57 et 58;

4° ont sciemment fourni des informations inexactes ou incomplètes à l'opérateur de marché suite à des demandes basées sur l'article 57 ou à la CSSF suite à des demandes basées sur l'article 58;

5° ne se conforment pas aux exigences basées sur les articles 57 et 58;

6° publient ou font publier de fausses informations dans un prospectus allégé ou supplément au prospectus allégé.

(2) La CSSF est autorisée à rendre publiques les mesures ou sanctions prises pour non-respect des dispositions adoptées en vertu du présent chapitre, excepté dans les cas où leur divulgation risquerait de perturber gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause.

(3) La CSSF maintient toute décision publiée conformément au présent article sur son site internet pendant une période de cinq ans après sa publication.

Les données à caractère personnel contenues dans les publications visées à l'alinéa 1er ne sont maintenues sur le site internet de la CSSF que pendant une durée maximale de douze mois.

Art. 61.

Droit de recours

Les décisions prises par la CSSF ou l'opérateur de marché en vertu du présent chapitre sont dûment motivées et sont susceptibles d'un recours en réformation devant le tribunal administratif.

PARTIE IV - DES ADMISSIONS DE VALEURS MOBILIÈRES À LA NÉGOCIATION SUR UN MARCHÉ LUXEMBOURGEOIS NE FIGURANT PAS SUR LA LISTE DES MARCHÉS RÉGLEMENTÉS PUBLIÉE PAR L'AEMF

Art. 62.

Champ d'application, dispositions applicables et définitions

(1) La présente partie s'applique aux admissions de valeurs mobilières et d'autres titres assimilables à la négociation sur un marché situé ou opérant sur le territoire du Luxembourg et ne figurant pas sur la liste des marchés réglementés publiée par l'AEMF. Les dispositions applicables en matière de prospectus pour ces admissions sont prévues par les règles de fonctionnement de l'opérateur de marché établi au Luxembourg, et ces règles ne sauraient être plus contraignantes que celles établies dans le cadre du règlement (UE) 2017/1129 et de la partie III dans des circonstances similaires. L'opérateur de marché est l'entité compétente qui approuve les prospectus préalablement à l'admission de ces valeurs mobilières à la négociation.

(2) Aux fins de la présente partie, on entend par:

«valeurs mobilières»: des valeurs mobilières au sens de l'article 1er, point 55, de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d'instruments financiers.

PARTIE V - DISPOSITIONS FINALES

Art. 63.

Dispositions abrogatoires

La loi modifiée du 10 juillet 2005 relative aux prospectus pour valeurs mobilières est abrogée avec effet au 21 juillet 2019, à l'exception de l'article 4, paragraphe 2, lettre h), de l'article 5, paragraphe 2, lettre e), et de l'article 6, paragraphe 2, lettres a) et g), de la loi modifiée du 10 juillet 2005 relative aux prospectus pour valeurs mobilières, qui sont abrogés avec effet au jour de la publication de la présente loi au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 64.

Dispositions transitoires

Un prospectus ou prospectus simplifié approuvé conformément à la loi modifiée du 10 juillet 2005 relative aux prospectus pour valeurs mobilières continue de relever de cette loi jusqu'à la fin de sa validité ou jusqu'à la fin d'une période de douze mois à compter du 21 juillet 2019, la date retenue étant la plus proche.

Art. 65.

Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 21 juillet 2019, à l'exception de l'article 4 qui entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 66.

Référence sous forme abrégée

La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante:

«loi du 16 juillet 2019 relative aux prospectus pour valeurs mobilières».

Doc. parl. 7328; sess. ord. 2017-2018 et 2018-2019.

#5/23/5123 maxime.hubo@stibbe.com

SOCIÉTÉS COTÉES

b) Abus de marché

#S/23/5123 - maxime.hudo@stibbe.com

RÈGLEMENT (UE) NO 596/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 16 AVRIL 2014 SUR LES ABUS DE MARCHÉ (RÈGLEMENT RELATIF AUX ABUS DE MARCHÉ) ET ABROGEANT LA DIRECTIVE 2003/6/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL ET LES DIRECTIVES 2003/124/CE, 2003/125/CE ET 2004/72/CE DE LA COMMISSION (TEXTE PRÉSENTANT DE L'INTÉRÊT POUR L'EEE)

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit un cadre réglementaire commun sur les opérations d'initiés, la divulgation illicite d'informations privilégiées et les manipulations de marché (ci-après dénommés «abus de marché»), ainsi que des mesures visant à empêcher les abus de marché afin de garantir l'intégrité des marchés financiers de l'Union et d'accroître la protection des investisseurs et leur confiance dans ces marchés.

Article 2

Champ d'application

1. Le présent règlement s'applique:

a) aux instruments financiers admis ou faisant l'objet d'une demande d'admission à la négociation sur un marché réglementé;

b) aux instruments financiers négociés sur un MTF, admis ou faisant l'objet d'une demande d'admission à la négociation sur un MTF;

c) aux instruments financiers négociés sur un OTF;

d) aux instruments financiers non couverts par les points a), b) ou c), dont le cours ou la valeur dépend du cours ou de la valeur d'un instrument financier visé auxdits points ou qui a un effet sur ce cours ou cette valeur, y compris, sans s'y limiter, les contrats d'échange sur risque de crédit et les contrats financiers pour différences.

Le présent règlement s'applique également aux comportements ou aux transactions, y compris aux offres, qui se rapportent à la mise aux enchères sur une plate-forme d'enchères qui a été agréée en tant que marché réglementé de quotas d'émission ou d'autres produits mis aux enchères basés sur ces derniers, y compris lorsque les produits mis aux enchères ne sont pas des instruments financiers, en vertu du règlement (UE) n° 1031/2010. Sans préjudice de toute disposition spécifique relative aux offres présentées dans le cadre d'une mise aux enchères, toutes les exigences et interdictions que le présent règlement impose aux ordres s'appliquent également à de telles offres.

2. Les articles 12 et 15 s'appliquent également:

a) aux contrats au comptant sur matières premières qui ne sont pas des produits énergétiques de gros, lorsque la transaction, l'ordre ou le comportement a, est de nature à avoir ou est destiné à avoir un effet sur le cours ou la valeur d'un instrument financier visé au paragraphe 1;

b) aux types d'instruments financiers, y compris les contrats dérivés ou les instruments dérivés servant au transfert du risque de crédit, pour lesquels la transaction, l'ordre, l'offre ou le comportement a ou est de nature à avoir un effet sur

le cours ou la valeur d'un contrat au comptant sur matières premières lorsque le cours ou la valeur dépendent du cours ou de la valeur de ces instruments financiers; et

c) aux comportements en rapport avec les indices de référence.

3. Le présent règlement s'applique à toute transaction, tout ordre ou comportement concernant tout instrument financier visé aux paragraphes 1 et 2, indépendamment du fait que cette transaction, cet ordre ou ce comportement ait lieu ou non sur une plate-forme de négociation.

4. Les interdictions et exigences prévues par le présent règlement s'appliquent aux actions menées et aux omissions commises dans l'Union et dans un pays tiers concernant les instruments visés aux paragraphes 1 et 2.

Article 3

Définitions

1. Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «instrument financier» : un instrument financier tel qu'il est défini à l'article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2014/65/UE;

2) «entreprise d'investissement» : une entreprise d'investissement telle qu'elle est définie à l'article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE;

3) «établissement de crédit» : un établissement de crédit tel qu'il est défini à l'article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil [(1)] ;

4) «établissement financier» : un établissement financier tel qu'il est défini à l'article 4, paragraphe 1, point 26), du règlement (UE) n° 575/2013;

5) «opérateur de marché» : un opérateur de marché tel qu'il est défini à l'article 4, paragraphe 1, point 18), de la

directive 2014/65/UE;

6) «marché réglementé» : un marché réglementé tel qu'il est défini à l'article 4, paragraphe 1, point 21), de la directive 2014/65/UE;

7) «système multilatéral de négociation» ou «MTF» : un système multilatéral tel qu'il est défini à l'article 4, paragraphe 1, point 22), de la directive 2014/65/UE;

8) «système organisé de négociation» ou «OTF» : un système dans l'Union tel qu'il est défini à l'article 4, paragraphe 1, point 23), de la directive 2014/65/UE;

9) «pratique de marché admise» : une pratique de marché spécifique qui est admise par une autorité compétente conformément à l'article 13;

10) «plate-forme de négociation» : une plate-forme de négociation telle qu'elle est définie à l'article 4, paragraphe 1, point 24), de la directive 2014/65/UE;

11) «marché de croissance des PME» : un marché de croissance des PME tel qu'il est défini à l'article 4, paragraphe 1, point 12), de la directive 2014/65/UE;

12) «autorité compétente» : une autorité désignée conformément à l'article 22, sauf indication contraire dans le présent règlement;

13) «personne» : toute personne physique ou morale;

14) «matière première» : une matière première telle qu'elle est définie à l'article 2, point 1), du règlement (CE) n° 1287/2006 de la Commission **(2)** ;

15) «contrat au comptant sur matières premières» : un contrat de fourniture de matières premières négociées sur un marché au comptant qui sont livrées rapidement lorsque la transaction est réglée, et un contrat de fourniture de matières premières qui n'est pas un instrument financier, y compris un contrat à terme avec livraison physique;

16) «marché au comptant» : un marché de matières premières sur lequel les matières premières sont vendues contre espèces et livrées rapidement lorsque la transaction est réglée, et d'autres marchés non financiers, comme les marchés à terme pour les matières premières;

17) «programme de rachat» : une opération sur actions propres effectuée conformément aux articles 21 à 27 de la directive 2012/30/UE du Parlement européen et du Conseil [(3)] ;

18) «trading algorithmique» : le trading algorithmique tel qu'il est défini à l'article 4, paragraphe 1, point 39), de la directive 2014/65/UE;

19) «quota d'émission» : un quota d'émission tel que décrit à l'annexe I, section C, point 11), de la directive 2014/65/UE;

20) «participant au marché des quotas d'émission» : toute personne qui effectue des transactions, y compris la passation d'ordres, sur des quotas d'émission, des produits mis aux enchères basés sur ces derniers, ou des instruments dérivés de ceux-ci et qui ne bénéficie pas d'une exemption en vertu de l'article 17, paragraphe 2, deuxième alinéa;

21) «émetteur» : une entité juridique de droit public ou privé qui émet ou propose d'émettre des instruments financiers, l'émetteur étant, en cas de certificats représentatifs de certains instruments financiers, celui qui émet l'instrument financier représenté;

22) «produit énergétique de gros» : un produit énergétique de gros tel qu'il est défini à l'article 2, point 4), du règlement (UE) n° 1227/2011;

23) «autorité de régulation nationale» : une autorité de régulation nationale telle qu'elle est définie à l'article 2, point 10), du règlement (UE) n° 1227/2011;

24) «instruments dérivés sur matières premières» : des instruments dérivés sur matières premières tels qu'ils sont

définis à l'article 2, paragraphe 1, point 30), du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil [(4)] ;

25) «personne exerçant des responsabilités dirigeantes» : une personne au sein d'un émetteur, un participant au marché des quotas d'émission ou une autre entité visée à l'article 19, paragraphe 10, qui est:

- **a)** un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance de cette entité; ou
- **b)** un responsable de haut niveau qui, sans être membre des organes visés au point a), dispose d'un accès régulier à des informations privilégiées concernant directement ou indirectement cette entité et du pouvoir de prendre des décisions de gestion concernant l'évolution future et la stratégie d'entreprise de cette entité;

26) «personne étroitement liée» :

- **a)** le conjoint ou un partenaire considéré comme l'équivalent du conjoint conformément au droit national;
- **b)** l'enfant à charge conformément au droit national;
- **c)** un parent qui appartient au même ménage depuis au moins un an à la date de la transaction concernée; ou
- **d)** une personne morale, un trust ou une fiducie, ou un partenariat, dont les responsabilités dirigeantes sont exercées par une personne exerçant des responsabilités dirigeantes ou par une personne visée au point a), b) ou c), ou qui est directement ou indirectement contrôlé(e) par cette personne, ou qui a été constitué(e) au bénéfice de cette personne, ou dont les intérêts économiques sont substantiellement équivalents à ceux de cette personne;

27) «enregistrements de données relatives au trafic» : les enregistrements de données relatives au trafic tels qu'ils sont définis à l'article 2, deuxième alinéa, point b), de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil **(5)** ;

28) «personne qui organise ou exécute des transactions à titre professionnel» : une personne dont le travail consiste à recevoir et à transmettre des ordres ou à effectuer des transactions concernant des instruments financiers;

29) «indice de référence» : tout taux, indice ou chiffre mis à la disposition du public ou publié, qui est déterminé périodiquement ou régulièrement par application d'une formule, ou sur la base de la valeur d'un ou de plusieurs actifs ou prix sous-jacents, y compris des estimations de prix, de taux d'intérêt ou d'autres valeurs réels ou estimés, ou des données d'enquêtes, et par référence auquel est déterminé le montant à verser au titre d'un instrument financier ou la valeur d'un instrument financier;

30) «teneur de marché» : un teneur de marché tel qu'il est défini à l'article 4, paragraphe 1, point 7), de la directive 2014/65/UE;

31) «ramassage en bourse» : une acquisition de titres d'une société qui n'entraîne pas d'obligation législative ou réglementaire d'annoncer le lancement d'une offre publique d'achat sur cette société;

32) «participant au marché communicant» : une personne qui relève de l'une des catégories énoncées à l'article 11, paragraphe 1, points a) à d), ou à l'article 11, paragraphe 2, et qui communique des informations dans le cadre d'un sondage de marché;

33) «trading à haute fréquence» : la technique de trading algorithmique à haute fréquence telle qu'elle est définie à l'article 4, paragraphe 1, point 40), de la directive 2014/65/UE;

34) «informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement» : des informations:

i) produites par un analyste indépendant, une entreprise d'investissement, un établissement de crédit, toute autre personne dont l'activité principale consiste à produire des recommandations d'investissement, ou une personne physique travaillant pour leur compte dans le cadre d'un contrat de travail ou autre, qui, directement ou indirectement, formule une proposition d'investissement déterminée concernant un instrument financier ou un émetteur; ou

ii) produites par d'autres personnes que celles visées au point i), qui proposent directement une décision d'investissement déterminée concernant un instrument financier;

35) «recommandations d'investissement» : des informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement, explicitement ou implicitement, concernant un ou plusieurs instruments financiers ou les émetteurs, y compris toute opinion émise sur le cours ou la valeur actuel(le) ou futur(e) de ces instruments, destinées aux canaux de distribution ou au public.

2. Aux fins de l'article 5, on entend par:

a) «titres» :

i) les actions et autres valeurs équivalant à des actions;

ii) les obligations et les autres formes de titres de créance; ou

iii) les titres de créance convertibles ou échangeables en actions ou dans d'autres valeurs équivalant à des actions.

b) «instruments associés» :
les instruments financiers suivants, y compris ceux qui ne sont pas admis à la négociation ou négociés sur une plate-forme de négociation, ou qui n'ont pas fait l'objet d'une demande d'admission à la négociation sur une plate-forme de négociation:

- **i)** les contrats ou droits de souscription, d'acquisition ou de cession de valeurs;
- **ii)** les instruments financiers dérivés basés sur des valeurs;
- **iii)** lorsque les valeurs sont des titres de créance convertibles ou échangeables, les valeurs dans lesquelles ces titres de créances convertibles ou échangeables peuvent être convertis ou échangés;
- **iv)** les instruments qui sont émis ou garantis par l'émetteur ou le garant des valeurs et dont le prix de marché est susceptible d'influencer sensiblement le prix des valeurs, ou vice versa;
- **v)** lorsque les valeurs sont des valeurs équivalentes à des actions, les actions représentées par ces valeurs et toute autre valeur équivalant à ces actions;

c) «distribution significative» : une offre initiale ou secondaire de titres qui se distingue des achats et des ventes ordinaires à la fois quant au montant des valeurs offertes et aux méthodes de vente employées;

d) «stabilisation» : un achat ou une offre d'achat de valeurs, ou une transaction portant sur des instruments associés équivalents à celles-ci, réalisé par un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement dans le cadre d'une distribution significative de telles valeurs, dans le seul but de soutenir le prix sur le marché de ces valeurs pendant

une durée prédéterminée, en raison d'une pression à la vente s'exerçant sur elles.

Article 4

Notification et liste des instruments financiers

1. Les opérateurs des marchés réglementés, les entreprises d'investissement et les opérateurs de marché exerçant leurs activités sur un MTF ou un OTF adressent, sans retard, une notification à l'autorité compétente de la plate-forme de négociation de tout instrument financier pour lequel une demande d'admission à la négociation sur leur plate-forme de négociation a été présentée, qui est admis à la négociation ou qui est négocié pour la première fois.

Ils adressent également une notification à l'autorité compétente de la plate-forme de négociation une fois qu'un instrument financier cesse d'être négocié ou d'être admis à la négociation, à moins que la date à laquelle l'instrument financier cesse d'être négocié ou d'être admis à la négociation est connue et était incluse dans la notification qui a été faite conformément au premier alinéa.

Les notifications visées au présent paragraphe comportent, le cas échéant, les noms et les identifiants des instruments financiers concernés, ainsi que les dates et heures de la demande d'admission à la négociation, de l'admission à la négociation et de la première négociation.

Les opérateurs de marchés et les entreprises d'investissement transmettent également à l'autorité compétente de la plate-forme de négociation les informations énoncées au troisième alinéa concernant les instruments financiers qui faisaient l'objet d'une demande d'admission à la négociation ou qui étaient admis à la négociation avant le 2 juillet 2014 et qui sont toujours admis à la négociation ou qui sont négociés à cette date.

2. Les autorités compétentes de la plate-forme de négociation transmettent, sans retard, à l'AEMF les notifications qu'elles reçoivent en vertu du paragraphe 1. L'AEMF publie ces notifications,

immédiatement dès réception, sur son site internet, sous la forme d'une liste. L'AEMF met immédiatement cette liste à jour dès qu'elle reçoit une notification de la part d'une autorité compétente de la plate-forme de négociation. Cette liste ne restreint pas le champ d'application du présent règlement.

3. La liste comporte les informations suivantes:

a) les noms et les identifiants des instruments financiers qui font l'objet d'une demande d'admission à la négociation, sont admis à la négociation ou sont négociés pour la première fois sur des marchés réglementés, des MTF et des OTF;

b) les dates et heures des demandes d'admission à la négociation, des admissions à la négociation ou des premières négociations;

c) des informations détaillées relatives aux plates-formes de négociation sur lesquelles les instruments financiers font l'objet d'une demande d'admission à la négociation, sont admis à la négociation ou sont négociés pour la première fois; et

d) la date et l'heure auxquelles les instruments financiers cessent d'être négociés ou d'être admis à la négociation.

4. Afin d'assurer une harmonisation cohérente du présent article, l'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation fixant:

a) le contenu des notifications visées au paragraphe 1; et

b) le mode et les conditions de la compilation, de la publication et de la tenue de la liste visée au paragraphe 3.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil **(6)** .

5. Afin d'assurer des conditions uniformes d'application du présent article, l'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution définissant la date, le format et le modèle de présentation des notifications au titre des paragraphes 1 et 2.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Le pouvoir d'adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa est conféré à la Commission conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1095/2010.

Article 5

Dérogations pour les programmes de rachat et les mesures de stabilisation

1. Les interdictions prévues par les articles 14 et 15 du présent règlement ne s'appliquent pas aux opérations sur actions propres effectuées dans le cadre de programmes de rachat lorsque:

- **a)** tous les détails du programme sont divulgués avant que ne débutent les opérations;
- **b)** les opérations sont notifiées à l'autorité compétente de la plate-forme de négociation conformément au paragraphe 3, puis divulguées au public, comme faisant partie du programme de rachat;
- **c)** des limites adéquates sont respectées en ce qui concerne les prix et les volumes;
- **d)** les opérations sont réalisées conformément aux objectifs visés au paragraphe 2 et aux conditions énoncées dans le présent article et dans les normes techniques de réglementation visées au paragraphe 6.

2. Afin de bénéficier de la dérogation prévue au paragraphe 1, un programme de rachat a comme seul l'objectif:

- **a)** de réduire le capital d'un émetteur;
- **b)** de satisfaire aux obligations découlant de titres de créance qui sont échangeables en titres de propriété; ou

c) de satisfaire aux obligations découlant des programmes d'options sur actions, ou autres allocations d'actions, aux salariés ou aux membres des organes d'administration, de gestion ou de surveillance de l'émetteur ou d'une entreprise associée.

3. Afin de bénéficier de la dérogation prévue au paragraphe 1, l'émetteur informe l'autorité compétente de la plate-forme de négociation sur laquelle les actions ont été admises à la négociation ou sont négociées de chaque transaction relative au programme de rachat, y compris les informations spécifiées à l'article 25, paragraphes 1 et 2, et à l'article 26, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (UE) n° 600/2014.

4. Les interdictions prévues par les articles 14 et 15 du présent règlement ne s'appliquent pas à la négociation de titres ou d'instruments associés en vue de la stabilisation de titres lorsque:

a) la stabilisation est effectuée pour une période limitée;

b) les informations importantes concernant la stabilisation sont divulguées et notifiées à l'autorité compétente de la plate-forme de négociation conformément au paragraphe 5;

c) des limites adéquates sont respectées en ce qui concerne les prix; et

d) ces opérations respectent les conditions relatives à la stabilisation prévues par les normes techniques de réglementation visées au paragraphe 6.

5. Sans préjudice de l'article 23, paragraphe 1, les émetteurs, les offreurs, ou les entités réalisant la stabilisation agissant ou non pour le compte de ces personnes, notifient les détails de toutes les opérations de stabilisation à l'autorité compétente de la plate-forme de négociation concernée, au plus tard à la fin de la septième journée boursière suivant la date d'exécution de ces opérations.

6. Afin d'assurer une harmonisation cohérente du présent article, l'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les conditions auxquelles les programmes de rachat et les mesures de stabilisation visés aux paragraphes 1 et 4 doivent

satisfaire, y compris les conditions applicables aux opérations, les restrictions en matière de durée et de volumes, les obligations de divulgation et de déclaration, ainsi que les conditions relatives aux prix.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 3 juillet 2015.

Le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa est délégué à la Commission, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.

Article 6

Exclusion des activités se rapportant à la politique monétaire, à la gestion de la dette publique et à la politique climatique

1. Le présent règlement ne s'applique pas aux transactions, ordres ou comportements qui interviennent dans le cadre de la mise en œuvre de la politique monétaire, de change ou de gestion de la dette publique, et émanent:

a) d'un État membre;

b) des membres du SEBC;

c) d'un ministère, d'une agence ou d'une entité ad hoc d'un ou de plusieurs États membres, ou d'une personne agissant pour le compte de ceux-ci;

d) dans le cas d'un État membre constitué sous forme d'État fédéral, d'un des membres composant la fédération.

2. Le présent règlement ne s'applique pas aux transactions, ordres ou comportements émanant de la Commission ou de tout autre organisme officiellement désigné ou de toute personne agissant pour son compte, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de gestion de la dette publique.

Le présent règlement ne s'applique pas aux transactions, ordres ou comportements émanant:

a) de l'Union;

b) d'une entité ad hoc d'un État membre ou commune à plusieurs États membres;

c) de la Banque européenne d'investissement;

d) du Fonds européen de stabilité financière;

e) du mécanisme européen de stabilité;

f) d'un établissement financier international établi par deux États membres ou plus dont l'objectif est de mobiliser des fonds et d'apporter une assistance financière en faveur de ses membres touchés ou menacés par de graves problèmes de financement.

3. Le présent règlement ne s'applique pas à l'activité d'un État membre, de la Commission ou de tout autre organisme officiellement désigné, ou de toute personne agissant pour le compte de ceux-ci, concernant les quotas d'émission et exercée dans le cadre de la mise en œuvre de la politique climatique de l'Union, conformément à la directive 2003/87/CE.

4. Le présent règlement ne s'applique pas aux activités d'un État membre, de la Commission ou de tout autre organisme officiellement désigné, ou de toute personne agissant pour le compte de ceux-ci, qui sont exercées dans le cadre de la mise en œuvre de la politique agricole commune de l'Union ou de la politique commune de la pêche de l'Union, conformément aux actes adoptés ou aux accords internationaux conclus au titre du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 35 afin d'étendre la dérogation énoncée au paragraphe 1 à certains organismes publics ou banques centrales de pays tiers.

À cette fin, la Commission prépare et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport, au plus tard le 3 janvier 2016, évaluant le traitement international des organismes publics chargés de gérer la dette publique ou intervenant dans sa gestion ainsi que des banques centrales dans les pays tiers.

Le rapport comprend une analyse comparative du traitement de ces organismes et des banques centrales dans le cadre légal des pays tiers, ainsi que les normes de gestion des risques applicables aux transactions effectuées par ces organismes et par les banques centrales relevant de ces juridictions. Si le rapport conclut, notamment au regard de l'analyse comparative, qu'il est nécessaire d'exonérer ces banques centrales de pays tiers de leurs responsabilités monétaires en ce qui concerne les obligations et les interdictions du présent règlement, la Commission étend la dérogation visée au paragraphe 1 également aux banques centrales des pays tiers.

6. La Commission est également habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 35 afin d'étendre l'exclusion énoncée au paragraphe 3 à certains organismes publics désignés de pays tiers ayant conclu un accord avec l'Union en vertu de l'article 25 de la directive 2003/87/CE.

7. Le présent article ne s'applique pas aux personnes travaillant dans le cadre d'un contrat de travail ou autre pour les entités visées au présent article lorsque ces personnes effectuent des transactions, passent des ordres ou adoptent des comportements, directement ou indirectement, pour leur propre compte.

CHAPITRE 2 - INFORMATIONS PRIVILÉGIÉES, OPÉRATIONS D'INITIÉS, DIVULGATION ILLICITE D'INFORMATIONS PRIVILÉGIÉES ET MANIPULATIONS DE MARCHÉ

Article 7

Informations privilégiées

1. Aux fins du présent règlement, la notion d'«information privilégiée» couvre les types d'information suivants:

a) une information à caractère précis qui n'a pas été rendue publique, qui concerne, directement ou indirectement, un

ou plusieurs émetteurs, ou un ou plusieurs instruments financiers, et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d'influencer de façon sensible le cours des instruments financiers concernés ou le cours d'instruments financiers dérivés qui leur sont liés;

b) pour les instruments dérivés sur matières premières, une information à caractère précis qui n'a pas été rendue publique, qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs instruments dérivés de ce type ou qui concerne directement le contrat au comptant sur matières premières qui leur est lié, et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d'influencer de façon sensible le cours de ces instruments dérivés ou des contrats au comptant sur matières premières qui leur sont liés et lorsqu'il s'agit d'une information dont on attend raisonnablement qu'elle soit divulguée ou qui doit obligatoirement l'être conformément aux dispositions législatives ou réglementaires au niveau de l'Union ou au niveau national, aux règles de marché, au contrat, à la pratique ou aux usages propres aux marchés ou aux marchés au comptant d'instruments dérivés sur matières premières concernés;

c) pour les quotas d'émission ou les produits mis aux enchères basés sur ces derniers, une information à caractère précis qui n'a pas été rendue publique, qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs instruments de ce type, et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d'influencer de façon sensible le cours de ces instruments ou le cours d'instruments financiers dérivés qui leur sont liés;

d) pour les personnes chargées de l'exécution d'ordres concernant des instruments financiers, il s'agit aussi de toute information transmise par un client et ayant trait aux ordres en attente du client concernant des instruments financiers, qui est d'une nature précise, qui se rapporte,

directement ou indirectement, à un ou plusieurs émetteurs ou à un ou plusieurs instruments financiers et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d'influencer de façon sensible le cours de ces instruments financiers, le cours de contrats au comptant sur matières premières qui leur sont liés ou le cours d'instruments financiers dérivés qui leur sont liés.

2. Aux fins de l'application du paragraphe 1, une information est réputée à caractère précis si elle fait mention d'un ensemble de circonstances qui existe ou dont on peut raisonnablement penser qu'il existera ou d'un événement qui s'est produit ou dont on peut raisonnablement penser qu'il se produira, si elle est suffisamment précise pour qu'on puisse en tirer une conclusion quant à l'effet possible de cet ensemble de circonstances ou de cet événement sur le cours des instruments financiers ou des instruments financiers dérivés qui leur sont liés, des contrats au comptant sur matières premières qui leur sont liés ou des produits mis aux enchères basés sur les quotas d'émission. À cet égard, dans le cas d'un processus se déroulant en plusieurs étapes visant à donner lieu à, ou résultant en certaines circonstances ou un certain événement, ces circonstances futures ou cet événement futur peuvent être considérés comme une information précise, tout comme les étapes intermédiaires de ce processus qui ont partie liée au fait de donner lieu à, ou de résulter en de telles circonstances ou un tel événement.

3. Une étape intermédiaire d'un processus en plusieurs étapes est réputée constituer une information privilégiée si, en soi, cette étape satisfait aux critères relatifs à l'information privilégiée visés au présent article.

4. Aux fins du paragraphe 1, on entend par information qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d'influencer de façon sensible le cours des instruments financiers, des instruments financiers dérivés, des contrats au comptant sur matières premières qui leur sont liés ou des produits mis aux enchères basés sur des quotas d'émission, une information qu'un investisseur raisonnable

serait susceptible d'utiliser comme faisant partie des fondements de ses décisions d'investissement.

Dans le cas des participants au marché des quotas d'émission avec des émissions cumulées ou une puissance thermique nominale inférieures ou égales au seuil fixé conformément à l'article 17, paragraphe 2, deuxième alinéa, les informations relatives à leurs activités matérielles sont réputées être dépourvues d'effet significatif sur le prix des quotas d'émission, des produits mis aux enchères basés sur ces derniers ou sur le cours des instruments financiers dérivés.

5. L'AEMF publie des lignes directrices afin d'établir une liste indicative non exhaustive des informations dont on attend raisonnablement qu'elles soient divulguées ou qui doivent obligatoirement être divulguées conformément aux dispositions législatives ou réglementaires du droit de l'Union ou du droit national, aux règles de marché, au contrat, à la pratique ou aux usages, que ce soit sur les marchés ou sur les marchés au comptant d'instruments dérivés sur matières premières visés au paragraphe 1, point b). L'AEMF tient dûment compte des spécificités de ces marchés.

Article 8

Opérations d'initiés

1. Aux fins du présent règlement, une opération d'initié se produit lorsqu'une personne détient une information privilégiée et en fait usage en acquérant ou en cédant, pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers, directement ou indirectement, des instruments financiers auxquels cette information se rapporte. L'utilisation d'une information privilégiée pour annuler ou pour modifier un ordre concernant un instrument financier auquel cette information se rapporte, lorsque l'ordre avait été passé avant que la personne concernée ne détienne l'information privilégiée, est également réputée être une opération d'initié. Pour les mises aux enchères de quotas d'émission ou d'autres produits mis aux enchères basés sur ces derniers, organisées en vertu du règlement (UE) n° 1031/2010,

l'utilisation d'informations privilégiées comprend également la soumission, la modification ou le retrait d'une offre par une personne pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers.

2. Aux fins du présent règlement, le fait de recommander à une autre personne d'effectuer une opération d'initié, ou le fait d'inciter une autre personne à effectuer une opération d'initié, survient lorsque la personne qui dispose d'une information privilégiée:

- **a)** recommande, sur la base de cette information, qu'une autre personne acquière ou cède des instruments financiers auxquels cette information se rapporte, ou incite cette personne à procéder à une telle acquisition ou à une telle cession; ou
- **b)** recommande, sur la base de cette information, qu'une autre personne annule ou modifie un ordre relatif à un instrument financier auquel cette information se rapporte, ou incite cette personne à procéder à une telle annulation ou à une telle modification.

3. L'utilisation des recommandations ou des incitations visées au paragraphe 2 constitue une opération d'initié au sens du présent article lorsque la personne qui utilise la recommandation ou l'incitation sait, ou devrait savoir, que celle-ci est basée sur des informations privilégiées.

4. Le présent article s'applique à toute personne qui possède une information privilégiée en raison du fait que cette personne:

- **a)** est membre des organes d'administration, de gestion ou de surveillance de l'émetteur ou du participant au marché des quotas d'émission;
- **b)** détient une participation dans le capital de l'émetteur ou du participant au marché des quotas d'émission;
- **c)** a accès aux informations en raison de l'exercice de tâches résultant d'un emploi, d'une profession ou de fonctions; ou
- **d)** participe à des activités criminelles.

Le présent article s'applique également à toute personne qui possède une information privilégiée dans des circonstances autres que celles visées au premier alinéa lorsque cette personne sait ou devrait savoir qu'il s'agit d'une information privilégiée.

5. Lorsque la personne est une personne morale, le présent article s'applique également, conformément au droit national, aux personnes physiques qui participent à la décision de procéder à l'acquisition, à la cession, à l'annulation ou à la modification d'un ordre pour le compte de la personne morale concernée.

Article 9

Comportement légitime

1. Aux fins des articles 8 et 14, il ne doit pas être considéré que le simple fait qu'une personne morale est en possession ou a été en possession d'une information privilégiée signifie que cette personne a utilisé cette information et a ainsi effectué une opération d'initié sur la base d'une acquisition ou d'une cession, lorsque cette personne morale:

a) a établi, mis en œuvre et maintenu à jour des mesures et procédures internes appropriées et efficaces pour garantir de manière effective que ni la personne physique qui a pris la décision pour son compte d'acquérir ou de céder des instruments financiers auxquels l'information privilégiée se rapporte ni aucune autre personne physique qui aurait pu exercer une quelconque influence sur cette décision n'étaient en possession de l'information privilégiée; et

b) n'a pas encouragé, recommandé, incité ou influencé d'une quelconque manière la personne physique qui a, pour le compte de la personne morale, acquis ou cédé des instruments financiers auxquels se rapporte l'information.

2. Aux fins des articles 8 et 14, il ne doit pas être considéré que le simple fait qu'une personne est en possession d'une information privilégiée signifie que cette personne a utilisé cette information et a

ainsi effectué une opération d'initié sur la base d'une acquisition ou d'une cession, lorsque cette personne:

a) pour l'instrument financier auquel cette information se rapporte, est un teneur de marché ou une personne habilitée à agir comme contrepartie, et lorsque l'acquisition ou la cession des instruments financiers auxquels se rapporte cette information s'effectue légitimement dans le cadre normal de l'exercice de sa fonction en tant que teneur de marché ou de contrepartie pour cet instrument financier; ou

b) est habilitée à exécuter des ordres pour le compte de tiers, et lorsque l'acquisition ou la cession des instruments financiers auxquels se rapportent ces ordres s'effectue dans le but légitime d'exécuter ceux-ci dans le cadre normal de l'exercice du travail, de la profession ou des fonctions de cette personne.

3. Aux fins des articles 8 et 14, il ne doit pas être considéré que le simple fait qu'une personne est en possession d'une information privilégiée signifie que cette personne a utilisé cette information et a ainsi effectué une opération d'initié sur la base d'une acquisition ou d'une cession, lorsque cette personne effectue une transaction afin d'acquérir ou de céder des instruments financiers et que cette transaction est effectuée pour assurer l'exécution d'une obligation devenue exigible, en toute bonne foi et non dans le but de contourner l'interdiction d'opération d'initié, et:

a) que cette obligation résulte d'un ordre passé ou d'une convention conclue avant que la personne concernée ne détienne une information privilégiée; ou

b) que cette transaction est effectuée pour satisfaire à une obligation légale ou réglementaire née, avant que la personne concernée ne détienne une information privilégiée.

4. Aux fins des articles 8 et 14, il ne doit pas être considéré que le simple fait qu'une personne est en possession d'une information

privilégiée signifie que cette personne a utilisé cette information et a ainsi effectué une opération d'initié, lorsque cette personne a obtenu cette information privilégiée dans le cadre de la réalisation d'une offre publique d'acquisition sur, ou d'une fusion avec, une société, et utilise cette information privilégiée dans le seul but de mener à bien cette offre publique d'acquisition ou cette fusion, sous réserve qu'au moment de l'approbation de l'offre ou de la fusion par les actionnaires de cette société, toutes les informations privilégiées aient été rendues publiques ou aient cessé d'une autre façon d'être des informations privilégiées.

Le présent paragraphe ne s'applique pas au ramassage en bourse.

5. Aux fins des articles 8 et 14, le simple fait qu'une personne utilise le fait de savoir qu'elle a décidé d'acquérir ou de céder des instruments financiers dans le cadre de l'acquisition ou de la cession de ces instruments financiers ne constitue pas en soi une utilisation d'informations privilégiées.

6. Nonobstant les paragraphes 1 à 5 du présent article, une violation de l'interdiction des opérations d'initiés énoncée à l'article 14 peut toujours être réputée avoir eu lieu si l'autorité compétente établit qu'il existait une raison illégitime pour les ordres, transactions ou comportements concernés.

Article 10

Divulgation illicite d'informations privilégiées

1. Aux fins du présent règlement, une divulgation illicite d'informations privilégiées se produit lorsqu'une personne est en possession d'une information privilégiée et divulgue cette information à une autre personne, sauf lorsque cette divulgation a lieu dans le cadre normal de l'exercice d'un travail, d'une profession ou de fonctions.

Le présent paragraphe s'applique à toute personne physique ou morale dans les situations ou les circonstances visées à l'article 8, paragraphe 4.

2. Aux fins du présent règlement, la divulgation ultérieure des recommandations ou incitations visées à l'article 8, paragraphe 2, constitue une divulgation illicite d'informations privilégiées au titre du présent article lorsque la personne qui divulgue la recommandation ou l'incitation sait, ou devrait savoir, qu'elle était basée sur des informations privilégiées.

Article 11

Sondages de marché

1. Un sondage de marché consiste en la communication d'informations, avant l'annonce d'une transaction, afin d'évaluer l'intérêt d'investisseurs potentiels pour une transaction éventuelle et les conditions attachées à celle-ci, telles que son volume ou ses conditions tarifaires éventuelles, à un ou plusieurs investisseurs potentiels:

a) par un émetteur;

b) par un offreur secondaire d'un instrument financier, concernant des quantités et valeurs telles que la transaction se distingue des négociations ordinaires et implique une méthode de vente basée sur l'évaluation préalable de l'intérêt éventuel des investisseurs potentiels;

c) par un participant au marché des quotas d'émission; ou

d) par un tiers agissant au nom ou pour le compte d'une personne visée au point a), b) ou c).

1 bis. Lorsqu'une offre de titres s'adresse uniquement à des investisseurs qualifiés au sens de l'article 2, point e), du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil [(7)] , la communication d'informations à ces investisseurs qualifiés aux fins de la négociation des conditions contractuelles de leur participation à une émission d'obligations par un émetteur dont des instruments financiers sont admis à la négociation sur une plate-forme de négociation ou par toute personne agissant au nom ou pour le compte de celui-ci ne constitue pas un sondage de marché. Une telle communication est réputée avoir été faite dans le cadre normal

de l'exercice du travail, de la profession ou des fonctions d'une personne, tel qu'il est prévu à l'article 10, paragraphe 1, du présent règlement et ne constitue donc pas une divulgation illicite d'informations privilégiées. Cet émetteur ou toute personne agissant en son nom ou pour son compte s'assure que les investisseurs qualifiés qui reçoivent les informations connaissent, et reconnaissent par écrit, les obligations légales et réglementaires correspondantes et ont connaissance des sanctions applicables aux opérations d'initiés et à la divulgation illicite d'informations privilégiées.

2. Sans préjudice de l'article 23, paragraphe 3, la communication d'informations privilégiées par une personne ayant l'intention de faire une offre publique d'achat sur les titres d'une société ou de proposer une fusion avec une société, aux parties ayant des droits sur les titres, constitue également un sondage de marché, sous réserve que:

a) les informations soient nécessaires pour permettre aux parties ayant des droits sur les titres de décider si elles souhaitent, ou non, offrir leurs titres; et

b) la volonté des parties ayant des droits sur les titres d'offrir leurs titres soit raisonnablement requise pour que soit prise la décision de procéder à l'offre publique d'achat ou à la fusion.

3. Un participant au marché communicant, avant de procéder à un sondage de marché, détermine de façon spécifique si le sondage de marché impliquera la communication d'informations privilégiées. Le participant au marché communicant consigne par écrit sa conclusion ainsi que les raisons l'ayant amené à cette conclusion. Il fournit, sur demande, ces documents écrits à l'autorité compétente. Cette obligation s'applique à chaque communication d'informations tout au long du sondage de marché. Le participant au marché communicant met à jour les documents écrits visés au présent paragraphe en conséquence.

4. Aux fins de l'article 10, paragraphe 1, une divulgation d'informations privilégiées dans le cadre d'un sondage de marché

est réputée avoir eu lieu dans le cadre normal de l'exercice d'un travail, d'une profession ou de fonctions lorsque le participant au marché communicant satisfait aux paragraphes 3 et 5 du présent article.

5. Aux fins du paragraphe 4, le participant au marché communicant doit, avant de procéder à la divulgation:

a) obtenir le consentement de la personne visée par le sondage de marché à recevoir des informations privilégiées;

b) informer la personne visée par le sondage de marché qu'il lui est interdit d'utiliser ces informations, ou de tenter d'utiliser ces informations, en acquérant ou en cédant, pour son compte propre ou pour le compte d'un tiers, directement ou indirectement, les instruments financiers auxquels se rapportent ces informations;

c) informer la personne visée par le sondage de marché qu'il lui est interdit d'utiliser ces informations, ou de tenter d'utiliser ces informations, en annulant ou en modifiant un ordre qui a déjà été passé concernant un instrument financier auquel se rapportent ces informations; et

d) informer la personne visée par le sondage de marché qu'en acceptant de recevoir les informations, elle est obligée de garder ces informations confidentielles.

Le participant au marché communicant fait et conserve un enregistrement de toutes les informations communiquées à la personne visée par le sondage de marché, y compris les informations fournies conformément aux points a) à d) du premier alinéa, et l'identité des investisseurs potentiels auxquels les informations ont été divulguées, y compris, mais pas uniquement, les personnes physiques et morales agissant au nom des investisseurs potentiels, et la date et l'heure de chaque communication. Le participant au marché communicant fournit cet enregistrement à l'autorité compétente, à la demande de celle-ci.

6. Lorsque des informations ont été divulguées dans le cadre d'un sondage de marché et que ces informations cessent d'être des informations privilégiées selon l'évaluation du participant au marché communicant, le participant au marché communicant en informe dès que possible la personne qui a reçu ces informations.

Le participant au marché communicant conserve un enregistrement des informations fournies conformément au présent paragraphe et le fournit à l'autorité compétente, à la demande de celle-ci.

7. Nonobstant les dispositions du présent article, la personne visée par le sondage de marché évalue elle-même si elle est en possession d'informations privilégiées ou quand elle cesse d'être en possession d'informations privilégiées.

8. Le participant au marché communicant conserve les enregistrements visés au présent article pour une période d'au moins cinq ans.

9. Afin d'assurer une harmonisation cohérente du présent article, l'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation visant à définir des mesures, des procédures et des obligations en matière d'enregistrement adéquates pour permettre aux personnes de respecter les obligations fixées aux paragraphes 4, 5, 6 et 8.

L'AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.

10. Afin d'assurer des conditions uniformes d'application du présent article, l'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution déterminant les systèmes et les modèles de notification à utiliser par les personnes pour respecter les exigences établies aux paragraphes 4, 5, 6 et 8 du présent article, en particulier le format précis des registres visés aux paragraphes 4 à 8, les moyens techniques adéquats pour communiquer les informations visées au paragraphe 6 à la personne visée par le sondage de marché.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Le pouvoir d'adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa est conféré à la Commission conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1095/2010.

11. L'AEMF émet des orientations conformément à l'article 16 du règlement (UE) n° 1095/2010, destinées aux personnes visées par le sondage de marché, concernant:

a) les facteurs que ces personnes doivent prendre en compte lorsque des informations leur sont communiquées dans le cadre d'un sondage de marché afin d'évaluer si ces informations constituent des informations privilégiées;

b) les mesures que ces personnes doivent prendre si des informations privilégiées leur ont été communiquées, pour respecter les articles 8 et 10 du présent règlement; et

c) les enregistrements que ces personnes doivent conserver pour démontrer qu'elles ont respecté les articles 8 et 10 du présent règlement.

Article 12

Manipulations de marché

1. Aux fins du présent règlement, la notion de «manipulation de marché» couvre les activités suivantes:

a) effectuer une transaction, passer un ordre ou adopter tout autre comportement qui:

i) donne ou est susceptible de donner des indications fausses ou trompeuses en ce qui concerne l'offre, la demande ou le cours d'un instrument financier, d'un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou d'un produit mis aux enchères sur la base des quotas d'émission; ou

ii) fixe ou est susceptible de fixer à un niveau anormal ou artificiel le cours d'un ou de plusieurs instruments financiers, d'un contrat au comptant sur matières premières qui leur est lié ou d'un produit mis aux enchères sur la base des quotas d'émission;

à moins que la personne effectuant une transaction, passant un ordre ou adoptant tout autre comportement établisse qu'une telle transaction, un tel ordre ou un tel comportement a été réalisé pour des raisons légitimes et est conforme aux pratiques de marché admises telles qu'établies conformément à l'article 13;

b) effectuer une transaction, passer un ordre ou effectuer toute autre activité ou adopter tout autre comportement influençant ou étant susceptible d'influencer le cours d'un ou de plusieurs instruments financiers, d'un contrat au comptant sur matières premières qui leur est lié ou d'un produit mis aux enchères sur la base des quotas d'émission en ayant recours à des procédés fictifs ou à toute autre forme de tromperie ou d'artifice;

c) diffuser des informations, que ce soit par l'intermédiaire des médias, dont l'internet, ou par tout autre moyen, qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses en ce qui concerne l'offre, la demande ou le cours d'un instrument financier, d'un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou d'un produit mis aux enchères sur la base des quotas d'émission, ou fixent ou sont susceptibles de fixer à un niveau anormal ou artificiel le cours d'un ou de plusieurs instruments financiers, d'un contrat au comptant sur matières premières qui leur est lié ou d'un produit mis aux enchères sur la base des quotas d'émission, y compris le fait de répandre des rumeurs, alors que la personne ayant procédé à une telle diffusion savait ou aurait dû savoir que ces informations étaient fausses ou trompeuses;

d) transmettre des informations fausses ou trompeuses ou fournir des données fausses ou trompeuses sur un indice de référence lorsque la personne qui a transmis ces informations ou fourni ces données savait ou aurait dû savoir qu'elles étaient fausses ou trompeuses, ou tout autre comportement constituant une manipulation du calcul d'un indice de référence.

2. Les comportements suivants sont, entre autres, considérés comme des manipulations de marché:

a) le fait, pour une personne ou pour plusieurs personnes agissant de manière concertée, de s'assurer une position dominante sur l'offre ou la demande d'un instrument financier, de contrats au comptant sur matières premières qui lui sont liés ou de produits mis aux enchères basés sur des quotas d'émission, avec pour effet, réel ou potentiel, la fixation directe ou indirecte des prix d'achat ou des prix de vente ou la création, réelle ou potentielle, d'autres conditions de transaction inéquitables;

b) le fait d'acheter ou de vendre des instruments financiers, au moment de l'ouverture ou de la clôture du marché, avec pour effet, réel ou potentiel, d'induire en erreur les investisseurs agissant sur la base des cours affichés, y compris lors de l'ouverture ou de la clôture;

c) le fait de passer des ordres à une plate-forme de négociation, y compris d'annuler ou de modifier ces ordres, en ayant recours à tout moyen disponible de trading, y compris des moyens électroniques, tels que les stratégies de trading algorithmiques et à haute fréquence, lorsque cela a l'un des effets visés au paragraphe 1, point a) ou b):

i) en perturbant ou en retardant, ou en risquant de perturber ou de retarder, le fonctionnement du système de négociation de la plate-forme de négociation;

ii) en compliquant la reconnaissance par d'autres personnes des véritables ordres dans le système de négociation de la plate-forme de négociation ou en étant susceptible d'agir ainsi, y compris en émettant des ordres qui entraînent une surcharge ou une déstabilisation du carnet d'ordres; ou

iii) en créant, ou en étant susceptible de créer, une indication fausse ou trompeuse quant à l'offre, à la demande ou au cours d'un instrument financier, notamment en émettant des ordres visant à initier ou à exacerber une tendance;

d) le fait de tirer parti d'un accès occasionnel ou régulier aux médias traditionnels ou électroniques en émettant un avis sur un instrument financier, sur un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou sur un produit mis aux enchères sur la base des quotas d'émission (ou indirectement sur son émetteur) après avoir pris des positions sur cet instrument financier, sur un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou sur un produit mis aux enchères sur la base des quotas d'émission et de profiter par la suite de l'impact dudit avis sur le cours de cet instrument, de ce contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou d'un produit mis aux enchères sur la base des quotas d'émission sans avoir simultanément rendu public, de manière appropriée et efficace, ce conflit d'intérêts;

e) le fait de vendre ou d'acheter sur le marché secondaire, avant la séance d'enchères organisée en vertu du règlement (UE) n° 1031/2010, des quotas d'émission ou des instruments dérivés qui leur sont liés, avec pour effet de fixer le prix de clôture des produits mis aux enchères à un niveau anormal ou artificiel, ou d'induire en erreur les enchérisseurs.

3. Aux fins de l'application du paragraphe 1, points a) et b), et sans préjudice des comportements cités au paragraphe 2, l'annexe I

contient une liste non exhaustive d'indicateurs liés au recours à des procédés fictifs ou à toute autre forme de tromperie ou d'artifice, ainsi qu'une liste non exhaustive d'indicateurs relatifs au fait de donner des indications fausses ou trompeuses ou de fixer les cours à un niveau anormal ou artificiel.

4. Lorsque la personne visée dans le présent article est une personne morale, le présent article s'applique également, conformément au droit national, aux personnes physiques qui prennent part à la décision de mener des activités pour le compte de la personne morale concernée.

5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 35, précisant les indicateurs figurant à l'annexe I, afin de clarifier leurs éléments et de tenir compte des évolutions techniques sur les marchés financiers.

Article 13

Pratiques de marché admises

1. L'interdiction prévue à l'article 15 ne s'applique pas aux activités visées à l'article 12, paragraphe 1, point a), sous réserve que la personne qui effectue une transaction, passe un ordre ou adopte tout autre comportement établisse que cette transaction, cet ordre ou ce comportement répond à des raisons légitimes, et est conforme aux pratiques de marché admises, établies conformément au présent article.

2. Une autorité compétente peut instaurer une pratique de marché admise, en tenant compte des critères suivants:

a) si la pratique de marché prévoit un niveau élevé de transparence au regard du marché;

b) si la pratique de marché offre des garanties élevées au regard du fonctionnement des forces du marché et de l'interaction adéquate entre l'offre et la demande;

c) si la pratique de marché a un impact positif sur la liquidité et l'efficience du marché;

d) si la pratique de marché prend en compte les mécanismes de négociation du marché en question et permet aux participants à ce marché de réagir de manière adéquate et rapide à la nouvelle situation de marché qu'elle a créée;

e) si la pratique de marché ne présente pas de risque pour l'intégrité des marchés directement ou indirectement liés, sur lesquels se négocie l'instrument financier concerné dans l'Union, qu'ils soient ou non réglementés;

f) les conclusions de toute enquête sur la pratique de marché concernée réalisée par toute autorité compétente ou par une autre autorité, en particulier si la pratique de marché concernée a enfreint des règles ou dispositions destinées à prévenir les abus de marché ou des codes de conduite, que ce soit sur le marché en question ou sur des marchés directement ou indirectement liés au sein de l'Union; et

g) les caractéristiques structurelles du marché concerné, notamment son caractère réglementé ou non, les types d'instruments financiers négociés et les types de participants à ce marché, y compris le niveau de la participation des investisseurs de détail.

Une pratique de marché qui a été instaurée par une autorité compétente comme étant une pratique de marché admise sur un marché donné n'est pas considérée comme applicable à d'autres marchés, à moins que les autorités compétentes de ces autres marchés n'aient officiellement admis cette pratique en vertu du présent article.

3. Avant d'instaurer une pratique de marché admise conformément au paragraphe 2, l'autorité compétente notifie à l'AEMF et aux autres autorités compétentes son intention d'instaurer une pratique de marché admise et fournit des précisions sur l'évaluation effectuée conformément aux critères prévus au paragraphe 2. Cette notification intervient au plus tard trois mois avant la date escomptée d'entrée en vigueur de la pratique de marché admise.

4. Dans les deux mois suivant la réception de la notification, l'AEMF émet à l'intention de l'autorité compétente notifiante un avis appréciant la compatibilité de la pratique de marché admise avec le paragraphe 2 et avec les normes techniques de réglementation adoptées en vertu du paragraphe 7. L'AEMF évalue également si l'instauration de la pratique de marché admise ne risque pas d'altérer la confiance du marché sur le marché financier de l'Union. L'avis de l'AEMF est publié sur son site internet.

5. Lorsqu'une autorité compétente instaure une pratique de marché admise qui est contraire à l'avis émis par l'AEMF conformément au paragraphe 4, elle publie sur son site internet, dans les 24 heures à compter de l'instauration de la pratique de marché admise, une note dans laquelle elle expose en détail les motifs de sa décision, en particulier les raisons pour lesquelles la pratique de marché admise ne risque pas d'altérer la confiance du marché.

6. Lorsqu'une autorité compétente estime qu'une autre autorité compétente a instauré une pratique de marché admise qui ne satisfait pas aux critères énoncés au paragraphe 2, l'AEMF aide les autorités concernées à parvenir à un accord dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 19 du règlement (UE) n° 1095/2010.

Si les autorités compétentes concernées ne parviennent pas à trouver un accord, l'AEMF peut prendre une décision conformément à l'article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1095/2010.

7. Afin d'assurer une harmonisation cohérente du présent article, l'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les critères, la procédure et les exigences liés à l'instauration d'une pratique de marché admise au titre des paragraphes 2, 3 et 4 ainsi que les exigences liées à son maintien, à sa suppression ou à la modification de ses conditions d'admission.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 3 juillet 2015.

Le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa est délégué à la Commission

conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.

8. Les autorités compétentes procèdent régulièrement et au moins tous les deux ans au réexamen des pratiques de marché admises qu'elles ont instaurées, en particulier pour tenir compte des évolutions significatives dans l'environnement du marché concerné, telles que des modifications des règles de négociation ou de l'infrastructure de marché, afin de décider si elles les maintiennent, les suppriment ou si elles modifient leurs conditions d'admission.

9. L'AEMF publie sur son site internet la liste des pratiques de marché admises et celle des États membres où elles sont applicables.

10. L'AEMF surveille l'application des pratiques de marché admises et remet chaque année à la Commission un rapport au sujet de leur application sur les marchés concernés.

11. Les autorités compétentes notifient à l'AEMF les pratiques de marché admises qu'elles ont instaurées avant le 2 juillet 2014 dans les trois mois à compter de l'entrée en vigueur des normes techniques de réglementation visées au paragraphe 7.

Les pratiques de marché admises visées au premier alinéa du présent paragraphe continuent à s'appliquer dans l'État membre concerné jusqu'à ce que l'autorité compétente ait pris une décision concernant la poursuite de ces pratiques à la suite de l'avis émis par l'AEMF au titre du paragraphe 4.

12. Sans préjudice des pratiques de marché admises telles qu'établies conformément aux paragraphes 1 à 11 du présent article, un émetteur d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché de croissance des PME peut conclure un contrat de liquidité pour ses actions, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies:

a) les modalités et conditions du contrat de liquidité sont conformes aux critères énoncés au paragraphe 2 du présent article et dans le règlement délégué (UE) 2016/908 de la Commission **(8)** ;

b) le contrat de liquidité est établi selon le modèle de l'Union visé au paragraphe 13 du présent article;

c) le fournisseur de liquidité est dûment agréé par l'autorité compétente, conformément à la directive 2014/65/UE, et enregistré en tant que membre du marché auprès de l'opérateur de marché ou de l'entreprise d'investissement exploitant le marché de croissance des PME;

d) l'opérateur de marché ou l'entreprise d'investissement exploitant le marché de croissance des PME accuse réception par écrit, auprès de l'émetteur, d'un exemplaire du contrat de liquidité et marque son accord avec les modalités et conditions dudit contrat.

L'émetteur visé au premier alinéa du présent paragraphe est en mesure de démontrer à tout moment que les conditions auxquelles était subordonnée la conclusion du contrat continuent d'être respectées. Ledit émetteur et l'opérateur de marché ou l'entreprise d'investissement exploitant le marché de croissance des PME fournissent un exemplaire du contrat de liquidité aux autorités compétentes concernées à la demande de celles-ci.

13. L'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour établir un modèle de contrat devant être utilisé pour la conclusion d'un contrat de liquidité conformément au paragraphe 12, de manière à garantir le respect des critères prévus au paragraphe 2, y compris en ce qui concerne la transparence au regard du marché et la mise en œuvre de la fourniture de liquidité.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er septembre 2020.

Le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010 est délégué à la Commission.

Article 14

Interdiction des opérations d'initiés et de la divulgation illicite d'informations privilégiées

Une personne ne doit pas:

a) effectuer ou tenter d'effectuer des opérations d'initiés;

b) recommander à une autre personne d'effectuer des opérations d'initiés ou inciter une autre personne à effectuer des opérations d'initiés; ou

c) divulguer illicitement des informations privilégiées.

Article 15

Interdiction des manipulations de marché

Une personne ne doit pas effectuer des manipulations de marché ni tenter d'effectuer des manipulations de marché.

Article 16

Prévention et détection des abus de marché

1. Les opérateurs de marché et les entreprises d'investissement qui gèrent une plate-forme de négociation établissent et maintiennent des mesures, systèmes et procédures efficaces visant à prévenir et à détecter les opérations d'initiés, les manipulations de marché et les tentatives d'opérations d'initiés et de manipulations de marché conformément aux articles 31 et 54 de la directive 2014/65/UE.

La personne visée au premier alinéa déclare sans retard à l'autorité compétente les ordres et les transactions, y compris toute annulation ou modification les concernant, qui pourraient constituer des opérations d'initiés, des manipulations de marché ou des tentatives d'opération d'initié ou de manipulation de marché.

2. Toute personne qui organise ou exécute des transactions à titre professionnel établit et maintient des mesures, systèmes et procédures efficaces en vue de la détection et de la déclaration des ordres et des transactions suspects. Lorsque cette personne a des motifs raisonnables de suspecter qu'un ordre ou une transaction portant sur tout instrument financier, que cet ordre ait été passé ou

cette transaction exécutée sur ou en dehors d'une plate-forme de négociation, pourrait constituer une opération d'initié, une manipulation de marché ou une tentative d'opération d'initié ou de manipulation de marché, elle le notifie sans retard à l'autorité compétente visée au paragraphe 3.

3. Sans préjudice de l'article 22, les personnes qui organisent ou exécutent des transactions à titre professionnel sont soumises aux règles de notification de l'État membre dans lequel elles ont leur siège social ou leur administration centrale ou, dans le cas d'une succursale, de l'État membre où celle-ci est située. La notification est adressée à l'autorité compétente de cet État membre.

4. Les autorités compétentes visées au paragraphe 3 auxquelles des ordres ou des transactions suspects sont notifiés transmettent immédiatement cette information aux autorités compétentes des plates-formes de négociation concernées.

5. Afin d'assurer une harmonisation cohérente du présent article, l'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation visant à définir:

- **a)** des mesures, systèmes et procédures adéquats pour que les personnes respectent les exigences établies aux paragraphes 1 et 2; et
- **b)** les modèles de notification à utiliser par les personnes pour respecter les exigences établies aux paragraphes 1 et 2.

L'AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2016.

Le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.

CHAPITRE 3 - OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE DIVULGATION

Article 17

Publication d’informations privilégiées

1. Tout émetteur rend publiques, dès que possible, les informations privilégiées qui concernent directement ledit émetteur.

L’émetteur veille à ce que les informations privilégiées soient rendues publiques d’une façon permettant un accès rapide et complet à ces informations ainsi qu’une évaluation correcte et rapide de celles-ci par le public et, le cas échéant, par le biais du mécanisme officiellement désigné visé à l’article 21 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil [(9)] . L’émetteur ne combine pas la publication d’informations privilégiées avec la commercialisation de ses activités. L’émetteur affiche et conserve sur son site internet, pour une période d’au moins cinq ans, toutes les informations privilégiées qu’il est tenu de publier.

Le présent article s’applique aux émetteurs qui ont sollicité ou approuvé l’admission de leurs instruments financiers à la négociation sur un marché réglementé dans un État membre ou, s’il s’agit d’un instrument qui est négocié uniquement sur un MTF ou sur un OTF, aux émetteurs qui ont approuvé la négociation de leurs instruments financiers sur un MTF ou sur un OTF, ou qui ont sollicité l’admission à la négociation de leurs instruments financiers sur un MTF dans un État membre.

2. Tout participant au marché des quotas d’émission publie efficacement et en temps opportun les informations privilégiées relatives aux quotas d’émission qu’il détient du fait de ses activités, y compris les activités aéronautiques définies à l’annexe I de la directive 2003/87/CE ou les installations au sens de l’article 3, point e), de ladite directive que le participant concerné, son entreprise mère ou une entreprise liée possède ou contrôle ou pour lesquelles le participant, son entreprise mère ou une entreprise liée est chargé des questions opérationnelles, dans leur ensemble ou en partie. En ce qui concerne les installations, cette publication comprend des informations pertinentes sur leur capacité et leur utilisation, y compris toute indisponibilité prévue ou imprévue de ces installations.

Le premier alinéa ne s'applique pas à un participant au marché des quotas d'émission lorsque les installations ou activités aéronautiques qu'il possède ou contrôle, ou dont il est responsable, ont présenté au cours de l'année précédente des émissions égales ou inférieures à un seuil minimal d'équivalent-dioxyde de carbone et, lorsqu'il exerce des activités de combustion, ont présenté une puissance thermique nominale égale ou inférieure à un seuil minimal.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 35 établissant un seuil minimal d'équivalent-dioxyde de carbone et un seuil minimal de puissance thermique nominale aux fins de l'application de la dérogation prévue par le deuxième alinéa du présent paragraphe.

3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 35 précisant l'autorité compétente pour les notifications visées aux paragraphes 4 et 5 du présent article.

4. Tout émetteur ou participant au marché des quotas d'émission peut, sous sa propre responsabilité, différer la publication d'une information privilégiée à condition que toutes les conditions suivantes soient réunies:

- **a)** la publication immédiate est susceptible de porter atteinte aux intérêts légitimes de l'émetteur ou du participant au marché des quotas d'émission;
- **b)** le retard de publication n'est pas susceptible d'induire le public en erreur;
- **c)** l'émetteur ou le participant au marché des quotas d'émission est en mesure d'assurer la confidentialité de ladite information.

Dans le cas d'un processus qui se déroule en plusieurs étapes et qui vise à donner lieu à, ou qui résulte en, une certaine circonstance ou un certain événement, un émetteur ou un participant au marché des quotas d'émission peut, sous sa propre responsabilité, différer la publication d'une information privilégiée liée à ce processus, sous réserve des points a), b) et c) du premier alinéa.

Lorsqu'un émetteur ou un participant au marché des quotas d'émission a différé la publication d'une information privilégiée au titre du présent paragraphe, il informe l'autorité compétente précisée au paragraphe 3, immédiatement après la publication de l'information, que la publication a été différée et fait état, par écrit, de la manière dont les conditions énoncées au présent paragraphe ont été satisfaites. À titre de solution de substitution, les États membres peuvent prévoir que l'enregistrement de ces explications ne doit être présenté que sur demande de l'autorité compétente précisée au paragraphe 3.

Par dérogation au troisième alinéa du présent paragraphe, un émetteur dont les instruments financiers ne sont admis à la négociation que sur un marché de croissance des PME ne fournit d'explications écrites à l'autorité compétente précisée au paragraphe 3 que sur demande. Aussi longtemps que l'émetteur est en mesure de justifier sa décision de différer la publication, il n'est pas tenu de conserver un enregistrement de ces explications.

5. Afin de préserver la stabilité du système financier, un émetteur qui est un établissement de crédit ou un établissement financier peut, sous sa propre responsabilité, différer la publication d'une information privilégiée, y compris les informations liées à un problème temporaire de liquidité, et notamment à la nécessité d'une aide d'urgence en matière de liquidité de la part d'une banque centrale ou d'un prêteur en dernier ressort, à condition que toutes les conditions suivantes soient satisfaites:

- **a)** la publication de l'information privilégiée risque de nuire à la stabilité financière de l'émetteur et du système financier;
- **b)** il est dans l'intérêt public de différer sa publication;
- **c)** la confidentialité de cette information peut être assurée; et
- **d)** l'autorité compétente précisée au paragraphe 3 a consenti à ce que la publication soit différée au motif que les conditions énoncées aux points a), b) et c) sont satisfaites.

6. Aux fins des points a) à d) du paragraphe 5, un émetteur notifie à l'autorité compétente précisée au paragraphe 3 son intention de

différer la publication de l'information privilégiée et fournit la preuve que les conditions énoncées aux points a), b) et c) du paragraphe 5 sont satisfaites. L'autorité compétente précisée au paragraphe 3 consulte, s'il y a lieu, la banque centrale nationale ou l'autorité macroprudentielle, lorsqu'elle a été établie, ou, dans le cas contraire, les autorités suivantes:

a) si l'émetteur est un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement, l'autorité désignée conformément à l'article 133, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil **(10)** ;

b) dans les cas autres que ceux visés au point a), toute autre autorité nationale chargée de la surveillance de l'émetteur.

L'autorité compétente précisée au paragraphe 3 veille à ce que la publication de l'information privilégiée ne soit différée que pour une durée nécessaire dans l'intérêt public. L'autorité compétente précisée au paragraphe 3 évalue au moins chaque semaine si les conditions énoncées aux points a), b) et c) du paragraphe 5 sont toujours satisfaites.

Si l'autorité compétente précisée au paragraphe 3 n'autorise pas le report de la publication de l'information privilégiée, l'émetteur communique l'information privilégiée immédiatement.

Le présent paragraphe s'applique aux cas où l'émetteur ne prend pas la décision de différer la publication d'une information privilégiée conformément au paragraphe 4.

La référence au présent paragraphe à l'autorité compétente précisée au paragraphe 3 contenue dans le présent paragraphe est sans préjudice de la capacité de l'autorité compétente à exercer ses fonctions selon n'importe laquelle des modalités visées à l'article 23, paragraphe 1.

7. Si la publication d'une information privilégiée a été différée conformément au paragraphe 4 ou 5 et que la confidentialité de cette information privilégiée n'est plus assurée, l'émetteur ou le participant au marché des quotas d'émission publie cette information privilégiée dès que possible.

Le présent paragraphe inclut les situations où une rumeur fait explicitement référence à une information privilégiée dont la publication a été différée conformément au paragraphe 4 ou 5, lorsque cette rumeur est suffisamment précise pour que la confidentialité de cette information ne soit plus assurée.

8. Lorsqu'un émetteur ou un participant au marché des quotas d'émission, ou une personne agissant au nom ou pour le compte de ceux-ci, communique une information privilégiée à un tiers dans l'exercice normal d'un travail, d'une profession ou de fonctions, tels que visés à l'article 10, paragraphe 1, ils sont tenus de rendre cette information intégralement et effectivement publique, simultanément en cas de communication intentionnelle, et rapidement en cas de communication non intentionnelle. Le présent paragraphe ne s'applique pas lorsque la personne qui reçoit l'information est tenue par une obligation de confidentialité, que cette obligation soit légale, réglementaire, statutaire ou contractuelle.

9. Une information privilégiée qui se rapporte aux émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché de croissance des PME peut être publiée sur le site internet de la plate-forme de négociation au lieu du site internet de l'émetteur, lorsque celle-ci choisit de fournir ce service aux émetteurs opérant sur ce marché.

10. Afin d'assurer des conditions uniformes d'application du présent article, l'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution visant à définir:

- **a)** les modalités techniques selon lesquelles les informations privilégiées sont publiées, comme le prévoient les paragraphes 1, 2, 8 et 9; et
- **b)** les modalités techniques selon lesquelles la publication d'informations privilégiées est différée, comme le prévoient les paragraphes 4 et 5.

L'AEMF soumet les projets de normes techniques d'exécution à la Commission, au plus tard le 3 juillet 2016.

Le pouvoir d'adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa est conféré à la Commission conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1095/2010.

11. L'AEMF émet des orientations en vue de l'établissement d'une liste indicative et non exhaustive des intérêts légitimes des émetteurs visés au point a) du paragraphe 4, et des situations dans lesquelles le retard de la publication d'informations privilégiées tel que visé au paragraphe 4, point b), est susceptible d'induire le public en erreur.

Article 18

Listes d'initiés

1. Les émetteurs et toute personne agissant en leur nom ou pour leur compte:

a) établissent chacun une liste de toutes les personnes qui ont accès aux informations privilégiées, et qui travaillent pour eux en vertu d'un contrat de travail ou exécutent d'une autre manière des tâches leur donnant accès à des informations privilégiées, comme les conseillers, les comptables ou les agences de notation de crédit (ci-après dénommée «liste d'initiés»);

b) mettent chacun la liste d'initiés à jour rapidement conformément au paragraphe 4; et

c) communiquent chacun la liste d'initiés à l'autorité compétente dès que possible à la demande de celle-ci.

2. Les émetteurs et toute personne agissant en leur nom ou pour leur compte prennent toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que les personnes figurant sur la liste d'initiés reconnaissent par écrit les obligations légales et réglementaires correspondantes et aient connaissance des sanctions applicables aux opérations d'initiés et à la divulgation illicite d'informations privilégiées.

Lorsqu'une autre personne est priée par l'émetteur d'établir et de mettre à jour la liste d'initiés de celui-ci, l'émetteur demeure

pleinement responsable du respect du présent article. L'émetteur garde toujours un droit d'accès à la liste d'initiés que l'autre personne établit.

3. La liste d'initiés contient à tout le moins:

- **a)** l'identité de toute personne ayant accès à des informations privilégiées;
- **b)** la raison pour laquelle cette personne figure sur la liste d'initiés;
- **c)** la date et l'heure auxquelles cette personne a eu accès aux informations privilégiées; et
- **d)** la date à laquelle la liste d'initiés a été établie.

4. Les émetteurs et toute personne agissant en leur nom ou pour leur compte mettent chacun leur liste d'initiés à jour rapidement, y compris la date de la mise à jour, dans les circonstances suivantes:

- **a)** en cas de changement du motif pour lequel une personne a déjà été inscrite sur la liste d'initiés;
- **b)** lorsqu'une nouvelle personne a accès aux informations privilégiées et doit, par conséquent, être ajoutée à la liste d'initiés; et
- **c)** lorsqu'une personne cesse d'avoir accès aux informations privilégiées.

Chaque mise à jour précise la date et l'heure auxquelles sont survenus les changements entraînant la mise à jour.

5. Les émetteurs et toute personne agissant en leur nom ou pour leur compte conservent chacun leur liste d'initiés pour une période d'au moins cinq ans après son établissement ou sa mise à jour.

6. Les émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché de croissance des PME ont le droit de n'inclure dans leurs listes d'initiés que les personnes qui, du fait de la nature de leurs fonctions ou de leur poste au sein de l'émetteur, disposent d'un accès régulier à des informations privilégiées.

Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, et lorsque cela est justifié par des préoccupations nationales spécifiques liées à

l'intégrité du marché, les États membres peuvent exiger des émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché de croissance des PME qu'ils incluent dans leurs listes d'initiés toutes les personnes visées au paragraphe 1, point a). Ces listes contiennent les informations indiquées dans le format défini par l'AEMF, conformément au quatrième alinéa du présent paragraphe.

Les listes d'initiés visées aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe sont fournies à l'autorité compétente dès que possible à la demande de celle-ci.

L'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution visant à définir le format précis des listes d'initiés visées au deuxième alinéa du présent paragraphe. Le format des listes d'initiés est proportionné et constitue une charge administrative allégée par rapport au format des listes d'initiés visées au paragraphe 9.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 1er septembre 2020.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au quatrième alinéa du présent paragraphe conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1095/2010.

7. Le présent article s'applique aux émetteurs qui ont sollicité ou approuvé l'admission de leurs instruments financiers à la négociation sur un marché réglementé dans un État membre ou, s'il s'agit d'un instrument négocié exclusivement sur un MTF ou sur un OTF, ont approuvé la négociation de leurs instruments financiers sur un MTF ou sur un OTF ou ont sollicité l'admission à la négociation de leurs instruments financiers sur un MTF dans un État membre.

8. Les paragraphes 1 à 5 du présent article s'appliquent également:

- **a)** aux participants au marché des quotas d'émission en ce qui concerne les informations privilégiées concernant les quotas d'émission portant sur les opérations physiques de ces participants au marché des quotas d'émission;
- **b)** à toute plate-forme d'enchères, à tout adjudicateur et à l'instance de surveillance des enchères en ce qui concerne

les mises aux enchères de quotas d'émission ou d'autres produits mis aux enchères basés sur ces derniers, organisées en vertu du règlement (UE) n° 1031/2010.

9. Afin d'assurer des conditions uniformes d'application du présent article, l'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution visant à définir le format précis des listes d'initiés et le format de mise à jour des listes d'initiés visées au présent article.

L'AEMF soumet les projets de normes techniques d'exécution à la Commission, au plus tard le 3 juillet 2016.

Le pouvoir d'adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa est conféré à la Commission conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1095/2010.

Article 19

Transactions effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes

1. Les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et les personnes ayant un lien étroit avec elles notifient à l'émetteur ou au participant au marché des quotas d'émission et à l'autorité compétente visée au deuxième alinéa du paragraphe 2:

a) en ce qui concerne les émetteurs, toute transaction effectuée pour leur compte propre et se rapportant aux actions ou à des titres de créance dudit émetteur, ou à des instruments dérivés ou à d'autres instruments financiers qui leur sont liés;

b) en ce qui concerne les participants au marché des quotas d'émission, toute transaction effectuée pour leur compte propre ayant trait à des quotas d'émission, à des produits mis aux enchères basés sur ces derniers ou à des instruments dérivés qui leur sont liés.

Ces notifications sont effectuées rapidement et au plus tard trois jours ouvrés après la date de la transaction.

Le premier alinéa s’applique une fois que le montant total des transactions a atteint le seuil énoncé au paragraphe 8 ou 9, selon le cas, au cours d’une année civile.

1 bis. L'obligation de notification visée au paragraphe 1 ne s'applique pas aux transactions portant sur des instruments financiers liés à des actions ou à des titres de créance de l'émetteur visé audit paragraphe lorsque, au moment de la transaction, l'une des conditions suivantes est remplie:

a) l'instrument financier est une part ou une action d'un organisme de placement collectif dans lequel l'exposition aux actions ou aux titres de créance de l'émetteur ne dépasse pas 20 % des actifs détenus par cet organisme de placement collectif;

b) l'instrument financier fournit une exposition à un portefeuille d'actifs dans lequel l'exposition aux actions ou aux titres de créance de l'émetteur ne dépasse pas 20 % des actifs du portefeuille;

c) l'instrument financier est une part ou une action d'un organisme de placement collectif ou fournit une exposition à un portefeuille d'actifs et la personne exerçant des responsabilités dirigeantes ou la personne qui lui est étroitement liée ne connaît pas, et ne pouvait pas connaître, la composition de l'investissement ou l'exposition à un tel organisme de placement collectif ou portefeuille d'actifs en ce qui concerne les actions ou les titres de créance de l'émetteur, et elle n'a, en outre, aucune raison de penser que les actions ou les titres de créance de l'émetteur dépassent les seuils établis au point a) ou b).

Si des informations relatives à la composition de l'investissement de l'organisme de placement collectif ou à l'exposition du portefeuille d'actifs sont disponibles, la personne exerçant des responsabilités dirigeantes ou la personne qui lui est étroitement liée déploie tous les efforts raisonnables pour tirer parti de ces informations.

2. Aux fins du paragraphe 1, et sans préjudice du droit des États membres de prévoir des obligations de notification autres que celles visées au présent article, toutes les transactions effectuées pour le compte des personnes visées au paragraphe 1 sont notifiées par ces personnes aux autorités compétentes.

Les règles applicables aux notifications que les personnes visées au paragraphe 1 sont tenues de respecter sont celles de l'État membre dans lequel l'émetteur ou le participant au marché des quotas d'émission a son siège social. Les notifications sont effectuées dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la date de la transaction auprès de l'autorité compétente de cet État membre. Lorsque l'émetteur n'a pas son siège social dans un État membre, les notifications sont effectuées auprès de l'autorité compétente de l'État membre d'origine conformément à l'article 2, paragraphe 1, point i), de la directive 2004/109/CE ou, si elle n'existe pas, à l'autorité compétente de la plate-forme de négociation.

3. L'émetteur ou le participant au marché des quotas d'émission publie les informations contenues dans une notification visée au paragraphe 1 dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception d'une telle notification.

L'émetteur ou le participant au marché des quotas d'émission recourt à des médias dont on peut raisonnablement attendre qu'ils assurent une diffusion efficace des informations auprès du public dans l'ensemble de l'Union et, le cas échéant, utilise le mécanisme officiellement désigné visé à l'article 21 de directive 2004/109/CE.

À titre de solution de substitution, le droit national peut prévoir qu'une autorité compétente peut publier elle-même les informations.

4. Le présent article s'applique aux émetteurs qui:

- **a)** ont sollicité ou approuvé l'admission de leurs instruments financiers à la négociation sur un marché réglementé; ou
- **b)** s'il s'agit d'un instrument négocié exclusivement sur un MTF ou sur un OTF, ont approuvé la négociation de leurs instruments financiers sur un MTF ou sur un OTF, ou ont

sollicité l'admission à la négociation de leurs instruments financiers sur un MTF.

5. Les émetteurs et les participants au marché des quotas d'émission notifient, par écrit, aux personnes exerçant des responsabilités dirigeantes leurs obligations au titre du présent article. Les émetteurs et les participants au marché des quotas d'émission établissent une liste de toutes les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et des personnes qui leur sont étroitement liées.

Les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes notifient, par écrit, aux personnes qui leur sont étroitement liées, leurs obligations au titre du présent article et conservent une copie de cette notification.

6. La notification des transactions visées au paragraphe 1 comporte les informations suivantes:

a) le nom de la personne;

b) le motif de la notification;

c) le nom de l'émetteur ou du participant au marché des quotas d'émission concerné;

d) la description et l'identifiant de l'instrument financier;

e) la nature de la ou des transactions (par exemple acquisition ou cession), en indiquant si elles sont liées à l'exercice de programmes d'options sur actions ou aux exemples spécifiques énoncés au paragraphe 7;

f) la date et le lieu de la ou des transactions; et

g) le prix et le volume de la ou des transactions. Dans le cas d'un gage dont les conditions prévoient un changement de valeur, cette information devrait être divulguée en même temps que sa valeur à la date du gage.

7. Aux fins du paragraphe 1, les transactions à notifier comprennent également:

a) la mise en gage ou le prêt d'instruments financiers par une personne exerçant des responsabilités dirigeantes ou une

personne qui lui est étroitement liée, visée au paragraphe 1, ou au nom de celle-ci;

b) les transactions effectuées par des personnes qui organisent ou exécutent des transactions à titre professionnel ou par une autre personne au nom d'une personne exerçant des responsabilités dirigeantes ou d'une personne qui lui est étroitement liée, telle que visée au paragraphe 1, y compris lorsqu'un pouvoir discrétionnaire est exercé;

c) les transactions effectuées dans le cadre d'une police d'assurance vie, définie conformément à la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil **(11)** , où:

i) le preneur d'assurance est une personne exerçant des responsabilités dirigeantes ou une personne qui lui est étroitement liée, visée au paragraphe 1;

ii) le risque d'investissement est supporté par le preneur d'assurance; et

iii) le preneur d'assurance a le pouvoir ou est libre de prendre des décisions d'investissement concernant des instruments spécifiques contenus dans cette police d'assurance vie ou d'exécuter des transactions concernant des instruments spécifiques contenus dans cette police d'assurance vie.

Aux fins du point a), un gage ou une sûreté similaire portant sur des instruments financiers lié au dépôt des instruments financiers sur un compte de dépôt de titres ne doit pas être notifié, dès lors et tant que ce gage ou cette sûreté n'est pas destiné à garantir une ligne de crédit particulière.

Aux fins du point b), les transactions exécutées portant sur des actions ou des titres de créance d'un émetteur, ou sur des produits dérivés ou d'autres instruments financiers qui y sont liés, par les gestionnaires d'un organisme de placement collectif dans lequel la personne exerçant des responsabilités dirigeantes ou une personne

qui lui est étroitement liée a investi ne sont pas soumises à l'obligation de notification si le gestionnaire de l'organisme de placement collectif fait preuve d'une discrétion totale, ce qui exclut la possibilité pour le gestionnaire de recevoir des instructions ou des suggestions sur la composition du portefeuille, directement ou indirectement, par les investisseurs de cet organisme de placement collectif.

Dès lors qu'un preneur d'assurance est tenu de notifier des transactions conformément au présent paragraphe, l'entreprise d'assurances n'est tenue par aucune obligation de notification.

8. Le paragraphe 1 s'applique à toutes les transactions ultérieures une fois le montant total de 5 000 EUR atteint au cours d'une année civile. Le seuil de 5 000 EUR est calculé en ajoutant sans compensation toutes les transactions visées au paragraphe 1.

9. Une autorité compétente peut décider de porter le seuil énoncé au paragraphe 8 à 20 000 EUR et informe l'AEMF de sa décision d'adopter un seuil plus élevé et des motifs de sa décision, en faisant spécifiquement référence aux conditions du marché, préalablement à son application. L'AEMF publie sur son site internet la liste des seuils qui s'appliquent conformément au présent article et les justifications fournies par les autorités compétentes concernant ces seuils.

10. Le présent article s'applique également aux transactions effectuées par des personnes exerçant des responsabilités dirigeantes auprès de toute plate-forme d'enchères, de tout adjudicateur et de l'instance de surveillance des enchères participant aux enchères organisées en vertu du règlement (UE) n° 1031/2010 et aux personnes qui leur sont étroitement liées, dès lors que leurs transactions impliquent des quotas d'émission, des instruments dérivés de ceux-ci ou des produits mis aux enchères basés sur ces derniers. Ces personnes notifient leurs transactions aux plates-formes d'enchères, aux adjudicateurs et à l'instance de surveillance des enchères, selon le cas, et à l'autorité compétente lorsque la plate-forme d'enchères, l'adjudicateur ou l'instance de surveillance des enchères, selon le cas, est enregistré. Les informations ainsi

notifiées sont rendues publiques par les plates-formes d'enchères, les adjudicateurs, l'instance de surveillance des enchères ou l'autorité compétente conformément au paragraphe 3.

11. Sans préjudice des articles 14 et 15, toute personne exerçant des responsabilités dirigeantes auprès d'un émetteur n'effectue aucune transaction pour son compte propre ou pour le compte d'un tiers, que ce soit directement ou indirectement, se rapportant aux actions ou à des titres de créance de l'émetteur ou à des instruments dérivés ou à d'autres instruments financiers qui leur sont liés, pendant une période d'arrêt de 30 jours calendaires avant l'annonce d'un rapport financier intermédiaire ou d'un rapport de fin d'année que l'émetteur est tenu de rendre public conformément:

a) aux règles de la plate-forme de négociation sur laquelle les actions de l'émetteur sont admises à la négociation; ou

b) au droit national.

12. Sans préjudice des articles 14 et 15, un émetteur peut autoriser une personne exerçant des responsabilités dirigeantes en son sein à négocier pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers pendant une période d'arrêt telle que visée au paragraphe 11:

a) soit au cas par cas en raison de l'existence de circonstances exceptionnelles, telles que de graves difficultés financières, nécessitant la vente immédiate d'actions;

b) soit en raison des spécificités de la négociation concernée dans le cas de transactions réalisées dans le cadre de, ou ayant trait à, un système d'actionnariat ou de plan d'épargne du personnel, l'accomplissement de formalités ou l'exercice de droits attachés aux actions, ou de transactions n'impliquant pas de changement dans la détention de la valeur concernée.

13. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 35 précisant les circonstances dans lesquelles la négociation peut être autorisée par l'émetteur pendant une période d'arrêt, comme visé au paragraphe 12, y compris les

circonstances qui seraient considérées comme exceptionnelles et les types de transactions qui justifieraient l'autorisation de négociation.

14. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 35 précisant les types de transactions qui déclencheraient l'exigence visée au paragraphe 1.

15. Afin de garantir l'application uniforme du paragraphe 1, l'AEMF élabore des normes techniques d'exécution concernant le format et le modèle sous lesquels les informations visées au paragraphe 1 doivent être notifiées et rendues publiques.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Le pouvoir d'adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa est conféré à la Commission conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1095/2010.

Article 20

Recommandations d'investissement et statistiques

1. Les personnes qui produisent ou diffusent des recommandations ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement veillent, avec une diligence raisonnable, à ce que l'information soit présentée de manière objective et à ce qu'il soit fait mention de leurs intérêts ou de l'existence de conflits d'intérêts en rapport avec les instruments financiers auxquels se rapportent ces informations.

2. Les institutions publiques diffusant des statistiques ou des prévisions susceptibles d'influencer de façon sensible les marchés financiers diffusent celles-ci de manière objective et transparente.

3. Afin d'assurer une harmonisation cohérente du présent article, l'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation visant à définir les modalités techniques permettant d'assurer, pour les catégories de personnes visées au paragraphe 1, la présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie

d'investissement et la communication d'intérêts particuliers ou de l'existence de conflits d'intérêts.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 3 juillet 2015.

Le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.

Les modalités techniques définies dans les normes techniques de réglementation visées au paragraphe 3 ne s'appliquent pas aux journalistes qui sont soumis à une réglementation équivalente appropriée dans un État membre, y compris une autorégulation équivalente appropriée, à condition que cette réglementation ait des effets semblables à ceux des modalités techniques. Les États membres communiquent le texte de cette réglementation équivalente appropriée à la Commission.

Article 21

Divulgation ou diffusion d'informations dans les médias

Aux fins de l'article 10, de l'article 12, paragraphe 1, point c), et de l'article 20, lorsque des informations sont divulguées ou diffusées et lorsque des recommandations sont produites ou diffusées à des fins journalistiques ou aux fins d'autres formes d'expression dans les médias, cette divulgation ou cette diffusion d'informations est appréciée en tenant compte des règles régissant la liberté de la presse et la liberté d'expression dans les autres médias et des règles ou codes régissant la profession de journaliste, à moins que:

a) les personnes concernées ou les personnes étroitement liées à celles-ci ne tirent, directement ou indirectement, un avantage ou des bénéfices de la divulgation ou de la diffusion des informations en question; ou

b) la divulgation ou la diffusion n'ait lieu dans l'intention d'induire le marché en erreur quant à l'offre, à la demande ou au cours d'instruments financiers.

CHAPITRE 4 - L'AEMF ET LES AUTORITÉS COMPÉTENTES

Article 22

Autorités compétentes

Sans préjudice des compétences des autorités judiciaires, chaque État membre désigne une autorité administrative compétente unique aux fins du présent règlement. Les États membres en informent la Commission, l'AEMF et les autres autorités compétentes des autres États membres. L'autorité compétente veille à l'application des dispositions du présent règlement sur son territoire, en ce qui concerne l'ensemble des actions réalisées sur son territoire et les actions réalisées à l'étranger se rapportant à des instruments admis à la négociation sur un marché réglementé, pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur un tel marché a été introduite, mis aux enchères sur une plate-forme d'enchères ou qui sont négociés sur un MTF ou sur un OTF ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation a été présentée sur un MTF opérant sur son territoire.

Article 23

Pouvoirs des autorités compétentes

1. Les autorités compétentes exercent leurs fonctions et leurs pouvoirs selon l'une ou l'autre des modalités suivantes:

- **a)** directement;
- **b)** en collaboration avec d'autres autorités ou avec les entreprises de marché;
- **c)** sous leur responsabilité, par délégation à ces autorités ou à des entreprises de marché;
- **d)** par saisine des autorités judiciaires compétentes.

2. Afin de mener à bien leurs missions au titre du présent règlement, les autorités compétentes sont dotées, conformément au droit

national, au moins des pouvoirs de surveillance et d'enquête suivants:

a) avoir accès à tout document et à toute donnée, sous quelle que forme que ce soit, et en recevoir ou en prendre une copie;

b) exiger des informations de toute personne ou leur en demander, y compris les personnes qui interviennent successivement dans la transmission des ordres ou dans l'exécution des opérations en cause ainsi qu'aux mandants de celles-ci, et, si nécessaire, convoquer une personne et l'interroger afin d'obtenir des informations;

c) en ce qui concerne les instruments dérivés sur matières premières, demander des informations aux participants au marché opérant sur les marchés au comptant qui leur sont liés selon des formats standards, obtenir des rapports sur des transactions et avoir un accès direct aux systèmes des opérateurs;

d) procéder à des inspections sur place et à des enquêtes sur des sites autres que les résidences privées de personnes physiques;

e) sous réserve du deuxième alinéa, pénétrer dans les locaux de personnes physiques et morales afin de saisir des documents et des données, sous quelle que forme que ce soit, lorsqu'il existe des raisons de suspecter que des documents ou des données liés à l'objet de l'inspection ou de l'enquête peuvent se révéler importants pour apporter la preuve d'un cas d'opération d'initié ou de manipulation de marché en violation du présent règlement;

f) transmettre une affaire en vue d'une enquête pénale;

g) se faire remettre les enregistrements des conversations téléphoniques, des communications électroniques ou des enregistrements de données relatives au trafic détenus par des entreprises d'investissement, des établissements de crédit ou des institutions financières;

h) se faire remettre, dans la mesure où le droit national l'autorise, les enregistrements existants de données relatives au trafic détenus par un opérateur de télécommunications, lorsqu'il existe des raisons de suspecter une violation et que de tels enregistrements peuvent se révéler pertinents pour l'enquête relative à la violation de l'article 14, point a) ou b), ou de l'article 15;

i) demander le gel ou la mise sous séquestre d'actifs, ou les deux;

j) suspendre la négociation des instruments financiers concernés;

k) enjoindre de cesser temporairement toute pratique que l'autorité compétente considère comme contraire au présent règlement;

l) interdire temporairement l'exercice de l'activité professionnelle; et

m) prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que le public est correctement informé, entre autres en corrigeant des informations fausses ou trompeuses qui ont été divulguées, y compris en exigeant d'un émetteur ou de toute autre personne ayant publié ou diffusé des informations fausses ou trompeuses de publier un communiqué rectificatif.

Lorsque, conformément au droit national, une autorisation préalable est requise des autorités judiciaires de l'État membre concerné pour pénétrer dans les locaux d'une personne physique ou morale visée au point e) du premier alinéa, les pouvoirs visés audit point ne sont exercés qu'après avoir obtenu une telle autorisation préalable.

3. Les États membres veillent à mettre en place des mesures appropriées pour que les autorités compétentes disposent de tous les pouvoirs de surveillance et d'enquête nécessaires à l'exercice de leurs missions.

Le présent règlement est sans préjudice des dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées en ce qui

concerne les offres publiques d'acquisition, les opérations de fusion et d'autres transactions ayant des incidences sur la propriété ou le contrôle des entreprises, qui sont réglementées par les autorités de contrôle désignées par les États membres conformément à l'article 4 de la directive 2004/25/CE, qui imposent des exigences s'ajoutant aux exigences du présent règlement.

4. Toute personne qui met des informations à la disposition de l'autorité compétente conformément au présent règlement n'est pas considérée comme violant une quelconque restriction à la divulgation d'informations requise en vertu d'un contrat ou d'une disposition législative, réglementaire ou administrative, et cela n'entraîne, pour la personne concernée, aucune responsabilité quelle qu'elle soit relative à cette notification.

Article 24

Coopération avec l'AEMF

1. Les autorités compétentes coopèrent avec l'AEMF aux fins du présent règlement, conformément au règlement (UE) n° 1095/2010.

2. Les autorités compétentes fournissent, sans retard, à l'AEMF toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission conformément à l'article 35 du règlement (UE) n° 1095/2010.

3. Afin d'assurer des conditions uniformes d'application du présent article, l'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution pour définir les procédures et les formulaires applicables à l'échange d'informations visé au paragraphe 2.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission, au plus tard le 3 juillet 2016.

Le pouvoir d'adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa est conféré à la Commission conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1095/2010.

Article 25

Obligation de coopérer

1. Les autorités compétentes coopèrent entre elles et avec l'AEMF lorsque cette coopération est nécessaire aux fins du présent règlement, à moins que l'une des exceptions prévues au paragraphe 2 ne s'applique. Les autorités compétentes prêtent leur concours aux autorités compétentes d'autres États membres et à l'AEMF. En particulier, elles échangent des informations, sans retard indu, et coopèrent dans le cadre de leurs activités d'enquête, de contrôle et d'application.

L'obligation de coopération et d'assistance prévue au premier alinéa s'applique également à l'égard de la Commission en ce qui concerne l'échange d'informations relatives aux matières premières qui sont des produits agricoles énumérés à l'annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Les autorités compétentes et l'AEMF coopèrent conformément au règlement (UE) n° 1095/2010, et en particulier son article 35.

Lorsque les États membres ont choisi, conformément à l'article 30, paragraphe 1, deuxième alinéa, d'établir des sanctions pénales en cas de violation des dispositions du présent règlement visées au présent article, ils veillent à l'existence de mesures appropriées pour que les autorités compétentes disposent de tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la liaison avec les autorités judiciaires au sein de leur juridiction en vue de recevoir des informations spécifiques liées aux enquêtes ou aux procédures pénales engagées concernant d'éventuelles violations du présent règlement et fournir ces mêmes informations aux autres autorités compétentes et à l'AEMF afin de satisfaire à leur obligation de coopérer entre elles et avec l'AEMF aux fins du présent règlement.

2. Une autorité compétente ne peut refuser de donner suite à une demande d'information ou à une demande de coopérer à une enquête que dans les circonstances exceptionnelles suivantes, à savoir lorsque:

a) la communication d'informations pertinentes pourrait nuire à la sécurité de l'État membre requis, en particulier dans le

domaine de la lutte contre le terrorisme et d'autres crimes graves;

b) satisfaire à cette demande pourrait nuire à sa propre enquête, à ses propres activités répressives ou, le cas échéant, à une enquête pénale;

c) une procédure judiciaire est déjà engagée pour les mêmes faits et contre les mêmes personnes devant les autorités de l'État membre requis; ou

d) un jugement définitif a déjà été rendu concernant ces personnes pour les mêmes faits dans l'État membre requis.

3. Les autorités compétentes et l'AEMF coopèrent avec l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie (ACER), établie au titre du règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil **(12)** , et les autorités de régulation nationales des États membres pour garantir une approche coordonnée dans l'application des règles pertinentes lorsque des transactions, des ordres ou d'autres actions ou comportements portent sur un ou plusieurs instruments financiers auxquels s'applique le présent règlement, ainsi que sur un ou plusieurs produits énergétiques de gros auxquels s'appliquent les articles 3, 4 et 5 du règlement (UE) n° 1227/2011. Les autorités compétentes tiennent compte des caractéristiques spécifiques des définitions contenues à l'article 2 du règlement (UE) n° 1227/2011 et des dispositions des articles 3, 4 et 5 du règlement (UE) n° 1227/2011 lorsqu'elles appliquent les articles 7, 8 et 12 du présent règlement à des instruments financiers liés à des produits énergétiques de gros.

4. Les autorités compétentes communiquent immédiatement, sur demande, toute information requise aux fins visées au paragraphe 1.

5. Lorsqu'une autorité compétente a la conviction que des actes enfreignant les dispositions du présent règlement sont ou ont été accomplis sur le territoire d'un autre État membre, ou que des actes portent atteinte à des instruments financiers négociés sur une plate-forme de négociation située dans un autre État membre, elle en informe, d'une manière aussi détaillée que possible, l'autorité

compétente de cet autre État membre et l'AEMF, ainsi que, pour les produits énergétiques de gros, l'ACER. Les autorités compétentes des différents États membres concernés se consultent et consultent l'AEMF, ainsi que, pour les produits énergétiques de gros, l'ACER, au sujet des actions appropriées à entreprendre, et s'informent mutuellement des évolutions intermédiaires significatives. Elles coordonnent leur action afin d'éviter tout chevauchement ou double emploi éventuel lors de l'application de sanctions administratives et autres mesures administratives aux cas transfrontières conformément aux articles 30 et 31, et se prêtent mutuellement assistance dans l'exécution de leurs décisions.

6. L'autorité compétente d'un État membre peut demander l'aide de l'autorité compétente d'un autre État membre aux fins d'une inspection sur place ou d'une enquête.

L'autorité compétente qui a présenté la demande peut informer l'AEMF de toute demande visée au premier alinéa. S'il s'agit d'une enquête ou d'une inspection ayant une dimension transfrontière, l'AEMF coordonne l'enquête ou l'inspection lorsqu'elle y est invitée par l'une des autorités compétentes.

Lorsqu'une autorité compétente reçoit une demande d'inspection sur place ou d'enquête d'une autorité compétente d'un autre État membre, elle peut prendre l'une quelconque des mesures suivantes:

- **a)** procéder elle-même à l'inspection sur place ou à l'enquête;
- **b)** autoriser l'autorité compétente qui a présenté la demande à participer à l'inspection sur place ou à l'enquête;
- **c)** autoriser l'autorité compétente qui a présenté la demande à procéder elle-même à l'inspection sur place ou à l'enquête;
- **d)** charger des auditeurs ou des experts de procéder à l'inspection sur place ou à l'enquête;
- **e)** partager avec les autres autorités compétentes des tâches spécifiques liées aux activités de surveillance.

Les autorités compétentes peuvent également coopérer avec les autorités compétentes d'autres États membres en vue de faciliter le recouvrement des sanctions pécuniaires.

7. Sans préjudice de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, une autorité compétente dont la demande d'information ou d'assistance conformément aux paragraphes 1, 3, 4 et 5 ne reçoit pas de suite dans un délai raisonnable ou est rejetée peut saisir l'AEMF de ce rejet ou de cette inaction dans un délai raisonnable.

Dans ces situations, l'AEMF peut agir conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1095/2010, sans préjudice de la possibilité qui lui est laissée de prendre des mesures conformément à l'article 17 dudit règlement.

8. Les autorités compétentes coopèrent et échangent des informations avec les autorités de régulation nationales et de pays tiers responsables des marchés au comptant liés lorsqu'elles ont des raisons de suspecter que des actes constitutifs d'opérations d'initiés, de divulgation illicite d'informations ou de manipulation de marché en violation du présent règlement sont ou ont été commis. Cette coopération assure une vue d'ensemble consolidée des marchés financiers et au comptant et permet de détecter et d'infliger des sanctions pour des abus de marchés intermarchés transfrontières.

En ce qui concerne les quotas d'émission, la coopération et l'échange d'informations prévus au premier alinéa sont également assurés par:

a) l'instance de surveillance des enchères, pour ce qui est des mises aux enchères de quotas d'émission ou d'autres produits mis aux enchères basés sur ces derniers, organisées en vertu du règlement (UE) n° 1031/2010; et

b) les autorités compétentes, les administrateurs de registres, y compris l'administrateur central, et les autres organismes publics chargés du contrôle du respect de la directive 2003/87/CE.

L'AEMF exerce un rôle de facilitation et de coordination pour la coopération et l'échange d'informations entre les autorités compétentes et les autorités de régulation d'autres États membres et de pays tiers. Les autorités compétentes concluent, dans toute la

mesure du possible, des accords de coopération avec les autorités de régulation de pays tiers responsables des marchés au comptant liés conformément à l'article 26.

9. Afin d'assurer des conditions uniformes d'application du présent article, l'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution pour définir les procédures et les formulaires relatifs à l'échange d'informations et à l'assistance visés au présent article.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission, au plus tard le 3 juillet 2016.

Le pouvoir d'adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa est conféré à la Commission conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1095/2010.

Article 26

Coopération avec les pays tiers

1. Les autorités compétentes des États membres concluent, si nécessaire, des accords de coopération avec les autorités de surveillance de pays tiers concernant l'échange d'informations avec ces dernières et l'exécution des obligations résultant du présent règlement dans des pays tiers. Ces accords de coopération assurent au moins un échange efficace d'informations permettant aux autorités compétentes d'accomplir les missions que leur confie le présent règlement.

Une autorité compétente qui se propose de conclure un tel accord en informe l'AEMF et les autres autorités compétentes.

2. L'AEMF, dans toute la mesure du possible, facilite et coordonne l'élaboration des accords de coopération entre les autorités compétentes et les autorités de surveillance concernées de pays tiers.

Afin d'assurer une harmonisation cohérente du présent article, l'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation contenant un document type pour les accords de coopération qui doivent être utilisés par les autorités compétentes des États membres, si possible.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 3 juillet 2015.

Le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au deuxième alinéa est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.

L'AEMF, dans toute la mesure du possible, facilite et coordonne également les échanges, entre les autorités compétentes d'informations qui ont été obtenues auprès d'autorités de surveillance de pays tiers et qui peuvent être utiles pour l'adoption de mesures au titre des articles 30 et 31.

3. Les autorités compétentes ne concluent d'accords de coopération relatifs à l'échange d'informations avec les autorités de surveillance de pays tiers que si les informations divulguées sont couvertes par des garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles prévues à l'article 27. Cet échange d'informations doit être destiné à l'exécution des tâches desdites autorités compétentes.

Article 27

Secret professionnel

1. Toute information confidentielle reçue, échangée ou transmise en vertu du présent règlement est soumise aux exigences de secret professionnel prévues aux paragraphes 2 et 3.

2. Toutes les informations que s'échangent les autorités compétentes au titre du présent règlement au sujet des conditions commerciales ou opérationnelles et d'autres questions économiques ou personnelles sont considérées comme confidentielles et sont soumises aux exigences du secret professionnel, sauf lorsqu'une autorité compétente précise, au moment où elle les communique, que ces informations peuvent être divulguées ou lorsque cette divulgation est nécessaire aux fins de procédures judiciaires.

3. L'obligation de secret professionnel s'applique à toutes les personnes qui travaillent ou ont travaillé pour l'autorité compétente ou pour toute autorité ou entreprise de marché à laquelle l'autorité compétente a délégué ses pouvoirs, y compris les auditeurs et les

experts mandatés par ladite autorité. Les informations couvertes par le secret professionnel ne peuvent être divulguées à quelque autre personne ou autorité que ce soit, sauf en vertu de dispositions prévues par le droit de l'Union ou le droit national.

Article 28

Protection des données

En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du présent règlement, les autorités compétentes exécutent leurs tâches aux fins du présent règlement conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales transposant la directive 95/46/CE. En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel qu'elle effectue dans le cadre du présent règlement, l'AEMF respecte les dispositions du règlement (CE) n° 45/2001.

Les données à caractère personnel sont conservées pendant une durée maximale de cinq ans.

Article 29

Communication de données à caractère personnel à des pays tiers

1. L'autorité compétente d'un État membre peut transférer des données à caractère personnel vers un pays tiers sous réserve du respect des exigences de la directive 95/46/CE et uniquement au cas par cas. L'autorité compétente s'assure que le transfert est nécessaire aux fins du présent règlement et que le pays tiers ne transfère pas les données vers un autre pays tiers sauf autorisation écrite expresse et sous réserve du respect des conditions fixées par l'autorité compétente de l'État membre.

2. L'autorité compétente d'un État membre ne peut divulguer les données personnelles qu'elle a reçues d'une autorité compétente d'un autre État membre à une autorité surveillance d'un pays tiers que lorsqu'elle a obtenu le consentement exprès de l'autorité compétente qui lui a communiqué ces données et, le cas échéant,

lorsque ces données sont divulguées uniquement aux fins pour lesquelles cette dernière a donné son consentement.

3. Tout accord de coopération prévoyant l'échange de données à caractère personnel respecte les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales transposant la directive 95/46/CE.

CHAPITRE 5 - MESURES ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Article 30

Sanctions administratives et autres mesures administratives

1. Sans préjudice de toute sanction pénale et des pouvoirs de surveillance des autorités compétentes au titre de l'article 23, les États membres, conformément au droit national, font en sorte que les autorités compétentes aient le pouvoir de prendre les sanctions administratives et autres mesures administratives appropriées en ce qui concerne au moins les violations suivantes:

a) violations des articles 14 et 15, de l'article 16, paragraphes 1 et 2, de l'article 17, paragraphes 1, 2, 4, 5 et 8, de l'article 18, paragraphes 1 à 6, de l'article 19, paragraphes 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 11, et de l'article 20, paragraphe 1; et

b) défaut de coopérer ou de se soumettre à une enquête ou une inspection ou à une demande visées à l'article 23, paragraphe 2.

Les États membres peuvent décider de ne pas établir de règles concernant des sanctions administratives visées au premier alinéa lorsque les violations visées au point a) ou b) dudit alinéa sont déjà passibles de sanctions pénales dans leur droit national au plus tard le 3 juillet 2016. Dans ce cas, les États membres notifient d'une manière détaillée à la Commission et à l'AEMF les parties de leur droit pénal concernées.

Au plus tard le 3 juillet 2016, les États membres notifient de façon détaillée à la Commission et à l'AEMF les règles visées au premier et au deuxième alinéa. Ils notifient, sans retard, à la Commission et à l'AEMF toute modification ultérieure de ces règles.

2. Les États membres, conformément à leur droit national, font en sorte que les autorités compétentes aient le pouvoir d'infliger au moins les sanctions administratives suivantes et de prendre au moins les mesures administratives suivantes, en cas de violations visées au paragraphe 1, premier alinéa, point a):

a) une injonction ordonnant à la personne responsable de la violation de mettre un terme au comportement en cause et de s'abstenir de le réitérer;

b) la restitution de l'avantage retiré de cette violation ou des pertes qu'elle a permis d'éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés;

c) un avertissement public indiquant la personne responsable de la violation et la nature de la violation;

d) le retrait ou la suspension de l'agrément d'une entreprise d'investissement;

e) l'interdiction provisoire, pour les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes dans une entreprise d'investissement ou toute autre personne physique dont la responsabilité est engagée pour la violation, d'exercer des fonctions de gestion au sein d'entreprises d'investissement;

f) en cas de violations répétées de l'article 14 ou 15, l'interdiction permanente, pour les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes dans une entreprise d'investissement ou toute autre personne physique dont la responsabilité est engagée pour la violation, d'exercer des fonctions de gestion au sein d'entreprises d'investissement;

g) l'interdiction provisoire, pour les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes dans une entreprise d'investissement ou toute autre personne physique dont la

responsabilité est engagée pour la violation, de négocier pour leur propre compte;

h) des sanctions pécuniaires administratives d'un montant maximal d'au moins trois fois le montant de l'avantage retiré de la violation ou des pertes qu'elle a permis d'éviter, s'ils peuvent être déterminés;

i) s'il s'agit d'une personne physique, des sanctions pécuniaires administratives d'un montant maximal d'au moins:

- **i)** en cas de violation des articles 14 et 15, 5 000 000 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 2 juillet 2014; ou
- **ii)** en cas de violation des articles 16 et 17, 1 000 000 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 2 juillet 2014; et
- **iii)** en cas de violation des articles 18, 19 et 20, 500 000 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 2 juillet 2014; et

j) s'il s'agit d'une personne morale, des sanctions pécuniaires administratives d'un montant maximal d'au moins:

- **i)** en cas de violation des articles 14 et 15, 15 000 000 EUR ou 15 % du chiffre d'affaires annuel total de la personne morale tel qu'il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l'organe de direction de l'entreprise ou, dans les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 2 juillet 2014;
- **ii)** en cas de violation des articles 16 et 17, 2 500 000 EUR ou 2 % de son chiffre d'affaires annuel total tel qu'il ressort des derniers comptes disponibles

approuvés par l'organe de direction de l'entreprise ou, dans les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 2 juillet 2014; et

iii) en cas de violation des articles 18, 19 et 20, 1 000 000 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 2 juillet 2014.

Les références à l'autorité compétente contenues dans le présent paragraphe sont sans préjudice de la capacité de l'autorité compétente à exercer ses fonctions selon n'importe laquelle des modalités visées à l'article 23, paragraphe 1.

Aux fins des points j) i) et ii) du premier alinéa, lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale qui est tenue d'établir des comptes consolidés en vertu de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil **(13)** , le chiffre d'affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d'affaires annuel total ou le type de revenus correspondant conformément aux directives comptables pertinentes — directive 86/635/CEE du Conseil **(14)** pour les banques et directive 91/674/CEE du Conseil **(15)** pour les entreprises d'assurances —, tel qu'il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l'organe de direction de l'entreprise mère ultime.

3. Les États membres peuvent doter les autorités compétentes de pouvoirs qui s'ajoutent à ceux visés au paragraphe 2 et peuvent prévoir des niveaux plus élevés de sanctions que ceux établis par ledit paragraphe.

Article 31

Exercice des pouvoirs de surveillance et de sanction

1. Les États membres veillent à ce que, au moment de déterminer le type et le niveau des sanctions administratives, les autorités

compétentes tiennent compte de l'ensemble des circonstances pertinentes, y compris, le cas échéant:

a) de la gravité et de la durée de la violation;

b) du degré de responsabilité de la personne responsable de la violation;

c) de l'assise financière de la personne responsable de la violation, telle qu'elle ressort, par exemple, du chiffre d'affaires total de la personne morale ou des revenus annuels de la personne physique;

d) de l'importance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne responsable de la violation, dans la mesure où ils peuvent être déterminés;

e) du degré de coopération de la personne responsable de la violation avec l'autorité compétente, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des gains obtenus ou des pertes évitées par cette personne;

f) des violations commises précédemment par la personne responsable de la violation; et

g) des mesures prises par la personne responsable de la violation pour éviter sa répétition.

2. Dans l'exercice de leurs pouvoirs d'infliger des sanctions administratives et de prendre d'autres mesures administratives au titre de l'article 30, les autorités compétentes coopèrent étroitement afin de garantir que l'exercice de leurs pouvoirs de surveillance et d'enquête et les sanctions administratives qu'elles infligent et les autres mesures administratives qu'elles prennent soient effectives et appropriées au titre du présent règlement. Elles coordonnent leurs actions conformément à l'article 25 afin d'éviter tout chevauchement ou double emploi lors de l'exercice de leurs pouvoirs de surveillance et d'enquête et lorsqu'elles infligent des sanctions en ce qui concerne des affaires transfrontières.

Article 32

Signalement des violations

1. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes mettent en place des mécanismes efficaces pour permettre le signalement des violations potentielles ou réelles du présent règlement aux autorités compétentes.

2. Les mécanismes visés au paragraphe 1 comprennent au moins:

- **a)** des procédures spécifiques pour la réception des signalements des violations et leur suivi, y compris la mise en place de canaux de communication sûrs pour ces signalements;
- **b)** dans le cadre de leur emploi, une protection adéquate pour les personnes travaillant dans le cadre d'un contrat de travail qui signalent des violations ou qui sont accusées d'avoir commis des violations, au moins contre les représailles, la discrimination ou d'autres types de traitement inéquitable; et
- **c)** la protection des données à caractère personnel concernant à la fois la personne qui signale la violation et la personne physique qui est présumée avoir commis la violation, y compris des protections visant à préserver le caractère confidentiel de leur identité, à tous les stades de la procédure, sans préjudice du droit national ordonnant la divulgation d'informations dans le cadre d'enquêtes ou de procédures judiciaires engagées ultérieurement.

3. Les États membres exigent des employeurs exerçant des activités réglementées par la réglementation relative aux services financiers qu'ils mettent en place des procédures internes appropriées permettant à leur personnel de signaler toute violation du présent règlement.

4. Les États membres peuvent prévoir l'octroi d'incitations financières, conformément au droit national, aux personnes qui fournissent des informations pertinentes au sujet de violations potentielles du présent règlement, lorsque ces personnes ne sont pas soumises à d'autres obligations légales ou contractuelles

préexistantes de communiquer de telles informations, et à condition que ces informations soient nouvelles et qu'elles amènent à infliger une sanction administrative ou pénale ou à prendre une autre mesure administrative pour cause de violation du présent règlement.

5. La Commission adopte des actes d'exécution en vue de préciser les procédures visées au paragraphe 1, notamment les modalités pour le signalement et les rapports de suivi, ainsi que les mesures de protection des personnes travaillant dans le cadre d'un contrat de travail et les mesures de protection des données à caractère personnel. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 36, paragraphe 2.

Article 33

Échange d'informations avec l'AEMF

1. Les autorités compétentes fournissent chaque année à l'AEMF des informations agrégées sur l'ensemble des sanctions administratives et autres mesures administratives infligées par l'autorité compétente conformément aux articles 30, 31 et 32. L'AEMF publie ces informations dans un rapport annuel. Les autorités compétentes fournissent également chaque année à l'AEMF des données anonymisées et agrégées sur l'ensemble des enquêtes administratives menées conformément auxdits articles.

2. Lorsque les États membres ont choisi, conformément à l'article 30, paragraphe 1, deuxième alinéa, d'établir des sanctions pénales pour les violations visées dans ledit article, leurs autorités compétentes fournissent chaque année à l'AEMF des données anonymisées et agrégées sur l'ensemble des enquêtes pénales menées et des sanctions pénales infligées par les autorités judiciaires conformément aux articles 30, 31 et 32. L'AEMF publie les données relatives aux sanctions pénales infligées dans un rapport annuel.

3. Lorsque l'autorité compétente rend publiques les sanctions administratives ou pénales ou autres mesures administratives, elle les notifie en même temps à l'AEMF.

4. Lorsqu'une sanction administrative ou pénale ou autre mesure administrative publiée concerne une entreprise d'investissement agréée conformément à la directive 2014/65/UE, l'AEMF ajoute une référence à cette sanction ou mesure publiée dans le registre des entreprises d'investissement au titre de l'article 5, paragraphe 3, de ladite directive.

5. Afin d'assurer des conditions uniformes d'application du présent article, l'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution pour définir les procédures et les formulaires applicables à l'échange d'informations visé au présent article.

L'AEMF soumet les projets de normes techniques d'exécution à la Commission, au plus tard le 3 juillet 2016.

Le pouvoir d'adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa est conféré à la Commission conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1095/2010.

Article 34

Publication des décisions

1. Sous réserve du troisième alinéa, les autorités compétentes publient toute décision infligeant une sanction administrative ou toute autre mesure administrative pour cause de violation du présent règlement sur leur site internet immédiatement après que la personne faisant l'objet de cette décision a été informée de cette décision. Cette publication mentionne au minimum le type et la nature de la violation et l'identité de la personne faisant l'objet de la décision.

Le premier alinéa ne s'applique pas aux décisions imposant des mesures dans le cadre d'une enquête.

Si une autorité compétente estime que la publication de l'identité de la personne morale faisant l'objet de la décision ou des données à caractère personnel d'une personne physique serait disproportionnée à l'issue d'une évaluation au cas par cas réalisée sur le caractère proportionné de la publication de ces données, ou si une telle publication compromettrait une enquête en cours ou la

stabilité des marchés financiers, l'autorité compétente prend l'une ou l'autre des mesures suivantes:

a) elle diffère la publication de la décision jusqu'au moment où les motifs de ce report cessent d'exister;

b) elle publie la décision de manière anonyme, conformément au droit national, si une telle publication garantit une réelle protection des données à caractère personnel en cause;

c) elle ne publie pas la décision lorsqu'elle estime qu'une publication conformément au point a) ou b) n'est pas suffisante pour garantir:

i) que la stabilité des marchés financiers ne sera pas compromise; ou

ii) le caractère proportionné de la publication de ces décisions au regard de mesures réputées avoir un caractère mineur.

Lorsqu'une autorité compétente prend la décision de publier une décision sur une base anonyme comme visé au troisième alinéa, point b), elle peut différer la publication des données pertinentes pendant une période raisonnable si l'on peut prévoir que les motifs de la publication anonyme cesseront d'exister au cours de cette période

2. Lorsque la décision fait l'objet d'un recours devant une autorité judiciaire, administrative ou une autre autorité nationale, les autorités compétentes publient aussi immédiatement cette information sur leur site internet, ainsi que toute information ultérieure sur le résultat dudit recours. En outre, toute décision annulant une décision faisant l'objet d'un recours est aussi publiée.

3. Les autorités compétentes veillent à ce que toute décision publiée conformément au présent article demeure disponible sur leur site internet pendant une période d'au moins cinq ans après sa publication. Les données à caractère personnel contenues dans la publication en question ne sont maintenues sur le site internet de l'autorité compétente que pendant la période nécessaire,

conformément aux règles applicables en matière de protection des données.

CHAPITRE 6 - ACTES DÉLÉGUÉS ET ACTES D'EXÉCUTION

Article 35

Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 6, paragraphes 5 et 6, à l'article 12, paragraphe 5, à l'article 17, paragraphe 2, troisième alinéa, à l'article 17, paragraphe 3, à l'article 19, paragraphes 13 et 14, et à l'article 38 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 31 décembre 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3. La délégation de pouvoir visée à l'article 6, paragraphes 5 et 6, à l'article 12, paragraphe 5, à l'article 17, paragraphe 2, troisième alinéa, à l'article 17, paragraphe 3, à l'article 19, paragraphes 13 et 14, et à l'article 38, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au *Journal officiel de l'Union européenne* ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 6, paragraphes 5 et 6, de l'article 12, paragraphe 5, de l'article 17, paragraphe 2, troisième alinéa, de l'article 17, paragraphe 3, de l'article 19, paragraphe 13 ou 14, ou de l'article 38 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 36

Comité

1. La Commission est assistée par le comité européen des valeurs mobilières, institué par la décision 2001/528/CE de la Commission **(16)** . Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.

CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS FINALES

Article 37

Abrogation de la directive 2003/6/CE et de ses mesures d'exécution

La directive 2003/6/CE et les directives 2004/72/CE, 2003/125/CE **(17)** et 2003/124/CE **(18)** de la Commission et le règlement (CE) n° 2273/2003 de la Commission **(19)** sont abrogés avec effet au 3 juillet 2016. Les références faites à la directive 2003/6/CE s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II du présent règlement.

Article 38

Rapport

Au plus tard le 3 juillet 2019, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la présente directive, accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative de modification. Ce rapport évalue, entre autres:

a) le bien-fondé de l'introduction de règles communes sur la nécessité, pour tous les États membres, de prévoir des sanctions administratives pour les opérations d'initiés et les manipulations de marché;

b) la question de savoir si la définition d'information privilégiée est suffisante pour couvrir l'ensemble des informations pertinentes permettant aux autorités compétentes de lutter efficacement contre les abus de marché;

c) le caractère adéquat des conditions dans lesquelles l'interdiction de négociation est posée conformément à l'article 19, paragraphe 11, en vue de déterminer s'il existe d'autres circonstances dans lesquelles l'interdiction devrait s'appliquer;

d) la possibilité d'établir un cadre de l'Union pour la surveillance des carnets d'ordres intermarchés en liaison avec les abus de marché, y compris des recommandations relatives à un tel cadre; et

e) le champ d'application des dispositions relatives à l'indice de référence.

Aux fins du premier alinéa, point a), l'AEMF procède à un exercice de cartographie de l'application de sanctions administratives et, lorsque les États membres ont décidé en vertu de l'article 30, paragraphe 1, deuxième alinéa, d'établir des sanctions pénales visées audit article, pour des violations du présent règlement, de l'application de ces sanctions pénales au sein des États membres. Cet exercice de cartographie inclut également l'ensemble des données mises à disposition au titre de l'article 33, paragraphes 1 et 2.

La Commission présente, au plus tard le 3 juillet 2019 et après consultation de l'AEMF, un rapport au Parlement européen et au Conseil sur le niveau des seuils établis à l'article 19, paragraphe 1 *bis*, premier alinéa, points a) et b), en ce qui concerne les transactions effectuées par des gestionnaires lorsque les actions ou les titres de créance de l'émetteur font partie d'un organisme de placement collectif ou fournissent une exposition à un portefeuille d'actifs, afin de déterminer si ces niveaux sont appropriés ou s'ils devraient être ajustés.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 35 afin d'ajuster les seuils visés à l'article 19, paragraphe 1 *bis*, premier alinéa, points a) et b), si elle estime dans ce rapport que ces seuils devraient être ajustés.

Article 39

Entrée en vigueur et application

1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne.*

2. Il s'applique à compter du 3 juillet 2016, à l'exception:

a) de l'article 4, paragraphes 2 et 3, qui s'applique à partir du 3 janvier 2018; et

b) de l'article 4, paragraphes 4 et 5, de l'article 5, paragraphe 6, de l'article 6, paragraphes 5 et 6, de l'article 7, paragraphe 5, de l'article 11, paragraphes 9, 10 et 11, de l'article 12, paragraphe 5, de l'article 13, paragraphes 7 et 11, de l'article 16, paragraphe 5, de l'article 17, paragraphe 2, troisième alinéa, de l'article 17, paragraphes 3, 10 et 11, de l'article 18, paragraphe 9, de l'article 19, paragraphes 13, 14 et 15, de l'article 20, paragraphe 3, de l'article 24, paragraphe 3, de l'article 25, paragraphe 9, de l'article 26, paragraphe 2, deuxième, troisième et quatrième alinéas, de l'article 32, paragraphe 5, et de l'article 33, paragraphe 5, qui s'appliquent à compter du 2 juillet 2014.

3. Au plus tard le 3 juillet 2016, les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux articles 22, 23, 30, à l'article 31, paragraphe 1, et aux articles 32 et 34.

4. Les références dans le présent règlement à la directive 2014/65/UE et au règlement (UE) n° 600/2014 s'entendent, avant le 3 janvier 2018, comme faites à la directive 2004/39/CE conformément au tableau de correspondance figurant à l'annexe IV de la directive 2014/65/UE dans la mesure où ce tableau de correspondance contient des dispositions faisant référence à la directive 2004/39/CE.

Lorsqu'il fait référence dans les dispositions du présent règlement aux OTF, aux marchés de croissance des PME, aux quotas d'émission ou aux produits mis aux enchères basés sur ces derniers, ces dispositions ne s'appliquent pas aux OTF, aux marchés de croissance des PME, aux quotas d'émission ou aux produits mis aux enchères basés sur ces derniers jusqu'au 3 janvier 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Annexe(s) reprise(s) sur www.lexnow.lu 20210407642

(1) Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(2) Règlement (CE) n° 1287/2006 de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations des entreprises d'investissement en matière d'enregistrement, le compte rendu des transactions, la transparence du marché, l'admission des instruments financiers à la négociation et la définition de termes aux fins de ladite directive (JO L 241 du 2.9.2006, p. 1).

(3) Directive 2012/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l'article 54, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital (JO L 315 du 14.11.2012, p. 74).

(4) Règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (voir page 84 du présent Journal officiel).

(5) Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).

(6) Règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(7) Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE (JO L 168 du 30.6.2017, p. 12).

(8) Règlement délégué (UE) 2016/908 de la Commission du 26 février 2016 complétant le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur les critères, la procédure et les exigences concernant l'instauration d'une pratique de marché admise et les exigences liées à son maintien, à sa suppression ou à la modification de ses conditions d'admission (JO L 153 du 10.6.2016, p. 3).

(9) Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38).

(10) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(11) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).

(12) Règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie (JO L 211 du 14.8.2009, p. 1).

(13) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et

du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

(14) Directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (JO L 372 du 31.12.1986, p. 1).

(15) Directive 91/674/CEE du Conseil du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurances (JO L 374 du 31.12.1991, p. 7).

(16) Décision 2001/528/CE de la Commission du 6 juin 2001 instituant le comité européen des valeurs mobilières (JO L 191 du 13.7.2001, p. 45).

(17) Directive 2003/125/CE de la Commission 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation équitable des recommandations d'investissement et la mention des conflits d'intérêts (JO L 339 du 24.12.2003, p. 73).

(18) Directive 2003/124/CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la définition et la publication des informations privilégiées et la définition des manipulations de marché (JO L 339 du 24.12.2003, p. 70).

(19) Règlement (CE) n° 2273/2003 de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations prévues pour les programmes de rachat et la stabilisation d'instruments financiers (JO L 336 du 23.12.2003, p. 33).

maxime.hudo@stibbe.com

LOI DU 23 DÉCEMBRE 2016 RELATIVE AUX ABUS DE MARCHÉ

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 décembre 2016 et celle du Conseil d'Etat du 23 décembre 2016 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

CHAPITRE 1ER – DÉFINITIONS

Art. 1er.

Définitions.

Aux fins de la présente loi, on entend par:

1. «autorité compétente»: l'autorité administrative désignée par chaque Etat membre conformément à l'article 22 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, dénommé ci-après «règlement (UE) n° 596/2014». Au Luxembourg, il s'agit de la Commission de surveillance du secteur financier, dénommée ci-après «CSSF»;
2. «contrat au comptant sur matières premières»: un contrat au comptant sur matières premières au sens de l'article 3, paragraphe 1er, point 15, du règlement (UE) n° 596/2014;

3. «émetteur»: un émetteur au sens de l'article 3, paragraphe 1er, point 21, du règlement (UE) n° 596/2014;
4. «Etat membre»: un Etat membre de l'Union européenne. Sont assimilés aux Etats membres de l'Union européenne les Etats parties à l'Accord sur l'Espace économique européen autres que les Etats membres de l'Union européenne, dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents;
5. «indice de référence»: un indice de référence au sens de l'article 3, paragraphe 1er, point 29, du règlement (UE) n° 596/2014;
6. «information privilégiée»: toute information au sens de l'article 7, paragraphes 1er à 4, du règlement (UE) n° 596/2014;
7. «instrument financier»: un instrument financier au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 15, de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, dénommée ci-après «directive 2014/65/UE»;
8. «marché réglementé»: un marché réglementé tel que défini à l'article 4, paragraphe 1er, point 21, de la directive 2014/65/UE;
9. «pays tiers»: un Etat qui n'est pas un Etat membre;
10. «personnes soumises à la surveillance prudentielle de la CSSF»: les personnes soumises à la surveillance prudentielle de la CSSF, conformément à l'article 2, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier. Sont assimilées aux personnes soumises à la surveillance prudentielle de la CSSF, les personnes qui exercent une activité surveillée par la CSSF sans disposer de l'agrément requis par la loi;

11. «plate-forme de négociation»: une plateforme de négociation au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 24, de la directive 2014/65/UE;

12. «pratique de marché admise»: une pratique de marché qui est admise par l'autorité compétente d'un Etat membre conformément à l'article 13 du règlement (UE) n° 596/2014;

13. «produit énergétique de gros»: un produit énergétique de gros au sens de l'article 2, point 4, du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie;

14. «programme de rachat»: une opération sur actions propres effectuée conformément aux articles 21 à 27 de la directive 2012/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées dans les Etats membres des sociétés au sens de l'article 54, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital;

15. «quota d'émission»: un quota d'émission tel que décrit à l'annexe I, section C, point 11, de la directive 2014/65/UE;

16. «stabilisation»: une stabilisation au sens de l'article 3, paragraphe 2, lettre d), du règlement (UE) n° 596/2014;

17. «système multilatéral de négociation» ou «MTF»: un système multilatéral de négociation au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 22, de la directive 2014/65/UE; et

18. «système organisé de négociation» ou «OTF»: un système organisé de négociation au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 23, de la directive 2014/65/UE.

CHAPITRE 2 – RÉPRESSION ADMINISTRATIVE DES ABUS DE MARCHÉ

Art. 2.

Champ d'application.

Le champ d'application du présent chapitre est déterminé par les articles 2, 5 et 6 du règlement (UE) n° 596/2014.

Art. 3.

Autorité compétente.

(1) La CSSF est l'autorité compétente au Luxembourg aux fins du règlement (UE) n° 596/2014 et des mesures prises pour son exécution.

(2) La CSSF veille à l'application des dispositions du règlement (UE) n° 596/2014 en ce qui concerne l'ensemble des actions réalisées au Luxembourg et les actions réalisées à l'étranger se rapportant à des instruments:

1. admis à la négociation sur un marché réglementé opérant au Luxembourg;
2. pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur un tel marché a été introduite;
3. mis aux enchères sur une plate-forme d'enchères opérant au Luxembourg;
4. négociés sur un MTF opérant au Luxembourg;
5. négociés sur un OTF opérant au Luxembourg; ou
6. pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur un MTF opérant au Luxembourg a été présentée.

(3) La CSSF est l'autorité compétente pour la coopération internationale et l'échange d'informations conformément aux dispositions de la présente loi et du règlement (UE) n° 596/2014.

Art. 4.

Pouvoirs de la CSSF.

(1) Aux fins de l'application du règlement (UE) n° 596/2014 et de la présente loi, la CSSF est investie de tous les pouvoirs de surveillance et d'enquête nécessaires à l'exercice de ses fonctions dans les limites définies par ledit règlement et par la présente loi.

Les pouvoirs de la CSSF incluent le droit:

1. d'avoir accès à tout document et à toute donnée, sous quelque forme que ce soit, et d'en recevoir ou prendre copie;
2. d'exiger des informations de toute personne ou de leur en demander, y compris des personnes qui interviennent successivement dans la transmission des ordres ou dans l'exécution des opérations en cause ainsi que des mandants de celles-ci, et, si nécessaire, de convoquer une personne et de l'interroger afin d'obtenir des informations;
3. en ce qui concerne les instruments dérivés sur matières premières, de demander des informations aux participants au marché opérant sur les marchés au comptant qui leur sont liés selon des formats standards, d'obtenir des rapports sur des transactions et d'avoir un accès direct aux systèmes des opérateurs;
4. de procéder à des inspections sur place, y compris de saisir tout document, fichier électronique ou autre chose qui paraît utile à la manifestation de la vérité, auprès des personnes soumises à sa surveillance prudentielle et des émetteurs et, sous réserve de l'autorisation judiciaire prévue à l'article 5, auprès de toute autre personne physique ou morale;
5. de transmettre des informations au Procureur d'Etat en vue de poursuites pénales;
6. d'exiger la communication des enregistrements téléphoniques, des communications électroniques ou des enregistrements de données relatives au trafic détenus par des personnes soumises à sa surveillance prudentielle;

7. sous réserve de l'autorisation judiciaire prévue à l'article 5, d'exiger les enregistrements de données relatives au trafic détenus par les fournisseurs de services de communications électroniques et les opérateurs de réseaux de communications publics, lorsqu'il existe des raisons de suspecter une violation et que de tels enregistrements peuvent se révéler utiles à la manifestation de la vérité dans le cadre d'une enquête relative à la violation de l'article 14 ou 15, du règlement (UE) n° 596/2014;
8. d'enjoindre de cesser temporairement toute pratique que la CSSF considère contraire au règlement (UE) n° 596/2014;
9. de suspendre la négociation des instruments financiers concernés;
10. de requérir le gel ou la mise sous séquestre d'actifs auprès du Président du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg statuant sur requête;
11. de prononcer l'interdiction temporaire d'exercice d'activité professionnelle dans le secteur financier à l'encontre des personnes soumises à sa surveillance prudentielle, ainsi que des membres de leur organe d'administration, de gestion ou de surveillance;
12. de prendre des mesures en vue d'assurer la bonne information du public, entre autres des mesures visant à corriger des informations fausses ou trompeuses qui ont été divulguées et d'exiger d'un émetteur ou de toute autre personne ayant publié ou diffusé des informations fausses ou trompeuses de publier un communiqué rectificatif;
13. de faire appel à des experts pour une ou plusieurs questions spécifiques soulevées dans une enquête pour violation des dispositions du règlement (UE) n° 596/2014. Les frais sont à charge des personnes contre lesquelles des sanctions ou autres mesures administratives sont, le cas échéant, prononcées par la CSSF suite à l'enquête en

question. Dans tous les autres cas, les frais sont à charge de la CSSF; et

14. d'exiger que les publications effectuées ou à effectuer sur base des dispositions du règlement (UE) n° 596/2014 soient faites dans une des langues suivantes: luxembourgeoise, française, allemande ou anglaise.

(2) Le paragraphe 1er s'applique sans préjudice des dispositions légales sur le secret professionnel.

(3) Toute personne qui met des informations à la disposition de la CSSF conformément au règlement (UE) n° 596/2014 ou à la présente loi n'est pas considérée comme violant une quelconque restriction à la divulgation d'informations requise en vertu d'un contrat ou d'une disposition législative, réglementaire ou administrative, et cela n'entraîne, pour la personne concernée, aucune responsabilité quelle qu'elle soit relative à cette notification.

(4) En application de l'article 17, paragraphe 4, alinéa 3, du règlement (UE) n° 596/2014, l'enregistrement des explications prévues audit alinéa ne doit être présenté que sur demande de la CSSF.

Art. 5.

Autorisation judiciaire.

(1) Sans préjudice de l'article 6, paragraphe 1er, alinéa 1, la CSSF n'exerce les pouvoirs prévus à l'article 4, paragraphe 1er, point 4, à l'égard des personnes qui ne sont ni des personnes soumises à la surveillance prudentielle de la CSSF ni des émetteurs et les pouvoirs prévus à l'article 4, paragraphe 1er, point 7, qu'après autorisation préalable par ordonnance du juge d'instruction près le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg. L'ordonnance est rendue sur requête sur la demande motivée de la CSSF. Le juge d'instruction directeur ou en cas d'empêchement le magistrat qui le remplace désigne, pour chaque requête de la CSSF, le juge qui en sera chargé.

(2) Le juge d'instruction vérifie que la demande motivée de la CSSF qui lui est soumise est justifiée et proportionnée au but recherché. La demande comporte tous les éléments d'information de nature à justifier l'autorisation demandée.

Pour les inspections sur place, le juge d'instruction désigne un ou plusieurs membres du Service de Police Judiciaire, dont obligatoirement un membre ayant la qualité d'officier de police judiciaire, chargés d'assister les agents de la CSSF lors de l'inspection sur place.

(3) L'ordonnance visée au paragraphe 1er est susceptible des voies de recours comme en matière d'ordonnances du juge d'instruction. Les voies de recours ne sont pas suspensives.

Art. 6.

Inspections sur place.

(1) Les inspections sur place par la CSSF auprès de personnes qui ne sont ni des personnes soumises à la surveillance prudentielle de la CSSF ni des émetteurs ne peuvent être effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'inspection a lieu, sauf autorisation judiciaire préalable conformément à l'article 5.

Les inspections sur place auprès de personnes qui ne sont pas des personnes soumises à la surveillance prudentielle de la CSSF ni des émetteurs et pour lesquelles aucun assentiment exprès n'a été obtenu s'effectuent conformément aux dispositions du présent article.

(2) La personne visée par l'inspection sur place de la CSSF et son conseil peuvent assister à l'inspection; ils en reçoivent avis la veille, avec indication, sous peine de nullité de l'objet de l'inspection et de son but. Exceptionnellement, lorsqu'il y a lieu de craindre la disparition imminente d'éléments dont la constatation et l'examen semblent utiles à la manifestation de la vérité, les agents de la CSSF et les membres du Service de Police Judiciaire chargés de les assister procèdent d'urgence à ces opérations sans que les intéressés doivent y être appelés. Ils dressent un procès-verbal de

leurs opérations. Si, en raison de l'urgence, les intéressés n'ont pas été appelés, le motif en est indiqué dans le procès- verbal.

(3) Les inspections sur place sont effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité. Le juge d'instruction en donne préalablement avis au Procureur d'Etat. Les inspections sur place ne peuvent, à peine de nullité, être commencées avant six heures et demie ni après vingt heures.

Lors de l'inspection sur place les agents de la CSSF et les membres du Service de Police Judiciaire chargés de les assister veillent au respect du droit commun de la procédure pénale applicable aux saisies et perquisitions et à l'application des règles légales applicables aux mesures d'instruction et d'inspection pour les professions soumises à une loi qui leur est propre.

(4) Les documents, fichiers électroniques et autres choses saisis sont inventoriés dans le procès-verbal. Si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l'objet de scellés jusqu'au moment de leur inventaire, en présence des personnes qui ont assisté à l'inspection sur place. La CSSF reçoit immédiatement ou, le cas échéant, prend copie de tous les documents et fichiers électroniques saisis. Les originaux des documents, les fichiers électroniques et les autres choses saisis sont déposés au greffe ou confiés à un gardien de saisie ou à la CSSF. Les dispositions de la procédure pénale relatives aux saisies s'appliquent.

(5) Le procès-verbal des inspections sur place est signé par la personne chez laquelle l'inspection a eu lieu et par les personnes qui y ont assisté. En cas de refus de signer, le procès-verbal en fait mention. Il leur est laissé copie du procès-verbal. Copie du procès-verbal est adressée au juge d'instruction qui a délivré l'ordonnance et à la personne visée par l'inspection.

Art. 7.

Coopération entre la CSSF et le Procureur d'Etat.

(1) La CSSF coopère avec le Procureur d'Etat pour la répression administrative ou pénale des violations ou des infractions aux dispositions du règlement (UE) n° 596/2014 ou de la présente loi et des mesures prises pour leur exécution. A cette fin, la CSSF, le Procureur d'Etat et le Service de Police Judiciaire peuvent échanger toute information qu'ils jugent utile ou nécessaire.

(2) Si des indices peuvent justifier l'ouverture par la CSSF d'une procédure administrative susceptible d'aboutir à l'imposition d'une sanction administrative pour violation de l'article 14 ou 15 du règlement (UE) n° 596/2014, elle en informe le Procureur d'Etat. Le Procureur d'Etat décide endéans deux semaines de la réception de cette information s'il exerce l'action publique, et donne avis de sa décision à la CSSF.

Si le Procureur d'Etat décide de poursuivre, la CSSF ne procède pas. En cas de décision négative ou en l'absence d'une réponse du Procureur d'Etat après le délai de deux semaines, la CSSF procède.

Lorsqu'au cours de la procédure la CSSF constate l'existence d'indices que les personnes suspectées sont susceptibles d'avoir contrevenu aux dispositions du chapitre 3, elle se dessaisit du dossier et le transmet au Procureur d'Etat pour poursuite de l'enquête.

Si le Procureur d'Etat estime au cours de son enquête et avant qu'il ne cite à comparaître que les conditions prévues au chapitre 3 ne sont pas remplies mais que l'article 12 est susceptible de s'appliquer, il transmet le dossier à la CSSF pour poursuivre la procédure.

(3) Lorsque le Procureur d'Etat est saisi sur base d'une plainte de faits susceptibles de constituer une infraction aux dispositions du chapitre 3 et qu'il décide d'exercer l'action publique, il en informe la CSSF. Dans ce cas, la CSSF ne procède pas. Si le Procureur d'Etat décide de ne pas poursuivre, la CSSF procède.

Si le Procureur d'Etat estime au cours de son enquête et avant qu'il ne cite à comparaître que les conditions prévues au chapitre 3 ne sont pas remplies mais que l'article 12 est susceptible de s'appliquer, il transmet le dossier à la CSSF pour poursuivre la procédure.

Art. 8.

Signalement des violations.

(1) La CSSF met en place des mécanismes efficaces pour permettre le signalement des violations potentielles ou réelles du règlement (UE) n° 596/2014 à la CSSF. Les mécanismes en question obéissent aux dispositions de l'annexe de la présente loi.

(2) Les employeurs exerçant des activités réglementées par la réglementation relative aux services financiers mettent en place des procédures internes appropriées permettant à leur personnel de signaler toute violation du règlement (UE) n° 596/2014.

Art. 9.

Confidentialité des notifications à la CSSF.

(1) Sauf disposition légale contraire, il est interdit aux personnes qui procèdent à une notification à la CSSF en vertu de l'article 16, paragraphe 1er ou 2, du règlement (UE) n° 596/2014 d'en informer les tiers, y compris les personnes pour le compte desquelles les opérations ont été effectuées ou les parties liées à ces personnes.

(2) La CSSF s'abstient d'informer quiconque de l'identité des personnes qui ont effectué des notifications à la CSSF en vertu de l'article 16, paragraphe 1er ou 2, du règlement (UE) n° 596/2014 si en le faisant, elle nuit ou risque de nuire à ces personnes. Cette disposition est sans préjudice des exigences des régimes de contrôle d'application et de sanctions définies dans le règlement (UE) n° 596/2014, la présente loi et la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Art. 10.

Coopération avec les autorités compétentes des Etats membres.

(1) La CSSF coopère avec les autorités compétentes des autres Etats membres, ainsi qu'avec les autres organismes visés à l'article

25 du règlement (UE) n° 596/2014 dans les limites prévues par ledit article et en faisant usage des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi.

(2) Lorsque la CSSF coopère avec les autorités compétentes d'autres Etats membres en vue de faciliter le recouvrement des sanctions pécuniaires, les frais de recouvrement autres que ceux liés au fonctionnement de la CSSF sont à charge de l'autorité requérante.

(3) Sans préjudice des obligations lui incombant dans le cadre de procédures judiciaires à caractère pénal, la CSSF peut uniquement utiliser les informations reçues au titre du présent article ou du règlement (UE) n° 596/2014 pour l'exercice de ses fonctions telles que définies dans la présente loi et dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires spécifiquement liées à cet exercice. Toutefois, si l'autorité compétente communiquant l'information y consent, la CSSF peut utiliser l'information reçue à d'autres fins ou la transmettre à une autorité compétente étrangère.

(4) Conformément à l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) n° 596/2014, la CSSF peut demander à une autorité compétente étrangère de mener une enquête ou une inspection sur place sur le territoire de l'autorité compétente en question. Elle peut demander à l'autorité compétente étrangère de pouvoir participer directement par l'intermédiaire de ses agents à l'enquête ou à l'inspection sur place.

Art. 11.

Coopération avec les autorités de surveillance de pays tiers.

(1) La CSSF coopère avec les autorités de surveillance de pays tiers lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de leur mission respective et aux fins de l'application du règlement (UE) n° 596/2014, dans les limites prévues par ledit règlement et par la présente loi et en faisant usage des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi. La CSSF prête son concours aux autorités de surveillance de pays tiers notamment en échangeant des informations et en coopérant dans le cadre d'enquêtes.

(2) La CSSF communique immédiatement, sur demande, toute information requise aux fins visées au paragraphe 1er.

Lorsque la CSSF reçoit une demande d'information, elle prend le cas échéant immédiatement les mesures nécessaires pour recueillir l'information demandée. Si la CSSF n'est pas en mesure de fournir immédiatement l'information demandée, elle en notifie les raisons à l'autorité de surveillance qui a présenté la demande.

(3) La communication d'informations par la CSSF à une autorité de surveillance d'un pays tiers est soumise aux conditions suivantes:

1. les informations communiquées sont nécessaires à l'accomplissement de la mission de l'autorité de surveillance qui les reçoit;
2. les informations communiquées tombent sous le secret professionnel de l'autorité de surveillance qui les reçoit. Le secret professionnel de cette autorité offre des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel la CSSF est soumise;
3. l'autorité de surveillance qui reçoit des informations de la part de la CSSF ne peut les utiliser qu'aux fins pour lesquelles elles lui ont été communiquées et est en mesure d'assurer qu'aucun autre usage n'en sera fait.

Par ailleurs, la CSSF peut refuser de donner suite à une demande d'informations émanant d'une autorité de surveillance d'un pays tiers lorsque:

1. la communication de l'information concernée est susceptible de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public de l'Etat luxembourgeois;
2. une procédure judiciaire est déjà engagée pour les mêmes faits et à l'encontre des mêmes personnes devant les tribunaux luxembourgeois;
3. ces personnes ont déjà été définitivement jugées pour les mêmes faits au Luxembourg; ou

4. cette autorité n'accorde pas le même droit d'information à la CSSF.

Dans les cas visés à l'alinéa 2, points 2 et 3, la CSSF le notifie à l'autorité de surveillance qui a présenté la demande en lui fournissant des informations aussi circonstanciées que possible sur la procédure ou le jugement en question.

(4) Sans préjudice des obligations lui incombant dans le cadre de procédures judiciaires à caractère pénal, la CSSF peut uniquement utiliser les informations reçues au titre du présent article pour l'exercice de ses fonctions telles que définies dans la présente loi et dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires spécifiquement liées à cet exercice. Toutefois, si l'autorité de surveillance du pays tiers communiquant l'information y consent, la CSSF peut utiliser l'information reçue à d'autres fins ou la transmettre à une autorité compétente ou une autorité de surveillance d'un pays tiers.

(5) Lorsque la CSSF a la conviction que des actes enfreignant les dispositions du règlement (UE) n° 596/2014 sont ou ont été accomplis dans un pays tiers, ou que des actes accomplis au Luxembourg portent atteinte à des instruments financiers négociés sur un marché opérant dans un pays tiers et pour lequel des dispositions et interdictions en matière d'abus de marché similaires aux exigences du règlement (UE) n° 596/2014 sont prévues, elle en informe l'autorité de surveillance du pays tiers concerné d'une manière aussi détaillée que possible.

(6) Lorsque la CSSF est informée par une autorité de surveillance d'un pays tiers que des actes enfreignant les lois étrangères en matière d'abus de marché sont ou ont été accomplis au Luxembourg, ou que des actes accomplis dans un pays tiers portent atteinte à des instruments financiers négociés sur une plate-forme de négociation située ou opérant au Luxembourg, la CSSF prend les mesures appropriées. Elle communique à l'autorité de surveillance qui l'a informée les résultats de son intervention et, dans la mesure du possible, l'informe des principaux développements provisoires de son action.

La CSSF se concerte avec les autorités de surveillance des pays tiers sur le suivi qu'il est proposé de donner à son action.

(7) La CSSF peut demander à une autorité de surveillance d'un pays tiers de mener une enquête ou une inspection sur place sur le territoire de l'autorité de surveillance en question. Elle peut demander à l'autorité de surveillance en question de pouvoir participer directement par l'intermédiaire de ses agents à l'enquête ou à l'inspection sur place.

(8) Lorsque la CSSF reçoit une demande de la part d'une autorité de surveillance d'un pays tiers de mener une enquête ou une inspection sur place au Luxembourg, elle donne une suite favorable à cette demande sous réserve des dispositions du paragraphe 9. Elle peut autoriser, sur demande, certains agents de l'autorité requérante à l'accompagner lors de l'enquête ou de l'inspection sur place. Cependant, l'enquête ou l'inspection sur place est intégralement placée sous le contrôle de la CSSF.

(9) La CSSF peut refuser de procéder à une enquête ou à une inspection sur place au titre d'une demande présentée par une autorité de surveillance d'un pays tiers ou peut ne pas autoriser les agents de l'autorité de surveillance requérante à l'accompagner, lorsque:

1. cette enquête ou inspection sur place est susceptible de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public de l'Etat luxembourgeois;
2. une procédure judiciaire est déjà engagée au Luxembourg pour les mêmes faits et à l'encontre des mêmes personnes;
3. ces personnes ont déjà été définitivement jugées pour les mêmes faits au Luxembourg;
4. l'autorité requérante n'accorde pas le même droit à la CSSF; ou
5. le secret professionnel de l'autorité requérante n'offre pas des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel la CSSF est soumise.

Dans les cas visés à l'alinéa 1, points 2 et 3, la CSSF le notifie à l'autorité de surveillance qui a présenté la demande en lui fournissant des informations aussi circonstanciées que possible sur la procédure ou le jugement concernés.

Art. 12.

Sanctions administratives et autres mesures administratives.

(1) Sans préjudice de toute sanction pénale et des pouvoirs de la CSSF au titre de l'article 4, la CSSF a le pouvoir de prendre les sanctions administratives et autres mesures administratives appropriées en ce qui concerne les violations suivantes:

1. violation de l'article 14, 15, 16, paragraphe 1er ou 2, de l'article 17, paragraphe 1er, 2, 4, 5 ou 8, de l'article 18, paragraphes 1er à 6, de l'article 19, paragraphe 1er, 2, 3, 5, 6, 7 ou 11, ou de l'article 20, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 596/2014;
2. violation de l'article 11, paragraphe 3, 5, 6, 7 ou 8, du règlement (UE) n° 596/2014;
3. violation de l'article 8, paragraphe 2, ou de l'article 9, paragraphe 1er.

(2) En cas de violation d'un des articles visés au paragraphe 1er, point 1, la CSSF a le pouvoir d'infliger les sanctions administratives suivantes et de prendre les mesures administratives suivantes:

1. une injonction ordonnant à la personne responsable de la violation de mettre un terme au comportement en cause et de s'abstenir de le réitérer;
2. la restitution de l'avantage retiré de cette violation ou des pertes qu'elle a permis d'éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés;
3. un avertissement public indiquant la personne responsable de la violation et la nature de la violation;
4. le retrait ou la suspension de l'agrément d'une personne soumise à la surveillance prudentielle de la CSSF;

5. l'interdiction provisoire, pour les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d'une personne soumise à la surveillance prudentielle de la CSSF ou toute autre personne physique dont la responsabilité est engagée pour la violation, d'exercer des fonctions de gestion au sein d'une personne soumise à la surveillance prudentielle de la CSSF. L'interdiction provisoire ne peut dépasser un terme de cinq ans;
6. en cas de violations répétées de l'article 14 ou 15 du règlement (UE) n° 596/2014, l'interdiction permanente, pour les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d'une personne soumise à la surveillance prudentielle de la CSSF ou toute autre personne physique dont la responsabilité est engagée pour la violation, d'exercer des fonctions de gestion au sein d'une personne soumise à la surveillance prudentielle de la CSSF;
7. l'interdiction provisoire pour un terme ne dépassant pas cinq ans, pour les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d'une personne soumise à la surveillance prudentielle de la CSSF ou toute autre personne physique dont la responsabilité est engagée pour la violation, de négocier pour leur propre compte;
8. requérir la suspension ou l'exclusion d'une personne en tant que membre ou participant d'une plate-forme de négociation;
9. des amendes administratives d'un montant maximal de dix fois le montant de l'avantage retiré de la violation ou des pertes qu'elle a permis d'éviter, s'ils peuvent être déterminés;
10. s'il s'agit d'une personne physique, des amendes administratives d'un montant maximal:
    a) en cas de violation de l'article 14 ou 15 du règlement (UE) n° 596/2014, de 5.000.000 d'euros;

b) en cas de violation de l'article 16 ou 17 du règlement (UE) n° 596/2014, de 1.000.000 d'euros;

c) en cas de violation de l'article 18, 19 ou 20 du règlement (UE) n° 596/2014, de 500.000 d'euros; et

11. s'il s'agit d'une personne morale, des amendes administratives d'un montant maximal:

a) en cas de violation de l'article 14 ou 15 du règlement (UE) n° 596/2014, de 15.000.000 d'euros ou de 15 pour cent du chiffre d'affaires annuel total de la personne morale tel qu'il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l'organe de direction de l'entreprise;

b) en cas de violation de l'article 16 ou 17 du règlement (UE) n° 596/2014, de 2.500.000 d'euros ou de 2 pour cent de son chiffre d'affaires annuel total tel qu'il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l'organe de direction de l'entreprise;

c) en cas de violation de l'article 18, 19 ou 20 du règlement (UE) n° 596/2014, de 1.000.000 d'euros.

Aux fins de l'alinéa 1, point 11, lettres a) et b), lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale qui est tenue d'établir des comptes consolidés en vertu de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, le chiffre d'affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d'affaires annuel total ou le type de revenus correspondant conformément aux directives comptables pertinentes, tel qu'il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l'organe de direction de l'entreprise mère ultime. Pour les banques il s'agit de la directive

86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers et pour les entreprises d'assurance il s'agit de la directive 91/674/CEE du Conseil du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance.

(3) Lorsque la CSSF constate une violation des dispositions visées au paragraphe 1er, point 2 ou 3, la CSSF peut infliger à l'égard de la personne à laquelle la violation est imputable une amende d'ordre de 250 à 250.000 euros.

(4) La CSSF peut prononcer une amende d'ordre de 250 à 250.000 euros contre ceux qui font obstacle à l'exercice de ses pouvoirs de surveillance et d'enquête, qui ne donnent pas suite à ses injonctions prononcées en vertu de l'article 4, paragraphe 1er, point 8, qui lui auront sciemment donné des informations inexactes ou incomplètes suite à des demandes basées sur l'article 4, paragraphe 1er, point 1, 2, 3, 6 ou 7 ou qui ne se conforment pas aux exigences de la CSSF basées sur l'article 4, paragraphe 1er, point 12 ou 14.

(5) Les frais exposés pour le recouvrement forcé des amendes administratives sont à charge des personnes auxquelles ces amendes ont été infligées.

Art. 13.

Exercice des pouvoirs de surveillance et de sanction.

Au moment de déterminer le type et le niveau des sanctions administratives, la CSSF tient compte de l'ensemble des circonstances pertinentes, y compris, le cas échéant:

1. de la gravité et de la durée de la violation;
2. du degré de responsabilité de la personne responsable de la violation;
3. de l'assise financière de la personne responsable de la violation, telle qu'elle ressort, par exemple, du chiffre

d'affaires total de la personne morale ou des revenus annuels de la personne physique;

4. de l'importance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne responsable de la violation, dans la mesure où ils peuvent être déterminés;
5. du degré de coopération de la personne responsable de la violation avec la CSSF, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des gains obtenus ou des pertes évitées par cette personne;
6. des violations commises précédemment par la personne responsable de la violation; et
7. des mesures prises par la personne responsable de la violation pour éviter sa répétition.

Art. 14.

Publication des décisions de la CSSF.

La CSSF veille à ce que toute décision publiée conformément à l'article 34 du règlement (UE) n° 596/2014 demeure disponible sur son site internet pendant une période de cinq ans après sa publication.

Les données à caractère personnel contenues dans les publications visées à l'alinéa 1 ne sont maintenues sur le site internet de la CSSF que pendant une période maximale de 12 mois.

Art. 15.

Recours administratifs.

Un recours en pleine juridiction est ouvert devant le Tribunal administratif à l'encontre des décisions de la CSSF prises dans le cadre de la présente loi.

CHAPITRE 3 – RÉPRESSION PÉNALE DES ABUS DE MARCHÉ

Art. 16.

Champ d'application.

(1) Le présent chapitre s'applique:

1. aux instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé ou faisant l'objet d'une demande d'admission à la négociation sur un marché réglementé;
2. aux instruments financiers négociés sur un MTF, admis à la négociation sur un MTF ou faisant l'objet d'une demande d'admission à la négociation sur un MTF;
3. aux instruments financiers négociés sur un OTF;
4. aux instruments financiers non visés au point 1, 2 ou 3, dont le cours ou la valeur dépend du cours ou de la valeur d'un instrument financier visé auxdits points ou qui a un effet sur ce cours ou cette valeur, y compris, sans s'y limiter, aux contrats d'échange sur risque de crédit ou aux contrats financiers pour différences.

Le présent chapitre s'applique également aux comportements ou aux transactions, y compris les offres, qui se rapportent à la mise aux enchères sur une plate-forme d'enchères agréée en tant que marché réglementé de quotas d'émission ou d'autres produits mis aux enchères qui sont basés sur ces derniers, y compris lorsque les produits mis aux enchères ne sont pas des instruments financiers, en vertu du règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, dénommé ci-après «règlement (UE) n° 1031/2010». Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives aux offres présentées dans le cadre d'une mise aux enchères, toute disposition du présent chapitre faisant référence aux ordres s'applique également à ces offres.

(2) Le présent chapitre ne s'applique pas:

1. aux opérations sur actions propres effectuées dans le cadre de programmes de rachat si ces opérations sont effectuées conformément à l'article 5, paragraphes 1er, 2 et 3 du règlement (UE) n° 596/2014 ;
2. à la négociation de titres ou d'instruments associés visés à l'article 3, paragraphe 2, lettres a) et b), du règlement (UE) n° 596/2014 en vue de la stabilisation de titres, si cette négociation s'effectue conformément à l'article 5, paragraphes 4 et 5, dudit règlement;
3. aux transactions, ordres ou comportements qui s'inscrivent dans le cadre d'activités poursuivies au titre des politiques monétaire, de change ou de gestion de la dette publique conformément à l'article 6, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 596/2014, aux transactions, ordres ou comportements effectués conformément à l'article 6, paragraphe 2, dudit règlement, aux activités concernant la politique de l'Union européenne en matière de climat conformément à l'article 6, paragraphe 3, dudit règlement ou aux activités exercées au titre de la politique agricole commune et de la politique commune de la pêche de l'Union européenne conformément à l'article 6, paragraphe 4, dudit règlement.

(3) Les articles 23 et 24 s'appliquent également:

1. aux contrats au comptant sur matières premières qui ne sont pas des produits énergétiques de gros, lorsque la transaction, l'ordre ou le comportement a un effet sur le cours ou la valeur d'un instrument financier visé au paragraphe 1er;
2. aux types d'instruments financiers, y compris les contrats dérivés ou les instruments dérivés servant au transfert du risque de crédit, pour lesquels la transaction, l'ordre, l'offre ou le comportement a un effet sur le cours ou la valeur d'un contrat au comptant sur matières premières lorsque le

cours ou la valeur dépendent du cours ou de la valeur de ces instruments financiers;

3. aux comportements liés aux indices de référence.

(4) Le présent chapitre s'applique à toute transaction, ordre ou comportement concernant tout instrument financier visé aux paragraphes 1er et 3, indépendamment du fait que cette transaction, cet ordre ou ce comportement ait lieu ou non sur une plate-forme de négociation.

Art. 17.

Opération d'initié.

(1) Constitue une opération d'initié le fait pour une personne détenant des informations privilégiées d'en faire usage lors de l'acquisition ou de la cession, pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers, directement ou indirectement, d'instruments financiers auxquels ces informations se rapportent.

(2) Constitue également une opération d'initié l'utilisation d'informations privilégiées pour annuler ou pour modifier un ordre concernant un instrument financier auquel ces informations se rapportent, lorsque l'ordre a été passé avant que la personne concernée ne détienne les informations privilégiées.

(3) Pour les mises aux enchères de quotas d'émission ou d'autres produits mis aux enchères qui sont basés sur ces derniers, organisées en vertu du règlement (UE) n° 1031/2010, l'utilisation d'informations privilégiées visée au paragraphe 2 englobe également la proposition, la modification ou le retrait d'une offre par une personne pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers.

(4) Constitue également une opération d'initié le fait de recourir aux recommandations ou aux incitations visées à l'article 19, lorsque la personne qui y recourt sait qu'elles sont basées sur des informations privilégiées.

(5) Le présent article s'applique à toute personne qui détient des informations privilégiées parce qu'elle:

1. est membre des organes d'administration, de gestion ou de surveillance de l'émetteur ou du participant au marché des quotas d'émission;
2. détient une participation dans le capital de l'émetteur ou du participant au marché des quotas d'émission;
3. a accès aux informations grâce à l'exercice de tâches résultant d'un emploi, d'une profession ou de fonctions; ou
4. participe à des activités criminelles.

Le présent article s'applique également à toute personne qui a obtenu des informations privilégiées dans des circonstances autres que celles visées à l'alinéa 1, lorsque cette personne sait qu'il s'agit d'informations privilégiées.

(6) Aux fins du présent article, il ne doit pas être considéré que le simple fait qu'une personne détient ou a détenu des informations privilégiées signifie que cette personne a utilisé ces informations et a donc effectué une opération d'initié sur la base d'une acquisition ou d'une cession, si son comportement peut être considéré comme légitime au sens de l'article 9 du règlement (UE) n° 596/2014.

Art. 18.

Sanctions applicables à l'opération d'initié.

Les personnes visées à l'article 17, paragraphe 5, qui ont commis une opération d'initié prévue à l'article 17, avec la volonté de procurer, à soi-même ou à autrui, à l'aide de tout moyen frauduleux, un bénéfice illicite, même indirect, sont punies d'un emprisonnement de trois mois à quatre ans et d'une amende de 251 à 5.000.000 euros, ou de l'une de ces peines seulement, lorsqu'il s'agit de personnes physiques. Lorsqu'il s'agit de personnes morales, les faits sont punis d'une amende de 500 à 15.000.000 euros.

Les amendes visées à l'alinéa 1 peuvent être portées jusqu'au décuple du montant du profit réalisé, sans qu'elles ne puissent être inférieures à ce même profit.

La tentative de commettre l'infraction visée à l'alinéa 1 sera punie des mêmes peines.

Art. 19.

Fait de recommander à une autre personne ou de l'inciter à effectuer une opération d'initié.

(1) Il est interdit à toute personne visée à l'article 17, paragraphe 5, de recommander à une autre personne d'effectuer une opération d'initié, ou d'inciter une autre personne à effectuer une opération d'initié.

(2) Aux fins du paragraphe 1er, le fait de recommander à une autre personne d'effectuer une opération d'initié ou d'inciter une autre personne à effectuer une opération d'initié, survient lorsque la personne dispose d'informations privilégiées et

1. recommande, sur la base de ces informations, qu'une autre personne acquière ou cède des instruments financiers auxquels ces informations se rapportent, ou incite cette personne à procéder à une telle acquisition ou à une telle cession; ou
2. recommande, sur la base de ces informations, qu'une autre personne annule ou modifie un ordre concernant un instrument financier auquel ces informations se rapportent, ou incite cette personne à procéder à une telle annulation ou à une telle modification.

Art. 20.

Sanctions applicables au fait de recommander à une autre personne ou de l'inciter à effectuer une opération d'initié.

Les personnes qui ont violé l'interdiction prévue par l'article 19 avec la volonté de procurer, à soi-même ou à autrui, à l'aide de tout moyen frauduleux, un bénéfice illicite, même indirect, sont punies d'un emprisonnement de trois mois à quatre ans et d'une amende de 251 à 5.000.000 euros, ou de l'une de ces peines seulement, lorsqu'il s'agit de personnes physiques. Lorsqu'il s'agit de personnes

morales, les faits sont punis d'une amende de 500 à 15.000.000 euros.

Les amendes visées à l'alinéa 1 peuvent être portées jusqu'au décuple du montant du profit réalisé, sans qu'elles ne puissent être inférieures à ce même profit.

Art. 21.

Divulgation illicite d'informations privilégiées.

(1) Constitue une divulgation illicite d'informations privilégiées le fait pour une personne détenant des informations privilégiées de divulguer ces informations à toute autre personne, sauf lorsque la divulgation s'effectue dans l'exercice normal de son travail, de sa profession ou de ses fonctions, y compris lorsqu'elle relève d'un sondage de marché effectué conformément à l'article 11, paragraphes 1er à 8, du règlement (UE) n° 596/2014.

(2) Le présent article s'applique à toute personne se trouvant dans les situations ou les circonstances visées à l'article 17, paragraphe 5.

(3) Constitue également une divulgation illicite d'informations privilégiées la divulgation ultérieure des recommandations ou incitations visées à l'article 19, si la personne qui divulgue la recommandation ou l'incitation sait qu'elle est basée sur des informations privilégiées.

Art. 22.

Sanctions applicables à la divulgation illicite d'informations privilégiées.

Les personnes qui ont commis une divulgation illicite d'informations privilégiées prévue à l'article 21 avec la volonté de procurer, à soi-même ou à autrui, à l'aide de tout moyen frauduleux, un bénéfice illicite, même indirect, sont punies d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 251 à 500.000 euros, ou de l'une de ces peines seulement, lorsqu'il s'agit de personnes

physiques. Lorsqu'il s'agit de personnes morales, les faits sont punis d'une amende de 500 à 1.500.000 euros.

Art. 23.

Manipulation de marché.

Constitue une manipulation de marché le fait:

1. d'effectuer une transaction, de passer un ordre ou d'adopter tout autre comportement qui:
    - **a)** donne des indications fausses ou trompeuses sur l'offre, la demande ou le cours d'un instrument financier ou d'un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié; ou
    - **b)** fixe à un niveau anormal ou artificiel le cours d'un ou de plusieurs instruments financiers ou d'un contrat au comptant sur matières premières qui leur est lié;

    sauf si les raisons pour lesquelles la personne qui a effectué la transaction ou passé l'ordre sont légitimes et que cette transaction ou cet ordre sont conformes aux pratiques de marché admises sur la plate-forme de négociation concernée;
2. d'effectuer une transaction, de passer un ordre, d'exercer toute autre activité ou d'adopter tout autre comportement affectant le cours d'un ou de plusieurs instruments financiers ou d'un contrat au comptant sur matières premières qui leur est lié, en ayant recours à des procédés fictifs ou à toute autre forme de tromperie ou d'artifice;
3. de diffuser des informations, par l'intermédiaire des médias, dont l'internet, ou par tout autre moyen, qui donnent des indications fausses ou trompeuses quant à l'offre, la demande ou le cours d'un instrument financier ou d'un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié, ou qui fixent le cours d'un ou de plusieurs instruments

financiers ou d'un contrat au comptant sur matières premières qui leur est lié à un niveau anormal ou artificiel, lorsque les personnes qui ont diffusé les informations tirent, pour elles-mêmes ou pour une autre personne, un avantage ou un profit de la diffusion des informations en question; ou

4. de transmettre des informations fausses ou trompeuses, ou de fournir des données fausses ou trompeuses, ou d'adopter tout autre comportement constituant une manipulation du calcul d'un indice de référence.

Art. 24.

Sanctions applicables à la manipulation de marché.

(complété par la Loi du 27 février 2018 (Mém. A150 du 01/03/2018))

Les personnes qui ont commis une manipulation de marché prévue à l'article 23 avec la volonté de procurer, à soi- même ou à autrui, à l'aide de tout moyen frauduleux, un bénéfice illicite, même indirect, sont punies d'un emprisonnement de trois mois à quatre ans et d'une amende de 251 à 5.000.000 euros, ou de l'une de ces peines seulement, lorsqu'il s'agit de personnes physiques. Lorsqu'il s'agit de personnes morales, les faits sont punis d'une amende de 500 à 15.000.000 euros.

La tentative de commettre l'infraction visée à l'alinéa 1 sera punie des mêmes peines.

CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES

Art. 25.

Dispositions modificatives.

Note de l'éditeur: *à cet endroit, nous avons supprimé un passage peu utile pour le présent ouvrage (modification d'un autre texte,*

disposition caduque...). Pour retrouver le texte intégral, rendez-vous sur www.lexnow.lu (ID 25375)

Art. 26.

Dispositions abrogatoires.

La loi modifiée du 9 mai 2006 relative aux abus de marché est abrogée.

Art. 27.

Dispositions transitoires.

Les références dans la présente loi à la directive 2014/65/UE s'entendent, avant le 3 janvier 2018, comme faites à la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil, dénommée ci-après «directive 2004/39/CE», conformément au tableau de correspondance figurant à l'annexe IV de la directive 2014/65/UE dans la mesure où ce tableau de correspondance contient des dispositions faisant référence à la directive 2004/39/CE.

Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent qu'à partir du 3 janvier 2018 aux OTF, aux quotas d'émission ou aux produits mis aux enchères basés sur ces derniers.

Art. 28.

Référence sous forme abrégée.

La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l'intitulé suivant: «loi du 23 décembre 2016 relative aux abus de marché».

Doc. parl. 7022; sess. ord. 2015-2016 et 2016-2017; Dir. 2014/57/UE et 2015/2392/UE.

Annexe(s) reprise(s) sur www.lexnow.lu ID 25375

#5/23/5123 maxime.hudo@stibbe.com

SOCIÉTÉS COTÉES

c) Transparence

#5/23/5123 - maxime.hudo@stibbe.com

LOI DU 11 JANVIER 2008 RELATIVE AUX OBLIGATIONS DE TRANSPARENCE SUR LES ÉMETTEURS DE VALEURS MOBILIÈRES.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 décembre 2007 et celle du Conseil d'Etat du 21 décembre 2007 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

CHAPITRE IER – DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION.

Art. 1er

Définitions.

(modifié par la Loi du 3 juillet 2012 (Mém A.136 du 05/07/2012 P.1726), la Loi du 10 mai 2016 (Mém. A89 du 12/05/2016 P.1660), la Loi du 23 décembre 2016 (Mém. A279 du 27/12/2016 P.5906))

(1) Aux fins de la présente loi, on entend par:

1) «CSSF»: la Commission de surveillance du secteur financier. La CSSF est l'autorité compétente indépendante au Luxembourg;

2) «détenteur d'actions»: toute personne physique ou morale régie par le droit privé ou public, qui détient, directement ou indirectement:

a) des actions de l'émetteur, en son propre nom et pour son propre compte;

b) des actions de l'émetteur, en son propre nom mais pour le compte d'une autre personne physique ou morale;

c) des certificats représentatifs de valeurs mobilières, auquel cas le détenteur du certificat représentatif est considéré comme le détenteur des actions sous-jacentes représentées par le certificat;

3) «émetteur»: une personne physique ou une entité juridique régie par le droit privé ou public, y compris un Etat, dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé. Dans le cas de certificats représentatifs de valeurs mobilières admis à la négociation sur un marché réglementé, l'émetteur signifie l'émetteur des valeurs mobilières représentées, qu'elles soient ou non admises à la négociation sur un marché réglementé;

4) «entreprise contrôlée»: toute entreprise

a) dans laquelle une personne physique ou morale détient la majorité des droits de vote; ou

b) dont une personne physique ou morale possède le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance, et est en même temps détenteur d'actions ou associé de l'entreprise en question; ou

c) dont une personne physique ou morale est détenteur d'actions ou associé et contrôle seule, en vertu d'un accord conclu avec d'autres détenteurs d'actions ou associés de l'entreprise en question, la majorité des droits de vote des détenteurs d'actions ou associés; ou

d) sur laquelle une personne physique ou morale a le pouvoir d'exercer ou exerce effectivement une

influence dominante ou un contrôle.

Aux fins de la lettre b), les droits du détenteur en matière de vote, de nomination et de révocation recouvrent les droits de toute autre entreprise contrôlée par le détenteur d'actions et ceux de toute personne physique ou morale agissant, même en son nom propre, pour le compte du détenteur d'actions ou de toute autre entreprise contrôlée par celui-ci;

5) «entreprise d'investissement»: toute personne au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1) de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers. Au Luxembourg, il s'agit des personnes visées à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre 2 de la partie 1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier;

6) «établissement de crédit»: toute personne au sens de l'article 4, point 1) de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (refonte). Au Luxembourg, il s'agit des personnes dont l'activité répond à la définition contenue dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier;

7) «Etat membre»: un Etat membre de l'Union européenne. Sont assimilés aux Etats membres de l'Union européenne les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen («EEE») autres que les Etats membres de l'Union européenne, dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents;

8) «Etat membre d'accueil»: un Etat membre, autre que l'Etat membre d'origine, sur le territoire duquel les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé;

9) «Etat membre d'origine»:

a) dans le cas d'un émetteur de titres de créance dont la valeur nominale unitaire est inférieure à 1.000 euros ou d'un émetteur d'actions:

- lorsque l'émetteur a son siège statutaire dans un Etat membre, l'Etat membre où il a ce siège;
- lorsque l'émetteur a son siège statutaire dans un pays tiers, l'Etat membre choisi par l'émetteur parmi les Etats membres dans lesquels ses valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé. Le choix d'un Etat membre d'origine demeure valable tant que l'émetteur n'en a pas choisi un nouveau au titre de la lettre c) et n'a pas rendu public son choix conformément au deuxième alinéa du présent point 9).

La définition de l'Etat membre d'origine est applicable aux titres de créance libellés dans une autre devise que l'euro, à condition que leur valeur nominale unitaire soit, à la date d'émission, inférieure à 1.000 euros, sauf si elle est presque équivalente à 1.000 euros;

b) pour tout émetteur non visé à la lettre a), l'Etat membre choisi par l'émetteur entre l'Etat membre où il a son siège statutaire, le cas échéant, et les Etats membres qui ont admis ses valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé. L'émetteur ne peut choisir qu'un seul Etat membre comme Etat membre d'origine. Son choix demeure valable au moins trois ans sauf si ses valeurs mobilières ne sont plus admises à la négociation sur un marché réglementé ou si l'émetteur vient à relever des lettres a) ou c) au cours de cette période de trois ans.

c) pour un émetteur dont les valeurs mobilières ne sont plus admises à la négociation sur un marché réglementé dans son Etat membre d'origine au sens de la lettre a), deuxième tiret, ou de la lettre b), mais sont en revanche admises à la négociation dans un ou plusieurs autres Etats membres, le nouvel Etat membre d'origine que l'émetteur peut choisir parmi les Etats membres dans lesquels ses valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et, le cas échéant, l'Etat membre dans lequel il a son siège statutaire.

Un émetteur rend public son Etat membre d'origine visé aux lettres a), b) ou c) conformément aux articles 19 et 20. En outre, un émetteur communique son choix quant à son Etat membre d'origine à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel il a son siège statutaire, le cas échéant, à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine et aux autorités compétentes de l'ensemble des Etats membres d'accueil.

Au cas où l'émetteur omettrait de rendre public son Etat membre d'origine au sens de la lettre a), deuxième tiret, ou de la lettre b) dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle ses valeurs mobilières ont été admises pour la première fois à la négociation sur un marché réglementé, l'Etat membre d'origine est l'Etat membre dans lequel les valeurs mobilières de l'émetteur sont admises à la négociation sur un marché réglementé. Lorsque les valeurs mobilières de l'émetteur sont admises à la négociation sur des marchés réglementés situés ou fonctionnant dans plusieurs Etats membres, ces derniers sont considérés comme les Etats membres d'origine de l'émetteur tant que celui-ci n'a pas choisi ultérieurement un Etat membre d'origine unique et n'a pas rendu public ce choix.

Pour un émetteur dont les valeurs mobilières sont déjà admises à la négociation sur un marché réglementé et dont le choix d'un Etat membre d'origine visé à la lettre a), deuxième tiret, ou à la lettre b) n'a pas été rendu public avant le 27 novembre 2015, le délai de trois mois commence à courir le 27 novembre 2015.

Un émetteur qui a choisi un Etat membre d'origine visé à la lettre a), deuxième tiret, ou aux lettres b) ou c) et qui a communiqué son choix aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine pour le 27 novembre 2015, est exempté de l'obligation au titre de l'alinéa 2 du présent point 9) sauf si l'émetteur considéré choisit un autre Etat membre d'origine après le 27 novembre 2015.

10) «information réglementée»: toute information que l'émetteur, ou toute autre personne ayant sollicité sans le consentement de l'émetteur l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, est tenu de communiquer en vertu de la présente loi ainsi qu'en vertu des articles 17 et 19 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission;

11) «marché réglementé»: un marché au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 14) de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, c'est-à-dire: un système multilatéral, exploité et/ou géré par un opérateur de marché, qui assure ou facilite la rencontre – en son sein même et selon ses règles non discrétionnaires – de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats portant sur des instruments financiers admis à la négociation dans le cadre

de ses règles et/ou de ses systèmes, et qui est agréé et fonctionne régulièrement conformément aux dispositions du titre III de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers. Ces marchés sont inscrits sur la liste que la Commission européenne est tenue de publier sur son site Internet conformément à l'article 47 de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers;

12) «organisme de placement collectif autre que ceux du type fermé»: les fonds communs de placement, les fonds de type «unit trust» et les sociétés d'investissement

- **a)** dont l'objet est le placement collectif des capitaux recueillis auprès du public et dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques, et
- **b)** dont les parts sont, à la demande des porteurs de celles-ci, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de ces organismes;

13) «parts d'un organisme de placement collectif»: les valeurs mobilières émises par un organisme de placement collectif en représentation des droits des participants à cet organisme sur ses actifs;

14) «société de gestion»: une société au sens de l'article 1 bis, point 2), de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières («OPCVM») telle que modifiée;

15) «teneur de marché»: une personne qui est présente de manière continue sur les marchés financiers pour négocier pour son propre compte et qui se porte acheteuse et

vendeuse d'instruments financiers tels que définis au point 17) de l'article 4 de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, en engageant ses propres capitaux, à des prix fixés par elle;

16) «titres de créance»: les obligations et autres formes de créances titrisées négociables, à l'exception des valeurs mobilières qui sont équivalentes à des actions ou qui, après leur conversion ou l'exercice des droits qu'elles confèrent, donnent naissance à un droit d'acquérir des actions ou des valeurs mobilières équivalant à des actions;

17) «valeurs mobilières»: les catégories de titres négociables sur le marché des capitaux (à l'exception des instruments de paiement), telles que:

- **a)** les actions de sociétés et autres titres équivalents à des actions de sociétés, de sociétés de type partnership ou d'autres entités ainsi que les certificats représentatifs d'actions;
- **b)** les obligations et les autres titres de créance, y compris les certificats d'actions concernant de tels titres;
- **c)** toute autre valeur donnant le droit d'acquérir ou de vendre de telles valeurs ou donnant lieu à un règlement en espèces, fixé par référence à des valeurs mobilières, à une monnaie, à un taux d'intérêt ou rendement, aux matières premières ou à d'autres indices ou mesures; au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 18), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, à l'exception des catégories d'instruments habituellement négociées sur le marché monétaire, telles que les bons du Trésor, les certificats de dépôt et les effets de

commerce (à l'exclusion des instruments de paiement), au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 19), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, ayant une échéance inférieure à 12 mois;

18) «valeurs mobilières émises d'une manière continue ou répétée»: des titres de créance du même émetteur, émis au robinet ou des valeurs mobilières appartenant à un même type et/ou à une même catégorie ayant fait l'objet d'au moins deux émissions distinctes;

19) «voie électronique»: les moyens électroniques de traitement (y compris la compression numérique), de stockage et de transmission des données par câble, ondes radio, technologie optique, ou tout autre moyen électromagnétique.

20) «accord formel»: un accord contraignant en vertu du droit applicable.

(2) Les références faites dans la présente loi aux entités juridiques s'entendent comme couvrant les groupements d'affaires immatriculés sans personnalité juridique et les trusts.

Art. 2.

Champ d'application.

(1) La présente loi fixe des exigences concernant la divulgation d'informations périodiques et continues sur les émetteurs de valeurs mobilières dès lors que ces dernières sont admises à la négociation sur un marché réglementé établi ou opérant dans un État membre.

(2) La présente loi ne s'applique ni aux parts émises par des organismes de placement collectif autres que ceux du type fermé ni aux parts acquises ou cédées dans ces organismes de placement collectif.

(3) Les dispositions figurant à l 'article 15, paragraphe 3, et à l' article 17, paragraphes 2, 3 et 4, ne s'appliquent pas aux valeurs

mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé et émises par l'Etat luxembourgeois ou par l'une de ses communes.

CHAPITRE II – INFORMATION PÉRIODIQUE.

Art. 3.

Rapports financiers annuels.

(modifié par la Loi du 10 mai 2016 (Mém. A89 du 12/05/2016 P.1660))

(1) L'émetteur dont le Luxembourg est l'Etat membre d'origine publie son rapport financier annuel au plus tard quatre mois après la fin de chaque exercice et veille à ce que ce rapport reste à la disposition du public pendant au moins dix ans.

(2) Le rapport financier annuel comprend:

- **a)** les états financiers ayant fait l'objet d'un audit;
- **b)** le rapport de gestion; et
- **c)** des déclarations des personnes responsables au sein de l'émetteur, clairement identifiées par leurs noms et fonctions, indiquant que, à leur connaissance, les états financiers établis conformément au corps de normes comptables applicable donnent une image fidèle et honnête des éléments d'actif et de passif, de la situation financière et des profits ou pertes de l'émetteur et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport de gestion présente fidèlement l'évolution et les résultats de l'entreprise, la situation de l'émetteur et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation et une description des principaux risques et incertitudes auxquels ils sont confrontés.

(3) Lorsque l'émetteur doit établir des comptes consolidés conformément à la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés, à la directive

86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers ou à la directive 91/674/CEE du Conseil du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance, les états financiers ayant fait l'objet d'un audit comprennent ces comptes consolidés établis conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales ainsi que les comptes annuels de l'émetteur société mère établis conformément au droit interne de l'Etat membre dans lequel l'émetteur société mère a son siège statutaire.

Lorsque l'émetteur ne doit pas établir de comptes consolidés, les états financiers ayant fait l'objet d'un audit comprennent les comptes établis conformément au droit interne de l'Etat membre dans lequel la société a son siège statutaire.

(4) Les états financiers font l'objet d'un audit conformément aux articles 51 et 51 bis de la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés telle que modifiée et, si l'émetteur doit établir des comptes consolidés, conformément à l'article 37 de la directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés.

Le rapport d'audit, signé par la ou les personnes chargées de la vérification des états financiers, est intégralement communiqué au public, en même temps que le rapport financier annuel.

(5) Le rapport de gestion est établi conformément à l'article 46 de la directive 78/660/CEE précitée et, si l'émetteur est tenu d'établir des comptes consolidés, conformément à l'article 36 de la directive 83/349/CEE précitée.

Art. 4.

Rapports financiers semestriels.

(modifié par la Loi du 18 décembre 2009 (Mém. A22 du 19/02/2010 P.295), la Loi du 10 mai 2016 (Mém. A89 du 12/05/2016 P.1660))

(1) L'émetteur d'actions ou de titres de créance dont le Luxembourg est l'Etat membre d'origine publie un rapport financier semestriel couvrant les six premiers mois de chaque exercice, le plus tôt possible après la fin du semestre couvert et au plus tard trois mois après la fin de ce semestre. L'émetteur veille à ce que le rapport financier semestriel reste à la disposition du public pendant au moins dix ans.

(2) Le rapport financier semestriel comprend:

- **a)** un jeu d'états financiers résumés;
- **b)** un rapport de gestion intermédiaire; et
- **c)** des déclarations des personnes responsables au sein de l'émetteur, clairement identifiées par leurs noms et fonctions, indiquant que, à leur connaissance, le jeu d'états financiers résumés établi conformément au corps de normes comptables applicable donne une image fidèle et honnête des éléments d'actif et de passif, de la situation financière et des profits ou pertes de l'émetteur, ou de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation comme l'exige le paragraphe 3, et que le rapport de gestion intermédiaire représente fidèlement les informations exigées en vertu du paragraphe 4.

(3) Lorsque l'émetteur doit établir des comptes consolidés, le jeu d'états financiers résumés est élaboré conformément à la norme comptable internationale applicable à l'information financière intermédiaire adoptée conformément à la procédure prévue à l'article 6 du règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales.

Lorsque l'émetteur n'est pas tenu d'établir des comptes consolidés, le jeu d'états financiers résumés contient au moins un bilan et un compte de profits et pertes résumés ainsi que des notes explicatives concernant ces comptes.

Lorsqu'il établit le bilan et le compte de profits et pertes résumés, l'émetteur suit les mêmes principes de comptabilisation et d'évaluation que lorsqu'il établit les rapports financiers annuels.

(4) Le rapport de gestion intermédiaire indique au moins quels ont été les événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice et quelle a été leur incidence sur le jeu d'états financiers résumés et il comporte une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice. Pour les émetteurs d'actions, le rapport de gestion intermédiaire fait également état des principales transactions entre parties liées.

(5) Si le rapport financier semestriel a fait l'objet d'un audit, le rapport d'audit est intégralement reproduit. La même règle s'applique aux rapports d'examen établis par un réviseur d'entreprises agréé, un contrôleur légal des comptes ou un contrôleur d'un pays tiers. Si le rapport financier semestriel n'a pas fait l'objet d'un audit ni d'un examen par un réviseur d'entreprises agréé, un contrôleur légal des comptes ou un contrôleur d'un pays tiers l'émetteur le déclare dans son rapport.

Art. 5.

Rapport sur les sommes versées aux gouvernements

(remplacé par la Loi du 10 mai 2016 (Mém. A89 du 12/05/2016 P.1660))

L' émetteur dont le Luxembourg est l'Etat membre d'origine, actif dans les industries extractives ou l'exploitation des forêts primaires, au sens de l'article 41, paragraphes 1er et 2 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, se doit d'établir, sur une base annuelle, un rapport sur les sommes versées aux gouvernements **(1)** , conformément aux

exigences du chapitre 10 de ladite directive. Le rapport est rendu public au plus tard six mois après la fin de chaque exercice et reste à la disposition du public pendant au moins dix ans. Les sommes versées aux gouvernements sont déclarées à un niveau consolidé.

Art. 6.

Responsabilité.

La responsabilité des informations à élaborer et à publier conformément aux articles 3, 4, 5 et 15 incombe à l'émetteur.

Art. 7.

Exemptions.

(modifié par la Loi du 3 juillet 2012 (Mém A.136 du 05/07/2012 P.1726), la Loi du 10 mai 2016 (Mém. A89 du 12/05/2016 P.1660))

(1) Les articles 3 et 4 et ne s'appliquent pas aux émetteurs suivants:

a) les Etats et leurs collectivités régionales ou locales, les organismes publics internationaux comptant au moins un Etat membre parmi leurs membres, la Banque centrale européenne (BCE), le Fonds européen de stabilité financière (FESF) établi par l'accord-cadre régissant le FESF et tout autre mécanisme établi en vue de préserver la stabilité financière de l'union monétaire européenne en prêtant une assistance financière temporaire à des Etats membres dont la monnaie est l'euro et les banques centrales nationales des Etats membres, émetteurs ou non d'actions ou d'autres valeurs mobilières; et

b) les entités qui émettent uniquement des titres de créance admis à la négociation sur un marché réglementé, dont la valeur nominale unitaire est au moins égale à 100.000 euros ou, pour les titres de créance libellés dans une devise autre que l'euro, dont la valeur nominale unitaire est équivalente à au moins 100.000 euros à la date d'émission.»;

(2) L'article 4 ne s'applique pas aux établissements de crédit dont le Luxembourg est l'Etat membre d'origine et dont les actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé et qui ont, de manière continue ou répétée, émis uniquement des titres de créance, à condition que la valeur nominale totale de l'ensemble de ces titres de créance demeure inférieure à 100.000.000 euros et qu'ils n'aient pas publié de prospectus en vertu de la directive 2003/71/CE concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE.

(3) L'article 4 ne s'applique pas aux émetteurs dont le Luxembourg est l'Etat membre d'origine et qui émettent exclusivement des titres de créance inconditionnellement et irrévocablement garantis par l'Etat luxembourgeois ou par l'une de ses communes, sur un marché réglementé, si ces émetteurs existaient avant le 31 décembre 2003.

(4) Par dérogation au paragraphe 1, lettre b), les articles 3 et 4 ne s'appliquent pas aux entités qui émettent uniquement des titres de créance dont la valeur nominale unitaire est au moins égale à 50.000 euros ou, pour les titres de créance libellés dans une devise autre que l'euro, dont la valeur nominale unitaire est équivalente à au moins 50.000 euros à la date d'émission, qui ont déjà été admis à la négociation sur un marché réglementé dans un Etat membre avant le 31 décembre 2010, dans la mesure où ces titres de créance sont en cours.

CHAPITRE III – INFORMATION CONTINUE.

Section I re – Informations concernant les participations importantes.

Art. 8.

Notification de l'acquisition ou de la cession de participations importantes.

(modifié par la Loi du 10 mai 2016 (Mém. A89 du 12/05/2016 P.1660))

(1) Un détenteur d'actions qui acquiert ou cède des actions, y compris des certificats représentatifs d'actions, d'un émetteur dont les actions, y compris les certificats représentatifs d'actions, sont admises à la négociation sur un marché réglementé et dont le Luxembourg est l'Etat membre d'origine et auxquelles sont attachés des droits de vote, est tenu de notifier à l'émetteur le pourcentage des droits de vote de l'émetteur détenus par le détenteur d'actions à la suite de l'acquisition ou de la cession considérée, lorsque ce pourcentage atteint les seuils de 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33 1/3%, 50% et 66 2/3% ou passe au-dessus ou en dessous de ces seuils.

Les droits de vote sont calculés sur la base de l'ensemble des actions, y compris les certificats représentatifs d'actions, auxquelles sont attachés des droits de vote, même si l'exercice de ceux-ci est suspendu. Par ailleurs, cette information est également fournie pour l'ensemble des actions, y compris les certificats représentatifs d'actions, appartenant à une même catégorie et auxquelles des droits de vote sont attachés.

(2) Les détenteurs d'actions sont tenus de notifier à l'émetteur le pourcentage des droits de vote, lorsque ce pourcentage atteint les seuils visés au paragraphe 1er, ou passe au-dessus ou en dessous de ces seuils, à la suite d'événements modifiant la répartition des droits de vote, sur la base des informations divulguées en application de l' article 14. Lorsque l'émetteur a son siège statutaire dans un pays tiers, la notification est faite pour les événements équivalents.

(3) Le présent article ne s'applique pas aux actions, y compris les certificats représentatifs d'actions, acquises aux seules fins de la compensation ou du règlement dans le cadre du cycle habituel de règlement à court terme, ni aux dépositaires détenant des actions, y compris des certificats représentatifs d'actions, en cette qualité de dépositaire, pour autant que lesdits dépositaires ne puissent exercer

les droits de vote attachés à ces actions, y compris les certificats représentatifs d'actions, que si instruction leur en a été donnée par écrit ou par voie électronique.

(4) Le présent article ne s'applique pas non plus à l'acquisition ou à la cession d'une participation importante, atteignant ou dépassant le seuil de 5%, par un teneur de marché agissant en cette qualité, pour autant:

a) qu'il soit agréé par son Etat membre d'origine en vertu de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers; et

b) qu'il n'intervienne pas dans la gestion de l'émetteur concerné ni n'exerce aucune influence pour pousser l'émetteur à acquérir ces actions ou à en soutenir le prix.

(5) Le présent article ne s'applique pas aux droits de vote qui sont détenus dans le portefeuille de négociation, au sens de l'article 11 de la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, pour autant que:

a) les droits de vote détenus dans le portefeuille de négociation ne dépassent pas 5%, et

b) les droits de vote attachés aux actions détenues dans le portefeuille de négociation ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l'émetteur.»;

(6) Le présent article ne s'applique pas aux droits de vote qui sont attachés à des actions acquises à des fins de stabilisation conformément au règlement (CE) n° 2273/2003 de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations prévues pour les programmes de rachat et la stabilisation d'instruments financiers, pour autant que les droits de vote attachés auxdites actions ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l'émetteur.

Art. 9.

Acquisition ou cession de pourcentages importants de droits de vote.

Les exigences en matière de notification définies à l' article 8, paragraphes 1 et 2, s'appliquent également à une personne physique ou morale dans la mesure où elle a le droit d'acquérir, de céder ou d'exercer des droits de vote lorsque l'un des cas ci-après ou une combinaison de ces cas se présente:

a) les droits de vote sont détenus par un tiers avec qui cette personne a conclu un accord qui les oblige à adopter, par un exercice concerté des droits de vote qu'ils détiennent, une politique commune durable en ce qui concerne la gestion de la société en question;

b) les droits de vote sont détenus par un tiers en vertu d'un accord conclu avec cette personne et prévoyant le transfert temporaire et à titre onéreux des droits de vote en question;

c) les droits de vote sont attachés à des actions qui sont déposées en garantie auprès de cette personne, pour autant que celle-ci contrôle les droits de vote et déclare qu'elle a l'intention de les exercer;

d) les droits de vote sont attachés à des actions dont cette personne a l'usufruit;

e) les droits de vote sont détenus, ou peuvent être exercés au sens des lettres a) à d), par une entreprise contrôlée par cette personne;

f) les droits de vote sont attachés à des actions déposées auprès de cette personne et celle-ci peut les exercer comme elle l'entend en l'absence d'instructions spécifiques des détenteurs d'actions;

g) les droits de vote sont détenus par un tiers en son nom propre pour le compte de cette personne;

h) cette personne peut exercer les droits de vote en tant que mandataire et comme elle l'entend en l'absence

d'instructions spécifiques des détenteurs d'actions.

Art. 10.

Exemption à des fins de politique monétaire.

(1) L' article 8 et l' article 9, lettre c), ne s'appliquent pas aux actions remises aux membres du Système Européen de Banques Centrales («SEBC») ou par ceux-ci dans l'exercice de leurs fonctions d'autorités monétaires, y compris les actions remises aux membres du SEBC ou par ceux-ci dans le cadre d'un nantissement, d'un accord de rachat ou d'un accord similaire relatif à des liquidités accordées à des fins de politique monétaire ou dans le cadre d'un système de paiement.

(2) L'exemption s'applique aux transactions visées ci-dessus qui portent sur une courte période et à condition que les droits de vote attachés à ces actions ne soient pas exercés.

Art. 11.

Procédure en matière de notification et de publicité des participations importantes.

(modifié par la Loi du 3 juillet 2012 (Mém A.136 du 05/07/2012 P.1726), la Loi du 10 mai 2016 (Mém. A89 du 12/05/2016 P.1660))

(1) La CSSF détermine le contenu et la forme de la notification qui est requise en vertu des articles 8 et 9.

Cette notification comprend les informations suivantes:

- **a)** la situation qui résulte de l'opération, en termes de droits de vote;
- **b)** la chaîne des entreprises contrôlées par l'intermédiaire desquelles les droits de vote sont effectivement détenus, le cas échéant;
- **c)** la date à laquelle le seuil a été atteint ou dépassé; et
- **d)** l'identité du détenteur d'actions, même s'il n'est pas habilité à exercer les droits de vote dans les conditions énoncées à

l'article 9, et de la personne physique ou morale habilitée à exercer les droits de vote pour le compte de ce détenteur.

(2) La notification à l'émetteur est effectuée rapidement et au plus tard dans un délai de quatre jours de cotation, suivant la date à laquelle le détenteur d'actions, ou la personne physique ou morale visée à l'article 9,

a) a connaissance de l'acquisition ou de la cession, ou de la possibilité d'exercer les droits de vote, ou à laquelle il/elle aurait dû en avoir connaissance, compte tenu des circonstances, quelle que soit la date à laquelle l'acquisition, la cession ou la possibilité d'exercer les droits de vote prend effet; ou

b) est informé(e) de l'événement visé à l'article 8, paragraphe 2.

(3) Une entreprise est exemptée de l'obligation de procéder à la notification requise conformément au paragraphe 1er, si la notification est effectuée par l'entreprise mère ou, lorsque l'entreprise mère est elle-même une entreprise contrôlée, par l'entreprise mère de celle-ci.

(4) L'entreprise mère d'une société de gestion n'est pas tenue d'agréger ses participations relevant des articles 8 et 9 avec les participations gérées par la société de gestion dans les conditions prévues par la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières («OPCVM») telle que modifiée, pour autant que cette société de gestion exerce ses droits de vote indépendamment de l'entreprise mère.

Cependant, les articles 8 et 9 s'appliquent lorsque l'entreprise mère, ou une autre entreprise contrôlée par l'entreprise mère, a investi dans des participations gérées par ladite société de gestion et que celle-ci ne peut exercer comme elle l'entend les droits de vote attachés à ces participations et ne peut exercer ces droits de vote

que sur instructions directes ou indirectes de l'entreprise mère ou d'une autre entreprise contrôlée par l'entreprise mère.

(5) L'entreprise mère d'une entreprise d'investissement agréée en vertu de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers n'est pas tenue d'agréger ses participations relevant des articles 8 et 9 avec les participations qui sont gérées par cette entreprise d'investissement de manière individualisée au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 9), de cette directive, pour autant:

a) que l'entreprise d'investissement soit autorisée à fournir de tels services de gestion de portefeuille en vertu de la section A, point 4, de l'annexe I de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers;

b) qu'elle ne puisse exercer les droits de vote attachés à ces actions que si elle a reçu des instructions par écrit ou par voie électronique ou qu'elle garantisse, par la mise en place de mécanismes appropriés, que les services de gestion individualisée de portefeuille sont rendus indépendamment de tout autre service dans des conditions équivalentes à celles prévues par la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières («OPCVM») telle que modifiée; et

c) que l'entreprise d'investissement exerce ses droits de vote indépendamment de l'entreprise mère.

Cependant, les articles 8 et 9 s'appliquent lorsque l'entreprise mère, ou une autre entreprise contrôlée par l'entreprise mère, a investi dans des participations gérées par ladite entreprise d'investissement et que celle-ci ne peut exercer comme elle l'entend les droits de vote attachés à ces participations et ne peut exercer ces droits de vote que sur instructions directes ou indirectes de l'entreprise mère ou d'une autre entreprise contrôlée par l'entreprise mère.

(6) Dès réception de la notification effectuée en vertu du paragraphe 1er et au plus tard trois jours de cotation après celle-ci, l'émetteur publie toute l'information contenue dans la notification.

(7) Au cas où la CSSF, en tant qu'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, publie dans les conditions prévues à l' article 20, les informations contenues dans la notification visée au paragraphe 1er, et ce dès la réception de la notification et au plus tard trois jours de cotation après celle-ci, les émetteurs sont exemptés de l'obligation prévue au paragraphe 6.

Art. 12.

Instruments financiers spécifiques.

(modifié par la Loi du 10 mai 2016 (Mém. A89 du 12/05/2016 P.1660))

(1) Les obligations en matière de notification prévues à l' article 8 s'appliquent également à une personne physique ou morale qui détient, directement ou indirectement:

- **a)** des instruments financiers qui, à l'échéance, lui donnent, en vertu d'un accord formel, soit le droit inconditionnel d'acquérir, soit la faculté d'acquérir des actions auxquelles sont attachés des droits de vote et déjà émises, d'un émetteur dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé;
- **b)** des instruments financiers qui ne figurent pas à la lettre a), mais qui font référence à des actions visées à cette lettre, et dont l'effet économique est similaire à celui des instruments financiers visés à cette lettre, qu'ils donnent droit à un règlement physique ou non.

La notification exigée inclut la répartition par type d'instruments financiers détenus conformément à l'alinéa 1, lettre a), et d'instruments financiers détenus conformément à la lettre b) dudit alinéa, une distinction étant opérée entre les instruments financiers

qui donnent droit à un règlement physique et les instruments financiers qui donnent droit à un règlement en espèces.

(2) Le nombre de droits de vote est calculé par référence au nombre notionnel total d'actions sous-jacentes à l'instrument financier, sauf lorsque l'instrument financier permet exclusivement un règlement en espèces, auquel cas le nombre de droits de vote est calculé sur une base ajustée du delta, en multipliant le nombre notionnel d'actions sous-jacentes par le delta de l'instrument. A cette fin, le détenteur agrège et notifie tous les instruments financiers liés au même émetteur sous-jacent. Seules les positions longues sont prises en compte pour le calcul des droits de vote. Les positions longues ne sont pas compensées avec les positions courtes relatives au même émetteur sous-jacent.

(3) Aux fins du paragraphe 1er, sont considérés comme étant des instruments financiers, pour autant qu'ils satisfassent à l'une quelconque des conditions énoncées au paragraphe 1er, alinéa 1, lettre a) ou b):

- **a)** les valeurs mobilières;
- **b)** les contrats d'option;
- **c)** les contrats à terme (futures);
- **d)** les contrats d'échange;
- **e)** les accords de taux futurs;
- **f)** les contrats financiers pour différences; et
- **g)** tous autres contrats ou accords ayant un effet économique similaire susceptibles d'être réglés par une livraison physique ou en numéraire.

(4) Les exemptions prévues à l'article 8, paragraphes 3, 4 et 5, et à l'article 11, paragraphes 3, 4 et 5, s'appliquent aux obligations en matière de notification au titre du présent article.

Art. 12bis

Agrégation

(inséré par la Loi du 10 mai 2016 (Mém. A89 du 12/05/2016 P.1660))

(1) Les obligations en matière de notification prévues aux articles 8, 9 et 12 s'appliquent également à une personne physique ou morale lorsque le nombre de droits de vote détenus directement ou indirectement par ladite personne en vertu des articles 8 et 9, agrégés avec les droits de vote afférents aux instruments financiers détenus directement ou indirectement en vertu de l'article 12, atteint les seuils définis à l'article 8, paragraphe 1er, ou les franchit à la hausse ou à la baisse.

La notification exigée en vertu de l'alinéa 1er comprend la répartition du nombre de droits de vote attachés aux actions détenues conformément aux articles 8 et 9 et de droits de vote afférents à des instruments financiers au sens de l'article 12.

(2) Les droits de vote afférents à des instruments financiers qui ont déjà été notifiés conformément à l'article 12 sont notifiés une nouvelle fois lorsque la personne physique ou morale a acquis les actions sous-jacentes et que cette acquisition a pour conséquence que le nombre total de droits de vote attachés aux actions émises par le même émetteur atteint ou dépasse les seuils définis à l'article 8, paragraphe 1er.

Art. 13.

Actions propres.

Lorsqu'un émetteur d'actions admises à la négociation sur un marché réglementé et dont le Luxembourg est l'Etat membre d'origine acquiert ou cède ses propres actions, soit lui-même soit par l'intermédiaire d'une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de l'émetteur, l'émetteur publie, le plus tôt possible et au plus tard dans un délai de quatre jours de cotation à compter de l'acquisition ou de la cession considérée, le pourcentage de ses propres actions, lorsque ce pourcentage atteint les seuils de 5% ou 10% des droits de vote ou passe au-dessus ou en dessous de ces seuils. Ce pourcentage est calculé sur la base du nombre total d'actions auxquelles sont attachés des droits de vote.

Art. 14.

Publication du total du nombre de droits de vote et du capital.

Aux fins du calcul des seuils prévus à l' article 8, l'émetteur dont le Luxembourg est l'Etat membre d'origine publie le total du nombre de droits de vote et du capital à la fin de chaque mois civil au cours duquel une augmentation ou une baisse de ce total s'est produite.

Art. 15.

Informations complémentaires.

(modifié par la Loi du 28 avril 2011 (Mém. A81 du 05/05/2011 P.1268), la Loi du 10 mai 2016 (Mém. A89 du 12/05/2016 P.1660))

(1) L'émetteur d'actions admises à la négociation sur un marché réglementé et dont le Luxembourg est l'Etat membre d'origine publie sans délai toute modification des droits attachés aux différentes catégories d'actions, y compris les droits attachés aux instruments dérivés émis par l'émetteur lui-même et donnant accès aux actions dudit émetteur.

(2) L'émetteur de valeurs mobilières qui ne sont pas des actions admises à la négociation sur un marché réglementé et dont le Luxembourg est l'État membre d'origine publie sans délai toute modification des droits des détenteurs de valeurs mobilières autres que des actions, y compris toute modification des conditions relatives à ces valeurs mobilières qui sont susceptibles d'avoir une incidence indirecte sur ces droits, à la suite notamment d'une modification des conditions d'emprunt ou des taux d'intérêt.

(3) [...]

Section II – Informations destinées aux détenteurs de valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé.

Art. 16.

Obligations d'information applicables aux émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé.

(1) L'émetteur d'actions admises à la négociation sur un marché réglementé et dont le Luxembourg est l'Etat membre d'origine assure l'égalité de traitement de tous les détenteurs d'actions qui se trouvent dans une situation identique.

(2) Aux fins du paragraphe 1er, l'émetteur veille à ce que tous les moyens et toutes les informations nécessaires pour permettre aux détenteurs d'actions d'exercer leurs droits soient disponibles dans l'Etat membre d'origine et à ce que l'intégrité des données soit préservée. Les détenteurs d'actions ne sont pas empêchés d'exercer leurs droits par procuration, dans les conditions prévues par la loi du pays où l'émetteur a son siège statutaire. En particulier, l'émetteur:

- **a)** fournit des informations sur le lieu, le moment et l'ordre du jour des assemblées, le nombre total d'actions et de droits de vote et le droit des détenteurs de participer aux assemblées;
- **b)** met à la disposition de chaque personne autorisée à voter à une assemblée de détenteurs d'actions un formulaire de procuration, sur papier ou, le cas échéant, par voie électronique, en même temps que l'avis de convocation de l'assemblée ou, sur demande, après l'annonce d'une assemblée;
- **c)** désigne un établissement financier comme mandataire auprès duquel les détenteurs d'actions peuvent exercer leurs droits financiers; et
- **d)** publie des avis ou diffuse des circulaires concernant l'attribution et le paiement des dividendes et l'émission de nouvelles actions, y compris des informations sur les modalités éventuelles d'attribution, de souscription, d'annulation ou de conversion.

(3) Les émetteurs sont autorisés à utiliser la voie électronique pour la transmission des informations aux détenteurs d'actions, pour

autant que cette décision soit prise en assemblée générale et qu'au moins les conditions suivantes soient remplies:

a) l'utilisation de la voie électronique ne dépend en aucun cas du lieu du siège ou du domicile du détenteur d'actions ou, dans les cas visés à l' article 9, lettres a) à h), des personnes physiques ou morales;

b) des dispositions d'identification sont prévues afin que les détenteurs d'actions ou les personnes physiques ou morales habilitées à exercer les droits de vote ou à donner des instructions concernant leur exercice soient effectivement informés;

c) les détenteurs d'actions ou, dans les cas visés à l'article 9, lettres a) à e), les personnes physiques ou morales habilitées à acquérir, céder ou exercer les droits de vote, sont invités par écrit à donner leur consentement au recours à la voie électronique pour la transmission d'informations. S'ils ne s'opposent pas dans un délai raisonnable, leur consentement est réputé acquis. Ils doivent être en mesure de demander à n'importe quel moment par la suite que les informations leur soient de nouveau transmises par écrit; et

d) toute répartition des coûts inhérents à la transmission de ces informations par voie électronique est déterminée par l'émetteur conformément au principe d'égalité de traitement énoncé au paragraphe 1er.

Art. 17.

Obligations d'information applicables aux émetteurs dont les titres de créance sont admis à la négociation sur un marché réglementé.

(modifié par la Loi du 3 juillet 2012 (Mém A.136 du 05/07/2012 P.1726))

(1) L'émetteur de titres de créance admis à la négociation sur un marché réglementé et dont le Luxembourg est l'Etat membre d'origine assure l'égalité de traitement de tous les détenteurs de titres de créance de même rang en ce qui concerne tous les droits attachés à ces titres.

(2) Aux fins du paragraphe 1er, l'émetteur veille à ce que tous les moyens et toutes les informations nécessaires pour permettre aux détenteurs de titres de créance d'exercer leurs droits soient disponibles dans l'Etat membre d'origine et à ce que l'intégrité des données soit préservée. Les détenteurs de titres de créance ne sont pas empêchés d'exercer leurs droits par procuration, dans les conditions prévues par la loi du pays où l'émetteur a son siège statutaire. En particulier, l'émetteur:

a) publie des avis ou diffuse des circulaires concernant le lieu, le moment et l'ordre du jour des assemblées des détenteurs de titres de créance, le paiement des intérêts, l'exercice des droits éventuels de conversion, d'échange, de souscription ou d'annulation, et le remboursement, ainsi que le droit de ces détenteurs d'y participer;

b) met à la disposition de chaque personne autorisée à voter à une assemblée de détenteurs de titres de créances un formulaire de procuration, sur papier ou, le cas échéant, par voie électronique, en même temps que l'avis de convocation de l'assemblée ou, sur demande, après l'annonce d'une assemblée; et

c) désigne un établissement financier comme mandataire auprès duquel les détenteurs de titres de créance peuvent exercer leurs droits financiers.

(3) Dans le cas où seuls les détenteurs de titres de créance dont la valeur nominale unitaire atteint au moins 100.000 euros ou, pour les titres de créance libellés dans une devise autre que l'euro, dont la valeur nominale unitaire est, à la date d'émission, équivalente à au moins 100.000 euros, sont invités à participer à une assemblée, l'émetteur peut choisir n'importe quel Etat membre comme lieu de

réunion, à condition que tous les moyens et toutes les informations nécessaires pour permettre à ces détenteurs d'exercer leurs droits soient disponibles dans cet Etat membre.
Le choix visé au premier alinéa s'applique aussi en ce qui concerne les détenteurs de titres de créance dont la valeur nominale unitaire atteint au moins 50.000 euros, ou, pour les titres de créance libellés dans une devise autre que l'euro, dont la valeur nominale unitaire est, à la date d'émission, équivalente à au moins 50.000 euros, qui ont déjà été admis à la négociation sur un marché réglementé dans un Etat membre avant le 31 décembre 2010, dans la mesure où ces titres de créance sont en cours, pour autant que tous les moyens et toutes les informations nécessaires pour permettre à ces détenteurs d'exercer leurs droits soient disponibles dans l'Etat membre choisi par l'émetteur.

(4) Les émetteurs sont autorisés à utiliser la voie électronique pour la transmission des informations aux détenteurs de titres de créance, pour autant que cette décision soit prise en assemblée générale et qu'au moins les conditions suivantes soient remplies:

- **a)** l'utilisation de la voie électronique ne dépend en aucun cas du lieu du siège ou du domicile du détenteur de titres de créance ou du mandataire qui le représente;
- **b)** des dispositions d'identification sont prévues afin que les détenteurs de titres de créance soient effectivement informés;
- **c)** les détenteurs de titres de créance sont invités par écrit à donner leur consentement au recours à la voie électronique pour la transmission d'informations. S'ils ne s'opposent pas dans un délai raisonnable, leur consentement est réputé acquis. Ils doivent être en mesure de demander à n'importe quel moment par la suite que les informations leur soient de nouveau transmises par écrit; et
- **d)** toute répartition des coûts inhérents à la transmission des informations par voie électronique est déterminée par

l'émetteur conformément au principe d'égalité de traitement énoncé au paragraphe 1er.

CHAPITRE IV – OBLIGATIONS GÉNÉRALES.

Art. 18.

Contrôle par la CSSF.

(modifié par la Loi du 3 juillet 2012 (Mém A.136 du 05/07/2012 P.1726), la Loi du 10 mai 2016 (Mém. A89 du 12/05/2016 P.1660))

(1) Chaque fois que l'émetteur, ou toute personne ayant sollicité sans le consentement de l'émetteur l'admission de ses valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé et dont le Luxembourg est l'Etat membre d'origine, publie des informations réglementées, il ou elle dépose en même temps ces informations auprès de la CSSF. La CSSF peut décider de publier lesdites informations sur son site Internet.

[...]

(2) Les informations à notifier à l'émetteur conformément aux articles 8, 9, 11 et 12 sont déposées en même temps auprès de la CSSF.

Art. 19.

Langues.

(modifié par la Loi du 3 juillet 2012 (Mém A.136 du 05/07/2012 P.1726))

(1) Lorsque des valeurs mobilières sont admises à la négociation uniquement sur un marché réglementé situé ou opérant sur le territoire du Luxembourg et que le Luxembourg est l'Etat membre d'origine, les informations réglementées sont publiées dans une langue acceptée par la CSSF.

(2) Lorsque des valeurs mobilières sont admises à la négociation sur les marchés réglementés de plusieurs Etats membres y compris sur

un marché réglementé situé ou opérant sur le territoire du Luxembourg et que le Luxembourg est l'Etat membre d'origine, les informations réglementées sont publiées dans une langue acceptée par la CSSF.

Les informations réglementées sont également publiées soit dans une langue acceptée par les autorités compétentes desdits Etats membres d'accueil, soit dans une langue usuelle dans l'univers de la finance internationale, reconnue comme telle par la CSSF, au choix de l'émetteur.

(3) Lorsque des valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé dans un ou plusieurs Etats membres à l'exclusion du Luxembourg, alors que le Luxembourg est l'Etat membre d'origine, les informations réglementées sont publiées, au choix de l'émetteur, soit dans une langue acceptée par les autorités compétentes desdits Etats membres d'accueil, soit dans une autre langue usuelle dans l'univers de la finance internationale, reconnue comme telle par la CSSF.

En outre, les informations réglementées sont publiées soit dans une langue acceptée par la CSSF, soit dans une autre langue usuelle dans l'univers de la finance internationale, reconnue comme telle par la CSSF.

(4) L'émetteur dont le Luxembourg est l'Etat membre d'accueil publie ses informations réglementées soit dans une langue acceptée par la CSSF, soit dans une autre langue usuelle dans l'univers de la finance internationale, reconnue comme telle par la CSSF.

(5) Aux fins des paragraphes 1 à 4 les langues luxembourgeoise, française, allemande et anglaise constituent dans tous les cas des langues acceptées par la CSSF.

(6) Lorsque des valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé sans le consentement de l'émetteur, les obligations imposées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 incombent non pas à l'émetteur, mais à la personne qui, sans le consentement de l'émetteur, a demandé cette admission.

(7) Les détenteurs d'actions et la personne physique ou morale visée aux articles 8, 9 et 12 sont autorisés à ne notifier des informations à un émetteur en vertu de la présente loi que dans une langue usuelle dans l'univers de la finance internationale, reconnue comme telle par la CSSF.

(8) Par dérogation aux paragraphes 1 à 4, lorsque des valeurs mobilières dont la valeur nominale unitaire atteint au moins 100.000 euros ou, pour les titres de créance libellés dans une devise autre que l'euro, dont la valeur nominale unitaire est, à la date d'émission, équivalente à au moins 100.000 euros, sont admises à la négociation sur un marché réglementé dans un ou plusieurs Etats membres, les informations réglementées sont publiées soit dans une langue acceptée par les autorités compétentes des Etats membres d'origine et d'accueil, soit dans une langue usuelle dans l'univers de la finance internationale, au choix de l'émetteur ou de la personne qui, sans le consentement de l'émetteur, a demandé cette admission.
La dérogation visée au premier alinéa s'applique également aux titres de créance dont la valeur nominale unitaire est au moins de 50.000 euros ou, pour les titres de créance libellés dans une devise autre que l'euro, dont la valeur nominale unitaire est équivalente à au moins 50.000 euros à la date d'émission, qui ont déjà été admis à la négociation sur un marché réglementé dans un ou plusieurs Etats membres avant le 31 décembre 2010, dans la mesure où ces titres de créance sont en cours.

(9) Dans le cas où une action concernant le contenu des informations réglementées est intentée devant une cour ou un tribunal d'un Etat membre, la question de la prise en charge du paiement des coûts engagés pour la traduction de ces informations aux fins de la procédure est tranchée conformément à la loi de cet Etat membre.

Art. 20.

Accès aux informations réglementées.

(complété par la Loi du 10 mai 2016 (Mém. A89 du 12/05/2016 P.1660))

(1) L'émetteur, ou la personne qui a demandé l'admission à la négociation sur un marché réglementé sans le consentement de l'émetteur, et dont le Luxembourg est l'Etat membre d'origine, publie les informations réglementées de sorte qu'il soit possible d'y accéder rapidement et selon des modalités non discriminatoires et les met à la disposition du ou des mécanisme(s) officiellement désigné(s) visé(s) au paragraphe 2.

L'émetteur, ou la personne qui a demandé l'admission à la négociation sur un marché réglementé sans le consentement de l'émetteur, ne peut pas facturer aux investisseurs des frais particuliers pour la fourniture de ces informations.

Aux fins de la publication visée au premier alinéa, l'émetteur recourt à des médias dont on peut raisonnablement attendre une diffusion efficace des informations auprès du public dans l'ensemble des Etats membres.

(2) Un ou plusieurs mécanisme(s) officiellement désigné(s) pour le stockage centralisé des informations réglementées («OAM» (Officially Appointed Mechanism)) est/sont désigné(s) par voie de règlement grand-ducal.

(2bis) Tout mécanisme officiellement désigné pour le stockage centralisé des informations réglementées, visé au paragraphe 2, garantit un accès via le point d'accès européen au sens de l'article 21bis de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE.

(3) Lorsque des valeurs mobilières ne sont admises à la négociation que sur un marché réglementé situé ou opérant sur le territoire du Luxembourg, et que le Luxembourg n'est pas l'Etat membre d'origine, l'émetteur, ou toute personne ayant sollicité sans le consentement de l'émetteur l'admission de ses valeurs mobilières à

la négociation sur un marché réglementé, doit publier les informations réglementées conformément au paragraphe 1er.

RÈGLEMENT(S) D'EXÉCUTION

Règlement grand-ducal du 3 juillet 2008 - désignation officielle de mécanismes pour le stockage centralisé des informations réglementées (loi du 11 janvier 2008 - obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières). ID 10901

Art. 21.

Pays tiers.

(modifié par la Loi du 3 juillet 2012 (Mém A.136 du 05/07/2012 P.1726), la Loi du 21 décembre 2012 (Mém. A275 du 28/12/2012 P.4318), complété par la Loi du 10 mai 2016 (Mém. A89 du 12/05/2016 P.1660))

(1) Lorsque le siège social d'un émetteur, dont le Luxembourg est l'Etat membre d'origine, est situé dans un pays tiers, la CSSF peut exempter cet émetteur des obligations énoncées aux articles 3 à 6, à l' article 11, paragraphe 6, et aux articles 13 à 17, à condition que la loi du pays tiers en question fixe des obligations équivalentes ou que cet émetteur satisfasse aux obligations de la loi d'un pays tiers que la CSSF juge équivalentes.

La CSSF informe alors l'Autorité européenne des marchés financiers de l'exemption accordée.

Les informations couvertes par les obligations imposées dans le pays tiers sont déposées conformément à l 'article 18 et rendues publiques conformément aux articles 19 et 20.

(2) Par dérogation au paragraphe 1er, un émetteur qui a son siège social dans un pays tiers est exempté d'établir des états financiers conformément à l'article 3 ou à l' article 4 avant l'exercice financier commençant le 1er janvier 2007 ou après cette date, à condition que ledit émetteur établisse ses états financiers conformément aux normes agréées internationalement qui sont visées à l'article 9 du règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil

du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales.

(3) La CSSF en tant qu'autorité de l'Etat membre d'origine veille à ce que les informations divulguées dans un pays tiers qui peuvent revêtir de l'importance pour le public dans l'Union européenne soient publiées conformément aux articles 19 et 20, même si ces informations ne sont pas des informations réglementées au sens de l'article 1er, point 10).

(4) Les entreprises dont le siège social se trouve dans un pays tiers et qui auraient dû être agréées conformément à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières («OPCVM») telle que modifiée ou, s'agissant de la gestion de portefeuille, en vertu de la section A, point 4, de l'annexe I de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers si leur siège social ou, uniquement dans le cas d'une entreprise d'investissement, leur siège central s'était trouvé dans un Etat membre sont également exemptées de l'obligation d'agréger leurs participations avec celles de leur entreprise mère en vertu des obligations prévues à l' article 11, paragraphes 4 et 5 à condition qu'elles respectent des conditions équivalentes d'indépendance en tant que sociétés de gestion ou entreprises d'investissement.

CHAPITRE V – AUTORITÉ COMPÉTENTE.

Art. 22.

Autorité compétente.

(modifié par la Loi du 18 décembre 2009 (Mém. A22 du 19/02/2010 P.295), la Loi du 3 juillet 2012 (Mém A.136 du 05/07/2012 P.1726), la Loi du 10 mai 2016 (Mém. A89 du 12/05/2016 P.1660))

(1) La CSSF est l'autorité compétente pour veiller à l'application des dispositions de la présente loi. Dans ce cadre, elle a également pour mission d'examiner si les informations visées dans la présente loi sont établies conformément au cadre de présentation des informations pertinent.

(2) La CSSF est investie de tous les pouvoirs de surveillance et d'enquête nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

Les pouvoirs de la CSSF incluent notamment le droit:

a) d'exiger des réviseurs d'entreprises agréés, des contrôleurs légaux des comptes, ou des contrôleurs des pays tiers, des émetteurs, des personnes qui ont demandé l'admission à la négociation sur un marché réglementé sans le consentement de l'émetteur, des détenteurs d'actions ou d'autres instruments financiers, ou des personnes visées aux articles 9 ou 12, des personnes qui les contrôlent ou sont contrôlées par eux et des OAM, qu'ils fournissent des informations et des documents;

b) d'exiger de l'émetteur ou de la personne qui a demandé l'admission à la négociation sur un marché réglementé sans le consentement de l'émetteur qu'il ou qu'elle publie les informations visées à la lettre a) par les moyens et dans les délais que la CSSF juge nécessaires. Dans le cas où l'émetteur, ou les personnes qui le contrôlent ou sont contrôlées par lui, s'abstiennent de le faire, la CSSF peut, après avoir entendu l'émetteur, publier ces informations de sa propre initiative;

c) d'exiger des dirigeants des émetteurs ou des personnes qui ont demandé l'admission à la négociation sur un marché réglementé sans le consentement de l'émetteur et des dirigeants des détenteurs d'actions ou d'autres instruments financiers, ou des personnes visées aux articles 9 ou 12, qu'ils notifient les informations requises par la présente loi, et, s'il y a lieu, qu'ils fournissent des informations et des documents supplémentaires;

d) de suspendre ou de demander au marché réglementé concerné de suspendre la négociation des valeurs mobilières pour une période maximale de dix jours à la fois, si elle a de bonnes raisons de croire que les dispositions de la présente loi ont été enfreintes par l'émetteur ou par la personne qui a demandé l'admission à la négociation sur un marché réglementé sans le consentement de l'émetteur;

e) d'exiger le retrait du marché réglementé ou demander au marché réglementé concerné de procéder au retrait d'une valeur mobilière admise à la négociation sur un marché règlementé si elle constate que les dispositions de la présente loi ont été enfreintes, ou si elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y a eu violation des dispositions de la présente loi;

f) de veiller à ce que l'émetteur ou la personne qui a demandé l'admission à la négociation sur un marché réglementé sans le consentement de l'émetteur publie les informations en temps opportun afin de garantir un accès optimal et égal du public dans tous les Etats membres où les valeurs mobilières sont négociées ainsi que de prendre des mesures appropriées si tel n'est pas le cas;

g) de rendre public le fait qu'un émetteur, une personne qui a demandé l'admission à la négociation sur un marché réglementé sans le consentement de l'émetteur ou un détenteur d'actions ou d'autres instruments financiers, ou une personne visée aux articles 9 ou 12, ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent;

h) d'exiger, au cas où elle constate des irrégularités par rapport aux dispositions de la présente loi, une ou plusieurs des mesures suivantes:

- la nouvelle publication ou notification d'une information réglementée;
- la publication ou notification d'une notice corrective adaptée portant sur une information réglementée;

- la correction ou modification adéquate dans une information réglementée future.

i) d'effectuer des inspections sur place sur le territoire du Luxembourg afin de s'assurer du respect des dispositions de la présente loi et de ses mesures d'exécution; et

j) d'enjoindre à un émetteur, à une personne qui a demandé l'admission à la négociation sur un marché réglementé sans le consentement de l'émetteur, à un détenteur d'actions ou d'autres instruments financiers, à une personne visée aux articles 9 ou 12, aux personnes qui les contrôlent ou sont contrôlées par eux ou à un OAM de se conformer aux obligations qui lui incombent ou de cesser toute pratique contraire aux dispositions de la présente loi et d'interdire de la réitérer.

(3) La CSSF peut, entre autres, demander à un réviseur d'entreprises agréé, à un contrôleur légal des comptes, à un contrôleur d'un pays tiers, d'effectuer un contrôle portant sur une ou plusieurs des obligations auxquelles un émetteur, une personne qui a demandé l'admission à la négociation sur un marché réglementé sans le consentement de l'émetteur ou un OAM est soumis en vertu de la présente loi. Ce contrôle se fait aux frais de l'émetteur, de la personne qui a demandé l'admission à la négociation sur un marché réglementé sans le consentement de l'émetteur ou de l'OAM concerné.

(4) Le fait qu'un réviseur d'entreprises agréé, un contrôleur légal des comptes ou un contrôleur d'un pays tiers communique à la CSSF tout fait ou toute décision en rapport avec les demandes formulées par la CSSF au titre du paragraphe 2, lettre a), ne constitue pas une violation d'une quelconque restriction en matière de divulgation d'informations imposée par contrat ou par une quelconque disposition législative, réglementaire ou administrative et il n'engage nullement la responsabilité dudit réviseur d'entreprises agréé, du contrôleur légal des comptes ou du contrôleur d'un pays tiers.

(5) Si la CSSF estime qu'une information qu'elle a reçue en vertu des articles 8, 9 ou 12 n'est pas conforme à la présente loi ou qu'elle risque d'induire le public en erreur, elle en informe le déclarant. La CSSF peut requérir du déclarant qu'il remédie à ces carences dans les délais qu'elle fixe.

Art. 23.

Coopération entre les Etats membres.

(modifié par la Loi du 3 juillet 2012 (Mém A.136 du 05/07/2012 P.1726), la Loi du 21 décembre 2012 (Mém. A275 du 28/12/2012 P.4318), complété par la Loi du 10 mai 2016 (Mém. A89 du 12/05/2016 P.1660))

(1) La CSSF coopère avec les autorités compétentes des autres Etats membres chaque fois que cela est nécessaire pour accomplir les missions et exercer les prérogatives qui lui sont conférées par la présente loi. La CSSF prête son concours aux autorités compétentes des autres Etats membres.

La CSSF peut référer à l'Autorité européenne des marchés financiers les situations où ses demandes de coopération ont été rejetées ou n'ont pas été suivies d'effet dans un délai raisonnable.

(1bis) La CSSF coopère avec l'Autorité européenne des marchés financiers aux fins de la directive 2004/109/CE, conformément au règlement (UE) n° 1095/2010.

(1ter) Lorsqu'elle exerce ses pouvoirs de sanction et d'enquête, la CSSF coopère avec les autorités compétentes des autres Etats membres pour que les sanctions et les mesures produisent les résultats escomptés et la CSSF et les autorités compétentes des autres Etats membres coordonnent leur action dans le cas d'affaires transfrontalières.

(2) La CSSF peut échanger des informations confidentielles avec, ou transmettre des informations aux autorités compétentes des autres Etats membres, à l'Autorité européenne des marchés financiers et

au Comité européen du risque systémique dans le cadre de l'application de la présente loi.

Les informations ainsi échangées doivent être couvertes par l'obligation de secret professionnel incombant aux personnes employées ou précédemment employées par les autorités compétentes qui reçoivent les informations.

La CSSF fournit dans les plus brefs délais à l'Autorité européenne des marchés financiers toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de la mission de celle-ci conformément à l'article 35 du règlement (UE) n° 1095/2010.

(3) La CSSF peut également échanger des informations confidentielles avec les autorités ou organismes compétents de pays tiers habilités par leur propre législation à accomplir les tâches assignées par la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE aux autorités compétentes conformément à l'article 24 de ladite directive. Lorsque la CSSF conclut à cette fin un accord de coopération avec des autorités ou organismes compétents de pays tiers, elle notifie ce fait à l'Autorité européenne des marchés financiers.

La communication d'informations par la CSSF est soumise aux conditions suivantes:

a) les informations communiquées aux autorités ou organismes de pays tiers sont nécessaires à l'exécution des missions de surveillance des autorités ou des organismes susmentionnés;

b) les informations communiquées aux autorités ou organismes de pays tiers sont couvertes par le secret professionnel de ceux-ci et leur secret professionnel doit offrir des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel la CSSF est soumise;

c) les autorités ou organismes de pays tiers qui reçoivent des informations de la part de la CSSF ne peuvent les utiliser qu'aux fins pour lesquelles elles leur ont été communiquées et doivent être en mesure d'assurer qu'aucun autre usage n'en sera fait; et

d) les autorités ou organismes de pays tiers qui reçoivent des informations de la part de la CSSF accordent le même droit d'information à la CSSF.

Art. 24.

Mesures conservatoires.

(modifié par la Loi du 3 juillet 2012 (Mém A.136 du 05/07/2012 P.1726), la Loi du 21 décembre 2012 (Mém. A275 du 28/12/2012 P.4318))

(1) Lorsque le Luxembourg est l'Etat membre d'accueil, la CSSF fait part de ses constatations à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine et à l'Autorité européenne des marchés financiers dès lors qu'elle constate qu'un émetteur ou un détenteur d'actions ou d'autres instruments financiers, ou la personne visée à l' article 9, a commis des irrégularités ou a enfreint ses obligations.

(2) Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, ou parce que ces mesures s'avèrent inadéquates, l'émetteur ou le détenteur de valeurs mobilières continue d'enfreindre les dispositions légales ou réglementaires applicables, la CSSF, après en avoir informé l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine prend toutes les mesures appropriées pour protéger les investisseurs. La Commission européenne et l'Autorité européenne des marchés financiers sont informées de ces mesures au plus tôt.

CHAPITRE VI – MESURES D'EXÉCUTION.

Section I re – Sanctions et voies de recours.

Art. 25.

Sanctions administratives.

(complété par la Loi du 28 avril 2011 (Mém. A81 du 05/05/2011 P.1268), modifié par la Loi du 3 juillet 2012 (Mém A.136 du 05/07/2012 P.1726), la Loi du 10 mai 2016 (Mém. A89 du 12/05/2016 P.1660), la Loi du 27 février 2018 (Mém. A150 du 01/03/2018))

(1) Les personnes visées à l' article 22, paragraphe 2 peuvent être frappées par la CSSF d'une amende administrative de 125 à 125.000 euros:

a) au cas où elles ne respectent pas les demandes d'informations de la CSSF;

b) lorsque les renseignements fournis se révèlent être incomplets ou inexacts;

c) au cas où elles ne donnent pas suite aux injonctions de la CSSF.

d) au cas où elles ne se conforment pas aux mesures exigées par la CSSF en vertu de l'article 22, paragraphe 2, lettre h).

(2) A défaut de publication d'une information réglementée par l'émetteur dans le délai imparti ou de notification de l'acquisition ou de la cession d'une participation importante par l'un des détenteurs visés au chapitre III dans le délai imparti, la CSSF peut prononcer les amendes administratives suivantes:

a) dans le cas d'une personne morale,

- jusqu'à 10.000.000 euros ou 5% du chiffre d'affaires annuel total déterminé sur la base des comptes annuels du dernier exercice approuvés par l'organe de direction; lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d'une entreprise mère qui est tenue d'établir des comptes consolidés en vertu de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux

rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, le chiffre d'affaires total à prendre en considération est le chiffre d'affaires annuel total ou le type de revenus correspondant en vertu des directives comptables pertinentes, tel qu'il ressort des derniers comptes annuels consolidés disponibles approuvés par l'organe de direction de l'entreprise mère ultime, ou

- jusqu'à deux fois le montant de l'avantage retiré de l'infraction ou celui des pertes qu'elle a permis d'éviter, si ceux-ci peuvent être déterminées,

le montant le plus élevé étant retenu;

b) dans le cas d'une personne physique:

- jusqu'à 2.000.000 euros, ou
- jusqu'à deux fois le montant de l'avantage retiré de l'infraction ou celui des pertes qu'elle a permis d'éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés,

le montant le plus élevé étant retenu.

(3) Lorsque des obligations de la présente loi s'appliquent à une personne morale, les sanctions administratives prises en cas d'infraction de sa part peuvent être appliquées aux membres de ses organes d'administration, de direction ou de surveillance, ainsi qu'à toute autre personne responsable de l'infraction en vertu du droit applicable.

Art. 26.

Sanctions pénales.

(modifié par la Loi du 3 juillet 2012 (Mém A.136 du 05/07/2012 P.1726))

Sont punis d'une amende de 250 à 125.000 euros ceux qui sciemment ne publient pas ou ne mettent pas à disposition de l'OAM les informations conformément aux dispositions de la présente loi ou qui déposent auprès de la CSSF, mettent à la disposition de l'OAM ou publient sciemment une information inexacte ou incomplète.

Art. 26bis

Exercice des pouvoirs de sanction

(inséré par la Loi du 10 mai 2016 (Mém. A89 du 12/05/2016 P.1660))

La CSSF, lorsqu'elle détermine le type de sanctions ou de mesures administratives et leur niveau, tient compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment, le cas échéant:

a) de la gravité et de la durée de l'infraction;

b) du degré de responsabilité de la personne physique ou morale responsable;

c) de la solidité financière de la personne physique ou morale responsable, par exemple telle qu'elle ressort du chiffre d'affaires total de la personne morale responsable ou des revenus annuels de la personne physique responsable;

d) de l'importance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne physique ou morale responsable, dans la mesure où ils peuvent être déterminés;

e) des pertes subies par des tiers du fait de l'infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés;

f) du degré de coopération avec les autorités compétentes dont a fait preuve la personne physique ou morale responsable;

g) des infractions antérieures commises par la personne physique ou morale responsable.

Art. 26ter.

Publication des décisions

(inséré par la Loi du 10 mai 2016 (Mém. A89 du 12/05/2016 P.1660), modifié par la Loi du 27 février 2018 (Mém. A150 du 01/03/2018))

(1) La CSSF publie dans les meilleurs délais sur son site internet chaque décision relative à des sanctions imposées au titre de l' article 25, à la suite d'infractions à la présente loi, y compris au minimum des informations sur le type et la nature de l'infraction et l'identité des personnes physiques ou morales qui en sont responsables.

Toutefois, la CSSF peut reporter la publication d'une décision ou publier cette dernière de manière anonyme, dans l'une quelconque des circonstances suivantes:

- **a)** dans le cas d'une sanction imposée à une personne physique, lorsqu'il ressort d'une évaluation préalable obligatoire du caractère proportionné d'une telle publication que la publication des données personnelles est disproportionnée;
- **b)** lorsque la publication perturberait gravement la stabilité du système financier ou une enquête officielle en cours;
- **c)** lorsque la publication causerait, pour autant que l'on puisse le déterminer, un préjudice disproportionné et grave aux institutions ou personnes physiques en cause.

(2) Si un recours est formé contre la décision publiée au titre du paragraphe 1er, la CSSF inclut cette information dans la publication au moment où celle-ci est effectuée ou elle modifie la publication si le recours est formé après la publication initiale.

(3) Toute information publiée en vertu des paragraphes 1er et 2 demeure sur le site internet de la CSSF pendant cinq ans.

Art. 27.

Voies de recours.

(modifié par la Loi du 3 juillet 2012 (Mém A.136 du 05/07/2012 P.1726))

Un recours en pleine juridiction est ouvert devant le Tribunal administratif à l'encontre des décisions de la CSSF prises dans le contexte de la présente loi.

Section II – Dispositions relatives aux sociétés de droit luxembourgeois.

Art. 28.

Suspension des droits de vote afférents aux actions d'une société de droit luxembourgeois.

(1) En ce qui concerne les sociétés de droit luxembourgeois, tant que les informations requises en vertu du chapitre III, section Ire n'ont pas été notifiées à l'émetteur conformément aux modalités prescrites, l'exercice des droits de vote afférents aux actions excédant la fraction qui aurait dû être notifiée est suspendu. La suspension de l'exercice des droits de vote est levée au moment où le détenteur d'actions procède à la notification prévue par le chapitre III, section Ire.

(2) Lorsque des droits de vote de cette société de droit luxembourgeois ont été exercés nonobstant une suspension de leur exercice résultant de la loi, le Tribunal d'arrondissement, siégeant en matière commerciale, dans le ressort duquel la société a son siège peut, sur demande de la société ou de l'un de ses actionnaires ayant le droit de vote ou de toute personne justifiant d'un intérêt, prononcer la nullité de tout ou partie des décisions de l'assemblée générale si, sans les droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis pour lesdites décisions n'avaient pas été réunis. L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter du jour où les droits de vote ont été exercés.

Art. 29.

Report de l'assemblée générale d'une société de droit luxembourgeois.

Lorsque dans les quinze jours précédant la date pour laquelle une assemblée générale d'une société de droit luxembourgeois a été convoquée, ladite société reçoit une déclaration ou a connaissance du fait qu'une déclaration doit être ou aurait dû être faite en vertu des dispositions de la présente loi, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, peut reporter l'assemblée à quatre semaines. L'assemblée générale reportée est convoquée dans les formes habituelles. Son ordre du jour peut être complété ou amendé.

CHAPITRE VII – DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.

Art. 30.

Dispositions transitoires.

(1) Par dérogation à l'article 4 du règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales, les exigences prévues par ledit article ne s'appliqueront que pour chaque exercice commençant le 1er janvier 2007 ou après cette date, pour les sociétés de droit luxembourgeois:

a) dont seules les obligations sont admises sur un marché réglementé d'un Etat membre au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers; ou

b) dont les titres sont admis à la vente directe au public dans un pays tiers et qui utilisent à cet effet des normes acceptées sur le plan international depuis un exercice ayant commencé avant le 11 septembre 2002.

(2) Par dérogation à l' article 4, paragraphe 3, de la présente loi, les émetteurs visés au paragraphe 1er ainsi que les autres émetteurs dont le Luxembourg est l'Etat membre d'origine et qui sont visés par l'article 9 du règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et

du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales sont exemptés de l'obligation de publier des états financiers conformément à ce même règlement pour un exercice commençant entre le 1er janvier et le 31 décembre 2006.

(3) Nonobstant l' article 14, l'émetteur dont le Luxembourg est l'Etat membre d'origine publie au plus tard un mois après l'entrée en vigueur de la présente loi le total du nombre de droits de vote et du capital.

(4) Nonobstant l' article 11, paragraphe 2, un détenteur d'actions notifie à l'émetteur, au plus tard deux mois après l'entrée en vigueur de la présente loi, le pourcentage des droits de vote et du capital qu'il détient dans ce dernier à cette date, conformément aux articles 8, 9 et 12, à moins qu'il n'ait déjà adressé une notification contenant des informations équivalentes avant cette date.

Nonobstant l'article 11, paragraphe 6, un émetteur publie à son tour les informations reçues dans ces notifications au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur de la présente loi.

(5) Les émetteurs qui ont leur siège statutaire dans un pays tiers, sont exemptés de l'obligation d'établir des états financiers conformément à l' article 3, paragraphe 3, et un rapport de gestion conformément à l'article 3, paragraphe 5, seulement en ce qui concerne les titres de créance déjà admis à la négociation sur un marché réglementé de l'Union européenne avant le 1er janvier 2005 et dès lors que:

- **a)** la CSSF reconnaît que les états financiers annuels établis par les émetteurs d'un tel pays tiers donnent une image fidèle et honnête des éléments d'actif et de passif, de la situation financière et des résultats de l'émetteur;
- **b)** le pays tiers dans lequel l'émetteur a son siège statutaire n'a pas rendu obligatoire l'application des normes comptables internationales visées à l'article 2 du règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales; et

c) la Commission européenne n'a pris aucune décision conformément à l'article 23, paragraphe 4, point ii) de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE, sur l'équivalence entre les normes comptables précitées et:

- les normes comptables prévues par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives du pays tiers dans lequel l'émetteur a son siège statutaire, ou
- les normes comptables d'un pays tiers que l'émetteur a décidé d'appliquer.

(6) Les émetteurs qui étaient visés par les dispositions du point (2), lettre A de la Partie I de l'annexe II du règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1990 relatif aux conditions d'établissement, de contrôle et de diffusion du prospectus à publier en cas d'offre publique ou d'admission à la cote officielle de valeurs mobilières au moment de l'admission desdits titres de créance sont exemptés de l'obligation de publier des rapports financiers semestriels conformément à l'article 4 pendant dix ans à partir du 1er janvier 2005, seulement en ce qui concerne les titres de créance déjà admis à la négociation sur un marché réglementé de l'Union européenne avant le 1er janvier 2005.

Art. 31.

Disposition modificative.

Note de l'éditeur: *à cet endroit, nous avons supprimé un passage peu utile pour le présent ouvrage (modification d'un autre texte, disposition caduque...). Pour retrouver le texte intégral, rendez-vous sur www.lexnow.lu (ID 10010)*

Art. 33.

Disposition finale.

(remplacé par la Loi du 10 mai 2016 (Mém. A89 du 12/05/2016 P.1660))

La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante: «loi du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence des émetteurs».

Doc. parl.5711; sess. ord. 2006-2007 et 2007-2008; Dir. 2004/109/CE

(1) Note de l'éditeur: Selon la Loi du 10 mai 2016 (Mém. A89 du 12/05/2016 P.1660), l'obligation de publier un rapport sur les sommes versées aux gouvernements s'applique à partir des exercices commençant le 1er janvier 2016 ou au cours de l'année civile 2016.

#S/23/5123 - maxime.hudo@stibbe.com

RÈGLEMENT GRAND-DUCAL DU 11 JANVIER 2008 RELATIF AUX OBLIGATIONS DE TRANSPARENCE SUR LES ÉMETTEURS DE VALEURS MOBILIÈRES, TRANSPOSANT LA DIRECTIVE 2007/14/CE DE LA COMMISSION DU 8 MARS 2007 PORTANT MODALITÉS D'EXÉCUTION DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 2004/109/CE SUR L'HARMONISATION DES OBLIGATIONS DE TRANSPARENCE CONCERNANT L'INFORMATION SUR LES ÉMETTEURS DONT LES VALEURS MOBILIÈRES SONT ADMISES À LA NÉGOCIATION SUR UN MARCHÉ RÉGLEMENTÉ.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières;

Vu la directive 2007/14/CE de la Commission du 8 mars 2007 portant modalités d'exécution de certaines dispositions de la directive 2004/109/CE sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé;

Vu l'avis de la Chambre de commerce;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

CHAPITRE I – PRÉCISIONS RELATIVES À CERTAINES NOTIONS UTILISÉES DANS LA LOI RELATIVE AUX OBLIGATIONS DE TRANSPARENCE SUR LES ÉMETTEURS DE VALEURS MOBILIÈRES.

Art. 1er

Définitions.

(1) Aux fins du présent règlement, «la Loi» signifie la loi du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières.

(2) La référence au présent règlement pourra se faire sous forme abrégée en utilisant la dénomination de «règlement grand-ducal relatif aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières».

Art. 2.

Procédure applicable au choix de l'Etat membre d'origine (article 1er, point 9), de la Loi).

(abrogé par le Règlement grand-ducal du 10 mai 2016 (Mém. A89 du 12/05/2016 P.1665))

[...]

Art. 3.

Contenu minimal des états financiers semestriels non consolidés (article 4, paragraphe 3, de la Loi).

(1) Lorsque le jeu d'états financiers semestriels résumés au sens de l' article 4, paragraphe 2, lettre a), de la Loi n'est pas établi conformément aux normes comptables internationales adoptées en application de la procédure prévue à l'article 6 du règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales, son

contenu minimal doit être conforme aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

(2) Le bilan et le compte de résultats résumés comportent la totalité des rubriques et des sous-totaux figurant dans les derniers états financiers annuels de l'émetteur. Des postes supplémentaires sont ajoutés si, à défaut, les états financiers semestriels donnent une image induisant en erreur des éléments d'actif et de passif, de la situation financière et des profits ou des pertes de l'émetteur.

Figureront en outre les informations comparatives suivantes:

- **a)** le bilan à la fin des six premiers mois de l'exercice en cours et le bilan comparatif à la clôture de l'exercice précédent;
- **b)** le compte de résultats pour les six premiers mois de l'exercice en cours avec, à partir du 29 mars 2009, des informations comparatives afférentes à la période correspondante de l'exercice précédent.

(3) Les notes explicatives comportent au moins les éléments suivants:

- **a)** suffisamment d'informations pour assurer la comparabilité des états financiers semestriels résumés avec les états financiers annuels;
- **b)** suffisamment d'informations et d'explications pour que l'utilisateur soit correctement informé de toute modification sensible des montants et de toute évolution durant le semestre en question, figurant dans le bilan et dans le compte de résultats.

Art. 4.

Contenu minimal et délai de publication des rapports financiers trimestriels (article 5, paragraphe 2, de la Loi).

(abrogé par le Règlement grand-ducal du 10 mai 2016 (Mém. A89 du 12/05/2016 P.1665))

Art. 5.

Principales transactions entre parties liées (article 4, paragraphe 4, de la Loi).

(1) Dans les rapports de gestion intermédiaires, les émetteurs d'actions dont le Luxembourg est l'Etat membre d'origine signalent au titre de l' article 4, paragraphe 4, de la Loi, comme principales transactions entre parties liées, au moins les éléments suivants:

a) les transactions entre parties liées qui ont eu lieu durant les six premiers mois de l'exercice en cours et ont influé significativement sur la situation financière ou les résultats de l'entreprise au cours de cette période;

b) toute modification affectant les transactions entre parties liées figurant dans le dernier rapport annuel qui pourrait influer significativement sur la situation financière ou les résultats de l'entreprise durant les six premiers mois de l'exercice en cours.

(2) S'il n'est pas tenu d'établir des comptes consolidés, l'émetteur d'actions dont le Luxembourg est l'Etat membre d'origine publie au moins les transactions entre parties liées visées à l'article 43, paragraphe 1, point 7ter, de la directive 78/660/CE.

Art. 6.

Durée maximale du «cycle de règlement à court terme» habituel (article 8, paragraphe 3, de la Loi).

Aux fins de l' article 8, paragraphe 3, de la Loi, la longueur maximale du «cycle de règlement à court terme» habituel est de trois jours de cotation suivant la transaction.

Art. 7.

Mécanismes de contrôle des teneurs de marché par les autorités compétentes (article 8, paragraphe 4, de la Loi).

(1) Tout teneur de marché souhaitant bénéficier de l'exemption prévue à l' article 8, paragraphe 4, de la Loi signale à la Commission en tant qu'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'émetteur, dans le respect du délai fixé par l' article 11, paragraphe

2, de la Loi, qu'il mène ou a l'intention de mener des activités de tenue de marché vis-à-vis d'un émetteur déterminé.

Lorsqu'il cesse d'exercer des activités de tenue de marché vis-à-vis de l'émetteur concerné, le teneur de marché en informe la Commission en tant qu'autorité compétente.

(2) Sans préjudice de l'application de l' article 22 de la Loi, lorsque la Commission invite un teneur de marché souhaitant bénéficier de l'exemption prévue à l'article 8, paragraphe 4, de la Loi, à identifier des actions ou des instruments financiers détenus en vue de l'exercice d'activités de tenue de marché, ce teneur de marché est autorisé à procéder à cette identification par tout moyen vérifiable. Il n'est pas obligé de les détenir sur un compte séparé aux fins de cette identification sauf s'il n'est pas en mesure d'identifier les actions ou instruments financiers concernés.

(3) Sans préjudice de l'application de l'article 22, paragraphe 2, lettre a), de la Loi, si le droit national exige un accord relatif à la tenue de marché entre le teneur de marché et la bourse et/ou l'émetteur, le teneur de marché fournit cet accord à la Commission, à la demande de celle-ci.

Art. 8.

Calendrier des jours de cotation (article 11, paragraphes 2, 6 et 7, et article 13 de la Loi).

(1) Le calendrier des jours de cotation de l'Etat membre d'origine de l'émetteur est applicable aux fins de l' article 11, paragraphes 2, 6 et 7, et de l' article 13 de la Loi.

(2) La Commission rend public sur son site Internet le calendrier des jours de cotation des marchés réglementés établis ou opérant sur le territoire du Luxembourg.

Art. 9.

Détenteurs d'actions et personnes physiques ou morales, visées à l'article 9 de la Loi, tenus de notifier les participations importantes (article 9 et article 11, paragraphe 2, de la Loi).

(1) Aux fins de l' article 11, paragraphe 2, de la Loi, l'obligation de notification naissant dès lors que la proportion de droits de vote détenus atteint les seuils applicables ou passe au-dessus ou en dessous de ces seuils à la suite de transactions du type visé à l 'article 9 de la Loi est une obligation individuelle qui incombe à chaque détenteur d'actions ou à chaque personne physique ou morale visée à l'article 9 de la Loi, ou aux deux si la proportion de droits de vote détenus par chaque partie atteint le seuil applicable ou passe au-dessus ou en dessous de ce seuil.

Dans les circonstances visées à l'article 9, lettre a), de la Loi, l'obligation de notification est une obligation collective partagée par toutes les parties à l'accord.

(2) Dans les circonstances visées à l'article 9, lettre h), de la Loi, si un détenteur d'actions remet une procuration en vue d'une assemblée de détenteurs d'actions, la notification peut prendre la forme d'une notification unique effectuée au moment de la remise de la procuration, pour autant que celle-ci explique clairement quelle sera la situation résultant de cette opération, en termes de droits de vote, lorsque le mandataire ne pourra plus exercer les droits de vote comme il l'entend.

Si, dans les circonstances visées à l'article 9, lettre h), de la Loi, le mandataire reçoit une ou plusieurs procurations en vue d'une assemblée de détenteurs d'actions, la notification peut prendre la forme d'une notification unique effectuée au moment de la réception des procurations, pour autant que celles-ci expliquent clairement quelle sera la situation résultant de cette opération, en termes de droits de vote, lorsque le mandataire ne pourra plus exercer les droits de vote comme il l'entend.

(3) Lorsque l'obligation de notification incombe à plus d'une personne physique ou morale, la notification peut prendre la forme d'une seule et unique notification commune.

Cependant, aucune des personnes physiques ou morales concernées ne peut être réputée exonérée de ses responsabilités en

matière de notification par le recours à cette notification commune unique.

Art. 10.

Circonstances dans lesquelles la personne qui procède à la notification doit avoir connaissance de l'acquisition ou de la cession, ou de la possibilité d'exercer les droits de vote (article 11, paragraphe 2, lettre a), de la Loi).

Aux fins de l' article 11, paragraphe 2, lettre a), de la Loi, le détenteur d'actions ou la personne physique ou morale visée à l' article 9 de la Loi est réputé avoir connaissance de l'acquisition ou de la cession, ou de la possibilité d'exercer les droits de vote, au plus tard deux jours de cotation après la transaction.

Art. 11.

Conditions d'indépendance applicables aux sociétés de gestion et aux entreprises d'investissement fournissant des services de gestion individualisée de portefeuille (article 11, paragraphes 4 et 5, de la Loi).

(1) Aux fins de l'exemption de l'obligation d'agréger des participations prévue à l' article 11, paragraphe 4, premier alinéa, et à l'article 11, paragraphe 5, premier alinéa, de la Loi, l'entreprise mère d'une société de gestion ou d'une entreprise d'investissement est tenue de respecter les conditions suivantes:

- **a)** elle ne doit pas intervenir au moyen d'instructions directes ou indirectes, ou par tout autre moyen, dans l'exercice des droits de vote détenus par cette société de gestion ou entreprise d'investissement;
- **b)** la société de gestion ou l'entreprise d'investissement doit être libre d'exercer, indépendamment de son entreprise mère, les droits de vote liés aux actifs qu'elle gère.

(2) Une entreprise mère qui souhaite bénéficier de l'exemption notifie sans délai les informations suivantes à la Commission en tant qu'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de tout émetteur

pour lequel des droits de vote sont attachés à des participations gérées par des sociétés de gestion ou par des entreprises d'investissement:

a) la liste des noms de ces sociétés de gestion et entreprises d'investissement, avec mention des autorités compétentes chargées de leur surveillance ou indiquant qu'aucune autorité compétente n'est chargée de leur surveillance, mais sans mention des émetteurs concernés;

b) une déclaration selon laquelle, pour chaque société de gestion ou entreprise d'investissement concernée, l'entreprise mère respecte les conditions fixées au paragraphe 1er.

L'entreprise mère tient à jour la liste visée à la lettre a).

(3) Lorsqu'elle ne souhaite bénéficier de l'exemption que pour les instruments visés à l' article 12 de la Loi, l'entreprise mère ne transmet à la Commission en tant qu'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'émetteur que la liste visée au paragraphe 2, lettre a).

(4) Sans préjudice de l'application de l' article 22 de la Loi, l'entreprise mère d'une société de gestion ou d'une entreprise d'investissement doit être en mesure de démontrer à la Commission en tant qu'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'émetteur, sur demande, que:

a) les structures organisationnelles de l'entreprise mère et de la société de gestion ou de l'entreprise d'investissement sont telles que les droits de vote sont exercés indépendamment de l'entreprise mère;

b) les personnes qui décident des modalités de l'exercice des droits de vote agissent indépendamment;

c) si l'entreprise mère est un client de sa société de gestion ou de son entreprise d'investissement ou détient une participation dans les actifs gérés par la société de gestion ou l'entreprise d'investissement, il existe un mandat écrit établissant clairement une relation d'indépendance

mutuelle entre l'entreprise mère et la société de gestion ou l'entreprise d'investissement.

L'exigence de la lettre a) implique au minimum que l'entreprise mère et la société de gestion ou l'entreprise d'investissement établissent des procédures et des lignes de conduite écrites raisonnablement destinées à empêcher la circulation d'informations relatives à l'exercice des droits de vote entre l'entreprise mère et la société de gestion ou l'entreprise d'investissement.

(5) Aux fins du paragraphe 1er, lettre a), on entend par «instruction directe» toute instruction donnée par l'entreprise mère ou une autre entreprise contrôlée par l'entreprise mère, où celle-ci précise comment la société de gestion ou l'entreprise d'investissement doit exercer les droits de vote dans des circonstances données.

Par «instruction indirecte», on entend toute instruction générale ou particulière, quelle qu'en soit la forme, donnée par l'entreprise mère ou une autre entreprise contrôlée par l'entreprise mère, qui limite le pouvoir discrétionnaire de la société de gestion ou de l'entreprise d'investissement dans l'exercice des droits de vote, afin de servir des intérêts commerciaux propres à l'entreprise mère ou à une autre entreprise contrôlée par l'entreprise mère.

Art. 12.

Types d'instruments financiers donnant le droit d'acquérir, à l'initiative du détenteur uniquement, des actions auxquelles sont attachés des droits de vote (article 12 de la Loi).

(modifié par le Règlement grand-ducal du 10 mai 2016 (Mém. A89 du 12/05/2016 P.1665))

(1) [...]

(2) [...]

(3) La notification requise en vertu de l'article 12 de la Loi comprend les informations suivantes:

a) la situation qui résulte de l'opération, en termes de droits de vote;

b) le cas échéant, la chaîne des entreprises contrôlées par l'intermédiaire desquelles les instruments financiers sont effectivement détenus;

c) la date à laquelle le seuil a été atteint ou dépassé;

d) pour les instruments soumis à une période d'exercice, une indication de la date ou de la période à laquelle les actions seront ou pourront être acquises, le cas échéant;

e) la date d'échéance ou d'expiration de l'instrument;

f) l'identité du détenteur;

g) le nom de l'émetteur sous-jacent.

Aux fins de la lettre a), le pourcentage des droits de vote est calculé par référence au total du nombre de droits de vote et du capital, tel que rendu public en dernier lieu par l'émetteur conformément à l' article 14 de la Loi.

(4) Le délai de notification est identique à celui prévu par l' article 11, paragraphe 2, de la Loi et des dispositions d'application y relatives, décrites à l' article 10 du présent règlement grand-ducal.

(5) La notification est adressée à l'émetteur de l'action sous-jacente et à la Commission.

Si un instrument financier recouvre plus d'une action sous-jacente, une notification distincte est adressée à chaque émetteur des actions sous-jacentes.

Art. 13.

Normes minimales (article 20, paragraphe 1, de la Loi).

(modifié par le Règlement grand-ducal du 10 mai 2016 (Mém. A89 du 12/05/2016 P.1665))

(1) La diffusion des informations réglementées aux fins de l' article 20, paragraphe 1, de la Loi est effectuée conformément aux normes minimales énoncées aux paragraphes 2 à 5.

(2) Les informations réglementées sont diffusées de manière à ce qu'elles puissent atteindre le plus large public possible dans un laps

de temps aussi court que possible entre leur diffusion au Luxembourg et leur diffusion dans les autres Etats membres.

(3) Les informations réglementées sont communiquées aux médias dans leur intégralité. Cependant, dans le cas des rapports visés aux articles 3, 4 et 5 de la Loi, cette exigence est réputée respectée si une annonce des informations réglementées est communiquée aux médias et mentionne les sites web sur lesquels les documents pertinents sont disponibles, en sus du mécanisme officiel de stockage central des informations réglementées visé à l'article 20 de la Loi.

(4) Les informations réglementées sont communiquées aux médias d'une manière qui garantisse la sécurité de la communication, qui minimise le risque de corruption des données et d'accès non autorisé et qui apporte toute certitude quant à leur source.

Afin de garantir une réception sûre des informations réglementées, il est remédié le plus tôt possible à toute défaillance ou interruption de leur transmission.

L'émetteur ou la personne qui a demandé l'admission à la négociation sur un marché réglementé sans le consentement de l'émetteur ne peut être tenu responsable des défaillances ou des dysfonctionnements systémiques des médias auxquels les informations réglementées ont été transmises.

(5) Les informations réglementées sont communiquées aux médias selon des modalités signalant clairement qu'il s'agit d'informations réglementées et mentionnant clairement l'émetteur concerné, l'objet des informations réglementées ainsi que l'heure et la date de leur transmission par l'émetteur ou par la personne qui a demandé l'admission à la négociation sur un marché réglementé sans le consentement de l'émetteur.

L'émetteur ou la personne qui a demandé l'admission à la négociation sur un marché réglementé sans le consentement de l'émetteur sont en mesure de communiquer sur demande à la Commission en tant qu'autorité compétente de l'Etat membre

d'origine de l'émetteur les éléments suivants concernant toute publication d'informations réglementées:

a) le nom de la personne qui a transmis les informations aux médias;

b) le détail des mesures de sécurité;

c) l'heure et la date auxquelles les informations ont été transmises aux médias;

d) le moyen par lequel les informations ont été transmises;

e) le cas échéant, les détails de tout embargo mis par l'émetteur sur les informations réglementées.

CHAPITRE II – CRITÈRES D'ÉQUIVALENCE POUR LES PAYS TIERS (ARTICLE 21, PARAGRAPHES 1 ET 4, DE LA LOI).

Art. 14.

Rapport de gestion annuel.

Un pays tiers est réputé appliquer des exigences équivalentes à celles énoncées à l' article 3, paragraphe 2, lettre b), de la Loi si, en vertu de la législation de ce pays, le rapport de gestion annuel doit contenir au moins les informations suivantes:

a) un exposé fidèle sur l'évolution des affaires, les résultats et la situation de l'émetteur, ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes auxquels il est confronté, de manière à présenter une analyse équilibrée et exhaustive de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation de l'émetteur, en rapport avec le volume et la complexité de ces affaires;

b) les événements importants survenus depuis la fin de l'exercice;

c) des indications sur l'évolution probable de l'émetteur.

Dans la mesure nécessaire à la compréhension de l'évolution des affaires, des résultats ou de la situation de l'émetteur, l'analyse visée à la lettre a) comporte des indicateurs clés de performance de nature tant financière que, le cas échéant, non financière ayant trait à l'activité spécifique de l'émetteur.

Art. 15.

Rapport de gestion intermédiaire.

Un pays tiers est réputé appliquer des exigences équivalentes à celles énoncées à l' article 4, paragraphe 4, de la Loi si, en vertu de la législation de ce pays, un jeu d'états financiers résumés est requis en sus du rapport de gestion intermédiaire et que ce dernier doit contenir au moins les informations suivantes:

a) une analyse de la période couverte;

b) des indications sur l'évolution prévisible de l'émetteur sur les six mois restants de l'exercice;

c) pour les émetteurs d'actions, les principales transactions entre parties liées, si celles-ci ne sont pas déjà soumises à des obligations de publicité continue.

Art. 16.

Déclarations des personnes responsables au sein de l'émetteur.

Un pays tiers est réputé appliquer des exigences équivalentes à celles énoncées à l' article 3, paragraphe 2, lettre c), et à l' article 4, paragraphe 2, lettre c), de la Loi si, en vertu de la législation de ce pays, une ou plusieurs personnes au sein de l'émetteur assument la responsabilité des états financiers annuels et semestriels, et notamment des points suivants:

a) la conformité des états financiers au cadre de présentation des informations ou au corps de normes comptables applicables;

b) la fidélité de l'analyse de la gestion figurant dans le rapport de gestion.

Art. 17.

Déclarations intermédiaires de la direction.

(abrogé par le Règlement grand-ducal du 10 mai 2016 (Mém. A89 du 12/05/2016 P.1665))

[...]

Art. 18.

Comptes annuels consolidés.

Un pays tiers est réputé appliquer des exigences équivalentes à celles énoncées à l' article 3, paragraphe 3, premier alinéa, de la Loi si, en vertu de la législation de ce pays, la fourniture des comptes individuels de l'entreprise mère n'est pas exigée mais que l'émetteur dont le siège social est établi dans ce pays tiers est tenu d'inclure dans ses comptes consolidés les informations suivantes:

a) pour les émetteurs d'actions, le calcul du dividende et la capacité de verser un dividende;

b) pour tous les émetteurs, le cas échéant, les exigences minimales de fonds propres et la situation de trésorerie.

Aux fins de l'équivalence, l'émetteur doit en outre être en mesure de fournir à la Commission en tant qu'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'émetteur, des informations supplémentaires ayant fait l'objet d'un audit sur les comptes individuels de l'émetteur en tant qu'entité indépendante, relatives aux éléments d'information visés aux lettres a) et b). Ces informations peuvent être établies en application des normes comptables du pays tiers.

Art. 19.

Comptes annuels non consolidés.

Un pays tiers est réputé appliquer des exigences équivalentes à celles énoncées à l' article 3, paragraphe 3, second alinéa, de la Loi en ce qui concerne les comptes individuels si, en vertu de la législation de ce pays, un émetteur dont le siège social est établi sur

son territoire n'est pas tenu d'établir des comptes consolidés, mais doit établir ses comptes individuels en application des normes comptables internationales reconnues comme applicables dans l'Union Européenne en vertu de l'article 3 du règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales ou des normes comptables nationales du pays tiers équivalentes à ces normes.

Aux fins de l'équivalence, si ces informations financières ne respectent pas lesdites normes, elles doivent être présentées sous la forme d'états financiers retraités.

En outre, les comptes individuels doivent être audités de manière indépendante.

Art. 20.

Notification et publication des participations importantes.

Un pays tiers est réputé appliquer des exigences équivalentes à celles énoncées à l' article 11, paragraphe 6, de la Loi si, en vertu de la législation de ce pays, le délai dans lequel un émetteur dont le siège social est établi dans ce pays tiers doit être informé des participations importantes et doit rendre celles-ci publiques est, au total, égal ou inférieur à sept jours de cotation.

Les délais de notification à l'émetteur et de publication subséquente par ce dernier peuvent différer de ceux fixés à l'article 11, paragraphes 2 et 6, de la Loi.

Art. 21.

Actions propres.

Un pays tiers est réputé appliquer des exigences équivalentes à celles énoncées à l' article 13 de la Loi si, en vertu de la législation de ce pays, un émetteur dont le siège social est établi sur son territoire est tenu de remplir les conditions suivantes:

a) si l'émetteur est autorisé à détenir au maximum 5% de ses propres actions auxquelles sont attachés des droits de

vote, il doit procéder à une notification chaque fois que ce seuil est atteint ou franchi (à la hausse ou à la baisse);

b) si l'émetteur est autorisé à détenir au maximum entre 5% et 10% de ses propres actions auxquelles sont attachés des droits de vote, il doit procéder à une notification chaque fois que le seuil des 5% ou que le seuil maximum est atteint ou franchi (à la hausse ou à la baisse);

c) si l'émetteur est autorisé à détenir plus de 10% de ses propres actions auxquelles sont attachés des droits de vote, il doit procéder à une notification chaque fois que le seuil des 5% ou le seuil des 10% est atteint ou franchi (à la hausse ou à la baisse).

Aux fins de l'équivalence, il n'est pas nécessaire qu'une notification soit requise au-delà du seuil des 10%.

Art. 22.

Publication du total du nombre de droits de vote et du capital.

Un pays tiers est réputé appliquer des exigences équivalentes à celles énoncées à l' article 14 de la Loi si, en vertu de la législation de ce pays, un émetteur dont le siège social est établi sur son territoire est tenu de rendre public le total du nombre de droits de vote et du capital dans un délai de 30 jours de calendrier après une augmentation ou une diminution de ce total.

Art. 23.

Informations relatives aux assemblées générales.

Un pays tiers est réputé appliquer des exigences équivalentes à celles énoncées à l' article 16, paragraphe 2, lettre a), et à l' article 17, paragraphe 2, lettre a), de la Loi, en ce qui concerne le contenu des informations relatives aux assemblées, si, en vertu de la législation de ce pays, un émetteur dont le siège social est établi sur son territoire est tenu de fournir au moins des informations sur le lieu, l'heure et l'ordre du jour des assemblées.

Art. 24.

Conditions d'indépendance de sociétés de gestion ou d'entreprises d'investissement par rapport aux entreprises mères.

(1) Un pays tiers est réputé appliquer des conditions d'indépendance équivalentes à celles énoncées à l' article 11, paragraphes 4 et 5, de la Loi si, en vertu de la législation de ce pays, une société de gestion ou une entreprise d'investissement visée à l' article 21, paragraphe 4, de la Loi, est tenue de remplir les conditions suivantes:

a) la société de gestion ou l'entreprise d'investissement doit être libre, en toutes circonstances, d'exercer les droits de vote attachés aux actifs qu'elle gère indépendamment de son entreprise mère;

b) la société de gestion ou l'entreprise d'investissement ne doit pas tenir compte des intérêts de son entreprise mère ou de toute autre entreprise contrôlée par son entreprise mère en cas de conflit d'intérêts.

(2) L'entreprise mère se conforme aux obligations de notification fixées à l' article 11, paragraphe 2, lettre a), et paragraphe 3, du présent règlement grand-ducal.

En outre, l'entreprise mère fait une déclaration selon laquelle, pour chaque société de gestion ou entreprise d'investissement concernée, elle respecte les conditions fixées au paragraphe 1er du présent article.

(3) Sans préjudice de l'application de l' article 22 de la Loi, l'entreprise mère doit être en mesure de démontrer à la Commission en tant qu'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'émetteur, sur demande, que les exigences de l'article 11, paragraphe 4, du présent règlement grand-ducal sont respectées.

Art. 25.

Exécution.

Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

#5/23/5123 - maxime.hubo@stibbe.com

SOCIÉTÉS COTÉES

d) Offres publiques d'acquisition

#c/23/5123 - maxime.hudo@stibbe.com

LOI DU 19 MAI 2006 PORTANT TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2004/25/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 21 AVRIL 2004 CONCERNANT LES OFFRES PUBLIQUES D'ACQUISITION.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 mai 2006 et celle du Conseil d'Etat du 16 mai 2006 portant qu'il n'a a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er

Champ d'application

(1) La présente loi s'applique aux offres publiques d'acquisition de titres d'une société relevant du droit d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, ci-après dénommé «Etat Membre», lorsque tout ou partie de ces titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé dans un ou plusieurs Etats membres, ci-après dénommé «marché réglementé».

(2) La présente loi ne s'applique pas aux offres publiques d'acquisition de titres émis par des sociétés dont l'objet est le placement collectif des capitaux recueillis auprès du public, dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques et dont les parts sont, à la demande des détenteurs, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de ces sociétés. Est assimilé à de tels rachats ou remboursements le fait pour ces sociétés d'agir afin de garantir que la valeur en bourse

de leurs parts ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur d'inventaire nette.

(3) La présente loi ne s'applique pas aux offres publiques d'acquisition de titres émis par les banques centrales des Etats membres.

Art. 2.

Définitions

(1) Aux fins de la présente loi, on entend par:

- **a)** «offre publique d'acquisition» ou «offre»: une offre publique (à l'exclusion d'une offre faite par la société visée elle-même) faite aux détenteurs des titres d'une société pour acquérir tout ou partie desdits titres, que l'offre soit obligatoire ou volontaire, à condition qu'elle suive ou ait pour objectif l'acquisition du contrôle de la société visée selon le droit national;
- **b)** «société visée»: la société dont les titres font l'objet d'une offre;
- **c)** «offrant»: toute personne physique ou morale, de droit public ou privé, qui fait une offre;
- **d)** «personnes agissant de concert»: les personnes physiques ou morales qui coopèrent avec l'offrant ou la société visée sur la base d'un accord, formel ou tacite, oral ou écrit, visant à obtenir le contrôle de la société visée ou à faire échouer l'offre;
- **e)** «titres»: les valeurs mobilières auxquelles sont attachés des droits de vote dans une société, y compris les certificats représentatifs d'actions auxquels est attachée la possibilité de donner une instruction de vote;
- **f)** «parties à l'offre»: l'offrant, les membres de l'organe d'administration ou de direction de l'offrant lorsque celui-ci est une société, la société visée, les détenteurs de titres de la société visée et les membres de l'organe d'administration

ou de direction de la société visée, ainsi que les personnes agissant de concert avec ces parties;

g) «titres à droit de vote multiple»: les titres inclus dans une catégorie séparée et distincte et conférant chacun plus d'une voix.

h) «représentants du personnel»: les instances de représentants de travailleurs issues:

- de la loi modifiée du 18 mai 1979 **(1)** portant réforme des délégations du personnel;
- de la loi du 6 mai 1974 **(1)** instituant des comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et organisant la représentation des salariés dans les sociétés anonymes;
- de la loi du 28 juillet 2000 **(1)** concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs.

(2) Aux fins du paragraphe (1), point d), les personnes contrôlées par une autre personne au sens de la directive 2004/109/CE sont réputées être des personnes agissant de concert avec cette autre personne et entre elles.

Art. 3.

Principes généraux

Les principes suivants doivent être respectés en cas d'offre publique d'acquisition:

a) tous les détenteurs de titres de la société visée qui appartiennent à la même catégorie doivent bénéficier d'un traitement équivalent; en outre, si une personne acquiert le contrôle d'une société, les autres détenteurs de titres doivent être protégés;

b) les détenteurs de titres de la société visée doivent disposer de suffisamment de temps et d'informations pour être à même de prendre une décision sur l'offre en toute connaissance de cause; lorsqu'il conseille les détenteurs de titres, l'organe d'administration ou de direction de la société visée doit présenter son avis relatif aux répercussions de la mise en oeuvre de l'offre sur l'emploi, les conditions d'emploi et les sites d'activité de la société;

c) l'organe d'administration ou de direction de la société visée doit agir dans l'intérêt de la société dans son ensemble et ne peut pas refuser aux détenteurs de titres la possibilité de décider des mérites de l'offre;

d) il ne doit pas se créer de marchés faussés pour les titres de la société visée, de la société offrante ou de toute autre société concernée par l'offre de sorte que la hausse ou la baisse des cours des titres devienne artificielle et que le fonctionnement normal des marchés soit perturbé;

e) un offrant ne doit annoncer une offre qu'après s'être assuré qu'il peut fournir entièrement la contrepartie en espèces, si une telle contrepartie a été offerte, et après avoir pris toutes les mesures raisonnables pour assurer la fourniture de tout autre type de contrepartie;

f) la société visée ne doit pas être gênée au-delà d'un délai raisonnable dans ses activités en raison d'une offre concernant ses titres; ce délai ne peut en tout cas pas dépasser six mois à partir du jour où la décision de faire une offre a été rendue publique par l'offrant.

Art. 4.

Autorité de contrôle et droit applicable

(1) La Commission de surveillance du secteur financier, ci-après dénommée "la Commission", est l'autorité compétente pour le contrôle d'une offre en ce qui concerne les règles adoptées ou introduites en application de la présente loi. Elle exerce ses

fonctions de manière impartiale et indépendante par rapport à toutes les parties à une offre.

(2)

a) La Commission est compétente pour le contrôle d'une offre lorsque la société visée a son siège social au Luxembourg et lorsque les titres de cette société sont admis à la négociation sur un marché réglementé au Luxembourg.

b) Si les titres de la société visée ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé de l'Etat membre dans lequel cette société a son siège social, l'autorité compétente pour le contrôle de l'offre est celle de l'Etat membre sur le marché réglementé duquel les titres de la société sont admis à la négociation.

Si les titres de la société visée sont admis à la négociation sur les marchés réglementés de plus d'un Etat membre, l'autorité compétente pour le contrôle de l'offre est celle de l'Etat membre sur le marché réglementé duquel les titres de la société ont été admis à la négociation en premier lieu.

c) Si les titres de la société visée ont été admis en premier lieu à la négociation simultanément sur les marchés réglementés de plusieurs Etats membres, la société visée détermine quelle est l'autorité compétente, parmi celles de ces Etats membres, pour le contrôle de l'offre en informant ces marchés réglementés et leurs autorités de contrôle le premier jour de la négociation.

Si les titres de la société visée ont déjà été admis à la négociation sur les marchés réglementés de plusieurs Etats membres au 20 mai 2006 et y ont été admis simultanément, les autorités de contrôle de ces Etats membres conviennent de l'autorité qui, parmi elles, sera compétente pour le contrôle de l'offre dans un délai de quatre semaines après le 20 mai 2006.

A défaut, la société visée détermine celle de ces autorités qui sera l'autorité compétente le premier jour de négociation suivant ce délai de quatre semaines.

d) La Commission veille à ce que les décisions visées au point c) soient rendues publiques.

e) Dans les cas visés aux points b) et c), les questions touchant à la contrepartie offerte en cas d'offre, en particulier au prix, et les questions ayant trait à la procédure d'offre, notamment aux informations sur la décision prise par l'offrant de faire une offre, au contenu du document d'offre et à la divulgation de l'offre, sont traitées conformément aux règles de l'Etat membre de l'autorité compétente. Pour les questions relatives à l'information qui doit être fournie au personnel de la société visée et les questions relevant du droit des sociétés, notamment le pourcentage de droits de vote qui donne le contrôle et les dérogations à l'obligation de lancer une offre, ainsi que les conditions dans lesquelles l'organe d'administration ou de direction de la société visée peut entreprendre une action susceptible de faire échouer l'offre, les règles applicables et l'autorité compétente sont celles de l'Etat membre dans lequel la société visée a son siège social.

(3) Pour l'application de la présente loi, toutes les personnes au service de la Commission sont tenues au secret professionnel. Cette obligation persiste au-delà de la cessation de leurs fonctions. Les informations couvertes par le secret professionnel ne peuvent être divulguées, à quelque personne ou autorité que ce soit, qu'en vertu de dispositions législatives dans les conditions définies à l' article 16 de la loi du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier.

(4) La Commission ainsi que les autorités de contrôle des autres Etats membres au sens de la présente loi et les autres autorités chargées de contrôler les marchés des capitaux, en application notamment de la directive 2004/39/CE, de la directive 2001/34/CE, de la directive 2004/109/CE, de la directive 2003/6/CE et de la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs

mobilières à la négociation, coopèrent et se communiquent des informations dans toute la mesure nécessaire à l'application des règles établies conformément à la présente loi, et en particulier dans les cas prévus au paragraphe (2), points b), c) et e). Les informations ainsi échangées sont couvertes par l'obligation de secret professionnel qui incombe aux personnes exerçant ou ayant exercé une activité auprès des autorités de contrôle qui les reçoivent. La coopération comprend la capacité de notifier les actes juridiques nécessaires à l'application des mesures prises par les autorités compétentes en liaison avec des offres, ainsi que toute autre aide pouvant être raisonnablement demandée par les autorités de contrôle concernées aux fins d'enquêter sur les violations effectives ou prétendues des règles adoptées ou introduites en application de la directive 2004/25/CE.

(5) Sous réserve des principes généraux énoncés à l' article 3, la Commission est autorisée, dans le domaine de compétence défini par la présente loi, à ne pas faire application, dans des circonstances particulières, des dispositions des articles 3, f), in fine; 5, paragraphes (1) et (3), 6, paragraphes (1) et (3), 7, paragraphe (1), 11, paragraphe (1) et 13, alinéa 1, point d). Une décision spécialement motivée est exigée dans ce cas.

Art. 5.

Protection des actionnaires minoritaires, offre obligatoire et prix équitable

(complété par la loi du 18 décembre 2015 (Mém. A246 du 24/12/2015 P.6000))

(1) Lorsqu'une personne physique ou morale obtient, à la suite d'une acquisition faite par elle-même ou par des personnes agissant de concert avec elle, des titres d'une société au sens de l' article 1, paragraphe (1), qui, additionnés à toutes les participations en ces titres qu'elle détient déjà et à celles des personnes agissant de concert avec elle, lui confèrent directement ou indirectement un pourcentage déterminé de droits de vote dans cette société lui

donnant le contrôle de cette société, cette personne est obligée de faire une offre en vue de protéger les actionnaires minoritaires de la société visée. Cette offre est adressée dans les plus brefs délais à tous les détenteurs de ces titres et porte sur la totalité de leurs participations, au prix équitable défini au paragraphe (4).

(2) L'obligation de lancer une offre prévue au paragraphe (1) n'est plus applicable lorsque le contrôle a été acquis à la suite d'une offre volontaire faite conformément à la présente loi à tous les détenteurs de titres pour la totalité de leurs participations.

(3) Le pourcentage de droits de vote conférant le contrôle aux fins du paragraphe (1) et son mode de calcul sont fixés par la réglementation de l'Etat membre dans lequel la société visée a son siège social.

Pour les sociétés dont le siège social est établi au Luxembourg le pourcentage de droits de vote est fixé à 33 1/3%. Pour le calcul du pourcentage il est tenu compte de tous les titres de la société à l'exclusion des titres assortis d'un droit de vote uniquement dans des situations particulières.

(4) Est considéré comme le prix équitable le prix le plus élevé payé pour les mêmes titres par l'offrant, ou par des personnes agissant de concert avec lui, pendant une période de douze mois précédant l'offre visée au paragraphe (1). Si, après publication de l'offre et avant expiration de la période d'acceptation de celle-ci, l'offrant ou toute personne agissant de concert avec lui acquiert des titres à un prix supérieur au prix de l'offre, l'offrant porte son offre à un prix au moins égal au prix le plus élevé payé pour les titres ainsi acquis.

Sous réserve du respect des principes généraux énoncés à l' article 3, la Commission est autorisée à modifier le prix prévu au premier alinéa. Le prix le plus élevé ne peut être modifié, vers le haut ou vers le bas, que si le prix le plus élevé a été fixé par accord entre l'acheteur et un vendeur, ou si les prix de marché des titres en cause ont été manipulés, ou si les prix de marché en général ou certains prix de marché en particulier ont été affectés par des événements exceptionnels, ou pour permettre le sauvetage d'une entreprise en

détresse. La Commission utilise dans ces cas des critères clairement définis qui peuvent être la valeur moyenne de marché sur une certaine période, la valeur de liquidation de la société ou d'autres critères objectifs d'évaluation généralement utilisés en analyse financière.

Un règlement grand-ducal [(2)] peut prévoir d'autres circonstances dans lesquelles des dysfonctionnements du marché auraient une incidence sur l'établissement du prix selon l'alinéa 1 du présent paragraphe.

Toute décision de la Commission qui modifie le prix équitable doit être motivée et rendue publique.

(5) L'offrant peut proposer comme contrepartie des titres, des espèces ou une combinaison des deux.

Cependant lorsque la contrepartie proposée par l'offrant ne consiste pas en des titres liquides admis à la négociation sur un marché réglementé, cette contrepartie doit porter, à titre d'option, sur des espèces. La liquidité des titres de l'offrant est présumée suffisante soit lorsque ces titres sont diffusés dans le public à concurrence d'au moins 25% du capital souscrit de l'offrant représenté par cette catégorie de titres, soit lorsque, en raison du nombre élevé de titres d'une même catégorie et l'étendue de leur diffusion dans le public, un fonctionnement régulier du marché est assuré avec un pourcentage plus faible.

En tout état de cause, l'offrant propose, au moins à titre d'option, une contrepartie en espèces lorsque lui-même ou des personnes agissant de concert avec lui, au cours d'une période commençant au même moment que la période déterminée en application du paragraphe (4) et prenant fin à l'expiration de la période d'acceptation de l'offre, ont acquis contre des espèces des titres conférant 5% ou plus des droits de vote de la société visée.

(6) L’obligation de lancer une offre prévue au paragraphe (1) n’est pas applicable en cas d’utilisation d’instruments, de pouvoirs et de mécanismes de résolution prévus à la partie Ire, titre II, chapitres III à XI de la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des

établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement.

Art. 6.

Information sur l'offre

(1) La décision de faire une offre doit être rendue publique par l'offrant immédiatement à la suite de la prise de décision par l'offrant et la Commission doit être informée de cette offre avant que cette décision soit rendue publique. Dès que l'offre a été rendue publique, les organes d'administration ou de direction de la société visée et de l'offrant informent respectivement les représentants de leur personnel ou, lorsqu'il n'existe pas de tels représentants, le personnel lui-même.

(2) L'offrant a l'obligation d'établir et de rendre public en temps utile un document d'offre contenant les informations nécessaires pour que les détenteurs de titres de la société visée puissent prendre une décision sur l'offre en toute connaissance de cause. Avant que ce document soit rendu public, l'offrant le soumet, dans un délai de dix jours ouvrables à compter du jour où l'offre a été rendue publique, à l'approbation de la Commission.

La Commission notifie à l'offrant sa décision concernant l'approbation du document d'offre dans les 30 jours ouvrables qui suivent la présentation du projet de document d'offre.

Si la Commission estime, pour des motifs raisonnables, que le document qui lui est soumis est incomplet ou qu'un complément d'information est nécessaire, elle en informe l'offrant dans les dix jours ouvrables qui suivent l'introduction, pour approbation, du document d'offre. Dans ce cas, le délai prévu à l'alinéa 2 du présent paragraphe ne court qu'à partir de la date à laquelle les informations requises sont fournies par l'offrant.

Le document d'offre est établi dans une langue acceptée par la Commission. La rédaction du document d'offre en langue luxembourgeoise, française, allemande ou anglaise est acceptée dans tous les cas.

En approuvant le document d'offre la Commission ne s'engage pas en ce qui concerne l'opportunité économique ou financière de l'opération ou la qualité ou la solvabilité de l'offrant ou de la société visée.

Lorsque le document d'offre est rendu public, les organes d'administration ou de direction de la société visée et de l'offrant le communiquent respectivement aux représentants de leur personnel ou, lorsqu'il n'existe pas de tels représentants, au personnel lui-même.

Les représentants du personnel, ou à défaut de représentants du personnel, les travailleurs eux-mêmes, sont ensuite impliqués par l'organe d'administration ou de direction dans ses travaux devant mener à son avis motivé sur l'offre tel que prévu à l' article 10 (5) du présent texte.

L'organe d'administration ou de direction informe et requiert l'avis des représentants du personnel, ou à défaut de représentants du personnel, des travailleurs eux-mêmes, notamment en ce qui concerne les répercussions de l'offre sur l'ensemble des intérêts de la société et spécialement sur l'emploi.

Dans le cas d'une offre pour laquelle la Commission n'est pas compétente en vertu de l' article 4, le document d'offre est reconnu au Luxembourg, sous réserve de son approbation par l'autorité compétente et d'une traduction en langue luxembourgeoise, française, allemande ou anglaise, dans le cas où les titres de la société visée sont admis à la négociation au Luxembourg, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir l'approbation de la Commission. La Commission ne peut exiger l'insertion d'informations complémentaires dans le document d'offre que si ces informations sont propres au marché luxembourgeois et sont relatives aux formalités à remplir pour accepter l'offre et pour recevoir la contrepartie due à l'issue de l'offre ainsi qu'au régime fiscal auquel la contrepartie offerte aux détenteurs de titres sera soumise.

(3) Le document d'offre prévu au paragraphe (2) comporte au moins les indications suivantes:

a) la teneur de l'offre;

b) l'identité de l'offrant et, lorsque l'offrant est une société, la forme, la dénomination et le siège social de cette société;

c) les titres ou, le cas échéant, la ou les catégories de titres qui font l'objet de l'offre;

d) la contrepartie offerte par titre ou par catégorie de titres et, dans le cas d'une offre obligatoire, la méthode employée pour la déterminer, ainsi que les modalités de paiement de cette contrepartie;

e) l'indemnisation proposée pour compenser les droits qui pourraient être supprimés en application de la règle relative à la neutralisation des restrictions énoncée à l' article 12, paragraphe (4), ainsi que les modalités de paiement de cette indemnisation et la méthode employée pour la déterminer;

f) le pourcentage ou le nombre maximal et minimal de titres que l'offrant s'engage à acquérir;

g) le détail des participations que l'offrant et les personnes agissant de concert avec lui détiennent déjà dans la société visée;

h) toutes les conditions auxquelles l'offre est subordonnée;

i) les intentions de l'offrant quant à la poursuite de l'activité de la société visée et, pour autant qu'elle soit affectée par l'offre, de la société offrante ainsi que quant au maintien des emplois de leur personnel et de leurs dirigeants, y compris tout changement important des conditions d'emploi, et en particulier les plans stratégiques de l'offrant pour les deux sociétés et les répercussions probables sur l'emploi et les sites d'activité des sociétés;

j) la période d'acceptation de l'offre;

k) lorsque la contrepartie proposée par l'offrant comporte des titres, de quelque nature qu'ils soient, des informations sur ces titres;

l) des informations sur le financement de l'offre;

m) l'identité des personnes agissant de concert avec l'offrant ou la société visée et, lorsqu'il s'agit de sociétés, leur forme, leur dénomination, leur siège social ainsi que leur lien avec l'offrant et, lorsque cela est possible, avec la société visée;

n) la législation nationale qui régira les contrats conclus entre l'offrant et les détenteurs de titres de la société visée à la suite de l'offre ainsi que les juridictions compétentes.

(4) Les parties à une offre sont tenues de communiquer à tout moment aux autorités de contrôle de leur Etat membre, sur demande, toutes les informations en leur possession sur l'offre qui sont nécessaires à l'exercice des fonctions des autorités de contrôle.

Art. 7.

Période d'acceptation

(1) La période d'acceptation de l'offre ne peut être ni inférieure à deux semaines ni supérieure à dix semaines à compter de la date de publication du document d'offre. Sous réserve du respect du principe général prévu à l' article 3, lettre f), la période de dix semaines pourra être prolongée, à condition que l'offrant notifie au moins deux semaines à l'avance son intention de clôturer l'offre.

(2) La Commission peut accorder une dérogation à la durée prévue au paragraphe (1) afin de permettre à la société visée de convoquer une assemblée générale d'actionnaires pour examiner l'offre.

(3) Dans les cas où l'offrant parvient à acquérir le contrôle de la société visée, les détenteurs de titres n'ayant pas accepté l'offre jusqu'au moment de la clôture de la période d'acceptation de l'offre ont la possibilité d'accepter cette offre dans un délai de quinze jours qui court à compter de la publication prévue à l' article 13, alinéa 1, d) iii), excepté dans le cas d'une offre obligatoire faite en application de l' article 5 (1).

Art. 8.

Publicité de l'offre

(1) La publicité de l'offre doit assurer la transparence et l'intégrité du marché des titres de la société visée, de l'offrant ou de toute autre société concernée par l'offre, afin d'éviter notamment la publication ou la diffusion d'informations fausses ou trompeuses.

(2) La Commission détermine les modalités de la publication de toutes les informations et de tous les documents requis par l'article 6 d'une manière garantissant que les détenteurs de titres, au moins dans les Etats membres sur le marché réglementé desquels les titres de la société visée ont été admis à la négociation, ainsi que les représentants du personnel de la société visée et de l'offrant ou, lorsqu'il n'existe pas de tels représentants, le personnel lui-même peuvent en disposer facilement et rapidement.

Art. 9.

Arrangements facultatifs

(1) Les sociétés dont le siège social se trouve sur le territoire du Luxembourg ont le choix réversible de se soumettre aux dispositions de l' article 10 paragraphes (2) et (3) et de l' article 12, ou à l'un des deux seulement, sans préjudice de l'article 12, paragraphe (7).

(2) La décision de la société est prise par l'assemblée générale des actionnaires, conformément aux règles applicables à la modification des statuts. La décision est notifiée à la Commission ainsi qu'à toutes les autorités de contrôle des Etats membres dans lesquels ses titres sont admis à la négociation sur des marchés réglementés ou dans lesquels une demande à cet effet a été introduite.

(3) Les sociétés qui appliquent l'article 10, paragraphes (2) et (3), ou l'article 12 sont exemptées d'appliquer l'article 10, paragraphes (2) et (3), ou l'article 12 si elles deviennent l'objet d'une offre lancée par une société qui, quant à elle, n'applique pas ces mêmes articles ou par une société contrôlée directement ou indirectement par une telle société, conformément à l'article 1er de la directive 83/349/CEE.

(4) La Commission veille à ce que les dispositions applicables aux différentes sociétés soient divulguées sans délai.

(5) Toute mesure appliquée en vertu du paragraphe (3) est soumise à l'autorisation de l'assemblée générale des actionnaires de la société visée, ladite autorisation devant avoir été reçue au plus tôt dix-huit mois avant que l'offre ait été rendue publique conformément à l' article 6, paragraphe (1).

Art. 10.

Obligations de l'organe d'administration ou de direction de la société visée

(1) Les règles prévues aux paragraphes (2) et (3) doivent être respectées lorsqu'une société a décidé de se soumettre à ces règles conformément aux dispositions de l' article 9, sans préjudice des dispositions relatives à une éventuelle exemption en application de l'article 9.

(2) Pendant la période visée au deuxième alinéa, l'organe d'administration ou de direction de la société visée doit obtenir une autorisation préalable de l'assemblée générale des actionnaires à cet effet avant d'entreprendre toute action susceptible de faire échouer l'offre, à l'exception de la recherche d'autres offres, et en particulier avant d'entreprendre toute émission d'actions de nature à empêcher durablement l'offrant de prendre le contrôle de la société visée.

Une telle autorisation est requise à partir du moment où l'organe d'administration ou de direction de la société visée reçoit les informations sur l'offre mentionnées à l' article 6, paragraphe (1), première phrase, et aussi longtemps que le résultat de l'offre n'a pas été rendu public ou qu'elle n'est pas devenue caduque.

(3) En ce qui concerne les décisions qui ont été prises avant le début de la période visée au paragraphe (2), deuxième alinéa, et qui ne sont pas encore partiellement ou totalement mises en oeuvre, l'assemblée générale des actionnaires doit approuver ou confirmer toute décision qui ne s'inscrit pas dans le cours normal des activités de la société et dont la mise en oeuvre est susceptible de faire échouer l'offre.

(4) Aux fins de l'obtention de l'autorisation préalable, de l'approbation ou de la confirmation des détenteurs de titres, visées aux paragraphes (2) et (3), une assemblée générale des actionnaires peut être convoquée, moyennant une unique annonce insérée au moins deux semaines avant l'assemblée dans le Mémorial et dans un journal luxembourgeois. Il en est de même en cas de prorogation de l'assemblée générale.

(5) L'organe d'administration ou de direction de la société visée établit et rend public un document contenant son avis motivé sur l'offre, notamment son avis quant aux répercussions de la mise en oeuvre de l'offre sur l'ensemble des intérêts de la société et spécialement l'emploi ainsi que quant aux plans stratégiques de l'offrant pour la société visée et leurs répercussions probables sur l'emploi et les sites d'activité selon la description figurant dans le document d'offre conformément à l'article 6, paragraphe (3), point i). Avant d'établir son avis, l'organe d'administration ou de direction consulte les représentants du personnel de la société ou, s'il n'existe pas de tels représentants, le personnel lui-même. Si l'organe d'administration ou de direction reçoit en temps utile un avis distinct des représentants du personnel quant aux répercussions de l'offre sur l'emploi, celui-ci est joint au document.

(6) Aux fins du paragraphe (2), il y a lieu d'entendre par organe d'administration ou de direction, à la fois le conseil d'administration de la société et son conseil de surveillance, lorsque la structure de la société est de type dualiste.

Art. 11.

Information sur les sociétés mentionnées à l'article 1er, paragraphe (1)

(1) Les sociétés mentionnées à l' article 1, paragraphe (1), doivent publier des informations détaillées sur les points suivants:

a) la structure de leur capital, y compris les titres qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé d'un Etat membre, avec le cas échéant une indication des

différentes catégories d'actions et, pour chaque catégorie d'actions, les droits et obligations qui lui sont attachés et le pourcentage du capital social total qu'elle représente;

b) toute restriction au transfert de titres, telle que des limitations à la possession de titres ou la nécessité d'obtenir une autorisation de la société ou d'autres détenteurs de titres, sans préjudice de l'article 46 de la directive 2001/34/CE ;

c) les participations significatives au capital, directes ou indirectes (par exemple, des participations indirectes au travers de structures pyramidales ou d'actionnariat croisé), au sens de la directive 2004/109/CE ;

d) les détenteurs de tout titre comprenant des droits de contrôle spéciaux et une description de ces droits;

e) le mécanisme de contrôle prévu dans un éventuel système d'actionnariat du personnel, quand les droits de contrôle ne sont pas exercés directement par ce dernier;

f) toute restriction au droit de vote, telle que des limitations du droit de vote pour les détenteurs d'un certain pourcentage ou d'un certain nombre de votes, des délais imposés pour l'exercice du droit de vote ou des systèmes où, avec la coopération de la société, les droits financiers attachés aux titres sont séparés de la détention des titres;

g) les accords entre actionnaires, qui sont connus de la société et peuvent entraîner des restrictions au transfert de titres ou aux droits de vote, au sens de la directive 2004/109/CE;

h) les règles applicables à la nomination et au remplacement des membres de l'organe d'administration ou de direction ainsi qu'à la modification des statuts de la société;

i) les pouvoirs des membres de l'organe d'administration ou de direction, en particulier concernant le pouvoir d'émettre ou de racheter des titres;

j) tous les accords importants auxquels la société est partie et qui prennent effet, sont modifiés ou prennent fin en cas de changement de contrôle de la société à la suite d'une offre publique d'acquisition, et leurs effets, sauf lorsque leur nature est telle que leur divulgation porterait gravement atteinte à la société; cette exception n'est pas applicable lorsque la société est spécifiquement tenue de divulguer ces informations en vertu d'autres exigences légales;

k) tous les accords entre la société et les membres de son organe d'administration ou de direction ou son personnel, qui prévoient des indemnités s'ils démissionnent ou sont licenciés sans raison valable ou si leur emploi prend fin en raison d'une offre publique d'acquisition.

(2) Pour les sociétés dont le siège social est au Luxembourg, les informations visées au paragraphe (1) sont publiées dans le rapport de gestion de la société, prévu à l' article 68 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, et dans le rapport consolidé de gestion, prévu à l' article 339 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

(3) L'organe d'administration ou de direction de ces sociétés présente un rapport explicatif à l'assemblée générale annuelle des actionnaires sur les points visés au paragraphe (1).

Art. 12.

Neutralisation des restrictions

(1) Sans préjudice des autres droits et obligations prévus par les lois et règlements en vigueur pour les sociétés visées à l' article 1, paragraphe (1), les dispositions prévues aux paragraphes (2) à (7) s'appliquent lorsqu'une offre a été rendue publique et lorsqu'une société a décidé de se soumettre à ces règles conformément aux dispositions de l' article 9, sans préjudice des dispositions relatives à une éventuelle exemption en application de l'article 9.

(2) Toutes les restrictions au transfert de titres prévues dans les statuts de la société visée sont inopposables à l'offrant pendant la période d'acceptation de l'offre prévue à l' article 7, paragraphe (1).

Toutes les restrictions au transfert de titres prévues dans des accords contractuels entre la société visée et des détenteurs de titres de cette société ou dans des accords contractuels conclus après le 21 avril 2004 entre des détenteurs de titres de la société visée sont inopposables à l'offrant pendant la période d'acceptation de l'offre prévue à l'article 7, paragraphe (1).

(3) Les restrictions au droit de vote prévues dans les statuts de la société visée ne produisent pas d'effets lors de l'assemblée générale des actionnaires qui arrête des mesures de défense, quelles qu'elles soient, conformément à l' article 10.

Les restrictions au droit de vote prévues dans des accords contractuels entre la société visée et des détenteurs de titres de cette société ou dans des accords contractuels conclus après le 21 avril 2004 entre des détenteurs de titres de la société visée ne produisent pas d'effets lors de l'assemblée générale des actionnaires qui arrête des mesures de défense, quelles qu'elles soient, conformément à l'article 10.

Les titres à droit de vote multiple ne donnent droit chacun qu'à une voix à l'assemblée générale des actionnaires qui arrête des mesures de défense, quelles qu'elles soient, conformément à l'article 10.

(4) Lorsque, à la suite d'une offre, l'offrant détient au moins 75% du capital assorti de droits de vote, les restrictions au transfert de titres et au droit de vote visées aux paragraphes (2) et (3), ainsi que les droits extraordinaires des actionnaires concernant la nomination ou la révocation de membres de l'organe d'administration ou de direction prévus dans les statuts de la société visée, ne s'appliquent pas; les titres à droit de vote multiple ne donnent droit chacun qu'à une voix lors de la première assemblée générale des actionnaires suivant la clôture de l'offre, convoquée par l'offrant aux fins de modifier les statuts ou de révoquer ou nommer des membres de l'organe d'administration ou de direction.

A cet effet, l'offrant a le droit de convoquer une assemblée générale des actionnaires dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe (4) de l'article 10.

(5) Lorsque des droits sont supprimés sur la base des paragraphes (2), (3) ou (4) du présent article ou de l'article 9, les détenteurs de ces droits peuvent prétendre à une indemnisation équitable. Les conditions qui régissent la détermination de cette indemnisation ainsi que les modalités de son paiement sont approuvées par la Commission.

(6) Les paragraphes (3) et (4) ne s'appliquent pas aux titres lorsque les restrictions au droit de vote sont compensées par des avantages pécuniaires spécifiques.

(7) Le présent article ne s'applique pas lorsqu'un Etat membre détient des titres de la société visée qui lui confèrent des droits spéciaux compatibles avec le traité de l'Union européenne, ni aux droits spéciaux prévus en droit national et compatibles avec le traité, ni aux sociétés coopératives.

Art. 13.

Autres règles régissant les offres

Les règles suivantes, relatives respectivement à la caducité des offres, à la révision des offres, à la concurrence d'offres, à la publication des résultats des offres et à l'irrévocabilité des offres, s'appliquent aux offres et la Commission veille à leur application.

a) Une offre devient caduque lorsque la Commission constate que les principes généraux mentionnés à l' article 3 de la présente loi ne sont manifestement pas remplis dans le cadre de cette offre et au cas où une des conditions suspensives de l'offre n'est pas réalisée.

b) A partir de l'information préalable par l'offrant de la Commission en vertu de l' article 6 (1) de la présente loi, les conditions de l'offre ne peuvent plus être modifiées, sauf dans un sens plus favorable pour les détenteurs de titres de la société visée. Toute augmentation du prix de l'offre doit

obligatoirement bénéficier aux détenteurs de titres qui ont accepté l'offre avant ladite augmentation et les acceptations de l'offre introduites avant la publication du document d'offre ne lient pas les détenteurs de titres. Au cas où une telle modification des conditions a eu lieu, la clôture de l'offre ne pourra se faire qu'après un délai raisonnable suite à la publication des modifications.

c) Au cas où une offre concurrente est faite, la période d'acceptation de l'offre initiale est automatiquement allongée et ne s'éteint qu'avec la période d'acceptation de l'offre concurrente. Les détenteurs de titres ayant accepté une offre sont automatiquement déliés de leur acceptation en cas d'offre concurrente.

d) L'offrant est obligé de communiquer à la Commission et de publier le nombre de titres, en précisant le nombre des droits de vote qui en découlent, pour lesquels son offre a été acceptée ou qui appartiennent d'une façon ou d'une autre respectivement à lui et aux personnes agissant de concert avec lui:

- **i)** tous les sept jours à compter de la publication du document d'offre;
- **ii)** tous les matins des derniers sept jours de la période d'acceptation; et
- **iii)** au soir de la dernière journée de la période d'acceptation.

e) L'offrant s'engage, pour ce qui dépend de lui, à mener l'offre à son terme et en accord avec les conditions autorisées par la Commission. A compter de la publication du document d'offre, l'offre ne peut être retirée que dans les cas suivants:

- **i)** en cas d'offre concurrente;
- **ii)** en cas de défaut d'autorisation administrative requise pour l'acquisition des titres qui font l'objet de l'offre et notamment dans l'hypothèse où

l'opération ne pourrait se réaliser à la suite d'une décision des autorités chargées de veiller à la libre concurrence;

iii) au cas où, indépendamment de la volonté de l'offrant, une condition de l'offre n'est pas remplie;

iv) moyennant l'autorisation motivée de la Commission, en cas de circonstances exceptionnelles ne permettant pas la réalisation de l'offre pour des raisons indépendantes de la volonté de l'offrant.

Les détenteurs de titres qui ont accepté l'offre peuvent valablement se retirer au cas où une des dispositions de la présente loi n'a pas été respectée par l'offrant ou une personne agissant de concert avec ce dernier.

Le retrait de l'offre est notifié à la Commission. Au plus tard le jour suivant la réception de cette notification, la Commission rend public ce retrait, aux frais de l'offrant et selon les modalités qu'elle établit.

Ces règles peuvent être précisées par règlement grand-ducal [(2)] .

Art. 14.

Information et consultation des représentants du personnel

La présente loi ne porte pas préjudice aux règles relatives à l'information et à la consultation des représentants du personnel de l'offrant et de la société visée ainsi que, le cas échéant, à la cogestion avec ce personnel, régies par les dispositions nationales pertinentes, et notamment celles arrêtées en application des directives 94/45/CE, 98/59/CE, 2001/86/CE et 2002/14/CE.

Par représentants du personnel au sens du présent article, il y a également lieu d'entendre les instances de représentation des travailleurs définies à l' article 2 (1) h).

Art. 15.

Retrait obligatoire

(1) Lorsqu'une offre a été adressée à tous les détenteurs de titres de la société visée pour la totalité de leurs titres, les paragraphes (2) à (5) s'appliquent.

(2) Un offrant peut exiger de tous les détenteurs des titres restants qu'ils lui vendent ces titres pour un juste prix, lorsque l'offrant détient des titres représentant au moins 95% du capital assorti de droits de vote et 95% des droits de vote de la société visée.

(3) La Commission veille à ce que soient en vigueur des règles permettant de calculer quand le seuil est atteint.

Lorsque la société visée a émis plusieurs catégories de titres, le droit de recourir au retrait obligatoire peut n'être exercé que pour la catégorie dans laquelle le seuil prévu au paragraphe (2) a été atteint.

(4) Si l'offrant souhaite exercer le droit de recourir au retrait obligatoire, il l'exerce dans un délai de trois mois après la fin de la période d'acceptation de l'offre prévue à l' article 7.

(5) La Commission veille à ce qu'un juste prix soit garanti. Ce prix doit prendre la même forme que la contrepartie de l'offre ou consister en une valeur en espèces. Des espèces doivent être proposées au moins à titre d'option.

A la suite d'une offre volontaire, dans le cas prévu au paragraphe (2) la contrepartie de l'offre est présumée juste pour les titres si l'offrant a acquis, par acceptation de l'offre, des titres représentant au moins 90% du capital assorti de droits de vote faisant l'objet de l'offre.

A la suite d'une offre obligatoire, la contrepartie de l'offre est présumée juste pour les titres.

Art. 16.

Rachat obligatoire

(1) Lorsqu'une personne physique ou morale détient, à la suite d'une offre à tous les détenteurs de titres d'une société visée, seule ou avec des personnes agissant de concert avec elle, des titres lui conférant plus de 90 % des droits de vote dans une société visée

par la présente loi, un détenteur de titres peut exiger de cette personne qu'elle rachète ses titres pour un juste prix tel que défini à l' article 15, paragraphe (5), à payer en espèces ou en titres liquides au sens de l' article 5, paragraphe (5), avec une option pour le détenteur que ce prix soit payé en espèces.

(2) L'article 15, paragraphes (3) à (5), s'applique mutatis mutandis.

Art. 17.

Sanctions

(1) En cas d'infractions à la présente loi, qui sont de nature à porter atteinte aux principes généraux énoncés sous a) à e) de l' article 3, la Commission peut frapper les parties à l'offre d'une amende d'ordre de 125 à 12.500 euros.

(2) Sont punis d'un emprisonnement de 8 jours à cinq ans et d'une amende de 251 à 125.000 euros ou d'une de ces peines seulement:

1° ceux qui omettent d'aviser au préalable la Commission d'une offre en exécution de l' article 6 (1) de la présente loi,

2° ceux qui refusent de donner à la Commission les renseignements qu'ils sont tenus de lui fournir en vertu de l'article 6 (2), 3e alinéa de la présente loi ou qui donnent sciemment des renseignements inexacts ou incomplets,

3° ceux qui omettent de transmettre le document d'offre aux représentants du personnel, ou lorsqu'il n'existe pas de tels représentants, au personnel lui-même en application de l'article 6 (2), 5e alinéa de la présente loi.

Art. 18.

Voies de recours

Un recours en annulation est ouvert devant le Tribunal administratif à l'encontre des décisions de la Commission prises dans le contexte de la présente loi. Toutefois, les décisions de la Commission infligeant une amende d'ordre sont susceptibles d'un recours en pleine juridiction.

Art. 19.

Disposition modificative

Le paragraphe 1er de l'article 24 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une Commission de surveillance du secteur financier est modifié par l'ajout d'un nouvel alinéa ayant la teneur suivante:

«

La Commission est autorisée à prélever la contrepartie de ses frais de fonctionnement par des taxes à percevoir auprès de l'offrant demandant l'approbation du document d'offre publique d'acquisition.

»

Art. 20.

Dispositions transitoires

(1) La présente loi s'applique à toutes les offres pour lesquelles le document d'offre a été publié avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi sans que les étapes déjà valablement accomplies ne doivent être répétées. En particulier, le document d'offre déjà publié ne doit pas être refait pour autant qu'il respecte les prescriptions de la présente loi quant à son contenu minimum.

(2) Les peines portées par l' article 17, paragraphe 2 ne s'appliquent qu'aux infractions commises après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 21.

Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Dir. 2004/25/CE

Doc. parl. 5540; sess. ord. 2005-2006;

(1) Loi intégrée au Livre IV du Code du Travail.

(2) Note de l'éditeur: un tel règlement grand-ducal n'a pas encore été pris.

#s/23/5123 - maxime.hudo@stibbe.com

LOI DU 21 JUILLET 2012 RELATIVE AU RETRAIT OBLIGATOIRE ET AU RACHAT OBLIGATOIRE DE TITRES DE SOCIÉTÉS ADMIS OU AYANT ÉTÉ ADMIS À LA NÉGOCIATION SUR UN MARCHÉ RÉGLEMENTÉ OU AYANT FAIT L'OBJET D'UNE OFFRE AU PUBLIC ET PORTANT MODIFICATION DE LA LOI MODIFIÉE DU 23 DÉCEMBRE 1998 PORTANT CRÉATION D'UNE COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 juillet 2012 et celle du Conseil d'Etat du 13 juillet 2012 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Définitions

Aux fins de la présente loi on entend par:

(1) «actionnaire majoritaire»: toute personne physique ou morale, qui détient, seule ou avec des personnes agissant de concert avec elle, directement ou indirectement, des titres lui conférant au moins 95 pour cent du capital assorti de droits de vote et 95 pour cent des droits de vote d'une société;

(2) «CSSF»: la Commission de surveillance du secteur financier;

(3) «Etat membre»: un Etat membre de l'Union européenne. Sont assimilés aux Etats membres de l'Union européenne les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen («EEE») autres que les Etats membres de l'Union européenne, dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents;

(4) «personnes agissant de concert»: les personnes physiques ou morales qui coopèrent avec un détenteur de titres sur la base d'un accord, formel ou tacite, oral ou écrit, visant à contrôler la société;

(5) «titres»: les valeurs mobilières auxquelles sont attachés des droits de vote dans une société, y compris les certificats représentatifs d'actions auxquels est attachée la possibilité de donner une instruction de vote.

Art. 2.

Champ d'application

(1) La présente loi régit les retraits obligatoires, les rachats obligatoires et certaines obligations de notification et d'information, lorsqu'une société a son siège social au Luxembourg et que tout ou partie de ses titres:

(i) sont admis à la négociation sur un marché réglementé dans un ou plusieurs Etats membres; ou

(ii) ont été admis sur un marché réglementé dans un ou plusieurs Etats membres, mais ne le sont plus, à condition que la date à laquelle le retrait de la négociation sur un tel marché réglementé est devenu effectif ne remonte pas à plus de cinq ans; ou

(iii) ont fait l'objet d'une offre au public, qui a donné lieu à l'obligation de publier un prospectus en conformité avec l'article 3 de la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ou pour

laquelle l'obligation de publier un tel prospectus ne s'est pas appliquée en conformité avec l'article 4, paragraphe 1er de cette directive, et dont le début de l'offre ne remonte pas à plus de cinq ans.

(2) La présente loi ne s'applique pas aux sociétés dont l'objet est le placement collectif des capitaux recueillis auprès du public, dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques et dont les parts sont, à la demande des détenteurs, rachetées directement ou indirectement, à charge des actifs de ces sociétés. Est assimilé à de tels rachats le fait pour ces sociétés d'agir afin que la valeur de leurs parts en bourse ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur d'inventaire nette.

(3) La présente loi ne s'applique pas en cas d'offre publique d'acquisition faite en conformité avec la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d'acquisition, jusqu'à l'expiration de tout délai prévu pour l'exercice de droits postérieurs à une telle offre qui en résultent et pendant une période de six mois à compter de l'expiration de tel délai.

Art. 3.

Obligations de notification et d'information

(1) Un détenteur de titres est tenu de notifier à la société concernée et à la CSSF les informations indiquées au paragraphe 3 lorsque:

- **(i)** il devient un actionnaire majoritaire au sens de la présente loi;
- **(ii)** il est un actionnaire majoritaire au sens de la présente loi et il descend en dessous d'un des seuils indiqués au paragraphe 1er de l' article 1 ;
- **(iii)** il est un actionnaire majoritaire au sens de la présente loi et il procède à une acquisition supplémentaire de titres de la société concernée.

(2) La notification visée au paragraphe 1er est effectuée le plus tôt possible et au plus tard dans un délai de quatre jours ouvrables, commençant le jour ouvrable suivant la date à laquelle le détenteur de titres a connaissance de l'acquisition ou de la cession effectives, ou de la possibilité d'exercer ou de ne plus exercer les droits de vote, ou à laquelle il aurait dû en avoir connaissance, compte tenu des circonstances, quelle que soit la date à laquelle l'acquisition, la cession ou la possibilité d'exercer les droits de vote prend effet.

(3) La notification comprend au moins les informations suivantes:

- **a)** le pourcentage exact de la participation détenue;
- **b)** une description de l'opération qui a déclenché l'obligation de notification;
- **c)** la date à laquelle l'opération est devenue effective;
- **d)** l'identité de l'actionnaire; et
- **e)** les modalités de détention des titres.

La CSSF peut demander que le détenteur de titres lui communique ainsi qu'à la société concernée toute autre information utile afin de lui permettre d'exercer la mission que la présente loi lui impose. Les paragraphes 4 et 5 s'appliquent aussi à ces informations.

(4) Dès réception de la notification et au plus tard trois jours ouvrables après celle-ci, la société concernée publie toute l'information contenue dans la notification de sorte qu'il soit possible d'y accéder rapidement et selon des modalités non discriminatoires. Elle veille à ce que l'information soit également communiquée ou envoyée aux détenteurs de titres qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé dans un ou plusieurs Etats membres par les voies habituelles de communication ou d'envoi à ces détenteurs.

(5) La CSSF publie sur son site internet, pendant une période de douze mois au moins, une liste des sociétés pour lesquelles des informations ont été valablement notifiées.

Art. 4.

Retrait obligatoire

(1) Lorsqu'un détenteur de titres d'une société visée par la présente loi est ou devient actionnaire majoritaire au sens de la présente loi, il peut exiger de tous les détenteurs de titres restants de lui vendre leurs titres à condition que l'information à la CSSF conformément au paragraphe 3 intervienne à une date à laquelle les conditions prévues à l' article 2, paragraphe 1er sont remplies. Un actionnaire majoritaire qui décide d'exercer son droit de retrait obligatoire doit s'assurer qu'il peut fournir entièrement la contrepartie en espèces.

(2) Lorsque la société concernée a émis plusieurs catégories de titres, le droit de retrait obligatoire ne peut être exercé que pour la seule catégorie dans laquelle le seuil de détention de 95% de titres dans cette catégorie a été atteint, à condition toutefois que les seuils prévus à l'article 1er, paragraphe 1er soient également atteints pour l'ensemble des titres émis, indépendamment de la catégorie. Lorsque, pour une catégorie de titres, la société concernée ou une entité appartenant au groupe de cette société a émis des valeurs mobilières négociables sur le marché des capitaux qui confèrent le droit d'acquérir un titre de cette catégorie ou qui donnent accès à un titre de cette catégorie à la suite d'une conversion ou de l'exercice d'un droit, l'actionnaire majoritaire peut en même temps exiger de tous les détenteurs restants de ces valeurs mobilières de lui vendre leurs valeurs mobilières à la suite du retrait obligatoire relatif à la catégorie de titres concernée.

(3) Aussitôt qu'un actionnaire majoritaire décide d'exercer son droit de retrait obligatoire, il doit en informer au préalable en premier lieu la CSSF et s'engager de mener le retrait obligatoire à terme. L'actionnaire majoritaire doit ensuite en informer la société concernée et publier sans délai sa décision de sorte qu'il soit possible d'y accéder rapidement et selon des modalités non discriminatoires. La société concernée veille à ce que l'information soit également communiquée ou envoyée aux détenteurs de valeurs mobilières couvertes par le retrait obligatoire et qui ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé dans un ou plusieurs Etats membres par les voies habituelles de communication

ou d'envoi à ces détenteurs. La CSSF détermine le contenu et la forme de l'information requise qui comprend au moins les éléments suivants:

a) l'identité et les coordonnées de l'actionnaire majoritaire;

b) le nom de l'expert que l'actionnaire majoritaire entend charger pour la détermination du juste prix conformément au paragraphe 5;

c) les modalités de paiement prévues; et

d) les autres modalités auxquelles le retrait obligatoire est subordonné.

(4) Le retrait obligatoire doit être exercé à un juste prix sur base de méthodes objectives et adéquates pratiquées en cas de cessions d'actifs.

(5) Dans le mois de la notification de l'exercice du droit de retrait obligatoire conformément au paragraphe 3, l'actionnaire majoritaire communique à la CSSF le prix proposé et un rapport d'évaluation des titres et, le cas échéant, des autres valeurs mobilières couvertes par le retrait obligatoire. L'actionnaire majoritaire doit ensuite fournir à la société concernée et publier sans délai le prix proposé accompagné du rapport d'évaluation, de sorte qu'il soit possible d'y accéder rapidement et selon des modalités non discriminatoires. La société concernée veille à ce que l'information soit également communiquée ou envoyée aux détenteurs de valeurs mobilières couvertes par le retrait obligatoire et qui ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé dans un ou plusieurs Etats membres par les voies habituelles de communication ou d'envoi à ces détenteurs.

Ce rapport d'évaluation devra être établi aux frais de l'actionnaire majoritaire par un expert de son choix, indépendant de toute partie concernée et dans le chef duquel il n'existe aucun conflit d'intérêts. L'expert indépendant doit disposer d'une expérience dans le domaine de la valorisation de valeurs mobilières et effectuer son rapport d'évaluation selon des méthodes objectives et adéquates.

La CSSF peut demander une prise de position de l'organe de gestion ou de direction de la société concernée sur le prix proposé par l'actionnaire majoritaire. La CSSF peut également exiger la publication de cette prise de position.

(6) Chacun des détenteurs de titres ou d'autres valeurs mobilières restants concernés par le retrait obligatoire peut s'opposer au projet de retrait obligatoire. Le délai pour former opposition est d'un mois à partir de la date de la publication du prix proposé faite conformément au paragraphe 5. L'opposition doit être faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la CSSF exposant les motifs à la base de l'opposition et envoyée dans le délai d'un mois à compter de la date de publication du prix proposé conformément au paragraphe 5. Une copie de la lettre devra être adressée dans le même délai par lettre recommandée avec avis de réception à l'actionnaire majoritaire et à la société concernée.

A défaut d'opposition faite conformément au présent paragraphe, la CSSF accepte le prix proposé comme juste prix et en informe l'actionnaire majoritaire et la société concernée. A la suite de l'information par la CSSF, l'actionnaire majoritaire procède dès que possible et de sorte qu'il soit possible d'y accéder rapidement et selon des modalités non discriminatoires à la publication des informations relatives à la date et aux modalités de paiement définitives. La société concernée veille à ce que l'information soit également communiquée ou envoyée aux détenteurs de valeurs mobilières couvertes par le retrait obligatoire et qui ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé dans un ou plusieurs Etats membres par les voies habituelles de communication ou d'envoi à ces détenteurs.

Le prix accepté comme juste prix par la CSSF est valablement publié sur son site internet.

(7) Lorsqu'un ou plusieurs détenteurs de titres ou d'autres valeurs mobilières restants forment opposition conformément au paragraphe 6, la CSSF peut, sur base des motifs avancés dans la ou les oppositions, demander à la société concernée de lui proposer cinq experts remplissant chacun les conditions du paragraphe 5, alinéa 2.

La CSSF nomme un des experts proposés pour lui soumettre un deuxième rapport d'évaluation de la ou des catégories des titres et, le cas échéant, des autres valeurs mobilières concernées par l'opposition. L'expert ainsi nommé se réfère au jour de la publication du prix proposé par l'actionnaire majoritaire conformément au paragraphe 5 du présent article pour procéder à l'évaluation du juste prix. Il fournit son rapport d'évaluation à la CSSF, à la société concernée et à l'actionnaire majoritaire endéans un délai fixé par la CSSF. L'actionnaire majoritaire doit ensuite publier sans délai ce deuxième rapport d'évaluation de sorte qu'il soit possible d'y accéder rapidement et selon des modalités non discriminatoires. La société concernée veille à ce que l'information soit également communiquée ou envoyée aux détenteurs de valeurs mobilières couvertes par le retrait obligatoire et qui ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé dans un ou plusieurs Etats membres par les voies habituelles de communication ou d'envoi à ces détenteurs. Le rapport d'évaluation devra être établi aux frais de l'actionnaire majoritaire.

En cas d'opposition, la CSSF prend une décision sur le prix à payer par l'actionnaire majoritaire endéans un délai de trois mois à compter de l'expiration du délai pour former opposition ou, au cas où elle demande un deuxième rapport d'évaluation, endéans un délai de trois mois à compter de la réception de ce deuxième rapport. La CSSF notifie sa décision à l'actionnaire majoritaire et à la société concernée. A la suite de la décision de la CSSF, l'actionnaire majoritaire procède dès que possible et de sorte qu'il soit possible d'y accéder rapidement et selon des modalités non discriminatoires à la publication des informations relatives à la date et aux modalités de paiement définitives. La société concernée veille à ce que l'information soit également communiquée ou envoyée aux détenteurs de valeurs mobilières couvertes par le retrait obligatoire et qui ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé dans un ou plusieurs Etats membres par les voies habituelles de communication ou d'envoi à ces détenteurs.

La décision de la CSSF est valablement publiée sur son site internet.

(8) Les titres et autres valeurs mobilières concernés par le retrait obligatoire non présentés au plus tard à la date de paiement définitive mentionnée au paragraphe précédent, que le propriétaire se soit ou non manifesté, sont réputés transférés de plein droit à l'actionnaire majoritaire avec consignation du prix le premier jour ouvrable qui suit cette date.

(9) Lorsqu'une procédure de retrait obligatoire est en cours, aucune procédure de rachat obligatoire ne peut être effectuée avant que la procédure de retrait obligatoire n'ait été menée à son terme.

Art. 5.

Rachat obligatoire

(1) Lorsque, par voie d'acquisition de titres faite par lui seul ou par des personnes agissant de concert avec lui, un détenteur de titres d'une société visée par la présente loi devient actionnaire majoritaire au sens de la présente loi ou, lorsqu'il est déjà actionnaire majoritaire, vient à détenir des titres supplémentaires de la société concernée, un ou plusieurs détenteurs de titres restants peuvent exiger de cet actionnaire majoritaire qu'il leur rachète leurs titres à condition toutefois que la date d'information de l'exercice du droit au rachat obligatoire à la CSSF conformément au paragraphe 2 intervienne à une date à laquelle:

- **(i)** les conditions prévues à l' article 2, paragraphe 1er sont remplies;
- **(ii)** la publication de l'acquisition conformément à l' article 3 ne date pas de plus de trois mois; et
- **(iii)** le dernier rachat obligatoire entamé par un détenteur de titres de la société concernée date d'au moins deux ans, à compter de la publication de la décision de la CSSF prise en application de l'article 5, paragraphe 6 sur son site internet.

(2) Un détenteur de titres qui décide d'exercer son droit au rachat obligatoire doit en informer l'actionnaire majoritaire par lettre

recommandée. Une copie de la lettre devra être adressée à la CSSF et à la société concernée.

L'information transmise doit reprendre les éléments suivants: a) l'identité et les coordonnées de contact du détenteur de titres qui exerce le droit au rachat obligatoire; et b) la preuve de la qualité de détenteur de titres, le nombre de titres détenus, ainsi que la catégorie de titres à laquelle ces titres appartiennent.

(3) Le rachat obligatoire doit être exercé à un juste prix sur base de méthodes objectives et adéquates pratiquées en cas de cession d'actifs.

(4) Dans le mois de la notification de l'exercice du droit de rachat obligatoire qui lui a été faite conformément au paragraphe 2, l'actionnaire majoritaire communique à la CSSF le prix proposé et un rapport d'évaluation des titres couverts par le rachat obligatoire. L'actionnaire majoritaire doit ensuite fournir à la société concernée et publier sans délai le fait qu'il a reçu une information relative au rachat obligatoire et le prix proposé accompagné du rapport d'évaluation, de sorte qu'il soit possible d'y accéder rapidement et selon des modalités non discriminatoires. La société concernée veille à ce que l'information soit également communiquée ou envoyée aux détenteurs de titres qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé dans un ou plusieurs Etats membres par les voies habituelles de communication ou d'envoi à ces détenteurs.

Ce rapport d'évaluation devra être établi aux frais de l'actionnaire majoritaire par un expert de son choix, indépendant de toute partie concernée et dans le chef duquel il n'existe aucun conflit d'intérêts. L'expert indépendant doit disposer d'une expérience dans le domaine de la valorisation de valeurs mobilières et effectuer son rapport d'évaluation selon des méthodes objectives et adéquates.

La CSSF peut demander une prise de position de l'organe de gestion ou de direction de la société concernée sur le prix proposé par l'actionnaire majoritaire. La CSSF peut également exiger la publication de cette prise de position.

(5) Le ou les détenteurs de titres restants qui ont exercé le droit au rachat obligatoire, ainsi que tout autre détenteur de titres restants qui veut présenter ses titres au rachat obligatoire, peuvent s'opposer au prix proposé pour le rachat obligatoire. Tous les détenteurs de titres restants qui s'opposent au prix proposé pour le rachat obligatoire sont obligés de participer au rachat obligatoire. Le délai pour former opposition est d'un mois, à partir de la date de la publication du prix proposé faite conformément au paragraphe 4. L'opposition doit être faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la CSSF exposant les motifs à la base de l'opposition et envoyée dans le délai d'un mois à compter de la date de publication du prix proposé conformément au paragraphe 4. Une copie de la lettre devra être adressée dans le même délai par lettre recommandée avec avis de réception à l'actionnaire majoritaire et à la société concernée.

A défaut d'opposition faite conformément au présent paragraphe, la CSSF accepte le prix proposé comme juste prix et en informe l'actionnaire majoritaire et la société concernée. A la suite de l'information par la CSSF, l'actionnaire majoritaire procède dès que possible et de sorte qu'il soit possible d'y accéder rapidement et selon des modalités non discriminatoires à la publication des informations relatives à la date et aux modalités de paiement définitives. La société concernée veille à ce que l'information soit également communiquée ou envoyée aux détenteurs de titres couverts par le rachat obligatoire et qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé dans un ou plusieurs Etats membres par les voies habituelles de communication ou d'envoi à ces détenteurs.

Le prix accepté comme juste prix par la CSSF est valablement publié sur son site internet.

(6) Lorsqu'un ou plusieurs détenteurs de titres restants forment opposition conformément au paragraphe 5, la CSSF peut, sur base des motifs avancés dans la ou les oppositions, demander à la société concernée de lui proposer cinq experts remplissant chacun les conditions du paragraphe 4, alinéa 2.

La CSSF nomme un des experts proposés pour lui soumettre un deuxième rapport d'évaluation de la ou des catégories de titres concernés par l'opposition. L'expert ainsi nommé se réfère au jour de la publication du prix proposé par l'actionnaire majoritaire conformément au paragraphe 4 du présent article pour procéder à l'évaluation du juste prix. L'expert ainsi nommé fournit son rapport d'évaluation à la CSSF, à la société concernée et à l'actionnaire majoritaire endéans un délai fixé par la CSSF. L'actionnaire majoritaire doit ensuite publier sans délai ce deuxième rapport d'évaluation de sorte qu'il soit possible d'y accéder rapidement et selon des modalités non discriminatoires. La société concernée veille à ce que l'information soit également communiquée ou envoyée aux détenteurs de titres couverts par le rachat obligatoire et qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé dans un ou plusieurs Etats membres par les voies habituelles de communication ou d'envoi à ces détenteurs. Le rapport d'évaluation devra être établi aux frais de l'actionnaire majoritaire.

En cas d'opposition, la CSSF prend une décision sur le prix à payer par l'actionnaire majoritaire endéans un délai de trois mois à compter de l'expiration du délai pour former opposition ou, au cas où elle demande un deuxième rapport d'évaluation, endéans un délai de trois mois à compter de la réception de ce deuxième rapport. La CSSF notifie sa décision à l'actionnaire majoritaire et à la société concernée. A la suite de la décision de la CSSF, l'actionnaire majoritaire procède dès que possible et de sorte qu'il soit possible d'y accéder rapidement et selon des modalités non discriminatoires à la publication des informations relatives à la date et aux modalités de paiement définitives. La société concernée veille à ce que l'information soit également communiquée ou envoyée aux détenteurs de titres couverts par le rachat obligatoire et qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé dans un ou plusieurs Etats membres par les voies habituelles de communication ou d'envoi à ces détenteurs.

La décision de la CSSF est valablement publiée sur son site internet.

(7) Les détenteurs de titres n'ayant pas exercé leur droit au rachat obligatoire au plus tard à la date de paiement définitive mentionnée au paragraphe précédent, peuvent présenter leurs titres au rachat obligatoire au juste prix publié par la CSSF dans le contexte du rachat obligatoire dans un délai qu'il appartient à la CSSF de fixer, sans que ce délai ne puisse être ni inférieur à un mois ni supérieur à six mois. Un détenteur de titres qui présente ses titres au rachat obligatoire doit présenter tous les titres qu'il détient.

Un détenteur de titres n'ayant ni exercé son droit au rachat obligatoire ni présenté ses titres au rachat obligatoire aux termes de l'alinéa qui précède ne participe pas au rachat obligatoire.

(8) L'actionnaire majoritaire, auquel est adressée l'information relative à l'exercice du droit au rachat obligatoire, peut exercer son droit de retrait obligatoire jusqu'à la publication du juste prix par la CSSF. Lorsqu'un exercice du droit de retrait obligatoire est effectué avant la date de publication du juste prix par la CSSF, le rachat obligatoire et la procédure y relative deviennent sans objet.

Art. 6.

Autorité compétente

(1) La CSSF est l'autorité compétente pour veiller à l'application des dispositions de la présente loi.

(2) La CSSF dispose de tous les pouvoirs nécessaires pour remplir les fonctions prévues par la présente loi. La CSSF est habilitée:

- **a)** à exiger d'un détenteur de titres ou d'autres valeurs mobilières ou d'une société visés par la présente loi, des personnes qui agissent de concert avec eux et des personnes qui les contrôlent ou sont contrôlées par eux, qu'ils fournissent des informations et des documents;
- **b)** à exiger des réviseurs d'entreprises agréés, des contrôleurs légaux des comptes et des dirigeants d'une société visée par la présente loi, qu'ils fournissent des informations et des documents;

c) à suspendre une opération de retrait obligatoire ou de rachat obligatoire à chaque fois qu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y a eu violation des dispositions de la présente loi;

d) à interdire ou à suspendre les communications à caractère promotionnel en relation avec une opération de retrait obligatoire ou de rachat obligatoire, chaque fois qu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y a eu violation des dispositions de la présente loi;

e) à interdire une opération de retrait obligatoire ou de rachat obligatoire, si elle constate qu'il y a eu violation des dispositions de la loi;

f) à rendre public le fait qu'un détenteur de titres ou d'autres valeurs mobilières ou une société visés par la présente loi ne se conforment pas aux obligations qui leur incombent;

g) d'enjoindre un détenteur de titres ou d'autres valeurs mobilières ou une société visés par la présente loi de cesser toute pratique contraire à la présente loi; et

h) d'enjoindre un détenteur de titres ou d'autres valeurs mobilières ou une société visés par la présente loi de se conformer aux obligations qui leur incombent.

Art. 7.

Sanctions

(1) La CSSF peut frapper les personnes mentionnées au paragraphe 2 de l' article 6 d'une amende d'ordre de 125 à 125.000 euros:

a) au cas où elles ne respectent pas les obligations de notification et d'information;

b) au cas où elles commettent une infraction aux articles 4 ou 5 ;

c) au cas où elles ne respectent pas les demandes d'informations de la CSSF;

d) au cas où elles ne donnent pas suite aux injonctions de la CSSF.

(2) La CSSF est autorisée à rendre publics les mesures, avis ou sanctions pris pour non-respect des dispositions adoptées en vertu de la présente loi, excepté dans les cas où leur divulgation risquerait de perturber gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause.

(3) Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de 251 à 125.000 euros ou d'une de ces peines seulement ceux qui donnent sciemment des renseignements inexacts ou incomplets en relation avec leurs participations ou en relation avec une opération de retrait obligatoire ou de rachat obligatoire.

Art. 8.

Voies de recours

Les décisions de la CSSF prises en application de l' article 7, paragraphe 1er peuvent être déférées au tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans le délai de trois mois à partir de la notification de la décision.

Art. 9.

Disposition modificative

Le paragraphe 1er de l'article 24 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier est complété par l'ajout d'un nouveau 4e alinéa ayant la teneur suivante:

«

La CSSF est autorisée à prélever la contrepartie de ses frais de fonctionnement par des taxes à percevoir auprès de l'émetteur de titres en cas d'opération de retrait obligatoire ou de rachat obligatoire.

»

Art. 10.

Dispositions transitoires

(1) Un actionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, est un actionnaire majoritaire d'une société visée à l' article 2, est tenu de notifier à la société concernée et à la CSSF les informations indiquées au paragraphe 3 de l'article 3, lettres a), d) et e) au plus tard deux mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

(2) La société qui reçoit une notification effectuée en vertu du paragraphe 1er publie toute l'information contenue dans la notification de sorte qu'il soit possible d'y accéder rapidement et selon des modalités non discriminatoires au plus tard trois mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Elle veille à ce que l'information soit également communiquée ou envoyée aux détenteurs de titres qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé dans un ou plusieurs Etats membres par les voies habituelles de communication ou d'envoi à ces détenteurs.

(3) La CSSF publie sur son site internet, pendant une période de douze mois au moins, une liste des sociétés pour lesquelles des informations ont été valablement notifiées.

(4) Pendant une période de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi et par dérogation à l' article 4, paragraphe 1er, un actionnaire majoritaire peut exercer son droit de retrait obligatoire sur les titres visés à l' article 2, paragraphe 1er, (ii) dont la date de retrait de la négociation sur un marché réglementé remonte au 1er janvier 1991.

(5) Pendant une période de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi et par dérogation à l' article 5, paragraphe 1er le ou les détenteurs de titres restants peuvent exiger de l'actionnaire majoritaire le rachat de leurs titres même si ce dernier ne vient pas à détenir des titres supplémentaires de la société concernée, y compris sur les titres visés à l'article 2 paragraphe 1er, (ii) dont la date de retrait de la négociation sur un marché réglementé remonte jusqu'au 1er janvier 1991.

(6) Pour les retraits visés aux paragraphes 4 et 5 et antérieurs au 15 juillet 2005, la référence au retrait de négociation sur un marché réglementé est remplacée par celle de retrait de la cote officielle

d'une bourse ou d'un opérateur de marché dont le Luxembourg est l'Etat membre d'origine.

Art. 11.

Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er jour du 3e mois qui suit sa publication au Mémorial.

Doc. parl. 5978; sess. ord. 2008-2009; 2e sess. extra. 2009; sess. ord. 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012.

#5/23/5123 - maxime.hubo@stibbe.com

SOCIÉTÉS COTÉES

e) Droit des actionnaires

#s/23/5123 - maxime.hudo@stibbe.com

LOI DU 24 MAI 2011 CONCERNANT L'EXERCICE DE CERTAINS DROITS DES ACTIONNAIRES AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DE SOCIÉTÉS COTÉES ET PORTANT TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2007/36/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 11 JUILLET 2007 CONCERNANT L'EXERCICE DE CERTAINS DROITS DES ACTIONNAIRES DE SOCIÉTÉS COTÉES.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 mai 2011 et celle du Conseil d'Etat du 17 mai 2011 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

CHAPITRE 1ER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

(intitulé inséré par la Loi du 1er août 2019 (Mém A.562 du 20/08/2019))

Art. 1er.

Objet, champ d'application et définitions

(complété par la Loi du 18 décembre 2015 (Mém. A246 du 24/12/2015 P.6000), modifié par la Loi du 1er août 2019 (Mém A.562

du 20/08/2019))

(1) La présente loi fixe des exigences concernant l'exercice de certains droits attachés à des actions avec droit de vote, à des parts bénéficiaires avec droit de vote et à des actions sans droit de vote [ci-après « les actions »] dans le cadre des assemblées générales d'une société de droit luxembourgeois dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé.

Elle fixe également des exigences spécifiques pour encourager l'engagement des actionnaires, en particulier à long terme. Ces exigences spécifiques s'appliquent à l'identification des actionnaires, à la transmission d'informations, à la facilitation de l'exercice des droits des actionnaires, à la transparence des investisseurs institutionnels, des gestionnaires d'actifs et des conseillers en vote, à la rémunération des dirigeants et aux transactions avec des parties liées.

La présente loi s'applique également aux sociétés dont les titres sont négociés sur un marché d'un État qui ne fait pas partie de l'Union européenne, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public et qui lont déclarée applicable par une référence expresse dans leurs statuts.

(2) La présente loi ne s'applique pas aux:

- organismes de placement collectif au sens de l' article 2, paragraphe 2, de la loi modifiée du 17 décembre 2010 sur les organismes de placement collectif ;
- Organismes de placement collectif au sens de l'article 1er, paragraphe 39, de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs ;
- Sociétés coopératives.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les sociétés qui y sont visées restent soumises aux dispositions prévues au chapitre 1erter.

Les sociétés visées au paragraphe 1er restent soumises à la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, excepté dans la mesure où la présente loi y déroge.

(3) La présente loi ne s'applique pas en cas d'utilisation d'instruments, de pouvoirs et de mécanismes de résolution prévus à la partie Ire, titre II, chapitres III à XI de la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement.

(4) Le chapitre 1er bis s'applique aux intermédiaires, dans la mesure où ils fournissent des services à des actionnaires ou à d'autres intermédiaires en ce qui concerne les actions de sociétés qui ont leur siège social dans un État membre et dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé établi ou opérant dans un État membre.

Le présent chapitre s'applique également aux intermédiaires qui n'ont ni leur siège social ni leur administration centrale dans l'Union européenne lorsqu'ils fournissent les services visés à l'alinéa 1er.

(5) Le chapitre 1er ter s'applique :

1° aux investisseurs institutionnels, dans la mesure où ils investissent directement ou par l'intermédiaire d'un gestionnaire d'actifs dans des actions négociées sur un marché réglementé ;

2° aux gestionnaires d'actifs, dans la mesure où ils investissent dans de telles actions au nom d'investisseurs ;

3° aux conseillers en vote, dans la mesure où ils fournissent des services à des actionnaires en ce qui concerne les actions de sociétés qui ont leur siège social dans un État membre et dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé établi ou opérant dans un État membre.

(6) Aux fins de la présente loi on entend par :

1. « actionnaire » : toute personne physique ou morale qui est propriétaire des actions. Est présumé propriétaire celui étant inscrit en tant que tel dans le registre des actionnaires ;

2. « conseiller en vote » : une personne morale qui analyse, sur une base professionnelle et commerciale, les

communications des entreprises et, le cas échéant, d'autres informations de sociétés cotées afin d'éclairer les décisions de vote des investisseurs en effectuant des recherches, en fournissant des conseils ou en formulant des recommandations de vote concernant l'exercice des droits de vote ;

3. « dirigeant » : tout membre d'un organe d'administration, de gestion ou de surveillance d'une société ainsi que le directeur général et, si une telle fonction existe au sein d'une société, le directeur général adjoint ;

4. « gestionnaire d'actifs » : une entreprise d'investissement au sens de l'article 1er, paragraphe 1er, point 16, de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d'instruments financiers qui fournit des services de gestion de portefeuille à des investisseurs, un gestionnaire de fonds d'investissement alternatif au sens de l'article 1er, point 46, de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs qui ne remplit pas les conditions d'exemption prévues à l'article 3 de la loi précitée du 12 juillet 2013 ou une société de gestion au sens de l'article 1er, paragraphe 1er, point 31), de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ou une société d'investissement qui est agréée conformément à la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, pour autant qu'elle n'ait pas confié sa gestion à une société de gestion agréée au titre de ladite loi ;

5. « informations concernant l'identité des actionnaires » : les informations permettant d'établir l'identité d'un actionnaire, y compris, au minimum, les informations suivantes :

a) le nom des actionnaires et leurs coordonnées (y compris l'adresse complète et, le cas échéant, l'adresse électronique) et, lorsqu'il s'agit de personnes morales, leur numéro de registre ou, à

défaut d'un tel numéro, leur identifiant unique, tel que l'identifiant d'entité juridique ;

b) le nombre d'actions détenues ;

c) uniquement dans la mesure où elles sont exigées par la société, une ou plusieurs des informations suivantes: les catégories ou classes des actions détenues ou la date depuis laquelle les actions sont détenues.

6. « intermédiaire » : une personne telle qu'une entreprise d'investissement au sens de l'article 1er, point 16, de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d'instruments financier, un établissement de crédit au sens de l'article 1er, point 12, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et un dépositaire central de titres au sens de l'article 2, paragraphe 1er, point) 1, du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil, qui fournit des services de garde d'actions, de gestion d'actions ou de tenue de comptes de titres au nom d'actionnaires ou d'autres personnes ;

7. « investisseur institutionnel » :

a) une entreprise qui exerce des activités d'assurance vie au sens de l'article 35 de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances et de réassurance au sens de l'article 43, point 28, lettres a) et b), de la loi précitée du 7 décembre 2015 pour autant que ces activités couvrent les obligations d'assurance vie, et qui n'est pas exclue en vertu de la loi précitée du 7 décembre 2015 ;

b) une institution de retraite professionnelle au sens de l'article 1er de la loi modifiée du 13 juillet 2005 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle ;

8. « marché réglementé » : un marché réglementé au sens de l'article 1er, point 31, de la loi précitée du 30 mai 2018 relative aux marchés d'instruments financiers, établi ou opérant dans un État Membre de l'Union européenne ;
9. « partie liée » : une partie liée au sens des normes comptables internationales adoptées conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales ;
10. « procuration » : un pouvoir donné par un actionnaire à une personne physique ou morale pour exercer au nom de cet actionnaire tout ou partie de ses droits lors de l'assemblée générale.

Chapitre 1 er bis - Identification des actionnaires, transmission d'informations et facilitation de l'exercice des droits des actionnaires

(intitulé inséré par la Loi du 1er août 2019 (Mém A.562 du 20/08/2019))

Art. 1erbis.

Identification des actionnaires

(inséré par la Loi du 1er août 2019 (Mém A.562 du 20/08/2019))

(1) La société a le droit d'identifier ses actionnaires. À la demande de la société ou d'un tiers désigné par celle-ci, les intermédiaires communiquent, sans retard, à la société les informations concernant l'identité des actionnaires.

(2) Lorsque la chaîne d'intermédiaires compte plusieurs intermédiaires, la demande de la société ou du tiers désigné par celle-ci, doit être transmise sans retard entre les intermédiaires et les informations relatives à l'identité des actionnaires doivent être transmises directement à la société ou à un tiers désigné par celle-

ci, sans retard, par l'intermédiaire qui détient les informations demandées.

La société peut demander les informations concernant l'identité des actionnaires auprès de tout intermédiaire dans la chaîne d'intermédiaires qui détient ces informations.

La société peut également demander au dépositaire central de titres ou à un autre intermédiaire ou au prestataire de services de recueillir les informations concernant l'identité des actionnaires, y compris auprès des intermédiaires dans la chaîne d'intermédiaires, et de transmettre ces informations à la société.

(3) En outre, à la demande de la société ou d'un tiers désigné par celle-ci, l'intermédiaire communique sans retard à la société les coordonnées de l'intermédiaire suivant dans la chaîne d'intermédiaires. Les données à caractère personnel des actionnaires sont traitées en vertu du présent article afin de permettre à la société d'identifier ses actionnaires actuels pour communiquer directement avec eux, dans le but de faciliter l'exercice des droits des actionnaires et l'engagement des actionnaires dans la société, sans que les sociétés et les intermédiaires puissent stocker ces données à caractère personnel pendant plus de douze mois après avoir eu connaissance que la personne concernée n'est plus actionnaire.

(4) L'intermédiaire qui communique des informations concernant l'identité des actionnaires conformément aux règles fixées dans le présent article n'est pas considéré comme enfreignant une restriction en matière de divulgation d'informations prévue contractuellement ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative.

(5) Les personnes ont le droit de rectifier les informations incomplètes ou inexactes relatives à leur identité d'actionnaire.

Art.1erter.

Transmission d'informations

(inséré par la Loi du 1er août 2019 (Mém A.562 du 20/08/2019))

(1) Les intermédiaires sont tenus de transmettre, sans retard, les informations suivantes de la société à l'actionnaire ou à un tiers désigné par l'actionnaire :

1. les informations que la société est tenue de fournir à l'actionnaire, pour permettre à celui-ci d'exercer les droits découlant de ses actions, et qui sont adressées à tous les détenteurs d'actions de cette classe ; ou
2. lorsque les informations visées au point 1 sont disponibles pour les actionnaires sur le site internet de la société, un avis indiquant à quel endroit sur ce site ces informations peuvent être trouvées.

(2) Les sociétés doivent fournir aux intermédiaires les informations visées au paragraphe 1er, point 1, ou l'avis visé au paragraphe 1er, point 2, de manière standardisée et en temps utile conformément au Règlement d'exécution UE 2018/1212 de la Commission du 3 septembre 2018 fixant des exigences minimales pour la mise en œuvre des dispositions de la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'identification des actionnaires, la transmission d'informations et la facilitation de l'exercice des droits des actionnaires.

(3) Les informations visées au paragraphe 1er, point 1, ou l'avis visé au paragraphe 1er, point 2, ne doivent pas être transmis ou fournis conformément aux paragraphes 1er et 2, lorsque les sociétés envoient ces informations ou cet avis directement à tous leurs actionnaires ou à un tiers désigné par l'actionnaire.

(4) Les intermédiaires doivent transmettre sans retard à la société, conformément aux instructions qu'ils reçoivent des actionnaires, les informations que donnent ceux-ci en ce qui concerne l'exercice des droits découlant de leurs actions.

(5) Lorsque la chaîne d'intermédiaires compte plusieurs intermédiaires, les informations visées aux paragraphes 1er et 4 doivent être transmises sans retard entre les intermédiaires, à moins que ces informations ne puissent être transmises directement par

l'intermédiaire à la société ou à l'actionnaire ou à un tiers désigné par l'actionnaire.

Art. 1erquater.

Facilitation de l'exercice des droits des actionnaires

(inséré par la Loi du 1er août 2019 (Mém A.562 du 20/08/2019))

(1) Les intermédiaires doivent faciliter l'exercice par l'actionnaire de ses droits, notamment le droit de participer aux assemblées générales et d'y voter, au moyen d'une des mesures suivantes au minimum :

1. l'intermédiaire prend les mesures nécessaires pour que l'actionnaire ou un tiers désigné par l'actionnaire puisse exercer les droits lui-même ;
2. l'intermédiaire exerce les droits découlant des actions sur autorisation et instruction explicites de l'actionnaire et dans l'intérêt de l'actionnaire.

(2) Lorsque les votes s'expriment par voie électronique, une confirmation électronique de réception des votes doit être envoyée à la personne ayant voté.

Après l'assemblée générale, l'actionnaire ou un tiers désigné par celui-ci peuvent obtenir, sur demande et dans un délai ne dépassant pas deux mois à compter de la date du vote, une confirmation que leur vote a bien été enregistré et pris en compte par la société, à moins que cette information ne soit déjà à leur disposition.

Lorsqu'un intermédiaire reçoit la confirmation visée à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2, il la transmet sans retard à l'actionnaire ou à un tiers désigné par celui-ci. Lorsque la chaîne d'intermédiaires compte plusieurs intermédiaires, la confirmation doit être transmise sans retard entre les intermédiaires, à moins que la confirmation puisse être transmise directement à l'actionnaire ou à un tiers désigné par l'actionnaire.

Art. 1erquinquies.

Non-discrimination, proportionnalité et transparence des coûts

(inséré par la Loi du 1er août 2019 (Mém A.562 du 20/08/2019))

(1) Les intermédiaires rendent publics, séparément pour chaque service, les frais éventuellement applicables pour les services prévus au titre du présent chapitre, séparément pour chaque service.

(2) Les frais éventuellement prélevés par un intermédiaire auprès d'actionnaires, de sociétés et d'autres intermédiaires doivent être non discriminatoires et proportionnés par rapport aux coûts réellement engagés pour fournir les services.

Toute différence de frais selon que les droits sont exercés au niveau national ou transfrontalier n'est permise que si elle est dûment motivée et qu'elle correspond à l'écart dans les coûts réellement engagés pour fournir ces services.

Chapitre 1 er ter. Transparence des investisseurs institutionnels, des gestionnaires d'actifs et des conseillers en vote.

(intitulé inséré par la Loi du 1er août 2019 (Mém A.562 du 20/08/2019))

Art. 1ersexies.

Politique d'engagement

(inséré par la Loi du 1er août 2019 (Mém A.562 du 20/08/2019))

(1) Les investisseurs institutionnels et les gestionnaires d'actifs doivent respecter les exigences énoncées aux points 1 et 2 ou doivent rendre publique une explication claire et motivée de la raison pour laquelle ils ont choisi de ne pas respecter une ou plusieurs de ces exigences.

1. Les investisseurs institutionnels et les gestionnaires d'actifs doivent élaborer et rendre publique une politique

d'engagement décrivant la manière dont ils intègrent l'engagement des actionnaires dans leur stratégie d'investissement. Cette politique doit décrire la manière dont ils assurent le suivi des sociétés détenues sur des questions pertinentes, y compris la stratégie, les performances financières et non financières ainsi que le risque, la structure du capital, l'impact social et environnemental et la gouvernance d'entreprise, dialoguent avec les sociétés détenues, exercent les droits de vote et d'autres droits attachés aux actions, coopèrent avec les autres actionnaires, communiquent avec les acteurs pertinents des sociétés détenues et gèrent les conflits d'intérêts réels ou potentiels par rapport à leur engagement.

2. Chaque année, les investisseurs institutionnels et les gestionnaires d'actifs doivent rendre publiques les informations sur la manière dont leur politique d'engagement a été mise en œuvre, y compris une description générale de leur comportement de vote, une explication des votes les plus importants et le recours à des services de conseillers en vote. Ils doivent rendre publique la manière dont ils ont exprimé leurs votes lors des assemblées générales des sociétés dont ils détiennent des actions. Cette communication peut exclure les votes qui sont insignifiants en raison de l'objet du vote ou de la taille de la participation dans la société.

(2) Les informations visées au paragraphe 1er sont mises à disposition gratuitement sur le site internet de l'investisseur institutionnel ou du gestionnaire d'actifs.

Lorsqu'un gestionnaire d'actifs met en œuvre la politique d'engagement, y compris en matière de vote, au nom d'un investisseur institutionnel, l'investisseur institutionnel indique l'endroit où le gestionnaire d'actifs a publié les informations sur le vote.

(3) Les règles en matière de conflits d'intérêts applicables aux investisseurs institutionnels et aux gestionnaires d'actifs, y compris l'article 13 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux

gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, l'article 109, paragraphe 1er, lettre b) et l'article 111, lettre d) loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif et les modalités d'application pertinentes, ainsi que l'article 37-2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier s'appliquent également en ce qui concerne les activités d'engagement.

Art. 1ersepties.

Stratégie d'investissement des investisseurs institutionnels et accords avec les gestionnaires d'actifs

(inséré par la Loi du 1er août 2019 (Mém A.562 du 20/08/2019))

(1) Les investisseurs institutionnels doivent rendre publiques la manière dont les principaux éléments de leur stratégie d'investissement en actions sont compatibles avec le profil et la durée de leurs engagements, en particulier de leurs engagements à long terme, et la manière dont ils contribuent aux performances de leurs actifs à moyen et à long terme.

(2) Lorsqu'un gestionnaire d'actifs investit au nom d'un investisseur institutionnel, soit sur une base discrétionnaire et individualisée, soit par le biais d'un organisme de placement collectif, l'investisseur institutionnel doit rendre publiques les informations suivantes concernant son accord avec le gestionnaire d'actifs :

1. la manière dont l'accord avec le gestionnaire d'actifs incite le gestionnaire d'actifs à aligner sa stratégie et ses décisions d'investissement sur le profil et la durée des engagements de l'investisseur institutionnel, notamment des engagements à long terme ;
2. la manière dont cet accord incite le gestionnaire d'actifs à prendre des décisions d'investissement fondées sur des évaluations des performances à moyen et à long terme, financières et non financières, de la société détenue et à s'engager à l'égard des sociétés détenues afin d'améliorer leurs performances à moyen et à long terme ;

3. la manière dont la méthode et l'horizon temporel de l'évaluation des performances du gestionnaire d'actifs et la rémunération des services de gestion d'actifs sont en adéquation avec le profil et la durée des engagements de l'investisseur institutionnel, notamment des engagements à long terme, et tiennent compte des performances absolues à long terme ;
4. la manière dont l'investisseur institutionnel contrôle les coûts de rotation du portefeuille supportés par le gestionnaire d'actifs et la manière dont il définit et contrôle la rotation ou le taux de rotation d'un portefeuille cible ;
5. la durée de l'accord avec le gestionnaire d'actifs.

Lorsque l'accord avec le gestionnaire d'actifs ne contient pas un ou plusieurs éléments de ce type, l'investisseur institutionnel doit donner une explication claire et motivée.

(3) Les informations visées aux paragraphes 1er et 2 sont mises à disposition gratuitement sur le site internet de l'investisseur institutionnel et sont mises à jour annuellement, à moins qu'aucune modification importante ne soit intervenue.

Les investisseurs institutionnels réglementés au sens de l'article 1er, paragraphe 6, point 7, lettre a), sont autorisés à faire figurer ces informations dans leur rapport sur la solvabilité et la situation financière visé à l'article 82 de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances.

Art. 1erocties.

Transparence des gestionnaires d'actifs

(inséré par la Loi du 1er août 2019 (Mém A.562 du 20/08/2019))

(1) Les gestionnaires d'actifs doivent communiquer une fois par an, à l'investisseur institutionnel avec lequel ils ont conclu les accords visés à l'article 1er septies la manière dont leur stratégie d'investissement et sa mise en œuvre respectent ces accords et contribuent aux performances à moyen et long terme des actifs de

l'investisseur institutionnel ou du fonds. Cette communication doit comprendre des informations sur les principaux risques importants à moyen et long terme liés aux investissements, sur la composition, la rotation et les coûts de rotation du portefeuille, sur le recours à des conseillers en vote aux fins des activités d'engagement et, le cas échéant, leur politique en matière de prêts de titres et la manière dont celle-ci est appliquée pour l'exercice de leurs activités d'engagement le cas échéant, en particulier lors de l'assemblée générale des sociétés détenues. Cette communication doit comprendre également des informations indiquant si, et dans l'affirmative, comment ils prennent des décisions d'investissement fondées sur une évaluation des performances à moyen et à long terme de la société détenue, y compris les performances non financières, et si des conflits d'intérêts sont apparus en lien avec les activités d'engagement et, dans l'affirmative, lesquels et comment les gestionnaires d'actifs les ont traités.

(2) Lorsque les informations communiquées en vertu du paragraphe 1er sont déjà à la disposition du public, le gestionnaire d'actifs n'est pas tenu de fournir ces informations directement à l'investisseur institutionnel.

Art. 1ernonies.

Transparence des conseillers en vote

(inséré par la Loi du 1er août 2019 (Mém A.562 du 20/08/2019))

(1) Les conseillers en vote doivent rendre public le code de conduite qu'ils appliquent et doivent faire un rapport sur l'application de ce code de conduite.

Dans les cas où les conseillers en vote n'appliquent pas de code de conduite, ils doivent fournir une explication claire et motivée de leurs raisons d'agir ainsi. Lorsque les conseillers en vote appliquent un code de conduite mais qu'ils s'écartent d'une de ses recommandations, ils doivent préciser les parties dont ils s'écartent, fournir une explication à cet égard et indiquer, le cas échéant, les mesures de remplacement adoptées.

Les informations visées au présent paragraphe sont mises gratuitement à la disposition du public sur le site internet des conseillers en vote et sont mises à jour sur une base annuelle.

(2) Afin d'informer correctement leurs clients sur la teneur exacte et la fiabilité de leurs activités, les conseillers en vote doivent rendre publiques, au moins une fois par an toutes les informations suivantes concernant la préparation de leurs recherches, de leurs conseils et de leurs recommandations de vote :

1. les éléments essentiels des méthodes et des modèles qu'ils appliquent ;
2. les principales sources d'information utilisées ;
3. les procédures mises en place pour garantir la qualité des recherches, des conseils et des recommandations de vote et les qualifications du personnel concerné ;
4. le fait que les situations juridiques, réglementaires et de marché nationales, ainsi que les situations propres à la société, sont prises en compte ou non et, dans l'affirmative, la manière dont elles sont prises en compte ;
5. les caractéristiques essentielles des politiques de vote appliquées pour chaque marché ;
6. le fait que des dialogues ont lieu ou non avec les sociétés qui font l'objet de leurs recherches, de leurs conseils ou de leurs recommandations de vote et avec les parties prenantes dans ces sociétés et, dans l'affirmative, la portée et la nature de ces dialogues ;
7. la politique en matière de prévention et de gestion des conflits d'intérêts potentiels.

Les informations visées dans le présent paragraphe sont mises gratuitement à la disposition du public sur le site internet des conseillers en vote et restent accessibles gratuitement durant au moins trois ans après la date de publication. Ces informations ne doivent pas nécessairement être communiquées séparément lorsqu'elles sont disponibles dans le cadre de la communication au public prévue au paragraphe 1er.

(3) Les conseillers en vote doivent déceler et communiquer sans retard à leurs clients, tout conflit d'intérêts réel ou potentiel ou toute relation commerciale pouvant influencer la préparation de leurs recherches, de leurs conseils ou de leurs recommandations de vote ainsi que les mesures prises pour éliminer, limiter ou gérer les conflits d'intérêts réels ou potentiels.

(4) Le présent article s'applique également aux conseillers en vote qui n'ont ni leur siège social ni leur administration centrale dans l'Union européenne et qui exercent leurs activités par l'intermédiaire d'une entité située dans l'Union européenne.

CHAPITRE 2 - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES.

(intitulé inséré par la Loi du 1er août 2019 (Mém A.562 du 20/08/2019))

Art. 2.

Egalité de traitement des actionnaires

La société veille à assurer l'égalité de traitement de tous les actionnaires qui se trouvent dans une situation identique en ce qui concerne la participation et l'exercice des droits de vote à l'assemblée générale.

Art. 3.

Informations préalables à l'assemblée générale

(modifié implicitement par la Loi du 27 mai 2016 (Mém. A94 du 30/05/2016 P.1730), la Loi du 1er août 2019 (Mém A.562 du 20/08/2019))

(1) Sans préjudice de l' article 10, paragraphe 4, et de l' article 12, paragraphe 4, de la loi du 19 mai 2006 portant transposition de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21

avril 2004 concernant les offres publiques d'acquisition, les convocations pour toute assemblée générale sont faites trente jours au moins avant l'assemblée:

- au Recueil électronique des sociétés et associations et dans un journal luxembourgeois ; et
- dans des médias dont on peut raisonnablement attendre une diffusion efficace des informations auprès du public dans l'ensemble de l'Espace économique européen et qui sont accessibles rapidement et de manière non discriminatoire.

Si une nouvelle convocation est nécessaire en raison de l'absence des conditions de présence requises pour la première assemblée convoquée et pour autant qu'il ait été satisfait aux dispositions du présent paragraphe pour la première convocation et que l'ordre du jour ne comporte aucun point nouveau, le délai visé à l'alinéa 1er est porté à dix-sept jours au moins avant l'assemblée.

(2) Les convocations sont communiquées, dans les délais de convocation visé au paragraphe 1er, alinéa 1er ou 2, aux actionnaires en nom, ainsi qu'aux administrateurs, membres du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, et réviseurs d'entreprises agréés. Cette communication se fait par lettre missive sauf si les destinataires ont individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication, sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement de cette formalité.

Quand l'ensemble des actions est nominatif, la société peut se limiter à la communication des convocations par lettre recommandée à la poste sauf si les destinataires ont individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la communication moyennant un autre moyen de communication.

En tout état de cause, la société ne peut facturer des frais spécifiques pour l'émission de la convocation selon les modalités prescrites.

(3) La convocation visée au paragraphe 1er, contient au moins les éléments d'information suivants :

a) indique de façon précise la date et le lieu de l'assemblée générale, ainsi que le projet d'ordre du jour de celle-ci ;

b) contient une description claire et précise des procédures que les actionnaires doivent suivre pour être en mesure de participer et de voter à l'assemblée générale. Cette description inclut des informations concernant :

- **i)** les droits des actionnaires au titre de l' article 4, ainsi que le cas échéant, le délai dans lequel ces droits peuvent être exercés et l'adresse électronique à laquelle les actionnaires peuvent adresser leurs demandes. La convocation peut se limiter à indiquer les délais dans lesquels ces droits peuvent être exercés et ladite adresse électronique, à condition de mentionner que des informations plus détaillées sur ces droits sont disponibles sur le site Internet de la société ;
- **ii)** la procédure à suivre pour voter par procuration, notamment les formulaires à utiliser pour le vote par procuration et les modalités selon lesquelles la société est prête à accepter les notifications, par voie électronique, de désignation d'un mandataire ; et
- **iii)** le cas échéant, les procédures permettant de participer à distance à l'assemblée conformément à l'article 6 et de voter par correspondance ou par voie électronique conformément à l' article 10 ;

c) le cas échéant, l'indication de la date d'enregistrement telle que définie à l' article 5, et de la manière dont les actionnaires doivent se faire enregistrer, ainsi que l'indication que seules les personnes qui sont actionnaires à cette date auront le droit de participer et de voter à l'assemblée générale ;

d) l'indication des adresses postale et électronique où il est possible d'obtenir le texte intégral des documents et des

projets de résolution visés au paragraphe 4, lettres c) et d), et les démarches à effectuer à cet effet ;

e) l'indication de l'adresse du site Internet sur lequel les informations visées au paragraphe 4 sont disponibles.

(4) Pendant une période ininterrompue commençant le jour de la publication de la convocation à l'assemblée générale et incluant le jour de l'assemblée générale, la société doit mettre à la disposition de ses actionnaires sur son site Internet au moins les informations suivantes :

a) la convocation visée au paragraphe 1er ;

b) le nombre total d'actions et de droits de vote à la date de la convocation y compris des totaux distincts pour chaque catégorie d'actions, lorsque le capital de la société est divisé en deux catégories d'actions ou plus ;

c) les documents destinés à être présentés à l'assemblée générale ;

d) un projet de résolution ou, lorsqu'il n'est pas proposé d'adopter une résolution, un commentaire émanant du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, pour chaque point inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale proposé. En outre, les projets de résolution soumis par les actionnaires sont ajoutés au site Internet dès que possible après leur réception par la société ;

e) le cas échéant, les formulaires à utiliser pour voter par procuration et pour voter par correspondance, sauf si ces formulaires sont adressés directement à chaque actionnaire.

Lorsque les formulaires visés à la lettre e) ne peuvent être rendus accessibles sur le site Internet pour des raisons techniques, la société indique sur son site Internet comment obtenir ces formulaires sous la forme papier. Dans ce cas, la société est tenue d'envoyer les formulaires par le service postal et sans frais à chaque actionnaire qui en fait la demande.

Lorsque, en vertu de l'article 10, paragraphe 4, ou de l'article 12, paragraphe 4, de la loi du 19 mai 2006 portant transposition de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d'acquisition la convocation à l'assemblée générale est émise après le trentième jour précédant l'assemblée, le délai prévu par le présent paragraphe est réduit en conséquence.

Art. 4.

Droit d'inscrire des points à l'ordre du jour de l'assemblée générale et de déposer des projets de résolution

(modifié par la Loi du 1er août 2019 (Mém A.562 du 20/08/2019))

(1) Un ou plusieurs actionnaires disposant ensemble d'au moins 5% du capital social d'une société:

- **a)** ont le droit d'inscrire des points à l'ordre du jour de l'assemblée générale; et
- **b)** ont le droit de déposer des projets de résolution concernant des points inscrits ou à inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée générale.

(2) Les demandes visées au paragraphe 1er sont formulées par écrit et sont adressées à la société par voie postale ou par voie électronique à l'adresse indiquée dans la convocation publiée conformément l' article 3. Elles sont accompagnées d'une justification ou d'un projet de résolution à adopter lors de l'assemblée générale. Elles indiquent l'adresse postale ou électronique à laquelle la société peut transmettre l'accusé de réception de ces demandes.

(3) Les demandes visées au paragraphe 1er doivent parvenir à la société au plus tard le vingt-deuxième jour qui précède la date de l'assemblée générale. La société accuse réception des demandes visées au paragraphe (1) dans un délai de quarante-huit heures à compter de cette réception.

(4) La société publie, conformément à l'article 3, un ordre du jour révisé au plus tard le quinzième jour qui précède la date de l'assemblée générale.

Art. 5.

Exigences relatives à la participation et au vote à l'assemblée générale

(modifié par la Loi du 1er août 2019 (Mém A.562 du 20/08/2019))

(1) Les droits d'un actionnaire de participer à une assemblée générale et d'exercer le vote attaché à chacune de ses actions ne sont soumis à aucune exigence selon laquelle ses actions devraient, avant l'assemblée générale, être déposées auprès d'une autre personne physique ou morale ou transférées à celle-ci ou enregistrées au nom de celle-ci.

Les droits d'un actionnaire de vendre ou de transférer de quelque manière que ce soit ses actions durant la période allant de la date d'enregistrement, telle que définie au paragraphe 2, à celle de l'assemblée générale à laquelle elle s'applique ne sont soumis à aucune limitation à laquelle ils ne sont pas soumis le reste du temps.

(2) Les droits d'un actionnaire de participer à une assemblée générale et d'exercer le vote attaché à ses actions sont déterminés en fonction des actions détenues par cet actionnaire le quatorzième jour qui précède l'assemblée générale à vingt-quatre heures (heure de Luxembourg) (dénommée « date d'enregistrement »).

(3) Au plus tard à la date d'enregistrement, l'actionnaire indique à la société sa volonté de participer à l'assemblée générale. La société fixe les modalités de cette déclaration.

La société enregistre pour chaque actionnaire qui a signalé sa volonté de participer à l'assemblée générale, ses nom ou dénomination sociale et adresse ou siège social, le nombre d'actions qu'il détenait à la date de l'enregistrement et la description des documents qui établissent la détention des actions à cette date.

(4) La preuve de la qualité d'actionnaire ne peut être soumise à d'autres exigences que celles qui sont nécessaires à l'identification des actionnaires, et ce uniquement dans la mesure où celles-ci sont proportionnées à la réalisation de cet objectif.

Art. 6.

Participation à l'assemblée générale par voie électronique

(1) Les statuts peuvent prévoir que tout actionnaire peut participer à l'assemblée générale selon toute forme de participation par voie électronique offerte par la société qui assure, notamment une, plusieurs ou toutes les formes de participation ci-après:

- **a)** la transmission de l'assemblée générale en temps réel;
- **b)** la communication bidirectionnelle en temps réel permettant aux actionnaires de s'adresser à l'assemblée générale à partir d'un lieu éloigné;
- **c)** un mécanisme permettant de voter, que ce soit avant ou pendant l'assemblée générale, sans qu'il soit nécessaire de désigner un mandataire devant être physiquement présent lors de l'assemblée.

Tout actionnaire qui participe de cette manière à l'assemblée générale est réputé présent à l'endroit où se tient l'assemblée générale pour le respect des conditions de présence et de majorité.

(2) L'utilisation de moyens électroniques visant à permettre aux actionnaires de participer à l'assemblée générale ne peut être soumise qu'aux exigences et aux contraintes qui sont nécessaires à l'identification des actionnaires et à la sécurité de la communication électronique, et uniquement dans la mesure où elles sont proportionnées à la réalisation de ces objectifs.

Art. 7.

Droit de poser des questions

(modifié par la Loi du 1er août 2019 (Mém A.562 du 20/08/2019))

(1) Chaque actionnaire a le droit de poser des questions concernant des points inscrits à l'ordre du jour d'une assemblée générale. La société répond aux questions qui lui sont posées par les actionnaires dans la limite des mesures qu'elle peut prendre afin de s'assurer de l'identification des actionnaires, du bon déroulement des assemblées générales et de leur préparation, ainsi que de la protection de la confidentialité et de ses intérêts commerciaux.

La société peut fournir une seule réponse globale à plusieurs questions ayant le même objet. Lorsque l'information demandée est disponible sous la forme de questions-réponses sur son site Internet, la société est réputée avoir répondu aux questions posées par le simple fait du renvoi à ce site.

(2) Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er au cours de l'assemblée générale, les statuts peuvent prévoir que les actionnaires ont, dès la publication de la convocation, la faculté de poser par écrit des questions concernant des points portés à l'ordre du jour, auxquelles il sera répondu au cours de l'assemblée. Ces questions peuvent être adressées à la société par voie électronique à l'adresse indiquée dans la convocation à l'assemblée générale. Les statuts fixent le délai dans lequel ces questions écrites doivent parvenir à la société.

Les actionnaires qui entendent faire usage de la faculté que leur reconnaissent les statuts conformément à l'alinéa précédent, établissent leur qualité d'actionnaire conformément à l' article 5.

Art. 7bis.

Droit de voter sur la politique de rémunération

(inséré par la Loi du 1er août 2019 (Mém A.562 du 20/08/2019))

(1) Les sociétés doivent établir une politique de rémunération en ce qui concerne les dirigeants et doivent la soumettre au vote des actionnaires lors de l'assemblée générale.

(2) Le vote des actionnaires sur la politique de rémunération lors de l'assemblée générale est consultatif. La société ne verse de

rémunération à ses dirigeants que conformément à une politique de rémunération qui a fait l'objet d'un tel vote lors de l'assemblée générale. Lorsque l'assemblée générale rejette la politique de rémunération proposée, la société soumet une politique révisée au vote de l'assemblée générale suivante.

(3) Toutefois les statuts peuvent prévoir que le vote sur la politique de rémunération exprimé lors de l'assemblée générale est contraignant. Dans ce cas, les sociétés ne versent de rémunération à leurs dirigeants que conformément à une politique de rémunération approuvée par l'assemblée générale.

Lorsqu'aucune politique de rémunération n'a été approuvée et que l'assemblée générale n'approuve pas la politique proposée, la société peut continuer à rémunérer ses dirigeants conformément aux pratiques existantes et elle doit soumettre à l'approbation de la prochaine assemblée générale une politique de rémunération révisée.

Lorsqu'une politique de rémunération approuvée existe et que l'assemblée générale n'approuve pas la nouvelle politique proposée, la société doit continuer à rémunérer ses dirigeants conformément à la politique existante approuvée et elle doit soumettre à l'approbation de la prochaine assemblée générale une politique de rémunération révisée.

(4) Dans des circonstances exceptionnelles, les sociétés peuvent déroger temporairement à la politique de rémunération, à condition que cette politique prévoie les conditions procédurales en vertu desquelles la dérogation peut être appliquée et qu'elle précise les éléments de la politique auxquels il peut être dérogé.

Les circonstances exceptionnelles visées à l'alinéa 1er ne couvrent que les situations dans lesquelles la dérogation à la politique de rémunération est nécessaire pour servir les intérêts et la pérennité à long terme de la société dans son ensemble ou pour garantir sa viabilité.

(5) Les sociétés doivent soumettre la politique de rémunération au vote de l'assemblée générale lors de chaque modification importante

et, en tout état de cause, au moins tous les quatre ans.

(6) La politique de rémunération doit contribuer à la stratégie commerciale de la société, aux intérêts et à la pérennité à long terme de l'entreprise, et elle doit préciser la manière dont elle contribue à ces objectifs. Elle doit être présentée de manière claire et compréhensible et doit décrire les différentes composantes de la rémunération fixe et variable, y compris tous les bonus et autres avantages, quelle que soit leur forme, qui peuvent être accordés aux dirigeants et doit en préciser l'importance respective.

La politique de rémunération doit décrire la manière dont les conditions de rémunération et d'emploi des salariés de la société ont été prises en compte lors de l'établissement de la politique de rémunération.

Lorsque la société octroie une rémunération variable, la politique de rémunération doit établir des critères clairs, détaillés et variés pour l'attribution de la rémunération variable. Elle doit indiquer les critères de performances financière et non financière, y compris, le cas échéant, des critères relatifs à la responsabilité sociale des entreprises, et doit expliquer la manière dont ces éléments contribuent aux objectifs énoncés à l'alinéa 1er, et les méthodes à appliquer pour déterminer dans quelle mesure il a été satisfait aux critères de performance. Elle doit fournir des informations sur les périodes de report éventuelles et sur la possibilité pour la société de demander la restitution d'une rémunération variable.

Lorsque la société octroie une rémunération en actions, la politique de rémunération doit préciser les périodes d'acquisition et, le cas échéant, de conservation des actions applicable après l'acquisition et doit expliquer la manière dont la rémunération en actions contribue aux objectifs énoncés à l'alinéa 1er.

La politique de rémunération doit énoncer la durée des contrats ou des accords avec les dirigeants et les périodes de préavis applicables, les caractéristiques principales des régimes de retraite complémentaire ou de retraite anticipée, ainsi que les conditions de résiliation et les paiements liés à la résiliation.

La politique de rémunération doit expliquer le processus de décision suivi pour sa détermination, sa révision et sa mise en œuvre, y compris les mesures pour éviter ou gérer les conflits d'intérêts et, le cas échéant, le rôle du comité de rémunération ou d'autres comités concernés. Toute révision de la politique doit comprendre la description et l'explication de toutes les modifications significatives et doit indiquer la manière dont elle prend en compte les votes et les avis des actionnaires sur la politique, et les rapports depuis le vote le plus récent sur la politique de rémunération par l'assemblée générale des actionnaires.

(7) Après le vote sur la politique de rémunération à l'assemblée générale, la politique de rémunération, ainsi que la date et le résultat du vote, doivent être rendus publics sans retard sur le site internet de la société et doivent rester gratuitement à la disposition du public, au moins pendant la période où elle s'applique.

Art. 7ter.

Informations à fournir dans le rapport sur la rémunération et droit de voter sur le rapport sur la rémunération

(inséré par la Loi du 1er août 2019 (Mém A.562 du 20/08/2019))

(1) La société doit établir un rapport sur la rémunération clair et compréhensible, fournissant une vue d'ensemble complète de la rémunération, y compris tous les avantages, quelle que soit leur forme, octroyés ou dus au cours de l'exercice le plus récent à chaque administrateur, dont les dirigeants nouvellement recrutés et les anciens dirigeants, conformément à la politique de rémunération visée à l'article 7 bis.

S'il y a lieu, le rapport sur la rémunération doit contenir les informations suivantes concernant la rémunération de chaque dirigeant :

1. la rémunération totale ventilée par composante, la proportion relative correspondante de la rémunération fixe et variable, une explication de la manière dont la rémunération totale respecte la politique de rémunération

adoptée, y compris la manière dont elle contribue aux performances à long terme de la société, et des informations sur la manière dont les critères de performance ont été appliqués ;

2. l'évolution annuelle de la rémunération, des performances de la société et de la rémunération moyenne sur une base équivalent temps plein des salariés de la société autres que les dirigeants au cours des cinq exercices les plus récents au moins, présentés ensemble et d'une manière qui permette la comparaison ;
3. toute rémunération versée par une entreprise appartenant au même groupe, au sens de l'article 1711-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ;
4. le nombre d'actions et le nombre d'options sur actions octroyées ou proposées, ainsi que les principales conditions d'exercice des droits, y compris le prix et la date d'exercice et toute modification de ces conditions ;
5. des informations sur l'utilisation de la possibilité de demander la restitution d'une rémunération variable ;
6. des informations sur tout écart par rapport à la procédure de mise en œuvre de la politique de rémunération visée à l'article 7bis, paragraphe 6, et sur toute dérogation appliquée conformément à l'article 7bis, paragraphe 4, y compris l'explication de la nature des circonstances exceptionnelles et l'indication des éléments spécifiques auxquels il est dérogé.

(2) Les sociétés ne peuvent pas inclure dans le rapport sur la rémunération, des catégories particulières de données à caractère personnel des dirigeants à titre individuel au sens de l'article 9, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil ou des données à caractère personnel qui se rapportent à la situation familiale des dirigeants à titre individuel.

(3) Les sociétés traitent les données à caractère personnel des dirigeants contenues dans le rapport sur la rémunération en vertu du présent article aux fins du renforcement de la transparence de la société en ce qui concerne la rémunération des dirigeants, en vue de renforcer la responsabilité des dirigeants et le droit de regard des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.

Les sociétés ne mettent plus à la disposition du public, en vertu du paragraphe 5, les données à caractère personnel des dirigeants contenues dans le rapport sur la rémunération conformément au présent article, après dix ans à compter de la publication du rapport sur la rémunération.

(4) L'assemblée générale annuelle dispose du droit de procéder à un vote consultatif sur le rapport sur la rémunération des exercices les plus récents. La société explique, dans le rapport sur la rémunération suivant, la manière dont le vote de l'assemblée générale a été pris en compte.

Toutefois, les petites et moyennes entreprises, telles qu'elles sont définies, respectivement, aux articles 35 et 47 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, peuvent soumettre, en lieu et place du vote, le rapport sur la rémunération des exercices les plus récents à la discussion lors de l'assemblée générale annuelle en tant que point particulier de l'ordre du jour. La société explique, dans le rapport sur la rémunération suivant, la manière dont il a été tenu compte de la discussion à l'assemblée générale.

(5) Sans préjudice de l'article 3, paragraphe 4, après l'assemblée générale, les sociétés mettent le rapport sur la rémunération gratuitement à la disposition du public sur leur site internet, pour une période de dix ans, et peuvent décider de le garder à disposition pour une plus longue période, pour autant que les données à caractère personnel des dirigeants n'y figurent plus. Le réviseur d'entreprises agréé doit vérifier que les informations requises par le présent article ont été communiquées

(6) Les dirigeants de la société, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont conférées par la loi, ont la responsabilité collective de veiller à ce que le rapport sur la rémunération soit établi et publié conformément aux exigences de la présente loi.

Art. 7quater.

Transparence et approbation des transactions avec des parties liées

(inséré par la Loi du 1er août 2019 (Mém A.562 du 20/08/2019))

(1) Toute transaction importante intervenant entre la société et une partie liée est soumise à l'autorisation préalable de l'organe d'administration.

(2) Aux fins du présent article, on entend par « transactions importantes », toute transaction intervenant entre la société et une partie liée dont la publication et la divulgation serait susceptible d'avoir un impact significatif sur les décisions économiques des actionnaires de la société et qui pourrait créer un risque pour la société et ses actionnaires qui ne sont pas des parties liées, y compris les actionnaires minoritaires. La nature de la transaction et la position de la partie liée doivent être prises en considération.

(3) Les sociétés doivent annoncer publiquement les transactions importantes avec des parties liées au plus tard au moment de la conclusion de la transaction. L'annonce doit contenir au minimum des informations sur la nature de la relation avec la partie liée, le nom de la partie liée, la date et la valeur de la transaction et toute autre information nécessaire pour évaluer si la transaction est juste et raisonnable du point de vue de la société et des actionnaires qui ne sont pas des parties liées, y compris les actionnaires minoritaires.

(4) Lorsque la transaction avec des parties liées implique un dirigeant ou un actionnaire, ledit dirigeant ou actionnaire ne participe, selon le cas, ni à l'approbation, ni au vote.

(5) Les paragraphes 1er à 3 ne s'appliquent pas aux transactions effectuées dans le cadre de l'activité ordinaire de la société et

conclues aux conditions normales du marché. Pour de telles transactions, l'organe d'administration de la société doit établir une procédure interne permettant d'évaluer régulièrement si ces conditions sont remplies. Les parties liées ne participent pas à cette évaluation.

(6) Les sociétés ne sont pas soumises aux exigences des paragraphes 1er à 3 pour les transactions suivantes :

1. les transactions conclues entre la société et ses filiales, pour autant qu'elles soient détenues en totalité ou qu'aucune autre partie liée de la société ne possède d'intérêt dans la filiale
2. les transactions concernant la rémunération des dirigeants, ou certains éléments de la rémunération des dirigeants, octroyée ou due, conformément à l'article 7bis ;
3. les transactions conclues par des établissements de crédit sur la base de mesures visant à préserver leur stabilité, adoptées par la Commission de surveillance du secteur financier ;
4. les transactions proposées aux mêmes conditions à tous les actionnaires, lorsque l'égalité de traitement de tous les actionnaires et la protection des intérêts de la société sont assurées.

(7) Les sociétés doivent annoncer publiquement les transactions importantes conclues entre les parties liées de la société et la filiale de cette société. Les exemptions prévues aux paragraphes 5 et 6 s'appliquent également aux transactions précisées dans le présent paragraphe.

(8) Les transactions avec la même partie liée qui ont été conclues au cours d'une période quelconque de douze mois ou au cours du même exercice et qui n'ont pas été soumises aux obligations énumérées au paragraphe 1er à 3 sont agrégées aux fins de ces paragraphes.

Art. 8.

Vote par procuration

(1) Chaque actionnaire a le droit de désigner comme mandataire tout autre personne physique ou morale pour participer à l'assemblée générale et y voter en son nom. Le mandataire bénéficie des mêmes droits de prendre la parole et de poser des questions lors de l'assemblée générale que ceux dont bénéficierait l'actionnaire ainsi représenté.

Sont réputées non écrites les clauses statutaires limitant la possibilité pour des personnes d'être désignées comme mandataires.

(2) Un actionnaire ne peut être représenté que par une seule personne pour une assemblée générale donnée.

Par dérogation à l'alinéa 1er:

- **a)** si un actionnaire détient des actions d'une société sur plus d'un compte-titres, il peut désigner un mandataire distinct pour les actions détenues sur chaque compte-titres pour une assemblée générale donnée;
- **b)** la personne qualifiée d'actionnaire mais qui agit à titre professionnel pour le compte d'autres personnes physiques ou morales, peut donner procuration à chacune de ces autres personnes physiques ou morales ou à une tierce personne désignée par celles-ci.

(3) En cas de conflits d'intérêts potentiels entre l'actionnaire et le mandataire qu'il a désigné:

- **a)** le mandataire doit divulguer certains faits précis qui sont pertinents pour permettre à l'actionnaire d'évaluer le risque éventuel que le mandataire puisse poursuivre un intérêt autre que l'intérêt de l'actionnaire;
- **b)** le mandataire n'est autorisé à exercer le droit de vote pour compte de l'actionnaire qu'à la condition qu'il dispose d'instructions de vote spécifiques pour chaque résolution sur laquelle le mandataire doit voter pour compte de l'actionnaire;

c) le transfert d'une procuration à une autre personne est interdit sans préjudice de la possibilité pour un mandataire qui est une personne morale d'exercer par l'intermédiaire d'un membre de son organe d'administration ou de gestion ou d'un de ses employés les pouvoirs qui lui sont conférés.

Un conflit d'intérêts au sens du présent paragraphe peut notamment survenir lorsque le mandataire:

i) est un actionnaire qui contrôle la société ou est une autre entité contrôlée par un tel actionnaire;

ii) est un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance de la société ou d'un actionnaire qui la contrôle ou d'une entité contrôlée visée au point i);

iii) est un employé ou un contrôleur légal des comptes de la société, ou de l'actionnaire qui la contrôle ou d'une entité contrôlée visée au point i);

iv) a un lien familial avec une personne physique visée aux points i) à iii).

(4) Le mandataire vote conformément aux instructions de vote données par l'actionnaire qui l'a désigné.

Il doit conserver une trace des instructions de vote pendant une période d'une année au moins à dater de la dernière exécution de l'instruction de vote et confirmer, sur demande, que les instructions de vote ont été exécutées.

(5) Le nombre d'actionnaires qu'une personne agissant en qualité de mandataire peut représenter n'est pas limité.

Au cas où un mandataire détient des procurations de plusieurs actionnaires, il peut exprimer pour un actionnaire donné des votes différents de ceux exprimés pour un autre actionnaire.

Art. 9.

Formalités concernant la désignation du mandataire et la notification y relative

La désignation d'un mandataire par un actionnaire intervient par voie écrite. La notification à la société de la désignation d'un mandataire par un actionnaire intervient également par écrit soit par voie postale soit par voie électronique à l'adresse postale ou électronique indiquée dans la convocation publiée conformément à l' article 3.

En dehors de cette exigence d'un écrit, la désignation d'un mandataire, la notification de cette désignation à la société et la communication d'éventuelles instructions de vote au mandataire ne peuvent être soumises qu'aux exigences de forme qui sont nécessaires à l'identification de l'actionnaire et du mandataire ou pour rendre possible la vérification du contenu des instructions de vote, selon le cas, et uniquement dans la mesure où ces exigences sont proportionnées à la réalisation de ces objectifs.

Le présent article s'applique mutatis mutandis à la révocation d'un mandataire.

Art. 10.

Vote à distance

(1) Les statuts peuvent autoriser tout actionnaire à voter à distance avant l'assemblée générale, par correspondance ou sous forme électronique, au moyen d'un formulaire mis à disposition par la société.

Lorsque la société autorise le vote à distance, elle doit être en mesure de contrôler la qualité et l'identité de l'actionnaire. Les modalités suivant lesquelles la qualité d'actionnaire et l'identité de la personne désireuse de voter à distance sont contrôlées et garanties, sont déterminées par les statuts.

(2) Le formulaire de vote à distance doit reprendre au moins les mentions suivantes:

1° le nom ou la dénomination sociale de l'actionnaire, son domicile ou son siège social;

2° le nombre de voix que l'actionnaire souhaite exprimer à l'assemblée générale ainsi que le sens du vote ou l'abstention;

3° la forme des actions détenues;

4° l'ordre du jour de l'assemblée, en ce compris les projets de résolution;

5° le délai dans lequel le formulaire de vote à distance doit parvenir à la société;

6° la signature de l'actionnaire, le cas échéant, sous la forme d'une signature électronique qui répond aux conditions des articles 1322-1 et 1322-2 du Code civil.

(3) Les formulaires dans lesquels ne seraient mentionnés ni le sens d'un vote ni l'abstention, sont nuls. En cas de modification, en assemblée, d'un projet de résolution sur lequel un vote à distance a été exprimé, le vote émis est considéré comme nul.

(4) L' article 5 est applicable lorsque la société autorise le vote à distance. Pour le calcul du quorum, il n'est tenu compte que des formulaires qui ont été reçus par la société avant la date de la réunion de l'assemblée générale, dans les délais fixés par les statuts.

Art. 11.

Résultat des votes

(modifié par la Loi du 1er août 2019 (Mém A.562 du 20/08/2019))

(1) La société établit pour chaque résolution au moins le nombre d’actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés, la proportion du capital social représentée par ces votes, le nombre total de votes valablement exprimés, ainsi que le nombre de votes exprimés pour et contre chaque résolution et, le cas échéant, le nombre d’abstentions.

Les statuts peuvent autoriser que dans le cas où aucun actionnaire ne demande un décompte complet des votes, il suffit d’établir les résultats de vote uniquement dans la mesure nécessaire pour garantir que la majorité requise est atteinte pour chaque résolution.

(2) Dans les quinze jours qui suivent l’assemblée générale, la société publie sur son site Internet les résultats des votes, établis

conformément au paragraphe 1er.

Art. 11bis.

Disposition spécifique

(inséré par la Loi du 18 décembre 2015 (Mém. A246 du 24/12/2015 P.6000), modifié par la Loi du 1er août 2019 (Mém A.562 du 20/08/2019))

L'assemblée générale peut, à la majorité des deux tiers des voix valablement exprimées, pour décider de procéder à une augmentation de capital, soit décider de modifier les statuts de manière à ce qu'ils prescrivent que la convocation à une assemblée générale intervient par dérogation à l'article 12, paragraphe 1er dans un délai plus rapproché, soit convoquer directement une assemblée générale dans un délai plus rapproché, sous réserve que dans les deux cas au moins 10 jours s'écoulent entre la convocation et la date de l'assemblée générale, que les conditions de l'article 59-43 ou de l'article 59-45 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier sont remplies et que l'augmentation de capital est nécessaire pour éviter le déclenchement d'une procédure de résolution dans les conditions énoncées aux articles 33 et 34 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement.

Aux fins de l'alinéa 1, l'article 4, paragraphes 3 et 4 et l'article 5, paragraphe 2, ne s'appliquent pas.

CHAPITRE 3. SANCTIONS

(intitulé inséré par la Loi du 1er août 2019 (Mém A.562 du 20/08/2019))

Art. 11ter.

(inséré par la Loi du 1er août 2019 (Mém A.562 du 20/08/2019))

Les dirigeants sont solidairement responsables de tous dommages résultant de la violation des obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi

Art. 12.

Dispositions transitoires

(modifié par la Loi du 1er août 2019 (Mém A.562 du 20/08/2019))

La présente loi entrera en vigueur le 1^{er}jour du 2^{ème}mois qui suit la publication de la présente loi au Mémorial.

La présente loi ne s'applique pas aux assemblées générales convoquées avant son entrée en vigueur. S'il y a eu plusieurs convocations ou une convocation publiée à des dates différentes, c'est la date de la première convocation ou la première date de la publication qui sera seule prise en compte.

La présente loi ne s'applique pas non plus aux assemblées générales prorogées en application de l' article 450-1, paragraphe 5 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ou convoquées une nouvelle fois en raison de l'absence de la condition de présence, à condition que les assemblées en question aient été convoquées avant son entrée en vigueur.

CHAPITRE 4 - INTITULÉ DE CITATION

(intitulé inséré par la Loi du 1er août 2019 (Mém A.562 du 20/08/2019))

Art. 13.

Intitulé abrégé

La référence à la présente loi pourra se faire sous la forme abrégée en utilisant les termes de «loi du 24 mai 2011 concernant l'exercice

de certains droits des actionnaires aux assemblées générales des sociétés cotées».

Doc. parl. 6128; sess. ord. 2009-2010 et 2010-2011; Dir. 2007/36/UE.

#5/23/5123 - maxime.hudo@stibbe.com

SOCIÉTÉS COTÉES

f) Titrisation

#6/23/5123 - maxime.hulo@stibbe.com

RÈGLEMENT (UE) 2017/2402 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 12 DÉCEMBRE 2017 CRÉANT UN CADRE GÉNÉRAL POUR LA TITRISATION AINSI QU'UN CADRE SPÉCIFIQUE POUR LES TITRISATIONS SIMPLES, TRANSPARENTES ET STANDARDISÉES, ET MODIFIANT LES DIRECTIVES 2009/65/CE, 2009/138/CE ET 2011/61/UE ET LES RÈGLEMENTS (CE) N° 1060/2009 ET (UE) N° 648/2012

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis de la Banque centrale européenne, (1)
vu l'avis du Comité économique et social européen, (2)
statuant conformément à la procédure législative ordinaire, (3)
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d'application

1. Le présent règlement crée un cadre général pour la titrisation. Il définit la titrisation et établit des exigences de diligence appropriée, de rétention du risque et de transparence pour les parties qui

participent aux titrisations, des critères applicables à l'octroi de crédits, des exigences relatives à la vente de titrisations aux clients de détail, une interdiction de la retitrisation, des exigences applicables aux SSPE ainsi que les conditions et procédures applicables aux référentiels des titrisations. Il crée également un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées (STS).

2. Le présent règlement s'applique aux investisseurs institutionnels et aux initiateurs, sponsors, prêteurs initiaux et entités de titrisation.

Article 2

Définitions

(modifié par le Règlement (UE) 2021/557 (JO L 116, 6.4.2021, p. 1–24))

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «titrisation» : une opération par laquelle, ou un dispositif par lequel, le risque de crédit associé à une exposition ou à un panier d'expositions est subdivisé en tranches, et qui présente l'ensemble des caractéristiques suivantes:

- **a)** les paiements effectués dans le cadre de l'opération ou du dispositif dépendent de la performance de l'exposition ou du panier d'expositions;
- **b)** la subordination des tranches détermine la répartition des pertes pendant la durée d'existence de l'opération ou du dispositif;
- **c)** la transaction ou le dispositif ne crée pas d'expositions qui présentent toutes les caractéristiques énumérées à l' article 147, paragraphe 8, du règlement (UE) n° 575/2013;

2) «entité de titrisation» ou «SSPE»: une entreprise, une fiducie ou autre entité, autre qu'un initiateur ou un sponsor, qui est créée dans le but de réaliser une ou plusieurs titrisations, dont les activités sont limitées à celles appropriées pour la réalisation de cet objectif, dont

la structure vise à isoler les obligations de la SSPE de celles de l'initiateur;

3) «initiateur» : une entité qui:

- **a)** elle-même ou par l'intermédiaire d'entités liées, a pris part directement ou indirectement à l'accord d'origine qui a donné naissance aux obligations ou obligations potentielles du débiteur ou du débiteur potentiel donnant lieu à l'exposition titrisée; ou
- **b)** achète les expositions d'un tiers pour son propre compte et les titrise ensuite;

4) «retitrisation»: une titrisation dans laquelle au moins une des expositions sous-jacentes est une position de titrisation;

5) «sponsor»: un établissement de crédit, situé ou non dans l'Union, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) n° 575/2013, ou une entreprise d'investissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE, autre qu'un initiateur, qui:

- **a)** établit et gère un programme de papier commercial adossé à des actifs ou une autre titrisation qui achète les expositions de tiers; ou
- **b)** établit un programme de papier commercial adossé à des actifs ou une autre titrisation qui achète les expositions de tiers et délègue la gestion de portefeuille active au quotidien qu'implique cette titrisation à une entité agréée pour l'exercice d'une telle activité conformément à la directive 2009/65/CE, à la directive 2011/61/UE ou à la directive 2014/65/UE;

6) «tranche»: une fraction, établie contractuellement, du risque de crédit associé à une exposition ou à un panier d'expositions, lorsqu'une position détenue dans cette fraction comporte un risque de perte de crédit supérieur ou inférieur à celui qu'implique une position de même montant détenue dans une autre fraction, sans tenir compte de la protection de crédit directement offerte par des

tiers aux détenteurs de positions dans la fraction considérée ou dans d'autres fractions;

7) «programme de papier commercial adossé à des actifs» ou «programme ABCP»: un programme de titrisations dans le cadre duquel les titres émis prennent essentiellement la forme de papier commercial adossé à des actifs ayant une échéance initiale inférieure ou égale à un an;

8) «opération de papier commercial adossé à des actifs» ou «opération ABCP»: une titrisation dans le cadre d'un programme ABCP;

9) «titrisation classique»: une titrisation impliquant le transfert de l'intérêt économique des expositions titrisées par le transfert de la propriété de ces expositions de l'initiateur à une SSPE ou par une sous-participation d'une SSPE, dans laquelle les titres émis ne représentent pas d'obligations de paiement pour l'initiateur;

10) «titrisation synthétique»: une titrisation dans laquelle le transfert de risques s'effectue via l'utilisation de dérivés de crédit ou de garanties et dans laquelle les expositions titrisées restent des expositions pour l'initiateur;

11) «investisseur»: une personne physique ou morale détenant une position de titrisation;

12) «investisseur institutionnel»: un investisseur qui est l'une des entités suivantes:

- **a)** une entreprise d'assurance au sens de l'article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE ;
- **b)** une entreprise de réassurance au sens de l'article 13, point 4), de la directive 2009/138/CE;
- **c)** une institution de retraite professionnelle qui relève du champ d'application de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil **(4)** conformément à l'article 2 de ladite directive, sauf si un État membre a choisi de ne pas appliquer cette directive, en tout ou partie, à une telle institution conformément à l'article 5 de ladite directive; ou un gestionnaire de placements ou une entité autorisée

désignée par une institution de retraite professionnelle conformément à l'article 32 de la directive (UE) 2016/2341;

d) un gestionnaire de fonds d'investissement alternatifs au sens de l'article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE qui gère et/ou commercialise des fonds d'investissement alternatifs dans l'Union;

e) une société de gestion d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE;

f) un OPCVM faisant l'objet d'une gestion interne, qui est une société d'investissement agréée en vertu de la directive 2009/65/CE et qui n'a pas désigné, pour sa gestion, de société de gestion agréée en vertu de ladite directive;

g) un établissement de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) n° 575/2013 aux fins dudit règlement ou une entreprise d'investissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 2), du même règlement;

13) «organe de gestion»: une entité gérant, sur une base journalière, un panier de créances achetées ou les expositions de crédit sous-jacentes;

14) «facilité de trésorerie»: la position de titrisation qui découle d'un accord contractuel de financement visant à garantir la ponctualité des flux de trésorerie en faveur des investisseurs;

15) «exposition renouvelable»: une exposition en vertu de laquelle les encours des «emprunteurs» sont autorisés à fluctuer jusqu'à une limite autorisée en fonction de leurs décisions d'emprunt et de remboursement;

16) «titrisation renouvelable»: une titrisation dont la structure elle-même est renouvelée par des expositions qui sont ajoutées au panier d'expositions ou en sont retirées, que les expositions soient renouvelables ou non;

17) «clause de remboursement anticipé»: une clause contractuelle dans une titrisation d'expositions renouvelables ou une

titrisation renouvelable imposant, en cas d'événements prédéfinis, le remboursement des positions de titrisation des investisseurs avant l'échéance initialement convenue de ces positions;

18) «tranche de première perte»: la tranche ayant le rang le plus bas dans une titrisation, qui est la première tranche à supporter les pertes subies sur les expositions titrisées et fournit ce faisant une protection à la tranche de deuxième perte et, le cas échéant, aux autres tranches de rang supérieur;

19) «position de titrisation»: une exposition de titrisation;

20) «prêteur initial»: une entité qui, par elle-même ou par l'intermédiaire d'entités liées, a conclu, directement ou indirectement, l'accord d'origine qui a donné naissance aux obligations ou obligations potentielles du débiteur ou du débiteur potentiel donnant lieu à l'exposition titrisée;

21) «programme ABCP entièrement soutenu»: un programme ABCP que son sponsor soutient directement et pleinement en fournissant à la SSPE ou aux SSPE une ou plusieurs facilités de trésorerie couvrant au moins l'ensemble des éléments suivants:

- **a)** tous les risques de liquidité et de crédit du programme ABCP;
- **b)** tout risque important de dilution des expositions titrisées;
- **c)** tout autre coût au niveau de l'opération ABCP ou du programme ABCP si ces coûts sont nécessaires pour garantir à l'investisseur le paiement intégral de tout montant au titre de l'ABCP;

22) «opération ABCP entièrement soutenue»: une opération ABCP soutenue par une facilité de trésorerie, au niveau de l'opération ou du programme ABCP, couvrant au moins l'ensemble des éléments suivants:

- **a)** tous les risques de liquidité et de crédit de l'opération ABCP;
- **b)** tout risque important de dilution des expositions titrisées dans l'opération ABCP;

c) tout autre coût au niveau de l'opération ABCP ou du programme ABCP si ces coûts sont nécessaires pour garantir à l'investisseur le paiement intégral de tout montant au titre de l'ABCP;

23) «référentiel des titrisations»: une personne morale qui collecte et conserve de manière centralisée les enregistrements relatifs aux titrisations.

Aux fins de l'article 10 du présent règlement, les références aux «référentiels centraux» figurant aux articles 61, 64, 65, 66, 73, 78, 79 et 80 du règlement (UE) n° 648/2012 s'entendent comme des références aux «référentiels des titrisations».

(24) «**exposition non performante»**: une exposition qui remplit une quelconque des conditions énoncées à l'article 47 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013;

(25) «titrisation d'expositions non performantes»: une titrisation adossée à un panier d'expositions non performantes dont la valeur nominale ne représente pas moins de 90 % de la valeur nominale de la totalité du panier au moment de l'initiation ainsi qu'à tout moment ultérieur lorsque des actifs sont ajoutés au panier sous-jacent ou en sont retirés en raison d'une reconstitution, d'une restructuration ou pour tout autre motif;

(26) «convention de protection de crédit»: une convention conclue entre l'initiateur et l'investisseur en vue de transférer, au moyen de dérivés de crédit ou de garanties, le risque de crédit associé aux expositions titrisées de l'initiateur à l'investisseur, aux termes de laquelle l'initiateur s'engage à verser un montant, appelé "prime de protection de crédit", à l'investisseur et l'investisseur s'engage à verser un montant, appelé "paiement de protection de crédit", à l'initiateur au cas où l'un des événements de crédit contractuellement définis survient;

(27) «prime de protection de crédit»: le montant que l'initiateur s'est engagé, au titre de la convention de protection de crédit, à verser à l'investisseur en contrepartie de la protection de crédit promise par ce dernier;

(28) «paiement de protection de crédit»: le montant que l'investisseur s'est engagé, au titre de la convention de protection de crédit, à verser à l'initiateur en cas de survenance d'un événement de crédit défini dans la convention de protection de crédit;

(29) «marge excédentaire synthétique»: le montant qui, conformément à la documentation d'une titrisation synthétique, est contractuellement désigné par l'initiateur pour couvrir les pertes des expositions titrisées qui pourraient survenir avant la date d'échéance de l'opération;

(30) «facteurs de durabilité»: les facteurs de durabilité au sens de l'article 2, point 24), du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil [(5)] ;

(31) «décote à l'achat non remboursable»: la différence entre l'encours des expositions du panier sous-jacent et le prix auquel ces expositions sont vendues par l'initiateur à la SSPE, lorsque ni l'initiateur ni le prêteur initial ne sont remboursés de cette différence.

Article 3

Vente de titrisations à des clients de détail

1. Le vendeur d'une position de titrisation ne vend pas cette position à un client de détail au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 11), de la directive 2014/65/UE, sauf si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies:

- **a)** le vendeur de la position de titrisation a effectué un test d'adéquation conformément à l' article 25, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE;
- **b)** le vendeur de la position de titrisation est convaincu, sur la base du test visé au point a), que la position de titrisation est adéquate pour le client de détail en question;
- **c)** le vendeur de la position de titrisation communique immédiatement au client de détail, dans un rapport, le résultat du test d'adéquation.

2. Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies et que le portefeuille d'instruments financiers du client de détail en question n'excède pas 500 000 EUR, le vendeur s'assure, sur la base des informations fournies par le client de détail conformément au paragraphe 3, que le client de détail n'investit pas un montant agrégé supérieur à 10 % de ce portefeuille d'instruments financiers dans des positions de titrisation et que le montant minimal initial investi dans une ou plusieurs positions de titrisation est de 10 000 EUR.

3. Le client de détail fournit au vendeur des informations précises concernant son portefeuille d'instruments financiers, notamment tout investissement réalisé dans des positions de titrisation.

4. Aux fins des paragraphes 2 et 3, le portefeuille d'instruments financiers du client de détail inclut des dépôts en espèces et des instruments financiers, à l'exception de tout instrument financier donné en garantie.

Article 4

Exigences relatives aux SSPE

(modifié par le Règlement (UE) 2021/557 (JO L 116, 6.4.2021, p. 1–24))

Les SSPE ne peuvent être établies dans un pays tiers auquel un des éléments suivants s'applique:

- le pays tiers figure sur la liste des pays tiers à haut risque dont les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme présentent des carences stratégiques, conformément à l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil [(6)] ;
- le pays tiers est mentionné à l'annexe I de la liste de l'Union européenne des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales;
- le pays tiers n'a pas signé d'accord avec un État membre garantissant que ce pays tiers se conforme pleinement aux

normes prévues à l'article 26 du modèle de convention fiscale concernant le revenu et la fortune de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ou dans le modèle d'accord sur l'échange de renseignements en matière fiscale de l'OCDE et qu'il procède à un échange efficace de renseignements en matière fiscale, y compris tout accord multilatéral en matière fiscale.

Dans le cas d'une SSPE établie, après le 9 avril 2021, dans un pays ou territoire figurant à l'annexe II en raison de l'application d'un régime fiscal dommageable, l'investisseur notifie les investissements dans des titres émis par cette SSPE aux autorités fiscales compétentes de l'État membre dans lequel l'investisseur réside à des fins fiscales.

CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES TITRISATIONS

Article 5

Exigences de diligence appropriée applicables aux investisseurs institutionnels

(modifié par le Règlement (UE) 2021/557 (JO L 116, 6.4.2021, p. 1–24))

1. Avant de détenir une position de titrisation, un investisseur institutionnel autre que l'initiateur, le sponsor ou le prêteur initial, vérifie:

a) lorsque l'initiateur ou le prêteur initial établi dans l'Union n'est pas un établissement de crédit ni une entreprise d'investissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, points 1) et 2), du règlement (UE) n° 575/2013, que l'initiateur ou le prêteur initial accorde tous les crédits donnant lieu aux expositions sous-jacentes sur la base de critères rigoureux et bien définis et de procédures clairement établies en

matière d'approbation, de modification, de reconduction et de financement de ces crédits, et qu'il a mis en place des systèmes efficaces pour appliquer ces critères et procédures, conformément à l' article 9, paragraphe 1, du présent règlement;

b) lorsque l'initiateur ou le prêteur initial est établi dans un pays tiers, que l'initiateur ou le prêteur initial accorde tous les crédits donnant lieu aux expositions sous-jacentes sur la base de critères rigoureux et bien définis et de procédures clairement établies en matière d'approbation, de modification, de reconduction et de financement de ces crédits, et qu'il a mis en place des systèmes efficaces pour appliquer ces critères et procédures afin de veiller à ce que l'octroi de crédits soit fondé sur une évaluation approfondie de la solvabilité du débiteur;

c) que l'initiateur, le sponsor ou le prêteur initial, s'il est établi dans l'Union, conserve en permanence un intérêt économique net significatif conformément à l'article 6 et que la rétention du risque est communiquée à l'investisseur institutionnel conformément à l'article 7;

d) que l'initiateur, le sponsor ou le prêteur initial, s'il est établi dans un pays tiers, conserve en permanence un intérêt économique net significatif qui n'est, en tout état de cause, pas inférieur à 5 %, le calcul étant effectué conformément à l'article 6, et qu'il communique la rétention du risque à des investisseurs institutionnels;

e) que l'initiateur, le sponsor ou la SSPE a, le cas échéant, mis à disposition les informations requises par l'article 7 en respectant la fréquence et les modalités prévues audit article.

f) dans le cas d'expositions non performantes, que des normes rigoureuses sont appliquées pour la sélection et la fixation du prix des expositions.

2. Par dérogation au paragraphe 1, en ce qui concerne les opérations ABCP entièrement soutenues, l'exigence prévue au paragraphe 1, point a), s'applique au sponsor. En pareils cas, le sponsor vérifie que l'initiateur ou le prêteur initial qui n'est pas un établissement de crédit ni une entreprise d'investissement accorde tous les crédits donnant lieu aux expositions sous-jacentes sur la base de critères rigoureux et bien définis et de procédures clairement établies en matière d'approbation, de modification, de reconduction et de financement de ces crédits, et qu'il a mis en place des systèmes efficaces pour appliquer ces critères et procédures, conformément à l'article 9, paragraphe 1.

3. Avant de détenir une position de titrisation, un investisseur institutionnel autre que l'initiateur, le sponsor ou le prêteur initial, procède à une évaluation diligente qui lui permet d'évaluer les risques encourus. Cette évaluation porte au moins sur tous les éléments suivants:

a) les caractéristiques de risque de la position de titrisation individuelle et des expositions sous-jacentes;

b) toutes les caractéristiques structurelles de la titrisation susceptibles d'influencer de manière significative la performance de la position de titrisation, notamment les priorités de paiement contractuelles et la priorité des seuils déclencheurs qui sont liés au paiement, les rehaussements de crédit, les rehaussements de liquidité, les seuils déclencheurs liés à la valeur de marché et la définition du défaut spécifique à l'opération;

c) en ce qui concerne une titrisation faisant l'objet d'une notification STS conformément à l'article 27, le respect par cette titrisation des exigences prévues aux articles 19 à 22 ou aux articles 23 à 26 et à l'article 27. Les investisseurs institutionnels peuvent s'appuyer, dans la mesure qui convient, sur la notification STS en application de l'article 27, paragraphe 1, et sur les informations communiquées par l'initiateur, le sponsor et la SSPE en ce qui concerne la conformité avec les exigences STS, sans s'appuyer

exclusivement et mécaniquement sur cette notification ou ces informations.

Nonobstant les points a) et b) du premier alinéa, dans le cas d'un programme ABCP entièrement soutenu, les investisseurs institutionnels dans le papier commercial émis par ce programme ABCP examinent les caractéristiques du programme ABCP et du plein soutien en liquidité.

4. Un investisseur institutionnel, autre que l'initiateur, le sponsor ou le prêteur initial, qui détient une position de titrisation, prend au moins les mesures suivantes:

a) il établit des procédures écrites adaptées qui sont proportionnées au profil de risque de la position de titrisation et, le cas échéant, au portefeuille de négociation et au portefeuille hors négociation de l'investisseur institutionnel, afin de contrôler en permanence le respect des paragraphes 1 et 3 et les performances de la position de titrisation et des expositions sous-jacentes.

Ces procédures écrites prévoient, lorsque la titrisation et les expositions sous-jacentes le justifient, un contrôle portant sur le type d'exposition, le pourcentage de prêts en arriéré de paiement depuis plus de trente, soixante et quatre-vingt-dix jours, les taux de défaut, les taux de remboursement anticipé, les prêts faisant l'objet d'une saisie hypothécaire, les taux de recouvrement, les rachats, les modifications des prêts, les dispenses temporaires de remboursement, le type et le taux d'occupation des sûretés, ainsi que la distribution, en terme de fréquence, des scores de crédit ou d'autres mesures relatives à la solvabilité au sein des expositions sous-jacentes, la diversification sectorielle et géographique, et la distribution en terme de fréquence des ratios prêt/valeur avec des fourchettes permettant d'effectuer aisément une analyse de sensibilité adéquate. Lorsque les expositions sous-jacentes sont elles-mêmes des positions de titrisation, ainsi que l'autorise l'article 8, les

investisseurs institutionnels contrôlent également les expositions sous-jacentes à ces positions;

b) dans le cas d'une titrisation autre qu'un programme ABCP entièrement soutenu, il procède régulièrement à des tests de résistance sur les flux de trésorerie et la valeur des sûretés garantissant les expositions sous-jacentes ou, en l'absence de données suffisantes concernant les flux de trésorerie et la valeur des sûretés, à des tests de résistance sur les pertes anticipées, eu égard à la nature, la taille et la complexité du risque de la position de titrisation;

c) dans le cas d'un programme ABCP entièrement soutenu, il procède régulièrement à des tests de résistance sur la solvabilité et la liquidité du sponsor;

d) il veille à assurer la présentation de rapports internes à son organe de direction afin que celui-ci ait connaissance des risques significatifs découlant de la position de titrisation et que ces risques soient gérés de manière adéquate;

e) il est en mesure de démontrer aux autorités compétentes dont il relève, sur demande, qu'il a une compréhension complète et approfondie de la position de titrisation et de ses expositions sous-jacentes, et qu'il a mis en œuvre des politiques et des procédures écrites pour gérer les risques de la position de titrisation et pour garder une trace des vérifications et des obligations de diligence appropriée visées aux paragraphes 1 et 2 et de toute autre information pertinente; et

f) dans le cas d'expositions d'un programme ABCP entièrement soutenu, il est en mesure de démontrer aux autorités compétentes dont il relève, sur demande, qu'il a une compréhension complète et approfondie de la qualité de crédit du sponsor et des termes de la facilité de trésorerie accordée.

5. Sans préjudice des paragraphes 1 à 4 du présent article, lorsqu'un investisseur institutionnel a donné à un autre investisseur

institutionnel le pouvoir de prendre des décisions en matière de gestion des investissements qui pourrait l'exposer à une titrisation, l'investisseur institutionnel peut donner pour instruction à la partie gestionnaire de remplir ses obligations au titre du présent article à l'égard de toute exposition de titrisation résultant de telles décisions. Les États membres veillent à ce que, lorsqu'un investisseur institutionnel a pour instruction, en vertu du présent paragraphe, de remplir les obligations d'un autre investisseur institutionnel et qu'il ne le fait pas, toute sanction prévue aux articles 32 et 33 puisse être imposée à la partie gestionnaire et non à l'investisseur institutionnel qui est exposé à la titrisation.

Article 6

Rétention du risque

(modifié par le Règlement (UE) 2021/557 (JO L 116, 6.4.2021, p. 1–24))

1. L'initiateur, le sponsor ou le prêteur initial d'une titrisation conserve en permanence un intérêt économique net significatif d'au moins 5 % dans ladite titrisation. Cet intérêt est mesuré à l'initiation et est déterminé par la valeur notionnelle des éléments hors-bilan. En l'absence d'accord entre l'initiateur, le sponsor et le prêteur initial sur celui qui conservera l'intérêt économique net significatif, c'est l'initiateur qui conserve celui-ci. Il ne peut y avoir d'application multiple des exigences en matière de rétention pour une titrisation donnée. L'intérêt économique net significatif n'est pas divisé entre différents types de rétenteurs et ne fait l'objet d'aucune atténuation du risque de crédit ou couverture.

Aux fins du présent article, une entité n'est pas considérée comme un initiateur si elle a été établie ou opère à la seule fin de titriser des expositions.

Lorsqu'il mesure l'intérêt économique net significatif, le rétenteur tient compte de tous les frais qui peuvent être utilisés dans la pratique pour réduire l'intérêt économique net significatif effectif.

Dans le cas des titrisations d'expositions non performantes classiques, l'exigence énoncée au présent paragraphe peut aussi être satisfaite par l'organe de gestion, à condition que ce dernier puisse démontrer qu'il dispose d'une expertise en matière de gestion d'expositions de nature similaire à celles qui sont titrisées et qu'il a mis en place des politiques, des procédures et des mécanismes de gestion des risques bien documentés et adéquats en ce qui concerne la gestion des expositions

2. Les initiateurs ne sélectionnent pas les actifs à transférer à la SSPE dans le but de rendre les pertes sur les actifs transférés à la SSPE, mesurées pendant la durée de l'opération, ou pendant quatre ans maximum si la durée de l'opération dépasse quatre ans, plus importantes que celles enregistrées au cours de la même période sur des actifs comparables inscrits au bilan de l'initiateur. Lorsque l'autorité compétente trouve des éléments de preuve suggérant qu'il y a violation de cette interdiction, elle examine les performances des actifs transférés à la SSPE et celles d'actifs comparables inscrits au bilan de l'initiateur. Si les performances des actifs transférés sont sensiblement plus basses que celles des actifs comparables inscrits au bilan de l'initiateur en raison de l'objectif visé par l'initiateur, l'autorité compétente impose une sanction conformément aux articles 32 et 33.

3. On ne considère qu'il y a rétention d'un intérêt économique net significatif d'au moins 5 % au sens du paragraphe 1 que dans les cas suivants:

- **a)** la rétention de 5 % au moins de la valeur nominale de chacune des tranches vendues ou transférées aux investisseurs;
- **b)** dans le cas d'une titrisation renouvelable ou de la titrisation d'expositions renouvelables, la rétention de l'intérêt de l'initiateur d'au moins 5 % de la valeur nominale de chacune des expositions titrisées;
- **c)** la rétention d'expositions choisies d'une manière aléatoire, équivalant à 5 % au moins de la valeur nominale des

expositions titrisées, lorsque ces expositions non titrisées auraient autrement été titrisées dans la titrisation, pour autant que le nombre d'expositions potentiellement titrisées ne soit pas inférieur à cent à l'initiation;

d) la rétention de la tranche de première perte et, si cette rétention n'atteint pas 5 % de la valeur nominale des expositions titrisées, si nécessaire, d'autres tranches ayant un profil de risque identique ou plus important que celles transférées ou vendues aux investisseurs et ne venant pas à échéance avant celles transférées ou vendues aux investisseurs, de manière que, au total, la rétention soit égale à 5 % au moins de la valeur nominale des expositions titrisées; ou

e) la rétention d'une exposition de première perte équivalant à 5 % au moins de chaque exposition titrisée dans la titrisation.

3 bis. Par dérogation au paragraphe 3, dans le cas des titrisations d'expositions non performantes, lorsqu'une décote à l'achat non remboursable a été convenue, la rétention d'un intérêt économique net significatif aux fins dudit paragraphe ne peut être inférieure à 5 % de la somme de la valeur nette des expositions titrisées qui sont considérées comme des expositions non performantes et, le cas échéant, de la valeur nominale de toute exposition titrisée performante.

La valeur nette d'une exposition non performante est calculée en déduisant la décote à l'achat non remboursable convenue au niveau de chaque exposition titrisée au moment de l'initiation ou, le cas échéant, une part correspondante de la décote à l'achat non remboursable convenue au niveau du panier d'expositions sous-jacentes au moment de l'initiation, de la valeur nominale de l'exposition ou, le cas échéant, de son encours au moment de l'initiation. En outre, aux fins de la détermination de la valeur nette des expositions non performantes titrisées, la décote à l'achat non remboursable peut inclure la différence entre le montant nominal des tranches de la titrisation d'expositions non performantes souscrites

par l'initiateur en vue d'une vente ultérieure et le prix auquel ces tranches sont vendues pour la première fois à des tiers non liés.

4. Lorsqu'une compagnie financière holding mixte dans l'Union au sens de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil **(7)** , un établissement mère ou une compagnie financière holding établi(e) dans l'Union, ou l'une de ses filiales au sens du règlement (UE) n° 575/2013, en qualité d'initiateur ou de sponsor, titrise des expositions émanant d'un ou de plusieurs établissements de crédit, entreprises d'investissement ou autres établissements financiers qui relèvent de la surveillance sur une base consolidée, les exigences visées au paragraphe 1 peuvent être satisfaites sur la base de la situation consolidée de l'établissement mère, de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte établi(e) dans l'Union.

Le premier alinéa ne s'applique que lorsque les établissements de crédit, les entreprises d'investissement ou les établissements financiers qui ont créé les expositions titrisées se conforment aux exigences prévues à l'article 79 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil **(8)** et fournissent, en temps utile, les informations requises pour satisfaire aux exigences prévues à l' article 5 du présent règlement, à l'initiateur ou au sponsor ainsi qu'à l'établissement de crédit mère dans l'Union, à la compagnie financière holding ou à la compagnie financière holding mixte établi(e) dans l'Union.

5. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque les expositions titrisées sont des expositions sur, ou des expositions pleinement, inconditionnellement et irrévocablement garanties par:

- **a)** des administrations centrales ou des banques centrales;
- **b)** des administrations régionales ou locales et des entités du secteur public des États membres au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 8), du règlement (UE) n° 575/2013;
- **c)** des établissements recevant une pondération de risque de 50 % ou moins en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) n° 575/2013;

d) des banques ou institutions nationales de développement au sens de l'article 2, point 3), du règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil [(9)] ; ou

e) des banques multilatérales de développement énumérées à l' article 117 du règlement (UE) n° 575/2013.

6. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux opérations fondées sur un indice clair, transparent et accessible, lorsque les entités de référence sous-jacentes sont identiques à celles qui composent un indice d'entités largement négocié ou sont des titres négociables autres que des positions de titrisation.

7. L'ABE élabore, en étroite coopération avec l'AEMF et l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP), qui a été instituée par le règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil [(10)] , des projets de normes techniques de réglementation afin de préciser de manière plus détaillée l'exigence de rétention du risque, notamment en ce qui concerne:

a) les modalités de rétention du risque en application du paragraphe 3, y compris la mise en œuvre au moyen d'une forme synthétique ou conditionnelle de rétention;

b) la mesure du niveau de rétention visé au paragraphe 1;

c) l'interdiction de couverture ou de vente de l'intérêt conservé;

d) les conditions de rétention sur une base consolidée conformément au paragraphe 4;

e) les conditions d'exemption des opérations fondées sur un indice clair, transparent et accessible visées au paragraphe 6;

f) les modalités de rétention du risque conformément aux paragraphes 3 et 3 bis dans le cas des titrisations d'expositions non performantes;

g) l'incidence des frais payés au rétenteur sur l'intérêt économique net significatif effectif au sens du

paragraphe 1.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 octobre 2021.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1093/2010.

Article 7

Exigences de transparence applicables aux initiateurs, aux sponsors et aux SSPE

1. Conformément au paragraphe 2 du présent article, l'initiateur, le sponsor et la SSPE d'une titrisation mettent au minimum les informations suivantes à la disposition des détenteurs d'une position de titrisation, des autorités compétentes visées à l'article 29 et, sur demande, des investisseurs potentiels:

a) des informations sur les expositions sous-jacentes, sur une base trimestrielle, ou, dans le cas des ABCP, des informations sur les créances ou créances privées sous-jacentes, sur une base mensuelle;

b) toute la documentation sous-jacente qui est essentielle à la compréhension de l'opération, notamment mais pas seulement, les documents suivants s'il y a lieu:

i) le document d'offre final ou le prospectus, assorti des documents relatifs à la clôture de l'opération, à l'exclusion des avis juridiques;

ii) dans le cas d'une titrisation classique, l'accord de vente, de cession, de novation ou de transfert d'actifs et toute notification de fiducie pertinente;

iii) les contrats dérivés et accords de garantie, ainsi que tout document pertinent sur la couverture par des sûretés lorsque les expositions qui sont titrisées restent des expositions de l'initiateur;

iv) les contrats de gestion, de gestion de support, d'administration et de gestion des flux de trésorerie;

v) l'acte de fiducie ou de trust, l'acte de garantie, le contrat d'agence, l'accord bancaire de compte, le contrat d'investissement garanti, les termes intégrés ou la convention de fiducie globale ou la convention de définition de la fiducie, ou tout document juridique d'une valeur légale équivalente;

vi) tout accord intercréanciers, toute documentation relative aux produits dérivés, et tous accords de prêt subordonné, de prêt au démarrage et de facilité de trésorerie pertinents.

Cette documentation sous-jacente comprend une description détaillée de l'ordre de priorité des paiements de la titrisation;

c) en l'absence de prospectus établi conformément à la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil **(11)** , un résumé de l'opération ou un aperçu des principales caractéristiques de la titrisation, y compris, le cas échéant:

i) des précisions sur la structure de l'opération, notamment les diagrammes donnant une vue d'ensemble de l'opération, des flux de trésorerie et de la structure de propriété;

ii) des précisions sur les caractéristiques de l'exposition, les flux de trésorerie, les pertes en cascade, les dispositifs de rehaussement de crédit et de soutien en liquidité;

iii) des précisions sur les droits de vote des détenteurs d'une position de titrisation et leur relation avec les autres créanciers privilégiés;

iv) une liste de tous les seuils déclencheurs et événements mentionnés dans les documents

fournis en application du point b), susceptibles d'influencer de manière significative la performance de la position de titrisation;

d) dans le cas de titrisations STS, la notification STS visée à l'article 27;

e) des rapports trimestriels destinés aux investisseurs ou, dans le cas d'ABCP, des rapports mensuels destinés aux investisseurs, contenant les éléments suivants:

i) toutes les données importantes relatives à la qualité de crédit et à la performance des expositions sous-jacentes;

ii) des informations sur des événements qui déclenchent des modifications des priorités de paiements ou le remplacement de contreparties et, dans le cas d'une titrisation qui n'est pas une opération ABCP, des données sur les flux de trésorerie générés par les expositions sous-jacentes et par les passifs de la titrisation;

iii) des informations sur le risque conservé, notamment des informations sur les modalités qui ont été appliquées parmi celles prévues à l'article 6, paragraphe 3, conformément à l'article 6;

f) toute information privilégiée relative à la titrisation que l'initiateur, le sponsor ou la SSPE a l'obligation de rendre publique conformément à l' article 17 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil **(12)** concernant les opérations d'initiés et les manipulations de marché;

g) lorsque le point f) ne s'applique pas, tout événement important, tel que:

i) un manquement significatif aux obligations prévues dans les documents rendus disponibles en application du point b), y compris tout recours,

toute dérogation ou tout consentement ultérieur en rapport avec un tel manquement;

ii) une modification des caractéristiques structurelles susceptible d'influencer de manière significative la performance de la titrisation;

iii) une modification des caractéristiques de risque de la titrisation ou des expositions sous-jacentes susceptible d'influencer de manière significative la performance de la titrisation;

iv) dans le cas de titrisations STS, le fait que la titrisation cesse de satisfaire aux exigences STS ou que les autorités compétentes ont pris des mesures correctives ou administratives;

v) toute modification significative apportée aux documents concernant l'opération.

Les informations énumérées aux points b), c) et d) du premier alinéa sont mises à disposition avant la fixation des prix.

Les informations énumérées aux points a) et e) du premier alinéa sont mises à disposition simultanément chaque trimestre, au plus tard un mois après l'échéance du paiement des intérêts ou, dans le cas d'opérations ABCP, au plus tard un mois après la fin de la période couverte par le rapport.

Dans le cas d'ABCP, les informations énumérées aux points a), c) ii) et e) i) du premier alinéa sont mises à la disposition des détenteurs de positions de titrisation et, sur demande, des investisseurs potentiels, sous une forme agrégée. Des données relatives aux prêts sont mises à la disposition du sponsor et, sur demande, des autorités compétentes.

Sans préjudice du règlement (UE) n° 596/2014, les informations énumérées aux points f) et g) du premier alinéa sont mises à disposition sans tarder.

Lorsqu'ils appliquent le présent paragraphe, l'initiateur, le sponsor et la SSPE d'une titrisation se conforment au droit national et au droit de l'Union régissant la protection de la confidentialité des

informations et le traitement des données à caractère personnel afin d'éviter toute infraction potentielle à ces législations, ainsi qu'à toute obligation de confidentialité concernant les informations relatives au client, au prêteur initial ou au débiteur, à moins que ces informations confidentielles ne soient anonymisées ou agrégées.

En particulier, en ce qui concerne les informations visées au point b) du premier alinéa, l'initiateur, le sponsor et la SSPE peuvent fournir un résumé de la documentation concernée.

Les autorités compétentes visées à l'article 29 sont habilitées à demander que ces informations confidentielles leur soient transmises afin de pouvoir s'acquitter des missions qui leur incombent en vertu du présent règlement.

2. L'initiateur, le sponsor et la SSPE d'une titrisation désignent parmi eux une entité chargée de satisfaire aux exigences en matière d'informations en application du paragraphe 1, premier alinéa, points a), b), d), e), f) et g).

L'entité désignée en application du premier alinéa met les informations aux fins d'une opération de titrisation à disposition au moyen d'un référentiel des titrisations.

Les obligations visées aux deuxième et quatrième alinéas ne s'appliquent pas aux titrisations pour lesquelles aucun prospectus ne doit être établi conformément à la directive 2003/71/CE.

Lorsque aucun référentiel des titrisations n'est enregistré conformément à l'article 10, l'entité désignée pour satisfaire aux exigences prévues au paragraphe 1 du présent article met les informations à disposition au moyen d'un site internet qui:

- **a)** comprend un système éprouvé de contrôle de la qualité des données;
- **b)** est soumis à des normes de gouvernance appropriées et doit garantir le maintien et le fonctionnement d'une structure organisationnelle adaptée qui assure la continuité et le bon fonctionnement du site internet;
- **c)** est soumis à des systèmes, moyens de contrôle et procédures appropriés qui permettent de détecter toutes les

sources de risque opérationnel pertinentes;

d) comprend des systèmes qui assurent la protection et l'intégrité des informations reçues, ainsi que l'enregistrement rapide des informations; et

e) permet de conserver les informations pendant au moins cinq ans après l'échéance de la titrisation.

La documentation relative à la titrisation mentionne l'entité chargée de communiquer les informations et le référentiel des titrisations où les informations sont mises à disposition.

3. L'AEMF, en étroite coopération avec l'ABE et l'AEAPP, élabore des projets de normes techniques de réglementation afin de préciser les informations que l'initiateur, le sponsor et la SSPE fournissent afin de se conformer aux obligations qui leur incombent au titre du paragraphe 1, premier alinéa, points a) et e), en tenant compte de l'utilité des informations pour le détenteur de la position de titrisation, du fait que la position de titrisation est ou n'est pas à court terme et, dans le cas d'une opération ABCP, du fait qu'elle est ou n'est pas entièrement soutenue par un sponsor;

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 janvier 2019.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.

4. Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution en ce qui concerne les informations qui doivent être précisées conformément au paragraphe 3, l'AEMF élabore, en étroite coopération avec l'ABE et l'AEAPP, des projets de normes techniques d'exécution précisant leur format au moyen de modèles standardisés.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 18 janvier 2019.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au présent paragraphe conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1095/2010.

Article 8

Interdiction de la retitrisation

1. Les expositions sous-jacentes utilisées dans une titrisation n'incluent pas de positions de titrisation.

À titre dérogatoire, le premier alinéa ne s'applique pas:

a) aux titrisations dont les titres ont été émis avant le 1er janvier 2019; et

b) aux titrisations devant être utilisées à des fins légitimes comme indiqué au paragraphe 3, dont les titres ont été émis le 1er janvier 2019 ou après cette date

2. Une autorité compétente désignée en vertu de l'article 29, paragraphe 2, 3 ou 4, selon le cas, peut autoriser une entité placée sous son contrôle à inclure des positions de titrisation en tant qu'expositions sous-jacentes dans une titrisation lorsque l'autorité compétente en question considère que l'utilisation d'une retitrisation poursuit les fins légitimes prévues au paragraphe 3 du présent article.

Lorsque cette entité soumise à un contrôle est un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, points 1) et 2), du règlement (UE) n° 575/2013, l'autorité compétente visée au premier alinéa du présent paragraphe consulte l'autorité de résolution et toute autre autorité pertinente pour cette entité avant de l'autoriser à inclure des positions de titrisation en tant qu'expositions sous-jacentes dans une titrisation. La durée de cette consultation n'excède pas soixante jours à compter de la date à laquelle l'autorité compétente a notifié à l'autorité de résolution ainsi qu'à toute autre autorité pertinente pour l'entité en question, la nécessité d'une consultation.

Lorsque la consultation aboutit à la décision d'autoriser l'utilisation de positions de titrisation en tant qu'expositions sous-jacentes dans une titrisation, l'autorité compétente le notifie à l'AEMF.

3. Aux fins du présent article, on entend par «fins légitimes»:

a) la facilitation de la liquidation d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement financier;

b) le fait d'assurer la viabilité d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement financier dans le cadre de la continuité de l'exploitation afin d'éviter sa liquidation; ou

c) la préservation des intérêts des investisseurs lorsque les expositions sous-jacentes sont non performantes.

4. Un programme ABCP entièrement soutenu n'est pas considéré comme une retitrisation aux fins du présent article, pour autant qu'aucune des opérations ABPC réalisées dans le cadre de ce programme ne soit une retritrisation et que le rehaussement de crédit ne crée pas un deuxième niveau de tranchage au niveau du programme.

5. Afin de refléter l'évolution du marché d'autres retitrisations réalisées à des fins légitimes, et compte tenu des objectifs primordiaux consistant à assurer la stabilité financière et à préserver au mieux les intérêts des investisseurs, l'AEMF, en étroite coopération avec l'ABE, peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation afin de compléter la liste des fins légitimes figurant au paragraphe 3.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.

Article 9

Critères relatifs à l'octroi de crédits

(modifié par le Règlement (UE) 2021/557 (JO L 116, 6.4.2021, p. 1–24))

1. Les initiateurs, les sponsors et les prêteurs initiaux appliquent aux expositions à titriser les mêmes critères rigoureux et bien définis relatifs à l'octroi de crédits que ceux qu'ils appliquent aux expositions non titrisées. À cet effet, les mêmes procédures clairement établies en matière d'approbation et, le cas échéant, de modification, de reconduction et de refinancement des crédits sont appliquées. Les initiateurs, les sponsors et les prêteurs initiaux mettent en place des systèmes efficaces pour appliquer ces critères et procédures, afin de veiller à ce que l'octroi de crédits soit fondé sur une évaluation approfondie de la solvabilité du débiteur, en tenant dûment compte des facteurs pertinents permettant de vérifier la probabilité que le débiteur remplisse ses obligations aux termes du contrat de crédit.

Par dérogation au premier alinéa, pour ce qui est des expositions sous-jacentes qui étaient des expositions non performantes au moment où l'initiateur les a achetées auprès du tiers concerné, des normes rigoureuses sont appliquées pour la sélection et la fixation du prix des expositions.

2. Lorsque les expositions sous-jacentes de titrisations sont des prêts immobiliers résidentiels conclus après l'entrée en vigueur de la directive 2014/17 /UE, le panier de ces prêts n'inclut aucun prêt qui est commercialisé et souscrit en présupposant que le demandeur du prêt ou, le cas échéant, les intermédiaires, ont été informés que le prêteur pourrait ne pas vérifier les informations fournies par le demandeur du prêt.

3. Lorsqu'un initiateur achète les expositions d'un tiers pour son propre compte et les titrise ensuite, cet initiateur vérifie que l'entité qui a pris part, directement ou indirectement, à l'accord d'origine qui a donné naissance aux obligations ou obligations potentielles à titriser satisfait aux exigences visées au paragraphe 1.

4. Le paragraphe 3 ne s'applique pas si:

- **a)** l'accord d'origine, qui a donné naissance aux obligations ou aux obligations potentielles du débiteur ou du débiteur potentiel, a été conclu avant l'entrée en vigueur de la directive 2014/17/UE; et

b) l'initiateur qui achète les expositions d'un tiers pour son propre compte et les titrise ensuite remplit les obligations auxquelles les établissements initiateurs étaient tenus en vertu de l'article 21, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) n° 625/2014 avant le 1er janvier 2019.

CHAPITRE 3 - CONDITIONS ET PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT D'UN RÉFÉRENTIEL DES TITRISATIONS

Article 10

Enregistrement d'un référentiel des titrisations

1. Les référentiels des titrisations s'enregistrent auprès de l'AEMF aux fins de l'article 5, conformément aux conditions et à la procédure énoncées au présent article.

2. Pour pouvoir prétendre à l'enregistrement au titre du présent article, un référentiel des titrisations possède le statut de personne morale établie dans l'Union, applique les procédures prévues pour vérifier le caractère exhaustif et cohérent des informations qui sont mises à sa disposition au titre de l'article 7, paragraphe 1, du présent règlement et satisfait aux exigences prévues aux articles 78 et 79 et à l'article 80, paragraphes 1 à 3 et 5 et 6, du règlement (UE) n° 648/2012. Aux fins du présent article, les références, dans les articles 78 et 80 du règlement (UE) n° 648/2012, à l'article 9 dudit règlement, s'entendent comme faites à l'article 5 du présent règlement.

3. L'enregistrement d'un référentiel des titrisations produit ses effets sur l'ensemble du territoire de l'Union.

4. Les référentiels des titrisations enregistrés se conforment à tout moment aux conditions de l'enregistrement. Les référentiels des titrisations notifient, sans retard injustifié, à l'AEMF toute modification significative des conditions de l'enregistrement.

5. Les référentiels des titrisations soumettent à l'AEMF l'un quelconque des éléments suivants:

a) une demande d'enregistrement;

b) s'il s'agit de référentiels centraux déjà enregistrés en vertu du titre VI, chapitre 1, du règlement (UE) n° 648/2012 ou du chapitre III du règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil **(13)** , une demande d'extension de l'enregistrement aux fins de l'article 7 du présent règlement.

6. L'AEMF vérifie si la demande est complète dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de la demande.

Si la demande est incomplète, l'AEMF fixe un délai à l'échéance duquel le référentiel des titrisations doit lui communiquer des informations complémentaires.

Après avoir établi que la demande est complète, l'AEMF le notifie en conséquence au référentiel des titrisations.

7. Afin d'assurer une application cohérente du présent article, l'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les détails de tous les éléments suivants:

a) les procédures visées au paragraphe 2 du présent article, que les référentiels des titrisations doivent appliquer pour vérifier le caractère exhaustif et cohérent des informations qui sont mises à leur disposition au titre de l'article 7, paragraphe 1;

b) la demande d'enregistrement visée au paragraphe 5, point a);

c) la demande simplifiée d'extension de l'enregistrement visée au paragraphe 5, point b).

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 janvier 2019.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.

8. Afin d'assurer des conditions uniformes d'application des paragraphes 1 et 2, l'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution précisant le format des deux éléments suivants:

a) la demande d'enregistrement visée au paragraphe 5, point a);

b) la demande d'extension de l'enregistrement visée au paragraphe 5, point b).

En ce qui concerne le point b) du premier alinéa, l'AEMF élabore un format simplifié pour éviter que les procédures fassent double emploi.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 18 janvier 2019.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au présent paragraphe conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1095/2010.

Article 11

Notification aux autorités compétentes et consultation de celles-ci avant l'enregistrement ou l'extension de l'enregistrement

1. Lorsqu'un référentiel des titrisations introduit une demande d'enregistrement ou une demande d'extension de son enregistrement en tant que référentiel central, et qu'il est une entité agréée ou enregistrée par une autorité compétente dans l'État membre dans lequel il est établi, l'AEMF le notifie à cette autorité compétente et consulte celle-ci sans retard injustifié avant l'enregistrement ou l'extension de l'enregistrement du référentiel des titrisations.

2. L'AEMF et l'autorité compétente concernée échangent toutes les informations nécessaires pour enregistrer le référentiel des titrisations ou procéder à l'extension de son enregistrement ainsi que pour contrôler que l'entité respecte les conditions de son

enregistrement ou de son agrément dans l'État membre dans lequel elle est établie.

Article 12

Examen de la demande

1. Dans un délai de quarante jours ouvrables à compter de la notification visée à l'article 10, paragraphe 6, l'AEMF examine la demande d'enregistrement ou d'extension de l'enregistrement en vérifiant si le référentiel des titrisations respecte le présent chapitre, et adopte une décision dûment motivée d'acceptation ou de refus de l'enregistrement ou de l'extension de l'enregistrement.

2. Une décision rendue par l'AEMF en vertu du paragraphe 1 prend effet le cinquième jour ouvrable suivant celui de son adoption.

Article 13

Notification des décisions de l'AEMF concernant l'enregistrement ou l'extension de l'enregistrement

1. Lorsque l'AEMF adopte une décision visée à l'article 12 ou retire l'enregistrement conformément à l'article 15, paragraphe 1, elle le notifie au référentiel des titrisations dans un délai de cinq jours ouvrables, par une décision dûment motivée.

L'AEMF notifie, sans retard injustifié, sa décision à l'autorité compétente visée à l'article 11, paragraphe 1.

2. L'AEMF communique à la Commission sans retard injustifié toute décision prise conformément au paragraphe 1.

3. L'AEMF publie sur son site internet la liste des référentiels des titrisations enregistrés conformément au présent règlement. Cette liste est mise à jour dans les cinq jours ouvrables à compter de l'adoption d'une décision rendue au titre du paragraphe 1.

Article 14

Pouvoirs de l'AEMF

1. Les pouvoirs conférés à l'AEMF conformément aux articles 61 à 68, 73 et 74 du règlement (UE) n° 648/2012, en liaison avec ses annexes I et II, sont également exercés dans le cadre du présent règlement. Les références à l' article 81, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) n° 648/2012 figurant à l'annexe I dudit règlement s'entendent comme des références à l'article 17, paragraphe 1, du présent règlement.

2. Les pouvoirs conférés à l'AEMF ou à tout agent ou à toute autre personne mandatés par l'AEMF conformément aux articles 61 à 63 du règlement (UE) n° 648/2012 ne peuvent être employés pour demander la divulgation de renseignements ou de documents qui relèvent de la protection de la confidentialité.

Article 15

Retrait de l'enregistrement

1. Sans préjudice de l'article 73 du règlement (UE) n° 648/2012, l'AEMF retire l'enregistrement d'un référentiel des titrisations lorsque celui-ci:

- **a)** renonce expressément à l'enregistrement ou n'a pas fourni de services au cours des six mois précédents;
- **b)** a obtenu son enregistrement au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier; ou
- **c)** ne remplit plus les conditions auxquelles il a été enregistré.

2. L'AEMF notifie, sans retard injustifié, à l'autorité compétente concernée visée à l'article 11, paragraphe 1, toute décision de retrait de l'enregistrement d'un référentiel des titrisations.

3. L'autorité compétente d'un État membre dans lequel un référentiel des titrisations fournit ses services et exerce ses activités et qui considère que l'une des conditions visées au paragraphe 1 est remplie peut demander à l'AEMF d'examiner si les conditions sont réunies pour le retrait de l'enregistrement du référentiel des titrisations concerné. Si l'AEMF décide de ne pas retirer l'enregistrement du référentiel des titrisations concerné, elle motive dûment sa décision.

4. L'autorité compétente visée au paragraphe 3 du présent article est l'autorité désignée au titre de l' article 29 du présent règlement.

Article 16

Frais de surveillance

1. L'AEMF facture des frais aux référentiels des titrisations, conformément au présent règlement et aux actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 2 du présent article.

Ces frais sont proportionnels au chiffre d'affaires du référentiel des titrisations concerné et couvrent l'intégralité des dépenses que l'AEMF doit supporter pour enregistrer et surveiller les référentiels des titrisations et le remboursement de tous les coûts supportés par les autorités compétentes du fait d'une délégation de tâches en vertu de l'article 14, paragraphe 1, du présent règlement. Dans la mesure où l'article 14, paragraphe 1, du présent règlement renvoie à l'article 74 du règlement (UE) n° 648/2012, les références à l'article 72, paragraphe 3, dudit règlement s'entendent comme des références au paragraphe 2 du présent article.

Lorsqu'un référentiel central a déjà été enregistré en vertu du titre VI, chapitre 1, du règlement (UE) n° 648/2012 ou du chapitre III du règlement (UE) 2015/2365, les frais visés au premier alinéa du présent paragraphe ne sont ajustés que pour tenir compte des dépenses et coûts supplémentaires nécessaires pour enregistrer et surveiller les référentiels des titrisations en application du présent règlement.

2. La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l'article 47 pour compléter le présent règlement en précisant davantage les types de frais perçus, les éléments donnant lieu à leur perception, leur montant et leurs modalités de paiement.

Article 17

Disponibilité des données détenues par les référentiels des titrisations

1. Sans préjudice de l'article 7, paragraphe 2, les référentiels des titrisations collectent et conservent les détails de la titrisation. Ils veillent à ce que l'ensemble des entités ci-après puissent y accéder directement, immédiatement et gratuitement afin d'exercer leurs responsabilités, leurs mandats et leurs obligations respectifs:

a) l'AEMF;

b) l'ABE;

c) l'AEAPP;

d) le CERS;

e) les membres concernés du système européen de banques centrales (SEBC), y compris la Banque centrale européenne (BCE) dans l'exercice de ses missions dans le cadre d'un mécanisme de surveillance unique en vertu du règlement (UE) n° 1024/2013;

f) les autorités concernées dont les responsabilités et mandats de surveillance respectifs couvrent les opérations, les marchés, les participants et les actifs qui relèvent du champ d'application du présent règlement;

g) les autorités de résolution désignées en vertu de l'article 3 de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil **(14)** ;

h) le Conseil de résolution unique institué par le règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil **(15)** ;

i) les autorités visées à l'article 29;

j) les investisseurs et investisseurs potentiels.

2. L'AEMF élabore, en étroite coopération avec l'ABE et l'AEAPP, et compte tenu des besoins des entités visées au paragraphe 1, des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a) les détails de la titrisation, visés au paragraphe 1, que l'initiateur, le sponsor ou la SSPE fournit afin de se conformer aux obligations qui lui incombent au titre de l'article 7, paragraphe 1;

b) les normes opérationnelles nécessaires pour permettre, de manière structurée et exhaustive et en temps opportun:

i) la collecte des données par les référentiels des titrisations; et

ii) l'agrégation et la comparaison des données entre les référentiels des titrisations;

c) les éléments d'information auxquels les entités visées au paragraphe 1 doivent avoir accès, compte tenu de leur mandat et de leurs besoins particuliers;

d) les modalités et les conditions selon lesquelles les entités visées au paragraphe 1 doivent avoir un accès direct et immédiat aux données détenues par les référentiels des titrisations.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 janvier 2019.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.

3. Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du paragraphe 2, l'AEMF élabore, en étroite coopération avec l'ABE et l'AEAPP, des projets de normes techniques d'exécution précisant les modèles standardisés à l'aide desquels l'initiateur, le sponsor ou la SSPE communique les informations au référentiel des titrisations, en tenant compte des solutions développées par les responsables de la collecte de données relatives à la titrisation existants.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 18 janvier 2019.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au présent paragraphe conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1095/2010.

CHAPITRE 4 - TITRISATIONS SIMPLES, TRANSPARENTES ET STANDARDISÉES

Article 18

Utilisation de la désignation «titrisation simple, transparente et standardisée»

(modifié par le Règlement (UE) 2021/557 (JO L 116, 6.4.2021, p. 1–24))

Les initiateurs, les sponsors et les SSPE peuvent utiliser, pour leurs titrisations, la désignation «STS» ou «simple, transparente et standardisée» ou une désignation qui se rapporte directement ou indirectement à ces termes, uniquement lorsque:

a) la titrisation satisfait à toutes les exigences prévues à la section 1, 2 ou 2 bis du présent chapitre et que l'AEMF a été notifiée en vertu de l'article 27, paragraphe 1; et

b) la titrisation figure sur la liste visée à l'article 27, paragraphe 5.

L'initiateur, le sponsor et la SSPE qui participent à une titrisation considérée comme STS sont établis dans l'Union.

SECTION 1 Exigences applicables aux titrisations classiques simples, transparentes et standardisées autres que des ABCP

(intitulé modifié par le Règlement (UE) 2021/557 (JO L 116, 6.4.2021, p. 1–24))

Article 19

Titrisations classiques simples, transparentes et standardisées autres que des ABCP

(modifié par le Règlement (UE) 2021/557 (JO L 116, 6.4.2021, p. 1–24))

1. Les titrisations classiques, à l'exception des programmes ABCP et des opérations ABCP, qui satisfont aux exigences prévues aux articles 20, 21 et 22 sont considérées comme étant STS.

2. Au plus tard le 18 octobre 2018, l'ABE adopte, en étroite coopération avec l'AEMF et l'AEAPP et conformément à l'article 16 du règlement (UE) n° 1093/2010, des orientations et des recommandations sur l'interprétation et l'application harmonisées des exigences énoncées aux articles 20, 21 et 22.

Article 20

Exigences relatives à la simplicité

1. La SSPE acquiert la propriété des expositions sous-jacentes au moyen d'une cession parfaite, ou d'une cession ou d'un transfert ayant le même effet juridique, d'une manière qui soit opposable au vendeur ou aux tiers. Le transfert de propriété à la SSPE n'est pas soumis à des dispositions strictes imposant leur restitution en cas d'insolvabilité du vendeur.

2. Aux fins du paragraphe 1, l'ensemble des dispositions qui suivent constituent des dispositions strictes de restitution:

a) les dispositions qui permettent au liquidateur du vendeur d'invalider la cession des expositions sous-jacentes au seul motif qu'elle a été conclue durant une certaine période précédant la déclaration d'insolvabilité du vendeur;

b) les dispositions selon lesquelles la SSPE ne peut empêcher l'invalidation visée au point a) que si elle peut prouver qu'elle n'avait pas connaissance de l'insolvabilité du vendeur au moment de la cession.

3. Aux fins du paragraphe 1, les dispositions de restitution prévues dans le droit national régissant l'insolvabilité, qui permettent au liquidateur ou à une juridiction d'invalider la cession des expositions sous-jacentes en cas de transfert frauduleux, de préjudice injuste causé aux créanciers ou de transfert destiné à favoriser indûment certains créanciers ne constituent pas des dispositions strictes de restitution.

4. Lorsque le vendeur n'est pas le prêteur initial, la cession parfaite, ou la cession ou le transfert ayant le même effet juridique, des expositions sous-jacentes à ce vendeur, que cette cession parfaite, cette cession ou ce transfert intervienne directement ou fasse l'objet d'une ou de plusieurs étapes intermédiaires, satisfait aux exigences prévues aux paragraphes 1 à 3.

5. Lorsque le transfert des expositions sous-jacentes est effectué au moyen d'une cession et qu'il est parfait à un stade postérieur à celui de la clôture de l'opération, les conditions de déclenchement de cette perfection comprennent au moins les événements suivants:

a) une forte dégradation de la qualité de crédit du vendeur;

b) l'insolvabilité du vendeur; et

c) des manquements aux obligations contractuelles du vendeur auxquels il n'a pas été remédié, y compris la défaillance du vendeur.

6. Le vendeur fournit les déclarations et garanties en vertu desquelles, au mieux de ses connaissances, les expositions sous-jacentes incluses dans la titrisation ne sont ni grevées ni dans un état susceptible d'avoir une incidence négative sur l'opposabilité de la cession parfaite, ou de la cession ou du transfert ayant le même effet juridique.

7. Les expositions sous-jacentes transférées du vendeur à la SSPE, ou cédées par le vendeur à ladite SSPE, satisfont à des critères d'éligibilité prédéterminés, clairs et documentés qui ne permettent pas une gestion de portefeuille active de ces expositions sur une base discrétionnaire. Aux fins du présent paragraphe, la substitution d'expositions qui enfreignent les déclarations et garanties n'est pas considérée comme une gestion de portefeuille active. Les expositions transférées à la SSPE après la clôture de l'opération satisfont aux critères d'éligibilité appliqués aux expositions sous-jacentes initiales.

8. La titrisation est adossée à un panier d'expositions sous-jacentes qui sont homogènes en termes de types d'actifs, compte tenu des caractéristiques spécifiques relatives aux flux de trésorerie du type

d’actifs, y compris leurs caractéristiques contractuelles, de risque de crédit et de remboursement anticipé. Un panier d’expositions sous-jacentes n’est composé que d’un seul type d’actifs. Les expositions sous-jacentes incluent des obligations qui sont contractuellement contraignantes et opposables, assorties d’un plein droit de recours à l’encontre des débiteurs et, le cas échéant, des garants.

Les expositions sous-jacentes ont des flux de paiements périodiques définis, dont les tranches peuvent présenter des montants variables, se rapportant au paiement de loyers, d’un principal ou d’intérêts ou à tout autre droit de percevoir des revenus provenant d’actifs fondant de tels paiements. Les expositions sous-jacentes peuvent en outre générer des produits de la vente de tout actif financé ou loué.

Les expositions sous-jacentes n’incluent pas de valeurs mobilières au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 44), de la directive 2014/65/UE autres que des obligations d’entreprises qui ne sont pas cotées sur une plate-forme de négociation.

9. Les expositions sous-jacentes n’incluent aucune position de titrisation.

10. Les expositions sous-jacentes sont initiées dans le cadre normal des activités de l’initiateur ou du prêteur initial conformément à des normes de souscription qui ne sont pas moins strictes que celles que l’initiateur ou le prêteur initial a appliquées, au moment de l’initiation, à des expositions similaires qui ne sont pas titrisées. Les investisseurs potentiels sont pleinement informés, sans retard injustifié, des normes de souscription suivant lesquelles les expositions sous-jacentes sont initiées et de tout changement significatif apporté par rapport aux normes de souscription antérieures.

Dans le cas de titrisations dont les expositions sous-jacentes sont des prêts immobiliers résidentiels, le panier de prêts n’inclut aucun prêt qui a été commercialisé et souscrit en présupposant que le demandeur du prêt ou, le cas échéant, les intermédiaires, ont été informés que le prêteur pourrait ne pas vérifier les informations fournies.

L’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur satisfait aux exigences prévues à l’article 8 de la directive 2008/48/CE, ou à l’article 18, paragraphes 1 à 4, à l’article 18, paragraphe 5, point a), et à l’article 18, paragraphe 6, de la directive 2014/17/UE, ou, le cas échéant, aux exigences équivalentes de pays tiers.

L’initiateur ou le prêteur initial dispose d’une expertise en matière d’initiation d’expositions de nature similaire à celles qui sont titrisées.

11. Les expositions sous-jacentes sont transférées à la SSPE après la sélection sans retard injustifié et ne peuvent inclure, lors de la sélection, des expositions en défaut au sens de l’article 178, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 575/2013, ni des expositions à un débiteur ou à un garant en difficulté qui, au mieux des connaissances de l’initiateur ou prêteur initial:

a) a été déclaré insolvable, a vu une juridiction accorder à ses créanciers un droit à exécution définitif et non susceptible de recours, ou des dommages-intérêts matériels en raison d’un défaut de paiement dans les trois années précédant la date de l’initiation, ou a fait l’objet d’une procédure de restructuration de dette en ce qui concerne ses expositions non performantes dans les trois années précédant la date du transfert ou de la cession des expositions sous-jacentes à la SSPE, sauf si:

i) une exposition sous-jacente restructurée n’a pas présenté de nouveaux arriérés depuis la date de la restructuration, qui doit avoir eu lieu au moins un an avant la date de transfert ou de cession des expositions sous-jacentes à la SSPE; et

ii) les informations fournies par l’initiateur, le sponsor et la SSPE conformément à l’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, points a) et e) i), précisent la proportion d’expositions sous-jacentes restructurées, le moment et les modalités de la restructuration ainsi que la performance des expositions depuis la date de la restructuration;

b) figurait, au moment de l'initiation, le cas échéant, dans un registre public des crédits concernant des personnes ayant des antécédents négatifs en matière de crédit ou, lorsqu'il n'existe pas de tel registre public des crédits, un autre registre des crédits accessible à l'initiateur ou au prêteur initial; ou

c) a fait l'objet d'une évaluation du crédit ou d'une évaluation du risque de crédit montrant que le risque que les paiements convenus contractuellement ne soient pas honorés est nettement plus élevé que pour des expositions comparables détenues par l'initiateur qui ne sont pas titrisées.

12. Les débiteurs ont, au moment du transfert des expositions, effectué au moins un paiement, sauf dans le cas de titrisations renouvelables adossées à des expositions payables en un seul versement ou ayant une échéance de moins d'un an, notamment, mais pas seulement, des paiements mensuels sur crédits renouvelables.

13. Le remboursement des détenteurs des positions de titrisation ne doit pas avoir été structuré de façon à dépendre essentiellement de la vente d'actifs garantissant les expositions sous-jacentes. Cette disposition ne fait pas obstacle au renouvellement ou au refinancement ultérieur de ces actifs.

N'est pas considéré comme dépendant de la vente d'actifs garantissant des expositions sous-jacentes, le remboursement des détenteurs de positions de titrisation dont les expositions sous-jacentes sont garanties par des actifs dont la valeur est garantie ou pleinement atténuée par une obligation de rachat par le vendeur des actifs garantissant les expositions sous-jacentes ou par un autre tiers.

14. L'ABE élabore, en étroite coopération avec l'AEMF et l'AEAPP, des projets de normes techniques de réglementation précisant davantage celles des expositions sous-jacentes visées au paragraphe 8 qui sont considérées comme homogènes.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 juillet 2018.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1093/2010.

Article 21

Exigences relatives à la standardisation

1. L'initiateur, le sponsor ou le prêteur initial satisfait à l'exigence de rétention du risque conformément à l'article 6.

2. Le risque de taux d'intérêt et le risque de change découlant de la titrisation sont atténués de manière appropriée et toute mesure prise à cet effet est rendue publique. La SSPE ne conclut pas de contrats dérivés et veille à ce que le panier d'expositions sous-jacentes n'inclue pas de produits dérivés, sauf si l'intention est de couvrir le risque de taux d'intérêt ou le risque de change. Ces produits dérivés sont souscrits et font l'objet d'une documentation conformément aux normes communes de la finance internationale.

3. Les paiements d'intérêts à des taux de référence au titre des actifs et des passifs de la titrisation sont basés sur des taux d'intérêt courants du marché ou sur des taux sectoriels généralement utilisés reflétant les coûts de financement, et non sur des formules ou des dérivés complexes.

4. Lorsqu'un avis d'exécution ou de règlement accéléré a été notifié:

a) aucun montant de trésorerie n'est retenu dans la SSPE au-delà de ce qui est nécessaire pour garantir le fonctionnement opérationnel de la SSPE ou le remboursement en bon ordre des investisseurs conformément aux conditions contractuelles de la titrisation, à moins que des circonstances exceptionnelles n'exigent qu'un montant soit retenu pour être utilisé, au mieux des intérêts des investisseurs, pour des dépenses visant à

éviter la dégradation de la qualité de crédit des expositions sous-jacentes;

b) le principal perçu au titre des expositions sous-jacentes est transféré aux investisseurs par un remboursement séquentiel des positions de titrisation, en fonction du rang de la position de titrisation;

c) il n'y a pas d'inversion du rang des positions de titrisation lors de leur remboursement; et

d) aucune disposition n'impose une liquidation automatique des expositions sous-jacentes à la valeur du marché.

5. Les opérations qui prévoient un ordre de priorité des paiements non séquentiel comprennent des événements déclencheurs liés aux performances des expositions sous-jacentes entraînant le retour à un ordre de priorité de paiements séquentiel, déterminé par le rang. Ces événements déclencheurs liés aux performances comprennent, au minimum, la dégradation de la qualité de crédit des expositions sous-jacentes en dessous d'un seuil prédéterminé.

6. Les documents relatifs à l'opération contiennent des dispositions appropriées relatives aux événements qui déclenchent le remboursement anticipé ou la fin de la période de renouvellement lorsque la titrisation est une titrisation renouvelable, y compris au moins les éléments suivants:

a) la dégradation de la qualité de crédit des expositions sous-jacentes jusqu'à un seuil prédéterminé ou en dessous de ce seuil;

b) la survenance d'un événement lié à l'insolvabilité concernant l'initiateur ou l'organe de gestion;

c) le recul de la valeur des expositions sous-jacentes détenues par la SSPE sous un seuil prédéterminé (événement déclenchant un remboursement anticipé); et

d) l'impossibilité de générer suffisamment de nouvelles expositions sous-jacentes atteignant la qualité de crédit prédéterminée (événement déclenchant la fin de la période de renouvellement).

7. Les documents relatifs à l'opération précisent clairement:

a) les obligations, tâches et responsabilités contractuelles de l'organe de gestion et de l'éventuel mandataire ainsi que des autres prestataires de services auxiliaires;

b) les processus et responsabilités nécessaires pour garantir que la défaillance ou l'insolvabilité de l'organe de gestion n'a pas pour conséquence de mettre fin à la gestion, par exemple une disposition contractuelle permettant le remplacement de l'organe de gestion en pareil cas; et

c) les dispositions qui assurent le remplacement des contreparties de dérivés, des fournisseurs de liquidité et de la banque du compte s'ils font défaut ou deviennent insolvables et si d'autres événements déterminés surviennent, le cas échéant.

8. L'organe de gestion dispose d'une expertise en matière de gestion d'expositions de nature similaire à celles qui sont titrisées et a mis en place des politiques, des procédures et des mécanismes de gestion des risques bien documentés et adéquats en ce qui concerne la gestion des expositions.

9. Les documents relatifs à l'opération précisent, en termes clairs et cohérents, les définitions, les mesures correctives et les actions en matière de retard et de défaut de paiement des débiteurs, de restructuration de dettes, d'annulation de dettes, de renégociations, de dispense temporaire de remboursement, de pertes, de radiation, de recouvrement et autres mesures correctives visant à assurer la performance des actifs. Les documents relatifs à l'opération précisent clairement les priorités de paiement et les événements qui déclenchent une modification de ces priorités de paiement, ainsi que l'obligation de déclarer de tels événements. Les investisseurs sont informés, sans retard injustifié, de toute modification des priorités de paiement qui aura une incidence néfaste significative sur le remboursement des positions de titrisation.

10. Les documents relatifs à l'opération comprennent des dispositions claires qui facilitent la résolution rapide des conflits entre

différentes catégories d'investisseurs, les droits de vote sont clairement définis et attribués aux détenteurs d'obligations et les responsabilités du mandataire et des autres entités ayant des obligations fiduciaires à l'égard des investisseurs sont clairement identifiées.

Article 22

Exigences relatives à la transparence

(modifié par le Règlement (UE) 2021/557 (JO L 116, 6.4.2021, p. 1–24))

1. L'initiateur et le sponsor mettent à la disposition des investisseurs potentiels, avant la fixation des prix, les données statiques et dynamiques relatives aux performances passées en matière de défaut et de perte, telles que les données sur les retards et les défauts de paiement, concernant des expositions sensiblement similaires à celles qui sont titrisées, ainsi que les sources de ces données et les éléments sur lesquels se fonde la revendication de la similarité. Ces données couvrent une période d'au moins cinq ans.

2. Avant l'émission des titres résultant de la titrisation, un échantillon des expositions sous-jacentes est soumis à une vérification externe par une partie indépendante appropriée, qui s'assure notamment que les données communiquées sur les expositions sous-jacentes sont exactes.

3. Avant la fixation du prix pour la titrisation, l'initiateur ou le sponsor met à la disposition des investisseurs potentiels un modèle de flux de trésorerie des passifs qui représente de manière précise la relation contractuelle entre les expositions sous-jacentes et les paiements effectués entre l'initiateur, le sponsor, les investisseurs, d'autres tiers et la SSPE; après la fixation du prix, il met ce modèle à la disposition des investisseurs de manière permanente et à la disposition des investisseurs potentiels sur demande.

4. En cas de titrisation pour laquelle les expositions sous-jacentes sont des prêts immobiliers résidentiels ou des prêts ou crédits-bails automobiles, l'initiateur et le sponsor publient les informations

disponibles concernant les performances environnementales des actifs financés par les prêts immobiliers résidentiels ou les prêts ou crédits-bails automobiles en question, dans le cadre des informations communiquées en application de l'article 7, paragraphe 1, premier alinéa, point a).

Par dérogation au premier alinéa, l'initiateur peut, à partir du 1er juin 2021, décider de publier les informations disponibles relatives aux principales incidences négatives des actifs financés par des expositions sous-jacentes sur les facteurs de durabilité.

5. L'initiateur et le sponsor sont responsables du respect de l'article 7. Les informations requises en vertu de l'article 7, paragraphe 1, premier alinéa, point a), sont mises à la disposition des investisseurs potentiels, sur demande, avant la fixation des prix. Les informations requises en vertu de l'article 7, paragraphe 1, premier alinéa, points b) à d), sont mises à disposition avant la fixation du prix, au moins en tant que projet ou dans leur forme initiale. La documentation finale est mise à la disposition des investisseurs au plus tard quinze jours après la clôture de l'opération.

6. Au plus tard le 10 juillet 2021, les AES élaborent, par l'intermédiaire du comité mixte des Autorités européennes de surveillance, des projets de normes techniques de réglementation conformément aux articles 10 à 14 des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010 concernant le contenu, les méthodes et la présentation des informations visées au paragraphe 4, deuxième alinéa, du présent article, pour ce qui est des indicateurs de durabilité concernant les incidences négatives en matière de climat et les autres incidences négatives environnementales, sociales et liées à la gouvernance.

Le cas échéant, les projets de normes techniques de réglementation visées au premier alinéa reflètent ou s'appuient sur les normes techniques de réglementation élaborées conformément au mandat donné aux AES par le règlement (UE) 2019/2088, en particulier à l'article 2 bis et à l'article 4, paragraphes 6 et 7, dudit règlement.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010.

SECTION 2 - Exigences relatives aux titrisations ABCP simples, transparentes et standardisées

Article 23

Titrisations ABCP simples, transparentes et standardisées

1. Une opération ABCP est considérée comme STS lorsqu'elle satisfait aux exigences au niveau de l'opération prévues à l'article 24.

2. Un programme ABCP est considéré comme STS lorsqu'il satisfait aux exigences prévues à l'article 26 et que le sponsor du programme ABCP satisfait aux exigences prévues à l'article 25.

Aux fins de la présente section, on entend par «vendeur», un initiateur ou un prêteur initial.

3. Au plus tard le 18 octobre 2018, l'ABE adopte, en étroite coopération avec l'AEMF et l'AEAPP et conformément à l'article 16 du règlement (UE) n° 1093/2010, des orientations et des recommandations sur l'interprétation et l'application harmonisées des exigences énoncées aux articles 24 et 26 du présent règlement.

Article 24

Exigences au niveau de l'opération

1. La SSPE acquiert la propriété des expositions sous-jacentes au moyen d'une cession parfaite, ou d'une cession ou d'un transfert ayant le même effet juridique, d'une manière qui est opposable au vendeur et aux tiers. Le transfert de la propriété des expositions sous-jacentes à la SSPE n'est pas soumis à des dispositions strictes de restitution en cas d'insolvabilité du vendeur.

2. Aux fins du paragraphe 1, l'ensemble des dispositions qui suivent constituent des dispositions strictes de restitution:

- **a)** les dispositions qui permettent au liquidateur du vendeur d'invalider la vente des expositions sous-jacentes au seul motif qu'elle a été conclue durant une certaine période précédant la déclaration d'insolvabilité du vendeur;
- **b)** les dispositions selon lesquelles la SSPE ne peut empêcher l'invalidation visée au point a) que si elle peut prouver qu'elle n'avait pas connaissance de l'insolvabilité du vendeur au moment de la vente.

3. Aux fins du paragraphe 1, les dispositions de restitution prévues dans le droit national régissant l'insolvabilité, qui permettent au liquidateur ou à une juridiction d'invalider la vente des expositions sous-jacentes en cas de transfert frauduleux de propriété, de préjudice injuste causé aux créanciers ou de transfert destiné à favoriser indûment certains créanciers ne constituent pas des dispositions strictes de restitution.

4. Lorsque le vendeur n'est pas le prêteur initial, la cession parfaite, ou la cession ou le transfert ayant le même effet juridique, des expositions sous-jacentes au vendeur, que cette cession parfaite, cette cession ou ce transfert intervienne directement ou fasse l'objet d'une ou de plusieurs étapes intermédiaires, satisfait aux exigences prévues aux paragraphes 1 à 3.

5. Lorsque le transfert des expositions sous-jacentes est effectué au moyen d'une cession et qu'il est parfait à un stade postérieur à celui de la clôture de l'opération, les conditions de déclenchement de cette perfection comprennent au moins les événements suivants:

- **a)** une forte dégradation de la qualité de crédit du vendeur;
- **b)** l'insolvabilité du vendeur; et
- **c)** des manquements aux obligations contractuelles du vendeur auxquels il n'a pas été remédié, y compris la défaillance du vendeur.

6. Le vendeur fournit les déclarations et garanties en vertu desquelles, au mieux de ses connaissances, les expositions sous-

jacentes incluses dans la titrisation ne sont ni grevées ni dans un état susceptible d'avoir une incidence négative sur l'opposabilité de la cession parfaite, de la cession ou du transfert ayant le même effet juridique.

7. Les expositions sous-jacentes transférées du vendeur à la SSPE, ou cédées par le vendeur à ladite SSPE, satisfont à des critères d'éligibilité prédéterminés, clairs et documentés qui ne permettent pas une gestion de portefeuille active de ces expositions sur une base discrétionnaire. Aux fins du présent paragraphe, la substitution d'expositions qui enfreignent les déclarations et garanties n'est pas considérée comme une gestion de portefeuille active. Les expositions transférées à la SSPE après la clôture de l'opération satisfont aux critères d'éligibilité appliqués aux expositions sous-jacentes initiales.

8. Les expositions sous-jacentes n'incluent aucune position de titrisation.

9. Les expositions sous-jacentes sont transférées à la SSPE après la sélection sans retard injustifié et n'incluent pas, lors de la sélection, d'expositions en défaut au sens de l' article 178, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 575/2013, ni d'expositions à un débiteur ou à un garant en difficulté qui, aux mieux des connaissances de l'initiateur ou du prêteur initial:

- **a)** a été déclaré insolvable, ou a vu une juridiction accorder à ses créanciers un droit à exécution définitif et non susceptible de recours, ou des dommages-intérêts matériels en raison d'un défaut de paiement dans les trois années précédant la date de l'initiation, ou a fait l'objet d'une procédure de restructuration de dette pour ses expositions non performantes dans les trois années précédant la date du transfert ou de la cession des expositions sous-jacentes à la SSPE, sauf si:
  - **i)** une exposition sous-jacente restructurée n'a pas présenté de nouveaux arriérés depuis la date de la restructuration, qui doit avoir eu lieu au moins un

an avant la date de transfert ou de cession des expositions sous-jacentes à la SSPE; et

ii) les informations fournies par l'initiateur, le sponsor et la SSPE conformément à l'article 7, paragraphe 1, premier alinéa, points a) et e) i), précisent la proportion d'expositions sous-jacentes restructurées, le moment et les modalités de la restructuration ainsi que leur performance depuis la date de la restructuration;

b) figurait, au moment de l'initiation, le cas échéant, dans un registre public des crédits concernant des personnes ayant des antécédents négatifs en matière de crédit ou, lorsqu'il n'existe pas de tel registre public des crédits, un autre registre des crédits accessible à l'initiateur ou au prêteur initial; ou

c) a fait l'objet d'une évaluation du crédit ou d'une évaluation du risque de crédit montrant que le risque que les paiements convenus contractuellement ne soient pas honorés est nettement plus élevé que pour des expositions comparables détenues par l'initiateur qui ne sont pas titrisées.

10. Les débiteurs ont, au moment du transfert des expositions, effectué au moins un paiement, sauf dans le cas de titrisations renouvelables adossées à des expositions payables en un seul versement ou ayant une échéance de moins d'un an, notamment, mais pas seulement, des paiements mensuels sur crédits renouvelables.

11. Le remboursement des détenteurs des positions de titrisation ne doit pas avoir été structuré de façon à dépendre essentiellement de la vente d'actifs garantissant les expositions sous-jacentes. Cette disposition ne fait pas obstacle au renouvellement ou au refinancement ultérieur de ces actifs.

N'est pas considéré comme dépendant de la vente d'actifs garantissant ces expositions sous-jacentes, le remboursement des

détenteurs de positions de titrisation dont les expositions sous-jacentes sont garanties par des actifs dont la valeur est garantie ou pleinement atténuée par une obligation de rachat par le vendeur des actifs garantissant les expositions sous-jacentes ou par un autre tiers.

12. Le risque de taux d'intérêt et le risque de change découlant de la titrisation sont atténués d'une manière appropriée, et toute mesure prise à cet effet est rendue publique. La SSPE ne conclut pas de contrats dérivés et veille à ce que le panier d'expositions sous-jacentes n'inclue pas de produits dérivés, sauf si l'intention est de couvrir le risque de taux d'intérêt ou le risque de change. Ces produits dérivés sont souscrits et font l'objet d'une documentation conformément aux normes communes de la finance internationale.

13. Les documents relatifs à l'opération précisent, en termes clairs et cohérents, les définitions, les mesures correctives et les actions en matière de retard et de défaut de paiement des débiteurs, de restructuration de dettes, d'annulation de dettes, de renégociations, de dispense temporaire de remboursement, de pertes, de radiation, de recouvrement et autres mesures correctives visant à assurer la performance des actifs. Les documents relatifs à l'opération précisent clairement les priorités de paiement et les événements qui déclenchent une modification de ces priorités de paiement, ainsi que l'obligation de déclarer de tels événements. Les investisseurs sont informés sans retard injustifié de toute modification des priorités de paiement qui aura une incidence néfaste significative sur le remboursement des positions de titrisation.

14. L'initiateur et le sponsor mettent à la disposition des investisseurs potentiels, avant la fixation des prix, les données statiques et dynamiques relatives aux performances passées en matière de défaut et de perte, telles que les données sur les retards et les défauts de paiement, concernant des expositions sensiblement similaires à celles qui sont titrisées, ainsi que les sources de ces données et les éléments sur lesquels se fonde la revendication de la similarité. Lorsque le sponsor n'a pas accès à ces données, il obtient du vendeur un accès à des données, sur une

base statique ou dynamique, portant sur les performances passées, telles que des données sur les retards et les défauts de paiement, concernant des expositions sensiblement similaires à celles qui sont titrisées. Toutes ces données couvrent une période d'au moins cinq ans, à l'exception des données relatives aux créances commerciales et à d'autres créances à court terme, pour lesquelles la période historique couverte est d'au moins trois ans.

15. Les opérations ABCP sont adossées à un panier d'expositions sous-jacentes homogènes en termes de types d'actifs, tenant compte des caractéristiques liées aux flux de trésorerie des différents types d'actifs, y compris leurs caractéristiques contractuelles, de risque de crédit et de remboursement anticipé. Un panier d'expositions sous-jacentes n'est composé que d'un seul type d'actifs.

Le panier d'expositions sous-jacentes a une durée de vie résiduelle moyenne pondérée n'excédant pas un an, et aucune des expositions sous-jacentes n'a une échéance résiduelle de plus de trois ans.

Par dérogation au deuxième alinéa, les paniers de prêts et crédits-bails automobiles et les opérations de crédit-bail d'équipement ont une durée de vie résiduelle moyenne pondérée qui n'excède pas trois ans et demi, et aucune des expositions sous-jacentes n'a une échéance résiduelle de plus de six ans.

Les expositions sous-jacentes ne comprennent pas de prêts garantis par des hypothèques sur des biens immobiliers résidentiels ou commerciaux ni de prêts immobiliers résidentiels pleinement garantis, visés à l' article 129, paragraphe 1, premier alinéa, point e), du règlement (UE) n° 575/2013. Les expositions sous-jacentes comportent des obligations contractuellement contraignantes et opposables, assorties d'un plein droit de recours à l'encontre des débiteurs, avec des flux de paiement définis se rapportant au paiement de loyers, d'un principal ou d'intérêts ou à tout autre droit de percevoir des revenus provenant d'actifs fondant de tels paiements. Les expositions sous-jacentes peuvent en outre générer des produits de la vente de tout actif financé ou loué. Les expositions sous-jacentes n'incluent pas de valeurs mobilières au

sens de l'article 4, paragraphe 1, point 44), de la directive 2014/65/UE autres que des obligations d'entreprises, qui ne sont pas cotées sur une plate-forme de négociation.

16. Les paiements d'intérêts à des taux de référence au titre des actifs et des passifs de l'opération ABCP sont basés sur des taux d'intérêt courants du marché ou sur des taux sectoriels généralement utilisés reflétant les coûts de financement, et non sur des formules ou des dérivés complexes. Les paiements d'intérêts à des taux de référence au titre des passifs de l'opération ABCP peuvent être basés sur des taux d'intérêt reflétant les coûts de financement d'un programme ABCP.

17. À la suite d'une défaillance du vendeur ou d'un événement entraînant un règlement accéléré:

a) aucun montant de trésorerie n'est retenu dans la SSPE au-delà de ce qui est nécessaire pour garantir le fonctionnement opérationnel de la SSPE ou le remboursement en bon ordre des investisseurs conformément aux conditions contractuelles de la titrisation, à moins que des circonstances exceptionnelles n'exigent qu'un montant soit retenu pour être utilisé, au mieux des intérêts des investisseurs, pour des dépenses visant à éviter la dégradation de la qualité de crédit des expositions sous-jacentes;

b) le principal perçu au titre des expositions sous-jacentes est transféré aux investisseurs détenant des positions de titrisation par un remboursement séquentiel de ces positions, en fonction du rang de la position de titrisation; et

c) aucune disposition n'impose une liquidation automatique des expositions sous-jacentes à la valeur du marché.

18. Les expositions sous-jacentes sont initiées dans le cadre normal des activités du vendeur conformément à des normes de souscription qui ne sont pas moins strictes que celles que le vendeur applique, au moment de l'initiation, à des expositions similaires qui ne sont pas titrisées. Le sponsor et les autres parties directement

exposées à l'opération ABCP sont pleinement informés, sans retard injustifié, des normes de souscription suivant lesquelles les expositions sous-jacentes sont initiées et de tout changement important apporté par rapport aux normes de souscription antérieures. Le vendeur dispose d'une expertise en matière d'initiation d'expositions de nature similaire à celles qui sont titrisées.

19. Lorsque l'opération ABCP est une titrisation renouvelable, les documents relatifs à l'opération précisent notamment les événements déclencheurs qui mettent fin à la période de renouvellement, y compris au moins les éléments suivants:

a) la dégradation de la qualité de crédit des expositions sous-jacentes jusqu'à un seuil prédéterminé ou en dessous de ce seuil; et

b) la survenance d'un événement lié à l'insolvabilité concernant le vendeur ou l'organe de gestion.

20. Les documents relatifs à l'opération précisent clairement:

a) les obligations, tâches et responsabilités contractuelles du sponsor, de l'organe de gestion et de l'éventuel mandataire ainsi que des autres prestataires de services auxiliaires;

b) les processus et responsabilités nécessaires pour garantir que la défaillance ou l'insolvabilité de l'organe de gestion n'a pas pour conséquence de mettre fin à la gestion;

c) les dispositions qui assurent le remplacement des contreparties de dérivés et de la banque du compte s'ils font défaut ou deviennent insolvables et si d'autres événements déterminés surviennent, le cas échéant; et

d) la manière dont le sponsor satisfait aux exigences prévues à l'article 25, paragraphe 3.

21. L'ABE élabore, en étroite coopération avec l'AEMF et l'AEAPP, des projets de normes techniques de réglementation précisant davantage celles des expositions sous-jacentes visées au paragraphe 15 qui sont considérées comme homogènes.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 juillet 2018.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1093/2010.

Article 25

Sponsor des programmes ABCP

1. Le sponsor d'un programme ABCP est un établissement de crédit faisant l'objet d'une surveillance au titre de la directive 2013/36/UE.

2. Le sponsor d'un programme ABCP est un fournisseur de facilité de trésorerie, et fournit un soutien à toutes les positions de titrisation au niveau du programme ABCP en couvrant tous les risques de liquidité et de crédit et tous les risques importants de dilution des expositions titrisées, ainsi que tout autre coût au niveau de l'opération et du programme si cela s'avère nécessaire pour garantir à l'investisseur le paiement intégral de tout montant au titre de l'ABCP à l'aide d'un tel soutien. Le sponsor communique une description du soutien apporté aux investisseurs au niveau de l'opération, y compris une description des facilités de trésorerie fournies.

3. Avant de pouvoir sponsoriser un programme ABCP STS, l'établissement de crédit démontre à l'autorité compétente dont il relève que son rôle au titre du paragraphe 2 ne compromet pas sa solvabilité et sa liquidité, même dans une situation de tensions extrêmes sur le marché.

L'exigence visée au premier alinéa du présent paragraphe est réputée remplie lorsque l'autorité compétente a déterminé, sur la base du contrôle et de l'évaluation visés à l' article 97, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE, que les dispositions, stratégies, processus et mécanismes mis en œuvre par l'établissement de crédit concerné ainsi que les fonds propres et les liquidités qu'il

détient garantissent une saine gestion et une couverture adéquate des risques auxquels il est exposé.

4. Le sponsor exerce sa propre diligence appropriée et s'assure du respect des exigences prévues à l'article 5, paragraphes 1 et 3, du présent règlement, selon le cas. Il s'assure en outre que le vendeur a mis en place une capacité de gestion et des processus de recouvrement qui satisfont aux exigences prévues à l' article 265, paragraphe 2, points h) à p), du règlement (UE) n° 575/2013, ou à des exigences équivalentes dans les pays tiers.

5. Le vendeur, au niveau d'une opération, ou le sponsor, au niveau du programme ABCP, satisfait à l'exigence de rétention du risque visée à l'article 6.

6. Il incombe au sponsor d'assurer le respect de l'article 7 au niveau du programme ABCP et de mettre à la disposition des investisseurs potentiels, à leur demande et avant la fixation du prix:

- **a)** les informations agrégées requises en vertu de l'article 7, paragraphe 1, premier alinéa, point a); et
- **b)** au moins en tant que projet ou dans leur forme initiale, les informations requises en vertu de l'article 7, paragraphe 1, premier alinéa, points b) à e).

7. Au cas où le sponsor ne renouvelle pas son engagement de financement de la facilité de trésorerie avant son expiration, il est fait appel à la facilité de trésorerie et les titres à échéance sont remboursés.

Article 26

Exigences au niveau du programme

1. Toutes les opérations ABCP dans le cadre d'un programme ABCP satisfont aux exigences prévues à l'article 24, paragraphes 1 à 8 et 12 à 20.

Un maximum de 5 % du montant agrégé des expositions sous-jacentes des opérations ABCP qui sont financées par le programme ABCP peuvent temporairement ne pas être conformes aux

exigences de l'article 24, paragraphes 9, 10 et 11, sans que cela n'affecte le statut STS du programme ABCP.

Aux fins du deuxième alinéa du présent paragraphe, un échantillon des expositions sous-jacentes est régulièrement soumis à une vérification de conformité externe par une partie indépendante appropriée.

2. La durée de vie résiduelle moyenne pondérée des expositions sous-jacentes d'un programme ABCP n'excède pas deux ans.

3. Le programme ABCP est entièrement soutenu par un sponsor conformément à l'article 25, paragraphe 2.

4. Le programme ABCP ne contient aucune retitrisation et le rehaussement de crédit ne crée pas un deuxième niveau de tranchage au niveau du programme.

5. Les titres émis dans le cadre d'un programme ABCP n'incluent pas d'options d'achat, d'options d'extension ou d'autres clauses ayant un effet sur leur échéance finale, lorsque de telles options ou clauses peuvent être exercées à la discrétion du vendeur, du sponsor ou de la SSPE.

6. Les risques de taux d'intérêt et les risque de change observés au niveau d'un programme ABCP sont atténués de manière appropriée et toute mesure prise à cet effet est rendue publique. La SSPE ne conclut pas de contrats dérivés et veille à ce que le panier d'expositions sous-jacentes n'inclue pas de produits dérivés, sauf si l'intention est de couvrir le risque de taux d'intérêt ou le risque de change. Ces produits dérivés sont souscrits et font l'objet d'une documentation conformément aux normes communes de la finance internationale.

7. Les documents relatifs au programme ABCP précisent clairement:

- **a)** les responsabilités du mandataire et des autres entités ayant, le cas échéant, des obligations fiduciaires à l'égard des investisseurs;
- **b)** les obligations, tâches et responsabilités contractuelles du sponsor, qui dispose d'une expertise en matière

d'évaluation du crédit, de l'éventuel mandataire et des autres prestataires de services auxiliaires;

c) les processus et responsabilités nécessaires pour garantir que la défaillance ou l'insolvabilité de l'organe de gestion n'a pas pour conséquence de mettre fin à la gestion;

d) les dispositions qui assurent le remplacement des contreparties de dérivés et de la banque du compte, au niveau du programme ABCP, en cas de défaut ou d'insolvabilité et si d'autres événements surviennent, lorsque la facilité de trésorerie ne couvre pas de tels événements;

e) qu'en cas d'événements déterminés, de défaut ou d'insolvabilité du sponsor, des mesures correctives sont prévues pour assurer, selon le cas, la couverture par des sûretés de l'engagement de financement ou le remplacement du fournisseur de facilité de trésorerie; et

f) qu'il est fait appel à la facilité de trésorerie et que les titres à échéance sont remboursés, au cas où le sponsor ne renouvelle pas son engagement de financement de la facilité de trésorerie avant son expiration.

8. L'organe de gestion dispose d'une expertise en matière de gestion d'expositions de nature similaire à celles qui sont titrisées et a mis en place des politiques, des procédures et des mécanismes de gestion des risques bien documentés en ce qui concerne la gestion des expositions.

SECTION 2BIS - Exigences applicables aux titrisations simples, transparentes et standardisées inscrites au bilan

(insérée par le Règlement (UE) 2021/557 (JO L 116, 6.4.2021, p. 1–24))

Article 26 bis

Titrisations simples, transparentes et standardisées inscrites au bilan

(inséré par le Règlement (UE) 2021/557 (JO L 116, 6.4.2021, p. 1–24))

1. Les titrisations synthétiques qui satisfont aux exigences prévues aux articles 26 ter à 26 sexies sont considérées comme étant des titrisations STS inscrites au bilan.

2. L'ABE peut adopter, en étroite coopération avec l'AEMF et l'AEAPP, et conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, des orientations et des recommandations sur l'interprétation et l'application harmonisées des exigences prévues aux articles 26 ter à 26 sexies du présent règlement.

Article 26 ter

Exigences relatives à la simplicité

(inséré par le Règlement (UE) 2021/557 (JO L 116, 6.4.2021, p. 1–24))

1. Un initiateur est une entité agréée ou détentrice d'une licence dans l'Union

Un initiateur qui achète les expositions d'un tiers pour son propre compte et les titrise ensuite applique auxdites expositions des politiques en matière de crédit, de collecte, de restructuration de dette et de gestion qui ne sont pas moins strictes que celles que l'initiateur applique à des expositions comparables qui n'ont pas été achetées.

2. Des expositions sous-jacentes sont initiées dans le cadre de l'activité principale de l'initiateur.

3. À la clôture d'une opération, les expositions sous-jacentes sont inscrites au bilan de l'initiateur ou d'une entité qui appartient au même groupe que l'initiateur.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par groupe:

un groupe d'entités juridiques faisant l'objet d'une consolidation prudentielle conformément à la première partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013; ou

un groupe au sens de l'article 212, paragraphe 1, point c), de la directive 2009/138/CE.

4. L'initiateur ne couvre pas son exposition au risque de crédit associé aux expositions sous-jacentes de la titrisation au-delà de la protection obtenue au moyen de la convention de protection de crédit.

5. La convention de protection de crédit respecte les règles d'atténuation du risque de crédit énoncées à l'article 249 du règlement (UE) no 575/2013 ou, lorsque cet article n'est pas applicable, des exigences qui ne sont pas moins strictes que celles énoncées audit article.

6. L'initiateur fournit des déclarations et garanties selon lesquelles les exigences suivantes ont été respectées:

l'initiateur ou une entité du groupe auquel il appartient dispose de la pleine propriété légale et valable des expositions sous-jacentes et des droits accessoires qui leur sont associés;

lorsque l'initiateur est un établissement de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013, ou une entreprise d'assurance au sens de l'article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE, l'initiateur ou une entité qui relève de la surveillance sur base consolidée conserve dans son bilan le risque de crédit associé aux expositions sous-jacentes;

chaque exposition sous-jacente satisfait, à la date à laquelle elle est incluse dans le portefeuille titrisé, aux critères d'éligibilité et à toutes les conditions requises, autres que la survenance d'un événement de crédit visé à l'article 26 sexies, paragraphe 1, pour un paiement de protection de crédit conformément à la convention de protection de crédit figurant dans la documentation relative à la titrisation;

à la connaissance de l'initiateur, le contrat relatif à chaque exposition sous-jacente contient une obligation légale, valable, contraignante et opposable faite au débiteur de payer les sommes prévues audit contrat;

les expositions sous-jacentes respectent des critères de souscription qui ne sont pas moins stricts que les critères de souscription standard que l'initiateur applique à des expositions similaires qui ne sont pas titrisées;

à la connaissance de l'initiateur, aucun des débiteurs ne contrevient de façon substantielle ou ne manque à l'une quelconque de ses obligations concernant une exposition sous-jacente à la date à laquelle ladite exposition sous-jacente est incluse dans le portefeuille titrisé;

à la connaissance de l'initiateur, la documentation relative à l'opération ne contient pas de fausses informations sur les détails des expositions sous-jacentes;

à la clôture de l'opération ou lorsqu'une exposition sous-jacente est incluse dans le portefeuille titrisé, le contrat conclu entre le débiteur et le prêteur initial en ce qui concerne cette exposition sous-jacente n'a pas été modifié de manière telle que l'opposabilité ou la recouvrabilité de cette exposition sous-jacente ait été affectée.

7. Les expositions sous-jacentes satisfont à des critères d'éligibilité prédéterminés, clairs et documentés qui ne permettent pas une gestion de portefeuille active de ces expositions sur une base discrétionnaire.

Aux fins du présent paragraphe, la substitution d'expositions qui enfreignent les déclarations ou garanties ou, lorsque la titrisation comporte une période de reconstitution, l'ajout d'expositions qui remplissent les conditions de reconstitution définies ne sont pas considérés comme une gestion de portefeuille active.

Toute exposition ajoutée après la date de clôture de l'opération répond à des critères d'éligibilité qui ne sont pas moins stricts que

ceux appliqués lors de la sélection initiale des expositions sous-jacentes.

Une exposition sous-jacente peut être retirée de l'opération si elle:

a été remboursée dans son intégralité ou est arrivée à échéance;

a été cédée au cours de l'exercice normal de l'activité de l'initiateur, pour autant que cette cession ne constitue pas un soutien implicite visé à l'article 250 du règlement (UE) no 575/2013;

fait l'objet d'une modification qui n'est pas fondée sur le crédit, comme un refinancement ou une restructuration de dette, et qui survient au cours de la gestion ordinaire de cette exposition sous-jacente; ou

ne remplissait pas les critères d'éligibilité au moment où elle a été incluse dans l'opération.

8. La titrisation est adossée à un panier d'expositions sous-jacentes qui sont homogènes en termes de types d'actifs, compte tenu des caractéristiques spécifiques relatives aux flux de trésorerie du type d'actifs, y compris leurs caractéristiques contractuelles, de risque de crédit et de remboursement anticipé. Un panier d'expositions sous-jacentes n'est composé que d'un seul type d'actifs.

Les expositions sous-jacentes visées au premier alinéa incluent des obligations qui sont contractuellement contraignantes et opposables, assorties d'un plein droit de recours à l'encontre des débiteurs et, le cas échéant, des garants.

Les expositions sous-jacentes visées au premier alinéa ont des flux de paiements périodiques définis, dont les tranches peuvent présenter des montants variables, se rapportant au paiement de loyers, d'un principal ou d'intérêts ou à tout autre droit de percevoir des revenus provenant d'actifs fondant de tels paiements. Les expositions sous-jacentes peuvent en outre générer des produits de la vente de tout actif financé ou loué.

Les expositions sous-jacentes visées au premier alinéa du présent paragraphe n'incluent pas de valeurs mobilières au sens de l'article

4, paragraphe 1, point 44), de la directive 2014/65/UE autres que des obligations d'entreprises qui ne sont pas cotées sur une plate-forme de négociation.

9. Les expositions sous-jacentes n'incluent aucune position de titrisation.

10. Les investisseurs potentiels sont pleinement informés, sans retard injustifié, des normes de souscription suivant lesquelles les expositions sous-jacentes sont initiées et de tout changement significatif apporté par rapport aux normes de souscription antérieures. Les expositions sous-jacentes sont souscrites en étant assorties d'un plein droit de recours à l'encontre d'un débiteur qui n'est pas une SSPE. Aucun tiers ne participe aux décisions de crédit ou de souscription concernant les expositions sous-jacentes.

Dans le cas de titrisations dont les expositions sous-jacentes sont des prêts immobiliers résidentiels, le panier de prêts n'inclut aucun prêt qui a été commercialisé et souscrit en présupposant que le demandeur du prêt ou, le cas échéant, les intermédiaires, ont été informés que le prêteur pourrait ne pas vérifier les informations fournies.

L'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur satisfait aux exigences prévues à l'article 8 de la directive 2008/48/CE, ou à l'article 18, paragraphes 1 à 4, à l'article 18, paragraphe 5, point a), et à l'article 18, paragraphe 6, de la directive 2014/17/UE ou, le cas échéant, aux exigences équivalentes de pays tiers.

L'initiateur ou le prêteur initial dispose d'une expertise en matière d'initiation d'expositions de nature similaire à celles qui sont titrisées.

11. Les expositions sous-jacentes n'incluent pas, au moment de la sélection, d'expositions en défaut au sens de l'article 178, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, ni d'expositions à un débiteur ou à un garant en difficulté, qui, à la connaissance de l'initiateur ou du prêteur initial:

a) a été déclaré insolvable, ou a vu une juridiction accorder à ses créanciers un droit à exécution définitif et non susceptible de recours, ou des dommages-intérêts

matériels en raison d'un défaut de paiement dans les trois années précédant la date de l'initiation, ou a fait l'objet d'une procédure de restructuration de dette en ce qui concerne ses expositions non performantes dans les trois années précédant la date de la sélection des expositions sous-jacentes, sauf si:

i) une exposition sous-jacente restructurée n'a pas présenté de nouveaux arriérés depuis la date de la restructuration, qui doit avoir eu lieu au moins un an avant la date de la sélection des expositions sous-jacentes; et

ii) les informations fournies par l'initiateur conformément à l'article 7, paragraphe 1, premier alinéa, point a) et point e) i), précisent la proportion d'expositions sous-jacentes restructurées, le moment et les modalités de la restructuration ainsi que leur performance depuis la date de la restructuration;

b) figurait, au moment de l'initiation de l'exposition sous-jacente, le cas échéant, dans un registre public des crédits concernant des personnes ayant des antécédents négatifs en matière de crédit ou, lorsqu'il n'existe pas de tel registre public des crédits, un autre registre des crédits accessible à l'initiateur ou au prêteur initial; ou

c) a fait l'objet d'une évaluation du crédit ou d'une évaluation du risque de crédit montrant que le risque que les paiements convenus contractuellement ne soient pas honorés est nettement plus élevé que pour des expositions comparables détenues par l'initiateur qui ne sont pas titrisées.

12. Les débiteurs ont, au moment de l'inclusion des expositions sous-jacentes, effectué au moins un paiement, sauf si:

la titrisation est une titrisation renouvelable, adossée à des expositions payables en un seul versement ou ayant une

échéance de moins d'un an, notamment, mais pas seulement, des paiements mensuels sur crédits renouvelables; ou

l'exposition représente le refinancement d'une exposition qui est déjà incluse dans l'opération.

13. L'ABE élabore, en étroite coopération avec l'AEMF et l'AEAPP, des projets de normes techniques de réglementation précisant davantage celles des expositions sous-jacentes visées au paragraphe 8 qui sont considérées comme homogènes

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 octobre 2021.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 26 quarter

Exigences relatives à la standardisation

(inséré par le Règlement (UE) 2021/557 (JO L 116, 6.4.2021, p. 1–24))

1. L'initiateur ou le prêteur initial satisfait à l'exigence de rétention du risque conformément à l'article 6.

2. Le risque de taux d'intérêt et le risque de change découlant d'une titrisation et leurs effets éventuels sur les paiements à l'initiateur et aux investisseurs sont décrits dans la documentation relative à l'opération. Ces risques sont atténués de manière appropriée et toute mesure prise à cet effet est rendue publique. Toute sûreté garantissant les obligations de l'investisseur en vertu de la convention de protection de crédit est libellée dans la même monnaie que celle dans laquelle le paiement de protection de crédit est libellé.

Dans le cas d'une titrisation utilisant une SSPE, le montant des passifs de la SSPE en ce qui concerne les paiements d'intérêts aux

investisseurs est, à chaque date de paiement, égal ou inférieur au montant des revenus de la SSPE provenant de l'initiateur et de tout contrat de sûreté.

Le panier des expositions sous-jacentes n'inclut pas de produits dérivés, sauf si l'intention est de couvrir le risque de taux d'intérêt ou le risque de change. Ces produits dérivés sont souscrits et font l'objet d'une documentation conformément aux normes communes de la finance internationale.

3. Les paiements d'intérêts à des taux de référence en rapport avec l'opération sont basés sur l'un ou l'autre des éléments suivants:

sur des taux d'intérêt courants du marché ou sur des taux sectoriels généralement utilisés reflétant les coûts de financement, et non sur des formules ou des dérivés complexes;

sur les revenus générés par la sûreté garantissant les obligations de l'investisseur au titre de la convention de protection.

Les paiements d'intérêts à des taux de référence dus au titre des expositions sous-jacentes sont basés sur des taux d'intérêt courants du marché ou sur des taux sectoriels généralement utilisés reflétant les coûts de financement, et non sur des formules ou des dérivés complexes.

4. À la suite de la survenance d'un fait entraînant l'exécution de la convention de protection de crédit à l'égard de l'initiateur, l'investisseur est autorisé à prendre des mesures d'exécution.

Dans le cas d'une titrisation utilisant une SSPE, lorsqu'un avis d'exécution ou de résiliation de la convention de protection de crédit est émis, aucun montant de trésorerie n'est retenu dans la SSPE au-delà de ce qui est nécessaire pour garantir le fonctionnement opérationnel de la SSPE, le versement des paiements de protection pour les expositions sous-jacentes en défaut qui sont encore en cours de restructuration au moment de la résiliation, ou le remboursement en bon ordre des investisseurs conformément aux conditions contractuelles de la titrisation.

5. Les pertes sont imputées aux détenteurs d'une position de titrisation dans l'ordre de priorité des tranches, en commençant par la tranche ayant le rang le moins élevé.

Le remboursement séquentiel est appliqué à toutes les tranches afin de déterminer l'encours des tranches à chaque date de paiement, en commençant par la tranche ayant le rang le plus élevé.

Par dérogation au deuxième alinéa du présent paragraphe, les opérations qui prévoient un ordre de priorité des paiements non séquentiel comprennent des événements déclencheurs liés aux performances des expositions sous-jacentes entraînant le retour des remboursements à un ordre de priorité des paiements séquentiel, déterminé par le rang. Ces événements déclencheurs liés aux performances comprennent au minimum:

soit l'augmentation du montant cumulé d'expositions en défaut, soit l'augmentation des pertes cumulées, supérieure à un pourcentage donné de l'encours du portefeuille sous-jacent;

un événement déclencheur rétrospectif supplémentaire; et

un événement déclencheur prospectif.

L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation sur la spécification et, le cas échéant, sur le calibrage des événements déclencheurs liés aux performances.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 30 juin 2021.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au quatrième alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

À mesure que les tranches sont remboursées, un montant de la sûreté égal à celui du remboursement de ces tranches est restitué aux investisseurs, pour autant que ces derniers aient garanti ces tranches.

Lorsqu'un événement de crédit visé à l'article 26 sexies en rapport avec des expositions sous-jacentes survient et que la restructuration

de dette pour ces expositions n'est pas achevée, le montant de la protection de crédit restant à toute date de paiement est au moins équivalent à l'encours nominal de ces expositions sous-jacentes diminué du montant des paiements intermédiaires effectués en rapport avec lesdites expositions sous-jacentes.

6. Les documents relatifs à l'opération contiennent des dispositions appropriées relatives aux événements qui déclenchent le remboursement anticipé ou la fin de la période de renouvellement lorsque la titrisation est une titrisation renouvelable, y compris au moins les éléments suivants:

la dégradation de la qualité de crédit des expositions sous-jacentes jusqu'à un seuil prédéterminé ou en dessous de ce seuil;

une augmentation des pertes au-delà d'un seuil prédéterminé;

l'impossibilité de générer suffisamment de nouvelles expositions sous-jacentes atteignant la qualité de crédit prédéterminée pendant une période définie.

7. Les documents relatifs à l'opération précisent clairement:

les obligations, tâches et responsabilités contractuelles de l'organe de gestion, du mandataire et des autres prestataires de services auxiliaires, le cas échéant, et de l'agent de vérification tiers visé à l'article 26 sexies, paragraphe 4;

les dispositions garantissant le remplacement de l'organe de gestion, du mandataire, des autres prestataires de services auxiliaires ou de l'agent de vérification tiers visé à l'article 26 sexies, paragraphe 4, en cas de défaillance ou d'insolvabilité de l'un ou l'autre de ces prestataires de services, lorsque ceux-ci ne se confondent pas avec l'initiateur, d'une manière qui n'a pas pour conséquence de mettre fin à la fourniture de ces services;

les procédures de gestion applicables aux expositions sous-jacentes à la date de clôture de l'opération et

ultérieurement, et les circonstances dans lesquelles ces procédures peuvent être modifiées;

les normes de gestion que l'organe de gestion est tenu de respecter dans le cadre de la gestion des expositions sous-jacentes pendant toute la durée de vie de la titrisation.

8. L'organe de gestion dispose d'une expertise en matière de gestion d'expositions de nature similaire à celles qui sont titrisées et a mis en place des politiques, des procédures et des mécanismes de gestion des risques bien documentés et adéquats en ce qui concerne la gestion des expositions.

L'organe de gestion applique aux expositions sous-jacentes des procédures de gestion qui sont au moins aussi strictes que celles appliquées par l'initiateur à des expositions similaires qui ne sont pas titrisées.

9. L'initiateur tient à jour un registre de référence permettant de déterminer à tout moment quelles sont les expositions sous-jacentes. Ce registre indique quels sont les débiteurs de référence, quelles sont les obligations de référence dont découlent les expositions sous-jacentes et, pour chaque exposition sous-jacente, quel est le montant nominal de l'encours qui est protégé.

10. Les documents relatifs à l'opération comprennent des dispositions claires qui facilitent la résolution rapide des conflits entre différentes catégories d'investisseurs. Dans le cas d'une titrisation utilisant une SSPE, les droits de vote sont clairement définis et attribués aux détenteurs d'obligations et les responsabilités du mandataire et des autres entités ayant des obligations fiduciaires à l'égard des investisseurs sont clairement déterminées.

Article 26 sexies

Exigences relatives à la convention de protection de crédit, à l'agent de vérification tiers et à la marge excédentaire synthétique

(inséré par le Règlement (UE) 2021/557 (JO L 116, 6.4.2021, p. 1–24))

1. La convention de protection de crédit couvre au minimum les événements de crédit suivants:

lorsque le transfert de risque est réalisé moyennant des garanties, les événements de crédit visés à l'article 215, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013;

lorsque le transfert de risque est réalisé moyennant le recours à des dérivés de crédit, les événements de crédit visés à l'article 216, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013.

Tous les événements de crédit sont documentés.

Les mesures de renégociation au sens de l'article 47 ter du règlement (UE) no 575/2013 qui sont appliquées aux expositions sous-jacentes ne font pas obstacle au déclenchement d'événements de crédit éligibles.

2. Le paiement de protection de crédit à la suite de la survenance d'un événement de crédit est calculé sur la base de la perte effectivement réalisée subie par l'initiateur ou le prêteur initial, restructurée conformément à leurs politiques et procédures standard de recouvrement pour les types d'expositions concernés et enregistrée dans leurs états financiers au moment où le paiement est effectué. Le paiement de protection de crédit final est payable dans un délai déterminé après la restructuration de dette pour l'exposition sous-jacente concernée lorsque la restructuration de dette a été achevée avant l'échéance légale prévue ou avant la résiliation anticipée de la convention de protection de crédit.

Un paiement de protection de crédit intermédiaire est effectué au plus tard six mois après la survenance d'un événement de crédit visé au paragraphe 1 lorsque la restructuration de dette liée aux pertes pour l'exposition sous-jacente concernée n'a pas été achevée à la fin de cette période de six mois. Le paiement de protection de crédit intermédiaire est au moins égal au plus élevé des deux montants suivants:

le montant de la perte anticipée qui est équivalent à la dépréciation inscrite par l'initiateur dans ses états financiers

conformément au référentiel comptable applicable au moment où le paiement intermédiaire est effectué, dans l'hypothèse où la convention de protection de crédit n'existe pas et ne couvre aucune perte;

le cas échéant, le montant de la perte anticipée déterminé conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3, du règlement (UE) no 575/2013.

Lorsqu'un paiement de protection de crédit intermédiaire est effectué, le paiement de protection de crédit final visé au premier alinéa est effectué afin d'ajuster le règlement intermédiaire des pertes à la perte effectivement réalisée.

La méthode de calcul des paiements de protection de crédit intermédiaire et final est précisée dans la convention de protection de crédit.

Le paiement de protection de crédit est proportionnel à la part de l'encours nominal de l'exposition sous-jacente correspondante couverte par la convention de protection de crédit.

Le droit de l'initiateur de recevoir le paiement de protection de crédit est opposable. Les montants à payer par les investisseurs au titre de la convention de protection de crédit sont clairement indiqués dans la convention de protection de crédit et limités. Il est possible de calculer ces montants en toutes circonstances. La convention de protection de crédit énonce clairement les circonstances dans lesquelles les investisseurs sont tenus d'effectuer des paiements. L'agent de vérification tiers visé au paragraphe 4 évalue si de telles circonstances sont survenues.

Le montant du paiement de protection de crédit est calculé au niveau de l'exposition sous-jacente individuelle pour laquelle un événement de crédit est survenu.

3. La convention de protection de crédit précise la période de prolongation maximale qui s'applique à la restructuration de dette pour les expositions sous-jacentes à l'égard desquelles un événement de crédit visé au paragraphe 1 est survenu, mais lorsque la restructuration de dette n'a pas été achevée à la date de

l’échéance légale prévue ou de la résiliation anticipée de la convention de protection de crédit. Cette période de prolongation n’excède pas deux ans. La convention de protection de crédit prévoit qu’à la fin de cette période de prolongation, un paiement de protection de crédit final est effectué sur la base de l’estimation finale des pertes de l’initiateur, qui devrait être inscrite par l’initiateur dans ses états financiers à cette date, dans l’hypothèse où la convention de protection de crédit n’existe pas et ne couvre aucune perte.

Dans le cas où la convention de protection de crédit est résiliée, la restructuration de dette se poursuit en ce qui concerne l’encours de tout événement de crédit survenu avant cette résiliation de la même manière que celle décrite au premier alinéa.

Les primes de protection de crédit à verser au titre de la convention de protection de crédit sont structurées en fonction du montant nominal de l’encours des expositions titrisées performantes à la date du paiement et reflètent le risque de la tranche protégée. À cet effet, la convention de protection de crédit ne prévoit pas de primes garanties, de paiements de primes anticipés, de mécanismes de rabais ni d’autres mécanismes permettant d’éviter ou de réduire l’imputation effective des pertes aux investisseurs ou de restituer à l’initiateur une partie des primes versées après l’échéance de l’opération.

Par dérogation au troisième alinéa du présent paragraphe, les paiements de primes anticipés sont autorisés pour autant que les règles en matière d’aides d’État soient respectées, lorsque le régime de garantie est spécifiquement prévu par le droit national d’un État membre et bénéficie d’une contre-garantie de l’une des entités énumérées à l’article 214, paragraphe 2, points a) à d), du règlement (UE) no 575/2013.

Les documents relatifs à l’opération décrivent comment la prime de protection de crédit et, le cas échéant, les coupons sont calculés pour chaque échéance de paiement pendant toute la durée de vie de la titrisation.

Les droits des investisseurs de recevoir les primes de protection de crédit sont opposables.

4. L'initiateur désigne un agent de vérification tiers avant la date de clôture de l'opération. Pour chacune des expositions sous-jacentes pour lesquelles un avis d'événement de crédit est donné, l'agent de vérification tiers vérifie, au minimum, tous les éléments suivants:

que l'événement de crédit dont il est fait mention dans l'avis est un événement de crédit tel que spécifié dans les termes de la convention de protection de crédit;

que l'exposition sous-jacente figurait dans le portefeuille de référence au moment de la survenance de l'événement de crédit concerné;

que l'exposition sous-jacente répondait aux critères d'éligibilité au moment de son inclusion dans le portefeuille de référence;

lorsqu'une exposition sous-jacente a été ajoutée à la titrisation à la suite d'une reconstitution, que cette reconstitution remplissait les conditions de reconstitution;

que le montant final de la perte correspond aux pertes inscrites par l'initiateur dans son compte de résultat;

qu'au moment où le paiement de protection de crédit final est effectué, les pertes se rapportant aux expositions sous-jacentes ont été correctement imputées aux investisseurs.

L'agent de vérification tiers est indépendant de l'initiateur et des investisseurs et, le cas échéant, de la SSPE et a accepté sa désignation en tant qu'agent de vérification tiers avant la date de clôture de l'opération.

L'agent de vérification tiers peut effectuer la vérification sur la base d'un échantillon plutôt que sur la base de chaque exposition sous-jacente pour laquelle le paiement de protection de crédit est demandé. Les investisseurs peuvent cependant demander que l'éligibilité d'une exposition sous-jacente déterminée soit vérifiée lorsqu'ils ne sont pas satisfaits de la vérification sur la base d'un échantillon.

L'initiateur inclut, dans les documents relatifs à l'opération, un engagement à fournir à l'agent de vérification tiers toutes les informations nécessaires pour vérifier les éléments requis énoncés au premier alinéa.

5. L'initiateur ne peut pas mettre fin à une opération avant l'échéance prévue pour une raison autre que l'un des événements suivants:

a) l'insolvabilité de l'investisseur;

b) le défaut de paiement par l'investisseur de tout montant dû au titre de la convention de protection de crédit ou le manquement de l'investisseur à toute obligation matérielle prévue dans les documents relatifs à l'opération;

c) des événements réglementaires pertinents, notamment:

i) des modifications pertinentes de dispositions du droit de l'Union ou du droit national, des modifications pertinentes apportées par les autorités compétentes aux interprétations officiellement publiées de telles dispositions, le cas échéant, ou des modifications pertinentes du traitement fiscal ou comptable de l'opération ayant un effet négatif important sur l'efficacité économique d'une opération, en comparaison, dans chaque cas, de ce qui était prévu lorsque l'opération a été conclue, et qui n'étaient pas raisonnablement prévisibles à ce moment;

ii) la constatation, par une autorité compétente, que l'initiateur ou l'un des établissements affiliés à l'initiateur n'est pas ou plus autorisé à prendre en compte un transfert significatif de risque de crédit conformément à l'article 245, paragraphe 2 ou 3, du règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne la titrisation;

d) l'exercice d'une option permettant de dénouer l'opération à un moment donné ("option de dénouement"), lorsque la

période mesurée par rapport à la date de clôture de l'opération est égale ou supérieure à la durée de vie moyenne pondérée du portefeuille de référence initial à la date de clôture de l'opération;

e) l'exercice d'une option de retrait anticipé au sens de l'article 242, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;

f) dans le cas d'une protection de crédit non financée, l'investisseur ne peut plus être considéré comme un fournisseur de protection éligible conformément aux exigences énoncées au paragraphe 8.

Les documents relatifs à l'opération précisent si l'une ou l'autre des options visées aux points d) et e) est incluse dans l'opération concernée et comment ces options sont structurées.

Aux fins du point d), l'option de dénouement n'est pas structurée de façon à éviter l'imputation des pertes sur des positions de rehaussement de crédit ou sur d'autres positions détenues par les investisseurs, ni de façon à fournir un rehaussement de crédit.

Lorsque l'option de dénouement est exercée, les initiateurs informent les autorités compétentes de la manière dont les exigences visées aux deuxième et troisième alinéas sont satisfaites, en fournissant notamment une justification de l'utilisation de l'option de dénouement et un compte rendu plausible montrant que la raison d'exercer l'option n'est pas une détérioration de la qualité des actifs sous-jacents.

Dans le cas d'une protection de crédit financée, lors de la résiliation de la convention de protection de crédit, la sûreté est remboursée aux investisseurs par ordre de priorité des tranches conformément aux dispositions de la législation en matière d'insolvabilité pertinente et applicable à l'initiateur.

6. Les investisseurs ne peuvent mettre fin à une opération avant l'échéance prévue pour une raison autre que le défaut de paiement de la prime de protection de crédit ou tout autre manquement grave aux obligations contractuelles imputable à l'initiateur.

7. L’initiateur peut engager une marge excédentaire synthétique, qui sera disponible comme rehaussement de crédit pour les investisseurs, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

le montant de la marge excédentaire synthétique que l’initiateur s’engage à utiliser comme rehaussement de crédit à chaque période de paiement est indiqué dans les documents relatifs à l’opération et exprimé sous la forme d’un pourcentage fixe de l’encours total du portefeuille au début de la période de paiement concernée (marge excédentaire synthétique fixe);

la marge excédentaire synthétique qui n’est pas utilisée pour couvrir les pertes de crédit réalisées pendant chaque période de paiement est restituée à l’initiateur;

pour les initiateurs qui utilisent l’approche NI visée à l’article 143 du règlement (UE) no 575/2013, le montant total engagé par an n’excède pas les montants résultant du calcul réglementaire des pertes anticipées sur une année sur l’ensemble des expositions sous-jacentes pour ladite année, conformément à l’article 158 dudit règlement;

pour les initiateurs qui n’utilisent pas l’approche NI visée à l’article 143 du règlement (UE) no 575/2013, la méthode de calcul des pertes anticipées sur une année sur le portefeuille sous-jacent est clairement déterminée dans les documents relatifs à l’opération;

les documents relatifs à l’opération précisent les conditions énoncées au présent paragraphe.

8. La convention de protection de crédit prend la forme:

d’une garantie satisfaisant aux exigences énoncées à la troisième partie, titre II, chapitre 4, du règlement (UE) no 575/2013, par laquelle le risque de crédit est transféré à l’une des entités énumérées à l’article 214, paragraphe 2, points a) à d), dudit règlement, pour autant que les expositions sur l’investisseur reçoivent une pondération de

risque de 0 % au titre de la troisième partie, titre II, chapitre 2, dudit règlement;

d'une garantie satisfaisant aux exigences énoncées à la troisième partie, titre II, chapitre 4, du règlement (UE) no 575/2013, qui bénéficie d'une contre-garantie de l'une quelconque des entités visées au point a) du présent paragraphe; ou

d'une autre protection de crédit non visée aux points a) et b) du présent paragraphe sous la forme d'une garantie, d'un dérivé de crédit ou d'un titre lié à un crédit qui satisfait aux exigences prévues à l'article 249 du règlement (UE) no 575/2013, pour autant que les obligations de l'investisseur soient garanties par une sûreté satisfaisant aux exigences énoncées aux paragraphes 9 et 10 du présent article.

9. L'autre protection de crédit visée au paragraphe 8, point c), satisfait aux exigences suivantes:

le droit de l'initiateur d'utiliser la sûreté pour se conformer aux obligations des investisseurs en matière de paiement de la protection est opposable, et l'opposabilité de ce droit est assurée par des contrats de sûreté appropriés;

lorsque la titrisation est dénouée ou à mesure que les tranches sont remboursées, le droit des investisseurs de restituer toute sûreté qui n'a pas été utilisée pour effectuer des paiements de protection est opposable;

lorsque la sûreté est investie dans des titres, les documents relatifs à l'opération énoncent les critères d'éligibilité et les modalités de conservation de ces titres.

Les documents relatifs à l'opération précisent si les investisseurs restent exposés au risque de crédit de l'initiateur.

L'initiateur obtient l'avis d'un conseiller juridique qualifié confirmant le caractère opposable de la protection de crédit sur tous les territoires concernés.

10. Lorsqu'une autre protection de crédit est fournie conformément au paragraphe 8, point c), du présent article, l'initiateur et

l'investisseur ont recours à des sûretés de grande qualité, sous la forme:

a) soit de titres de créance recevant une pondération de risque de 0 % visés à la troisième partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013 qui remplissent toutes les conditions suivantes:

i) ces titres de créance ont une échéance résiduelle maximale de trois mois qui n'excède pas la période restante jusqu'à la prochaine date de paiement;

ii) ces titres de créance peuvent être remboursés en espèces pour un montant égal au solde existant de la tranche protégée;

iii) ces titres de créance sont détenus par un dépositaire indépendant de l'initiateur et des investisseurs;

b) soit de liquidités détenues auprès d'un établissement de crédit tiers bénéficiant d'une qualité de crédit d'échelon 3 ou supérieur conformément à la mise en correspondance prévue à l'article 136 du règlement (UE) no 575/2013.

Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe et sous réserve du consentement explicite de l'investisseur dans la documentation finale relative à l'opération après que celui-ci a satisfait aux exigences en matière de diligence appropriée prévues à l'article 5 du présent règlement, y compris une évaluation de toute exposition éventuelle à un risque de crédit de contrepartie pertinente, seul l'initiateur peut avoir recours à des sûretés de grande qualité sous la forme de liquidités en dépôt auprès de l'initiateur, ou de l'un des établissements qui lui sont affiliés, si l'initiateur, ou l'un des établissements qui lui sont affiliés, remplit les conditions pour bénéficier d'une qualité de crédit d'échelon 2 au minimum, conformément à la mise en correspondance prévue à l'article 136 du règlement (UE) no 575/2013.

Les autorités compétentes désignées en vertu de l'article 29, paragraphe 5, peuvent, après avoir consulté l'ABE, autoriser la fourniture d'une sûreté sous la forme de liquidités en dépôt auprès de l'initiateur, ou de l'un des établissements qui lui sont affiliés, si l'initiateur, ou l'un des établissements qui lui sont affiliés, remplit les conditions pour bénéficier d'une qualité de crédit d'échelon 3, sous réserve que des difficultés sur le marché, des obstacles objectifs liés à l'échelon de qualité de crédit attribué à l'État membre de l'établissement ou des problèmes de concentration potentiels importants dans l'État membre concerné du fait de l'application de l'exigence d'une qualité de crédit d'échelon 2 au minimum visée au deuxième alinéa puissent être documentés.

Lorsque l'établissement de crédit tiers ou l'initiateur, ou l'un des établissements qui lui sont affiliés, ne remplit plus les conditions pour se voir attribuer l'échelon minimal de qualité de crédit, la sûreté est transférée dans un délai de neuf mois à un établissement de crédit tiers dont l'échelon de qualité de crédit est égal ou supérieur à 3, ou la sûreté est investie dans des titres répondant aux critères énoncés au point a) du premier alinéa.

Les exigences énoncées dans le présent paragraphe sont réputées satisfaites dans le cas d'investissements dans des titres liés à un crédit émis par l'initiateur, conformément à l'article 218 du règlement (UE) no 575/2013.

L'ABE surveille l'application des pratiques de constitution de sûretés prévues au présent article, en accordant une attention particulière au risque de crédit de contrepartie et aux autres risques économiques et financiers supportés par les investisseurs résultant de ces pratiques de constitution de sûretés.

L'ABE soumet un rapport sur ses constatations à la Commission au plus tard le 10 avril 2023.

Au plus tard le 10 octobre 2023, la Commission, sur la base de ce rapport de l'ABE, soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du présent article, notamment en ce qui concerne le risque d'accumulation excessive de risque de crédit de

contrepartie dans le système financier, accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative visant à modifier le présent article.

Article 26 quinquies

Exigences relatives à la transparence

(inséré par le Règlement (UE) 2021/557 (JO L 116, 6.4.2021, p. 1–24))

1. L'initiateur met à la disposition des investisseurs potentiels, avant la fixation des prix, les données statiques et dynamiques relatives aux performances passées en matière de défaut et de perte, telles que les données sur les retards et les défauts de paiement, concernant des expositions sensiblement similaires à celles qui sont titrisées, ainsi que les sources de ces données et les éléments sur lesquels se fonde la revendication de la similarité. Ces données couvrent une période d'au moins cinq ans.

2. Avant la clôture de l'opération, un échantillon des expositions sous-jacentes est soumis à une vérification externe par une partie indépendante appropriée, qui s'assure notamment que les expositions sous-jacentes sont éligibles à une protection de crédit au titre de la convention de protection de crédit.

3. Avant la fixation du prix pour la titrisation, l'initiateur met à la disposition des investisseurs potentiels un modèle de flux de trésorerie des passifs qui représente de manière précise la relation contractuelle entre les expositions sous-jacentes et les paiements effectués entre l'initiateur, les investisseurs, d'autres tiers et, le cas échéant, la SSPE; après la fixation du prix, l'initiateur met ce modèle à la disposition des investisseurs de manière permanente et à la disposition des investisseurs potentiels sur demande.

4. En cas de titrisation pour laquelle les expositions sous-jacentes sont des prêts immobiliers résidentiels ou des prêts ou crédits-bails automobiles, l'initiateur publie les informations disponibles concernant les performances environnementales des actifs financés par les prêts immobiliers résidentiels ou les prêts ou crédits-bails

automobiles en question, dans le cadre des informations communiquées en application de l'article 7, paragraphe 1, premier alinéa, point a).

Par dérogation au premier alinéa, l'initiateur peut, à partir du 1er juin 2021, décider de publier les informations disponibles relatives aux principales incidences négatives des actifs financés par des expositions sous-jacentes sur les facteurs de durabilité.

5. L'initiateur est responsable du respect de l'article 7. Les informations requises en vertu de l'article 7, paragraphe 1, premier alinéa, point a), sont mises à la disposition des investisseurs potentiels, sur demande, avant la fixation des prix. Les informations requises en vertu de l'article 7, paragraphe 1, premier alinéa, points b) à d), sont mises à disposition avant la fixation des prix, au moins en tant que projet ou dans leur forme initiale. La documentation finale est mise à la disposition des investisseurs au plus tard quinze jours après la clôture de l'opération.

6. Au plus tard le 10 juillet 2021, les AES élaborent, par l'intermédiaire du comité mixte des Autorités européennes de surveillance, des projets de normes techniques de réglementation conformément aux articles 10 à 14 des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010 concernant le contenu, les méthodes et la présentation des informations visées au paragraphe 4, deuxième alinéa, du présent article, pour ce qui est des indicateurs de durabilité concernant les incidences négatives sur le climat et les autres incidences négatives environnementales, sociales et liées à la gouvernance.

Le cas échéant, les projets de normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe reflètent ou s'appuient sur les normes techniques de réglementation élaborées conformément au mandat donné aux AES par le règlement (UE) 2019/2088, en particulier à l'article 2 bis et à l'article 4, paragraphes 6 et 7, dudit règlement.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au

premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010.

SECTION 3 - Notification STS

Article 27

Exigences relatives à la notification STS

(modifié par le Règlement (UE) 2021/557 (JO L 116, 6.4.2021, p. 1–24))

1. Les initiateurs et les sponsors adressent conjointement à l'AEMF une notification au moyen du modèle visé au paragraphe 7 du présent article, lorsqu'une titrisation satisfait aux exigences prévues aux articles 19 à 22, aux articles 23 à 26 ou aux articles 26 bis à 26 sexies (ci-après dénommée "notification STS"). Dans le cas d'un programme ABCP, seul le sponsor est responsable de la notification dudit programme et, dans le cadre de ce programme, de la conformité à l'article 24 des opérations ABCP. Dans le cas d'une titrisation synthétique, seul l'initiateur est responsable de la notification.

La notification STS contient une explication de l'initiateur et du sponsor concernant la manière dont il a été satisfait aux critères STS prévus aux articles 20 à 22, aux articles 24 à 26 ou aux articles 26 ter à 26 sexies.

L'AEMF publie la notification STS sur son site internet officiel en application du paragraphe 5. Les initiateurs et les sponsors d'une titrisation informent les autorités compétentes dont ils relèvent de la notification STS et désignent parmi eux l'entité qui sera le premier point de contact pour les investisseurs et les autorités compétentes.

2. L'initiateur, le sponsor ou la SSPE peut faire appel aux services d'un tiers agréé en vertu de l'article 28, pour évaluer la conformité d'une titrisation aux articles 19 à 22, aux articles 23 à 26 ou aux articles 26 bis à 26 sexies. Toutefois, le recours à un tel service n'affecte en aucun cas la responsabilité de l'initiateur, du sponsor ou

de la SSPE pour ce qui est de leurs obligations légales au titre du présent règlement. Le recours à un tel service n'affecte pas les obligations imposées aux investisseurs institutionnels énoncées à l'article 5.

Lorsque l'initiateur, le sponsor ou la SSPE fait appel aux services d'un tiers agréé en vertu de l'article 28 pour évaluer la conformité d'une titrisation aux articles 19 à 22, aux articles 23 à 26 ou aux articles 26 bis à 26 sexies, la notification STS contient une mention précisant que la conformité avec les critères STS a été confirmée par ce tiers agréé. La notification contient le nom du tiers agréé, son lieu d'établissement et le nom de l'autorité compétente ayant délivré l'agrément.

3. Lorsque l'initiateur ou le prêteur initial n'est pas un établissement de crédit ni une entreprise d'investissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, points 1) et 2), du règlement (UE) n° 575/2013, établi dans l'Union, la notification visée au paragraphe 1 du présent article est accompagnée:

a) d'une confirmation de la part de l'initiateur ou du prêteur initial que l'octroi de crédit repose sur des critères rigoureux et bien définis et sur des procédures clairement établies en matière d'approbation, de modification, de reconduction et de financement des crédits, et que l'initiateur ou le prêteur initial a mis en place des systèmes efficaces pour les appliquer, conformément à l'article 9 du présent règlement; et

b) d'une déclaration de la part de l'initiateur ou du prêteur initial indiquant si l'octroi de crédit visé au point a) fait ou non l'objet d'une surveillance.

4. Lorsqu'une titrisation ne satisfait plus aux exigences prévues aux articles 19 à 22, aux articles 23 à 26 ou aux articles 26 bis à 26 sexies, l'initiateur et, le cas échéant, le sponsor le notifient immédiatement à l'AEMF et en informent immédiatement l'autorité compétente dont ils relèvent.

5. L'AEMF tient à jour, sur son site internet officiel, une liste de toutes les titrisations que les initiateurs et les sponsors lui ont notifiées comme satisfaisant aux exigences prévues aux articles 19 à 22, aux articles 23 à 26 ou aux articles 26 bis à 26 sexies. L'AEMF ajoute immédiatement à cette liste chacune des titrisations faisant l'objet d'une telle notification et met cette liste à jour lorsque, à la suite d'une décision des autorités compétentes ou d'une notification de l'initiateur ou du sponsor, une titrisation n'est plus considérée comme une titrisation STS. Lorsque l'autorité compétente a imposé des sanctions administratives conformément à l'article 32, elle le notifie immédiatement à l'AEMF. L'AEMF indique immédiatement sur la liste qu'une autorité compétente a imposé des sanctions administratives en ce qui concerne la titrisation en question.

6. L'AEMF élabore, en étroite coopération avec l'ABE et l'AEAPP, des projets de normes techniques de réglementation précisant les informations que l'initiateur, le sponsor et la SSPE doivent fournir pour se conformer aux obligations visées au paragraphe 1.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 octobre 2021.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.

7. Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, l'AEMF élabore, en étroite coopération avec l'ABE et l'AEAPP, des projets de normes techniques d'exécution en vue d'établir les modèles à utiliser pour fournir les informations visées au paragraphe 6.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 10 octobre 2021.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au présent paragraphe conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1095/2010.

Article 28

Vérification par un tiers de la conformité avec les critères STS

(modifié par le Règlement (UE) 2021/557 (JO L 116, 6.4.2021, p. 1–24))

1. Un tiers visé à l'article 27, paragraphe 2, est agréé par l'autorité compétente pour évaluer la conformité des titrisations avec les critères STS prévus aux articles 19 à 22, aux articles 23 à 26 ou aux articles 26 bis à 26 sexies.

L'autorité compétente délivre l'agrément lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a) le tiers facture aux initiateurs, aux sponsors ou aux SSPE qui participent aux titrisations qu'il évalue uniquement des frais non discriminatoires correspondant aux coûts effectivement supportés, sans différencier les frais en fonction des résultats de son évaluation ou en liaison avec ceux-ci;

b) le tiers n'est ni une entité réglementée au sens de l'article 2, point 4), de la directive 2002/87/CE, ni une agence de notation de crédit au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 1060/2009, et l'exercice par le tiers de ses autres activités ne compromet pas l'indépendance ou l'intégrité de son évaluation;

c) le tiers ne fournit aucune forme de service de conseil, de service d'audit ou de service équivalent à l'initiateur, au sponsor ou à la SSPE qui participe aux titrisations qu'il évalue;

d) les membres de l'organe de direction du tiers possèdent les qualifications, les connaissances et l'expérience professionnelles requises par les activités du tiers, et ils jouissent d'une bonne réputation et sont intègres;

e) l'organe de direction du tiers est composé pour au moins un tiers de membres indépendants, sans que leur nombre puisse être inférieur à deux;

f) le tiers prend toutes les dispositions nécessaires pour que la vérification de la conformité avec les critères STS ne soit affectée par aucun conflit d'intérêts effectif ou potentiel ni aucune relation commerciale impliquant le tiers, ses actionnaires ou membres, ses dirigeants, ses employés ou toute autre personne physique dont les services sont mis à la disposition du tiers ou placés sous son contrôle. À cet effet, le tiers établit, maintient, met en œuvre et documente un système de contrôle interne efficace régissant la mise en œuvre des politiques et des procédures en vue de détecter et de prévenir les conflits d'intérêts potentiels. Les conflits d'intérêt effectifs ou potentiels qui ont été identifiés sont éliminés ou atténués et rendus publics sans tarder. Le tiers établit, maintient, met en œuvre et documente des procédures et processus appropriés visant à garantir l'indépendance de l'évaluation de la conformité avec les critères STS. Le tiers contrôle et réexamine régulièrement ces politiques et procédures afin d'en évaluer l'efficacité et de déterminer s'il est nécessaire de les mettre à jour; et

g) le tiers peut démontrer qu'il dispose de protections opérationnelles et de processus internes appropriés lui permettant d'évaluer la conformité avec les critères STS.

L'autorité compétente retire l'agrément lorsqu'elle estime que le tiers enfreint de façon significative le premier alinéa.

2. Un tiers agréé en vertu du paragraphe 1 notifie sans tarder à l'autorité compétente dont il relève toute modification significative portant sur les informations fournies conformément audit paragraphe, ou toute autre modification dont on pourrait raisonnablement estimer qu'elle influe sur l'évaluation de l'autorité compétente dont il relève.

3. L'autorité compétente peut facturer au tiers visé au paragraphe 1 des frais correspondant aux coûts effectivement supportés, afin de couvrir les dépenses nécessaires afférentes à l'évaluation des demandes d'agrément et au contrôle ultérieur du respect des conditions énoncées au paragraphe 1.

4. L'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les informations à fournir aux autorités compétentes dans les demandes d'agrément d'un tiers conformément au paragraphe 1.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 juillet 2018.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.

CHAPITRE 5 - SURVEILLANCE

Article 29

Désignation des autorités compétentes

(modifié par le Règlement (UE) 2021/557 (JO L 116, 6.4.2021, p. 1–24))

1. Le respect des obligations énoncées à l'article 5 du présent règlement est contrôlé par les autorités compétentes suivantes, en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés par les actes législatifs concernés:

a) pour les entreprises d'assurance et de réassurance, l'autorité compétente désignée conformément à l'article 13, point 10), de la directive 2009/138/CE;

b) pour les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, l'autorité compétente responsable désignée conformément à l'article 44 de la directive 2011/61/UE;

c) pour les OPCVM et les sociétés de gestion d'OPCVM, l'autorité compétente désignée conformément à l'article 97 de la directive 2009/65/CE;

d) pour les institutions de retraite professionnelle, l'autorité compétente désignée conformément à l'article 6, point g),

de la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil [16] ;

e) pour les établissements de crédit ou les entreprises d'investissement, l'autorité compétente désignée conformément à l'article 4 de la directive 2013/36/UE, y compris la BCE pour ce qui est des missions spécifiques qui lui sont confiées par le règlement (UE) n° 1024/2013.

2. Les autorités compétentes responsables de la surveillance des sponsors conformément à l'article 4 de la directive 2013/36/UE, y compris la BCE pour ce qui est des missions spécifiques qui lui sont confiées par le règlement (UE) n° 1024/2013, contrôlent le respect par les sponsors des obligations énoncées aux articles 6, 7, 8 et 9 du présent règlement.

3. Lorsque les initiateurs, les prêteurs initiaux et les SSPE sont des entités surveillées conformément aux directives 2003/41/CE, 2009/138/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE et 2013/36/UE et au règlement (UE) n° 1024/2013, les autorités compétentes concernées désignées en vertu de ces actes, y compris la BCE pour ce qui est des missions spécifiques qui lui sont confiées par le règlement (UE) n° 1024/2013, contrôlent le respect des obligations énoncées aux articles 6, 7, 8 et 9 du présent règlement.

4. Pour les initiateurs, les prêteurs initiaux et les SSPE établis dans l'Union et qui n'entrent pas dans le champ d'application des actes législatifs de l'Union visés au paragraphe 3, les États membres désignent une ou plusieurs autorités compétentes chargées de contrôler le respect des obligations énoncées aux articles 6, 7, 8 et 9. Les États membres informent la Commission et l'AEMF de la désignation des autorités compétentes en vertu du présent paragraphe au plus tard le 1er janvier 2019. Cette obligation ne s'applique pas aux entités qui se limitent à vendre des expositions dans le cadre d'un programme ABCP ou d'une autre opération ou d'un autre dispositif de titrisation et qui n'initient pas activement d'expositions dans le but principal de les titriser sur une base régulière.

5. Les États membres désignent une ou plusieurs autorités compétentes chargées de contrôler le respect des articles 18 à 27 par les initiateurs, les sponsors et les SSPE ainsi que le respect de l'article 28 par les tiers. Les États membres informent la Commission et l'AEMF de la désignation des autorités compétentes en vertu du présent paragraphe au plus tard le 10 octobre 2021. Jusqu'à la désignation d'une autorité compétente chargée de surveiller le respect des exigences prévues aux articles 26 bis à 26 sexies, l'autorité compétente désignée pour surveiller le respect des exigences prévues aux articles 18 à 27 applicables au 8 avril 2021 surveille également le respect des exigences visées aux articles 26 bis à 26 sexies.

6. Le paragraphe 5 du présent article ne s'applique pas aux entités qui se limitent à vendre des expositions dans le cadre d'un programme ABCP ou d'une autre opération ou d'un autre dispositif de titrisation et qui n'initient pas activement d'expositions dans le but principal de les titriser sur une base régulière. Dans ce cas, l'initiateur ou le sponsor vérifie que les entités en question respectent les obligations applicables énoncées aux articles 18 à 27.

7. L'AEMF veille à l'application et à l'exécution cohérentes des obligations énoncées aux articles 18 à 27 du présent règlement conformément aux tâches et aux compétences prévues par le règlement (UE) n° 1095/2010. L'AEMF surveille le marché de la titrisation de l'Union, conformément à l'article 39 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil **(17)** et, le cas échéant, exerce ses pouvoirs d'intervention temporaire conformément à l'article 40 du règlement (UE) n° 600/2014.

8. L'AEMF publie et tient à jour, sur son site internet, une liste des autorités compétentes visées au présent article.

Article 30

Pouvoirs des autorités compétentes

(modifié par le Règlement (UE) 2021/557 (JO L 116, 6.4.2021, p. 1–24))

1. Chaque État membre veille à ce que l'autorité compétente désignée conformément à l'article 29, paragraphes 1 à 5, soit dotée des pouvoirs de surveillance, d'enquête et de sanction nécessaires pour s'acquitter des missions qui lui incombent en vertu du présent règlement.

2. L'autorité compétente examine régulièrement les dispositifs, les processus et les mécanismes que les initiateurs, les sponsors, les SSPE et les prêteurs initiaux ont mis en œuvre pour se conformer au présent règlement.

L'examen visé au premier alinéa porte sur:

les processus et mécanismes permettant de mesurer et de conserver correctement et en permanence l'intérêt économique net significatif conformément à l'article 6, paragraphe 1, ainsi que la collecte et la communication en temps utile de toutes les informations devant être mises à disposition conformément à l'article 7;

pour les expositions ne relevant pas d'une titrisation d'expositions non performantes:

i) les critères d'octroi de crédits appliqués aux expositions performantes conformément à l'article 9;

ii) les normes rigoureuses pour la sélection et la fixation du prix appliquées aux expositions sous-jacentes qui sont des expositions non performantes visées à l'article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa;

pour les titrisations STS qui ne s'inscrivent pas dans le cadre d'un programme ABCP, les processus et les mécanismes visant à garantir le respect de l'article 20, paragraphes 7 à 12, de l'article 21, paragraphe 7, et de l'article 22; et

pour les titrisations STS qui s'inscrivent dans le cadre d'un programme ABCP, les processus et les mécanismes visant à garantir, en ce qui concerne les opérations ABCP, le respect de l'article 24 et, en ce qui concerne les

programmes ABCP, le respect de l'article 26, paragraphes 7 et 8.

pour les titrisations d'expositions non performantes, les processus et mécanismes visant à garantir le respect de l'article 9, paragraphe 1, empêchant tout abus de la dérogation prévue à l'article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa;

pour les titrisations STS inscrites au bilan, les processus et mécanismes visant à garantir le respect des articles 26 ter à 26 sexies;

3. Les autorités compétentes exigent que les risques découlant des opérations de titrisation, y compris les risques de réputation, soient évalués et gérés au moyen de politiques et de procédures appropriées par les initiateurs, les sponsors, les SSPE et les prêteurs initiaux.

4. L'autorité compétente surveille, selon le cas, les effets spécifiques qu'a la participation au marché de la titrisation sur la stabilité de l'établissement financier qui agit en qualité de prêteur initial, d'initiateur, de sponsor ou d'investisseur dans le cadre de sa surveillance prudentielle dans le domaine de la titrisation, en tenant compte, sans préjudice d'une réglementation sectorielle plus stricte:

a) de la taille des coussins de fonds propres;

b) de la taille des coussins de liquidité; et

c) du risque de liquidité auquel les investisseurs sont exposés du fait d'une asymétrie d'échéances entre leur financement et leurs investissements.

Quelles que soient ses obligations au titre de l'article 36, l'autorité compétente qui identifie un risque important pour la stabilité financière d'un établissement financier ou du système financier dans son ensemble prend des mesures pour atténuer ces risques, communique ses observations à l'autorité désignée compétente pour les instruments macroprudentiels au titre du règlement (UE) n° 575/2013 ainsi qu'au CERS.

5. L'autorité compétente surveille tout contournement éventuel des obligations énoncées à l'article 6, paragraphe 2, et veille à ce que des sanctions soient appliquées conformément aux articles 32 et 33.

Article 31

Surveillance macroprudentielle du marché de la titrisation

(remplacé par le Règlement (UE) 2021/557 (JO L 116, 6.4.2021, p. 1–24))

1. Dans les limites de son mandat, le CERS assure la surveillance macroprudentielle du marché de la titrisation de l'Union.

2. Dans le but de contribuer à la prévention ou à l'atténuation des risques systémiques pour la stabilité financière de l'Union résultant des évolutions au sein du système financier, et compte tenu des évolutions macroéconomiques, de façon à éviter des périodes de difficultés financières généralisées, le CERS surveille en permanence les évolutions de la situation sur les marchés de la titrisation. Lorsque le CERS le juge nécessaire, et au moins tous les trois ans, le CERS, en coopération avec l'ABE, publie un rapport sur les implications du marché de la titrisation pour la stabilité financière afin de mettre en évidence les risques pour la stabilité financière.

3. Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article et du rapport visé à l'article 44, le CERS publie, le 31 décembre 2022 au plus tard, en étroite coopération avec les AES, un rapport évaluant l'incidence sur la stabilité financière de l'introduction de titrisations STS inscrites au bilan, et tous risques systémiques potentiels, tels que les risques résultant de la concentration et de l'interconnexion entre les vendeurs de protection de crédit non publics.

Le rapport du CERS visé au premier alinéa tient compte des spécificités des titrisations synthétiques, à savoir leur caractère typiquement sur mesure et privé sur les marchés financiers, et examine si le traitement des titrisations STS inscrites au bilan conduit à une réduction globale des risques au sein du système financier et à un meilleur financement de l'économie réelle.

Pour préparer son rapport, le CERS utilise diverses sources de données pertinentes, telles que:

les données collectées par les autorités compétentes, conformément à l'article 7, paragraphe 1;

le résultat des examens effectués par les autorités compétentes conformément à l'article 30, paragraphe 2; et

les données détenues dans les référentiels des titrisations conformément à l'article 10.

4. Conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1092/2010, le CERS émet des alertes et, le cas échéant, formule des recommandations de mesures correctives à prendre en réponse aux risques visés aux paragraphes 2 et 3 du présent article, y compris en ce qui concerne l'opportunité de modifier les niveaux de rétention du risque, ou d'autres mesures macroprudentielles.

Dans les trois mois à compter de la date de transmission de la recommandation, le destinataire de la recommandation communique au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et au CERS, conformément à l'article 17 du règlement (UE) no 1092/2010, les mesures qu'il a prises en réaction à cette recommandation et fournit une justification adéquate en cas d'inaction.

Article 32

Sanctions administratives et mesures correctives

(modifié par le Règlement (UE) 2021/557 (JO L 116, 6.4.2021, p. 1–24))

1. Sans préjudice du droit des États membres de prévoir et d'imposer des sanctions pénales en vertu de l'article 34, les États membres établissent un régime de sanctions administratives appropriées, en cas de négligence ou d'infraction intentionnelle, ainsi que de mesures correctives applicables au minimum aux situations dans lesquelles:

a) l'initiateur, le sponsor ou le prêteur initial ne satisfait pas aux exigences prévues à l'article 6;

b) l'initiateur, le sponsor ou la SSPE ne satisfait pas aux exigences prévues à l'article 7;

c) l'initiateur, le sponsor ou le prêteur initial ne répond pas aux critères prévus à l'article 9;

d) l'initiateur, le sponsor ou la SSPE ne satisfait pas aux exigences prévues à l'article 18;

e) une titrisation est considérée comme étant STS et l'initiateur, le sponsor ou la SSPE de cette titrisation ne satisfait pas aux exigences prévues aux articles 19 à 22, aux articles 23 à 26 ou aux articles 26 bis à 26 sexies;

f) l'initiateur ou le sponsor fait une déclaration trompeuse au titre de l'article 27, paragraphe 1;

g) l'initiateur ou le sponsor ne satisfait pas aux exigences prévues à l'article 27, paragraphe 4; ou

h) le tiers agréé en vertu de l'article 28 n'a pas notifié les modifications significatives apportées aux informations fournies conformément à l'article 28, paragraphe 1, ou toute autre modification dont on pourrait raisonnablement estimer qu'elle influe sur l'évaluation de l'autorité compétente dont il relève.

Les États membres veillent également à ce que les sanctions administratives et/ou les mesures correctives soient effectivement appliquées.

Ces sanctions et mesures sont effectives, proportionnées et dissuasives.

2. Les États membres confèrent aux autorités compétentes le pouvoir d'appliquer au minimum les sanctions et les mesures suivantes dans le cas des infractions visées au paragraphe 1:

a) un avis public qui précise l'identité de la personne physique ou morale en cause et la nature de l'infraction conformément à l'article 37;

b) une injonction ordonnant à la personne physique ou morale en cause de mettre un terme au comportement en cause et

lui interdisant de le réitérer;

c) une interdiction temporaire d'exercer des fonctions de direction au sein de l'initiateur, du sponsor ou de la SSPE, imposée à tout membre de l'organe de direction de ces entreprises ou à toute autre personne physique qui sont tenus pour responsables de l'infraction;

d) dans le cas d'une infraction visée au paragraphe 1, premier alinéa, point e) ou f), du présent article, une interdiction temporaire imposée à l'initiateur et au sponsor de notifier, en application de l'article 27, paragraphe 1, qu'une titrisation satisfait aux exigences prévues aux articles 19 à 22, aux articles 23 à 26 ou aux articles 26 bis à 26 sexies;

e) dans le cas d'une personne physique, une sanction pécuniaire administrative d'un montant maximal d'au moins 5 000 000 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 17 janvier 2018;

f) dans le cas d'une personne morale, une sanction pécuniaire administrative d'un montant maximal d'au moins 5 000 000 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 17 janvier 2018, ou d'un montant maximal de 10 % du chiffre d'affaires total annuel net de la personne morale tel qu'il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l'organe de direction; lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d'une entreprise mère qui est tenue d'établir des comptes consolidés conformément à la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil **(18)** , le chiffre d'affaires total annuel net à prendre en considération est le chiffre d'affaires total annuel net ou le type de revenus correspondant conformément aux actes législatifs comptables pertinents, tel qu'il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l'organe de direction de l'entreprise mère ultime;

g) des sanctions pécuniaires administratives d'un montant maximal d'au moins deux fois l'avantage retiré de l'infraction, si celui-ci peut être déterminé, même si ce montant dépasse les montants maximaux prévus aux points e) et f);

h) dans le cas d'une infraction visée au paragraphe 1, premier alinéa, point h), du présent article, le retrait temporaire de l'agrément visé à l'article 28 en vertu duquel le tiers est autorisé à évaluer la conformité d'une titrisation avec les articles 19 à 22, les articles 23 à 26 ou les articles 26 bis à 26 sexies.

3. Lorsque les dispositions visées au paragraphe 1 s'appliquent à des personnes morales, les États membres confèrent aux autorités compétentes le pouvoir d'appliquer les sanctions administratives et les mesures correctives prévues au paragraphe 2, sous réserve des conditions prévues dans le droit national, aux membres de l'organe de direction et aux autres personnes responsables de l'infraction en vertu du droit national.

4. Les États membres veillent à ce que toute décision d'imposer des sanctions administratives ou des mesures correctives énoncées au paragraphe 2 soit dûment motivée et puisse faire l'objet d'un recours.

Article 33

Exercice du pouvoir d'imposer des sanctions administratives et des mesures correctives

1. Les autorités compétentes exercent le pouvoir d'imposer les sanctions administratives et les mesures correctives visées à l'article 32 conformément à leurs cadres juridiques nationaux, selon le cas:

a) directement;

b) en coopération avec d'autres autorités;

c) sous leur propre responsabilité, par délégation à d'autres autorités;

d) par la saisine des autorités judiciaires compétentes.

2. Les autorités compétentes, lorsqu'elles déterminent le type et le niveau des sanctions administratives ou des mesures correctives à imposer en vertu de l'article 32, tiennent compte de la mesure dans laquelle l'infraction est intentionnelle ou résulte d'une négligence ainsi que de toutes les autres circonstances pertinentes, et notamment, le cas échéant:

a) de la matérialité, de la gravité et de la durée de l'infraction;

b) du degré de responsabilité de la personne physique ou morale responsable de l'infraction;

c) de l'assise financière de la personne physique ou morale responsable;

d) de l'importance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne physique ou morale responsable, dans la mesure où il est possible de les déterminer;

e) des pertes subies par des tiers du fait de l'infraction, dans la mesure où il est possible de les déterminer;

f) du degré de coopération de la personne physique ou morale responsable avec l'autorité compétente, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des gains obtenus ou des pertes évitées par cette personne;

g) des infractions antérieures commises par la personne physique ou morale responsable.

Article 34

Sanctions pénales

1. Les États membres peuvent décider de ne pas fixer de régime de sanctions administratives ou de mesures correctives pour les infractions qui font l'objet de sanctions pénales dans le cadre de leur droit pénal national.

2. Lorsque les États membres ont choisi, conformément au paragraphe 1 du présent article, d'instituer des sanctions pénales pour les infractions visées à l'article 32, paragraphe 1, ils veillent à

ce que des mesures appropriées soient mises en place pour que les autorités compétentes disposent de tous les pouvoirs nécessaires pour se mettre en rapport avec les autorités judiciaires, les autorités chargées des poursuites ou les autorités judiciaires pénales de leur ressort territorial en vue de recevoir des informations spécifiques liées aux enquêtes ou procédures pénales engagées relatives aux infractions visées à l'article 32, paragraphe 1, et de fournir ces mêmes informations aux autres autorités compétentes ainsi qu'à l'AEMF, à l'ABE et à l'AEAPP afin de s'acquitter de leur obligation de coopération aux fins du présent règlement.

Article 35

Obligations de notification

Les États membres notifient à la Commission, à l'AEMF, à l'ABE et à l'AEAPP les dispositions législatives, réglementaires et administratives qui mettent en œuvre le présent chapitre, y compris toute disposition de droit pénal pertinente, au plus tard le 18 janvier 2019. Les États membres notifient à la Commission, à l'AEMF, à l'ABE et à l'AEAPP, sans retard injustifié, toute modification ultérieure desdites dispositions.

Article 36

Coopération entre les autorités compétentes et les AES

1. Les autorités compétentes visées à l'article 29 ainsi que l'AEMF, l'ABE et l'AEAPP coopèrent étroitement entre elles et échangent des informations afin de s'acquitter de leurs missions en vertu des articles 30 à 34.

2. Les autorités compétentes coordonnent étroitement la surveillance qu'elles exercent afin d'identifier les infractions au présent règlement et d'y remédier, de mettre au point et de promouvoir des bonnes pratiques, de faciliter la coopération, de favoriser une interprétation cohérente et de fournir des avis interjuridictionnels en cas de désaccords.

3. Un comité spécifique sur la titrisation est établi dans le cadre du comité mixte des Autorités européennes de surveillance, au sein duquel les autorités compétentes coordonnent étroitement leur travail afin de s'acquitter de leurs missions en vertu des articles 30 à 34.

4. Lorsqu'une autorité compétente constate qu'il n'a pas été satisfait à l'une ou plusieurs des exigences prévues aux articles 6 à 27 ou a des raisons de le croire, elle en informe de manière suffisamment détaillée l'autorité compétente de l'entité ou des entités soupçonnées d'avoir commis cette infraction. Les autorités compétentes concernées coordonnent étroitement leur surveillance pour veiller à la cohérence des décisions.

5. Lorsque l'infraction visée au paragraphe 4 du présent article concerne, en particulier, une déclaration incorrecte ou trompeuse au titre de l'article 27, paragraphe 1, l'autorité compétente constatant ladite infraction en informe sans tarder l'autorité compétente de l'entité désignée comme premier point de contact conformément à l'article 27, paragraphe 1. Cette dernière en informe à son tour l'AEMF, l'ABE et l'AEAPP et suit la procédure prévue au paragraphe 6 du présent article.

6. Dès qu'elle reçoit l'information visée au paragraphe 4, l'autorité compétente de l'entité soupçonnée d'avoir commis l'infraction prend, dans un délai de quinze jours ouvrables, toutes les mesures nécessaires pour remédier à l'infraction constatée et en informe les autres autorités compétentes concernées, notamment celles dont relèvent l'initiateur, le sponsor et la SSPE ainsi que les autorités compétentes dont relève le détenteur d'une position de titrisation, lorsqu'elles sont connues. Lorsqu'une autorité compétente est en désaccord concernant la procédure, le contenu d'une mesure ou l'absence de mesures prises par une autre autorité compétente, elle en informe sans retard injustifié toutes les autres autorités compétentes concernées. Si ce désaccord n'est pas résolu dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle toutes les autorités compétentes concernées ont été informées, la question peut être portée devant l'AEMF conformément à l'article 19 et, s'il y

a lieu, à l'article 20 du règlement (UE) n° 1095/2010. Le délai pour la conciliation visé à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1095/2010 est fixé à un mois.

Lorsque les autorités compétentes concernées ne sont pas parvenues à un accord au terme de la phase de conciliation visée au premier alinéa, l'AEMF prend la décision visée à l'article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1095/2010 dans un délai d'un mois. Au cours de la procédure énoncée au présent article, une titrisation figurant sur la liste tenue par l'AEMF conformément à l'article 27 du présent règlement continue d'être considérée comme STS en vertu du chapitre 4 du présent règlement et elle est maintenue sur cette liste.

Lorsque les autorités compétentes concernées conviennent que l'infraction est liée au non-respect, de bonne foi, de l'article 18, elles peuvent décider d'accorder à l'initiateur, au sponsor et à la SSPE un délai maximal de trois mois pour remédier à l'infraction constatée, à compter du jour où l'initiateur, le sponsor et la SSPE ont été informés de l'infraction par l'autorité compétente. Pendant ce délai, une titrisation figurant sur la liste tenue par l'AEMF conformément à l'article 27 continue d'être considérée comme une titrisation STS en vertu du chapitre 4 et elle est maintenue sur cette liste.

Lorsqu'une ou plusieurs autorités compétentes concernées estiment qu'il n'a pas été remédié de manière adéquate à l'infraction dans le délai fixé au troisième alinéa, le premier alinéa s'applique.

7. Trois ans à compter de la date d'application du présent règlement, l'AEMF réalise, conformément à l'article 30 du règlement (UE) n° 1095/2010, un examen par les pairs de la mise en œuvre des critères prévus aux articles 19 à 26 du présent règlement.

8. L'AEMF élabore, en étroite coopération avec l'ABE et l'AEAPP, des projets de normes techniques de réglementation pour préciser l'obligation générale de coopération et les informations devant être échangées en vertu du paragraphe 1 ainsi que les obligations de notification en vertu des paragraphes 4 et 5.

En étroite coopération avec l'ABE et l'AEAPP, l'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 janvier 2019.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.

Article 37

Publication des sanctions administratives

1. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes publient sans retard injustifié, sur leur site internet officiel, au minimum toute décision d'imposer une sanction administrative ne pouvant faire l'objet d'un recours et prononcée pour une infraction à l'article 6, 7 ou 9 ou à l'article 27, paragraphe 1, après que le destinataire de la sanction a été informé de cette décision.

2. La publication visée au paragraphe 1 contient des informations sur le type et la nature de l'infraction ainsi que sur l'identité des personnes responsables et les sanctions imposées.

3. Lorsque la publication de l'identité, dans le cas de personnes morales, ou de l'identité et des données à caractère personnel, dans le cas de personnes physiques, est jugée disproportionnée par l'autorité compétente à l'issue d'une évaluation au cas par cas, ou lorsque l'autorité compétente estime qu'une telle publication compromet la stabilité des marchés financiers ou une enquête pénale en cours, ou lorsque la publication est de nature à causer, pour autant que l'on puisse le déterminer, un préjudice disproportionné à la personne concernée, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes:

- **a)** diffèrent la publication de la décision d'imposer la sanction administrative jusqu'à ce que les raisons de ne pas la publier cessent d'exister;
- **b)** publient la décision d'imposer la sanction administrative de manière anonyme, conformément au droit national; ou

c) ne publient pas la décision d'imposer la sanction administrative lorsque les options envisagées aux points a) et b) sont jugées insuffisantes pour garantir:

i) que la stabilité des marchés financiers ne serait pas compromise; ou

ii) la proportionnalité de la publication de ces décisions, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures.

4. S'il est décidé de publier une sanction de manière anonyme, la publication des données concernées peut être différée. Lorsqu'une autorité compétente publie une décision d'imposer une sanction administrative qui fait l'objet d'un recours devant les autorités judiciaires concernées, les autorités compétentes ajoutent également immédiatement sur leur site internet officiel cette information, ainsi que toute information ultérieure concernant l'issue de ce recours. Toute décision judiciaire annulant une décision d'imposer une sanction administrative est aussi publiée.

5. Les autorités compétentes veillent à ce que toute publication visée aux paragraphes 1 à 4 demeure sur leur site internet officiel pendant une période d'au moins cinq ans après sa publication. Les données à caractère personnel mentionnées dans le document publié ne sont conservées sur le site internet officiel de l'autorité compétente que pendant la durée nécessaire conformément aux règles applicables en matière de protection des données.

6. Les autorités compétentes informent l'AEMF de toutes les sanctions administratives imposées, y compris, le cas échéant, de tout recours contre celles-ci et de l'issue dudit recours.

7. L'AEMF gère une base de données centrale sur les sanctions administratives qui lui sont communiquées. Cette base de données n'est accessible qu'à l'AEMF, à l'ABE, à l'AEAPP et aux autorités compétentes et est mise à jour sur la base des informations communiquées par les autorités compétentes conformément au paragraphe 6.

CHAPITRE 6 - MODIFICATIONS

Note de l'éditeur: *à cet endroit, nous avons supprimé un passage peu utile pour le présent ouvrage (modification d'un autre texte, disposition caduque...). Pour retrouver le texte intégral, rendez-vous sur www.lexnow.lu (ID 20210408669)*

Article 43

Dispositions transitoires

1. Le présent règlement s'applique aux titrisations dont les titres sont émis le 1er janvier 2019 ou après cette date, sous réserve des paragraphes 7 et 8.

2. En ce qui concerne les titrisations dont les titres ont été émis avant le 1er janvier 2019, les initiateurs, les sponsors et les SSPE peuvent utiliser la désignation «STS», ou «simple, transparente et standardisée», ou une désignation qui se rapporte directement ou indirectement à ces termes uniquement s'il est satisfait aux exigences prévues à l'article 18 et aux conditions fixées au paragraphe 3 du présent article.

3. Les titrisations dont les titres ont été émis avant le 1er janvier 2019, autres que les positions de titrisation relatives à une opération ABCP ou à un programme ABCP, sont considérées comme étant «STS» pour autant:

- **a)** qu'au moment de l'émission de ces titres, elles satisfassent aux exigences prévues à l'article 20, paragraphes 1 à 5, 7 à 9 et 11 à 13, et à l'article 21, paragraphes 1 et 3; et
- **b)** qu'au moment de la notification prévue à l'article 27, paragraphe 1, elles satisfassent aux exigences prévues à l'article 20, paragraphes 6 et 10, à l'article 21, paragraphes 2 et 4 à 10, et à l'article 22, paragraphes 1 à 5.

4. Aux fins du paragraphe 3, point b), les dispositions suivantes s'appliquent:

a) à l'article 22, paragraphe 2, les termes «avant l'émission» s'entendent comme signifiant «avant la notification prévue à l'article 27, paragraphe 1»;

b) à l'article 22, paragraphe 3, les termes «avant la fixation des prix pour la titrisation» s'entend comme signifiant «avant la notification prévue à l'article 27, paragraphe 1»;

c) à l'article 22, paragraphe 5:

i) à la deuxième phrase, l'expression «avant la fixation des prix» s'entend comme signifiant «avant la notification prévue à l'article 27, paragraphe 1»;

ii) l'expression «avant la fixation des prix, au moins en tant que projet ou dans leur forme initiale» s'entend comme signifiant «avant la notification prévue à l'article 27, paragraphe 1»;

iii) l'exigence énoncée à la quatrième phrase ne s'applique pas;

iv) les références au respect de l'article 7 s'entendent comme si l'article 7 s'appliquait à ces titrisations nonobstant l'article 43, paragraphe 1.

5. En ce qui concerne les titrisations dont les titres ont été émis le 1er janvier 2011 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2019, et les titrisations dont les titres ont été émis avant le 1er janvier 2011 lorsque des expositions sous-jacentes ont été remplacées ou de nouvelles expositions sous-jacentes ont été ajoutées après le 31 décembre 2014, les exigences en matière de diligence appropriée prévues dans le règlement (UE) n° 575/2013, le règlement délégué (UE) 2015/35 et le règlement délégué (UE) n° 231/2013, respectivement, continuent de s'appliquer dans leur version applicable au 31 décembre 2018.

6. En ce qui concerne les titrisations dont les titres ont été émis avant le 1er janvier 2019, les établissements de crédit ou les entreprises d'investissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, points 1) et 2), du règlement (UE) n° 575/2013, les entreprises

d'assurance au sens de l'article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE, les entreprises de réassurance au sens de l'article 13, point 4), de la directive 2009/138/CE, et les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs au sens de l'article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE continuent d'appliquer l'article 405 du règlement (UE) n° 575/2013, les chapitres I, II et III ainsi que l'article 22 du règlement délégué (UE) n° 625/2014, les articles 254 et 255 du règlement délégué (UE) 2015/35 et l'article 51 du règlement délégué (UE) n° 231/2013, respectivement, dans leur version applicable au 31 décembre 2018.

7. Jusqu'à l'entrée en application des normes techniques de réglementation que doit adopter la Commission en vertu de l'article 6, paragraphe 7, du présent règlement, les initiateurs, les sponsors ou les prêteurs initiaux appliquent, aux fins des obligations énoncées à l'article 6 du présent règlement, les chapitres I, II et III ainsi que l'article 22 du règlement délégué (UE) n° 625/2014 aux titrisations dont les titres sont émis le 1er janvier 2019 ou après cette date.

8. Jusqu'à l'entrée en application des normes techniques de réglementation que doit adopter la Commission en vertu de l'article 7, paragraphe 3, du présent règlement, les initiateurs, les sponsors et les SSPE mettent, aux fins des obligations énoncées à l'article 7, paragraphe 1, premier alinéa, points a) et e), du présent règlement, les informations visées aux annexes I à VIII du règlement délégué (UE) 2015/3 à disposition conformément à l'article 7, paragraphe 2, du présent règlement.

9. Aux fins du présent article, dans le cas de titrisations n'impliquant pas l'émission de titres, toute référence à des «titrisations dont les titres ont été émis» s'entend comme faite à des «titrisations dont les positions de titrisation initiales ont été créées», pour autant que le présent règlement s'applique à toute titrisation qui crée de nouvelles positions de titrisation en date du 1er janvier 2019 ou après cette date.

Article 43 bis

Dispositions transitoires pour les titrisations STS inscrites au bilan

(inséré par le Règlement (UE) 2021/557 (JO L 116, 6.4.2021, p. 1–24))

1. En ce qui concerne les titrisations synthétiques pour lesquelles la convention de protection de crédit a pris effet avant le 9 avril 2021, les initiateurs et les SSPE peuvent utiliser la désignation “STS”, ou “simple, transparente et standardisée”, ou une désignation qui se rapporte directement ou indirectement à ces termes, uniquement s’il est satisfait aux exigences prévues à l’article 18 et aux conditions fixées au paragraphe 3 du présent article au moment de la notification visée à l’article 27, paragraphe 1.

2. Jusqu’à la date d’application des normes techniques de réglementation visées à l’article 27, paragraphe 6, et aux fins de l’obligation énoncée à l’article 27, paragraphe 1, les initiateurs mettent les informations nécessaires à la disposition de l’AEMF par écrit.

3. Les titrisations dont les positions de titrisation initiales ont été créées avant le 9 avril 2021 sont considérées comme STS pour autant:

qu’au moment de la création des positions de titrisation initiales, elles aient satisfait aux exigences énoncées à l’article 26 ter, paragraphes 1 à 5, paragraphes 7 à 9, et paragraphes 11 et 12, à l’article 26 quater, paragraphes 1 et 3, à l’article 26 sexies, paragraphe 1, à l’article 26 sexies, paragraphe 2, premier alinéa, à l’article 26 sexies, paragraphe 3, troisième et quatrième alinéas, et à l’article 26 sexies, paragraphes 6 à 9; et

qu’au moment de la notification effectuée en vertu de l’article 27, paragraphe 1, elles aient satisfait aux exigences prévues à l’article 26 ter, paragraphes 6 et 10, l’article 26 quater, paragraphes 2 et 4 à 10, l’article 26 quinquies, paragraphes 1 à 5, l’article 26 sexies, paragraphe 2, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et

septième alinéas, l'article 26 sexies, paragraphe 3, premier, deuxième et cinquième alinéas, et à l'article 26 sexies, paragraphes 4 et 5.

4. Aux fins du paragraphe 3, point b), du présent article, les dispositions suivantes s'appliquent:

a) à l'article 26 quinquies, paragraphe 2, les termes "avant la clôture de l'opération" s'entendent comme signifiant "avant la notification prévue à l'article 27, paragraphe 1";

b) à l'article 26 quinquies, paragraphe 3, les termes "avant la fixation du prix pour la titrisation" s'entendent comme signifiant "avant la notification prévue à l'article 27, paragraphe 1";

c) à l'article 26 quinquies, paragraphe 5:

i) à la deuxième phrase, les termes "avant la fixation des prix" s'entendent comme signifiant "avant la notification prévue à l'article 27, paragraphe 1";

ii) à la troisième phrase, les termes "avant la fixation des prix, au moins en tant que projet ou dans leur forme initiale" s'entendent comme signifiant "avant la notification prévue à l'article 27, paragraphe 1";

iii) l'exigence énoncée à la quatrième phrase ne s'applique pas;

iv) les références au respect de l'article 7 s'entendent comme si l'article 7 s'appliquait à ces titrisations nonobstant l'article 43, paragraphe 1.

Article 44

Rapports

(modifié par le Règlement (UE) 2021/557 (JO L 116, 6.4.2021, p. 1–24))

Au plus tard le 1er janvier 2021 et tous les trois ans par la suite, le comité mixte des Autorités européennes de surveillance publie un rapport sur:

a) la mise en œuvre des exigences STS prévues aux articles 18 à 27;

b) une évaluation des mesures prises par les autorités compétentes, ainsi que des risques importants et des nouvelles failles qui ont pu apparaître et des mesures prises par les acteurs du marché en vue d'uniformiser davantage la documentation relative aux titrisations;

c) le fonctionnement des exigences de diligence appropriée prévues à l'article 5 et des exigences de transparence prévues à l'article 7, ainsi que le niveau de transparence du marché de la titrisation dans l'Union, y compris la question de savoir si les exigences de transparence prévues à l'article 7 permettent aux autorités compétentes d'avoir un aperçu suffisant du marché pour pouvoir accomplir leur mandat respectif;

d) les exigences prévues à l'article 6, notamment le respect de ces exigences par les acteurs du marché, et les modalités de rétention du risque en application de l'article 6, paragraphe 3.

e) la situation géographique des SSPE.

Sur la base des informations qui lui sont fournies tous les trois ans dans le cadre du point e), la Commission évalue les raisons ayant présidé au choix du site, y compris, sous réserve de la disponibilité et de l'accessibilité des informations, dans quelle mesure l'existence d'un régime fiscal et réglementaire favorable a joué un rôle déterminant.

Article 45

Titrisations synthétiques

(abrogé par le Règlement (UE) 2021/557 (JO L 116, 6.4.2021, p. 1–24))

[...]

Article 45 bis

Élaboration d'un cadre de titrisation durable

(inséré par le Règlement (UE) 2021/557 (JO L 116, 6.4.2021, p. 1–24))

1. Au plus tard le 1er novembre 2021, l'ABE, en étroite coopération avec l'AEMF et l'AEAPP, publie un rapport sur l'élaboration d'un cadre spécifique de titrisation durable, afin d'intégrer les exigences de transparence liées à la durabilité dans le présent règlement. Ce rapport évalue dûment, en particulier:

a) la mise en œuvre d'exigences proportionnées en matière de publication d'informations et de diligence appropriée en ce qui concerne les incidences potentielles, positives ou négatives, sur les facteurs de durabilité des actifs financés par les expositions sous-jacentes;

b) le contenu, les méthodes et la présentation des informations relatives aux indicateurs de durabilité concernant les incidences positives et négatives environnementales, sociales et liées à la gouvernance;

c) la manière d'établir un cadre spécifique de titrisation durable qui reflète ou s'appuie sur les produits financiers couverts par les articles 8 et 9 du règlement (UE) 2019/2088 et tient compte, le cas échéant, du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil; **(19)**

d) les effets potentiels d'un cadre de titrisation durable sur la stabilité financière et sur le développement du marché de la titrisation de l'Union et de la capacité de prêt des banques.

2. Lors de l'élaboration du rapport visé au paragraphe 1 du présent article, l'ABE reflète ou s'appuie sur les exigences de transparence énoncées aux articles 3, 4, 7, 8 et 9 du règlement (UE) 2019/2088, le cas échéant, et sollicite des contributions de l'Agence européenne pour l'environnement et du Centre commun de recherche de la Commission européenne.

3. En lien avec le rapport d'examen visé à l'article 46, la Commission présente, sur la base du rapport de l'ABE visé au paragraphe 1 du présent article, un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'élaboration d'un cadre spécifique de titrisation durable. Le rapport de la Commission est accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative.

Article 46

Révision

(modifié par le Règlement (UE) 2021/557 (JO L 116, 6.4.2021, p. 1–24))

Au plus tard le 1er janvier 2022, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement du présent règlement, accompagné, si nécessaire, d'une proposition législative.

Ce rapport examine en particulier les constatations figurant dans les rapports visés à l'article 44 et évalue:

a) les effets du présent règlement, y compris l'introduction de la désignation «titrisation STS», sur le fonctionnement du marché de la titrisation dans l'Union, la contribution de la titrisation à l'économie réelle, en particulier en ce qui concerne l'accès au crédit pour les PME et les investissements, ainsi que les interconnexions entre les établissements financiers et la stabilité du secteur financier;

b) les différences dans le recours aux modalités visées à l'article 6, paragraphe 3, sur la base des données communiquées en application de l'article 7, paragraphe 1, premier alinéa, point e) iii). Si une aggravation des risques prudentiels due au recours aux modalités visées à l'article 6, paragraphe 3, points a), b), c) et e), est constatée, une mesure corrective adéquate est envisagée;

c) si une augmentation disproportionnée du nombre des opérations visées à l'article 7, paragraphe 2, troisième

alinéa, a été constatée depuis la mise en application du présent règlement et si les acteurs du marché ont structuré leurs opérations de façon à contourner l'obligation, prévue à l'article 7, de mettre des informations à disposition par l'intermédiaire des référentiels des titrisations;

d) s'il faut étendre les exigences en matière de communication d'informations prévues à l'article 7 pour couvrir les opérations visées à l'article 7, paragraphe 2, troisième alinéa, ainsi que les positions d'investisseurs;

e) si, dans le domaine des titrisations STS, un régime d'équivalence pourrait être instauré pour les initiateurs, les sponsors et les SSPE de pays tiers, en prenant en considération l'évolution intervenue au niveau international dans le domaine de la titrisation, notamment les initiatives relatives aux titrisations simples, transparentes et comparables;

f) le respect des exigences prévues à l'article 22, paragraphe 4, et à l'article 26 quinquies, paragraphe 4, et si ces exigences peuvent être étendues aux titrisations lorsque les expositions sous-jacentes ne sont pas des prêts immobiliers résidentiels ou des prêts ou crédits-bails automobiles, en vue d'intégrer pleinement la communication d'informations en matière environnementale, sociale et de gouvernance;

g) le caractère approprié du régime de vérification par un tiers prévu aux articles 27 et 28, ainsi que les questions de savoir si le régime d'agrément des tiers prévu à l'article 28 favorise une concurrence suffisante entre les tiers et s'il faut introduire des modifications du cadre de surveillance afin de garantir la stabilité financière; et

h) s'il faut compléter le cadre relatif à la titrisation établi par le présent règlement en créant un système de banques à licences limitées assurant les fonctions de SSPE et disposant du droit exclusif d'acheter des expositions aux

initiateurs et de vendre aux investisseurs des créances adossées aux expositions achetées.

i) la possibilité de renforcer la normalisation et les exigences de publication compte tenu de l'évolution des pratiques du marché, notamment par l'utilisation de modèles, tant pour la titrisation classique que pour la titrisation synthétique, y compris pour les titrisations privées sur mesure pour lesquelles aucun prospectus ne doit être établi conformément au règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil [(20)] .

Article 47

Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions prévues au présent article.

2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 16, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 17 janvier 2018.

3. La délégation de pouvoir visée à l'article 16, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au *Journal officiel de l'Union européenne* ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 16, paragraphe 2, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a

pas exprimé d'objection dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 48

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne.*

Il est applicable à partir du 1er janvier 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

(1) JO C 219 du 17.6.2016, p. 2.

(2) JO C 82 du 3.3.2016, p. 1.

(3) Position du Parlement européen du 26 octobre 2017 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 20 novembre 2017.

(4) Directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) (JO L 354 du 23.12.2016, p. 37).

(5) Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (JO L 317 du 9.12.2019, p. 1).

(6) Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73)

(7) Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 35 du 11.2.2003, p. 1).

(8) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(9) Règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2015 sur le Fonds européen pour les investissements stratégiques, la plateforme européenne de conseil en investissement et le portail européen de projets d'investissement et modifiant les règlements (UE) no 1291/2013 et (UE) no 1316/2013 — le Fonds européen pour les investissements stratégiques (JO L 169 du 1.7.2015, p. 1).

(10) Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).

(11) Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 345 du 31.12.2003, p. 64).

(12) Règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO L 173 du 12.6.2014, p. 1).

(13) Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 337 du 23.12.2015, p. 1).

(14) Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

(15) Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1).

(16) Directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (JO L 235 du 23.9.2003, p. 10).

(17) Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).

(18) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

(19) Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).»"

(20) Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE (JO L 168 du 30.6.2017, p. 12).

05/23/2023 - maxime.hudo@stibbe.com

LOI DU 22 MARS 2004 RELATIVE À LA TITRISATION.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 mars 2004 et celle du Conseil d'Etat du 16 mars 2004 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

TITRE I - DÉFINITIONS

Art. 1er

(1) La «titrisation», au sens de la présente loi, est l'opération par laquelle un organisme de titrisation acquiert ou assume, directement ou par l'intermédiaire d'un autre organisme, les risques liés à des créances, à d'autres biens, ou à des engagements assumés par des tiers ou inhérents à tout ou partie des activités réalisées par des tiers en émettant des valeurs mobilières dont la valeur ou le rendement dépendent de ces risques.

(2) Sont des «organismes de titrisation», au sens de la présente loi, les organismes qui accomplissent entièrement la titrisation et ceux qui participent à une telle opération par la prise en charge de tout ou partie des risques titrisés – les organismes d'acquisition – ou par l'émission des valeurs mobilières destinées à en assurer le financement – les organismes d'émission, et dont les statuts, le règlement de gestion ou les documents d'émission prévoient qu'ils sont soumis aux dispositions de la présente loi.

TITRE II - LES ORGANISMES DE TITRISATION

Chapitre 1 - Les sociétés et les fonds de titrisation

Art. 2.

Les organismes de titrisation peuvent être constitués sous la forme d'une société ou d'un fonds géré par une société de gestion.

Art. 3.

La présente loi s'applique aux seuls organismes de titrisation situés au Luxembourg. Sont situés au Luxembourg, au regard de la présente loi, les sociétés de titrisation qui y ont leur siège statutaire ainsi que les fonds de titrisation dont la société de gestion a son siège statutaire au Luxembourg.

Section 1 – Les sociétés de titrisation

Art. 4.

(1) Les sociétés de titrisation doivent prendre la forme d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative organisée comme une société anonyme.

(2) L' article 137 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales n'est pas applicable aux sociétés de titrisation constituées sous la forme d'une société coopérative organisée comme une société anonyme.

Art. 5.

Les statuts d'une société de titrisation peuvent habiliter le conseil d'administration à créer un ou plusieurs compartiments correspondant chacun à une partie distincte de son patrimoine.

Section 2 – Les fonds de titrisation et leurs sociétés de gestion

Sous-section 1 – Les fonds de titrisation

Art. 6.

(1) Les fonds de titrisation sont formés d'une ou de plusieurs copropriétés ou d'un ou de plusieurs patrimoines fiduciaires. Le règlement de gestion du fonds stipule expressément si le fonds est soumis au régime de la copropriété ou à celui du trust et de la fiducie.

(2) Les fonds de titrisation n'ont pas la personnalité morale. Ils sont gérés par une société de gestion.

(3) Les fonds de titrisation consistant en un ou plusieurs patrimoines fiduciaires sont soumis à la législation sur le trust et les contrats fiduciaires.

(4) Les dispositions du code civil relatives à l'indivision ne s'appliquent pas aux fonds de titrisation.

Art. 7.

(modifié par la Loi du 6 avril 2013 (Mém. A71 du 15/04/2013 P.890))

(1) Les droits des investisseurs sur le fonds, qu'ils interviennent en qualité de copropriétaires ou de fiduciants, sont représentés par des valeurs mobilières émises conformément au règlement de gestion.

(2) La propriété des titres nominatifs s'établit par une inscription sur le registre tenu à cette fin par la société de gestion. Leur cession s'opère par une déclaration de transfert inscrite sur ce registre, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou établie conformément au règlement de gestion du fonds. La cession des titres au porteur s'opère par simple tradition.

(3) Le règlement de gestion peut également autoriser la société de gestion à émettre des titres dématérialisés.

Art. 8.

A condition que son règlement de gestion le prévoie, un fonds de titrisation peut consister en plusieurs compartiments correspondant chacun à une copropriété ou un patrimoine fiduciaire distincts.

Art. 9.

Des titres de créance peuvent être émis à la charge d'un fonds de titrisation ou de l'un de ses compartiments.

Art. 10.

(modifié par la Loi du 27 mai 2016 (Mém. A94 du 30/05/2016 P.1730))

(1) Le règlement de gestion du fonds de titrisation contient au moins les indications suivantes:

- l'indication si le fonds est constitué sous la forme d'une copropriété ou d'un patrimoine fiduciaire,
- la dénomination, l'objet et la durée limitée ou illimitée du fonds de titrisation,
- la dénomination de la société de gestion,
- les règles particulières d'administration et de gestion qui lui sont applicables,
- la possibilité pour les fonds de titrisation de comporter plusieurs compartiments,
- les cas dans lesquels le fonds ou l'un de ses compartiments se trouve ou peut être placé en état de liquidation,
- les droits et obligations respectifs de la société de gestion et, le cas échéant, des investisseurs,
- les règles de prise en charge des risques et/ou d'émission des valeurs mobilières,
- les procédures de modification du règlement de gestion.

(2) Les fonds de titrisation composés de plusieurs compartiments peuvent arrêter par un règlement de gestion distinct les caractéristiques et les règles applicables à chaque compartiment.

(3) Le règlement de gestion ainsi que ses modifications ultérieures doivent être déposés auprès du Registre de commerce et des sociétés, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et du chapitre Vbis du titre Ier de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises

(4) Les clauses de ce règlement sont considérées comme acceptées par les investisseurs du fonds de titrisation du fait même de l'acquisition de valeurs mobilières émises par le fonds.

Art. 11.

Sous réserve de l' article 62 les investisseurs dans un fonds de titrisation ne sont tenus des dettes du fonds de titrisation qu'à concurrence de l'actif du fonds et au prorata de leur participation.

Art. 12.

Le fonds de titrisation ne répond que des obligations mises expressément à sa charge par son règlement de gestion ou souscrites en conformité avec ce dernier. Il ne répond pas des dettes de la société de gestion ou des investisseurs.

Art. 13.

(modifié par la Loi du 27 mai 2016 (Mém. A94 du 30/05/2016 P.1730))

(1) La mise en liquidation d'un fonds de titrisation est déposée auprès du registre de commerce et des sociétés et est publiée au Recueil électronique des sociétés et associations et dans au moins deux journaux à diffusion adéquate, l'un de ces journaux étant nécessairement luxembourgeois, dans un délai de quinze jours par les soins de la société de gestion.

(2) Dès la mise en liquidation du fonds de titrisation, et sous peine de nullité, l'émission de toute valeur mobilière est interdite sauf pour

les besoins de la liquidation.

(3) Sous réserve du paragraphe précédent, la liquidation n'est opposable aux tiers qu'à partir du jour de sa publication au Recueil électronique des sociétés et associations, sauf si le fonds de titrisation prouve que ces tiers en avaient connaissance antérieurement.

Les tiers peuvent néanmoins se prévaloir de la liquidation non encore publiée.

Sous-section 2 – Les sociétés de gestion

Art. 14.

La société de gestion est une société commerciale ayant pour objet de gérer des fonds de titrisation et, le cas échéant, d'agir en qualité de fiduciaire des fonds constitués sous la forme d'un ou de plusieurs patrimoines fiduciaires.

Art. 15.

(1) La société de gestion établit le règlement de gestion du fonds de titrisation.

(2) Sous réserve des pouvoirs confiés, le cas échéant, à un représentant-fiduciaire, la société de gestion agit pour le compte du fonds de titrisation et de ses investisseurs à l'égard des tiers. Elle les représente, dans toute action en justice, tant en demande qu'en défense, sans avoir à révéler l'identité des investisseurs, la seule indication que la société de gestion intervient ès qualités étant suffisante. Tant qu'ils sont représentés, les investisseurs ne peuvent plus exercer individuellement les actions relevant de la compétence de la société de gestion.

Art. 16.

La société de gestion doit accomplir sa mission de façon indépendante et dans l'intérêt exclusif du fonds de titrisation et des investisseurs. Elle ne peut pas utiliser les actifs du fonds de

titrisation pour ses besoins propres et répond envers les investisseurs et les tiers de la bonne exécution de sa mission.

Art. 17.

Les créanciers de la société de gestion ou des investisseurs n'ont pas de recours sur les actifs du fonds de titrisation.

Art. 18.

Les fonctions de la société de gestion à l'égard du fonds de titrisation prennent fin:

- en cas de démission ou de révocation de la société de gestion, à la condition qu'elle soit remplacée par une autre société de gestion, le cas échéant agréée conformément à la présente loi;
- lorsque la société de gestion a été déclarée en faillite, admise au bénéfice du concordat, du sursis de paiement, de la gestion contrôlée ou d'une mesure analogue ou mise en liquidation;
- lorsque, dans le cadre d'un organisme agréé, la Commission de surveillance du Secteur Financier retire son agrément à la société de gestion;
- dans tous les autres cas prévus par le règlement de gestion.

Chapitre 2 – Les organismes de titrisation agréés

Section 1 – Obligation et conditions d'agrément

Art. 19.

Les organismes de titrisation qui émettent en continu des valeurs mobilières à destination du public («organismes de titrisation agréés») doivent être agréés par la Commission de surveillance du Secteur Financier (ciaprès, la «CSSF») pour exercer leurs activités.

Art. 20.

(1) Un organisme de titrisation n'est agréé que si la CSSF approuve les statuts ou le règlement de gestion de l'organisme de titrisation et agrée, le cas échéant, sa société de gestion. Les sociétés de titrisation et les sociétés de gestion des fonds de titrisation doivent disposer d'une organisation et de moyens adéquats pour l'exercice de leur activité et la surveillance par la CSSF.

(2) Les membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance d'une société de titrisation ou d'une société de gestion d'un organisme de titrisation agréé ainsi que leurs actionnaires et les associés, directs ou indirects, en mesure d'exercer une influence significative sur la conduite des affaires d'une telle société doivent avoir l'honorabilité ainsi que l'expérience ou les moyens requis pour l'exercice de leurs fonctions. A cette fin l'identité de ces personnes, ainsi que tout remplacement, doivent être notifiés immédiatement à la CSSF.

(3) Toute modification du contrôle de la société de titrisation ou de la société de gestion, tout remplacement de la société de gestion ainsi que toute modification du règlement de gestion ou des statuts sont soumis à l'approbation préalable de la CSSF.

Art. 21.

(1) Les organismes de titrisation agréés sont inscrits par la CSSF sur une liste. Cette inscription vaut agrément et est notifiée à l'organisme de titrisation. La liste ainsi que les modifications qui y sont apportées sont publiées par les soins de la CSSF.

(2) L'inscription et le maintien sur la liste visée au paragraphe ci-dessus, sont soumis à la condition que soient respectées toutes les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles qui régissent l'organisme de titrisation, le fonctionnement de ses organes et la distribution, le placement ou la vente des valeurs mobilières qu'il émet.

(3) Le fait qu'un organisme de titrisation soit inscrit sur la liste visée à l'article précédent ne doit en aucun cas et sous quelque forme que

ce soit, être présenté comme une appréciation positive faite par la CSSF de la qualité des valeurs mobilières émises par celui-ci.

Section 2 – Surveillance des organismes agréés

Art. 22.

Les organismes de titrisation agréés doivent confier la garde de leurs avoirs liquides et de leurs valeurs mobilières à un établissement de crédit établi ou ayant son siège statutaire au Luxembourg.

Art. 23.

(1) Les organismes de titrisation agréés sont surveillés par la CSSF qui s'assure en particulier qu'ils respectent la législation ainsi que leurs obligations.

(2) La CSSF assure sa mission jusqu'à la clôture de la liquidation de l'organisme de titrisation.

Art. 24.

(1) La CSSF peut demander aux organismes de titrisation agréés un état périodique de leurs actifs et passifs et de leurs résultats.

(2) Elle peut se faire communiquer toute information ou procéder à des enquêtes sur place et prendre connaissance de tous les documents d'une société de titrisation, d'une société de gestion ou d'un établissement de crédit chargé de conserver les actifs d'un organisme de titrisation agréé, relatifs à l'organisation, à l'administration, à la gestion, au fonctionnement et aux opérations de cet organisme ainsi qu'à l'évaluation et à la rentabilité des actifs en vue de vérifier le respect des dispositions de la présente loi et des règles fixées par le règlement de gestion ou les statuts de l'organisme de titrisation et les contrats d'émission de valeurs mobilières ainsi que l'exactitude des informations qui lui sont communiquées.

Art. 25.

(1) Si la CSSF constate qu'un organisme de titrisation agréé n'observe pas les dispositions de la présente loi, du règlement de gestion, des statuts ou des contrats d'émission de valeurs mobilières ou que les droits attachés aux valeurs mobilières émises par celui-ci risquent d'être compromis, elle peut mettre l'organisme de titrisation en demeure de remédier à la situation constatée dans le délai qu'elle fixe.

(2) S'il n'est pas donné suite à cette mise en demeure, elle peut:

- rendre publique sa position quant aux constatations faites en vertu du paragraphe 1;
- interdire toute émission de valeurs mobilières;
- demander la suspension de la cotation des valeurs mobilières émises par l'organisme de titrisation;
- demander au magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale de désigner un administrateur provisoire pour l'organisme de titrisation;
- révoquer son agrément.

Art. 26.

Lorsqu'un organisme de titrisation agréé ou sa société de gestion ne publient pas sa mise en liquidation conformément à l' article 13, cette publication est entreprise par la CSSF, aux frais de l'organisme de titrisation.

Section 3 – Décisions de la CSSF

Art. 27.

(1) Les décisions de la CSSF prises en exécution de la présente loi sont motivées, et sauf péril en la demeure, interviennent après instruction contradictoire. Elles sont notifiées par lettre recommandée ou signifiées par voie d'huissier.

(2) Les décisions prises par la CSSF peuvent être déférées au tribunal administratif. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision attaquée. Il est dispensé de tous droits de timbre et d'enregistrement. Le tribunal administratif statue comme juge du fond.

Art. 28.

La décision de la CSSF portant retrait de la liste prévue à l' article 21 d'un organisme de titrisation entraîne de plein droit, à partir de sa notification à l'organisme concerné et à charge de celui-ci, jusqu'au jour où la décision sera devenue définitive, le sursis à tout paiement par cet organisme et interdiction sous peine de nullité de procéder à tous actes autres que conservatoires, sauf autorisation du commissaire de surveillance.

Art. 29.

(1) La CSSF exerce de plein droit la fonction de commissaire de surveillance, à moins qu'à sa requête, le tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale en nomme un ou plusieurs autres.

(2) La requête motivée, appuyée des documents justificatifs est déposée à cet effet au greffe du tribunal dans l'arrondissement duquel l'organisme a son siège statutaire. Le tribunal statue à bref délai. S'il s'estime suffisamment renseigné, il prononce immédiatement en audience publique sans entendre les parties. S'il l'estime nécessaire, il convoque les parties au plus tard dans les trois jours du dépôt de la requête, par les soins du greffier. Il entend les parties en chambre du conseil et prononce en audience publique.

(3) Le tribunal arbitre les frais et honoraires des commissaires de surveillance; il peut leur allouer des avances.

Art. 30.

(1) A peine de nullité, l'autorisation écrite des commissaires de surveillance est requise pour tous les actes et décisions de

l'organisme. Le tribunal peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à l'autorisation.

(2) Les commissaires peuvent soumettre à la délibération des organes sociaux toutes propositions qu'ils jugent opportunes. Ils peuvent assister aux délibérations des organes d'administration, de direction, de gestion ou de surveillance de l'organisme.

Art. 31.

(1) Le jugement prévu par le paragraphe (1) de l' article 39 de la présente loi met fin aux fonctions du commissaire de surveillance qui devra, dans le mois à compter de son remplacement, faire rapport aux liquidateurs nommés par le jugement sur l'emploi des valeurs de l'organisme et leur soumettre les comptes et pièces à l'appui.

(2) Lorsque la décision de retrait est réformée par le tribunal, le commissaire de surveillance est réputé démissionnaire.

Chapitre 3 – La liquidation des organismes de titrisation

Section 1 – Dispositions communes aux organismes de titrisation agréés et non agréés

Art. 32.

Les organismes de titrisation sont, après leur dissolution, réputés exister pour les besoins de leur liquidation. Tous les documents émanant d'un organisme de titrisation en liquidation mentionnent cet état.

Art. 33.

Chaque compartiment d'un organisme de titrisation peut être liquidé séparément sans qu'une telle liquidation ait pour effet d'entraîner la liquidation d'un autre compartiment.

Art. 34.

Le liquidateur peut intenter et soutenir toutes actions pour l'organisme de titrisation, recevoir tous paiements, donner mainlevée avec ou sans quittance, réaliser tous les actifs de l'organisme et en faire le réemploi, créer ou endosser tous effets de commerce, transiger ou compromettre sur toutes contestations.

Art. 35.

Les sommes et valeurs revenant à des investisseurs qui ne se sont pas présentés lors de la clôture des opérations de liquidation sont déposées à la Caisse de Consignation au profit de qui il appartiendra.

Art. 36.

(1) Les liquidateurs sont responsables tant envers les tiers qu'envers l'organisme de titrisation de l'exécution de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion.

(2) Les actions en responsabilité contre les liquidateurs se prescrivent par cinq ans à partir de ces faits ou, s'ils ont été celés par dol, à partir de la découverte de ces faits.

Section 2 – Dispositions particulières aux organismes de titrisation agréés

Sous-section 1 – Liquidation volontaire des organismes agréés

Art. 37.

Le liquidateur d'un organisme de titrisation agréé doit présenter toutes les garanties d'honorabilité et de qualification professionnelles et être agréé par la CSSF.

Art. 38.

Durant la procédure de liquidation, les organismes de titrisation agréés restent soumis à la surveillance de la CSSF.

Sous-section 2 – Liquidation forcée des organismes agréés

Art. 39.

(modifié par la Loi du 27 mai 2016 (Mém. A94 du 30/05/2016 P.1730))

(1) Le tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale prononce sur la demande du procureur d'Etat, agissant d'office ou à la requête de la CSSF, la dissolution et la liquidation des organismes de titrisation agréés, dont l'inscription à la liste prévue à l' article 21 aura été définitivement refusée ou retirée.

(2) En ordonnant la liquidation, le tribunal nomme un juge-commissaire ainsi qu'un ou plusieurs liquidateurs, sous réserve de l' article 75 ci-après.

(3) Le tribunal arrête le mode de liquidation. Il peut rendre applicables dans la mesure qu'il détermine les règles régissant la liquidation de la faillite. Le mode de liquidation peut être modifié par décision ultérieure, soit d'office, soit sur requête du ou des liquidateurs.

(4) Le jugement prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation est exécutoire par provision.

(5) Les décisions judiciaires prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation d'un organisme de titrisation sont publiées au Recueil électronique des sociétés et associations, conformément aux dispositions du chapitre Vbis du titre Ier de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et dans deux journaux à diffusion adéquate dont au moins un journal luxembourgeois, désignés par le tribunal. Ces publications sont faites à la diligence du liquidateur.

Art. 40.

A partir du jugement, toutes actions mobilières ou immobilières, toutes voies d'exécution sur les meubles ou les immeubles ne pourront être suivies, intentées ou exercées que contre le liquidateur.

Le jugement de mise en liquidation arrête toutes saisies, à la requête des créanciers chirographaires et non privilégiés sur les meubles et immeubles.

Art. 41.

Le liquidateur ne peut constituer des sûretés sur les biens de l'organisme de titrisation ou les donner en garantie qu'avec l'autorisation du tribunal. Le tribunal peut donner cette autorisation au liquidateur à tout moment de la procédure de liquidation pour tout ou partie des biens de l'organisme de titrisation.

Art. 42.

Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires au paiement des dettes, le liquidateur distribue aux investisseurs les sommes ou valeurs qui leur reviennent.

Art. 43.

Le tribunal peut à tout moment demander au liquidateur de lui faire rapport sur l'état de la liquidation. Il arbitre les frais et honoraires des liquidateurs et peut leur allouer des avances.

Art. 44.

En cas d'absence ou d'insuffisance d'actif, constatée par le juge-commissaire, les actes de procédure sont exempts de tous droits de greffe et d'enregistrement et les frais et honoraires du liquidateur sont à charge du Trésor et liquidés comme frais judiciaires.

Art. 45.

(modifié par la Loi du 18 décembre 2009 (Mém. A22 du 19/02/2010 P.295))

(1) Lorsque la liquidation est terminée, le liquidateur fait rapport au tribunal sur l'emploi des valeurs de l'organisme et soumet les comptes et pièces à l'appui.

(2) Le tribunal nomme un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés pour examiner les documents. Il statue, après le rapport du réviseur d'entreprises agréé, sur la gestion du liquidateur et sur la clôture de la liquidation.

(3) Sa décision est publiée conformément à l' article 39 ci-dessus et comprend, en outre:

- l'indication de l'endroit désigné par le tribunal où les livres et documents sociaux doivent être déposés pendant cinq ans au moins;
- l'indication des mesures prises conformément à l' article 35 en vue de la consignation des sommes et valeurs revenant aux créanciers et aux investisseurs dont la remise n'a pu leur être faite.

Art. 46.

Les actions contre les liquidateurs, pris en cette qualité, se prescrivent par cinq ans à partir de la publication de la clôture des opérations de liquidation.

Chapitre 4 – Les comptes, la révision des comptes et la fiscalité applicable aux organismes de titrisation

Art. 47.

Les sociétés de titrisation doivent respecter les prescriptions de la section XIII de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et, à compter du 1er janvier 2005, celles des chapitres II et IV du titre II de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et

les comptes annuels des entreprises. Leurs rapports de gestion doivent contenir toute information significative relative à leur situation patrimoniale susceptible d'affecter les droits des investisseurs.

Art. 48.

(modifié par la Loi du 18 décembre 2009 (Mém. A22 du 19/02/2010 P.295), complété par la Loi du 21 décembre 2012 (Mém. A275 du 28/12/2012 P.4318))

(1) Les comptes d'un organisme de titrisation sont contrôlés par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés désignés, selon le cas, par l'organe d'administration de la société de titrisation ou par la société de gestion du fonds de titrisation.

(2) Les réviseurs d'entreprises agréés d'un organisme de titrisation agréé doivent être agréés par la CSSF.

(3) Les réviseurs d'entreprises agréés chargés de contrôler les comptes d'un organisme de titrisation signalent aux dirigeants de la société de titrisation ou de la société de gestion et, s'agissant des organismes de titrisation agréés, également à la CSSF et le cas échéant au représentant des investisseurs les irrégularités et inexactitudes qu'ils relèvent dans l'accomplissement de leur mission.

(4) Chaque organisme de titrisation agréé soumis à la surveillance de la CSSF, et dont les comptes sont soumis au contrôle d'un réviseur d'entreprises agréé, est tenu de communiquer spontanément à la CSSF les rapports et commentaires écrits émis par le réviseur d'entreprises agréé dans le cadre de son contrôle des documents comptables annuels.

La CSSF peut fixer des règles quant à la portée du mandat de contrôle des documents comptables annuels et quant au contenu des rapports et commentaires écrits du réviseur d'entreprises agréé, prévus à l'alinéa précédent, sans préjudice des dispositions légales régissant le contenu du rapport du contrôleur légal des comptes.

Art. 49.

L'institution des commissaires prévue par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est supprimée pour les sociétés de titrisation luxembourgeoises.

Art. 50. [1]

(modifié par la Loi du 21 décembre 2012 (Mém. A275 du 28/12/2012 P.4318))

Les fonds de titrisation sont soumis au régime comptable et fiscal des fonds communs de placement, tel qu'il résulte de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, à l'exception de la taxe d'abonnement qui n'est pas due.

Art. 51.

(abrogé par la Loi du 19 décembre 2008 (Mém. A207 du 24/12/2008))

[...]

Art. 52.

(1) Toutes conventions conclues dans le cadre d'une opération de titrisation ainsi que tous autres actes relatifs à une telle opération sont dispensés des formalités de l'enregistrement, même lorsqu'il en est fait usage, par acte public, en justice ou devant toute autre autorité constituée, toutes les fois qu'ils n'ont pas un effet translatif de droits devant être transcrits, immatriculés ou enregistrés portant sur un immeuble situé au Luxembourg, des aéronefs, des navires ou des bateaux de navigation intérieure immatriculés au Luxembourg. Toutefois, ils peuvent être présentés à la formalité de l'enregistrement, auquel cas ils sont enregistrés au droit fixe.

(2) Par dérogation aux dispositions de l'arrêté du 24 prairial, an XI, lorsque des actes conclus dans le cadre d'une opération de titrisation ou d'autres actes relatifs à une telle opération sont présentés à la formalité de l'enregistrement, l'obligation de joindre à ces actes lorsqu'ils sont passés en d'autres langues que les langues

officielles une traduction certifiée par un notaire ou un autre traducteur juré ne s'applique pas si ces actes sont passés en langue anglaise.

(3) L'article 44 paragraphe 1 sous d) de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est complété par l'ajout des mots suivants: «ainsi que d'organismes de titrisation situés au Luxembourg;».

TITRE III - LES RISQUES TITRISÉS

Chapitre 1 – La prise en charge des risques

Art. 53.

(1) Sont susceptibles de faire l'objet d'une titrisation, les risques liés à la détention de tous biens, mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels ainsi que ceux résultant d'engagements assumés par des tiers ou inhérents à tout ou partie des activités réalisées par des tiers.

(2) L'organisme de titrisation peut prendre en charge ces risques en acquérant les biens, en garantissant les engagements ou en s'obligeant de toute autre manière.

(3) Les opérations de titrisation régies par la présente loi ne constituent pas des activités soumises à la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances.

Art. 54.

Les organismes de titrisation peuvent acquérir et, sous les conditions de l' article 61 ci-après, transférer des créances et d'autres biens, existants ou futurs, en une ou plusieurs fois ou de façon continue.

Art. 55.

(1) La cession d'une créance existante à un organisme de titrisation ou par celui-ci prend effet entre parties et devient opposable aux tiers au moment de l'accord de cession, sauf stipulation contraire de celui-ci.

(2) Une créance future qui naîtra d'un contrat actuel ou futur peut être cédée à un organisme de titrisation ou par celui-ci à condition qu'elle puisse être identifiée comme faisant partie de la cession au moment où elle viendra à exister ou à tout autre moment convenu entre les parties.

(3) La cession d'une créance future est subordonnée à sa naissance, mais, lorsque celle-ci survient, elle prend effet entre parties et devient opposable aux tiers dès le moment de l'accord de cession, sauf stipulation contraire de celuici, et ce nonobstant l'ouverture d'une faillite ou de toute autre procédure collective à l'encontre du cédant avant sa naissance.

Art. 56.

(1) La créance cédée à un organisme de titrisation entre dans son patrimoine dès que la cession devient effective, nonobstant tout engagement pris par l'organisme de titrisation de la recéder ultérieurement. La cession n'est pas susceptible d'être requalifiée en raison d'un tel engagement.

(2) La cession à un organisme de titrisation ou par celui-ci entraîne, sauf convention contraire, le transfert des garanties et des sûretés garantissant cette créance et son opposabilité de plein droit aux tiers, sans autres formalités.

(3) Le débiteur cédé peut se libérer valablement entre les mains du cédant tant qu'il n'a pas eu connaissance de la cession.

(4) L'article 1699 du code civil n'est pas applicable aux créances cédées à un organisme de titrisation.

Art. 57.

La cession interdite par le contrat dont est issue la créance cédée ou qui n'y est pas conforme pour d'autres raisons est inopposable au

débiteur cédé à moins que

- celui-ci y ait consenti,
- le cessionnaire ait ignoré la non-conformité ou n'ait pas dû la connaître,
- la cession concerne une créance de somme d'argent.

Art. 58.

La loi qui régit la créance cédée détermine le caractère cessible de celle-ci, les rapports entre cessionnaire et débiteur, les conditions d'opposabilité de la cession au débiteur et le caractère libératoire de la prestation faite par le débiteur.

La loi de l'Etat dans lequel est situé le cédant régit les conditions d'opposabilité de la cession aux tiers.

Art. 59.

Les statuts, le règlement de gestion de l'organisme de titrisation, une convention de cession ou toute autre convention peuvent accorder au cédant un droit sur tout ou partie des actifs de l'organisme de titrisation disponibles après le paiement de tous les autres créanciers.

Chapitre 2 – La gestion des risques

Art. 60.

L'organisme de titrisation peut charger le cédant ou un tiers du recouvrement des créances qu'il détient ainsi que de toutes autres tâches relatives à leur gestion, sans que ceux-ci soient tenus de requérir un agrément au titre de la législation relative au secteur financier.

Art. 61.

(1) Un organisme de titrisation n'est autorisé à céder ses biens que selon les modalités prévues par ses statuts ou son règlement de

gestion.

(2) Au cas où le cédant ou le tiers chargé du recouvrement des créances est soumis à une procédure collective, telle une faillite, une gestion contrôlée, une liquidation judiciaire ou toute autre procédure instaurant un concours entre ses créanciers, l'organisme de titrisation est en droit de réclamer les sommes encaissées pour son compte avant l'ouverture de cette procédure en échappant à tout concours avec les autres créanciers et nonobstant les prétentions du curateur de faillite, du commissaire à la gestion contrôlée ou du liquidateur.

(3) Il ne peut constituer de sûreté ou donner en garantie, de quelque manière que ce soit, ses biens qu'en couverture des engagements qu'il a souscrits en vue de réaliser leur titrisation ou en faveur de ses investisseurs, de leur représentant-fiduciaire ou de l'organisme d'émission participant à la titrisation.

Les sûretés et garanties constituées en violation du présent article sont nulles de plein droit.

(4) Sauf stipulation contraire, les sûretés et garanties s'étendent de plein droit aux revenus des biens cédés ou affectés de la sûreté, aux fonds reçus en paiement et aux biens dans lesquels ils sont investis.

Sans préjudice de la loi du 1er août 2001 relative au transfert de propriété à titre de garantie, l'article 445 paragraphe 4 du code de commerce ne s'applique pas à la sûreté constituée au plus tard au moment de l'émission des valeurs mobilières ou de la conclusion de contrats garantis nonobstant son extension à de nouveaux biens ou créances en conformité avec le présent article et la convention constituant la sûreté.

(5) Les bénéficiaires d'un nantissement portant sur des créances sont mis en possession de celles-ci par la convention de garantie ou de nantissement. Les débiteurs des créances nanties peuvent cependant se libérer valablement entre les mains de l'organisme de titrisation tant qu'ils n'ont pas eu connaissance du nantissement.

TITRE IV - LES INVESTISSEURS ET LES CRÉANCIERS

Chapitre 1 – Les droits des investisseurs et des créanciers

Art. 62.

(1) Les droits des investisseurs et des créanciers sont limités aux actifs de l'organisme de titrisation.

Lorsqu'ils sont relatifs à un compartiment ou nés à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation d'un compartiment ils sont limités aux actifs de ce compartiment.

(2) Les actifs d'un compartiment répondent exclusivement des droits des investisseurs relatifs à ce compartiment et ceux des créanciers dont la créance est née à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation de ce compartiment.

(3) Dans les relations entre investisseurs, chaque compartiment est traité comme une entité à part, sauf clause contraire des documents constitutifs.

Art. 63.

(1) A condition que les statuts, le règlement de gestion ou le contrat d'émission le prévoient, un organisme de titrisation peut émettre des valeurs mobilières dont la valeur ou le rendement sont fonction de compartiments, d'actifs ou de risques déterminés ou dont le remboursement est subordonné au remboursement d'autres titres, de certaines créances ou de certaines catégories d'actions. En présence d'un organisme d'acquisition distinct de l'organisme d'émission, la valeur, le rendement et les conditions de remboursement peuvent également dépendre des actifs et des dettes de l'organisme d'acquisition.

(2) Nonobstant toute stipulation contraire, le droit de vote attaché aux actions de valeur inégale est proportionnel à la quotité du capital que représentent ces actions. Celui attaché aux obligations et autres

titres de créance est toujours proportionnel à la quotité du montant de l'emprunt qu'elles représentent.

Art. 64.

(1) Les statuts, le règlement de gestion d'un organisme de titrisation ainsi que tout contrat conclu par l'organisme de titrisation peuvent contenir des clauses par lesquelles des investisseurs et des créanciers acceptent de subordonner l'exigibilité ou le recouvrement de leurs droits au paiement d'autres investisseurs ou créanciers ou s'engagent à ne pas saisir les biens de l'organisme de titrisation ni, le cas échéant, de l'organisme d'acquisition ou d'émission et à ne pas les assigner en faillite ou requérir à leur encontre l'ouverture de toute autre procédure collective ou d'assainissement.

(2) Les poursuites engagées en violation de telles clauses sont irrecevables.

Art. 65.

(1) Les conditions d'émission et de remboursement des valeurs mobilières émises par un organisme de titrisation s'imposent à ce dernier ainsi qu'aux investisseurs et sont opposables à toute autre personne y compris en cas de liquidation d'un ou plusieurs compartiments, de faillite et plus généralement de toute situation de concours entre ses créanciers, sous réserve de ne pas porter atteinte aux droits des créanciers qui n'y ont pas consenti.

(2) Il en va de même des conditions particulières acceptées par des créanciers pour le paiement de leurs créances.

Art. 66.

(1) Sous réserve de l' article 70 ci-après, les articles 86 à 97 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales sont applicables aux porteurs de tous titres de créance émis par un organisme de titrisation.

Les contrats d'émission de tels titres peuvent cependant déroger à ces dispositions.

(2) En cas d'émission de titres de créance par un fonds de titrisation, la société de gestion du fonds exerce les droits et assume les obligations qui appartiennent à la société émettrice ou à son conseil d'administration en vertu des articles 86 à 95 de la loi précitée.

Chapitre 2 – Les représentants-fiduciaires

Section 1 – Droits et pouvoirs des représentants-fiduciaires

Art. 67.

Les investisseurs et les créanciers d'un organisme de titrisation peuvent confier la gestion de leurs intérêts à un ou plusieurs représentants-fiduciaires. La présente loi s'applique aux seuls représentants-fiduciaires dont le siège statutaire est au Luxembourg.

Art. 68.

(1) L'acte par lequel un représentant-fiduciaire accepte sa mission doit préciser ses droits et ses pouvoirs, en particulier de représentation, désigner les groupes d'investisseurs ou de créanciers pour le compte desquels il intervient et prévoir une procédure pour pourvoir à son remplacement.

(2) Cet acte engage, sans autre formalité, tous les investisseurs et créanciers qui ont accepté le représentantfiduciaire.

La souscription ou l'acquisition d'une valeur mobilière d'un organisme de titrisation, désignant un représentant-fiduciaire, vaut acceptation de celui-ci et de sa mission.

Art. 69.

(1) Sauf disposition contraire, les investisseurs et les créanciers, qui ont nommé un représentant-fiduciaire, sont représentés par celui-ci dans toutes leurs relations avec l'organisme de titrisation et les tiers liés à la titrisation.

Tant qu'ils sont représentés, ils ne peuvent plus exercer individuellement les droits dont ils ont confié la gestion au représentant-fiduciaire.

(2) Dans la limite des pouvoirs que les investisseurs et les créanciers lui ont confiés, le représentant-fiduciaire peut intenter pour leur compte toutes actions et défendre leurs intérêts, y compris en justice, sans avoir à révéler leur identité, la seule indication qu'il intervient ès qualités étant suffisante.

Art. 70.

(1) Lorsqu'un organisme de titrisation émet des titres de créances, il peut confier à un représentantfiduciaire les fonctions de représentant de la masse des porteurs de ces titres en définissant librement ses pouvoirs, nonobstant l' article 88 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

(2) Les articles 86 à 97 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ne sont applicables à l'émission que pour autant que le contrat d'émission ou l'acte de nomination du représentant-fiduciaire n'y dérogent pas.

Art. 71.

(1) Le représentant-fiduciaire peut également se voir reconnaître par des investisseurs et des créanciers le pouvoir d'agir dans leur intérêt en qualité de fiduciaire, conformément à la législation sur les trusts et les contrats fiduciaires. Les droits et les biens qu'il acquiert au bénéfice des investisseurs et des créanciers forment un patrimoine fiduciaire distinct du sien, comme de tout autre patrimoine fiduciaire dont il serait titulaire.

(2) Le représentant-fiduciaire peut notamment, en cette qualité, accepter, prendre, détenir et exercer toutes sûretés et garanties et recevoir tous paiements destinés aux investisseurs et aux créanciers qui lui ont conféré ce pouvoir, comme s'il était lui-même titulaire des créances de ces derniers, tous paiements faits entre ses mains étant libératoires pour le débiteur. Les articles 445, 446, 447 alinéa 2 et

448 du code de commerce ne sont pas applicables à ces sûretés, garanties ou paiements.

Art. 72.

L'organisme de titrisation peut céder au représentant-fiduciaire, sous les modalités convenues avec lui, tout ou partie des droits et actions nées d'un contrat conclu avec un tiers. La cession est opposable au cocontractant ainsi qu'à tous les autres tiers dès sa conclusion et n'est pas susceptible d'être remise en cause sur le fondement des articles 445, 446, 447 alinéa 2 et 448 du code de commerce.

Le cocontractant peut cependant se libérer valablement de toutes dettes entre les mains de l'organisme cédant, tant qu'il n'a pas eu connaissance de la cession.

Art. 73.

Le représentant-fiduciaire qui se substitue un tiers pour exercer les droits et actions qui lui ont été cédés ne répond des dommages causés par celui-ci qu'à condition qu'il n'ait pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un ou qu'il ait fait le choix d'une personne notoirement incapable ou insolvable.

L'organisme cédant et, nonobstant leur représentation par le représentant-fiduciaire, les investisseurs et les créanciers peuvent agir directement contre la personne que celui-ci s'est substituée.

Art. 74.

Les statuts ou le règlement intérieur d'un organisme de titrisation peuvent permettre à un représentantfiduciaire de demander en justice, pour motifs graves, le remplacement, provisoire ou définitif, de ses organes d'administration, de ceux, le cas échéant, de la société de gestion comme de celle-ci elle-même.

Art. 75.

En cas de liquidation volontaire ou forcée d'un organisme de titrisation ou de l'un de ses compartiments et sauf disposition

contraire dans l'acte de nomination, le représentant-fiduciaire exerce les fonctions de liquidateur pour le compte des investisseurs et des créanciers qui l'ont nommé.

Art. 76.

A défaut de disposition contraire dans l'acte de nomination, la responsabilité d'un représentant-fiduciaire vis-à-vis des investisseurs et des créanciers pour le compte desquels il intervient s'apprécie comme celle d'un mandataire salarié.

Art. 77.

(1) En cas de remplacement d'un représentant-fiduciaire tous les droits et toutes les actions que celui-ci détient dans l'intérêt des investisseurs et des créanciers sont transmis de plein droit et sans autre formalité au nouveau représentant-fiduciaire.

(2) La démission d'un représentant-fiduciaire ne prend effet qu'à partir de l'instant ou un nouveau représentantfiduciaire a été désigné.

Art. 78.

(1) Sur demande motivée d'un investisseur ou d'un créancier représenté, justifiant d'un motif grave, la CSSF peut remplacer provisoirement ou définitivement un représentant-fiduciaire.

(2) Sauf disposition contraire dans l'acte de nomination, toute autre voie de révocation ou de remplacement est exclue.

Section 2 – Agrément obligatoire des représentants-fiduciaires

Art. 79.

(1) Les représentants-fiduciaires soumis à la présente loi doivent être agréés par le Ministre ayant dans ses attributions la CSSF.

(2) Ils ne peuvent exercer des activités étrangères à leur fonction principale que de manière accessoire et auxiliaire à celle-ci.

Art. 80.

(1) L'agrément pour l'activité de représentant-fiduciaire ne peut être accordé qu'à des sociétés de capitaux justifiant d'un capital social et de fonds propres d'une valeur au moins égale à quatre cent mille euros.

(2) Il est subordonné à la communication à la CSSF de l'identité des actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent dans le représentant-fiduciaire à agréer une participation qualifiée, au sens de l' article 18 de la loi modifiée du 5 avril 1993 sur le secteur financier, et du montant de ces participations.

(3) En vue de l'obtention de l'agrément, les membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance ainsi que les actionnaires ou associés visés à l'article précédent, doivent justifier de leur honorabilité professionnelle.

L'honorabilité s'apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d'établir que les personnes visées jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes les garanties d'une activité irréprochable.

(4) Les personnes chargées de la gestion doivent posséder une expérience professionnelle adéquate.

Art. 81.

La demande d'agrément doit être adressée par écrit au Ministre ayant dans ses attributions la CSSF et être accompagnée de tous les renseignements nécessaires à son appréciation, en particulier, des informations précises sur la structure administrative et comptable du demandeur.

Art. 82.

(1) L'agrément est accordé après instruction par la CSSF portant sur les conditions exigées par la présente loi.

(2) La décision prise sur une demande d'agrément doit être motivée et notifiée au demandeur dans les six mois de la réception de la demande ou, si celle-ci est incomplète, dans les six mois de la réception des renseignements nécessaires à la décision. Il est en tout cas statué dans les douze mois de la réception de la demande, faute de quoi l'absence de décision équivaut à la notification d'une décision de refus. La décision peut être déférée, dans le délai d'un mois sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond.

(3) La durée de l'agrément est illimitée.

Art. 83.

(1) Toute modification dans le chef de personnes devant remplir les conditions légales d'honorabilité et d'expérience professionnelles, doit être autorisée au préalable par la CSSF. A cet effet, la CSSF peut demander tous renseignements nécessaires sur les personnes susceptibles de devoir remplir les conditions légales. La décision de la CSSF peut être déférée, dans le délai d'un mois sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond.

(2) Un nouvel agrément est requis avant toute modification de l'objet, de la dénomination ou de la forme juridique.

Art. 84.

(1) L'agrément devient caduc s'il n'en est pas fait usage pendant une période ininterrompue de plus de douze mois.

(2) L'agrément est retiré si les conditions pour son octroi ne sont plus remplies.

(3) L'agrément est retiré si l'agrément a été obtenu au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.

(4) La décision sur le retrait de l'agrément peut être déférée, dans le délai d'un mois, sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond.

TITRE V - SANCTIONS

Art. 85.

Les administrateurs, gérants et directeurs des organismes de titrisation agréés ou d'un représentantfiduciaire ainsi que les liquidateurs en cas de liquidation volontaire d'un organisme de titrisation agréé peuvent être frappés par la CSSF d'une amende d'ordre de 125 à 12.500 euros au cas où ils refuseraient de fournir les rapports financiers et les renseignements demandés ou lorsque ceux-ci se révéleraient incomplets, inexacts ou faux, ainsi qu'en cas de constatation de toute autre irrégularité grave.

TITRE VI - DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET TRANSITOIRE

Chapitre 1 – Dispositions modificatives

Note de l'éditeur: *à cet endroit, nous avons supprimé un passage peu utile pour le présent ouvrage (modification d'un autre texte, disposition caduque...). Pour retrouver le texte intégral, rendez-vous sur www.lexnow.lu (ID 1775)*

Chapitre 2 – Disposition transitoire

Art. 91.

La présente loi ne s'applique pas aux opérations et organismes de titrisation mis en place avant son entrée en vigueur, à moins que les parties en cause n'en décident autrement par une déclaration de volonté expresse en modifiant les documents constitutifs de l'organisme de titrisation concerné en y incluant une disposition expresse en ce sens.

Doc. parl. 5199, sess. ord. 2002-2003 et 2003-2004

(1) Note de l'éditeur: Selon l'article 3 de la Loi du 12 mai 2020 (Mém. A386 du 12/05/2020), par dérogation à cet article 50, les délais de publication du rapport annuel et du rapport semestriel découlant dudit article sont prorogés de trois mois. L'article 8 de cette même loi précise qu'elle s'applique uniquement aux documents visés aux articles 1er à 7 dont les délais n'étaient pas échus au 18 mars 2020 et se rapportant à une période clôturée à la date de fin de l'état de crise tel que prorogé par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l'état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d'une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Les mesures introduites par la présente loi s'appliquent également aux délais venant à échéance entre le 18 mars 2020 et la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

#5/23/5123 maxime.hudo@stibbe.com

SOCIÉTÉS COTÉES

g) Coûts

#5/23/5123 - maxime.hudo@stibbe.com

RÈGLEMENT GRAND-DUCAL DU 21 DÉCEMBRE 2017 RELATIF AUX TAXES À PERCEVOIR PAR LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l'article 24 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier ;

Vu l'avis de la Chambre de commerce ;

Notre Conseil d'État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er

Tarif des taxes forfaitaires

(modifié par le Règlement grand-ducal du 2 juillet 2018 (Mém. A547 du 04/07/2018), le Règlement grand-ducal du 1er mars 2019 (Mém. A110 du 05/03/2019), le Règlement grand-ducal du 26 octobre 2019 (Mém. A731 du 29/10/2019), le Règlement grand-ducal du 19 décembre 2020 (Mém. A1073 du 23/12/2020))

Les taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier, désignée ci-après par « CSSF » pour couvrir ses frais de personnel en service, ses frais financiers et ses frais de fonctionnement, en exécution de l' article 24 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier, sont fixées comme suit :

A. Établissements de crédit.

1) Un forfait unique de 15.000 euros pour l'instruction de chaque demande d'agrément d'un nouvel établissement de

crédit ;

2) un forfait annuel à charge de chaque établissement de crédit de droit luxembourgeois et de chaque succursale établie au Luxembourg par un établissement de crédit ne relevant pas du droit d'un État membre de l'Espace économique européen, en fonction de la somme de bilan au 31 décembre de l'année précédente:

Somme de bilan (en euros)	**Forfait annuel**
Inférieure ou égale à 500 mio	85.000 euros
Supérieure à 500 mio et inférieure ou égale à 2.500 mio	130.000 euros
Supérieure à 2.500 mio	350.000 euros

3) un forfait annuel à charge de chaque succursale établie au Luxembourg par un établissement de crédit relevant du droit d'un État membre de l'Espace économique européen :

Somme de bilan (en euros)	**Forfait annuel**
Inférieure ou égale à 250 mio	60.000 euros
Supérieure à 250 mio et inférieure ou égale à 1.250 mio	80.000 euros
Supérieure à 1.250 mio	130.000 euros

4) un forfait annuel supplémentaire de 25.000 euros à charge de chaque établissement visé sous 2) soumis à une surveillance sur base consolidée par la CSSF, ainsi qu'un supplément de taxe de 20.000 euros pour chaque filiale bancaire comprise dans la surveillance consolidée et un supplément de taxe de 10.000 euros pour chaque filiale active dans le secteur financier comprise dans la surveillance consolidée de la CSSF ;

5) un forfait annuel supplémentaire de 15.000 euros à charge de chaque établissement visé sous 2), pour chaque

succursale établie à l'étranger par un tel établissement ;

6) un forfait annuel de 1.000 euros à charge de chaque caisse rurale visée à l' article 12 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;

7) un forfait de 25.000 euros pour chaque contrôle sur place effectué portant sur un sujet déterminé ;

8) en vertu de l'article 24, paragraphe 1er, dernier alinéa de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier, à charge de chaque établissement de crédit qui est membre du Fonds de garantie des dépôts Luxembourg, un forfait annuel déterminé en fonction du montant de dépôts garantis tels que définis à l' article 163, point 8, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement, au 31 décembre de l'année précédente :

Montant de dépôts garantis (en euros)	**Forfait annuel**
Inférieur ou égal à 10 mio	5.000 euros
Supérieur à 10 mio et inférieur ou égal à 100 mio	10.000 euros
Supérieur à 100 mio et inférieur ou égal à 700 mio	20.000 euros
Supérieur à 700 mio	27.000 euros

B. Marché réglementé, MTF et OTF.

1) Un forfait annuel de 400.000 euros pour la surveillance de chaque marché réglementé au Luxembourg à charge de son opérateur de marché ;

2) un forfait annuel de 250.000 euros pour la surveillance de chaque MTF au Luxembourg à charge de son exploitant ; lorsqu'un MTF est exploité par un opérateur de marché ou un établissement de crédit ou une entreprise

d'investissement exploitant déjà un MTF au Luxembourg, le forfait annuel s'élève à 200.000 euros ;

3) un forfait unique de 7.000 euros à charge de chaque établissement de crédit de droit luxembourgeois, succursale luxembourgeoise d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement relevant du droit d'un pays tiers et de chaque opérateur de marché réglementé agréé pour la procédure du nihil obstat de la CSSF conformément aux articles 20, 21, 22, 32, 33 et 34 de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d'instruments financiers et à l' article 33, paragraphe 7 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier;

4) un forfait annuel de 150.000 euros pour la surveillance de chaque OTF au Luxembourg à charge de son exploitant ; lorsqu'un OTF est exploité par un opérateur de marché ou un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement exploitant déjà un MTF ou un OTF au Luxembourg, le forfait annuel s'élève à 100.000 euros.

C. Organismes de placement collectif (ci-après « OPC »).

I. OPC luxembourgeois.

I.1. Taxes d'instruction.

1) Un forfait unique pour l'instruction de chaque demande d'agrément d'un organisme de placement collectif luxembourgeois visé par la partie I (ci-après « OPCVM » de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif (ci-après « loi du 17 décembre 2010 ») selon le tarif indiqué dans le tableau au point 4) ci-dessous.

Pour les besoins de l'application du présent paragraphe, un tarif spécifique est prévu pour les sociétés d'investissement en valeurs mobilières relevant du champ d'application de la partie I de la loi du 17 décembre 2010 qui n'ont pas désigné

une société de gestion soumise au chapitre 15 de cette loi (ci-après « SIAG »).

2) Un forfait unique pour l'instruction de chaque demande d'agrément d'un organisme de placement collectif luxembourgeois visé par la partie II de la loi du 17 décembre 2010 (ci-après « OPC »), d'un fonds d'investissement spécialisé visé par la partie I respectivement la partie II (ci-après « FIS » et « FIS-FIA ») de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés (ci-après « loi du 13 février 2007 ») et d'une société d'investissement en capital à risque visée par la partie I respectivement la partie II (ci-après « SICAR » et « SICAR-FIA ») de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d'investissement en capital à risque (ci-après « loi du 15 juin 2004 ») selon le tarif indiqué dans le tableau au point 4) ci-dessous.

Pour les besoins de l'application du présent paragraphe, un tarif spécifique est prévu pour les sociétés d'investissement en valeurs mobilières relevant du champ d'application de la partie II de la loi du 17 décembre 2010 (ci-après « OPC à gestion interne »), pour les FIS relevant de la partie II de la loi du 13 février 2007 (ci-après « FIS-FIA à gestion interne ») et pour les SICAR relevant de la partie II de la loi du 15 juin 2004 (ci-après « SICAR-FIA à gestion interne ») dont l'organe directeur n'a pas désigné de gestionnaire externe au sens de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds alternatifs (ci-après « loi du 12 juillet 2013 ») et qui demandent à être agréés en tant que gestionnaire au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013.

3) Un forfait unique de 500 euros pour chaque demande d'agrément d'un nouveau compartiment au sein d'un organisme de placement collectif à compartiments multiples existant (OPCVM/OPC à compartiments multiples, SIAG à compartiments multiples, OPC à gestion interne à

compartiments multiples, FIS/FIS-FIA à compartiments multiples, FIS-FIA à gestion interne à compartiments multiples, SICAR/SICAR-FIA à compartiments multiples, SICAR-FIA à gestion interne à compartiments multiples).

4)

	Taxe d'instruction
OPCVM et OPC classiques ; FIS et FIS-FIA classiques ; SICAR et SICAR-FIA classiques	4.000 euros
OPCVM et OPC à compartiments multiples ; FIS et FIS-FIA, SICAR et SICAR-FIA à compartiments multiples ; SICAR et SICAR-FIA à compartiments multiples	8.000 euros
SIAG classique ou à compartiments multiples ; OPC à gestion interne, classique ou à compartiments multiples ; FIS-FIA à gestion interne, classique ou à compartiments multiples ; SICAR-FIA à gestion interne, classique ou à compartiments multiples	15.000 euros

4) Un forfait unique de 1.000 euros pour chaque demande d'agrément d'un compartiment FIA en tant qu'ELTIF conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme (ELTIF), lorsque le FIA n'est pas soumis à un agrément et à une surveillance prudentielle par une autorité de contrôle officielle au Luxembourg.

I.2. Taxes de transformation.

un forfait unique de 4.000 euros pour chaque demande de transformation d'un OPCVM/OPC classique en OPCVM/OPC à compartiments multiples, d'un FIS ou FIS-FIA classique en un FIS ou FIS-FIA à compartiments multiples ou d'une SICAR ou SICAR-FIA classique en SICAR ou SICAR-FIA à compartiments multiples.

Toute transformation du statut légal d'un OPC existant ou sa transformation en une autre forme juridique (FCP en forme sociétaire) est considérée comme une nouvelle instruction soumise au tarif indiqué dans le tableau au point 4) ci-dessus.

I.3. Forfaits annuels.

un forfait annuel à charge de chaque OPC, de chaque FIS et de chaque SICAR selon le tarif indiqué dans le tableau suivant :

	Forfait annuel
OPCVM, OPC, FIS et FIS-FIA classiques, SICAR et SICAR-FIA classiques	4.000 euros
OPCVM, OPC, FIS et FIS-FIA à compartiments multiples	
1 à 5 compartiments	8.000 euros
6 à 20 compartiments	15.000 euros
21 à 50 compartiments	24.000 euros
plus de 50 compartiments	35.000 euros

Pour les OPCVM, OPC, FIS et FIS-FIA, SICAR et SICAR-FIA à compartiments multiples, le tarif est fixé en fonction du nombre de compartiments agréés par la CSSF figurant dans le prospectus au 31 décembre précédant l'exercice de facturation. Pour les OPCVM, OPC, FIS et FIS-FIA, SICAR et SICAR-FIA à compartiments multiples qui sont agréés par la CSSF en cours d'année, le tarif est fixé en fonction du nombre de compartiments au moment de l'inscription sur la liste officielle....

un forfait annuel de 3.000 euros à charge de chaque OPC en liquidation non judiciaire, de chaque FIS en liquidation non judiciaire et de chaque SICAR en liquidation non judiciaire. Ce forfait est dû pour chaque exercice pour lequel la liquidation non judiciaire n'aura pas été clôturée, à l'exception de l'exercice au cours duquel l'OPC, le FIS ou la SICAR a été retiré de la liste officielle.

II. OPC de droit étranger.

II.1. Taxes d'instruction.

un forfait unique pour chaque OPCVM d'origine communautaire commercialisant ses parts au Luxembourg au moment où la CSSF se voit transmettre par les autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM les documents visés à l' article 60 (1) de la loi du 17 décembre 2010, pour l'instruction de chaque demande d'agrément d'un organisme de placement collectif étranger visé à l' article 100 (1) de la loi précitée (ci-après « OPC étranger au sens de l'article 100 (1) ») ainsi que pour la commercialisation au Luxembourg de chaque fonds d'investissement alternatif de droit étranger visé à l'article 100 (2) de cette même loi (ci-après « FIA étranger au sens de l'article 100 (2) ») selon le tarif indiqué dans le tableau suivant :

	Taxe d'instruction
OPCVM classique d'origine communautaire ou OPC étranger classique au sens de l'article 100 (1) ou FIA étranger classique au sens de l'article 100 (2)	2.650 euros
OPCVM à compartiments multiples d'origine communautaire ou FIA étranger à compartiments multiples au sens de l'article 100 (2)	5.000 euros

II.2. Forfaits annuels.

un forfait annuel à charge de chaque OPCVM d'origine communautaire, à charge de chaque OPC étranger au sens de l'article 100 (1) de la loi du 17 décembre 2010 ainsi qu'à charge de chaque FIA étranger au sens de l'article 100 (2) de la loi précitée selon le tarif indiqué dans le tableau suivant :

	Forfait annuel
OPCVM classique d'origine communautaire ou FIA étranger classique au sens de l'article 100 (2)	2.650 euros
OPCVM à compartiments multiples d'origine communautaire ou OPC étranger à compartiments multiples au sens de l'article 100 (1) ou FIA étranger à compartiments multiples au sens de l'article 100 (2)	5.000 euros
OPC étranger classique au sens de l'article 100 (1)	3.950 euros

à charge des OPC du type fermé étrangers pour lesquels le Grand-Duché de Luxembourg est l'État membre d'origine, la taxe due en vertu de la section M pour l'instruction de chaque demande d'agrément et d'approbation de leur prospectus ; cette taxe n'est pas due par les OPC du type fermé de droit luxembourgeois et par les SICAR de droit luxembourgeois.

III. Contrôles sur place

Un forfait de 10.000 euros pour chaque contrôle sur place effectué sur un sujet déterminé.

D. Gestionnaires de fonds d'investissement (ci-après « GFI »).

I. Taxes d'instruction.

1) Un forfait unique pour l'instruction de chaque demande d'agrément d'un nouveau GFI en fonction du statut légal

dont il relève selon le tarif indiqué dans le tableau suivant :

GFI autorisés par catégorie	**Taxe d'instruction**
Société de gestion relevant du chapitre 15 de la loi du 17 décembre 2010	15.000 euros
Société de gestion relevant du chapitre 15 de la loi du 17 décembre 2010 et gestionnaire de FIA sur base du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013	15.000 euros
Société de gestion relevant du chapitre 16 de la loi du 17 décembre 2010 (article 125-1 de la loi du 17 décembre 2010)	8.000 euros
Société de gestion relevant du chapitre 16 de la loi du 17 décembre 2010 (article 125-2 de la loi du 17 décembre 2010)	15.000 euros
Société de gestion relevant du chapitre 17 de la loi du 17 décembre 2010	8.000 euros
Gestionnaire de FIA relevant du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013	15.000 euros

2) un forfait unique de 6.000 euros pour chaque demande d'enregistrement d'un gestionnaire FIA relevant de la loi du 12 juillet 2013, lorsqu'il gère exclusivement des FIA qui ne sont pas soumis à un agrément et à une surveillance prudentielle par une autorité de contrôle officielle au Luxembourg.

2)un forfait unique de 4.000 euros pour chaque demande d'enregistrement d'un gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles conformément au règlement (UE) N° 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens (EuVECA) ;

2)un forfait unique de 4.000 euros pour chaque demande d'enregistrement d'un gestionnaire de fonds d'entrepreneuriat social éligibles conformément au règlement (UE) N° 346/2013 du Parlement européen et du

Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européens (EuSEF). » ;

II. Taxes de transformation.

Toute transformation du statut légal d'un GFI existant est considérée comme une nouvelle instruction soumise au tarif indiqué dans le tableau au point 1) ci-dessus.

III. Forfaits annuels.

un forfait annuel à charge de chaque GFI en fonction du statut légal dont il relève selon le tarif indiqué dans le tableau suivant :

GFI autorisés par catégorie	**Forfait annuel**
Société de gestion relevant du chapitre 15 de la loi du 17 décembre 2010	35.000 euros
Société de gestion relevant du chapitre 15 de la loi du 17 décembre 2010 et disposant en outre d'un agrément au titre de gestionnaire de FIA sur base du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013	35.000 euros
Société de gestion relevant du chapitre 16 de la loi du 17 décembre 2010 (article 125-1 de la loi du 17 décembre 2010)	15.000 euros
Société de gestion relevant du chapitre 16 de la loi du 17 décembre 2010 (article 125-2 de la loi du 17 décembre 2010)	35.000 euros
Société de gestion relevant du chapitre 17 de la loi du 17 décembre 2010	35.000 euros
Gestionnaire de FIA relevant de la loi du 12 juillet 2013	35.000 euros

un forfait annuel supplémentaire de 15.000 euros à charge de chaque société de gestion relevant du chapitre 15 de la loi du 17 décembre 2010 pour chaque succursale établie à l'étranger par une telle société ;

un forfait annuel supplémentaire de 15.000 euros à charge de chaque société de gestion relevant du chapitre 16 de la loi du 17 décembre 2010 et agréée au titre de gestionnaire de FIA sur base du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 (société de gestion visée à l'article 125-2 de la loi du 17 décembre 2010) pour chaque succursale établie à l'étranger sous le régime de la loi du 12 juillet 2013 précitée ;

un forfait annuel supplémentaire de 15.000 euros à charge de chaque gestionnaire de FIA relevant de la loi du 12 juillet 2013 pour chaque succursale établie à l'étranger ;

un forfait annuel de 5.000 euros à charge de chaque société de gestion étrangère soumise à l'article 6 de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certaines organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ayant ouvert une succursale au Luxembourg;

un forfait annuel de 5.000 euros à charge de chaque gestionnaire de FIA étranger soumis au chapitre II de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010, ayant ouvert une succursale au Luxembourg.

IV. Contrôles sur place.

un forfait de 10.000 euros pour chaque contrôle sur place effectué portant sur un sujet déterminé.

E. Fonds de pension.

1) Sociétés d'épargne-pension à capital variable (sepcav)

a) Un forfait unique de 5.000 euros pour l'instruction de chaque demande d'agrément d'une société d'épargne-pension à capital variable ; cette taxe est de 10.000 euros dans le cas d'une société d'épargne-pension à capital variable à compartiments multiples ;

b) un forfait unique de 500 euros pour chaque demande d'agrément d'un nouveau compartiment au sein d'une société d'épargne-pension à capital variable à compartiments multiples existante ;

c) un forfait annuel de 5.000 euros à charge de chaque société d'épargne-pension à capital variable ; cette taxe est de 10.000 euros à charge de chaque société d'épargne-pension à capital variable à compartiments multiples ;

d) un forfait unique de 5.000 euros pour chaque demande de transformation d'une société d'épargne-pension à capital variable en une société d'épargne-pension à capital variable à compartiments multiples ;

e) un forfait annuel de 5.000 euros à charge de chaque société d'épargne-pension à capital variable en liquidation non judiciaire. Ce forfait est dû pour chaque exercice pour lequel la liquidation non judiciaire n'aura pas été clôturée, à l'exception de l'exercice au cours duquel la société d'épargne-pension à capital variable a été retirée de la liste officielle;

f) un forfait de 10.000 euros pour chaque contrôle sur place effectué portant sur un sujet déterminé.

2) Associations d'épargne-pension (assep)

a) Un forfait unique de 7.500 euros pour l'instruction de chaque demande d'agrément d'une association d'épargne-pension ; cette taxe est de 10.000

euros dans le cas d'une association d'épargne-pension à compartiments multiples ;

b) un forfait unique de 500 euros pour chaque demande d'agrément d'un nouveau compartiment au sein d'une association d'épargne-pension à compartiments multiples existante ;

c) un forfait annuel de 7.500 euros à charge de chaque association d'épargne-pension ; cette taxe est de 10.000 euros à charge de chaque association d'épargne-pension à compartiments multiples ;

d) un forfait unique de 2.500 euros pour chaque demande de transformation d'une association d'épargne-pension en une association d'épargne-pension à compartiments multiples ;

e) un forfait annuel de 7.500 euros à charge de chaque association d'épargne-pension en liquidation non judiciaire. Ce forfait est dû pour chaque exercice pour lequel la liquidation non judiciaire n'aura pas été clôturée, à l'exception de l'exercice au cours duquel l'association d'épargne-pension a été retirée de la liste officielle;

f) un forfait de 10.000 euros pour chaque contrôle sur place effectué portant sur un sujet déterminé.

F. PSF et services financiers postaux.

1) Un forfait unique de 15.000 euros pour l'instruction de chaque demande d'agrément d'un nouveau professionnel du secteur financier visé à la présente lettre F ; cette taxe est de 8.000 euros dans le cas de l'instruction d'une demande d'extension d'agrément d'un PSF existant qui entraîne l'adjonction d'un ou de plusieurs statuts supplémentaires ;

2) un forfait annuel à charge de chaque PSF en fonction du statut de PSF tel que défini dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, à l'exception des succursales établies au Luxembourg par des entreprises d'investissement relevant du droit d'un État membre de l'Espace économique européen qui sont visées au point 3) ci-après :

Statuts	**Article correspondant de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier**	**Forfait annuel**
a) Entreprises d'investissement		
Conseillers en investissement	Article 24	12.000 euros
Courtiers en instruments financiers	Article 24-1	20.000 euros
Commissionnaires	Article 24-2	20.000 euros
Gérants de fortunes	Article 24-3	35.000 euros
Professionnels intervenant pour compte propre	Article 24-4	60.000 euros
Teneurs de marché	Article 24-5	40.000 euros
Preneurs d'instruments financiers	Article 24-6	60.000 euros
Distributeurs de parts d'OPC		40.000 euros
Sociétés d'intermédiation financière		40.000 euros
Entreprises d'investissement exploitant un MTF au Luxembourg		40.000 euros

Entreprises d'investissement exploitant un OTF au Luxembourg	Article 24-10	40.000 euros
b) PSF spécialisés		
Agents teneurs de registre	Article 25	35.000 euros
Dépositaires professionnels d'instruments financiers	Article 26	75.000 euros
Dépositaires professionnels d'actifs autres que des instruments financiers	Article 26-1	75.000 euros
Opérateurs d'un marché réglementé agréé au Luxembourg	Article 27	40.000 euros
Personnes effectuant des opérations de change-espèces	Article 28-2	15.000 euros
Recouvrement de créances	Article 28-3	15.000 euros
Professionnels effectuant des opérations de prêt	Article 28-4	60.000 euros
Professionnels effectuant du prêt de titres	Article 28-5	60.000 euros
Family Offices	Article 28-6	15.000 euros
Administrateurs de fonds communs d'épargne	Article 28-7	15.000 euros
Domiciliataires de sociétés	Article 28-9	30.000 euros
Professionnels effectuant des services de constitution et de gestion de sociétés	Article 28-10	15.000 euros
c) PSF de support		
Agents de communication à la clientèle	Article 29-1	20.000 euros
Agents administratifs du secteur	Article 29-2	30.000

financier		euros
Opérateurs de systèmes informatiques primaires du secteur financier	Article 29-3	30.000 euros
Opérateurs de systèmes informatiques secondaires et de réseaux de communication du secteur financier	Article 29-4	20.000 euros
Prestataires de services de dématérialisation du secteur financier	Article 29-5	20.000 euros
Prestataires de services de conservation du secteur financier	Article 29-6	30.000 euros
d) Prestataires de services de communication de données (PSCD)		
Dispositifs de publication agréés (APA)	Article 29-12	50.000 euros
Fournisseurs de système consolidé de publication (CTP)	Article 29-13	50.000 euros
Mécanismes de déclaration agréés (ARM)	Article 29-14	50.000 euros

Dans le cas où l'agrément d'un PSF couvre plusieurs statuts, le forfait annuel dû correspond à celui du statut au montant le plus élevé ;

3) un forfait annuel de 10.000 euros à charge de chaque succursale établie au Luxembourg par une entreprise d'investissement relevant du droit d'un État membre de l'Espace économique européen ;

4) un forfait annuel de 75.000 euros à charge du professionnel pouvant exercer toutes les activités permises par l'article 1er de la loi modifiée du 15 décembre 2000 sur les services financiers postaux ;

5) un forfait annuel supplémentaire de 25.000 euros à charge de chaque PSF visé à la présente lettre F, soumis à une surveillance sur base consolidée par la CSSF, ainsi qu'un

supplément de taxe de 10.000 euros pour chaque filiale active dans le secteur financier comprise dans la surveillance consolidée et un supplément de taxe de 20.000 euros pour chaque filiale bancaire comprise dans la surveillance consolidée de la CSSF ;

6) un forfait annuel supplémentaire de 15.000 euros à charge de chaque PSF visé à la présente lettre F, pour chaque succursale établie à l'étranger par un tel professionnel ;

7) un forfait de 10.000 euros pour chaque contrôle sur place effectué portant sur un sujet déterminé ;

8) en vertu de l'article 24 (1) dernier alinéa de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier, un forfait annuel à charge de chaque entreprise d'investissement qui est couverte par le Système d'indemnisation des investisseurs Luxembourg, en fonction de son statut tel que défini dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier :

Statuts	**Article correspondant de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier**	**Forfait annuel**
Conseillers en investissement	Article 24	1.200 euros
Courtiers en instruments financiers	Article 24-1	2.000 euros
Commissionnaires	Article 24-2	2.000 euros
Gérants de fortunes	Article 24-3	3.500 euros
Professionnels intervenant pour compte propre	Article 24-4	4.000 euros
Teneurs de marchés	Article 24-5	4.000 euros

Preneurs d'instruments financiers	Article 24-6	4.000 euros
Distributeurs de parts d'OPC	Article 24-7	4.000 euros
Sociétés d'intermédiation financière	Article 24-8	4.000 euros
Entreprise d'investissement exploitant un MTF au Luxembourg	Article 24-9	4.000 euros
Entreprise d'investissement exploitant un OTF au Luxembourg	Article 24-10	4.000 euros

Dans le cas où l'agrément d'une entreprise d'investissement couvre plusieurs statuts, le forfait annuel dû au titre du point 8) correspond à celui du statut au montant le plus élevé.

9) en vertu de l'article 24 (1) dernier alinéa de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier, à charge du professionnel pouvant exercer toutes les activités permises par l'article 1er de la loi modifiée du 15 décembre 2000 sur les services financiers postaux, un forfait annuel déterminé en fonction du montant de dépôts garantis tels que définis à l'article 163, point 8, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement, au 31 décembre de l'année précédente :

Montant de dépôts garantis (en euros)	**Forfait annuel**
Inférieur ou égal à 10 mio	5.000 euros
Supérieur à 10 mio et inférieur ou égal à 100 mio	10.000 euros
Supérieur à 100 mio et inférieur ou égal à 700 mio	20.000 euros

Supérieur à 700 mio	27.000 euros

G. Intermédiaires de crédit immobilier.

1) Un forfait unique de 6.000 euros pour l'instruction de chaque demande d'agrément d'un nouvel intermédiaire de crédit immobilier ;

2) un forfait annuel de 5.000 euros à charge de chaque intermédiaire de crédit immobilier de droit luxembourgeois non lié et de chaque succursale établie au Luxembourg par un intermédiaire de crédit immobilier ne relevant pas du droit d'un État membre de l'Espace économique européen ;

2)un forfait annuel de 2.500 euros à charge de chaque intermédiaire de crédit immobilier de droit luxembourgeoise lié ;

3) un forfait annuel de 5.000 euros à charge de chaque succursale établie au Luxembourg par un intermédiaire de crédit immobilier relevant du droit d'un État membre de l'Espace économique européen ;

4) un forfait annuel supplémentaire de 5.000 euros à charge de chaque intermédiaire de crédit immobilier visé à la présente lettre G, pour chaque succursale établie à l'étranger par un tel professionnel ;

5) un forfait de 10.000 euros pour chaque contrôle sur place effectué portant sur un sujet déterminé.

H. Établissements de paiement.

1) Un forfait unique de 15.000 euros pour l'instruction de chaque demande d'agrément d'un nouvel établissement de paiement ; cette taxe est de 8.000 euros dans le cas de l'instruction d'une demande d'extension à des services de paiement supplémentaires de l'agrément d'un établissement de paiement existant ;

2) un forfait annuel de 25.000 euros à charge de chaque établissement de paiement de droit luxembourgeois et de

chaque succursale établie au Luxembourg par un établissement de paiement ne relevant pas du droit d'un État membre de l'Espace économique européen ;

3) un forfait annuel de 10.000 euros à charge de chaque succursale établie au Luxembourg par un établissement de paiement relevant du droit d'un État membre de l'Espace économique européen ;

4) un forfait annuel supplémentaire de 15.000 euros à charge de chaque établissement de paiement visé à la présente lettre H, pour chaque succursale établie à l'étranger par un tel établissement ;

5) un forfait de 10.000 euros pour chaque contrôle sur place effectué portant sur un sujet déterminé.

I. Établissements de monnaie électronique.

1) Un forfait unique de 15.000 euros pour l'instruction de chaque demande d'agrément d'un nouvel établissement de monnaie électronique ;

2) un forfait annuel de 25.000 euros à charge de chaque établissement de monnaie électronique de droit luxembourgeois et de chaque succursale établie au Luxembourg par un établissement de monnaie électronique ne relevant pas du droit d'un État membre de l'Espace économique européen ;

3) un forfait annuel de 10.000 euros à charge de chaque succursale établie au Luxembourg par un établissement de monnaie électronique relevant du droit d'un État membre de l'Espace économique européen ;

4) un forfait annuel supplémentaire de 15.000 euros à charge de chaque établissement de monnaie électronique visé à la présente lettre I, pour chaque succursale établie à l'étranger par un tel établissement ;

5) un forfait de 10.000 euros pour chaque contrôle sur place effectué portant sur un sujet déterminé.

J. Agents tels que définis à l'article 1er, point 1), de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement établis au Luxembourg

Un forfait annuel de 1.500 euros à charge de chaque agent établi au Luxembourg d'un établissement de paiement ou de monnaie électronique étranger ;

Un forfait de 1.500 euros pour chaque contrôle sur place effectué portant sur un sujet relatif à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.

K. Agents liés.

1) Un forfait unique de 500 euros pour l'immatriculation au registre des agents liés tenu par la CSSF ;

2) un forfait annuel de 500 euros à charge de chaque agent lié inscrit au registre des agents liés tenu par la CSSF.

L. Organismes de titrisation agréés et représentants-fiduciaires intervenant auprès d'un organisme de titrisation.

1) Un forfait unique de 5.000 euros pour l'instruction de chaque demande d'agrément d'un organisme de titrisation ; cette taxe est de 8.000 euros à charge de chaque organisme de titrisation à compartiments multiples ;

2) un forfait annuel à charge de chaque organisme de titrisation agréé par la CSSF selon le tarif indiqué dans le tableau suivant :

	Forfait annuel
Organismes de titrisation classiques	7.500 euros
Organismes de titrisation à compartiments multiples	
1 à 5 compartiments	8.000 euros
6 à 20 compartiments	15.000 euros

21 à 50 compartiments	24.000 euros
plus de 50 compartiments	35.000 euros

3) un forfait unique de 4.000 euros pour chaque demande de transformation d'un organisme de titrisation en organisme de titrisation à compartiments multiples ;

4) un forfait annuel de 7.500 euros à charge de chaque organisme de titrisation en liquidation non judiciaire. Ce forfait est dû pour chaque exercice pour lequel la liquidation non judiciaire n'aura pas été clôturée, à l'exception de l'exercice au cours duquel l'organisme de titrisation a été retiré de la liste officielle ;

5) un forfait unique de 1.000 euros pour l'instruction de chaque demande d'agrément d'un représentant-fiduciaire intervenant auprès d'un organisme de titrisation tel que visé par l' article 67 de la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation ;

6) un forfait annuel de 1.000 euros à charge de chaque représentant-fiduciaire intervenant auprès d'un organisme de titrisation tel que visé par l'article 67 de la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation;

7) un forfait de 10.000 euros pour chaque contrôle sur place effectué portant sur un sujet déterminé.

M. Personnes sollicitant l'admission à la négociation sur un marché réglementé, offreurs ou émetteurs demandant l'approbation d'un document dans le cadre du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE, désigné ci-après le « règlement (UE) 2017/1129 », au cas où la CSSF est l'autorité compétente, et dans le cadre de la partie III, chapitre 1er, de la

loi du 16 juillet 2019 relative aux prospectus pour valeurs mobilières.

1) Lors du dépôt officiel d'un document relatif à une offre au public ou à une admission sur un marché réglementé en vue de son approbation par la CSSF conformément au règlement (UE) 2017/1129, une taxe, telle que détaillée dans le tableau ci-dessous, est due pour :

a) des titres de capital visés à l'article 2, lettre b), du règlement (UE) 2017/1129,

b) [...]

c) des certificats représentatifs d'actions, et

d) des parts d'organismes de placement collectif du type fermé.

Prospectus	0,05 pour cent de la valeur en euro du montant total offert au public ou du montant total pour lequel l'admission à la négociation sur un marché réglementé est sollicitée. Ce pourcentage sera appliqué sur le montant le plus élevé des deux montants susmentionnés, avec toutefois une taxe forfaitaire minimale de 15.000 euros et une taxe forfaitaire maximale de 100.000 euros.
Document d'enregistrement	5.000 euros
Document d'enregistrement universel	5.000 euros
Note relative aux valeurs mobilières	0,05 pour cent de la valeur en euro du montant total offert au public ou du montant total pour lequel l'admission à la négociation sur un marché réglementé est sollicitée. Ce pourcentage sera appliqué sur le montant le plus élevé des deux montants susmentionnés, avec toutefois une taxe forfaitaire minimale de 10.000 euros et une taxe forfaitaire maximale de 95.000 euros.

Supplément	1.500 euros

Un document d'enregistrement universel qui a été déposé auprès de la CSSF sans approbation préalable en vertu de l'article 9, paragraphe 2, alinéa 2, du règlement (UE) 2017/1129 est considéré comme étant officiellement déposé en vue de son approbation, tel que visé à l'alinéa 1er, au moment où il est utilisé en tant que partie constitutive d'un prospectus soumis à l'approbation de la CSSFconformément à l'article 10, paragraphe 3, alinéa 3, du règlement (UE) 2017/1129.

Si, au moment du dépôt officiel d'un document pour approbation, le montant servant de base de calcul n'est pas connu, une taxe forfaitaire de 15.000 euros sera appliquée et, le cas échéant, un complément de taxe sera exigé lors de la détermination définitive du montant en question par rapport à la différence entre le montant total de la taxe applicable conformément au tableau ci-dessus et la taxe forfaitaire de 15.000 euros.

2) Lors du dépôt officiel d'un document relatif à une offre au public ou à une admission sur un marché réglementé par rapport à toutes valeurs mobilières autres que celles mentionnées au point 1) ci-avant en vue de son approbation par la CSSF conformément au règlement (UE) 2017/1129, une taxe, telle que détaillée dans le tableau ci-dessous, est due.

Prospectus	5.000 euros
Prospectus de base	8.000 euros
Document d'enregistrement	2.500 euros
Note relative aux valeurs mobilières	2.500 euros

Résumé	1.000 euros
Résumé en vertu de l'article 26, paragraphe 4, alinéa 3, du règlement (UE) 2017/1129	700 euros
Supplément	1.500 euros
Prospectus standardisé	2.500 euros

Pour être qualifié de « Prospectus standardisé », un prospectus doit faire partie d'une série de prospectus qu'un émetteur soumet de manière répétitive à la CSSF et ne doit pas comporter de modifications substantielles par rapport aux prospectus de cette même série approuvés préalablement par la CSSF. Un Prospectus de base ne peut pas être qualifié de « Prospectus standardisé ».

Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque plusieurs suppléments d'un même émetteur ou de plusieurs émetteurs appartenant au même groupe sont officiellement déposés le même jour en vue de leur approbation par la CSSF conformément au règlement (UE) 2017/1129 et que ces suppléments sont substantiellement identiques, quant au fond et à la forme, une taxe de 250 euros est due lors du dépôt officiel de tout supplément qui suit celui du premier supplément.

3) Une majoration des taxes prévues au point 2) ci-avant est due dans les cas suivants :

Par rapport à chaque émetteur supplémentaire décrit dans un Prospectus, Prospectus de base ou Document d'enregistrement.	1.500 euros
Par rapport à chaque garant, tel que défini à l'Annexe 21, section 1, du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission du 14 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la forme, le contenu, l'examen et l'approbation du prospectus à publier en cas d'offre au	1.500 euros

public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant le règlement (CE) n° 809/2004 de la Commission, désigné ci-après « règlement délégué (UE) 2019/980 », décrit dans un Prospectus ou un Prospectus de base pourvu qu'il n'y figure pas déjà en tant qu'émetteur ou dans une Note relative aux valeurs mobilières pourvu qu'il ne figure pas déjà en tant qu'émetteur dans un Document d'enregistrement ou Document d'enregistrement universel.	
Par rapport à un résumé figurant dans un Prospectus ou un Prospectus de base.	1.000 euros
Par rapport à un Prospectus, un Prospectus de base ou une Note relative aux valeurs mobilières portant sur des titres adossés à des actifs tels que définis à l'article 1er, lettre a), du règlement délégué (UE) 2019/980.	2.000 euros

4) La taxe maximale pouvant être prélevée au titre des points 2) et 3) ci-avant ne pourra pas dépasser 15.000 euros.

5)

a) Lors du dépôt officiel d'un document établi par un émetteur supranational ou relatif à des valeurs mobilières inconditionnellement et irrévocablement garanties par un État membre ou par l'une des autorités régionales ou locales d'un État membre dans le cadre d'une offre au public en vue de son approbation conformément au chapitre 1 de la partie III de la loi du 16 juillet 2019 relative aux prospectus pour valeurs mobilières, une taxe, telle que détaillée dans le tableau ci-dessous, est due :

Prospectus allégé	1.500 euros
Prospectus de base allégé	1.500 euros
Document d'enregistrement allégé	1.500 euros
Note relative aux valeurs mobilières allégée	1.500 euros
Supplément	1.500 euros

b) Lors du dépôt officiel d'un document établi par un émetteur ou relatif à des valeurs mobilières non visés au point 5) a) ci-avant dans le cadre d'une offre au public en vue de son approbation conformément au chapitre 1 de la partie III de la loi du 16 juillet 2019 relative aux prospectus pour valeurs mobilières, une taxe, telle que détaillée dans le tableau ci-dessous, est due :

Prospectus allégé	2.500 euros
Prospectus de base allégé	2.500 euros
Document d'enregistrement allégé	2.500 euros
Note relative aux valeurs mobilières allégée	1.500 euros
Supplément	1.500 euros

N. Personnes physiques ou morales, de droit public ou privé qui font une « offre publique d'acquisition » ou « offre » tombant dans le champ d'application de la loi modifiée du 19 mai 2006 portant transposition de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d'acquisition au cas où la CSSF est l'autorité compétente pour le contrôle de l'offre.

1) Une taxe se composant d'une partie fixe de 20.000 euros et d'une partie proportionnelle de 0,2 pour cent de la valeur en euros de la contrepartie totale offerte en échange au moment de l'information de la CSSF de l'offre conformément à l' article 6 paragraphe (1) de la loi modifiée du 19 mai 2006 portant transposition de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d'acquisition. La taxe maximale pouvant être prélevée en vertu du présent point ne pourra pas dépasser 1.000.000 euros.

2) Cette taxe est due par toute personne qui soumet à la CSSF l'information prévue à l'article 6 (1) de la loi modifiée du 19 mai 2006 portant transposition de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d'acquisition au cas où la CSSF est l'autorité compétente pour le contrôle de l'offre.

O. Émetteurs dont le Luxembourg est l'État membre d'origine en vertu de la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières ou personnes ayant sollicité sans le consentement d'un émetteur l'admission de ses valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé.

1) Un forfait annuel se composant d'un montant fixe de 15.000 euros et d'une partie variable calculée sur base de la capitalisation boursière au 31 décembre de l'exercice précédant l'exercice de facturation à charge de chaque émetteur d'actions ayant une capitalisation boursière inférieure ou égale à 10.000.000.000 euros au 31 décembre de l'exercice précédant l'exercice de facturation et dont le Luxembourg est l'État membre d'origine en vertu de la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières, ou à charge de la personne ayant sollicité sans le consentement de cet émetteur l'admission de ses actions à la négociation sur un marché réglementé. Au cas où un émetteur d'actions est admis à la négociation sur un marché réglementé en cours d'année, la capitalisation boursière du premier jour de cotation est prise en compte pour calculer la partie variable de l'année en cours.
La partie variable est calculée comme suit :

(en millions) Pour tout million entre	**Taxe en euros**

0 et 100	15,00
100 et 250	12,50
250 et 500	10,00
500 et 1.000	7,50
1.000 et 2.500	5,00
2.500 et 5.000	2,50
5.000 et 10.000	1,00

2) Un forfait annuel de 50.000 euros à charge de chaque émetteur d'actions ayant une capitalisation boursière supérieure à 10.000.000.000 euros au 31 décembre de l'exercice précédant l'exercice de facturation et dont le Luxembourg est l'État membre d'origine en vertu de la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières, ou à la charge de la personne ayant sollicité sans le consentement de cet émetteur l'admission de ses actions à la négociation sur un marché réglementé. Au cas où un émetteur d'actions est admis à la négociation sur un marché réglementé en cours d'année, la capitalisation boursière du premier jour de cotation est prise en compte pour calculer la partie variable de l'année en cours.

3) Un forfait annuel de 7.500 euros à charge de chaque émetteur de certificats représentatifs d'actions dont le Luxembourg est l'État membre d'origine en vertu de la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières, ou à charge de la personne ayant sollicité sans le consentement de cet émetteur l'admission de ses valeurs mobilières autres que des actions à la négociation sur un marché réglementé.

4) Un forfait annuel de 1.500 euros à charge des émetteurs visés à l' article 7 (1) a) et b) de la loi modifiée du 11 janvier

2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières, ou à charge de la personne ayant sollicité sans le consentement d'un de ces émetteurs l'admission des valeurs mobilières autres que des actions à la négociation sur un marché réglementé.

5) Un forfait annuel de 6.000 euros à charge de chaque émetteur de valeurs mobilières autre que ceux visés aux points 1) à 4) ci-avant et dont le Luxembourg est l'État membre d'origine en vertu de la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières, ou à charge de la personne ayant sollicité sans le consentement de cet émetteur l'admission de ses valeurs mobilières autres que des actions à la négociation sur un marché réglementé.

P. Offrants ou autres parties intéressées, dans les cas visés aux points b) et c) de l'article 4, paragraphe (2) de la loi modifiée du 19 mai 2006 portant transposition de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d'acquisition, pour le contrôle par la CSSF notamment des questions relevant du droit des sociétés, au cas où la société visée a son siège social au Luxembourg ;
Personnes physiques ou morales, de droit public ou privé, qui sollicitent un avis de la CSSF se rapportant aux dispositions de la loi modifiée du 19 mai 2006 portant transposition de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d'acquisition.

1) Un forfait unique de 20.000 euros à charge de l'offrant ou des autres parties intéressées pour l'instruction d'un dossier portant sur des questions relatives à l'information qui doit être fournie au personnel de la société visée et des questions relevant du droit des sociétés, notamment le pourcentage de droits de vote qui donne le contrôle, ainsi que les conditions dans lesquelles l'organe d'administration ou de direction de la société visée peut entreprendre une

action susceptible de faire échouer l'offre, au sens de l' article 4 (2) e) de la loi modifiée du 19 mai 2006 portant transposition de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d'acquisition ;

2) un forfait unique de 15.000 euros à charge de l'offrant ou des autres parties intéressées pour l'instruction d'un dossier de dérogation à l'obligation de lancer une offre publique d'acquisition obligatoire ;

3) un forfait unique supplémentaire de 30.000 euros à charge de l'offrant pour chaque instruction de dossier portant sur des questions relatives à la garantie d'un juste prix tel que visé par les articles 15 (5) et 16 (2) de la loi modifiée du 19 mai 2006 portant transposition de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d'acquisition ;

4) un forfait unique de 5.000 euros à charge de personnes physiques ou morales, de droit public ou privé qui sollicitent un avis de la CSSF se rapportant aux dispositions de la loi modifiée du 19 mai 2006 portant transposition de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d'acquisition au cas où le traitement de l'avis en question nécessite la constitution d'un dossier auprès de la CSSF. Dans ce cas, la CSSF avisera les personnes qui sollicitent l'avis de ce fait.

Q. Émetteurs de titres au sens de la loi du 21 juillet 2012 relative au retrait obligatoire et au rachat obligatoire de titres de sociétés admis ou ayant été admis à la négociation sur un marché réglementé ou ayant fait l'objet d'une offre au public et portant modification de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier, en cas d'opération de retrait obligatoire ou de rachat obligatoire.

Pour chaque instruction d'un dossier relatif à :

a) une opération de retrait obligatoire, une taxe se composant d'une partie fixe de 25.000 euros et d'une partie proportionnelle de 0,4 pour cent de la valeur en euros de la contrepartie totale des titres que l'actionnaire majoritaire, seul ou avec des personnes agissant de concert avec lui, directement ou indirectement, ne détient pas encore au moment de la communication à la CSSF de l'opération de retrait obligatoire. Une partie fixe supplémentaire de 50.000 euros est due en cas d'opposition au projet de retrait obligatoire ;

b) une opération de rachat obligatoire, une taxe se composant d'une partie fixe de 25.000 euros et d'une partie proportionnelle de 0,4 pour cent de la valeur en euros de la contrepartie totale des titres transférés dans le cadre de l'opération de rachat obligatoire.

R. Établissements de crédit et autres personnes exerçant des activités bancaires qui sont originaires d'un pays hors EEE et qui exercent des activités au Luxembourg conformément à l'article 32 (5) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

1) Un forfait unique de 2.500 euros pour l'instruction de chaque demande d'agrément d'un établissement visé par l' article 32 (5) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;

2) un forfait annuel de 2.000 euros à charge de chaque établissement visé par l'article 32 (5) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

Rbis. Entreprises de pays tiers qui fournissent ou qui désirent fournir des services d'investissement, qui exercent ou désirent exercer des activités d'investissement et qui proposent ou désirent proposer des services auxiliaires au Luxembourg,

conformément à l'article 32-1, paragraphe 1er, alinéa 2, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

Un forfait unique de 2.500 euros pour l'instruction de chaque demande d'inscription sur la liste d'entités de pays tiers conformément à l 'article 32-1, paragraphe 1er, alinéa 2, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et à la circulaire CSSF 19/716 telle que modifiée ;

Un forfait annuel de 2.000 euros à charge de chaque entité inscrite sur la liste d'entités de pays tiers établie en vertu de l'article 32-1, paragraphe 1er, alinéa 2, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, tant que l'inscription sur la liste persiste.

S. Teneurs de compte central.

1) Un forfait unique de 2.000 euros pour l'instruction de chaque demande d'agrément d'un teneur de compte central visé à l' article 28-11 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;

2) un forfait annuel de 40.000 euros à charge de chaque teneur de compte central qui est entreprise d'investissement de droit luxembourgeois ou succursale luxembourgeoise d'une entreprise d'investissement agréée dans un autre État membre ; ce forfait ne se cumule pas avec la taxe due en vertu de la section G. 2), mais le forfait annuel dû par l'entité concernée correspond à celui du statut au montant le plus élevé.

T. Supervision publique de la profession de l'audit.

1) Forfaits.

a) Stagiaires réviseurs d'entreprises : un forfait unique de 500 euros pour l'instruction de chaque demande d'accès au stage, un forfait unique de 1.000 euros pour l'inscription à l'examen d'aptitude professionnelle et un forfait annuel de 250 euros

par stagiaire, à charge du cabinet de révision employant le stagiaire.

b) Personnes bénéficiant de la dérogation visée à l' article 9, paragraphe 3 a) de la loi 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit : un forfait unique de 500 euros pour l'instruction de chaque demande et un forfait unique de 1.000 euros pour l'inscription à l'examen d'aptitude professionnelle à charge de la personne ou de son employeur.

c) Personnes bénéficiant de la dérogation visée à l'article 9, paragraphe 3 b) de la loi 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit : un forfait unique de 500 euros pour l'instruction de chaque demande, un forfait unique de 1.000 euros pour l'inscription à l'examen d'aptitude professionnelle et un forfait annuel de 250 euros à charge de la personne ou de son employeur.

d) Prestataires d'autres États membres (au sens de l' article 8 de la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit), contrôleurs légaux des comptes ou contrôleurs de pays tiers (au sens de l'article 1er sections B, C et D du règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d'entreprises) : un forfait unique de 500 euros pour l'instruction du dossier.

e) Réviseurs d'entreprises et cabinets de révision (au sens de l' article 1er points 4 et 33 de la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit) :

- **(i)** un forfait annuel à charge de chaque réviseur d'entreprises de 250 euros si confirmation annuelle via la procédure électronique préconisée par la CSSF ; ce

forfait est porté à 500 euros à défaut de recourir à la procédure électronique ;

(ii) un forfait annuel à charge de chaque cabinet de révision de 500 euros si confirmation annuelle via la procédure électronique préconisée par la CSSF ; ce forfait est porté à 1.000 euros à défaut de recourir à la procédure électronique.

f) Réviseurs d'entreprises agréés et cabinets de révision agréés (au sens de l'article 1er points 5 et 34 de la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit) et cabinets d'audit (au sens de l'article 1er point 3 de l' article 6 de la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit) :

(i) un forfait annuel à charge de chaque réviseur d'entreprises agréé de 1.000 euros si confirmation annuelle via la procédure électronique préconisée par la CSSF ; ce forfait est porté à 2.000 euros à défaut de recourir à la procédure électronique ;

(ii) un forfait annuel à charge de chaque cabinet de révision agréé de 2.000 euros si confirmation annuelle via la procédure électronique préconisée par la CSSF ; ce forfait est porté à 4.000 euros à défaut de recourir à la procédure électronique ;

(iii) un forfait annuel supplémentaire en fonction du nombre de missions de contrôle légal des comptes (au sens de l'article 1er point 6 de la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit) confiées au réviseur d'entreprises agréé, au cabinet de révision agréé ou au

cabinet d'audit. La base de calcul du nombre de missions de contrôle légal des comptes est l'exercice comptable de l'année écoulée de l'entité auditée.
Ce barème est fixé comme suit :

Nombre de missions	**Taxe**
Inférieur ou égal à 10	1.000 euros
De 11 à 49	5.000 euros
De 50 à 99	15.000 euros
De 100 à 199	30.000 euros
De 200 à 299	50.000 euros
De 300 à 599	105.000 euros
De 600 à 899	200.000 euros
De 900 à 1.399	300.000 euros
De 1.400 à 1.999	350.000 euros
De 2.000 à 2.799	400.000 euros
Supérieur ou égal à 2.800	450.000 euros

(iv) Une refacturation, le cas échéant, des frais de déplacement en relation avec les examens d'assurance qualité tels que visés à l'article 39 de la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit.

g) Contrôleurs et entités d'audit de pays tiers visés à l' article 57, paragraphe (1) de la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit :

(i) un forfait annuel de 2.200 euros à charge de chaque contrôleur ou entité d'audit de pays tiers qui émet entre 1 et 9 rapports

d'audit tels que définis à l'article 57, paragraphe (1) de la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit ; ce forfait est ramené à 1.000 euros lorsque le contrôleur remplit les critères de l' article 59 de la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit ;

(ii) un forfait annuel de 5.400 euros à charge de chaque contrôleur ou entité d'audit de pays tiers qui émet plus de 9 rapports d'audit tels que définis à l'article 57, paragraphe (1) de la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit ; ce forfait est ramené à 2.000 euros lorsque le contrôleur remplit les critères de l'article 59 de la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit ;

(iii) une refacturation des frais de déplacement en relation avec des inspections éventuelles.

h) Pour les dossiers d'audit dont les papiers de travail n'ont été établis ni dans une des langues administratives du Luxembourg, à savoir le français, l'allemand ou le luxembourgeois, ni dans la langue anglaise, les coûts de traduction éventuels, engagés à l'occasion d'un examen d'assurance qualité, sont refacturés aux reviseurs d'entreprises agréés et auditeurs de pays tiers concernés.

2) Suivi de la mise en œuvre des recommandations formulées à l'issue de l'examen d'assurance qualité.

Une taxe additionnelle de 250 euros par heure d'examen est due par les réviseurs d'entreprises agréés, les cabinets de révision agréés, les cabinets d'audit, les contrôleurs de pays tiers ou les entités

d’audit de pays tiers qui font l’objet d’une mesure préventive, visée à l’ article 42 de la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit, consistant en un suivi spécifique.

U. Résolution.

Un forfait annuel à charge de chaque établissement de crédit de droit luxembourgeois et de chaque succursale d’un établissement de crédit dans un pays tiers qui est située au Luxembourg, en fonction de la somme de bilan au 31 décembre de l’année précédente :

Somme de bilan (en euros)	**Forfait annuel**
Inférieure ou égale à 500 mio	25.000 euros
Supérieure à 500 mio et inférieure ou égale à 2.500 mio	45.000 euros
Supérieure à 2.500 mio	100.000 euros

V. Indices de référence.

I. Agrément, enregistrement ou reconnaissance d’administrateurs d’indices de référence.

I.1. Un forfait unique pour l’instruction du dossier en cas d’agrément, d’enregistrement ou de reconnaissance.

a) Un forfait unique de 15.000 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’un nouvel administrateur d’indices de référence au titre de l’article 34, paragraphe 1er, lettre a) du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) n° 596/2014, désigné ci-après le « règlement (UE) 2016/1011 ».

b) Un forfait unique de 15.000 euros pour l'instruction de chaque demande d'enregistrement d'un nouvel administrateur d'indices de référence au titre de l'article 34, paragraphe 1er, lettres b) et c), du règlement (UE) 2016/1011.

c) Un forfait unique de 15.000 euros pour l'instruction de chaque demande de reconnaissance d'un administrateur d'indices de référence situé dans un pays tiers au titre de l'article 32 du règlement (UE) 2016/1011.

I.2 Un forfait annuel pour les administrateurs luxembourgeois et administrateurs reconnus de pays tiers.

a) Un forfait annuel de 400.000 euros à charge de chaque administrateur d'indices de référence au cas où cet administrateur fournit un indice de référence d'importance critique au titre de l'article 20 du règlement (UE) 2016/1011. Se rajoute un forfait annuel supplémentaire de 200.000 euros pour chaque indice de référence d'importance critique additionnel.

b) Un forfait annuel de 120.000 euros à charge de chaque administrateur d'indices de référence luxembourgeois non visé à la lettre a) et à charge de chaque administrateur reconnu situé dans un pays tiers au cas où cet administrateur fournit au moins un indice de référence d'importance significative au titre de l'article 24 du règlement (UE) 2016/1011.

c) Un forfait annuel de 50.000 euros à charge de chaque administrateur d'indices de référence luxembourgeois ou administrateur reconnu situé dans un pays tiers au cas où cet administrateur ne fournit que des indices de référence d'importance non significative au titre de l'article 26 du règlement (UE) 2016/1011.

Les forfaits annuels de base décrits aux lettres a) à c) ci-dessus sont augmentés de :

(i) 10.000 euros pour tout administrateur fournissant entre 100 et 499 indices de référence d'importance non critique ;

(ii) 25.000 euros pour tout administrateur fournissant entre 500 et 4.999 indices de référence d'importance non critique ;

(iii) 50.000 euros pour tout administrateur fournissant entre 5.000 et 19.999 indices de référence d'importance non critique ;

(iv) 75.000 euros pour tout administrateur fournissant entre 20.000 et 99.999 indices de référence d'importance non critique ;

(v) 100.000 euros pour tout administrateur fournissant plus de 100.000 indices de référence d'importance non critique.

Les ajouts aux forfaits annuels visés aux lettres (i) à (v) sont évalués pendant la période annuelle de référence qui s'étend du 1er novembre jusqu'au 30 novembre de la même année.

II. Aval d'indices de référence.

II.1. Demande d'aval d'indices de référence fournis par un administrateur d'indices de référence situé dans un pays tiers.

a) Un forfait unique de base de 10.000 euros pour l'aval du premier indice de référence fourni par un administrateur d'indices de référence situé dans un pays tiers au titre de l'article 33 du règlement (UE) 2016/1011 par un administrateur situé au Luxembourg et agréé ou enregistré conformément à l'article 34 du même règlement, ou par toute autre entité surveillée située au Luxembourg ; et

b) un forfait unique de 500 euros pour l'aval de chaque indice de référence supplémentaire du même administrateur d'indices de référence situé dans un pays tiers et avalisé par cette même entité luxembourgeoise répondant aux critères visés à la lettre a).

II.2. Un forfait annuel.

a) Un forfait annuel de 60.000 euros pour tout administrateur d'indices de référence situé au Luxembourg et agréé ou enregistré conformément à l'article 34 du règlement (UE) 2016/1011, ou toute autre entité surveillée située au Luxembourg avalisant un ou plusieurs indices de référence fournis par un administrateur d'indices de référence situé dans un pays tiers dont au moins un des indices avalisés est un indice de référence d'importance significative.
Se rajoute un forfait annuel supplémentaire de 10.000 euros pour l'aval de chaque indice de référence d'importance significative additionnel du même administrateur d'indices de référence situé dans un pays tiers.

b) Un forfait annuel de 20.000 euros pour tout administrateur d'indices de référence situé au Luxembourg et agréé ou enregistré conformément à l'article 34 du règlement (UE) 2016/1011, ou toute autre entité surveillée située au Luxembourg avalisant un ou plusieurs indices de référence fournis par un administrateur d'indices de référence situé dans un pays tiers dont tous les indices de référence avalisés sont d'importance non significative.

c) En cas d'aval d'un nombre supérieur à 20 indices de référence d'importance non significative du même administrateur situé dans un pays tiers, se rajoute un forfait annuel supplémentaire de 1.000 euros par indice de référence.

Au cas où une entité luxembourgeoise avalisant un ou plusieurs indices de référence fournis par différents administrateurs d'indices de référence situés dans un ou plusieurs pays tiers, les forfaits annuels visés aux lettres a) à c) ci-dessus, sont dus par rapport à chacun de ces administrateurs.

W. Dépositaires Centraux de Titres.

1) Un forfait unique de 70.000 euros pour l'instruction de chaque demande d'agrément d'un nouveau Dépositaire Central de Titres

(DCT) soumis à l'article 17 du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012, désigné ci-après « règlement (UE) 909/2014 » ;

2) un forfait unique de 70.000 euros pour l'instruction de chaque demande d'agrément ou de désignation pour la fourniture de services accessoires de type bancaire comme prévu à l'article 54 du règlement (UE) 909/2014 ;

3) un forfait unique de 70.000 euros pour l'instruction de chaque demande d'agrément de lien interopérable, y compris avec des DCT de pays tiers ;

4) un forfait annuel à charge de chaque DCT agréé conformément à l'article 17 du règlement (UE) 909/2014, en fonction de la somme de bilan au 31 décembre de l'année précédente :

Somme de bilan (en euros)	**Forfait annuel**
Inférieure ou égale à 500 mio	200.000 euros
Supérieure à 500 mio et inférieure ou égale à 2.500 mio	300.000 euros
Supérieure à 2.500 mio	400.000 euros

5) un forfait annuel à charge de chaque DCT agréé conformément à l'article 55 du règlement (UE) 909/2014, en fonction de la somme de bilan au 31 décembre de l'année précédente :

Somme de bilan (en euros)	**Forfait annuel**
Inférieure ou égale à 500 mio	200.000 euros
Supérieure à 500 mio et inférieure ou égale à 2.500 mio	300.000 euros
Supérieure à 2.500 mio	400.000 euros

6) un forfait annuel à charge de chaque DCT qui opère un lien interopérable agréé, y compris avec des DCT de pays tiers, en fonction de la somme de bilan au 31 décembre de l'année précédente :

Somme de bilan (en euros)	**Forfait annuel**
Inférieure ou égale à 500 mio	100.000 euros
Supérieure à 500 mio et inférieure ou égale à 2.500 mio	150.000 euros
Supérieure à 2.500 mio	200.000 euros

X. Prestataires de services d'actifs virtuels et prestataires de services de conservation ou d'administration, tels que définis à l'article 1er, points 20quater et 20quinquies, de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.

1) Un forfait annuel de 15.000 euros à charge de chaque prestataire de services d'actifs virtuels, y compris chaque prestataire de services de conservation ou d'administration, qui fournit des prestations de services au Luxembourg et qui est enregistré au Luxembourg conformément à l' article 7-1 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;

2) Un forfait de 10.000 euros pour chaque contrôle sur place effectué portant sur un sujet relatif à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.

Art. 2.

Répartition du solde déficitaire

(1) Au cas où le produit des taxes forfaitaires visées sous les points A à S à l' article 1er et se rapportant à une année civile, est inférieur aux frais du personnel en service, aux frais financiers et aux frais de fonctionnement de la CSSF pour l'exercice de la surveillance du

secteur financier pour cette même année, la différence est répartie entre les établissements visés sous le point A à l'article 1er proportionnellement à la taxe forfaitaire annuelle à leur charge.

(2) Au cas où le produit des taxes forfaitaires visées sous le point T à l'article 1er et se rapportant à une année civile, est inférieur aux frais du personnel en service, aux frais financiers et aux frais de fonctionnement de la CSSF pour l'exercice de la supervision publique de la profession de l'audit pour cette même année, la différence est répartie entre les entités visées sous le point T point 1) d) à l'article 1er proportionnellement à la taxe forfaitaire annuelle à leur charge.

(3) Au cas où le produit des taxes forfaitaires visées sous le point U à l'article 1er et se rapportant à une année civile, est inférieur aux frais du personnel en service, aux frais financiers et aux frais de fonctionnement de la CSSF pour l'exercice de ses missions visées aux articles 2-2 et 12-1 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier pour cette même année, la différence est répartie entre les entités visées sous le point U à l'article 1er proportionnellement à la taxe forfaitaire annuelle à leur charge.

Art. 3.

Exigibilité

(1) Les taxes visées à l' article 1er sont payables globalement à première demande. Le non-paiement est susceptible de donner lieu à l'application de sanctions administratives.

(2) Les taxes forfaitaires annuelles visées à l'article 1er sont dues intégralement chaque année civile, même si le redevable en cause n'a été sous la surveillance de la CSSF que pendant une partie de l'année. La taxe visée sous A points 2) et 3) à l'article 1er est dans ce dernier cas de 85.000 euros pour les établissements de droit luxembourgeois et de 60.000 euros pour les succursales qui ne sont venus sous la surveillance de la CSSF qu'au cours de l'année.

(3) Les taxes forfaitaires uniques pour l'instruction d'une demande visées à l'article 1er sont exigibles au moment où la demande est introduite. Sans préjudice des délais légaux prescrits pour l'instruction d'une demande, il n'est donné suite à la demande qu'après réception du paiement de la taxe.

(4) Les taxes visées sous M. à l'article 1er sont exigibles au moment où la demande d'approbation du prospectus est introduite. Lorsque l'admission à la négociation sur un marché réglementé n'est pas demandée par l'émetteur ou par une personne mandatée par celui-ci, la personne qui demande l'admission en question devient redevable de la taxe au moment où elle a introduit la demande d'approbation du prospectus.

(5) Tout rachat obligatoire devenu sans objet au sens de l' article 5 (8) de la loi du 21 juillet 2012 relative au retrait obligatoire et au rachat obligatoire de titres de sociétés admis ou ayant été admis à la négociation sur un marché réglementé ou ayant fait l'objet d'une offre au public et portant modification de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier, rend sans objet la partie proportionnelle de la taxe relative au rachat obligatoire y afférente. La partie fixe de la taxe relative au rachat obligatoire devenu sans objet continue de rester exigible à hauteur de 50 pour cent. Les taxes relatives au retrait obligatoire sont exigibles dans leur intégralité.

Art. 4.

Disposition abrogatoire

Le règlement grand-ducal du 28 octobre 2013 relatif aux taxes à percevoir par la CSSF est abrogé.

Art. 5.

Entrée en vigueur

Le présent règlement s'applique à partir du 1er janvier 2018.

Art. 6.

Formule exécutoire et de publication

Notre ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

#5/23/5123 - maxime.hubo@stibbe.com

QUATRIÈME PARTIE

DISPOSITIONS DE DROIT COMPTABLE

PRÉSENTATION : DISPOSITION DE DROIT COMPTABLE

« *Le Conseil d'Etat partage le souci du Gouvernement qui est de se conformer au principe d'une transposition fidèle des directives européennes. Cette ligne de conduite est inspirée par le respect de la liberté du commerce et le souci de ne pas imposer des charges administratives inutiles aux entreprises* » [(1)] : cette déclaration de la Commission juridique en charge du suivi du projet de loi n°5976, qui aboutit à la loi du 10 décembre 2010 relative à l'introduction des normes comptables internationales pour les entreprises [(2)] , illustre parfaitement l'approche retenue par le législateur luxembourgeois s'agissant de l'élaboration du cadre juridique de la matière comptable. Celle-ci se caractérise par une double dynamique visant, d'un côté, à préserver les tiers et les associés, et de l'autre, à réduire autant que possible la charge administrative pesant sur les entreprises.

Le droit comptable luxembourgeois, à l'instar du droit des sociétés, présente ainsi une grande souplesse en prévoyant un certain nombre de dispenses et d'exonérations quant aux obligations applicables, ainsi que des mécanismes d'options au choix des entreprises notamment au niveau du référentiel utilisé dans l'établissement de leurs documents comptables (« LuxGAAP classiques », « LuxGAAP modernisés », « IFRS » [(3)] ou GAAP [(4)] d'autres pays si le Ministère des Finances ou la Commission des Normes Comptables l'acceptent [(5)]) [(6)] .

En contrepartie, le droit comptable luxembourgeois impose une certaine rigueur aux entreprises qui y sont soumises, commandant à ces dernières de tenir une comptabilité et de publier leurs comptes sous un format déterminé, sous peine de sanctions.

Sources législatives communautaires : les directives européennes aux origines du droit comptable luxembourgeois

Le paysage comptable luxembourgeois tel que nous le connaissons à l'heure actuelle est le résultat d'un effort d'harmonisation mené à l'échelle européenne depuis les années 1970.

Les premières directives ayant commencé à façonner la matière furent :

- la quatrième directive 78/660/CEE du 25 juillet 1978, telle que modifiée (la « **Quatrième Directive** ») - qui (i) définit la notion de « comptes annuels » comme étant l'addition du bilan, du compte de résultat et de l'annexe, (ii) précisa leur objectif, à savoir donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'entreprise, et (iii) coordonna leur structure et leur contenu, les modes d'évaluation ainsi que la publication et le contrôle des documents comptables des sociétés ; et
- la septième directive 83/349/CEE du 13 juin 1983, telle que modifiée (la « **Septième Directive** »), relative à la présentation des comptes consolidés.

Si ces directives furent abrogées par la Directive 2013/34/UE, les principes y fixés demeurent encore applicables.

Principales sources législatives nationales

Lois comptables luxembourgeoises

Historiquement, la première source du droit comptable fut le Code de commerce.

La Quatrième Directive fut par la suite transposée dans notre droit interne par la loi du 4 mai 1984 qui intégra ces dispositions dans une Section XII de la LSC, témoignant ainsi des liens étroits entre droit des sociétés et comptabilité. Presque vingt ans plus tard, ces dispositions furent largement modifiées par la Loi de 2002, qui harmonisa le mode de présentation des comptes annuels en définissant un schéma unique de présentation du bilan et du compte de profits et pertes. Ce fut à cette occasion que le droit comptable gagna une certaine autonomie, en s'inscrivant dans une loi distincte

de la LSC [(7)] ou du Code du Commerce. La Loi de 2002 devait encore être modifiée par la loi du 10 décembre 2010 [(8)] relative à l'introduction des normes comptables internationales (IFRS) pour les entreprises, qui permit aux entreprises d'établir leurs comptes annuels selon les normes comptables internationales (et non plus selon les seules normes luxembourgeoises).

La loi du 11 juillet 1988 relative à l'établissement des comptes consolidés vint quant à elle transposer la Septième Directive, et constitue actuellement la Section XVI de la LSC.

Le droit comptable luxembourgeois a de même été enrichi et modifié par une loi du 30 juillet 2013 portant sur la réforme de la Commission des Normes Comptables et la modification de diverses dispositions relatives à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises ainsi qu'aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés [(9)] .

La loi du 18 décembre 2015 est également venue « implémenter » - *a minima* - une première partie de la directive 2013/34/UE du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises. Cette loi avait pour double objectif (i) d'introduire une nouvelle obligation de transparence sur les paiements versés aux gouvernements par des entreprises extractives et (ii) de modifier diverses dispositions relatives à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises ainsi qu'aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés [(10)] .

Plus récemment, la loi du 23 juillet 2016 [(11)] concernant la publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes […] a transposé en droit luxembourgeois la directive 2014/95/UE. Cette loi, qui trouvera à s'appliquer à compter des exercices commencés au 1er janvier 2017, opère là encore une transposition *a minima* en optant pour une approche souple et non intrusive : les entreprises soumises à la publication de ces informations – uniquement celles employant plus de 500 salariés – conservent notamment le choix du

cadre de préparation, de l'opportunité de soumettre ces informations au contrôle d'un expert indépendant, et choisissent les modalités de publication.

Autres textes et règlements grand-ducaux

D'autres textes comptables se retrouvent notamment à la Section XVI de la LSC, relative aux comptes consolidés, ou dans les lois fiscales **(12)** . Il convient encore de citer le règlement grand-ducal du 12 septembre 2019 déterminant le contenu du plan comptable normalisé, entré en vigueur au 1er janvier 2020 et remplaçant le précédent règlement du 10 juin 2009.

Enfin, la doctrine **(13)** , les praticiens - par le biais des pratiques comptables généralement admises (inspirées principalement du droit comptable français et accessoirement du droit comptable belge) - la Commission de Surveillance du Secteur Financier, l'Institut des Réviseurs d'Entreprises et la Commission des Normes Comptables influencent à différents égards le droit comptable luxembourgeois.

Grands principes consacrés par la loi comptable

Au terme de ses récentes évolutions, le droit comptable luxembourgeois consacre un certain nombre :

- de grands principes que sont notamment le principe de l'image fidèle, le principe de la comptabilité en partie double, le principe de continuité de l'exploitation, le principe de permanence des méthodes et des modes de présentation, le principe de prudence, le principe d'indépendance des exercices comptables, le principe de non-compensation, le principe de la continuité du bilan, le principe de clarté, le principe de conformité à la loi et le principe de la substance ; et
- de règles d'évaluation des immobilisations (c'est-à-dire des postes à l'actif du bilan d'une entreprise), à savoir l'inscription au prix d'acquisition (coût historique, qui fut longtemps le seul mode d'évaluation accepté), l'inscription au coût de revient, l'inscription à la juste valeur ou encore l'inscription à l'aide d'une « autre » méthode d'évaluation selon qu'il s'agisse d'une acquisition à titre gratuit, d'un apport en capital, d'une

acquisition par voie d'échange ou que la règle soit imposée par la législation fiscale.

Evolution annoncée

La matière du droit comptable luxembourgeois a connu une évolution soutenue ces dernières années **(14)** et devrait continuer à se transformer.

Le législateur avait en effet annoncé, à l'occasion des travaux préparatoires de la loi du 18 décembre 2015, qu'une refonte substantielle du droit comptable verrait le jour, aux fins de :

- finaliser la transposition de la Directive 2013/34/UE ;
- implémenter dans la législation nationale la structure ascendante (dite « *bottom-up* ») **(15)** ;
- moderniser la terminologie comptable ; ou encore
- repenser certains choix opérés en 1984 et 2002 relatifs à des thématiques-clés telles que « *l'optionalité de certaines dispositions comptables, le périmètre des entreprises soumises à contrôle légal, l'étendue de la simplification pour les plus petites entreprises (p. ex. : micro entreprises), l'articulation entre le droit comptable commun et le droit comptable sectoriel ou encore la question de la standardisation de l'information comptable dans une perspective guidée par les besoins des utilisateurs de l'information comptable et dans le respect des contraintes des entreprises préparatrices* » **(16)** .

Force est de constater que celle-ci se fait toujours attendre…

(1) Projet de loi n°5976/7 relatif à l'introduction des normes comptables internationales pour les entreprises, Rapport de la Commission juridique, 10 novembre 2010, p 6, LexNow ID 15059.

(2) LexNow ID 15219.

(3) International Financial Reporting Standards.

(4) Generally accepted accounting principles.

(5) S'il est relativement simple d'obtenir un tel accord s'agissant de l'établissement des comptes consolidés, nous n'avons pas connaissance de comptes annuels/statutaires d'une société luxembourgeoise établis dans un GAAP étranger.

(6) L'applicabilité desdites options peut toutefois varier en fonction du type de société concerné, la LSC prévoyant notamment certaines restrictions en la matière concernant les sociétés dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé d'un Etat membre (cf. article 341bis LSC).

(7) Même si la LSC contient toujours à ce jour des références à des notions de comptabilité ou des prescriptions comptables.

(8) LexNow ID 15219.

(9) LexNow ID 20693.

(10) V. J. Ferrian, Vers une révision progressive du droit comptable luxembourgeois ? Focus sur la transposition des directives 2013/34/UE et 2014/95/UE, op.cit. LexNow ID 24305.

(11) ID LexNow 24955.

(12) Articles 53 et 54 de la loi sur l'impôt sur le revenu relatif au réemploi des plus-values et article 32 de la loi sur le revenu relatif à l'amortissement spécial des investissements réalisés dans l'intérêt de l'environnement.

(13) Cf. notamment D. Colin, Précis de droit comptable, Legitech, 2016.

(14) Quatre projets de loi ont été déposés à la Chambre des Députés sur la période 2010-2015, soit autant sinon plus qu'en 50 ans - cf. C. Duro, D. Burbi, M. Goebel et J. Choucroun, La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2015-2016, p. 558, note de bas de page n°(1).

(15) Cf. European Commission, Internal Market and Services DG, 26 Février 2009, Working document of the Commission Services (DG Internal Market), 4.2, page 7 : l'approche dite ascendante prévoit que le socle d'obligations comptables minimal/commun corresponde aux besoins des petites entreprises, et que soient ensuite ajoutés des obligations additionnelles pour les entreprises de taille supérieure.

(16) Cf. Projet de loi n°6718, p, 5, LexNow ID 22315.

#S/23/5123 - maxime.hudo@stibbe.com

LOI DU 19 DÉCEMBRE 2002 CONCERNANT LE REGISTRE DE COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS AINSI QUE LA COMPTABILITÉ ET LES COMPTES ANNUELS DES ENTREPRISES

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 novembre 2002 et celle du Conseil d'Etat du 26 novembre 2002 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

TITRE I. - DU REGISTRE DE COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS

Chapitre I. Dispositions générales

Art. 1er

(complété par la Loi du 20 avril 2009 (Mém. A80 du 27/04/2009 P.946), modifié par la Loi du 12 juillet 2013 (Mém. A119 du 15/07/2013 P.1856), la Loi du 27 mai 2016 (Mém. A94 du 30/05/2016 P.1730), complété par la Loi du 1er août 2019 (Mém. A530 du 06/08/2019))

Il est tenu un registre de commerce et des sociétés, dans lequel sont immatriculés sur leur déclaration ou sur la déclaration d'un mandataire:

1° les commerçants personnes physiques;

2° les sociétés commerciales à l'exception des sociétés commerciales momentanées et des sociétés commerciales en participation;

3° les groupements d'intérêt économique;

4° les groupements européens d'intérêt économique;

5° les succursales créées au Grand-Duché de Luxembourg par des sociétés commerciales et civiles, des groupements d'intérêt économique et des groupements européens d'intérêt économique, relevant du droit d'un autre Etat;

6° les sociétés civiles;

7° les associations sans but lucratif;

8° les fondations;

9° les associations d'épargne pension;

10° les associations agricoles;

11° les établissements publics de l'Etat et des communes;

12° les associations d'assurances mutuelles;

13° les sociétés en commandite spéciale;

14° les fonds communs de placement;

15° les mutuelles;

16° les autres personnes morales et entités dont l'immatriculation est prévue par la loi.

Seules les personnes ou les entités dont l'immatriculation est prévue à l'alinéa précédent sont immatriculées au registre de commerce et des sociétés.

Les inscriptions prescrites par la loi de même que toute modification se rapportant aux faits dont la loi ordonne l'inscription doivent être portées sur le registre.

Le registre de commerce et des sociétés est public.

Art. 2.

Le registre de commerce et des sociétés fonctionne sous l'autorité du ministre de la Justice.

La gestion du registre de commerce et des sociétés est confiée à un groupement d'intérêt économique, regroupant l'Etat, la Chambre de commerce et la Chambre des métiers, constitué à cette fin.

Chapitre II. Des déclarations incombant aux commerçants personnes physiques

Art. 3.

(modifié par la Loi du 20 avril 2009 (Mém. A80 du 27/04/2009 P.946), la Loi du 27 mai 2016 (Mém. A94 du 30/05/2016 P.1730))

Tout particulier faisant le commerce est tenu de requérir son immatriculation. Celle-ci indique:

1° le nom;

2° les prénoms;

3° l'enseigne commerciale et, le cas échéant, l'abréviation utilisée;

4° l'adresse précise de l'établissement principal où s'exerce l'activité commerciale;

5° l'objet du commerce [...];

6° la date de création du commerce;

7° le cas échéant, les nom, prénoms, date et lieu de naissance, ou, s'il s'agit de personnes morales, la dénomination sociale ou la raison sociale des gérants et fondés de pouvoir général et leurs attributions;
s'il s'agit de personnes morales, le numéro d'immatriculation au registre de commerce et des sociétés doit être indiqué si la législation de l'Etat dont la société relève prévoit un tel numéro;

8° l'état civil comprenant la date et le lieu de naissance, l'adresse privée précise, la nationalité, l'état civil proprement dit et, le cas échéant, les nom, prénoms, date

et lieu de naissance du conjoint, la date et le lieu du mariage, la date et l'indication du régime matrimonial;

9° le numéro de l'autorisation d'établissement délivrée conformément à la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales;

10° les pièces présentées à l'appui de la réquisition d'immatriculation.

Un règlement grand-ducal peut compléter la liste des autorisations administratives nécessaires dans le chef de la personne du commerçant pour l'exploitation du commerce que le commerçant doit indiquer au moment de la réquisition d'immatriculation.

Toute cession, transmission, prise à bail ou cessation d'une entreprise commerciale d'un commerçant personne physique est également à inscrire.

[...]

Art. 4.

(modifié par la Loi du 20 avril 2009 (Mém. A80 du 27/04/2009 P.946))

Toute succursale luxembourgeoise d'un commerçant personne physique établi à l'étranger doit être immatriculée. Toute succursale d'un commerçant personne physique établi au Grand-Duché de Luxembourg doit être inscrite. L'inscription de la succursale luxembourgeoise d'un commerçant personne physique établi au Grand-Duché de Luxembourg ne peut être opérée qu'après l'immatriculation du principal établissement. Celle-ci indique:

1° les nom et prénoms du commerçant personne physique ainsi que son numéro d'immatriculation au registre de commerce et des sociétés, si la législation de l'Etat dont relève le principal établissement prévoit un tel numéro;

2° la dénomination de la succursale et l'enseigne commerciale si elles ne correspondent pas à l'enseigne commerciale du principal établissement et, le cas échéant, l'abréviation utilisée;

3° l'adresse précise de la succursale;

4° l'objet du commerce [...];

5° les nom, prénoms, date et lieu de naissance ou, s'il s'agit de personnes morales, la dénomination sociale ou la raison sociale, et l'adresse privée ou professionnelle précise des représentants permanents de la succursale, avec indication de l'étendue de leurs pouvoirs;
s'il s'agit de personnes morales, le numéro d'immatriculation au registre de commerce et des sociétés doit être indiqué si la législation de l'Etat dont la société relève prévoit un tel numéro;

6° le numéro de l'autorisation d'établissement délivrée conformément à la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales.

Art. 5.

(modifié par la Loi du 20 avril 2009 (Mém. A80 du 27/04/2009 P.946))

Lorsque l'entreprise à laquelle se réfère l'inscription cesse d'exister, la radiation de l'inscription doit être requise par la personne prévue à l' article 3, ou, en cas de décès de celle-ci, par ses héritiers.

Cette disposition s'applique également en cas de cession de l'entreprise [...].

Chapitre III. – Des déclarations incombant aux personnes morales et autres entités

(modifié par la Loi du 27 mai 2016 (Mém. A94 du 30/05/2016 P.1730))

Art. 6.

(modifié par la Loi du 20 avril 2009 (Mém. A80 du 27/04/2009 P.946), la Loi du 18 décembre 2009 (Mém. A22 du 19/02/2010 P. 295), la Loi du 12 juillet 2013 (Mém. A119 du 15/07/2013 P.1856), la Loi du 27 mai 2016 (Mém. A94 du 30/05/2016 P.1730), complété par la Loi du 23 juillet 2016 (Mém. A 157 du 04/08/2016 P.2662), modifié par la Loi du 12 décembre 2016 (Mém. A255 du 15/12/2016 P.4594))

Toute société commerciale dotée de la personnalité morale est tenue de requérir son immatriculation. Celle-ci indique:

1° la dénomination sociale ou la raison sociale et, le cas échéant, l'abréviation et l'enseigne commerciale utilisées;

2° la forme juridique et le cas échéant, l'indication d'une mention supplémentaire prévue par la loi;

3° l'adresse précise du siège social;

4° l'indication de l'objet social;

5° le montant du capital social ou l'indication du caractère variable du capital, ou, en cas de société agréée en tant que société d'impact sociétal, le nombre respectif de parts d'impact et de parts de rendement dans le capital social;

6° dans le cas des sociétés à responsabilité limitée, l'identité des associés, leur adresse privée ou professionnelle précise et le nombre de parts sociales détenues par chacun;
s'il s'agit de personnes physiques, leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance ou
s'il s'agit de personnes morales non immatriculées auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, leur dénomination sociale ou leur raison sociale, leur forme juridique, le numéro d'immatriculation au registre de commerce et des sociétés doit être indiqué si la législation

de l’Etat dont la personne relève prévoit un tel numéro ainsi que le nom du registre le cas échéant ou
s’il s’agit de personnes morales immatriculées auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le seul numéro d’immatriculation;

6° dans le cas des sociétés à responsabilité limitée simplifiées, les nom, prénoms, date et lieu de naissance des associés, leur adresse privée ou professionnelle précise, le nombre de parts sociales détenues par chacun et le numéro de l'autorisation d'établissement délivrée conformément à la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales;

7° dans le cas des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandite simple, l’identité des associés solidaires et leur adresse privée ou professionnelle précise;
s’il s’agit de personnes physiques, leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance ou
s’il s’agit de personnes morales non immatriculées auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, leur dénomination sociale ou leur raison sociale, leur forme juridique, le numéro d’immatriculation au registre de commerce et des sociétés doit être indiqué si la législation de l’Etat dont la personne relève prévoit un tel numéro ainsi que le nom du registre le cas échéant ou
s’il s’agit de personnes morales immatriculées auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le seul numéro d’immatriculation;

8° l’identité, l’adresse privée ou professionnelle précise des personnes autorisées à gérer, administrer et signer pour la société en leur qualité de mandataires légaux, le régime de signature, la date de nomination et la date d’expiration du mandat, la fonction et l’organe social auquel elles appartiennent le cas échéant;
s’il s’agit de personnes physiques, leurs nom, prénoms,

date et lieu de naissance ou
s'il s'agit de personnes morales non immatriculées auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, leur dénomination sociale ou leur raison sociale, leur forme juridique, le numéro d'immatriculation au registre de commerce et des sociétés doit être indiqué si la législation de l'Etat dont la personne relève prévoit un tel numéro ainsi que le nom du registre le cas échéant ou
s'il s'agit de personnes morales immatriculées auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le seul numéro d'immatriculation.
Doivent également être indiqués les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse professionnelle ou privée précise des représentants permanents, personnes physiques, désignées par celles-ci;

9° l'identité, l'adresse privée ou professionnelle précise du commissaire aux comptes ou du réviseur d'entreprises agréé, la date de nomination et la date d'expiration du mandat;
s'il s'agit de personnes physiques, leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance ou
s'il s'agit de personnes morales non immatriculées auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, leur dénomination sociale ou leur raison sociale, leur forme juridique, le numéro d'immatriculation au registre de commerce et des sociétés doit être indiqué si la législation de l'Etat dont la personne relève prévoit un tel numéro ainsi que le nom du registre le cas échéant ou
s'il s'agit de personnes morales immatriculées auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le seul numéro d'immatriculation;

10° la date de constitution de la société ainsi que sa durée;

11° pour les sociétés résultant d'une fusion ou d'une scission ou y ayant participé ou celles ayant bénéficié d'un transfert d'actifs, de branche d'activités et d'universalité ou d'un

transfert du patrimoine professionnel, leur raison sociale ou leur dénomination sociale, leur forme juridique, l'adresse précise du siège social et le numéro d'immatriculation au registre de commerce et des sociétés ainsi que le nom du registre de toutes les sociétés y ayant participé;
s'il s'agit de personnes morales immatriculées auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le seul numéro d'immatriculation;

12° pour les sociétés commerciales soumises à publicité de leurs comptes annuels, la date de début et de clôture de l'exercice social.

13° pour les sociétés agréées en tant que sociétés d'impact sociétal, la date et les références de l'agrément ministériel visé par la loi du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d'impact sociétal.

Art. 6bis.

(inséré par la Loi du 12 juillet 2013 (Mém. A119 du 15/07/2013 P.1856), modifié par la Loi du 27 mai 2016 (Mém. A94 du 30/05/2016 P.1730))

Toute société en commandite spéciale est tenue de requérir son immatriculation.

Celle-ci indique:

1° la raison sociale ou dénomination;

2° l'objet;

3° la date de la constitution de la société en commandite spéciale et la durée pour laquelle elle est constituée lorsqu'elle n'est pas illimitée;

4° l'identité des associés commandités et leur adresse privée ou professionnelle précise;
s'il s'agit de personnes physiques, leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance ou
s'il s'agit de personnes morales non immatriculées auprès

du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, leur dénomination sociale ou leur raison sociale, leur forme juridique, le numéro d'immatriculation au registre de commerce et des sociétés doit être indiqué si la législation de l'Etat dont la personne relève prévoit un tel numéro ainsi que le nom du registre le cas échéant ou
s'il s'agit de personnes morales immatriculées auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le seul numéro d'immatriculation;

5° l'adresse précise du siège social;

6° l'identité, l'adresse privée ou professionnelle précise des gérants, la date de nomination et la date d'expiration du mandat, le régime de signature, la fonction et le cas échéant l'organe social auquel ils appartiennent;
s'il s'agit de personnes physiques, leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance ou
s'il s'agit de personnes morales non immatriculées auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, leur dénomination sociale ou leur raison sociale, leur forme juridique, le numéro d'immatriculation au registre de commerce et des sociétés doit être indiqué si la législation de l'Etat dont la personne relève prévoit un tel numéro, ainsi que le nom du registre le cas échéant ou
s'il s'agit de personnes morales immatriculées auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le seul numéro d'immatriculation;

7° le cas échéant, la date de début et de clôture de l'exercice social.

Art. 7.

(complété par la Loi du 20 avril 2009 (Mém. A80 du 27/04/2009 P.946), modifié par la Loi du 27 mai 2016 (Mém. A94 du 30/05/2016 P.1730))

Tout groupement d'intérêt économique et tout groupement européen d'intérêt économique est tenu de requérir son immatriculation. Celle-ci indique:

1° la dénomination du groupement et, le cas échéant, l'abréviation et l'enseigne commerciale utilisées;

2° l'indication de l'objet du groupement;

3° l'identité et l'adresse privée ou professionnelle précise de chacun des membres du groupement;
s'il s'agit de personnes physiques, leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance ou
s'il s'agit de personnes morales non immatriculées auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, leur raison sociale ou leur dénomination sociale, leur forme juridique, leur siège social et le cas échéant le numéro d'immatriculation au registre de commerce et des sociétés ainsi que le nom du registre ou s'il s'agit de personnes morales immatriculées auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le seul numéro d'immatriculation;

4° la date de constitution du groupement ainsi que sa durée;

5° l'adresse précise du siège du groupement;

6° l'identité, l'adresse privée ou professionnelle précise des personnes autorisées à gérer, administrer et signer pour le groupement, le régime de signature, la date de nomination et la date d'expiration du mandat ainsi que la fonction;
s'il s'agit de personnes physiques, leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance ou
s’il s’agit de personnes morales non immatriculées auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, leur dénomination ou leur raison sociale, leur forme juridique, et le numéro d’immatriculation au registre de commerce et des sociétés, si la législation de l’Etat dont la personne morale relève prévoit un tel numéro ainsi que le nom du registre le cas échéant ou

s'il s'agit de personnes morales immatriculées auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le seul numéro d'immatriculation,
dans le cas où il s'agit de personnes morales, les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse professionnelle ou privée précise des représentants permanents, personnes physiques, désignées par celles-ci;

7° pour les groupements résultant d'une fusion ou d'une scission ou y ayant participé ou ceux ayant bénéficié d'un transfert d'actifs, de branche d'activités et d'universalité ou d'un transfert du patrimoine professionnel, leur raison sociale ou leur dénomination sociale, leur forme juridique, l'adresse précise du siège social et le numéro d'immatriculation au registre de commerce et des sociétés de toutes les personnes y ayant participé;
s'il s'agit de personnes morales immatriculées auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le seul numéro d'immatriculation;

8° le cas échéant, la date de début et de clôture de l'exercice social.

Art. 8.

(modifié par la Loi du 20 avril 2009 (Mém. A80 du 27/04/2009 P.946), la Loi du 27 mai 2016 (Mém. A94 du 30/05/2016 P.1730))

Toute société civile est tenue de requérir son immatriculation. Celle-ci indique:

1° la dénomination;

2° l'objet;

3° la durée pour laquelle la société est constituée lorsqu'elle n'est pas illimitée;

4° l'identité des associés et leur adresse privée ou professionnelle précise;
s'il s'agit de personnes physiques, leurs nom, prénoms,

date et lieu de naissance ou
s'il s'agit de personnes morales non immatriculées auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, leur dénomination ou leur raison sociale, leur forme juridique et le numéro d'immatriculation au registre de commerce et des sociétés, si la législation de l'Etat dont la personne morale relève prévoit un tel numéro ainsi que le nom du registre le cas échéant ou
s'il s'agit de personnes morales immatriculées auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le seul numéro d'immatriculation;

5° l'adresse précise du siège de la société;

6° l'identité, l'adresse privée ou professionnelle précise des gérants, la date de nomination et la date d'expiration du mandat, la fonction et le cas échéant l'organe social auquel ils appartiennent ainsi que la nature et l'étendue de leurs pouvoirs;
s'il s'agit de personnes physiques, leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance ou
s'il s'agit de personnes morales non immatriculées auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, leur dénomination sociale ou leur raison sociale, leur forme juridique, le numéro d'immatriculation au registre de commerce et des sociétés doit être indiqué si la législation de l'Etat dont la personne relève prévoit un tel numéro ainsi que le nom du registre le cas échéant ou
s'il s'agit de personnes morales immatriculées auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le seul numéro d'immatriculation;

7° pour les sociétés résultant d'une fusion ou d'une scission ou y ayant participé ou celles ayant bénéficié d'un transfert d'actifs, de branche d'activités et d'universalité ou d'un transfert du patrimoine professionnel, leur raison sociale ou leur dénomination sociale, leur forme juridique, l'adresse précise du siège social et le numéro d'immatriculation au

registre de commerce et des sociétés de toutes les sociétés y ayant participé;
s'il s'agit de personnes morales immatriculées auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le seul numéro d'immatriculation.

Art. 9.

(modifié par la Loi du 20 avril 2009 (Mém. A80 du 27/04/2009 P.946), la Loi du 27 mai 2016 (Mém. A94 du 30/05/2016 P.1730), la Loi du 1er août 2019 (Mém. A530 du 06/08/2019))

Toute association sans but lucratif, toute fondation, toute association agricole, toute association d'épargne-pension, toute mutuelle et tout établissement public est tenu de requérir son immatriculation. Celle-ci indique :

1° la dénomination ;

2° l'objet ;

3° la durée pour laquelle l'association, la fondation, la mutuelle ou l'établissement public est constitué, lorsqu'elle n'est pas illimitée ;

4° l'adresse précise du siège de l'association, de la fondation, de la mutuelle ou de établissement public ;

5° l'identité, l'adresse privée ou professionnelle précise des personnes autorisées à gérer, administrer et signer pour l'association, ou la fondation ou la mutuelle ou des personnes membres de l'organe de gestion pour les établissements publics avec indication de la nature et de l'étendue de leurs pouvoirs ainsi que la date de nomination et la date d'expiration du mandat ;
s'il s'agit de personnes physiques, les nom, prénoms, date et lieu de naissance ou
s'il s'agit de personnes morales non immatriculées auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, la dénomination ou la raison sociale, la forme juridique et le

numéro d'immatriculation au registre de commerce et des sociétés, si la législation de l'État dont la personne morale relève prévoit un tel numéro ainsi que le nom du registre le cas échéant ou
s'il s'agit de personnes morales immatriculées auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le seul numéro d'immatriculation ;

6° le cas échéant, la date de début et de clôture de l'exercice social ;

7° pour les fondations et les associations sans but lucratif reconnues d'utilité publique, la date de l'arrêté grand-ducal ; pour les associations d'épargne-pension, la date et le numéro de l'autorisation, ainsi que le nom de l'autorité l'ayant délivrée ; pour les mutuelles, la date de l'arrêté ministériel ;

8° pour les mutuelles résultant d'une fusion ou ayant participé à une fusion, le seul numéro d'immatriculation de toutes les mutuelles y ayant participé ainsi que la date de l'arrêté ministériel.

Art. 10.

(modifié par la Loi du 27 mai 2016 (Mém. A94 du 30/05/2016 P.1730), complété par la Loi du 13 janvier 2019 (Mém. A15 du 15/01/2019))

Tout fonds commun de placement est tenu de requérir son immatriculation. Celle-ci indique:

1° le nom du fonds;

2° la date de création du fonds;

3° pour la société de gestion du fonds;
s'il s'agit d'une personne morale non immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, la dénomination ou la raison sociale, la forme juridique, l'adresse précise du siège social et le numéro

d'immatriculation au registre de commerce et des sociétés, si la législation de l'Etat dont la personne morale relève prévoit un tel numéro ainsi que le nom du registre le cas échéant ou
s'il s'agit d'une personne morale immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le seul numéro d'immatriculation;

4° le cas échéant, l'indication d'une mention supplémentaire prévue par la loi.

Art. 11.

(modifié par la Loi du 27 mai 2016 (Mém. A94 du 30/05/2016 P.1730))

Toute succursale d'une société commerciale, d'un groupement d'intérêt économique, d'un groupement européen d'intérêt économique ou d'une société civile doit être inscrite. L'inscription ne peut être opérée qu'après l'immatriculation du principal établissement. Celle-ci indique:

1° la raison sociale ou la dénomination sociale de la société commerciale, du groupement d'intérêt économique, du groupement européen d'intérêt économique ou de la société civile ainsi que son numéro d'immatriculation au registre de commerce et des sociétés;

2° la dénomination et l'enseigne commerciale de la succursale si elles ne correspondent pas à la raison sociale, à la dénomination sociale, à la dénomination ou à l'enseigne commerciale du principal établissement;

3° l'adresse précise de la succursale;

4° les activités de la succursale;

5° l'identité et l'adresse privée ou professionnelle précise des représentants permanents pour l'activité de la succursale, avec indication de l'étendue de leurs pouvoirs, la date de nomination et la date d'expiration des fonctions, la fonction

et l'organe auquel ils appartiennent le cas échéant;
s'il s'agit de personnes physiques, leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance ou
s'il s'agit de personnes morales non immatriculées auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, leur dénomination ou leur raison sociale, leur forme juridique et le numéro d'immatriculation au registre de commerce et des sociétés, si la législation de l'Etat dont la personne morale relève prévoit un tel numéro ainsi que le nom du registre le cas échéant ou
s'il s'agit de personnes morales immatriculées auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le seul numéro d'immatriculation.

Art. 11bis.

(inséré par la Loi du 27 mai 2016 (Mém. A94 du 30/05/2016 P.1730))

Les sociétés commerciales et civiles, les groupements d'intérêt économique et les groupements européens d'intérêt économique qui relèvent de la législation d'un autre Etat sont tenus de requérir l'immatriculation de leurs succursales créées au Grand-Duché de Luxembourg. Celle-ci indique:

1° la dénomination sociale, la raison sociale ou la dénomination de l'entité ainsi que sa forme juridique;

2° le numéro d'immatriculation au registre de commerce de l'entité, si la législation de l'Etat dont l'entité relève prévoit un tel numéro et le cas échéant le nom du registre;

3° la dénomination de la succursale et son enseigne commerciale si elles ne correspondent pas à la raison sociale, à la dénomination sociale, à la dénomination ou à l'enseigne commerciale de l'entité;

4° l'adresse précise de la succursale;

5° les activités de la succursale;

6° l'identité et l'adresse privée ou professionnelle précise des personnes qui ont le pouvoir d'engager l'entité à l'égard des tiers en tant qu'organe de l'entité légalement prévu ou membres de tel organe;
s'il s'agit de personnes physiques, leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance ou
s'il s'agit de personnes morales non immatriculées auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, leur dénomination ou leur raison sociale, leur forme juridique et le numéro d'immatriculation au registre de commerce et des sociétés, si la législation de l'Etat dont la personne morale relève prévoit un tel numéro ainsi que le nom du registre le cas échéant ou
s'il s'agit de personnes morales immatriculées auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le seul numéro d'immatriculation;

7° l'identité, l'adresse privée ou professionnelle précise des représentants permanents pour l'activité de la succursale et l'étendue de leurs pouvoirs, la date de nomination et la date d'expiration des fonctions, la fonction et l'organe auquel ils appartiennent le cas échéant;
s'il s'agit de personnes physiques, leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance ou
s'il s'agit de personnes morales non immatriculées auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, leur dénomination ou leur raison sociale, leur forme juridique et le numéro d'immatriculation au registre de commerce et des sociétés, si la législation de l'Etat dont la personne morale relève prévoit un tel numéro ainsi que le nom du registre le cas échéant ou
s'il s'agit de personnes morales immatriculées auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le seul numéro d'immatriculation;

8° le cas échéant, la date de début et de clôture de l'exercice social de l'entité et de la succursale.

Doivent être inscrits:

a) la dissolution de l'entité, les nom, prénoms, date et lieu de naissance ou s'il s'agit de personnes morales, la dénomination ou la raison sociale des liquidateurs, l'étendue de leurs pouvoirs ainsi que la clôture de la liquidation;

b) toute procédure de faillite, de concordat ou autre procédure analogue dont l'entité fait l'objet;

c) la fermeture de la succursale.

En cas de pluralité de succursales, celles-ci sont inscrites sous un numéro d'immatriculation commun.

Chapitre IV. Des communications et autres inscriptions requises

Art. 12.

(modifié par la Loi du 10 juillet 2011 (Mém. A156 du 28/07/2011 P.2742), la Loi du 27 mai 2016 (Mém. A94 du 30/05/2016 P.1730), complété par la Loi du 1er août 2019 (Mém. A530 du 06/08/2019))

Le ministre ayant dans ses attributions les autorisations d'établissement requiert l'inscription du numéro de l'autorisation d'établissement et verse une copie de l'autorisation d'établissement délivrée conformément à la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales à toute personne physique ou morale devant être inscrite au registre de commerce et des sociétés.

L'Administration de l'enregistrement et des domaines requiert l'inscription du numéro d'immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée attribué à toute personne ou entité devant être inscrite au registre de commerce et des sociétés.

Le Service Central de la statistique et des études économiques requiert l'inscription du code NACE attribué à toute personne morale

ou entité devant être inscrite au registre de commerce et des sociétés.

Le Ministre ayant la Justice dans ses attributions requiert l'inscription de l'arrêté grand-ducal délivré conformément à la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

Le ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions requiert l'inscription de l'arrêté ministériel délivré conformément à la loi du 1er août 2019 sur les mutuelles.

Un règlement grand-ducal peut étendre la liste des administrations devant requérir l'inscription des autorisations professionnelles qu'elles délivrent à toute personne ou entité devant être inscrite au registre de commerce et des sociétés.

Art. 12bis.

(inséré par la Loi du 13 janvier 2019 (Mém. A15 du 15/01/2019))

Est également à communiquer le numéro d'identification national de toute personne physique inscrite au registre de commerce et des sociétés, tel que prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques.

Les personnes physiques ne disposant pas d'un numéro d'identification tel que prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques, se voient allouer ce numéro d'identification conformément à l' article 1, paragraphe 2, alinéa 2 de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques lors de leur inscription par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés.

Art. 12ter.

(inséré par la Loi du 13 janvier 2019 (Mém. A15 du 15/01/2019))

Les adresses luxembourgeoises précises à inscrire au registre de commerce et des sociétés, en application de la présente loi, mentionnent la localité, la rue, le numéro d'immeuble, figurant ou à communiquer au Registre national des localités et des rues, prévu

par l'article 2, lettre g) de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l'administration du cadastre et de la topographie, et le code postal.

Art. 13.

(modifié par la Loi du 20 avril 2009 (Mém. A80 du 27/04/2009 P.946), la Loi du 4 juillet 2014 (Mém. A125 du 17/07/2014 P.1798), la Loi du 27 mai 2016 (Mém. A94 du 30/05/2016 P.1730))

Sont également à inscrire au registre de commerce et des sociétés, sous forme d'extraits:

1) le contrat de mariage et les changements apportés au régime matrimonial d'un commerçant personne physique;

2) la décision judiciaire irrévocable prévue à l'article 223 du Code civil interdisant à un conjoint le droit d'exercer un commerce ou une profession ou industrie de nature commerciale, ainsi que l'opposition faite par un conjoint conformément à l'article 223, alinéa 4 du Code civil et la décision rendue sur cette opposition par le président siégeant en référé;

3) les décisions judiciaires concernant les commerçants personnes physiques et portant ouverture d'une tutelle ou d'une curatelle, les décisions judiciaires irrévocables ordonnant la mainlevée de ces mesures; les décisions judiciaires prononçant le divorce, la séparation de corps ou de biens; celles admettant le débiteur au bénéfice de la cession;

4) les jugements et arrêts déclaratifs de faillite, d'homologation ou de résolution du concordat obtenu par le failli;

5) les jugements et arrêts d'homologation, d'annulation ou de résolution du concordat préventif de la faillite;

6) les arrêts portant réhabilitation du failli ou prononçant un sursis de paiement ou la révocation de ce dernier;

7) les décisions judiciaires concernant la gestion contrôlée;

8) les décisions judiciaires prononçant la dissolution, ordonnant la liquidation d'une société, d'un groupement d'intérêt économique, d'un groupement européen d'intérêt économique et des autres personnes morales ou entité immatriculées et portant nomination d'un liquidateur;

9) les décisions judiciaires prononçant la fermeture d'un établissement au Grand-Duché de Luxembourg d'une société étrangère;

10) les décisions judiciaires prononçant une interdiction conformément à l' article 444-1 du Code de commerce;

11) les décisions judiciaires portant nomination et fin de mandat d'un administrateur provisoire ou d'un séquestre;

12) les décisions judiciaires émanant d'autorités judiciaires étrangères en matière de faillite, concordat ou autre procédure analogue conformément au règlement (CE) N° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité;

13) les décisions de liquidation volontaire;

14) les démissions de mandataires légaux ou de personnes chargées du contrôle des comptes ainsi que les dénonciations de siège telles que prescrites à l'article 3 de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés;

15) la nomination et la cessation de fonction des dépositaires des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions désignés en application de l'article 42 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

Art. 14.

(remplacé par la Loi du 20 avril 2009 (Mém. A80 du 27/04/2009 P.946), modifié par la Loi du 27 mai 2016 (Mém. A94 du 30/05/2016 P.1730))

Les inscriptions prévues à l' article 13 sont à faire à la diligence:

a) du notaire instrumentant dans le cas prévu sous 1);

b) dans les cas prévus sous 2) à 11), des mandataires désignés par décision judiciaire, auquel cas la demande d'inscription doit être accompagnée de la décision judiciaire en question, ou des greffiers des juridictions visées à l'article 13;

c) des syndics ou de toute autorité habilitée dans le cas prévu sous 12);

d) de l'organe ayant désigné le ou les liquidateurs dans le cas prévu sous 13).

e) du domiciliataire, de la personne démissionnaire ou de leur mandataire dans les cas prévus sous 14).

f) de la personne immatriculée ou de son mandataire dans le cas prévu sous 15).

Les inscriptions comprennent les nom, prénoms ou s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination ou la raison sociale des tuteurs, curateurs, commissaires à la gestion contrôlée, liquidateurs judiciaires et syndics.

Les inscriptions concernant la liquidation volontaire comprennent l'identité du liquidateur, son adresse privée ou professionnelle ainsi que la date à laquelle la liquidation a été décidée;

- s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, date et lieu de naissance ou
- s'il s'agit de personnes morales non immatriculées auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, leur dénomination ou leur raison sociale, leur forme juridique et le numéro d'immatriculation au registre de commerce et des sociétés, si la législation de l'Etat dont la personne morale relève prévoit un tel numéro ainsi que le nom du registre le cas échéant ou
- s'il s'agit de personnes morales immatriculées auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le seul

numéro d'immatriculation.

Les inscriptions concernant la dénonciation de siège comprennent les nom, prénoms ou s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination ou la raison sociale du domiciliataire, le numéro d'immatriculation s'il existe ainsi que l'adresse précise du siège dénoncé.

Les inscriptions concernant la démission comprennent les nom, prénoms ou s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination ou la raison sociale ainsi que la fonction de la personne démissionnaire.

Les inscriptions concernant le dépositaire comprennent l'identité du dépositaire, l'adresse privée ou professionnelle;

- s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, date et lieu de naissance ou
- s'il s'agit de personnes morales immatriculées auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le seul numéro d'immatriculation.

Art. 15.

(modifié par la Loi du 20 avril 2009 (Mém. A80 du 27/04/2009 P.946), la Loi du 27 mai 2016 (Mém. A94 du 30/05/2016 P.1730))

Les inscriptions et communications prescrites par le présent titre doivent être requises dans le mois au plus tard de l'événement qui les rend nécessaires. Elles doivent être requises par la personne immatriculée ou par son mandataire, sauf dispositions légales particulières. Peut également requérir l'inscription le notaire, rédacteur de l'acte constitutif ou modificatif de la personne morale.

La Chambre de commerce et la Chambre des métiers peuvent requérir les inscriptions des commerçants personnes physiques, des sociétés commerciales, des groupements d'intérêt économique ou des groupements européens d'intérêt économique à la demande et pour compte de ceux-ci. Elles peuvent porter à la connaissance du registre de commerce et des sociétés les contraventions qui parviennent à leur connaissance et lui fournir tous renseignements

nécessaires pour la tenue régulière du registre de commerce et des sociétés.

Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés peut requérir les inscriptions des personnes ou entités à immatriculer auprès du registre de commerce et des sociétés à la demande et pour compte de celles-ci.

Chapitre V. Des dénominations, raisons sociales et enseignes commerciales.

(modifié par la Loi du 29 avril 2009 (Mém. A80 du 27/04/2009 P.946))

Art. 16.

(modifié par la Loi du 20 avril 2009 (Mém. A80 du 27/04/2009 P.946), la Loi du 27 mai 2016 (Mém. A94 du 30/05/2016 P.1730))

Aucune addition au nom de l'entreprise qui serait de nature à répandre le doute sur son objet commercial ne peut être inscrite.

Toute nouvelle entreprise doit, quant à ses dénomination, raison sociale, ou enseigne, se distinguer nettement de toute autre, sans préjudice des dispositions légales assurant la protection du nom commercial.

Dans le cadre de sa mission de contrôle prévu à l' article 21 (2), le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés vérifie si la dénomination ou la raison sociale des personnes morales ou entités ou l'enseigne commerciale des commerçants personnes physiques à inscrire n'est pas déjà inscrite au registre de commerce et des sociétés.

Art. 17.

Un commerçant personne physique qui prend une enseigne commerciale doit y ajouter obligatoirement l'indication de ses nom et prénoms.

Toute addition qui ferait croire à l'existence d'une société lui est interdite. Par contre, il peut ajouter à l'enseigne commerciale d'autres indications de nature à désigner d'une façon plus précise sa personne ou le genre de ses affaires.

Art. 18.

(modifié par la Loi du 20 avril 2009 (Mém. A80 du 27/04/2009 P.946))

Celui qui acquiert un fonds de commerce d'un commerçant personne physique par contrat ou par succession peut continuer de plein droit, sauf disposition contraire expresse, le commerce sous la même enseigne commerciale en indiquant, dans sa déclaration au registre de commerce et des sociétés, qu'il a pris la suite des affaires du précédent propriétaire.

L'enseigne commerciale reprise doit respecter les dispositions de l' article 17.

Art. 19.

Sont interdits l'usage par un tiers et la cession par un propriétaire à un tiers de quelque façon que ce soit de l'enseigne commerciale comme telle, indépendamment de l'acquisition par le tiers de l'entreprise commerciale à laquelle elle était jusqu'alors attachée, hormis le cas de la cessation de l'exploitation de l'entreprise.

Chapitre Vbis. – Des publications au Recueil électronique des sociétés et associations

(inséré par la Loi du 27 mai 2016 (Mém. A94 du 30/05/2016 P.1730))

Art. 19-1.

(inséré par la Loi du 27 mai 2016 (Mém. A94 du 30/05/2016 P.1730))

Les actes, extraits d'actes ou indications dont la loi prescrit la publication sont dans le mois des actes définitifs déposés par la voie

électronique au registre de commerce et des sociétés.

Art. 19-2.

(inséré par la Loi du 27 mai 2016 (Mém. A94 du 30/05/2016 P.1730))

(1) La publication prescrite par la loi et relative aux personnes visées à l'article 1er, à l'exception des établissements publics de l'Etat et des communes, s'opère par la voie électronique sur une plateforme électronique centrale de publication officielle dénommée le Recueil électronique des sociétés et associations. La publication au Recueil électronique des sociétés et associations ne contient que les seules informations dont la loi prévoit la publication, ainsi que les actes apportant changement aux informations dans la loi prescrit le dépôt et la publication. Dans toute disposition légale ou réglementaire ou dans tout acte ou document quelconque, la référence au Recueil électronique des sociétés et associations peut se faire sous la forme abrégée «RESA».

(2) La publication est faite dans les quinze jours du dépôt, exception faite des convocations aux assemblées générales pour lesquelles le déposant doit indiquer les dates auxquelles la publication doit être faite.

(3) Les informations dont la loi prévoit la publication au Recueil électronique des sociétés et associations sont déposées et publiées soit en intégralité, soit par extrait, soit par mention du dépôt, en fonction de ce qui est prévu par la loi.

La publication en intégralité correspond à la reproduction intégrale de l'acte ou du document.

La publication par extrait correspond à la publication des informations requises par la loi.

La publication par mention du dépôt correspond à la publication de l'objet et de la date de l'acte ou du document déposé.

Art. 19-3.

(inséré par la Loi du 27 mai 2016 (Mém. A94 du 30/05/2016 P.1730))

Les actes ou extraits d'actes ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour de leur publication au Recueil électronique des sociétés et associations, sauf si la société prouve que ces tiers en avaient antérieurement connaissance. Les tiers peuvent néanmoins se prévaloir des actes ou extraits d'actes non encore publiés. Pour les opérations intervenues avant le seizième jour qui suit celui de la publication, ces actes ou extraits d'actes ne sont pas opposables aux tiers qui prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'en avoir connaissance.

En cas de discordance entre le texte déposé et celui qui est publié au Recueil électronique des sociétés et associations, ce dernier n'est pas opposable aux tiers. Ceux-ci peuvent néanmoins s'en prévaloir, à moins que la société ne prouve qu'ils ont eu connaissance du texte déposé.

Art. 19-4.

(inséré par la Loi du 27 mai 2016 (Mém. A94 du 30/05/2016 P.1730))

(1) Les documents déposés sont réunis en un dossier tenu pour chaque personne ou entité immatriculée.

(2) La copie intégrale ou partielle peut être obtenue sans autre paiement que celui des frais administratifs fixés par règlement grand-ducal.

Ces copies sont certifiées conformes à l'original à moins que le demandeur ne renonce à cette formalité.

Chapitre VI. Dispositions diverses

Art. 20.

Tout commerçant tenant magasin ouvert doit inscrire ses nom et prénoms ou dénomination ou raison sociale en caractères très lisibles à l'entrée de la maison qu'il occupe.

Lorsque le magasin est exploité par une personne morale, l'inscription doit en plus indiquer sa forme juridique et la désignation

sous laquelle elle exerce le commerce.

Art. 21.

(remplacé par la Loi du 20 avril 2009 (Mém. A80 du 27/04/2009 P.946), modifié par la Loi du 27 mai 2016 (Mém. A94 du 30/05/2016 P.1730))

(1) Les tribunaux d'arrondissement siégeant en matière commerciale connaissent de toute contestation d'ordre privé à naître de la présente loi. Leurs décisions sont sujettes à appel d'après les dispositions du droit commun.

Par dérogation à l'alinéa qui précède, les contestations d'ordre privé à naître de la présente loi concernant les associations sans but lucratif, les fondations, les associations agricoles, les sociétés civiles et les établissements publics, relèvent des tribunaux d'arrondissement siégeant en matière civile.

(2) Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés est tenu d'immatriculer, sous réserve de l'acceptation de la demande de dépôt, toutes les personnes ou entités énumérées à l' article 1 et de procéder aux inscriptions prescrites par la loi dans un délai de trois jours ouvrables suivant le dépôt de la demande.

Les dépôts auprès du registre de commerce et des sociétés sont effectués sous la responsabilité du requérant. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés n'est pas responsable du contenu de l'information déposée.

Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés dispose d'une mission de contrôle légal sommaire de tous les documents déposés qui porte sur les éléments à inscrire au registre de commerce et des sociétés et peut dans ce contexte refuser toute demande de dépôt.

Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés peut également refuser toute demande de dépôt incomplète, inexacte ou ne se conformant pas aux dispositions légales.

En cas de refus du dépôt par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés, pour une des raisons visées aux alinéas 3 et 4 précédents, ce dernier demande au requérant, dans les trois jours ouvrables qui suivent le dépôt de sa demande, de la régulariser en complétant, en modifiant ou en retirant les documents faisant l'objet de la demande de dépôt.

L'intégralité des documents faisant l'objet d'une demande de dépôt refusée sera retournée au requérant sauf situations exceptionnelles laissées à l'appréciation du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés.

Le requérant dispose d'un délai de quinze jours à compter de l'émission de la demande de régularisation pour s'y conformer.

(3) Si la demande n'est toujours pas conforme à la loi ou si les renseignements ou pièces manquants n'ont toujours pas été fournis dans les délais, le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés notifie au demandeur son refus d'immatriculation ou d'inscription de la réquisition ou de la demande de publication. Le refus doit être motivé. Il doit mentionner la possibilité pour le demandeur de former un recours juridictionnel en lui indiquant le juge compétent, la procédure à respecter et le délai.

Les notifications sont opérées par les soins du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés par envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception.

(4) Le demandeur peut former un recours contre cette décision de refus devant le magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale pour les commerçants et devant le président du tribunal d'arrondissement siégeant en matière civile pour les personnes visées par le deuxième alinéa du paragraphe (1) du présent article dans un délai de huit jours suivant la notification de la décision de refus.

L'action est introduite et jugée comme en matière de référé conformément aux articles 934 à 940 du Nouveau Code de procédure civile.

L'assignation et l'acte d'appel sont signifiés respectivement au procureur d'Etat et au procureur général d'Etat.

Le droit d'exercer les voies de recours appartient aussi au Ministère public.

(5) Est puni d'une amende de 251 à 5.000 euros quiconque omet de requérir les immatriculations et inscriptions requises par les articles 3 à 11, 13 et 20.

La peine sera encourue à nouveau, lorsque le contrevenant a négligé de se conformer à la loi dans les huit jours de la date où la condamnation sera devenue définitive.

Art. 22.

(1) Est irrecevable toute action principale, reconventionnelle ou en intervention qui trouve sa cause dans une activité commerciale pour laquelle le requérant n'était pas immatriculé lors de l'introduction de l'action.

De même est irrecevable toute action principale, reconventionnelle ou en intervention d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement européen d'intérêt économique qui n'était pas immatriculé lors de l'introduction de l'action.

Cette irrecevabilité est couverte si elle n'est pas proposée avant toute autre exception ou toute défense.

(2) Les actes de la procédure déclarée non recevable en vertu du paragraphe (1) qui précède interrompent la prescription ainsi que les délais de procédure impartis à peine de déchéance.

Art. 22-1.

(inséré par la Loi du 20 avril 2009 (Mém. A80 du 27/04/2009 P.946), modifié par la Loi du 13 janvier 2019 (Mém. A15 du 15/01/2019))

La signature apposée sur un acte émanant du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés peut être manuscrite ou électronique.

Lorsqu'elle est électronique, cette signature doit être qualifiée au sens du règlement (UE) N° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.

Art. 22-2.

(inséré par la Loi du 20 avril 2009 (Mém. A80 du 27/04/2009 P.946), modifié par la Loi du 27 mai 2016 (Mém. A94 du 30/05/2016 P.1730))

Tous les actes, extraits d'actes, procès-verbaux et documents quelconques dont le dépôt ou la publication est ordonné par la loi sont rédigés en langues française, allemande ou luxembourgeoise, sans préjudice des dispositions spéciales concernant certaines matières.

Peuvent toutefois faire l'objet d'un dépôt et d'une publication volontaires, tous les documents visés à l'alinéa premier traduits dans toute langue officielle de l'Union européenne.

Le dépôt et la publication volontaires sont à effectuer concomitamment au dépôt et à la publication obligatoires prévus à l'alinéa premier. En cas de discordance entre les actes et indications publiés dans les langues officielles du registre de commerce et des sociétés et la traduction volontairement publiée, cette dernière n'est pas opposable aux tiers; ceux-ci peuvent toutefois se prévaloir des traductions volontairement publiées, à moins que la personne ou l'entité immatriculée ne prouve qu'ils ont eu connaissance de la version qui faisait l'objet de la publicité obligatoire.

Art. 22-3.

(inséré par la Loi du 20 avril 2009 (Mém. A80 du 27/04/2009 P.946), modifié par la Loi du 27 mai 2016 (Mém. A94 du 30/05/2016 P.1730))

(1) Les actes sous signature privée transmis au gestionnaire du registre de commerce et des sociétés, aux fins de dépôt auprès dudit gestionnaire et aux fins de publication au Recueil électronique des sociétés et associations, ou uniquement aux fins de dépôt auprès dudit gestionnaire, sont assujettis à la formalité de l'enregistrement. La transmission au gestionnaire du registre de commerce et des sociétés desdits actes à ces fins équivaut à la formalité de l'enregistrement s'ils ont été acceptés par ledit gestionnaire, à moins que ces actes n'aient été préalablement soumis à cette formalité auprès du receveur de l'Enregistrement. Il est fait mention de cette équivalence sur le récépissé de dépôt prévu au paragraphe (3).

Il n'est cependant pas dérogé au droit de présenter des actes à la formalité de l'enregistrement auprès d'un receveur notamment en cas de défaut d'acceptation par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés d'actes visés à l'alinéa précédent.

(2) La transmission des actes sous signature privée au gestionnaire du registre de commerce et des sociétés est soumise au droit fixe d'enregistrement que ledit gestionnaire perçoit individuellement sur chaque acte pour compte de l'Etat, à moins que ces actes n'aient été préalablement soumis à cette formalité auprès du receveur de l'Enregistrement, concomitamment avec, le cas échéant, les frais de publication au Recueil électronique des sociétés et associations perçus par ledit gestionnaire pour son compte propre.

Le receveur de l'Enregistrement conserve le droit de percevoir ultérieurement, dans les délais prescrits par la loi, les droits proportionnels d'enregistrement dus suivant la nature des actes transmis au gestionnaire du registre de commerce et des sociétés, le double droit d'enregistrement ainsi que les autres droits et amendes prévus par la législation en vigueur.

En cas de non-paiement des montants dus en vertu des alinéas précédents, les poursuites et instances se règlent comme en matière d'enregistrement. Les poursuites se font à la diligence du receveur de l'Enregistrement.

(3) Le dépôt auprès du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés confère date certaine aux actes répondant aux conditions déterminées par le paragraphe (1), alinéa premier. La date certaine est la date du récépissé de dépôt telle qu'elle est indiquée par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés et se substitue à la relation de l'enregistrement prévue par l' article 57 de la loi du 22 frimaire an VII, organique de l'enregistrement et par l'article 96 de l'instruction générale annexée à l'ordonnance royale grand-ducale du 31 décembre 1841.

(4) Les actes sous signature privée destinés au dépôt auprès du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés et à la publication au Recueil électronique des sociétés et associations, ou uniquement au dépôt auprès du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés, sont dispensés de la formalité du timbre et exemptés du droit de timbre.

Art. 22-4.

(inséré par la Loi du 20 avril 2009 (Mém. A80 du 27/04/2009 P.946), modifié par la Loi du 27 mai 2016 (Mém. A94 du 30/05/2016 P.1730), abrogé par la Loi du 13 janvier 2019 (Mém. A15 du 15/01/2019))

[...]

Art. 23.

(remplacé par la Loi du 20 avril 2009 (Mém. A80 du 27/04/2009 P.946), modifié par la Loi du 27 mai 2016 (Mém. A94 du 30/05/2016 P.1730), la Loi du 13 janvier 2019 (Mém. A15 du 15/01/2019))

L’organisation, la tenue et le contrôle du registre de commerce et des sociétés, la procédure à suivre en matière d’inscription et de réception des actes et extraits d’actes, les modalités et conditions d’accès, les modalités et conditions de consultation, l’organisation du Recueil électronique des sociétés et associations, la forme et les

conditions du dépôt et de la publication au Recueil électronique des sociétés et associations font l'objet d'un règlement grand-ducal.

Ce règlement grand-ducal détermine plus particulièrement en application des articles 22-3 et 22-4:

- les modalités du paiement au gestionnaire du registre de commerce et des sociétés des droits d'enregistrement ;
- les conditions de l'octroi par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés aux requérants de l'agrément pour le paiement, sur facture établie après le dépôt, des montants dus à titre de droits d'enregistrement, les conditions du retrait de l'agrément ainsi que les modalités de l'établissement et de l'expédition de la facture relative à ces montants;
- les modalités du contrôle à exercer par le receveur de l'Enregistrement quant aux opérations effectuées par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés en rapport avec la matière fiscale d'enregistrement;
- les modalités du transfert à l'Etat des sommes perçues par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés pour compte de l'Etat ainsi que les informations y relatives à transmettre;
- la forme du récépissé de dépôt à établir par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés;
- les conditions d'accessibilité à la banque de données du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés auxquelles les actes sous signature privée peuvent lui être transmis sous forme électronique aux fins mentionnées au paragraphe (1), alinéa premier de l'article 22-3, le critère de fixation de la date à apposer sur le récépissé de dépôt à délivrer par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés conformément au paragraphe (3) de l'article 22-3 ainsi que les modalités d'information du requérant quant à l'état de traitement de l'acte transmis sous forme électronique.

RÈGLEMENT(S) D'EXÉCUTION

Règlement ministériel du 27 mai 2016 portant fixation des critères de présentation et de forme des documents destinés à la publication au Recueil électronique des sociétés et associations ID 24531

Règlement grand-ducal du 14 décembre 2011 déterminant la procédure de dépôt de la liasse comptable auprès du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés, les conditions de contrôles arithmétiques et logiques concernant les comptes annuels et portant modification du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. ID 16850

Règlement grand-ducal du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le Registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. ID 10216

TITRE II. - DE LA COMPTABILITÉ ET DES COMPTES ANNUELS DES ENTREPRISES

Chapitre I - De l'obligation de tenir une comptabilité, de préparer des comptes annuels et de déposer ceux-ci

Note de l'éditeur: *à cet endroit, nous avons supprimé un passage peu utile pour le présent ouvrage (modification d'un autre texte, disposition caduque...). Pour retrouver le texte intégral, rendez-vous sur www.lexnow.lu (ID 1779)*

Chapitre II – De l'établissement des comptes annuels

(intitulé modifié par la Loi du 30 juillet 2013 (Mém. A177 du 02/10/2013 P.3384))

Section 1. - Dispositions générales

Art. 25.

(modifié par la Loi du 10 décembre 2010 (Mém. A225 du 17/12/2010 P.3634), complété par la Loi du 12 juillet 2013 (Mém. A119 du 15/07/2013 P.1856), la Loi du 23 juillet 2016 (Mém. A156 du 04/08/2016 P.2652))

Le présent chapitre s'applique aux entreprises visées à l' article 8 du Code de commerce à l'exception:

1° des commerçants personnes physiques, des sociétés en commandite spéciale et des sociétés en nom collectif ou en commandite simple, visées à l' article 13 du Code de commerce;

2° des sociétés d'assurance et de réassurance;

3° des sociétés d'épargne-pension à capital variable.

Le présent chapitre s'applique aux sociétés d'investissement et aux sociétés de participation financière visées aux articles 30 et 31 à l'exception des dérogations prévues dans le cadre de la présente loi.

Les établissements de crédit sont exclus du champ d'application du présent chapitre à l'exception des articles 68bis et 68ter concernant la publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité.

Art. 26.

(modifié par la Loi du 10 décembre 2010 (Mém. A225 du 17/12/2010 P.3634), la Loi du 18 décembre 2015 (Mém. A258 du 28/12/2015 P.6228))

(1) Les comptes annuels visés à l' article 15 du Code de commerce comprennent le bilan, le compte de profits et pertes ainsi que l'annexe: ces documents forment un tout.

Les entreprises ont la faculté d'incorporer d'autres états financiers dans les comptes annuels en sus des documents visés au premier alinéa.

(2) Les comptes annuels doivent être établis avec clarté et en conformité avec les dispositions du présent chapitre.

(3) Les comptes annuels doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que des résultats de l'entreprise.

(4) Lorsque l'application des dispositions ci-après prévues ne suffit pas pour donner l'image fidèle visée au paragraphe (3), des informations complémentaires doivent être fournies.

(5) Si, dans des cas exceptionnels, l'application d'une disposition du présent chapitre se révèle contraire à l'obligation prévue au paragraphe (3) ci-dessus, il y a lieu de déroger à celle-ci afin qu'une image fidèle au sens du paragraphe (3) soit donnée. Une telle dérogation doit être mentionnée dans l'annexe et dûment motivée avec indication de son influence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats.

(6) Lorsqu'une disposition du présent titre se réfère au terme «significatif», ce terme se définit comme le statut d'une information dont on peut raisonnablement penser que l'omission ou l'inexactitude risque d'influencer les décisions que prennent les utilisateurs sur la base des comptes annuels de l'entreprise. L'importance significative de chaque élément est évaluée dans le contexte d'autres éléments similaires.

Art. 27.

(modifié par la Loi du 10 décembre 2010 (Mém. A225 du 17/12/2010 P.3634), la Loi du 30 juillet 2013 (Mém. A177 du 02/10/2013 P.3384))

Le ministre de la Justice peut accorder, dans des cas spéciaux et moyennant l'avis motivé de la Commission des normes comptables des dérogations aux règles arrêtées en vertu des articles 11, 12 et 15 du Code de commerce, aux dispositions du présent chapitre et du chapitre IV du titre II de la présente loi ainsi qu'aux dispositions de la section XVI de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis de la Commission des normes comptables, peut autoriser les entreprises visées à l' article

25 ou certaines catégories d'entre elles à déroger aux règles arrêtées en vertu des articles 11, 12 et 15 du Code de commerce, aux dispositions du présent chapitre et du chapitre IV du titre II de la présente loi ainsi qu'aux dispositions de la section XVI de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

RÈGLEMENT(S) D'EXÉCUTION

Règlement grand-ducal du 12 septembre 2019 déterminant le contenu du plan comptable normalisé visé à l'article 12 du Code de commerce. ID 20190923002

Règlement grand-ducal du 15 décembre 2016 1. introduisant certaines dérogations aux schémas standardisés de bilan et de compte de profits et pertes en application de l'article 27 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 et, 2. portant abrogation de règlement grand-ducal du 29 juin 1984 déterminant le schéma selon lequel les sociétés de participation financière doivent établir leurs comptes annuels. ID 25283

Règlement grand-ducal du 11 septembre 2006 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. ID 10899

Règlement grand-ducal du 24 juillet 2006 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. ID 10883

Section 2. - Dispositions générales concernant le bilan et le compte de profits et pertes

Art. 28.

(modifié par la Loi du 30 juillet 2013 (Mém. A177 du 02/10/2013 P.3384))

La structure du bilan et celle du compte de profits et pertes, spécialement quant à la forme retenue pour leur présentation, ne peuvent pas être modifiées d'un exercice à l'autre.

Art. 29.

(complété par la Loi du 10 décembre 2010 (Mém. A225 du 17/12/2010 P.3634), modifié par la Loi du 30 juillet 2013 (Mém. A177

du 02/10/2013 P.3384), la Loi du 18 décembre 2015 (Mém. A258 du 28/12/2015 P.6228))

(1) Dans le bilan ainsi que dans le compte de profits et pertes, les postes doivent apparaître séparément dans l'ordre indiqué au sein des règlements grand-ducaux pris en exécution des articles 34, 35 paragraphe (1), 46 et 47 paragraphe (1).

(2) Chacun des postes du bilan et du compte de profits et pertes doit comporter l'indication du chiffre relatif au poste correspondant de l'exercice précédent. L'absence de comparabilité des chiffres d'un exercice à l'autre et, le cas échéant, les adaptations des chiffres de l'exercice précédent, faites pour assurer cette comparabilité, doivent être signalées dans l'annexe et dûment commentées.

(3) La présentation des montants repris sous les postes du compte de profits et pertes et du bilan peut se référer à la substance de la transaction ou du contrat concerné.

Art. 30.

(modifié par la Loi du 10 décembre 2010 (Mém. A225 du 17/12/2010 P.3634), la Loi du 30 juillet 2013 (Mém. A177 du 02/10/2013 P.3384))

(1) Par dérogation au paragraphe (1) de l' article 29, les sociétés d'investissement établissent leurs comptes annuels conformément aux règles fixées sur base de l' article 151 (3) et (5) de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ou de l' article 52, paragraphe (4) de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés.

Par sociétés d'investissement au sens du présent article, on entend les sociétés dont l'objet unique est de placer leurs fonds en valeurs mobilières variées, en valeurs immobilières variées et en d'autres valeurs dans le seul but de répartir les risques d'investissement et de faire bénéficier leurs actionnaires ou associés des résultats de la gestion de leurs avoirs

(2) Par dérogation au paragraphe (1) de l'article 29, un règlement grand-ducal peut prévoir un schéma particulier pour le bilan et le compte de profits et pertes des sociétés liées aux sociétés d'investissement à capital fixe, si l'objet unique de ces sociétés liées est d'acquérir des actions entièrement libérées émises par ces sociétés d'investissement.

Art. 31.

(modifié par la Loi du 30 juillet 2013 (Mém. A177 du 02/10/2013 P.3384))

(1) Par dérogation aux paragraphes (1) de l' article 29, les sociétés de participation financière peuvent établir leur bilan et leur compte de profits et pertes selon un schéma particulier arrêté par règlement grand-ducal.

(2) Les sociétés de participation financière visées ci-dessus sont des sociétés dont l'objet unique est la prise de participations dans d'autres entreprises ainsi que la gestion et la mise en valeur de ces participations sans que ces sociétés s'immiscent directement ou indirectement dans la gestion de ces entreprises, sans préjudice des droits que les sociétés de participation financière détiennent en leur qualité d'actionnaires ou d'associés.

Art. 32.

Un règlement grand-ducal peut procéder à une adaptation des schémas du bilan et du compte de profits et pertes afin de faire apparaître l'affectation des résultats.

Art. 33.

(complété par la Loi du 30 juillet 2013 (Mém. A177 du 02/10/2013 P.3384), remplacé par la Loi du 18 décembre 2015 (Mém. A258 du 28/12/2015 P.6228))

Toute compensation entre des postes d'actif et de passif, ou entre des postes de charges et de produits, est interdite sans préjudice

des cas où un droit de compenser existe en vertu de la loi. Dans les cas où il a été procédé à des compensations entre des postes d'actif et de passif ou entre des postes de charges et de produits, les montants compensés sont indiqués comme des montants bruts dans l'annexe.

Section 3. - Structure du bilan

Art. 34.

(modifié par la Loi du 10 décembre 2010 (Mém. A225 du 17/12/2010 P.3634), la Loi du 30 juillet 2013 (Mém. A177 du 02/10/2013 P.3384), la Loi du 18 décembre 2015 (Mém. A258 du 28/12/2015 P.6228))

Un règlement grand-ducal à prendre sur avis de la Commission des normes comptables détermine la forme et le contenu des schémas de présentation du bilan.

RÈGLEMENT(S) D'EXÉCUTION

Règlement grand-ducal du 12 septembre 2019 déterminant le contenu du plan comptable normalisé visé à l'article 12 du Code de commerce. ID 20190923002

Règlement grand-ducal du 15 décembre 2016 1. introduisant certaines dérogations aux schémas standardisés de bilan et de compte de profits et pertes en application de l'article 27 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 et; 2. portant abrogation de règlement grand-ducal du 29 juin 1984 déterminant le schéma selon lequel les sociétés de participation financière doivent établir leurs comptes annuels. ID 25283

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2015 déterminant la forme et le contenu des schémas de présentation du bilan et du compte de profits et pertes et portant exécution des articles 34, 35, 46 et 47 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. ID 24069

Art. 35.

(modifié par la Loi du 10 décembre 2010 (Mém. A225 du 17/12/2010 P.3634), la Loi du 18 décembre 2015 (Mém. A258 du 28/12/2015 P.6228))

(1) Les entreprises qui, à la date de clôture du bilan, ne dépassent pas les limites chiffrées d'au moins deux des trois critères suivants:

- total du bilan: 4,4 millions d'euros
- montant net du chiffre d'affaires: 8,8 millions d'euros
- nombre des membres du personnel employé à plein temps et en moyenne au cours de l'exercice: 50,

peuvent établir un bilan abrégé dont la forme et le contenu sont déterminés par un règlement grand-ducal à prendre sur avis de la Commission des normes comptables.

Cette faculté n'existe cependant pas pour les entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne au sens de l'article 1er, point 11, de la loi modifiée du 13 juillet 2007 relative aux marchés d'instruments financiers.

(2) Les montants sus-indiqués peuvent être modifiés par règlement grand-ducal.

RÈGLEMENT(S) D'EXÉCUTION

Règlement grand-ducal du 12 septembre 2019 déterminant le contenu du plan comptable normalisé visé à l'article 12 du Code de commerce. ID 20190923002

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2015 déterminant la forme et le contenu des schémas de présentation du bilan et du compte de profits et pertes et portant exécution des articles 34, 35, 46 et 47 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. ID 24069

Art. 36.

(modifié par la Loi du 18 décembre 2015 (Mém. A258 du 28/12/2015 P.6228))

(1) Lorsqu'une entreprise, à la date de clôture du bilan, vient soit de dépasser, soit de ne plus dépasser les limites de deux des trois critères indiqués à l' article 35, cette circonstance ne produit des effets pour l'application de la dérogation prévue audit article que si elle se reproduit pendant deux exercices consécutifs.

(2) [...]

Art. 37.

(1) Lorsqu'un élément d'actif ou de passif relève de plusieurs postes du schéma, son rapport avec d'autres postes doit être indiqué soit dans le poste où il figure, soit dans l'annexe, lorsque cette indication est nécessaire à la compréhension des comptes annuels.

(2) Les actions propres et les parts propres ainsi que les parts dans des entreprises liées ne peuvent figurer dans d'autres postes que ceux prévus à cette fin.

Art. 38.

(remplacé par la Loi du 18 décembre 2015 (Mém. A258 du 28/12/2015 P.6228))

Doivent figurer à l'annexe, le montant global de tous les engagements financiers, de toutes garanties ou éventualités qui ne figurent pas au bilan, et une indication de la nature et de la forme de toutes les sûretés réelles constituées. Les engagements existants en matière de pensions ainsi que les engagements à l'égard d'entreprises liées ou associées sont mentionnés séparément.

Section 4. - Dispositions particulières à certains postes du bilan

Art. 39.

(modifié par la Loi du 30 juillet 2013 (Mém. A177 du 02/10/2013 P.3384))

(1) L'inscription des éléments du patrimoine à l'actif immobilisé ou à l'actif circulant est déterminée par la destination de ces éléments.

(2) L'actif immobilisé comprend les éléments du patrimoine qui sont destinés à servir de façon durable à l'activité de l'entreprise.

(3)

a) Les mouvements des divers postes de l'actif immobilisé doivent être indiqués dans l'annexe. A cet effet, il y a lieu, en partant du prix d'acquisition ou du coût de revient, de faire apparaître, pour chacun des postes de l'actif immobilisé, séparément, d'une part, les entrées et sorties ainsi que les transferts de l'exercice et, d'autre part, les corrections de valeur cumulées à la date de clôture du bilan et les rectifications effectuées pendant l'exercice sur corrections de valeur d'exercices antérieurs. Les corrections de valeur sont indiquées dans l'annexe.

b) Lorsqu'au moment de l'établissement des premiers comptes annuels, conformément aux dispositions de la présente section, le prix d'acquisition ou le coût de revient d'un élément de l'actif immobilisé ne peut pas être déterminé sans frais ou délai injustifiés, la valeur résiduelle au début de l'exercice peut être considérée comme prix d'acquisition ou coût de revient. L'application du présent littera b) doit être mentionnée dans l'annexe.

c) En cas d'application de l' article 54, les mouvements des divers postes de l'actif immobilisé visé au littera a) du présent paragraphe sont indiqués en partant du prix d'acquisition ou du coût de revient réévalué.

(4) Le paragraphe (3) littera a) et b) s'applique à la présentation du poste «Frais d'établissement».

(5) Le paragraphe (3) a) et le paragraphe (4) ne s'appliquent pas au bilan abrégé des entreprises visées à l' article 35.

Art. 40.

Au poste «Terrains et constructions» doivent figurer les droits immobiliers et autres droits assimilés tels qu'ils sont définis par les lois civiles.

Art. 41.

(modifié par la Loi du 30 juillet 2013 (Mém. A177 du 02/10/2013 P.3384))

Au sens du présent chapitre, on entend par participations des droits dans le capital d'autres entreprises, matérialisés ou non par des titres, qui, en créant un lien durable avec celles-ci, sont destinés à contribuer à l'activité de l'entreprise. La détention d'une partie du capital d'une autre entreprise est présumée être une participation lorsqu'elle excède vingt pour cent.

Art. 42.

Au poste «Comptes de régularisation» de l'actif doivent figurer les charges comptabilisées pendant l'exercice mais concernant un exercice ultérieur.

Art. 43.

Les corrections de valeur comprennent toutes les corrections destinées à tenir compte de la dépréciation – définitive ou non - des éléments du patrimoine constatée à la date de clôture du bilan.

Art. 44.

(modifié par la Loi du 10 décembre 2010 (Mém. A225 du 17/12/2010 P.3634), la Loi du 18 décembre 2015 (Mém. A258 du 28/12/2015 P.6228))

(1) Les provisions ont pour objet de couvrir des pertes ou dettes qui sont nettement circonscrites quant à leur nature et qui, à la date de clôture du bilan, sont ou probables ou certaines, mais indéterminées quant à leur montant ou quant à la date de leur survenance.

(2) Est également autorisée la constitution de provisions ayant pour objet de couvrir des charges qui trouvent leur origine dans l'exercice ou un exercice antérieur et qui sont nettement circonscrites quant à leur nature et qui, à la date de clôture du bilan, sont ou probables ou certaines mais indéterminées quant à leur montant ou quant à la date de leur survenance.

(3) Les provisions ne peuvent pas avoir pour objet de corriger les valeurs des éléments de l'actif.

Art. 45.

Au poste «Comptes de régularisation» du passif doivent figurer les produits perçus avant la date de clôture du bilan, mais imputables à un exercice ultérieur.

Section 5. - Structure du compte de profits et pertes

Art. 46.

(modifié par la Loi du 10 décembre 2010 (Mém. A225 du 17/12/2010 P.3634), la Loi du 30 juillet 2013 (Mém. A177 du 02/10/2013 P.3384), la Loi du 18 décembre 2015 (Mém. A258 du 28/12/2015 P.6228))

Un règlement grand-ducal à prendre sur avis de la Commission des normes comptables détermine la forme et le contenu des schémas de présentation du compte de profits et pertes.

RÈGLEMENT(S) D'EXÉCUTION

Règlement grand-ducal du 12 septembre 2019 déterminant le contenu du plan comptable normalisé visé à l'article 12 du Code de commerce. ID 20190923002

Règlement grand-ducal du 15 décembre 2016 1. introduisant certaines dérogations aux schémas standardisés de bilan et de compte de profits et pertes en application de l'article 27 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 et; 2. portant abrogation de règlement grand-ducal du 29 juin 1984 déterminant le schéma selon lequel les sociétés de participation financière doivent établir leurs comptes annuels. ID 25283

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2015 déterminant la forme et le contenu des schémas de présentation du bilan et du compte de profits et pertes et portant exécution des articles 34, 35, 46 et 47 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. ID 24069

Art. 47.

(modifié par la Loi du 10 décembre 2010 (Mém. A225 du 17/12/2010 P.3634), la Loi du 30 juillet 2013 (Mém. A177 du 02/10/2013 P.3384), la Loi du 18 décembre 2015 (Mém. A258 du 28/12/2015 P.6228))

(1) Les entreprises qui à la date de clôture du bilan ne dépassent pas les limites chiffrées d'au moins deux des trois critères suivants:

- total du bilan: 20 millions d'euros
- montant net du chiffre d'affaires: 40 millions d'euros
- nombre des membres du personnel employé à plein temps et en moyenne au cours de l'exercice: 250,

peuvent établir un compte de profits et pertes abrégé dont la forme et le contenu sont déterminés par un règlement grand-ducal à prendre sur avis de la Commission des normes comptables.

Cette faculté n'existe cependant pas pour les entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne au sens de l'article 1er, point 11, de la loi modifiée du 13 juillet 2007 relative aux marchés d'instruments financiers.

L'article 36 est applicable.

(2) Les montants sus-indiqués peuvent être modifiés par règlement grand-ducal.

RÈGLEMENT(S) D'EXÉCUTION

Règlement grand-ducal du 12 septembre 2019 déterminant le contenu du plan comptable normalisé visé à l'article 12 du Code de commerce. ID 20190923002

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2015 déterminant la forme et le contenu des schémas de présentation du bilan et du compte de profits et pertes et portant exécution des articles 34, 35, 46 et 47 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. ID 24069

Section 6. - Dispositions particulières à certains postes du compte de profits et pertes

Art. 48.

(remplacé par la Loi du 18 décembre 2015 (Mém. A258 du 28/12/2015 P.6228))

Le chiffre d'affaires net comprend le montant résultant de la vente des produits et de la prestation de services, déduction faite des réductions sur ventes, de la taxe sur la valeur ajoutée et d'autres impôts directement liés au chiffre d'affaires.

Art. 49.

(remplacé par la Loi du 18 décembre 2015 (Mém. A258 du 28/12/2015 P.6228))

Le montant et la nature des éléments de produits ou charges qui sont de taille ou d'incidence exceptionnelle sont renseignés en annexe.

Art. 50.

(modifié par la Loi du 10 décembre 2010 (Mém. A225 du 17/12/2010 P.3634), la Loi du 30 juillet 2013 (Mém. A177 du 02/10/2013 P.3384), abrogé par la Loi du 18 décembre 2015 (Mém. A258 du 28/12/2015 P.6228))

[...]

Section 7. - Règles d'évaluation

Art. 51.

(modifié par la Loi du 10 décembre 2010 (Mém. A225 du 17/12/2010 P.3634), la Loi du 18 décembre 2015 (Mém. A258 du 28/12/2015 P.6228))

(1) Pour l'évaluation des postes figurant dans les comptes annuels il est fait application des principes généraux suivants:

a) l'entreprise est présumée continuer ses activités;

b) les méthodes comptables et les modes d'évaluation ne peuvent pas être modifiés d'un exercice à l'autre;

c) le principe de prudence doit en tout cas être observé et notamment

seuls les bénéfices réalisés à la date de clôture du bilan peuvent y être inscrits;

il doit être tenu compte de tous les passifs qui ont pris naissance au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur, même si ces passifs ne sont connus qu'entre la date de clôture du bilan et la date à laquelle il est établi;

il doit être tenu compte des dépréciations, que l'exercice se solde par une perte ou par un bénéfice;

d) il doit être tenu compte des charges et produits afférents à l'exercice auquel les comptes se rapportent, sans considération de la date de paiement ou d'encaissement de ces charges ou produits;

e) les éléments des postes de l'actif et du passif doivent être évalués séparément;

f) le bilan d'ouverture d'un exercice doit correspondre au bilan de clôture de l'exercice précédent.

g) il n'est pas nécessaire de se conformer aux exigences énoncées dans le présent chapitre concernant la présentation et la communication d'informations en annexe lorsque le respect de ces exigences ne revêt pas un caractère significatif au regard du principe d'importance relative.

(1bis) Outre les montants enregistrés conformément à l'article 51 paragraphe 1, point c) bb), les entreprises ont la faculté de prendre en considération tous les passifs prévisibles et pertes éventuelles qui ont pris naissance au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur, même si ces passifs ou pertes ne sont connus qu'entre la date de clôture du bilan et la date à laquelle il est établi.

(2) Lorsque, dans des cas exceptionnels, l'application d'une disposition de la présente loi est incompatible avec l'obligation prévue à l'article 26, paragraphe (3), ladite disposition n'est pas appliquée afin de donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'entreprise. La non-application d'une telle disposition est mentionnée dans l'annexe et dûment motivée, avec une indication de son incidence sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l'entreprise.

Art. 52.

L'évaluation des postes figurant dans les comptes annuels se fait selon les dispositions des articles 53, 55, 56, 59 à 64, fondées sur le principe du prix d'acquisition ou du coût de revient.

Art. 53.

(1)

a) Les frais d'établissement doivent être amortis dans un délai maximum de cinq ans.

b) Dans la mesure où les frais d'établissement n'ont pas été complètement amortis, toute distribution des résultats est interdite à moins que le montant des réserves disponibles à cet effet et des résultats reportés ne soit au moins égal au montant des frais non amortis.

(2) Les éléments inscrits au poste «Frais d'établissement» doivent être commentés dans l'annexe.

(3) Peuvent être portés à l'actif en tant que frais d'établissement les frais qui sont en relation avec la création ou l'extension d'une entreprise, d'une partie d'entreprise ou d'une branche d'activité, par opposition aux frais résultant de la gestion courante.

Art. 54.

(modifié par la Loi du 10 décembre 2010 (Mém. A225 du 17/12/2010 P.3634), remplacé par la Loi du 18 décembre 2015 (Mém. A258 du

28/12/2015 P.6228))

(1) Un règlement grand-ducal peut, par dérogation à l'article 52, autoriser ou imposer pour toutes les entreprises ou certaines catégories d'entreprises, le mode d'évaluation alternatif fondé sur la réévaluation des éléments de l'actif immobilisé.

(2) Le règlement visé au paragraphe (1) détermine les modalités d'application du mode d'évaluation alternatif dans les limites prévues à l'article 7 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises.

Art. 55.

(modifié par la Loi du 18 décembre 2015 (Mém. A258 du 28/12/2015 P.6228))

(1)

a) Les éléments de l'actif immobilisé doivent être évalués au prix d'acquisition ou au coût de revient sans préjudice aux points b) et c).

b) Le prix d'acquisition ou le coût de revient des éléments de l'actif immobilisé dont l'utilisation est limitée dans le temps doit être diminué des corrections de valeur calculées de manière à amortir systématiquement la valeur de ces éléments pendant leur durée d'utilisation.

c)

Les immobilisations financières peuvent faire l'objet de corrections de valeur afin de donner à ces éléments la valeur inférieure qui est à leur attribuer à la date de clôture du bilan.

Que leur utilisation soit ou non limitée dans le temps, les éléments de l'actif immobilisé doivent faire l'objet de corrections de valeur afin de donner à ces éléments la valeur inférieure qui est à leur

attribuer à la date de clôture du bilan, si l'on prévoit que la dépréciation sera durable.

Les corrections de valeur visées sous aa) et bb) doivent être portées au compte de profits et pertes et indiquées séparément dans l'annexe si elles ne sont pas indiquées séparément dans le compte de profits et pertes.

L'évaluation à la valeur inférieure visée sous aa) et bb) ne peut pas être maintenue lorsque les raisons qui ont motivé les corrections de valeur ont cessé d'exister; cette disposition ne s'applique pas aux corrections de valeur portant sur le fonds de commerce.

d) Si les éléments de l'actif immobilisé font l'objet de corrections de valeur exceptionnelles pour la seule application de la législation fiscale, il y a lieu d'indiquer dans l'annexe le montant dûment motivé de ces corrections.

(2) Le prix d'acquisition s'obtient en ajoutant les frais accessoires au prix d'achat.

(3)

a) Le coût de revient s'obtient en ajoutant au prix d'acquisition des matières premières et consommables les coûts directement imputables au produit considéré.

b) Une fraction raisonnable des coûts qui ne sont qu'indirectement imputables au produit considéré peut être ajoutée au coût de revient dans la mesure où ces coûts concernent la période de fabrication.

(4) L'inclusion dans le coût de revient des intérêts sur les capitaux empruntés pour financer la fabrication d'immobilisations est permise dans la mesure où les intérêts concernent la période de fabrication.

Dans ce cas, leur inscription à l'actif doit être signalée dans l'annexe.

Art. 56.

Par dérogation à l' article 55 paragraphe (1) point c) sous cc), les sociétés d'investissement, au sens de l' article 30 peuvent compenser les corrections de valeur sur les valeurs mobilières directement avec les capitaux propres. Les montants en question doivent figurer séparément au passif du bilan.

Art. 57.

(modifié par la Loi du 10 décembre 2010 (Mém. A225 du 17/12/2010 P.3634))

Les sociétés d'investissement au sens de l' article 30 doivent faire l'évaluation des valeurs dans lesquelles elles ont placé leurs fonds sur la base de leur juste valeur. Les sociétés d'investissement à capital variable sont dispensées de faire figurer de façon distincte les montants de corrections de valeur mentionnées à l' article 56.

Art. 58.

(modifié par la Loi du 10 décembre 2010 (Mém. A225 du 17/12/2010 P.3634), la Loi du 30 juillet 2013 (Mém. A177 du 02/10/2013 P.3384), la Loi du 18 décembre 2015 (Mém. A258 du 28/12/2015 P.6228))

(1) Les entreprises peuvent inscrire au bilan les participations, au sens de l' article 41, détenues dans le capital d'entreprises sur la gestion et la politique financière desquelles elles exercent une influence notable conformément aux paragraphes (2) à (9) suivants, sous les postes «Parts dans des entreprises liées» et «Participations» selon le cas. Il est présumé qu'une entreprise exerce une influence notable sur une autre entreprise lorsqu'elle a 20% ou plus des droits de vote des actionnaires ou associés de cette entreprise. L' article 310 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est applicable.

(2) Lors de la première application du présent article à une participation visée au paragraphe (1), celle-ci est inscrite au bilan:

a) soit à sa valeur comptable évaluée conformément aux sections section 7 ou 7bis du présent chapitre. La

différence entre cette valeur et le montant correspondant à la fraction des capitaux propres représentée par cette participation est mentionnée séparément dans le bilan ou dans l'annexe. Cette différence est calculée à la date à laquelle la méthode est appliquée pour la première fois;

b) soit pour le montant correspondant à la fraction des capitaux propres représentée par cette participation.
La différence entre ce montant et la valeur comptable évaluée conformément aux règles d'évaluation prévues aux sections 7 ou 7*bis* du présent chapitre est mentionnée séparément dans le bilan ou dans l'annexe.
Cette différence est calculée à la date à laquelle la méthode est appliquée pour la première fois.

c) Le bilan ou l'annexe doit indiquer lequel des points a) ou b) a été utilisé.

d) Pour l'application des points a) ou b), le calcul de la différence peut s'effectuer à la date d'acquisition des actions ou parts ou, lorsque l'acquisition a eu lieu en plusieurs fois, à la date à laquelle les actions ou parts sont devenues une participation au sens du paragraphe (1).

(3) Lorsque des éléments d'actif ou de passif de l'entreprise dans laquelle une participation au sens du paragraphe (1) est détenue ont été évalués selon des méthodes non uniformes avec celle retenue par l'entreprise établissant ses comptes annuels, ces éléments peuvent, pour le calcul de la différence visée au paragraphe (2) point a) ou point b), être évalués à nouveau conformément aux méthodes retenues par l'entreprise établissant ses comptes annuels. Lorsqu'il n'a pas été procédé à cette nouvelle évaluation, mention doit en être faite à l'annexe.

(4) La valeur comptable visée au paragraphe (2) point a) ou le montant correspondant à la fraction des capitaux propres visé au paragraphe (2) point b) est accru ou réduit du montant de la variation, intervenue au cours de l'exercice, de la fraction des

capitaux propres représentée par cette participation; il est réduit du montant des dividendes correspondant à la participation.

(5) Dans la mesure où une différence positive mentionnée au paragraphe (2) point a) ou point b) n'est pas rattachable à une catégorie d'éléments d'actif ou de passif, elle est traitée conformément aux règles applicables au poste «fonds de commerce».

(6)

- **a)** La fraction du résultat attribuable aux participations visées au paragraphe (1) est inscrite au compte de profits et pertes sous un poste séparé ayant l'intitulé «Quote-part dans le résultat des entreprises mises en équivalence».
- **b)** Lorsque ce montant excède le montant des dividendes déjà reçus ou dont le paiement peut être réclamé, le montant de la différence doit être porté à une réserve qui ne peut être distribué aux actionnaires.
- **c)** Il est permis que la fraction du résultat attribuable aux participations visées au paragraphe (1) ne figure au compte de profits et pertes que dans la mesure où elle correspond à des dividendes déjà reçus ou dont le paiement peut être réclamé.

(7) Les éliminations visées à l' article 329 paragraphe (1) point c) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales sont effectuées dans la mesure où les éléments en sont connus ou accessibles. L'article 329 paragraphes (2) et (3) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales s'applique.

(8) Lorsqu'une entreprise, dans laquelle une participation au sens du paragraphe (1) est détenue, établit des comptes consolidés, les dispositions des paragraphes précédents sont applicables aux capitaux propres inscrits dans ces comptes consolidés.

(9) Il peut être renoncé à l'application du présent article lorsque les participations visées au paragraphe (1) ne présentent qu'un intérêt non significatif au regard de l'objectif de l' article 26 paragraphe (3).

Art. 59.

(modifié par la Loi du 30 juillet 2013 (Mém. A177 du 02/10/2013 P.3384), remplacé par la Loi du 18 décembre 2015 (Mém. A258 du 28/12/2015 P.6228))

(1) Les immobilisations incorporelles sont amorties sur leur durée d'utilisation.

(2) Dans des cas exceptionnels, lorsque la durée d'utilisation du fonds de commerce et des frais de développement ne peuvent être estimés de manière fiable, ces actifs sont amortis sur une période maximale qui ne peut pas dépasser dix ans. Une explication de la période d'amortissement du fonds de commerce est fournie dans l'annexe.

(3) L' article 53, paragraphe (1), point b) est applicable au poste «Frais de développement».

Art. 60.

Les immobilisations corporelles et les matières premières et consommables qui sont constamment renouvelées et dont la valeur globale est d'importance secondaire pour l'entreprise peuvent être portées à l'actif pour une quantité et une valeur fixes, si leur quantité, leur valeur et leur composition ne varient pas sensiblement.

Art. 61.

(modifié par la Loi du 30 juillet 2013 (Mém. A177 du 02/10/2013 P.3384), la Loi du 18 décembre 2015 (Mém. A258 du 28/12/2015 P.6228))

(1)

- **a)** Les éléments de l'actif circulant doivent être évalués au prix d'acquisition ou au coût de revient, sans préjudice des points b) et c).
- **b)** Les éléments de l'actif circulant font l'objet de corrections de valeur afin de donner à ces éléments la valeur inférieure

du marché ou, dans des circonstances particulières, une autre valeur inférieure qui est à leur attribuer à la date de clôture du bilan.

c) L'évaluation à la valeur inférieure visée sous b) et c) ne peut pas être maintenue si les raisons qui ont motivé les corrections de valeur ont cessé d'exister.

d) Si les éléments de l'actif circulant font l'objet de corrections de valeur exceptionnelles pour la seule application de la législation fiscale, il y a lieu d'en indiquer dans l'annexe le montant dûment motivé.

(2) La définition du prix d'acquisition ou du coût de revient figurant à l' article 55 paragraphes (2) et (3), s'applique. L'article 55 paragraphe (4) est aussi applicable. Les frais de distribution ne peuvent être incorporés dans le coût de revient.

Art. 62.

(modifié par la Loi du 18 décembre 2015 (Mém. A258 du 28/12/2015 P.6228))

Le prix d'acquisition ou le coût de revient des stocks d'objets de même catégorie ainsi que de tous les éléments fongibles, y inclus les valeurs mobilières, peuvent être calculés soit sur la base des prix moyens pondérés, soit selon les méthodes «premier entré – premier sorti» (FIFO) ou «dernier entré – premier sorti» (LIFO), ou une méthode qui reflète les meilleures pratiques généralement admises.

Art. 63.

(modifié par la Loi du 30 juillet 2013 (Mém. A177 du 02/10/2013 P.3384))

(1) Lorsque le montant à rembourser sur des dettes est supérieur au montant reçu, la différence peut être portée à l'actif. Elle doit être indiquée séparément dans l'annexe.

(2) Cette différence doit être amortie par des montants annuels raisonnables et au plus tard au moment du remboursement de la

dette.

Art. 64.

(modifié par la Loi du 10 décembre 2010 (Mém. A225 du 17/12/2010 P.3634), la Loi du 30 juillet 2013 (Mém. A177 du 02/10/2013 P.3384), la Loi du 18 décembre 2015 (Mém. A258 du 28/12/2015 P.6228))

A la date de clôture du bilan, une provision représente la meilleure estimation des charges probables ou, dans le cas d'une perte ou d'une dette, du montant nécessaire pour l'honorer.

Section 7bis. Règles d'évaluation à la juste valeur

(intitulé inséré par Loi du 10 décembre 2010 (Mém. A225 du 17/12/2010 P.3634))

Art. 64bis.

(inséré par Loi du 10 décembre 2010 (Mém. A225 du 17/12/2010 P.3634), modifié par la Loi du 30 juillet 2013 (Mém. A177 du 02/10/2013 P.3384))

(1) Par dérogation à l' article 52 et sous réserve des conditions fixées aux paragraphes (2) à (4) du présent article, les entreprises ont la faculté de procéder à l'évaluation à leur juste valeur des instruments financiers, y compris les instruments dérivés.

(2) Sont considérés comme instruments financiers dérivés aux fins de l'évaluation à la juste valeur les contrats sur produits de base que chacune des parties est en droit de dénouer en numéraire ou au moyen d'un autre instrument financier, à l'exception de ceux qui:

- **a)** ont été passés et sont maintenus pour satisfaire les besoins escomptés de la société en matière d'achat, de vente ou d'utilisation du produit de base;
- **b)** ont été désignés à cet effet dès le début, et

c) sont censés être dénoués par la livraison du produit de base.

(3) Les instruments financiers du passif ne peuvent être évalués à la juste valeur que s'ils sont:

a) détenus en tant qu'éléments du portefeuille de négociation, ou

b) des instruments financiers dérivés.

(4) Ne peuvent être évalués à la juste valeur:

a) les instruments financiers non dérivés conservés jusqu'à l'échéance;

b) les prêts et les créances émis par l'entreprise et non détenus à des fins de négociation, et

c) les intérêts détenus dans des filiales, des entreprises associées et des coentreprises, les instruments de capitaux propres émis par l'entreprise, contrats prévoyant une contrepartie éventuelle dans le cadre d'une opération de rapprochement entre entreprises ni les autres instruments financiers présentant des spécificités telles que, conformément à ce qui est généralement admis, ils devraient être comptabilisés différemment des autres instruments financiers.

(5) Par dérogation à l'article 52, est autorisée, pour tout élément d'actif ou de passif remplissant les conditions pour pouvoir être considéré comme un élément couvert dans le cadre d'un système de comptabilité de couverture à la juste valeur, ou pour des parties précises d'un tel élément d'actif ou de passif, une évaluation au montant spécifique requis en vertu de ce système.

(5bis) Par dérogation aux dispositions des paragraphes (3) et (4) et conformément aux normes comptables internationales adoptées conformément au règlement (CE) N 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales est autorisée l'évaluation d'instruments financiers, de même que le respect des obligations de publicité y afférentes prévues par les normes comptables

internationales adoptées conformément au règlement (CE) Nº 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales.

Art. 64ter.

(inséré par Loi du 10 décembre 2010 (Mém. A225 du 17/12/2010 P.3634), modifié par la Loi du 30 juillet 2013 (Mém. A177 du 02/10/2013 P.3384))

(1) La juste valeur mentionnée à l' article 64bis est déterminée par référence à:

a) une valeur de marché, dans le cas des instruments financiers pour lesquels un marché fiable est aisément identifiable; lorsqu'une valeur de marché ne peut être aisément identifiée pour un instrument donné, mais qu'elle peut l'être pour les éléments qui le composent ou pour un instrument similaire, la valeur de marché peut être calculée à partir de celle de ses composantes ou de l'instrument similaire, ou

b) une valeur résultant de modèles et de techniques d'évaluation généralement admis, dans le cas des instruments pour lesquels un marché fiable ne peut être aisément identifié; ces modèles et techniques d'évaluation garantissent une estimation raisonnable de la valeur de marché.

(2) Les instruments financiers qui ne peuvent être mesurés de façon fiable par l'une des méthodes visées au paragraphe (1) sont évalués conformément aux articles 53, 55, 56 et 59 à 64.

Art. 64quater.

(inséré par Loi du 10 décembre 2010 (Mém. A225 du 17/12/2010 P.3634))

(1) Nonobstant l' article 51 paragraphe (1), point c) lorsqu'un instrument financier est évalué sur base de sa juste valeur, toute

variation de valeur est portée au compte de profits et pertes. Toutefois, une telle variation est affectée directement à un compte de capitaux propres, dans une réserve de juste valeur lorsque:

a) l'instrument comptabilisé est un instrument de couverture dans le cadre d'un système de comptabilité de couverture qui permet de ne pas inscrire tout ou partie de la variation de valeur dans le compte de profits et pertes, ou que

b) la variation de valeur reflète une différence de change enregistrée sur un instrument monétaire faisant partie de l'investissement net d'une entreprise dans une entité étrangère.

(2) Une variation de valeur d'un actif financier disponible à la vente autre qu'un instrument financier dérivé, peut être directement portée au compte de capitaux propres, dans la réserve de juste valeur.

(3) La réserve de juste valeur est révisée lorsque les montants qui y sont inscrits ne sont plus nécessaires pour l'application des paragraphes (1) et (2).

Art. 64quinquies.

(inséré par Loi du 10 décembre 2010 (Mém. A225 du 17/12/2010 P.3634))

En cas d'utilisation de la méthode de l'évaluation à la juste valeur pour les instruments financiers, l'annexe présente:

a) les principales hypothèses sous-tendant les modèles et techniques d'évaluation utilisés, dans les cas où la juste valeur a été déterminée conformément à l' article 64ter, paragraphe (1), point b);

b) pour chaque catégorie d'instruments financiers, la juste valeur, les variations de valeur inscrites directement dans le compte de profits et pertes ainsi que les variations portées dans la réserve de juste valeur;

c) pour chaque catégorie d'instruments financiers dérivés, des indications sur le volume et la nature des instruments, et

notamment les principales modalités et conditions susceptibles d'influer sur le montant, le calendrier et le caractère certain des flux de trésorerie futurs, et

d) un tableau indiquant les mouvements enregistrés dans la réserve de juste valeur au cours de l'exercice financier.

Art. 64sexies.

(inséré par Loi du 10 décembre 2010 (Mém. A225 du 17/12/2010 P.3634), complété par la Loi du 30 juillet 2013 (Mém. A177 du 02/10/2013 P.3384))

Par dérogation à l' article 52, les entreprises ont également la faculté de procéder à l'évaluation de certaines catégories d'actifs autres que les instruments financiers par référence à leur juste valeur, à condition que l'évaluation de celles-ci à la juste valeur soit autorisée en application des normes comptables internationales adoptées conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil sur l'application des normes comptables internationales.

Art. 64septies.

(inséré par Loi du 10 décembre 2010 (Mém. A225 du 17/12/2010 P.3634))

Nonobstant l' article 51 paragraphe (1), point c), les entreprises ont la faculté d'inscrire dans le compte de profits et pertes tout changement de valeur induit par l'évaluation d'un actif effectué conformément à l'article 64sexies.

Art. 64octies.

(inséré par la Loi du 30 juillet 2013 (Mém. A177 du 02/10/2013 P.3384))

En cas d'utilisation de la méthode de la juste valeur pour l'évaluation de certaines catégories d'actifs autres que les instruments

financiers, l'annexe présente:

a) les principales hypothèses sous-tendant les modèles et techniques d'évaluation utilisés dans les cas où la juste valeur n'a pas été déterminée par référence à une valeur de marché;

b) pour chaque catégorie d'actifs autre que les instruments financiers, la juste valeur à la date de clôture du bilan et les variations de valeur intervenues au cours de l'exercice;

c) pour chaque catégorie d'actifs autres que les instruments financiers, des indications sur les principales modalités et conditions susceptibles d'influer sur le montant et le caractère certain des flux de trésorerie futurs.

Art. 64nonies.

(inséré par la Loi du 30 juillet 2013 (Mém. A177 du 02/10/2013 P.3384))

En cas d'utilisation de la méthode de l'évaluation à la juste valeur conformément à la section 7*bis*, les dispositions de l' article 72ter sont applicables.

Section 8. - Contenu de l'annexe

Art. 65.

(modifié par la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), la Loi du 27 mars 2007 (Mém. A46 du 30/03/2007 P.816), complété par la Loi du 18 décembre 2009 (Mém. A22 du 19/02/2010 P. 295), modifié par la Loi du 10 décembre 2010 (Mém. A225 du 17/12/2010 P.3634), la Loi du 30 juillet 2013 (Mém. A177 du 02/10/2013 P.3384), la Loi du 18 décembre 2015 (Mém. A258 du 28/12/2015 P.6228))

(1) Outre les mentions prescrites par d'autres dispositions du présent chapitre, l'annexe comporte les informations suivantes

présentées dans l’ordre selon lequel les postes auxquels elles se rapportent sont présentés dans le bilan et dans le compte de profits et pertes:

1° les méthodes comptables et les modes d’évaluation;

2° le nom et le siège des entreprises dans lesquelles l'entreprise détient, soit elle-même, soit par une personne agissant en son nom, mais pour le compte de cette entreprise, au moins vingt pour cent du capital avec indication de la fraction du capital détenu ainsi que du montant des capitaux propres et de celui du résultat du dernier exercice de l'entreprise concernée pour lequel des comptes ont été arrêtés. Ces informations peuvent être omises lorsqu'elles ne sont que d'un intérêt non significatif au regard de l'objectif de l' article 26 paragraphe (3). L'indication des capitaux propres et du résultat peut également être omise lorsque l'entreprise concernée ne publie pas son bilan et si elle est détenue à moins de cinquante pour cent, directement ou indirectement, par l'entreprise; le nom, le siège et la forme juridique de toute entreprise dont l'entreprise est l'associé indéfiniment responsable. Cette information peut être omise lorsqu'elle n'est que d'un intérêt non significatif au regard de l'objectif de l'article 26 paragraphe (3);

3° le nombre et la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable des actions souscrites pendant l'exercice dans les limites d'un capital autorisé;

4° lorsqu'il existe plusieurs catégories d'actions, le nombre et la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable de chacune d'entre elles;

5° l’existence de parts bénéficiaires, d’obligations convertibles, de bons de souscription (warrants), d’options et de titres ou droits similaires, avec indication de leur nombre et de l’étendue des droits qu’il confèrent.

6° le montant des dettes de l'entreprise dont la durée résiduelle est supérieure à cinq ans, ainsi que le montant de toutes les dettes de l'entreprise couvertes par des sûretés réelles données par l'entreprise, avec indication de leur nature et de leur forme. Ces indications doivent être données séparément pour chacun des postes relatifs aux dettes, conformément au schéma de l' article 34 ;

7° le montant global des engagements financiers qui ne figurent pas dans le bilan, dans la mesure où son indication est utile à l'appréciation de la situation financière. Les engagements existants en matière de pensions ainsi que les engagements à l'égard d'entreprises liées doivent apparaître de façon distincte;

7°la nature et l'objectif commercial des opérations non inscrites au bilan, ainsi que l'impact financier de ces opérations sur l'entreprise, à condition que les risques ou les avantages découlant de ces opérations soient significatifs et dans la mesure où la divulgation de ces risques ou avantages est nécessaire pour l'appréciation de la situation financière de l'entreprise.

[...]

7°les transactions conclues par l'entreprise avec des parties liées, y compris le montant de ces transactions, la nature de la relation avec la partie liée ainsi que toute autre information sur les transactions nécessaires à l'appréciation de la situation financière de l'entreprise. Les informations sur les différentes transactions peuvent être agrégées en fonction de leur nature sauf lorsque des informations distinctes sont nécessaires pour comprendre les effets des transactions avec des parties liées sur la situation financière de l'entreprise.

Les entreprises ont la faculté de ne présenter en annexe que les seules transactions avec des parties liées qui n'ont pas été conclues aux conditions normales du marché.

Sont exemptées les transactions conclues entre un ou

plusieurs membres d'un groupe sous réserve que les filiales qui sont parties à la transaction soient détenues en totalité par un tel membre.
Les entreprises qui ne dépassent pas au moins deux des trois limites chiffrées prévues à l'article 47 pendant deux exercices consécutifs sont autorisées à limiter la communication des transactions passées avec des parties liées aux transactions qui ont été conclues avec:

i) des personnes détenant une participation dans l'entreprise;

ii) des entreprises dans lesquelles l'entreprise concernée détient elle-même une participation; et

iii) des membres des organes d'administration, de gestion ou de surveillance de l'entreprise.

Cette faculté n'existe cependant pas pour les entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne au sens de l'article 1er, point 11 de la loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d'instruments financiers.
Le terme «partie liée» a le même sens que dans les normes comptables internationales adoptées conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales.

8° la ventilation du montant net du chiffre d'affaires au sens de l' article 48 par catégories d'activités, ainsi que par marchés géographiques, dans la mesure où, du point de vue de l'organisation de la vente des produits et de la prestation des services correspondant aux activités ordinaires de l'entreprise, ces catégories et marchés diffèrent entre eux de façon considérable;

9° le nombre des membres du personnel employé en moyenne au cours de l'exercice, ventilé par catégories;

10° [...]

11°

- **a)** la différence entre la charge fiscale imputée à l'exercice et aux exercices antérieurs et la charge fiscale déjà payée ou à payer au titre de ces exercices, dans la mesure où cette différence est d'un intérêt certain au regard de la charge fiscale future. Ce montant peut également figurer de façon cumulée dans le bilan.
- **b)** en cas d'utilisation de la méthode de l'évaluation à la juste valeur conformément à la section 7bis, les entreprises font figurer, le cas échéant, les passifs d'impôts différés de façon cumulée dans le bilan;
- **c)** lorsqu'une provision pour impôt différé est comptabilisée dans le bilan, les soldes d'impôt différé à la fin de l'exercice, et les modifications de ces soldes durant l'exercice.

12° le montant des rémunérations allouées au titre de l'exercice aux membres des organes de gestion ou de surveillance à raison de leurs fonction ainsi que les engagements nés ou contractés en matière de pensions de retraite à l'égard des anciens membres des organes précités. Ces informations doivent être données de façon globale pour chaque catégorie;

13° le montant des avances et des crédits accordés aux membres des organes de gestion ou de surveillance avec indication du taux d'intérêt, des conditions essentielles et des montants éventuellement remboursés, ainsi que les engagements pris pour leur compte au titre d'une garantie quelconque. Ces informations doivent être données de façon globale pour chaque catégorie;

14° des informations concernant les produits (charges) se rapportant à l'exercice, exigibles (payables) postérieurement à la clôture de ce dernier, qui figurent parmi les créances (dettes), lorsque ces produits (charges) sont d'une certaine importance.

15°

a) le nom et le siège de l'entreprise qui établit les comptes consolidés de l'ensemble le plus grand d'entreprises dont l'entreprise fait partie en tant qu'entreprise filiale;

b) le nom et le siège de l'entreprise qui établit les comptes consolidés de l'ensemble le plus petit d'entreprises inclus dans l'ensemble d'entreprises visé au point a) dont l'entreprise fait partie en tant qu'entreprise filiale;

c) le lieu où les comptes consolidés visés aux points a) et b) peuvent être obtenus, à moins qu'ils ne soient indisponibles.

16° le total des honoraires afférents à l'exercice perçus par chaque réviseur d'entreprises agréé ou cabinet de révision agréé pour le contrôle légal des comptes annuels et le total des honoraires perçus par chaque réviseur d'entreprises agréé ou cabinet de révision agréé pour les autres services d'assurance, pour les services de conseil fiscal et pour des services autres que des services d'audit. Cette exigence ne s'applique pas lorsque l'entreprise est incluse dans les comptes consolidés qui doivent être établis en vertu de l'article 22 de la directive 2013/34/UE, à condition que ces informations soient données dans l'annexe des comptes consolidés.

17° en cas de non-utilisation de la méthode de l'évaluation à la juste valeur pour les instruments financiers conformément à la section 7bis:

a) pour chaque catégorie d'instruments financiers dérivés;

i) la juste valeur des instruments, si cette valeur peut être déterminée grâce à l'une des méthodes prescrites à l'article 64ter paragraphe (1);

ii) des indications sur le volume et la nature des instruments, et

b) pour les immobilisations financières visées à l' article 64bis comptabilisées pour un montant supérieur à leur juste valeur sans qu'il ait été fait usage de la possibilité d'en ajuster la valeur conformément à l' article 55, paragraphe (1), point c) aa):

i) la valeur comptable et la juste valeur des actifs en question, pris isolément ou regroupés de manière adéquate;

ii) les raisons pour lesquelles la valeur comptable n'a pas été réduite, et notamment la nature des événements qui permettent de penser que la valeur comptable sera récupérée.

18° La nature et l'impact financier des événements significatifs postérieurs à la date de clôture du bilan qui ne sont pas pris en compte dans le compte de profits et pertes ou dans le bilan.

(2) Les indications prévues au paragraphe (1) 12° peuvent être omises lorsque ces indications permettent d'identifier la situation d'un membre déterminé de ces organes.

Art. 66.

(modifié par la Loi du 18 décembre 2009 (Mém. A22 du 19/02/2010 P. 295), la Loi du 10 décembre 2010 (Mém. A225 du 17/12/2010

P.3634), la Loi du 30 juillet 2013 (Mém. A177 du 02/10/2013 P.3384), remplacé par la Loi du 18 décembre 2015 (Mém. A258 du 28/12/2015 P.6228))

Les entreprises visées à l'article 35 sont autorisées à établir une annexe abrégée dépourvue des indications demandées à l'article 65, paragraphe (1), points 2° à 5°, 8°, 10° à 12°, 14°, 15° a), 16° à 18°. Toutefois, conformément à l'article 26, paragraphes (4) et (5), les informations requises à l'article 65, paragraphe (1), point 2° ne peuvent pas être omises lorsque celles-ci présentent un caractère significatif au regard de l'objectif d'image fidèle visé à l'article 26, paragraphe (3). Par ailleurs, en cas d'utilisation de la méthode de l'évaluation à la juste valeur conformément à la section 7bis, les entreprises visées à l'article 35 ne sont pas dispensées de l'application des dispositions de l'article 65, paragraphe (1), point 11° b) et c).

Ces mêmes entreprises sont en outre exemptées de l'obligation de publier dans l'annexe les informations prévues à l'article 39 paragraphe (3) a) et paragraphe (4), à l'article 53, paragraphe (2).

L'article 36 est applicable.

Art. 67.

(modifié par la Loi du 18 décembre 2009 (Mém. A22 du 19/02/2010 P. 295), la Loi du 10 décembre 2010 (Mém. A225 du 17/12/2010 P.3634), la Loi du 30 juillet 2013 (Mém. A177 du 02/10/2013 P.3384), la Loi du 18 décembre 2015 (Mém. A258 du 28/12/2015 P.6228), la Loi du 27 mai 2016 (Mém. A94 du 30/05/2016 P.1730))

(1) Il est permis que les indications prescrites à l' article 65 paragraphe (1) 2°:

a) prennent la forme d'un relevé déposé conformément à l'article 11bis § 3 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et aux dispositions du chapitre Vbis du titre Ier de la présente loi; il doit en être fait mention dans l'annexe;

b) soient omises lorsqu'elles sont de nature à porter gravement préjudice à une des entreprises visées à l'article 65 paragraphe (1) 2°.

L'omission de ces indications doit être mentionnée dans l'annexe.

(2) Le paragraphe (1), b) s'applique également aux indications prescrites à l'article 53 paragraphe (2) et à l'article 65 paragraphe (1) 8°.

Les entreprises visées à l' article 47 sont autorisées à omettre les indications prescrites à l'article 65 paragraphe (1) 8°.

Les entreprises visées à l'article 47 sont également autorisées à omettre les indications prescrites à l'article 65 paragraphe (1) point 16°.

(3) Les informations visées à l'article 65 paragraphe (1) 2° 1ère phrase concernant le montant des capitaux propres et celui du résultat du dernier exercice concerné pour lequel des comptes ont été établis peuvent être omises

a) lorsque les entreprises concernées sont incluses dans les comptes consolidés établis par la société mère ou dans les comptes consolidés d'un ensemble plus grand d'entreprises visés à l' article 314 paragraphe (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, ou

b) lorsque les droits détenus dans leur capital sont traités par la société mère dans ses comptes annuels conformément à l'article 58 ou dans les comptes consolidés que cette société mère établit conformément à l' article 336 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

Section 9. - Contenu du rapport de gestion

Art. 68.

(modifié par la Loi du 10 décembre 2010 (Mém. A225 du 17/12/2010 P.3634), la Loi du 30 juillet 2013 (Mém. A177 du 02/10/2013 P.3384),

la Loi du 18 décembre 2015 (Mém. A258 du 28/12/2015 P.6228), complété par la Loi du 10 août 2016 (Mém. A167 du 19/08/2016 P.2742))

(1)

a) Les sociétés de droit luxembourgeois visées à l'article 1er de la directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 doivent établir un rapport de gestion qui doit au moins contenir un exposé fidèle sur l'évolution des affaires, les résultats et la situation de la société, ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes auxquelles elle est confrontée.
Cet exposé consiste en une analyse équilibrée et exhaustive de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation de la société, en rapport avec le volume et la complexité de ces affaires.

b) Dans la mesure nécessaire à la compréhension de l'évolution des affaires, des résultats ou de la situation de la société, l'analyse doit comporter des indicateurs clés de performance de nature tant financière que, le cas échéant, non financière ayant trait à l'activité spécifique de la société, notamment des informations relatives aux questions d'environnement et de personnel.

c) En donnant son analyse, le rapport de gestion doit contenir, le cas échéant, des renvois aux montants indiqués dans les comptes annuels et des explications supplémentaires y afférentes.

d) Les entreprises visées à l 'article 47 sont exemptées de l'obligation prévue au paragraphe (1), point b) pour ce qui est des informations de nature non financière.
Cette faculté n'existe cependant pas pour les entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne au sens de l'article 4 paragraphe (1) point 14 de la directive 2004/39/CE du Parlement

européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers.

(2) Le rapport doit également comporter des indications sur:

a) [...]

b) l'évolution prévisible de la société;

c) les activités en matière de recherche et de développement;

d) en ce qui concerne les acquisitions d'actions propres, les indications visées à l' article 49-5 paragraphe (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales;

e) l'existence des succursales de la société.

f) en ce qui concerne l'utilisation des instruments financiers par l'entreprise et lorsque cela est pertinent pour l'évaluation de son actif, de son passif, de sa situation financière et de ses pertes ou profits:

- les objectifs et la politique de la société en matière de gestion des risquesfinanciers y compris sa politique concernant la couverture de chaquecatégorie principale de transactions prévues pour lesquelles il est faitusage de la comptabilité de couverture, et
- l'exposition de la société au risque de prix, au risque de crédit, au risque deliquidité et au risque de trésorerie.

g) en ce qui concerne l'attribution d'actions gratuites, les opérations réalisées en vertu de l'article 32-3 (5bis) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

(3) Les entreprises visées à l' article 35 ne sont pas tenues d'établir le rapport de gestion à condition qu'elles reprennent dans l'annexe les indications visées à l'article 49-5, paragraphe (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales en ce qui concerne l'acquisition d'actions propres.

Art. 68bis.

(inséré par la Loi du 23 juillet 2016 (Mém. A156 du 04/08/2016 P.2652))

(1) Le présent article s'applique aux entreprises visées à l' article 25 qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes:

- **a)** être organisée sous forme de société anonyme, de société européenne (SE), de société en commandite par actions, de société à responsabilité limitée ou sous une des formes de sociétés visées à l' article 77, alinéa 2, points 2° et 3°; et
- **b)** être une entité d'intérêt public au sens de l'article 2, point 1) de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises; et
- **c)** dépasser, à la date de clôture du bilan et pendant deux exercices consécutifs, les limites chiffrées d'au moins deux des trois critères visés à l 'article 47 ; et
- **d)** dépasser, à la date de clôture du bilan, le critère du nombre moyen de 500 salariés sur l'exercice.

(2) Les entreprises visées au paragraphe (1) incluent dans le rapport de gestion une déclaration non financière comprenant des informations, dans la mesure nécessaire à la compréhension de l'évolution des affaires, des performances, de la situation de l'entreprise et des incidences de son activité, relatives au moins aux questions environnementales, aux questions sociales et de personnel, de respect des droits de l'homme et de lutte contre la corruption, y compris:

- **a)** une brève description du modèle commercial de l'entreprise;
- **b)** une description des politiques appliquées par l'entreprise en ce qui concerne ces questions, y compris les procédures de diligence raisonnable mises en oeuvre;
- **c)** les résultats de ces politiques;

d) les principaux risques liés à ces questions en rapport avec les activités de l'entreprise, y compris, lorsque cela s'avère pertinent et proportionné, les relations d'affaires, les produits ou les services de l'entreprise, qui sont susceptibles d'entraîner des incidences négatives dans ces domaines, et la manière dont l'entreprise gère ces risques;

e) les indicateurs clés de performance de nature non financière concernant les activités en question.

Lorsque l'entreprise n'applique pas de politique en ce qui concerne l'une ou plusieurs de ces questions, la déclaration non financière comprend une explication claire et motivée des raisons le justifiant.

La déclaration non financière visée au premier alinéa du présent paragraphe contient également, le cas échéant, des renvois aux montants indiqués dans les comptes annuels et des explications supplémentaires y afférentes.

L'omission d'informations portant sur des évolutions imminentes ou des affaires en cours de négociation est autorisée dans des cas exceptionnels où, de l'avis dûment motivé des membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par la loi et au titre de leur obligation collective quant à cet avis, la communication de ces informations nuirait gravement à la position commerciale de l'entreprise, à condition que cette omission ne fasse pas obstacle à une compréhension juste et équilibrée de l'évolution des affaires, des performances, de la situation de l'entreprise et des incidences de son activité.

Pour la publication des informations visées au premier alinéa, les entreprises peuvent s'appuyer sur des cadres nationaux, de l'Union européenne ou internationaux. Les entreprises indiquent les cadres sur lesquels elles se sont appuyées.

(3) Les entreprises qui s'acquittent de l'obligation énoncée au paragraphe (2) sont réputées avoir satisfait à l'obligation relative à l'analyse des informations non financières figurant à l' article 68, paragraphe (1), point b).

(4) Une entreprise qui est une filiale au sens de l' article 309, paragraphe (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, est exemptée de l'obligation énoncée au paragraphe (2), si cette entreprise et ses filiales sont comprises dans le rapport consolidé de gestion ou le rapport distinct d'une autre entreprise, établi conformément aux articles 29 et 29bis de la directive 2013/34/UE.

(5) Lorsqu'une entreprise établit, en s'appuyant ou non sur des cadres nationaux, de l'Union européenne ou internationaux, un rapport distinct qui porte sur le même exercice et qui couvre les informations requises pour la déclaration non financière telles qu'elles sont prévues au paragraphe (2), cette entreprise est exemptée de l'obligation d'établir la déclaration non financière prévue au paragraphe (2) pour autant que ce rapport distinct:

- **a)** soit publié en même temps que le rapport de gestion, conformément à l' article 79 ; ou
- **b)** soit mis à la disposition du public dans un délai raisonnable, et au plus tard six mois après la date de clôture du bilan, sur le site internet de l'entreprise, et soit visé dans le rapport de gestion.

Le paragraphe (3) s'applique aux entreprises qui préparent le rapport distinct visé au premier alinéa du présent paragraphe.

(6) Le réviseur d'entreprises agréé vérifie que la déclaration non financière visée au paragraphe (2) ou le rapport distinct visé au paragraphe (5) a été fourni(e).

Art. 68ter.

(inséré par la Loi du 10 décembre 2010 (Mém. A225 du 17/12/2010 P.3634), la Loi du 30 juillet 2013 (Mém. A177 du 02/10/2013 P.3384), renuméroté et modifié par la Loi du 23 juillet 2016 (Mém. A156 du 04/08/2016 P.2652))

(1) Toute société dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 14),

de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers inclut une déclaration sur le gouvernement d'entreprise dans son rapport de gestion.

Cette déclaration forme une section spécifique du rapport de gestion et contient au minimum les informations suivantes:

a) la désignation:

i) du code de gouvernement d'entreprise auquel la société est soumise,
et/ou

ii) du code de gouvernement d'entreprise que la société a décidé d'appliquer volontairement,
et/ou

iii) de toutes les informations pertinentes relatives aux pratiques de gouvernement d'entreprise appliquées allant au-delà des exigences requises par la loi.

Lorsque les points i) et ii) s'appliquent, la société indique également où les textes correspondants peuvent être consultés publiquement. Lorsque le point iii) s'applique, la société rend publiques ses pratiques en matière de gouvernement d'entreprise;

b) dans la mesure où une société, conformément à la législation nationale, déroge à un des codes de gouvernement d'entreprise visés au point a) i) ou ii), la société indique les parties de ce code auxquelles elle déroge et les raisons de cette dérogation. Si la société a décidé de n'appliquer aucune disposition d'un code de gouvernement d'entreprise visé au point a) i) ou ii), elle en explique les raisons;

c) une description des principales caractéristiques des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de

la société dans le cadre du processus d'établissement de l'information financière;

d) les informations exigées à l'article 10, paragraphe 1, points c), d), f), h) et i) de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d'acquisition, lorsque la société est visée par cette directive;

e) à moins que les informations ne soient déjà contenues de façon détaillée dans les lois et règlements nationaux, le mode de fonctionnement et les principaux pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires, ainsi qu'une description des droits des actionnaires et des modalités de l'exercice de ces droits;

f) la composition et le mode de fonctionnement des organes d'administration, de gestion et de surveillance et de leurs comités.

g) une description de la politique de diversité appliquée aux organes d'administration, de gestion et de surveillance de l'entreprise au regard de critères tels que, par exemple, l'âge, le genre ou les qualifications et l'expérience professionnelles, ainsi qu'une description des objectifs de cette politique de diversité, de ses modalités de mise en oeuvre et des résultats obtenus au cours de la période de référence. A défaut d'une telle politique, la déclaration comprend une explication des raisons le justifiant.

(2) Les informations visées au paragraphe (1) peuvent figurer dans:

a) un rapport distinct publié avec le rapport de gestion selon les modalités prévues à l' article 79 ; ou

b) un document mis à la disposition du public sur le site internet de l'entreprise, auquel il est fait référence dans le rapport de gestion.

Ce rapport distinct ou ce document visés aux points a) et b), respectivement, peuvent renvoyer au rapport de gestion, lorsque les

informations requises au paragraphe (1), point d), sont accessibles dans ledit rapport de gestion.

(3) Le réviseur d'entreprises agréé émet un avis conformément à l' article 69, paragraphe (1), point b), sur les informations présentées en vertu du paragraphe (1), points c) et d), du présent article, et vérifie que les informations visées au paragraphe (1), points a), b), e), f) et g), du présent article ont été fournies.

(4) Les entreprises visées au paragraphe (1) qui n'ont émis que des titres autres que des actions admises à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 14), de la directive 2004/39/CE sont exemptées de l'application du paragraphe (1), points a), b), e), f) et g), du présent article, à moins que ces entreprises n'aient émis des actions négociées dans le cadre d'un système multilatéral de négociation au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 15), de la directive 2004/39/CE.

(5) Le paragraphe (1) point g), ne s'applique pas aux entités d'intérêt public qui ne dépassent pas, à la date de clôture du bilan et pendant deux exercices consécutifs, les limites chiffrées d'au moins deux des trois critères visés à l' article 47 de la présente loi.

Section 10. - Contrôle

Art. 69.

(modifié par la Loi du 18 décembre 2009 (Mém. A22 du 19/02/2010 P. 295), la Loi du 10 décembre 2010 (Mém. A225 du 17/12/2010 P.3634), la Loi du 12 juillet 2013 (Mém. A119 du 15/07/2013 P.1856), la loi du 23 juillet 2015 (Mém. A144 du 27/07/2015 P.2958), la Loi du 18 décembre 2015 (Mém. A258 du 28/12/2015 P.6228), complété par la Loi du 23 juillet 2016 (Mém. A156 du 04/08/2016 P.2652))

(1)

a) Les sociétés de droit luxembourgeois visées à l'article 1er de la directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 doivent faire contrôler les comptes annuels par un ou

plusieurs réviseurs d'entreprises agrées désignés par l'assemblée générale. Dans les sociétés visées à l' article L. 426-1 du Code du travail, ces personnes sont désignées par l'assemblée générale sur proposition de l'employeur suite à la procédure prévue à la Section 4 du Chapitre IV du Titre Premier du Livre IV du Code du travail.

Les personnes visées par les deux alinéas qui précèdent sont désignées pour une durée minimale à fixer entre les parties, par un contrat de prestation de services, résiliable seulement pour motifs graves ou d'un commun accord.

b) En outre, le ou les réviseurs d'entreprises agréés:

émettent un avis indiquant:

i) si le rapport de gestion concorde avec les comptes annuels pour le même exercice, et

ii) si le rapport de gestion a été établi conformément aux exigences légales applicables;

déterminent, à la lumière de la connaissance et de la compréhension de l'entreprise et de son environnement acquises au cours de l'audit, si des inexactitudes significatives ont été identifiées dans le rapport de gestion et, le cas échéant, donnent des indications concernant la nature de ces inexactitudes.

Les points aa) et bb) du présent point ne s'appliquent ni à la déclaration non financière visée à l'article 68bis, paragraphe (2), ni au rapport distinct visé à l'article 68bis, paragraphe (5), ni aux informations visées au paragraphe (1), points a), b), e), f) et g) de l' article 68ter.

(2) Les sociétés visées à l' article 35 sont exemptées de l'obligation prévue au paragraphe (1).

Cette exemption n'existe cependant pas pour les entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne au sens de l'article 4 paragraphe (1) point 14 de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers.

L' article 36 est applicable.

(3) L'institution des commissaires aux comptes prévue aux articles 61 et 200 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est supprimée dans les sociétés qui font contrôler leurs comptes annuels par un réviseur d'entreprises agréé conformément au paragraphe 1.

(3bis) Une société en commandite par actions, qui fait ou doit faire contrôler ses comptes annuels par un réviseur d'entreprises agréé, peut décider de ne pas instituer un conseil de surveillance.

(4) Dans le cas visé au paragraphe (2) et lorsque les comptes annuels ou le rapport de gestion ne sont pas établis conformément à la présente loi, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale, siégeant comme en matière de référés, de désigner aux frais de la société, pour un délai allant jusqu'à cinq ans, une personne répondant aux exigences du paragraphe (1) et aux fins voulues par ce dernier.

★ DOCTRINE

● ART. 69 (2) – CONTRÔLE LÉGAL DES COMPTES ANNUELS PAR UN RÉVISEUR D'ENTREPRISES AGRÉÉ

● Si les comptes annuels des sociétés à risque limité doivent en principe être audités par un réviseur d'entreprises agréé, une telle obligation n'est pas requise s'agissant des sociétés de petite taille - i.e. celles qui ne dépassent pas deux des trois critères fixés par l'article 35 de la Loi de 2002, à savoir:
- total du bilan de 4.400.000 EUR ;
- chiffre d'affaires de 8.800.000 EUR ;
- effectifs permanents de 50 personnes.

● En d'autres termes, échappent à l'obligation légale de faire contrôler leurs comptes statutaires par un réviseur d'entreprises agréé les sociétés dont le total du bilan est

inférieur à 4.400.000 EUR et/ou dont le chiffre d'affaires n'excède pas 8.800.000 EUR et/ou qui occupent moins de 50 travailleurs en moyenne au cours de l'exercice.
● Cette dérogation ne s'applique toutefois pas aux entreprises ayant fait appel public à l'épargne et/ou bénéficiant du statut de SIS.
Pour aller plus loin sur le sujet : seul un franchissement (à la hausse ou à la baisse) des seuils indiqués ci-avant sur deux exercices successifs modifie la situation de la société quant à son obligation (ou non) de désigner un réviseur d'entreprises agréé pour contrôler ses comptes annuels (cf. article 36 de la Loi de 2002). Suivant une approche communément retenue, les effets de ce changement ne s'appliquent qu'à compter de l'exercice qui suit celui au cours duquel le franchissement (à la hausse ou à la baisse) est constaté pour la seconde fois consécutive.
Illustration : si une société dépasse deux des trois critères visés à l'article 35 à la clôture de son exercice 2016, et si cette situation se reproduit à la clôture de l'exercice 2017, elle sera considérée comme une « moyenne/grande société » - et dès lors tenue de faire auditer ses états financiers - pour l'exercice 2018. Certains praticiens considèrent toutefois que ce changement de statut comptable doit être acté dès le second exercice (dans notre exemple, dès l'exercice 2017). Une telle approche - si elle se veut prudente - suppose néanmoins de déterminer suffisamment à l'avance, et avec certitude, que les seuils de bilan, chiffre d'affaires et/ou effectif salarié seront atteints (ou non) à la clôture du second exercice, aux fins d'adapter en conséquence la procédure du contrôle.
A noter : aux termes de l'article 69 (4) de la Loi de 2002, toute personne intéressée peut demander en justice (auprès du président du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé) la nomination d'un réviseur d'entreprises agréé - pour un délai maximal de 5 ans - s'il apparaît que les comptes annuels d'une société de petite taille ne sont pas établis conformément aux principes comptables applicables au Luxembourg.
Renvoi : cf. tableau « Contrôle légal des comptes: Intervention d'un commissaire aux comptes ou d'un réviseur d'entreprises agréé ? » en annexe du code.

BIBLIO.

Schmitt, A., Grozinger-de-Rosnay, D., Mission et responsabilité du réviseur d'entreprises en droit luxembourgeois, Bulletin Droit & Banque, ALJB, n°14, 1989, pp.18-43.

Didierjean, J., Detrembleur, C., Roch, J-P., Quel contrôle légal le Luxembourg offre-t-il à ses sociétés, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires auLuxembourg, Wolters Kluwer, n°2006/2, pp.18-25.

Lejoncq, R., Zahlen, R., Perception et aperçu de la mission de l'auditeur externe des comptes annuels, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n°2006/6, pp.23-29.

Mousel, F., La réforme européenne du marché de l'audit à la lumière d'une analyse conceptuelle de l'audit financier externe, ACE: Comptabilité, fiscalité,audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n°2011/9, pp 4-15.

Mousel, F., Le rôle des réviseurs d'entreprises agréés en matière de contrôle légal des comptes et en matière de surveillance microprudentielle des établissements de crédit, dans Droit bancaire et financier au Luxembourg, ALJB, Larcier, vol. 1, 2014, pp.443-487.

Duren, P., Derouané, A., L'audit des sociétés commerciales, dans Un siècle d'application de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, Wolters Kluwer, 2015, pp.241-246.

Payen. Y., Ferrian, J., Contrôle légal des comptes: Intervention d'un commissaire aux comptes ou d'un réviseur d'entreprises?, Legitech, avril 2016, LexNow ID 24436.

Burbi, D., Les 100 ans du commissaire au Luxembourg, Les prémices de la fonction de commissaire avant l'adoption d'une législation sur les sociétés commerciales, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg,Wolters Kluwer, n°2016/1, pp.13-25.

Burbi, D., Le commissaire, le réviseur d'entreprises et le réviseur d'entreprises agréé suite à la modernisation du droit des sociétés luxembourgeoises (2016),ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, WoltersKluwer, n°2016/8-9, pp.26-47.

Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, pp.921-923.

Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.357-362, pp.740-741.

Colin, D., Précis de droit comptable, Legitech, 2020, pp.245-246.

Art. 69bis.

(inséré par la Loi du 10 décembre 2010 (Mém. A225 du 17/12/2010 P.3634), remplacé par la Loi du 18 décembre 2015 (Mém. A258 du 28/12/2015 P.6228))

(1) Le ou les réviseurs d'entreprises agréés ou cabinets de révision agréés présentent les résultats du contrôle légal des comptes dans un rapport d'audit. Ce rapport est établi conformément aux normes d'audit internationales telles qu'adoptées pour le Luxembourg par la Commission de surveillance du secteur financier.

(2) Le rapport d'audit est écrit et:

a) il indique l'entreprise dont les comptes annuels font l'objet du contrôle légal; précise les comptes annuels concernés, la date de clôture et la période couverte; et indique le cadre de présentation de l'information financière qui a été appliqué pour leur établissement;

b) il contient une description de l'étendue du contrôle légal des comptes qui contient au minimum l'indication des normes

d'audit conformément auxquelles le contrôle légal a été effectué;

c) il contient un avis qui est soit sans réserve, soit assorti de réserves, soit défavorable et exprime clairement les conclusions du ou des réviseurs d'entreprises agréés ou cabinets de révision agréés:

i) quant à la fidélité de l'image donnée par les comptes annuels conformément au cadre de présentation de l'information financière retenu; et

ii) le cas échéant, quant au respect des exigences légales applicables.

Si le ou les réviseurs d'entreprises agréés ou cabinets de révision agréés ne sont pas en mesure de rendre un avis, le rapport contient une déclaration indiquant l'impossibilité de rendre un avis;

d) il se réfère à quelque autre question que ce soit sur laquelle le ou les réviseurs d'entreprises agréés ou cabinets de révision agréés attirent spécialement l'attention sans pour autant inclure une réserve dans l'avis;

e) il comporte l'avis et la déclaration, fondés tous les deux sur le travail effectué au cours de l'audit, visés à l'article 69, paragraphe (1), point b) de la présente loi;

f) il comporte une déclaration sur d'éventuelles incertitudes significatives liées à des événements ou à des circonstances qui peuvent jeter un doute important sur la capacité de l'entreprise à poursuivre son exploitation;

g) il précise le lieu d'établissement du ou des réviseurs d'entreprises agréés ou cabinets de révision agréés.

(3) Lorsque le contrôle légal des comptes a été effectué par plusieurs réviseurs d'entreprises agréés ou cabinets de révision agréés, ils conviennent ensemble des résultats du contrôle légal des comptes et présentent un rapport et un avis conjoints. En cas de désaccord, chaque réviseur d'entreprises agréé ou cabinet de

révision agréé présente son avis dans un paragraphe distinct du rapport d'audit et expose les raisons de ce désaccord.

(4) Le rapport d'audit est signé et daté par le réviseur d'entreprise agréé. Lorsqu'un cabinet de révision agréé effectue le contrôle légal des comptes, le rapport d'audit porte au moins la signature du ou des réviseurs d'entreprises agréés qui effectuent le contrôle légal des comptes pour le compte dudit cabinet. Lorsque plusieurs réviseurs d'entreprises agréés ou cabinets de révision agréés ont travaillé en même temps, le rapport d'audit est signé par tous les réviseurs d'entreprises agréés ou au moins par les réviseurs d'entreprises agréés qui effectuent le contrôle légal des comptes pour le compte de chaque cabinet de révision agréé.

Section 10bis. Obligation et responsabilité concernant l'établissement et la publication des comptes annuels et du rapport de gestion

(intitulé inséré par la Loi du 10 décembre 2010 (Mém. A225 du 17/12/2010 P.3634))

Art. 69ter.

(inséré par la Loi du 10 décembre 2010 (Mém. A225 du 17/12/2010 P.3634), modifié par la Loi du 30 juillet 2013 (Mém. A177 du 02/10/2013 P.3384), la Loi du 23 juillet 2016 (Mém. A156 du 04/08/2016 P.2652))

Les membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance d'une entreprise, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont conférées en vertu de la loi, ont l'obligation collective de veiller à ce que les comptes annuels, le rapport de gestion et, lorsqu'elle fait l'objet d'une publication séparée, la déclaration sur le gouvernement d'entreprise, ainsi que le rapport visé à l' article 68bis, paragraphe (5) soient établis et publiés conformément aux exigences de la présente loi et, le cas

échéant, aux normes comptables internationales adoptées conformément au règlement (CE) n° 1606/2002.

Section 11. - Régime particulier des sociétés mères et filiales

Art. 70.

(modifié par la Loi du 18 décembre 2009 (Mém. A22 du 19/02/2010 P. 295), modifié par la Loi du 30 juillet 2013 (Mém. A177 du 02/10/2013 P.3384), la Loi du 27 mai 2016 (Mém. A94 du 30/05/2016 P.1730))

(1) Les sociétés filiales peuvent ne pas appliquer les dispositions du présent chapitre ou du chapitre IV relatives au contenu, au contrôle ainsi qu'à la publicité des comptes annuels, si les conditions suivantes sont remplies:

a) l'entreprise mère relève de la législation d'un Etat membre des Communautés européennes;

b) tous les actionnaires ou associés de la société filiale se sont déclarés d'accord sur l'exemption indiquée ci-dessus; cette déclaration est requise pour chaque exercice;

c) l'entreprise mère s'est déclarée garante des engagements pris par la société filiale;

d) les déclarations visées sous b) et c) font l'objet d'une publicité de la part de la société filiale dans les formes prévues à article 11bis § 3 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et aux dispositions du chapitre Vbis du titre Ier de la présente loi;

e) la société filiale est incluse dans les comptes consolidés établis par l'entreprise mère conformément à la directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, sous g) du traité et concernant les comptes consolidés (dite «septième directive») ou conformément aux normes comptables internationales

adoptées dans le cadre de la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales;

f) l'exemption indiquée ci-avant est mentionnée dans l'annexe des comptes consolidés établis par l'entreprise mère;

g) les comptes consolidés visés au point e), le rapport consolidé de gestion et le rapport de la ou des personnes chargées du contrôle de ces comptes font l'objet d'une publicité de la part de la société filiale dans les formes prévues à article 11bis § 3 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et aux dispositions du chapitre Vbis du titre I er de la présente loi.

Art. 71.

(modifié par la Loi du 30 juillet 2013 (Mém. A177 du 02/10/2013 P.3384))

Les sociétés mères peuvent ne pas appliquer les dispositions du présent chapitre et du chapitre IV relatives au contrôle ainsi qu'à la publicité du compte de profits et pertes si les conditions suivantes sont remplies:

a) la société mère établit des comptes consolidés conformément à la directive 83/349/CEE ou conformément aux normes comptables internationales adoptées dans le cadre de la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 2 du règlement (CE) NO 1606/2002 du Parlement et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales et elle est comprise dans la consolidation;

b) l'exemption ci-avant indiquée est mentionnée dans l'annexe des comptes annuels de la société mère;

c) l'exemption ci-avant indiquée est mentionnée dans l'annexe des comptes consolidés établis par la société mère;

d) le résultat de l'exercice de la société mère, calculé conformément au présent chapitre, figure au bilan de la société mère.

Art. 72.

(modifié par la Loi du 30 juillet 2013 (Mém. A177 du 02/10/2013 P.3384))

Le présent titre ne s'applique pas aux sociétés de droit luxembourgeois visées à l'article 1er, paragraphe 1, alinéas 2 et 3 de la directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 lorsque:

(1) les sociétés de droit luxembourgeois visées à l'article 1er, paragraphe 1, alinéa 1 de la directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 qui sont les associés indéfiniment responsables de l'une quelconque des sociétés de droit luxembourgeois visées à l'article 1er, paragraphe 1, alinéas 2 et 3 de la directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 établissent, font contrôler et publient, avec leurs propres comptes et en conformité avec les dispositions du présent titre, les comptes de ces sociétés;

(2)

a) les comptes de ces sociétés sont établis, contrôlés et publiés conformément aux dispositions de la directive 78/660/CEE ou conformément aux normes comptables internationales adoptées dans le cadre de la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales par une société visée à l'article 1er paragraphe (1) premier alinéa de cette directive qui en est l'associé indéfiniment responsable et qui relève de la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne,

b) ces sociétés sont comprises dans les comptes consolidés établis, contrôlés et publiés, conformément à la directive 83/349/CEE ou conformément aux normes comptables internationales adoptées dans le cadre de la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales par un associé indéfiniment responsable ou lorsqu'elles sont comprises dans les comptes consolidés d'un ensemble plus grand d'entreprises établis, contrôlés et publiés conformément à la directive 83/349/CEE ou conformément aux normes comptables internationales adoptées dans le cadre de la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales par une entreprise mère relevant de la législation d'un Etat membre. Cette exemption doit être mentionnée dans l'annexe des comptes consolidés.

(3) Dans ces cas, ces sociétés sont tenues d'indiquer à quiconque le demande le nom de la société qui publie les comptes.

Chapitre IIbis – De l'établissement des comptes annuels selon les normes comptables internationales

(intitulé inséré par la Loi du 10 décembre 2010 (Mém. A225 du 17/12/2010 P.3634), modifié par la Loi du 30 juillet 2013 (Mém. A177 du 02/10/2013 P.3384))

Art. 72bis.

(inséré par la Loi du 10 décembre 2010 (Mém. A225 du 17/12/2010 P.3634), modifié par la Loi du 30 juillet 2013 (Mém. A177 du 02/10/2013 P.3384))

Les entreprises visées à l' article 25 peuvent choisir d'établir leurs comptes annuels conformément aux normes comptables internationales adoptées dans le cadre de la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 2 du règlement (CE) N° 1606/2002 du Parlement et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales et peuvent, dans la mesure nécessaire à cette fin, déroger aux dispositions du chapitre II du titre II de la présente loi.

Dans ce cas, les entreprises concernées restent toutefois soumises aux dispositions de l' article 65 paragraphe (1) points 2°, 9°, 12°, 13°, 15° et 16° et des articles 68, 68bis, 69, 69bis, 69ter, 70 et 71.

Art. 72ter.

(inséré par la Loi du 30 juillet 2013 (Mém. A177 du 02/10/2013 P.3384))

(1) Les entreprises visées à l' article 77 alinéa 2 point 1°, à l'exception des sociétés d'investissement au sens de l' article 30, ayant exercé l'option prévue à l' article 72bis ne peuvent pas distribuer ou utiliser à une autre fin:

a) les produits et gains non réalisés inscrits au compte de profits et pertes, nets d'impôts y relatifs;

b) les produits et gains non réalisés, nets d'impôts y relatifs, inscrits en capitaux propres ne transitant pas par le compte de profits et pertes;

c) les variations de capitaux propres positives, nettes d'impôts y relatifs, constatées dans le bilan d'ouverture des premiers comptes annuels établis en application du chapitre II*bis* ou lors de la première application d'une norme à une catégorie ou à un élément d'actif ou de passif ou à un instrument de capitaux propres déterminé.

(2) Les éléments mentionnés au paragraphe (1) ci-dessus doivent être affectés à une réserve indisponible, soit directement lors de leur comptabilisation soit indirectement lors de l'affectation du résultat de l'exercice. Cette réserve indisponible ne peut pas faire l'objet d'une utilisation aux fins suivantes ou à des fins similaires:

- **a)** augmentation de capital par incorporation de réserves;
- **b)** dotation à la réserve légale;
- **c)** création de la réserve indisponible liée à l'acquisition d'actions propres;
- **d)** création de la réserve indisponible liée à l'octroi d'aide financière en vue de l'acquisition des actions de l'entreprise par un tiers;
- **e)** création de la réserve indisponible liée à l'émission d'actions rachetables;
- **f)** détermination de la perte de la moitié ou des trois-quarts du capital social;
- **g)** réserve spéciale constituée conformément au paragraphe (8a) de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l'impôt sur la fortune.

(3) Par dérogation aux dispositions des paragraphes (1) et (2) qui précèdent, les éléments suivants ne sont pas considérés comme indisponibles et peuvent par conséquent être distribués ou utilisés à une autre fin:

- **a)** les produits non réalisés visés au paragraphe (1) point a) relatifs aux instruments financiers détenus en tant qu'éléments du portefeuille de négociation ainsi qu'aux variations de change et aux variations dans le cadre d'un système de comptabilité de couverture à la juste valeur;
- **b)** les variations de capitaux propres visées au paragraphe (1) point c) relatives aux reprises de provisions et corrections de valeurs, autres que celles calculées de manière à amortir systématiquement la valeur d'éléments de l'actif

durant leur durée d'utilisation, ne pouvant être maintenues au bilan suite à l'exercice de l'option visée à l'article 72*bis*.

(4) Dans la mesure où le résultat de l'exercice serait d'un montant inférieur au montant des produits et gains non réalisés, nets d'impôts y relatifs, visés au paragraphe (1) point a), la réserve indisponible visée au paragraphe (2) est constituée, pour la différence, en utilisant des réserves disponibles ou, à défaut, en les imputant sur les résultats reportés.

(5) La réserve indisponible visée au paragraphe (2) se réduit au fur et à mesure que les produits, gains et variations visés au paragraphe (1) se réalisent et pour un montant correspondant, y compris à travers l'amortissement systématique, ou lorsque les réévaluations deviennent inexistantes suite à une correction de valeur.

(6) Pour tous les cas non couverts par le présent article, il est renvoyé au principe général de l' article 51 paragraphe (1) point c) posant le principe de prudence et de réalisation des bénéfices.

Chapitre IIter. – Du rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements

(intitulé inséré par la Loi du 18 décembre 2015 (Mém. A258 du 28/12/2015 P.6228))

Art. 72quater.

(inséré par la Loi du 18 décembre 2015 (Mém. A258 du 28/12/2015 P.6228))

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

1) «entreprise active dans les industries extractives»: une entreprise dont tout ou partie des activités consiste en l'exploration, la prospection, la découverte, l'exploitation et l'extraction de gisements de minerais, de pétrole, de gaz naturel ou d'autres matières, relevant des activités

économiques énumérées à la section B, divisions 05 à 08 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la classification statistique des activités économiques NACE Rév. 2;

2) «entreprise active dans l'exploitation des forêts primaires»: une entreprise exerçant, dans les forêts primaires, des activités visées à la section A, division 02, Groupe 02.2, de l'annexe I du règlement (CE) n° 1893/2006;

3) «gouvernement»: toute autorité nationale, régionale ou locale d'un Etat membre ou d'un pays tiers. Cette notion inclut les administrations, agences ou entreprises contrôlées par cette autorité au sens des articles 309 à 311 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales;

4) «projet»: les activités opérationnelles régies par un seul contrat, licence, bail, concession ou des arrangements juridiques similaires et constituant la base d'obligations de paiement envers un gouvernement. Toutefois, si plusieurs de ces arrangements sont liés entre eux dans leur substance, ils sont considérés comme un projet;

5) «paiement»: un montant payé, en espèce ou en nature, pour les activités, décrites aux points (1) et (2), appartenant aux types suivants:

- **a)** droits à la production;
- **b)** impôts ou taxes perçus sur le revenu, la production ou les bénéfices des sociétés, à l'exclusion des impôts ou taxes perçus sur la consommation, tels que les taxes sur la valeur ajoutée, les impôts sur le revenu des personnes physiques ou les impôts sur les ventes;
- **c)** redevances;
- **d)** dividendes;

e) primes de signature, de découverte et de production;

f) droits de licence, frais de location, droits d'entrée et autres contreparties de licence et/ou de concession; et

g) paiements pour des améliorations des infrastructures.

6) «grande entreprise»: une entreprise organisée sous forme de société anonyme, société européenne, société en commandite par actions, société à responsabilité limitée ou sous l'une des formes visées à l' article 77, alinéa 2, points 2° et 3° de la présente loi et qui, à la date de clôture du bilan, dépasse les limites chiffrées d'au moins deux des trois critères visés à l' article 47 de la présente loi;

7) «entités d'intérêt public»: les entreprises au sens de l'article 2, point 1) de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises;

8) «entreprise filiale»: une entreprise telle que définie à l'article 309, paragraphe (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales;

9) «entreprise mère»: une entreprise telle que définie à l'article 309, paragraphe (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

Art. 72quinquies.

(inséré par la Loi du 18 décembre 2015 (Mém. A258 du 28/12/2015 P.6228))

(1) Les grandes entreprises et les entités d'intérêt public actives dans les industries extractives ou l'exploitation des forêts primaires doivent établir et rendre public un rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements sur une base annuelle.

(2) Cette obligation ne s'applique pas à une entreprise qui est une entreprise filiale ou une entreprise mère lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:

a) l'entreprise mère relève du droit d'un Etat membre; et

b) les paiements effectués au profit de gouvernements par l'entreprise figurent dans le rapport consolidé sur les paiements effectués au profit de gouvernements établi par cette entreprise mère conformément à l' article 340quater de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

Art. 72sexies.

(inséré par la Loi du 18 décembre 2015 (Mém. A258 du 28/12/2015 P.6228))

(1) Un paiement, qu'il s'agisse d'un versement individuel ou d'une série de paiements liés, ne doit pas être déclaré dans le rapport si son montant est inférieur à 100 000 euros au cours d'un exercice.

(2) Le rapport contient, pour les activités décrites à l' article 72quater, points (1) et (2), et pour l'exercice concerné, les informations suivantes:

a) le montant total des paiements effectués au profit de chaque gouvernement;

b) le montant total par type de paiements prévu à l'article 72*quater*, point (5), a) à g), des paiements effectués au profit de chaque gouvernement;

c) lorsque ces paiements ont été imputés à un projet spécifique, le montant total par type de paiements prévu à l'article 72*quater*, point (5), a) à g), des paiements effectués pour chacun de ces projets et le montant total des paiements correspondant à chaque projet.

Les paiements effectués par les entreprises au regard des obligations imposées au niveau de l'entité peuvent être déclarés au niveau de l'entité plutôt qu'au niveau du projet.

(3) Lorsque des paiements en nature sont effectués au profit d'un gouvernement, ils sont déclarés en valeur et, le cas échéant, en volume. Des notes d'accompagnement sont fournies pour expliquer comment leur valeur a été établie.

(4) La déclaration des paiements visée au présent article reflète la substance du paiement ou de l'activité concernés, plutôt que leur forme. Les paiements et les activités ne peuvent être artificiellement scindés ou regroupés pour échapper à l'application du présent chapitre.

Art. 72septies. (1)

(inséré par la Loi du 18 décembre 2015 (Mém. A258 du 28/12/2015 P.6228), modifié implicitement par la Loi du 27 mai 2016 (Mém. A94 du 30/05/2016 P.1730))

Le rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements, visé au présent chapitre, fait l'objet d'une publication au Recueil électronique des sociétés et associations. Cette publication est effectuée par le biais d'une mention du dépôt auprès du registre de commerce et des sociétés déposée dans les douze mois de la clôture de l'exercice auquel le rapport fait référence.

Art. 72octies.

(inséré par la Loi du 18 décembre 2015 (Mém. A258 du 28/12/2015 P.6228))

Les membres des organes responsables d'une entreprise, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont conférées par la loi, ont la responsabilité de veiller à ce que, au mieux de leurs connaissances et de leurs moyens, le rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements soit établi et publié conformément aux exigences du présent chapitre.

Art. 72nonies.

(inséré par la Loi du 18 décembre 2015 (Mém. A258 du 28/12/2015 P.6228))

Les entreprises visées à l' article 72quinquies qui établissent un rapport et le rendent public conformément aux exigences applicables aux pays tiers en la matière qui, en vertu de l'article 47 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, sont jugées équivalentes à celles prévues dans le présent chapitre, sont exemptées des obligations prévues dans le présent chapitre, à l'exception de l'obligation de publier ce rapport conformément à l' article 72septies.

Chapitre III. De la commission des normes comptables

Art. 73.

(modifié par la Loi du 30 juillet 2013 (Mém. A177 du 02/10/2013 P.3384))

Le Gouvernement donne mission à un groupement d'intérêt économique dénommé «Commission des normes comptables» de:

a) donner tout avis au Gouvernement à la demande de celui-ci ou d'initiative en matière de comptabilité applicable aux entreprises visées par la présente loi et touchant notamment à la tenue de la comptabilité, aux comptes annuels et aux comptes consolidés;

b) contribuer au développement d'une doctrine comptable, le cas échéant, par la voie d'avis ou de recommandations à caractère général;

c) participer aux débats touchant à la matière comptable au sein des instances européennes et internationales;

d) assumer toute mission à elle confiée par la loi.

Art. 74.

(modifié par la Loi du 30 juillet 2013 (Mém. A177 du 02/10/2013 P.3384))

Les membres de la Commission des normes comptables et de son organe d'administration comprennent une représentation des parties prenantes, publiques et privées, intéressées au premier plan à l'information comptable des entreprises.

Art. 74bis.

(inséré par la Loi du 30 juillet 2013 (Mém. A177 du 02/10/2013 P.3384))

(1) Sans préjudice des dispositions de l' article 23, tout dépôt de comptes annuels et de comptes consolidés est assujetti en outre à une taxe administrative dont le montant ne peut être inférieur à 5 euros ni supérieur à 10 euros.

(2) Un règlement grand-ducal détermine le montant de cette taxe qui est perçue pour compte de l'Etat par le registre de commerce et des sociétés en même temps que les frais de dépôt des comptes annuels ou des comptes consolidés.

Chapitre IV. Du dépôt et de la publicité des comptes annuels

Art. 75. (2)

(complété par la Loi du 10 décembre 2010 (Mém. A225 du 17/12/2010 P.3634), modifié par la Loi du 30 juillet 2013 (Mém. A177 du 02/10/2013 P.3384))

Les entreprises visées à l'article 25 déposent auprès du registre de commerce et des sociétés les comptes annuels, dûment approuvés lorsqu'il s'agit de personnes morales, et le solde des comptes repris au plan comptable normalisé défini à l'article 12 alinéa 2 du Code de commerce dans le mois de leur approbation et au plus tard sept mois après la date de clôture de l'année civile lorsqu'il s'agit de

commerçants personnes physiques, ou de clôture de l'exercice social lorsqu'il s'agit de personnes morales.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les entreprises visées à l'alinéa 5 de l'article 13 du Code de commerce ainsi que les entreprises ayant exercé l'option prévue à l' article 72bis de même que celles ayant obtenu une dérogation en vertu de l' article 27 quant à l'obligation de respecter le plan comptable normalisé, sont dispensées de procéder au dépôt du solde des comptes repris au plan comptable normalisé auprès du registre de commerce et des sociétés.

Les comptes annuels et le solde des comptes repris au plan comptable normalisé sont établis dans une seule et même langue. A cet effet, il est loisible aux entreprises de recourir aux langues allemande ou anglaise en lieu et place du français. Les documents dont le dépôt est requis en même temps que les comptes annuels sont alors rédigés dans la même langue que les comptes annuels.

Un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d'Etat et de la Commission des normes comptables détermine la procédure de dépôt, la forme dans laquelle les documents sont versés en application de l'alinéa précédent et les conditions dans lesquelles ceux-ci peuvent être soumis à des contrôles arithmétiques et logiques.

RÈGLEMENT(S) D'EXÉCUTION

Règlement grand-ducal du 12 septembre 2019 déterminant le contenu du plan comptable normalisé visé à l’article 12 du Code de commerce. ID 20190923002

Règlement grand-ducal du 14 décembre 2011 déterminant la procédure de dépôt de la liasse comptable auprès du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés, les conditions de contrôles arithmétiques et logiques concernant les comptes annuels et portant modification du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. ID 16850

Art. 76.

(modifié par la Loi du 10 juillet 2011 (Mém. A156 du 28/07/2011 P.2742), complété par la Loi du 12 juillet 2013 (Mém. A119 du 15/07/2013 P.1856), modifié par la Loi du 30 juillet 2013 (Mém. A177 du 02/10/2013 P.3384), remplacé par la Loi du 18 décembre 2015 (Mém. A258 du 28/12/2015 P.6228))

(1) Les documents à déposer en application de l' article 75 sont transmis par le registre de commerce et des sociétés à l'Institut national de la statistique et des études économiques (STATEC), gestionnaire de la Centrale des bilans, qui en assure l'archivage, l'exploitation et la conservation sur support informatique.

(2) Les sociétés en commandite spéciale déposent auprès du registre de commerce et des sociétés une information financière à des fins statistiques pour laquelle la procédure de dépôt, la forme et le contenu sont déterminés par règlement grand-ducal. Cette information financière est transmise par le registre de commerce et des sociétés au STATEC.

Art. 77.

(modifié par la Loi du 25 août 2006 (Mém. A152 du 31/08/2006 P.2684), la Loi du 10 décembre 2010 (Mém. A225 du 17/12/2010 P.3634), la Loi du 10 juillet 2011 (Mém. A156 du 28/07/2011 P.2742), modifié par la Loi du 30 juillet 2013 (Mém. A177 du 02/10/2013 P.3384))

Un règlement grand-ducal détermine les conditions d'accès du public et des administrations aux informations conservées par l'Institut national de la statistique et des études économiques, gestionnaire de la Centrale des bilans, en application de l' article 76 du présent chapitre et le tarif applicable.

L'accès du public est limité aux comptes annuels des sociétés suivantes:

1° les sociétés anonymes, les sociétés européennes (SE), les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives, à

l'exclusion des sociétés d'épargne-pension à capital variable;

2° les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple lorsque tous leurs associés indéfiniment responsables sont des sociétés telles qu'indiquées à l'article 1er paragraphe (1) premier alinéa de la directive modifiée 78/660/CEE du 25 juillet 1978 ou des sociétés qui ne relèvent pas de la législation d'un Etat membre des Communautés européennes mais qui ont une forme juridique comparable à celles visées dans la directive 68/151/CEE du 9 mars 1968;

3° les formes de sociétés visées au point 2° lorsque tous leurs associés indéfiniment responsables sont eux-mêmes organisés dans une des formes indiquées au point 1° ou au point 2° ou à l'article 1er paragraphe (1), premier alinéa ou deuxième alinéa, de la directive 78/660/CEE.

Une copie des comptes annuels des sociétés visées à l'alinéa précédent est versée au dossier de la société tenu auprès du registre de commerce et des sociétés.

RÈGLEMENT(S) D'EXÉCUTION

Règlement grand-ducal du 24 juillet 2006 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. ID 10883

Art. 78.

Sans préjudice des pouvoirs d'investigation reconnus aux autorités chargées de la surveillance prudentielle du secteur financier et du secteur de l'assurance, toute entreprise ayant déposé au registre de commerce et des sociétés les documents visés à l' article 75 du présent chapitre a respecté, à partir du jour du dépôt, ses obligations de communication des documents susvisés à l'égard des administrations de l'Etat et des établissements publics qui, dans le cadre de l'exercice de leurs attributions légales, sont en droit de

demander la présentation de ces documents, et qui ont, partant, accès de plein droit aux informations contenues dans ces documents.

Art. 79. [3]

(modifié par la Loi du 10 décembre 2010 (Mém. A225 du 17/12/2010 P.3634), la Loi du 30 juillet 2013 (Mém. A177 du 02/10/2013 P.3384), la Loi du 27 mai 2016 (Mém. A94 du 30/05/2016 P.1730))

(1) Pour les entreprises visées à l' article 25 et qui sont organisées sous une des formes sociales dont il est fait référence à l' article 77 alinéa 2 sub 1° à 3°, les comptes annuels régulièrement approuvés et le rapport de gestion ainsi que le rapport établi par la ou les personnes chargées du contrôle des comptes font l'objet d'une publication au Recueil électronique des sociétés et associations, par le biais d'une mention du dépôt auprès du registre de commerce et des sociétés dans le mois de l'approbation, et au plus tard sept mois après la clôture de l'exercice social, conformément à l'article 11bis de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et aux dispositions du chapitre Vbis du titre Ier de la présente loi.

Toutefois le rapport de gestion peut ne pas faire l'objet de la publicité prévue à l'alinéa qui précède.

Dans ce cas le rapport est tenu à la disposition du public au siège de la société. Une copie intégrale ou partielle de ce rapport doit pouvoir être obtenue sans frais et sur simple demande.

(1bis) Par dérogation au paragraphe (1), les entreprises visées à l'article 25 et qui sont organisées sous une des formes sociales dont il est fait référence aux points 2° et 3° de l'article 77, alinéa 2, sont dispensées de publier leurs comptes annuels conformément à l'article 11bis de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et aux dispositions du chapitre Vbis du titre I er de la présente loi, à condition que ces comptes soient à la disposition du public au siège de la société, lorsque:

a) tous leurs associés indéfiniment responsables sont des sociétés visées à l'article 1er paragraphe (1) premier alinéa de la directive 78/660/CEE du 25 juillet 1978 régies par la législation d'autres Etats membres de l'Union européenne et qu'aucune d'elles ne publie les comptes de la société concernée conjointement avec ses propres comptes, ou lorsque

b) tous leurs associés indéfiniment responsables sont des sociétés qui ne relèvent pas de la législation d'un Etat membre mais qui ont une forme juridique comparable à celles visées dans la directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les Etats membres, des sociétés au sens de l'article 48, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers.

Copie des comptes doit pouvoir être obtenue sur simple demande. Le prix réclamé pour cette copie ne peut excéder son coût administratif.

En cas de non-respect des obligations prévues par le présent paragraphe, l'article 163 3° de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales s'applique.

(2) Par dérogation au paragraphe (1), les entreprises visées à l'article 25, qui sont organisées sous une des formes sociales dont il est fait référence au point 1° de l'article 77, alinéa 2, qui ne dépassent pas les limites chiffrées de l' article 35 et qui établissent leurs comptes annuels conformément aux dispositions du chapitre II du titre II de la présente loi sont autorisées à publier:

a) un bilan abrégé reprenant seulement les postes mentionnés à l'article 35, avec mention séparée des créances et des dettes dont la durée résiduelle dépasse un an aux postes D. II. de l'actif et B. et D. du passif, mais d'une façon globale pour tous les postes concernés;

b) une annexe abrégée conformément à l' article 66.

L’article 36 est applicable.

En outre, ces mêmes entreprises peuvent ne pas publier leur compte de profits et pertes ainsi que, le cas échéant, leur rapport de gestion et le rapport de la personne chargée du contrôle des comptes.

(3) Par dérogation au paragraphe (1), les entreprises visées à l'article 25, qui sont organisées sous une des formes sociales dont il est fait référence au point 1° de l'article 77, alinéa 2, qui ne dépassent pas les limites chiffrées de l' article 47 et qui établissent leurs comptes annuels conformément aux dispositions du chapitre II du titre II de la présente loi sont autorisées à publier:

a) un bilan établi conformément à l'article 34,

b) un compte de profits et pertes abrégé établi conformément à l'article 47,

c) une annexe abrégée établie conformément à l' article 67 paragraphe (2) alinéas 2 et 3 et dépourvue des indications demandées à l' article 65, paragraphe (1) 5°, 6°, 10° et 11°.

Toutefois, l'annexe doit indiquer les informations prévues à l'article 65 paragraphe (1) 6°, d'une façon globale pour tous les postes concernés.

Le présent paragraphe ne porte pas atteinte au paragraphe (1) en ce qui concerne le rapport de gestion ainsi que le rapport de la personne chargée du contrôle des comptes.

L'article 36 est applicable.

(3bis) Les dérogations prévues aux paragraphes (1) alinéas 2 et 3, (1*bis*), (2) et (3) n'existent cependant pas pour les entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne au sens de l'article 4 paragraphe (1) point 14 de la directive 2004/39/CE du

Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers.

(3ter) Sans préjudice des dispositions relatives au rapport de gestion ainsi qu'au rapport de la ou des personnes en charge du contrôle légal des comptes, les entreprises visées à l'article 25, qui sont organisées sous une des formes sociales dont il est fait référence au point 1° de l'article 77, alinéa 2 et qui établissent leurs comptes annuels conformément aux dispositions du chapitre II*bis* du titre II de la présente loi, sont tenues de publier leurs comptes annuels de façon complète tels qu'établis conformément aux normes comptables internationales adoptées dans le cadre de la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales.

(4) [...]

Art. 80.

(modifié par la Loi du 10 décembre 2010 (Mém. A225 du 17/12/2010 P.3634))

Lors de toute publication intégrale, les comptes annuels et le rapport de gestion doivent être reproduits dans la forme et le texte sur la base desquels la personne chargée du contrôle des comptes a établi son rapport. Ils doivent être accompagnés du texte intégral de l'attestation.

Art. 81.

(modifié par la Loi du 10 décembre 2010 (Mém. A225 du 17/12/2010 P.3634))

Lorsque les comptes annuels ne sont pas intégralement publiés, il doit être précisé qu'il s'agit d'une version abrégée et il doit être fait référence au dépôt effectué en vertu de l' article 79, paragraphe (1). Lorsque ce dépôt n'a pas encore eu lieu, ce fait doit être mentionné.

Le rapport n'accompagne pas cette publication, mais il est précisé si une attestation sans réserve, une attestation nuancée par des réserves ou une attestation négative a été émise, ou si le réviseur d'entreprises agréé s'est trouvé dans l'impossibilité d'émettre une attestation. Il est, en outre, précisé s'il y est fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle le réviseur d'entreprises agréé a attiré spécialement l'attention sans pour autant inclure une réserve dans l'attestation.

Art. 82.

Doivent être publiées en même temps que les comptes annuels et selon les mêmes modalités:

- la proposition d'affectation des résultats,
- l'affectation des résultats, dans le cas où ces éléments n'apparaîtraient pas dans les comptes annuels.

Art. 83.

(abrogé par la Loi du 30 juillet 2013 (Mém. A177 du 02/10/2013 P.3384))

[...]

TITRE III. - DE L'AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT

Art. 84.

Note de l'éditeur: *à cet endroit, nous avons supprimé un passage peu utile pour le présent ouvrage (modification d'un autre texte, disposition caduque...). Pour retrouver le texte intégral, rendez-vous sur www.lexnow.lu (ID 1779)*

TITRE IV. - DISPOSITIONS DIVERSES, MODIFICATIVES, ABROGATOIRES ET TRANSITOIRES

Note de l'éditeur: *à cet endroit, nous avons supprimé un passage peu utile pour le présent ouvrage (modification d'un autre texte, disposition caduque...). Pour retrouver le texte intégral, rendez-vous sur www.lexnow.lu (ID 1779)*

Chapitre III - Dispositions diverses et transitoires

Art. 102.

(1) Les commerçants individuels, les sociétés commerciales, les groupements d'intérêt économique et les groupements européens d'intérêt économique inscrits à la date d'entrée en vigueur de la loi auprès du registre de commerce et des sociétés de Diekirch se voient après cette date attribuer un nouveau numéro d'immatriculation. Ils peuvent encore utiliser leur ancien numéro d'immatriculation pendant un délai qui prend fin le dernier jour du 12e mois suivant l'attribution du nouveau numéro.

Le choix d'utiliser le nouveau numéro d'immatriculation avant l'expiration de ce délai est irréversible.

(2) Les pièces déposées par les associations agricoles au secrétariat des communes où se trouve établi leur siège social en application de l'arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945 portant révision de la loi du 27 mars 1900 sur l'organisation des associations agricoles sont transférées par les communes auprès du registre de commerce et des sociétés dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en viguer de la loi.

Art. 103.

Par dérogation aux dispositions de l' article 15 de la présente loi, les commerçants individuels, les sociétés commerciales, les groupements d'intérêt économique, les groupements européens d'intérêt économique, les associations sans but lucratif, les fondations et les associations agricoles inscrits à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre ou ayant procédé au dépôt des documents prescrits par la loi aux fins de publication ne doivent faire

inscrire les informations figurant aux articles 3 à 11 et 13 que sur demande du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés pour autant qu'il s'agisse d'informations dont la communication ou l'inscription n'était pas requise avant la date d'entrée en vigueur du présent chapitre. Ils ne doivent pas requérir leur immatriculation.

Toutefois tout changement à l'une de ces données doit être communiqué au registre de commerce et des sociétés en application de l' article 1, alinéa 2 de la présente loi.

Art. 104.

La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit sa publication au Mémorial, sauf le titre II., à l'exception de l' article 27, et le chapitre II. du titre IV., à l'exception des points 1 à 3 de l' article 96, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2005.

Art. 105.

Dans toute disposition légale ou réglementaire future, la référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes de «loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises».

Doc. parl. 4581; sess. ord. 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002 et 2002-2003.

(1) Note de l'éditeur: Selon l'article 1er point 3° de la Loi du 22 mai 2020 (Mém. A467 du 29/05/2020), le délai de publication du rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements au Recueil électronique des sociétés et associations visé à cet article est prorogé de 3 mois.

(2) Note de l'éditeur: Selon l'article 1er point 1° de la Loi du 22 mai 2020 (Mém. A467 du 29/05/2020), le délai de dépôt des comptes annuels et du solde des comptes repris au plan comptable normalisé auprès du registre de commerce et des sociétés visé à cet article est prorogé de 3 mois

(3) Note de l'éditeur: Selon l'article 1er point 2° de la Loi du 22 mai 2020 (Mém. A467 du 29/05/2020), le délai de publication des comptes annuels ainsi que des rapports y afférents au Recueil électronique des sociétés et associations visé à cet article est prorogé de 3 mois.

#5/23/5128 - maxime.hub@stibbe.com

CODE DE COMMERCE — (EXTRAIT)

LIVRE IER - DU COMMERCE EN GÉNÉRAL

Titre II. - Des livres de commerce

(modifié par la Loi du 19 décembre 2002 (Mém. A149 du 31/12/2002 P.3630))

Art. 8.

(modifié par la Loi du 22 décembre 1986 (Mém. A108 du 30/12/1986 P.2745), la Loi du 19 décembre 2002 (Mém. A149 du 31/12/2002 P.3630), complété par la Loi du 12 juillet 2013 (Mém. A119 du 15/07/2013 P.1856), modifié par la Loi du 30 juillet 2013 (Mém. A177 du 02/10/2013 P.3384))

Pour l'application du présent titre, il faut entendre par «entreprises»

1° les commerçants personnes physiques;

2° les sociétés commerciales dotées de la personnalité juridique, les groupements européens d'intérêt économique et les groupements d'intérêt économique.

3° les sociétés en commandite spéciale.

Les personnes physiques qui n'ont pas leur domicile au Luxembourg, les entreprises de droit étranger visées au point 2° de l'alinéa 1er ainsi que les groupements européens d'intérêt économique ayant leur siège à l'étranger, ne sont soumis aux dispositions du présent titre qu'en ce qui concerne les succursales et sièges d'opérations qu'ils ont établis au Luxembourg. L'ensemble de leurs succursales et sièges d'opérations dans le pays est considéré comme une entreprise. Les livres, comptes et pièces justificatives relatifs à ces sièges et succursales sont conservés au Luxembourg.

Art. 9.

(modifié par la Loi du 22 décembre 1986 (Mém. A108 du 30/12/1986 P.2745), la Loi du 19 décembre 2002 (Mém. A149 du 31/12/2002 P.3630))

Toute entreprise doit tenir une comptabilité appropriée à la nature et à l'étendue de ses activités en se conformant aux dispositions légales particulières qui les concernent.

Art. 10.

(modifié par la Loi du 22 décembre 1986 (Mém. A108 du 30/12/1986 P.2745), la Loi du 19 décembre 2002 (Mém. A149 du 31/12/2002 P.3630))

La comptabilité des personnes morales doit couvrir l'ensemble de leurs opérations, de leurs avoirs et droits de toute nature, de leurs dettes, obligations et engagements de toute nature. La comptabilité des commerçants, personnes physiques, doit couvrir ces mêmes éléments lorsque ceux-ci relèvent de leur activité commerciale; elle mentionne de manière distincte les moyens propres affectés à cette activité commerciale

Art. 11.

(modifié par la Loi du 22 décembre 1986 (Mém. A108 du 30/12/1986 P.2745), la Loi du 14 août 2000 (Mém. A96 du 08/09/2000 P.2176), la Loi du 19 décembre 2002 (Mém. A149 du 31/12/2002 P.3630), la Loi du 30 juillet 2013 (Mém. A177 du 02/10/2013 P.3384))

Toute comptabilité est tenue selon un système de livres et de comptes conformément aux règles usuelles de la comptabilité en partie double à l'exception des commerçants personnes physiques visés à l' article 13 alinéa 1 qui ont la faculté de tenir une comptabilité simplifiée.

Toutes les opérations sont inscrites sans retard, de manière fidèle et complète et par ordre de dates, soit dans un livre journal unique, soit

dans un système de journaux spécialisés. Dans ce dernier cas, toutes les données inscrites dans les journaux spécialisés sont introduites, avec indication des différents comptes mis en mouvement, par voie de centralisation dans un livre centralisateur unique.

Art. 12.

(modifié par la Loi du 19 décembre 2002 (Mém. A149 du 31/12/2002 P.3630), la Loi du 30 juillet 2013 (Mém. A177 du 02/10/2013 P.3384))

Les comptes ouverts sont définis dans un plan comptable approprié à l'activité de l'entreprise. Ce plan comptable est tenu en permanence au siège de l'entreprise à la disposition de ceux qui sont concernés par lui.

Le contenu d'un plan comptable normalisé est arrêté par un règlement grand-ducal.

RÈGLEMENT(S) D'EXÉCUTION

Règlement grand-ducal du 12 septembre 2019 déterminant le contenu du plan comptable normalisé visé à l'article 12 du Code de commerce. ID 20190923002

Art. 13.

(modifié par la Loi du 19 décembre 2002 (Mém. A149 du 31/12/2002 P.3630), la Loi du 10 décembre 2010 (Mém. A225 du 17/12/2010 P.3634), complété par la Loi du 12 juillet 2013 (Mém. A119 du 15/07/2013 P.1856), modifié par la Loi du 30 juillet 2013 (Mém. A177 du 02/10/2013 P.3384), la Loi du 18 décembre 2015 (Mém. A258 du 28/12/2015 P.6228))

Les commerçants personnes physiques, dont le chiffre d'affaires du dernier exercice, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, n'excède pas 100.000 euros, ont la faculté de ne pas tenir leur comptabilité suivant les prescriptions de l' article 12 , 2ème alinéa. Cette faculté existe également pour les sociétés en nom collectif et

les sociétés en commandite simple à l'exception de celles visées à l' article 77, 2ème alinéa, points 2° et 3° de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Cette même faculté existe pour les sociétés en commandite spéciale quel que soit leur chiffre d'affaires.

Le montant visé à l'alinéa 1er peut être modifié par règlement grand-ducal.

Lorsque l'exercice a une durée inférieure ou supérieure à 12 mois, le montant visé à l'alinéa 1er est multiplié par une fraction dont le dénominateur est 12 et le numérateur le nombre de mois compris dans l'exercice considéré, tout mois commencé étant compté pour un mois complet.

Les commerçants personnes physiques et les sociétés en nom collectif ou en commandite simple, qui commencent leur activité, ont la faculté de ne pas tenir leur comptabilité suivant les prescriptions de l'article 12, pour autant qu'il résulte de prévisions faites de bonne foi que le chiffre d'affaires, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, qui est réalisé au terme du premier exercice n'excède pas le montant visé à l'alinéa 1er, calculé le cas échéant conformément à l'alinéa précédent.

L'article 12 alinéa 2 n'est pas applicable aux établissements de crédit, aux sociétés d'assurance et de réassurance ainsi qu'aux entreprises du secteur financier soumises à la surveillance prudentielle de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) à l'exception des PSF de support visés à la sous-section 3 de la section 2 du chapitre 2 de la partie I de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

RÈGLEMENT(S) D'EXÉCUTION

Règlement grand-ducal du 12 septembre 2019 déterminant le contenu du plan comptable normalisé visé à l'article 12 du Code de commerce. ID 20190923002

Art. 14.

(modifié par la Loi du 19 décembre 2002 (Mém. A149 du 31/12/2002 P.3630))

Les pièces justificatives, les lettres reçues et les copies des lettres envoyées doivent être conservées par ordre de date, selon un classement méthodique.

Art. 15.

(modifié par la Loi du 19 décembre 2002 (Mém. A149 du 31/12/2002 P.3630))

Toute entreprise doit, en outre, établir une fois l'an un inventaire complet de ses avoirs et droits de toute nature et de ses dettes, obligations et engagements de toute nature.

Les comptes sont, après mise en concordance avec les données de l'inventaire, synthétisés dans un état descriptif constituant les comptes annuels.

Art. 16.

(modifié par la Loi du 19 décembre 2002 (Mém. A149 du 31/12/2002 P.3630); complété par la Loi du 25 juillet 2015 (Mém. A150 du 04/08/2015 P.3058))

A l'exception du bilan et du compte de profits et pertes, les documents ou informations visés aux articles 11, 12, 14 et 15 peuvent être conservés sous forme de copie. Ces copies ont la même valeur probante que les originaux dont elles sont présumées, sauf preuve contraire, être une copie fidèle lorsqu'elles ont été réalisées dans le cadre d'une méthode de gestion régulièrement suivie et qu'elles répondent aux conditions fixées par un règlement grand-ducal.

Les documents ou informations visés aux articles 11, 12, 14 et 15, quelle que soit la forme de leur conservation, doivent être conservés pendant dix ans à partir de la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent.

Les copies sous forme numérique qui sont effectuées par un prestataire de services de dématérialisation ou de conservation ont, sauf preuve contraire, la même valeur probante que l'original ou l'acte faisant foi d'original.

Une copie ne peut être rejetée par le juge au seul motif qu'elle se présente sous forme électronique ou qu'elle n'a pas été réalisée par un prestataire de services de dématérialisation.

RÈGLEMENT(S) D'EXÉCUTION

Règlement grand-ducal du 25 juillet 2015 relatif à la dématérialisation et à la conservation de documents. ID 23524

Art. 17.

(modifié par la Loi du 19 décembre 2002 (Mém. A149 du 31/12/2002 P.3630))

Les livres de commerce, régulièrement tenus, peuvent être admis par le juge pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.

Art. 18.

(modifié par la Loi du 19 décembre 2002 (Mém. A149 du 31/12/2002 P.3630))

Les livres que les entreprises faisant le commerce sont obligées de tenir, et pour lesquels elles n'ont pas observé les formalités ci-dessus prescrites ne peuvent être représentés ni faire foi en justice, au profit de celles qui les ont tenus; sans préjudice de ce qui est réglé au livre des Faillites et Banqueroutes.

Art. 19.

(modifié par la Loi du 19 décembre 2002 (Mém. A149 du 31/12/2002 P.3630))

Dans le cours d'une contestation, la représentation des livres peut être ordonnée par le juge, même d'office, à l'effet d'en extraire ce qui concerne le différend.

Art. 20.

(modifié par la Loi du 19 décembre 2002 (Mém. A149 du 31/12/2002 P.3630))

En cas que les livres dont la représentation est offerte, requise ou ordonnée, soient dans des lieux éloignés du tribunal saisi de l'affaire, les juges peuvent adresser une commission rogatoire au tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale du lieu, ou déléguer un juge de paix pour en prendre connaissance, dresser un procès-verbal du contenu, et l'envoyer au tribunal saisi de l'affaire.

Art. 21.

(modifié par la Loi du 19 décembre 2002 (Mém. A149 du 31/12/2002 P.3630))

Si la partie aux livres de laquelle on offre d'ajouter foi, refuse de les représenter, le juge peut déférer le serment à l'autre partie.

#5/23/5123 - maxime.hude@stibbe.com

CINQUIÈME PARTIE

DROIT DE LA FAILLITE ET RÉGIMES PRÉVENTIFS

#6/23/5123 - maxime.hubo@stibbe.com

PRÉSENTATION : DISPOSITIONS DE DROIT DE LA FAILLITE ET AUTRES RÉGIMES PRÉVENTIFS / PROCÉDURES COLLECTIVES

Dernière composante du droit des sociétés, le régime des procédures collectives [(1)] est également appelé à se réformer [(2)] . Pour l'heure, la matière est régie par des « *textes remontant souvent au dix-neuvième et à la première moitié du vingtième siècle* » [(3)] dont l'obsolescence – et il faut bien le reconnaître, l'inefficience – se fait désormais « *cruellement sentir* » [(4)] . L'augmentation constante du nombre de faillites enregistrées ces dernières années (et qui ne devrait malheureusement pas faiblir suite à la « crise-Covid ») ravive ainsi l'intérêt d'une modernisation de la législation en la matière.

Dans l'attente de cette importante refonte, la présente section s'attachera à dresser un rapide panorama des procédures collectives ouvertes aux sociétés luxembourgeoises que sont la faillite [(5)] , le concordat préventif de faillite [(6)] , le sursis de paiement [(7)] et la gestion contrôlée [(8)] , à l'exclusion des régimes spéciaux pouvant exister en matière bancaire et financière [(9)] . Si le concordat préventif de faillite, le sursis de paiement et la gestion contrôlée furent initialement présentés comme un palliatif à la faillite, force est de constater qu'ils ont rarement été mis en œuvre, et encore moins couronnés de succès [(10)] .

Sur le plan européen, on peut encore signaler le remplacement du Règlement (CE) 1346/2000 par le Règlement (CE) 2015/848 relatif aux mesures d'insolvabilité [(11)] - lequel « définit un cadre juridique pour les procédures d'insolvabilité transfrontalière en régissant notamment les questions liées à la compétence juridictionnelle, à la reconnaissance des procédures d'insolvabilité et à la loi applicable » [(12)] .

1.1 Panorama des procédures collectives (actuelles) de droit luxembourgeois [13]

La faillite [14] : il s'agit de la procédure « ultime », malheureusement la plus répandue, qui touche les entités qui ne peuvent être redressées économiquement en ce qu'elles ont cessé leurs paiements [15] et ont vu leur crédit ébranlé [16] .

L'initiative de la mise en faillite revient à trois types d'intéressés : le failli lui-même par l'intermédiaire de ses représentants (on parle alors d'aveu de faillite) [17] , les créanciers ou encore le tribunal qui peut s'autosaisir d'office après convocation du failli [18] .

Le jugement d'ouverture de la faillite - rendu par le Tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale dans le ressort duquel la société a son siège social [19] - désigne le curateur et le juge commissaire [20] qui seront en charge de mener, respectivement de superviser, les opérations de liquidation du failli.

La faillite emporte d'ailleurs diverses conséquences :

- à l'égard du failli tout d'abord qui se trouve dessaisi de plein droit de l'administration de ses biens, de sorte que tous les actes d'administration accomplis par ce dernier, de même que tous les paiements effectués postérieurement au jugement déclaratif de faillite seront frappés de nullité [21] . Ce dessaisissement s'opère au bénéfice du curateur dont la mission consiste à réaliser les biens du failli et organiser le désintéressement des différents créanciers de ce dernier (en prenant soin de respecter leur rang) ;
- à l'égard des créanciers ensuite, qui ne sont plus autorisés à réaliser leur(s) droit(s) à l'encontre du failli, les poursuites individuelles et voies d'exécution étant suspendues [22] .

En effet, à partir du jugement déclaratif de faillite, le curateur agit seul en demande et en défense au nom de la société en faillite, et continuera ès qualité les procès déjà en cours [23] . Ce dernier pourra notamment rechercher (i) la responsabilité des dirigeants sur base des articles 495 et 495-1 du Code de commerce, lesquels prévoient

respectivement l'extension de la faillite aux dirigeants [(24)] et l'action en comblement de passif [(25)] , ou même (ii) leur responsabilité pénale s'ils se sont rendus coupables de banqueroute (qu'elle soit simple ou frauduleuse) [(26)] .

La clôture de la faillite interviendra à l'initiative du curateur, une fois le projet de répartition des actifs du failli validé par le juge commissaire, et les créanciers désintéressés.

Le concordat préventif de faillite [(27)] : tombée en désuétude, cette procédure a initialement été instaurée par une loi du 14 avril 1886 comme alternative à la faillite, en faveur des sociétés rencontrant des difficultés financières passagères. Il s'agit d'une mesure protectrice du débiteur par laquelle celui-ci obtient de ses créanciers une remise de dettes ou un allongement des délais de paiement suivant les termes d'un accord, i.e. le concordat.

Aux fins de bénéficier de cette mesure, le débiteur doit adresser une requête au Tribunal d'arrondissement de son domicile, à laquelle il joint l'exposé des motifs sur lesquels il se fonde pour invoquer le concordat, la composition de son actif, la liste nominative de ses créanciers reconnus ou prétendus, ainsi que les propositions concordataires [(28)] . Le Tribunal désigne alors un juge chargé d'instruire cette demande et d'examiner la situation du débiteur, lequel ne peut dans ce laps de temps conclure un quelconque acte de disposition sans l'autorisation expresse du juge ainsi désigné.

Sur base du rapport présenté par le juge, le Tribunal peut soit (i) rejeter la demande de concordat, ce qui a pour conséquence automatique d'entraîner la faillite du débiteur, soit (ii) faire droit à la demande et poursuivre la procédure. Dans ce dernier cas, les créanciers du débiteur sont convoqués en assemblée, pour valider les propositions concordataires.

Le concordat nécessite ainsi l'adhésion de la majorité des créanciers représentant les trois-quarts des sommes dues. Le procès-verbal renseignant cet accord doit par ailleurs être homologué : c'est d'ailleurs à la date d'homologation que le concordat produit ses effets, rendant au débiteur « malheureux et de bonne foi » la

plénitude de sa capacité. Les créanciers ne peuvent, à compter de ce moment, exercer leurs droits que selon les modalités et conditions prévues par le concordat (lequel prendra fin si la situation du débiteur s'améliore, à charge alors pour ce dernier de désintéresser complétement ses créanciers).

A noter qu'en cas de condamnation du débiteur pour banqueroute simple ou frauduleuse postérieurement à l'homologation du concordat, les créanciers concordataires peuvent demander l'annulation du concordat. Cette annulation peut également intervenir à l'initiative de ces mêmes créanciers en cas de dol du débiteur, de dissimulation de l'actif ou d'exagération du passif **(29)** .

Le sursis de paiement : le sursis de paiement est visé aux 593 à 614 du Code de commerce et s'adresse aux seuls commerçants faisant face à une cessation de paiements temporaire en raison d'évènements extraordinaires et imprévus. Cette procédure, qui permet de surseoir au paiement des créanciers, est donc réservée au débiteur « malchanceux » qui présente toutefois des actifs suffisants, tout du moins des garanties d'amélioration certaine quant à sa situation financière.

Le débiteur qui souhaite bénéficier du sursis de paiement doit adresser sa requête au Tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale ainsi qu'à la Cour Supérieure de Justice (originalité propre à cette procédure de sursis). Le tribunal procède alors à la nomination d'un ou plusieurs experts aux fins d'évaluer la situation du débiteur, et d'un juge commissaire.

A l'instar des procédures décrites ci-avant, les créanciers sont convoqués par le juge commissaire pour être entendus. Au cours de cette audition, les créanciers déclarent leur(s) créance(s) et font part de leur volonté d'adhérer ou non à la demande du débiteur. Si la majorité des créanciers représentant, par leurs créances, les trois quart des sommes dues consentent au sursis demandé, la Cour Supérieure de Justice peut accorder celui-ci. Pendant la durée du sursis, les voies d'exécution à l'encontre du débiteur ou de ses biens sont suspendues, et aucune inscription hypothécaire ne peut avoir

lieu. En contrepartie, le débiteur doit requérir l'autorisation des commissaires pour effectuer certains actes.

Le sursis prend fin à l'arrivée du terme fixé par la Cour Supérieure de Justice **(30)** sauf à tout créancier ou aux commissaires de demander la révocation du sursis anticipativement. Tel peut être le cas si ces derniers constatent que le débiteur s'est rendu coupable de dol ou de mauvaise foi, qu'il a contrevenu aux dispositions de l'article 603 du Code de commerce (i.e. aliénation, paiement sans autorisation du juge commissaire, paiement d'une créance, etc.), ou que les garanties présentées en début de procédure n'existent plus, de sorte que le débiteur ne dispose plus de ressources suffisantes pour désintéresser ses créanciers **(31)** .

La gestion contrôlée : très peu utilisée en pratique, cette procédure présente pourtant l'avantage de proposer aux entreprises en difficulté une issue aux difficultés financières momentanées que ces dernières peuvent rencontrer.

La gestion contrôlée est destinée au commerçant dont le crédit est ébranlé, ou, de manière alternative, qui voit l'exécution intégrale de ses engagements compromis ; elle vise à réorganiser ses affaires ou à préparer, dans les meilleures conditions possibles, la réalisation de son actif **(32)** .

Le débiteur (de bonne foi) qui remplit ces critères adresse une requête au Tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale qui décide à l'issue de son examen, soit de rejeter cette requête (par exemple s'il estime que la gestion contrôlée n'est pas de nature à assainir et redresser l'entreprise en difficulté), soit de placer le débiteur sous une telle procédure, supervisée par un (ou plusieurs) commissaires. La mission des commissaires ainsi désignés consiste à dresser un inventaire des biens du débiteur, et rédiger un projet de réorganisation ou de réalisation de l'actif du débiteur, en fonction du but recherché **(33)** .

A compter de la nomination du commissaire, les créanciers de toutes natures (chirographaires ou privilégiés) doivent sursoir à l'exécution de leur(s) créance(s). Le débiteur ne peut quant à lui plus

aliéner, engager ou hypothéquer ses biens, plaider, transiger, recevoir une somme, effectuer quelconque paiement ou faire tout acte d'administration sans l'autorisation préalable du ou des commissaire(s) [34] . Les actes accomplis par le débiteur sans autorisation préalable sont nuls de plein droit.

Si la gestion contrôlée aboutit, la société « redressée » continuera à exister et poursuivra son activité ; dans le cas contraire - malheureusement le plus fréquent - la faillite sera prononcée.

1.2 Vers une refonte du régime luxembourgeois des procédures collectives [35] : le Projet de Loi 6539 [36]

Conscient des carences du régime actuel des procédures collectives, le législateur entend (depuis plusieurs années maintenant) réformer celui-ci en profondeur en offrant aux entreprises en difficulté des solutions viables, à même de leur éviter une mise en faillite. La clef de cette réforme réside notamment dans l'identification, en amont, des entreprises rencontrant, ou susceptibles de rencontrer des difficultés : pour ce faire, le Projet de Loi 6539 prévoit le recoupement des informations collectées par les organismes étatiques en contact direct avec le monde des entreprises [36] . Le Secrétariat du Comité de Conjoncture, ainsi que le Comité d'Evaluation des Entreprises en Difficulté [37] pourront alors prendre attache avec les entreprises identifiées et leur recommander les démarches nécessaires à leur redressement [38] .

De nouvelles mesures non-judiciaires et judiciaires devaient également être instituées, tels la nomination d'un conciliateur d'entreprises [39] , l'accord amiable [40] , la procédure de réorganisation par accord collectif [41] ou encore la procédure de réorganisation par transfert sous autorité de justice [42] (ces différentes mesures pouvant d'ailleurs être combinées). Ces mesures ne pourront être initiées que par l'entreprise concernée sur base volontaire [43] , et devront notamment assurer le maintien de l'emploi. A cet égard, les salariés devront être consultés et informés de l'évolution du plan d'action

Parallèlement à ce volet préventif, le Projet de Loi 6539 introduit une nouvelle procédure de dissolution administrative sans liquidation **(44)** . Cette procédure, à l'initiative du procureur d'Etat, permettra de dissoudre une société sans salarié ni actif (ou avec un actif négligeable) suivant des formalités simplifiées (i.e. sans intervention du tribunal de commerce, d'un curateur ou d'un liquidateur) **(45)** . Cette procédure devrait permettre d'évacuer dans un court laps de temps (endéans six mois) - et à coûts réduits - de nombreux dossiers de faillite et/ou de liquidation judiciaire.

Sur un plan davantage répressif, le Projet de Loi 6539 entend élargir les conditions de mise en œuvre de l'action en comblement de passif et du prononcé d'une interdiction de faire le commerce : à cette fin, les dispositions des articles 444-1 et 495-1 du Code de commerce seront amendées, la notion de « *faute grave et caractérisée* » étant remplacée par celle – beaucoup moins exigeante en termes de mise en œuvre de la responsabilité – de « *faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif* ». Enfin, la banqueroute frauduleuse sera correctionnalisée **(46)** , permettant ainsi aux autorités compétentes de poursuivre les commerçants de mauvaise foi avec une plus grande célérité, en évitant les écueils d'une instruction judiciaire.

Face à l'ambition affichée du Projet de Loi 6539, certains commentateurs n'ont pas manqué de soulever les difficultés pratiques auxquelles se confronteront les réformes proposées à savoir les moyens matériels qui seront alloués aux différents organismes impliqués - que ce soit le Secrétariat du Comité de Conjoncture, le Comité d'Evaluation des Entreprises en Difficulté ou encore le Registre de Commerce et des Sociétés (RCS) - pour mener à bien leurs missions respectives. Il conviendrait toutefois d'avancer au plus vite dans l'aboutissement de cette réforme, qui se fait singulièrement attendre alors que la situation actuelle plaide en faveur de mesures fortes...Gageons que la crise-Covid saura, au moins, faire réagir le législateur en lui faisant prendre conscience de l'urgence de moderniser les outils à disposition des sociétés en difficultés.

(1) Qui sont « l'ensemble des procédures dans lesquelles le règlement des dettes et la liquidation éventuelle des biens du débiteur ne sont pas abandonnés à l'initiative individuelle de chaque créancier, mais organisés de façon collective afin de permettre à l'ensemble des créanciers de faire valoir leurs droits en fonctions de leur rang de préférence » - cf. Y. Baden citant B. Bédaride, Les procédures visant à éviter la procédure de faillite dans Les procédures collectives au Luxembourg, Les Dossiers du Journal des Tribunaux Luxembourg, Larcier, 2014, pp.97-120.

(2) Cf. projet de Loi 6539 sur la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite.

(3) Cf. A. Schmitt, Introduction dans Les procédures collectives au Luxembourg, Les Dossiers du Journal des Tribunaux, Larcier, 2014, pp. 5-7.

(4) Pour reprendre l'expression même des auteurs du Projet de Loi 6539, LexNow ID 19118.

(5) Dont le régime est fixé aux articles 437 à 592 du Code de commerce, LexNow ID 10468.

(6) Dont le régime est fixé par une loi du 14 avril 1886, LexNow ID 10220.

(7) Dont le régime est fixé aux articles 593 à 614 du Code de commerce, LexNow ID 10468.

(8) Dont le régime est fixé dans un arrêté grand-ducal du 25 mai 1935, LexNow ID 10221.

(9) Tel le sursis de paiement propre aux établissements financiers, organisé aux articles 60-2 et suiv. de la Loi sur le Secteur Financier – sur le sujet, cf. M. Elvinger, Enseignements jurisprudentiels récents en matière de sursis de paiement dans le secteur financier, Bulletin Droit et Banque - ALJB, n°43, 2009, pp.7-25.

(10) D'où le Projet de Loi 6539, lequel contient un important volet « préventif » par l'introduction de mécanismes destinés à assurer la préservation des entreprises plutôt que leur liquidation.

(11) Sur le sujet, cf. notamment C. Dumont, Refonte du règlement relatif aux procédures d'insolvabilité, Jurisnews – Procédures d'insolvabilité, vol. 3, n°1/2015, pp.31-36. ; G. Minne et F. Fayot, Les principales innovations du nouveau règlement relatif aux procédures d'insolvabilité, Journal de droit européen, 2016, pp. 2-7.

(12) Cf. G. Minne et F. Fayot, Les principales innovations du nouveau règlement relatif aux procédures d'insolvabilité, op.cit.

(13) Sur le sujet. cf. J.M. Schmit et N. Bonora, Les procédures d'insolvabilité sous le droit luxembourgeois (faillite, gestion contrôlée, concordat, sursis de paiement) et la période suspecte (articles 445 et 446 du Code de commerce), ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, n°2009/6, pp.3-14.

(14) Sur le sujet. cf. notamment, M. Meyers, Gérance des faillites et liquidations, Cours polycopiés du CCDL, 2012-2013 ; Y. Hamilius et B. Hellinckx, La faillite du Livre III du Code

de Commerce dans la pratique du curateur dans Les procédures collectives au Luxembourg, Les Dossiers du Journal des Tribunaux, Larcier, 2014, pp. 65-96.

(15) La cessation de paiement est le fait matériel de ne plus pouvoir honorer des dettes liquides et exigibles.

(16) Il s'agit ici de l'incapacité de mobiliser les fonds nécessaires au paiement des dettes exigibles.

(17) Cf. articles 440 et 441 du Code de commerce, LexNow ID 10468.

(18) Cf. article 442 du Code de commerce, LexNow ID 10468.

(19) Cf. article 440 alinéa 1er du Code de commerce, LexNow ID 10468.

(20) Cf. article 462 du Code de commerce, LexNow ID 10468

(21) Cf. article 444 du Code de commerce, LexNow ID 10468.

(22) Une catégorie de créanciers échappe cependant à cette suspension : les créanciers bénéficiant d'une sûreté sous l'empire de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garanties financières - sur le sujet cf. notamment, D. Kolbach et V. Zanev, Enforcement of security interest in Luxembourg, ACE : Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, n°2009/6, pp.15-22.

(23) Cf. article 452 du Code de commerce, LexNow ID 10468.

(24) Pour que la faillite soit étendue au dirigeant (de droit ou de fait), ce dernier devra avoir agi à des fins personnelles, disposé des biens sociaux comme de ses biens propres, ou poursuivi abusivement une activité déficitaire.

(25) Cette action sanctionne le débiteur qui aura commis une faute grave en contraignant ce dernier à s'acquitter, de manière solidaire ou non, des dettes de la société.

(26) Cf. articles 573 à 578 du Code de commerce, LexNow ID 10468.

(27) Sur le sujet, cf. S. Bellamine et S. Attoumani, Le concordat préventif de faillite : une alternative méconnue à la faillite, Jurisnews – Droit des Sociétés, vol. 5, n°2012/7, pp.195-198.

(28) Cf. article 3 de la Loi sur le Concordat, LexNow ID 10220.

(29) Cf. article 26 de la Loi sur le Concordat, LexNow ID 10220.

(30) Cf. article 600 du Code de commerce, LexNow ID 10468.

(31) Cf. article 607 du Code de commerce, LexNow ID 10468.

(32) Cf. article 1 du Règlement Gestion Contrôlée, LexNow ID 10221.

(33) Cf. article 6 du Règlement Gestion Contrôlée, LexNow ID 10221.

(34) Article 5 du Règlement Gestion Contrôlée, LexNow ID 10221.

(35) Sur le sujet. cf. J.M. Schmit et N. Bonora, « Les procédures d'insolvabilité sous le droit luxembourgeois (faillite, gestion contrôlée, concordat, sursis de paiement) et la période suspecte (articles 445 et 446 du Code de Commerce) », op.cit.

(36) Cf. article 5 du Projet de Loi 6539, LexNow ID 19816.

(37) Il s'agit pour le moment d'un comité informel composé de représentants de l'Administration des Contributions Directes, de l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines et du Centre Commun de Sécurité Sociale.

(38) Cf. articles 7 et 8 du Projet de Loi 6539.

(39) Cf. article 9 du Projet de Loi 6539 ; LexNow ID 19816 ; il s'agit ici d'un médiateur qui pourra conseiller l'entreprise dans ses mesures de redressement et/ou l'assister dans sa négociation avec les créanciers – le cadre de ses missions restant toutefois encore flou sous la rédaction actuelle du Projet de Loi 6539.

(40) Cf. article 11 du Projet de Loi 6539 ; il s'agit d'une procédure extra-judiciaire aux termes de laquelle l'entreprise en difficulté cherche à trouver un accord (le cas échéant, avec l'assistance d'un conciliateur d'entreprises) avec certains créanciers, qui n'aura d'effet qu'à l'égard des parties au contrat. Les créanciers ayant accepté un tel accord recevront l'assurance que les arrangements négociés et les paiements effectués dans ce cadre ne seront pas remis en cause en cas de faillite postérieure.

(41) Cf. articles 13 à 53 du Projet de Loi 6539 ; LexNow ID 19816 ; il s'agit d'une procédure judiciaire suivant laquelle le débiteur cherche à obtenir un accord avec l'ensemble des créanciers lequel est, sous réserve de certaines conditions, opposable à tous les tiers.

(42) Cf. articles 54 à 65 du Projet de Loi 6539 ; LexNow ID 19816 ; il s'agit d'une procédure judiciaire suivant laquelle un mandataire de justice est nommé aux fins d'organiser la cession de tout ou partie des actifs de l'entreprise en vue d'assurer la continuité des activités de celle-ci.

(43) L'absence de caractère contraignant suscitant d'ailleurs certaines réserves de la part des commentateurs du Projet de Loi 6539 – cf. notamment G. Bleser et C. Dumont, op.cit.

(44) Cf. articles 69 à 85 du Projet de Loi 6539 ; LexNow ID 19816.

(45) Il reviendra en effet au Registre de Commerce et des Sociétés de mener à bien cette procédure, essentiellement administrative.

(46) Cf. article 438 nouveau du Code de commerce, LexNow ID 10468.

#5/23/5123 - maxime.hubin@stibbe.com

CODE DE COMMERCE — (EXTRAIT)

LIVRE III. - DES FAILLITES, BANQUEROUTES ET SURSIS

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

Dispositions générales

Art. 437.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

Tout commerçant qui cesse ses paiements et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite.

Celui qui n'exerce plus le commerce peut être déclaré en faillite, si la cessation de ses paiements remonte à une époque où il était encore commerçant.

La faillite d'un commerçant peut être déclarée après son décès, lorsqu'il est mort en état de cessation de paiement.

★ **DOCTRINE**

● **CONDITIONS D'OUVERTURE DE LA FAILLITE**

● Aux termes de l'article 437 du Code de commerce, une société doit, pour être déclarée en état de faillite :
- avoir la qualité de commerçant, laquelle est de facto reconnue à toute société commerciale par la forme (les sociétés civiles sont ainsi exclues du champ d'application des règles de la faillite et soumises au régime de la déconfiture) ;
- être en cessation de paiements - le tribunal doit constater que la société est dans l'incapacité d'honorer ses dettes échues (i.e. certaines, liquides et exigibles), de manière prolongée (excluant par là même un défaut de trésorerie momentané). A noter qu'une société peut être déclarée en faillite quand bien même un seul créancier n'aurait pas été

désintéressé (dans pareille situation, on peut toutefois s'attendre à ce que les juges considèrent l'opportunité d'une telle mesure eu égard à la situation globale de la société) ;
- avoir son crédit ébranlé - la société n'a plus accès au crédit, i.e. elle ne peut plus emprunter de nouvelles liquidités, ni obtenir un délai de paiement et/ou un échelonnement des remboursements de la part de ses créanciers. A noter que l'ébranlement du crédit et la cession des paiements sont généralement liés, le premier étant le plus souvent la cause du second.
● L'appréciation des conditions de la faillite se fait au jour du jugement déclaratif. Partant, tout évènement postérieur à la déclaration de faillite tendant à l'amélioration ou au rétablissement de la situation financière de la société ne peut en principe être pris en compte en cas d'appel ou d'opposition à la faillite (sauf pour le tribunal à considérer que l'ébranlement de crédit n'était pas caractérisé à suffisance au jour de la mise en faillite).
● Dans l'hypothèse où les conditions susvisées sont réunies, le tribunal d'arrondissement prononce la faillite, nomme un ou plusieurs curateur(s) (choisis parmi les avocats) ainsi qu'un juge-commissaire chargé de superviser les opérations de liquidation de la faillite. Le jugement déclaratif de faillite fixe par ailleurs la date de la cessation des paiements (cf. annotations sous l'article 445 - période suspecte).
● La faillite produit ses effets de manière rétroactive à zéro heure le jour de son prononcé. A partir de ce moment :
- les organes de la société-failli sont dessaisis de la gestion au profit du curateur désigné, lequel est dès lors seul habilité à représenter la société-failli (ainsi que la masse des créanciers) et réaliser ses actifs en vue du règlement des créanciers ;
- les dettes non-échues deviennent exigibles à l'égard de la société-failli ;
- les poursuites individuelles et mesures d'exécution sont suspendues dans le chef des créanciers ; et
- une masse des créanciers se forme.
● On retiendra encore :
- l'effet « erga omnes » de la faillite, qui produit ses effets tant vis-à-vis du failli que des tiers ;
- les principes d'unicité et d'universalité de la faillite – i.e. la faillite est soumise à une loi unique qui sera intégralement applicable ;
- le principe de concours des créanciers aux termes duquel les créanciers chirographaires sont placés sur un pied d'égalité et se voient répartir le produit de la réalisation des actifs de la société-failli proportionnellement au montant de leurs créances respectives ;
- le principe de la continuation des contrats en cours – i.e. le curateur se doit de continuer les contrats en cours de la société-failli pour autant que leur exécution soit conforme à l'intérêt de la masse des créanciers ; ce principe souffre une exception en matière de droit du travail, puisqu'aux termes de l'article L-125-1 du Code du travail, la faillite met automatiquement fin aux contrats de travail existants avec effet immédiat, moyennant maintien du salaire des salariés pour le mois en cours et le mois suivant celui du prononcé de la faillite.
La question de la dissolution de plein droit des contrats conclus intuitu personae peut également se poser.
A noter : une société en liquidation volontaire peut être mise en faillite si les conditions listées ci-dessus sont réunies, notamment sur demande d'un créancier.

BIBLIO. *Schaeffer, N., Au-delà de la faillite, dans Diagonales à travers le droit luxembourgeois : livre jubilaire de la Conférence Saint-Yves, 1946-1986, Saint-Paul, 1986, pp.635-651.*

Pluntz, O., La clôture pour insuffisance d'actif des opérations de la faillite d'une société commerciale signifie-t-elle que la société a cessé d'exister ? dans Bulletin du Cercle François Laurent, Imprimerie Rapid Press, Bulletin II, 1991, pp.27-32.

Goebel, M., Le sort des dirigeants en cas de faillite d'une société, Guide des comptes annuels pour le Luxembourg, Actualités en bref, numéro spécial « Faillite », Wolters Kluwer, 2000, p.38.

Lemmer, J., La faillite en droit luxembourgeois, dans Feuille de liaison de la Conférence Saint-Yves, Saint-Paul, n°107, octobre 2004, pp.10-30.

Jacoby, S. Guimezanes, S., La responsabilité des dirigeants sociaux en cas de faillite d'une société commerciale, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg,Wolters Kluwer, n°2007/5, pp.29-32.

Dupont, P., Mécanismes particuliers de protection contre la faillite, La titrisation, Collection La vie du droit bancaire et financier, ALJB, Anthémis, 2008, pp.61-73.

Schmit, J.-M., Bonora, M., Les procédures d'insolvabilité sous le droit luxembourgeois (faillite,gestion contrôlée, concordat, sursis de paiement) et la période suspecte (articles 445 et 446 du Code de commerce), ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg,Wolters Kluwer, n°2009/6, pp.3-14.

Raijmakers, J., La compensation, une sûreté cachée ? ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n°2009/9, pp.3-10.

Hammouche, K., JurisNews - Analyse et revue critique du projet de loi 6539 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite, Jurisnews - Procédures d'insolvabilité, Promoculture-Larcier, vol. 1, n°1/2013, pp.1-6 (partie I), Jurisnews – Procédures d'insolvabilité, Promoculture-Larcier, vol. 2, n°2/2013, pp.7-12 (partie II), Jurisnews –Procédures d'insolvabilité, Promoculture-Larcier, vol. 3, n°3/2013, pp.13-16 (partie III et fin).

Cuny de la Verryère, A., Sûretés & garanties au Grand-Duché de Luxembourg, Promoculture-Larcier, 2014, pp.166-172.

Ruppert, D., Le projet de loi 6539 relative à la préservation des entreprises et portant modernisationdu droit de la faillite, dans Les procédures collectives au Luxembourg, Les Dossiers du Journal des Tribunaux Luxembourg, Larcier, 2014, pp.11-36.

Hamilius, Y., Hellinckx, B., La faillite du Livre III du Code de Commerce dans la pratique ducurateur, dans Les procédures collectives au Luxembourg, Les Dossiers du Journal des Tribunaux,Larcier, 2014, pp.65-96.

Baden, Y. Les procédures visant à éviter la procédure de faillite, dans Les procédures collectivesau Luxembourg, Les Dossiers du Journal des Tribunaux Luxembourg, Larcier, 2014,pp.97-120.

Laniez, A., note sous Arrêt commercial du 11 novembre 2015 : le sort d'une société après la clôture des opérations de faillite, Legitech, novembre 2015, LexNow ID 23809.

Dumont, C., Refonte du règlement relatif aux procédures d'insolvabilité, Jurisnews – Procéduresd'insolvabilité, Promoculture-Larcier, vol. 3, n°1/2015, pp.31-36.

Dumont, C., Projet de loi 6539 relative à la préservation des entreprises et portant modernisationdu droit de la faillite : une lueur au bout du tunnel, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit,droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n°2015/3, pp.27-33.

Minne, G., Fayot, F., Les principales innovations du nouveau règlement relatif aux procéduresd'insolvabilité, Journal de droit européen, 2016, pp.2-7.

Payen, Y., Fournier, J., Umbon-Manzano, P., Le projet de loi 6539 sur la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite, Legitech, février 2016, LexNow ID 24231.

Apard, V., Le COMI en pratique: l'enseignement de l'affaire Hellas Télécommunication, Jurisnews– Procédures d'insolvabilité, Promoculture-Larcier, vol.4, n°1/2016, pp.51-52.

Tafotie, R., Clause de réserve de propriété et faillite en droit luxembourgeois, Journal desTribunaux Luxembourg, Larcier, n°46, 2016, pp.97-103.

Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, pp.264-270, pp.399-405.

Winandy, J.-P., Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, pp.920-1021.

JURISPRUDENCE

FAILLITE

● CA 20/01/2016 La faillite suppose la cessation des paiements et l'ébranlement de crédit. La cessation des paiements et l'ébranlement de crédit doivent exister au moment du jugement déclaratif de faillite et sont donc appréciés à cette date. Il n'est pas nécessaire que la cessation des paiements soit généralisée. Le commerçant qui n'a qu'un seul créancier peut être mis en faillite. Le juge, dans son appréciation n'aura pas égard à l'origine contractuelle, quasi délictuelle ou légale des dettes, ni à la cause des difficultés ni au caractère privilégié ou chirographaire de la dette. Il est de principe qu'il incombe au demandeur du rabattement de la faillite de prouver que la société ne se trouvait pas au moment du prononcé du jugement déclaratif en état de faillite au sens de l'article 437 du Code de commerce, en d'autres termes qu'elle n'était pas en état de cessation des paiements et que son crédit n'était pas ébranlé. La cessation des paiements est le fait matériel du commerçant qui, n'honorant plus ses dettes exigibles et liquides, a arrêté son mouvement de caisse. Une dette contestée ne peut entraîner la faillite puisque la cessation de paiement suppose impayées des dettes certaines, liquides et exigibles : encore faut-il que la contestation soit sérieuse et non dilatoire. Une déclaration de mise en faillite constitue une mesure définitive dont les éléments constitutifs doivent être appréciés avec rigueur. ID 24194

● CA 11/11/2015 S'il est admis qu'un paiement intégral rapide des dettes de la société déclarée en état de faillite permet d'établir que la société se trouvait au moment du jugement de faillite en proie à des difficultés financières passagères qui l'empêchaient de les honorer en temps voulu, et que le rabattement de la faillite peut ainsi être envisagé, il

convient en l'espèce de constater [...] qu'il ne ressort cependant d'aucune pièce ou développement des parties que la société ait réglé ou au moins consigné une somme destinée à couvrir les frais et honoraires du curateur, que l'apurement desdites créances déclarées et acceptées par le curateur n'a eu lieu que partant presque trois années après le prononcé de la faillite, de sorte qu'il est établi que la société ne rencontrait pas des difficultés financières passagères, mais de réels problèmes de trésorerie. Ces fonds mis à la disposition de la société seraient tout au plus susceptibles d'établir que son crédit n'est actuellement pas ébranlé, mais n'établiraient toujours pas qu'elle ne se trouvait pas en état de cessation de paiement et que son crédit n'était pas ébranlé au moment du prononcé de la faillite. Les conditions légales de l'article 437 ayant été réunies à cette dernière date, c'est à bon droit que le tribunal d'arrondissement a déclaré non fondée l'opposition relevée par la société A. | ID 23833

● CA 28/10/2015 | Selon l'article 437 alinéa 1^{er}du Code de commerce, tout commerçant qui cesse ses paiements et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite. La situation de la cessation des paiements s'analyse au jour du jugement déclaratif de faillite. La cessation des paiements est l'impossibilité dans laquelle se trouve un débiteur de faire face à ses engagements. L'ébranlement de crédit est la conséquence d'un manque de crédit et provient de l'impossibilité d'obtenir de l'argent frais pour payer ses dettes, respectivement du refus des créanciers d'accorder des délais de paiement.**Dans le même sens:** CA 28/10/2015 | ID 23831

Art. 438.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

La faillite est qualifiée banqueroute simple et punie correctionnellement, si le commerçant failli se trouve dans l'un des cas de faute grave prévus par le chapitre I du titre II ci-après.

Elle est qualifiée banqueroute frauduleuse et punie criminellement, si le commerçant failli se trouve dans l'un des cas de fraude prévus par le chapitre II du même titre.

Art. 439.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

Les demandes de sursis sont formées et il y sera statué conformément aux dispositions du titre IV ci-après.

TITRE Ier - De la faillite

Chapitre Ier - De l'aveu, de la déclaration de la faillite et de la cessation de paiement

Art. 440.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177), modifié par la Loi du 21 juillet 1992 (Mém. A58 du 10/08/1992 P.1898))

Tout commerçant et toute société commerciale qui cesse ses paiements doit dans le mois en faire l'aveu au greffe du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale de son domicile ou de son siège social.

Lorsqu'il s'agit d'une société en nom collectif, d'une société en commandite ou d'une société coopérative dans la quelle l'étendue de la responsabilité des associés est illimitée, la déclaration doit contenir les noms et domiciles de chacun des associées indéfiniment tenus des engagements de la société.

Pour toutes sociétés, la déclaration doit indiquer les noms des administrateurs ou gérants. La procédure se poursuivra contre ceux-ci, qui sont tenus de fournir au juge-commissaire et aux curateurs tous renseignements et de comparaître devant eux quand ils en seront requis.

Art. 441.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177), modifié par la Loi du 21 juillet 1992 (Mém. A58 du 10/08/1992 P.1898), la Loi du 19 décembre 2002 (Mém. A149 du 31/12/2002 P.3630))

Le failli joindra à son aveu:

1° le bilan de ses affaires ou une note indiquant les motifs qui l'empêcheraient de le déposer;

2° les livres prescrits par les articles 9 à 11 du Code de commerce; ces registres seront arrêtés par le greffier, qui constatera l'état où ils se trouvent.

Le bilan contiendra l'énumération et l'évaluation de tous les biens mobiliers et immobiliers du débiteur, l'état des dettes actives et passives, le tableau des profits et des pertes, le tableau des dépenses; il devra être certifié véritable, daté et signé par le débiteur.

Le greffier certifiera au bas de l'aveu du failli et des pièces y annexées la date de leur remise au greffe, et en délivrera récépissé, s'il en est requis.

La remise au greffe de toutes autres pièces concernant la faillite sera constatée de la même manière, sans qu'il soit nécessaire d'en dresser aucun autre acte de dépôt.

Art. 442.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177), modifié par la Loi du 21 juillet 1992 (Mém. A58 du 10/08/1992 P.1898))

La faillite est déclarée par un jugement du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale, rendu soit sur aveu du failli, soit sur assignation d'un ou de plusieurs créanciers, soit d'office. Sauf en cas de nécessité motivée spécialement d'après les éléments de la cause dans le jugement déclaratif de faillite, le tribunal ne prononcera la faillite d'office qu'après avoir convoqué le failli par la voie du greffe en la chambre du conseil pour l'entendre sur sa situation.

Par le même jugement ou par un jugement ultérieur rendu sur le rapport du juge-commissaire, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, déterminera, soit d'office, soit sur la poursuite de toute partie intéressée, l'époque à laquelle a eu lieu la cessation de paiement.

Sauf l'exception portée à l' article 613, cette époque ne peut toutefois être fixée à une date de plus de six mois antérieure au jugement déclaratif de la faillite.

A défaut de détermination spéciale, la cessation de paiement sera réputée avoir eu lieu à partir du jugement déclaratif de la faillite, ou à partir du jour du décès, quand la faillite aura été déclarée après la mort du failli.

Aucune demande tendant à faire fixer la cessation de paiement à une époque autre que celle qui résulterait du jugement déclaratif ou d'un jugement ultérieur, ne sera recevable après le jour fixé pour la clôture du procès-verbal de vérification des créances, sans préjudice toutefois à la voie d'opposition ouverte aux intéressés par l' article 473.

Art. 443.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177), abrogé par la Loi du 8 janvier 1962 (Mém. A2 du 15/01/1962 P.76))

[...]

Chapitre II. - Des effets de la faillite

Art. 444.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

Le failli, à compter du jugement déclaratif de la faillite, est dessaisi de plein droit de l'administration de tous ses biens, même de ceux qui peuvent lui échoir tant qu'il est en état de faillite.

Tous paiements, opérations et actes faits par le failli, et tous paiements faits au failli depuis ce jugement sont nuls de droit.

Art. 444-1.

(inséré par la Loi du 21 juillet 1992 (Mém. A58 du 10/08/1992 P.1898), (modifié par la Loi du 18 décembre 2009 (Mém. A22 du 19/02/2010 P.295))

(1) Si le failli ou les dirigeants de droit ou de fait, associés ou non, apparents ou occultés, rémunérés ou non, d'une société déclarée en état de faillite, qu'ils soient en fonctions ou retirés de la société au moment de la déclaration en faillite, ont contribué à la faillite par une faute grave et caractérisée, le tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale qui a prononcé la faillite ou, en cas de faillite prononcée à l'étranger, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale, peuvent prononcer à l'encontre de ces personnes l'interdiction d'exercer directement ou par personne interposée une activité commerciale ainsi qu'une fonction d'administrateur, de gérant, de commissaire, de réviseur d'entreprises, de réviseur d'entreprises agréé ou toute fonction conférant le pouvoir d'engager une société. L'interdiction est obligatoirement prononcée contre celui qui est condamné pour banqueroute simple ou banqueroute frauduleuse.

(2) La demande doit être introduite par le curateur ou par le procureur d'Etat près du tribunal d'arrondissement compétent, dans les trois ans à partir du jugement déclaratif de faillite.

(3) La durée de l'interdiction d'exercice ne peut être inférieure à un an ni supérieure à vingt ans.

(4) L'affaire est introduite et instruite suivant la procédure commerciale.

(5) L'interdiction cesse dans tous les cas si:

- le jugement déclaratif de faillite est rapporté,
- le failli obtient l'homologation du concordat,
- le failli obtient sa réhabilitation.

(6) L'interdiction prononcée par le tribunal est mentionnée au registre de commerce et des sociétés. Cette inscription est radiée lorsque l'interdiction a cessé ses effets.

Art. 445.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

Sont nuls et sans effet, relativement à la masse, lorsqu'ils auront été faits par le débiteur depuis l'époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses paiements ou dans les dix jours qui auront précédé cette époque:

Tous actes translatifs de propriété mobilière ou immobilière à titre gratuit, ainsi que les actes, opérations ou contrats commutatifs ou à titre onéreux, si la valeur de ce qui a été donné par le failli dépasse notablement celle de ce qu'il a reçu en retour;

Tous paiements, soit en espèces, soit par transport, vente, compensation ou autrement pour dettes non échues et pour dettes échues, tous paiements faits autrement qu'en espèces ou effets de commerce;

Toute hypothèque conventionnelle ou judiciaire et tous droits d'antichrèse ou de gage constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées.

★ DOCTRINE

● PÉRIODE SUSPECTE

● De façon concomitante à la mise en faillite, le jugement déclaratif fixe la date de cessation des paiements, qui marque le commencement de la période suspecte. Il s'agit de la période précédant la faillite endéans laquelle certains actes du failli peuvent être remis en cause par le curateur et annulés en ce qu'ils préjudicient aux intérêts de la masse des créanciers. En pratique, les juges font couramment remonter la date de cessation des paiements à six mois avant le jour du prononcé de la faillite de sorte que la période suspecte rétroagit sur cette durée.

● La notion de période suspecte vise ainsi à protéger l'ensemble des créanciers en rendant inopposables à la masse les actes conclus à une époque où la société était en situation de (quasi)faillite. Pour être déclarés nuls, ces actes doivent rompre l'égalité entre créanciers en avantageant l'un d'entre eux seulement, tout en appauvrissant le patrimoine de la société (e.g. libéralités, paiement de dettes non échues, constitution de sûretés réelles pour des dettes antérieurement contractées, etc.).

A noter : il se peut que le jugement déclaratif de faillite ne fixe pas la date de cessation de paiement, auquel cas celle-ci est réputée se confondre avec la date du prononcé du jugement. Le curateur a toutefois la possibilité de demander par après à ce que l'époque

de cessation des paiements soit arrêtée à une date antérieure s'il devait constater que la société-failli a cessé ses paiements endéans les six mois précédant sa mise en faillite.

BIBLIO. *Cf. références bibliographiques sous Art. 437 du Code de commerce.*

JURISPRUDENCE

PÉRIODE SUSPECTE

● TAR 30/01/2006 | L'article 445 du Code de Commerce englobe tous actes de libéralité, même non translatifs de propriété, et notamment les renonciations pures et simples à un droit. | ID 11873

● CA 05/05/2004 | En ce qui concerne l'argumentation tirée de la compensation légale, il y a lieu de rappeler que la période suspecte n'empêche pas ce type de compensation de jouer. La compensation légale opère malgré la cessation des paiements. Elle n'est pas un « acte » du débiteur, elle opère à son insu ; l'article 445 ne la vise pas. Pour que la compensation légale puisse être acquise avant la faillite, il faut supposer que les dettes et créances soient réciproques, c'est-à- dire, réunies dans le chef du failli. Elles doivent, en outre, être certaines, liquides et exigibles. Une dette est à considérer comme étant liquide – caractère souverainement apprécié par les juges – bien qu'elle soit de la part du débiteur l'objet de contestations, si le créancier en a la preuve en main et peut en justifier promptement. Dans ce cas, la compensation légale s'est valablement produite quand même le jugement statuant sur les contestations n'intervient qu'après la faillite. | ID 21256

● TAR 17/05/2002 | L'article 445 du Code de Commerce prévoit que sont nuls et sans effet, relativement à la masse, lorsque des paiements ont été faits par le débiteur depuis l'époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses paiements ou dans les dix jours qui auront précédé cette époque: tous actes translatifs de propriété mobilière ou immobilière à titre gratuit, ainsi que les actes, opérations ou contrats commutatifs ou à titre onéreux, si la valeur de ce qui a été donné par le failli dépasse notablement celle de ce qu'il a reçu en retour. La preuve d'un préjudice réel pour la masse doit être fournie. Il faut un manque d'équivalence entre les prestations réciproques. | ID 10385

Art. 446.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

Tous autres paiements faits par le débiteur pour dettes échues, et tous autres actes à titre onéreux par lui passés après la cessation de ses paiements et avant le jugement déclaratif, pourront être annulés,

si, de la part de ceux qui ont reçu du débiteur ou qui ont traité avec lui, ils ont eu lieu avec connaissance de la cessation de paiement.

Art. 447.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

Les droits d'hypothèque et de privilège valablement acquis pourront être inscrits jusqu'au jour du jugement déclaratif de la faillite.

Néanmoins, les inscriptions prises dans les dix jours qui ont précédé l'époque de la cessation de paiement ou postérieurement pourront être déclarées nulles, s'il s'est écoulé plus de quinze jours entre la date de l'acte constitutif de l'hypothèque ou du privilège et celle de l'inscription.

Art. 448.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

Tous actes ou paiements faits en fraude des créanciers sont nuls, quelle que soit la date à laquelle ils ont eu lieu.

Art. 449.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

Dans le cas où des lettres de change auraient été payées après l'époque fixée comme étant celle de la cessation de paiement et avant le jugement déclaratif de la faillite, l'action en rapport ne pourra être intentée que contre celui pour le compte duquel la lettre de change aura été fournie; s'il s'agit d'un billet à ordre, l'action ne pourra être exercée que contre le premier endosseur.

Dans l'un et l'autre cas, la preuve que celui à qui on demande le rapport avait connaissance de la cessation de paiement à l'époque de l'émission du titre, devra être fournie.

Art. 450.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

Le jugement déclaratif de la faillite rend exigible, à l'égard du failli, les dettes passives non échues: si le failli est le souscripteur d'un billet à ordre, l'accepteur d'une lettre de change, ou le tireur à défaut d'acceptation, les autres obligés seront tenus de donner caution pour le paiement à l'échéance, s'ils n'aiment mieux payer immédiatement.

Toutefois, les dettes non échues et ne portant pas intérêt, dont le terme serait éloigné de plus d'une année, ne seront admises au passif que sous déduction de l'intérêt légal calculé depuis le jugement déclaratif jusqu'à l'échéance.

En cas de paiement immédiat par l'un des co-obligés d'un billet à ordre ou d'une lettre de change non échue et ne portant pas intérêt, il sera fait sous déduction de l'intérêt légal pour le temps qui reste jusqu'à l'expiration du terme.

Art. 451.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

A compter du jugement déclaratif de la faillite, le cours des intérêts de toute créance non garantie par un privilège, par un nantissement ou par une hypothèque, est arrêté à l'égard de la masse seulement.

Les intérêts des créances garanties ne peuvent être réclamés que sur les sommes provenant des biens affectés au privilège, au nantissement ou à l'hypothèque.

Art. 452.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

A partir du même jugement, toute action mobilière ou immobilière, toute voie d'exécution sur les meubles ou sur les immeubles ne pourra être suivie, intentée ou exercée que contre les curateurs de la faillite.

Le tribunal ne peut néanmoins recevoir le failli partie intervenante.

Art. 453.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

Le jugement déclaratif de la faillite arrête l'exercice de la contrainte par corps sur la personne du failli, ainsi que toute saisie à la requête des créanciers chirographaires et non privilégiés sur les meubles et immeubles.

Si, antérieurement à ce jugement, le jour de la vente forcée des meubles ou immeubles a déjà été fixé et publié par les affiches, cette vente aura lieu pour le compte de la masse.

Néanmoins, si l'intérêt de la masse l'exige, le tribunal pourra, sur la demande des curateurs, autoriser la remise de la vente à une autre époque.

Art. 454.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

Toutes voies d'exécution, pour parvenir au paiement des créances privilégiées sur le mobilier dépendant de la faillite, seront suspendues jusqu'à la clôture du procès-verbal de vérification des créances, sans préjudice de toute mesure conservatoire et du droit qui serait acquis au propriétaire des lieux loués d'en reprendre possession.

Dans ce dernier cas, la suspension des voies d'exécution établie au présent article cessera de plein droit en faveur du propriétaire.

Chapitre III. - De l'administration et de la liquidation de la faillite

Section Ière - Dispositions générales

Art. 455.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

Le Gouvernement pourra, sur l'avis conforme de la Cour supérieure de justice, instituer des liquidateurs assermentés près les tribunaux où le nombre et l'importance des faillites l'exigeront.

Art. 456.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

Dans les arrondissements où sont établis des liquidateurs assermentés, les curateurs aux faillites seront choisis parmi eux, à moins que, pour cause d'éloignement, de parenté, d'intérêts opposés ou d'autres motifs de suspicion légitime, la bonne administration de la faillite n'exige un autre choix.

A défaut de liquidateurs assermentés, et dans le cas où, conformément au paragraphe précédent, le tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale croira devoir faire un autre choix, les curateurs seront nommés parmi les personnes qui offriront le plus de garanties pour l'intelligence et la fidélité de leur gestion.

Ces curateurs auront les mêmes droits, les mêmes attributions, et seront soumis à la même surveillance et aux mêmes obligations que s'ils avaient été choisis parmi les liquidateurs assermentés.

Art. 457.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

Le Roi Grand-Duc fixe le nombre des liquidateurs assermentés, sur l'avis de la Cour supérieure de justice et du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale, d'après les besoins du service.

Ils sont nommés par le Roi Grand-Duc sur deux listes doubles présentées par les mêmes corps.

Art. 458.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

Les liquidateurs assermentés sont nommés pour cinq ans et conservent, dans tous les cas, cette qualité jusqu'à la prestation de serment de leurs successeurs. Ils peuvent être nommés de nouveau.

Le liquidateur assermenté qui n'aura pas été continué dans ses fonctions, terminera néanmoins les opérations qui lui auront été confiées, et la liquidation des faillites auxquelles il aura été nommé curateur.

Art. 459.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

Les liquidateurs assermentés sont soumis à la surveillance du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale. Ils peuvent être révoqués par le Roi Grand-Duc.

Art. 460.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

Les liquidateurs nommés prêtent, dans les quinze jours de leur nomination, à l'audience publique du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale, le serment de bien et fidèlement s'acquitter des fonctions de curateur aux faillites.

Art. 461.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

Les honoraires des curateurs sont réglés par le tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale, suivant la nature et l'importance de la faillite, d'après les bases qui seront établies par un arrêté royal grand-ducal.

RÈGLEMENT(S) D'EXÉCUTION

Règlement grand-ducal du 18 juillet 2003 portant révision du tarif des honoraires des curateurs en matière de faillite. ID 10884

Art. 462.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

Le tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale pourra, à toutes les époques, remplacer le juge-commissaire de la faillite par un autre de ses membres, ainsi que révoquer les curateurs ou l'un d'eux, les remplacer par d'autres ou en augmenter le nombre.

Les curateurs dont la révocation sera demandée, seront préalablement appelés et entendus en chambre du conseil. Le jugement sera prononcé à l'audience.

Art. 463.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

Le juge-commissaire est chargé spécialement d'accélérer et de surveiller les opérations, la gestion et la liquidation de la faillite; il fera, à l'audience, le rapport de toutes les contestations qu'elle pourra faire naître; il ordonnera les mesures urgentes nécessaires pour la sûreté et la conservation des biens de la masse, et il présidera les réunions des créanciers du failli.

Les ordonnances du juge-commissaire sont exécutoires par provision. Les recours contre ces ordonnances seront portés devant le tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale.

Art. 464.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

Le procureur d'Etat peut assister à toutes les opérations de la faillite, prendre inspection des livres et papiers du failli, vérifier sa situation et se faire donner par les curateurs tous les renseignements qu'il jugera utiles.

Art. 465.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177), modifié par la Loi du 21 juillet 1992 (Mém. A58 du 10/08/1992 P.1898))

Tout jugement rendu en matière de faillite est exécutoire par provision; le délai ordinaire pour en interjeter appel n'est que de quinze jours, à compter de la signification.

Ne seront susceptibles d'opposition, ni d'appel, ni de requête civile:

1° les jugements relatifs à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire, à la nomination ou à la révocation des curateurs;

2° les jugements qui statuent sur les demandes de secours pour le failli et sa famille;

3° les jugements qui autorisent à vendre les effets ou marchandises appartenant à la faillite, ou, conformément à l' article 453, paragraphe 3, la remise de la vente d'objets saisis;

4° les jugements qui prononceront sursis au concordat;

5° les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues dans les limites de ses attributions.

Section II. - Des formalités relatives à la déclaration de faillite et des premières dispositions à l'égard de la personne et des biens du failli

Art. 466.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177), modifié par la Loi du 29 mars 1979 (Mém. A27 du 06/04/1979 P.542))

Par le jugement qui déclarera la faillite, le tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale nommera un juge-commissaire et ordonnera l'apposition des scellés. Il désignera un ou plusieurs curateurs, selon l'importance de la faillite. Il ordonnera aux créanciers du failli de faire au greffe la déclaration de leurs créances dans un délai qui ne pourra excéder vingt jours à compter du jugement déclaratif, et il indiquera les journaux dans lesquels ce jugement et celui qui pourra fixer ultérieurement l'époque de la cessation de paiement seront publiés, conformément à l' article 472.

Le même jugement désignera les jours et heures auxquels il sera procédé, au palais de justice, à la clôture du procès-verbal de vérification des créances et aux débats sur les contestations à naître de cette vérification. Ces jours seront fixés de manière à ce qu'il s'écoule cinq jours au moins et vingt jours au plus entre l'expiration du délai accordé pour la déclaration des créances et la clôture du

procès-verbal de vérification, et un intervalle semblable entre cette clôture et les débats sur les contestations.

[...]

Art. 467.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177), abrogé par la Loi du 21 juillet 1992 (Mém. A58 du 10/08/1992 P.1898))

[...]

Art. 468.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177), modifié par la Loi du 29 mars 1979 (Mém. A27 du 06/04/1979 P.542))

Si le tribunal estime que l'actif peut être inventorié en un seul jour, il ordonnera qu'en présence du juge commissaire ou d'un greffier délégué par lui, il sera immédiatement procédé à l'inventaire, sans apposition préalable des scellés.

Art. 469.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177), modifié par la Loi du 29 mars 1979 (Mém. A27 du 06/04/1979 P.542))

Le greffier du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale adressera sur-le-champ au procureur d'Etat et aux curateurs avis des dispositions du jugement qui auront ordonné l'apposition des scellés, le dépôt ou la garde de la personne du failli et nommé lesdits curateurs.

Les scellés seront apposés par un greffier délégué par le juge-commissaire.

Le président du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale pourra, même avant le jugement, ordonner l'apposition

des scellés par un greffier par lui délégué, soit d'office, soit sur la réquisition d'un ou de plusieurs créanciers, mais seulement dans le cas de disparition du débiteur ou de détournement de tout ou partie de son actif.

Art. 470.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177), modifié par la Loi du 29 mars 1979 (Mém. A27 du 06/04/1979 P.542))

Les curateurs nommés entreront en fonctions immédiatement après le jugement déclaratif; s'ils n'ont pas été choisis parmi les liquidateurs assermentés, ils prêteront préalablement, devant le juge-commissaire, le serment de bien et fidèlement s'acquitter des fonctions qui leur sont confiées; ils géreront la faillite en bons pères de famille, sous la surveillance du juge-commissaire, et, s'il y a lieu, ils requerront sur le champ l'apposition des scellés.

Les scellés seront apposés sur les magasins, comptoirs, caisses, portefeuilles, livres, papiers, meubles et effets du failli.

En cas de faillite d'une société en nom collectif, ou en commandite, les scellés seront apposés non seulement dans le siège principal de la société, mais encore dans le domicile de chacun des associés solidaires.

Dans tous les cas, le greffier donnera, sans délai, avis de l'apposition des scellés par lui faite, au président du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale et au curateur nommé à la faillite.

Art. 471.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177), modifié par la Loi du 29 mars 1979 (Mém. A27 du 06/04/1979 P.542))

Ne seront point placés sous les scelles, ou en seront extraits et remis aux curateurs:

1° les livres du failli, après avoir été arrêtés par le greffier délégué, qui constatera par son procès-verbal l'état dans lequel ils se trouvent;

2° les effets de portefeuille à courte échéance ou susceptibles d'acceptation, ou pour lesquels il faudra faire des actes conservatoires: le bordereau en sera remis au juge-commissaire;

3° les objets sujets à dépérissement prochain ou à dépréciation imminente;

4° les objets servant à l'exploitation du fonds de commerce dans le cas prévu par l' article 475 ;

5° les objets compris dans l'état mentionné à l' article 476.

Les objets mentionnés au présent article seront de suite inventoriés par les curateurs en présence du greffier délégué par le juge-commissaire qui signera le procès-verbal.

Art. 472.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

Le jugement déclaratif de la faillite et celui qui aura fixé ultérieurement la cessation de paiement seront, à la diligence des curateurs et dans les trois jours de leur date, affichés dans l'auditoire du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, où ils resteront exposés pendant trois mois. Ils seront, également dans les trois jours, insérés par extraits dans les journaux qui s'impriment dans les lieux ou dans les villes les plus rapprochées des lieux où le failli a son domicile ou des établissements commerciaux, et qui auront été désignés par le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale.

Il sera justifié de cette insertion par les feuilles contenant lesdits extraits, avec la signature de l'imprimeur légalisée par le bourgmestre.

Art. 473.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

Le jugement déclaratif de la faillite et celui qui aura fixé l'époque de la cessation de paiement seront susceptibles d'opposition de la part des intéressés qui n'y auront pas été parties.

L'opposition ne sera recevable que si elle est formée par le failli dans la huitaine, et par toute autre partie intéressée dans la quinzaine de l'insertion de ces jugements dans celui des journaux mentionnés à l' article 472 qui s'imprime dans le lieu le plus voisin de leur domicile.

Art. 474.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

Si un débiteur, en faisant l'aveu de sa faillite, a déclaré que son actif est plus que suffisant pour payer toutes ses dettes, et s'il a demandé un sursis, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, sans arrêter la marche de la faillite, pourra ordonner la vérification immédiate de l'état de ses affaires par un ou plusieurs experts; et si, d'après le résultat de cette vérification, il reconnaît que l'actif du débiteur dépasse réellement son passif, il ordonnera la convocation immédiate des créanciers, et il sera procédé comme il est dit au titre IV.

Art. 475.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

Dans le cas prévu par l'article précédent, et dans tous les cas, si le failli a demandé un concordat et si l'intérêt des créanciers l'exige, le tribunal, sur le rapport du juge-commissaire, et après avoir entendu les curateurs, pourra ordonner que les opérations commerciales du

failli seront provisoirement continuées par ceux-ci ou par un tiers sous leur surveillance. Le tribunal, sur le rapport du juge-commissaire, et après avoir entendu les curateurs, pourra toujours modifier ou révoquer cette mesure.

Art. 476.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

Les curateurs pourront, avec l'autorisation du juge-commissaire, délivrer au failli et à sa famille, des vêtements, hardes, linges, meubles et effets nécessaires à leur propre usage. Les curateurs rédigeront un état de ces objets.

Le failli pourra, en outre, obtenir pour lui et sa famille des secours alimentaires, qui seront fixés par le tribunal, sur la proposition des curateurs et le rapport du juge-commissaire.

Art. 477.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

Les curateurs pourront, sur l'autorisation du juge-commissaire, vendre immédiatement les objets sujets à dépérissement prochain ou à dépréciation imminente.

Les autres objets ne pourront être vendus, avant le rejet du concordat, qu'en vertu de l'autorisation du tribunal, qui, sur le rapport du juge-commissaire, et le failli entendu ou dûment appelé, déterminera le mode et les conditions de la vente.

Art. 478.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

Les lettres adressées au failli seront remises aux curateurs, qui les ouvriront; si le failli est présent, il assistera à leur ouverture.

Art. 479.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

Les curateurs rechercheront et recouvreront, sur leurs quittances, toutes les créances ou sommes dues au failli. Les deniers provenant des ventes et recouvrements faits par les curateurs seront, sous la déduction des sommes arbitrées par le juge-commissaire, versés à la caisse des consignations dans les huit jours de la recette. En cas de retard, les curateurs devront les intérêts commerciaux des sommes qu'ils n'auront pas versées, sans préjudice à l'application des articles 459 et 462.

Art. 480.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

Les sommes versées à la caisse des consignations pour le compte de la faillite ne pourront être retirées que sur mandats des curateurs visés par le juge-commissaire. La remise en sera faite sans autres formalités, sur ces mandats, qui pourront être délivrés au profit ou à l'ordre des créanciers de la faillite.

Art. 481.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177), abrogé par la Loi du 21 juillet 1992 (Mém. A58 du 10/08/1992 P.1898))

[...]

Art. 482.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177), modifié par la Loi du 21 juillet 1992 (Mém. A58 du 10/08/1992 P.1898))

Le failli ne peut s'absenter sans l'autorisation du juge-commissaire. Il sera tenu de se rendre à toutes les convocations qui lui seront faites, soit par le juge-commissaire, soit par les curateurs.

[...]

Le failli pourra comparaître par fondé de pouvoir, s'il justifie de causes d'empêchement reconnues valables par le juge-commissaire.

Art. 483.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

Les curateurs appelleront le failli auprès d'eux pour clore et arrêter les livres et écritures en sa présence.

Art. 484.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

Les curateurs procéderont immédiatement à la vérification et la rectification du bilan. S'il n'a pas été déposé, ils le dresseront, à l'aide des livres et papiers du failli et des renseignements qu'ils pourront se procurer, et ils le déposeront au greffe du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale.

Art. 485.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

Le juge-commissaire est autorisé à entendre le failli, ses commis et employés et toute autre personne, tant sur ce qui concerne la vérification ou la formation du bilan, que sur les causes et circonstances de la faillite.

Art. 486.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177), la Loi du 4 juillet 2014 (Mém. A125 du 17/07/2014 P.1798))

Lorsqu'un commerçant aura été déclaré en faillite après son décès, ou lorsque le failli viendra à décéder après l'aveu de sa faillite, son conjoint survivant, ses enfants ou ses héritiers pourront se présenter ou se faire représenter pour le suppléer dans la formation du bilan, ainsi que dans toutes les opérations de la faillite.

Art. 487.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177), la Loi du 21 juillet 1992 (Mém. A58 du 10/08/1992 P.1898))

A compter de leur entrée en fonctions, les curateurs seront tenus, sous leur responsabilité personnelle, de faire tous les actes pour la conservation des droits du failli contre ses débiteurs.

Ils seront aussi tenus de requérir l'inscription des hypothèques sur les immeubles des débiteurs du failli, si elle n'a pas été requise par lui; l'inscription sera prise au nom de la masse par les curateurs, qui joindront à leur bordereau un certificat du greffier constatant leur nomination.

Ils seront tenus, en outre, de prendre inscription au nom de la masse des créanciers, sur les immeubles du failli dont ils connaîtront l'existence. L'inscription sera reçue sur un simple bordereau énonçant qu'il y a faillite et relatant la date du jugement par lequel ils auront été nommés.

Ils sont également tenus de prendre inscription, au nom des salariés, des privilèges reconnus à ceux-ci pour le paiement des salaires et des indemnités pour inobservation du délai-congé ou à raison de la résiliation abusive du contrat.

Art. 488.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

Dans les trois jours de leur entrée en fonctions, les curateurs requerront, s'il y a lieu, la levée des scellés, et procéderont à l'inventaire des biens du failli, lequel sera présent ou dûment appelé.

Les curateurs pourront, avec l'autorisation du juge-commissaire, se faire aider, pour sa rédaction comme pour l'estimation des objets, par qui ils jugeront convenable.

Art. 489.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177), la Loi du 29 mars 1979 (Mém. A27 du 06/04/1979 P.542))

L'inventaire sera dressé par les curateurs à mesure que les scellés seront levés; le greffier délégué par le juge-commissaire y assistera et le signera à chaque vacation: la minute sera déposée, dans les vingt-quatre heures de sa clôture définitive, au greffe, où les curateurs pourront en prendre copie sans frais et sans déplacement.

Il sera fait récolement des objets qui, conformément à l' article 471, n'auront pas été mis sous les scellés ou qui en auront été extraits et inventoriés.

Art. 490.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

En cas de déclaration de faillite après décès, lorsqu'il n'aura point été fait d'inventaire antérieurement à cette déclaration, ou en cas de décès du failli avant l'ouverture de l'inventaire, il y sera procédé immédiatement dans les formes du précédent article, en présence des héritiers ou eux dûment appelés.

Art. 491.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

L'inventaire terminé, les marchandises, l'argent, les papiers, les titres actifs, meubles et effets du débiteur seront remis aux curateurs, qui s'en chargeront au pied dudit inventaire.

Art. 492.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177), modifié par la Loi du 1er août 2001 (Mém. A117 du 18/09/2001 P.2440))

Les curateurs pourront, avec l'autorisation du juge-commissaire, et le failli dûment appelé, transiger sur toutes les contestations qui intéressent la masse, même sur celles qui sont relatives à des actions et droits immobiliers.

Lorsque la transaction portera sur des droits immobiliers, ou quand son objet sera d'une valeur indéterminée ou qui excède 7,44 euros, la transaction ne sera obligatoire qu'après avoir été homologuée, sur le rapport du juge-commissaire. Si la contestation sur laquelle il aura été transigé était de la compétence du tribunal civil, la transaction sera homologuée par ce tribunal.

Le failli sera appelé à l'homologation; il aura, dans tous les cas, la faculté de s'y opposer. Son opposition suffira pour empêcher la transaction, si elle a pour objet des biens immobiliers.

Les curateurs pourront aussi, avec l'autorisation du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale, le failli dûment appelé, déférer le serment litisdécisoire à la partie adverse, dans les contestations dans lesquelles la faillite sera engagée.

Art. 493.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

Les curateurs pourront employer le failli pour faciliter et éclairer leur gestion. Le juge-commissaire fixera les conditions de son travail.

Art. 494.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

En toute faillite, les curateurs, dans la quinzaine de leur entrée en fonctions, seront tenus de remettre au juge-commissaire un mémoire ou compte sommaire de l'état apparent de la faillite, de ses principales causes et circonstances, et des caractères qu'elle paraît avoir.

Le juge-commissaire transmettra immédiatement le mémoire avec ses observations au procureur d'Etat. S'il ne lui a pas été remis dans le délai prescrit, il en préviendra le procureur d'Etat, et lui indiquera les causes du retard.

Art. 495.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177), modifié par la Loi du 21 juillet 1992 (Mém. A58 du 10/08/1992 P.1898))

En cas de faillite d'une société, peut être déclaré personnellement en faillite tout dirigeant de droit ou de fait, apparent ou occulte, rémunéré ou non, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale, qui a:

- sous le couvert de la société masquant ses agissements, fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ou
- disposé des biens sociaux comme des siens propres ou
- poursuivi abusivement, dans son intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale.

Le passif de la faillite du dirigeant comprend, outre le passif personnel, celui de la société.

La date de la cessation des paiements est celle fixée par le jugement prononçant la faillite de la société.

Art. 495-1.

(inséré par la Loi du 21 juillet 1992 (Mém. A58 du 10/08/1992 P.1898))

Lorsque la faillite d'une société fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut décider, à la requête du curateur, que les dettes doivent être supportées, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par les dirigeants sociaux, de droit ou de fait apparents ou occultes, rémunérés ou non, à l'égard desquels sont établies des fautes graves et caractérisées ayant contribué à la faillite.

L'action se prescrit par trois ans à partir de la vérification définitive des créances. En cas de résolution ou d'annulation du concordat, la prescription, suspendue pendant le temps qu'a duré le concordat, recommence à courir, sans toutefois que le délai pour exercer l'action puisse être inférieure à un an.

Chapitre IV. - De la déclaration et de la vérification des créances

Art. 496.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

Les créanciers du failli sont tenus de déposer au greffe du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale la déclaration de leurs créances avec leurs titres, dans le délai fixé au jugement déclaratif de la faillite. Le greffier en tiendra état et en donnera récépissé.

Les créanciers sont avertis à cet effet par les publications et affiches prescrites par l' article 472. Ils le seront, en outre, par une circulaire chargée à la poste, que les curateurs leur adresseront aussitôt qu'ils seront connus. Cette circulaire indiquera les jours et heures fixés pour la clôture du procès-verbal de vérification des créances et les débats de contestations à naître de cette vérification.

Les bulletins de chargement seront et demeureront annexés à la minute de la circulaire, qui sera visée par le juge-commissaire.

Art. 497.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

S'il existe des créanciers, résidant ou domiciliés hors du Grand-Duché, à l'égard desquels le délai fixé par le jugement déclaratif de la faillite serait trop court, le juge-commissaire le prolongera à leur égard selon les circonstances; il sera fait mention de cette prolongation dans les circulaires adressées à ces créanciers, conformément à l' article 496.

Art. 498.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177), modifié par la Loi du 23 février 1977 (Mém. A12 du 15/03/1977 P.352))

La déclaration de chaque créancier énoncera ses nom, prénoms, profession et domicile, le montant et les causes de sa créance, les privilèges, hypothèques ou gages qui y sont affectés et le titre d'où elle résulte.

Cette déclaration sera terminée par une affirmation conçue dans les termes suivants: «J’affirme que ma présente créance est sincère et véritable».

Elle sera signée par le créancier, ou en son nom par son fondé de pouvoir; dans ce cas, la procuration sera annexée à la déclaration, et elle devra énoncer le montant de la créance et contenir l'affirmation prescrite par le présent article.

Art. 499.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

La déclaration contiendra, de la part du créancier non domicilié dans la commune où siège le tribunal, élection du domicile dans cette commune.

A défaut d'avoir élu domicile, toutes significations et toutes informations pourront leur être faites ou données au greffe du tribunal.

Art. 500.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

La vérification des créances aura lieu, de la part des curateurs, à mesure que la déclaration en sera faite au greffe; elle sera opérée en présence du juge-commissaire et à l'intervention du failli, ou lui dûment appelé. Les titres en seront rapprochés des livres et écritures du failli.

Les créances des curateurs seront vérifiées par le juge-commissaire.

Un procès-verbal des opérations sera dressé par les curateurs et signé à chaque séance par eux et le juge-commissaire. Il indiquera le domicile des créanciers et de leurs fondés de pouvoirs. Il contiendra la description sommaire des titres produits, mentionnera les surcharges, ratures et interlignes, et exprimera si la créance est admise ou contestée.

En cas de contestation ou si la créance ne paraît pas pleinement justifiée, les curateurs ajourneront leur décision jusqu'à la clôture du procès-verbal de vérification, et si, au moment de cet ajournement, le créancier n'est pas présent en personne ou par fondé de pouvoir, ils lui en donneront immédiatement avis par lettre chargée à la poste.

Art. 501.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

Après la déclaration de chaque créance et jusqu'au jour fixé pour les débats sur les contestations qu'elle soulève, le juge-commissaire pourra, même d'office, ordonner la comparution personnelle du créancier ou de son fondé de pouvoir ou de toutes personnes qui

pourront fournir des renseignements. Il dressera procès-verbal de leurs dires. Il pourra aussi ordonner la représentation de ses livres ou demander, en vertu d'un compulsoire, qu'il en soit rapporté un extrait fait par le juge du lieu.

Art. 502.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

Dans la séance fixée pour la clôture du procès-verbal de vérification, toute créance déclarée qui sera contestée ou qui n'aura pas encore été admise sera examinée contradictoirement. Les curateurs signeront sur le titre de chacune des créances admises et non contestées la déclaration suivante: Admis au passif de la faillite de... pour la somme de... le...

Le juge-commissaire visera la déclaration; il renverra au tribunal toutes les contestations relatives aux créances non admises. Toutefois, s'il y a des contestations qui, à raison de la matière, ne sont pas de la compétence du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, elles seront renvoyées devant le juge compétent, pour la décision du fond, et devant le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, pour y être statué, conformément à l' article 504, jusqu'à concurrence de quelle somme le créancier contesté pourra prendre part aux délibérations du concordat.

Art. 503.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

Le failli et les créanciers vérifiés ou portés au bilan pourront assister à la vérification des créances et fournir des contredits aux vérifications, faites et à faire. Après la clôture du procès-verbal de vérification, les contredits aux vérifications faites et comprises dans ce procès-verbal ne pourront, à peine de nullité, être formés que par

actes signifiés aux créanciers déclarants, et déposés au greffe avec les pièces justificatives deux jours avant l'audience fixée pour les débats sur les contestations.

Les contredits aux vérifications qui seraient faites après la clôture du procès-verbal de vérification devront, sous la même peine, être signifiés dans les dix jours qui suivront l'admission de la créance contestée. Toutefois, ce délai ne courra, à l'égard des créanciers admis postérieurement à cette dernière époque, qu'à compter de la vérification de leurs créances.

Art. 504.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

Au jour fixé par le jugement déclaratif pour les débats sur les contestations, le juge-commissaire fera son rapport, et le tribunal ainsi saisi, sans attendre l'expiration des délais qui auront été prolongés en vertu de l' article 497, procédera sans citation préalable, par urgence, toutes affaires cessantes, et, s'il est possible, par un seul jugement, à la décision de toutes les contestations relatives à la vérification des créances. Ce jugement sera rendu après avoir entendu contradictoirement, s'ils se présentent, les curateurs, le failli et les créanciers opposants et déclarants.

Les contestations qui ne pourront recevoir une décision immédiate seront disjointes; celles qui ne seront pas de la compétence du tribunal seront renvoyées devant le juge compétent. Le tribunal pourra toutefois, dans l'un et l'autre cas, décider par provision que les créanciers contestés seront admis dans les délibérations pour la formation du concordat, pour une somme qui sera déterminée par le même jugement. S'il ne statue pas à cet égard, les créanciers contestés ne pourront prendre part aux opérations de la faillite tant qu'il ne sera intervenu de décision sur le fond de la contestation.

Aucune opposition ne sera reçue contre le jugement porté en exécution du présent article, ni contre ceux qui statueront ultérieurement sur les contestations disjointes. Le jugement qui

prononcera une admission provisionnelle de créanciers contestés ne sera, en outre, susceptible ni d'appel ni de requête civile.

Art. 505.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

Toutes contestations, concernant la liquidation des faillites, qui seraient de la compétence des tribunaux civils, y seront portées à bref délai et jugées par urgence. Il en sera de même pour toutes les contestations de cette espèce qui seront portées devant la Cour supérieure de justice.

Art. 506.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

Jusqu'au jugement à intervenir sur les contestations, toutes les déclarations de créances, les pièces produites à l'appui et tous actes, procès-verbaux, contredits et requêtes y relatifs resteront déposés au greffe et seront, à toutes réquisitions, communiqués aux intéressés.

Art. 507.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

Il sera tenu au greffe, pour chaque faillite, un tableau divisé en colonnes et contenant, pour chaque créance déclarée, les énonciations suivantes:

1° le numéro d'ordre;

2° les nom, prénoms, profession et résidence du créancier qui aura déposé sa déclaration et ses titres;

3° la date de ce dépôt;

4° le montant de la créance déclarée;

5° la désignation sommaire des biens ou objets sur lesquels on prétend qu'elle serait hypothéquée ou privilégiée;

6° son admission au passif ou son rejet par les curateurs;

7° la date de cette admission ou de ce rejet;

8° les contredits;

9° les noms des opposants;

10° les dates des contredits;

11° le jour auquel le procès-verbal de vérification sera clos;

12° le jour ou s'ouvriront les débats sur les contestations;

13° le sommaire de la décision définitive;

14° la date de cette décision; et

15° les autres renseignements qu'il pourra être utile de porter à la connaissance des intéressés.

Ce tableau sera dressé par le greffier; les énonciations exigées y seront faites successivement jour par jour, et au fur et à mesure que les faits et circonstances auxquels elles se rattachent se reproduiront. Il sera, à toute réquisition, communiqué aux intéressés.

Chapitre V. - Du concordat

Section Ire - De l'assemblée des créanciers

Art. 508.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

A défaut de déclaration et d'affirmation de leurs créances dans le délai fixé par le jugement déclaratif de la faillite, et prolongé en vertu de l' article 497, les défaillants connus ou inconnus ne seront pas compris dans les répartitions; toutefois, ils pourront déclarer et affirmer leurs créances jusqu'à la dernière distribution des derniers inclusivement. Leurs déclarations ne suspendront pas les

répartitions ordonnées; mais si de nouvelles répartitions sont ordonnées après ces déclarations, ils y seront compris pour la somme qui sera provisoirement déterminée par le juge-commissaire, et qui sera tenue en réserve jusqu'à ce que leurs créances aient été admises. Dans tous les cas, les frais auxquels la vérification et l'admission de ces créances auront donné lieu resteront à leur charge, et ils ne pourront rien réclamer sur les répartitions ordonnées avant leurs déclarations; mais ils auront droit à prélever sur l'actif non encore réparti les dividendes afférents à leurs créances dans les premières répartitions, s'ils justifient avoir été dans l'impossibilité de faire leur déclaration et affirmation dans le délai prescrit.

Art. 509.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

Immédiatement après le jugement porté en exécution de l' article 504, et sans attendre les délais accordés en vertu de l' article 497, il sera passé outre à la formation du concordat.

Le juge-commissaire ordonnera à cet effet la convocation des créanciers et fixera les lieu, jour et heure de la réunion.

Le jour de cette réunion sera déterminé de manière qu'elle ait lieu dans la quinzaine du jugement qui aura été rendu en exécution de l'article 504, et qu'il soit laissé à chacun des créanciers, entre sa convocation et le jour de la réunion, un délai de deux jours, augmenté d'un jour par cinq myriamètres de distance entre le lieu de son domicile réel et celui de la réunion.

Art. 510.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

La convocation des créanciers aura lieu dans les trois jours qui suivront l'ordonnance du juge-commissaire; elle sera faite à la

diligence des curateurs, par affiches et publication, et par une circulaire adressée individuellement aux créanciers dont les créances auront été admises définitivement ou par provision; le tout de la manière et dans les formes prescrites par les articles 472 et 496.

Art. 511.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

Aux lieu, jour et heure fixés par le juge-commissaire l'assemblée se formera sous sa présidence. Les créanciers admis définitivement ou par provision, ou leurs fondés de pouvoirs, y seront seuls admis.

Le failli sera appelé à cette assemblée; il ne pourra s'y faire représenter que pour des motifs valables et approuvés par le juge-commissaire.

Le juge-commissaire vérifiera les pouvoirs de ceux qui se présenteront à l'assemblée comme fondés de procuration. Les curateurs feront un rapport sur l'état de la faillite, sur les formalités qui auront été remplies et les opérations qui auront eu lieu, et sur le résultat probable de la liquidation. Le failli sera entendu. Le rapport des curateurs sera remis, signé d'eux, au juge-commissaire, qui dressera procès-verbal de ce qui aura été dit et décidé dans l'assemblée.

Section II. - De la formation du concordat

Art. 512.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

Sauf ce qui sera statué à l' article 520, il ne pourra être consenti de traité entre les créanciers délibérants et le débiteur failli qu'après l'accomplissement des formalités ci-dessus prescrites.

Ce traité ne s'établira que par le concours d'un nombre de créanciers formant la majorité, et représentant, en outre, les trois quarts de la totalité des créances admises définitivement ou par provision conformément au chapitre IV ; le tout à peine de nullité.

Art. 513.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

Les créanciers hypothécaires inscrits ou dispensés d'inscription et les créanciers privilégiés ou nantis de gage n'auront pas voix dans les opérations relatives au concordat pour lesdites créances, et elles n'y seront comptées que s'ils renoncent à leurs hypothèques, gages ou privilèges.

Le vote au concordat emporte de plein droit cette renonciation; elle demeurera sans effet si le concordat n'est pas admis.

Ces créanciers pourront toutefois voter au concordat en ne renonçant à leurs privilèges, hypothèques ou gages que pour une quotité de leurs créances équivalant au moins à la moitié; dans ce cas, ces créances ne seront comptées que pour cette quotité dans les opérations relatives au concordat.

Art. 514.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

Tout concordat est interdit si le failli se trouve dans le cas prévu par l' article 495, ou s'il a été condamné comme banqueroutier frauduleux.

Dans le cas prévu par l'article 495, les créanciers convoqués pour délibérer sur le concordat pourront, à la double majorité prescrite par l' article 512, surseoir à statuer jusqu'après l'issue des poursuites. Le rejet du sursis emportera rejet du concordat.

Art. 515.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

Le concordat sera, à peine de nullité, signé séance tenante. S'il est consenti seulement par la majorité en nombre ou par la majorité des trois quarts en somme, la délibération sera remise à huitaine pour tout délai; dans ce cas, les résolutions prises et les adhésions données lors de la première assemblée demeureront sans effet.

Art. 516.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

Tous les créanciers ayant eu droit de concourir au concordat, ou dont les droits auront été reconnus depuis, pourront y former opposition.

L'opposition sera motivée et devra être signifiée aux curateurs et au failli dans les cinq jours qui suivront le concordat; le tout à peine de nullité. Dans les cinq jours qui suivront cette signification, les curateurs et le failli pourront faire notifier leur requête en réponse à l'opposition et la déposer au greffe avec les pièces dont ils feront usage.

Immédiatement après ce délai, sans autres formalités ou procédure, le juge-commissaire fera son rapport sur les caractères de la faillite et l'admissibilité du concordat, et le tribunal statuera par un seul jugement sur les oppositions et l'homologation. Les parties pourront toutefois comparaître ou se faire représenter à l'audience pour y exposer sommairement les moyens à l'appui de leurs prétentions.

S'il n'a été nommé qu'un seul curateur et s'il se rend opposant au concordat, il devra provoquer la nomination d'un autre curateur vis-à-vis duquel il sera tenu de remplir les formes prescrites au présent article.

Si le jugement de l'opposition est subordonné à la solution de questions étrangères, à raison de la matière, à la compétence du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, ce

tribunal surseoira à prononcer jusqu'après la décision de ces questions.

Art. 517.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

En cas d'inobservation des dispositions ci-dessus prescrites, ou lorsque des motifs tirés soit de l'intérêt public, soit de l'intérêt des créanciers, paraîtront de nature à empêcher le concordat, le tribunal en refusera l'homologation. Dans ce cas, le concordat sera annulé à l'égard de tous les intéressés.

Art. 518.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

L'homologation du concordat le rendra obligatoire pour tous les créanciers portés ou non portés au bilan, vérifiés ou non vérifiés, et même pour les créanciers mentionnés à l' article 497, ainsi que pour ceux qui, en vertu de l' article 504, auraient été admis par provision à délibérer, quelle que soit la somme que le jugement définitif leur attribuerait ultérieurement.

Elle conservera à chacun des créanciers, sur les immeubles du failli, l'hypothèque inscrite en vertu du dernier paragraphe de l' article 487. A cet effet, les curateurs feront inscrire aux hypothèques le jugement d'homologation, à moins qu'il n'en ait été décidé autrement par le concordat.

Art. 519.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

Aussitôt après que le jugement d'homologation sera passé en force de chose jugée, les fonctions des curateurs cesseront.

Les curateurs rendront au failli leur compte définitif en présence du juge-commissaire; ce compte sera débattu et arrêté. Les curateurs remettront au failli l'universalité de ses biens, livres, papiers et effets; le failli en ordonnera décharge, et il sera dressé du tout procès-verbal par le juge-commissaire.

En cas de contestation, le tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale prononcera, sur le rapport du juge-commissaire.

Art. 520.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177), abrogé par la Loi du 14 avril 1886 (Mém. A21 du 15/04/1886 P.225))

[...]

Section III. - De l'annulation et de la résolution du concordat

Art. 521.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

Le concordat sera nul de plein droit si, depuis son homologation, le failli a été condamné pour banqueroute frauduleuse.

Lorsque, après l'homologation du concordat, le failli sera poursuivi pour banqueroute frauduleuse ou placé sous mandat de dépôt ou d'arrêt, ou sous mandat d'amener en cas de fuite, le tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale pourra, sur le rapport du juge-commissaire, prescrire telles mesures conservatoires qu'il appartiendra. Ces mesures cesseront, de plein droit, du jour de la déclaration qu'il n'y a lieu à suivre, de l'ordonnance d'acquittement ou de l'arrêt d'absolution.

Art. 522.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

Aucune action en nullité de concordat ne sera recevable après l'homologation que pour cause de dol découvert depuis cette homologation, et résultant soit de la dissimulation de l'actif, soit de l'exagération du passif.

La nullité du concordat, soit pour dol, soit par suite de condamnation pour banqueroute frauduleuse, opère de plein droit même à l'égard des cautions.

Art. 523.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

En cas d'inexécution, par le failli, des conditions de son concordat, la résolution de ce traité pourra être poursuivie contre lui devant le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, en présence des cautions s'il en existe, ou elles dûment appelées.

La résolution du concordat ne libérera pas les cautions qui y seront intervenues pour en garantir l'exécution totale ou partielle.

Art. 524.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

Par le jugement qui prononcera soit l'annulation, soit la résolution du concordat, ou dans les cas prévus par l' article 521, par un jugement rendu à la requête d'un ou de plusieurs créanciers, ou même d'office sur le rapport du juge-commissaire, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale chargera les curateurs précédemment nommés de reprendre leurs fonctions ou en nommera de nouveaux, et il ordonnera aux créanciers du failli, postérieurs à l'homologation du concordat, de faire la déclaration de leurs créances dans le délai fixé à l' article 466.

Ce qui est prescrit aux articles 469 et 472 sera observé à l'égard de ce jugement.

Les curateurs pourront faire apposer les scellés. Ils procéderont sans retard, avec l'assistance du juge de paix ou du juge-commissaire, s'il a été chargé de l'apposition des scellés sur l'ancien inventaire, au récolement des valeurs, actions et papiers, et feront, s'il y a lieu, un supplément d'inventaire. Ils dresseront un bilan supplémentaire, et ils adresseront aux nouveaux créanciers la circulaire mentionnée à l' article 496.

Art. 525.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

Les nouvelles créances seront déclarées, affirmées et vérifiées conformément aux dispositions du chapitre IV.

Il n'y aura pas lieu à nouvelle vérification des créances antérieurement admises au passif, sans préjudice néanmoins du rejet ou de la réduction de celles qui, depuis, seraient éteintes en tout ou en partie.

Art. 526.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

Sont nuls et sans effet les différents actes mentionnés à l' article 445, faits par le failli postérieurement au jugement d'homologation et antérieurement à l'annulation ou à la résolution du concordat. Les autres actes faits dans cet intervalle par le failli ne seront annulés que s'ils ont été consentis au préjudice de l'exécution du concordat ou en fraude des droits des créanciers.

Art. 527.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

Les créanciers antérieurs au concordat rentreront dans l'intégralité de leurs droits à l'égard du failli seulement; mais ils ne pourront figurer dans la masse que pour les proportions suivantes, savoir: s'ils n'ont touché aucune part du dividende, pour l'intégralité de leurs créances; s'ils ont reçu une partie du dividende, pour la portion de leurs créances primitives correspondant à la portion du dividende promis qu'ils n'auront pas touchée.

Les dispositions du présent article sont applicables au cas où une seconde faillite viendra à s'ouvrir sans qu'il y ait eu préalablement annulation ou résolution du concordat.

Chapitre VI. - De la liquidation de la faillite

Art. 528.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

S'il n'intervient point de concordat, les curateurs continueront à représenter la masse des créanciers, et procéderont à la liquidation de la faillite; ils feront vendre les immeubles, les marchandises et effets mobiliers, et liquideront les dettes actives et passives; le tout sous la surveillance du juge-commissaire, en se conformant aux dispositions des articles 479 et 480, et sans qu'il soit besoin d'appeler le failli.

Ils pourront transiger, de la manière prescrite par l' article 492, sur toute espèce de droits appartenant au failli, nonobstant toute opposition de sa part.

Art. 529.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

Les créanciers pourront néanmoins donner mandat, soit aux curateurs, soit à un tiers, sous la surveillance des curateurs, pour

continuer l'exploitation de l'actif.

La délibération qui leur conférera ce mandat en déterminera la durée et l'étendue, et fixera les sommes que les curateurs pourront garder entre leurs mains à l'effet de pourvoir aux frais et dépenses; elle devra être prise immédiatement après le rejet du concordat, en présence du juge-commissaire et à la majorité en nombre et en sommes déterminée par l' article 512.

La voie de l'opposition sera ouverte contre cette délibération au failli et aux créanciers dissidents. Cette opposition ne sera pas suspensive de l'exécution.

Si les opérations des curateurs ou mandataires entraînent des engagements qui excèdent l'actif, les créanciers qui auront autorisé ces engagements seront seuls tenus personnellement au-delà de leur part dans l'actif, mais seulement dans les limites du mandat qu'ils auront donné. Ils contribueront au prorata de leurs créances.

Art. 530.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

Lorsqu'une société en nom collectif est en faillite, les créanciers pourront ne consentir au concordat qu'en faveur d'un ou de plusieurs des associés; en ce cas, tout l'actif social demeurera soumis au régime de la faillite; les biens personnels de ceux avec lesquels le concordat aura été consenti en seront exclus, et le traité particulier conclu avec eux ne pourra contenir l'engagement de payer un dividende que sur des valeurs étrangères à l'actif social.

L'associé qui aura obtenu un concordat spécial sera déchargé de toute solidarité.

Art. 531.

(modifié par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

Immédiatement après le rejet du concordat, les créanciers assemblés seront consultés sur le maintien du secours alimentaire

accordé en vertu de l' article 476 ou sur celui qui pourra être accordé ultérieurement au failli et à sa famille sur l'actif de la faillite. Si la majorité des créanciers présents y consent, le secours sera maintenu ou pourra être accordé. Les curateurs en proposeront la quotité, qui sera fixée par le juge-commissaire, sauf recours au tribunal, de la part des curateurs seulement.

Art. 532.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

Après le rejet ou l'annulation du concordat, le juge-commissaire pourra convoquer les créanciers lorsqu'il le jugera nécessaire.

Les créanciers assemblés pourront, à la simple majorité, avec l'autorisation du tribunal, le failli dûment appelé, charger les curateurs de traiter à forfait de tout ou partie des droits ou actions dont le recouvrement n'aurait pas été opéré, et de les aliéner.

Art. 533.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177), modifié par la Loi du 21 juillet 1992 (Mém. A58 du 10/08/1992 P.1898))

Lorsque la liquidation de la faillite sera terminée, les créanciers seront convoqués par le juge-commissaire. Il pourra ordonner que le compte des curateurs soit joint à cette convocation.

Dans cette assemblée, le compte sera débattu, le failli présent ou dûment appelé. Le reliquat du compte formera la dernière répartition.

En cas de contestation, il sera procédé comme il est dit à l' article 519, paragraphe 3.

[...]

Art. 534.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177), abrogé par la Loi du 21 juillet 1992 (Mém. A58 du 10/08/1992 P.1898))

[...]

Art. 535.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177), remplacé par la Loi du 21 juillet 1992 (Mém. A58 du 10/08/1992 P.1898))

Aucun débiteur commerçant ne sera recevable à demander son admission au bénéfice de cession.

[...]

[...]

Art. 536.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177), remplacé par la Loi du 21 juillet 1992 (Mém. A58 du 10/08/1992 P.1898), modifié par la Loi du 8 janvier 2013 (Mém. A 26 du 13/02/2014 P.424))

Si, à quelque époque que ce soit, avant la convocation des créanciers pour délibérer sur le concordat, il est reconnu que l'actif ne suffit pas pour couvrir les frais présumés d'administration et de liquidation de la faillite, le tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale pourra, sur le rapport du juge-commissaire, prononcer, même d'office, la clôture des opérations de la faillite. Dans ce cas, les créanciers rentreront dans l'exercice de leurs actions individuelles contre la personne et les biens du failli déclaré banqueroutier simple ou frauduleux.

Le failli qui n'a pas été déclaré banqueroutier simple ou frauduleux ne peut plus être poursuivi par ses créanciers, sauf retour du failli à meilleure fortune dans les sept années qui suivent le jugement de clôture pour insuffisance d'actif.

L'exécution du jugement qui aura prononcé cette clôture sera suspendue pendant un mois.

Le failli ou tout autre intéressé pourra, à toute époque, le faire rapporter par le tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale en justifiant qu'il existe des fonds suffisants pour faire face aux opérations de la faillite, ou en faisant verser à la caisse des consignations une somme suffisante pour y pourvoir. Dans tous les cas, les frais des poursuites exercées en vertu du présent article devront être préalablement acquittés.

Art. 536-1.

(inséré par la Loi du 27 février 1979 (Mém. A21 du 21/03/1979 P.406))

En cas de clôture de la faillite pour insuffisance d'actif, les frais exposés par le curateur seront taxés par le tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale. Ce dernier réglera les honoraires suivant la nature et l'importance des soins donnés par le curateur, sans que ces honoraires puissent être inférieurs à un minimum ni supérieurs à un maximum à fixer par règlement grand-ducal.

Les frais et honoraires seront avancés par l'Administration de l'Enregistrement dans les conditions fixées par la loi du 29 mars 1893 **(1)** concernant l'assistance judiciaire et la procédure en débet.

RÈGLEMENT(S) D'EXÉCUTION

Règlement grand-ducal du 18 juillet 2003 portant révision du tarif des honoraires des curateurs en matière de faillite. ID 10884

Chapitre VII. - Des différentes espèces de créanciers et de leurs droits

Section Ire - Des coobligés et des cautions

Art. 537.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

Le créancier porteur d'engagements souscrits, endossés ou garantis solidairement par le failli et d'autres coobligés qui sont en faillite, participera aux distributions dans toutes les masses, et figurera pour la valeur nominale de son titre jusqu'à son parfait et entier paiement.

Art. 538.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

Aucun recours, pour raison des dividendes payés, n'est ouvert aux faillites des coobligés les uns contre les autres, si ce n'est lorsque la réunion des dividendes que donneraient ces faillites excéderait le montant de la créance en principal et accessoires, auquel cas cet excédent sera dévolu, suivant l'ordre des engagements, à ceux des obligés qui auraient les autres pour garants.

Art. 539.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

Si le créancier porteur d'engagements solidaires entre le failli et d'autres coobligés, ou garantis par une caution, a reçu, avant la faillite, un acompte sur sa créance, il ne sera compris dans la masse que sous la déduction de cet acompte, et conservera, pour ce qui restera dû, ses droits contre les coobligés ou la caution.

Art. 540.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

Le coobligé ou la caution qui aura fait le paiement partiel sera compris dans la masse pour tout ce qu'il aura payé à la décharge du failli.

Art. 541.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

Nonobstant le concordat, les créanciers conservent leur action pour la totalité de leur créance contre les coobligés du failli.

Section II. - Des créanciers nantis de gages et des créanciers privilégiés sur les biens meubles

Art. 542.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

Les créanciers du failli qui seront valablement nantis de gages ne seront inscrits dans la masse que pour mémoire.

Art. 543.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

Les curateurs pourront, à toute époque, avec l'autorisation du juge-commissaire, retirer les gages au profit de la faillite en remboursant sa dette.

Art. 544.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

Si le gage n'est pas retiré par les curateurs, et s'il est vendu par le créancier pour un prix qui excède la créance, le surplus sera recouvré par lesdits curateurs. Si le prix est moindre que la créance, le créancier nanti viendra à contribution pour le surplus dans la masse comme créancier ordinaire.

Art. 545.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177), modifié par la Loi du 20 avril 1962 (Mém. A19 du 21/04/1962 P.245), la Loi du 24 mai 1989 (Mém. A35 du 05/06/1989 P.612))

Les créances de salaires, de traitements et d'indemnités résultant du contrat de travail pour les six derniers mois ainsi que les créances d'indemnités de toute nature résultant de la rupture du contrat de travail seront admises au nombre des créances privilégiées au même rang et dans les mêmes conditions que le privilège établi par les paragraphes (1) et (2) de l'article 2101 du Code civil.

Art. 546.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

Le privilège et le droit de revendication établis par le n° 4 de l'article 2102 du Code civil au profit du vendeur d'effets mobiliers ainsi que le droit de résolution ne seront pas admis en cas de faillite.

Néanmoins ce privilège continuera à exister pendant deux ans, à partir de la livraison, en faveur des fournisseurs de machines et appareils employés dans les établissements industriels.

Il n'aura d'effet que pour autant que, dans la quinzaine de cette livraison, l'acte constatant la vente soit transcrit dans un registre spécial, tenu à cet effet au greffe du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale de l'arrondissement dans lequel le débiteur aura son domicile, et, à défaut de domicile, au greffe du tribunal dans lequel le débiteur aura sa résidence. Le greffier du tribunal sera tenu de donner connaissance de cette transcription à toutes les personnes qui en feront la demande.

Ce privilège pourra être exercé même dans le cas où les machines et appareils seraient devenus immeubles par destination ou par incorporation.

La livraison sera établie, sauf la preuve contraire, par les livres du vendeur.

En cas de faillite du débiteur, déclarée avant l'expiration des deux années de la durée du privilège, celui-ci continuera à subsister jusqu'après la liquidation de ladite faillite.

Art. 547.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

Les curateurs présenteront au juge-commissaire l'état des créanciers se prétendant privilégiés sur les biens-meubles, et le juge-commissaire autorisera, s'il y a lieu, le paiement de ces créanciers sur les premiers deniers rentrés.

Si le privilège est contesté, le tribunal prononcera.

Section III. - Des droits des créanciers hypothécaires et privilégiés sur les immeubles

Art. 548.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

Lorsque la distribution du prix des immeubles sera faite antérieurement à celle du prix des biens meubles, ou simultanément, les créanciers privilégiés ou hypothécaires non remplis sur le prix des immeubles concourront à proportion de ce qui leur restera dû avec les créanciers chirographaires, sur les deniers dévolus à la masse chirographaire, pourvu toutefois que leurs créances aient été affirmées et vérifiées suivant les formes ci-dessus établies.

Art. 549.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

Si, avant la distribution du prix des immeubles, on procède à une ou plusieurs répartitions de deniers, les créanciers privilégiés sur les

immeubles et les créanciers hypothécaires concourront à ces répartitions dans la proportion de leurs créances totales, et sauf, le cas échéant, la distraction dont il sera parlé ci-après.

Art. 550.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

Après la vente des immeubles et le règlement définitif de l'ordre entre les créanciers hypothécaires et privilégiés, ceux d'entre eux qui voudront en ordre utile sur le prix des immeubles, pour la totalité de leur créance, ne toucheront le montant de leur collocation hypothécaire que sous la déduction des sommes par eux reçues dans la masse chirographaire.

Les sommes ainsi déduites ne resteront point dans la masse hypothécaire, mais retourneront à la masse chirographaire au profit de laquelle il en sera fait distraction.

Art. 551.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

A l'égard des créanciers hypothécaires qui ne seront colloqués que partiellement dans la distribution du prix des immeubles, il sera procédé comme il suit: leurs droits sur la masse chirographaire seront définitivement réglés d'après les sommes dont ils resteront créanciers après cette collocation immobilière, et les deniers qu'ils auront touchés au-delà de cette proportion, dans la distribution antérieure, leur seront retenus sur le montant de leur collocation hypothécaire, et réservés dans la masse chirographaire.

Art. 552.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

Les créanciers hypothécaires qui ne viennent pas en ordre utile seront considérés comme chirographaires et soumis comme tels aux effets du concordat et de toutes les opérations de la masse chirographaire.

Section IV. - Des droits d'un conjoint en cas de faillite de l'autre

(modifiée par la Loi du 4 février 1974 (Mém. A10 du 22/02/1974 P.143), la Loi du 4 juillet 2014 (Mém. A125 du 17/07/2014 P.1798))

Art. 553.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177), modifié par la Loi du 4 février 1974 (Mém. A10 du 22/02/1974 P.143))

Le conjoint du failli reprendra en nature ses biens propres et ceux qui sont tombés en communauté de son chef.

Art. 554.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177), abrogé par la Loi du 4 février 1974 (Mém. A10 du 22/02/1974 P.143))

[...]

Art. 555.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177), modifié par la Loi du 4 février 1974 (Mém. A10 du 22/02/1974 P.143))

Quel que soit le régime matrimonial, la présomption légale est que tous les biens meubles ou immeubles appartiennent au failli, ont été payés de ses deniers et doivent être réunis à la masse de son actif,

sauf au conjoint à fournir la preuve du contraire d'après les règles établies à l'article 1402 du Code civil.

Art. 556.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177), modifié par la Loi du 4 février 1974 (Mém. A10 du 22/02/1974 P.143))

L'action en reprise du conjoint non failli ne sera exercée qu'à charge des dettes et hypothèques dont les biens sont légalement grevés, soit qu'il s'y soit volontairement obligé, soit qu'il y ait été condamné.

Art. 557.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177), modifié par la Loi du 4 février 1974 (Mém. A10 du 22/02/1974 P.143))

Si le failli était commerçant à l'époque de la célébration du mariage ou l'est devenu dans les deux ans qui auront suivi cette célébration, son conjoint ne pourra exercer dans la faillite aucune action à raison des avantages portés au contrat de mariage; et, dans ce cas, les créanciers ne pourront se prévaloir des avantages faits par le conjoint au failli dans le même contrat.

Art. 558.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177), modifié par la Loi du 4 février 1974 (Mém. A10 du 22/02/1974 P.143))

Si le conjoint a payé des dettes pour le failli, la présomption légale est qu'il l'a fait des deniers du failli, et il ne pourra, en conséquence, exercer aucune action dans la faillite, sauf la preuve contraire, comme il est dit à l' article 555.

Art. 559.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177), abrogé par la Loi du 4 février 1974 (Mém. A10 du 22/02/1974 P.143))

[...]

Art. 560

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177), abrogé par la Loi du 4 février 1974 (Mém. A10 du 22/02/1974 P.143))

[...]

Chapitre VIII. - De la répartition entre les créanciers

Art. 561.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

Le montant de l'actif mobilier du failli, distraction faite des frais et dépenses de l'administration de la faillite, des secours qui auraient été accordés au failli ou à sa famille, et des sommes payées aux créanciers privilégiés, sera réparti, entre tous les créanciers, au marc le franc de leurs créances affirmées et vérifiées.

A cet effet, les curateurs remettront tous les mois au juge-commissaire un état de la situation de la faillite et des deniers déposés à la caisse des consignations; le juge-commissaire ordonnera, s'il y a lieu, une répartition entre les créanciers et en fixera la quotité.

Les créanciers seront avertis des décisions du juge-commissaire et de l'ouverture de la répartition, par circulaires chargées à la poste de la manière prescrite par l' article 496.

Art. 562.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

S'il existe des créanciers non vérifiés, à l'égard desquels le délai prolongé en vertu de l' article 497 n'est pas encore expiré, ou des créanciers dont les créances déclarées et affirmées dans le délai prescrit ont donné lieu à des contestations non encore jugées, il ne sera procédé à aucune répartition qu'après la mise en réserve de la part correspondante à leurs échéances, telles qu'elles sont portées au bilan, quant aux premiers, et telles qu'elles ont été déclarées et affirmées, quant aux seconds.

Lorsque les créances appartenant à des créanciers domiciliés ou résidant hors du Grand-Duché, à l'égard desquels le délai aura été prolongé conformément à l' article 498, ne paraîtront pas portées sur le bilan d'une manière exacte, le juge-commissaire pourra décider que la réserve sera augmentée, sauf aux curateurs à se pourvoir contre cette décision devant le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale.

Art. 563.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

Aucun paiement ne sera fait par les curateurs que sur la représentation du titre constitutif de la créance.

Les curateurs mentionneront sur le titre la somme par eux payée ou mandatée conformément à l' article 480. En cas d'impossibilité de représenter le titre, le juge-commissaire pourra autoriser le paiement sur le vu du procès-verbal de vérification. Dans tous les cas, le créancier donnera la quittance en marge de l'état de répartition.

Chapitre IX. - De la vente des immeubles du failli

Art. 564.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177), modifié par la Loi du 22 juin 1984 (Mém. A64 du 03/07/1984 P.1093))

S'il n'y a pas de poursuites en expropriation des immeubles, commencées avant le rejet ou l'annulation du concordat, les curateurs seuls seront admis à poursuivre la vente; ils seront tenus d'y procéder dans la huitaine, sous l'autorisation du juge-commissaire, conformément aux dispositions spéciales réglant la matière.

Les curateurs pourront toujours arrêter les poursuites commencées, en procédant dans les mêmes formes, avec l'autorisation du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale, le failli appelé, à la vente des immeubles saisis.

Ils feront, dans ce cas, notifier au créancier poursuivant et au failli, huit jours au moins avant la vente, les lieu, jour et heure auxquels il sera procédé.

Semblable notification sera faite dans le même délai à tous les créanciers inscrits en leur domicile élu dans le bordereau d'inscription.

Art. 565.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

Pendant quinzaine après l'adjudication, toute personne aura le droit de surenchérir. La surenchère ne pourra être au-dessous du dixième du prix principal de l'adjudication; elle sera faite par exploit d'huissier notifié au notaire qui aura procédé à l'adjudication et dénoncé aux curateurs et à l'adjudicataire. L'adjudication par suite de surenchère sera faite à la requête des curateurs sans autorisation ultérieure, par le même officier public et de la même manière que la première adjudication.

Toute personne sera admise à concourir à cette adjudication, qui demeurera définitive et ne pourra être suivie d'aucune autre

surenchère.

Chapitre X. - De la revendication

Art. 566.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

Pourront être revendiquées en cas de faillite, les remises en effets de commerce ou autres titres non encore payés, et qui se trouveront en nature dans le porte-feuille du failli à la date du jugement déclaratif de la faillite, lorsque ces remises auront été faites par le propriétaire avec simple mandat d'en faire le recouvrement et d'en garder la valeur à sa disposition, ou lorsqu'elles auront été de sa part spécialement affectées à des paiements déterminés.

Art. 567.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177), modifié par la Loi du 31 mars 2000 (Mém. A32 du 24/04/2000 P.814), la Loi du 9 juilllet 2013 (Mém. A124 du 18/07/2013 P.2578))

Les biens meubles corporels non fongibles consignés au failli, soit à titre de dépôt, soit pour être vendus pour le compte du propriétaire, peuvent être revendiqués, à condition qu'ils se trouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure.

Les biens meubles incorporels non fongibles en possession du failli ou détenus par lui peuvent être revendiqués par celui qui les a confiés au failli ou par leur propriétaire, à condition qu'ils soient séparables de tous autres biens meubles incorporels non fongibles au moment de l'ouverture de la procédure, les frais afférents étant à charge du revendiquant.

En cas de revente des biens visés aux deux alinéas qui précèdent par le failli avant l'ouverture de la procédure, le propriétaire peut

réclamer le prix ou la partie du prix dont l'acheteur ne s'est pas acquitté, de quelque manière que ce soit, à la date du jugement déclaratif de faillite.

Les dispositions des alinéas 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque les biens incorporels non fongibles ont été donnés en gage ou en garantie. Elles ne s'appliquent pas davantage aux biens incorporels non fongibles qui font l'objet d'un contrat de garantie financière soumis aux dispositions de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière.

Art. 567-1.

(inséré par la Loi du 31 mars 2000 (Mém. A32 du 24/04/2000 P.814))

Le vendeur d'un bien mobilier non fongible, qui est convenu avec le failli de s'en réserver la propriété jusqu'au paiement intégral du prix, peut revendiquer ce bien, lorsqu'il se retrouve en nature au moment de l'ouverture de la procédure ou peut être récupéré sans dommage pour le bien dans lequel il a été incorporé, dans un délai de trois mois suivant la dernière des publications du jugement déclaratif de faillite dont il est question à l' article 472.

La clause de réserve de propriété doit être constatée dans un écrit établi, au plus tard, au moment de la livraison ou de la première livraison s'agissant d'un écrit régissant un ensemble d'opérations.

En cas de revente du bien par le failli avant l'ouverture de la procédure, le vendeur peut réclamer, dans le même délai, le prix ou la partie du prix dont l'acheteur ne s'est pas acquitté, de quelque manière que ce soit, à la date du jugement déclaratif de faillite.

Art. 568.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

Pourront aussi être revendiquées les marchandises expédiées au failli, tant que la tradition n'en aura point été effectuée dans ses

magasins, ou dans ceux du commissionnaire chargé de les vendre pour le compte du failli.

Néanmoins, la revendication ne sera pas recevable, si, avant leur arrivée, les marchandises ont été vendues sans fraude, sur factures et sur connaissements ou lettres de voitures signés par l'expéditeur.

Art. 569.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

Le revendiquant sera tenu de rembourser à la masse les acomptes par lui reçus, ainsi que toutes avances faites pour fret ou voiture, commission, assurance ou autres frais, et de payer les sommes qui seraient dues pour mêmes causes.

Art. 570.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

Pourront être retenues pour le vendeur les marchandises par lui vendues qui ne seront pas délivrées au failli, ou qui n'auront pas encore été expédiées, soit à lui, soit à un tiers pour son compte.

Art. 571.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

Dans le cas prévu par les articles 568 et 570, et sous l'autorisation du juge-commissaire, les curateurs auront la faculté d'exiger la livraison des marchandises, en payant le prix convenu entre lui et le failli.

Art. 572.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

Les curateurs pourront, avec l'approbation du juge-commissaire, admettre les demandes en revendication, et, s'il y a contestation, le tribunal statuera sur le rapport du juge-commissaire.

TITRE II. - Des banqueroutes

Chapitre Ier - De la banqueroute simple

Art. 573.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

Sera déclaré banqueroutier simple, tout commerçant failli qui se trouvera dans l'un des cas suivants:

1° si les dépenses personnelles ou les dépenses de sa maison sont jugées excessives;

2° s'il a consommé de fortes sommes au jeu, à des opérations de pur hasard, ou à des opérations fictives de bourse ou sur marchandises;

3° si, dans l'intention de retarder sa faillite, il a fait des achats pour revendre au-dessous du cours; si, dans la même intention, il s'est livré à des emprunts, circulation d'effets, et autres moyens ruineux de se procurer des fonds;

4° s'il a supposé des dépenses ou des pertes ou s'il ne justifie pas de l'existence ou de l'emploi de l'actif de son dernier inventaire et des deniers, valeurs, meubles et effets, de quelque nature qu'ils soient, qui lui seraient avenus postérieurement;

5° si, après la cessation de ses paiements, il a payé ou favorisé un créancier au préjudice de la masse.

Art. 574.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177), modifié par la Loi du 12 décembre 1972 (Mém. A77 du 22/12/1972 P.1909), la Loi du 19 décembre 2002 (Mém. A149 du 31/12/2002 P.3630))

Pourra être déclaré banqueroutier simple, tout commerçant qui se trouvera dans l'un des cas suivants:

1° s'il a contracté pour le compte d'autrui, sans recevoir des valeurs en échange, des engagements jugés trop considérables, eu égard à sa situation lorsqu'il les a contractés;

2° s'il est de nouveau déclaré en faillite, sans avoir satisfait aux obligations d'un précédent concordat;

3° si, ayant dérogé par contrat aux dispositions du régime matrimonial légal, il ne s'est pas conformé à l' article 69 ;

4° s'il n'a pas fait l'aveu de la cessation de ses paiements dans le délai prescrit par l' article 440 ; si cet aveu ne contient pas les noms de tous les associés solidaires; si, en le faisant, il n'a pas fourni les renseignements et éclaircissements exigés par l' article 441, ou si ces renseignements ou éclaircissements sont inexacts;

5° s'il s'est absenté sans l'autorisation du juge-commissaire ou si, sans empêchement légitime, il ne s'est pas rendu en personne aux convocations qui lui ont été faites par le juge-commissaire ou par les curateurs;

6° s'il n'a pas tenu les livres prescrits par l' article 9 ; s'il n'a pas fait l'inventaire exigé par l' article 15 ; si ses livres et inventaires sont incomplets ou irrégulièrement tenus, ou s'ils n'offrent pas sa véritable situation active et passive, sans néanmoins qu'il y ait fraude.

Art. 575.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177), modifié par la Loi du 8 février 1921 (Mém. A9 du 12/02/1921

P.127), la Loi du 25 juillet 1947 (Mém. A37 du 02/08/1947 P.741), la Loi du 19 novembre 1975 (Mém. A78 du 03/12/1975 P.1558), la Loi du 13 juin 1994 (Mém. A59 du 07/07/1994 P.1096), la Loi du 1er août 2001 (Mém. A117 du 18/09/2001 P.2440))

Seront condamnés aux peines de la banqueroute simple, sans préjudice, s'il y a lieu, à l'application de l' article 578 :

1° ceux qui, dans l'intérêt du failli, auront soustrait, dissimulé ou recelé tout ou partie de ses biens meubles ou immeubles;

2° ceux qui auront frauduleusement présenté dans la faillite et affirmé, soit en leur nom, soit par interposition de personne, des créances supposées ou exagérées;

3° le créancier qui aura stipulé, soit avec le failli, soit avec toutes autres personnes, des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la faillite, ou qui aura fait un traité particulier duquel résulterait, en sa faveur, un avantage à la charge de l'actif du failli;

4° le curateur qui se sera rendu coupable de malversation dans sa gestion.

Les coupables seront, en outre, condamnés à une amende égale à la valeur des avantages illégalement stipulés ou aux restitutions et dommages et intérêts dus à la masse des créanciers, et qui ne pourra être moindre de 500 euros **(2)** .

Art. 576.

(modifié par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

Pourront être condamnés aux peines de la banqueroute simple, les gérants des sociétés anonymes qui n'auront pas fourni les renseignements qui leur auront été demandés, soit par le juge-commissaire, soit par les curateurs, ou qui auront donné des renseignements inexacts.

Il en sera de même de ceux qui, sans empêchement légitime, ne se seront pas rendus à la convocation du juge-commissaire ou du

curateur.

Chapitre II. - De la banqueroute frauduleuse

Art.577.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177), modifié par la Loi du 19 décembre 2002 (Mém. A149 du 31/12/2002 P.3630))

Sera déclaré banqueroutier frauduleux, tout commerçant failli qui se trouvera dans l'un des cas suivants:

1° s'il a soustrait en tout ou en partie les livres ou documents comptables visés aux articles 9, 14 et 15 du Code de commerce, ou s'il en a frauduleusement enlevé, effacé ou altéré le contenu;

2° s'il a détourné ou dissimulé une partie de son actif;

3° si, dans ses écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous signature privée, soit par son bilan, il s'est frauduleusement reconnu débiteur de sommes qu'il ne devait pas.

Art. 578.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

Seront déclarés complices de banqueroutier frauduleux, ceux qui, par l'un des moyens indiqués en l'article 60 du Code pénal, auront provoqué aux faits mentionnés à l' article précédent, ou donné des instructions pour les commettre, et ceux qui auront, avec connaissance, aidé le banqueroutier frauduleux dans les faits qui auront préparé ou facilité sa banqueroute ou dans ceux qui l'auront consommée.

Chapitre III. - Dispositions générales

Art. 579.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

Dans les cas prévus par les articles 575, 577 et 578, la Cour ou le tribunal saisi statueront, lors même qu'il y aurait acquittement:

1° d'office sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits ou actions frauduleusement soustraits;

2° sur les dommages-intérêts qui seraient demandés et que le jugement ou l'arrêt arbitrera.

Les conventions seront, en outre, déclarées nulles à l'égard de toutes personnes et même à l'égard du failli.

Le créancier sera tenu de rapporter, à qui de droit, les sommes ou valeurs qu'il aura reçues en vertu des conventions annulées.

Art. 580.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

Dans le cas où l'annulation des actes ou conventions frauduleux mentionnés aux articles 575 et 577 serait poursuivie par la voie civile, l'action sera portée devant le tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale dans le ressort duquel la faillite s'est ouverte.

Art. 581.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

Les frais de poursuite en banqueroute simple ou frauduleuse ne pourront être mis à la charge de la masse qu'en cas d'acquittement, lorsque les curateurs, à ce autorisés par une délibération prise à la majorité individuelle des créanciers présents, se seront portés partie civile.

Art. 582.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

En cas de concordat, le recours du Trésor public contre le failli, pour les frais, ne pourra être exercé qu'après l'expiration des termes accordés par ce traité.

Art. 583.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

Tous arrêts ou jugements de condamnation rendus en vertu des articles 573 à 578 seront affichés et publiés de la manière et suivant les formes établies par l' article 472, et aux frais des condamnés.

Chapitre IV. - De l'administration des biens en cas de banqueroute

Art. 584.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

Dans tous les cas de poursuite et de condamnation pour banqueroute simple ou frauduleuse, les actions civiles, autres que celles dont il est parlé à l' article 579, resteront séparées, et toutes les dispositions relatives aux biens prescrites pour la faillite, seront exécutées, sans qu'elles puissent être attribuées ni évoquées aux tribunaux de police correctionnelle, ni à la Cour d'assises [(3)] .

Art. 585.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

Seront cependant tenus les curateurs à la faillite de remettre au ministère public les pièces, titres, papiers et renseignements qui leur seront demandés. Ces pièces, titres et papiers seront, pendant le cours de l'instruction, tenus en état de communication par la voie du greffe; cette communication aura lieu sur la réquisition des curateurs, qui pourront y prendre des extraits privés ou en requérir d'authentiques qui leur seront délivrés sur papier libre et sans frais par le greffier.

Les pièces, titres et papiers dont le dépôt judiciaire n'aura pas été ordonné, seront, après l'arrêt ou le jugement, remis aux curateurs, qui en donneront décharge.

TITRE III. - De la réhabilitation

Art. 586.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

Le failli qui aura intégralement acquitté, en principal, intérêts et frais, toutes les sommes par lui dues, pourra obtenir sa réhabilitation.

Il ne pourra l'obtenir, s'il est l'associé solidaire d'une maison de commerce tombée en faillite, qu'après avoir justifié que toutes les dettes de la société ont été intégralement acquittées en principal, intérêts et frais, lors même qu'un concordat particulier lui aurait été consenti.

Le failli pourra être réhabilité après sa mort.

Art. 587.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

Toute demande en réhabilitation sera adressée à la Cour supérieure de justice. Le demandeur joindra à sa requête les quittances et autres pièces justificatives.

Le procureur général près la Cour supérieure de justice, sur la communication qui lui aura été faite de la requête, en adressera des expéditions certifiées de lui au procureur d'Etat et au président du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale du domicile du demandeur, et, s'il a changé de domicile depuis la faillite, au procureur d'Etat et au président du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale de l'arrondissement où elle a eu lieu, en les chargeant de recueillir tous les renseignements qui seront à leur portée sur la vérité des faits qui auront été exposés.

A cet effet, à la diligence du procureur d'Etat, copie de ladite requête restera affichée, pendant un délai de deux mois, tant dans les salles d'audience du tribunal civil et du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale qu'à la maison commune, et sera insérée par extraits dans les papiers publics.

Art. 588.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

Tout créancier qui n'aura pas été payé intégralement de sa créance, en principal, intérêts et frais, et toute autre partie intéressée, pourront, pendant la durée de l'affiche, former opposition à la réhabilitation par simple acte au greffe, appuyé de pièces justificatives. Le créancier opposant ne pourra jamais être partie dans la procédure relative à la réhabilitation.

Art. 589.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

Après l'expiration des deux mois, le procureur d'Etat et le président du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale transmettront, chacun séparément, au procureur général près la Cour supérieure de justice, les renseignements qu'ils auront

recueillis et les oppositions qui auront pu être formées; ils y joindront leur avis sur la demande.

Le procureur général près la Cour supérieure de justice fera rendre, sur le tout, arrêt portant admission ou rejet de la demande en réhabilitation. Si la demande est rejetée, elle ne pourra être reproduite qu'après une année d'intervalle.

Art. 590.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

L'arrêt portant réhabilitation sera adressé tant au procureur d'Etat qu'au président des tribunaux auxquels la demande aura été adressée. Ces tribunaux en feront faire la lecture publique et la transcription sur leurs registres.

Art. 591.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

Ne seront point admis à la réhabilitation, les banqueroutiers frauduleux, les personnes condamnées pour vol, faux, concussion, escroquerie ou abus de confiance, les stellionataires, dépositaires, tuteurs, administrateurs ou autres comptables qui n'auront pas rendu et soldé leurs comptes.

Pourra être admis à la réhabilitation, le banqueroutier simple qui aura subi la peine à laquelle il aura été condamné.

Art. 592.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177), abrogé par la Loi du 10 août 1991 (Mém. A58 du 27/08/1991 P.1110))

[...]

(1) Abrogée par la Loi du 18 août 1995 concernant l'assistance judiciaire (Mém. A81 du 03/10/1995).

(2) Note de l'éditeur : L'article 575 al. 2 du Code de commerce, suite à l'entrée en vigueur de la loi du 2 juillet 1870 portant révision de la législation sur les faillites, banqueroutes et sursis, prévoyait un montant de « cent francs ». Suite aux modifications du taux, respectivement de la devise des amendes prévues par (i) l'article 1er de la loi du 8 février 1921, (ii) l'article 1er de la loi du 25 juillet 1947, (iii) l'article 1er de la loi du 19 novembre 1975, (iv) l'article IX du 13 juin 1994 et (v) l'article 6 de la loi du 1er août 2001, il nous semble que l'article 575 al.2 du Code de commerce devrait faire référence à une amende « qui ne pourra être moindre de 500 euros ». Ceci correspond par ailleurs au montant minimum de l'amende prévue à l'article 490 du Code pénal en matière de banqueroute. Nous notons toutefois une différence avec le texte coordonné du Code de commerce disponible sur le site Legilux, qui énonce le montant de « 3 euros », et invitons le lecteur à la prudence quant à ces montants.

(3) La Cour d'Assises a été supprimée par la Loi du 17 juin 1987 portant suppression de la cour d'assises et modifiant la compétence et la procédure en matière d'instruction et de jugement des infractions (Mém. A47 du 26/06/1987).

#S/23/5123 - maxime.hudo@stibbe.com

LOI DU 30 JUIN 1930, PORTANT CRÉATION D'UN COMITÉ DE CRÉANCIERS AYANT POUR MISSION DE SAUVEGARDER LES INTÉRÊTS DES CRÉANCIERS DANS LES FAILLITES ET LES CONCORDATS.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés, du 28 mai 1930, et celle du Conseil d'Etat du 6 juin 1930, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er

Dans les quinze jours de la déclaration de toute faillite, le juge-commissaire désignera un comité de créanciers composé de trois membres choisis parmi les principaux créanciers chirographaires, domiciliés dans le Grand-Duché ou y ayant un siège social.

Néanmoins le tribunal de commerce pourra ordonner qu'il n'y a pas lieu à institution d'un comité de créanciers, s'il paraît certain que, dans un bref délai, la faillite sera clôturée soit pour insuffisance d'actif, soit par liquidation.

La décision du tribunal qu'il n'y a pas lieu à institution d'un comité des créanciers, pourra être rapportée à tout moment; en ce cas, la désignation des membres du comité doit être faite par le juge commissaire dans la huitaine de la dite décision.

Les décisions du tribunal de commerce dont il est parlé dans le présent article sont prises en chambre du conseil.

Art. 2.

Dans tous les cas, il doit être pourvu, dans la huitaine, à l'institution du comité des créanciers par le juge commissaire après l'expiration d'un délai de six mois à partir du jugement déclaratif de faillite, si à cette époque, il n'est intervenu un jugement de clôture ou un jugement d'homologation de concordat.

Art. 3.

Les fonctions de membre du comité des créanciers sont exercées par les créanciers personnellement: si le créancier est un être moral, il pourra se faire représenter par son mandataire légal institué par son acte constitutif.

Art. 4.

La mission du comité des créanciers consiste à assister le curateur et à surveiller les opérations de la faillite.

Le comité des créanciers a un caractère purement consultatif. Il se réunit sur convocation soit du juge-commissaire, soit du curateur, chaque fois que cela paraît indiqué, pour délibérer sur les mesures à prendre dans l'intérêt de la masse. Il doit cependant être convoqué au moins une fois tous les trois mois par le juge-commissaire pour entendre le rapport du curateur sur l'état de la liquidation.

Art. 5.

En cas de concordat par abandon d'actif après faillite, le comité des créanciers antérieurement constitué, s'il en existe un, reste en fonction, sauf décision contraire de la majorité des créanciers chirographaires présents ou représentés à l'assemblée concordataire.

Si le comité des créanciers existant, ou l'un de ses membres, n'est pas maintenu ou si, à ce moment, il n'existe pas encore de comité des créanciers, les créanciers chirographaires présents ou représentés procéderont immédiatement au remplacement nécessaire et respectivement à l'institution d'un comité des

créanciers, en en désignant les membres sur la base de la même majorité.

A défaut d'un accord des créanciers chirographaires, le juge délégué, immédiatement après l'homologation du concordat, désignera les membres du comité des créanciers.

Art. 6.

Les formalités prévues à l' art. 5 pour arriver à la désignation du comité des créanciers seront également respectivement observées, lorsqu'il s'agit soit d'un concordat préventif de la faillite par abandon d'actif, soit d'un concordat préventif de la faillite ou d'un concordat après faillite qui se terminent autrement que par abandon d'actif.

Art. 7.

En cas de concordat autre que par abandon d'actif, la mission du comité consiste à surveiller les opérations commerciales du débiteur jusqu'à complète exécution du concordat, sans préjudice des dispositions de l' art. 28 de la loi du 14 avril 1886.

En cas de difficultés, le comité en réfère au juge délégué qui déterminera les modalités suivant lesquelles la surveillance s'exercera.

Le fait du débiteur d'entraver l'action du comité pourra entraîner la résolution du concordat.

Art. 8.

Les membres du comité des créanciers seront, en dehors des cas spécialement prévus par la présente loi, remplacés et respectivement révoqués par le juge commissaire ou le juge délégué.

Les décisions du juge-commissaire et respectivement du juge délégué ne sont susceptibles d'aucun recours.

Art. 9.

Les fonctions de membre du comité des créanciers sont gratuites.

#5/23/5123 - maxime.huda@stibbe.com

CODE DE COMMERCE — (EXTRAIT)

LIVRE III. - DES FAILLITES, BANQUEROUTES ET SURSIS

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

Titre IV. - Des sursis de paiement

Art. 593.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177), modifié par l'Arrêté grand-ducal du 4 octobre 1934 (Mém. A56 du 06/10/1934 P.949))

Le sursis de paiement n'est accordé qu'au commerçant qui, par suite d'événements extraordinaires et imprévus, est contraint de cesser temporairement ses paiements, mais qui, d'après son bilan dûment vérifié, a des biens ou moyens suffisants pour satisfaire tous ses créanciers en principal et intérêts. Le sursis de paiement pourra également être accordé si la situation du commerçant, bien que actuellement déficitaire, renferme des éléments sérieux de rétablissement de l'équilibre entre l'actif et le passif.

En cas de décès d'un commerçant, le sursis au paiement de ses dettes pourra être accordé à ses héritiers bénéficiaires, pour les causes et dans les conditions déterminées au paragraphe précédent.

Art. 594.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

Le débiteur s'adressera, par requête, simultanément au tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale dans l'arrondissement duquel il est domicilié et à la Cour supérieure de justice.

Il joindra à sa requête:

1° l'exposé des événements sur lesquels il fonde sa demande;

2° l'état détaillé et estimatif de son actif et de son passif;

3° la liste nominative de ses créanciers, avec l'indication de leur domicile et du montant de leurs créances.

La requête adressée à la Cour supérieure de justice sera communiquée par le président au procureur général; elle devra être signée par un avoué près de cette Cour.

Art. 595.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

La requête adressée au tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale sera remise au greffier, qui en donnera récépissé sans en dresser acte de dépôt.

Sur cette requête, le président fixera les lieu, jour et heure auxquels, dans la quinzaine, les créanciers seront convoqués, et il indiquera les journaux dans lesquels la convocation sera insérée.

Le tribunal, convoqué, s'il y a lieu, extraordinairement, nommera un ou plusieurs experts, qui procéderont à la vérification de l'état des affaires du débiteur, et commettra un de ses juges pour en surveiller les opérations.

Le tribunal pourra, soit immédiatement, soit dans le cours de l'instruction, accorder au débiteur un sursis provisoire.

Dans ce cas, le tribunal nommera un ou plusieurs commissaires chargés de surveiller et de contrôler les opérations du débiteur

pendant toute la durée de ce sursis.

Art. 596.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177), modifié par l'Arrêté grand-ducal du 4 octobre 1934 (Mém. A56 du 06/10/1934 P.949))

Les créanciers seront individuellement convoqués par le juge-commissaire et par lettres recommandées et remises au bureau des postes huit jours au moins avant celui qui aura été fixé pour la réunion; la convocation sera, en outre, insérée à trois reprises différentes dans les journaux désignés par le juge-commissaire. La convocation reproduira le texte des articles 597 et 599 du Code de commerce, tels qu'ils sont complétés respectivement modifiés par le présent arrêté.

Un exemplaire des journaux dans lesquels la convocation aura été insérée, sera déposé au greffe avant la réunion des créanciers.

Le débiteur déposera la somme présumée nécessaire pour couvrir les frais de ces convocations et insertions entre les mains du greffier par les soins duquel elles seront faites.

Art. 597.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177), modifié par l'Arrêté grand-ducal du 4 octobre 1934 (Mém. A56 du 06/10/1934 P.949))

Au jour indiqué, le juge-commissaire fera son rapport au tribunal en présence des créanciers ou de leurs fondés de pouvoirs.

Les créanciers ou leurs fondés de pouvoirs seront entendus contradictoirement avec le débiteur; ils déclareront individuellement le montant de leurs créances et s'ils adhèrent ou n'adhèrent pas à la demande. Tout créancier peut valablement faire par écrit la déclaration de sa créance accompagnée de son vote; cette déclaration doit parvenir au greffe avant le jour de l'assemblée des créanciers.

Il sera dressé du tout un procès-verbal détaillé, auquel seront annexées les pièces qui auraient été produites tant par les créanciers que par les débiteurs.

Le tribunal y joindra son avis motivé.

Art. 598.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

L'avis du tribunal, ainsi que toutes les pièces relatives à la demande, seront transmis, dans les trois jours, au procureur général près la Cour supérieure de justice, qui les soumettra, avec ses conclusions, au président; celui-ci commettra un conseiller, sur le rapport duquel la Cour statuera dans la huitaine de la réception des pièces.

Art. 599.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177), modifié par l'Arrêté grand-ducal du 4 octobre 1934 (Mém. A56 du 06/10/1934 P.949))

La Cour ne peut accorder de sursis, alors même que le commerçant remplit les conditions prévues à l' article 593, que si la majorité des créanciers représentant, par leurs créances, les trois quarts de toutes les sommes dues, ont adhéré à la demande.

Les majorités du nombre des créanciers et des créances s'établiront en comptant comme adhérents à la demande pour le montant de leurs créances les personnes des créanciers qui n'ont pas fait une déclaration verbale ou écrite.

Ne compteront pas non plus les créances déclarées privilégiées par l' article 605, ni les personnes auxquelles ces créances sont dues.

Art. 600.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177), modifié par l'Arrêté grand-ducal du 4 octobre 1934 (Mém.

A56 du 06/10/1934 P.949))

La Cour, en accordant un sursis, en fixe la durée.

Elle nommera un ou plusieurs commissaires chargés de surveiller et de contrôler les opérations du débiteur pendant toute la durée du sursis.

Le sursis peut être prolongé sur la requête du débiteur, le procureur général entendu en ses conclusions écrites. Cette requête sera adressée à la Cour supérieure de justice et devra être signée par un avoué près de cette Cour. La Cour entendra le débiteur et le ou les commissaires.

Le rejet de la demande emporte, de plein droit, révocation du sursis provisoire.

Le bénéfice du sursis ne passe pas aux héritiers du débiteur auquel il a été accordé, sauf le cas d'acceptation de la succession sous bénéfice d'inventaire.

Art. 601.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

Le jugement qui aura accordé un sursis provisoire, ou l'arrêt qui aura accordé un sursis définitif ou une prolongation de sursis, sera, à la diligence des commissaires surveillants, et dans les trois jours de sa date, affiché dans l'auditoire du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale et publié dans les journaux désignés par le président, en vertu de l' article 595.

Art. 602.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

Les experts vérificateurs et les commissaires surveillants sont choisis parmi les personnes domiciliées dans l'arrondissement.

Avant d'entrer en fonctions, les experts vérificateurs prêteront, entre les mains du juge-commissaire, le serment de bien et fidèlement remplir leur mission.

Les commissaires surveillants prêteront le même serment entre les mains du président du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale.

Leurs honoraires seront taxés par le tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale, d'après la nature et l'importance des affaires du débiteur. Ils seront, ainsi que les déboursés, payés par privilège.

Les créanciers du débiteur, qui auront été nommés commissaires, n'auront pas droit à des honoraires.

Art. 603.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

Le paiement des créances existant au moment de la demande ne peut être fait, pendant la durée du sursis, qu'à tous les créanciers proportionnellement à leurs créances.

Lorsqu'il y aura des créances contestées, il sera procédé comme il est dit à l' article 562 du présent code.

Le débiteur ne pourra, sans l'autorisation des commissaires surveillants, aliéner, engager ou hypothéquer ses biens, meubles ou immeubles, plaider, transiger, emprunter, recevoir aucune somme, faire aucun paiement, ni se livrer à aucun acte d'administration.

En cas d'opposition, il sera statué par le tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale.

Art. 604.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

Pendant la durée du sursis, aucune voie d'exécution ne peut être employée contre la personne ou les biens du débiteur. La contrainte par corps ou les saisies pratiquées avant le sursis demeureront en état, mais le tribunal pourra, selon les circonstances, en accorder mainlevée, après avoir entendu le débiteur, le créancier et les commissaires surveillants.

Le sursis ne suspend pas le cours des actions intentées ni l'exercice d'actions nouvelles contre le débiteur, à moins que ces actions n'aient pour objet la demande de paiement d'une créance non contestée.

Toutefois, il ne pourra être pris, pendant la durée du sursis provisoire et définitif, aucune inscription hypothécaire sur les immeubles du débiteur, en vertu de jugements rendus durant les mêmes périodes.

Art. 605.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

Le sursis ne s'applique qu'aux engagements contractés antérieurement à son obtention. Il ne profite point aux co-débiteurs, ni aux cautions qui ont renoncé au bénéfice de discussion. Il est sans effet relativement:

1° aux impôts et autres charges publiques;

2° aux créances garanties par des privilèges, hypothèques ou nantissements;

3° aux créances dues à titre d'aliments;

4° aux fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille, pendant les six mois qui ont précédé le sursis.

Art. 606.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

Les créanciers hypothécaires ou privilégiés ne pourront, pendant la durée du sursis, faire procéder à la saisie ou à la vente des immeubles et de leurs accessoires nécessaires à l'exercice de la profession ou de l'industrie du débiteur, pourvu que les intérêts courants des créances garanties soient exactement payés.

Art. 607.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

La révocation du sursis pourra être demandée par un ou plusieurs créanciers ou par les commissaires surveillants, si le débiteur s'est rendu coupable de dol ou de mauvaise foi, s'il a contrevenu à l' article 603, ou s'il apparaît que son actif n'offre plus de ressources suffisantes pour payer intégralement toutes ses dettes.

La demande de révocation sera adressée au tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale, qui, après avoir entendu le débiteur, statuera, s'il s'agit d'un sursis provisoire, ou émettra son avis, s'il s'agit d'un sursis définitif.

Tout arrêt ou jugement portant révocation de sursis sera publié et affiché de la manière et dans les lieux prescrits par l' article 601.

Art. 608.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

Tout retrait d'une demande de sursis sera adressé tant à la Cour supérieure de justice qu'au tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale.

Il en sera donné acte sur la production de la preuve qu'un avis annonçant la demande du retrait a été publié préalablement dans la forme prescrite par l' article 595.

Art. 609.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

Le jugement qui aura accordé, refusé ou révoqué un sursis provisoire, ne sera susceptible ni d'opposition, ni d'appel.

Le débiteur pourra toutefois former opposition au jugement portant révocation du sursis provisoire, si, par suite d'un empêchement légitime, il n'a pas été entendu.

Les arrêts rendus en matière de sursis pourront être déférés à la Cour supérieure de justice par requête civile.

Art. 610.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177), modifié par la Loi du 1er août 2001 (Mém. A117 du 18/09/2001 P.2440))

Tous actes, pièces ou documents tendant à éclairer la religion du tribunal et de la Cour supérieure de justice, sur les demandes de sursis, pourront être produits et déposés par le débiteur, les créanciers ou les commissaires surveillants, sans qu'il soit nécessaire de les faire revêtir préalablement de la formalité du timbre ou de l'enregistrement.

Seront enregistrés au droit fixe de 0,07 euros **(1)** les jugements portant concession, prorogation ou révocation de sursis provisoires.

Art. 611.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

Le débiteur sera puni de la même peine que le banqueroutier simple:

1° si, pour déterminer ou faciliter la délivrance du sursis, il a, de quelque manière que ce soit, volontairement dissimulé une partie de son passif ou exagéré son actif;

2° s'il a fait ou laissé intervenir aux délibérations relatives à la demande de sursis un ou plusieurs créanciers supposés,

ou dont les créances à raison desquelles ils ont pris part aux délibérations, ont été exagérées.

Art. 612.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177), modifié par la Loi du 8 janvier 1962 (Mém. A2 du 15/01/1962 P.76))

Seront punis de la même peine ceux qui, sans être créanciers, auraient pris part aux délibérations relatives à la demande de sursis, ou qui, étant créanciers, auraient frauduleusement exagéré les créances à raison desquelles ils ont concouru à ces délibérations.

Art. 613.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

En cas de faillite du débiteur, dans les six mois qui suivront l'expiration du sursis, l'époque de cessation de paiement, par dérogation à l' article 442, remontera, de plein droit, au jour de la demande de sursis.

Indépendamment de la nullité prononcée par l' article 445, sont nuls et sans effet tous les actes faits par le débiteur, sans l'autorisation des commissaires surveillants, dans les cas où cette autorisation est requise.

Art. 614.

(remplacé par la Loi du 2 juillet 1870 (Mém. A24 du 08/08/1870 P.177))

Le sursis de paiement pourra être accordé aux propriétaires d'établissements industriels qui ne sont pas réputés commerçants par la loi.

Toutes les dispositions du présent titre sont applicables à ce sursis, à l'exception de l' article 613.

Si, à l'expiration de ce sursis, il y a déconfiture ou cession de biens, des hypothèques prises en vertu de jugements rendus pendant sa durée, ainsi que tous les actes faits par le débiteur sans l'autorisation des commissaires surveillants, dans le cas où cette autorisation est requise, seront nuls et de nul effet.

(1) Le droit fix d'enregistrement a été porté à 12 euros par la Loi du 23 décembre 1994 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1995, telle que modifiée par la Loi du 1er août 2001 relatif au basculement en euro le 1er janvier 2002 (Mém. A117 du 18/09/2001 P.2440)).

marine.hudo@stibbe.com

LOI DU 14 AVRIL 1886, CONCERNANT LE CONCORDAT PRÉVENTIF DE LA FAILLITE.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince-d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 6 avril 1886, et celle du Conseil d'État du 9 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er

(complété par la Loi du 1er février 1911 (Mém. A8 du 14/02/1911 P.117))

Le débiteur commerçant pourra éviter la déclaration de faillite, s'il obtient de ses créanciers un concordat préventif dans les formes et conditions prescrites par la présente loi.

Ce concordat peut être également accordé après le décès du débiteur.

Art. 2.

(remplacé par la Loi du 1er février 1911 (Mém. A8 du 14/02/1911 P.117), modifié par l'Arrêté grand-ducal du 4 octobre 1934 (Mém. A56 du 06/10/1934 P.949))

Ce concordat ne s'établira que si la majorité des créanciers représentant par leurs créances non contestées ou admises par provision, conformément à l' art. 16, les trois quarts de toutes les sommes dues, ont adhéré à la demande.

Les majorités du nombre des créanciers et des créances s'établiront on comptant comme adhérents à la demande pour le montant de

leurs créances les personnes des créanciers qui n'ont pas fait une déclaration verbale ou écrite.

Pour le calcul de la majorité en nombre, s'il existe des obligations au porteur, ne seront comptés, en ce qui les concerne, que les créanciers dont les titres auront été produits conformément aux art. 9 et 14 de la présente loi.

Le concordat n'aura d'effet que moyennant l'homologation du tribunal de commerce.

L'homologation ne sera accordée qu'en faveur du débiteur malheureux et de bonne foi.

Art. 3.

(complété par la Loi du 1er février 1911 (Mém. A8 du 14/02/1911 P.117))

Le débiteur s'adressera par requête au tribunal d'arrondissement de son domicile.

Il joindra à sa requête:

1° l'exposé des événements sur lesquels il fonde sa demande;

2° l'état détaillé et estimatif de son actif;

3° la liste nominative de ses créanciers, reconnus ou prétendus, avec l'indication de leur domicile et du montant de leurs créances;

4° les propositions concordataires.

Il déposera au greffe la somme présumée nécessaire pour couvrir les frais de la procédure en obtention du concordat.

Art. 4.

La requête sera remise au greffe et inscrite dans un registre spécial; Le greffier en donnera récépissé sans frais et sans autre formalité.

Si la demande est présentée par une société en commandite ou anonyme, la requête sera signée par les associés en nom ou par les gérants.

Le greffier donnera avis de la requête, dans les vingt-quatre heures, au ministère public près le tribunal d'arrondissement.

Les pièces mentionnées en l'article précédent resteront déposées au greffe, à l'inspection des intéressés.

Art. 5.

(remplacé par la Loi du 1er février 1911 (Mém. A8 du 14/02/1911 P.117))

Le tribunal, réuni en chambre du conseil, avant d'examiner s'il y a lieu de donner suite à la requête, déléguera un de ses juges pour vérifier la situation du débiteur, et lui faire rapport à bref délai, de manière qu'il puisse statuer au plus tard dans la huitaine.

Avant qu'il sera statué, le demandeur en obtention d'un concordat ou son conseil seront entendus en leurs observations, s'ils le demandent. Pourra également le tribunal ordonner la comparution personnelle du demandeur.

La délégation sera actée et datée sur la requête.

La décision du tribunal qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure pour l'obtention d'un concordat préventif de la faillite sera délibérée en chambre du conseil; elle sera motivée et rendue en audience publique. Le même jugement prononcera la faillite. Il sera susceptible d'appel dans les quinze jours de sa date.

Si le tribunal estime que la procédure pour l'obtention du concordat peut être poursuivie, il fixera immédiatement les lieu, jour et heure auxquels les créanciers seront convoqués, et il indiquera un ou plusieurs journaux dans lesquels la convocation sera insérée dans les trois jours. Le juge délégué, conformément à l'alinéa 1er, présidera l'assemblée des créanciers et surveillera les opérations du concordat. La décision du tribunal déléguant un de ses juges pour vérifier la situation du débiteur entraîne de plein droit, au profit de ce dernier, un sursis provisoire à tous actes ultérieurs d'exécution. Le sursis provisoire ne profite point aux co-débiteurs ni aux cautions qui ont renoncé au bénéfice de discussion.

Art. 6.

Le débiteur ne pourra, pendant la procédure suivie pour l'obtention du concordat, aliéner, hypothéquer ou s'engager sans l'autorisation du juge délégué.

Art. 7.

(remplacé par la Loi du 1er février 1911 (Mém. A8 du 14/02/1911 P.117))

Le juge délégué pourra, soit immédiatement et avant son rapport au tribunal, soit dans le cours de l'instruction, nommer un ou plusieurs experts qui, après avoir prêté entre ses mains le serment de bien et fidèlement remplir leur mission, procéderont à la vérification de l'état des affaires du débiteur.

Leurs honoraires sont taxés par le tribunal ; ils seront, ainsi que les déboursés, payés par privilège.

Art. 8.

(modifié par la Loi du 1er février 1911 (Mém. A8 du 14/02/1911 P.117))

Sur les ordres du juge délégué et par les soins du greffier, les créanciers seront convoqués individuellement par lettres recommandées à la poste, huit jours au moins avant celui fixé pour l'assemblée.

Ces lettres contiendront les propositions concordataires.

Les créanciers habitant hors du pays pourront être convoqués par télégrammes recommandés et indiquant l'objet de la réunion, sans qu'il faille toutefois y insérer les dites propositions.

Un exemplaire dûment légalisé des journaux dans lesquels la convocation aura été insérée, ainsi que la minute de la lettre et du télégramme adressés aux créanciers, et les bulletins de recommandation, seront déposés au greffe avant la réunion des créanciers.

[...]

Art. 9.

(modifié par la Loi du 1er février 1911 (Mém. A8 du 14/02/1911 P.117))

Au jour fixé pour l'assemblée des créanciers, le juge délégué fera un rapport sur l'état des affaires du débiteur.

Celui-ci en personne ou, sur l'autorisation du juge délégué, par fondé de pouvoirs, formulera ses propositions; les créanciers, en personne ou par fondés de pouvoirs, feront, par écrit, la déclaration du montant de leurs créances; ils déclareront en même temps s'ils adhèrent ou non au concordat.

Seront admis à faire leurs déclarations ceux mêmes qui se prétendraient créanciers et qui n'auraient pas été convoqués.

Tout créancier peut valablement faire parvenir au greffe sa production accompagnée de son vote même avant le jour de l'assemblée concordataire.

Toute déclaration d'un créancier pourra être contestée, soit par le débiteur, soit par les créanciers.

Art. 10.

Les créanciers hypothécaires ou privilégiés, ou nantis de gages, n'auront voix délibérative dans les opérations relatives au concordat, pour leurs créances, que s'ils renoncent à leurs hypothèques, privilèges ou gages.

Le vote au concordat emporte de plein droit cette renonciation; celle-ci demeurera sans effet, si le concordat n'est pas admis.

Ces créanciers pourront toutefois voter au concordat, en ne renonçant à leurs privilèges, hypothèques ou gages que pour une quotité de leurs créances équivalant au moins à la moitié; dans ce cas, ces créances ne seront comptées que pour cette quotité dans les opérations relatives au concordat.

Avant le vote, les créanciers privilégiés, hypothécaires ou nantis de gage seront avertis, par le juge délégué, des conséquences de leur vote.

Art. 11.

Le juge délégué aura la faculté de proroger la délibération des créanciers; il pourra aussi l'ajourner de manière qu'elle ait lieu, au plus tard, dans la quinzaine à partir du jour de l'ajournement. Mention en sera faite au procès-verbal. En cas d'ajournement, les créanciers seront convoqués à nouveau, ainsi qu'il est dit aux art. 5 et 8.

Art. 12.

(modifié par la Loi du 1er février 1911 (Mém. A8 du 14/02/1911 P.117))

Le procès-verbal de l'assemblée dans laquelle aura lieu la délibération, mentionnera:

1° la liste des créanciers comparaissant sur convocation ou spontanément, avec l'indication du montant et de la nature de leurs créances;

2° les contestations qui auront été soulevées, notamment en ce qui concerne la réalité et le montant des créances;.

3° les propositions définitives du débiteur;

4° le résultat du vote sur ces propositions;

5° Le jour auquel le juge délégué fera son rapport au tribunal et où ce dernier sera appelé à statuer sur les contestations et sur l'homologation et fixera l'époque à laquelle a eu lieu la cessation de paiement.

Ce procès-verbal sera signé séance tenante.

Les pièces produites, tant par le débiteur que par les créanciers, y seront annexées.

Art. 13.

Le procès-verbal de l'assemblée des créanciers, dressé en exécution de l' art. 12, et les pièces y annexées, seront immédiatement déposés au greffe, à l'inspection des intéressés.

Art. 14.

Pendant la huitaine qui suit la môme assemblée, toute créance pourra être produite au greffe avec les pièces à l'appui, par les créanciers mentionnés sur la liste remise par le débiteur au tribunal, conformément à l' art. 3.

Les créanciers ne figurant pas sur la prédite liste et qui ne se seront pas présentés volontairement à l'assemblée, pourront également produire au greffe toute créance, lorsqu'il y aura à l'appui titre authentique ou privé.

Les pièces justificatives seront jointes au dossier.

La production d'une créance nouvelle sera accompagnée de l'acceptation ou du refus du concordat.

Art. 15.

(remplacé par la Loi du 1er février 1911 (Mém. A8 du 14/02/1911 P.117))

Au jour fixé en conformité de l' art. 12 n° 5, le juge délégué fera son rapport en audience publique du tribunal ; les créanciers et le débiteur ou leurs fondés de pouvoirs pourront être entendus, et le tribunal statuera ensuite, sur les conclusions du ministère public, par un seul et même jugement, sur les contestations et sur l'homologation ; le tribunal déterminera en même temps l'époque à laquelle a eu lieu la cessation de paiement.

Art. 16.

La décision du tribunal, en ce qui concerne les créances contestées, ne portera pas sur le fond de la contestation, mais uniquement sur l'admission des créanciers contestés, pour la totalité ou pour partie

de leurs créances, dans les délibérations pour la formation du concordat.

Art. 17.

En cas d'inobservation des dispositions ci-dessus prescrites, ou lorsque des motifs tirés soit de l'intérêt public, soit de l'intérêt des créanciers, paraîtraient de nature à empêcher le concordat préventif, le tribunal en refusera l'homologation.

Art. 18.

Si, pendant le cours de l'instruction de la demande en concordat, le tribunal acquiert la conviction que le débiteur n'est pas malheureux et de bonne foi, il pourra, à toute époque, le déclarer en état de faillite.

Art. 19.

Le jugement qui aura statué sur l'homologation du concordat sera, à la diligence du juge délégué, et dans les trois jours de sa date, affiché dans l'auditoire du tribunal et publié par extrait dans les journaux indiqués à l' art. 5.

Art. 20.

Ce jugement ne sera pas susceptible d'opposition, sauf de la part des créanciers qui n'auraient pas été convoqués, qui ne se seraient pas présentés volontairement ou qui n'auraient pas fait usage du droit inscrit à l' art. 14.

Cette opposition, qui ne sera pas suspensive de l'exécution, sera motivée et devra être signifiée au débiteur, dans les huit jours à partir du jour de la publication dans les journaux, avec assignation à comparaître devant le tribunal.

Le délai pour comparaître ne devra être que d'un jour franc; le tribunal statuera toutes affaires cessantes.

Le jugement d'homologation ne pourra être rapporté que si le tribunal constate la mauvaise foi du débiteur.

Art. 21.

(modifié par la Loi du 1er février 1911 (Mém. A8 du 14/02/1911 P.117))

Appel pourra être interjeté par le débiteur et par les créanciers qui n'auraient pas été convoqués, ou qui auront voté contre l'adoption du concordat, ou dont les créances auront été rejetées ou qui contesteront la date fixée pour la cessation de paiement.

L'appel ne sera pas suspensif.

Le délai d'appel est de huit jours; il prendra cours, à l'égard des créanciers, à compter des publications prescrites par l' art. 19, et à l'égard du débiteur, à partir de la prononciation du jugement.

L'appel sera formé par déclaration au greffe du tribunal, inscrite dans un registre spécial; copie de cette déclaration, certifiée par le greffier, sera par celui-ci envoyée, avec tout le dossier, dans les quarante-huit heures, au greffe de la Cour supérieure de justice.

L'appel interjeté par les créanciers sera, en outre, signifié au débiteur avec assignation à comparaître devant la Cour, dans un délai qui ne devra être que de quatre jours francs.

L'affaire sera fixée à l'une des plus prochaines audiences de la Cour; celle-ci statuera toutes affaires cessantes; le ministère public sera entendu.

Tous créanciers ayant fait valoir leurs droits devant le tribunal pourront intervenir; l'intervention se fera par simple requête, signifiée à l'avoué de l'appelant; elle ne pourra retarder les débats.

L'arrêt de la Cour sera affiché et publié conformément aux prescriptions de l'art. 19.

Art. 22.

Les arrêts qui auront statué sur l'homologation du concordat, pourront être attaqués par la voie du recours en cassation.

Le pourvoi devra être formé dans les huit jours à partir de l'affiche et de la publication dans les journaux, de l'arrêt de la Cour.

Art. 23.

L'homologation du concordat le rendra obligatoire pour tous les créanciers; il ne s'applique qu'aux engagements contractés antérieurement à son obtention. Lorsqu'il y aura des créances contestées, il sera procédé pour l'application des stipulations concordataires, comme il est dit à l'art. 562 de la loi du 2 juillet 1870 **(1)** .

Art. 24.

(modifié par la Loi du 1er février 1911 (Mém. A8 du 14/02/1911 P.117))

Le concordat préventif ne profite point aux codébiteurs, ni aux cautions qui ont renoncé au bénéfice de la discussion.

Il est, en tant qu'il n'y est pas dérogé par l' art. 36, sans effet relativement:

1° aux impôts et autres charges publiques;

2° aux créances garanties par des privilèges, hypothèques ou nantissements;

3° aux créances dues à titre d'aliments.

Art. 25.

Celui qui a obtenu le concordat est tenu, en cas de retour à meilleure fortune, de payer intégralement ses créanciers.

Art. 26.

(complété par la Loi du 1er février 1911 (Mém. A8 du 14/02/1911 P.117))

Les cautions et tous créanciers liés par le concordat peuvent en demander l'annulation, soit par suite de condamnation pour

banqueroute simple ou frauduleuse intervenue après l'homologation, soit pour cause de dol découvert depuis ladite homologation et résultant soit de la dissimulation de l'actif, soit de l'exagération du passif.

Le tribunal, dans ces deux cas, pourra aussi, d'office, sur le rapport du juge délégué et après avoir entendu le débiteur et les cautions, ou eux dûment appelés, prononcer l'annulation du concordat et déclarer la faillite.

L'annulation du concordat libère de plein droit les cautions.

Art. 27.

En cas d'inexécution du concordat, la résolution peut en être poursuivie en présence des cautions qui y sont intervenues pour en garantir l'exécution totale ou partielle, ou elles dûment appelées.

La résolution du concordat ne libérera pas ces cautions.

Art. 28.

Tous les trois mois le juge délégué sera tenu d'examiner l'état des affaires concordataires, en se faisant, s'il le croit utile, assister d'un où de plusieurs experts qu'il désignera.

Le juge délégué fera rapport au tribunal qui, après avoir entendu le débiteur et les cautions ou eux dûment appelés à la diligence du juge délégué, par lettres recommandées expédiées par le greffier, pourra prononcer la faillite et la résolution du concordat.

Art. 29.

En cas de faillite du débiteur dans les six mois qui suivront la résolution du concordat, l'époque de cessation de paiement, par dérogation à l'art. 442 de la loi du 2 juillet 1870 [(1)] , pourra être reportée au jour où le concordat a été demandé.

Art. 30.

Les dispositions de la loi du 8 juillet 1870, relatives aux droits de timbre et d'enregistrement des actes en matière de faillite et de sursis, sont applicables aux actes produits en justice ou dressés en exécution de la présente loi.

Art. 31.

Le débiteur sera condamné à la même peine que le banqueroutier simple:

1° si, pour terminer ou faciliter la délivrance du concordat, il a, de quelque manière que ce soit, volontairement dissimulé une partie de son actif, ou exagéré cet actif;

2° s'il a fait ou laissé sciemment intervenir aux délibérations un ou plusieurs créanciers supposés ou dont les créances ont été exagérées;

3° s'il a fait sciemment une ou plusieurs omissions dans la liste de ses créanciers.

Art. 32.

(remplacé par la Loi du 1er février 1911 (Mém. A8 du 14/02/1911 P.117))

Seront condamnés à l'amende comminée par l'art. 490 du Code pénal, ceux qui, frauduleusement, auraient, sans être créanciers, pris part aux délibérations du concordat, ou, étant créanciers, exagéré leurs créances, et ceux qui auraient stipulé, soit avec le débiteur, soit avec toutes autres personnes, des avantages particuliers à raison de leur vote dans les délibérations du concordat ou qui auraient fait un traité particulier duquel résulterait en leur faveur un avantage à charge de l'actif du débiteur.

Art. 33.

L'art. 520 de la loi du 2 juillet 1870 est abrogé.

Art. 34.

(inséré par la Loi du 1er février 1911 (Mém. A8 du 14/02/1911 P.117))

En cas de concordat par abandon d'actif, le débiteur et les créanciers devront désigner, dans le concordat, une ou plusieurs personnes chargées de réaliser l'avoir du débiteur sous la surveillance du juge délégué. A moins de stipulation expresse contraire, les liquidateurs pourront, dans ce cas, en outre, avec l'autorisation du juge délégué, au nom tant du débiteur que des créanciers, ester en justice, transiger, déférer le serment décisoire, compromettre et vendre les immeubles.

Le juge délégué déterminera le mode et les conditions de la vente des marchandises et effets mobiliers, sans devoir se conformer aux dispositions de la loi du 1er décembre 1854, sur la vente à l'encan des marchandises neuves.

Le juge délégué déterminera également les conditions de la vente des immeubles et désignera le notaire par le ministère duquel la vente publique aura lieu.

Les créanciers désigneront, dans le même acte, une ou plusieurs personnes qui auront pour mission de poursuivre éventuellement les actions pauliennes, qui peuvent compéter aux créanciers à raison des actes posés par le débiteur en fraude de leurs droits antérieurement à la procédure suivie pour l'obtention du concordat.

A défaut par le débiteur et les créanciers d'avoir satisfait à ces prescriptions, les liquidateurs seront désignés par le tribunal de commerce, soit dans le jugement d'homologation, soit dans un jugement postérieur rendu sur requête par la partie la plus diligente.

Le choix du débiteur et des créanciers pourra s'arrêter sur le débiteur lui-même; mais dans ce cas les créanciers ou le tribunal, au nom des créanciers, devront désigner, dans le même acte, une personne autre que le débiteur pour poursuivre, le cas échéant, les actions pauliennes visées à l'al. 2.

Les honoraires des liquidateurs seront taxés par le tribunal ; ils seront, ainsi que les déboursés, payables par privilège.

Art. 35.

(inséré par la Loi du 1er février 1911 (Mém. A8 du 14/02/1911 P.117))

Le commerçant qui a obtenu un concordat préventif de faillite, même par voie d'abandon de son actif, n'est pas déchu de l'électorat.

Art. 36.

(inséré par la Loi du 1er février 1911 (Mém. A8 du 14/02/1911 P.117))

En cas de concordat par voie d'abandon d'actif, la liquidation se fera comme en cas de faillite.

Le jugement qui homologuera le concordat déterminera l'époque de la cessation de paiement.

Cette époque ne pourra toutefois être fixée à une date de plus de six mois antérieure à la décision du tribunal que la procédure pour l'obtention du concordat peut être poursuivie.

Les actes posés par le débiteur en conformité de l' art. 6 seront maintenus.

RÈGLEMENT(S) D'EXÉCUTION

Règlement grand-ducal du 18 juillet 2003 portant révision du tarif des honoraires des curateurs en matière de faillite. ID 10884

(1) i.e. le livre III du Code de commerce sur les faillites et banqueroutes.

#5/23/5123 - maxime.hulo@stibbe.com

ARRÊTÉ GRAND-DUCAL DU 24 MAI 1935 COMPLÉTANT LA LÉGISLATION RELATIVE AUX SURSIS DE PAIEMENT, AU CONCORDAT PRÉVENTIF DE LA FAILLITE ET À LA FAILLITE PAR L'INSTITUTION DU RÉGIME DE LA GESTION CONTRÔLÉE.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence du pouvoir exécutif en matière économique;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport et après délibération de Notre Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er

Le commerçant dont le crédit est ébranlé ou l'exécution intégrale des engagements compromise, peut demander le bénéfice de la gestion contrôlée en vue soit de la réorganisation de ses affaires, soit de la bonne réalisation de son actif.

Une requête motivée, appuyée des documents justificatifs et notamment de la liste des créanciers, est présentée à cet effet au tribunal de commerce dans l'arrondissement duquel le commerçant a son principal établissement ou, s'il s'agit d'une société, son siège social.

Dans ce dernier cas, la requête est présentée à la diligence de la majorité des administrateurs ou gérants ou de la majorité des commissaires.

La requête n'est plus recevable lorsque la faillite du requérant a été déclarée par un jugement coulé en force de chose jugée.

Art. 2.

Le tribunal entend le requérant et examine la requête en chambre du conseil.

Il la rejette si des éléments produits il ne résulte pas que la mesure sollicitée peut soit assurer progressivement l'assainissement et l'exercice normal du commerce du requérant, soit rendre meilleures les conditions de la réalisation de l'actif.

S'il ne rejette pas la requête, le tribunal délègue l'un de ses juges pour lui faire rapport, dans le délai qu'il fixe, sur la situation du commerce du requérant.

Le juge délégué peut, pour procéder à la vérification de l'état des affaires du requérant, se faire assister d'un expert qui prête entre ses mains le serment de bien et fidèlement remplir sa mission.

Art. 3.

La décision du tribunal déléguant un juge entraîne de plein droit au profit du requérant et jusqu'à décision définitive sur la requête, sursis à tous actes ultérieurs d'exécution, même par les créanciers hypothécaires, privilégiés ou gagistes.

A dater de la même décision le commerçant ne peut, à peine de nullité, aliéner, constituer des gages ou hypothèques, s'engager ou recevoir un capital mobilier sans l'autorisation écrite du juge délégué.

Art. 4.

(modifié par la Loi du 27 mai 2016 (Mém. A94 du 30/05/2016 P.1730))

Le rapport déposé, le tribunal réuni en chambre du conseil entend le requérant et, statuant en audience publique, rejette la requête ou place a gestion du patrimoine du requérant sous le contrôle d'un ou de plusieurs commissaires. Cette dernière décision est, à la diligence des commissaires, publiée par extrait au Recueil électronique des sociétés et associations.

Si, en plaçant sous le contrôle d'un ou de plusieurs commissaires la gestion du patrimoine du requérant, le tribunal constate que celui-ci est en état de cessation de paiement, il peut, soit par ce jugement, soit par un jugement postérieur, déterminer l'époque à laquelle a eu lieu la cessation de paiement; cette époque ne peut toutefois être fixée à une date de plus de six mois antérieurement au dépôt de la requête. Cependant la faillite ne pourra être prononcée, s'il y a lieu, qu'après la décision définitive de rejet prévue à l'alinéa précédent ainsi qu'aux art. 2 et 9.

Art. 5.

Les commissaires font dresser incontinent l'inventaire des biens dépendant de la gestion contrôlée ainsi qu'un état de la situation active et passive du commerçant; s'il s'agit d'une société ils forment, en outre, les bilans prévus par la loi ou par les statuts.

A peine de nullité, le commerçant ne peut, sans l'autorisation des commissaires, aliéner, engager ou hypothéquer ses biens, meubles ou immeubles, plaider, transiger, emprunter, recevoir aucune somme; faire aucun paiement, ni se livrer à aucun acte d'administration. Les commissaires peuvent aussi prescrire les mesures que paraissent commander les intérêts, soit du commerçant, soit de ses créanciers.

En cas d'opposition, il est statué par le tribunal; sa décision n'est susceptible d'aucun recours.

Les commissaires ont qualité pour intenter les actions qui dérivent de l'art. 448 du Code de commerce, ainsi que l'action en nullité d'un acte fait en violation du présent arrêté. Ils ont aussi qualité pour intenter, mais avec l'autorisation du tribunal:

a) Les actions dérivant des art. 59, 62 al. 3, 103 de la loi du 10 août 1915 sur le régime des sociétés commerciales et, s'il s'agit de sociétés coopératives, des art. 1991, 1992, 1993 et 1995 du Code civil;

b) Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'art. 4 du présent arrêté, les actions en annulation des actes énumérés aux

art. 445, 446 et 447 du Code de commerce, aux conditions indiquées par ces dispositions.

Les commissaires, s'il s'agit d'une société par actions ou d'une société coopérative, peuvent assister aux délibérations du Conseil d'administration ou de gérance, auxquelles ils doivent être convoqués; ils ont le droit de convoquer eux-mêmes la réunion de ces conseils.

A la requête du commerçant, ou même d'office, le tribunal peut remplacer un commissaire, après l'avoir entendu; la décision du tribunal n'est susceptible d'aucun recours.

Art. 6.

Les commissaires établissent dans le délai fixé par le tribunal, soit un projet de réorganisation du commerce du requérant, soit un projet de réalisation et de répartition de l'actif.

Art. 7.

Le projet de réorganisation ou de réalisation et de répartition de l'actif tient équitablement compte de tous les intérêts en cause. Il respecte le rang des privilèges et des hypothèques, tel qu'il résulte de la loi et sans que les clauses conventionnelles de déchéance, de résolution et de pénalités soient opérantes à l'encontre soit de la réorganisation, sort de la réalisation et de la répartition de l'actif.

Art. 8.

(modifié par la Loi du 27 mai 2016 (Mém. A94 du 30/05/2016 P.1730))

Les commissaires communiquent le projet aux créanciers, aux codébiteurs solidaires et cautions connus; lorsqu'il s'agit d'une société, le projet est, en outre, publié par extrait au Recueil électronique des sociétés et associations. Il est soumis à l'approbation du tribunal.

Dans les quinze jours de la communication ou de la publication prévues à l'alinéa précédent, les créanciers font parvenir au greffe du tribunal leur adhésion ou leur opposition au projet des commissaires; ils peuvent, tout comme le commerçant, les actionnaires, les codébiteurs solidaires et cautions, adresser des observations écrites au greffe du tribunal.

Celui-ci entend, en chambre du Conseil, le commerçant; il peut aussi inviter à comparaître les intéressés qui ont fait parvenir leurs observations ou leur opposition.

Le jugement est rendu en audience publique.

Le tribunal ne peut approuver le projet des commissaires que si plus de la moitié des créanciers représentant, par leurs créances non contestées par les commissaires, plus de la moitié du passif, ont donné leur adhésion. Les créanciers qui s'abstiennent sont comptés parmi les adhérents.

Art. 9.

Si le tribunal estime ne pouvoir approuver le projet des commissaires, il rejette la requête ou assigne aux commissaires un bref délai dans lequel sera dressé un nouveau projet.

Celui-ci est rendu public conformément à l' art. 8 et la procédure prévue par cet article est à nouveau suivie.

Art. 10.

(modifié par la Loi du 27 mai 2016 (Mém. A94 du 30/05/2016 P.1730))

Le jugement approuvant le projet des commissaires est obligatoire pour le commerçant, pour les créanciers de celui-ci et, même s'ils ont acquitté la dette après le jugement, pour les codébiteurs solidaires et les cautions. Il est publié par extrait, à la diligence des commissaires, au Recueil électronique des sociétés et associations et dans un journal désigné par le tribunal.

Art. 11.

Les jugements rendus par application des art. 2, 4, 9 et 10 sont exécutoires par provision, à l'exception de ceux qui rejettent la requête; tous sont susceptibles d'appel par le commerçant et par ses créanciers, à l'exclusion de toute autre voie de recours.

Le délai d'appel est de huit jours; il prend cours le jour de la publication du jugement, lorsque celle-ci est prescrite, et le jour du jugement dans les autres cas.

L'appel est soumis aux formes prévues par les al. 4 à 7 de l' art. 21 de la loi du 14 avril 1886 modifiée par celle du 1er février 1911 concernant le concordat préventif à la faillite.

L'arrêt n'est susceptible d'aucun recours.

Si la Cour réforme la décision du tribunal rendue par application de l'art. 2, al. 2, ou la décision refusant de placer la gestion du patrimoine du demandeur sous le contrôle d'un ou de plusieurs commissaires, elle ordonne que la procédure sera poursuivie devant le tribunal de commerce.

Art. 12.

Les honoraires des commissaires et ceux des experts sont taxés par le tribunal d'après la difficulté de leurs travaux; ils sont, ainsi que les déboursés, à charge du requérant et sont payés par privilège.

Les créanciers du demandeur, qui ont été nommés commissaires, n'ont pas droit à des honoraires.

Art. 13.

(modifié par la Loi du 25 juillet 1947 (Mém. A37 du 02/08/1947 P.741), la Loi du 19 novembre 1975 (Mém. A78 du 03/12/1975 P.1558), la Loi du 13 juin 1994 (Mém. A59 du 07/07/1994 P.1096), la Loi du 1er août 2001 (Mém. A117 du 18/09/2001 P.2440))

Les commissaires ne peuvent, sous peine d'un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de 255 à 12.500 euros ou de

l'une de ces peines seulement, participer, dans les cinq années qui suivent l'accomplissement de leur mission, à l'administration ou à la surveillance des sociétés dont ils ont contrôlé la gestion.

Art. 14.

Tous actes, pièces ou documents, tendant à éclairer le tribunal où la Cour d'appel sur les requêtes de mise sous gestion contrôlée, peuvent être produits et déposés sans qu'il soit nécessaire de les faire revêtir préalablement de la formalité du timbre ou de l'enregistrement.

Art. 15.

Est puni de la peine prévue à l' art. 13, le commerçant qui, au cours de la procédure organisée par le présent arrêté, a:

a) de quelque manière que ce soit, volontairement dissimulé une partie de son passif ou exagéré son actif;

b) fait ou laissé intervenir un ou plusieurs créanciers supposés ou dont les créances ont été exagérées.

Art. 16.

Est puni de la même peine, celui qui, sans être créancier, s'est présenté comme tel au cours de la procédure organisée par le présent arrêté et celui qui, étant créancier, a frauduleusement exagéré sa créance.

Art. 17.

En cas de faillite du commerçant dans les six mois qui suivent, soit le jugement rejetant la requête, prévu par l' art. 4, al. 1. ou par l' art. 9, soit le jugement approuvant le projet des commissaires, prévu par l' art. 10, l'époque de cessation de paiement pourra, par dérogation à l'art. 442 du Code de commerce, remonter à six mois antérieurement au jour du dépôt de la requête.

Art. 18.

Le bénéfice de la gestion contrôlée peut être accordé aux exploitants d'établissements industriels qui ne sont pas réputés commerçants par la loi.

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à cette gestion, à l'exception de l' art. 4, al. 2. et de l' art. 17.

Les dispositions du présent arrêté ainsi que les dispositions de l' arrêté grand-ducal du 4 octobre 1934 complétant et modifiant certaines dispositions du Code de commerce concernant les sursis de paiement et le concordat préventif de la faillite sont applicables aux notaires.

Art. 19.

Notre Directeur général de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

ts/23/5123 - maxime.hudo@stibbe.com

BIBLIOGRAPHIE THÉMATIQUE

MOTS-CLÉS	OUVRAGES
ABUS — de biens sociaux	• Georday, P., Schmit, J.-M., Questions de droit des sociétés à l'occasion de l'octroi par une société luxembourgeoise d'une garantie réelle ou personnelle pour les obligations de sociétés affiliées, dans Droit bancaire et financier au Luxembourg, ALJB, Larcier, vol.3, 2004, pp.1153-1184. • Oostvogels, S., Boone, D., De l'intérêt social à l'intérêt de groupe en droit des sociétés : perspectives luxembourgeoises, dans Droit bancaire et financier au Luxembourg, ALJB, Larcier, vol. 3, 2004, pp.1037-1068. • Bertolotti, A., L'abus de biens sociaux - Quelques éléments comparés, Revue internationale du Droit des Affaires/Internationaal tijdschrift voor ondernemingsrecht (D.A.O.R.), Larcier, n° 72, 2004, pp.79-84. • Giabbani, D., L'abus de biens sociaux: état de la jurisprudence, JurisNews - Droit Pénal & Procédure Pénale, Promoculture-Larcier, vol.1, n° 3/2012, pp.9-12. • Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.326-331. • Winandy, J.-P., Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, pp.374-375. • Chronique de jurisprudence, Cour d'appel, 10è ch., 17 janvier 2018, Journal des Tribunaux Luxembourg, Promoculture-Larcier, n°62, avril 2019, pp.52-53. • Marty, M., L'abus de bien sociaux et les comptes courants d'associés débiteurs : analyse etcritique d'une jurisprudence dissonante, Revue Pratique de Droit des Affaires, Legitech, Vol. 6/2020, pp. 9-19.

	• Kayser, A., Rôles et responsabilités des administrateurs en droit luxembourgeois, JurisNews Droit des assurances et de la responsabilité, Promoculture- Larcier, vol.9, n°1-2/2020. • Bernardy, N., Chronique de jurisprudence cour d'appel de Luxembourg -action en comblement de passif, JurisNews Procédures d'insolvabilité, Larcier, vol.5, n°3/2020, pp.91-94.
— de marché	• Weydert, J., La Directive 2003/6/CE du Parlement Européen et du Conseil de l'Union européenne sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché), dans Feuille de liaison de la Conférence Saint-Yves, Saint-Paul, n° 106, septembre 2004, pp.7-46. • Poelmans, O., Conin, S., Le délit d'initié : première décision de jurisprudence et projet de réforme législative, Bulletin Droit & Banque, ALJB, n° 36, 2005, pp.18-41. • Jacoby, S., Poelmans, O., La loi du 9 mai 2006 relative aux abus de marchés, ACE : Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2006/2, pp.26-32. • Nancy, C., Comment appliquer la loi sur les abus de marché du 9 mai 2006 ?, Bulletin d'information de l'Association Luxembourgeoise des Compliance Officers du secteur financier (ALCO), n° 9, 2006, pp.10-15. • Schummer, L., MAD ou la tentative de lutter contre les abus de marché par la loi du 9 mai 2006, Bulletin Droit & Banque, ALJB, n° 40, 2007, pp.7-21. • Wagner H., Debt Buy-Backs and Liability Management: New Buzzwords, Bulletin Droit & Banque, ALJB, n° 44, 2009, pp.7-12. • Wagner, H., Peporté, P., Debt Buy-Backs and Liability Management: Revisited!, Bulletin Droit & Banque, ALJB, n° 46, 2010, pp.15-19. • Partsch, P.-E., Chronique de jurisprudence de droit bancaire et financier européen (Octobre 2010 – Août 2011), Bulletin Droit & Banque, ALJB, n° 48, 2011, pp.85-96.

	• Payen, Y., Brouxel, F., Defensive strategies and other “Poison Pills” and “Shark Repellents” available to the management board of a (target) company under the Luxembourg Law of 19 may 2006 on takeover bids, dans Droit bancaire et financier au Luxembourg, ALJB, Larcier, vol. 4, 2014, pp.1945-2006. • Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.669-671. • Cathiard, C., Révision de la Directive « Droits des actionnaires » : transposition dans la législation luxembourgeoise d’ici 2019, ACE : Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n°2017/7, pp.25-32. • Kayser, A., Rôles et responsabilités des administrateurs en droit luxembourgeois, JurisNews Droit des assurances et de la responsabilité, Promoculture- Larcier, vol.9, n°1-2/2020.
ACTION(S) <u>droits économiques</u> : — boni de liquidation	• Girault, E., Regard sur la jurisprudence de l’année 2013 (Cour administrative 7 août 2013, 31981C - Migration de société, changement de forme, boni de liquidation, privilège des sociétés mère et filiale), JurisNews - Droit Fiscal, Promoculture-Larcier, vol. 2, n° 3/2013, pp.29-30. • Poelmans, O., Le droit des obligations au Luxembourg, principes généraux et examen de jurisprudence, Les dossiers du Journal des Tribunaux Luxembourg, Larcier, 2013, p.317. • Brouxel, F., Takerkart-Wolf, L.A., Umbon-Manzano, P., Les distributions de dividendes aux actionnaires, dans Un siècle d’application de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, Wolters Kluwer, 2015, pp.171-203. • Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, p.498. • Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, p.389. • Pralong, D., Burg, C., Les parts bénéficiaires, entre souplesse et incertitudes, ACE : Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires

	au Luxembourg, Wolters Kluwer, n°2020/7, pp.2-13.
— dividende(s)	• Wildgen (Collectif), Les droits des actionnaires d'une société anonyme à la lumière du projet de loi 5730, Jurisnews - Regard sur le Droit des Sociétés, Promoculture, vol. 2, n° 3/2009, pp.57-60. • Kolbach, K., La distribution de dividendes et acomptes sur dividendes, ACE : Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2010/2, pp.3-13. • Jaugey, D., Distribution des dividendes : droits et recours des associés, ACE : Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2010/4, pp.3-18. • Brouxel, F., Takerkart-Wolf, L.A., Umbon-Manzano, P., Les distributions de dividendes aux actionnaires, dans Un siècle d'application de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, Wolters Kluwer, 2015, pp.171-203. • Biermeyer, T., Krier, C., Payen, Y., A highway to Hellas…A preliminary comment on the judgment of the District Court of Luxembourg of 23 December 2015, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2016/4, pp.12-20. • Ledain Santiago, R., Arnaud-Rio, M., Les distributions dans les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée, ACE : Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2016/6, pp.3-32. • Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.209-223. • Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, pp.272-283. • Mauske, A., Gauzès, N., Domaine d'intervention du réviseur d'entreprises ou du commissaire dans le cadre d'une distribution d'acompte sur dividendes par une société à

	responsabilité limitée, Revue pratique de droit des affaires, Legitech, n°3, juillet 2019, pp. 15-20. • Laurent, M., Abus de majorité et de minorité en droit des sociétés et jurisprudences récentes, ACE : Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n°2020/9, pp. 2-10. • Cailleau, S., Kurth, B., Boudhina, K., Restructuring : insolvency challenges and directors' liability inthe Covid-19 era, Revue Pratique de Droit des Affaires, Legitech, Vol. 7/2020, pp. 8-22.
droits politiques : — vote	• Wildgen (Collectif), Les droits des actionnaires d'une société anonyme à la lumière du projet de loi 5730, Jurisnews - Regard sur le Droit des Sociétés, Promoculture, vol. 2, n° 3/2009, pp.57-60 • Boone, D., Le renforcement des droits des actionnaires des sociétés cotées : la loi du 24 mai 2011, Jurisnews - Regard sur le Droit des Sociétés, Promoculture, vol. 4, n° 6/2011, pp.151-154. • Spang, J.-P, L'acquisition du pouvoir dans les sociétés : rapport luxembourgeois, dans Annales du droit luxembourgeois, Bruylant, vol. 22 (2012), 2014, pp.203-223. • Payen, Y, Brouxel, F., Defensive strategies and other « Poison Pills » and « Shark Repellents » available to the management board of a (target) company under the Luxembourg Law of 19 may 2006 on takeover bids, dans Droit bancaire et financier au Luxembourg, ALJB, Larcier, vol. 4, 2014, pp.1945-2006. • Olliges, A., Aldinger, A., Regards sur le traitement égalitaire des actionnaires d'une société anonyme en droit luxembourgeois, ACE : Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2015/5, pp.3-11. • Paclot, Y, Le caractère essentiel du droit de vote, Journal des Tribunaux Luxembourg, Larcier, n° 49, 2017, pp.1-6. • Steichen, A., Le droit de veto dans les sociétés luxembourgeoises, JurisNews Droit des

	sociétés, Promoculture-Larcier, vol. 10, n°2-3/2017. • Schummer, L., Harles, P., L'excès de pouvoir et le détournement de pouvoir – une nouvelle cause de nullité des décisions des assemblées générales en droit luxembourgeois ?, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n°2017/6, pp.11-17. • Graas, J., Hinn, V., Le casse-tête des règles relatives à la prise de décisions par les associés dans une S.à r.l., Revue pratique de droit des affaires, Legitech, n°1, septembre 2018, pp. 1-8. • Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.186-191. • Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, pp.141-152. • Winandy, J.-P, Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, pp.193-195. • Gerber-Lemaire, M., Heitz, M., Les garanties légales à l'épreuve de la disparition du constructeuraprès réception de l'ouvrage, Revue luxembourgeoise de droit immobilier, Legitech, n°3/2019, pp. 9-25. • Laurent, M., Abus de majorité et de minorité en droit des sociétés et jurisprudences récentes, ACE : Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n°2020/9, pp. 2-10. • Lhuillier, J.-B., Les assemblées générales à l'épreuve du confinement général – Vers une dématérialisationà marche forcée, Revue Pratique de Droit des Affaires, Legitech, Vol. 6/2020, pp. 20-29.
<u>opération</u> : — cession	• Elvinger, M., Les défenses en matière d'acquisition de sociétés, dans Droit bancaire et financier au Luxembourg, ALJB, Larcier, vol. 2, 1994, pp.1001-1021. • Mousel, M., Fayot, F., La circulation des titres, dans Droit bancaire et financier au Luxembourg, ALJB, Larcier, vol. 3, 2004, pp.1319-1376.

	• Wildgen (Collectif), Les droits des actionnaires d'une société anonyme à la lumière du projet de loi 5730, Jurisnews - Regard sur le Droit des Sociétés, Promoculture, vol. 2, n° 3/2009, pp.57-60. • Boone, D., Charlier, I., Payen, Y, Les registres de titres nominatifs, Jurisnews - Regard sur le Droit des Sociétés, Promoculture, vol. 4, n° 10/2011, pp.167-170. • Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.238-248, pp.605-613 (Sàrl), p.744 (SA). • Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, pp.119-121. • Sauer, T., Bredimus, M., Fiduciary duties of luxembourg company directors during an acquisition process, Revue pratique de droit des affaires, Legitech, Vol.10/2021.
— démembrement (*nue-propriété*)	• Kolbach, D., Les démembrements de propriété et l'usufruit des droits sociaux, ACE : Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2007/1, pp.3-12. • Fort, E., Burger, J., De quelques aspects de la fiscalité du démembrement de propriété en droit luxembourgeois, ACE : Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2007/5, pp.15-20. • Maria, D., Payen, Y, Leonardis, M., Le démembrement des droits sociaux en droit des sociétés et en droit fiscal luxembourgeois : un régime juridique sui generis ?, Jurisnews - Regard sur le Droit des Sociétés, Promoculture, vol. 3, n° 10/2010, pp.125-128. • Payen, Y. Démembrement de titres de capital : répartition des droits politiques entre nu-propriétaire et usufruitier sous le régime de l'article 1852bis du Code Civil, Legitech, LexNow ID/25289, décembre 2016. • Paclot, Y., Le caractère essentiel du droit de vote, Journal des Tribunaux Luxembourg, Larcier, n°49, 2017, pp.1-6.

	• Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.225-229. • Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, pp.149-152. • Winandy, J.-P, Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, pp.136-138. • Jurisprudence commentée, Bulletin Droit & Banque, ALJB, n°64, juin 2019, pp.65-75.
— usufruit	• Cf. nue-propriété
— nantissement (*gage sur actions*)	• Mey, M., Evolution du droit des garanties au Grand-Duché de Luxembourg : principales caractéristiques de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garanties financières, Bulletin Droit & Banque, ALJB, n° 37, 2006, pp.7-16. • Graas, J., Le gage sur instruments financiers en droit luxembourgeois, Travail de fin d'études, Université Paris II Panthéon-Assas, Master II Magistère de Juriste d'Affaires, mai 2007. • Kolbach, D., Zanev, V, Enforcement of security interests in Luxembourg, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2009/6, pp.15-22. • Boone, B., Un coup d'arrêt aux actions conservatoires visant à suspendre les effets de la réalisation de garanties financières, Jurisnews - Regard sur le Droit des Sociétés, Promoculture, vol.3, n° 9/2010, pp.121-124. • Boone, D., Maria, D., Renforcer la sécurité juridique de la réalisation des garanties financières: l'appel à la loi, ACE : Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2010/9, pp.3-21. • Jacoby, S., Les garanties financières face aux procédures d'insolvabilité, Journal des Tribunaux Luxembourg, Larcier, n° 7, 2010, pp.24-29. • Junius-Gaston, M., La réalisation du gage en temps de crise : conséquences fiscales « collatérales » ? Quelques pistes de réflexion,

Bulletin Droit & Banque, ALJB, n° 45, 2010, pp.46-52.

- Schleimer, P, Réalisation de garanties financières et pratiques des prêteurs bancaires, Journal des Tribunaux Luxembourg, Larcier, n° 7, 2010, pp.8-16
- Riassetto, I., Le droit d'utilisation du créancier bénéficiaire d'une garantie financière, Journal des Luxembourg, Larcier, n° 7, 2010, pp.16-24.
- Wagner, H., Djazayeri, A., La réalisation du gage en temps de crise : aspects juridiques, Bulletin Droit & Banque, ALJB, n° 45, 2010, pp.39-45.
- Boone, D., Une interprétation judiciaire du concept de « conditions commerciales normales » au sens de la loi sur les garanties financières, Jurisnews - Regard sur le Droit des Sociétés, Promoculture, vol. 4, n° 2/2011, pp.135-138.
- Boone, D., Face aux falaises de marbre de la loi sur les garanties financières, Jurisnews - Droit des Sociétés, Promoculture-Larcier, vol. 5, n° 9/2012, pp.203-206.
- Lattard, M., Fayot, F., Les structures « double luxco » et leur effet sur la structuration de garanties financières luxembourgeoises, Bulletin Droit & Banque, ALJB, n° 49, 2012, pp.31-37.
- Boone, D., Sûretés et garanties financières, le droit et la morale, Jurisnews - Droit des Sociétés, Promoculture-Larcier, vol. 6, n° 9-10/2013, pp.243-250.
- Krupski, J., Security rights and similar security arrangements - Neighbours against all Odds, Bulletin Droit & Banque, ALJB, n° 52, 2013, pp.41-62.
- De Liedekerke, F.G., Les garanties financières en droit luxembourgeois : un gage de solidité en des temps incertains, dans Droit bancaire et financier au Luxembourg, ALJB, Larcier, vol. 3, 2014, pp.1245-1270.
- Cuny de la Verryère, A., Sûretés & garanties au Grand-Duché de Luxembourg, Promoculture - Larcier, 2014, pp.58-60.

- Georgtay, P, Le caractère accessoire du gage et la loi sur les contrats de garantie financière, dans Droit bancaire et financier au Luxembourg, ALJB, Larcier, vol. 3, 2014, pp.1271-1292.
- Scheidecker, K., D'Herbes, C., La réalisation de nantissements et de sûretés personnelles, Revue luxembourgeoise de bancassurfinance, Wolters Kluwer, n° 1, 2014, pp.42-60.
- Schmitt, A., Waisse, A., Observations sous jugement du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, (15ème ch.), n° 1089/13, 10 juillet 2013, Journal des Tribunaux Luxembourg, Larcier, n° 31, 2014, pp.22-23.
- Georgtay, P, Des décisions marquées du sceau de l'orthodoxie juridique, Bulletin Droit & Banque, ALJB, n° 53, 2015, pp.63-67.
- Georgtay, P., Les contrats de garantie financière et le juge des référés, une incompatibilité d'humeur, Bulletin Droit & Banque, ALJB, n° 57, 2015, pp.63-68.
- Ledain Santiago, R., Le gage sur actions, constitution - utilisation - réalisation - limitations, Promoculture-Larcier, 2015.
- Lattard, M., Typologie des créances pouvant être gagées sous un contrat de gage soumis à la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2015/4, pp.3-11.
- Lattard, M., Le gage à l'épreuve des procédures d'insolvabilité, des mesures conservatoires et provisoires. Bilan de 10 ans de jurisprudence, Jurisnews - Procédures d'insolvabilité, Promoculture-Larcier, vol.3, n° 3-4/ 2015, pp.43-47.
- Elvinger, A., Loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière : compétence du juge des référés et admissibilité de son intervention, Bulletin Droit & Banque, ALJB, n° 58, 2016, pp.13-19.
- Tafotie, R., Référés et loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière : un cas d'application de l'ambigüité constructive ?

	Bulletin Droit & Banque, ALJB, n° 59, 2016, pp.34-37. • Sedlo, A., L'émission par des véhicules luxembourgeois d'instruments financiers soumis à un droit étranger (2ème Partie), JurisNews Droit des sociétés, Promoculture-Larcier, vol.11, n°1/2018. • Vanhaeperen, F., Le gage sur la créance d'assurance du preneur d'un contrat d'assurance-vie, un contrat de garantie financière, Bulletin Droit & Banque,ALJB, n°63, Décembre 2018, pp.59-73. • Chronique de jurisprudence, Cour de cassation, 14 février 2019 et 2 mai 2019, Journal des Tribunaux de Luxembourg, Promoculture-Larcier, n°69, juin 2020, pp.76-83. • Jurisprudence commentée, Bulletin Droit & Banque, ALJB, n°66, juillet 2020, pp.47-60. • Zanev, V., Fortier Grethen, A., Lavenu, M., Structuration des sûretés sur les engagements des investisseurs dans le cadre des financements des fonds d'investissement, ACE : Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n°2020/6, pp.2-12. • Wurth, M., Westendorf, H., Fonds en cascade et gages en cascade – Developpements sur le role des feeder funds dans les financements de fonds d'investissement, Revue pratique de droit des affaires, Legitech, Vol. 8/2020, pp.14-19.
— rachat (d'actions propres ordinaires)	• Wildgen (Collectif), Les nouvelles dispositions en matière de rachat d'actions propres et d'assistance financière en droit luxembourgeois, Jurisnews - Regard sur le Droit des Sociétés, Promoculture, vol. 2, n° 8/2009, pp.77-80. • Bouclier, J., Schmit, J.-M., Le rachat d'actions propres, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2010/3, pp.3-10. • Corbisier, I., Burbi, D., L'acquisition d'actions propres dans Les opérations sur capital dans une société anonyme à la suite de la loi du 10 juin 2009 : regards croisés de l'administrateur et du réviseur d'entreprises agréé, Dossier du

	Journal des Tribunaux Luxembourg, Larcier, 2011, pp.76-81. • Payen, Y, Rachat d'actions versus rachat de parts sociales: d'une approche comptable à une approche financière, Legitech, LexNow ID/25273, novembre 2016. • Steichen, A., Un clair-obscur du droit fiscal: Le rachat de droit sociaux par la société et la question de la retenue à la source, Jurisnews - Droit Fiscal, Promoculture-Larcier, vol.4, 4/2016, pp.87-92. • Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.249-251, pp.597-600 (Sàrl), pp.768-774 (SA). • Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, pp.130-134. • Colin, D., Précis de droit comptable, Legitech, 2020, pp.111-112.
type : — au porteur	• Prussen, Y, Le régime des titres et instruments fongibles, dans Droit bancaire et financier au Luxembourg, ALJB, Larcier, vol. 3, 2004, pp.1287-1318. • Mousel, P, Fayot, F, La circulation des titres, dans Droit bancaire et financier au Luxembourg, ALJB, Larcier, vol. 3, 2004, pp.1319-1376. • Kayser, N., Liberté de créer un titre au porteur par lequel son émetteur s'engage à livrer aux porteurs successifs du titre des actions émises par une autre entité, Arrêt de la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale du 12 juillet 2006, Commentaire, Bulletin Droit & Banque, ALJB, n° 42, 2008, pp.63-65. • Hadjiveltchev, D., Roux, F, Les détenteurs de titres au porteur de sociétés luxembourgeoises dans le viseur de l'administration fiscale, Option Finance, n° 1231, 2013, pp.20-21. • Jacquotte, J., Quel avenir pour les actions au porteur à Luxembourg ?, taxïODAY, Wolters Kluwer, 2013. • Boone, D., Loi du 16 juillet 2014 (erratum : il faut lire 28 juillet 2014) relative à

l'immobilisation des actions et parts au porteur, Jurisnews - Droit des Sociétés, Promoculture-Larcier, vol. 7, n° 3-4/2014, pp.259-266.

- Charlier, I., ïakerkart-Wolf, L.-A., Licata, L., Réforme du régime des actions au porteur, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2014/10, pp.21-31.
- Loyer, A., Luxembourg : les actions au porteur sont mortes, vive les actions au porteur, AGEFI Luxembourg, octobre 2014.
- Dupont, P., Hoss, P., La loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur, Conférence ALJB du 12 février 2015, Bulletin Droit & Banque, ALJB, n° 55, 2015, pp.7-39.
- Somma, ï L'immobilisation des actions et parts au porteur, dans Un siècle d'application de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, Wolters Kluwer, 2015, pp.149-170.
- ïhomas, L., Boone, D., Global Depositary Receipts : A Luxembourg legal and tax survey, Revue générale de fiscalité luxembourgeoise, Larcier, n° 2015/3, pp.71-80.
- Amrein, O., Conséquences juridiques du non-respect du délai posé par la loi du 28 juillet 2014 pour le dépôt des titres au porteur, AGEFI Luxembourg, avril 2016, p.18.
- Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.710-711.
- Chronique de jurisprudence, Cour d'appel, 10è ch., 17 janvier 2018, Journal des Tribunaux Luxembourg, Promoculture-Larcier, n°62, avril 2019, pp.52-53.
- Duro,C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, pp.106-115.
- Marty, M., L'abus de bien sociaux et les comptes courants d'associés débiteurs : analyse et critique d'une jurisprudence dissonante, Revue pratique de droit des affaires, Legitech, n°6, avril 2020, pp.9-19.
- Kayser, A., Rôles et responsabilités des administrateurs en droit luxembourgeois,

	JurisNews Droit des assurances et de la responsabilité, Promoculture- Larcier, vol.9, n°1-2/2020. • Bernardy, N., Chronique de jurisprudence cour d'appel de Luxembourg -action en comblement de passif, JurisNews Procédures d'insolvabilité, Larcier, vol.5, n°3/2020, pp.91-94. • Seidl, T., The true value of security tokens lies in their proof of ownership, ACE : Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n°2020/5, pp.2-19. • Wagner, H., Noeltner, P., Idiosyncrasies of Luxembourg law governed securities, Bulletin Droit & Banque,ALJB, n°66, juillet 2020, PP.19-35.
— dématérialisée	• Dupont, P., La dématérialisation des titres : défi juridique et réalité incontournable, Bulletin Droit & Banque, ALJB, n° 27, 1998, pp.12-18. • Mousel, P, Fayot, F, La circulation des titres, Droit bancaire et financier au Luxembourg, ALJB, Larcier, vol. 3, 2004, pp.1319-1376. • Prüm, A., La dématérialisation médiate des titres fongibles en droit luxembourgeois, 20 ans de dématérialisation des titres en France : Bilan et perspectives nationales et internationales, La Revue Banque, 2005, p.271. • Bonora, N., Projet de Loi 6327: l'entrée du droit luxembourgeois des titres dans une ère nouvelle, Jurisnews - Droit des Sociétés, Promoculture-Larcier, vol. 5, n° 2-3/2012, pp.175-182. • Lux, L, Dacic, M., Le nouveau cadre juridique pour la circulation des titres inscrits en compte suite à la loi du 6 avril 2013 relative aux titres dématérialisés, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2013/8, pp.8-19. • Prinz, U., Walers, G., Le Luxembourg se dote d'un régime de titres dématérialisés, Revue internationale du Droit des Affaires/Internationaal tijdschrift voor ondernemingsrecht (D.A.O.R.), Larcier, n° 108, 2013, pp.351-368.

	• Dupont, P., L'émission de titres dématérialisés sous la loi relative aux titres dématérialisés, dans Droit bancaire et financier au Luxembourg, ALJB, Larcier, vol. 3, 2014, pp.2065-2109. • Kayser, N., Horn, D., La loi du 1er août 2011 concernant la circulation des titres telle que modifiée par la loi du 6 avril 2013 relative aux titres dématérialisés, dans Droit bancaire et financier au Luxembourg, ALJB, Larcier, vol. 3, 2014, pp.2157-2194. • Marques, M., Rasque Da Silva, M., Développement internationaux en matière de titres et de tires dématérialisés, dans Droit bancaire et financier au Luxembourg, ALJB, Larcier, vol. 4, 2014, pp.2111-2156. • Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.712-713. • Duro,C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, pp.115-117.
— nominative	• Mousel, P, Fayot, F, La circulation des titres, dans Droit bancaire et financier au Luxembourg, ALJB, Larcier, vol. 3, 2004, pp.1319-1376. • Constantin, A., Affaire Madoff: les belles questions de droit posées par la propriété des titres Luxalpha, La Semaine Juridique, LexisNexisJuris-classeur, n° 15, 2011, pp.706-711. • Boone, D., Charlier, I., Payen, Y, Les registres de titres nominatifs, Jurisnews - Regard sur le Droit des Sociétés, Promoculture, vol. 4, n° 10/2011, pp.167-170. • Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.711-712. • Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, pp.104-106. • Winandy, J.-P, Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, pp.503-507. • Seidl, T., The true value of security tokens lies in their proof of ownership, ACE : Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au

	Luxembourg, Wolters Kluwer, n°2020/5, pp.2-19.
— préférentielle	• Graas, J., Les actions de préférence en droit luxembourgeois, mémoire - Université Paris II, juin 2007. • Harles, G., Le contrat de société : rapport luxembourgeois aux Journées marocaines de l'Association Henri Capitant (18 - 22 septembre 2006), dans Annales du droit luxembourgeois, Bruylant vol.16 (2006), 2007, pp.167-189. • Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.716-717.
— rachetable	• Graas., J., Les actions de préférence en droit luxembourgeois, mémoire - Université Paris II, juin 2007. • Bouclier. J., Schmit, J.-M., Le rachat d'actions propres, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2010/3, pp.3-10. • Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, p.717, pp.772-773. • Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, p.96.
— sans droit de vote	• Graas, J., Les actions de préférence en droit luxembourgeois, mémoire - Université Paris II, juin 2007. • Beullekens, F, Graas., J., Les pactes d'actionnaires et la loi du 10 août 1915 : Réflexions et perspectives, dans Un siècle d'application de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, Wolters Kluwer, 2015, pp.69-101. • Paclot, Y, Le caractère essentiel du droit de vote, Journal des Tribunaux Luxembourg, Larcier, n° 49, 2017, pp.1-6. • Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.713-716. • Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, pp.94-95.

	• Winandy, J.-P, Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, pp.509-511.
— traçante	• Graas., J., Les actions de préférence en droit luxembourgeois, mémoire - Université Paris II, juin 2007. • Guers, S., Les actions traçantes en droit luxembourgeois, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2015/9, pp.19-24. • Schummer, L., Harles, P., Les actions traçantes, une brève vue pragmatique, dans Cent ans de droit luxembourgeois des sociétés, Larcier, 2016, pp.193-201. • Degehet, P-A., Casanova, M., Catalogue de nouveaux droits des actionnaires et l'action sociale, JurisNews Droit des sociétés, Promoculture- Larcier,vol.10, n°4-5/2017.
ACTIONNAIRE — action de concert (sociétés cotées)	• Payen, Y, Brouxel, F., Defensive strategies and other "Poison Pills" and "Shark Repellents" available to the management board of a (target) company under the Luxembourg Law of 19 may 2006 on takeover bids, dans Droit bancaire et financier au Luxembourg, ALJB, Larcier, vol. 4, 2014, pp.1945-2006. • Schummer, L., Harles, P., Les actions traçantes, une brève vue pragmatique, dans Cent ans de droit luxembourgeois des sociétés, Larcier, 2016, pp.193-201. • Conrath, J., Differentiating between acting in concert and shareholder activism: a difficult task for shareholders and competent authorities, ACE : Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n°2020/3-4, pp.2-7.
— action *ut singuti*	• Elvinger, M., Les minorités en droit des affaires, Rapport luxembourgeois, dans Annales de droit luxembourgeois, Bruylant, vol.15 (2005), 2006, pp.197-222. • Payen, Y, Mise en oeuvre de la responsabilité des administrateurs par les actionnaires pour faute de gestion, Jurisnews — Regard sur le Droit des Sociétés, Promoculture, vol.1, n° 5/2008, pp.17-20.

	• Wildgen (Collectif), Les droits des actionnaires d'une société anonyme à la lumière du projet de loi 5730, Jurisnews - Regard sur le Droit des Sociétés, Promoculture, vol. 2, n° 3/2009, pp.57-60 • Philippe, D., Les clauses et les procédures de résolution des conflits, dans Annales du droit luxembourgeois, Bruylant, vol. 20 (2010), 2011, pp.110-181. • Binard, S., Exclusion, limitations et couverture de la responsabilité civile des dirigeants de sociétés commerciales : état des lieux, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2015/3, pp.3-11. • Naveaux, V Loi du 10 août 2016 - Protection des Minoritaires, Conférence IFE du 29 septembre 2016. • Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.306-310. • Winandy, J.-P., Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, pp.345-346, pp.596-597.
— droit d'investigation	• Naveaux, V, Loi du 10 août 2016 - Protection des Minoritaires, Conférence IFE du 29 septembre 2016. • Degehet, P-A., Casanova, M., Catalogue de nouveaux droits des actionnaires et l'action sociale, JurisNews Droit des sociétés, Promoculture- Larcier,vol.10, n°4-5/2017. • Steichen, A., L'expertise de gestion - La première ordonnance du tribunal d'arrondissement apporte les premières précisions sur le contour de ce mécanisme de contrôle, JurisNews Droit des sociétés, Promoculture- Larcier, vol.10, n°6-7/2017. • Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.179-182. • Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, p.218-219. • Winandy, J.-P, Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, pp.191-193.
— majoritaire (abus de majorité)	• Schaeffer, N., Les minorités dans les sociétés

de capitaux luxembourgeoises (I à IV), dans Feuille de liaison de la conférence Saint-Yves, Saint-Paul, mai 1980, (I) n° 47, pp.11-33, (II) n° 48, pp.16-24, (III) n° 49, pp.16-34, (VI) n° 50, pp.33-41.

- Duro, C., Goebel, M., Quelques aspects de l'abus de majorité en droit luxembourgeois des sociétés, Repères, Bulletin économique et financier, Banque internationale à Luxembourg, II/1996-n° 45, pp.7-20.
- Elvinger, M., Les minorités en droit des affaires, Rapport luxembourgeois, Annales de droit luxembourgeois, Bruylant, vo.15 (2005), 2006, pp.197-222.
- Maillard, C., Held, T, Les relations société mère - société fille : une problématique familiale, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2008/10, n° 10, pp.3-9.
- Philippe, D., Les clauses et les procédures de résolution des conflits, dans Annales du droit luxembourgeois, Bruylant, vol.20 (2010), 2011, pp.110-181.
- Poelmans, O., Le droit des obligations au Luxembourg, principes généraux et examen de jurisprudence, Les dossiers du Journal des Tribunaux Luxembourg, Larcier, 2013, pp.358-359.
- Hermelinski, P, Sanctions de l'abus de majorité et minorité en droit luxembourgeois, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2013/7, pp.10-18.
- Brouxel, F, Takerkart-Wolf, L.-A., Umbon-Manzano, P, Les distributions de dividendes aux actionnaires, dans Un siècle d'application de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, Wolters Kluwer, 2015, pp.171-203.
- Findling. F, Ronzel, N., L'actionnaire majoritaire de la société anonyme: un pouvoir sans limites ? Journal des Tribunaux Luxembourg, Larcier, n° 44, 2016, pp.38-43.
- Schummer, L., Harles, P., L'excès de pouvoir et le détournement de pouvoir – une nouvelle cause de nullité des décisions des assemblées

	générales en droit luxembourgeois ?, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n°2017/6, pp.11-17. • Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.195-197. • Winandy, J.-P, Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, pp.199-201. • Laurent, M., Abus de majorité et de minorité en droit des sociétés et jurisprudences récentes, ACE : Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n°2020/9, pp. 2-10.
— minoritaire (abus de minorité)	• Arendt, E., La protection des minorités dans les sociétés anonymes en droit luxembourgeois, Liber Amicorum Baron Louis Fredericq, 1965, pp.127-150. • Schaeffer, N., Les minorités dans les sociétés de capitaux luxembourgeoises (I à IV), dans Feuille de liaison de la conférence Saint- Yves, Saint-Paul, mai 1980, (I) n° 47, pp.11-33, (II) n° 48, pp.16-24, (III) n° 49, pp.16-34, (VI) n° 50, pp.33-41. • Elvinger, M., Les minorités en droit des affaires, Rapport luxembourgeois, dans Annales de droit luxembourgeois, Bruylant, vol.15 (2005), 2006, pp.197-222.. • Philippe, D., Les clauses et les procédures de résolution des conflits, dans Annales du droit luxembourgeois, Bruylant, vol. 20 (2010), 2011, pp.110-181. • Hermelinski, P, Sanctions de l'abus de majorité et minorité en droit luxembourgeois, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2013/7, pp.10-18. • Schummer, L., Harles, P., L'excès de pouvoir et le détournement de pouvoir – une nouvelle cause de nullité des décisions des assemblées générales en droit luxembourgeois ?, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n°2017/6, pp.11-17

	• Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.197-200. • Winandy, J.-P, Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, pp.201-203. • Cathiard, C., Loi luxembourgeoise de transposition de la nouvelle directive européenne « droits des actionnaires », ACE : Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2019/7, pp.12-19. • Laurent, M., Abus de majorité et de minorité en droit des sociétés et jurisprudences récentes, ACE : Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2020/9, pp.2-11.
— principe d'égalité	• Schwall, G., Rapports sur les notions d'égalité et de discrimination en droit luxembourgeois, dans Travaux de l'Association Henri Capitant, Journées luxembourgeoises, Tome XIV, année 1961-1962, Dalloz, 1965, pp.242-250. • Elvinger, M., Les défenses en matière d'acquisition de sociétés, dans Droit bancaire et financier au Luxembourg, ALJB, Larcier, vol. 2, 1994, pp.1001-1021. • Schummer, L., Les offres publiques d'achat - règlementation et pratique luxembourgeoise, dans Droit bancaire et financier au Luxembourg, ALJB, Larcier, vol.3, 2004, pp.1185- 1207. • Kremer, C., Colino, A., Actionnaires minoritaires — Cession de participation majoritaire d'une société - Egalité de traitement des actionnaires - Absence de règle de droit positif en droit luxembourgeois et communautaire - Existence d'un principe général d'égalité de traitement des actionnaires ? Note sous l'arrêt de la Cour d'appel de Luxembourg du 12 juillet 2006, Bulletin Droit et Banque, ALJB, n° 38, 2006, pp.46-60. • Elvinger, M., Les minorités en droit des affaires, Rapport luxembourgeois, dans Annales de droit luxembourgeois, Bruylant, vol.15 (2005), 2006, pp.197-222. • Graas., J., Les actions de préférence en droit luxembourgeois, mémoire - Université Paris II,

juin 2007.

- Boone, D., Payen, Y, L'arrêt CJCE Audiolux : nouveaux éclairages sur l'égalité de traitement des actionnaires, JurisNews — Regard sur le Droit des Sociétés, Promoculture, vol. 2, n° 9/2009, pp.81- 84.
- Bouclier, J., Schmit, J.-M., Le rachat d'actions propres, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2010/3, pp.3-10.
- Graas., J., The Poison Pill: a cross analysis under French and Luxembourg law, International Business Law Journal/ Revue de Droit des Affaires, Sweet & Maxwell, n° 6, 2010, p.543.
- Philippe, D., Les clauses et les procédures de résolution des conflits, dans Annales du droit luxembourgeois, Bruylant, vol. 20 (2010), 2011, pp.110-181.
- Riassetto, I., La qualité pour agir en responsabilité civile de l'actionnaire de Sicav - note sous le jugement du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg (commercial) 4 mars 2010, dans Pasicrisie luxembourgeoise, Imprimerie Centrale, Tome n° 35 — 1/2011, pp.83 -101.
- Fayot, F., Martins Costa, C., Egalité de traitement entre actionnaires : l'affaire BERTELSMANN et RTL GROUP dans Annales du droit luxembourgeois, Bruylant, vol.21 (2011), 2012, pp.286-292.
- Payen, Y, Brouxel, F., Defensive strategies and other "Poison Pills" and "Shark Repellents" available to the management board of a (target) company under the Luxembourg Law of 19 may 2006 on takeover bids, dans Droit bancaire et financier au Luxembourg, ALJB, Larcier, vol. 4, 2014, pp.1945-2006.
- Schummer, L., Harles, P., L'excès de pouvoir et le détournement de pouvoir – une nouvelle cause de nullité des décisions des assemblées générales en droit luxembourgeois ?, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n°2017/6, pp.11-17.

	• Laurent, M., Abus de majorité et de minorité en droit des sociétés et jurisprudences récentes, ACE : Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2020/9, pp.2-11.
ADMINISTRATEUR — conflit d'intérêts	• Olliges, A., Aldinger, A., Regards sur le traitement égalitaire des actionnaires d'une société anonyme en droit luxembourgeois, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2015/5, pp.3-11. • Olliges, A., Aldinger, A, Le traitement égalitaire des actionnaires d'une société anonyme en droit luxembourgeois, dans Un siècle d'application de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, Wolters Kluwer, 2015, pp.29-43. • Koch, A., Responsabilité des administrateurs et autres organes sociaux (y compris conflit d'intérêts), dans Un siècle d'application de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, Wolters Kluwer, 2015, pp.205-240. • Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.696-701. • Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, pp.214-216 (pour les administrateurs) et p.223-224 (pour les membres du directoire). • Schummer, L., Coup de projecteur sur le projet de loi 7402 : la notion de « transaction avec des parties liées », JurisNews Droit des sociétés, Promoculture- Larcier,vol.12, n°1/2019. • Winandy, J.-P, Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, pp.587-591. • Kayser, A., Rôles et responsabilités des administrateurs en droit luxembourgeois, JurisNews Droit des assurances et de la responsabilité, Promoculture- Larcier, vol.9, n°1-2/2020. • Soccio, S., Le régime juridique des comptes « courants » d'associés créditeurs et ses conséquences pour les sociétés en difficultés,

	JurisNews droit des sociétés, Promoculture-Larcier, vol.13, n°1-2/2020. • Sauer, T., Bredimus, M., Fiduciary duties of luxembourg company directors during an acquisition process, Revue pratique de droit des affaires, Legitech, Vol.10/2021.
— Délégué	• Schaeffer, N., Réflexions sur la responsabilité des administrateurs et dirigeants de sociétés commerciales de capitaux, dans Feuille de liaison de la Conférence Saint-Yves, Saint-Paul, n° 77, novembre 1990, pp.11-22. • Nlend, J.-R., La responsabilité des dirigeants de sociétés en droit luxembourgeois, Ecoconsult S.C.P, 1997. • Faraldo Talmon, E., Le pouvoir de représentation des sociétés : entre règles légales et dispositions statutaires, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2012/4, pp.16-22. • Lambé, A., Ledain Santiago, R., Le statut du dirigeant social — salarié ou indépendant ? (1ère partie), ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2013/4, pp.9-17. • Lambé, A., Berna, P, Le statut du dirigeant social - Salarié ou indépendant ? (2ème partie), ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2013/7, pp.3-9. • Corbisier., I., Notion de gestion journalière et théorie de l'apparence contre une clause statutaire dite « de double signature » - Note sur le jugement du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg (commercial) 2 avril 2014, dans Pasicrisie luxembourgeoise, Imprimerie Centrale, Tome n° 37 — 4/2015, pp.392-399. • Koch, A., Responsabilité des administrateurs et autres organes sociaux (y compris conflit d'intérêts), dans Un siècle d'application de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, Wolters Kluwer, 2015, pp.205-240.

	• Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.675-677. • Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, pp.201-202. • Winandy, J.-P, Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, pp.573-576. • Ben Mahmoud, S., La responsabilité des dirigeants de sociétés envers l'administration fiscale : une réalité trop souvent méconnue, JurisNews Procédures d'insolvabilité, Larcier, vol.5, n°1-2/2020, pp.1-6.
— provisoire	• Penning, E., De la désignation en référé d'administrateurs provisoires et de séquestres, dans Bulletin du Cercle François Laurent, Imprimerie Rapid Press, Bulletin II, 1991, pp.1-26. • Fayot, F., Matins Costa, C., Demande en suspension des délibérations d'une assemblée générale — opposabilité aux administrateurs — connexité avec une demande en nomination d'un administrateur provisoire - note sur le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, référé n° 588/2003 du 29 juillet 2003 - n° 82613, Droit des sociétés (2002-2006) dans Annales du droit luxembourgeois, Bruylant, vol.16 (2006), 2007, pp.460-463. • Fayot, F, Matins Costa, C., Nomination d'un administrateur provisoire — compétence du juge des référés — conditions : urgence, mesure provisoire, apparence de droit, non-immixtion dans la vie sociale - note sur le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, ordonnance de référé du 5 août 2003 - n° 82613 et n° 82696, Droit des sociétés (2002-2006) dans Annales du droit luxembourgeois, Bruylant, vol.16 (2006), 2007, pp.463-475. • Philippe, D., Les clauses et les procédures de résolution des conflits, dans Annales du droit luxembourgeois, Bruylant, vol. 20 (2010), 2011, pp.110-181. • Schmitt, A., Waisse, A., observations sous jugement du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg (référé), n° 166316, 13 janvier

	2015, Journal des Tribunaux Luxembourg, Larcier, n° 41, 2015, pp.153-155. • Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.370-372. • Winandy, J.-P, Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, pp.255-259. • Laurent, M., Abus de majorité et de minorité en droit des sociétés et jurisprudences récentes, ACE : Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n°2020/9, pp. 2-10.
— responsabilité (régime)	• Koch, A., Responsabilité des administrateurs et autres organes sociaux (y compris conflit d'intérêts), dans Un siècle d'application de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, Wolters Kluwer, 2015, pp.205-240. • Binard, S., Exclusion, limitations et couverture de la responsabilité civile des dirigeants de sociétés commerciales : état des lieux, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2015/3, pp.3-11. • Matiychuk, O., La responsabilité de l'administrateur entre sa démission et la publication de celle-ci, Revue internationale du Droit des Affaires/Internationaal tijdschrift voor ondernemingsrecht (D.A.O.R.), Wolters Kluwer, n° 118, 2016, pp.14-20. • Charvet, J.-A., Manager's liability in tax matters from a Private Equity point of view, Revue générale de fiscalité luxembourgeoise, Larcier, n° 2016/3, pp.66-74. • Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.331-334. • Winandy, J.-P, Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, pp.591-592. • Kayser, A., Rôles et responsabilités des administrateurs en droit luxembourgeois, JurisNews Droit des assurances et de la responsabilité, Promoculture- Larcier, vol.9, n°1-2/2020.
— responsabilité délictuelle	• Schaeffer, N., Réflexions sur la responsabilité

des administrateurs et dirigeants de sociétés commerciales de capitaux, dans Feuille de liaison de la Conférence Saint-Yves, Saint-Paul, n° 77, novembre 1990, pp.11-22.

- Nlend, J.-R., La responsabilité des dirigeants de sociétés en droit luxembourgeois, Ecoconsult S.C.P, 1997.
- Payen, Y, Mise en oeuvre de la responsabilité des administrateurs par les actionnaires pour faute de gestion, Jurisnews — Regard sur le Droit des Sociétés, Promoculture, vol.1, n° 5/2008, pp.17-20.
- Arvis, H., Le régime général de responsabilité civile des dirigeants de sociétés commerciales au Luxembourg, note sous Tribunal. Arr. Lux. 24 octobre 2008, Revue internationale du Droit des Affaires/Internationaal tijdschrift voor ondernemingsrecht (D.A.O.R), Larcier, n° 96, 2010, p.419.
- Binard, S., Exclusion, limitations et couverture de la responsabilité civile des dirigeants de sociétés commerciales : état des lieux, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2015/3, pp.3-11.
- Koch, A., Responsabilité des administrateurs et autres organes sociaux (y compris conflit d'intérêts), dans Un siècle d'application de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, Wolters Kluwer, 2015, pp.205-240.
- Ledain Santiago, R., Le gage sur actions, constitution - utilisation - réalisation - limitations, Promoculture-Larcier, 2015, pp.101-102.
- Schmitt, A., Waisse, A., Le caractère non exclusif de l'action en comblement de passif, Journal des Tribunaux Luxembourg, Larcier, n° 42, 2015, pp.161-164.
- Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.313-317
- Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, pp.217-218.
- Winandy, J.-P, Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, pp.598-600.

	• Kayser, A., Rôles et responsabilités des administrateurs en droit luxembourgeois, JurisNews Droit des assurances et de la responsabilité, Promoculture- Larcier, vol.9, n°1-2/2020.
— faute de gestion	• Schaeffer, N., Réflexions sur la responsabilité des administrateurs et dirigeants de sociétés commerciales de capitaux, dans Feuille de liaison de la Conférence Saint-Yves, Saint-Paul, n° 77, novembre 1990, pp.11-22. • Nlend, J.-R., La responsabilité des dirigeants de sociétés en droit luxembourgeois, Ecoconsult S.C.P, 1997. • Payen, Y, Mise en oeuvre de la responsabilité des administrateurs par les actionnaires pour faute de gestion, Jurisnews - Regard sur le Droit des Sociétés, Promoculture, vol.1, n° 5/2008, pp.17-20. • Arvis, H., Le régime général de responsabilité civile des dirigeants de sociétés commerciales au Luxembourg, note sous Tribunal. Arr. Lux. 24 octobre 2008, Revue internationale du Droit des Affaires/Internationaal tijdschrift voor ondernemingsrecht (D.A.O.R), Larcier, n° 96, 2010, p.419. • Binard, S., Exclusion, limitations et couverture de la responsabilité civile des dirigeants de sociétés commerciales : état des lieux, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2015/3, pp.3-11. • Ledain Santiago, R., Le gage sur actions, constitution - utilisation - réalisation - limitations, Promoculture-Larcier, 2015, pp.103-106. • Sabatier, R., Herat, M., La responsabilité des dirigeants sociaux : les avancées jurisprudentielles (1ère partie), ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2015/6, pp.17-27. • Schmitt, A., Waisse, A., Le caractère non exclusif de l'action en comblement de passif, Journal des Tribunaux Luxembourg, Larcier, n° 42, 2015, pp.161-164.

	• Koch, A., Responsabilité des administrateurs et autres organes sociaux (y compris conflit d'intérêts), dans Un siècle d'application de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, Wolters Kluwer, 2015, pp.205-240. • Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.309-314. • Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, pp.217-218. • Winandy, J.-P, Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, pp.591-593. • Kayser, A., Rôles et responsabilités des administrateurs en droit luxembourgeois, JurisNews Droit des assurances et de la responsabilité, Promoculture- Larcier, vol.9, n°1-2/2020. • Cailleau, S., Kurth, B., Boudhina, K., Restructuring : insolvency challenges and directors' liability inthe Covid-19 era, Revue Pratique de Droit des Affaires, Legitech, Vol. 7/2020, pp. 8-22. • Al Mari, D., Sabatier, R., A diagnosis of the risks and challenges faced by Luxembourg directors during the Covid-19 crisis, Revue Pratique de Droit des Affaires, Legitech, Vol. 7/2020, pp. 23-33. • Sauer, T., Bredimus, M., Fudiciary duties of Luxembourg company directors during an acquisition process, Revue Pratique de Droit des Affaires, Legitech, Vol. 10/2021, pp. 1-30.
— faute de régularité	• Schaeffer, N., Réflexions sur la responsabilité des administrateurs et dirigeants de sociétés commerciales de capitaux, dans Feuille de liaison de la Conférence Saint-Yves, Saint-Paul, n° 77, novembre 1990, pp.11-22. • Nlend, J.-R., La responsabilité des dirigeants de sociétés en droit luxembourgeois, Ecoconsult S.C.P, 1997. • Arvis, H., Le régime général de responsabilité civile des dirigeants de sociétés commerciales au Luxembourg, note sous Tribunal. Arr. Lux. 24 octobre 2008, Revue internationale du Droit

	des Affaires/Internationaal tijdschrift voor ondernemingsrecht (D.A.O.R), Larcier, n° 96, 2010, p.419. • Binard, S., Exclusion, limitations et couverture de la responsabilité civile des dirigeants de sociétés commerciales : état des lieux, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2015/3, pp.3-11. • Sabatier, R., Herat, M., La responsabilité des dirigeants sociaux : les avancées jurisprudentielles (1ère partie), ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2015/6, pp.17-27. • Koch, A., Responsabilité des administrateurs et autres organes sociaux (y compris conflit d'intérêts), dans Un siècle d'application de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, Wolters Kluwer, 2015, pp.205-240. • Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.302-303, pp.313-314. • Winandy, J.-P, Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, pp.598-601. • Kayser, A., Rôles et responsabilités des administrateurs en droit luxembourgeois, JurisNews Droit des assurances et de la responsabilité, Promoculture- Larcier, vol.9, n°1-2/2020.
— pénale (générale, *i.e.* hors abus de biens sociaux)	• Spielmann, D. La responsabilité pénale du dirigeant d'entreprise en droit luxembourgeois, Revue de droit pénal et de criminologie, Die Keure / La Charte, 1998, pp.5-27. • Brucher, J., Sünnen, M., La responsabilité civile et pénale des dirigeants de sociétés et d'entreprises (première partie), Codex mensuel juridique et politique du Luxembourg, n° 1, Mark's Consulting, septembre 1999, pp.4-7. • Brucher, J., Sünnen, M., La responsabilité civile et pénale des dirigeants de sociétés et d'entreprises (deuxième partie), Codex mensuel juridique et politique du Luxembourg, n° 2, Mark's Consulting, octobre 1999, pp.10-15.

	• Brucher, J., Sünnen, M., La responsabilité civile et pénale des dirigeants de sociétés et d'entreprises (troisième partie), Codex mensuel juridique et politique du Luxembourg, n° 3, Mark's Consulting, novembre 1999, pp.28-32. • Ledain Santiago, R., Le gage sur actions, constitution - utilisation - réalisation - limitations, Promoculture-Larcier, 2015, pp.107-108. • Koch, A., Responsabilité des administrateurs et autres organes sociaux (y compris conflit d'intérêts), dans Un siècle d'application de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, Wolters Kluwer, 2015, pp.205-240. • Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.324-326. • Kayser, A., Rôles et responsabilités des administrateurs en droit luxembourgeois, JurisNews Droit des assurances et de la responsabilité, Promoculture- Larcier, vol.9, n°1-2/2020.
— spécifique	• Ledain Santiago, R., Le gage sur actions, constitution - utilisation - réalisation - limitations, Promoculture-Larcier, 2015, pp.110-111. • Koch, A., Responsabilité des administrateurs et autres organes sociaux (y compris conflit d'intérêts), dans Un siècle d'application de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, Wolters Kluwer, 2015, pp.205-240. • Pralong, D., Le comité de direction – vers plus de flexibilité en droit des sociétés ?, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affairesau Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2017/8, pp.24-33. • Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, p.324. • Macchi, V., Eclairage sur le devoir de discrétion de l'administrateur de société anonyme, Revue pratique de droit des affaires, Legitech, n°9, décembre 2020, pp 6-12. • Kayser, A., Rôles et responsabilités des administrateurs en droit luxembourgeois, JurisNews Droit des assurances et de la

	responsabilité, Promoculture- Larcier, vol.9, n°3-4/2020. • Sauer, T., Bredimus, M., Fiduciary duties of luxembourg company directors during an acquisition process, Revue pratique de droit des affaires, Legitech, Vol. 10/2021.
— révocation *ad nutum* (pour les SA)	• Fayot, F., Sociétés anonymes - révocation d'administrateurs en assemblée générale - défaut de convocation par le conseil d'administration et absence des administrateurs lors de la révocation - voie de fait ? - non - note sur référés 475/99 et 476/99 du 18 juin 1999, Cour d'appel - arrêt référé du 26 octobre 1999, n° 23801 et 23803 du rôle, Droit des sociétés (1997-2002) dans Annales du droit luxembourgeois, Bruylant, vol.11 (2001), 2002, pp.558-562. • Pralong, D., Les clauses d'earn-out : risques juridiques et précautions rédactionnelles, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2012/2, pp.3-11. • Lambé, A., Ledain Santiago, R., Le statut du dirigeant social - salarié ou indépendant ? (1ère partie), ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2013/4, pp.9-17. • Poelmans, O., Le droit des obligations au Luxembourg, principes généraux et examen de jurisprudence, Les dossiers du Journal des Tribunaux Luxembourg, Larcier, 2013, pp.292-294 • Steichen, A., Jordan-Dandrau, C., Révocation ad nutum des administrateurs de sociétés anonymes : quelles conditions de quorum et de majorité prévoir ?, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2016/7, pp.3-10. • Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.654-656 (pour les SA). • Winandy, J.-P, Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, p.127-130. (pour les Sàrl) et p.582-583. (pour les SA).
AFFECTIO SOCIETATIS	• Carpantier, J.-F., Wuidar, O., Analyse

	conceptuelle de l'affectio societatis en droit luxembourgeois : article 1832, Le bicentenaire du Code civil : une contribution luxembourgeoise, Portalis, 2004, pp.343-367. • Staechele-Stefanova, Y, Quelques réflexions sur la société, dans Un siècle d'application de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, Wolters Kluwer, 2015, pp.13-27. • Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.101-106. • Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, pp.369-375. • Winandy, J.-P, Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, pp.209-212. • Soccio, S., Le régime juridique des comptes « courants » d'associés créditeurs et ses conséquences pour les sociétés en difficultés, JurisNews droit des sociétés, Promoculture-Larcier, vol.13, n°1-2/2020.
APPORT — d'actif / de branche / d'universalité	• Kolbach, D., Schmit, J.-M., Les grands chantiers du droit des sociétés, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2006/1, pp.19-26. • Schwachtgen, A., Les récents changements apportés à la législation sur les sociétés, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2007/2, pp.16-26. • Duro, C., Fusions, scissions, transferts d'actifs, de branches d'activités, d'universalité et de patrimoine professionnel après la loi du 23 mars 2007, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2007/5, pp.21-28. • Corbisier, I., La réforme du droit luxembourgeois des sociétés - (n° 6985), Revue Pratique des Sociétés, Bruylant, 2008/3, pp.271-362. • Schmitt, A., Regards sur les transferts d'actifs, de branche d'activité et d'universalité (article 308bis-1 à 5 de la loi sur les sociétés commerciales), ACE: Comptabilité, fiscalité,

	audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2014/3, pp.18-25. • O.P, H.W., Transmission d'universalité et transfert des contrats intuitu personae, note sur la Cour d'appel, 1er février 2012, n° 33072 et 33104, Revue internationale du Droit des Affaires/Internationaal tijdschrift voor ondernemingsrecht (D.A.O.R.), Wolters Kluwer, n° 113, 2015, pp.14-19. • Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, p.86-87, pp.435-437. • Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, pp.437-440. • Winandy, J.-P, Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, pp.897-898.
— de patrimoine professionnel	• Kolbach, D., Schmit, J.-M., Les grands chantiers du droit des sociétés, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2006/1, pp.19-26. • Schwachtgen, A., Les récents changements apportés à la législation sur les sociétés, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2007/2, pp.16-26. • Duro, C., Fusions, scissions, transferts d'actifs, de branches d'activités, d'universalité et de patrimoine professionnel après la loi du 23 mars 2007, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2007/5, pp.21-28. • Bahar, R., Le transfert de patrimoine professionnel, une contribution helvétique au droit des sociétés luxembourgeois, dans Le nouveau droit luxembourgeois des sociétés, Collection de la Faculté de Droit, d'Économie et de Finance de l'Université du Luxembourg, Larcier, 2008, pp.107-141. • Wildgen (Collectif), Le transfert de patrimoine professionnel, Jurisnews - Regard sur le Droit des Sociétés, Promoculture, vol. 1, n° 5/2008., pp.17-20.

	• Poelmans, O., Le droit des obligations au Luxembourg, principes généraux et examen de jurisprudence, Les dossiers du Journal des Tribunaux Luxembourg, Larcier, 2013, pp.469-474. • Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, p.435. • Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, pp.440-444. • Winandy, J.-P, Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, pp.898-900.
— émission d'actions / actions émises sous le pair comptable des actions anciennes	• Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, pp.306-308.
— en compte 115	• Kolbach, D., Apport en société non rémunéré par l'émission de nouveaux titres de société, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2010/9, pp.22-28. • Loly, C., L'Hommel, J-Y, Docquier, R., Apports à une société non rémunérés par des titres représentatifs du capital — aspects pratiques, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2012/2, pp.13-16. • Beullekens, F, Graas, J., Les pactes d'actionnaires et la loi du 10 août 1915 : Réflexions et perspectives, dans Un siècle d'application de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, Wolters Kluwer, 2015, pp.69-101. • Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.163-164.
— en industrie	• Wildgen (Collectif), La réforme de la Sàrl à la lumière du projet de loi 5730 (Partie I), Jurisnews - Regard sur le Droit des Sociétés, Promoculture, vol. 2, n° 4/2009, pp.61-64. • Wildgen (Collectif), La réforme de la Sàrl à la lumière du projet de loi 5730 (Partie II), Jurisnews - Regard sur le Droit des Sociétés, Promoculture, vol. 2, n° 5/2009, pp.65-68.

	• Corbisier, I., Burbi, D., Les opérations sur capital dans une société anonyme à la suite de la loi du 10 juin 2009 : regards croisés de l'administrateur et du réviseur d'entreprises agréé, Dossier du Journal des Tribunaux Luxembourg, Larcier, 2011, p.10, p.13, p.66. • Prussen, P., Fisch, J-L., Hoss, T., Les parts bénéficiaires — les contours d'un instrument flexible en droit des sociétés et en droit fiscal, dans Droit bancaire et financier au Luxembourg, ALJB, Larcier, vol. 3, 2014, pp.1619-1659. • Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.86-87. • Winandy, J.-P, Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, p.140.
— en nature (*i.e.* autre qu'en numéraire)	• Hellinckx, G., Les difficultés de qualification et de la libération du capital par compensation de créances réciproques en droit des sociétés luxembourgeois, Bulletin Droit & Banque, ALJB, n° 9, 1986, pp.25-33. • Winandy, J.-P, Michels, H., Règles fiscales d'évaluation des apports autres qu'en numéraire à des sociétés de capitaux, Fiduciaire Générale du Luxembourg, Solist, 1989. • Lejoncq, R., La mission du réviseur d'entreprises dans le cadre des apports autres qu'en numéraire, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2008/4, pp.6-11. • Bellamine, S., La loi du 10 juin 2009 : nouvelles dispenses en matière d'évaluation des apports en nature aux sociétés anonymes, Jurisnews - Regard sur le Droit des Sociétés, Promoculture, vol. 3, n° 6/2010, pp.109-112. • Corbisier, I., Burbi, D., L'apport en nature à l'occasion de la constitution de la société ou d'une augmentation de capital, dans Les opérations sur capital dans une société anonyme à la suite de la loi du 10 juin 2009 : regards croisés de l'administrateur et du réviseur d'entreprises agréé, Dossier du Journal des Tribunaux Luxembourg, Larcier, 2011, pp.13-74.

	• Bonneau, R., Mauske, A., L'exigence d'un rapport de réviseur d'entreprises agréé en cas d'émission de titres convertibles ou assortis de droits de souscription, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2015/8, pp.13-20. • Olliges, A., Giraudeau, A-L-, Renonciation au rapport du réviseur dans le cadre d'un apport en nature : mise en pratique de l'exception dans le cadre d'une fusion par absorption, Revue pratique de droit des affaires, Legitech, Vol.1/2018, pp.2-4. • Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.79-86, pp.382-384. • Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, pp.64-72. • Winandy, J.-P, Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, pp.140-142. • Cailleau, S., Kurth, B., Boudhina, K., Restructuring : insolvency challenges and directors' liability inthe Covid-19 era, Revue Pratique de Droit des Affaires, Legitech, Vol. 7/2020, pp. 8-22.
— en numéraire	• Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.77-79. • Winandy, J.-P, Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, pp.139-140.
— évaluation	• Bellamine, S., La loi du 10 juin 2009 : nouvelles dispenses en matière d'évaluation des apports en nature aux sociétés anonymes, Jurisnews - Regard sur le Droit des Sociétés, Promoculture, vol. 3, n° 6/2010, pp.109-112. • Kolbach, D., Apport en société non rémunéré par l'émission de nouveaux titres de société, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2010/9, pp.22-28. • Corbisier, I., Burbi, D., L'apport en nature à l'occasion de la constitution de la société ou d'une augmentation de capital, dans Les opérations sur capital dans une société anonyme à la suite de la loi du 10 juin 2009 :

	regards croisés de l'administrateur et du réviseur d'entreprises agréé, Dossier du Journal des Tribunaux Luxembourg, Larcier, 2011, pp.13-74. • Courtois, Y, Introduction à l'évaluation des entreprises et du private equity, Wolters Kluwer, 2014, pp.18-19. • Bonneau, R., Mauske, A., L'exigence d'un rapport de réviseur d'entreprises agréé en cas d'émission de titres convertibles ou assortis de droits de souscription, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2015/8, pp.13-20. • Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, p.86, p.382. • Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, pp.72-73.
ASSEMBLÉE fonctionnement : — convocation	• Charlier, I., Le renforcement des droits des actionnaires des sociétés cotées : loi du 24 mai 2011, Jurisnews — Regard sur le Droit des Sociétés, Promoculture, vol. 4, n° 6/2011, pp.151-154. • Fayot, F, Matins Costa, C., Assemblées générales : convocation ; droit préférentiel de souscription ; abus de majorité, note sous Cour d'appel, 14 juillet 2010 n° 34800 du rôle : irrégularités des convocations aux assemblées générales (oui et non), non-observation du droit préférentiel de souscription (oui), abus de majorité (non), nullité (oui), Droit des sociétés (2006-2012) dans Annales du droit luxembourgeois, Bruylant, vol.21 (2011), pp.262-276. • Wildgen (Collectif), General shareholders' meetings — SA / SCA / SARL comparative chart: frequency, convening, quorum, majority, Jurisnews - Regard sur le Droit des Sociétés, Promoculture, vol. 4, n° 7-8/2011, pp.155-162. • Poelmans, O., Le droit des obligations au Luxembourg, principes généraux et examen de jurisprudence, Les dossiers du Journal des Tribunaux Luxembourg, Larcier, 2013, pp.361-362.

	• Henrard, S., La convocation et le fonctionnement des assemblées générales dans les sociétés cotées en bourse — 1ère partie : la convocation et les formalités avant l'assemblée, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2013/3, pp.4-10. • Duchêne, E., Les règles ordinaires des assemblées générales, dans Un siècle d'application de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, Wolters Kluwer, 2015, pp.103-124. • Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.725-728. • Graas, J, Hinn, V., Le casse-tête des règles relatives à la prise de décisions par les associés dans une Sàrl, Revue pratique de droit des affaires, Legitech, Vol.1/2018, pp.4-8. • Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, pp.245-250. • Winandy, J.-P, Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, pp.627-629 (pour les SA), pp.736-737 (pour les Sàrl). • Lhuillier, J.-B., Les assemblées générales à l'épreuve du confinement général – Vers une dématérialisationà marche forcée, Revue Pratique de Droit des Affaires, Legitech, Vol. 6/2020, pp. 20-29.
— délibération / tenue	• Takerkart-Wolf, L-A,. Marchal, F., Plaidoyer pour un assouplissement de la condition de double majorité de l'article 199 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, Jurisnews — Regard sur le Droit des Sociétés, Promoculture, vol. 4, n° 4/2011, pp.143-146. • Charlier, I., Le renforcement des droits des actionnaires des sociétés cotées : loi du 24 mai 2011, Jurisnews - Regard sur le Droit des Sociétés, Promoculture, vol. 4, n° 6/2011, pp.151-154. • Wildgen (Collectif), General shareholders' meetings — SA / SCA / SARL comparative chart: frequency, convening, quorum, majority, Jurisnews — Regard sur le Droit des Sociétés, Promoculture, vol.4, n° 7-8/2011, pp.155-162.

	• Henrard, S., La convocation et le fonctionnement des assemblées générales dans les sociétés cotées en bourse — 2ème partie: Le déroulement et les formalités pendant et après l'assemblée ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2013/5, pp.9-16. • Duchêne, E., Les règles ordinaires des assemblées générales, dans Un siècle d'application de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, Wolters Kluwer, 2015, pp.103-124. • Steichen, A., Le droit de veto dans les sociétés luxembourgeoises, JurisNews Droit des sociétés, Promoculture-Larcier, vol. 10, n°2-3/2017. • Graas, J, Hinn, V., Le casse-tête des règles relatives à la prise de décisions par les associés dans une Sàrl, Revue pratique de droit des affaires, Legitech, Vol.1/2018, pp.4-8. • Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.731-734. • Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, pp.245-269. • Winandy, J.-P, Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, pp.629-637. • Lhuillier, J.-B., Les assemblées générales à l'épreuve du confinement général – Vers une dématérialisationà marche forcée, Revue Pratique de Droit des Affaires, Legitech, Vol. 6/2020, pp. 20-29.
— prorogation	• Fayot, F., Matins Costa, C., Référé du 31 octobre 2001, Société anonyme 1.Art. 67(5) LSC — demande de prorogation de l'assemblée générale — modalités et mise en oeuvre de ce droit — sanction de l'absence de prorogation - nullité des décisions prises — suspension des décisions par le juge des référés, 2. Pouvoirs du juge des réfères — impossibilité de prononcer une suspension qui anéantirait définitivement une résolution du conseil, Droit des sociétés (2002-2006) dans

	Annales du droit luxembourgeois, Bruylant, vol.16 (2006), 2007, pp.427-430. • Wildgen,Partners in Law (Collectif), Prorogation d'une assemblée générale, Jurisnews - Regard sur le Droit des Sociétés, Promoculture, vol. 1, n° 2/2008, p.8. • Duchêne, E., Les règles ordinaires des assemblées générales, dans Un siècle d'application de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, Wolters Kluwer, 2015, pp.103-124. • Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.730-731. • Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, pp.267-268. • Winandy, J.-P, Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, pp.645-649 (pour les SA).
— suspension / annulation	• Poelmans, O., Le droit des obligations au Luxembourg, principes généraux et examen de jurisprudence, Les dossiers du Journal des Tribunaux Luxembourg, Larcier, 2013, pp.367-368 • Arvis, H., La nullité des délibérations des assemblées générales d'actionnaires dans la jurisprudence luxembourgeoise, Revue internationale du Droit des Affaires/ 1 nternationaal tijdschrift voor ondernemingsrecht (D.A.O.R.), Larcier, n° 107, 2013, pp.296.et s. • Arvis, H., La loi de 1915 et le droit des obligations : ruptures et réconciliations, dans Un siècle d'application de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, Wolters Kluwer, 2015, pp.45-68. • Duchêne, E., Les règles ordinaires des assemblées générales, dans Un siècle d'application de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, Wolters Kluwer, 2015, pp.103-124. • Elvinger, A., Le carrousel des nullités dans la loi du 16 août 2016 (erratum : il faut lire 10 août 2016) de la loi sur les sociétés commerciales : modernisation ou régression, protection ou insécurité ?, Journal des Tribunaux Luxembourg, Larcier, n° 47, 2016, pp.129-134.

	• Schummer, L., Harles, P., L'excès de pouvoir et le détournement de pouvoir – une nouvelle cause de nullité des décisions des assemblées générales en droit luxembourgeois ?, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n°2017/6, pp.11-17. • Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.200-209. • Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, pp.293-294. • Chronique de jurisprudence, Trib. arr. Luxembourg, 2e ch., 2 novembre 2018, Journal des tribunaux de Luxembourg, Larcier, n°63, 2019, pp.81-84. • Winandy, J.-P, Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, pp.439-442. • Laurent, M., Abus de majorité et de minorité en droit des sociétés et jurisprudences récentes, ACE : Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n°2020/9, pp. 2-10.
<u>pouvoirs</u> : — génériques	• Duchêne, E., Les règles ordinaires des assemblées générales, dans Un siècle d'application de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, Wolters Kluwer, 2015, pp.103-124. • Couret, A., Gestion et gouvernance des sociétés, la répartition des pouvoirs entre l'assemblée générale et les organes d'administration et de direction, dans Cent ans de droit luxembourgeois des sociétés, Larcier, 2016, pp.323-334. • Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.724-725. • Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, pp.242-243. • Winandy, J.-P, Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, p.639.
<u>type</u> : — extraordinaire	• Wildgen (Collectif), General shareholders' meetings — SA / SCA / SARL comparative

	chart: frequency, convening, quorum, majority, Jurisnews — Regard sur le Droit des Sociétés, Promoculture, vol. 4, n° 7-8/2011, pp.155-162. • Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.738-740. • Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, p.244-245. • Winandy, J.-P, Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, pp.648-651.
— ordinaire	• Wildgen (Collectif), General shareholders' meetings — SA / SCA / SARL comparative chart: frequency, convening, quorum, majority, Jurisnews — Regard sur le Droit des Sociétés, Promoculture, vol. 4, n° 7-8/2011, pp.155-162. • Duchêne, E., Les règles ordinaires des assemblées générales, dans Un siècle d'application de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, Wolters Kluwer, 2015, pp.103-124. • Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.734-738. • Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, p.243-244. • Winandy, J.-P, Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, pp.633-647.
ASSISTANCE FINANCIÈRE — garantie	• Wildgen (Collectif), Les nouvelles dispositions en matière de rachat d'actions propres et d'assistance financière en droit luxembourgeois, Jurisnews - Regard sur le Droit des Sociétés, Promoculture, vol. 2, n° 8/2009, pp.77-80. • Corbisier, I., Burbi, D., L'aide financière procurée par la SA en vue de l'acquisition de ses actions par un tiers, dans Les opérations sur capital dans une société anonyme à la suite de la loi du 10 juin 2009, Les dossiers du Journal des Tribunaux Luxembourg, Larcier, 2011, pp.83-115. • Marchand, N., L'assistance financière en droit luxembourgeois, interprétations, comparaisons et perspectives : une réforme manquée ?, ACE:

	Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2013/1, pp.14-30. • Wurth, M., Westendorf, H., Assistance financière et Sàrl : assistance à personne « non » en danger ?, Revue Pratique de Droit des Affaires, Legitech, Vol. 1/2018, pp. 9-13. • Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.763-768 (pour les SA), pp.597-600 (pour les Sàrl). • Winandy, J.-P, Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, pp.536-541.
ASSOCIATION — momentanée/de participation	• Fayot, F, Association momentanée — apports en industrie à l'exclusion de tous autres apports — répartition du bénéfice — note sous Cour d'appel — civil — 23 janvier 2001 n° 23 581, Droit des sociétés (1997-2002) dans Annales du droit luxembourgeois, Bruylant, vol.11 (2001), p.587. • Trivaudey, L., Burbi, D., L'association momentanée luxembourgeoise : une société commerciale « éphémère » en vue de la réalisation d'opérations en commun », ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 3/2007, pp.3-15. • Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.563-569, pp.569-571. • Winandy, J.-P, Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, pp.112-119.
— sans but lucratif	• Metzler, L., Le régime légal des sociétés et des associations en droit luxembourgeois, Revue pratique des sociétés civiles et commerciales, Imprimerie Van Linthout, n° 3072, 1930, pp.242-256. • Hoffeld, J., Les conditions de recevabilité de l'action en justice exercée par les associations, groupements et syndicats, dans Diagonales à travers le droit luxembourgeois : livre jubilaire de la Conférence Saint-Yves, 1946-1986, Saint-Paul, 1986, pp.357-370. • Elvinger, M., Spielmann, D., Les associations et groupements de personnes dans la vie juridique luxembourgeoise, dans Bulletin du

	Cercle François Laurent, Imprimerie Rapidpress, Bulletin III, 1995, pp.156-193. • Poelmans, O., Le droit des obligations au Luxembourg, principes généraux et examen de jurisprudence, Les dossiers du Journal des Tribunaux Luxembourg, Larcier, 2013, pp.101-102. • Serraf, B, Somma, T., Société d'Impact Sociétal "Companies with social endeavors: chronicle of a success foretold, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n°2017/02, pp-17-20. • Les sociétés d'impact sociétal : première reconnaissance législative de l'économie sociale et solidaire, Journal des tribunaux Luxembourg, Larcier, n°52, 5 août 2017, pp. 110-117. • Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.30-39. • Winandy, J.-P, Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, pp.84-87. • Derème, F., Quel rôle peuvent jouer les maisons de famille et/ou les oeuvres d'art dans la gouvernance familiale, Revue international du patrimoine, n°3, décembre 2019 p.114, et n°6, juin 2020, p.86.
BANQUEROUTE — frauduleuse	• Jacoby, S. Guimezanes, S., La responsabilité des dirigeants sociaux en cas de faillite d'une société commerciale, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2007/5, pp.29-32. • Hammouche, K., Aperçu de la jurisprudence en matière de banqueroute, Jurisnews — Procédures d'Insolvabilité, Promoculture-Larcier, vol.1, n° 4/2013, pp.17-22. • Koch, A., Responsabilité des administrateurs et autres organes sociaux (y compris conflit d'intérêts), dans Un siècle d'application de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, Wolters Kluwer, 2015, pp.205-240. • Winandy, J.-P, Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, p.1032.

	• Chronique de jurisprudence – Cour d'appel de Luxembourg – Action en comblement de passif, JurisNews Procédures d'insolvabilité, Promoculture-Larcier, vol. 5, n°3/2020. • Cailleau, S., Kurth, B., Boudhina, K., Restructurings: insolvency challenges and directors' liability in the covid-19 era, Revue pratique de droit des affaires, Legitech, Vol.7/2020, pp.8-22.
— simple	• Jacoby, S. Guimezanes, S., La responsabilité des dirigeants sociaux en cas de faillite d'une société commerciale, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2007/5, pp.29-32. • Giabbani, D., L'infraction de banqueroute simple, Jurisnews — Droit Pénal des Affaires, Promoculture-Larcier, vol. 2, n° 2/2013, pp.21-24. • Hammouche, K., Aperçu de la jurisprudence en matière de banqueroute, Jurisnews — Procédures d'Insolvabilité, Promoculture-Larcier, vol.1, n° 4/2013, pp.17-22. • Koch, A., Responsabilité des administrateurs et autres organes sociaux (y compris conflit d'intérêts), dans Un siècle d'application de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, Wolters Kluwer, 2015, pp.205-240. • Winandy, J.-P, Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, pp.1029-1031.
CAPITAL — amortissement	• Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.386-387. • Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, pp.329-330. • Winandy, J.-P, Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, pp.548-549.
— augmentation (autorisé)	• Macchi, V, Muller, P, La technique du capital autorisé : état des lieux et perspectives, Jurisnews — Regard sur le Droit des Sociétés, Promoculture, vol. 3, n° 2/2010, pp.93-96.

	• Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.752-754. • Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, pp.303-305. • Winandy, J.-P, Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, pp.519-524. • Colin, D., Précis de droit comptable, Legitech, 2020, pp.113-116. • Pralong-Damjanovic, D., Burg, C., Les parts bénéficiaires, entre souplesse et incertitudes, ACE : Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n°2020/7, pp. 2-13. • Maria, D., L'attribution gratuite d'actions : petit guide pratique, ACE : Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n°2021/1, pp. 9-16.
— libération	• Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.579-580 (pour les Sàrl), pp.631-634 (pour les SA). • Winandy, J.-P, Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, pp.180-181. • Soccio, S., Le régime juridique des comptes « courants » d'associés créditeurs et ses conséquences pour les sociétés en difficultés, JurisNews droit des sociétés, Promoculture-Larcier, vol.13, n°1-2/2020.
— réduction	• Wildgen (Collectif), Transposition aux sociétés à responsabilité limitée de certaines institutions propres aux sociétés anonymes : tableau comparatif, Jurisnews - Regard sur le Droit des Sociétés, Promoculture, vol. 4, n° 1/2011, pp.129-134. • Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.386-390, p.579-580. (pour les Sàrl), pp.760-762 (pour les SA). • Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, pp.323-329. • Winandy, J.-P, Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, pp.544-548 (pour les SA), p.669 (pour les Sàrl).

— social	• Marchal, F, Payen, Y, Le changement de devise du capital social, Legitech, LexNow ID/24039, décembre 2015. • Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.158-161. • Burbi, D., Le capital social et sa représentation comptable dans Cent ans de droit luxembourgeois des sociétés, Larcier, 2016, pp.211-262. • Winandy, J.-P, Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, pp.156-158.
CLAUSE D'AGRÉMENT	• Beullekens, F, Graas, J., Les pactes d'actionnaires et la loi du 10 août 1915 : Réflexions et perspectives, dans Un siècle d'application de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, Wolters Kluwer, 2015, pp.69-101. • Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.746-747. • Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, pp.125-129. • Winandy, J.-P, Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, pp.665-666. • Maria, D., Structures sociétaires luxembourgeoises et gouvernance d'entreprise familiale : partagez… mais pas trop ! intéressez à l'entreprise mais gardez le contrôle, La Revue international du patrimoine, Legitech, Vol.3/2019, pp.116-136. • Pralong-Damjanovic, D., Burg, C., Les parts bénéficiaires, entre souplesse et incertitudes, ACE : Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n°2020/7, pp. 2-13. • Sauer, T., Bredimus, M., Fiduciary duties of luxembourg company directors during an acquisition process, Revue pratique de droit des affaires, Legitech, Vol.n°10/2021.
CLAUSE D'INALIÉNABILITÉ	• Beullekens, F, Graas, J., Les pactes d'actionnaires et la loi du 10 août 1915 : Réflexions et perspectives, dans Un siècle d'application de la loi du 10 août 1915

	concernant les sociétés commerciales, Wolters Kluwer, 2015, pp.69-101. • Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.749-750. • Hermelinski, P., Les clauses d'inaliénabilité dans les sociétés anonymes, ACE : Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n°2018/10, pp.2-9. • Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, pp.124-125. • Winandy, J.-P, Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, pp.662-664.
CLAUSE LÉONINE	• Fayot, F Panichi, K., La prohibition des clauses léonines, dans Le bicentenaire du Code Civil - Une contribution luxembourgeoise, Portalis, 2004, pp.369-391. • Winandy, J.-P, Nullité des sociétés, Legitech, 2011, LegxNow ID/11643. • Boone, D., Qui craint le grand méchant loup ? Les clauses léonines à la lumière du projet de loi 6471, Jurisnews — Droit des Sociétés, Promoculture-Larcier, vol. 6, n° 3-4/2013, pp.219-226. • Staechele-Stefanova, Y., Quelques réflexions sur la société, dans Un siècle d'application de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, Wolters Kluwer, 2015, pp.13-26. • Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.96-101. • Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, pp.139-141. • Winandy, J.-P, Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, p.158-159, p.242, pp.808-810.
CLAUSE DE PRÉEMPTION	• Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.747-749. • Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, pp.125-129. • Winandy, J.-P, Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, p.666.

	• Maria, D., Structures sociétaires luxembourgeoises et gouvernance d'entreprise familiale : partagez… mais pas trop ! intéressez à l'entreprise mais gardez le contrôle, La Revue international du patrimoine, Legitech, Vol.3/2019, pp.116-136.
CLAUSE DE SORTIE	• Beullekens, F, Graas, J., Les pactes d'actionnaires et la loi du 10 août 1915 : Réflexions et perspectives, dans Un siècle d'application de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, Wolters Kluwer, 2015, pp.69-101. • Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, p.129. • Winandy, J.-P, Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, pp.666-667. • Hermelinski, P., Brunot, M., Les clauses de sortie forcée – Quelques remarques quant à leur qualification juridique et leur mise en œuvre, ACE : Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n°2021/3, pp.2-10.
COMPTES SOCIAUX — approbation	• Berna, P Leclerc, Y, Les nouveaux comptes sociaux des sociétés de capitaux luxembourgeoises : commentaire de la loi du 4 mai 1984 adaptant la législation à la quatrième directive des Communautés européennes, Banque Internationale, Imprimerie Centrale, 1984. • Wildgen (Collectif), Regard sur la publication des comptes annuels, Jurisnews — Regard sur le Droit des Sociétés, Promoculture, vol. 1, n° 8/2008, pp.29-32. • Giabanni, G., Le défaut de publication des comptes annuels — une infraction comptable, Jurisnews — Droit Pénal des Affaires, Promoculture-Larcier, vol. 2 n° 3/2013, pp.25-28. • Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.345-349. • Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, p.337.

	• Colin, D., Précis de droit comptable, Legitech, 2020, pp.257-262. • Lhuillier, J-B., Les assemblées générales à l'épreuve du confinement général – vers une dématérialisation à marche forcée, Revue pratique de droit des affaires, Legitech, Vol.6/2020, pp.20-30. • Longerstaey, P., L'affaire Wirecard, ACE : Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n°2021/2, pp.12-13.
— consolidés / statutaires	• Preud'homme, A.-S., Trivaudey, L., Entre évolution et révolution : la sphère comptable luxembourgeoise en mutation, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2006/1, pp.3-6. • Preud'homme, A.-S., Trivaudey, L., Les comptes annuels des sociétés holdings, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2006/4, pp.3-12. • Lejoncq, R., ISA 600 : The Audit of Group Financial Statements» : impacts sur l'audit des comptes consolidés, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer n° 2006/4, pp.23-27. • Preud'homme, A.-S., Steyne, D., La consolidation des sociétés commerciales au Luxembourg, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2007/10, pp.3-12. • Wildgen (Collectif), Des Lux-GAAP aux normes IAS/IFRS : une révolution qui n'est pas seulement d'ordre comptable, Jurisnews - Regard sur le Droit des Sociétés, Promoculture, vol. 1, n° 9/2009, pp.33-36. • Macchi, V, La loi du 10 décembre 2010 ou la modernisation incomplète du droit comptable luxembourgeois, Jurisnews - Droit des Sociétés, Promoculture-Larcier, vol. 4, n° 3/2011, pp.139-142. • Dazin, E., Panorama de droit comptable luxembourgeois, JurisNews - Droit des

	Sociétés, Promoculture-Larcier, vol. 8, n° 3-4/2015, pp.293-302. • Ferrian, J., Vers une révision progressive du droit comptable luxembourgeois ? Focus sur la transposition des directives 2013/34/UE et 2014/95/UE, Legitech, LexNow ID/24305, mars 2016. • Grange, F, Findling, J.-F, Tinel, V, La modernisation du droit comptable: une rupture du lien historique avec le droit des sociétés, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2016/2, pp.11-16. • Streel, A., Meunier, V., Peffer, J., Godard, J., Les 10 étapes d'un Purchase Price Allocation, un exercice pas seulement réservé aux comptes consolidés des groupes cotés, ACE : Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n°2017/7, pp. 2-16. • Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.455-459. • Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, pp.344-352. • Colin, D., Précis de droit comptable, Legitech, 2020, pp.252-253. • Stempnierwsky, Y., Les regroupements d'entreprises sous contrôle commun selon le référentiel IFRS : dernières nouvelles du normalisateur comptable International, ACE : Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n°2020/8, pp.2-13.
— contrôle	• Schmitt, A., Grozinger-de-Rosnay,D., Mission et responsabilité du réviseur d'entreprises en droit luxembourgeois, Bulletin Droit & Banque, ALJB, n° 14, 1989, pp.18-43. • Didierjean, J., Detrembleur, C., Roch, J.-P, Quel contrôle légal le Luxembourg offre-t-il a ses sociétés, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2006/2, pp.18-25.

- Lejoncq, R., Zahlen, R., Perception et aperçu de la mission de l'auditeur externe des comptes annuels, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2006/6, pp.23-29.
- Géradin, B., Le commissaire en droit luxembourgeois: fonction, rôle et responsabilités, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2009/5, pp.15-24.
- Mousel, F., La réforme européenne du marché de l'audit à la lumière d'une analyse conceptuelle de l'audit financier externe, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2011/9, pp.4-15.
- Mousel, F., Le rôle des réviseurs d'entreprises agréés en matière de contrôle légal des comptes et en matière de surveillance microprudentielle des établissements de crédit, dans Droit bancaire et financier au Luxembourg, ALJB, Larcier, vol. 1,2014, pp.443-487.
- Duren, P, Derouané, A., L'audit des sociétés commerciales, dans Un siècle d'application de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, Wolters Kluwer, 2015, pp.241-246.
- Payen. Y, Ferrian, J., Contrôle légal des comptes: Intervention d'un commissaire aux comptes ou d'un réviseur d'entreprises ?, Legitech, LexNow ID/24436, avril 2016.
- Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.357-362, pp.740-741.
- Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, pp.921-925.
- Burbi, D., Les 100 ans du commissaire au Luxembourg, Les prémices de la fonction de commissaire avant l'adoption d'une législation sur les sociétés commerciales, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2016/1, pp.13-25.
- Burbi, D., Le commissaire, le réviseur d'entreprises et le réviseur d'entreprises agréé

	suite à la modernisation du droit des sociétés luxembourgeoises (2016), ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2016/8-9, pp.26-47. • Mauske, A., Gauzès, N., Domaine d'intervention du réviseur d'entreprises ou du commissaire dans le cadre d'une distribution d'acompte sur dividendes par une société à responsabilité limitée, Revue pratique de droit des affaires, Legitech, Vol.3/2019, pp.116-136. • Colin, D., Précis de droit comptable, Legitech, 2020, pp.245-246.
— perte	• Biermeyer, T, Payen, Y, Conditions for the application of article 100 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, Legitech, LexNow ID/24050, décembre 2015. • Elvinger, A., Le carrousel des nullités dans la loi du 16 août 2016 (erratum : il faut lire 10 août 2016) de la loi sur les sociétés commerciales : modernisation ou régression, protection ou insécurité ?, Journal des Tribunaux Luxembourg, Larcier, n° 47, 2016, pp.129-134. • Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.641-644. • Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, pp.290-291. • Al Mari, D., Sabatier, R., A diagnosis of the risks and challenges faced by Luxembourg directors during the Covid-19 crisis, Revue Pratique de Droit des Affaires, Legitech, Vol. 7/2020, pp. 23-33.
CONSEIL D'ADMINISTRATION (structure moniste de SA) — composition	• Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.646-648. • Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, pp.183-184. • Winandy, J.-P, Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, pp.565-571.
— convocation	• Boone, D., Benssouna, A., Administration et

	gérance : tableau comparatif (SA/SCA/SARL), JurisNews — Droit des Sociétés, Promoculture-Larcier, vol. 5, n° 4-5/2012, pp.183-190. • Fayot, F., Martins Costa, C., 1. Assemblées générales : convocation, droit préférentiel de souscription ; abus de majorité, note sur la Cour d'appel, 14 juillet 2010, n° 34800 du rôle : irrégularités des convocations aux assemblées générales (oui et non), non-observation du droit préférentiel de souscription (oui), abus de majorité (non), nullité (oui), Droit des sociétés (1997-2002) dans Annales du droit luxembourgeois, Bruylant, vol. 21, (2011), 2012, pp.262-275. • Géradin, B., Renonciation aux formalités de convocation pour une réunion de conseil d'administration, AGEFI Luxembourg, Mars 2014. • Fayot, F, Société anonyme — cooptation d'administrateur irrégulière — augmentation du capital décidée par le nouveau conseil — nullité, note sur le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg — commercial — 30 janvier 1998, n° 46 142 du rôle, Droit des sociétés (1997-2002), dans Annales du droit luxembourgeois, Bruylant, vol.11 (2001), 2002, pp.573-575. • Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.668-669. • Winandy, J.-P, Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, pp.584-587.
— cooptation	• Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.650-651. • Schummer, L., Jacques, J., Retour sur une jurisprudence troublant les régimes de cooptation, JurisNews Droit des Sociétés, Larcier, Vol. 12, n°2/2019, pp. 397-400. • Winandy, J.-P, Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, p.569.
— délibération	• Wildgen, Alex, E., Brouxel, F., La validité des résolutions prises par le conseil d'administration d'une société anonyme par voie circulaire et en dehors de toute délibération, dans Bulletin du Cercle François Laurent, Imprimerie Rapidpress, Bulletin III, 1998, pp.69-89.

	• Boone, D., Benssouna, A., Administration et gérance : tableau comparatif (SA/SCA/SARL), JurisNews — Droit des Sociétés, Promoculture-Larcier, vol. 5, n° 4-5/2012, pp.183-190. • Laurent, M., Le droit de vote multiple ou par intérêt des dirigeants de sociétés commerciales en droit luxembourgeois, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2013/2, pp.3-7. • Steichen, A., Le droit de veto dans les sociétés luxembourgeoises, JurisNews droit des sociétés, Promoculture-Larcier, vol. 10, n°2-3/2017. • Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, p.669. • Winandy, J.-P, Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, pp.584-587.
— annulation	• Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.672-674. • Winandy, J.-P, Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, pp.584-587.
— pouvoirs	• Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.657-663. • Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, pp.195-202. • Winandy, J.-P, Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, p.584. • Vidal, C., Fostier, A., Directors' duties and liabilities in the context of financial difficulties during the COVID-19 crisis and beyond, ACE Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, 2020/7, pp.14-18. • Kayser, A., Rôles et responsabilités des administrateurs en droit luxembourgeois, JurisNews Droit des assurances et de la responsabilité, Promoculture-Larcier, vol.9, n°1-2/2020.
— président	• Boone, D., Bcenssouna, A., Administration et gérance : tableau comparatif (SA/SCA/SARL),

	JurisNews — Droit des Sociétés, Promoculture-Larcier, vol. 5, n° 4-5/2012, pp.183-190. • Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.674-675. • Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, p.229.
CONSEIL DE GÉRANCE	• Boone, D., Benssouna, A., Administration et gérance : tableau comparatif (SA/SCA/SARL), JurisNews — Droit des Sociétés, Promoculture-Larcier,vol. 5, n° 4-5/2012, pp.183-190. • Faraldo Talmon, E., Le pouvoir de représentation des sociétés: entre règles légales et dispositions statutaires, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2012/4, pp.16-22. • Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.593-595. • Philippe, D-E., Nollet, A., L'affaire BELGACOM : consécration d'une approche « formaliste » du siège réel ?, ACE Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg – Wolters Kluwer, 2018/7, pp.2-10. • Winandy, J.-P, Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, pp.738-740.
CONSEIL DE SURVEILLANCE (structure dualiste de SA) — pouvoirs	• Kolbach, D., Schmit, J.-M., Les grands chantiers du droit des sociétés, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2006/1, pp.19-26. • Boone, D., Benssouna, A., Administration et gérance : tableau comparatif (SA/SCA/SARL), JurisNews — Droit des Sociétés, Promoculture-Larcier, vol. 5, n° 4-5/2012, pp.183-190. • Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.693-696. • Winandy, J.-P, Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, pp.608-610. • Kayser, A., Rôles et responsabilités des administrateurs en droit luxembourgeois, JurisNews Droit des assurances et de la

	responsabilité, Promoculture-Larcier, vol.9, n°1-2/2020.
DIRECTOIRE (structure dualiste de SA) — pouvoirs	• Kolbach, D., Schmit, J.-M., Les grands chantiers du droit des sociétés, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2006/1, pp.19-26. • Boone, D., Benssouna, A., Administration et gérance : tableau comparatif (SA/SCA/SARL), JurisNews — Droit des Sociétés, Promoculture-Larcier, vol. 5, n° 4-5/2012, pp.183-190. • Winandy, J.-P, Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, pp.607-608. • Koch, A., Responsabilité des administrateurs et autres organes sociaux (y compris conflit d'intérêts), dans Un siècle d'application de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, Wolters Kluwer, 2015, pp.205-240. • Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.689-693. • Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, pp.222-223. • Winandy, J.-P, Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, pp.607-608. • Kayser, A., Rôles et responsabilités des administrateurs en droit luxembourgeois, JurisNews Droit des assurances et de la responsabilité, Promoculture-Larcier, vol.9, n°1-2/2020.
DIRIGEANT — de fait	• Schaeffer, N., Réflexions sur la responsabilité des administrateurs et dirigeants de sociétés commerciales de capitaux, dans Feuille de liaison de la Conférence Saint-Yves, Saint-Paul, n° 77, novembre 1990, pp.11-22. • Spielmann, D., La responsabilité des personnes morales en droit luxembourgeois, dans Annales de droit luxembourgeois, Bruylant, vol.4 (1994), 1995, pp.127-141. • Nlend, J.-R., La responsabilité des dirigeants de sociétés en droit luxembourgeois, Ecoconsult S.C.P, 1997.

- Chronique de jurisprudence, Cour d'appel, 10è chambre, 7 novembre 2018, Journal des Tribunaux Luxembourg, Promoculture-Larcier, juin 2009, n°63, pp.78-81.
- Arvis, H., Le régime général de responsabilité civile des dirigeants de sociétés commerciales au Luxembourg, note sous Tribunal. Arr. Lux. 24 octobre 2008, Revue internationale du Droit des Affaires/Internationaal tijdschrift voor ondernemingsrecht (D.A.O.R), Larcier, n° 96, 2010, p.419.
- Elfassi, A., Mebrek, K., Le statut du dirigeant d'entreprise, Legitech, 2013, p.31.
- Cabannes, A., Le dirigeant de fait, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2013/1, pp.3-13.
- Metzler, P, Piret., F., Le dirigeant de fait : critère de la notion et réflexions sur la responsabilité, Droit bancaire et financier au Luxembourg, ALJB, Larcier, vol. 3, 2014, pp.1517-1561.
- Ravarani, G., La responsabilité civile des personnes privées et publiques, dans Pasicrisie luxembourgeoise, 2014, pp.645-654.
- Koch, A., Responsabilité des administrateurs et autres organes sociaux (y compris conflit d'intérêts), dans Un siècle d'application de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, Wolters Kluwer, 2015, pp.205-240.
- Sabatier, R., La responsabilité des dirigeants de société : les avancées jurisprudentielles (1ère partie), ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2015/6, pp.17-27.
- Bidoul V, Réflexions sur le traitement TVA des dirigeants d'entreprise, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2016/5, pp.3-22.
- Sabatier, R., La responsabilité des dirigeants de société : les avancées jurisprudentielles (2ème partie), ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2016/10, pp.3-27.

	• Steichen, A.,. Beernaerts, C., La responsabilité fiscale du dirigeant de sociétés: Faut-il faire une due diligence fiscale avant d'accepter un nouveau mandat?, Jurisnews - Droit Fiscal, Promoculture-Larcier, vol.4, 1-2/2016, pp.73-80. • Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.268-269, p.467. • Cour d'appel, 7 novembre 2018, n°418/18, JurisNews Droit pénal et procédure pénale, Promoculture-Larcier, vol. 5, n°3-4/2018, pp.89-91. • Winandy, J.-P, Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, p.623. • Chronique de jurisprudence, Cour d'appel, 10è chambre, 7 novembre 2018, Journal des Tribunaux Luxembourg, Promoculture-Larcier, juin 2019, n°63, pp.78-81. • Putz, J-L., La responsabilité pénale des personnes morales, Revue pénale luxembourgeoise, Legitech, Vol. 5/2020, pp.23-33. • Kayser, A., Rôles et responsabilités des administrateurs en droit luxembourgeois, JurisNews Droit des assurances et de la responsabilité, Promoculture-Larcier, vol.9, n°1-2/2020.
DISSOLUTION — judiciaire	• Fayot, F, Matins Costa, C., S.à.r.l - Dissolution pour justes motifs — article 1180-1, al.3 LSC — note sur la Cour d'appel —comm. — 18 juin 2003 - n° 26917 du rôle, Droit des sociétés (2002-2006), dans Annales du droit luxembourgeois, Bruylant, vol.16 (2006), 2007, pp.432-435. • Demelenne, L., Burbi, D., Le dépôt et la publication de l'information comptable au Luxembourg, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2008/3, pp.15-28. • Hellinckx, G., Alves, E., Peut-on faire revivre une société en liquidation?, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2014/1, pp.10-16.

	• Apard, V., Le droit à géométrie variable ou comment la mise en liquidation judiciaire d'une des parties à une instance d'appel floute la problématique juridique, Jurisnews — Procédures d'Insolvabilité, Promoculture-Larcier, vol.4, n° 1/2016, pp.52-54. • Dumont, C., Liquidation judiciaire - clôture de liquidation - tierce-opposition - comité des créanciers, note sous Cour d'appel, 4e Chambre, 2 mars 2016, arrêt n° 31/16, n° 40889 du rôle, Jurisnews — Procédures d'Insolvabilité, Promoculture-Larcier, vol.4, n° 3/2016, pp.60-64. • Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.479-484. • Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, p.369. • Winandy, J.-P., Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, pp.301-303. • Gerber-Lemaire, M., Heitz, M., Les garanties légales à l'épreuve de la disparition du constructeur après réception de l'ouvrage, Revue luxembourgeoise de droit immobilier, Legitech, n°3/2019, pp. 9-25.
—pour justes motifs	• Fayot, F, Matins Costa, C., S.à.r.l — Dissolution pour justes motifs — article 1180-1, al.3 LSC — note sur la Cour d'appel —comm. — 18 juin 2003 - n° 26917 du rôle, Droit des sociétés (2002-2006), dans Annales du droit Luxembourgeois, Bruylant, vol.16 (2006), 2007, pp.432-435. • Fayot, F., Matins Costa, C., S.à.r. l — Action en dissolution — bases — dissolution pour justes motifs — possibilité d'invoquer l'article 203 LSC — qualité à agir en liquidation - note sur Tribunal d'arrondissement — 9 mai 2003 - n° 73128 du rôle, Droit des sociétés (2002-2006) dans Annales du droit Luxembourgeois, Bruylant, vol.16 (2006), 2007, pp.436-439. • Philippe, D., Les clauses et les procédures de résolution des conflits, dans Annales du droit luxembourgeois, Bruylant, vol. 20 (2010), 2011, pp.110-181.

	• Schiltz, T, La dissolution pour justes motifs en droit luxembourgeois, Un siècle d'application de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, Wolters Kluwer, 2015, pp.249-278. • Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.480-482. • Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, pp.369-378. • Winandy, J.-P, Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, pp.320-324. • Gerber-Lemaire, M., Heitz, M., Les garanties légales à l'épreuve de la disparition du constructeur après réception de l'ouvrage, Revue luxembourgeoise de droit immobilier, Legitech, Vol.3/2019, pp.9-25.
— simplifiée	• Schaus, J.-L., La dissolution simplifiée à travers la jurisprudence luxembourgeoise, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2007/2, pp.27-33. • Wildgen (Collectif), Le mécanisme de dissolution — confusion : portée et risque du projet d'article 1865bis du Code Civil issu du projet de loi 5730, Jurisnews — Regard sur le Droit des Sociétés, Promoculture, vol. 2, n° 2/2009, pp.53-56. • Payen, Y, Les dissolutions simplifiées : une pratique désormais pleinement reconnue et encadrée », Legimag, Legitech, n° 15, septembre 2016. • Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, pp.137-138, pp.366-369. • Carvalho Moreira, A., Leclère, J., Dissolution sans liquidation - les particularités de la TUP luxembourgeoise, JurisNews - Droit des Sociétés, Promoculture-Larcier, vol.9, n° 4/2016, pp.331-336. • Lhommel, J-Y., Guyot, F., Ramaget, Q., La dissolution simplifiée – Une simplification limitée ?, ACE : Comptabilité, fiscalité, audit,

	droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° ACE 2018/4, pp.2-9. • Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.488-490. • Winandy, J.-P, Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, p.288. • Gerber-Lemaire, M., Heitz, M., Les garanties légales à l'épreuve de la disparition du constructeur après réception de l'ouvrage, Revue luxembourgeoise de droit immobilier, Legitech, Vol.3/2019, pp.9-25.
DIVIDENDE — distribution	• Cf. *Aciion(s) - Dividende*
— intérimaire	• Boone, D., The distribution of interim dividends by a société à responsabilité limitée, Bulletin Droit & Banque, ALJB, n° 41, 2008, pp.33-44. • Kolbach, K., La distribution de dividendes et acomptes sur dividendes, ACE : Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2010/2, pp.3-13. • Wildgen (Collectif), Transposition aux sociétés à responsabilité limitée de certaines institutions propres aux sociétés anonymes : tableau comparatif, Jurisnews - Regard sur le Droit des Sociétés, Promoculture, vol. 4, n° 1/2011, pp.129-134. • Brouxel, F., Takerkart-Wolf. L-A, Umbon-Manzano, P, Les distributions de dividendes aux actionnaires, dans Un siècle d'application de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, Wolters Kluwer, 2015, pp.171-203. • Gauzès, N., La SARL-s emblème du droit des sociétés luxembourgeois, dans Un siècle d'application de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, Wolters Kluwer, 2015, pp.355-371. • Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.214-215. • Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, pp.281-283.

	• Mauske, A., Gauzès, N., Domaine d'intervention du réviseur d'entreprises ou du commissaire dans le cadre d'une distribution d'acompte sur dividendes par une société à responsabilité limitée, Revue Pratique de Droit des Affaires, Legitech, Vol. 3/2019, pp. 15-19.
— privilégié	Cf. *Adion(s) — sans droit de voie*
DOMICILIATION	• Sünnen, M., La responsabilité du domiciliataire de sociétés, AGEFI Luxembourg, novembre 2000, p.3. • Rosen, F, La domiciliation des sociétés au Grand-Duché de Luxembourg selon la loi du 31 mai 1999, Bulletin AIDA, 7 / 2002, p.13.Vilret-Huot, K., La domiciliation des sociétés au Grand-Duché de Luxembourg par les avocats domiciliataires, Droit et Patrimoine, Wolters Kluwer, n° 126, mai 2004.. • Wildgen (Collectif), L'activité de domiciliation de sociétés au Luxembourg, Jurisnews - Regard sur le Droit des Sociétés, Promoculture, vol. 1, n°1/2008, pp-3-4. • Noble, M-B., Oblin, V, Mieux comprendre la situation des dirigeants mis à disposition par des domiciliataires, AGEFI Luxembourg, avril 2010. • Brucher, J., Bena, M., Bernardy, N., La domiciliation de sociétés en droit luxembourgeois dans Droit bancaire et financier au Luxembourg, ALJB, Larcier, vol.3, 2014, pp.1473-1515. • Thewes, M., La profession d'avocat, Larcier, 2015, pp.132-133. • Chronique de jurisprudence, Cour d'appel, 4è ch., 16 décembre 2015, Journal des Tribunaux de Luxembourg, Larcier, n°51, 5 juin 2017, pp.76-78 • Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.137-139. • Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2016-2017, pp.417-425. • Winandy, J.-P, Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, pp.176-180.

DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION	• Wildgen (Collectif), Les droits des actionnaires d'une société anonyme à la lumière du projet de loi 5730, Jurisnews - Regard sur le Droit des Sociétés, Promoculture, vol. 2, n° 3/2009, pp.57-60. • Fayot, F, Martins Costa, C., Assemblées générales : convocation ; droit préférentiel ; abus de majorité, Cour d'appel, 14 juillet 2010, n° 34800 du rôle : irrégularités des convocations aux assemblées générales (oui et non), non-observation du droit préférentiel de souscription (oui), abus de majorité (oui), nullité (oui), Droit des sociétés (2002-2006), dans Annales du Droit Luxembourgeois, Bruylant, vol.21 (2011), 2012, pp.262-277. • Mohebati, O., Le traitement fiscal de la cession du droit préférentiel de souscription et de la cession de l'usufruit d'une participation : commentaires sur les arrêts de la Cour administrative, ACE : Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2015/3, pp.16-20. • N'Zoungou, E., Payen, Y, Le mécanisme du droit préférentiel de souscription et sa modernisation en droit luxembourgeois, Legitech, LexNow ID/24098, janvier 2016. • Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.754-758. • Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, pp.314-319. • Maria, D., L'attribution gratuite d'actions : petit guide pratique, ACE : Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n°2021/1, pp. 9-16.
FILIALE	• Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, p.441. • Winandy, J.-P, Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, p.539, p.707 (pour les S.E), pp.911-913.
FONDATION	• Elvinger, M., Spielmann, D., Les associations et groupements de personnes dans la vie juridique luxembourgeoise, dans Bulletin du

	Cercle François Laurent, Imprimerie Rapidpress, Bulletin III, 1995, pp.156-193. • Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.39-41. • Winandy, J.-P, Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, pp.105-106.
FUSION — classique	• Dupont, P, Steichen, A., Les fusions de sociétés, Bulletin Droit & Banque, ALJB, n° 11, 1987, pp.1-45. • Duro, C., Fusions, scissions, transferts d'actifs, de branches d'activités, d'universalité et de patrimoine professionnel après la loi du 23 mars 2007, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2007/5, pp.21-28. • Boone, D., Piette, C., Fusion et rétroactivité, Jurisnews — Droit des Sociétés, Promoculture-Larcier, vol. 7, n° 7-8/2014, pp.275-282. • Boone, D., Fusion-Confusion, Vade.Mecum, Jurisnews — Droit des Sociétés, Promoculture-Larcier, *vol.* 8, n° 7-8/2015, pp.311-318. • Boone, D., Fusion-Confusion, Vade.Mecum, Jurisnews — Droit des Sociétés, Promoculture-Larcier, vol. 9, n° 1/2016, pp.319-322. • Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.416-417. • Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, pp.411-425. • Winandy, J.-P, Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, pp.859-861.
— inversée	• Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, p.781.
— simplifiée	• Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, p.781. • Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, pp.425-427.
— transfrontalière	• Conac, P-H. (et.al). Fusions transfrontalières de sociétés, Droit luxembourgeois et droit comparé, Collection de la Faculté de droit,

	d'économie et de finance de l'Université du Luxembourg, Larcier, 2011. • Wildgen (Collectif), Les fusions transfrontalières, Jurisnews — Regard sur le Droit des Sociétés, Promoculture, vol. 1, n° 2/2008, pp.5-8.. • Wildgen (Collectif), Les fusions transfrontalières : une technique de restructuration désormais pleinement encadrée, Jurisnews — Regard sur le Droit des Sociétés, Promoculture, vol. 2, n° 6/2009, pp.69-72. • Spang, J.-P, La fusion transfrontalière en droit luxembourgeois : regard du praticien, dans Fusions transfrontalières de sociétés, Droit luxembourgeois et droit comparé, Collection de la Faculté de droit, d'économie et de finance de l'Université du Luxembourg, Larcier, 2011, pp.81-97. • Wilkenhuysen, M., De Donder, M., Fusions transfrontalières : questions choisies de procédure, dans Un siècle d'application de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, Wolters Kluwer, 2015, pp.307-328. • Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.415-416. • Winandy, J.-P, Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, pp.881-885. • Lhommel, J-Y., Feldmann, M., Peynet, J., Réforme des fusions, scissions et migrations – Pistes de réflexion sur la Directive 2019/2121, ACE : Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° ACE 2020/10, pp.10-17. • Bernard, F., La protection des créanciers à l'aube d'une nouvelle ère de mobilité transfrontalière, Revue pratique de droit des affaires, Legitech, Vol.6/2020, pp.2-8.
GÉRANT — révocation pour juste cause (pour les Sàrl)	• Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.591-593. • Chronique de jurisprudence, Cour d'appel, 26 avril 2017, Journal des tribunaux de Luxembourg, Larcier, n°57, 5 juin 2018, pp.87-91.

	• Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, p.465. • Winandy, J.-P, Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, pp.672-673. • Weyten, S., Colombier, Q., L'appel en garantie, un outil efficace pour le recouvrement de la TVA, Revue générale de fiscalité luxembourgeoise, Larcier, n°2019/3, pp.80-83. • Schummer, L., Jacques, J.,Retour sur une jurisprudence troublant le régime de la cooptation, JurisNews Droit des sociétés, Promoculture, Vol.12, N°2/2019. • Ben Mahmoud, S., La responsabilité des dirigeants de sociétés envers l'administration fiscale : une réalité trop souvent méconnue, JurisNews Procédures d'insolvabilité, Larcier, vol.5, n°1-2/2020, pp.1-6.
GESTION — journalière	• Georday, P., Schmit, J.-M., Questions de droit des sociétés à l'occasion de l'octroi par une société luxembourgeoise d'une garantie réelle ou personnelle pour les obligations de sociétés affiliées, dans Droit bancaire et financier au Luxembourg, ALJB, Larcier, vol.3, 2004, pp.1153-1184. • Faraldo Talmon, E., Le pouvoir de représentation des sociétés: entre règles légales et dispositions statutaires, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2012/4, pp.16-19. • Corbisier, I., Notion de gestion journalière et théorie de l'apparence contre une clause statutaire dite «de double signature» - Note sur le jugement du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg (commercial) 2 avril 2014, dans Pasicrisie luxembourgeoise, Imprimerie Centrale, Tome n° 37 - 4/2015, pp.392-399. • Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.679-682. • Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, pp.205-208 (SA), p.464-468 (Sàrl).

	• Winandy, J.-P, Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, p.610.
GIE et GEIE	• Krieger, G., Le groupement d'intérêt économique, dans Feuille de liaison de la conférence St-Yves, Saint-Paul, n° 85, octobre 1994, pp.9-26. • Winandy, J.-P, Les cessions de parts de sociétés de personnes (de GIE/ GEIE) détenant des immeubles situés au Luxembourg, Bulletin Droit & Banque, ALJB, n° 35, 2004, pp.39-45. • Ferrian, J., Les groupements d'intérêts économiques, Paperjam, Maison Moderne, novembre 2014, p.25. • Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.467-472. • Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, pp.558-562. • Winandy, J.-P, Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, pp.106-108. • Schummer, L., Soccio, S., La réforme du droit des sociétés belge : une véritable révolution législative ? Analyse de droit comparé avec la modernisation récente du droit des sociétés luxembourgeois, Partie 2.2 : de la théorie du siège réel vers la théorie du siège statutaire ou vers une théorie hybride de co-localisation des sièges en droit luxembourgeois, JurisNews droit des sociétés, Promoculture-Larcier, vol. 13, n°6/2020.
GOUVERNANCE D'ENTREPRISE	• Gillens-Snyers, M-P, Les banques luxembourgeoises et le Corporate Governance dans Droit bancaire et financier au Luxembourg, ALJB, Larcier, vol. 3, 2004, pp.1115-1152. • Didierjean, J., L'audit sous surveillance, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2006/1, pp.14-18. • Dusemon, G., Le capital-investissement non réglementé : quelques réflexions, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2006/4, pp.28-32.

- Didierjean,J., Tagliabue, L., Jaboulay, B., Audit interne : un intervenant incontournable au sein la gouvernance d'entreprise, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2007/8, pp.14-18.
- Wildgen (Collectif), La gouvernance d'entreprise au Luxembourg, Jurisnews — Regard sur le Droit des Sociétés, Promoculture, vol. 2, n° 10/2009, pp.85-88.
- Macchi, V, Rabia, S., Muller, P, La commercialisation des fonds alternatifs au regard de la directive AIFM : un point de vue luxembourgeois, dans Les cahiers du droit luxembourgeois, Legitech n° 12, avril 2011, pp.47-69..
- Trivaudey, L., Sabatier, X., Un model opérationnel adapté pour une meilleure gouvernance, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2012/4, pp.3-7.
- Corbisier, I., Prüm, A., L'exercice du pouvoir dans les sociétés : la gouvernance d'entreprise, Annales du droit luxembourgeois, Bruylant, vol.22 (2012), 2014, pp.149-201.
- Schmitt, A., Waisse, A., Le corporate governance au Grand-Duché de Luxembourg : état des lieux et perspectives, dans Droit bancaire et financier au Luxembourg, ALJB, Larcier, vol. 3, 2014, pp.1395-1440.
- Metzler, P, Piret, F.,Takerkart-Wolf, L.-A., L'article 51bis (représentant permanent de la loi du 10 août 1915 (« LSC ») est-il d'application pour les sociétés en commandite par actions (« SCA »), ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2014/7, pp.7-15.
- Winandy, J.-P, Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, pp.448-450.
- Institut Luxembourgeois des Administrateurs, Group interest and subsidiary governance in Luxembourg, Institut Luxembourgeois des Administrateurs, 2015.
- Couret, A., Gestion et gouvernance des sociétés, la répartition des pouvoirs entre l'assemblée générale et les organes

	d'administration et de direction, dans Cent ans de droit luxembourgeois des sociétés, Larcier, 2016, pp.323-334. • Cathiard, C., Révision de la Directive « Droits des actionnaires » : transposition dans la législation luxembourgeoise d'ici 2019, ACE : Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n°2017/7, pp.25-32. • Steichen, A. Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.295-299. • Hoor, O.R., O'Donnell, K., Impact du critère des objets principaux (principle purposes test, « PPT ») sur les investissements alternatifs, Revue de droit fiscal, Vol.1/2018, pp.2-12. • Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, pp.916-917. • Kayser, A., Rôles et responsabilités des administrateurs en droit luxembourgeois, JurisNews Droit des assurances et de la responsabilité, Promoculture-Larcier, vol.9, n°1-2/2020.
GROUPE DE SOCIÉTÉS	• Arendt, E., Le groupement d'entreprises au Luxembourg, Bulletin de l'Association des juristes européens, 1965, p.65. • Spang, J.-P, Vers un droit des groupes de sociétés?, dans Droit bancaire et financier au Luxembourg, ALJB, Larcier, vol.3,2004, pp.1069-1113. • Oostvogels, S., Boone, D., De l'intérêt social à l'intérêt de groupe en droit des sociétés : perspectives luxembourgeoises, dans Droit bancaire et financier au Luxembourg, ALJB, Larcier, vol. 3, 2004, pp.1037-1068. • Harles, G., Le contrat de société : rapport luxembourgeois aux Journées marocaines de l'Association Henri Capitant (18 - 22 septembre 2006) dans Annales du droit luxembourgeois, Bruylant, vol.16 (2006), 2007, pp.185-186. • Koch, A., Responsabilité des administrateurs et autres organes sociaux (y compris conflit d'intérêts), dans Un siècle d'application de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés

	commerciales, Wolters Kluwer, 2015, pp.205-240. • Steichen, A. Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.438-472. • Winandy, J.-P, Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, pp.901-904.
INFORMATION PRIVILÉGIÉE — délit d'initié	• Wymeersch, E., L'abus d'informations privilégiées, Bulletin Droit & Banque, ALJB, n° 9, 1986, pp.2-13. • Marx, C., Le délit d'initié en droit luxembourgeois, Bulletin Droit & Banque, ALJB, n° 18, 1991, pp.13-14. • Lutgen, A., Le délit d'initié; aperçu sommaire, dans Bulletin du Cercle François Laurent, Imprimerie Rapid Press, Bulletin III, 1992, pp.35-77. • Schmitt, A., Steffen, J., Le délit d'initié, dans Droit bancaire et financier au Luxembourg, ALJB, Larcier, vol.1, 1994, pp.617-642. • Weydert, J., La Directive 2003/6/CE du Parlement Européen et du Conseil de l'Union européenne sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché), dans Feuille de liaison de la Conférence Saint-Yves, Saint-Paul, n° 106, septembre 2004, pp.7-46. • Poelmans, O., Conin, S., Le délit d'initié : première décision de jurisprudence et projet de réforme législative, Bulletin Droit & Banque, ALJB, n° 36, 2005, pp.18-41. • Schummer, L., La réforme du délit d'initié au Luxembourg, Bulletin d'information ALCO, n° 5, mai 2005. • Jacoby, S., Poelmans, O., La loi du 9 mai 2006 relative aux abus de marchés, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2006/2, pp.26-32. • Nancy, C., Comment appliquer la loi sur les abus de marché du 9 mai 2006 ?, Bulletin d'information de l'Association Luxembourgeoise des Compliance Officers du secteur financier (ALCO), n° 9, 2006, pp.10-15.

	• Schummer, L., MAD ou la tentative de lutter contre les abus de marché par la loi du 9 mai 2006, Bulletin Droit & Banque, ALJB, n° 40, 2007, pp.7-21. • Wagner, H., Debt Buy-Backs and Liability Management: New Buzzwords, Bulletin Droit & Banque, ALJB, n° 44, 2009, pp.7-12. • Wagner, H., Peporté, P, Debt Buy-Backs and Liability Management: Revisited!, Bulletin Droit & Banque, ALJB, n° 46, 2010, pp.15-19. • Partsch, P-E., Chronique de jurisprudence de droit bancaire et financier européen (Octobre 2010 — Août 2011), Bulletin Droit & Banque, ALJB, n° 48, 2011, pp.85-96. • Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.461-462, p.671.
INTÉRÊT SOCIAL	• Mbayi, M., Les mesures de défense anti-OPA en droit luxembourgeois, Jurisnews — Regard sur le Droit des Sociétés, Promoculture, vol. 4, n° 5/2011, pp.147-150. • Payen, Y, Brouxel, F., Defensive strategies and other "Poison Pills" and "Shark Repellents" available to the management board of a (target) company under the Luxembourg Law of 19 may 2006 on takeover bids, dans Droit bancaire et financier au Luxembourg, ALJB, Larcier, vol. 4, 2014, pp.1945-2006. • Ledain Santiago, R., Le gage sur actions, constitution - utilisation - réalisation - limitations, Promoculture-Larcier, 2015, pp.122-123. • Koch, A., Responsabilité des administrateurs et autres organes sociaux (y compris conflit d'intérêts), dans Un siècle d'application de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, Wolters Kluwer, 2015, pp.205-240. • Sabatier, R., Herat, M., La responsabilité des dirigeants sociaux: les avancées jurisprudentielles (1ère partie), ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2015/6, pp.17-27. • Somma, T, Koch, A., Pauwels, C., Serraf, B. Le nouveau monde des dirigeants de sociétés en

	droit luxembourgeois, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2016/8-9, pp.3-15. • Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.283-286.
LIQUIDATION (volontaire) — rôle du liquidateur	• Boone, D., Payen, Y, La circulaire 11/3 du RCS relative aux décisions actant de l'annulation ou de la révocation de la mise en liquidation volontaire d'une société, Jurisnews — Droit des Sociétés, Promoculture-Larcier, n° 9/2011, pp.163-166. • Hellinckx, G., Alves, E., Peut-on faire revivre une société en liquidation?, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2014/1, pp.10-16. • Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.493-499. • Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, pp.389-394. • Gerber-Lemaire, M., Heitz, M., Les garanties légales à l'épreuve de la disparition du constructeur après réception de l'ouvrage, Revue luxembourgeoise de droit immobilier, Legitech, Vol.3/2019, pp.9-25. • Chronique de jurisprudence, Cour de cassation, 16 janvier 2020, Journal des Tribunaux de Luxembourg, Promoculture-Larcier, n°68, avril 2020, pp.44-45. • Ben Mahmoud, S., La responsabilité des dirigeants de sociétés envers l'administration fiscale : une réalité trop souvent méconnue, JurisNews Procédures d'insolvabilité, Larcier, vol.5, n°1-2/2020, pp.1-6.
— simplifiée	Cf. d*issolution — simplifiée*
MODERNISATION LSC — Projet de Loi 5730	• Prüm, A., le projet de refonte globale du droit des sociétés, dans Le nouveau droit luxembourgeois des sociétés, Collection de la Faculté de Droit, d'Économie et de Finance de l'Université du Luxembourg, Larcier, 2008, pp.175-203.

	• Wildgen (Collectif), Le mécanisme de dissolution-confusion: portée et risques du projet d'article 1865 bis du Code Civil issu du projet de loi 5730, Jurisnews — Regard sur le Droit des Sociétés, Promoculture, vol. 2, n°2/2009, pp.53-56. • Wildgen (Collectif), Les droits des actionnaires d'une société anonyme à la lumière du projet de loi 5730, Jurisnews - Regard sur le Droit des Sociétés, Promoculture, vol. 2, n° 3/2009, pp.57-60. • Wildgen (Collectif), La réforme de la Sàrl à la lumière du projet de loi 5730 (Partie I), Jurisnews - Regard sur le Droit des Sociétés, Promoculture, vol. 2, n° 4/2009, pp.61-64. • Wildgen (Collectif), La réforme de la Sàrl à la lumière du projet de loi 5730 (Partie II), Jurisnews - Regard sur le Droit des Sociétés, Promoculture, n° 5/2009, pp.65-68. • Chorfi, F, Projet de loi n° 5730 portant modernisation de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, Luxaccount, Wolters Kluwers, mai 2009. • Perrin, C., La seconde jeunesse de la loi sur les sociétés commerciales, Legimag, Legitech, n° 10, juin 2015, LexNow ID/24193. • Payen, Y, Umbon-Manzano, P, Fournier, J., Le projet de loi n° 5730 portant modernisation de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, Legitech, LexNow ID/24228, février 2016. • Fayot, F., Regards sur la future réforme du droit des sociétés, dans Un siècle d'application de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, Wolters Kluwer, 2015, pp.445-451.
— Loi de Modernisation	• Boone, D., Les transformations de sociétés à la lumière de la réforme du droit des sociétés (loi du 10 août 2016), Jurisnews - Droit des sociétés, Promoculture-Larcier, vol. 9, n° 2-3/2016, pp.323-330. • Arvis, H., Tusamba-Balthazard, A., Regards croisés sur la réforme de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires

	au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2016/7, pp.11-19. • Somma, T, Koch, A., Pauwels, C., Serraf, B., Le nouveau monde des dirigeants de sociétés en droit luxembourgeois, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n°2016/8-9, pp.3-15. • Corbisier, I., La loi de 1915 face à la conception contemporaine de la société, Journal des Tribunaux Luxembourgeois, Larcier, n° 44, 2016, pp.33-37. • Elvinger, A., Le carrousel des nullités dans la loi du 16 août 2016 (erratum : il faut lire 10 août 2016) de la loi sur les sociétés commerciales : modernisation ou régression, protection ou insécurité ?, Journal des Tribunaux Luxembourg, Larcier, n° 47, 2016, pp.129-134. • Naveaux, V. Loi du 10 août 2016 - Protection des Minoritaires, Conférence IFE du 29 septembre 2016. • Burbi, D., Le commissaire, le réviseur d'entreprises et le réviseur d'entreprises agréé suite à la modernisation du droit des sociétés luxembourgeoises (2016), ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2016/8-9, pp.26-47. • Carvalho Moreira, A., Leclère, J., Dissolution sans liquidation — les particularités de la TUP luxembourgeoise, JurisNews - Droit des Sociétés, Promoculture-Larcier, vol.9, n° 4/2016, pp.331-336. • Paclot, Y, Le caractère essentiel du droit de vote, Journal des Tribunaux Luxembourg, Larcier, n° 49, 2017, pp.1-6. • Schummer, L., Soccio, S., La réforme du droit des sociétés belge : une véritable révolution législative ? Analyse de droit comparé avec la modernisation récente du droit des societes luxembourgeois, Partie 1 : aperçu général de la réforme belge, JurisNews droit des sociétés, Promoculture-Larcier, vol. 12, n°7-8/2019.
NATIONALITÉ	• Dupong, L., Le changement de la nationalité d'une société anonyme luxembourgeoise dans

— d'une société	Diagonales à travers le droit luxembourgeois : livre jubilaire de la Conférence Saint-Yves, 1946-1986, Saint-Paul, 1986, pp.175-178. • Wildgen (Collectif), Les limites du droit à la mobilité internationale des sociétés: réflexion sur T.A. Luxembourg, 18 avril 2008, Jurisnews — Regard sur le Droit des Sociétés, Promoculture, vol. 1, n° 12/2008, pp.45-48. • Ruppert, D., La mobilité des sociétés dans Le nouveau droit luxembourgeois des sociétés, Collection de la Faculté de Droit, d'Économie et de Finance de l'Université du Luxembourg, Larcier, 2008, pp.161-174. • Conac, P-H., Le siège social en droit luxembourgeois des sociétés, Journal des Tribunaux Luxembourg, Larcier, n° 1, 2009, pp.2-5. • Schmit, J.-M., Sabatier, R., Transfert de siège social du Luxembourg vers les Pays-Bas et conflit mobile : une entorse à l'article 48 du Traité sur l'Union européenne, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2009/7, pp.3-9. • Bellamine, S., Pauwels, C., Le transfert du siège social d'une société anonyme étrangère de l'étranger vers le Luxembourg : de la théorie à la pratique, Jurisnews — Regard sur le Droit des Sociétés, Promoculture, vol. 3, n° 7/2010, pp.113-116. • Boone, D., Nouveaux éclairages communautaires au niveau du COMI, Jurisnews — Droit des Sociétés, Promoculture-Larcier, vol. 5, n°1/2012, pp.171-174. • Boone, D., Les sociétés en commandite spéciale à l'épreuve de la théorie du siège réel, Jurisnews — Droit des Sociétés, Promoculture-Larcier, vol. 6, n° 7-8/2013, pp.241-242. • Boone, D., Piette, C., Au salon du bricolage: transfert de siège transfrontalier inbound et rapport révisoral en droit comparé belge et luxembourgeois, Jurisnews — Droit des Sociétés, Promoculture-Larcier, vol. 7, n° 5-6/2014, pp.267-274. • Massard, H., Le transfert international de siège des sociétés en droit luxembourgeois,

	Pasicrisie luxembourgeoise, Imprimerie Centrale, Tome n° 35, 4/2015, pp.769-795. • Myners, S., Arnoux, L., Les transferts de siège de sociétés, dans Un siècle d'application de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, Wolters Kluwer, 2015, pp.329-354. • Steichen, A., Prüm, A., Siège réel ou incorporation, dans Cent ans de droit luxembourgeois des sociétés, Larcier, 2016, pp.451-464. • Maria, D., Cathiard, C., Transfert transfrontalier de siège et notion de substance : l'expérience franco-luxembourgeoise, le blog des fiscalistes, 2 novembre 2016. • Sedlo, A., L'émission par des véhicules luxembourgeois d'instruments financiers soumis à un droit étranger (1ère Partie), JurisNews Droit des sociétés, Promoculture-Larcier,vol.10, n°8/2017. • Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.142-147. • Winandy, J.-P, Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, pp.175-177. • Degehet, P-A.; Etat des lieux au Luxembourg : siège réel ou siège statutaire, faut-il choisir ?, dans La réforme du droit belge des sociétés, un exemple à suivre pour le Luxembourg ?, Larcier 2021, pp. 125-136. • Schummer L.; Une nouvelle théorie du siège pour le Luxembourg : vers une troisième voie ?, dans La réforme du droit belge des sociétés, un exemple à suivre pour le Luxembourg ?, Larcier 2021, pp.139-143.
OBLIGATAIRE — droits	• Chronique de jurisprudence, Revue luxembourgeois de bancassurfinance, Wolters Kluwer, n°2016/2, pp.93-115. • Steichen, Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.396-399.
— masse	• Wurth, M., Les pouvoirs de l'assemblée générale des obligataires, dans Un siècle d'application de la loi du 10 août 1915

	concernant les sociétés commerciales, Wolters Kluwer, 2015, pp.125-147. • Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.399-402. • Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, pp.176-178. • Winandy, J.-P, Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, pp.552-554.
— représentant	• Fayot, F, Hoss, P, La révocation du représentant de la masse des obligataires d'une société anonyme, note sous Cour d'Appel de Luxembourg, 29 février 2012, Revue internationale du Droit des Affaires/Internationaal tijdschrift voor ondernemingsrecht (D.A.O.R.), Larcier, n° 104, 2012, pp.474-477. • Wurth, M., Les pouvoirs de l'assemblée générale des obligataires, dans Un siècle d'application de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, Wolters Kluwer, 2015, pp.125-147. • Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.401-402.
OBLIGATION — convertible	• Minet, M., Cryns, C., Analyse de certaines problématiques liées à la distinction entre les instruments de dettes et les instruments de capitaux propres selon les normes comptables internationales, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2009/1, pp.14-17. • • Courtois, Y, Introduction à l'évaluation des entreprises et du private equity, Wolters Kluwer, 2014, p.84. • Fisch, L., Adam, E., Aspects fiscaux de la restructuration de dettes, dans Droit bancaire et financier au Luxembourg, ALJB, Larcier,vol. 6, 2014, pp.3039-3040. • Bonneau, R., Mauske, A., L'exigence d'un rapport de réviseur d'entreprises agréé en cas d'émission de titres convertibles ou assortis de droits de souscription, ACE: Comptabilité,

	fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2015/8, pp.13-20. • Hoss, P, Schummer, L., Les obligations convertibles dans Cent ans de droit luxembourgeois des sociétés, Larcier, 2016, pp.443-449. • Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.392-393. • Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, pp.173-174. • Winandy, J.-P, Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, pp.558-562.
— ordinaire	• Schwachtgen, A., Mélanges de droit des sociétés, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2007/4, pp.39-41. • Mausen, F., Péporté, F., Offre au public ou placement privé d'instruments financiers, dans Droit bancaire et financier au Luxembourg, ALJB, Larcier, vol. 4, 2014, pp.1903-1944. • Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.390-391. • Fortier Grethen, A., Typologie et impact des lettres d'accompagnement des investisseurs (side letters) dans les financements de fonds d'investissement, ACE : Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n°2021/1, pp.2-8.
OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT/D'ACQUISITION	• Elvinger, M., Les défenses en matière d'acquisition de sociétés, dans Droit bancaire et financier au Luxembourg, ALJB, Larcier, vol. 2, 1994, pp.1001-1021. • Schummer, L., Les offres publiques d'achat - règlementation et pratique luxembourgeoise, dans Droit bancaire et financier au Grand-Duché de Luxembourg, ALJB, Larcier, vol.3, 2004, pp.1185-1207. • Schmitt, A., Les offres publiques d'acquisition au Grand-Duché de Luxembourg, Journal des Tribunaux, Larcier, n° 6231, 2006, pp.445-451.

	• Mausen, F., Péporté, F, Offre au public ou placement privé d'instruments financiers, dans Droit bancaire et financier au Luxembourg, ALJB, Larcier, vol. 4, 2014, pp.1903-1944. • Warken, F, Retrait obligatoire et rachat obligatoire, dans Droit bancaire et financier au Luxembourg, ALJB, Larcier, vol. 4, 2014, pp.2007-2049. • Degehet, P-A., La loi de 1915 et les sociétés cotées en bourse, dans Un siècle d'application de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, Wolters Kluwer, 2015, pp.279-306. • Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.444-445. • Winandy, J.-P, Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, pp.529-530. • Harris, L., Beyond Shared Jurisdiction: Luxembourg Takeover Law and Third-Country Jurisdictions, ACE : Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n°2019/7, pp.19-28.
— mesures de défense anti-OPA	• Elvinger, M., Les défenses en matière d'acquisition de sociétés, dans Droit bancaire et financier au Luxembourg, ALJB, Larcier, vol. 2, 1994, • pp.1001-1021. • Rasque Da Silva, M., Les mesures de défenses anti-OPA suite à la 13ème directive: une étude à la lumière de l'affaire ARCELOR, dans Annales du droit luxembourgeois, vol.17-18, (2007-2008), 2009, pp.439-528. • Graas, J., The Poison Pill: a cross analysis under French and Luxembourg law, International Business Law Journal, n° 6, 2010, pp.543-561. • Mbayi, M., Les mesures de défense anti-OPA en droit luxembourgeois, Jurisnews - Regard sur le Droit des Sociétés, Promoculture, vol. 4, n° 5/2011, pp.147-150. • Payen, Y, Brouxel, F, Defensive strategies and other "Poison Pills" and "Shark Repellents" available to the management board of a (target) company under the Luxembourg Law of 19 may

	2006 on takeover bids, dans Droit bancaire et financier au Luxembourg, ALJB, Larcier, vol. 4, 2014, pp.1945-2006.
PACTE — d'actionnaires	• Fayot, F, Société anonyme — pacte d'actionnaires — opposabilité au conseil d'administration de la société ?- oui, note sous Référé n° 945/99 du 6 décembre 1999, Droit des sociétés (1997-2002), dans Annales du droit luxembourgeois, Bruylant, vol.11 (2001), 2002, pp.579-582. • Spang, J.-P, L'acquisition du pouvoir dans les sociétés: rapport luxembourgeois, dans Annales du droit luxembourgeois, Bruylant, vol.22 (2012), 2014, pp.203-223. • Beullekens, F, Graas, J., Les pactes d'actionnaires et la loi du 10 août 1915 : Réflexions et perspectives, dans Un siècle d'application de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, Wolters Kluwer, 2015, pp.69-101. • Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.255-260. • Winandy, J.-P, Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, pp.660-670.
— de votation	• Fayot, F., Société anonyme — mandat de vote collectif — 1) notion — 2) licéité — appréciation au vu de la finalité de la convention — 3) qualité à agir des demandeurs non-parties à la convention, note sous Tribunal d'arrondissement de Luxembourg — commercial — 28 juin 2002 (n° 49 412, 49 620 et 50 934 du rôle), Droit des sociétés (1997-2002), dans Annales du droit luxembourgeois, Bruylant, vol.11 (2001), 2002, pp.552-555. • Beullekens, F., Graas, J., Les pactes d'actionnaires et la loi du 10 août 1915 : Réflexions et perspectives, dans Un siècle d'application de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, Wolters Kluwer, 2015, pp.69-101. • Paclot, Y, Le caractère essentiel du droit de vote, Journal des Tribunaux Luxembourg, Larcier, n° 49, 2017, pp.1-6.

	• Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.260-266.
PART — bénéficiaire	• Wildgen (Collectif), Regard sur les parts bénéficiaires, Jurisnews — Regard sur le Droit des Sociétés, Promoculture, vol.1, n° 6/2008, pp.23-24. • Loesch, J., Loi du 21 juillet 2012 relative au retrait obligatoire et au rachat obligatoire de titres de sociétés — le cas des actions privilégiées sans droit de vote et des parts bénéficiaires, dans Droit bancaire et financier au Luxembourg, ALJB, Larcier, vol. 4, 2014, pp.2051-2063. • Prussen, P, Fisch, J-L., Hoss, T, Les parts bénéficiaires — les contours d'un instrument flexible en droit des sociétés et en droit fiscal, dans Droit bancaire et financier au Luxembourg, ALJB, Larcier, vol. 3, 2014, pp.1619-1659. • Graas, J., Les parts bénéficiaires en droit luxembourgeois, dans Mélanges en l'honneur du Professeur Michel Germain, LexisNexis, 2015, pp.363-379. • Beullekens, F., Graas, J., Les pactes d'actionnaires et la loi du 10 août 1915 : Réflexions et perspectives, dans Un siècle d'application de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, Wolters Kluwer, 2015, pp.69-101. • Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.721-724. • Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, pp.96-100. • Hermelinski, P., Les clauses d'inaliénabilité dans les sociétés anonymes, ACE Comptabilité, fiscalitéaudit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018/10, pp. 2-10. • Winandy, J.-P, Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, pp.555-558. • Pralong-Damjanovic, D., Burg, C., Les parts bénéficiaires, entre souplesse et incertitudes, ACE : Comptabilité, fiscalité, audit, droit des

	affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n°2020/7, pp. 2-13.
— sociale (cession/ rachat)	• Elvinger. M., Les défenses en matière d'acquisition de sociétés, Droit bancaire et financier au Luxembourg, ALJB, Larcier, vol. 2, 1994, pp.1003-1004. • Beullekens, F., Graas, J., Les pactes d'actionnaires et la loi du 10 août 1915 : Réflexions et perspectives, dans Un siècle d'application de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, Wolters Kluwer, 2015, pp.69-100. • Payen, Y, Rachat d'actions versus rachat de parts sociales: d'une approche comptable à une approche financière, Legitech, LexNow ID/ 25273, novembre 2016. • Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.238-248, pp.605-613. • Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, pp.460-462. • Winandy, J.-P, Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, pp.662-667. • Gosteva, D., Les promesses unilatérales croisées - Qualification juridique et effets, ACE : Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n°2019/3, pp.2-9. • Soccio, S., Le régime juridique des comptes « courants » d'associés créditeurs et ses conséquences pour les sociétés en difficultés, JurisNews droit des sociétés, Promoculture-Larcier, vol.13, n°1-2/2020. • Pralong-Damjanovic, D., Burg, C., Les parts bénéficiaires, entre souplesse et incertitudes, ACE : Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n°2020/7, pp. 2-13.
PARTICIPATION CROISÉE	• Bouclier, J., Schmit, J.-M., Le rachat d'actions propres, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 3/2010, pp.3-10.

	• Corbisier, I., Burbi, D., Les opérations sur capital dans une société anonyme à la suite de la loi du 10 juin 2009 : regards croisés de l'administrateur et du réviseur d'entreprises agréé, Dossier du Journal des Tribunaux Luxembourg, Larcier, 2011, pp.78-79. • Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.774-776. • Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, pp.134-136.
PRIME D'ÉMISSION	• Steichen, A., La prime d'émission, Bulletin Droit et Banque, ALJB, n° 25, 1996, pp.48-56. • Tabery, S., Gros, G., La prime d'émission en droit luxembourgeois, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2008/8, pp.24-28. • Stefanova, Y, La prime d'émission : analyse et portée du mécanisme, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2010/5, pp.8-16. • Beullekens, F, Graas, J., Les pactes d'actionnaires et la loi du 10 août 1915 : Réflexions et perspectives, dans Un siècle d'application de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, Wolters Kluwer, 2015, pp.69-101. • Paclot, Y., Le caractère essentiel du droit de vote, Journal des Tribunaux Luxembourg, Larcier, n° 49, 2017, pp.1-6. • Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.758-760. • Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, pp.308-313. • Winandy, J.-P, Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, p. 197, pp.480-486. • Maria, D., Structures sociétaires luxembourgeoises et gouvernance d'entreprise familiale : partagez… mais pas trop ! intéressez à l'entreprise mais gardez le contrôle, La Revue

	international du patrimoine, Legitech, Vol.3/2019, pp.116-136.
PROCÉDURES COLLECTIVES — concordat	• Schmit, J.-M., Bonora, M., Les procédures d'insolvabilité sous le droit luxembourgeois (faillite, gestion contrôlée, concordat, sursis de paiement) et la période suspecte (articles 445 et 446 du Code de commerce), ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2009/6, pp.3-14. • Bellamine, S. et S. Attoumani, Le concordat préventif de faillite: une alternative méconnue à la faillite, Jurisnews — Droit des Sociétés, Promoculture-Larcier, vol. 5, n° 2012/7, pp.195-198. • Schmitt. A., Insolvabilité - Concordat préventif de la faillite - Homologation (non) - Conditions - Débiteur malheureux et de bonne foi (non) - Déclaration de faillite, note sous Cour d'appel (4e ch.), 14 mars 2012, Journal des Tribunaux Luxembourg, Larcier, n° 25, 2013, p.19. • Bernardy, N., L'égalité des créanciers en matière de procédures d'insolvabilité, Le principe et ses tempéraments, JurisNews Procédures d'insolvabilité, Larcier, vol.3, n°1/2018, pp.91-94. • Bernardy, N., Laniez, A., La place des créanciers dans les procédures collectives luxembourgeoises, JurisNews Procédures d'insolvabilité, Larcier, vol.3, n°4/2018, pp.105-108. • Winandy, J.-P, Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, pp.994-995. • Bernardy, N., La Directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, JurisNews Procédures d'insolvabilité, Larcier, vol.4, n°4/2019, pp.123-128. • Vidal, C., Fostier, A., Directors' duties and liabilities in the context of financial difficulties during the COVID-19 crisis and beyond, ACE Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, 2020/7, pp.14-18.

	• Cailleau, S., Kurth, B., Boudhina, K., Restructurings: insolvency challenges and directors' liability in the covid-19 era, Revue pratique de droit des affaires, Legitech, Vol.7/2020, pp.8-22.
— faillite	• Schaeffer, N. Au-delà de la faillite, dans Diagonales à travers le droit luxembourgeois : livre jubilaire de la Conférence Saint-Yves, 1946-1986, Saint-Paul, 1986, pp.635-651. • Pluntz, O., La clôture pour insuffisance d'actif des opérations de la faillite d'une société commerciale signifie-t-elle que la société a cessé d'exister ? dans Bulletin du Cercle François Laurent, Imprimerie Rapid Press, Bulletin II, 1991, pp.27-32. • Goebel. M, Le sort des dirigeants en cas de faillite d'une société, Guide des comptes annuels pour le Luxembourg, Actualités en bref, numéro spécial « Faillite », Wolters Kluwer, 2000, p.38. • Lemmer, J., La faillite en droit luxembourgeois, dans Feuille de liaison de la Conférence Saint-Yves, Saint-Paul, n° 107, octobre 2004, pp.10-30. • Jacoby, S. Guimezanes, S., La responsabilité des dirigeants sociaux en cas de faillite d'une société commerciale, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n°2007/5, pp.29-32. • Dupont, P., Mécanismes particuliers de protection contre la faillite, La titrisation, Collection La vie du droit bancaire et financier, ALJB, Anthémis, 2008, pp.61-73. • Schmit, J.-M., Bonora, M., Les procédures d'insolvabilité sous le droit luxembourgeois (faillite, gestion contrôlée, concordat, sursis de paiement) et la période suspecte (articles 445 et 446 du Code de commerce), ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n°2009/6, pp.3-14. • Raijmakers, J., La compensation, une sûreté cachée ? ACE: Comptabilité, fiscalité, audit,

droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n°2009/9, pp.3-10.

- Hammouche, K., JurisNews - Analyse et revue critique du projet de loi 6539 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite, Jurisnews - Procédures d'Insolvabilité, Promoculture-Larcier, vol. 1, n°1/2013, pp.1-6 (partie I), Jurisnews - Procédures d'Insolvabilité, Promoculture-Larcier vol. 2, n°2/2013, pp.7-12 (partie II), Jurisnews - Procédures d'Insolvabilité, Promoculture-Larcier, vol. 3, n°3/2013, pp.13-16 (partie III et fin).
- Cuny de la Verryère, A., Sûretés & garanties au Grand-Duché de Luxembourg, Promoculture - Larcier, 2014, pp.166-172.
- Ruppert, D., Le projet de loi 6539 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite, dans Les procédures collectives au Luxembourg, Les Dossiers du Journal des Tribunaux Luxembourg, Larcier, 2014, pp.11-36.
- Bernardy, N., L'égalité des créanciers en matière de procédures d'insolvabilité, Le principe et ses tempéraments, JurisNews Procédures d'insolvabilité, Larcier, vol.3, n°1/2018, pp.91-94. Bernardy, N., Laniez, A., La place des créanciers dans les procédures collectives luxembourgeoises, JurisNews Procédures d'insolvabilité, Larcier, vol.3, n°4/2018, pp.105-108.
- Winandy, J.-P., Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, pp.920-1021.
- Bernardy, N., La Directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, JurisNews Procédures d'insolvabilité, Larcier, vol.4, n°4/2019, pp.123-128.
- Vidal, C., Fostier, A., Directors' duties and liabilities in the context of financial difficulties during the COVID-19 crisis and beyond, ACE Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, 2020/7, pp.14-18.

	• Cailleau, S., Kurth, B., Boudhina, K., Restructurings: insolvency challenges and directors' liability in the covid-19 era, Revue pratique de droit des affaires, Legitech, Vol.7/2020, pp.8-22.
— gestion contrôlée	• Sünnen, M. Brucher, J., La gestion contrôlée - une alternative oubliée? dans Feuille de liaison de la Conférence Saint-Yves, Saint-Paul n° 94, décembre 1999, pp.3-34. • Schmit, J.-M., Bonora, M., Les procédures d'insolvabilité sous le droit luxembourgeois (faillite, gestion contrôlée, concordat, sursis de paiement) et la période suspecte (articles 445 et 446 du Code de commerce), ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2009/6, pp.3-14. • Cuny de la Verryère, A., Sûretés & garanties au Grand-Duché de Luxembourg, Promoculture - Larcier, 2014, p.172. • Bernardy, N., L'égalité des créanciers en matière de procédures d'insolvabilité, Le principe et ses tempéraments, JurisNews Procédures d'insolvabilité, Larcier, vol.3, n°1/2018, pp.91-94. • Bernardy, N., Laniez, A., La place des créanciers dans les procédures collectives luxembourgeoises, JurisNews Procédures d'insolvabilité, Larcier, vol.3, n°4/2018, pp.105-108. • Bernardy, N., La Directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, JurisNews Procédures d'insolvabilité, Larcier, vol.4, n°4/2019, pp.123-128. • Vidal, C., Fostier, A., Directors' duties and liabilities in the context of financial difficulties during the COVID-19 crisis and beyond, ACE Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, 2020/7, pp.14-18.
— sursis de paiement	• Schmit, J.-M., Bonora, M., Les procédures d'insolvabilité sous le droit luxembourgeois

	(faillite, gestion contrôlée, concordat, sursis de paiement) et la période suspecte (articles 445 et 446 du Code de commerce), ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2009/6, pp.3-14. • Cuny de laVerryère, A., Sûretés & garanties au Grand-Duché de Luxembourg, Promoculture - Larcier, 2014, p.173. • Bernardy, N., L'égalité des créanciers en matière de procédures d'insolvabilité, Le principe et ses tempéraments, JurisNews Procédures d'insolvabilité, Larcier, vol.3, n°1/2018, pp.91-94. • Bernardy, N., Laniez, A., La place des créanciers dans les procédures collectives luxembourgeoises, JurisNews Procédures d'insolvabilité, Larcier, vol.3, n°4/2018, pp.105-108. • Bernardy, N., La Directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, JurisNews Procédures d'insolvabilité, Larcier, vol.4, n°4/2019, pp.123-128.
PROSPECTUS — généralités	• Wagner, H., Limpach, M., Public offerings of securities in the Grand-Duchy of Luxembourg, practical and regulatory aspects, dans Droit bancaire et financier au Luxembourg, ALJB, Larcier, vol. 3, 2004, pp.1467-1491. • Wagner, H., Steichen, N., Prospectus Directive - Special Luxembourg report, International Financial Law Review, Euromoney Institutional Investor PLC, July 2005, pp.35-38. • Wagner, H., The impact of the Prospectus Directive on the Luxembourg Securities Markets, Bulletin Droit & Banque, ALJB, n° 38, 2006, pp.7-12. • Weydert, J., Cera, F-O., Prospectus for the public offering of securities in Europe (Luxembourg part), Dirk Van Gerven, 2008. • Macchi, V, Muller, P, L'émission de titres et l'enchevêtrement des législations, Jurisnews - Regard sur le Droit des Sociétés, Promoculture, vol. 3, n° 4/2010, pp.101-104.

	• Lux, I., Rezki, S., Loi du 3 juillet 2012 : changement au régime prospectus existant ou nouveau régime ?, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2012/7, pp.11-18. • Mausen, F., Péporté, P, Offre au public ou placement privé d'instruments financiers, dans Droit bancaire et financier au Luxembourg, ALJB, Larcier, vol. 4, 2014, pp.1903-1944. • Gémesi, N., Seidl, T., Investment funds meet he prospectus regulation: or how could the prospectus regulation be used to distribute alternative investment fund units to retail investors in europe?, JurisNews Droit des sociétés, Promoculture-Larcier,vol.12, n°5/2019. • Harris, L., Beyond Shared Jurisdiction: Luxembourg Takeover Law and Third-Country Jurisdictions, ACE : Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n°2019/7, pp.19-28. • Journée, J., Spotlight on the new prospectus regime Revue pratique de droit des affaires, Legitech, Vol.5/2019, pp.12-19.
PUBLICITÉ	• Demelenne, L., Burbi, D., Le dépôt et la publication de l'information comptable des entreprises au Luxembourg, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2008/3, pp.15-18. • Wildgen (Collectif), Regard sur la publication des comptes annuels, Jurisnews — Regard sur le Droit des Sociétés, Promoculture, vol. 1, n° 8/2008, pp.29-32. • Wildgen (Collectif), La tentative de clarification des obligations du registre de commerce et des sociétés en matière de publication, Jurisnews - Regard sur le Droit des Sociétés, Promoculture, vol. 2, n° 7/2009, pp.73-76. • Boone, D., Crasquin, P. Immatriculation, publicité et principes de droit comptable des sociétés en commandite simple et spéciale, Jurisnews — Droit des Sociétés, Promoculture-Larcier, vol. 6, n° 5-6/2013, pp.227-234.

	• Giabanni, G., Le défaut de publication des comptes annuels — une infraction comptable, Jurisnews — Droit Pénal des Affaires, Promoculture-Larcier, vol. 2 n° 3/2013, pp.25-28. • Burbi, D., Publicité comptable et protection des tiers au Luxembourg : rappel historique, bilan et perspectives, dans Un siècle d'application de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, Wolters Kluwer, 2015, pp.387-412. • Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.110-113, pp.272-275, pp.346-348. • Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, pp.354-360. • Aroutiunian, V., America, B., The New EU cross-border Fond Distribution Regime, JurisNews Investment management, Promoculture-Larcier, 7, n°2/2019. • Journée, J., How are benchmark users getting along with implementing the benchmarks regulation and ibor replacement?, Revue pratique de droit des affaires, Legitech, n°3, juillet 2019, pp.20-24. • Gémesi, N., Seidl, T., Investment funds meet the prospectus regulation: or how could the prospectus regulation be used to distribute alternative investment fund units to retail investors in europe?, JurisNews Droit des sociétés, Promoculture-Larcier, vol.12, n°5/2019.
RACHAT FORCÉ *(sett-out)*	— sous la Loi OPA • Cf. *Offre publique d'achat* — sous la Loi Rachat et Retrait Obligatoires • Philippe, D., Les clauses et les procédures de résolution des conflits, dans Annales du droit luxembourgeois, Bruylant, vol. 20 (2010), 2011, pp.110-181. • Faraldo Talmon, E., Mehrshahi, A., Schmit, J.-M., Présentation générale et réflexions sur la nouvelle loi du 21 juillet 2012 relative aux retrait et rachat obligatoires en dehors d'une offre

	publique, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2012/10, pp.3-12. • Elvinger, A., Squeeze-out et reverse squeeze-out, La loi du 21 juillet relative au retrait obligatoire et au rachat obligatoire de titres de sociétés admis ou ayant été admis à la négociation sur un marché réglementé ou ayant fait l'objet d'une offre au public, Bulletin Droit & Banque, ALJB, n° 50, 2012, pp.21-35. • Boone, D., La loi du 21 juillet 2012 relative au retrait obligatoire et au rachat obligatoire de titres de sociétés admis ou ayant été admis à la négociation sur un marché réglementé ou ayant fait l'objet d'une offre au public, JurisNews — Droit des Sociétés, Promoculture-Larcier, vol. 5, n° 6/2012, pp.191-194. • Poelmans, O., Le droit des obligations au Luxembourg, principes généraux et examen de jurisprudence, Les dossiers du Journal des Tribunaux Luxembourg, Larcier, 2013, pp.161-163. • Warken, F., Retrait obligatoire et rachat obligatoire, dans Droit bancaire et financier au Luxembourg, ALJB, Larcier, vol. 4, 2014, pp.2007-2049. • Loesch, J., Loi du 21 juillet 2012 relative au retrait obligatoire et au rachat obligatoire de titres de sociétés — le cas des actions privilégiées sans droit de vote et des parts bénéficiaires, dans Droit bancaire et financier au Luxembourg, ALJB, Larcier, vol. 4, 2014, pp.2051-2063. • Degehet, PA., La loi de 1915 et les sociétés cotées en bourse, dans Un siècle d'application de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, Wolters Kluwer, 2015, pp.279-306. • Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.230-231. • Harris, L., Beyond Shared Jurisdiction: Luxembourg Takeover Law and Third-Country Jurisdictions, ACE : Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n°2019/7, pp.19-28.

REPRÉSENTANT — permanent	• Di Stefano, M., Le représentant permanent et la représentation des sociétés administrées par des personnes morales, taxTODAY Wolters Kluwer, 2007. • Lux, I., Réflexions et mise en pratique quant à la représentation d'une société anonyme suite à l'entrée en vigueur de la loi du 25 août 2006, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2007/4, pp.30-38. • Prussen, Y, Observations sur jugement du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 15ème ch., 11 décembre 2013, Journal des Tribunaux Luxembourg, Larcier, n° 32, 2014, p.64. • Boone, D., Application de l'article 51bis LSC (représentant permanent) à la SCA, TA. Luxembourg, 11 décembre 2013, Jurisnews - Droit des Sociétés, Promoculture-Larcier, vol. 7, n° 1-2/2014, pp.251-258. • Metzler, P, Piret, F., Takerkart-Wolf, L.-A., L'article 51bis (représentant permanent de la loi du 10 août 1915 (« LSC ») est-il d'application pour les sociétés en commandite par actions (« SCA »), ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2014/7, pp.7-15. • Lattard, M., La société par actions simplifiée luxembourgeoise, ACE : Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n°2017/7, pp.17-24. • Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.646-648. • Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, pp.185-188. • Chronique de jurisprudence, TA, 3è chambre, 7 mai 2019, note de P. Kinsch, Journal des tribunaux de Luxembourg, Larcier, n°64, septembre 2019, pp.124-127. • Kayser, A., Rôles et responsabilités des administrateurs en droit luxembourgeois, JurisNews Droit des assurances et de la responsabilité, Promoculture-Larcier, vol.9, n°1-2/2020.

RESPONSABILITÉ PÉNALE — personne morale	• Spielmann, D., La responsabilité pénale des personnes morales en droit pénal luxembourgeois, dans Annales du droit luxembourgeois, Bruylant, vol. 4 (1994), 1995, pp.127-141. • Spielmann, D., La responsabilité pénale des personnes morales en droit pénal luxembourgeois, dans Bulletin du Cercle François Laurent, Imprimerie Rapid Press, Bulletin IV, 1999, pp.1-43. • Spielmann, D., La responsabilité pénale des personnes morales en droit luxembourgeois et étranger: vers une responsabilité pénale des personnes morales ?, Bulletin Droit & Banque, AIJB, n° 30, 2000, pp.41-51. • Spielmann, D., La responsabilité pénale des personnes morales 2003 dans La responsabilité : aspects nouveaux, Travaux de l'Association Henri Capitant, Volume L/1999, Paris, LGDJ, 2003, pp.779-801. • Etonde, C., La responsabilité pénale des personnes morales, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2007/6, pp.36-40. • Leonardis, M., Pauwels, C., Le droit pénal à l'assaut des personnes morales, Jurisnews — Regard sur le Droit des Sociétés, Promoculture, vol. 3, n° 5/2010, pp.105-108. • Schiltz, J-L, Les personnes morales désormais pénalement responsables, Journal des Tribunaux Luxembourg, Larcier, n° 11, 2010, pp.157-164. • Ferreira, S., L'introduction en droit luxembourgeois d'un régime général de responsabilité pénale des personnes morales : une révolution juridique de grande envergure, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2010/6, pp.12-20. • Giabbani, D., La responsabilité pénale des personnes morales en droit luxembourgeois, Jurisnews - Droit Pénal & Procédure Pénale, Promoculture-Larcier, vol. 1, n° 4/2012, pp.13-16.

	• Lipinski, G., La responsabilité pénale des personnes morales : et si ses détracteurs avaient raison ?, Legimag, Legitech, n° 6, juin 2014. • Gudmannson, A., La responsabilité pénale des personnes morales, Entreprises magazine, Media & Advertising, mars/avril 2016. • Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.173-176. • Jurisprudence, Revue luxembourgeoise de droit penal et procedure pénale, Legitech, Vol.4/2020, pp.45-49. • Ligeti, K., Giuffrida, F., The (criminal) liability of legal persons and heads of business : strengths and weaknesses of the european union's approach, Revue pénale luxembourgeoise, Legitech, Vol.5/2020, pp.2-22. • Putz, J-L., La responsabilité pénale des personnes morales, Revue pénale luxembourgeoise, Legitech, Vol.5/2020, pp.23-33.
RETRAIT FORCÉ *(squeeze-out)*	— sous la loi OPA • Cf. *Offre publique d'achat* — sous la loi Retrait et Rachat Obligatoires • Cf. Rachat forcé/obligatoire (sous la loi du 21 juiilet 2012)
RÉVISEURS D'ENTREPRISES	• Schmitt, A., Grozinger-de-Rosnay, D., Mission et responsabilité du réviseur d'entreprises en droit luxembourgeois, Bulletin Droit & Banque, ALJB, n° 14, 1989, pp.18-43. • Toinou, H., L'avocat et le réviseur d'entreprises : confidents nécessaires en droit luxembourgeois et en droit communautaire ? dans Annales du droit luxembourgeois, Bruylant, vol. 7(1997), 1998, pp.117-233. • Toinou, H., L'avocat et le réviseur d'entreprises : confidents nécessaires ? Une mise à jour dans Annales du droit luxembourgeois, Bruylant, vol. 8 (1998), 1999, pp.401-410. • Didierjean, J., Detrembleur, C., Roch, J.-P, Quelles missions spéciales le réviseur d'entreprises peut-il se voir confier en droit des

sociétés Luxembourgeois ? ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2007/4, pp.20-29.

- Didierjean, J.Zahlen, R., Les règles de maintien de l'indépendance du réviseur d'entreprises, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2008/2, pp.9-14.
- Lejoncq, R., La mission du réviseur d'entreprises dans le cadre des apports autres qu'en numéraire, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2008/4, pp.6-11.
- Bellamine, S., Pauwels, C., Le transfert du siège social d'une société anonyme étrangère de l'étranger vers le Luxembourg : de la théorie à la pratique, Jurisnews — Regard sur le Droit des Sociétés, Promoculture, vol. 3, n° 7/2010, pp.113-116.
- Payen, Y, La refonte des professionnels de l'audit: panorama des changements introduits par la loi du 18 décembre 2009, Jurisnews — Regard sur le Droit des Sociétés, Promoculture, vol. 3, n° 3/2010, pp.97-100.
- Bellamine, S., La loi du 10 juin 2009 : nouvelles dispenses en matière d'évaluation des apports en nature aux sociétés anonymes, Jurisnews - Regard sur le Droit des Sociétés, Promoculture, vol. 3, n° 6/2010, pp.109-112.
- Gérardin., B., Le réviseur d'entreprises en droit luxembourgeois : fonction, rôle et responsabilités, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2010/2, pp.22-32.
- Corbisier, I., Burbi, D., Les opérations sur capital dans une société anonyme à la suite de la loi du 10 juin 2009 : regards croisés de l'administrateur et du réviseur d'entreprises agréé, Dossier du Journal des Tribunaux Luxembourg, Larcier, 2011, pp.15-24, pp.66-67.
- Mousel. F., Le rôle des réviseurs d'entreprises agréés en matière de contrôle légal des comptes et en matière de surveillance micro-prudentielle des établissements de crédit, dans

	Droit bancaire et financier au Luxembourg, ALJB, Larcier, vol. 1, 2014, pp.443-488. • Bonneau, R., Mauske, A., L'exigence d'un rapport de réviseur d'entreprises agréé en cas d'émission de titres convertibles ou assortis de droits de souscription, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2015/8, pp.13-20. • Burbi, D., Le commissaire, le réviseur d'entreprises et le réviseur d'entreprises agréé suite à la modernisation du droit des sociétés luxembourgeoises (2016), ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2016/8-9, pp.26-67. • Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.352-370, pp.740-741. • Mauske, A., and Gauzès, N., « Domaine d'intervention du réviseur d'entreprises ou du commissaire dans le cadre d'une distribution d'acompte sur dividendes par une société à responsabilité limitée », RPDA, juillet 2019, pp. 16-17.
SCISSION	• Jimenez-Lunz, M., Fusion-scission des sociétés commerciales autres que les sociétés anonymes: mythe ou réalité ? dans Bulletin du Cercle François Laurent, Imprimerie Rapid Press, Bulletins I-IV, 2003, pp.1-93. • Duro, C., Fusions, scissions, transferts d'actifs, de branches d'activités, d'universalité et de patrimoine professionnel après la loi du 23 mars 2007, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2007/5, pp.21-28. • Hermelinski, P., Les clauses d'inaliénabilité dans les sociétés anonymes, ACE Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018/10, pp.2-9. • Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.431-435. • Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, pp.428-435.

	• Schaffner, J., Tschurtschenthaler, J., Chronique de jurisprudence fiscale 2018, ALJB, n°64, juin 2019, p.97. • Lhommel, J-Y., Feldmann, M., Peynet, J., Réforme des fusions, scissions et migrations – Pistes de réflexion sur la Directive 2019/2121, ACE : Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° ACE 2020/10, pp.10-17. • Bernard, F., La protection des créanciers à l'aube d'une nouvelle ère de mobilité transfrontalière, Revue pratique de droit des affaires, Legitech, Vol 6/20206, pp.2-8. • White, Z., Kerger, F., Scissions et apports d'actifs nationaux et transfrontaliers en droit fiscal luxembourgeois : commentaires, Revue de droit fiscal, n°2020/06, pp.8-20.
SOCIÉTÉ — anonyme (SA)	• Bodart, P, La législation du Grand-Duché de Luxembourg sur les sociétés anonymes, Revue catholique, sociale et juridique, n° 1922/23, 1923, pp.175-186. • Delvaux, J., Wildgen, A., Breininger, R., La réunion de tous les titres d'une société anonyme en une seule main, dans Annales du Droit Luxembourgeois, Bruylant, vol.2 (1992), 1993, pp.81-106. • Conac, P-H., Les organes de la société anonyme (SA) en droit luxembourgeois, dans Le nouveau droit luxembourgeois des sociétés, Collection de la Faculté de Droit, d'Économie et de Finance de l'Université du Luxembourg, Larcier, 2008, pp.51-74. • Corbisier, I., La société anonyme unipersonnelle au Grand-Duché de Luxembourg, Revue internationale du Droit des Affaires/Internationaal tijdschrift voor ondernemingsrecht (D.A.O.R.), Larcier, n° 85, 2008, pp.3-14. • Wildgen (Collectif), Les droits des actionnaires d'une société anonyme à la lumière du projet de loi 5730, Jurisnews — Regard sur le Droit des Sociétés, Promoculture, vol. 2, n° 3/2009, pp.57-60. • Couret, A., La société anonyme unipersonnelle, dans Le nouveau droit luxembourgeois des

	sociétés, Collection de la Faculté de Droit, d'Économie et de Finance de l'Université du Luxembourg, Larcier, 2008, pp.143-159. • Wildgen (Collectif), Transposition aux sociétés à responsabilité limitée de certaines institutions propres aux sociétés anonymes : tableau comparatif, Jurisnews - Regard sur le Droit des Sociétés, Promoculture, vol. 4, n° 1/2011, pp.129-134. • Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.624-776. • Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, pp.55-446. • Winandy, J.-P, Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, pp.476-676.
— à responsabilité limitée (Sàrl)	• Metzler, L., Le régime juridique et fiscal des sociétés à responsabilité limitée dans le Grand-duché de Luxembourg: étude critique et commentaire pratique de la loi du 18 septembre 1933, Luxembourg, Imprimerie de la Cour Victor Buck, 1933. • Wildgen, Partners in Law (Collectif), La réforme de la Sàrl à la lumière du projet de loi 5730 (Partie I), Jurisnews — Regard sur le Droit des Sociétés, Promoculture, vol. 2, n° 4/2009. • Wildgen (Collectif), Transposition aux sociétés à responsabilité limitée de certaines institutions propres aux sociétés anonymes : tableau comparatif, Jurisnews - Regard sur le Droit des Sociétés, Promoculture,vol. 4, n° 1/2011, pp.129-134. • Reckinger, P., Schleimer, P., Le régime de la S.A.R.L sous l'influence de la S.A, dans Cent ans de droit luxembourgeois des sociétés, Larcier, 2016, pp.423-440. • Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.577-622. • Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, pp.453-474. • Winandy, J.-P, Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, pp.721-748.

— à responsabilité limitée simplifiée (Sàrl.-S)	• Boone, D., Dazin, E., La SARL-S, un pari d'avenir, Jurisnews - Droit des Sociétés, Promoculture-Larcier, vol. 8, n° 1-2/2015, pp.283-292. • Gauzès, N., La SARL-s emblème du droit des sociétés luxembourgeois, dans Un siècle d'application de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, Wolters Kluwer, 2015, pp.355-371. • Payen, Y, Fournier, J., Umbon-Manzano, P, Le projet de loi n° 6777 instaurant la société à responsabilité limitée simplifiée, Legitech, février 2016, LexNow ID/ 24229. • Lagoutte, A., La SARL simplifiée : Pas si simple !, Legimag, Legitech n° 13, mars 2016. • Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, pp.475-477.
— civile	• Boulach (erratum : il faut lire Bulach), M., L'évolution du droit civil des sociétés depuis 1804, dans Le Bicentenaire du Code civil. Une contribution luxembourgeoise, Portalis, 2004, pp.323-342. • Fayot, F. Société civile : personnalité juridique ; engagement des associés, note sous Cour de cassation, 18 mai 2006, no 32/06(81) : survie de la personnalité juridique après liquidation (oui), indivision (non), Droit des sociétés (2006-2012) dans Annales du Droit Luxembourgeois, Bruylant, vol.21 (2011), 2012, pp.280-282. • Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.45-48, pp.511-527. • Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, p.558. • Winandy, J.-P, Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, p.49, pp.95-99, pp.795-822.
— commandite par actions (SCA)	• Macchi, V, Muller, P., L'utilisation des sociétés en commandite en droit luxembourgeois, Jurisnews — Regard sur le Droit des Sociétés, Promoculture, vol. 3, n° 8/2010, pp.117-120. • Boyer, C., Corbisier, I., Dusemon, G., Mischo, P, Panichi, K., Partsch, T, Pogorzelski, C.,

	Schleimer, P, Schummer, L., Steichen, A., La réforme de la société en commandite par actions (SCA) et comparaison générale du régime des diverses commandites et de la SARL, dans Les commandites en droit luxembourgeois, Les dossiers du Journal des Tribunaux Luxembourg, Larcier, 2013, pp.95-138., et autres. • Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.803-816. • Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, pp.557-558. • Winandy, J.-P, Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, pp.677-683. • Maria, D., L'attribution gratuite d'actions : petit guide pratique, ACE : Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n°2021/1, pp.9-16.
— commandite simple (SCS)	• Boone, D., Trotska, A., Le renouveau de la commandite: commandite simple et commandite spéciale (1ère partie), Jurisnews — Droit des Sociétés, Promoculture-Larcier, vol. 5, n° 8/2012, pp.199-202. • Boone, D., Trotska, A., Le renouveau de la commandite: commandite simple et commandite spéciale (2ème partie), Jurisnews — Droit des Sociétés, Promoculture-Larcier, vol. 5, n° 10/2012, pp.207-210. • Boone, D., Trotska, A., Le renouveau de la commandite: commandite simple et commandite spéciale (3ème partie), Jurisnews — Droit des Sociétés, Promoculture-Larcier, vol. 6, n° 1-2/2013, pp.211-218. • Boone, D., Crasquin, P., Immatriculation, publicité et principes de droit comptable des sociétés en commandite simple et spéciale, Jurisnews - Droit des Sociétés, Promoculture-Larcier, vol. 6, n° 5-6/2013, pp.227-234. • Boyer, C., Corbisier, I., Dusemon, G., Mischo, P, Panichi, K., Partsch, T, Pogorzelski, C., Schleimer, P, Schummer, L., Steichen, A., La société en commandite simple - constitution et gouvernance, dans Les commandites en droit

	luxembourgeois, Les dossiers du Journal des Tribunaux Luxembourg, Larcier, 2013, pp.139-163, et autres. • Duro, C., La société en commandite simple et la société en commandite spéciale après la loi du 12 juillet 2013, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2013/9, pp.10-26. • Lattard, M., De la société en commandite simple à la société en commandite spéciale: 1915-2015, dans Un siècle d'application de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, Wolters Kluwer, 2015, pp.373-386. • Feyten, F, Kamoun, R., La commercialité de la société en commandite simple, Revue générale de fiscalité luxembourgeoise, Larcier, n° 2015/3, pp.81-83. • Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.538-551. • Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, pp.479-508, p.554. • Winandy, J.-P, Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, pp.763-769.
— commandite spéciale	• Boone, D., Trotska, A., Le renouveau de la commandite: commandite simple et commandite spéciale (1ère partie), Jurisnews — Droit des Sociétés, Promoculture-Larcier, vol. 5, n° 8/2012, pp.199-206. • Boone, D., Trotska, A., Le renouveau de la commandite: commandite simple et commandite spéciale (2ème partie), Jurisnews — Droit des Sociétés, Promoculture-Larcier, vol. 5, n° 10/2012, pp.207-210. • Boone, D., Trotska, A., Le renouveau de la commandite: commandite simple et commandite spéciale (3ème partie), Jurisnews — Droit des Sociétés, Promoculture-Larcier, vol. 6, n° 1-2/2013, pp.211-218 • Boone, D., Qui craint le grand méchant loup? Les clauses léonines à la lumière du projet de loi 6471, JurisNews — Droit des Sociétés,

Promoculture-Larcier, vol.6, n° 3-4/2013, pp.219-226.

- Boone, D., Crasquin, P, Immatriculation, publicité et principes de droit comptable des sociétés en commandite simple et spéciale, Jurisnews — Droit des Sociétés, Promoculture-Larcier, vol. 6, n° 5-6/2013, pp.227-234.
- Boone, D., Les sociétés en commandite spéciale à l'épreuve de la théorie du siège réel, Jurisnews — Droit des Sociétés, Promoculture-Larcier, vol. 6, n° 7-8/2013, pp.241-242.
- Boyer, C., Corbisier, I., Dusemon, G., Mischo, P, Panichi, K., Partsch, T, Pogorzelski, C., Schleimer, P, Schummer, L., Steichen, A., Réflexions sur le régime patrimonial de la société en commandite spéciale, dans Les commandites en droit luxembourgeois, Les dossiers du Journal des Tribunaux Luxembourg, Larcier, 2013, pp.9-30, et autres.
- Corbisier, I., La société en commandite spéciale: finalités et caractéristiques, Journal des Tribunaux Luxembourg, Larcier, n° 29, 2013, pp.117-125.
- Borucki L., La société en commandite simple et la société en commandite spéciale : une opportunité, Jurisnews — Droit Fiscal, Promoculture-Larcier, vol.2, 4/2013, pp.33-36.
- Duro, C., La société en commandite simple et la société en commandite spéciale après la loi du 12 juillet 2013, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2013/9, pp.10-26.
- Cera, Franck, La société en commandite spéciale, nouveau véhicule d'investissement luxembourgeois, Droit et Patrimoine, Wolters Kluwer, n° 237, 2014, pp.20-27.
- Bernard, F, La société en commandite spéciale ou l'avenir de l'industrie des fonds alternatifs au Luxembourg, Revue internationale du Droit des Affaires/Internationaal tijdschrift voor ondernemingsrecht (D.A.O.R.), Wolters Kluwer, n° 110, 2014, pp.184-205.
- Lattard, M., De la société en commandite simple à la société en commandite spéciale: 1915-2015, dans Un siècle d'application de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés

	commerciales, Wolters Kluwer, 2015, pp.373-386. • Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, pp.479-508. • Partsch, T., La notion d'acte de gestion externe en matière de commandite, Revue Pratique de Droit des Affaires, Legitech, Vol. 4/2019, pp. 2-6.
— commerciale	• Metzler, L., Les sociétés commerciales dans la législation du Grand-Duché de Luxembourg, Les novelles, Droit comparé, 1930, pp.791-804. • Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.45-48. • Winandy, J.-P, Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, p.49, pp.95-99.
— coopérative (en général)	• Hiez, D., Les coopératives luxembourgeoises : l'exemple d'un système libéral, dans Droit comparé des coopératives européennes, Larcier, 2009, pp.145-163. • Hiez, D., Le droit des coopératives luxembourgeoises au prisme de l'économie sociale et solidaire, Annales du droit luxembourgeois, Bruylant, vol. 17/18 (2007-2008), 2009, pp.99-172. • Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.551-562. • Winandy, J.-P, Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, pp.772-790. • X., Etat des lieux critique des sociétés coopératives en droit luxembourgeois, JurisNews Droit desSociétés, Larcier, Vol. 12, n°6/2019, pp. 415-418. • Schummer, L., Etat des lieux critique des sociétés cooperatives en droit luxembourgeois, JurisNews Droit des sociétés, Promoculture-Larcier, vol.12, n°6/2019.
— coopérative (organisée comme une société anonyme)	• Spang, J.-P, Les changements apportés au droit des sociétés et des associations par les deux lois introduisant en droit luxembourgeois les sociétés coopératives organisées comme des sociétés anonymes et créant les fonds de

	pensions (SEPCAV et ASSEP), Bulletin Droit & Banque, ALJB, n° 29, 1999, pp.17-33. • Hiez, D., Le droit des coopératives luxembourgeoises au prisme de l'économie sociale et solidaire, Annales du droit luxembourgeois, Bruylant, vol. 17/18 (2007-2008), 2009, pp.99-172. • Elvinger, J., Moessner, O., Wilmet,C., Fonds de pension luxembourgeois : mise en perspective dans un contexte réglementaire international en pleine évolution sur fond de crise financière et économique, Droit bancaire et financier au Luxembourg, ALJB, Larcier, vol.5, 2014, pp.2569-2606. • Staechele-Stefanova, Y, The Luxembourg cooperative company organized as a public limited liability company (société coopérative organisée comme une société anonyme « CoopSA »), ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2014/2, pp.314. • Sabatier, R., Ruscev, J., La société coopérative organisée comme une société anonyme: son origine, son utilisation, son avenir, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2016/3, pp.24-26. • Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.558-561. • Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, pp.526-527. • Winandy, J.-P, Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, pp.791-792. • Schummer, L., Etat des lieux critique des sociétés cooperatives en droit luxembourgeois, JurisNews Droit des sociétés, Promoculture-Larcier, vol.12, n°6/2019.
— coopérative (européenne)	• Spang, J.-P, Réflexions sur la société européenne et le droit commun des sociétés, Bulletin Droit & Banque, ALJB, n° 36, 2005, pp.7-17. • Hiez, D., Le droit des coopératives luxembourgeoises au prisme de l'économie

	sociale et solidaire, Annales du droit luxembourgeois, Bruylant, vol. 17/18 (2007-2008), 2009, pp.99-172. • Cathiard, C., Le Luxembourg intègre dans son droit le statut de société coopérative européenne (SEC), AGEFI Luxembourg, décembre 2014, p.15. • Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.561-562. • Winandy, J.-P, Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, pp.793-794. • Schummer, L., Etat des lieux critique des sociétés cooperatives en droit luxembourgeois, JurisNews Droit des sociétés, Promoculture-Larcier, vol.12, n°6/2019.
— cotée	• Henrard, S., La convocation et le fonctionnement des assemblées générales dans les sociétés cotées en bourse — 1ère partie : la convocation et les formalités avant l'assemblée, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2013/3, pp.4-10. • Henrard, S., La convocation et le fonctionnement des assemblées générales dans les sociétés cotées en bourse — 2ème partie : Le déroulement et les formalités pendant et après l'assemblée ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2013/5, pp.9-16. • Corbisier, I.,Prüm, A., L'exercice du pouvoir dans les sociétés : la gouvernance d'entreprise, Annales du droit luxembourgeois, Bruylant, vol.22 (2012), 2014, pp.149-201. • Degehet, P-A., La loi de 1915 et les sociétés cotées en bourse, dans Un siècle d'application de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, Wolters Kluwer, 2015, pp.279-306. • *Voir aussi - Abus — de marché, Offre publique d'achat, Prospectus, Rachat obligatoire. Retrait Obligatoire, Transparence.*
— d'impact sociétal (SIS)	• Perrin, C., Société d'impact sociétal, l'autre

	regard sur l'entrepreneuriat, Legimag, Legitech, n° 11, septembre 2015, LexNow ID/2419. • Payen, Y, Fournier, J., Umbon-Manzano, P, Le projet de loi n° 6831 portant création des sociétés d'impact sociétal, Legitech, février 2016. LexNow ID/ 24230. • ULESS, Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Les sociétés d'impact sociétal — SIS, novembre 2016. • Serraf, B., Somma, T, Société d'Impact Sociétal « Companies with social endeavors : chronicle of a successful foretold », ACE : Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2017/2, pp.17-21. • Les sociétés d'impact sociétal : première reconnaissance législative de l'économie sociale et solidaire, Journal des tribunaux Luxembourg, Larcier, n°52, 5 août 2017, pp. 110-117.
— de fait	• Metzler, L., Le régime juridique et fiscal des sociétés à responsabilité limitée dans le Grand-duché de Luxembourg: étude critique et commentaire pratique de la loi du 18 septembre 1933, Luxembourg, Imprimerie de la Cour Victor Buck, 1933, pp.147-154. • Delvaux, B., Sociétés de fait en droit luxembourgeois, dans Travaux de l'Association Henri Capitant pour la culture juridique française, année 11/1957, Dalloz, pp.190 et svt. • Capacité d'ester en justice. Principe : nécessité d'être doté de la personnalité juridique. Capacité passive. Un groupement dépourvu de toute personnalité juridique peut être assigné en la personne de ses représentants, Note sous Cour d'appel 7 juillet 1992 Feuille de liaison de la Conférence Saint-Yves, Saint-Paul, n° 83, septembre 2004, pp.33-34. • Staechele-Stefanova, Y, Quelques réflexions sur la société, dans Un siècle d'application de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, Wolters Kluwer, 2015, pp.13-27. • Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.571-574.

	• Winandy, J.-P, Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, pp.119-125.
— de gestion de patrimoine familial (SPF)	• Kirsch, S., Lesage, T, La société de gestion de patrimoine familiale, alternative intéressante pour la gestion du patrimoine privé, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2007/6, pp.13-19. • Vanderhoven, P., La société de gestion de patrimoine familiale, analyse critique et perspectives, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2007/9, pp.21-23. • Wildgen (Collectif), La SPF au Luxembourg, Jurisnews — Droit des Sociétés, Promoculture-Larcier, vol. 1, n° 1/2008, pp.1-8. • Mahaux, J., La société de gestion de patrimoine familial (SPF), Bulletin d'information de l'Association Luxembourgeoise des Compliance Officers du secteur financier (ALCO), n° 13, 2008, pp.3-10. • Lesage, T., La société de gestion de patrimoine familial (SPF), dans Droit bancaire et financier au Luxembourg, ALJB, Larcier, vol. 6, 2014, pp.2865-2888.
— en formation (reprise des engagements)	• Poelmans, O., Annotations sous la Cour d'appel de Luxembourg du 29 janvier 2003 (société en formation), Revue internationale du Droit des Affaires/Internationaal tijdschrift voor ondernemingsrecht (D.A.O.R.), Larcier, n° 69, 2004, p.80. • Payen, Y, Conditions et modalités en droit luxembourgeois des engagements pris au nom d'une société en formation, Legitech, novembre 2015, LexNow ID/ 23751. • Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.122-125. • Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, pp.90-91. • Winandy, J.-P, Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, pp.215-220.

— en nom collectif (SNC)	• Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.528-538. • Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, p.554. • Winandy, J.-P, Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, pp.753-762.
— européenne (SE)	• Brouxel, F., Noble, M-B., La société européenne, dans Droit bancaire et financier au Luxembourg, ALJB, Larcier, 2004, pp.1209-1242. • Hauser, J., Petit, M., Vasiliu, A., La société européenne : une société multiforme ACE : Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2006/3, pp.35-38. • Geiben, C., Le point sur la société européenne en droit européen et premier bilan de sa réception en droit luxembourgeois, ACE : Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2008/9, pp.31-32. • Cathiard, C., La Société Européenne : retour sur l'expérience luxembourgeoise, AGEFI Luxembourg, juin 2013, p.15. • Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.777-794. • Winandy, J.-P, Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, pp.706-720.
— fictive	• Bertolotti, A., La société fictive, Revue internationale du Droit des Affaires/Internationaal tijdschrift voor ondernemingsrecht (D.A.O.R), Larcier, n° 74, 2005, pp.154-157. • Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.63-65. • Winandy, J.-P, Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, pp.248-249.
— momentanée	• Cf. *Association — momentanée*
— nullité de société	• Arvis, H., La loi de 1915 et le droit des obligations : ruptures et réconciliations, dans

	Un siècle d'application de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, Wolters Kluwer, 2015, pp.45-68. • Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.115-121. • Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, pp.92-93. • Winandy, J.-P, Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, pp.235-236, pp.249-250.
— par actions simplifiée (SAS)	• Tkatcheff, M., La société par actions simplifiée : origines, principes et utilité, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2009/7, pp.15-23. • Conac, P-H., La société par actions simplifiée : une révolution démocratique dans La société par actions simplifiée (SAS), Dalloz, 2016, pp.1-33. • Corbisier, I., La SAS au regard du droit du Benelux, dans La société par actions simplifiée (SAS), Dalloz, 2016, pp.191-223. • Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, pp.447-451.
SUCCURSALE	• Tinel, V. Chantelot, F., All you wanted to know about branches, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2013/9, pp.3-9. • Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, p.147. • Dazin, E., Le régime juridique de la succursale, Jurisnews — Droit des Sociétés, Promoculture-Larcier, vol. 8, n° 5-6/2015, pp.303-310. • Brunot, M., Ghillemyn, H., Branches in the Grand-Duchy of Luxembourg: a practical guide, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2015/5, pp.12-21. • Winandy, J.-P, Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, pp.840-842.
TRANSFERT DE SIÈGE	• Dupong, L., Le changement de la nationalité

— changement de nationalité	d'une société anonyme luxembourgeoise dans Diagonales à travers le droit luxembourgeois : livre jubilaire de la Conférence Saint-Yves, 1946-1986, Saint-Paul, 1986, pp.175-178. • Breininger, R., Delvaux, J., Wildgen, A., Réflexions sur le siège social dans une société anonyme, Bulletin Droit & Banque, ALJB, n° 15, 1990, pp.6-18. • Wildgen (Collectif), Les limites du droit à la mobilité internationale des sociétés: réflexion sur T.A. Luxembourg, 18 avril 2008, Jurisnews — Regard sur le Droit des Sociétés, Promoculture, vol. 1, n° 12/2008, pp.45-48. • Ruppert, D., La mobilité des sociétés dans Le nouveau droit luxembourgeois des sociétés, Collection de la Faculté de Droit, d'Économie et de Finance de l'Université du Luxembourg, Larcier, 2008, pp.161-174. • Conac, P-H., Le siège social en droit luxembourgeois des sociétés, Journal des Tribunaux Luxembourg, Larcier, n° 1, 2009, pp.2-5. • Schmit, J.-M., Sabatier, R., Transfert de siège social du Luxembourg vers les Pays-Bas et conflit mobile : une entorse à l'article 48 du Traité sur l'Union européenne, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2009/7, pp.3-9. • Bellamine, S., Pauwels, C., Le transfert du siège social d'une société anonyme étrangère de l'étranger vers le Luxembourg : de la théorie à la pratique, Jurisnews — Regard sur le Droit des Sociétés, Promoculture, vol. 3, n° 7/2010, pp.113-116. • Boone, D., Piette, C., Au salon du bricolage: transfert de siège transfrontalier *inbound* et rapport révisoral en droit comparé belge et luxembourgeois, Jurisnews — Droit des Sociétés, Promoculture-Larcier, vol. 7, n° 5-6/2014, pp.267-274. • Massard, H., Le transfert international de siège des sociétés en droit luxembourgeois, Pasicrisie luxembourgeoise, Imprimerie Centrale, Tome n° 35, 4/2015, pp.769-795.

	• Myners, S., Arnoux, L., Les transferts de siège de sociétés, dans Un siècle d'application de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, Wolters Kluwer, 2015, pp.329-354. • Maria,D., Cathiard, C., Transfert transfrontalier de siège et notion de substance : l'expérience franco-luxembourgeoise, le blog des fiscalistes, 2 novembre 2016. • L'arrêt Polbud de la C.J.U.E. ou le Luxembourg à la croisée des chemins - Maintien d'un critère de rattachement appliqué de manière ambiguë ou choix franc d'un libéralisme rendu possible par la Cour de justice ?, Journal des tribunaux Luxembourg, n°56, 5 avril 2018. • Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.147-154. • Winandy, J.-P, Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, pp.268-278. • Lhommel, J-Y., Feldmann, M., Peynet, J., Réforme des fusions, scissions et migrations – Pistes de réflexion sur la Directive 2019/2121, ACE : Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n°2020/10, pp.10-17. • Bernard, F., La protection des créanciers à l'aube d'une nouvelle ère de mobilité transfrontalière, Revue pratique de droit des affaires, Legitech, n°6, avril 2020, p.2. • Bertolotti, A., Le transfert d'entreprise : le droit du travail face au droit des sociétés, JurisNews Droit des sociétés, Promoculture-Larcier, vol.13, n°3/2020.
TRANSFORMATION — forme sociale	• Metzler, L., Le régime juridique et fiscal des sociétés à responsabilité limitée dans le Grand-duché de Luxembourg : étude critique et commentaire pratique de la loi du 18 septembre 1933, Luxembourg, Imprimerie de la Cour Victor Buck, 1933, p.213. • Fayot, F, Regard sur la réforme du droit des sociétés, dans Un siècle d'application de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, Wolters Kluwer, 2015, pp.445-451.

	• Boone, D., Les transformations de sociétés à la lumière de la réforme du droit des sociétés (loi du 10 août 2016), Jurisnews — Droit des Sociétés, Promoculture-Larcier, vol. 9, n° 2-3/2016, pp.323-330. • Steichen, A., Précis de droit des sociétés, Saint-Paul, 2018, pp.405-413. • Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters Kluwer, 2018-2019, pp.563-564. • Lhommel, J-Y., Feldmann, M., Peynet, J., Réforme des fusions, scissions et migrations – Pistes de réflexion sur la Directive 2019/2121, ACE : Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n°2020/10, pp.10-17. • Bernard, F., La protection des créanciers à l'aube d'une nouvelle ère de mobilité transfrontalière, Revue pratique de droit des affaires, Legitech, n°6, avril 2020, pp.2-8.
TRANSMISSION UNIVERSELLE DE PATRIMOINE	• Poelmans, O., Le droit des obligations au Luxembourg, principes généraux et examen de jurisprudence, Les dossiers du Journal des Tribunaux Luxembourg, Larcier, 2013, pp.469-474. • Schmitt, A., Regards sur les transferts d'actifs, de branche d'activité et d'universalité (article 308bis-1 à 5 de la loi sur les sociétés commerciales), ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2014/3, pp.18-25. • Poelmans, O., Westendorf, H., Transmission d'universalité et transfert des contrats *intuitu* personae, note sur la Cour d'appel, 1er février 2012, n° 33072 et 33104, Revue internationale du Droit des Affaires/Internationaal tijdschrift voor ondernemingsrecht (D.A.O.R.), Wolters Kluwer, n°113, 2015, pp.14-19. • Carvalho Moreira, A., Leclère, J., Dissolution sans liquidation - les particularités de la TUP luxembourgeoise, JurisNews - Droit des Sociétés, Promoculture-Larcier, vol.9, n° 4/2016, pp.331-336. • Duro, C., Burbi, D., Goebel, M., Choucroun, J., La société en poche Luxembourg, Wolters

	Kluwer, 2018-2019, pp.437-440.
TRANSPARENCE	• Payen, Y, Présentation de la loi du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières, Jurisnews - Regard sur le Droit des Sociétés, Promoculture, vol. 1, n° 4/2008, pp.13-16. • Nicolas, A.-M., La loi transparence, un an après: bilan et aspects pratiques, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2009/2, pp.13-24. • Olliges, A., Aldinger, A., Regards sur le traitement égalitaire des actionnaires d'une société anonyme en droit luxembourgeois, ACE: Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, Wolters Kluwer, n° 2015/5, pp.3-11. • Massinon, L., Schauber, F., The Luxembourg regime on ongoing disclosure obligations for listed companies as regards major shareholdings and transactions carried out by the management, Revue luxembourgeoise de bancassurfinance, Wolters Kluwer, n° 1, 2015, pp.12-30.

- NB: les références sont classées par ordre chronologique et sont à jour au 1er avril 2021.

2021 – Code des Sociétés et Sociétés Cotées Luxembourgeoises

Annoté et commenté par Yann Payen – Michael Mbayi

TABLEAU COMPARATIF DES FORMES SOCIALES - VERSION ETENDUE

TYPE DE SOCIETE	Société Anonyme (SA)	Société en commandite par actions (SCA)	Société par Actions Simplifiée (SAS)	Sociétés à responsabilité limitée (Sàrl)	Sociétés en commandite simple (SCS)	Sociétés en commandite spéciale (SCSp)	Société coopérative (Scoop)
Régime légal	Art. 410-1 à 480-2 de la LSC (Titre IV de la LSC)	Art. 600-1 à 600-10 de la LSC (Titre VI de la LSC) Référence générale aux règles régissant les SA faite à l'Art. 600-2 de la LSC.	Art. 500-1 à 500-9 de la LSC (Titre V de la LSC) Référence générale aux règles régissant les SA faite à l'Art. 500-1 de la LSC.	Art. 710-1 à 710-31 de la LSC (Titre VII de la LSC)	Art. 310-1 à 310-7 de la LSC (Titre III – chapitre I de la LSC)	Art. 320-1 à 320-9 de la LSC (Titre III – chapitre II de la LSC)	Art. 811-1 à 813-9 de la LSC (Titre VIII – chapitre I de la LSC)
Personnalité morale	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non – La LSC prévoit cependant un certain nombre d'aménagements de sorte que les expressions de son absence de personnalité morale se traduisent essentiellement par l'impossibilité pour un SCSp de participer à une fusion ou scission, et à l'absence de responsabilité pénale de la SCSp.	Oui

TYPE DE SOCIETE	Société Anonyme (SA)	Société en commandite par actions (SCA)	Société par Actions Simplifiée (SAS)	Sociétés à responsabilité limitée (Sàrl)	Sociétés en commandite simple (SCS)	Sociétés en commandite spéciale (SCSp)	Société coopérative (Scoop)
Documents constitutifs - statuts	Acte notarié devant être publié in extenso au Recueil Electronique des Sociétés et Associations (« **RESA** »)[1].				Acte notarié ou sous seing privé ne devant être publié au RESA que par extraits[2].		Acte notarié sous seing privé devant être publié in extenso au RESA[3].
Modification des statuts	La modification des statuts requiert le vote favorable des deux-tiers des actionnaires représentant au moins la moitié du capital. Si le quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée peut être tenue, laquelle ne requiert plus de quorum minimum[4].	La modification des statuts requiert le vote favorable des associés commandités[5].	Les règles de quorum et de majorité pour la modification des dispositions statuaires sont librement déterminées par les statuts[6].	La modification des statuts requiert l'approbation du ou des associés représentant les trois quart du capital social[7].	Certaines modifications statutaires requièrent une décision de l'assemblée générale des associés (modification de l'objet social, changement de nationalité, transformation, liquidation). Les conditions de quorum et majorité sont fixées par les statuts. A défaut, ces modifications requièrent le vote favorable des associés représentant les trois quarts des parts d'intérêts et dans tous les cas par le vote unanime des associés commandités. Les statuts déterminent, parmi les modifications statuaires autres que ci-avant listées, celles qui nécessitent une décision de l'assemblée générale[8] [9].		La modification des statuts requiert le vote favorable des deux-tiers des actionnaires représentant au moins la moitié du capital. Si le quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée peut être tenue, laquelle ne requiert plus de quorum minimum[10] à défaut de règles différentes prévues par les statuts.
Durée	Limitée ou illimitée, en fonction de ce qui est prévu par les statuts.				Limitée ou illimitée, en fonction de ce qui est prévu par les statuts.		Limitée ou illimitée, en fonction de ce qui est prévu par les statuts[11].

[1] Art. 100-4 et 100-10 de la LSC.
[2] Art. 100-4 et 100-7 de la LSC.
[3] Art. 100-4 al. 1er et Art. 100-10 de la LSC.
[4] Art. 450-3 (2) de la LSC.
[5] Art. 600-9 de la LSC.
[6] Art. 500-7 de la LSC.
[7] Art. 710-26 de la LSC.
[8] Art. 310-5 de la LSC s'agissant de la SCS.
[9] Art. 320-6 de la LSC s'agissant de la SCSp.
[10] Art. 450-3 (2) de la LSC.
[11] Art. 811-4 1° de la LSC.

TYPE DE SOCIETE	Société Anonyme (SA)	Société en commandite par actions (SCA)	Société par Actions Simplifiée (SAS)	Sociétés à responsabilité limitée (Sàrl)	Sociétés en commandite simple (SCS)	Sociétés en commandite spéciale (SCSp)	Société coopérative (Scoop)
Capital social minimum	30.000 EUR – intégralement souscrit – libéré d'un quart au moins au moment de la souscription[12].			12.000 EUR – intégralement souscrit – intégralement libéré[13].	Aucun minimum		Pas de capital social minimum ni d'obligation de libération minimale. Le montant du capital social est à indiquer dans les statuts (une distinction devra être faite entre sa partie fixe et sa partie variable dans le cas des Scoop à responsabilité limitée)[14].
Devise locale ou autre	Toute devise librement convertible						
Capital social autorisé	Autorisé[15] (avec ou sans droit de souscription préférentiels)[16].			Autorisé sous réserve que les parts sociales ainsi créées soient émises aux associés existants ou à des tiers agréés par l'assemblée générale[17].	Aucune disposition spécifique dans le titre III de la LSC.		Principe de variabilité du capital social[18].

[12] Art. 420-1 (1) 2) de la LSC.
[13] Art. 710-5 (1) de la LSC.
[14] Art. 811-3(1) 4° de la LSC.
[15] Art. 420-22 (2) de la LSC.
[16] Art. 420-26 (5) de la LSC.
[17] Art. 710-26 de la LSC.
[18] Art. 811-1 de la LSC.

TYPE DE SOCIETE	Société Anonyme (SA)	Société en commandite par actions (SCA)	Société par Actions Simplifiée (SAS)	Sociétés à responsabilité limitée (Sàrl)	Sociétés en commandite simple (SCS)	Sociétés en commandite spéciale (SCSp)	Société coopérative (Scoop)
Type d'apport	En numéraire, en nature ou par incorporation de réserves disponibles/profits/prime[19]. Les apports en nature sont en principe soumis à un rapport d'évaluation établi par un réviseur d'entreprise agréé. L'apport d'une créance détenue à l'encontre de la société peut être analysé comme un apport en numéraire libérable par compensation, sous réserve que la créance en question soit certaine, liquide et exigible (si l'une de ces conditions n'est pas remplie, la créance apportée sera considérée comme un apport en nature, nécessitant l'établissement d'un rapport d'évaluation)[20]. La conversion d'obligations convertibles ou autres instruments de dette convertibles est également à considérer comme un apport en numéraire différé (sauf lorsque ces obligations/instruments de dette ont été souscrit en contrepartie d'un paiement en nature)[21].			En numéraire ou en nature (les apports en nature ne requièrent pas de rapport d'évaluation d'un réviseur d'entreprises agrée)[22]. Les apports en industrie sont également autorisés mais ne contribuent pas à la formation de capital – i.e. les parts sociales émises en contrepartie de tels apports en industrie ne sont pas des titres représentatifs du capital mais peuvent néanmoins conférer des droits politiques/économiques de la même manière que les parts bénéficiaires[23].	En numéraire, en industrie ou en nature (les apports en nature ne requièrent pas de rapport d'évaluation d'un réviseur d'entreprises agréé)[24] [25]. Les apports en industrie donnent droit à des part d'intérêts représentatives du capital. La libération des apports se fait selon les formalités prévues au contrat social.		La LSC parle d'apports sans précisions concernant leur type[26].

[19] Art. 420-1 (4) de la LSC.
[20] Art. 420-23 (5) de la LSC. Bien que la LSC soit silencieuse à ce sujet, les praticiens sont d'avis que le même régime trouverait à s'appliquer *mutatis mutandis* à des créances apportées à des Sàrl.
[21] Art. 420-27 de la LSC.
[22] Art. 710-6, 710-7 et 720-4 (pour la Sàrl-S) de la LSC.
[23] Art. 710-6 (3) de la LSC.
[24] Art. 310-1 de la LSC s'agissant de la SCS.
[25] Art. 320-1 de la LSC s'agissant SCSp.
[26] Art. 811-1 de la LSC.

TYPE DE SOCIETE	Société Anonyme (SA)	Société en commandite par actions (SCA)	Société par Actions Simplifiée (SAS)	Sociétés à responsabilité limitée (Sàrl)	Sociétés en commandite simple (SCS)	Sociétés en commandite spéciale (SCSp)	Société coopérative (Scoop)
Type d'action	Actions nominatives, au porteur ou dématérialisées[27].			Actions nominatives uniquement[28].	Part d'intérêts[29] [30]. Les parts d'intérêts peuvent être représentées par des titres, conformément aux dispositions de statuts.		Parts nominatives uniquement[31].
Actions sans droit de vote	Autorisées – les actions sans droit de vote peuvent même représenter plus de 50 % du capital et confèrent des droits financiers librement déterminés dans les statuts[32].			Pas autorisées	Aucune disposition spécifique dans le titre III de la LSC. Les praticiens considèrent qu'il est possible de prévoir dans les statuts un mécanisme de part d'intérêt sans droit de vote.		Pas autorisées. Toutefois, étant précisé que dans le silence des statuts, tous les associés ont le droit de vote, on peut penser *a contrario* que les statuts peuvent exclure le droit de vote de certains associés.

[27] Art. 430-1 (1) de la LSC.
[28] Art. 710-8 de la LSC.
[29] Art. 310-1 (1) de la LSC s'agissant de la SCS.
[30] Art. 320-1 (1) s'agissant de la SCSp.
[31] Art. 812-9 de la LSC.
[32] Art. 430-9 et 430-10 de la LSC.

TYPE DE SOCIETE	Société Anonyme (SA)	Société en commandite par actions (SCA)	Société par Actions Simplifiée (SAS)	Sociétés à responsabilité limitée (Sàrl)	Sociétés en commandite simple (SCS)	Sociétés en commandite spéciale (SCSp)	Société coopérative (Scoop)
Actions en dessous du pair comptable	Autorisées – la possibilité d'émettre des actions sans mention de valeur nominale pour une prix de souscription inférieur au pair comptable des actions anciennes est cependant soumise au respect de certaines formalités, telle que l'émission du rapport *ad hoc* par un réviseur d'entreprise agréé[33].			Aucune disposition spécifique dans le Titre VII de la LSC. Les praticiens considèrent cependant que les Sàrl devraient pouvoir émettre des parts sociales en dessous du pair comptable sur base du régime existant pour les SA.	Aucune disposition spécifique dans le Titre III de la LSC. La LSC laissant la part belle à la liberté contractuelle pour cette société, rien ne semblerait s'y opposer.		Aucune disposition spécifique dans le Titre VIII de la LSC.
Actions ayant différentes valeurs nominales	Autorisées[34].				Aucune disposition spécifique dans le Titre III de la LSC. La LSC laissant la part belle à la liberté contractuelle pour cette société, rien ne semblerait s'y opposer.		Aucune disposition spécifique dans le Titre VIII de la LSC.
Actions traçantes et catégories d'actions	Autorisées[35].				Aucune disposition spécifique dans le Titre III de la LSC. La LSC laissant la part belle à la liberté contractuelle pour ces formes de société, rien ne semblerait s'y opposer.		Aucune disposition spécifique dans le Titre VIII de la LSC.

[33] Art. 420-22 (6) et (7) de la LSC. Une telle possibilité pourrait s'avérer efficace pour des sociétés ayant des difficultés financières, en vue d'attirer de nouveaux investisseurs en leur offrant un prix de souscription "attractif".
[34] Art. 430-1 (pour la SA) et 710-5 (pour la Sàrl) de la LSC. La question demeure toutefois de savoir si une société peut émettre des actions d'inégale valeur en devises différentes.
[35] Art. 1853 du Code Civil. Ce type d'actions, qui permet de tracer la performance d'une activité ou d'un actif, est souvent utilisé dans les structurations de type *private equity*.

TYPE DE SOCIETE	Société Anonyme (SA)	Société en commandite par actions (SCA)	Société par Actions Simplifiée (SAS)	Sociétés à responsabilité limitée (Sàrl)	Sociétés en commandite simple (SCS)	Sociétés en commandite spéciale (SCSp)	Société coopérative (Scoop)
Actions rachetables	Autorisées[36].				Aucune disposition spécifique dans le Titre III de la LSC.		Pas autorisées
Parts bénéficiaires	Autorisées[37].				Aucune disposition spécifique dans le Titre III de la LSC.		Autorisées uniquement sous forme nominative[38].
Actions gratuites	Autorisées[39].			Pas autorisées	Aucune disposition spécifique dans le Titre III de la LSC.		Pas autorisées
Cession d'actions	Librement cessibles sauf dispositions contraires des statuts (à l'exception des actions de l'associé commandité de SCA)			Agrément préalable des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales en cas de transfert à un tiers non associé à moins que les statuts prévoient une majorité réduite, laquelle ne peut être inférieure à la moitié des parts sociales[40]. Un mécanisme de	La LSC laisse le principe de la liberté contractuelle jouer. Sauf disposition contraire des statuts, la cession des parts d'intérêts d'associés commanditaires requiert l'agrément du ou des associés commandités[42] [43]. Sauf disposition contraire des statuts, la cession des parts d'intérêts d'associés commandités requiert l'agrément des associés, qui statuent comme en matière de modification du contrat social[44] [45]. Les statuts pourraient donc prévoir une totale liberté de transfert pour les parts de commanditaires. S'agissant des parts		Incessibilité absolue des parts aux tiers[46]. Cession autorisée des parts aux associés existants si prévue par les statuts.

[36] Art. 430-22 (pour la SA) et 710-5 (2) (pour la Sàrl) de la LSC. Il s'agit d'actions qui peuvent être rachetées sur option de la société émettrice ou du détenteur, selon les modalités prévues dans les statuts.
[37] Art. 430- (1) (pour la SA) et 710-5 (1) (pour la Sàrl) de la LSC. Les parts bénéficiaires ne sont pas représentatives du capital mais les statuts peuvent leur conférer des droits politiques et financiers similaires à ceux attachés aux actions (et même davantage selon la doctrine).
[38] Art. 812-9 de la LSC.
[39] Art. 420-26 (5bis) de la LSC. La possibilité d'offrir des actions gratuites aux employés et au *management* de la société émettrice et/ou ses filiales (si cela est prévu par les statuts) a vocation à faciliter la mise en place de plan d'intéressement au sein de groupes de sociétés.
[40] Art. 710-1 et 710-12 (1) de la LSC.
[42] Art. 310-6 alinéa 1 de la LSC s'agissant de la SCS.
[43] Art. 320-7 alinéa 1 de la LSC s'agissant de la SCSp.
[44] Art. 310-6 alinéa 2 de la LSC s'agissant de la SCS.
[45] Art. 320-7 alinéa 2 de la LSC s'agissant de la SCSp.
[46] Art. 811-1 de la LSC.

		sortie (e.g. rachat des parts sociales par la société ou les associés existants) doit cependant être prévu par les statuts dans le cas où la cession projetée à un tiers non associé n'est pas approuvée par l'assemblée générale[41].	de commandités, la question de savoir jusqu'où la règle supplétive pourrait être infléchie fait l'objet de discussions.	
Restrictions statutaires à la cessibilité des actions	Autorisées sous certaines conditions : - Clauses d'inaliénabilité sont valides pourvues qu'elles soient limitées dans le temps[47]. - Mécanismes d'agrément ou de préemption sont également valides pour autant que la durée de la procédure d'agrément et/ou de préemption n'excède pas 12 mois à compter de la notification de la demande d'agrément ou de l'exercice du droit de préemption[48]. Toute cession réalisée en violation de restrictions statutaires valides sera nulle et non avenue.	Aucune disposition spécifique dans le Titre VII de la LSC. Les praticiens considèrent cependant que des mécanismes statutaires restreignant la cessibilité des actions peuvent être valides.	Aucune disposition spécifique dans la LSC. Autorisées en vertu du principe de la liberté contractuelle qui prévaut pour ce type de société.	N/A
Droits de vote	Chaque action confère un nombre de voix proportionnel à la partie du capital qu'elle représente – une voix étant allouée à l'action qui représente la quotité la plus faible (e.g. une voix pour chaque action d'une valeur nominale de 1 EUR, deux voix pour chaque action d'une valeur nominale de 2 EUR, trois voix pour chaque action d'une valeur nominale de 3 EUR, etc.)[49]. Les statuts peuvent cependant prévoir que toutes les	Principe une action – une voix[50].	La proportionnalité entre le vote et la participation ne joue qu'à titre supplétif. La LSC laisse le principe de la liberté contractuelle jouer. Sauf disposition contraire des statuts, chaque part d'intérêt confère un nombre	Déterminés dans les statuts. Dans le silence des statuts, tous les associés auront le droit de vote[53].

[41] Art. 710-12 (1), (3) et (5) de la LSC.
[47] Art. 430-1 (2) de la LSC.
[48] Art. 430-1 (2) de la LSC.
[49] Art. 450-1 (4) de la LSC. Ce mécanisme de droit de vote proportionnel pourrait notamment être utilisé dans les structures de *private equity*, *joint venture* ou de sociétés cotées aux fins de conférer un droit de vote déterminant aux fondateurs ou certains actionnaires de la société.
[50] Art. 710-19 de la LSC. Il convient cependant de souligner que les conditions de majorité aux assemblées générales de SàrL sont basées sur la portion de capital représenté (voir Art. 710-18 et 710-26 de la LSC).
[53] Art. 811-4 4° et Art. 811-5 4° de la LSC.

	actions, quand bien même seraient-elles de valeur inégale, confèrent une voix seulement.		de voix proportionnel à la partie du capital qu'elle représente[51] [52].	
Pacte de votation	Autorisés sous réserve qu'ils (i) soient conforment à l'intérêt social (ii) ne consistent pas en des conventions par lesquelles un actionnaire s'engage à l'avance à voter conformément aux directives données par la société, une filiale ou l'un de ses organes[54]. Bien que la LSC n'y fasse pas expressément mention, il ne fait nul doute que de telles conventions doivent être limitées dans le temps.		Aucune disposition spécifique dans la LSC. Autorisées en vertu du principe de la liberté contractuelle qui prévaut pour ce type de société.	Autorisé.

[51] Art. 310-5 de la LSC s'agissant de la SCS.
[52] Art. 320-6 de la LSC s'agissant de la SCSp.
[54] Art. 450-2 (pour la SA) et 710-20 (pour la Sàrl) de la LSC.

TYPE DE SOCIETE	Société Anonyme (SA)	Société en commandite par actions (SCA)	Société par Actions Simplifiée (SAS)	Sociétés à responsabilité limitée (Sàrl)	Sociétés en commandite simple (SCS)	Sociétés en commandite spéciale (SCSp)	Société coopérative (Scoop)
Suspension et renonciation au droit de vote	Autorisée – l'organe de gestion de la société émettrice peut suspendre les droits de vote des associés défaillants (i.e. qui sont en défaut de remplir les obligations leur incombant en vertu des statuts ou de leur acte de souscription ou d'engagement) selon les conditions et formalités prescrites par les statuts. Les associés peuvent également s'engager à ne pas exercer tout ou partie de leurs droits de vote, temporairement ou définitivement[55].				Aucune disposition spécifique de la LSC. Autorisée en vertu du principe de la liberté contractuelle qui prévaut pour ce type de société.		Autorisé.
Division de la propriété des actions entre le nu-propriétaire et l'usufruitier	Autorisée – en vertu du régime par défaut prévu à l'article 1852bis du Code civil – i.e. « sauf dispositions contraires des statuts » - le droit de vote est conféré au nu-propriétaire, à l'exception des décisions relatives à l'affectation des résultats, laquelle matière est réservée à l'usufruitier (ce dernier ayant en effet vocation à percevoir les bénéfices que la société décide de distribuer[56]).				La LSC laisse le principe de la liberté contractuelle jouer. Sauf disposition contraire des statuts, le démembrement des parts d'intérêts d'associés commanditaires requiert l'agrément du ou des associés commandités[57] [58]. Sauf disposition contraire des statuts, le démembrement des parts d'intérêts d'associés commandités requiert l'agrément des associés, qui statuent comme en matière de modification du contrat social[59] [60].		Autorisé.
Rachat d'actions	Autorisé sous réserve du respect des conditions posées à l'Art. 430-15 et suivants de la LSC – en particulier, le rachat des actions ne peut avoir pour effet que l'actif net de la société devienne inférieur au montant du capital souscrit, augmenté des réserves non distribuables requises par la loi ou par les			Autorisé sous réserve du respect des conditions posées à l'Art. 710-5 de la LSC – en particulier, le	Autorisé si prévu dans les statuts, qui en définit les modalités. Ce rachat peut intervenir à l'initiative des associés ou de la société elle-même, lui permettant d'exclure certains associés[64] [65].		Autorisé suivant les conditions prévues à l'article 812-2 et suivants de la LSC.

[55] Art. 450-1 (8) (pour la SA) et 710-19 (pour la Sàrl) de la LSC.
[56] Art. 1852bis du Code civil. En ce qui concerne la répartition des droits de vote entre le nu-propriétaire et l'usufruitier, il nous semble que la possibilité pour les statuts de prévoir une répartition différente de celle prévue à l'art. 1852bis ne peut avoir pour effet de priver l'usufruitier de tout droit de vote. En effet, ce dernier devrait dans tous les cas avoir le droit de décider de la répartition des bénéfices. En revanche, il devrait être possible de conférer tous les droits de vote au seul usufruitier dès lors que le nu-propriétaire a le droit de participer aux assemblées.
[57] Art. 310-6 alinéa 1 de la LSC s'agissant de la SCS.
[58] Art. 320-7 alinéa 1 de la LSC s'agissant de la SCSp.
[59] Art. 310-6 alinéa 2 de la LSC s'agissant de la SCS.
[60] Art. 320-7 alinéa 2 de la LSC s'agissant de la SCSp.
[64] Art. 310-6 de la LSC s'agissant de la SCS.
[65] Art. 320-7 de la LSC s'agissant de la SCSp.

	statuts[61]. En d'autres termes, la société doit avoir les fonds suffisants (au sens de réserves distribuables) pour procéder à un tel rachat.	rachat des parts sociales ne peut avoir pour effet que la valeur nominale des parts sociales détenues par les actionnaires (autres que la société émettrice) devienne inférieur à 12.000 EUR[62]. Une Sàrl au capital social minimum de 12.000 EUR ne devrait dès lors pas être autorisée à racheter ses propres parts sociales. Lorsque les parts sociales ainsi rachetées doivent être annulées, les statuts peuvent autoriser les gérants à procéder directement à la réduction de capital devant notaire[63].		

[61] Art. 430-15(1)(2) de la LSC.
[62] Art. 710-5 (3) de la LSC.
[63] Art. 710-5 (7) de la LSC.

TYPE DE SOCIETE	Société Anonyme (SA)	Société en commandite par actions (SCA)	Société par Actions Simplifiée (SAS)	Sociétés à responsabilité limitée (Sàrl)	Sociétés en commandite simple (SCS)	Sociétés en commandite spéciale (SCSp)	Société coopérative (Scoop)
Assistance financière	Régime spécifique qui interdit en principe aux SA, SCA et SAS d'avancer directement ou indirectement des fonds, accorder des prêts ou donner des sûretés en vue de l'acquisition de ses propres actions par un tiers, sauf dans les cas où (entre autres) l'assistance financière : - A lieu à de justes conditions de marché[66] ; - Est approuvée par l'assemblée générale, qui statue aux conditions requises pour la modification des statuts[67] ; et - N'a pas pour effet de réduire l'actif net de la société à un montant inférieur au capital souscrit, augmenté des réserves qui ne peuvent être distribuées en vertu de la loi ou des statuts[68].			Aucune disposition spécifique dans le Titre VII de la LSC ; la question de l'applicabilité aux Sàrl de l'Art. 1500-7 de la LSC – qui dispose inter alia, que les gérants qui octroient des prêts ou des avances au moyen de fonds sociaux ou donne des sûretés en vue de l'acquisition de parts sociales de la société en violation des Art. 430-19 et 430-21 de la LSC, peuvent être poursuivis – se pose toutefois.	Aucune disposition spécifique dans le Titre III de la LSC.		Aucune disposition spécifique dans le Titre VIII de la LSC.

[66] Art. 430-19 (1) a) de la LSC.
[67] Art. 430-19 (1) b) de la LSC. A cette occasion, l'organe de gestion soumet aux actionnaires un rapport expliquant le but et les avantages pour la société à consentir cette assistance financière, les conditions dans lesquelles celle-ci est fournie, les risques pour la solvabilité de l'entreprise et le prix auquel le tiers entend acquérir les actions. Ce rapport doit être déposé auprès du RCS à des fins de publication au RESA.
[68] Art. 430-19 (1) c) de la LSC.

TYPE DE SOCIETE	Société Anonyme (SA)	Société en commandite par actions (SCA)	Société par Actions Simplifiée (SAS)	Sociétés à responsabilité limitée (Sàrl)	Sociétés en commandite simple (SCS)	Sociétés en commandite spéciale (SCSp)	Société coopérative (Scoop)
Nombre d'actionnaires	Au minimum un actionnaire / pas de maximum[69].	Au minimum un associé commanditaire (dont la responsabilité est limitée au capital souscrit) et un associé commandité (qui est indéfiniment et solidairement responsable des engagements sociaux de la SCA) / pas de maximum[70].	Au minimum un actionnaire / pas de maximum[71].	Au minimum un associé / pas plus de 100 associés[72].	Au minimum deux associés juridiquement distincts l'un de l'autre : un associé commandité indéfiniment et solidairement responsable des dettes de la société et un associé commanditaire, responsable à concurrence de ses apports[73] [74]. Pas de maximum.		Au minimum deux associés / pas de maximum[75].
Exigence quant à la résidence des actionnaires	Pas d'exigence.				Pas d'exigence.		Pas d'exigence.
Type d'actionnaires	Personne physique ou morale.				Personne physique ou morale.		Personne physique ou morale.

[69] Art. 410-1 (1) de la LSC.
[70] Art. 600-1 de la LSC.
[71] Art. 500-1 de la LSC.
[72] Art. 710-1 et 710-4 de la LSC.
[73] Art. 310-1 de la LSC s'agissant de la SCS.
[74] Art. 320-1 de la LSC s'agissant de la SCSp.
[75] Art. 811-2 de la LSC.

TYPE DE SOCIETE	Société Anonyme (SA)	Société en commandite par actions (SCA)	Société par Actions Simplifiée (SAS)	Sociétés à responsabilité limitée (Sàrl)	Sociétés en commandite simple (SCS)	Sociétés en commandite spéciale (SCSp)	Société coopérative (Scoop)
Droit des actionnaires minoritaires	Reconnaissance de l'action *ut singuli* par le biais de laquelle un ou plusieurs actionnaire(s) représentant au moins 10% des titres ayant le droit de voter peuvent intenter, pour le compte de la société, une action contre les administrateurs ayant méconnu leurs obligations[76]. Le ou les actionnaire(s) minoritaire(s) peuvent également poser par écrit des questions à l'organe des gestion sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société ou de ses filiales et peuvent même, à défaut de réponse de l'organe de gestion, demander au magistrat président la chambre du tribunal d'arrondissement la désignation d'un ou plusieurs experts indépendants en charge d'investiguer sur les opérations en question[77].		L'action *ut singuli* n'est pas ouverte à/aux associé(s) minoritaire(s) mais il est possible pour ces derniers de solliciter la désignation d'experts indépendants aux fins d'investiguer sur certaines opérations de la société ou de ses filiales[78].		Aucune disposition spécifique dans le Titre III de la LSC.		Aucune disposition spécifique dans le Titre VIII de la LSC.

[76] Art. 444-2 de la LSC.
[77] Art. 1400-3 de la LSC.
[78] Art. 1400-3 de la LSC.

TYPE DE SOCIETE	Société Anonyme (SA)	Société en commandite par actions (SCA)	Société par Actions Simplifiée (SAS)	Sociétés à responsabilité limitée (Sàrl)	Sociétés en commandite simple (SCS)	Sociétés en commandite spéciale (SCSp)	Société coopérative (Scoop)
Assemblée générale ordinaire des actionnaires	Au moins une par an (pas de conditions de quorum particulières pour les résolutions ordinaires, lesquelles sont adoptées à la majorité simple des voix exprimées, sauf dispositions contraires des statuts)[79].		Pas d'obligation de tenir une assemblée générale, sauf dispositions contraires des statuts. Les décisions peuvent également être prises par voie de résolutions circulaires (les conditions de quorum et de majorité devant être déterminées dans les statuts)[80].	Au moins une assemblée par an si la société compte plus de 60 associés. Dans le cas contraire, les décisions peuvent être prises au moyen de résolutions circulaires écrites (pas de conditions de quorum particulières pour les résolutions ordinaires, lesquelles sont adoptées à la majorité simple, sauf dispositions contraires des statuts)[81].	Au moins une par an. Les conditions de quorum et de majorité sont décidées par les statuts[82].	Pas d'obligation de faire approuver les comptes annuels dans la mesure où l'établissement de tels comptes n'est pas obligatoire.	Librement déterminé dans les statuts[83]. Dans le silence des statuts, application des règles relatives aux SA[84].
Nullité des assemblées générales	Les assemblées générales sont susceptibles d'être frappées de nullité dans les cas limitativement énumérés à l'Art. 100-22 de la LSC.						

[79] Art. 450-8 de la LSC.
[80] Art. 500-7 de la LSC.
[81] Art. 710-17 de la LSC.
[82] Art. 310-5 (3) de la LSC s'agissant de la SCS.
[83] Art. 811-4 4° de la LSC.
[84] Art. 811-5 4° de la LSC.

TYPE DE SOCIETE	Société Anonyme (SA)	Société en commandite par actions (SCA)	Société par Actions Simplifiée (SAS)	Sociétés à responsabilité limitée (Sàrl)	Sociétés en commandite simple (SCS)	Sociétés en commandite spéciale (SCSp)	Société coopérative (Scoop)
Responsabilité des actionnaires	Limitée au capital souscrit[85].	Limitée au capital souscrit pour les associés commanditaires. Indéfinie et solidaire pour les associés commandités[86].	Limitée au capital souscrit[87].	Limitée au capital souscrit[88].	Limitée au capital souscrit pour les associés commanditaires. L'associé commanditaire est indéfiniment et solidairement tenu à l'égard des tiers de tous les engagements de la société s'il a posé des actes de gestions à l'égard des tiers[89]. Indéfinie et solidaire pour les associés commandités[90] [91].		Librement déterminée dans les statuts (solidaire et illimitée, illimitée mais divisée, limitée au montant des apports). Dans le silence des statuts, les associés sont tous tenus indéfiniment et solidairement[92].
Gestion – organe représentant	Conseil d'administration[93] composé de trois membres au moins (qui peuvent être aussi bien des personnes physiques que morales[94]) pour les SA à structure moniste, Directoire[95]	Par un ou plusieurs gérants commandités (qui peuvent être aussi bien des personnes physiques que morales), associés commandités ou non[98].	L'organisation de la gérance est déterminée par les statuts, étant entendu qu'un président doit être impérativement nommé (lequel peut être aussi bien personne physique que morale) qui est la	Un ou plusieurs gérants (qui peuvent être aussi bien des personnes physiques que morales) qui peuvent former un collège de gérance si cela est prévu	Par un ou plusieurs gérants (qui peuvent être aussi bien des personnes physiques que morales), associés commandités ou non[101] [102]. Les associés commanditaires ne peuvent être gérants, puisqu'il leur est interdit des faire des actes de gestion.		Un ou plusieurs administrateurs associés ou non associés[103]. Dans le silence des statuts , la société sera gérée par un administrateur et surveillée par un commissaire ou

[85] Art. 410-1 (1) de la LSC.
[86] Art. 600-1 de la LSC.
[87] Art. 500-1 de la LSC.
[88] Art. 1600-5 de la LSC.
[89] Art. 310-3 de la LSC.
[90] Art. 310-1 de la LSC s'agissant de la SCS.
[91] Art. 320-1 de la LSC s'agissant de la SCSp.
[92] Art. 811-5 6° de la LSC.
[93] Art. 441-2 de la LSC.
[94] Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, un représentant permanent doit impérativement être désigné, lequel exerce les devoirs d'un administrateur (voir Art. 441-3 de la LSC).
[95] Art. 442-2 de la LSC.
[98] Art. 600-5 de la LSC. Contrairement aux SA, il n'y a aucune obligation pour les gérants personnes morale de SCA de désigner un représentant permanent.
[101] Art. 310-2 de la LSC s'agissant SCS.
[102] Art. 320-3 de la LSC s'agissant de la SCSp.
[103] Art. 811-2 de la LSC.

	composé de deux membres au moins (qui peuvent être aussi bien des personnes physiques que morales) et un conseil de surveillance[96] composé de trois membres au moins (qui peuvent être aussi bien des personnes physiques que morales) pour les SA à structure dualiste.		seule entité autorisée à représenter la SAS vis-à-vis des tiers[99].	par les statuts de la société[100].		fera l'objet d'un contrôle légal des comptes par un réviseur d'entreprises agréé, nommé, révoqués et délibérant de la même manière que dans les SA[104].

[96] Art. 442-14 de la LSC.
[99] Art. 500-3 et 500-4 de la LSC. Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, un représentant permanent doit impérativement être désigné, lequel exerce les devoirs d'un administrateur (voir Art. 500-5 de la LSC).
[100] Art. 710-14 et 710-15 de la LSC. Il n'y a aucune obligation pour les gérants personnes moral d'une Sàrl de désigner un représentant permanent.
[104] Art. 811-5 de la LSC.

TYPE DE SOCIETE	Société Anonyme (SA)	Société en commandite par actions (SCA)	Société par Actions Simplifiée (SAS)	Sociétés à responsabilité limitée (Sàrl)	Sociétés en commandite simple (SCS)	Sociétés en commandite spéciale (SCSp)	Société coopérative (Scoop)
	Un administrateur unique peut être nommé si le capital est intégralement détenu par un actionnaire unique[97].						
Exigence quant à la résidence des administrateurs	Pas obligatoire d'un point de vue juridique mais doit être pris en considération pour des raisons de substance ou pour les besoins de l'obtention d'une autorisation d'établissement.						

[97] Art. 441-2 de la LSC.

TYPE DE SOCIETE	Société Anonyme (SA)	Société en commandite par actions (SCA)	Société par Actions Simplifiée (SAS)	Sociétés à responsabilité limitée (Sàrl)	Sociétés en commandite simple (SCS)	Sociétés en commandite spéciale (SCSp)	Société coopérative (Scoop)
Responsabilité des directeurs / gérants	Les administrateurs (dans les structures monistes)[105] ainsi que les membres du directoire et du conseil de surveillance (dans les structures dualistes)[106] sont responsables des dommages résultant (i) de fautes commises dans la gestion des affaires de la société et (ii) d'infractions à la LSC et des dispositions statutaires de la SA.	Même régime que celui applicable aux administrateurs de SA dans le cas où la SCA est gérée par des gérants qui ne sont pas associés commandités[107].	Même régime que celui applicable aux administrateurs de SA[108].	Même régime que celui applicable aux administrateurs de SA[109].	Même régime que celui applicable aux administrateurs de SA dans le cas où la SCS ou la SCSp est gérée par des gérants qui ne sont pas associés commandités[110] [111].		Les administrateurs ne seront responsables que du mandat qu'ils ont reçu[112].
Règles relatives au conflit d'intérêt	Tout administrateur[113] ainsi que tout membre du directoire et du conseil de surveillance[114] qui a, directement ou indirectement un intérêt de nature patrimoniale opposé à celui de la société à l'occasion d'une	Aucun régime spécifique n'est prévu dans le Titre VI de la LSC de sorte que le régime applicable aux administrateurs de SA s'applique également ici.	Lorsque le président a, directement ou indirectement, un intérêt de nature patrimoniale opposé à celui de la société à l'occasion d'une opération qu'il est en droit de	Régime identique à celui applicable aux administrateurs de SA[116].	Aucune disposition spécifique dans le Titre III de la LSC.		Aucune disposition spécifique dans le Titre VIII de la LSC.

[105] Art. 441-9 de la LSC.
[106] Art. 442-16 de la LSC.
[107] Art. 600-5 de la LSC.
[108] Art. 500-6 de la LSC.
[109] Art. 710-16 de la LSC.
[110] Art. 310-2 de la LSC s'agissant de la SCS.
[111] Art. 320-3 de la LSC s'agissant de la SCSp.
[112] Art. 811-2 de la LSC.
[113] Art. 441-7 de la LSC.
[114] Art. 442-18 de la LSC.
[116] Art. 710-15 (6) de la LSC.

	opération relevant du conseil d'administration, doit le mentionner et s'abstenir de prendre part aux délibérations y relatives. Lorsque, en raison d'une opposition d'intérêts, le nombre d'administrateurs requis statutairement en vue de délibérer et de voter sur le point en question n'est pas atteint, le conseil d'administration peut, sauf dispositions contraires des statuts, déférer la décision à l'assemblée générale.		décider, il en est fait mention dans le procès-verbal de l'opération[115].			

[115] Art. 500-8 de la LSC.

TYPE DE SOCIETE	Société Anonyme (SA)	Société en commandite par actions (SCA)	Société par Actions Simplifiée (SAS)	Sociétés à responsabilité limitée (Sàrl)	Sociétés en commandite simple (SCS)	Sociétés en commandite spéciale (SCSp)	Société coopérative (Scoop)
Délégation de la gestion	La gestion des affaires de la société peut être déléguée à un directeur général ou à un comité de direction sans que cette délégation puisse porter sur la politique générale de la société[117]. Par ailleurs, la gestion journalière peut être déléguée à un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou agents[118].	Aucun régime spécifique n'est prévu dans le Titre VI de la LSC de sorte que le régime applicable aux administrateurs de SA s'applique également ici.	Possibilité pour le président de déléguer une partie de ses pouvoirs de gestion à des directeurs[119].	La gestion journalière peut être déléguée à un ou plusieurs gérants, directeurs ou agents[120].	Possibilité de déléguer des pouvoirs, sur base des règles du mandat[121] [122]. La délégation journalière telle que prévue pour les SA n'est pas prévue pour le SCS ou SCSp.		Aucune disposition spécifique dans le Titre VIII de la LSC.

[117] Art. 441-11 (SA structure moniste) de la LSC. Le directeur général et les membres du comité de direction sont soumis aux mêmes règles de responsabilité et conflits d'intérêts que les administrateurs.
[118] Art. 441-10 (SA structure moniste) et 442-8 (structure dualiste) de la LSC. Les personnes chargées de la gestion journalière de la société sont soumises aux mêmes règles de responsabilité et conflits d'intérêts que les administrateurs.
[119] Art. 500-4 de la LSC. Les directeurs sont soumis aux mêmes règles de responsabilité et conflits d'intérêts que le président.
[120] Art. 710-15 (4) de la LSC.
[121] Art. 310-2 de la LSC s'agissant de la SCS.
[122] Art. 320-3 de la LSC s'agissant de la SCSp.

TYPE DE SOCIETE	Société Anonyme (SA)	Société en commandite par actions (SCA)	Société par Actions Simplifiée (SAS)	Sociétés à responsabilité limitée (Sàrl)	Sociétés en commandite simple (SCS)	Sociétés en commandite spéciale (SCSp)	Société coopérative (Scoop)
Dividendes intérimaires	Autorisés si les statuts le prévoient et sous réserve que les comptes intérimaires (lesquels ne doivent pas être antérieures de plus de deux mois à la date à laquelle la décision de distribuer des dividendes intérimaires est prise) fassent apparaitre des fonds disponibles suffisants[123]. Le commissaire aux comptes ou le réviseur d'entreprises (selon le cas) d'assure du respect de ces conditions.				Les distributions et remboursement sont régis par le contrat social[124] [125].		La répartition des bénéfices doit être prévue dans les statuts, à défaut les bénéfices se partagent chaque année, par moitié par parts égales entre les associés, et par moitié à raison de leur mise[126].

[123] Art. 461-3 (pour la SA, SCA et SAS) et 710-25 (pour la Sàrl et Sàrl-s) de la LSC.
[124] Art. 310-4 de la LSC s'agissant de la SCS.
[125] Art. 320-5 de la LSC s'agissant de la SCSp.
[126] Art. 811-4 5° et Art. 811-5 5° de la LSC.

TYPE DE SOCIETE	Société Anonyme (SA)	Société en commandite par actions (SCA)	Société par Actions Simplifiée (SAS)	Sociétés à responsabilité limitée (Sàrl)	Sociétés en commandite simple (SCS)	Sociétés en commandite spéciale (SCSp)	Société coopérative (Scoop)
Comptes annuels	L'approbation des comptes annuels (bilan, compte des pertes et profits et notes aux comptes) doit intervenir dans les six mois suivant la clôture de l'exercice social et le dépôt de ces derniers auprès du Registre de Commerce et des Sociétés dans le mois qui suit l'approbation[127].				L'approbation des comptes annuels (bilan, compte de pertes et profits et notes aux comptes) doit intervenir dans les six mois suivant la clôture de l'exercice social[128]. Le dépôt de ces derniers auprès du Registre de Commerce et des Sociétés se fait dans le mois qui suit l'approbation[129]. Les SCS dont le chiffre d'affaire est inférieur à 100.000 EUR n'ont pas à déposer leurs comptes au RCS[130].	L'établissement de comptes annuels n'étant pas obligatoire pour le SCSp, ces dernières ne sont pas tenues de les faire approuver.	L'approbation des comptes annuels (bilan, compte de pertes et profits et notes aux comptes) doit intervenir dans les six mois suivant la clôture de l'exercice social et le dépôt de ces derniers auprès du Registre de Commerce et des Sociétés dans le mois qui suit l'approbation[131].
Contrôle des comptes : commissaire vs réviseurs d'entreprise agréé	Un ou plusieurs commissaires (ou un conseil de surveillance pour la SCA) quand moins de deux des critères ci-dessous (les « **Critères** » ne sont pas atteints ou un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréé quand au moins deux des Critères sont atteints pendant au moins deux exercices consécutifs[132]. <u>Critères :</u> - Total du bilan > 4.400.000 EUR			Lorsqu'il y a moins de 60 associés, la nomination d'un commissaire n'est pas requise. Lorsqu'il y a 60 associés ou plus, un ou	Concerne uniquement les SCS dont tous les associés indéfiniment responsables sont des SA, des Sàrl ou des SCA[136]. Les SCS en question doivent soumettre le contrôle de leurs comptes à un réviseur	Les SCSp étant exemptées de l'obligation de préparer des comptes annuels, il n'y a donc pas d'obligation de contrôle.	La surveillance est confiée à un ou plusieurs commissaires associés ou non[138]. L'étendue des pouvoirs et la durée des mandats du ou

[127] Art. 450-8 de la LSC et 79 de la Loi de 2002.
[128] Art. 310-5 (3) de la LSC s'agissant de la SCS.
[129] Art. 75 alinéa 1 de la Loi de 2002.
[130] Art. 75 alinéa 2 de la Loi de 2002.
[131] Art. 813-4 de la LSC.
[132] Art. 69 (2) de la Loi de 2002.
[136] Art. 69 (1) de la Loi de 2002.
[138] Art. 811-2 de la LSC.

	- Montant net du chiffre d'affaires > 8.800.000 EUR - Employés > 50 Si ces Critères sont remplis, les réviseurs d'entreprises agréés sont nommés en lieu et place des commissaires[133].	plusieurs commissaires doit/vent être désigné(s)[134]. Quand au moins deux des Critères sont atteints pendant au moins deux exercices consécutifs, un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises agréé doit/vent être désignés. Ce dernier remplace alors le(s) commissaire(s) possiblement requis[135].	d'entreprises agréé quand au moins deux des Critères sont atteints pendant au moins deux exercices consécutifs[137]. <u>Critères :</u> - Total du bilan > 4.400.000 EUR - Montant net du chiffre d'affaires > 8.800.000 EUR - Employés > 50		des commissaire(s) ou réviseurs d'entreprises agréés sont librement déterminés dans les statuts[139]. A défaut, la Scoop sera surveillée par un commissaire ou fera l'objet d'un contrôle légal des comptes par un réviseur d'entreprises agréé, nommés, révoqués en délibérant de la même manière que dans les SA[140].

[133] Art. 69 (1) de la Loi de 2002.
[134] Art. 710-27 de la LSC.
[135] Art. 69 (2) de la Loi de 2002.
[137] Art. 69 (2) de la Loi de 2002.
[139] Art. 811-4 3° de la LSC.
[140] Art. 811-5 3° de la LSC.

TYPE DE SOCIETE	Société Anonyme (SA)	Société en commandite par actions (SCA)	Société par Actions Simplifiée (SAS)	Sociétés à responsabilité limitée (Sàrl)	Sociétés en commandite simple (SCS)	Sociétés en commandite spéciale (SCSp)	Société coopérative (Scoop)
Pertes – Art. 480-2 de la LSC	Applicable – en cas de perte substantielle (i.e. qui a pour effet de réduire l'actif net à la moitié ou au quart du capital social), l'organe de gestion doit convoquer l'assemblée générale dans un délai qui ne peut excéder deux mois à compter du moment où la perte a été ou aurait dû être constatée, en vue de délibérer sur la dissolution éventuelle de la société[141]. L'organe de gestion doit en outre expliquer les causes de cette perte et justifier ses propositions dans un rapport spécial devant être présenté aux actionnaires, lequel expose également les mesures à adopter en cas de continuation de l'activité de la société[142].			Pas applicable	Pas applicable		Pas de disposition spécifique dans le Titre VIII de la LSC.
Activités autorisées	Tout type d'activité commerciale et non commerciale.			Tout type d'activité commerciale et non commerciale à l'exception des activités d'assurance, de capitalisation et d'épargne[143].	Tout type d'activité commerciale et non commerciale.		La Scoop est en principe instituée pour effectuer des opérations en lien avec les secteurs économiques de la production et de la distribution, au profit de ses sociétaires.

[141] Art. 480-2 §1 de la LSC.
[142] Art. 480-2 §2 de la LSC.
[143] Art. 710-2 de la LSC.

TYPE DE SOCIETE	Société Anonyme (SA)	Société en commandite par actions (SCA)	Société par Actions Simplifiée (SAS)	Sociétés à responsabilité limitée (Sàrl)	Sociétés en commandite simple (SCS)	Sociétés en commandite spéciale (SCSp)	Société coopérative (Scoop)
Autorisation spéciale requise	Oui, en cas d'activités du secteur commercial ou financier (soumises à un agrément de la CSSF). Non, si les activités menées sont uniquement civiles, de détention de participations ou de gestion de patrimoine familial. Oui, en cas d'activités du secteur commercial ou financier (soumises à un agrément de la CSSF). Non, si les activités menées sont uniquement civiles, de détention de participations ou de gestion de patrimoine familial.						
Cotation des actions / instruments de dettes	Autorisée		Pas autorisée[144]		Aucune disposition spécifique dans le Titre III de la LSC. Selon certains auteurs, la cotation des titres représentant des parts d'intérêts d'associé commanditaires serait possible.		Pas de disposition spécifique dans le Titre VIII de la LSC
Cotation des obligations / instruments de dette	Autorisée		Autorisée (sauf pour les obligations convertibles et/ou instruments de dette donnant accès au capital social)[145].		Aucune disposition spécifique dans le Titre III de la LSC.		Pas de disposition spécifique dans le Titre VIII de la LSC

[144] Art. 500-2 (pour la SAS) et 710-11 (pour la Sàrl) de la LSC.
[145] Art. 100-14 de la LSC doit être lu en conjonction avec l'Art. 500-2 (pour la SAS) et 710-11 (pour la Sàrl) de la LSC.

TYPE DE SOCIETE	Société Anonyme (SA)	Société en commandite par actions (SCA)	Société par Actions Simplifiée (SAS)	Sociétés à responsabilité limitée (Sàrl)	Sociétés en commandite simple (SCS)	Sociétés en commandite spéciale (SCSp)	Société coopérative (Scoop)
Changement de nationalité	Peut être décidé en assemblée générale statuant aux mêmes conditions de quorum et de majorité qu'en cas de modifications statuaires de la SA[146].	Requiert en principe le vote unanime des associés commandités et/ou le gérant commandité[147].	Peut être décidé par l'assemblée générale statuant aux conditions de quorum et majorité prévues par les statuts[148].	Peut être décidé en assemblée générale statuant aux mêmes conditions de quorum et de majorité qu'en cas de modifications statutaires de la Sàrl[149].	Requiert une décision des associés. A défaut de dispositions statutaires, la décision sera prise en assemblée générale et requiert le vote d'associés représentant les ¾ des parts d'intérêts, et dans tous les cas le vote unanime des associés commandités[150] [151].		Pas de disposition spécifiques dans le Titre VIII de la LSC.
Régime de dissolution simplifiée (sans liquidation)	Applicable aux sociétés unipersonnelles[152] à jour de leurs obligations fiscales et sociales (des attestations des administrations fiscales et sociales luxembourgeoises devront être versées à l'acte de dissolution)[153]. Aux termes cette procédure de dissolution simplifiée, les actifs et passifs de la société dissoute sont transférés – de manière automatique – à l'actionnaire unique[154].				Pas applicable. La SCS et la SCSp doivent comprendre au moins un associé commandité et un associé commanditaire juridiquement distincts l'un de l'autre.		Pas applicable. La Scoop doit toujours comprendre deux associés au moins.

[146] Art. 450-3 (1) de la LSC.
[147] Art. 600-9 de la LSC.
[148] Art. 500-7 de la LSC.
[149] Art. 710-26 de la LSC.
[150] Art. 310-5 (2) de la LSC s'agissant de la SCS.
[151] Art. 320-6 de la LSC s'agissant de la SCSp.
[152] Art. 1865bis §1 du Code Civil.
[153] Art. 1100-1 (2) de la LSC – ces attestations doivent être délivrées par (i) le Centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale, (ii) l'Administration des contributions directes et (iii) l'Administration de l'enregistrement et des domaines.
[154] Art. 1865bis § 4 du Code Civil – La reconnaissance de cet effet automatique devrait rendre cette procédure plus efficace et sécurisante dans le contexte de réorganisation ou de restructuration de groupes de sociétés.

_____

* Art.48-3 du livre LC.

* Art.48-4 du livre LC.

* Art. art.4 du livre LC.

* Art. 432-15 du LC.

* Art.486 du livre LC.

* Art. 704 du LC.

* Art. 751-15 du LC.

* Art. 812 du livre LC.

* Art. 812 du livre LC.

* Art. 1382 du livre LC (ajouté par la loi?).

* Art.48-3 du livre LC.

* Art. 4 du LC du livre LC.

* Art. 4 du livre du LC.

* Art. 1382 du livre LC.

* Art. 704-15 du livre du.

* Art. 1 du livre LC (ajouté par la loi) (LC) et alternative générale de la mandataire à contrôle de chaque mot responsable et contrôle d'intérêts qui les administrateurs.

* Art. du 14 du livre du livre LC

#s/23/5123 — maxime.hudo@stzbbe.com

TABLE ALPHABÉTIQUE

A

Abus

- De l'abus social : Art. 1309-11 de la LSC
- Du marché : Nouvelle Loi Abus de Marché

Actions

- Droits économiques
  - bons de liquidation : Art. 1102-9 de la LSC
  - dividende : Art. 1832 du Code Civil ; Art. 461-2, 461-3 et 461-4 de la LSC (pour les SA) ; Art. 710-12 et 710-13 de la LSC (pour les SAS)
- Droit de vote : Art. 460-1 du Code Civil ; Art. 458-3 de la LSC (pour les SA) ; Art. 710-1 et 710-2 de la LSC (pour les SAS)
- Opération :
  - cession : Art. 438-1 de la LSC (encadrement des mécanismes de cession d'actions propres aux actions pour les SA) ; Art. 438-4 de la LSC (SA – action nominative) ; Art. 450-6 de la LSC (SA – action au porteur) ; Art. 1134-1 et 1134-2 (action dématérialisée) ; Art. 439-5 de la LSC (SA) ; Art. 710-12 et 710-13 de la LSC (SAS)
  - démembrement (nue-propriété - Art. 1844-5 du Code civil ; Art. 460-24, 460-26, 460-8 et 461-6 de la LSC (pour les SA) ; Art. 1406-3 de la LSC ; Art. 710-13 et 710-24 de la LSC (pour les SAS)
  - rachat d'actions propres ; rachat d'actions propres confessoire) ; Art. 438-15 à 438-18 de la LSC (SA)
- Type
  - au porteur : Art. 430-1, 430-5 et 430-6 de la LSC
  - dématérialisée : Art. 439-1 et 439-7 de la LSC
  - nominative : Art. 430-1, 430-3 et 430-4 de la LSC (SA – action nominative ; Art. 450-22 de la LSC (pour les SA) ; Art. 710-5 de la LSC (pour les SAS)
  - sans droit de vote : Art. 460-9 et 460-10 de la LSC (pour les SA)
  - tracée : Art. 1868 du Code civil

Actionnaire

- action en justice : Art. 444-2 de la LSC (pour les SA)
- Actionnaire majoritaire (action collective) : Art 21-13 de la Loi DDN ; Art. 9 de la Loi Transparence ; Art. 1 ter de la Loi ratrait et Rachat Obligataires
- Action d'investigation : Art. 1460-3 de la LSC
- pervoirs d'égalité : Art. 430-15 (pour les SA) et 710-5 (pour les SAS) de la LSC ; Art. 2 de la Loi Droit des Actionnaires des Sociétés Cotées (société

cotées) ; Art. 16(1) de la Loi Transparence (sociétés cotées)

Administrateur

- conflit d'intérêts : Art. 441-7 de la LSC (pour les SA) ; Art. 1458 du Code civil ; Art. 442-19 de la LSC (pour les membres du directoire et du conseil de surveillance de SA) ; Art. 710-10 de la LSC (pour les gérants de SAS)
- de droit : Art. 441-10 de la LSC (en cas de SA avec conseil d'administration) ; Art. 442-5 de la LSC (en cas de SA avec directoire) ; Art. 710-15 de la LSC (pour les SAS)
- commissaire :
  - publication : Art. 100-16 de la LSC
- provisoire : Art 441-2 de la LSC (pour les SA)
- responsabilité (régime) : Art. 441-7 de la LSC (pour les SA) ; Art. 710-15 de la LSC (pour les SAS)
  - faute de gestion : Art. 441-9 de la LSC (pour les SA, avec conseil d'administration) ; Art. 442-13 et 442-14 de la LSC (pour les SA avec directoire et conseil de surveillance) ; Art. 710-16 de la LSC (pour les SAS)
  - faute de négligence : Art. 441-9 de la LSC (pour les SA) ; Art. 442-14 de la LSC (pour les SA avec directoire et conseil de surveillance) ; Art. 710-16 de la LSC (pour les SAS)
  - pénale (générale, i.e. hors abus de biens sociaux) : Art. 1500-1 à 1500-14 de la LSC
  - sociale : Art. 1240-1 du Code de commerce (prescription d'exercer une activité commerciale) une fonction de dirigeant pour les dirigeants de droit ou de fait qui ont contribué à la faillite d'une société par une faute grave et caractérisée)
  - sociale : Art. 1240-2 du Code de commerce (action en extension de la faillite) ; Art. 495-1 du Code de commerce (action en comblement de passif)
  - sociale : Art. 1240-3 du Code de commerce (banqueroute simple) ; Article 577 du Code de commerce (banqueroute frauduleuse)
- révocation : Art. 441-10 (pour les SA) ; Art. 441-2 de la LSC (pour les SA avec conseil d'administration) ; Art. 442-5 et 442-14 de la LSC (pour les SA avec directoire et conseil de surveillance)

Affectio societatis

- Référence aux articles 1832 et 1871 du Code civil

Apport

- en « compte 1 to » : voir annotations sous Art. 1832 du Code civil
- en industrie : Art. 429-10 de la LSC (pour les SA) ; (Art. 2101-1 et 2201-1 concernant les SCA et SCSp)
- en nature (v. aussi apport numéraire) : Art. 422-13, 422-15, 425-10, 425-20 et 425-27 de la LSC (pour les SA) ; Art. 2101-1 et 2201-1 concernant les SCA et SCSp) ; Art. 710-7 de la LSC (pour les SAS)
- en numéraire : Art. 420-1, 420-14 et 420-15 de la LSC (pour les SA) ; Art. 2101-1 et 2201-1 (pour les SCA et SCSp)
- évaluation : Art. 420-10, 425-11, 450-1, 420-23 et 420-27

de la LSC (pour les SA) ; Art. 710-7 de la LSC (pour les SAS)
- d'actif ; de tranche / d'universalité : Art. 1845-1 à 1845-6 de la LSC
- de commerce international : Art. 1901-1 à 1950-9 de la LSC

Assemblée

- Fonctionnement
  - convocation : Art. 450-3 et 450-5 de la LSC (SA) ; Art. 710-1 de la LSC (SAS) ; Art. 225-103 du Code de Commerce (pour les sociétés cotées)
  - délibération / tenue : Art. 393-1, 450-1 et 450-2 de la LSC (pour les SA) ; Art. 710-1§, 710-2§, 710-3§ et 710-9§ de la LSC (pour les SAS)
  - pornogation : Art. 450-1 de la LSC (pour les SA)
- Nouvelle convocation : Art. 1851-12, 1851-18, 1858-19 et 1858-20 de la LSC
- Nouvelle (générale) : Art. 450-1 de la LSC (pour les SA)
- Pouvoirs
  - extraordinaire : Art. 446-3 et 450-4 de la LSC (pour les SA) ; Art. 710-26 de la LSC (pour les SAS)
  - ordinaire : Art. 450-1 de la LSC (pour les SA) ; Art. 710-21 de la LSC (pour les SAS)

Assistance financière

- garantie : Art. 430-19 de la LSC (pour les SA) ;

Association

- sans but lucratif : Titre I de la Loi Associations et Fondations
- Association momentanée : Art. 108-20 et 9601-1 à 9608-3 de la LSC

Associé

- augmentation des engagements : Art. 1836-2 du Code civil ; Art. 715-36 de la LSC (pour les SAS)
- mésentente : cf. Dissolution - pour justes motifs.

B

Banqueroute

- frauduleuse : Art. 638 et 677 du Code de commerce
- simple : Art. 626, 672 à 676 du Code de commerce

C

Capital

- amortissement : Art. 455-6
- augmentation (autonisée) ; Art. 420-22 de la LSC (pour les SA) ; Art. 743-26 de la LSC (pour les SAS)
- augmentation (réduction) : Art. 445-1 de la LSC (pour les SA) ; Art. 714-6 de la LSC (pour les SAS)
- réduction : Art. 455-5 de la LSC (pour les SA)

Clause d'agrément : Art. 430-1 de la LSC (pour les SA) ; Art. 715-12 de la LSC (pour les SAS)

Clause d'inaliénabilité : Art. 430-1 de la LSC (pour les SA)

Clause de préemption : Art. 450-1 de la LSC (pour les SA)

Clause leonine : Art. 1844 du Code civil

Conflit

- de direction : Art. 441-9 et 442-7 de la LSC (pour les SA, encadrés par l'organe de direction de la SA) ; Art. 441-1 de la LSC (possibilité de déléguer les pouvoirs de gestion du conseil d'administration à un comité de direction)

Commissaire

- Art. 443-1 et 443-2 de la LSC (pour les SA) ; Art. 719-27 de la LSC (pour les SAS) ; Art. 809-7 de la LSC (pour les SCA)

Comptes sociaux

- approbation : Art. 450-5, 451-1 et 451-4 de la LSC (pour les SA) ; Art. 715-27 à 715-29 de la LSC (pour les SAS)
- consolidés / statutaires : Titre II de la Loi de 2002 ; Art. 1111-1 à 1199-2 de la LSC (pour les comptes consolidés)
- contrôle : Art. 443-1 et 443-2 de la LSC (pour les SA) ; Art. 719-27 de la LSC (pour les SAS) ; Art. 69 de la Loi de 2002
- perte (capitaux propres) : Art. 460-2 de la LSC (pour les SA)

Conseil d'administration (structure moniste de SA)

- composition : Art. 441-2 de la LSC
- convocation : Art. 446-3 de la LSC
- délibération : Art. 441-2 de la LSC
- pouvoirs : Art. 441-5 de la LSC
- président : Art. 444-3 de la LSC

Conseil de gérance

- Art. 710-15 de la LSC

Conseil de surveillance (structure dualiste de SA)

- pouvoirs : Art. 442-11 à 442-16 de la LSC

Consolidation comptable

- Titre XVII de la LSC

D

Directeur (structure dualiste de SA)

- pouvoirs : Art. 442-2 à 442-10 de la LSC

Dirigeant

- de fait : Art. 1930-1 de la LSC ; Art. 6 bis, 1 8ème et 8bis 1 du Code de commerce ; Art. 34 du Code pénal

Dissolution

- judiciaire : Art. 1200-1 de la LSC
- pour justes motifs : Art. 1871 du Code civil ; Art. 460-1 de la LSC (pour les SA)
- simplifiée : Art. 1900bis du Code civil ; Art. 1190-2 de la LSC

Dividende

- distribution : Cf. Action - dividende
- prélèvement : Art. 460-2 de la LSC ; Art. 461-3 de la LSC (pour les SA) ; Art. 710-25 de la LSC
- privilégié : Cf. Action – sans droit de vote sur le dividende privilégié / retard / actions plus value

Droit préférentiel de souscription

- Art. 425-28 de la LSC (pour les SA)

F

Filiale

- Art 1711-1 de la LSC

Fondation

- Titre II de la Loi Associations et Fondations

Fusion

- réalisation : Art. 1030-1 à 1030-1 de la LSC
- simplifiée : Art. 1020-1 à 1020-6 de la LSC
- transfrontalière : Art. 1025-1 et3 et 4, 1021-1 et, 1014-2 (2), 1021-3 (7), 1021-4 (3), 1021-5 (3), 1021-6 (3), 1021-10 (2), 1021-15 (2), 1021-17-1 et 1023-1 (9), 1023-1, 1023-2 (2), 1023-4 (1), 1° et 1023-4 (2) de la LSC

G

Gérant

- révocation pour juste cause (pour les SAS) ; Art. 710-14 de la LSC

Gestion

- de société ; Art. 441-10 de la LSC (pour les SA avec conseil d'administration) ; Art. 442-8 de la LSC (pour les SA avec directoire et conseil de surveillance) ; Art. 710-10 de la LSC

GIE et EIE : Loi GIE

Groupe de sociétés

- Art. 1711-1 de la LSC relatif à la notion de société mère - fille

I

Information privilégiée

- délit d'initié : Nouvelle Loi Abus de Marché
- manipulation de marché : Nouvelle Loi Abus de Marché

Intérêt social

- Art. 440-2 de la LSC (cession de rotation pour les SA) ; Art. 715-20 de la LSC (cessions de rotation pour les SAS)

L

Liquidateur (volontaire)

- fille du liquidateur : Art. 1100-1 à 1100-3 de la LSC
- simplifiée : Cf. dissolution - simplifiée

N

Nationalité

- d'une société : Art. 1300-2 de la LSC

O

Obligataire

- droits : Art. 470-2 de la LSC
- masse : Art. 470-3 à 470-10 de la LSC
- représentant : Art. 470-3 à 470-9 et 470-16 de la LSC

Obligation

- ordinaire : Art. 456-14 de la LSC ; Art. 470-1 à 470-31 de la LSC (pour les SA) ; Art. 710-11 de la LSC (pour les SAS)
- convertible : Art. 456-15 de la LSC ; Art. 469-37 et 430-1 de la LSC (pour les SA)

Offre publique d'achat/d'acquisition

- générales : Loi OPA
- mesures de défense anti-OPA ; Art. 9 et 10 de la Loi OPA

de la LSC (en matière de fusion) ; Art. 1231-6 de la LSC (en matière de scission) ; Art. 1241-1 de la LSC (en matière de transformation) ; Art. 1750-1 et 1750-2 de la LSC (en matière de comptes consolidés) ; Art. 69 de la Loi de 2002 (en matière de fusion) ; Art. 1844-5 du Code civil, voir également l'annexe intitulée « Contrôle légal des comptes – intervention d'un commissaire ou réviseur d'entreprises agréé ? »

S

Scission

- Art. 1030-1 à 1030-1 de la LSC

Société

- (par) actions simplifiée : Art. 500-1 à 500-9 de la LSC
- anonyme : Art. 410-1 à 492-7 de la LSC
- à responsabilité limitée : Art. 710-1 à 710-31 de la LSC ;
- à responsabilité limitée simplifiée (SARLs) ; Art. 720-1 à 726-4 de la LSC
- civile : Art. 1832 à 1872 du Code civil
- commerciale par actions : Art. 600-1 à 660-13 de la LSC
- commandite simple : Art. 315-1 à 315-5 de la LSC
- à forme coopérative spéciale : Art. 1201-1 à 1201-9 de la LSC
- commerciale : Art. 1 et 2 du Code de commerce ; Art. 109-2
- de fait : Art. 1873-1 du Code civil
- coopérative (en général) : Art. 811-1 à 815-5 de la LSC ; organisée comme une société anonyme) ; Art. 829-1 à 829-10 de la LSC
- européenne : Art. 931-1 à 939-1 de la LSC
- Cotée : Loi Prospectus ; Loi Abus de Marché ; Loi OPA ; Loi Transparence ; Loi Droit des Actionnaires des Sociétés Cotées ; Loi Retrait et Rachat Obligataires
- de fait : Art. 1834 Code civil
- de gestion de patrimoine familial : Loi DPF
- en formation (régime des engagements) ; Art. 1901-7 de la LSC
- en nom collectif : Art. 200-1 de la LSC
- européenne (luxembourgeoise) ; Art. 1 à 4 de la Loi du 10 août 1915 ; Art. 1 à 4 de la LSC (constitution de la S.E.) ; Art. 441-2, 442-7, 444-3 de la LSC (administration et direction) ; Art. 450-1 de la LSC (assemblée générale)
- impact sociétés cotées : Loi ES
- mésentente : Cf. Association - mésentente
- publée de société : Art. 1833 du Code civil ; Art. 180-4 de la LSC (sociétés constituées par acte sous seing privé) ; Art. 1-60-1 à 1-60-21 de la LSC (SA et SAS) ; Art. 1-60-6 de la LSC (prescription de l'action en nullité)

Succursale

- Art. 1300-2 et 1300-3 de la LSC ; Art. 1300-5 à 1300-14 de la LSC

T

Transfert

- d'actions : Cf. Actions - cession
- d'actifs : Art. 1106-2 de la LSC
- de branche d'activités : Art. 1040-3 de la LSC
- de parts sociales : Art. 715-12 de la LSC

- de patrimoine professionnel : Art. 1050-1 à 1050-9 de la LSC
- universalité : Art. 1849-4 de la LSC

Transfert de siège

- changement de nationalité : Art. 450-3 de la LSC (pour les SA) ; Art. 1080-2 de la LSC ; Art. 725-35 de la LSC (pour les SAS)
- local (sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg) : Art 450-3 de la LSC (pour les SA) ; Art. 715-35 de la LSC (pour les SAS)

Transformation

- forme sociales : Art. 108-3 de la LSC ; transformation société civile ou autre en société commerciales ; Art. 1010-1 à 1010-12 de la LSC ; voir également l'annexe intitulée « tableau comparatif de formes sociales »

Transmission universelle

- Art. 1221-17 de la LSC (fusion) ; Art. 1040-4 de la LSC (apport d'universalité) ; Art. 1900bis du Code civil (dissolution sans liquidation)

Transparence

- La Transparence

W

Warrants

- Art. 420-37 de la LSC (pour les SA)

#5/23/5123 - maxime.hudo@stibbe.com

CODE
DES SOCIÉTÉS ET SOCIÉTÉS COTÉES LUXEMBOURGEOIS

Le ***« Code des Sociétés et Sociétés Cotées Luxembourgeois »*** édité par Legitech offre un accès unique aux textes applicables, au 1er mai 2021, aux sociétés établies au Grand-Duché.

L'ensemble du droit des sociétés y est visé, des normes précisant la constitution et le fonctionnement des différentes formes sociales, aux règles organisant leur fin. Cette édition comprend par ailleurs une section spécialement dédiée aux sociétés cotées.

L'objectif premier de cet ouvrage, annoté et commenté par Maître Yann Payen (pour la partie sociétés) et Maître Michael Mbayi (pour la partie sociétés cotées), tous deux officiant au sein de l'Étude Wildgen, est de rendre accessible au plus grand nombre ces domaines parfois ardus.

Ce code se veut un outil pratique à destination de celles et ceux qui, confrontés quotidiennement aux problématiques de droit des sociétés, ou des marchés de capitaux, cherchent à obtenir des réponses pragmatiques.

C'est ainsi qu'un certain nombre de dispositions-clés y renseignées font l'objet d'annotations explicatives, tant sur leur interprétation que leur application pratique.

Ces notes sont complétées par une sélection jurisprudentielle et bibliographique, la plus à jour possible, qui permettra aux lecteurs d'approfondir les thématiques de leur choix, au gré de leurs besoins.

Ce recueil est une émanation papier de la base de données en ligne **LexNow** (www.lexnow.lu), développée par **Legitech**. Cette plateforme unique réunit le droit fiscal, le droit social, le droit des sociétés, le droit du secteur financier, les fonds d'investissement et le Guide Juridique des Revues Luxembourgeoises. Elle permet un accès simple et rapide à une information juridique complète : législation consolidée, jurisprudences y relatives (textes in extenso), circulaires administratives, commentaires et notes rédigés par des professionnels renommés.

Copyright by Legitech / ISBN 978-2-919782-73-4
www.legitech.lu

9 782919 782734

LEGITECH éditeur juridique